פסקי הרא"ש

והלכות רב אלפס

מסכת בבא בתרא · ימים רמח–רעח

מסכת בבא בתרא

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם נימוקי יוסף

ימי הלימוד רמח–רעח

יום רמח

פרק א

ריי"ף א. **א** [דף ב.] **השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל באמצע. מקום שנהגו לבנות גויל גזית כפיסים לבינים בונין. הכל כמנהג המדינה.** מקום שנהגו לבנות פי' לבנות כותלי חצירות דומיא דקתני

ריי"ף א: **וכן בגינה מקום שנהגו לגדור.** ואינו תלוי במנהג שאר בנייני העיר שאף אם נהגו לבנות בנייני הבתים בגזית אין צריך כל כך בנין חזק למחיצה החולקת ודי בכפיסים או בלבינים. **בגויל זה נותן שלשה טפחים וזה נותן שלשה טפחים. בגזית זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים ומחצה. בכפיסים זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים. בלבינים זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה. לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם.** תימה מה הוצרך לפרש שיעור גויל גזית כפיסים לבינים הא תנא כבר הכל כמנהג המדינה. וליחזי היכי נהוג בעובי בנין החומות של גויל גזית כפיסים ולבינים וליזיל בתר מנהגא. על כן נראה לפרש דהכל כמנהג המדינה לא קאי אלא אעיקר המחיצה כמנהגן לבנותה אם בגויל או בגזית או בכפיסים או בלבינים ואפילו בהוצא ודפנא כדקאמר בגמרא. אבל שיעור עובי החומות לאו במנהגא תליא מילתא אלא בשיעור המפורש במשנתינו. ואם נהגו ביותר לא כפינן ליה דקים להו לרבנן דלא בעי טפי. ואם נהגו בפחות מנהג גרוע הוא ולא אולינן בתריה. דקים להו לרבנן דבבציר מהכי לא קאי כדמוכח בגמרא דקאמר למימרא דכל דבגזית ד' אמות בגובה אי הוי חמשה טפחים קאי ואי לא לא קאי. ומדקאמר ש"מ כל ביני אורבי טפח ומדבעיא ליה הן וסידן או הן בלא סידן אלמא האי שיעורא דוקא הוא ואין לשנותו:

גמ' מאי [דף ב:] **מחיצה פלוגתא כדכתיב** ותהי מחצת העדה וגו' וכיון דרצו **בונין את הכותל בעל כרחו אלמא היזק ראיה שמיה היזק.** [דף ג.] **ואי היזק ראיה שמיה היזק מאי איריא רצו** אפילו לא רצו נמי. **אמר רבי יוחנן משנתינו כשאין בה דין חלוקה אבל יש בה דין חלוקה אע"ג דלא בעי למיפלג אלא חדא מינייהו פליג דהיזק ראיה שמיה היזק. וכי תימא אמאי תנא מתניתין רצו** וכשאין בה דין חלוקה ליתני השותפין שחלקו. וי"ל דרבותא קמ"ל דמהו דתימא דמצי למימר כי איתרצאי לחלוק על מנת שלא לעשות מחיצה קמ"ל. רב אלפס ז"ל הביא לישנא בתרא דחשיב ליה עיקר משום דפריך פירכי טובא אלישנא קמא. ואף ע"ג דשני ליה שינויי דחיקי נינהו. ועוד דרבי יוחנן ורב אשי איירו לשנויי האי לישנא בתרא ובכל דוכתא קי"ל דהיזק ראיה שמיה היזק:

ב ושותפין שחלקו את החצר ולא בנו כותל בינייהו ואחר כמה שנים תבע האחד לבנות כותל ביניהם ושכנגדו טוען הנה מחלת לי על היזק ראיה שאני מזיקך ונתת לי או מכרת לי והחזקתי בו כמה שנים אין טענתו טענה. ולא שייך כאן חזקה דטעמא דחזקה היינו כיון דשתק ולא מיחה הפסיד היינו דוקא היכא שהמחזיק הוא מזיק ואינו ניזק כגון מי שיש לו חלון פתוח לחצר חבירו והחזיק בו שלש שנים. אבל הכא מצי למימר למה היה לי למחות יותר ממך והלא הייתי מזיקך כמו שהיית מזיקני והייתי מצפה אולי תפתח אתה לתבוע. ועוד דלא דמי האי היזק להיזקא דחלון דהתם לאו היזק תדיר הוא שהחלון עשוי לאורה ולא להסתכל בו לחצר חבירו ואסור לו להסתכל במעשה חבירו כדאמרינן גבי גינה אבל חצר שמשתמש בכניסה ויציאה ואי אפשר שלא יסתכל בתשמיש חבירו דמי האי היזקא לקוטרא ובית הכסא דאמרינן לקמן (בבא בתרא דף כג.) דלית להו חזקה הלכך צריך לסייעו בבנין הכותל. אבל אם יש עדים שמחלו השותפין זה לזה על היזק ראיה שוב אין יכולין לחזור בהן. אע"פ שהאומר לחבירו קרע כסותי ושבר כדי יכול לחזור בו ויתחייב חבירו בהיזקו אחר שחזר בו. שאני הכא דתביעת ממון יש ביניהן שנתחייב כל אחד לחבירו לסייעו בבנין הכותל והוי כמו שנתחייב לו מנה ומחל לו עליו שזכה במחילתו בלא קנין:

ג וכי רצו מאי הוו ליהדרי בהו. אמר רבי יוחנן כשקנו מידן וכי קנו מידן **מאי הוי קנין דברים בעלמא** ריי"ף ב. **הוא** למ"ד מחיצה גודא ניחא דכיון דקנו ושיעבדו נכסיהם לבנין הכותל לאו קנין דברים הוא אבל למ"ד מחיצה פלוגתא שלא נתרצו אלא לחלוקה אין כאן שיעבוד נכסים ולא מכר ולא מתנות ואין לו לקנין על מה שיתפיס. כשקנו מידן ברוחות פלוני לוקח לו לחלקו רוח מזרחית ופלוני **רוח מערבית. רב אשי אמר כגון שהלך זה בעצמו והחזיק בחלקו וזה בעצמו והחזיק בחלקו.** לא שיהו שניהם צריכין להחזיק אלא

כיון שהחזיק אחד מהם נסתלק מחצי האחר ונקנה לחבירו כדרך ששנינו קדושין דף כח. במטלטלין כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפין. וכן שנינו בתוספתא המחליף קרקע בקרקע או מטלטלין במטלטלין או מטלטלין בקרקע או קרקע במטלטלין כיון שזכה זה נתחייב בחליפין אלא או זה או זה קאמר תימה מאי קמ"ל רב אשי אכתי לא שמעינן דקרקע נקנית בחזקה. וי"ל דאשמעינן אע"ג דלא אמר לך חזק וקני אלא שנתרצה לחלוק והלך והחזיק שלא בפניו הויא חזקה ואף ע"ג דבעלמא לקמן (בבא בתרא דף נג.) אמר דחזקה שלא בפניו צריך לומר לך חזק וקני ה"מ בדבר שאין לו חלק בו אלא בקנין זה. אבל הכא שהקרקע היא של שניהם מועלת חזקה מדעתו שלא בפניו אפילו לא א"ל לך חזק וקני: **מקום שנהגו לבנות גויל גזית וכו'. גויל אבני דלא** משפיין. **גזית אבני דמשפיין דכתיב כל אלה אבנים יקרות כמדות גזית מגוררות במגירה. כפיסים ארחי. לבינים ליבני.** [דף ג:] **איבעיא להו הן וסידן או הן** ולא סידן. ואסיקנא הן וסידן:

ד אמר רב חסדא לא לסתור אינשי בי כנישתא אא"כ בנו בי כנישתא אחריתי. איכא דאמרי משום פשיעותא. ואיכא דאמרי משום צלויי. מאי בינייהו. איכא בינייהו דאיכא דוכתא לצלויי. מרימר ומר זוטרא סתרי ובנו בי קייטא בסיתוא ובי סיתוא בקייטא. אינהו סברי משום צלויי והוה להו דוכתא לצלויי. א"ל רבינא לרב אשי גבי זוזי ומנחי מאי וכו'. אינהו סברי משום פשיעותא להכי שקלי וטרו היכא שהכל מזומן אי איכא למיחש לפשיעותא. והלכתא כוותייהו דאפילו אי איכא דוכתא לצלויי אסור משום פשיעותא. וה"מ דלא חזא ביה תיוהא אבל היכא דחזא ביה תיוהא סתר ובני. וכן כל בנין שאי אפשר לבנותו בלא סתירה כגון להרחיב את הבנין. כי הא דרב אשי חזא תיוהא בכנישתא דמתא מחסיא סתריה ועייליה לפורייה להתם ובני ולא אפקיה לפורייה עד דתקין לה שפכי לאו דעייליה ממש לגו בי כנישתא דאמר במגילה בפרק בני העיר (מגילה דף כח.) אין אוכלין ושותין וישנים בבית הכנסת. אלא סמוך לבית הכנסת מקום שאורחים רגילים לאכול ולישן שם כדאמר בערבי פסחים דף קא. לאפוקי אורחים ידי חובתם דאכלי ושתו וגנו בבי כנישתא ולפרש"י שפי' בפ' בני העיר שם: בתי כנסיות של בבל על תנאי הן עשויין ואפילו בישובן יכולין לעשות בהן כל צורכם מצינו לפרושי הכא אף בבהכ"נ ממש מיהו לא נהירא פרש"י מדאמר התם אין נכנסין בהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים כי הא דרב פפא ורב אדא הוו קיימי ושיילי שמעתתא אתא זילחא דמיטרא עלו לבי כנישתא ולאו משום מיטרא אלא משום שמעתתא דבעיא צילותא ואי כפרש"י מאי איסורא איכא אלא נראה לפרש על תנאי הן עשויין לאחר חורבנן מותרין אבל בישובן אסורין והא דקאמר התם רבינא הוה ליה תילא דבי כנישתא ובעי למיזרעיה א"ל זבנה משבעה טובי העיר ואמאי והא בהכ"נ של בבל הוה וי"ל דאפי' הכי אין לעשות בו קלות ראש כל כך לזרוע בתוכו כדאמר התם דאע"ג דעל תנאי הן עשוין אין נוהגין בהן קלות ראש:

ה [דף ד.] **הכל כמנהג המדינה הכל לאיתויי מאי לאיתויי אתרא דנהיגי בהוצא ודפנא.** הקשה ר"ת מאי בעי לאיתויי לימא לאיתויי כל המקומות כפי מה שנהגו ופי' דאתא לאשמועינן דדוקא הוצא ודפנא דקצת חשוב הוא אבל אם נהגו בפחות מנהג שטות הוא ולא עבדינן ליה וכן משמע הלשון הכל לאיתויי מאי כלומר איזה דבר ראוי למחיצה חוץ מאותם המפורשים במשנה וקאמר לאיתויי באתרא דנהיגי בהוצא ודפנא דאף זה נמי קרוי מחיצה במקום שנהגו בו אבל בפחות מכאן אין ראוי למחיצה אף אם נהגו בו כגון אם נהגו לחלוק במחצלות כופהו לעשות בהוצא ודפנא. י"מ הא דכייפי אהדדי לבנות כותל של גויל וגזית והכל כמנהג המדינה היינו דוקא כשמעמידין הכותל על הקרקע של שניהם ואין אחד מהן רוצה להיות כונס בתוך שלו ולבנות משלו דמצי כל חד למימר איני רוצה לוותר קרקע ולא לבנות בבנין אם לא בבנין בר קיימא אבל אם רצה האחד לכנוס בתוך שלו ולעשות מחיצה בתוך שלו בהוצא ודפנא כיון שמסלק היזק ראיה מחבירו דיו. תדע שלא הווכר חיוב בבנין אבנים או לבינים אלא במקום שמגיע היזק ראיה לשניהם וחיוב הבנין על שניהם ועל יסוד שניהם אבל במקום שמגיע לזה ולא לזה כגון גג הסמוך לחצר חבירו שבעל הגג לבדו חייב לעשות מעקה לא הווכר שם בנין אבנים או לבינים אלא עושה מעקה כמו שירצה בין לבינים בין הוצא ודפנא דקאמר א"ר נחמן אמר שמואל גג הסמוך לחצר חבירו עושה לו מעקה גבוה ד' אמות והא דקאמר לקמן (בבא בתרא דף ו:) בענין שני גגין משני צידי רה"ר דלא ניחא לי

דתיתרע אשיתאי דמשמע בבנין אבנים הוא מכביד על הגג לא מתורת חיוב אומר כן אלא לפי שאין רוצה לבנות בשלו בהוצא ודפנא לפי שאין מתקיימת זמן מרובה וקשה עליו לטרוח תמיד בבנין המחיצה וי"מ שאפי' אם רוצה לכנוס לתוך שלו ולגדור בהוצא ודפנא חבירו מעכב עליו לפי שאומר לו אינה מחיצה של קיימא ואצטרך לצעוק עליך תמיד כשתפול המחיצה לסלק מעלי היזק ראייתך ונראה כפירושא קמא שלא נתנו חכמים גבול וקצבה למי שיש לו לסלק היזקו מחבירו שיעשה דבר קיים לדורי דורות אלא מספיק מה שמסלק היזקו ממנו לפי שעה ואם אחר זמן יזיקנו יש שופטים בארץ דאי לא תימא הכי מחיצת הכרם אם תפרוץ תיאסר תבואת חבירו ויצטרך בעל הכרם לבנות גזית אלא ודאי לא נתנו חכמים גבול לבנין אלא במקום שיציאת הבנין על שניהן שיכול האחד לומר אי אפשי לעשות מעותי אנפרות ולהוציא הוצאות בכל יום:

ו יכול אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם. כלומר הואיל ומתחילה חיוב הבנין מוטל על שניהן ועל יסוד שניהן מסתמא בשתוף בנאוהו ואע"ג דמתניתין איירי בשאין בו שיעור חלוקה לא מצי למימר אותו שהאבנים ברשותו לא רצית לחלוק כי ידעת שאם תחלוק אכוף אותך לבנות הכותל ולא נתרצית אלא על מנת שאבנה הכותל על חלקי ומשלי דמסתמא כיון שהיזק ראיה שמיה היזק שניהם נתרצו לסלק ההיזק מעליהם. פשיטא אפי' לא היה מתחלה מוטל על שניהם לבנותו היו חולקין בשוה שהרי ברשות שניהם מונחין ויד מי מהן תגבר. **לא צריכא דנפל לרשותא דחד מינייהו** מהו דתימא כיון שהוא מוחזק באבנים ניהמניה קמ"ל. **אי נמי דפנינהו חד לרשותיה** שלא בעדים **מהו דתימא להוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה קמ"ל** כיון דמסתמא מחזקינן ליה דלתרוייהו הוי **אע"ג דאיתא השתא ברשותא דחד מינייהו לא נפקא מחזקה דאידך דשותפין לא קפדי אהדדי** ואפי' נשתהה ברשותו ואין לו ראיה אלא בעדים: וכן בגינה מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו אבל בבקעה מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו אבל אם רצה כונס לתוך שלו ובונה ועושה **חזית מבחוץ לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים** שלו ואם עשו מדעת שניהם בונין את הכותל באמצע ועושין חזית מכאן ומכאן **לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם.**

ומסקינן פירושא דמתניתין וכן סתם גינה כמקום שנהגו לגדור דמי ומחייבין אותו אבל סתם בקעה כמקום שנהגו שלא לגדור דמי ואין מחייבין אותו ודוקא סתם גינה אבל מקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו. וי"מ דה"ה בחצר במקום שנהגו שלא לגדור אין מחייבין אותו דהא חזינא לעיל דנפיש היזקא דראיה בגינה טפי מבחצר דללישנא דמחיצה גודא דלית ליה היזק ראיה בחצר בגינה מודה וא"כ מתני' איירי בעיר חדשה שאין לה מנהג ידוע וי"מ דבחצר אפילו במקום שנהגו שלא לגדור מחייבין אותו משום דבחצר נפיש היזקא וכן משמע מדלא תני מתניתין מנהג בחצר אלא בגינה. והא דאמר לעיל דהיזק דגינה נפיש היינו למאן דאית ליה דהיזק ראיה לא שמיה היזק ומ"מ בגינה שעומדת בקמותיה שליט ביה עינא בישא אבל למ"ד דאית ליה היזק ראיה שמיה היזק בחצר דתדירי ביה בתשמיש צנוע וגם משמשים בה בכניסה ויציאה נפיש היזקא מהיזק גינה וכן עיקר: מאי חזית אמר רב הונא דכייף ליה קרנא מלבר ר' יוחנן אמר דשיע באמתא מלבר לכאורה נראה דלא פליגי אהדדי ור"ח כתב דפליגי ופסק כר' יוחנן ולדבריו בהא פליגי ר' יוחנן סבר גיזוזא לא ידיע ורב הונא סבר קולפא לא [דף ד:] ידיע. הוצא אמר רב נחמן דסניף ליה דצי לבר. כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל דלא תקנו חכמים חזית אלא בבקעה לפי שאין יכול לכופו לבנות הכותל עמו אבל בחצר לא תקינו רבנן חזית שמתחלה יכול לכופו ולבנותו עמו ואפילו בחצר שאין בו דין חלוקה ולא נתרצה הא' לחלוק אלא ע"מ שיבנה הא' הכותל משלו לא תקנו חכמים חזית ולית ליה תקנתא אלא בשטרא דכיון דבחצר שיש בה דין חלוקה לא הוצרכו לתקן משום חצר שאין בה דין חלוקה לחוד לא עבוד תקנתא ולא מהני חזית אבל אם הא' בנה עליו בנין ולא חבירו הוי חזקה לדידיה ובמקום שנהגו שעושה בעל הכותל חלונות מבפנים לראיה שהכותל שלו אם יש עדים שעשה כן בשעת הבנין הרי זו ראיה ואם לאו יכול לטעון לאחר הבנין עשאו ולא הרגשתי בדבר וכגון שאין להבחין שנעשה בשעת הבנין כדאמר גבי חזית ליפופא מידע ידיע ולא ידענא מהיכן אית ליה דלא תקינו רבנן חזית בחצר כיון דסימן טוב הוא ולא שייך ביה רמאות אמאי לא מהני בכל דוכתא והלא אפילו חלונות שלא הוזכרו בשום מקום מהני אם יש להבחין שנעשה בשעת

הבנין סימן שאמרו חכמים דלא שייך ביה רמאות לכ"ש ואם בשביל שלא שנה חזית ברישא אף בסיפא נמי לא הוי תני ליה אי לאו דתנא דינא ואגב דינא תני תקנתא ואף בהוצא דלא מיתניא במתניתין מהני חזית כיון דלא שייך בו רמאות. וכיון דבבקעה דיכול ליכנס לשדה חבירו ולעשות גם הוא חזית מבחוץ מהני כ"ש בחצר אם עשה חזית מבחוץ דמהני:

רי"ף ב: **ז מתני' המקיף את חבירו מג' רוחותיו וגדר את הראשונה ואת השניה ואת השלישית אין מחייבין אותו. ר' יוסי אומר אם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל:**

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי דאם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל ולא שנא עמד ניקף ול"ש עמד מקיף. איתמר רב הונא אמר הכל לפי מה שגדר וחייא בר רב אמר דמי קנים בזול. רוניא אקפיה רבינא מד' רוחותיו א"ל הב לי מאי **דגדרי א"ל לא א"ל הב לי דמי** קניא בזול א"ל לא **הב לי אגר נטירא א"ל לא** אתא לקמיה דרבא א"ל זיל פייסיה **ואי לא דייינינא לך כר' יוסי ואליבא דרב הונא וכן הלכה.** ואע"ג דבקעה הוא מקום שנהגו שלא לגדור ה"מ גדר שבינו לבין חבירו משום היזק ראיה אבל אם הקיפו מארבע רוחות ומנע ממנו רגל אדם ורגל בהמה חייב לשלם ומיהו אם מתחלה א"ל הניקף אם תקיף לא אתן לך כלום דלדידי סגי לי בנטירא בר זווא לא יהיב ליה אלא אגר נטירא. אבל כיון ששתק וראה שחבירו היה גודר מסתמא ניחא ליה שאם יקיפנו מארבע רוחות שיתן חלקו:

רי"ף ג. **ח מתני'** [דף ה.] **כותל חצר שנפל מחייבין אותו לבנותו עד ד' אמות בחזקת שנתן עד שיביא ראיה**

רי"ף ג: **שלא נתן. מד' אמות ולמעלה אין מחייבין אותו. סמך לו כותל אחר אע"פ שלא נתן עליו את התקרה מגלגלין עליו את הכל. בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן** יראה האי דקתני אין מחייבין אותו אין לפרש חיובי הוא דלא מחייבינן ליה אבל יכול לבנותו בעל כרחו. דהא ליתא שהרי אויר שעל גבי הכותל חציו של חבירו ואינו יכול למעט אוירו. לפי שיכול לומר אני רוצה להשתמש על חצי הכותל. שהוא שלי. או היום או מחר אבנה ואסמוך הקורות על הכותל ואעשה מחיצה דקה של נסרים ואעמידנה על חצי הכותל שהוא שלי אלא ה"ק אם שתק ולא מיחה אין מחייבין אותו. דלא תימא כיון ששתק והניחו לבנות ולמעט אוירו ודאי ניחא ליה ודעתו לסמוך לו כותל אחר וליתן עליו תקרה. קמ"ל דאין מחייבין אותו עד שיסמוך לו כותל אחר. משום דכ"ע לאו דינא גמירי ולא היה יודע שיכול למחות בידו כיון שתחתית הכותל משועבד לשניהם:

ט גמ' אמר ריש לקיש הקובע זמן לחבירו וא"ל פרעתיך בתוך זמנו אין נאמן ולואי שיפרע אדם בזמנו ודוקא בקובע זמן אבל בסתם הלוואה אע"ג דאמרינן בפ"ק דמכות דף ג: סתם הלוואה שלשים יום לא חשבי' ליה תוך זמנו בתוך שלשים יום. דעביד איניש דפרע בתוך שלשים יום ומילתיה דר"ל איירי כשקבע לו בפני עדים. דאי לאו הכי נאמן לומר פרעתיך בתוך זמנו במגו דלא קבעת לי זמן. או תפשוט מהכא דלא אמר מגו במקום חזקה. [דף ה:] **והלכתא כר"ל ואפי' מיתמי. ואע"ג דאמר מר הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה. חזקה** דלא **עביד איניש דפרע בגו זימניה.** ואפי' מיתומים קטנים. דכי היכי דלא פרע אינש בגו זימניה ה"נ לא מיתפיס צררי בגו זימניה. וה"ר יונה ז"ל כתב דאע"ג דלא חיישינן לפרעון בגו זימניה לצררי חיישי' אף בגו זימניה דמשכון עביד איניש דמתפיס אף בתוך הזמן ואף בשעת הלואה ולהכי לא פי' טעמא דאין נזקקין משום פרעון אלא משום צררי לאשמועי' דאף בתוך הזמן אין נפרעין ולא נהירא לי דלא שכיח כלל להתפיס צררי בתוך הזמן. ואפי' לאביי ורבא דאמרי אם יזדמנו מעות ללוה תוך הזמן זימנין דפרע לפי שירא שמא יוציא המעות וכדאתי זימניה טריד ליה. אבל מה צריך להקדים וליתן לו אחד מחפציו בתוך הזמן. אם יגשנו בזמנו עוד יש שהות ליתן לו אחד מחפציו. אבל לצררי חיישי' גבי יתמי אחר הזמן דמלתא דשכיחא היא כשהמלוה נוגש ללוה הוא מרויח לו זמן ע"מ שיתן לו משכון שיהיה בטוח ממעותיו. הלכך לא גבי מיתמי עד דגדלי שמא ימצאו עדים שהתפיס אביהן צררי ולהכי נמי אמרינן טעמא משום צררי ולא משום פרעון דחשש פרעון אינו מספיק אלא לענין שבועה ולא לדחות הפרעון עד שיגדלו. משום דאם איתא דפרע אבוהון הוה מהדר ליה שטרא. ולא חיישינן שמא יבואו עדים שפרע והניח השטר בידו דמלתא דלא שכיחא היא. וכי תימא אי מגבי מיתמי קטנים הוה ליה למימר אע"ג דאמר מר אין נזקקין

לנכסי יתומים אא"כ רבית אוכלת בהן דאיירי בקטנים אבל ההיא דהבא ליפרע מנכסי יתומים איירי אפילו בגדולים. וי"ל דאי הוה נקיט דאין נזקקין הוה אמינא דגבי בשבועה כדין הנפרע מן היתומים. להכי נקט הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה לאשמועי' דהכא לא צריך שבועה. וא"ת והא אשכחן גבי אלמנה דחיישינן לצררי אפי' בתוך הזמן דתנן בפ' השולח (גיטין דף לד:) אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומין אלא בשבועה וטעמא משום דחיישי' להתפסת צררי אע"פ שלא הגיע זמן הכתובה דלא ניתנה כתובה לגבות מחיים. וי"ל דשאני אלמנה כיון דבתנאי ב"ד אית לה חיישי' לצררי אפי' בתוך הזמן כדאמרי' בכתובות פרק הנושא (כתובות דף קב:) בנותיו כיון דבתנאי ב"ד קאכלי אימור צררי אתפסה. בת אשתו כיון דלאו בתנאי ב"ד קאכלה לא חיישינן לצררי. וריצב"א תירץ דבכתובה נמי לא חיישינן לצררי תוך זמנו אלא שכיב מרע סמוך למיתתו אורחיה להתפיסה צררי כדי שלא תתבזה אלמנותו בב"ד. ובזה מתורץ מה שמקשה ר"י בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנח.) אהך מתני' דנפל הבית עליו ועל אשתו למ"ד נכסים בחזקת יורשי האשה היכי גבו דאף אם מת הבעל תחלה לא היתה גובה כתובה בלא שבועה ואין אדם מוריש שבועה לבניו. ולהאי שינויא ניחא דכיון דנפל הבית עליו ולא מת מתוך ישוב הדעת לא חיישינן שמא התפיס צררי כשהיה בריא לכך אינה צריכה שבועה. ושטר בתוך זמנו הבא לגבות מן הלקוחות כתב הרמב"ן בשם רב האי גאון דבעי שבועה. ואפשר הא דחיישינן לפרעון טפי מביתמי משום דאי איתא דפרע הוה פקיד בעידן דמית ואי טעין פרעתיך בתוך זמני אע"ג דאין נאמן יראה שצריך לישבע שבועת היסת כיון שטוען טענת ברי אבל ביתמי לא משבעינן ליה מספק. **איבעיא להו תבעו לאחר זמנו וא"ל פרעתיך** בתוך זמנו מהו מי אמרי' **מה לי לשקר במקום חזקה או לא ולא איפשיטא** ולא מפקינן ממונא אלא משתבע שבועת היסת ומיפטר. **הא דאמר במתני'** [דף ו.] **בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן** פי' רש"י עד שיביא התובע עדים שתבעו ולא נתן. ותימה היא דמשום שלא נתן מיד בשעה שתבעו הוי לעולם בחזקת שלא נתן. ואפילו אם אמר בפני עדים איני רוצה ליתן לך דלמא אשתמוטי מישתמיט עד דהוו ליה זוזי ואז נתן לו. ורש"י לטעמיה שפי' בפ"ק דב"מ דף יז. גבי צא תן לו ואמר פרעתיך והעדים מעידים אותו שלא פרע כגון שאמרו עדים בפנינו תבעו פרע לי ע"פ ב"ד ולא פרעו בפנינו הואיל ובפניהם העיז לעבור ע"פ ב"ד שוב אינו נאמן לומר פרעתי שלא בעדים ושם כתבתי שאין נראין לי דבריו גם כאן נראה לי כמו שכתב ה"ר ז"ל כגון שבאו עדים ואמרו עמנו היה שמעון במקום פלוני מיום שהחל ראובן בנין כותל זה ויודעין אנו שלא פרעו. אי נמי כגון שעמד שמעון בדין וחייבוהו ב"ד לבנות עד ד' אמות וסרב על צווי ב"ד הרי הוא בחזקת שלא נתן כדין גזלן. אבל אם סרב בעדים ולא עמד בדין יכול לומר שוב נמלכתי ופרעתי:

יום רמט

י סמך לו כותל אחר אמר רב הונא סמך לפלגא סמך לכולה. ורב נחמן אמר למאי דסמך סמך ולמאי דלא סמך לא סמך והלכתא כרב נחמן ומודה רב נחמן באפריזא ובאקבועי דכשורי. א"ר נחמן בי כוי לא הוי חזקה אע"ג דמנח הימלטי דא"ל אמינא כי מפייסת לי לא תתרע אשיתאי:

יא אמר רב נחמן אחזיק להורדי לא אחזיק לכשורי. פי' בכותל שידוע שהוא של ראובן שהוא בנאו לבדו ושמעון שכנו סמך עליו הורדי שהן קורות דקות וטוען שקנה ממנו או שנתן לו כח לסומכן עליו והחזיק ג' שנים אין לו כח לסמוך עליו קורות גדולות ולהכביד על הכותל יותר מאותו בנין שהחזיק בו כבר אחזיק לכשורי אחזיק להורדי **ורב יוסף אמר אפי' אחזיק להורדי אחזיק לכשורי.** ובספרי ספרד מצאתי איכא דאמרי א"ר נחמן אחזיק להורדי אחזיק לכשורי ופסקו הלכה כהאי לישנא. ואפי' לספרים דלא גרסי האי לישנא מסתברא דהלכתא כרב יוסף לפי שהקונה מחבירו ליתן לו רשות לבנות בכותלו לא שכיח שיקנה לחצאין ולפי שעה לא הוצרך אלא להורדי. וכתב ה"ר יונה ז"ל הא דאמר פרק הבית והעלייה (בבא מציעא דף קיז:) עליון שבא לשנות בשקמים שומעין לו בארזים אין שומעין לו אלמא אין לחדש ולהכביד על הכותל יותר על חזקה ראשונה התם מירי כגון שלקחו הבית והעלייה בנויין או שירשוהו והיה סיכוך העלייה בשקמים שלא זכה מתחלת מקחו בעלייה אלא בסיכוך שקמים אבל אם לקחו שנים חורבה ובנו זה בית וזה עלייה אע"פ שלא סיכך עלייה כי אם בשקמים כיון שאם היה רוצה היה

מסכך בארזים אין אומרים הפסיד דינו מפני שלא רצה לסכך בארזים פעם ראשונה אלא אם נפלה העלייה יכול לסכך בארזים כמו שהיה דינו בתחלה וכן אחזיק להורדי דשמעתין דכיון דהחזיק בכותל שלש שנים ונאמן לטעון שלקחו כדי לבנות עליו ויכול לטעון כשלקחתיו מתחלה הייתי יכול לסמוך עליו כשורי ולא הפסדתי דיני לפי שלא הייתי צריך לאותה שעה אלא להורדי ונראה שחזקה זו מועיל אף לאבני החומה אם נפלו דמסתמא כשקנה ממנו רשות לסמוך על כותלו קנה ממנו כל הכותל להיות חצי שלו ולא אמרינן שהקנה לו רשות תשמיש בעלמא ולא בנין הכותל אבל אין לו בקרקע של מקום הכותל דאותו לא אמרינן שהקנה לו כל זמן שלא פירש:

יג אמר רב נחמן אחזיק לשפכי לא אחזיק לנטפי לנטפי אחזיק לשפכי ורב יוסף אמר אפי' אחזיק לשפכי אחזיק לנטפי אבל לצריפא דאורבני לא. **ואיכא דאמרי אמר רב נחמן אחזיק לשפכי אחזיק לנטפי לנטפי אחזיק לשפכי אבל לצריפא דאורבני לא ורב יוסף אמר אפי' לצריפא דאורבני. עבד רב יוסף עובדא** אפי' בצריפא דאורבני כשמעתיה וכן הלכתא והכא נמי איירי בחזקת שלש שנים וחזקה שיש עמה טענה:

יד אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה המשכיר בית לחבירו בבירה גדולה משתמש בזיזים ובכותלים **עד ד'** [דף ו:] **אמות. ובעובי הכותל במקום שנהגו אבל בתורבץ אפדני לא ור"נ דידיה אמר אפי' בתורבץ אפדני אבל ברחבה שאחורי הבתים לא** ורבא **אמר אפילו ברחבה שאחורי הבתים והלכתא כרבא. אמר רבינא האי כשורא דמטללתא עד שלשים יום לא הוי חזקה לבתר תלתין יומין הוי חזקה.** לא בחזקת קנייה רי"ף ד. איירי אלא אמתני' קאי מארבע אמות ולמעלה בחזקת שלא נתן כההיא דא"ר נחמן בי כוי לא הוי חזקה אלא דאייתי בתר הכי כל מימרי דרב נחמן והך מלתא דרב הונא קיימא אמתני' אבל בחזקה דקנייה אפי' אי חבריה בעינא בעי חזקה שלש שנים. **ואי סוכה דמצוה היא עד שבעה יומי לא הוי חזקה לבתר שבעה יומי הוי חזקה ואי חבריה בטינא לאלתר הוי חזקה:**

טו אמר אביי שני בתים משני צידי רה"ר זה עושה מעקה לחצי גגו וזה עושה מעקה לחצי גגו זה שלא כנגד זה ומעדיף מאי איריא רה"ר אפילו רה"י נמי דכיון דלא סמיכי אהדדי אפי' אין מפסיק ביניהם אלא רשות היחיד איכא היזק ראיה לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא רשות היחיד דודאי עביד אלא אפי' רה"ר דסד"א א"ל סוף סוף בעינא **בעית איצטנועי מבני רה"ר קמ"ל דא"ל בני רה"ר ביממא חזו לי בליליא לא חזו לי את בליליא נמי חזית לי בני רה"ר כי קאימנא חזו לי כי יתיבנא לא חזו לי את כי יתיבנא נמי חזית לי בני רה"ר כי מעיינו חזו לי כי לא מעיינו לא חזו לי את כי לא מעיינת נמי חזית לי. אמר** מר שני בתים משני צידי רה"ר זה עושה מעקה לחצי גגו ומעדיף וזה עושה מעקה לחצי גגו ומעדיף פשיטא לא צריכא דקדים חד מינייהו ועביד דידיה מהו דתימא מצי א"ל אידך שקיל אוזינקא ועבדיה כוליה דאילו נמלכת בי קודם שהתחלת הייתי אומר לך אני אעשה הכל על גגי ותן חצי ההוצאה או אתה תעשה עלגגך ואתן לך חצי ההוצאה ודין הוא שהיית צריך לעשות כן שהיינו משתכרין העדפה וגם שהיתה היזק ראיה מסולקת מכל וכל השתא נמי שעשית החצי על גגך תגמור ואתן לך ההוצאה קמ"ל דא"ל אמאי אישתהית כולי האי עד שהתחלתי שאילו אמרת לי תחלה הוה יהיבנא לך אוזינקא ומה ששתקת דסברת לא תתרע אשיתך אנא נמי לא אתרע אשיתאי:

טז אמר רב נחמן אמר שמואל גג הסמוך לחצר חבירו עושה לו מעקה גבוה ד' אמות על כותל ביתו ומשלו ואין בעל החצר מסייע לו בהוצאה **אבל בין גג לגג לא ורב נחמן דידיה אמר** אינו זקוק לד' אמות אבל זקוק למחיצה **עשרה למאי אי להיזק ראיה ד' אמות בעי ואי למיתפס עליו כגנב** בפחות מכאן **סגי לעולם למיתפס עליו כגנב בעשרה לא מצי מישתמיט ליה בציר מעשרה מצי מישתמיט ליה אמר ממצורי קממצירנא:**

יז איתמר שתי חצירות זו למעלה מזו אמר רב הונא תחתון בונה מכנגדו ועולה ועליון בונה מכנגדו **ועולה ורב חסדא אמר** עליון מסייע מלמטה ובונה שאם אין יסוד אין בנין ואין העליון יכול לסלק היזק ראייתו אלא ע"י בנין התחתון אם לא שיבנה כל הכותל על חלקו וזה אינו רוצה הלכך צריך לסייע את התחתון ומקציע עפר חצרו כשיעור חצי עובי הכותל ובונה הכותל על קרקעות של שניהם עד שיהיה הכותל גבוה ד' אמות למעלה מחצר העליונה ואע"פ שהתחתון נמוכה הרבה

מן העליונה צריך התחתון לסייע לעליון בכל הבנין שאין יכול להסתכל בכל חצר העליון מ"מ כשהעליון עומד בשפת חצירו ומשתמש אז רואהו התחתון ואפי' בכה"ג מיקרי היזק ראיה כדאמר לעיל **בני רה"ר כי קאימנא חזו לי** כלומר לא קמזקי לי אלא דוקא כי קאימנא ואיני יכול לכופך להרחיק היזקך שאתה רואה אותי בשעה שאני עומד דבלאו הכי בני רה"ר חזי לי וצריך אני ליזהר מהם הלכך צריך התחתון לסייע לעליון עד השלמת ארבע אמות למעלה מחצר העליונה כדי שלא יוכל להסתכל בו כלל וכן אם חצרו למעלה מגגו של חבירו אין בעל החצר זקוק למחיצת ד' אמות דאין היזק ראיה מחצר לגג אבל זקוק למחיצת עשרה שלא יהא נתפס כגנב אבל בעל הגג צריך לבנות על שלו מחיצה גבוה ד' למעלה מקרקעית החצר שלא יראוהו כשהוא עומד בשפת חצרו ומשתמש ואם הגג נמוך מן החצר עשרה טפחים אין בעל החצר מסייע לבעל הגג בבנין כלום אבל אם אין הגג נמוך מן החצר עשרה אחר שיבנה בעל הגג עד כנגד קרקעיתה של החצר אז נותן בעל החצר לבעל הגג כמו שהיה צריך לעשות מחיצה י' שלא יהא נתפס כנגב כגון אם היה הגג נמוך מן החצר ו' טפחים נמצא שעל שניהם מוטל להוסיף על אותו הבנין ד' טפחים שלא יהו נתפסין זה על זה כגנב הלכך נותן בעל החצר הוצאת שני טפחים לבעל הגג. **תניא כוותיה דרב חסדא שני חצירות זו למעלה מזו לא יאמר העליון הריני בונה מכנגדי ועולה. אלא מסייע מלמטה ובונה ואם היתה חצירו למעלה מגגו של חבירו אין זקוק לו:**

יח הנהו תרי דהוו דיירי חד עילאי וחד תתאי איפחת תתאי א"ל לעילאי תא וניבני א"ל אנא שפיר דיירינא **אבנייה אנא לית לי דוכתא דדיירנא ביה אוגרנא לך לא מצינא דאיטרח** [דף ז.] **לא קא מיתדר לי שוף אכריסך. ועול ושוף אכריסך ופוק א"ר חמא דינא קאמר ליה וה"מ דלא כשורי למטה מעשרה אבל מטי כשורי למטה מעשרה מצי א"ל למטה מעשרה רשותא** דידי ההוא ולא משתעבד לך ויסתרו כל הבנין ויבנוהו ביניהם כאשר היה בתחלה והנ"מ **דלא אתנו אהדדי אבל אתנו אהדדי סתרי ובנו וכי אתנו אהדדי עד כמה א"ר הונא בריה דרב יהושע כדנקיט איסורייתא דמחוזא וליהדר:**

רי"ף ד:

יט ההוא גברא דבנא אשיתא אחוריה כוותאה דחבריה א"ל קמאפלת עלי א"ל סכרנא לך הכא ועבידא לך כוי מלעיל מרעת לי לאשיתאי סתרנא לך עד הכא ובנינא לך **ועבידנא לך כוי מלעיל אשיתא פלגא חדתא ופלגא עתיקא לא** קאי סתרנא לכולא אשיתא ובנינא **ועבידנא לך כוי מלעיל** אשיתא חדתא בביתא עתיקא לא קאי סתרנא **לכולה ביתא ובנינא לה ועבידנא כוי מלעיל לית לי דוכתא דדיירנא ביה אוגרנא לך לא מצינא דאיטרח א"ר חמא דינא קאמר ליה** הא תו למה לי היינו הך לא צריכא **אע"ג דדייר ביה בתיבנא וציבי:**

כ הנהו תרי אחי דפלגו חד מטייה איספלידא וחד מטייה תורביצא אתא ההוא דתורביצא וקא בני אשיתא אפומא דאספלידא א"ל קמאפלת עילואי א"ל בדידי קבנינא **א"ר חמא דינא קאמר ליה** כי לא הי לו חזקת אורה א"ל רבינא **לרב אשי ומ"ש מהא דתניא שני אחין שחלקו אחד נטל שדה לבן.** ואחד נטל שדה כרם יש לבעל הכרם ד' אמות בשדה לבן שעל מנת **כן חלקו. א"ל התם דעלו בהדדי. אטו הכא דלא עלו אהדדי.** וכי בשופטני עסקינן. **דעלו באשיתא והורדי ולא עלו באוירא** פי' העלוי והשומא שעשו ביניהם זה בשביל הבנין ולא בשביל האויר. אבל בשדה וכרם השומא והעלוי היה גם בשביל הארבע אמות כי אי אפשר לכרם בלא הם. ולימא ליה אידור ביה כדדרי ביה אבהתאי. א"ל דף ז: [דף ז:] מר קשישא בריה דרב חסדא לרב אשי **נהרדעי לטעמייהו דא"ר נחמן אמר שמואל האחין שחלקו אין להן דרך זה על זה ולא חלונות זה על זה ולא סולמות זה על זה ולא אמת המים זה על זה.** ר"ת ז"ל פי' הא קמאפלת עלי דקאמר לאו משום אורה אלא משום שמאותה אספלידא היה רואה בעד התורביצא שדותיו הרחוקים דאי כפרש"י שמפרש שהיה מאפיל שלא היה אור בטרקלין מאי קאמר באוירא לא עלו פשיטא דעלו באוירא דבית שאין בו אורה מה הוא שוה. וכן ההיא דאין להן חלונות זה על זה איירי כגון שהיה רואה בעד חלונות של אחיו כל שדותיו ויכול אחיו לסותמה והשתא ניחא דהוה דומיא דאין להן דרך זה על זה ולא אמת המים והאי דקרו ליה אנדרונא לפי שאין יכול להביט מרחוק. והקשה עליו ר"י דא"כ מאי פריך מהא דתניא דיש לו לבעל הכרם ד' אמות בשדה לבן שאני התם שהכרם צריך להם לעבודת הכרם אבל הכא אין האיספלידא צריכה

לאותה הבטה מרחוק ופי' דעדיין היתה אורה לאיספלידא מצד אחר ולא היה לה אור גדול כמו שצריך לאכסדרא ומשום הכי קרו ליה אנדרונא דלגבי אכסדרא הוי אנדרונא והשתא נמי ניחא דלא עלו באוירא כמו שצריך לאכסדרא והשתא אפילו לפי דברי ר"י אם אין לבית אורה מצד אחר יש לו חלון על של חבירו דמסתמא כי עלו אהדדי ושמו הבתים והעליות זה כנגד זה היה דעתם גם על עלוי האורה כי מה שוה בית אפל אבל אם יש שם אורה יתירה כמו אכסדרא יכול למעט האורה ובלבד שישאר בו אורה שיהא ראוי לדירה כי אדעתא דהכי לא עלו אהדדי אלא שיהא בית ראוי לדירה. כתב הראב"ד ז"ל נהי דאין יכול לערער על סתימת החלונות אם רוצה לבנות לפניהם ומיהו כל זמן שלא בנה לפניהם אינו יכול לומר סתום חלונותיך אע"פ שיש בהן היזק ראיה ואין דבריו נראין כלל דכיון דאין לו חזקה באורה היכי מצי למיעבד ליה היזק בראייתו ועוד דאיכא למיחש דלבתר תלת שנין טעין בחזקה ועוד דאין להן דרך זה על זה משמע דאע"ג דאביהן היה עובר דרך שדה זו לשדה אחרת מוחה הוא באחיו לעבור דרך שדהו וכן בחלונות מוחה הוא בו מלראות דרך החלון ולהחזיקה וכן כתב הרמב"ם ז"ל שצריך לסתום החלון ולהסיר אמת המים מעליו:

כא ההוא שטרא דיתמי דנפיק תברא עילויה א"ר חמא לא מיקרע קרעינן ליה ולא מיגבא מגבינן ביה לא מגבינן ביה דהא נפיק עליה תברא ולא מיקרע קרעינן ליה דלמא כי **גדלי יתמי מייתי ראיה ומרעו** לתברא **שלחה רב אחא בר** רבא לקמיה דרבינא הלכתא מאי שלח ליה בכולהו הלכה כרב **חמא לבר מתברא דאחזוקי סהדי בשקרי לא מחזקינן. מר זוטרא בריה דרב מרי אמר בהא** נמי הלכתא כרב חמא דאם איתא **דתברא מעליא הוא איבעי ליה לאפוקי בחיי אבוהון ומדלא אפקיה בחיי אבוהון ש"מ** זייופי זייפיה. כתב ה"ר יוסף ז"ל לא תימא דוקא היכא דמטא זימנא דההוא שטרא בחיי אבוהון וקתבע ליה בגויה אלא אפילו בתר דמית אבוהון הוא דמטא זימנא דשטרא כיון דמידע הוה ידע דאיכא עליה האי שטרא אכתי איכא למימר אם איתא דתברא מעליא הוא איבעי ליה לאפוקי בחיי אבוהון ולאזמוני לבי דינא ולכפויי למיקרע לההוא שטרא:

כב מתניי כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר רשב"ג אומר לא כל החצירות ראויות לבית שער. כופין אותו לבנות לעיר חומה דלתיים ובריח רשב"ג אומר לא כל עיירות ראויות לחומה כמה יהא בעיר ויהיה כאנשי העיר י"ב חודש ואם קנה שם בית דירה הרי הוא מיד כאנשי העיר: רי"ף ה.

גמ' בעי **מיניה רבי אלעזר מרבי יוחנן כשהן גובין לפי שבח ממון הן גובין או לפי נפשות הן גובין. אמר ליה לפי** שבח ממון הן גובין ואלעזר בני קבע בה מסמרות דכל מילתא דלית ביה סכנת נפשות לא אזלינן אלא בתר ממון והכי נמי אמרינן בפרק הגוזל בתרא (בבא קמא דף קיז:) שיירא המהלכת במדבר ועמד עליה גייס לטורפה מחשבין לפי ממון וכן נראה כל מה שמחדשין עכומ"ז גזירות ופורענות על ישראל אפי' מענין אותן ביסורים ובמניעת מאכל ומשתה גובין הכל לפי ממון. דעיקר כוונתם על הממון. ואיכא דאמרי בעי מיניה רבי אלעזר מר' יוחנן כשהן גובין לפי שבח ממון **הן גובין או לפי** קירוב בתים הן גובין א"ל לפי **קירוב בתים הן גובין ואלעזר בני קבע בה מסמרות.** כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל אשתכח השתא בין ללישנא קמא בין ללישנא בתרא אין גובין לפי נפשות אלא לפי שבח ממון מיהו ללישנא בתרא טפויי הוא דמטפי דהא שבח ממון גובין אותו לפי קירוב בתים תדע שהרי אם יש שני בתים שוין כאחד כלום גובין מהן אלא לפי שבח ממון. וכן אם יש בית קרוב ואין בו ממון כלום וכי עולה על הדעת שגובין ממנו כלל כיון שאין בה ממון למאי חיישי' הא למדת דשבח ממון הוא עיקר ומאי לפי קירוב בתים דקאמר אף לפי קירוב בתים ומחלקין תחלה לפי הממון ואח"כ לפי קירוב בתים. ב' בתים שיש בהן ממון בשוה אחד קרוב ואחד רחוק הקרוב נותן יותר מן הרחוק ודברים אלו בזמן שיש שלום בעולם ואיכא אימת מלכות ואין לחוש אלא לאותם שבאין דרך לסטיות ובאקראי בעלמא אבל בזמן שיש מלחמה והמלכים מתגרים זה עם זה מסתברא דבכה"ג לא איכפת לן בקירוב בתים כלל דלגבי כרכום שכובש העיר קירוב בתים וריחוק בתים חדא הוא הלכך אין גובין אלא לפי שבח ממון ואם באין על עסקי נפשות גובין אף לפי נפשות והאי שבח ממון דקאמר דוקא ממון המטלטל דאיכא למיחש עלה אבל ממון שאינו מטלטל אין גובין עליו כלל דליכא למיחש עליו מידי ואם יש לחוש לגזילות חצירות וקרקעות ולשריפת בתים ולנתיצתן גובין אף

לפי כולן הואיל ועל עסקי הכל הן באין:

כג תוספתא פי"א דב"מ **מי שיש לו פתח במבוי אין בני מבוי כופין אותו לעשות דלת למבוי שיכול לומר רצוני שאכנס בחבילתי עד פתחי מי שיש לו בית בחצר אחרת בני חצר משעבדין אותו לעשות עמהן דלת ונגר ומנעול לחצר. ושאר כל הדברים אין משעבדין אותו. ואם היה שרוי עמהן באותה חצר משעבדין אותו על הכל. ומי שיש לו חצר בעיר אחרת בני אותה העיר משעבדין אותו לחפור עמהן בורות שיחין ומערות ואמת המים ושאר כל הדברים אין משעבדין אותו. ואם היה שרוי עמהם בעיר משעבדין אותו על הכל. כופין בני מבוי זה את זה לעשות לחי וקורה למבוי. וכופין בני בקעה זה את זה לעשות ביניהן חריץ ובן חריץ:**

כד כופין בני העיר זה את זה לקנות להן בהכ"נ ס"ת נביאים וכתובים:

רי"ף ה: **כה** [דף ח.] **רב** נחמן בר רב חסדא רמא כרגא ארבנן. **א"ל רב נחמן בר יצחק עבר מר אדאורייתא ואדנביאי ואדכתובי. אדאורייתא דכתיב אף חובב עמים כל קדושיו בידך אמר משה** רבינו ע"ה לפני הקב"ה אף **בשעה שאתה מחבב עמים יהו כל קדושיו בידך. והם תכו לרגליך ישא מדברותיך. אמר רב יוסף אלו תלמידי חכמים שמכתתין רגליהן מעיר לעיר וממדינה למדינה לישא וליתן בדבורו של מקום. אדנביאי דכתיב גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם** וגו' ואמר עולא פסוק זה **בלשון ארמי נאמר אם כולם יתנו בגוים עתה אקבצם ואם מעט מהם ויחלו ממשא מלך ושרים. אדכתובי דכתיב מנדה בלו והלך לא שליט למרמא עליהם ואמר רב יהודה מנדה זו מנת המלך. בלו זו כסף גולגלתא. והלך זו ארנונא כגון תשורה או ארוחה שעושין למלך כשעובר עליהן:**

יום רנ

כו רב פפא רמא כרייא חדתא פי' באר מים חיים איתמי. א"ל רב שישא בריה דרב אידי לרב פפא ודלמא לא מידויל. **א"ל מישקיל שקילנא מינייהו ואי מידויל מידויל ואי לא** מהדרינן להו ניהלייהו. **וא"ר יהודה הכל לגלא גפא ואפי' מיתמי. אבל מרבנן לא רבנן לא צריכי נטירותא. הכל לכריא דפתיא שהוא תקון רחובה של עיר ואפילו מרבנן.** ואי נפקי בכלווזא פי' המון עם. **רבנן לאו בני מיפק בכלווזא נינהו** שאין דרכן של תלמידי חכמים להזדלזל בפני עם הארץ. **ההוא דמי כלילא דשדו אטבריא אתו לקמיה דרבי אמרו ליה** ליתבו **רבנן בהדן. אמר להו לא. ערקינן ערוקו. ערקו פלגא דליוה לפלגא אתו לקמיה דר' א"ל** ליתבו **רבנן בהדן אמר להו לא. ערקינן ערוקו. ערוק כולהו פש ההוא כובס שדיוה אכובס ערק כובס פקע כלילא. א"ר ראיתם שאין פורעניות בא לעולם אלא בשביל עמי הארץ.** כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל שמעינן מהאי עובדא ומהא דאמר רב נחמן בר יצחק לר"נ בר ר"ח קא עבר מר אדאורייתא וכו' דכל מיני מסין ותשחורת המוטלין על הצבור בין קבועין ובין שאין קבועין אין ת"ח חייבין לסייע בהן את הצבור. ודוקא ת"ח שתורתן אומנותן אבל אין תורתן אומנותן חייבין והכי קאמרי רבנן ז"ל ונראה שת"ח שיש לו אומנות או קצת משא ומתן להתפרנס כדי חייו ולא להתעשר ובכל שעה שהוא פנוי מעסקו מחזר על דברי תורה ולומד דברי תורה הוא הנקרא תורתו אומנותו:

כז כמה יהיה בעיר ויהיה כאנשי העיר. שנים עשר חדש. **ולכל מילי מי בעינן שנים עשר חדש ורמינהי** שלשים יום לתמחוי שלשה חדשים לקופה **ששה לכסות תשעה לקבורה שנים עשר חדש לפסי העיר. א"ר אסי א"ר יוחנן כי תנן נמי מתני' לפסי העיר.** ושמעינן דכל הני מילי חיוב או מפקינן מיניה **דומיא דפסי העיר:**

כח תניא המודר הנאה **מבני העיר** כל ששהה שם **שנים עשר חדש אסור ליהנות ממנו פחות מכאן מותר ליהנות ממנו מיושבי העיר כל ששהה שם שלשים יום אסור ליהנות ממנו פחות מכאן מותר ליהנות ממנו:**

כט אמר רב אסי אמר רבי יוחנן הכל לפסי העיר ואפי' מיתמי אבל מרבנן לא רבנן לא צריכי נטירותא. אמר רב פפא לשורא ולפרשא ולטורזינא אפילו מיתמי. כללא דמלתא כל מלתא דאית להו נטירותא ליתמי רמינן עלייהו. כתב ה"ר יוסף כל מלתא דאית להו נטירותא ליתמי כגון מיני פורעניות. אבל ארנוניות לא רמינן איתמי ויראה לי דכל מיני מסים מידי דנטירותא נינהו כי הם השומרים אותנו בין העכומ"ז. כי מה תועלת יש לקצת עכומ"ז בנו לשומרנו ולהושיב אותנו ביניהם אלא בשביל הנאה שניאותין מאת ישראל לגבות מהן מסין וארנונות. **רבא רמא צדקה**

איתמי. א"ל אביי והא אמר רב שמואל בר יהודה אין פוסקין צדקה על היתומין אפי' לפדיון שבויים. א"ל אנא לאחשובינהו קעבידנא. ת"ר קופה [דף ח:] **נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה נגבית בשנים שאין עושין שררה על הצבור בממון פחות משנים. ומתחלקת בשלשה מפני שהוא כדיני ממונות תמחוי נגבית בשלשה ומתחלקת בשלשה מפני שגיבויו וחלוקו שוה** והקופה **דבר קצוב הוא על כל אחד ואחד ואין הגבאין** לא מוסיפין ולא גורעין לכך נגבית בשנים. **אבל תמחוי אין דבר קצוב אלא לפי צורך השעה הוא נגבה לעניי עולם וצריכין לקצוב על כל אחד ואחד** כפי הראוי לו ונמצא שהוא **כדיני ממונות לפיכך צריך שלשה. תמחוי נגבת בכל יום. קופה מערב שבת לע"ש. תמחוי לעניי עולם קופה לעניי העיר. ורשאין בני העיר לעשות** תמחוי קופה וקופה תמחוי **ולשנותן לכל מה שירצו ורשאין בני העיר להתנות על השערים ועל המדות ועל שכר פועלים ולהסיע על קיצתן.** פי' ר"ת ולשנותן לכל מה שירצו אפי' לדבר הרשות והתיר ליתן מעות הקופה לשומרי העיר לפי שעל דעת בני העיר נותנין אותה. ויש להביא ראיה לדבריו מהא דגרסינן בערכין דף ו: **ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת אסור לשנותה. סבר רב חייא בר רבין למימר ל"ש לדבר הרשות ול"ש לדבר מצוה. א"ר אמי הכי אמר ר' יוחנן לא שנו אלא לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מותר לשנותה. והני מילי עד שלא נשתקע שם בעליה** ממנו אבל נשתקע שם בעליה ממנו **אפי' לדבר הרשות מותר לשנותה** והטעם לפי שהמתנדב להביא ליד צבור על דעת הצבור הוא מתנדבו. **והא דאמרי' בערכין האומר סלע זו לצדקה עד שלא באת ליד גבאי מותר לשנותה משבאת ליד גבאי אסור לשנותה.** ה"מ גבאי אבל צבור יכולין לשנות וגבאי נמי דוקא לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מותר לשנותה. כדאמר בערכין דקאמר התם. שעזרק טייעא אנדיב שרגא ושנייה חזנא איקפד רחבה משום דעכום"ז מיפעא פעי. משמע דבישראל כי האי שרגא וכי האי שרי. אלמא אף על גב דבא ליד גבאי מותר לשנותה לדבר מצוה. ואין לומר דשאני מילי דבי כנישתא דשל צבור נינהו וצבור מותרין לשנות אפילו לדבר הרשות דהכא חזנא הוא דשנייה דהיינו גבאי ולא צבור. ותימה כיון שמפרש משבאת ליד גבאי אסור לשנותה היינו דבר הרשות א"כ היכי מצי למימר עד שלא באת ליד גבאי מותר לשנותה לדבר הרשות אמרי' ר"ה דף ו' בפיך זו צדקה ואי אפשר לחזור בו. וי"ל דה"ק עד שלא באת ליד גבאי מותר לשנותה פירוש ללוות ע"מ לפרוע. משבאת ליד גבאי אסור ללוותה לדבר הרשות אפילו לחזור ולפרוע. אבל לשנותה לדבר מצוה מותר אפי' לא יפרענה עוד. וכן מוכח בערכין דקאמר התם יזיף ופרע. וה"ר יוסף הלוי ז"ל כתב דהא דקאמר ולשנותן לכל מה שירצו דוקא לדבר שהוא צורך עניים כגון כסות ובית לינה וקבורה אע"פ דקופה ותמחוי מזון הן יכולין לשנותן לדברים אחרים ובלבד שהוא לצורך עניים אבל לדברים שאין צורך עניים אין להם רשות לשנותן דהוה ליה כגוזל עניים והביא ראיה מהא דתנן במס' שקלים פ"ב מ"ה מותר עניים לעניים מותר שבוים לשבויים מותר עני לאותו עני מותר שבוי לאותו שבוי. וההיא דישראל שהתנדב מנורה או נר שאני התם דכל המתנדב לצורך בהכ"נ על דעת הצבור מתנדב דבהכ"נ עצמו יכולין למוכרו ואפי' למישתי ביה שכרא וציפי דבי כנישתא שינו אותן מבהכ"נ לבית המדרש. ונ"ל דאין ראיה ממה שהביא מההיא דשקלים דהתם לא איירי במעות של קופה אלא ע"י מקרה שהוצרכו לגבות מעות לצורך עניים כגון מלבושים או שבאו שם עניים הרבה דומיא דשבויים ובהא הוא דאמר דמה שהגבו לשמם לא ישנוה ליתנו לעניים אחרים. אבל בני העיר שעשו קופה בסתם לדעתם עשאוה. ולשנותן לכל מה שירצו ולכשיצטרכו מעות לעניי עירם יגבו פעם אחרת. וכן משמע לישנא דלכל מה שירצו. דאי לאשמועי' דלצורך עניים דוקא יכולין לשנותה כיון דאשמועי' כבר דיכולין לשנות תמחוי שהוא לעניי עולם ליתנן לעניי העיר וקופה שהיא לעניי העיר ליתנו לעניי עולם ואין בו משום גזל שנותן מה שנגבה לעני זה לעני אחר כ"ש מה שנגבה לאותן עניים שיכול לשנותן ממעשה למעשה. וגרסינן בירושלמי דשקלים מותר עניים לעניים מותר שבויים לשבויים ואין ממחין ביד הפרנסים כלומר אם ראו שיש צורך בדבר ובאו לשנות אין ממחין בידן על כן נראה דברי ר"ת

ל אמר מר אין עושין שררה על הצבור פחות משנים מה"מ א"ר נחמן בר נתן דאמר קרא **והם יקחו את הזהב** שררה הוא דלא עבדינן **הא הימוני מהימן מסייע**

ליה לרבי חנינא דא"ר חנינא מעשה ומינה רבי שני אחין לקופה מאי שררותא דא"ר נחמן אמר רבה בר אבוה ממשכנין על הצדקה ואפילו בע"ש איני והכתיב ופקדתי על כל לוחציו ואמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא אלו גבאי צדקה לא קשיא הא דאמיד והא דלא אמיד כי הא דרבא אכפייה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה ד' מאה זוזי לצדקה. **ת"ר גבאי צדקה אינן רשאין לפרוש זה מזה בשוק אבל זה פורש לשער וזה פורש לחנות וגובין:**

לא מצא מעות **בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא יתנם לתוך ארנקי של צדקה ולכשיגיע לביתו יטלם כיוצא בו היה נושה בחבירו מנה ופרעו בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא יתנם לתוך ארנקי של צדקה ולכשיגיע לביתו יטלם. ת"ר גבאי צדקה שאין להם עניים לחלק פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמן כיוצא בו גבאי תמחוי בזמן שאין להם עניים לחלק מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמן. ת"ר מעות של צדקה אין מונין** אותם שנים שנים אלא אחד אחד **אמר אביי מריש לא הוה יתיב מר אציפי דבי כנישתא שנקנו מן הקופה כיון ששמע להא דתניא ורשאין בני**
ר"ף ו. ו: **העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה ולשנותן לכל מה שירצה הוה יתיב:**

לב אמר אביי **מריש הוה עביד מר תרי כיסי. חד לעניי מתא וחד לעניי עולם כיון דשמעה להא** דאמר בשמואל לרב תחליפא בר אבדימי עביד חד **ואתני** [דף ט.] **איהו נמי עביד חד ומתני.** א"ר אנא אתנויי נמי לא צריכנא **דכל דאתו אדעתא דידי אתו מאי דבעינא עבידנא ביה:**

לג הנהו טבחי דאתנו בהדי הדדי כל דעביד ביומא דחבריה ליקרעיה **למשכיה. אזל חד מינייהו עבד ביומא דחבריה קרעוה למשכיה אתא לקמיה דרבא וחייביה איתיביה רב יימר בר שלמיא לרבא והתניא ולהסיע על קיצתן ולא אהדר ליה א"ר פפא שפיר עבד דלא אהדר ליה ה"מ היכא דליכא אדם חשוב אבל היכא דאיכא אדם חשוב לאו כל כמינייהו.** מכאן דכל בעלי אומנות יכולין להתנות ביניהם והם הנקראין בני העיר בענין מלאכה ואדם חשוב היינו דוקא כגון רבא שהיה ראש ומנהיג בעיר ואפילו כל בני העיר לאו כל כמינייהו להתנות אם לא מדעת אדם חשוב:

לד ת"ר אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה ולא בהקדש עם גזברין ואע"ג שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנאמר אך לא יחשב הכסף אשר ניתן על ידם **כי באמונה הם עושים. א"ר הונא בודקין למזונות ואין בודקין לכסות איבעית אימא סברא ואב"א קרא סברא דהאי** מיבזי והאי לא מיבזי **וקרא דהכא כתיב הלא** פרוש לרעב לחמך פרוש והדר הב ליה כתיב **כי תראה ערום וכסיתו לאלתר ורב יהודה אומר בודקין לכסות ואין בודקין למזונות** איבעית אימא סברא ואיבעית אימא **קרא סברא האי מצטער והאי לא** קמצטער קרא דכתיב הלא פרוש לרעב לחמך פרוש **והב ליה לאלתר והתם** כי תראה ערום וכסיתו לכשיראה **לך בעדים. תניא כוותיה דרב יהודה אמר כסוני בודקין אחריו פרנסוני אין בודקין אחריו:**

לה תנן התם אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר בפונדיון מד' סאין בסלע לן נותנין לו פרנסת לינה מאי פרנסת לינה. א"ר פפא פוריא ובי סדיא. מחזר על הפתחים אין נזקקין ליתן לו מן הקופה **מתנה מרובה אבל נזקקין לו לו מתנה מועטת:**

לו רב אסי לעולם אל ימנע אדם עצמו משלישית השקל לשנה שנאמר והעמדנו עלינו מצות לתת שלישית השקל לשנה. ואמר רב אסי שקולה צדקה כנגד כל המצות שנאמר והעמדנו עלינו מצות מצוה אין כתיב כאן אלא מצות. **אמר רבי אלעזר גדול המעשה יותר מן העושה** שנאמר **והיה מעשה הצדקה שלום.** [דף י.] ר"א יהיב פרוטה לעני ומצלי אמר דכתיב **אני בצדק אחזה פניך מאי אשבעה בהקיץ תמונתך. א"ר נחמן** בר יצחק אלו ת"ח שמנדדין שינה מעיניהן בעוה"ז והקב"ה משביען מזיו שכינתו בעוה"ב **איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא שדרה ד' מאה דינרין לקמיה דר' אמי ולא קבלינהו** שדרתה **לקמיה דרבא וקבלינהו משום שלום מלכות עבד ור' אמי** אומר **אי משום שלום מלכות איבעי ליה למיתבינהו לעניי עובדי כוכבים ורבא נמי לעניי עובדי כוכבים יהבינהו ורבי אמי דאיקפד לא סיימוה קמיה** :

ר"ף ז. **לז מתני'** [דף יא.] **אין חולקין את החצר עד שיהא בה** ד' אמות לזה וד' **אמות לזה ולא את השדה עד** שיהו בה תשעה קבין לזה ותשעה **קבין לזה ר' יהודה אומר תשעה חצאי קבין לזה ותשעה חצאי קבין לזה ולא את הגינה עד שיהא בה חצי קב לזה וחצי קב לזה ר"ע אומר בית רובע ולא את הטרקלין ולא את המורן ולא**

את השובך ולא את הטלית ולא את המרחץ ולא את בית הבד עד שיהא בהן כדי לזה וכדי לזה אימתי בזמן שאין שניהם רוצים אבל בזמן ששניהם רוצים אפילו פחות מכאן יחלוקו ובכתבי הקודש אע"פ ששניהם רוצים לא יחלוקו:

גמ' א"ר אסי א"ר יוחנן ארבע אמות שאמרו חוץ משל פתחים תנ"ה **אין חולקין את החצר עד שיהא** ח' אמות לזה וח' אמות לזה והא אנן תנן ד' **אמות אלא לאו ש"מ כדרב אסי אמר ר' יוחנן ש"מ** וטעמא דלא פלגי בכל הני עד שיהא בו כשיעור המפורש במשנתנו לפי שאין ראוי לכל אחד להשתמש בחלקו המגיעו לפיכך כל אחד יכול לומר אני רוצה להשתמש בכולו. **אבל אם כל אחד** מכיר חלקו ואין לו רשות להשתמש בשל חבירו חולקין ואפילו בפחות משיעור המפורש במשנתנו ומלתא דפשיטא היא:

לח אמר רב הונא חצר לפי פתחיה מתחלקת ורב חסדא אמר נותן לכל פתח ופתח אמות והשאר חולקין בשוה פרש"י דמיירי בראובן שהיתה לו חצר ובה שני בתים אחד מהן פתוחים לו שני פתחים לחצר ולשני פתח אחד וחלק נכסיו על פיו ונתן האחד לשמעון בנו והאחד ללוי בנו אם באו לחלוק את החצר זה שיש לו שני פתחים נוטל שני חלקים בחצר והשני חלק אחד וכו'. וכן כתב ריב"א בשם הגאונים דבהכי איירי אבל שנים שירשו חצר אחת או קנו בשותפות חולקין החצר והבתים הכל בשוה ולא יטול אחד מהן בחצר יותר מחבירו ואם קדמו וחלקו הבתים קודם שחלקו החצר והגיע לחלק ראובן בית שיש לו שני פתחים ולחלק שמעון בית שאין לו אלא פתח אחד אין אומרים שזכה ראובן בארבע אמות בחצר לכל אחד מפתחיו אלא חולקין את החצר בשוה דהא קי"ל אחין שחלקו אין להן דרך וחלונות וסולמות זה על זה וכמו שאין החלון זוכה לו בהרחקת ד' אמות מכנגדו כך אין פתחו זוכה לו בד' אמות בחלק המשותף לחבירו וכדאסיקנן נמי בשני אחין שחלקו אחד נטל כרם ואחד נטל שדה לבן דאין לו לבעל הכרם ד' אמות בשדה לבן אלא היכא דעלו אהדדי אע"פ שצריכות לו לבעל הכרם ד' אמות כמו שצריכות לו לכל פתח ארבע אמות והקשה עליו ה"ר יונה ז"ל מהא דאמרינן בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף ס.) גבי הא דתנן קטן לא יעשנו גדול אחד לא יעשנו שנים סבר רמי בר חמא למימר בר ארבעי לא לשוויא תרי בר תרתי דקשקיל שמנה אמות בחצר אע"ג דהנך שני פתחים איהו פתח להו ולא אבוה זכי ליה בד' אמות בחצר הכא נמי היכא דפלוג ומטא לחד מינייהו בית שיש לו שני פתחים אית לן למימר שזכה בכל פתח בד' אמות ותירץ דהכי פירושו לקמן דשקיל שמנה אמות בחצר כלומר שמא יחזיק זה בפתח שלש שנים ויטעון ויאמר ברשותך פתחתי ומכרת או נתת לי ד' אמות לאותו פתח לפרק משא והחזקתי בו שלש שנים ויראה לי שמה שפרש"י דאיירי בנותן מתנה לבניו דוקא בשביל רב הונא פי' כן דאחין שירשו או שותפין שחלקו פשיטא שאין חולקין את החצר לפי הפתחים אבל דברי רב חסדא מתוקמא שפיר אף באחין ושותפין שחלקו שני בתים שבחצר בשומא שאותו שהגיע לחלקו בית שיש לו שני פתחים נוטל שמנה אמות לשני פתחיו והאחד ד' אמות לפתחו מידי דהוה אשני אחין שחלקו אחד נטל שדה לבן ואחד נטל כרם וחלקו בשומא ובעילוי דכרם עדיף משדה לבן וצריך בעל הכרם ליתן דמים לבעל השדה או להוסיף לו בשטח הקרקע ואז יש לו ד' אמות בשדה לעבודת הכרם משום דצריכי לכרם ומסתמא גם בשבילו עלו אהדדי וכן נמי כשחלקו הבתים מסתמא לא היו לגמרי שוין בדמים זה כזה וחלקו בשומא ובעילוי ואז אמרינן **דארבע אמות שלפני פתחו** היתרים על של חבירו היו בכלל העילוי שהם צריכין לו לפרק משאו כמו שצריך הכרם לד' אמות ולא דמי לחלון שאינו זוכה לו בהרחקת ארבע אמות מכנגדו דהנהו ארבע אמות של הרחקה אינם כל כך מעיקר תשמיש הבית כמו ד' אמות שלפני הפתח שצריכות לפרק משאו וד' אמות הצריכות לכרם לעבודתו. ועוד התם יש לבית אורה הראויה להשתמש מצד אחר כדפרישית לעיל. אמנם מטעם אחר היה נראה שאין נוטל ד' אמות לכל פתח דגרסינן בירושלמי. א"ר יוחנן ד' אמות לא שהן לו לקנין אלא כדי שיהא מעמיד בהמתו לשעה ופורק חבילתו לשעה ובתוספתא נותנין לו מכניס ומוציא ארבע אמות בחצר אלמא אינם שלו לגמרי וחבירו משתמש שם כשהוא אינו פורק שם משאו ואין בהמתו עומדת שם וא"כ למה יהיו שלו אחר חלוקה לגמרי נמצא מפסיד האחד מה שהיה משתמש בהן מתחלה וכיון שהחצר חציה שלו ומשתמש בכולה למה יפסיד כשיחלוקו ומיהו י"ל דאין הכי נמי שיפסיד דכיון דעלו בדמים כל

צרכי הבית הם בכלל העלוי וקודם שחלקו אין מקפיד אם חבירו משתמש בהו בשעה שאין צריך להם: **תניא כוותיה דרב חסדא פתחים שבחצר יש להן ד' אמות לכל אחד ואחד היה לזה פתח אחד ולזה שני פתחים זה שיש לו פתח אחד נוטל ד' אמות וזה שיש לו שני פתחים נוטל** שמנה אמות היה לו פתח אחד **ברוחב שמנה אמות נוטל** שמנה אמות כנגדו באורך הפתח וד' אמות בחצר ואם לא היה הפתח רחב כי אם שתי אמות מ"מ נוטל ארבע אמות על ארבע אמות דלא הוה לפרק משאו בבציר מהכי מדאמרינן לקמן לא לישוי תרי בר תרתי דקא שקיל תמני בחצר:

לט ואע"ג דאמרינן דכשנותן הבתים לבניו יפה כחו של אותו שיש לו שני פתחים מיהו אם נתן הבתים לשמעון והחצר ללוי אין לשמעון חלונות על לוי דלשניהם נתן בעין יפה ומהאי טעמא קי"ל דהאחין שחלקו אין להן דרך וחלונות וסולמות זה על זה משום דמוכר בעין יפה מוכר ולא דמי להא דאמרינן הכא דמי שיש לו שני פתחים נוטל לכל פתח ד' אמות דהכא לאו בחלק לוי הוא זוכה אלא מחלק אביו שהורישו שהרי לא פירש שיחלוקו החצר מחצה על מחצה אלא חלוקת הבתים ובאותה חלוקה נתפרשה גם חלוקת החצר ה"ר יונה ז"ל ולפי הגאונים אם יש בחצר של שותפין שמנה על שמונה ולאחד יש לו שני פתחים אינו יכול לומר איני רוצה לחלוק עד שיהא לי לכל פתח ד' אמות לפרק משא ועוד ד' אמות לשיעור חצר נמצא שיצטרך שיהיה בחצר ששה פעמים ארבע אמות על ארבע אמות אלא כיון שיש לו לפתח אחד שיעור פירוק משאו ארבע אמות ועוד ארבע אמות לחצר צריך לחלוק. וכתב הר"ר יוסף הלוי ז"ל דהני ארבע אמות על שמונה אמות דקאמרינן דוקא ארבע על שמנה דלא סגי לכל חד בבציר מד' **אמות ואע"ג דאיכא עשר אמות באורכה אי ליכא בפותיא ד' אמות לית בה דין חלוקה** כיון דליכא בפותיא ד' אמות לא חזי לתשמישתא. אמר אמימר פירא דסופלי יש לה ד' אמות **לכל רוח ולא אמרן אלא דלא יחד לה פיתחא אבל יחד לה פיתחא אין** לה אלא ד' אמות לפני פיתחא כיון שאין משתמש בה אלא דרך אותו פתח אותו צד שהוא כנגד הפתח הוא פתחו של הפירא ויש לה ד' אמות כנגד אותו הפתח:

מ [דף יא:] **אמר רב הונא אכסדרה אין לה ד' אמות** פי' בית שיש לפניו אכסדרה אין לבית ארבע אמות לפי שאכסדרה כולה פרוצה מרוח אחת ואפשר דעייל לגוה ומפרק ואם אין לה ארבע אמות משלים עליה מן החצר ד' אמות **מתיב רב ששת אחד שערי בתים ואחד שערי אכסדראות יש להן ד' אמות כי תניא ההיא באכסדרה רומיתא דלא אפשר למיעל לגוה ומפרק: ת"ר בית שער אכסדרה ומרפסת יש להן ד' אמות היו חמשה בתים פתוחין למרפסת אין להן אלא ד' אמות** ולול של תרנגולים **אין לו ארבע אמות** דמטפסין ועולין ומטפסין ויורדין ובית שחציו **מקורה וחציו אינו מקורה** אפילו קרויו כלפי חוץ אין לו ד' אמות דאפשר דעייל לגיו ומפרק. גרסינן **בסוכה דף ג. בית שאין לו ארבע אמות על ד' אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה ואין האחין והשותפין חולקין בו** עד שיהא לכל אחד ארבע אמות על ארבע אמות דלא חזי לדירה בפחות מהכי. בעא **מיניה רב הונא מרב אמי אחד מבני מבוי שבקש להחזיר פתחו למבוי אחר בני מבוי מעכבין עליו או** לא. פי' רבינו מאיר דלא מיבעיא ליה בני מבוי אחר. אם יכולין לעכב עליו דהא מלתא דפשיטא היא כיון שאין לו דריסת הרגל במבוי שאין מפולש היאך יחזיר פתחו לשם ועוד דהוה ליה למימר בני אותו מבוי כדאמרינן לקמן בשמעתין בני אותה העיר אלא אבני מבוי דידיה קאי אם יכולין לעכב עליו בטענת שמרגיל דריסת הרגל של בני מבוי אחר ליכנס למבוי זה דרך ביתו. **אכסניא לפי בני אדם מתחלקת או לפי פתחים** א"ל **לפי בני אדם מתחלקת ובני מבוי מעכבין עליו:**

ריי"ף ז:

מא תניא נמי הכי זבל שבחצר מתחלקת לפי פתחיה ואכסניא מתחלקת **לפי בני אדם יש** מפרשים זבל של בני אכסניא שדרך האכסנאים להניח גולפא ושדריא **חולקין אותן בעלי האכסניא** לפני בני אדם וי"מ **אכסניא של מלך או של עבדים כשגובין אותן לפי בני אדם** גובין ולא לפי פתחים:

מב אמר רבינא אחד מבני מבוי שבקש לסתום כנגד פתחו בני מבוי מעכבין עליו מפני שמרבה עליהן הדרך. פירש רבינו חננאל הפנימי שהוא עומד באותו צד שהמבוי סתום ובקש לעשות מחיצה לרוחב המבוי ולסתום עד החצר הסמוכה לו ומעכבין עליו מפני שמרבה עליהן הדרך פירוש דריסת הרגל כיעד הנה כשהיו רבים נכנסין במבוי היו מתפשטין עד סוף המבוי ועתה היצר להם המקום **מיתיבי חמש חצירות**

הפתוחות למבוי כולן משתמשות עם החיצונה והחיצונה משתמשת לעצמה והשאר משתמשות עם השניה והשניה משתמשת לעצמה ומשתמשת עם החיצונה נמצאת הפנימית משתמשת עם כולן ומשתמשת לעצמה תנאי היא דתניא אחד מבני מבוי שבקש להחזיר פתחו למבוי אחר בני מבוי מעכבין עליו היה סתום ובקש לפתחו אין בני מבוי מעכבין עליו חמש חצירות הפתוחות למבוי כולן משתמשות עם החיצונה והחיצונה משתמשת לעצמה והשאר משתמשות עם השניה והשניה משתמשת עם החיצונה ומשתמשת לעצמה נמצאת פנימית משתמשת עם כולן ומשתמשת לעצמה דברי רבי רבי שמעון בן אלעזר אומר חמש חצירות הפתוחות למבוי כולן משתמשות במבוי. וקם ליה רב הונא כרשב"א וליתא לדרב הונא דהא רבי פליג על **ר"ש בן אלעזר וקי"ל הלכה כר' מחבירו** ואע"ג דאמורא יכול לפסוק אפי' כיחיד במקום רבים ואפי' דלא כסתם משנה היינו היכא דידע האמורא פלוגתייהו. אבל הכא רב הונא דלא ידע פלוגתייהו ואדעתא דנפשיה. קאמר ואפשר אי הוה ידע פלוגתייהו לא הוה פליג אכללא דקי"ל הלכה כרבי מחבירו הלכך סמכינן אכללא. **היה סתום ובקש לפתחו אין בני מבוי מעכבין עליו. אמר** רבא **לא שנו אלא שלא פרץ פצימיו אבל פרץ פצימיו בני מבוי מעכבין עליו:**

מג אמר אביי תניא דמסייע לך בית סתום יש לו ד' אמות פירץ פצימיו אין לו ד' אמות משום דהנך ארבע אמות אין קנויים לו להיות לגמרי שלו כשאר ממונו שאין יוצא מתחת ידו עד שימכרנו או יתננו לאחר אלא לתשמיש בעלמא הם קנויות לו כשהוא צריך להן וכיון שגילה בדעתו שאין צריך להם פקע זכותיה מינייהו.

רי"ף ח. **בית** [דף יב.] **סתום אינו מטמא כל סביביו פירץ פצימיו מטמא כל סביביו דהוה ליה כקבר סתום דמטמא במגע: אמר רבה בר רב הונא מבואות המפולשות לעיר אחרת ובקשו בני מבוי לסותמן בני** אותה העיר מעכבין עליהן ולא מיבעיא היכא דלית להו דירכא אחריתי אלא אפי' אית להו דירכא אחריתי מעכבי כדרב יהודה דאמר רב יהודה **מיצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו כיון שהחזיקו בו ברשותו:**

יום רנא

מד אמר רב ענן מבואות המפולשין לרה"ר ובקשו בני מבוי **להעמיד להן דלתות בני רה"ר מעכבין עליהן** סבור מינה הני מילי בארבע אמות דא"ר זירא אמר רב נחמן ארבע אמות הסמוכות לרה"ר הרי הן כרה"ר ולא היא התם לענין טומאה אבל הכא זימנין **דדחקו בני רה"ר ועיילי להתם** והא דקי"ל כרבי דפנימית יכולה לסתום כנגד פתחה והוא הדין כולן אם נתרצו שלמעלה מהם התם במבוי הפתוח לכרמלית והכא במבוי הפתוח לרה"ר והא דתניא נמי בתוספתא אין כופין בני מבוי זה את זה לעשות דלת למבוי מפני שיכול לומר רצוני שאכנס וחבילתי על כתיפי הא אם רצו כולן עושין לו דלת התם נמי דפתוח לסימטא או לכרמלית ונראה לי דאין חילוק בין כרמלית וסימטא לרה"ר לענין דין זה כיון שעוברים רבים לפני פתח המבוי דלענין שבת שייך לחלוק לפי שתלוי בבקיעת רבים כגון דגלי מדבר ונראה דההיא מיירי במבואות קטנים המפולשין למבוי המפולש לרשות הרבים דאפי' כי דחקי רבים ומתפשטין למבוי הסמוך לרשות הרבים כולי האי לא דחקי למבוי הפתוח לאותו מבוי:

מה ולא את השדה עד שיהא בה כו' ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה בבבל מאי אמר רב יוסף בי רדו יומא באתריה דתנא דמתני' היו הקרקעות חשובין והיו ראוי ליטפל אפי' בפחות מכדי עבודת יום אחד אבל בבבל שאין הקרקעות חשובים כל כך אין חולקין עד שיהא לכל אחד כדי מלאכת הפועלים ליום אחד.

מו [דף יב:] **פשיטא חלק בכור וחלק פשוט יהבינן ליה אחד מיצרא** ולא מצי למימר פשוט נחלוק השדה לשלשה חלקים ונטיל גורל ואם יפול לי חלקי באמצע ולך משני צדדים תטול אלא חולקין את השדה לשלשה חלקים ומטילין גורל על שני חלקים החיצונות והאמצעי הוא של הבכור ממה נפשך דשני חלקים של בכור כחלק אחד שווינהו רחמנא כדדריש פרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכד.) מדכתיב פי שנים ודוקא שהוא עדית או בינונית או זיבורית אבל יש להן שלש שדות בינונית ועדית וזיבורית לא אמרינן שיטול הבכור מן העדית בשומא כנגד הבינונית שתפול לו מצד אחד כדי שיטול חלקו במקום אחד אלא יטול חלקו בכל שדה ושדה דלא עדיף כחו מפשוט דשני פשוטין חולקים בעדית ובינונית. **יבם מאי אמר אביי היא ורבא אמר אמר קרא והיה הבכור הוולדה כבכור ואין חלוקתו כבכור** כלומר דעל החלק שנתחדש לו נקרא

בכור. אבל חלק שהיה לו כבר לא יתעלה בשביל חלק בכורה שניתן לו חלק הראשון אצל חלק בכורה. **ההוא דזבן ארעא אמיצרא דבי** נשא כי קא מפלגי אמר הבו **לי אמיצראי אמר רבה כגון זו כופין על מדת סדום מתקיף לה רב יוסף** מצי אמרי מעלינן לך **כנכסי דבי בר מריון.** פרש"י לנו היא חשובה כקרקעותיו של בר מריון שהם חשובות. ופירש דמיירי בשדה הבעל ופעמים שזו מתברכת וזו אינה מתברכת משום דקשיא ליה אמאי איצטריך רב יוסף לקמן לומר האי מידויל והאי לא מידויל לימא משום דמעלינא לך כנכסי בר מריון אלא בשדה הבעל שייך למימר האי טעמא שפעמים שזו מתברכת וזו אינה מתברכת כי פעמים שהגשמים יורדין על זו יותר מעל זו מה שאין כן בבית השלחין וקשה דבבית השלחין נמי פעמים שזה לוקה בשדפון ובירקון וזו אינה לוקה. ופירש רבינו תם דמעלינן ליה אנכסי דבר מריון כלומר בני מריון היו עשירים ולא היו מוכרין קרקעותיהן אלא בדמים יקרים כך לא ניתן זכות שיש לנו באותה שדה אם לא בדמים יקרים ואין בזה משום מדת סדום שהרי יש לנו זכות בגורל זה שאם יפול לנו הגורל בין שתי שדות הרשות בידינו שלא נחליף עמך אם לא בדמים יקרים גם עתה נמי אין כאן מדת סדום אם אין אנו מבטלין חלקינו בשבילך ורבה סבר ליה דכופין על מדת סדום ואינן יכולים לעלות אותה שדה לפי שהיום או למחר אם נבא למכרה תקחנה ביוקר או תחליף בשלנו בעלוי דמים דכיון שאין חלק זה שוה יותר משאר חלקים אלא מחמת מצרנותו של זה אין להם להעלותה מטעם זה דמדת סדום היא והלכתא כרב יוסף דמעלינן ליה אנכסי דבר מריון. כתב ה"ר יונה ז"ל אם פקח הוא כשבאין לעלות לו השדה יותר מדאי יפחות מכדי עלוייה ויאמר או אני אתן בה שומא זו או אתם תקנוה וכיון שהם לא ירצו בה יטלנה הוא בלא גורל באותו עלוי לפי שהעילוי בכל מקום מבטל הגורל וכשחולקין האחין ושמין החלקים ובאו לחלוק בגורל יכול אחד מהן לעלות אחד מן החלקים ולומר אתן בה כך וכך יותר מן השומא או אתם תתנו בה כסך הזה ואם אינם רוצים בה באותו עילוי נוטלה בלא גורל. וכן כתב הראב"ד ז"ל ומסתבר הכי שכולן מרויחין בעילוי הנכסים ויש מפרשים בסגנון זה הא דקאמר מעלינן ליה כנכסי דבר מריון שמעלין אותה ואומר תן כך וכך יותר על שומתה או אני נותן כשיעור הזה ונוטל בלא גורל ולא שדעתו ליתן כך אלא שדעתו לעלותה עליו ואין לשון עילוי מתפרש בסיגנון זה אלא שמעלין אותו בשביל שחביב עליו בלא טעם וטענה:

מז חדא אהאי נגרא וחדא אהאי נגרא אמר רבה כופין על מדת סדום מתקיף ליה רב יוסף זימנין דהאי מידויל והאי לא מידויל לפי' ר"ת לא קאי אההוא דזבן ארעא אמיצרא אלא מלתא באפי נפשה היא ומיירי באחין שבאו לחלוק שתי שדות שיש לכל אחד נגר ורוצה האחד ליטול חצי שדה זו וחצי שדה זו והאחד אומר לחלוק שדה כנגד שדה שומעין לו דמדת סדום היא לחלוק כל שדה ושדה ובלבד שיהא שתיהן שוות עדית או בינונית או זיבורית **ורב יוסף אומר אין שומעין לו דזימנין דהאי מידויל והאי לא מידויל** ולא שייך הכא טעמא דמעלינן כנכסי דבר מריון כיון שאין לאחד מהן שדה במצר האחת **והלכתא כרב יוסף. תרוייהו אחד נגרא א"ר יוסף כגון זו כופין על מדת סדום מתקיף לה אביי** ולימא בעינא לאפושי אריסי והלכתא כוותיה דרב **יוסף דאפושי אריסי לאו** מלתא היא דקדק ה"ר יונה ז"ל מדקאמר רב יוסף טעמא משום כופין על מדת סדום ולא קאמר משום עיקר דין חלוקה אלמא שאין עיקר דין חלוקה לחלוק שתי שדות שדה כנגד שדה אלא לחלוק לכל אחד בכל שדה ושדה והיינו דקאמר אביי והא בעינא לאפושי אריסי כלומר כיון דאין עיקרי חלוקה כך ליטול כל אחד שדה שלימה אלא משום דכופין על מדת סדום אין כאן מדת סדום כיון דאפשר דקא מטיא ליה הנאה במה שיחלוק כל אחד ויפלו חבליו באמצע וישתמר שדהו יפה מתוך שיזקק חברו לשני אריסין מזה אחד ומזה אחד ואילו היה עיקר דין חלוקה לחלוק שדה כנגד שדה היאך היה אומר אביי שנשמע לזה לבטל דין חלוקה כדי שיקר מקריהו חלקת השדה באמצע לאפושי אריסי:

מח והא דדרשינן מדכתיב בבכור פי שנים דיהבינן שני חלקים אחד מצרא וכל שכן פשוט דשקיל אחד מצרא ה"מ בשדה אחת. אבל בשתי שדות אי לאו דכופין על מדת סדום הוו פלגי בכל חדא וחדא הלכך אם האחד מצרן לאחת מן השדות יכול לומר או תתן חלקי על המצר שלי בלא גורל או אחלוק בכל שדה ושדה כדי שיהא חלקי סמוך יותר למצר שלי ואין זו מדת סדום כיון שיש לו הנאה במה שיחלוק בכל אחת

ואם יש שם שתי שדות ואחת גדולה שתי ידות והפשוט מצרן לגדולה יכול לומר אחלוק בה אע"פ שלא יטול הבכור חלקו כאחת:

מט ונקטינן מהך שמעתתא דשנים שקנו שדה בשותפות האחד שליש והשני שני שלישין כשחולקין נוטל שני שלישין במקום אחד כיון שקנה שני שלישין כאחד מידי דהוה אבכור ופשוט. אבל שלשה שקנו שדה בשותפות ושוב קנה אחד מהם השליש מחבירו כשבאין לחלוק אינו יכול לכופו ליתן לו שני חלקים כאחד כיון ששני השלישין לא היו מתחלה שלו והוא בא מכח אותו שקנה ממנו השליש ודומה ליבם הבא מכחו ומכח אחיו. חד גיסא אנגרא וחד גיסא אנהרא פלגי בקרנזול:

נ ולא את הטרקלין ולא את המורן כו' אין בה [דף יג.]

רי"ף ח: **כדי לזה וכדי לזה מאי. א"ר יהודה אית דינא דגוד או איגוד.** פרש"י קוץ דמים וקנה לך חלקי או אקוץ דמים ואקנה חלקך משמע אפי' שוה מנה במאתים וי"מ שמין את הנכסים בב"ד ומי שרוצה ליתן דמיו נוטל כאותה ששנינו כתובות דף צא. אבל אם אמרו יתומים הרי אנו מעלין על נכסי אבינו יפה דינר אין שומעין להן אלא שמין את הנכסים בב"ד ולא היא התם אית להו פסידא ליתמי אבל הכא לית ליה פסידא דהא א"ל או תן לי או קח ממני. וכך כתבו מקצת הגאונים ז"ל ולשון מעלין אותו בדמים מוכיח כדברי רש"י וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ"א מהלכות שכנים וכן עיקר **ודינא דגוד או איגוד** קאי אכולה מתני' זולתי אחצר לפי שאינו דבר העומד לעצמו אלא משתמש הוא לבית ואין בית בלא חצר וכיון שהבתים מספיקין לשניהם צריכין הן להשתמש בשותפות בחצר. **ורב נחמן אמר לית דינא דגוד או איגוד אמר** [דף יג:] **אמימר הלכתא אית דינא דגוד או איגוד ותניא נמי הכי כל שאילו יחלק ושמו עליו חולקין ואם לאו מעלין אותו בדמים. תניא טול אתה שיעור ואני פחות שומעין לו רבן שמעון בן גמליאל אומר אין שומעין לו מאי טעמא דרבן שמעון בן גמליאל משום דאמר ליה אי בדמי לית לי למיתב לך ואי מתנה לא ניחא לי דכתיב שונא מתנות יחיה וקפסקי רבנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל משום דמסתבר טעמיה.** כך כתב רב אלפס ז"ל ורבינו חננאל כתב דאיכא מאן דאמר הלכה כתנא קמא והכי מסתבר טפי דכיון דקי"ל יחיד ורבים הלכה כרבים לית לן לאכרועי טעמא דיחידאה מסברא דנפשין ואדרבה שיטת גמרא כתנא קמא דקמתמיה גמרא בטעמא דרבן שמעון בן גמליאל ודחיק למימר חסורי מחסרא משום דלא מסתברא כלל דפליג רבן שמעון בן גמליאל כלל אטול אתה שיעור ואני פחות. ונהי דדחיק לפרוקי טעמא מיהו לא מסתבר כלל דהלכתא כוותיה ומיהו אם אמר טול אתה שיעור בדמים אין שומעין לו ודמיא להא דאמרינן גוד איכא איגוד ליכא ואי נמי קאמר טול אתה שיעור בדמים ואני פחות או אתה פחות ואני שיעור אין שומעין לו ולא דמיא לגוד או איגוד דהתם שתי הטענות נכוחות הן ושוה לשניהן. אבל מה שטוען זה טול אתה פחות אין זו טענה משום דפחות לא חזי. כתב ה"ר יונה ז"ל אם אמר טול אתה שיעור בדמים ואני פחות או אטול את הכל בדמים אע"ג דלא שביק ליה לחבריה למיגד הכל שומעין לו דכיון דאילו אמר טול אתה את הכל בדמים או אטול אני שומעין לו השתא נמי דקאמר ליה טול אתה שיעור בדמים שומעין לו משום דקאמר ליה אם יש את נפשך לקנות מחלקי קנה עד השיעור ודייך כי מה לך לקנות את כל חלקי ואם אין דעתך לקנות הרי אני קונה הכל או עד השיעור אם חפצך לעכב את הפחות וי"א **דלא אמרי' גוד או איגוד אלא היכא דיד שניהם משגת לקנות אבל** אם אחד מהן **אין ידו משגת לא.** ודייק מדפריך גמרא לרב יהודה ממתניתין דשני אחין ומשני **שאני התם דגוד איכא ואיגוד ליכא** אלמא ליתא לדינא דגוד או איגוד אלא היכא דיד שניהם משגת. ורב אלפס ז"ל כתב שהכל תלוי בתובע ולא חיישינן אי לית ליה לנתבע וההיא דשני אחין לא מצי תובע דהיינו העני למימר איגוד הלכך לא מצי דחיק לעשיר לקנות. אבל עשיר מצי למימר לעני גוד או איגוד אע"ג דלית ליה לעני למיגד. רבין בר חיננא ורב דימי בר חיננא שבק להו אבוהון תרתי אמהתא חדא ידעא מיפא ובשולי וחדא ידעא פילכא ונוולא אתו **לקמיה דרבא אמר להו לית דינא דגוד או איגוד** משום דלמר מיבעי ליה האי והאי ולמר מיבעי ליה האי והאי. ואפי' אם דמיהן שוין אין יכול האחד לומר טול אתה זו ואני זו או להפך כיון שאין מלאכתיהם שוות וכל אחד צריך לשתיהן ולא שייך גוד או איגוד אלא בדבר שתשמישן שוה ואין בו כדי לזה ולזה אבל בכל אחת מן השפחות יאמר האחד לחבירו גוד או איגוד וכן הדין אם נפל להן שדה וכרם

ואין בכל אחד כדי חלוקה ואפי' דמיהן שוין לא יחלוקו שדה כנגד כרם בגוד או איגוד אלא על כל א' **יאמרו גוד או איגוד** אבל אם נפלו להן שתי שדות עידית וזיבורית או שדה גדולה וקטנה ואין בכל אחת לוה ולזה מאחר שתשמישן שוה יכול האחד לומר לחבירו טול אתה בשומא מן העידית כשווייה של הזיבורית ואני נוטל מן העידית מקצת בשווייה כפי מה שדמיה עודפין על הזיבורית אע"פ שאין מקצת ההוא ראוי אעשה כן:

נא כתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל דגוד או איגוד לא שייך אלא ביורשין או מקבלי מתנה. אבל אם לקחו שנים בית שאין בו כדי לזה ולזה אין אחד מהן יכול לומר גוד או איגוד שהרי לדעת שיהו שותפין בו לקחוהו שניהם ולא למכרו איש אל אחיו ונראין דבריו אם לא היה להם בית דירה ולקחוהו לדור בו או אם היה להם בית דירה ולקחוהו להשכירו לאחר. אבל אם היה להם בית דירה ונפל או נשרף דירתו של אחד מהן או הוצרך למכור מחמת דוחקו יכול לומר לחבירו גוד או איגוד כיון שצריך לדור בו ואינו רוצה לדור עם אחר וכן נמי אם הוצרכו שניהם ליכנס לדור בו. **וכן כתב דדינא דגוד או איגוד** אין בשדה. וזו היא סברתו דדוקא בדבר שמשתמשין בו בשותפות כגון בית דירה ומרחץ ובית הבד וטלית ושובך ואין נוח לאדם להשתמש בשותפות עם חבירו יכול לומר גוד או איגוד אבל בשדה אפשר לעובדה בשותפות או למוסרה לאריס. ואין דבריו נראין לי בזה:

נב ת"ר הרוצה לדבק תורה נביאים וכתובים מדבק יחד ועושה לו כדי לגול היקף מתחלתו וכדי לגול עמוד בסופו. **תניא כל הספרים נגלליין** לתחילתן וס"ת לאמצעיתו נגלל ועושה עמוד אילך **ואילך.** [דף יד.] **ת"ר**

ריי"ף ט. **אין עושין ס"ת לא ארכו יותר על היקפו ולא היקפו יותר על ארכו. שאלו את רבי** שיעור ס"ת בכמה אמר להו **בגויל ששה טפחים. בקלף** בכמה אמר להם איני יודע לקמן בשמעתין מוכח דהיקפו ששה בהדי עמודין קאמר גבי ס"ת שמונחת בארון דמסתמא היו העמודים בתוכה כשמונחת בארון והיה עוביה שני טפחים. וצ"ל שיש שיעור לעובי העמוד דאל"כ מאי האי דקאמר **רב כהנא כתב שבעים ספרי תורות ולא איתרמי ליה אלא** אחת אמאי ירבה או ימעט עובי העמוד עד דמתרמי ואי אמרת דעמודים המונחים בארון הן הן העמודים של ספר וכשהיו מוציאין הספר לקרות בו היו גוללין הספר סביב לעמודים וכשהיו מחזירין אותו לארון מסירין אותן העמודין כדי שיכנס באותן שני טפחים שבצד הלוחות אז ניחא דעוביין שני טפחים היו בלא עמודים:

נג [דף יד:] **ת"ר** סדרן של נביאים יהושע שופטים שמואל מלכים ירמיה יחזקאל ישעיה תרי עשר. סדרן של כתובים רות ספר תהלים איוב משלי קהלת שיר השירים קינות דניאל מגלת אסתר עזרא דברי הימים:

הדרן עלך השותפין

פרק ב

א [דף יז.] **לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חבירו ולא שיח ולא מערה ולא אמת המים ולא נברכת הכובסין אא"כ הרחיק מכותלי של חבירו שלשה טפחים וסד בסיד. מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסלעים מכותלו של חבירו שלשה טפחים וסד בסיד מרחיקין את הזרעים ואת המחרישה ואת מי רגלים מן הכותל שלשה טפחים. מרחיקין את הרחים** שלשה טפחים מן השכב שהן ארבעה **מן הרכב ואת התנור** שלשה מן הכליא שהן ארבע מן השפה:

גמ' פתח בבור וסיים [דף יז:] **בכותל ליתני אא"כ הרחיק מבורו ג' טפחים. אמר אביי ואיתימא רב יהודה מכותל בורו שנינו ונמצא מרחיק מחלל הבור ששה טפחים** והא קמ"ל דכותל בור ג' **טפחים ונפקא מינה למקח וממכר כדתניא האומר לחבירו בור וכותליה אני מוכר לך צריך שיהא הכותל שלשה טפחים.** ומתני' איירי בין בשדה שעשויה לבורות בין **בשדה שאינה עשויה לבורות בשדה העשויה לבורות קמ"ל** אליבא דרבא שהראשון הוצרך להרחיק שלשה טפחים והשני מרחיק מכותלו שלשה טפחים ובשדה שאין עשויה לבורות והראשון סמך למיצר **קמ"ל דכותל בור שלשה** טפחים והשני מרחיק מכותלו שלשה טפחים נמצא כונס לתוך שלו ששה טפחים דכיון דסמך הראשון ברשות מוטל על השני לעשות כל ההרחקה. וא"ת הא דפריך גמ' תנן לא יחפור אדם בור סמוך לבורו כו' בשלמא לאביי ניחא ולפי מאי דסלקא דעתך דמחלל בורו קאמר לאביי נמי תקשה כיון שהראשון סמך ברשות א"כ השני צריך להרחיק ששה טפחים מחלל בורו. ותירץ ה"ר משה מאיבר"א דלפי מאי דסלקא דעתך דמחלל בורו שנינו הוה סלקא דעתך נמי דשיעור הרחקת שתי בורות שלשה טפחים זה טפח

ומחצה וזה טפח ומחצה אבל בתר דשנינן דמכותל בורו שנינו ולמדנו דשיעור הרחקת שתי בורות ששה טפחים מעתה אם סמך הראשון למיצר צריך השני להרחיק ששה טפחים. **איתמר הבא לסמוך בצד המיצר אביי אמר סומך ורבא אמר אינו סומך בשדה** שאין **עשויה לבורות דברי הכל סומך** והשני אם בא לחפור בור ירחיק ששה טפחים. **כי פליגי בשדה העשויה לבורות אביי אמר סומך ואפילו לרבנן דאמרי מרחיקין האילן מן הבור עשרים וחמש אמה התם בעידנא דקנטע איתיה לבור אבל הכא בעידנא דקחפר ליתנהו לבור. רבא אמר אין סומך ואפי' לרבי יוסי דאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו התם** בעידנא דקא נטע

רי"ף ט: ליתנהו לשרשיו דקא מזקי ליה. **אבל הכא מצי א"ל כל מרא ומרא דקמחית מרפית לארעאי וקי"ל כרבא ואע"ג דקי"ל כר' יוסי דאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו. הא קי"ל דמודה רבי יוסי בגירי דיליה והא גירי דיליה הוא.** ת"ש מרחיקין את הגפת ואת המלח וכו' [דף יח.] **טעמא דאיכא כותל הא ליכא כותל סומך.** תימה מאי פריך הכא ודאי מותר לסמוך כשאין שם כותל שאין מזיק לו כלום עתה וכשירצה זה לעשות כותל יסיר את הגפת. ותירצו התוס' דהנך מקלקלין נמי את הקרקע וכשירצה זה לעשות הכותל כבר הקרקע מקולקלת אי נמי יש טורח בסילוקם ויש לחוש שמא יתעצל מלסלקם כשיבנה הכותל. וה"ר יונה ז"ל תירץ דחייש שמא יחזיק בסמיכת דברים הללו שלש שנים ויטעון חזקה והיינו נמי טעמא דרבא דאמר אין סומך בשדה העשויה לבורות ולא אמרי' יסמוך עתה וכשיבא חבירו לחפור בורו סמוך לו יסלק בורו וירחיק שלשה דחייש' שמא אחר שלש שנים יטעון חזקה ויאמר שברשות סמך ואין לומר משום דכל מרא ומרא כו' דהאי טעמא לא צריך לרבא אלא לר' יוסי אבל לרבנן בלא האי טעמא מרחיק ומתוך זה דקדק דאין אדם רשאי לפתוח חלון לחורבתו של חבירו לפי שיכול לומר לו שמא תחזיק עלי וכשאמלך לבנות חורבתי נמצא חלונך פתוחה לחצירי ותחזיק בהיזק ראיה וגם תזקיקני להרחיק ארבע אמות מכנגד חלונך. ואין דבריו נראין לי דאם איתא דמותר לסמוך גפת כשאין שם כותל ובור סמוך למיצר לא יוכל לטעון חזקה לעולם כיון דאין מזיק לו עתה ואין יכול למחות דכל מקום שאין יכול למחות אין חזקה כדמוכח לקמן בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף נט.) דתנן הזיז **עד טפח יש לו חזקה ויכול למחות פחות מטפח אין לו חזקה ואין יכול למחות:**

ג הלכך אם נמצא חלון פתוח לחורבה אין לו חזקה אם לא שיביא עדים שהחזיק בו שלשה שנים קודם שנעשה החורבה. ואדם שיש לו חלון פתוח לרשות חבירו ונחרב המקום טוב הוא שיעמיד עדים שהחזיק בחלון שלש שנים ויכתוב עדותו להיות בידו לזכות ולראיה שמא לאחר זמן יבנה זה חורבתו בפני חלונו ויאמר פתחת חלונך אחר שנעשה חורבה ולא הייתי יכול למחות כי לא הזקתני וגם אין לך חזקה. וכן בגגין שלנו שהן מכוסים ברעפים ואין עליהן תשמיש יכול לפתוח עליו חלון ואם אחר זמן יסתור זה גגו ויכול לראות מאותו חלון לחצר כופהו לסותמו ואין לו חזקה. הלכך חלון הפתוח לחצר חבירו והוא במקום גבוה ובא חבירו לבנות תחתיו ולעשות על הבנין גג שלי רעפים ואותו הבנין מונעו מלהסתכל בחצר יכול למחות בידו מלעשות הבנין והגג. כ? יאמר לו היום או למחר תסתור הבנין שלך ותכפיני לסתום חלוני כי תאמר אין לך חזקה כי היה פתוח על גג ואני לא אוכל למצוא עדים שהחזקתי בו שלש שנים בעוד שהייתי יכול להסתכל בחצירך: **ת"ש מרחיקין את המשרה מן הירק ואת הכרישים מן הבצלים וכו'** [דף יח:] **אמר רב פפא בלוקח.** פרש"י שזרע חרדל ומכר חצי שדהו והלוקח בא להעמיד דבורים אי בלוקח כי איכא ירק אמאי ירחיק ועוד מאי טעמא דרבי יוסי אפילו משרה וירק נמי. **אמר רבינא קסברי רבנן** על המזיק להרחיק את עצמו ואע"פ שקדם החרדל בהיתר גמור צריך להרחיקו כיון שהוא מזיק הדבורים והדבורים אינם מזיקים לחרדל ואע"ג דבאילן הנסמך בהיתר הלוקח לא יקוץ שאני אילן דהפסד מרובה הוא וזו היא גירסת רש"י ופירושו. ורב אלפס נמי העמיד מתני' דחרדל בלוקח וקשה לגירסא זו ולפי' דלא מסתבר כלל שירחיק בעל החרדל מאחר שקדם בהיתר גמור בלוקח דמאי שנא מאילן. ועוד קשה למה המתין להקשות ממשנה השנויה השנויה ראשונה במשנה עד סוף הסוגיא. ועוד קשה דקתני בתוספתא ר' יוסי מתיר בחרדל מפני שאומר לו כדרך שאתה עושה בתוך שלך כך אני עושה בתוך שלי אלמא שהדבורים קדמו. על כן נראה כגירסת ר"ח ור"ת ז"ל. אלא אמר רבינא לעולם לאו בלוקח וקא סברי

רבנן על המזיק להרחיק עצמו כלומר כשישנו שם דבר הניזק דבענין אחר לא מיקרי מזיק וחזר בו עכשיו מכל הני שינויי דלעיל דשני כי ליכא נמי לא סמיך. ורבא מודה לאביי דמותר לסמוך היכא דליתיה לדבר הניזוק. ולא מיקרי מזיק אלא כדאיתא לדבר הניזוק בשעה שסומך ולא אסר לסמוך אפילו לרבנן אלא בור דוקא משום דא"ל **כל מרא ומרא מרפית ליה לארעאי** ומיקרי מזיק אע"ג דלית ליה לבור. והא דקאמר רבא טעמא דכל מרא ומרא אליבא דר' יוסי לאו דוקא ר' יוסי קאמר אלא הכי קאמר אפי' ר' יוסי דלא אסר אלא בגירי דיליה הכא מודה משום דכל מרא ומרא. והוא הדין לרבנן נמי מהאי טעמא אסרי בבור ולא בשאר היזקות והשתא ניחא דנטר לאקשויי מהך משנה עד לבסוף דעד הנה דחה לו כל המשניות ומזו המשנה הוצרך לחזור בו והודה רבא דמותר לסמוך כל כמה דלא הוי דבר הניזוק חוץ מבור ובהא פליגי רבנן סברי בעל החרדל ירחיק שהוא מזיק ודבורים קדמו בהיתר. ורבי יוסי סבר תרוייהו מזקו אהדדי הלכך מתיר בחרדל ולא ירחיק לא זה ולא זה דמצי אמר ליה בעל החרדל לבעל דבורים לא דייך שסמכת אצל מצר שלי אלא שתכופיני להרחיק. נהי דבהיתר סמכת ולא הייתי יכול לעכב עליך. מ"מ שלא כהוגן עשית לקרב היזקך אצל מצר שלי. דאיבעי לך לאסוקי אדעתך שמא היום או מחר אזרע חרדל ויזיקו לי דבוריך. ומחמת שסמכת שלא כהוגן גם אני לא ארחיק. אסבול הזיקך וגם אתה תסבול הזיקי. ואע"ג דגבי בור כשהראשון סומך ברשות השני עושה כל ההרחקה. שאני בור שאם לא הרחיק מקלקל בורו של ראשון ומזיקו בידים אבל הכא לא מזיקו בידים:

ד ולא את נברכת הכובסין. [דף יט.] **אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא שנו אלא מן המחמצן אבל מן הניידד** ד' אמות איכא דרמו אמירמא דתניא עד שירחיק **ארבע אמות והא אנן תנן שלשה טפחים אלא לאו ש"מ כדרב נחמן שמע מינה.** איבעיא להו וסד בסיד תנן או דלמא או סד בסיד תנן ולא איפשיטא הלכך אם עשה אחד מהן איו כופין אותו לעשות יותר [דף יט:] **ואת מי רגלים מן הכותל וכו' תניא לא ישתין אדם מים בצד כותלו של חבירו אא"כ הרחיק ממנו שלשה טפחים במה דברים אמורים בכותל לבינים אבל בכותל** אבנים מותר **ומרחיקין את הרחים וכו'** [דף כ:]

רי"ף י.

מ"ט משום טריא והא דתניא ושל חמור שלשה מן האצטרובל שהן ארבע מן הקלת התם מאי טריא איכא. משום קלא:

ה מתני' לא יעמיד אדם תנור בתוך שלו אא"כ יש לו **על גביו גובה ארבע אמות היה מעמידו בעלייה עד שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טפחים ובכירה טפח ואם הזיק משלם מה שהזיק רבי שמעון אומר לא נאמרו כל השיעורין** הללו אלא שאם הזיק פטור מלשלם **וליתא לדרבי שמעון דהא אוקמה אביי בשיטה בפרק הבית והעלייה** (בבא מציעא דף קיח:) ולא הוצרך לראיה זו דבלאו הכי הלכתא כרבים:

יום רנב

רי"ף י:

ו לא יפתח אדם חנות של נחתומין ושל צבעין תחת אוצרו של חבירו ולא רפת בקר באמת ביין התירו אבל לא רפת בקר:

גמ' תניא אם רפת בקר קודם לאוצר מותר אע"פ דהוו גירי דיליה משום דדירה שאני. בעי אביי כיבד וריבץ מהו. ריבה בחלונות מהו בנה עליה על גבי ביתו מהו תיקו. בעי רב הונא בריה דרב יהושע תמרי ורמוני מהו תיקו. וכיון דלא אפשיטו לא מזקיקנא ליה להרחיק. **תנא ביין התירו מפני שמשביחו ולא רפת בקר מפני שמסריחו. אמר רב יוסף חמרא דידן אפילו קוטרא דשרגא קשי ליה:**

מתני' חנות שבחצר יכול למחות בידו ולומר איני יכול לישן מקול הנכנסים ומקול היוצאים ומקול התינוקות **אבל עושה כלים ויוצא ומוכרן בשוק ואינו יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן לא מקול הפטיש ולא מקול הריחים ולא מקול התינוקות:**

גמ' מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא א"ר פפא [דף כא.] **סיפא אתאן לתינוקות של בית רבן ומתקנת יהושע בן גמלא ואילך שתיקן שיהו מושיבין מלמדי תינוקות** בכל עיר ועיר **ומכניסין אותן כבן שש וכבן שבע כי הא דא"ל רב לרב שמואל בר שילת עד בר שית לא תקבל מכאן ואילך** תקבל וספי ליה כי תורא ואמר ליה **רב לרב שמואל בר שילת כי מחית לינוקי לא תמחי אלא בערקתא דמסאנא** דקרי קרי ודלא קרי **ליהוי צוותא לחבריה:**

ז אמר רבא מתקנת יהושע בן גמלא ואילך לא ממטינן ינוקא ממתא למתא והוא שיש בעיר עשרים וחמשה נערים ואו כופין זה את זה להושיב ביניהם

מלמד ואין אחד מהן יכול לומר להוליכן לעיר הסמוכה להן שיש בה חמשים נערים ויש בה שני מלמדים ויחלוקו אלו העשרים וחמשה לשניהם **אבל מבי כנישתא לבי כנישתא ממטינן ואי** פסיק **נהרא לא ממטינן איכא תיתורא ממטינן ואי איכא גמלא לא ממטינן. אמר רבא סך מקרי דרדקי עשרים וחמשא ינוקי אי איכא חמשין מותבינן תרי** ואי איכא מ' מותבינן ריש דוכנא ומסייעין ליה ממתא. אבל עד מ' א"צ ריש דוכנא ומארבעים עד נ' יספיק בריש דוכנא:

ח אמר רב דימי מנהרדעא האי מקרי דרדקי **דגריס ואיכא אחרינא דגריס טפי מיניה** מסלקינן ליה דמזדהר בנפשיה למיגרס טפי משום קנאת סופרים:

ט אמר רבא הני תרי מקרי דרדקי חד דייק ולא גריס וחד גריס ולא דייק מותבינן ההוא דגריס ולא דייק דשבשתא ממילא נפקא **רב דימי מנהרדעא אמר** מותבינן ההוא דדייק ולא גריס דשבשתא כיון דעל על. והלכתא כרב דימי דבתראה הוא. ועוד דמייתי גמרא סייעתא למילתיה ממילתא דיואב:

י אמר רב מקרי דרדקי שתלא טבחא ואומנא וספר מתא **כולן כמותרין ועומדין הן. כללא דמלתא כל פסידא דלא הדר כמותרה ועומד הוא:**

יא תניא אחד מבני חצר שביקש ליעשות רופא רי"ף יא. **אומן גרדי מלמד תינוקות בני חצר מעכבין עליו ודוקא תינוקות** של עובדי כוכבים וכן שנים השרויין בחצר אחד היחיד מעכב על היחיד וכן היחיד מעכב על הרבים **וכן מי שיש לו בית בחצר השותפין לא לרופא ולא לאומן ולא לגרדי ולא לסופר יהודי** ולא לסופר ארמאי והאי דקאמר ולא לסופר ארמאי דמשמע לארמאי שאינו סופר יכול להשכירו היינו כשאינו מוצא להשכירו ליהודי בדמים הראוין אבל אם היה מוצא יהודי אין יכול להשכירו לעובד כוכבים כדאיתא בהגוזל בתרא דף קיד. האי מאן דזבין ארעא לעובד כוכבים אמצרא דישראל היו משמתינן ליה עד דמקבל עליה כל אונסא דאתייליד ואין חילוק בין שכירות למכר:

יב [דף כא:] **אמר רב הונא האי בר מבואה דאוקי ריחיא ואתא בר מבואה חבריה ואוקי גביה דינא הוא דמעכב** עליו דאמר ליה קפסקת **לחיותאי מיתיבי עושה אדם חנות בצד חנותו של חבירו ומרחץ בצד מרחצו של חבירו ואינו יכול למחות בידו מפני שיכול לומר לו אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך שלי. תנאי היא דתניא כופין בני** מבוי **זה את זה שלא להושיב ביניהן** חייט בורסי ולא **אחד מבעלי אומנות ולשכינו אין כופיהו רשב"ג אומר אף לשכינו כופיהו** וליתא לדרב הונא חדא דקם ליה כיחידאה והוא לא ידע מחלקותם דיפסוק הלכתא כרשב"ג. ועוד דר"ה **בריה דרב יהושע דהוא בתראה סבר כרבנן דאמר רב הונא בריה דרב יהושע פשיטא לי בר מתא אבר מתא אחריתי מצי מעכב ואי שייך בכרגא דהכא לא מצי מעכב בר מבואה אבר מבואה דנפשיה לא מצי מעכב: בעי רב הונא בריה דרב יהושע בר מבואה אבר מבואה אחרינא מאי** מספקא ליה אי מיקרי שכינו כיון שדר בעיר או דלמא לא מיקרי שכינו אלא הדר עמו במבוי תיקו וכיון דלא אפשיטא לא מצי מעכב עליה. **אמר רב יוסף מודה רב הונא במקרי דרדקי דלא מצי מעכב דאמר מר** [דף כב.] **קנאת סופרים תרבה חכמה. אמר רב יוסף ומודה רב הונא בריה דרב יהושע ברוכלין המחזירין בעיירות דלא מצי מעכבי דאמר מר עזרא תיקן להן לבנות ישראל שיהו רוכלין מחזירין בעיירות** שיהו תכשיטין מצויין לבנות ישראל. **וה"מ לאהדורי אבל לאקבועי לא ואי צורבא מרבנן הוא אפילו לאקבועי כי הא דרבא שרא להו לרב יאשיה ולרב עובדיה לאקבועי דלא כהלכתא מ"ט כיון דרבנן נינהו לא ליטרדו מגירסייהו. הנהו דקולאי דאייתו דקולא לבבל אתו בני מתא וקמעכבי עלייהו אתו לקמיה דרבינא. אמר להו מעלמא אתו ולעלמא ליזדבנו וה"מ ביומא דשוקא אבל בלא יומא דשוקא לא וביומא דשוקא נמי לא אמרן אלא לזבוני בשוקא אבל** לאהדורי במתא לא וכן בני עיר אחת דלא שייכי בכרגא בעיר אחרת שבאין שם ביום השוק יכולין להלוות ברבית לבני העיירות המתקבצין שם. **הנהו עמראי דאייתו עמרא לפום נהרא אתו בני מתא וקמעכבי עלייהו אתו לקמיה דרב כהנא ואמר להו דינא הוא דמעכבי עלייכו** פירוש אם רוצים למכור על יד על יד כדרך חנוונים אבל למכור סחורה בבת אחת אין יכולין לעכב עליהן. וה"ר יוסף הלוי ז"ל כתב ובלבד שמוכר כשער שאר חנוונים אבל אם מוכר יותר בזול אין מעכבין עליו כיון שהוא טוב לבני העיר. אמרו ליה אית לן אשראי במתא אמר להן **זילו זבינו שיעור חיותייכו עד** דעקריתו אשראי דידכו ואזליתו פירוש

תמכרו כדי שתרויחו שיעור פרנסתכם עד שתגבו וכן היוצא מעירו לדור בעיר אחרת דלא שייך בכרגא של הראשונה וצריך לחזור כדי לגבות שטרי חובותיו יכול להלוות ברבית כדי פרנסתו כל ימי היותו בעיר לגבות חובותיו:

יג ותלמיד חכם המביא סחורתו לעיר מונעין כל בעלי סחורה שלא ימכרו עד שימכור את סחורתו כדי שלא יתבטל מלימודו כעובדא דרב דימי מנהרדעא דאייתי גרוגרות בספינה אמר ליה ריש גלותא לרבא פוק חזי אי צורבא מרבנן הוא לינקטו ליה שוקא:

רי"ף יא: **יד מתני' מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו לא יסמוך לו כותל אחר אלא אם כן הרחיק ממנו** ד' אמות החלונות בין מלמעלן בין מלמטן בין מכנגדן ארבע אמות:

גמ' וקמא היכי סמיך ומפרש לה רבא [דף כב:] **מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו** ברחוק ד' אמות אם נפל הכותל לא יסמוך **כותל אחר אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות** כאשר היה מרוחק הראשון שנפל **מאי טעמא דווושא דהכא מעלי להתם** פי' ההילוך שדשים הקרקע ברגליהן אצל הכותל הנסמך עד ארבע אמות מהני להתם לכותל האחר ורבותא קא משמע לן אע"פ שזה ימים רבים היה מקום צר בין אלו שני הכתלים ונתקרבו העוברים אצל הכותלים ונדוש הרבה אפילו הכי צריך להרחיק כשנפל ובא לסמוך אחר: **אמר רב לא שנו אלא כותל גינה אבל כותל חצר אם בא לסמוך סומך ורב אושעיא אמר אחד כותל גינה ואחד כותל חצר אם בא לסמוך אינו סומך אמר רבי יוסי בר חנינא ולא פליגי הא בעיר חדשה והא בעיר ישנה** רבינו תם ז"ל כתב דדוקא בחצר הוא דמפלגינן בין עיר חדשה לעיר ישנה משום דבעיר ישנה רבו ההולכין אצל הכותל ונדוש הרבה אבל בבית דרך להעמיד תיבות וספסלים אצל הכותלים ואין דשין אצל הכותלים וצריך להרחיק אף בעיר ישנה. תנן **החלונות מלמעלן ומלמטן ומכנגדן** ארבע אמות ותני עלה **מלמטן שלא יעמוד ויראה מלמעלן שלא יציץ ויראה מכנגדן שלא יאפיל** טעמא משום לא **יאפיל אבל משום דווושא לא הכא במאי עסקינן** מן הצד וכמה **כמלא רוחב החלון וכמה טפח** והלא מציץ דכיון דבא מן הצד אפילו גבוה ארבע אמות יכול לעמוד מרחוק עליו ולהציץ אמר רב זביד במרדד כותלו והא אנן תנן ד' אמות ועל כרחך מתניתין נמי צריך לאוקמי מן הצד דאיכא לאקשויי ממתניתין כי היכי דפריך מברייתא טעמא דאיכא חלונות אבל משום דווושא לא וצריך לאוקמא מן הצד לא קשיא כאן מצד אחד כאן משתי רוחות ברייתא מצד אחד וסגי בטפח ומתני' בשתי רוחות החלון יש שתי כתלים וצריך שיהיה בין שני הכתלים ד' אמות מלבד רחב החלון טפח מצד אחד וארבע אמות פחות טפח מצד אחר וכל היתר על טפח מצד אחד ימעט מצד אחר ואף על גב דאוקמא למתניתין מן הצד ולא איירי בכנגדן מ"מ נראה דה"ה מכנגדן צריך להרחיק ד' אמות דפשטא דמתני' הכי משמע אלא משום קושיא דדווושא צריך לאוקמא בבא מן הצד ועוד דמעיקרא דפריך טעמא דשלא יאפיל הוה פשיטא דכשכנגדו צריך ארבע אמות ומסברא זו לא חזר בו הגמרא:

טו מתני' מרחיקין את הסולם מן השובך ארבע אמות כדי שלא תקפוץ הנמיה ואת הכותל מן המזחילה ארבע אמות כדי שיהא זוקף את הסולם פירוש אם קנה ממנו להעמיד סולם בחצירו כדי לעלות למזחילה שלו שיערו חכמים דשיעור זקיפת סולם ארבע אמות:

טז גמ' לימא מתניתין דלא כרבי יוסי דאי **כרבי יוסי האמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו** פירש רש"י טובא מילי איכא במתניתין דלא כרבי יוסי אלא לימא דאף זו בשובך וסולם דלא כרבי יוסי וקשיא לן לפירושו דכל כמה דלא ידע טעמא דזימנין דמנח ליה וכו' מלתא דפשיטא היא דבכל הרחקות דמתני' יש שייכות נזק יותר מבהרחקת סולם מן השובך ואמאי מספקא ליה לגמרא אי איכא לאוקומא כרבי יוסי טפי מבכל אינך. הילכך נראה לרבינו חננאל ורב אלפס ז"ל דבכל הרחקות דמתני' פשיטא ליה לגמרא דרבי יוסי מודה בהו דהוו גירי דיליה לפי שבאותו דבר שהוא סומך מזיק לחבירו אבל בסולם אין מזיק אם לא שתבא הנמיה וכן אילן לא יזיק עד שיגדלו השרשים וסמיכת כותל לכותל נמי חשיב גירי דיליה דמיד כשסומך מונע דווושא. **אפילו תימא רבי יוסי כי הא דאמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא אמר לן מודה רבי יוסי בגירי דיליה והכא נמי זימנין דבהדי דמנח ליה קפצא:**

רי"ף יב. **יז והא גרמא הוא אמר רב טובי בר** מתנה **זאת אומרת גרמא בניזקין אסור** אע"ג דאם הזיק בגרמא פטור מ"מ לכתחילה יכול למונעו שלא יגרום לו היזק

ומיהו קיימא לן דדינא דגרמי חייב כר"מ דמחייב במסכך גפנו על גבי תבואת חבירו ובנפרצה אומר לו גדור ובדן את הדין וזיכה את החייב דמחייב רבי מאיר אפילו לא נשא ונתן ביד ומראה דינר לשולחני ושורף שטרות של חבירו ומוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו ואחוי אחוויי בהגוזל בתרא דף קטז: וצריך ליתן חלוק בין כל הני דמחייבין ובין דבר הנקרא גרמא בנזקין דפטור כגון ההוא דכיצד הרגל דף כו: זרק כלי מראש הגג והיו תחתיו כרים וכסתות אפילו קדם הוא וסילקן פטור וכן ההיא דשור שנגח את הפרה דף מז: דתנן הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלא ברשות ואכלתן בהמה של בעל הבית פטור ואם הוזקה בהן בעל הפירות חייב ואמר רב עלה בגמרא ל"ש אלא שהוחלקה בהן אבל אכלה והוזקה פטור והנותן סם המות לפני בהמת חברו פטור מדיני אדם ובפרק הכונס (בבא קמא דף נט:) תנן השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן פטור מדיני אדם וכל הני דחשיב בריש הכונס פורץ גדר בפני בהמת חבירו כופף קמת חבירו בפני הדליקה עושה מלאכה במי חטאת והמבעית את חבירו. ובפרק החובל (בבא קמא דף צא.) תקע באזנו וחרשו פטור מדיני אדם דאיהו הוא דאבעית אנפשיה ושיסה בו את הכלב שיסה בו את הנחש ובפ' הכונס (בבא קמא דף ס.) ליבה ולבתו הרוח ויש לחלק דכל היכא דהוא בעצמו עושה ההיזק לממון חבירו וברי היזיקא מיקרי דינא דגרמי וחייב. שורף שטר או מוחל הוא בעצמו מזיק לממון חבירו וכן מראה דינר לשולחני כי במה שיאמר לו שהוא טוב הוא פוטר את הנותנו לו וכן אחוי אחוויי ברי היזיקא דכיון דמראה ממון ישראל לעובד כוכבים אנס ברור הוא שיטלנו העובד כוכבים דאקשי' רחמנא לתוא מכמר ואין לך מעשה גדול מזה וכן נתייאש ממנה ולא גדרה דכיון דמעורב ממונו בממון חבירו ואוסרו ונתייאש מלגדור ברי היזיקא וחשיב ממנה וכן דן את הדין ומחייב את הזכאי ליתן לו או פטר את החייב או האכיל את הטריפה לכלבים על ידו הוי כעושה מעשה אבל כל הני הוו גרמא בעלמא דההיא דשיסה בו כלב ונחש לא ברי הזיקא כולי האי כמו מסור דשמא לא ישוך הכלב והנחש וההיא דזרק את הכלי מראש הגג כשזרק לא עשה מעשה הראוי להזיק שהרי היו תחתיו כרים וכסתות וכשסלקו נמי לא עשה מעשה בגוף הממון אף על גב דברי היזיקא ולא דמי למסור שמראה על גוף הממון וכמאן דקלייה דמי ושולח את הבעירה אין עושה מעשה בגוף הממון אלא החרש הוא שעשה את המעשה וכן פורץ גדר ממילא היא יוצאה ונותן סם המות לפני בהמת חבירו אין מאכילה ומבעית חבירו איהו הוא דמבעית אנפשיה ועוד יש לחלק דכל היכא דההיזק נעשה מיד בשעת מעשה נקרא דיני דגרמי כמו שורף שטר ומוחל וכן מראה דינר לשולחני כי מיד הוא פוטר אותו שנותנו לו ומסור בעידנא דאחוי כמאן דקלייה דמי וכן נתייאש מיד בשעת יאוש נעשה כלאים אלא שאין אוסר עד שיוסיף מאתים וכן דין והוראה ההיזק בא מיד אבל המסלק את הכרים בשעת סילוקו עדיין לא נשבר הכלי עד שיגיע לארץ וכן שיסה עד אחר שיסוי לא ישוך וכן השולח את הבעירה בשעה שנותנה לחרש אין מזיק וכן פורץ גדר עד שתאבד הבהמה והמבעית אחר שהבעיתו הוא מתפחד והולך וההיא דהעושה מלאכה במי חטאת חייב לרבי מאיר:

יח רב יוסף הוו ליה הנך תאלי דהוו אתו אומני ויתבי תותייהו אתו עורבי ואכלי דמא וסלקי אבי תאלי ומפסדי להו [דף כג.] **אמר להו רב יוסף אפיקו לי קורקור מהכא.** אמר ליה אביי והא גרמא בניזקין הוא אמר ליה הכי **אמר רב טובי בר מתנא זאת אומרת גרמא בניזקין אסור** אמר ליה והא אחזיקו להו כלומר הם יטענו עליך חזקה אמר ליה הכי **אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אין חזקה לנזקין.** רבינו תם ז"ל היה אומר אפילו הקנה בעדים יכול לחזור בו דקנין בטעות הוא דסבור היה שיכול לסבול ועתה אינו יכול לסבול ואין נראה לר"י מדקאמר אין חזקה לנזקין איכא למידק הא ראיה יש כדדייקינן לקמן (בבא בתרא דף מט:) גבי ולא לאיש חזקה בנכסי אשתו אלא ודאי ראיה מהניא אבל חזקה לא מהניא ולא אמרינן חזקה במקום שטר עומדת משום דאיבעי ליה למחויי דסבר לא בעינן למחויי דכולי עלמא ידעי דאין אדם מוחל על היזק כזה ולאו **איתמר עלה רב מרי אמר בקוטרא ורב זביד אמר בבית הכסא** רבינו תם אומר דוקא קוטרא דכבשן שהוא רב ומזיק ביותר כדאמר במרובה דף פב: אין עושין כבשונות בירושלים משום קוטרא וכן מצאתי בירושלמי שמזיק אין לו חזקה. אמר רבי יהושע בן לוי בחיי דרבנין בעשן תדיר כהדא איתתא הוה מדלקא קלא תחות רבי אלעזר בעא למחויי בידה אתא עובדא קמיה דרבי נשא

אמר לא אמרו אלא בעשן תדיר וכן פירש רש"י בבית הכסא דוקא שלהן שהיו על גבי קרקע אבל שלנו שהן מכוסין לא ורב זביד אמר בבית הכסא א"ל הני לדידי כקוטרא ובית הכסא דמו רב יוסף איסטניס הוה כדאיתא בערבי פסחים דף קיג: שלשה חייהם אינם חיים הרחמנים והרתחנים ואניני הדעת אמר רב יוסף וכולהו איתנהו בי מכאן משמע דכל נזק שידוע שאין המערער יכול לסובלו אף על פי שסובלין אותו שאר בני אדם אין לו חזקה נגד מערער זה:

יט מתני' מרחיקין את השובך מן העיר חמשים אמה ולא יעשה אדם שובך בתוך שלו אלא אם כן יש לו חמשים אמה לכל רוח רבי יהודה אומר בית ארבע כורין כמלא שגר היונה ואם לקחו אפילו בית רובע הרי הוא בחזקתו:

גמ' אמר רב פפא ואיתימא רב זביד זאת אומרת טוענין ליורש וטוענין ללוקח יורש תנינא. הבא ריי"ף יב: **מחמת ירושה אינו צריך טענה לוקח איצטריכא ליה לוקח נמי תנינא לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי זו בחזקתה צריכא דאי אשמועינן גבי רשות הרבים** אימור כונס לתוך שלו הוא אבל גבי שובך **אימא לא ואי אשמועינן גבי שובך כיון דיחיד הוא אימור פיוסי פייסיה אי נמי אחולי אחיל גביה אבל** גבי רשות הרבים מאן פייס ומאן מחיל צריכא: **הרי זו בחזקתה והא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אין חזקה לנזקין רב מרי אמר בקוטרא רב זביד אמר בבית הכסא:**

כ [דף כג.] **נפול הנמצא בתוך חמשים אמה הרי הוא של בעל השובך חוץ לחמשים אמה הרי הוא של מוצאו נמצא בין שני שובכות קרוב לזה שלו וקרוב לזה שלו מחצה על מחצה שניהם יחלוקו:**

כא א"ר חנינא רוב וקרוב הלך אחר הרוב ואף על גב דרובא דאורייתא וקורבא דאורייתא אפילו הכי רובא עדיף וכן הילכתא ומילתא דפשיטא הוא דתניא ובנמצא הלך אחר הרוב אפילו נמצא קרוב לנבילה אלא רבי חנינא אפילו קורבא דמוכח אתא לאשמועינן דאזלינן בתר רובא ואף על גב דאותביה רבי זירא לאו משום דפליג עליה אלא לישא וליתן כדי לברר דבריו תדע דהא מברייתא דתני רבי חייא קאמר ש"מ [דף כד.] תלת ש"מ רוב וקרוב הלך אחר הרוב כו' וש"מ איתא לדר' זירא:

יום רנג

כב איתמר חבית שצפה על פני הנהר אמר רב נמצא כנגד עיר שרובה עובדי כוכבים אסורה כנגד עיר שרובה ישראל מותרת ושמואל אמר אפילו בעיר שרובה ישראל אסורה אימור מההיא דקירא אתאי לימא בדרבי חנינא קא מיפלגי לא דכולי עלמא אית להו לדרבי חנינא והכא בהא קא מיפלגי מר סבר אם איתא דמההיא דקירא אתא עקולי ופשורי הוו טבעי לה ומר סבר חריפותא דנהרא נקט ואתאי והילכתא כרב באיסורי. ואם נמצאת כנגד עיר שרובה ישראל מותרת אפילו נמצאת קרוב לבית העובד כוכבים דאזלינן בתר רוב העיר. ההוא חצבא דחמרא דאשכח בפרדיסא דערלה שרייה רבינא דאזלינן בתר רובא אע"ג דהוי קורבא דמוכח והוא הדין אפילו ענבי נמי שרי והא דלא אזלינן בתר רובא דעלמא לאוסרו משום יין נסך משום דרובא דגנבי ישראל נינהו כדאיתא פרק בתרא דמסכת ע"ז דף ע.:

כג הנהו זיקי דחמרא דאשתכח בי קופאי שרא ליה רבא אע"ג דרובא דעלמא עובדי כוכבים נינהו רובא [דף כד:] דשפוכאי ישראל נינהו וה"מ רברבי אבל זוטרי אימור מעוברי דרכים נפול ואי איכא רברבי בהדייהו אימור באברורי הוה מנחי:

כד מתני' מרחיקין את האילן מן העיר כ"ה אמה ובחרוב ובשקמה חמשים אמה אבא שאול אומר כל ריי"ף יג. **אילן סרק חמשים אמה אם העיר קדמה קוצץ ואינו נותן דמים. ואם האילן קדם קוצץ ונותן דמים ספק זה קדם ספק זה קדם קוצץ ואינו נותן דמים. מרחיקין גורן קבוע מן העיר חמשים אמה ולא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו אא"כ יש לו חמשים אמה לכל רוח ומרחיק מנטיעותיו של חבירו** ומניח בכדי שלא יזיק [דף כה.] **מרחיקין את הנבילות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר נ' אמה אין עושין בורסקי אלא למזרח העיר ר"ע אומר לכל רוח הוא עושה חוץ מן המערב ומרחיק חמשים אמה:**

כה ומרחיקין את המשרה מן הירק ואת הכריש מן הבצלים ואת החרדל מן הדבורים רבי יוסי מתיר בחרדל:

גמ' תניא רבי יוסי מתיר בחרדל מפני **שיכול לומר לו עד שאתה אומר לי הרחק חרדלך** מדבוריי הרחק דבורך מחרדליי [דף כה:] **שבאות ואוכלות לגלוגי**

חרדליי תוספתא **תניא רבי יוסי מתיר בחרדל** מפני שיכול לומר לו כדרך שאתה עושה בתוך שלך כך אני עושה בתוך שלי וכן היה רבי יוסי אומר מרחיקין את הדבורים מן העיר חמשים אמה כדי שלא ינשכו את האדם רבי אליעזר אומר מגדל דבורים כמגדל כלבים רבי נתן אומר מרחיקין את הכבשונות מן העיר חמשים אמה לעיל (בבא בתרא דף יח:) אסיקנא דהא דקאמר **רבי יוסי מתיר בחרדל** לאו דוקא חרדל דהוא הדין במשרה וירק נמי שרי דקסבר רבי יוסי על הניזק להרחיק עצמו כדתנן רבי יוסי אומר אע"פ שהבור קדם

רי"ף יג: לא יקיץ שזה **חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו** אלא **לדבריהם דרבנן קאמר להו לדידי אפילו משרה וירק נמי אלא לדידכו דאמריתו על המזיק להרחיק עצמו תינח משרה וירק דהני מזקי הני והני לא מזקי הני אלא חרדל ודבורים תרוייהו מזקי אהדדי ורבנן דבורים לחרדל לא מזקי אי בבינתא לא משכחת ליה אי בטרפא הדר פארי וקי"ל כרבי יוסי** והני לאו גירי דיליה נינהו דבשעה שזורע הכרישים אכתי לא מזקי לבצלים עד שיגדלו וכן כשזורע את החרדל ומכסם **בעפר לא משכחי ליה** דבורים עד אשר יצמח ויגדל וכן כשסומך את המשרה ומרחיק כדין הרחקת בור שיח ומערה אין מזיק לירק עד שישהו זמן מרובה ויסריחו וכולהו דמו לבור ואילן:

מתני' מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה והחרוב והשקמה חמשים אמה בין מלמעלן בין מלמטן בין מן הצד אם הבור קדם לאילן קוצץ ונותן דמים ואם האילן קדם לא יקוץ ספק זה קדם ספק זה קדם לא יקוץ רבי יוסי אומר אף על פי שהבור קדם לא יקוץ שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא הוה אמר מודה רבי יוסי בגירי דיליה:

כו פאפי יונאה עני והעשיר הוה בנה אפדנא הוו הנך עצרי בשיבבותיה כי הוו דייקי שומשמי הוה ניידא אפדנא אתו **לקמיה דרב אשי אמר להו כי הוינן בי רב כהנא** הוינן אמרי' מודי ר' יוסי בגירי דיליה וכמה כדנייד נכתמא אפומא דחצבא ואם הוחזקו בתשמיש זה שלש שנים לא הוי חזקה דאם החזיק קודם שבנה האפדנא לא הוי חזקה לפי שלא היה בידו למחות כל זמן שאין מזיק לו כדפרישנא לעיל דחזר בו רבא והודה לו שמותר לסמוך כל זמן שאין הניזק לשם חוץ מבור משום דכל מרא ומרא דקא מחית מרפית לארעאי וכיון שלא היה יכול למחות לא הוי חזקה כדפרי' לעיל ואם החזיק אחר שבנה נמי לא הויא חזקה דדמי לקוטרא ובית הכסא דאין הדעת סובלת היזק כזה שיפול כותלו ואם הזיקו בנדנוד והפילו את הכותל ושברו את הכלים חייבין לשלם דחשיבי כמזיק בידים. הרמב"ם ז"ל:

כז [דף כו.] **דבי בר מריון בריה דרבי אבין כי הוו נפצי כיתנא אזלא רקתא ומזקא לאינשי אתו לקמיה דרבינא אמר להו כי אמרינן מודה רבי יוסי** בגירי דיליה הני מילי היכא **דאזלא מכחו אבל הכא זיקא הוא דקממטי ליה מתקיף לה מר בר רב אשי מ"ש מזורה ורוח מסייעתו אמרוה רבנן קמיה דאמימר אמר היינו זורה ורוח מסייעתו וכן הילכתא והני מילי לענין איסורא דאסור** למיגרס הזיקא לאינשי כדאמר **גרמא בנזקין אסור אבל לענין תשלומין פטור דגרסינן בפרק הכונס (בבא קמא דף ס.) אמר רב אשי כי אמר זורה ורוח מסייעתו הני מילי לענין שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה אבל הכא גרמא בעלמא הוא וגרמא בנזקין פטור:**

כח מתני' לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חבירו אא"כ הרחיק ממנו ארבע אמות אחד גפנים ואחד כל אילן היה גדר בינתים זה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן היו שרשים יוצאים לתוך שדה חבירו מעמיק להן שלשה טפחים **היה חופר בור שיח ומערה קוצץ ויורד והעצים שלו:** רי"ף יד.

גמ' תניא ארבע אמות שאמרו כדי עבודת הכרם. אמר שמואל ל"ש אלא בארץ ישראל אבל בבבל שתי אמות תניא נמי הכי לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חבירו אא"כ הרחיק ממנו שתי אמות והא אנן תנן ד' אמות אלא שמע מינה כדשמואל שמע מינה רבה בר רב חנן הוו ליה הנך תאלי אמיצרא דפרדיסא דרב יוסף הוו אתו צפורי ויתבי בתאלי ונחתי בפרדיסא ומפסדי ליה אמר ליה זיל קוץ אמר ליה והא ארחיקו ליה אמר ליה ה"מ לאילנות אבל לגפנים בעי טפי וכל שכן בשדה לבן והא אנן תנן אחד גפנים ואחד כל אילן ומשמע ליה דהכי קאמר אחד מקום גפנים ואחד מקום כל האילן צריך להרחיק ממנו נטיעת האילן ארבע אמות דאי אאילן הנסמך קאמר פשיטא דאחד נוטע גפנים ואחד נוטע כל אילן צריך להרחיק ארבע אמות. ה"מ אילנות

לאילנות וגפנים לגפנים אבל אילנות לגפנים בעי טפי ואף על גב דקיימא לן הלכה כרבי יוסי הא אמרי' מודה רבי יוסי בגירי דיליה והאי נמי גירי דיליה היא דכשרואה בעל האילן עופות יושבין על האילן מפריחן והולכין ויושבין בגפן וצריך להרחיק לפי האומד כאשר יפריחו העופות מן האילן כדי שייטתם קודם שינוחו וכן אמר רב יוסף אפיקו לי קורקור מהכא משום דמפסדי בפירות אמר ליה אנא לא קייצנא דאמר רב האי דיקלא דטעון קבא אסור למיקצייה ואמר רבי חנינא לא שכיב שכחת ברי אלא דקץ תאינתא בלא זימניה מר אי ניחא ליה ליקוץ ולדחייה בעלמא קא מיכוין דהא תנן במתניתין אם הבור קדם קוצץ אי נמי לא מסתבר ליה האי סברא דרב יוסף והיה לו שום טעם לחלק בין הך דהכא ובין ההוא דלעיל דאפיקו לי קורקור מהכא ונראה דהילכתא כרב יוסף מדאמר ליה זיל קוץ וכיון דבשלו אמר לעשות מעשה כ"ש בשל אחר ותימה לי למה לא הביאה רב אלפס ומסקינן הא דתנן במתני' [דף כו:] **קוצץ ויורד והעצים שלו** ה"מ חוץ לשש עשרה אבל תוך שש עשרה לבעל האילן:

מתני' [דף כו:] **אילן שהוא נוטה לשדה חבירו קוצץ מלוא המרדע מעל גבי המחרישה ובחרוב ובשקמה כנגד המשקולת בית השלחין כל האילן כנגד המשקולת אבא שאול אומר כל אילן סרק כנגד המשקולת** אינן **שהוא נוטה לרשות הרבים קוצץ כדי שיעבור גמל ורוכבו רבי יהודה אומר טעון פשתן או זמורות רבי שמעון אומר כל האילנות לפי המשקולת מפני הטומאה:**

הדרן עלך לא יחפור

פרק ג

א חזקת הבתים בורות שיחין ומערות ומרחצאות ושובכות [דף כח.] **ובית הבדים ובית השלחין והעבדים וכל דבר שהוא עושה פירות תדיר חזקתן שלש שנים מיום ליום. שדה הבעל חזקתה שלש שנים ואינה מיום ליום.** והא דבעינן חזקה היינו היכא דאיכא עדים למערער שהקרקע היה שלו. אבל אי לית ליה עדים לא בעי חזקה. דנאמן לומר שלך היתה ולקחתיה ממך במיגו שלא היתה שלך מעולם. דתנן בפרק שני דכתובות דף טו: **ומודה רבי יהושע באומר לחבירו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה ממנו** נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. ואמרי' עלה שם דף יז: **וליתני ומודה ר' יהושע באומר לחבירו שדה זו שלך היתה ולקחתיה ממך שנאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר.** וקאמר משום דקבעי למיתני עלה ואם יש עדים שהיא שלו **ואמר לקחתיה ממנו אינו נאמן היכי דמי אי דאכלה שני חזקה אמאי לא מהימן ואי דלא אכלה שני חזקה פשיטא דלא מהימן** אלמא אי לית ליה עדים אפילו לא אכלה שני חזקה מהימן:

גמ' חזקתן שלש שנים מאי טעמא [דף כט.] **אמר רבא שתא קמייתא מזדהר איניש בשטריה תרתי מיזדהר תלת מיזדהר טפי לא מיזדהר** ותקנו חכמים שאם יביא עדים שאכלה שלש שנים בשופי שאין צריך להראות שטרו יותר אמר ליה **אביי אלא מעתה מחאה שלא בפניו לא תיהוי מחאה** דאמר ליה אי מחית באפאי מזדהרנא בשטרי דא"ל **חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה** ואם עדי המחאה מעידים שלא אמרו המחאה לשום אדם אפילו הכי הויא מחאה דכיון דאמרו חכמים מחאה שלא בפניו הויא מחאה וסמכו על זה דמסתמא יאמרו לאחרים שמיחה פלוני על קרקע שפלוני מחזיק בו דמילתא דתמיה הוא דאדם מחזיק בקרקע של חבירו ורגילות לפרסם הדבר אפילו אם אירע שלא אמרוהו לשום אדם הויא מחאה כיון שמיחה כמאמר חכמים ולא הזקיקוהו לילך אצל המחזיק למחות לפניו:

ב אמר רב הונא שלש שנים שאמרו והוא שאכלן רצופין אמר רב חמא ומודי **רב הונא באתרא דמוברי באגי ואף על גב דאיכא דמוברי ואיכא דזרעי מצי למימר הכי ניחא לי דעבדא טפי תנן חזקת הבתים והא בתים דבימא ידעי ובליליא לא ידעי** נמצא שצריך להביא בעל שש שנים ומעידים העדים על דירת הימים כי על הלילות אינם יכולים להעיד אלמא מהניא חזקה בפיזור. **אמר אביי מאן קמסהיד אבתים שיבבי שיבבי מידע ידעי** ומעידין שלא הרגישו שהיה יוצא משם ומוציא כלי תשמישו בלילות אלא כפי נהוג העולם ראוהו נכנס בערב לביתו ויוצא ממנו לבקר ולא שיהו צריכין להעיד שידעו בודאי שדר בביתו כל הלילה אטו צריכים שיהו נעורים כל הלילה אם כן לא משכחת חזקת הבתים בדרך זה ומאי האי דקאמר אביי שיבבי מידע ידעי דמשמע דסתם שיבבי יכולין להעיד לפי מנהג דירת השכנים **רבא אמר כגון דאתו בי תרי**

רי"ף יד:

ואמרו אנן אגירנא מיניה ודרנא ביה תלת שנין ביממא ובלילא. לפי שהזכיר המקשה בדבריו ביממא ידעי ובלילא לא ידעי הזכיר גם רבא בדבריו ביממא ובלילא כלומר על ידי השוכרים שדרו בו תוכל למצוא עדות על יממא ולילא מיהו אם העידו שדרו בו שלש שנים בסתם ולא הזכירו ימים ולילות והלכו להן מהני עדותן. דסתם שלש שנים הוי ימים ולילות. דאם היה להן בלילה דירה אחרת לא היו מעידין שלש שנים בסתם ורבא אית ליה נמי שינויא דאביי דעדות השכנים מועיל כפי נהוג העולם. אלא שהשיב על דברי המקשה ואמר דאף בלא עדות שכנים משכחת עדות יומם ולילה על פי השוכרים אמר ליה **רב יימר לרב אשי** הני נוגעין בעדותן הן **דאי לאו אמרי הכי אמרינן להו הבו ליה אגר ביתא להאי** כדאמרינן פרק כיצד הרגל דף כא. השוכר בית מראובן ונמצא של שמעון מעלה שכר לשמעון ואע"ג דאי זכה המערער בדינא יוציאו מיד המשכיר מה שנתנו לו אפילו הכי לא בעי למיקם בדינא בהדיה או שמא יכפור שלא קבל מהן כלום אמר ליה דייני דשפילי דיינו הכי **מי לא עסקינן דנקיטי אגרא בהדייהו ואמרי למאן ניתביה אמר מר זוטרא אי טעין ואמר לייתי סהדי דדר ביה תלת שנין ביממא ובלילא** כלומר ודאי אי לא טען המערער להעיד על ימים ולילות והעידו העדים בסתם שדר בו שלש שנים מסתמא העידו על ימים ולילות ואין אנו זקוקין לדרוש ולחקור העדים אם העידו על ימים ולילות דמסתמא הוי כאילו חקרנום כל זמן שאין המערער טוען אבל אי טעין המערער טענת ברי אני ראיתיו שלא היה דר בו בלילות טענתו טענה וצריך להביא עדות על ימים ולילות על פי עדות שכנים כדאביי או ע"פ שוכרים כדרבא ואי טעין ראיתיו יוצא זמן גדול בלילה אחר שהלכו השכנים לישן אז אין מועיל אלא השוכרים. ומודה [דף כט:] מר זוטרא ברוכלין המחזירים בעיירות פירוש אם המערער הוא רוכל אף על גב דלא טעין איהו טענת ברי שלא דר בו בלילות צריך להביא עדים גם על הלילות. כי מחמת שלא היה תדיר מצוי בעיר אין יכול לטעון טענת ברי הלכך טענינן ליה אנן דחיישינן דשמא כשנכנס הרוכל היה נטמן ויוצא ורבינו חננאל ז"ל גורס ומודה רבא פירוש רבא דקאמר בעינן עדות יומם ולילה אי הנך עדים **רוכלין המחזירין בעיירות אף על גב דלא** אמרי דיירנא ביה. תלת שנין ימים ולילות אלא בידינו היה זה הבית שלש שנים רצופות אע"פ שימים רבים היו מחזירין בעיירות ולא היו באין ולנים בבית עדותן עדות פירוש ואע"ג דלא טעין איהו יש לי עדים על ימים ולילות כיון שעדיו הם רוכלים אנן טענינן ליה שהם מעידים על ימים ולילות ויביאם אע"פ שהוא היה סבור שלא יועילו לו אם יביאם אנן טענינן ליה שיביאם ויועילו לו ומדבריו למדנו שאם המחזיק יוצא מן העיר לעיסקא ושוהה מקצת ימים וכשהוא חוזר לעיר תמיד נכנס לאותו בית הויא חזקה שכן מנהגו של עולם ולא מצי אידך למימר לא החזקת כדמחזקי אינשי וגם אין צריך להשלים מה ששהה חוץ לעיר אלא בתלת שני הוי חזקה ולא דמי לאתרא דמוברי באגי דבעינן שש שנים וכן בחנותא דמחווא דליממא עבידן וללילא לא עבידן ובעינן שש שנים דהתם זמן הביטול ידוע וצריך להשלימו אבל הכא אין קבע לבטול דירתו פעמים הרבה ופעמים מעט ואם לא יזדמן לו עסק לא יצא הלכך אין צריך להשלים. וכן נמי מקומות של בית הכנסת אם מעידים העדים שישב שם שלש שנים בכל עת שנכנס לבית הכנסת ולא ישב במקום אחר זולתי אם שינה מקומו מחמת אבילות שלו או של אחרים ששינו מקומם וישבו על מקום שלו אף אם היה טרוד בעסקיו ולא נכנס בכל עת לבהכ"נ הויא חזקה שכן מנהג העולם שלפעמים אין נכנסין לבית הכנסת מחמת טירוד עסקיהם ור"ת פירש דמר זוטרא קאי אמילתייהו דאביי ורבא ולפרש דבריהם ולומר דלא בעו שיעידו העדים ממש על דירת יומם ולילה דמילתא דלא אפשר הוא דאטו בכפא תלו ליה ולא ניימי נמי פורתא ביממא ובלילא ולא יצאו העדים מן העיר לפעמים יום או יומים אלא די בעדות מקצת ימים ומקצת לילות. דומיא דחזקת קרקעות שראוהו מכניס פירות ומוציא פירות מכניס פועלים ומוציא פועלים והיינו דקאמר אביי שיבבי מידע ידעי ביממא ובלילא כמנהג שרגילין השכנים לידע אע"ג שלפעמים יוצאין מן העיר לעסקיהם אלא שהן מעידים כשיצאו מן העיר הניחוהו דר בבית וכשנכנסו מצאו דר בו ורבא החמיר בתירוצו ואמר דאפילו כל שעה ושעה יכול למצוא רצופין יותר מבחזקת שדות ולא קאמר הכי אלא לאפוקי מסברת המקשה ולאו לפלוגי אאביי וקאמר מר זוטרא אם אומר המחזיק העידו בסתם שדרתי בו שלש שנים בחזקת ימים ולילות אע"פ שאינם יודעים שדר בו כל השנה

ימים ולילות אלא שראו שדר בו מקצת ימים ומקצת לילות טענתיה טענה ומספיק עדותן אם העידו כדבריו ומודה רבא והוא הדין מר זוטרא ואביי אלא נקט רבא משום דאיהו אחמיר טפי בעדות רצופין ברוכלין המחזירין בעיירות אף **על גב דלא טעין** אנן טענינן ליה דחזקתן אינה יכולה להיות בראייתם ימים ולילות שהרי הן מחזירין בעיירות לפיכך אין צריכים אלא שיעידו שבחזקת דירתו היה הבית שלש שנים. **ומודה רב הונא בחנותא דמחוזא דליממא עבידי וללילא לא עבידי** דמהני בהו חזקה בפיזור אם החזיקו בהן שש שנים כמו באתרא דמוברי באגי ואיצטריך לאשמועינן דלא תיסק אדעתין למימר כיון שאם היו דרין בהן בני אדם שאין חנונים היו דרים בהם ביום ובלילה ולא מהניא להו חזקה מפוזרת לחנונים נמי לא מהניא להו חזקה מפוזרת ולא דמי לאתרא דמוברי באגי דהנך שדות רגילין רוב העולם להוביר קמ"ל דמהני חזקה המפוזרת לחנונים:

ג רמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא זבון ההיא אמתא מר אישתמיש בה ראשונה שלישית חמישית ומר אישתמיש בה שנה רביעית ששית לסוף נפק עלה ערער והוה להו סהדי דההוא דזבנוה מיניה אישתמיש בה חד יומא **אתו לקמיה דרבא אמר להו מאי טעמא עבדיתו הכי כי היכי דלא תיחזקו אהדדי** ואף על גב דתנן לקמן (בבא בתרא דף מב.) השותפין אין להן חזקה זה על זה היו יראין שמא ישתכח השותפות אחר שלש שנים **לעלמא נמי לא הוי חזקה** וכיון דלא אחזיקו בה לא טענינן להו דההוא דזבנא להון קנאה מן המערער **וה"מ דלא כתבי עיטרא אבל כתבי עיטרא קלא אית ליה והוי חזקה בתלת שני קמייתא. אמר רבא אכלה כולה חוץ מבית רובע קנאה כולה חוץ מבית רובע אמר רב הונא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא דבר זרייעה היא אבל לאו בר זרייעה היא קני ליה אגב ארעא מתקיף לה רב ביבי בר אביי אלא** מניה צונמא במאי קני ליה **באוקמי בה חיותא ומישטח בה פירי ה"נ איבעי ליה לאוקומי בה חיותא ומישטח בה פירי וכן** הלכתא ויראה דבית רובע דוקא קאמר אבל פחות מכאן קני לה אגב ארעא כיון דלא הוי דבר חשוב:

רי"ף טו. **ד ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ביתא אמר ליה מינך זבנת ואכלת שני חזקה. אמר ליה אנא בשכוני גואי הואי** פירש רשב"ם שהיה דר בבתים פנימים והיה עובר דרך עליו וכיון שהיה משתמש עמו בדריסת הרגל לא היה חושש למחות אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה זיל ברור אכילתך שלא היה עובר דרך עליך ומיירי שהיה שרוי בשכוני גואי אבל לא היה ידוע איזה דרך היה יוצא דאילו לא היה ידוע כלל שהיה בשכוני גואי אמאי קאמר ליה רב נחמן זיל ברור אכילתך אטו צריכין העדים להעיד שלא היה המערער באותו בית כל שלש שנים ואם אמר המערער אני הייתי עמך שבוע או שבועיים ואין לך עדיין שלש שנים שלימים והעדים אינם יודעים תבטל חזקתו. **אמר ליה רבא דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה. ורמי דרבא אדרבא ורמי דרב נחמן אדרב נחמן. דההוא דאמר ליה לחבריה** [דף ל.] **נכסי דבי בר סיסון מזבנינא לך הואי ההיא ארעא** דמתקריא **דבי בר סיסין אמר ליה האי** לאו דבר סיסין ומיקריא הוא דמיקריא לה **דבי בר סיסין אתא לקמיה דרב נחמן אוקמא בידא דלוקח אמר ליה רבא דינא הכי** המע"ה **קשיא דרבא אדרבא קשיא דרב נחמן אדרב נחמן דרבא אדרבא לא קשיא התם מוכר קאי בנכסי והכא לוקח קאי בניכסי דרב נחמן אדר"נ לא קשיא התם כיון דכולי עלמא קרו לה דבי בר סיסין והוא אומר דלאו דבי בר סיסין היא עליה דידיה רמיא לגלויי דלאו דבי בר סיסין היא אבל הכא לא יהא אלא דנקיט שטרא מי לא אמרינן ליה קיים שטרך** וחות בניכסך והלכתא כרב נחמן בהני תרי עובדי דרבא בהני ענייני תלמיד הוה ויתיב **קמיה דרב נחמן ואין הלכה כתלמיד במקום הרב** כתב רב אלפס ז"ל **דאמר ליה היאך זבנת מינאי ואנא בשכוני גואי הוי ולא הוינא בהדך במתא בההוא עידן דאת טעין זבנת מינאי וא"ל רב נחמן** לאיתויי סהדי דקיימת **והמוכר במתא ואפילו חד יומא** דאמר אפשר דזבנת מיניה בההוא **יומא ואי לא הויא חזקה דידך כחזקה שאין עמה טענה** ומילתא דתמיה היא כיון דחזקה במקום שטר עומדת היכי מהימן המערער לומר בדיבורו לא הייתי בעיר באותו זמן שאתה אומר שמכרתיו לך ולפי זה לא היה מהניא חזקה לעולם דהיאך ימצא עדים שראוהו בעיר באותו היום ועוד עיקר כח משא ומתן של המעשה חסר מן הספר דהוה ליה למימר מינך זבנת בההוא יומא כדי שתהא התשובה על דבריו באותו יום שאתה אומר שלקחת ממני בשכוני גואי הוינא ואפשר דמיירי כגון שהדבר

ידוע שזה המערער כבר הרחיק נדוד זמן גדול זה ימים רבים ולכך אמר ליה רב נחמן זיל ברור אכילתך ומיהו גם זה אין מתיישב על לבי דמעשים בכל יום שאדם מוכר נכסיו על ידי שליח הבא בהרשאתו ואם היה במקום שהשיירות מצויות אמאי לא הוי חזקה ועוד לישנא דשכוני גואי אינו מורה על שום פירוש אלא על פירוש רשב"ם:

יום רנד

ו ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ביתא אמר ליה מינך זבנתיה ודרי ביה שני חזקה אמר ליה בשוקי בראי הואי **אמר ליה והא אית לי סהדי דכל** שנה תלתין יומין קא אתית לשוקא **אמר ליה כל תלתין** רי"ף טו: **יומין** אשוקא הוה טרידנא ולא הייתי יודע שהיית דר בביתי וכשהייתי בחוץ הייתי בארץ מרחקים שלא היו שיירות מצויות **אמר רבא עביד איניש** דכל תלתין יומין טריד בשוקיה ולא הוי חזקה ויש מביאין ראיה מכאן שאם המערער אמר לא הייתי במדינה כל אותן שלש שנים שהחזקת בו נאמן וצריך המחזיק להביא ראיה שהיה במדינה ונראה לי שאין ראיה מכאן דאפשר שהיה הדבר ידוע שהיה בשוקי בראי ויותר נראה שאין צריך להביא ראיה כיון שזה החזיק בשופי שלש שנים והחזקה נשמעת אפילו במדינה אחרת כדמוכח לקמן עליו לברר שהיה במקום שלא היתה מחאתו נשמעת אם היה מוחה ולכך נמנע מלמחות:

ז ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא שהיא שלי ועדים לא היו לו שהיתה שלו מדקאמר ליה לאו קא מודית **לי דהאי ארעא דידי הוא אלמא היה צריך להודאתו. אמר ליה מפלניא זבנתא דאמר לי דזבנא מינך** ואי הוה טעין מינך זבנתא או קמאי דידי זבנה מינך ההוא דזבינתא מיניה מהימן **שהפה שאסר הוא הפה שהתיר** כיון דליכא עדים למערער שהיתה שלו אבל עכשיו שטען דאמר לי **דזבנה מינך אמר ליה** מי **לא קא מודית דהאי ארעא דידי** הוא ואת מינאי לא זבנת אם כן [דף ל:] **לאו בעל דברים דידי את אמר** רבא דינא קאמר ליה שהרי אינו ידוע שהיתה של אותו שמכרה לו אם לאו והוה ליה כהכיר בה שאין שלו של מוכר ויחזירנה למערער יגבה מעותיו מן המוכרה לו כדאיתא פרק קמא דב"מ דף טו: ואף על גב דליכא עדים למערער שהיתה שלו לא מהימנינן ליה במיגו דאי בעי אמר **מינך זבנתא ואכלת שני חזקה** דלא שייך מיגו אלא בשתי טענות שבכל אחת מהן יכול לזכות אלא שהאחת יותר טובה מן האחרת אבל הכא אפילו אי מהימנת ליה במאי דקאמר **מפלניא זבנית דאמר לי דזבנה מינך** אין לו בקרקע כלום שהרי הודה שהיתה של המערער וגם הודה שאין יודע שלקחה ממנו אותו שמכרה לו דהא לא טעין דזבנה מינך קמאי דידי הלכך יחזיר קרקע למערער דלא אתי **ספק ומוציא מידי ודאי.** כך פירש רשב"ם ותמיה לי דלא מוכח לישנא כלל שהודה המחזיק שהקרקע היתה של המערער אלא שאמר מפי המוכרה לו שהוא אמר לו שקנאה ממנו ואילו היה עומד בפנינו אותו שמכרה לו היה נאמן לומר שלך היתה ולקחתיה ממך במיגו שלא היתה שלך מעולם ואם כן זה הבא מכחו אמאי לא מהימן נמי בטענה זו ומצאתי שכתב ה"ר יונה ז"ל דמיירי כשהודה המחזיק שידע שהיה הקרקע של המערער אף בלא דברי המוכרה לו הלכך אמר ליה כיון דידעת בודאי שהקרקע שלי היתה ואינך יודע שהיתה של אותו שמכרה לך אלא על פיו אין לך לסמוך על דבריו ולהניח הודאי מפני הספק. ולי נראה דאע"ג דאותו שמכרה לו היה נאמן במיגו דלא היתה שלך מעולם אין מיגו זה טוב לגבי אותו שלקחה כי ניחא ליה טפי למימר שלקחה מאותו שמכרה לו כי הוא סבור שימצא עדים שהמערער מכרה לו אבל לא בעי למיטען לא היתה שלך מעולם כי הוא ירא שהוא ימצא עדים שהיה שלו. **ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מפלניא זבינתא** ואכלתיה שני חזקה והוה **ליה סהדי דדר ביה** המוכר חד יומא אמר לו פלניא גזלנא הוא כלומר שהוחזק בגזלנות על שדה זו וגזלן אין לו חזקה אמר ליה והא **אית לי סהדי דאתאי ואימלכי בך ואמרת** זיל זבנה ואילו היתה גזולה ממך היה לך לומר לי ואע"ג דאמרינן לקמן (בבא בתרא דף מז.) אפילו אי אודי ליה לגזלן אינו מועיל דאמר ליה **אי לאו דאודי ליה הוה ממטי ליה ולחמרא לשחוור** מ"מ ביני לבינך היית רשאי לומר שגזלה ממך ולא היה לך להשיאני עצה לקנותה. **אמר ליה דאמר השני נוח לי והראשון קשה ממנו** אמר **רבא דינא קאמר ליה כמאן כאדמון דתנן העורר על השדה וחתום עליה בעד אדמון** אומר יכול הוא שיאמר הראשון קשה לי והשני נוח לי וחכמים אומרים **איבד את זכותו אפילו תימא רבנן עד כאן לא קאמרי רבנן אלא בחותם דקא עביד**

מעשה אבל דיבורא עביד איניש דמיקרי ואמר. ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא שהיתה שלי ויש לי עדים א"ל **מפלניא זבינתיה ואכלתיה שני חזקה** והוה ליה סהדי דההוא דזבנא ליה דר ביה חד יומא **אמר ליה פלניא גזלנא הוא אמר ליה והא אית לי סהדי דאתית באורתא לגבאי ואמרת לי זבנה ניהלי** ואם קנית כבר מפלניא כמו שאתה טוען למה רצית לקנותה ממני אמר ליה דאמינא אזבין דינאי לפי שיש לך תרעומות עלי רציתי לפייסך כי לפעמים שאדם קונה מה שמן הדין הוא שלו לפי שאין אדם יודע אם יזכה בדין וגם לסלק מעליו מריבות **אמר רבא עביד איניש דזבין דיניה וטענתו טענה:**

ח ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית ליה בהאי ארעא אמר ליה **מפלניא זבינת' ואכלתיה שני חזקה א"ל והא אנקיטי שטרא דזבנא לי מארבע שנין א"ל מי סברת שני חזקה תלת שנין קאמינא שני חזקה טובא קאמינא אמר רבא עביד איניש דקרי לשני טובא שני חזקה** ואי מייתי סהדי שהחזיק בה שבע שנין מחזקינן ליה בגוה ולא מיקרי טוען וחוזר וטוען וה"מ דאכלה ז' שנין דקדמה חזקה דהאי לשטרא דהאי אבל אכלה שית שנין [דף לא.] **אין לך מחאה גדולה מזו** מה שמכרה לאחר קודם שנגמרה חזקתו והיה לו ליזהר בשערו והוא שהמכר היה בשטר דאית ליה קלא אבל בעדים בלא שטר לית ליה קלא כמו מחאה ואע"ג דאמר לקמן (בבא בתרא דף לט:) צריך למחות בסוף כל שלש ושלש התם היינו טעמא שאם ישתוק שלש שנים נראה כחוזר בו מן המחאה אבל הכא כיון שמכרה לאחר אי אפשר לחזור מן המחאה שאפילו אם יודה שהיתה מחאתו שלא כדין והשדה של המחזיק אין בדבריו כלום לחוב ללוקח כדתניא בתוספתא הלוקח מן הלוקח אע"פ שהלוקח הראשון אומר גזולה היתה בידי לאו כל הימנו לאבד זכותו של זה ועוד ה"ט שצריך למחות בסוף כל שלש דעיקר המחאה מאי היא למחר תבענא ליה בדינא וכיון דעברו שלש שנים אחרי המחאה ולא תבעיה בדינא ומימחא נמי לא מחי מתייאש מתביעתו ולא מזדהר בשטרא ותולה מחאתו בדברי הבאי אבל כשעושה מעשה ומכרו לאחר אין להתיאש ולתלות המכירה בדברי הבאי ויש לו ליזהר בשערו ואם תאמר ואפילו לא הביא עדים אלא על שלש שנים יהא נאמן לומר לקחתיה קודם ממך במיגו דאי בעי אמר ממך זבינתא ויש לומר דאין זה מיגו טוב דבשעה שטען מפלניא זבינתא לא ידע שהיה ביד זה שטר קנייה והיה ירא שאם יאמר שלקחו ממנו יתבענו המוכר לדין:

ריי"ף טז.

ט זה אומר **של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה היא והאי אייתי סהדי דאכלה שני** מזקה אמר רבה **מה לי לשקר אי בעי** אמר מינך זבנת ואכלת' שני חזקה. **אמר ליה אביי מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן** ואיפסיק דינא כוותיה וכשראה שהפסיד בטענה זו חזר ותיקן דבריו ואמר אין דאבהתך היא **ומינך זבנתה ואכלת' שני חזקה** והא דקאמרי דאבהתי דאסמכינן **עלה כדאבהתי טוען וחוזר וטוען** טענה כזאת שאינה סותרת לגמרי טענה הראשונה אלא מתקן ומיישב טענה ראשונה או אפילו בזה אין **חוזר וטוען עולא אמר טוען וחוזר וטוען נהרדעי אמרי אינו טוען וחוזר וטוען ומודה עולא היכא דאמר של אבותי ולא של אבותיך דאינו טוען וחוזר וטוען והיכא דהוה קאי** בב"ד ולא טעין ונפק לברא **והדר אתא לבי דינא וטוען דאינו טוען וחוזר וטוען מ"ט טענתא אגמרוהו ומודו נהרדעי היכא דאמר ליה של אבותי שלקחוה מאבותיך דטוען וחוזר וטוען:**

י והיכא דאשתעי מילי אבראי ולא טעין **ואתא לבי דינא וטעין דטוען וחוזר וטוען** אפילו סותר כל דבריו הראשונים **מ"ט עביד אינש דלא מגלי טענתיה אלא בבי דינא** כדי שלא יחשוב שכנגדו תשובה על דבריו ובמזיד טוען טענות אחרות להטעותו אבל אם הודה בפני עדים ואמר הלה אתם עדי ושתק לאו כל כמיניה לסתור הודאתו שלא היה לו לשתוק בשאמר אתם עדי אלא היה לו להשיב לא נתכוונתי אלא להשטות בך. **אמר אמימר אנא נהרדעא אנא וס"ל** דטוען וחוזר וטוען והלכה דטוען וחוזר וטוען והיינו כדפרישית:

יא זה אומר **של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה הא ואכלה שני חזקה והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה. אמר רב נחמן אוקי אכילתא בהדי אכילתא ואוקי ארעא** בחזקת אבהתא אמר ליה **רבא והא עדות מוכחשת היא אמר ליה נהי דאתכחש** באכילה באבהתא מי אתכחש ואפסיק דינא כדרב נחמן. **הדר אתא אייתי סהדי דאבהתי'** [דף לא:] **היא. אמר רב נחמן אנן אחתינ'** ליה ואנן אסקינן ליה

רי"ף טז: **ולזילותא דבי דינא לא חיישינן ושבקינן לה וכל דאלים גבר והלכתא כרב נחמן:**

יב ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעי' באהי ארעה אמר ליה מינך זבנתה והא שטרא א"ל האי שטרא זייפא הוא רב האי גאון ז"ל פירש וכן ר"ח וכן כתב רב אלפס דלא שטרא זייפא ממש קאמר אלא **שטר אמנה הוא דאי בעי אמר שטר מעליא הוא מצי אמר ומצי לקיומיה בבי דינא ומש"ה מוקמינן ליה לארעא בידיה אבל שטרא** זייפא ממש מודה רבה **דחספא בעלמא הוא ולא אמר ביה מה לי לשקר** ורשב"ם פירש דה"ה נמי שטרא זייפא ממש ומצי לקיומיה ע"י העדים שחתמו לו שקר וגם הם יקיימוהו או הוא בעצמו זייף אותו עד שהעדים סבורים שהוא חתימת ידם ומסתבר טעמא דשטר אמנה פסול כמו שטר מזויף וכשאמר שטר אמנה הוא אומר רבה אם יקיימנו נאמן לומר שטר מעליא הוה לי ואירכס במיגו דאי בעי אומר שטר מעליא. דבלא קיום לא מזכי ליה רבה כיון דקאמר אידך שטרא זייפא הוא ואע"ג דמודה שכתבו נאמן לומר שטר אמנה הוא במיגו דמזויף כל כמה דלא קיימיה וכיון דקיימיה אפילו מזויף ממש נמי. גחין ולחיש לרבה ואמר אין שטרא זייפא הוא אבל שטר [דף לב:] **מעליא הוה לי ואירכס ואמינא אינקט מיהת בידי שטרא כל דהו אמר רבה מה לו לשקר אי בעי אמר שטר מעליא הוא.** **א"ל רב יוסף אמאי** קסמכת אהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא. פירש רשב"ם ולא דמי לשאר מיגו שבגמרא ששתי הטענות יכולות להיות אמת אותה שטוען ואותה שיכול לטעון אבל הכא הוי כמיגו במקום עדים דכל כחו וחזקתו בקרקע זו ע"י שטר זה והרי הודה שהוא פסול ואילו היו מעידים עדים שהוא פסול לא אמרינן מיגו וה"ה נמי כיון שהודה. ודעת רשב"ם דמחשב **ממך זבנתה והא שטרא** חד טענה כיון דאין לו כח בקרקע כי אם ע"י השטר ואותה טענה נתבטלה בהודאתו כאילו עדים מבטלין אותה. ודמי לעובדא דלעיל זה אומר של אבותיו דלא מהימן למימר של אבותיו במיגו דאי בעי אמר מינך זבינתא ואכלית שני חזקה כיון דאיכא לאידך עדים שהיתה של אבותיו. וליתא להאי טעמא דעיקר טענתו היינו הא דקאמר מינך זבינתא והשטר אינו כי אם לראיה בעלמא וטענתו יכול לקיים במאי דקאמר שטרא מעליא הוא או בטענה אחרת ע"י מיגו ואין הודאתו מכחשת טענתו כלל דהוה ליה למימר מיגו:

יג ותירץ הריב"ם דלא אמרינן מיגו לאפוקי ממונא ואע"ג שהוא מוחזק בקרקע אין זו חזקה דקרקע בחזקת בעליה עומדת ואין לו ראיה עליה לא שטר ולא חזקה אלא שטר מזויף זה הלכך אין להוציא הקרקע מיד הבעלים ע"י מיגו. דלא אמרינן מיגו אלא לאוקמי ממונא כגון שבא חבירו להוציא ממנו בשטר והוא יכול לפטור עצמו על ידי מיגו וכן אם יש לו ראיה בשטר או חזקה ושכנגדו בא לפוסלו והוא יכול לקיימו על ידי מיגו כגון אם אמר קמאי דידי זבנה מינך במיגו דאי בעי אמר מינך זבנתה ואכלתיה שני חזקה. וכגון **זה אומר של אבותיו וזה אומר של אבותיו** ואייתי חד מינייהו סהדי דאכלה שני חזקה מהימנינן ליה להאי דאית ליה שני חזקה במיגו דאי בעי אמר מינך זבנתיה ואכלתיה שני חזקה מהימן נמי למימר דשל אבותיו היא. ומיהו אע"פ שדברי הריב"ם אמת אין לשון הגמרא מורה על פירוש זה. הלכך נראה לפרש דהיינו טעמא דרב יוסף דסבר דלא אמרינן מיגו כי האי כיון דליכא מיגו אם לא שישקר תחלה כי הכא שהוצרך לשקר תחלה ולומר שטרא מעליא הוא. והיינו דקאמר רב יוסף אמאי קסמכת אהאי שטרא כלומר במה אתה רוצה לזכותו בשטר זה האי שטרא זייפא הוא והואיל וכן הוא אין לנו להאמינו במה שהיה יכול לשקר יותר ממה שהוא משקר שהוציא שטר מזויף בב"ד. ונראה לי ליישב לישנא דגמרא לפי תירוץ הריב"ם והכי קאמר אמאי קסמכת אהאי שטרא כלומר אמאי סמכת להיות יותר מוחזק בזו הקרקע להאמינך במיגו להעמיד הקרקע בידך אהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא ונמצא שאינך מוחזק וקרקע בחזקת בעליה עומדת ואתה בא להוציא מידם ע"י מיגו ולא אמרינן מיגו להוציא: **ההוא דא"ל לחבריה הב לי מאה זוזי דאוזפיתך והא שטרא. אמר ליה שטרא זייפא הוא גחין ולחיש ליה לרבה אין שטרא זייפא הוא ומיהו שטרא מעליא הוה לי ואירכס ואמינא אנקוט מיהת בידי כל דהו. אמר רבה מה לו לשקר אי בעי אמר שטרא מעליא הוא. אמר ליה רב יוסף אמאי סמכת אהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא. א"ר אידי הלכתא כוותיה דרבה בארעא והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי הלכתא כוותיה דרבה בארעא דהיכא דקיימא ארעא תיקום.** דכיון דקאמר שטרא מעליא הוא

זכה בקרקע שהוא מחזיק בו ואע"ג דבתר הכי קאמר שטרא זייפא הוא אמרינן מיגו להעמיד הקרקע בידו **והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי** היכא דקיימי זוזי לוקמי ואע"ג דזכה בתביעתו כי אמר שטרא מעליא מ"מ אכתי מיחסר גוביינא הלכך כי קאמר בתר הכי שטרא זייפא הוא לא אמרינן מיגו לאפוקי ממונא:

יד ערבא דאמר ליה ללוה הב לי ק' זוזי דפרעתי למלוה עילווך והא שטרא. פירוש שטר שהיה לו למלוה עילווך ונתנו לי כשפרעתיו כדי שאגבה ממך וערב קבלן הוה דממי שירצה המלוה יפרע. פרשב"ם והרי אתה משועבד לי בשטר זה כמו שהיית משועבד לו וצ"ל שנזכר הערבות בשטר דאל"כ מהיכן אנו יודעין שהוא ערב או שמא מיירי שמודה לו ששם אותו ערב או שיש לו שטר ערבות עליו ושטר מלוה שבידו מוכיח שפרע למלוה. וה"ר יונה ז"ל פירש דמיירי שכתב לו המלוה התקבלתי דאי לאו הכי היה יכול הלוה לטעון שמא לא פרעת למלוה כלום ושטר זה אצלך בפקדון או שמא הוא מסר לך שטר זה ואין אותיות נקנות במסירה:

טו אמר ליה ולאו פרעתיך אמר ליה הדרת ושקלתינהו מינאי. שלחה **רב אידי בר אבין לקמיה דאביי אמר כה"ג מאי. אמר מאי תיבעי ליה הא איהו אמר הלכתא כוותיה דרבה בארעא והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי וה"מ היכא דא"ל הדר אוזפתינהו מינאי אבל אי א"ל אהדרתינהו ניהלך מחמת שופי וסומקי אכתי איתא לשיעבודא דשטרא:**

טז רבה בר שרשום נפיק עליה קלא דקאכיל ארעא דיתמי קול היה יוצא שאביהן משכנה לו וכלו שני המשכנתא והיה מחזיק בה שלא כדין. אתא לקמיה דאביי א"ל אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה א"ל **האי ארעא משכנתא הות גבאי מאבוהון דיתמי** והוה לי זוזי אחריני גביה ויש לי בהן שטר. **ואמינא אי מהדרנא ארעא ליתמי ואמינא** הבו לי זוזי [דף לג.] **אמרו רבנן הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה** ואע"ג דאלו יתומים קטנים היו מדקא א"ל אביי לכי גדלי יתמי וא"כ אפילו בשבועה אין נפרעין דאין נזקקין לנכסי יתומים משום צררי ואיהו קים ליה בגויה דלית ליה צררי הלכך מצי למיפרע מהם דאי סבר כרב פפא דאמר משום פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו. היאך היה רוצה לעכב הקרקע בידו אפילו יהא אמת כדבריו כיון שאין מחויבין לפרוע חובת אביהן נמצא גוזל היתומים וכדרב הונא נמי פסקינן לקמן. מיגו דאי בעינא אמרי לקוחה היא בידי פירש רשב"ם דמהימנינא בלא שבועה דאין נשבעין על הקרקעות. וקשה נהי דאין נשבעין שבועה דאורייתא מדרבנן מיהא נשבעין. כמו שמדקדק רב האי גאון מההיא דכתובות דף פז: אהא דפוגמת כתובתה ועד אחד מעידה שהיא פרועה דאין נפרעת אלא בשבועה סבר רמי בר חמא שבועה דאורייתא אמר רבא שתי תשובות בדבר. חדא דכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין. ועוד דאין נשבעין על כפירת שיעבוד קרקעות הלכך ליתא להך שבועה אלא מדרבנן. ועוד דמסתמא על חזקת קרקעות נשבעין כמו שנשבעין על חזקת מטלטלין כדאמר בשבועות דף מ: אהא דאמר מנה לי בידך וכו' ואמר רב נחמן עלה דמשביעין אותו שבועת היסת וכמו שתקנו שבועה על כפירת מטלטלין ה"ה על כפירת קרקעות דלא מסתבר לחלק שאני מטלטלין דשייך בהן שבועה דאורייתא במודה מקצת הלכך הבא מחמת חזקה צריך שבועה נהי דחזקה במקום שטר עומדת היינו לענין זה שאין מוציאין הקרקע מתחת ידו משום דלא מצי לאיזדהורי בשטרו לעולם ושבועה מיהא בעי. וא"ת א"כ מאי אהני לרבה בר שרשום טענה זו מה לי שבועה זו מה לי שבועה דהבא ליפרע מן היתומים. וי"ל דלא מצרכינן שבועת היסת אלא היכא דטעין טענת ברי והכא ליכא טענת ברי שאין ודאי ליתומים שקרקע זו אינה לקוחה בידו א"נ רבה בר שרשום ה"ק אי מהדרנא ליתמי ואמתין מליפרע עד שיהו גדולים ואפרע מהן בשטר שיש לי על אביהן הא אמור רבנן הבא ליפרע וכו' ולא ארויח בהמתנה זו ליפטר מן השבועה הלכך טוב לי לכבוש לו חזקה בדבר שהוא אומן ואריס דאין לו חזקה בשדה שידוע שירד לתוכה בתורת אריסות וכן דברים העשויין להשאיל ולהשכיר וגודרות וגזלן כיון דידעינן שבתורת גזלנות באתה לידו. ואוכלה שיעור זוזאי:

יז וצ"ל דרבה בר שרשום סבירא ליה כרב הונא בריה דרב יהושע דמפרש בשילהי מכילתין טעמא דאין נזקקין לנכסי יתומים משום צררי ואיהו קים ליה בגויה דלית ליה צררי הלכך מצי למיפרע מהם דאי סבר כרב פפא דאמר משום פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו. היאך היה רוצה לעכב הקרקע בידו אפילו יהא אמת כדבריו כיון שאין מחויבין לפרוע חובת אביהן נמצא גוזל היתומים וכדרב הונא נמי פסקינן לקמן. מיגו דאי בעינא אמרי לקוחה היא בידי פירש רשב"ם דמהימנינא בלא שבועה דאין נשבעין על הקרקעות. וקשה נהי דאין נשבעין שבועה דאורייתא מדרבנן מיהא נשבעין. כמו שמדקדק רב האי גאון מההיא דכתובות דף פז: אהא דפוגמת כתובתה ועד אחד מעידה שהיא פרועה דאין נפרעת אלא בשבועה סבר רמי בר חמא שבועה דאורייתא אמר רבא שתי תשובות בדבר. חדא דכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין. ועוד דאין נשבעין על כפירת שיעבוד קרקעות הלכך ליתא להך שבועה אלא מדרבנן. ועוד דמסתמא על חזקת קרקעות נשבעין כמו שנשבעין על חזקת מטלטלין כדאמר בשבועות דף מ: אהא דאמר מנה לי בידך וכו' ואמר רב נחמן עלה דמשביעין אותו שבועת היסת וכמו שתקנו שבועה על כפירת מטלטלין ה"ה על כפירת קרקעות דלא מסתבר לחלק שאני מטלטלין דשייך בהן שבועה דאורייתא במודה מקצת הלכך הבא מחמת חזקה צריך שבועה נהי דחזקה במקום שטר עומדת היינו לענין זה שאין מוציאין הקרקע מתחת ידו משום דלא מצי לאיזדהורי בשטרו לעולם ושבועה מיהא בעי. וא"ת א"כ מאי אהני לרבה בר שרשום טענה זו מה לי שבועה זו מה לי שבועה דהבא ליפרע מן היתומים. וי"ל דלא מצרכינן שבועת היסת אלא היכא דטעין טענת ברי והכא ליכא טענת ברי שאין ודאי ליתומים שקרקע זו אינה לקוחה בידו א"נ רבה בר שרשום ה"ק אי מהדרנא ליתמי ואמתין מליפרע עד שיהו גדולים ואפרע מהן בשטר שיש לי על אביהן הא אמור רבנן הבא ליפרע וכו' ולא ארויח בהמתנה זו ליפטר מן השבועה הלכך טוב לי לכבוש

שטר המשכנתא ואגבה ממוני מהן לאלתר ובשבועה ממה שאמתין עד שיגדלו וגם אז לא אוכל לגבות מהן אלא בשבועה. אבל אי לאו דאמור רבנן הבא ליפרע וכו' היה מחזיר להן הקרקע והיה גובה מהן בשערו בלא שבועה לכשיגדלו ותירוץ זה נוח לי מן הראשון דכל דמצי אבוהון למיטען ולהשביע טענינן ליתמי ומשבעינן אפילו בשמא. כי קא אמינא נמי אית ליה זוזי יתירא בהדייהו מהימנינא משמע אפילו לפי תירוץ הראשון שגם לאחר שיאכל הפירות צריך לפטור עצמו במיגו דאי בעי אמר לקוחה היא בידי ואלמלא מטעם המיגו היה נשבע גם לאחר שאכל הפירות ואע"פ ששטר בידו:

יח ושמעינן מהא דאמר הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה אם נטל שלא בשבועה מחייבינן ליה לישבע ומשמתינן ליה עד דמשתבע. ומיהו אי לא בעי אשתבועי לא נחתינן לנכסיה אלא משמתינן ליה עד דמשתבע כדין מי שחייב לישבע שבועת היסת. וכן כתב רב אלפס בהלכות שבועות:

רי"ף יז. **אמר ליה לקוחה היא בידי לא מצית אמרת דהא נפיק עליה קלא דארעא דיתמי היא.** פירשו התוספות ודאי אי הוה טעין לקוחה היא בידי מהימן כיון דאכלה תלת שנין בחיי אבוהון. **גם** אין ידוע דבתורת משכנתא אתא לידיה. משום קלא בעלמא לא יפסיד חזקתו אלא הכי קאמר לא מצית אמרת כלומר לא היית ברצון אומר כך ולא היית יכול להעיז פניך ולומר כן מפני הקול ואין זה מיגו והכי אמר בפרק האיש מקדש (קידושין דף נ.) גבי דברים שבלב דקאמר היה לך הוה ליה למימר מזיד הייתי ומשום דאין אדם משים עצמו רשע אין כאן מיגו אע"פ שאם היה אומר מזיד הייתי היה נאמן מכ"מ אין זה מיגו ורב האי גאון ז"ל כתב דאי הוה טעין לקוחה היא בידי לא היה נאמן כיון דנפק עליה קלא דארעא דיתמי היא ופירש ה"ר יונה ז"ל דבריו דמיירי שיצא הקול בחיי האב בתוך שני חזקה שהיתה אצלו במשכנתא לשנים ידועות וכלו השנים ההם אחר מיתת אביהן ומתוך כך יצא הקול דאכיל ארעא דיתמי כי כלו שני המשכנתא ולא החזיר להם הקרקע הלכך לא היתה החזקה שהחזיק בחיי אבוהון חזקה דאין לך מחאה גדולה מזו דהוה ליה לאזדהורי בשטריה כיון דנפיק קלא דבמשכנתא איתיה גביה ומחמת הקול לא נזקק אביהם למחות או שמא מיחה בפני עדים ואינן מצויין והוא הקול כי נשמעת מחמת מחאת האב ועדות הוא על המחאה דכל מחאה אינה אלא הוצאת קול דאמרינן חברך חברא אית ליה וכו' ומפני הקול היה לו ליזהר בשטרו כי כל מחאה אינה באה מיד למחזיק אלא הקול נשמע אליו ואם תאמר והיאך היה יכול לומר לקוחה היא בידי והלא היתומים קטנים וידוע היה שהקרקע היה מתחלה של אביהם והיאך יביא עדי חזקה שאכלה שלש שנים בחיי אביהן והא אין מקבלין עדות שלא בפני בעל דין ובפני היתומים קטנים היינו כמו שלא בפני בעל דין והכי אמר בריש הגוזל בתרא (בבא קמא דף קיב.) בר חמוה דרבי ירמיה טרק גלי באפיה דרבי ירמיה אתו לקמיה דרבי אבא אמר ליה שלו הוא תובע והא אית ליה סהדי דאבוה יהבה ניהליה אמר ליה וכי מקבלין עדות שלא בפני בעל דין דבר חמוה קטן הוה והכא נמי היאך יביא עדי חזקה להוציא הקרקע מחזקת היתומים וי"ל דשאני הכא שכבר אכלה שלש שנים בחיי אביהן וגם אין ידוע שבתורת משכנתא באתה לידו וכבר היה מוחזק בחיי אביהם ולהחזיק מה שבידו מקבלין עדות בפני יתומים קטנים דאם לא כן לא שבקת חיי ללוקח קרקע ומת המוכר ויבואו הקטנים ויחזיקו ולא יוציאו מידן עד שיגדלו ודמיא להא דאמרינן התם תינוק שתקף בעבדיו וירד לתוך שדה חבירו אין אומרין נמתין עד שיגדיל אלא מוציאין אותה מידו וכו'. אלא זיל אהדר ניהלייהו וכי גדלי יתמי **אישתעי דינא בהדייהו:**

יט קריביה דרב אידי בר אבין שכיב ושביק דיקלא רב אידי בר אבין אמר אנא קריביה טפי וההוא גברא אמר אנא קריביה טפי והחזיק בו ההוא גברא בדינא כל דאלים גבר אייתי **רב אידי בר אבין סהדי דאיהו קריב טפי א"ד לסוף אודי ליה דאיהו קריב טפי אוקמיה רב חסדא בידיה אמר ליה ליהדר לי פירי דאכיל מההיא שעתא עד האידנא אמר ליה זהו שאומרים עליו אדם גדול הוא אמאי קא סמכת אהאי הא איהו אמר דאנא קריבנא טפי אביי ורבא לא סבירא להו הא דרב חסדא דכיון דאודי אודי והלכתא כוותייהו:**

יום רנה

כ זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה היא והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה אמר [דף לג:] **רב חסדא מה לו לשקר אי בעי אמר מינך זבנתה ואכלתיה שני חזקה אביי ורבא לא**

סבירא להו הא דרב חסדא מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן ומהדרינן ארעא למאן דאית ליה סהדי דאבהתיה ופירי דאכל נמי מהדר ואע"ג דליכא סהדי דאכל פירי אלא שהודה שאכלה ולא מהימן לומר דידי אכלי במיגו דלא אכלי דהוי מיגו במקום עדים דהא איכא סהדי דאבהתא לאידך והוא לא קאמר דזבנה מיניה ואי אפשר שיאמר דידי אכלי אם לא בהכחשת העדים דכיון שהעידו שהיתה של אבותיו גם הפירות הם שלו: **ההוא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא** אמר ליה **מינך זבינת' ואכלתיה שני חזקה** אייתי סהדי דאכלה תרתין שנין **אמר רב נחמן הדרא ארעא והדרי פירי אמר רב זביד** אי **טעין ואמר לפירות ירדתי נאמן** אבל כי טעין מינך זבנתיה אין נאמן על הפירות במיגו דאי בעי טעין לפירות ירדתי לפי שחפץ יותר לומר מינך זבנתי ולזכות בגוף הקרקע. **מי לא** רי"ף יז: **אמר רב יהודה האי מאן דנקט מגלא ותובילא ואמר** איזיל ואגדור לדיקלא דפלניא דזבינתה מיניה **מהימן מ"ט לא חציף איניש** דגדר דיקלא דלאו דידיה הכא **נמי לא חציף איניש למיכל פירי דלאו דיליה אי הכי** ארעא נמי פירוש אי טעין זבינתה מינך לא נוציא ממנו הפירות מהאי טעמא. ארעא אמר ליה אחוי שטרך. אי הכי פירי נמי. **שטרא לפירי לא עבדי אינשי: ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מינך זבינתה ואכלתיה שני חזקה אייתי חד סהדא דאכלה תלת שנין סברוה רבנן קמיה דאביי למימר היינו נסכא דרבי אבא דההוא גברא דחטיף נסכא מחבריה אתא לקמיה דרבי אמי הוה יתיב רבי אבא קמיה אייתי חד סהדא דמיחטף חטפה מיניה אמר ליה היאך אין חטפי ודידי חטפי אמר רבי אמי היכי לידיינו** [דף לד.] **דייני להאי דינא לשלם ליכא תרי סהדי ליפטריה איכא חד סהדא** ליתבע כיון דאמר חטפי הוה רי"ף יח. ליה כגזלן אמר ליה **רבי אבא הוה ליה מחויב שבועה ואין יכול לישבע וכל המחויב שבועה ואין יכול לישבע משלם אמר ליה אביי מי דמי התם חד סהדא לאורועי קאתי אי איכא סהדא אחרינא בהדיה מפקינן לה מיניה** הכי חד סהדא לסיועי קאתי אי איכא סהדא אחרינא בהדיה מוקמינן לה בידיה הלכך ליכא לחיוביה אפומא דהאי סהדא דאי מהימנינן ליה מוקמינן לארעא בידיה אלא אי איכא לדמויי **לדרבי אבא לחד סהדא** ולתרי שני ולפירי והלכתא כרבי אבא **דמחויב שבועה ואין יכול לישבע משלם** ובפרק כל הנשבעין הארכתי: **כא** [דף לד:] **ההוא ארבא דהוו מנצו עליה בי תרי** האי אמר דידי הוא והאי אמר דידי הוא אתו לבי דינא אמר חד מיניהו תפסוה **עד דאזלנא ומייתינא סהדי דדידי הוא** תפסינן או לא תפסינן **רב הונא אמר תפסינן רב יהודה אמר לא תפסינן אזל לא אשכח סהדי אמר אפקוה וכל דאלים גבר מפקינן או לא מפקינן רב יהודה אמר לא מפקינן ר"פ אמר מפקינן והלכתא לא** תפסינן ואי תפסינן לא מפקינן והא דלא אמרינן יחלוקו כמו גבי טלית פירשתי בריש בבא מציעא:

כב זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי אמר רב נחמן כל דאלים גבר. האי כל דאלים גבר דינא הוא דכל מי שגבר ידו בפעם ראשונה הוא שלו עד שיביא חבירו ראיה וכל זמן שלא יביא ראיה אף אם תגבר ידו לא שבקינן ליה לאפוקי מיניה דלא מיסתבר שיתקנו חכמים שיהיו כל ימיהם במריבה ומחלוקת היום יגבר זה ומחר חבירו אלא חכמים פסקו כל דאלים בפעם הזאת גבר וסמכו על זה דכל מי שהדין עמו קרוב להביא ראיות ועוד מי שהדין עמו ימסור נפשו להעמיד שלו בידו ממה שימסור האחר לגזול ועוד יאמר מה בצע שאמסור נפשי והיום או למחר יביא ראיה ויוציאנה מידי:

כג ומ"ש משני שטרות היוצאין ביום אחד דרב אמר יחלוקו ושמואל אמר שודא דדייני פירש רשב"ם רואין למי דעתו קרובה יותר ור"ת מפרש דבלא טעם ובלא ראיה יתנהו הדיין למי שירצה ובלבד שלא יהנה הדיין דאי שקיל אגרא לאו דיינא הוא והביא ראיה מהא דאמרינן שילהי פ"ק דגיטין דף יד: גבי הולך מנה לפלוני ומת משלח מה שירצה שליש יעשה וקרי ליה התם שודא דדייני ועוד ראיה מפ' בתרא דקידושין דף עד. נאמן הדיין לומר לזה זכיתי ולזה חייבתי וכו' אבל אם אין בעלי דינין עומדין לפניו אין נאמן ופריך וליהדר ולידייניה ומשני בשודא דדייני ואם הדבר תלוי בסברות ובראיות ניהדר ונידייניה אלא ודאי תלוי ברצון הדיין בלא טעם ושמא מתחלה היה בדעתו ליתנה לזה ושוב יעלה בדעתו ליתנה לאחר ועוד ראיה מדאמרינן שילהי מי שהיה נשוי דף צד. גבי אימיה דרמי בר חמא בצפרא כתבה לנכסי לרמי בר חמא לאורתא כתבה לרב עוקבא בר חמא אתא רמי בר חמא לקמיה דרב ששת אוקמיה בנכסי וכו' עד קאמר ליה רב ששת עבד הכי שודא

דדייני אמר ליה אנא נמי שודא דדייני א"ל חדא דאנא דיינא ומר לאו דיינא ואם הדבר תלוי בראיות וסברות וכי רב ששת לא היה יכול לדון דין התלוי בראיות אבל אם הדבר תלוי ברצון הדיין ניחא שרב נחמן שהיה דיין מומחה מפי ריש גלותא היה כח בידו לתתן לכל מי שירצה והכי איתא בירושל' שודא לאיזה מהן שירצו בית דין מחלטין ורבינו חננאל פירש במי שהיה נשוי קבלה היא בידינו דשודא דדייני דוקא במקרקע ודוקא דיין מומחה כגון רב נחמן בדורו דהא רב ששת גברא רבה הוה ואמר ליה רב נחמן אינך דיין לעשות שודא דדייני ומיהו נראה דשייך שודא אמטלטלין דגבי מטלטלין קאמר ליה בסוף פ"ק דגיטין דף יד: גבי הולך מנה לפלוני. [דף לה.] **התם ליכא למיקם עלה דמלתא הכא איכא למיקם עלה דמלתא ומאי שנא מהא דתנן המחליף פרה בחמור** וילדה **וכן המוכר שפחתו וילדה זה אומר עד שלא מכרתי ילדה וזה אומר משלקחתי** ילדה יחלוקו התם להאי **אית ליה דררא דממונא ולהאי** [דף לה:] **אית ליה דררא דממונא הכא אי דמר לאו דמר ואי דמר לאו דמר** אמרי נהרדעי אם בא אחד מן השוק והחזיק בה אין מוציאין אותה מידו דתני רבי חייא גזלן דרבים לא שמיה גזלן רב אחי אמר לעולם שמיה גזלן ומאי לא שמיה גזלן שלא נתן להשבון אינו יוצא ידי הישבון עד שישיב לכל אחד ואחד: **חזקתן**

רי"ף יח: **שלש שנים מיום ליום אמר רבה אי דלי ליה צנא דפירי לאלתר** הויא חזקה אמר רבא אי טעין ואמר הורדתיו לפירות נאמן והני מילי תוך **שלש אבל לאחר שלש לא** דאי לפירות אחתיה איבעי ליה למחויי ואי לא מחה **איהו דאפסיד אנפשיה:**

כד אמר רב יהודה אמר רב ישראל הבא מחמת העובד כוכבים הרי הוא כעובד כוכבים **מה עובד כוכבים אין לו חזקה אלא בשטר אף ישראל הבא מחמת העובד כוכבים אין לו חזקה אלא בשטר אמר רבא ואי אמר ישראל קמי דידי זבנה העובד כוכבים** [דף לו.] **מינך וזבנה ניהלי מהימן מיגו דאי בעי אמר אנא זבינת' מינך** וכן נמי אם אמר הישראל הראני העובד כוכבים השטר שקנאה ממך נאמן במגו:

כה אמר רב יהודה האי מאן דאחזיק אגודא דערודי ולבר **לא הוי חזקה מימר אמר כל** מאי דזרע ערודי **אכלי ליה אמר רב יהודה אכלה ערלה** הרי זו חזקה והוא שנהנה בחבילי זמורות אבל אם אכל הפירות לא הוי חזקה דלא אחזיק כדמחזקי אינשי כיון שאכל דבר איסור: **תניא נמי הכי אכלה ערלה ושביעית וכלאים הרי זו חזקה אמר רב יוסף אכלה שחת לא הוי חזקה** ובצואר מחוזא הרי זו **חזקה אמר רב נחמן תפתיחא לא הוי חזקה אפיק כורא ועייל כורא לא הוי חזקה דבי ריש גלותא לא מחזקי** בן ולא מחזקינן בהו:

כו העבדים וכו' ועבדים יש להן חזקה והאמר ריש לקיש הגודרות אין להן חזקה אמר רבא אין להן חזקה לאלתר אבל יש להן חזקה לאחר שלש שנים אמר רבא קטן המוטל בעריסה יש לו חזקה לאלתר פשיטא

רי"ף יט. **לא צריכא דאית ליה אימא מהו דתימא אימיה עיילתיה להתם קא משמע לן אימא לא מנשיא את ברא. הנהו עיזי דאכלי חושלא בנהרדעא אתא מרי דחושלא** ותפיס בהו הוה קטעין **טובא אמר אבוה דשמואל יכול לטעון עד כדי דמיהן** והא **אמר ריש לקיש הגודרות אין להן חזקה שאני עיזי דמסירן לרועה והא איכא צפרא ופניא בנהרדעא טייעי דמידא דמידא לידא משלמי:**

מתני' רבי ישמעאל אומר שלשה חדשים בראשונה ושלשה חדשים באחרונה ושנים עשר חדש באמצע הרי אלו שמונה עשר חדש ר"ע אומר חדש אחד בראשונה וחדש אחד באחרונה ושנים עשר חדש באמצע הרי אלו י"ד חדש [דף לו:] **אמר רבי ישמעאל במה דברים אמורים בשדה הלבן אבל בשדה האילן** כנס את תבואתו **ומסק את זיתיו וכנס את קייצו הרי אלו שלש שנים:**

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי ישמעאל ור"ע אבל חכמים אומרים עד שיבצור שלש בצירות ויגדור שלש גדירות וימסוק שלש מסיקות אמר רב יהודה אמר רב זו דברי רבי ישמעאל ור"ע אבל חכמים אומרים שלש שנים מיום ליום מאי בינייהו אמר אביי דקל נער איכא בינייהו פירש רב האי גאון דקל המשיר פירותיו דלשמואל לא הוי חזקה עד שיגדור בידים. והלכתא כשמואל בדיני. ולשמואל נמי בעינן שלש שנים שלימות מדלא קאמר איכא בינייהו מקוטעות ואע"ג דאיכא נמי חרפי ואפלי וזימנין דאיכא שלש בצירות בפחות משלש שנים שמואל אמר שלש שנים שלימות בעי ולא הזכיר שלש בצירות אלא לאפוקי דקל. **ת"ר ניר אינה חזקה וי"א הרי זו חזקה והלכתא לא הוי חזקה מ"ט מימר אמר כל שיבי דכרבי ליעול**

בה. אמר אביי מדרבי ישמעאל נשמע לרבנן. הי' שלשים אילנות ממטע י' לבית סאה ואכל עשרה בשנה זו וי' בשנה זו וי' בשנה זו הרי זו חזקה לאו מי אמר רבי ישמעאל חדא [דף לו:] פירא הוי חזקה לכולהו ה"נ הני הוי חזקה להני והני הוי חזקה להני והני מילי דלא אפיקו כגון בנות שוח שעושין פירות לשלש שנים אבל אפיק ולא אכיל לא הוי חזקה והוא דבזייה בזויי שאכל בכל שנה שלשה מפוזרים בכל בית סאה. ולהכי לא קאמר אביי תשע אילנות ממטע שלשה לבית סאה דבכה"ג אוכל בכל שנה בכל בית סאה אחת ואין נקרא פיזור הלכך לא הוי חזקה וחזקת בנות שוח נראה אם התחילו שני חזקה בשנה ראשונה שחנטו ונעל וגדר השדה כל שלש שנים ותיקן צרכי האילנות ואכל הפירות בשנה השלישית הויא דאחזיק כדאחזקי אינשי: **זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע אמר רב זביד זה קנה אילנות וזה קנה קרקע מתקיף לה רב פפא וכי**

רי"ף יט: **מאחר שאין לו לבעל האילנות בקרקע כלום לימא ליה עקור אילנך שקול וזיל אלא אמר רב פפא זה קנה אילנות וחצי קרקע וזה קנה חצי קרקע והלכתא כרב פפא:**

כז אמרי נהרדעי אכלה רצופין אינה [דף לו:] חזקה מתקיף לה רבא אלא מעתה מישרא דאספסתא במאי קנה לה אלא אמר רבא מכרן רצופין אין לו קרקע. אמר רבי זירא כתנאי כרם שהוא נטוע על פחות מארבע אמות ר"ש אומר אינו כרם. וחכמים אומרים כרם ורואין את האמצעיים כאילו אינן. ופסק רב אלפס הלכתא כרבא ואע"ג דרבי זירא מוקי מלתא דרבא כר"ש רבא הוא דאמר אנא דאמרי אפילו לרבנן דעד כאן לא קאמרי רבנן אלא לענין כלאים דעבידי אינשי דנטעי הכי דמימר אמר הי מינייהו דשפר לי שפר ודלא שפר ליהוי לציבי אבל לענין קניית קרקע כיון דאין עומדים להתקיים אין לו קרקע וה"נ מפליג לקמן בשילהי המוכר פירות דף קב.. אמרי נהרדעי האי מאן דזבין דיקלא לחבריה קני ליה משיפולא עד תהומא ומוקי לה בבא מחמת חזקה:

מתני' ג' [דף לח.] **ארצות לחזקה יהודה ועבר הירדן וגליל היה ביהודה והחזיק בגליל והחזיק ביהודה אינה חזקה עד שיהא עמו במדינה** אחת אמר ר' יהודה לא אמרו **שלש שנים אלא כדי שיהא באספמיא ויחזיק שנה וילכו** ויודיעוהו **שנה ויבא**

לשנה אחרת:

גמ' מאי קסבר אי קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה אפילו יהודה וגליל נמי ואי קסבר מחאה שלא בפניו לא הויא מחאה אפילו יהודה ויהודה נמי לא אמר רבי אבא בר ממל אמר רב לעולם קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה ומשנתנו בשעת חירום שנו. ומאי שנא יהודה וגליל דנקט [דף לח:] **דסתם יהודה וגליל כשעת חירום דמי אמר רבה הלכתא אין מחזיקין בנכסי בורח ומחאה שלא בפניו הויא מחאה תרתי לא קשיא כאן בבורח מחמת ממון כאן בבורח מחמת מרדין:**

כח ואפילו מיחה בפני עדים שאין יכולין לומר לו **הויא מחאה מ"ט חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה** ואע"ג דשמואל הוא דקאמר מיחה בפני עדים שאין יכולין לומר לו דלא הויא מחאה והלכתא כוותיה בדיני היכא דפליג עליה רב. בהא מלתא אמוראי בתראי סברי כרב דרב פפא הוא דאמר לדידיה הוא דלא אמרי ליה לאחריני אמרי וחברך חברא אית ליה וכו' אע"ג דאיכא למימר דשמואל נמי אית ליה דרב פפא כיון שיכולין לילך לעיר שהמחזיק שם ולומר לאחרים באותה העיר והם יאמרו למחזיק אבל זקן או חולה שאין יכולין לילך שמא אפשר דרב פפא מודה דלא הוי חזקה אפילו הכי מסתבר שאין לחלק כיון דחברך חברא אית ליה והם יאמרו לאחרים אין חילוק בין אותה העיר לעיר אחרת לענין מחאה דאחרים ישמיעו הקול במקום שדר המחזיק היכי דמי מחאה שלא בפניו **א"ר זביד דאמר פלניא גזלנא הוא לא הויא מחאה פלניא גזלנא** דקאכיל לארעאי בגזלנותא ולמחר נקיטנא ליה בדינא הויא מחאה נראה הא דקאמר ולמחר נקיטנא ליה בדינא סיומא. דמלתא היא דאורחא דאינשי למימר הכי כשמוחה ומודיע הדבר לרבים לומר להם דברים הנשמעים ואל תתמהו אם הוא כדברי למה איני תובעו לדין להוציא הקרקע מידו לכן הוא אומר אין העת נותן עתה שאוכל להוציא מידו אלא היום או למחר אתבענו לדין ואוציא מידו לכן אני מודיע לכם הדבר עתה שלא יוכל לטעון חזקה והוא הדין נמי אם לא אמר למחר תבענא ליה בדינא הויא מחאה דאם תמצי לומר דדוקא קאמר אם כן הוה ליה לרב זביד למימר פלניא גזלנא הוא דאכיל לארעאי בגזלנותא לא הויא מחאה פלניא גזלנא הוא דאכיל

לארעאי בגזלנותא למחר **תבענא ליה בדינא הויא מחאה** והוא הדין נמי אי לא קאמר פלניא גזלנא הוא אלא פלניא קאכיל לארעא דידי בגזלנותא הויא מחאה ורבינו חננאל פירש דכל כמה דלא קאמר למחר תבענא ליה בדינא אינו אלא כנותן פגם לחבירו ואין השומעים חוששין להגיד למחזיק ולא מסתבר. **אמר להו לא תימרו לו** [דף לט.] **אמר רב זביד הא קאמר** לא תימרו ליה רב פפא אמר **לדידיה לא תימרו ליה לאחריני אמרו וחברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה אמרו ליה לא אמרינן ליה אמר רב זביד הא קאמרי לא אמרינן ליה רב פפא אמר לדידיה לא אמרינן ליה לאחריני אמרינן ליה וחברך חברא אית ליה וכו'. אמר להו לא תפיקו שותא הא קאמר להו לא תפיקו שותא אמרו ליה לא מפקינן שותא אמר רב פפא הא** קאמרי' לא מפקינן **שותא רב הונא בריה דרב יהושע אמר כל מלתא דלא רמיא עליה דאיניש** אמר ולאו אדעתיה הלכך בכולהו הוי מחאה בר מלא תפיקו שותא:

רי"ף כ.

כט [דף לט:] **גידל בר מניומי הוה ליה מחייתא למחויי אשכחינהו לרב הונא ולחייא בר רב ולרב חלקיה בר טובי ומחה קמייהו לשנה הדר אתא למחויי קמייהו אמרו ליה לא צריכת הכי אמר רב כיון שמחה שנה ראשונה שוב אינו צריך למחות.** פירוש בתוך ג' אמר ר"ל משום בר קפרא **וצריך למחות בסוף כל** ג' וג' תני בר קפרא ערער וחזר **וערער וחזר וערער אם מחמת טענה ראשונה ערער אין לו חזקה ואם לאו יש לו חזקה** פירוש ואם לאו שאמר במחאה שעשה בסוף שלש ראשונות דבגזלנותא קאכיל לה ובמחאה שנית שעשה בסוף שלש שניות אמר שבתורת משכנתא היא בידו הרי הודה שמחאה ראשונה היתה שקר וחזקת שלש שנים הראשונות היה חזקתו בלא מחאה ופרשב"ם ה"ה אם מיחה ב' מחאות בתוך ג' שנים המכחישות זו את זו דלא הוי מחאה לא ראשונה ולא אחרונה והויא חזקה לסוף שלש שהרי במחאה שניה הודה שהראשונה היתה שקר ובטלה וכ"ש זו השניה דהוחזק כפרן וכמו שלא מיחה כלל דמי ולא נהירא לי דאין אדם מוחזק כפרן אלא על פי עדים אבל אם טוען שתי טענות לפני בית דין המכחישות זו את זו לא נתבטלו אותן טענות אלא בוחר איזה מהן שירצה ויכול הוא לומר טעיתי במחאה ראשונה והאי דנקט בר קפרא תלתא ערעורין לאו דוקא ולא כדברי המפרשים ששינה ערעורו שלש פעמים והוחזק בדברי שקר ולעיל סימן ח פירשתי דלא קשה מהך דלעיל כיון דאכלה שית שנין אין לך מחאה גדולה מזו:

ל אמר רבא אמר ר"נ מחאה בפני שנים **ואין צ"ל כתובו מודעא בפני שנים** ואין צריך לומר כתובו הודאה בפני ב' ואין [דף מ.] **צ"ל כתובו קנין בפני ב'** ואין צ"ל כתובו בפ"ק דסנהדרין כתבתי דלאו דוקא בפני שנים דאפילו בינו לחבירו מועיל קנין דלא איברו סהדי אלא לשקרי והא דנקט בפני שנים משום דבעי למימר. **ואין צריך לומר כתובו דסתם קנין לכתיבה עומד** כל זמן שלא חזר בו. ומיהו יכול לחזור בו ולמחות בידם שלא יכתבו כדאמרינן לקמן בפרק המוכר את הספינה (בבא בתרא דף עז.) **זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר** חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה והא דאמרינן בכתובות פרק אף על פי (כתובות דף נה.) אמר לעדים כתובו וחתומו והבו ליה קנו מיניה לא צריך לאמלוכי ביה לאו דוקא משום דאמר כתובו דאפילו לא אמר נמי כדמוכח הכא אלא משום דבעי למימר לא קנו מיניה צריך לאמלוכי אף על גב דאמר להו כתובו ויש מפרשים דאפילו אם עומד וצווח אל תכתבו כותבין בעל כרחו ולא מסתבר כך אלא כמו שכתבנו: **קיום שטרות בשלשה דמעשה בית דין הוא** ואף על גב דרב נחמן אית ליה בסנהדרין דף ה: דשנים שדנו דיניהם דין בקיום שטרות מודה דבעינן תלתא דאילו בבי תרי הוי כעד מפי עד ויראה הא דקאמר מחאה בפני שנים היינו לאפוקי ממ"ד שלשה דלא חיישינן לגלויי מילתא כשמיחה שלא בפניו אבל אם מיחה בפניו אף בלא עדים והוא מודה במחאה לא הוי חזקה דתרי לסהדותא בעינן והרי הוא מודה ודלא כמ"ש הרמב"ן דאפילו אם מיחה בפניו ובפני עד אחד לא הוי מחאה משום מיגו וליתא דלא שייך להזכיר כאן מיגו דהיה לו ליזהר בשטרו כיון דידע שזה מיחה והראב"ד ז"ל כתב דהודאה בפני שנים דוקא אבל הודאה בפני עד אחד לאו הודאה היא כלל ואפילו אמר לו אתה עד דמילי דכדי נינהו הואיל ואי כפר לא מיחייב ממונא אפומיה הלכך משטה הוא בו ואי כפר לא משתבע והא דקאמר סנהדרין דף ל: הודאה אחר הודאה מצטרפין כגון שכל אחד אומר בפני ובפני אחר הודה לו ולא מסתבר דכיון דאמר לו אתה עד והלה שתק נתכוונו שניהם שיהיה עד

רי"ף כ:

והרמב"ן ז"ל הביא ראיה מן הירושלמי דסנהדרין אההוא דתנן הוא אמר לי איש פלוני אמר לי לא אמר כלום וקאמרינן עלה אם היה מתכוין למסור לו עדותו עדות פירוש אם אמר לו אתה עד:

יום רנו

לב רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו לא כתבינן מודעא אלא אמאן דלא צייתי דינא אבייר"ף כא. ורבא דאמרי תרוייהו אפילו עלי ועלך אמרי נהרדעי כל מודעא דלא כתיב בה **ידעינן** [דף מ:] **באונסא דפלניא לאו מודעא היא מודעא דמאי אי דגיטא ומתנה גילוי מילתא בעלמא הוא** פירוש הרי הוא מגלה דעתו במסירת המודעא שאינו נותן מתנה זו בנפש חפצה ולא ניחא ליה דליקני והמתנה בטילה בכך וכן הגט דהא אפילו מתנה טמירתא אמרינן דבטלה אלמא בגילוי דעתא כל דהו בטל המתנה כ"ש כשמסר המודעה ואפילו אם ידוע הדבר שאותה מודעא שמסר בפני העדים דברי שקר הן הויא מודעא לבטל המתנה ולא דמיא לזביני כיון דמקבל זוזי גמר ומקני ומה שמסר מודעא כדי שיוכל לבטל המכר כשיהיו לו מעות וכן כתב הרמב"ם ז"ל. אלא מודעא דזביני **והאמר רבא לא כתבינן מודעא אזביני מודה רבא היכא דאניס וכמעשה דפרדיסא דההוא גברא דמשכן פרדיסא לחברייה לתלת שנין בתר דאכלה תלת שנין אמר ליה אי מזבנת ניהלי מוטב ואי לא כבישנא לשטר משכנתא ואמינא לקוחה היא בידי כי האי ודאי כתבינן** מודעא אלא שצריך שיכירו העדים האונס:

לג אמר רב יהודה האי מתנתא טמירתא לא מגבינן ביה ואפי' אם תפס מפקינן מיניה שאנו אומדין דעתו שלא גמר לתת לו בנפש חפצה אלא שהוצרך לפנים לתת לו הלכך לא קנה ולא שיהיה הדבר מסופק אם קנה אם לא קנה ואפילו אי הויא ספיקא דדינא לא מהניא תפיסה דתפיסת ספק לאו תפיסה היא דאוקי ממונא בחזקת מריה כדאמרינן בפרק קמא דמציעא דף ו: תקפו כהן מוציאין מידו. **היכי דמי מתנתא טמירתא אמר רב יוסף דאמר להו** זילו אטמרו וכתובו ליה **ואיכא דאמרי אמר רב יוסף דלא אמר להו תיתבו** בשוקי ברייתא וכתובו ליה זו היא גירסת רשב"ם ור"ח גורס דאמר להו לא תיתבו בשוקי ברייתא מאי **בינייהו סתמא אמר רבא והוי מודעא לחברתה אמר רב פפא הא דרבא לא בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר דההוא גברא דאזל לקדושי איתתא אמרה אי כתבת לי כולהו נכסיך הוינא לך ואי לא לא** הוינא לך אמר להו זילו כתבו ניהלה לכולהו נכסאי אזל בריה קשישא וקצווח קמיה **ואמר ליה ההוא גברא מה** תהוי עליה אמר להו לסהדי **זילו איטמורו בעיבר ימינא וכתובו** רי"ף כא: **ליה אתו לקמיה דרבא אמר להו לא מר** קני ולא מר קני **מאן דחזא סבר משום דהוי מודעא לחברתה ולא היא התם מוכחא מלתא דמשום אונס הוא דכתב לה הכא מר ניחא ליה דליקני ומר לא ניחא ליה דליקני. אבעיא להו סתמא מאי רבינא אמר לא חיישינן רב אשי אמר חיישינן והלכתא חיישינן** והאידנא דלא חיישינן לסתמא משום דנהיגי למיתב בכל שטרי מתנתא וכך אמר לנו כתובו בשוקא וחתמו בברא הלכך כשמצוה לכתוב שטר מתנה בסתם דעתו שיכתבו כמנהג הסופרים הלכך הוי כאילו אמר כתבוה בשוקא וחתמוה בברא וכן כתב רב האי גאון ז"ל דהאידנא לא חיישינן לסתמא:

לד ועוד כתב שכיב מרע שאמר לא תגלו הא תפקידתא אלא לאחר מיתה לא הויא מתנתא טמירתא דלכי מתקיימא לאחר מיתה ההיא שעתא לא טמירתא היא דהא אמר להו לסהדי לאחר מיתה גליוה:

לה מתני' [דף מא.] **כל חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה אמר לו מה אתה עושה בתוך שלי שלא אמר לי אדם דבר אינה חזקה שמכרת לי שנתת לי במתנה הרי זו חזקה והבא מחמת ירושה אין צריך טענה:**

גמ' פשיטא מהו דתימא האי גברא מזבן זבנא ליה ושטרא ה"ל ואירכס וסבר אי אמינא מזבן זבנא לי אמר לי אחוי שטרך הלכך נימא ליה אנן דלמא שטרא הוה לך ואירכס כגון זה פתח פיך לאלם הוא קמ"ל דאנן לא טענינן ליה הכי ומיהו משמע דאי איהו גופיה טעין הכי מתרץ דבוריה הוי ולא הוי כטוען וחוזר וטוען:

לו רב ענן שקיל בדקא בארעא אזל אהדר גודא **בארעא דחבריה אתא לקמיה דרב נחמן** אמר ליה זיל אהדר אמר ליה והא אחוי אמר ליה **כמאן כרבי יהודה וכרבי ישמעאל ברבי יוסי דאמרי כל בפניו לאלתר הוי חזקה לית הלכתא כוותייהו והא** קאחיל דאתא וסייע בגודא **בהדאי א"ל מחילה בטעות היא את גופך אי הוה ידעת מי הוה עבדת כי היכי דאת לא ידעת** רי"ף כב. **איהו נמי לא הוה ידע רבי יהודה מאי היא דתנן אמר**

רבי יהודה לא אמרו שלש שנים אלא כדי שיהא באספמיא ויחזיק שנה וילכו ויודיעוהו **שנה ויבא לשנה אחרת דשמעת מינה דבפניו לאלתר הוי חזקה.** רבי ישמעאל ברבי יוסי מאי היא דתניא מעשה באחד **שפתח חלונותיו לחצר השותפין בא לפני רבי ישמעאל** ברבי יוסי אמר ליה **החזקת בני החזקת בא לפני רבי חייא אמר ליה יגעת בני ופתחת לך יגע וסתום:**

לז רב כהנא שקיל בדקא בארעיה אזל אהדר גודא בארעא דחבריה [דף מא:] **אתא לקמיה דרב יהודה אזל אייתי תרי סהדי חד אמר תלת** אוצייתא עייל וחד אמר תרי אוצייתא **עייל א"ל זיל ואהדר** ליה תרי מגו תלת א"ל כמאן כרבי שמעון בן אלעזר דתניא אמר **רבי שמעון בן אלעזר לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על שתי כתי עדים שאחת אומרת מנה ואחת אומרת מאתים שיש בכלל מאתים מנה על מה נחלקו על כת אחת** שאחד אומר מאתים ואחד אומר מנה שב"ש אומרים נחלקו עדותן ובית הלל אומרים **יש בכלל מאתים מנה** והא אזילנא ומייתינא אגרתא ממערבא דאין הלכה **כרשב"א אמר ליה לכי תיתי. ההוא גברא דדר בקשתא בעיליתא ארבע שנין אתא מריה דביתא אשכחיה אמר ליה מאי בעית בהאי ביתא** אמר ליה מפלניא זבינת' דאמר לי **דזבנה מינך אתא לקמיה דרבי חייא אמר ליה אי אית לך סהדי דדר בה** איהו אפילו חד יומא אוקימנא **לה בידך ואי לא לא אמר רב הוה יתיבנא קמיה דחביבי ואמינא ליה וכי אין אדם עשוי ליקח ולמכור בלילה וחזיתא לדעתיה דאי אמר** קמיה דידי זבנה מינך מהימן במיגו דאי בעי אמר אנא זבינתה מינך פירוש אי אמר מעיקרא קמאי דידי זבנה מינך קודם שאמר מפלניא זבינתה דאמר לי דזבנה מינך אבל כיון שכבר אמר דאמר לי דזבנה מינך תו לא מהימן לומר זבנה מינך קמי דידי ונראה דאם אמר בסתם מפלניא זבינתה דזבנה מינך ותו קאמר הא דאמרנא דזבנה מינך קמי דידי הוא דקאמינא מתרץ דבוריה הוי ולא טוען וחוזר וטוען **אמר רבא כוותיה דרבי חייא מסתברא דקתני הבא מחמת ירושה אין צריך טענה טענה הוא דלא בעי הא ראיה בעי וכן הלכתא איבעיא להו נראה בו מהו אמר אביי היא היא רבא אמר עביד אינש דסייר ארעא ולא זבין והלכתא כרבא:**

לח שלשה לקוחות מצטרפין אמר רב וכולן בשטר שמכר הלוקח הראשון לשני והשני לשלישי בשטר דאית ליה קלא הלכך מצטרפת אכילת שלשתן להיות חזקה [דף מב.] **ת"ר אכלה האב שנה והבן שתי שנים האב שתים והבן שנה האב שנה והבן שנה ולוקח שנה הרי זו חזקה למימרא דלוקח אית ליה קלא** ורמינהי אכלה **בפני האב שתים ובפני הבן שנה בפני הבן** רי"ף כב: **שתים ובפני האב שנה בפני האב שנה ובפני הבן שנה ובפני לוקח שנה הרי זו חזקה** ואמאי **כיון דזבנה אין לך מחאה גדולה מזו ואוקמה רב פפא** במוכר כל שדותיו סתם דלית **ליה להאי לוקח קלא דלא מנכרא זבינא דהאי ארעא דאזדבנא בכלל** ארעא אבל איזבנה מרא קמא באפי **נפשה כיון דאית ליה קלא אין לך מחאה גדולה מזו:** אמר רב המוכר שדה בעדים גובה מנכסים משועבדים כתב ה"ר יונה ז"ל דמיירי דמסהדי סהדי שלא חתמו על שום שטר וגם לא היו שם עדים אחרים כי אם הם דאי לאו הכי דלמא טריף בעדים והדר טריף בשטר ומכבש הוא דכביש ליה השתא ואפילו לא פירש לו בפני עדים את האחריות דלא עביד אינש דזבין ארעא ליומיה ואדעתא דמקבל עליה אחריות הוא דזבין מיניה דלא שדי אינש זוזי בכדי ואפילו למ"ד אחריות לאו טעות סופר הוא ה"מ כשנזקק לשטר ולא פירש בו אחריות אימור כך היה התנאי ביניהם:

לט מתני' האומנין והשותפין והאריסין והאפוטרופין אין להן חזקה אין לאיש חזקה בנכסי אשתו ולא לאשה בנכסי בעלה ולא לאב בנכסי הבן ולא לבן בנכסי האב:

גמ' אמר [דף מב:] **שמואל השותפים מחזיקים זה על זה ומעידין זה על זה ונעשים שומרי שכר זה לזה. מחזיקים זה על זה בדאית ביה דין חלוקה וקא נחית לכולה ואכיל לה שני חזקה ולא ממחי ביה שותפיה אבל אי לית בה דין חלוקה שותף אין לו חזקה.**

ומעידין זה על זה [דף מג.] **ואמאי נוגעין בעדותן הן הכא** רי"ף כג. **במאי עסקינן דכתב ליה דין ודברים אין לי על שדה זו וכי כתב לו מאי הוי והתניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקות הימנה לא אמר כלום הכא במאי עסקינן בשקנו מידו וכי קנו מידו מאי הוי הרי מעמידה בפני** ב"ח דאמר רבין בריה **דשמואל המוכר שדה לחבירו**

שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני ב"ח **הב"ע דקביל עליה אחריות דמאן** אילימא אחריות דעלמא כ"ש דניחא ליה אלא אחריות דאתי ליה מחמתיה הלכך לאו נוגע בעדות הוא **אמר שמואל שותף כיורד ברשות דמי למאי הלכתא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לומר שנוטל בשבח המגיע לכתפים ובשדה** שאין **עשויה ליטע כשדה העשויה ליטע:**

מ תניא בני העיר שנגנבה ס"ת שלהן אין דנין אותה בדייני אותה העיר ואין מביאין ראיה מאנשי אותה העיר ואמאי וליסלקו נפשייהו בי תרי מינייהו ולדייני שאני ס"ת דלשמיעה קיימא ולא מצו לסלוקי **נפשייהו אבל מידי דמצו לסלוקי נפשייהו מסלקי** ודייני ומסהדי וכן הלכה ואף ע"ג דבעינן תחלתו וסופו בכשרות לקמן (בבא בתרא דף קכח.) ה"מ בפסול הגוף אבל בפסול ממון לא בעינן רק סופו בכשרות: **ונעשין שומרי שכר זה לזה אמאי שמירה בבעלים היא אמר רב פפא דא"ל שמור לי היום** [דף מג:] **ואשמור לך למחר:**

רי"ף כג.

מא ת"ר מכר לו בית מכר לו שדה **אין מעיד לו עליה מפני שאחריותו עליו מכר לו פרה מכר לו טלית מעיד לו עליה מפני שאין אחריותו עליו מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר רב ששת רישא בראובן שגזל שדה משמעון ומכרה ללוי ואתא יהודה** וקמערער עליה לא ליזיל שמעון לאסהודי ליה ללוי דניחא ליה דתיקו בידיהכי היכי דתיהדר ליה וכיון דאסהיד דארעא דלוי **היא במאי מפיק ליה מיניה** נמצא דלאו נוגע בעדות הוא דאמר ידענא בה בהאי ארעא דלאו דיהודה היא **ובההיא זכותא דמפיק ליה מלוי לפקה מיהודה** ומה לו להעיד שקר בשביל זה **דאמר. השני נוח לי והראשון קשה ממנו ואי בעית אימא כגון דאית ליה** סהדי למר ולמר ואין עדי שמעון מזומנין עתה ואמור רבנן היכא דקיימא ארעא תיקום הלכך אם יוציאנה יהודה מלוי ואחר כך יביא שמעון עדיו אמרינן אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי ארעא בחזקת יהודה היכא דקיימא הלכך ניחא ליה לשמעון לפסול עדי יהודה ולבטל זכותו ואחר כך יביא שמעון עדיו ויוציא מלוי ואפילו אם יבוא יהודה אחרי כך עדים אחרים כבר נכנס הקרקע בחזקת שמעון בשופי בלי ערעור ונתבטלו זכויותיו של יהודה ולא מפקינן ליה תו מחזקת שמעון הלכך נוגע בעדות הוא ולוקמה בגולן משום דקבעי **למיתני** [דף מד.] **סיפא מכר לו פרה מכר לו טלית דדוקא מכר** דלא הדרא ליה דהוה **ליה יאוש ושינוי רשות** אבל לא מכר לה דהדרא ליה לא **תנא רישא נמי מכר** ואע"ג דבקרקע נמי שייך יאוש כדתנן במסכת כלאים פ"ז מ"ו האנס שזרע כלאים בכרם ויצא מלפניו קוצרו ואפילו במועד וקאמר עלה בירושלמי נשתקעו בעליו ולא נתייאשו איסורו מדברי תורה נתייאשו בעליו ולא נשתקעו איסורו מדברי סופרים ופריך וכי יש קרקע נגזלת אמר ר' אילא אעפ"כ יש יאוש להם וגבי עבד נמי משמע דיש יאוש בפרק השולח (גיטין דף לט:) גבי נתייאשתי מפלוני עבדי ועבד אתקש לקרקע וכן בהניזקין דף נח: בשמעתין דסיקריקון מוכח כך וי"ל דאע"ג דיש יאוש בקרקע מ"מ לא שכיח בה יאוש לפי שאינה דבר הכלה ואינו מתייאש שאם לא יוכל להוציאנה מידו יוציאנה מיד בנו אבל בפרה וטלית שכיח בהו יאוש ואורחא דמילתא נקט **וסיפא נמי נהי דמגופה מייאש** מדמי מי מייאש **לא צריכא דמית גזלן דתנן הגוזל ומאכיל את בניו והמניח לפניהם פטורין מלשלם קשיא ליה לאביי מפני שאחריותה עליו** ושאין **אחריותה עליו מפני שחוזרת לו** ואין **חוזרת לו מיבעי ליה** אלא כדרבין בר שמואל ואע"ג דשני אביי להך ברייתא בשינויא אחרינא משום דלישנא דברייתא לא משמע כשינויא קמא מכל מקום הלכתא כשינויא קמא דפסלינן ליה לעדות משום הך חששא:

רי"ף כד.

יום רנז

מב דאמר רבין בר שמואל משמיה דשמואל **המוכר שדה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני** ב"ח **אבל פרה וטלית לא** ולא מיבעיא קאמר ולא מיבעיא סתמא דלא הדרא ליה [דף מד:] **אלא אפילו עשאו אפותיקי נמי** לא הדרא **ליה כדרבא:**

מג דאמר רבא עשה עבדו אפותיקי ומכרו בעל חוב גובה ממנו עשה שורו אפותיקי ומכרו אין בעל חוב גובה הימנו **מאי טעמא האי אית ליה קלא והאי לית ליה קלא** וניחוש דלמא מטלטלי אגב מקרקעי אקני ליה דאמר רבה אי **אקני ליה מטלטלי אגב מקרקעי גבי מטלטלי וגבי מקרקעי וא"ר חסדא והוא דכתב ליה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרא הכא במאי עסקינן כגון שלקח ומכר לאלתר וניחוש דלמא דאיקני** אמר ליה שמעינן **מינה דאיקני קנה ומכר**

דאיקני קנה והוריש לא קנה לא צריכא דקאמרי עדים ידעינן ביה בפלניא דלא הוה ליה ארעא מעולם **והאמר רב פפא אע"ג דאמור רבנן המוכר שדה לחבירו שלא באחריות ובא בעל חוב וטרפה אינו חוזר עליו נמצאת** שאינה שלו חוזר עליו **במכיר בה שהיא בת חמורו:**

ריי"ף כה: **מד רב זביד אמר אפילו נמצאת שאינה שלו אינו חוזר עליו** דאמר ליה **להכי זבני לך שלא באחריות והלכתא כוותיה דרב זביד:**

מה [דף מה.] **מכריז רבא ואיתימא רב פפא דסלקין לעילא ודנחתין לתתא האי בר ישראל דזבין ליה חמרא מישראל חבריה ואתו עובדי כוכבים ואנסי ליה מיניה דינא הוא דמפצי ליה מיניה ולא אמרן אלא שאין מכיר בה שהיא בת חמורו אבל מכיר בה שהיא בת חמורו לא ולא אמרן אלא דקאניס ליה בלא אוכפא אבל אניס ליה ולאוכפא לא** אמימר אמר אף על גב דליכא כל הני לא איבעי ליה לפצויי **מ"ט מידע ידוע דסתם עובד כוכבים אנס הוא דכתיב וימינם ימין שקר:**

מו אומן אין לו חזקה אמר רבה לא שנו אלא שמסר לו בעדים אבל מסר לו שלא בעדים מתוך שיכול לומר לא היו דברים מעולם כי אמר נמי לקוח הוא בידי נאמן [דף מו.] **מתיב רב נחמן בר יצחק אומן אין לו חזקה** הא **אחר יש לו חזקה ה"ד אי דאיכא עדים אחר אמאי יש לו חזקה אלא לאו דליכא עדים וקתני אומן אין לו חזקה תיובתא דרבה תיובתא הלכך בין מסר ליה בסהדי בין** מסר ליה בלא **סהדי לית ליה חזקה אבל אחר מסר ליה בסהדי לית ליה חזקה ולא יכול למימר** הדרית וזבנית מינך ואי אפקיד גביה בלא **סהדי אית ליה חזקה** ואי **אמר זבינתה ניהלי מהימן** והא דאמרינן לית **ליה חזקה בין אומן בין אחר הני מילי היכא דראה בדתניא ראה עבדו ביד אומן וטליתו ביד**

ריי"ף כה. **כובס ואמר ליה מה טיבו אצלך אמר ליה אתה מכרתו לי אתה נתתו לי במתנה לא אמר כלום אבל אי לא ראה אע"ג דמסריה ניהליה באפי סהדי מיגו דאי בעי אמר אהדרית ניהליך מהימן כי אמר נמי זבנתה ניהלי מהימן** והא דאיכא בין אומן לאחר היינו היכא שמסר לו שלא בעדים אלא שיש עדים שזה החפץ היה שלו וראה עתה בידו בעדים. אומן לית ליה חזקה בדברים שהוא רגיל לתקן מידי דהוה אדברים העשויין להשאיל ולהשכיר ויש לו עדים שאלו הכלים היו שלו וראם ביד אחר שאין נאמן לומר לקוחין הן בידי אבל דברים **שאין עשויין להשאיל ולהשכיר** וראם ביד אחר נאמן לומר לקוחין הן בידי אם לא שמסר לו בעדים אבל כי מסר לו בעדים וגם ראה בעדים בידו לא מהימן לומר לקחתיו ממך כיון שבתורת פקדון בא לידו אבל אם לא ראם בידו אע"פ שמסר לו בעדים נאמן לומר לקוחין הן בידי במיגו דהחזרתיו לך דקי"ל המפקיד **לחבירו בעדים אין צריך להחזיר בעדים.** ונשבע שבועת היסת שלקחו במיגו דהחזרתיו לך שגם באותה טענה היה נשבע שבועת היסת ואם אמר אל תחזירהו לי אלא בפני עדים ואמר החזרתיו לך שלא בעדים הרי זה נשבע שבועה דאורייתא שהחזירו במיגו דאי בעי הוה טעין נאנסו ומשתבע שבועת שומרין שהיא דאורייתא. ואי טעין החזרתיו לך בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים נאמן בלא שבועה אבל משתבע שבועת היסת ולא מהימן בשבועה דרבנן כשטוען החזרתיו לך שלא בעדים במיגו דהחזרתיו לך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים לפי שירא לטעון כן פן יבואו ויכחישוהו ואע"פ שיכול לומר פרעתיך בפני פלוני ופלוני שמתו מ"מ אין זה מיגו טוב כי יאמרו ניכר שהוא משקר לכך הוא מזכיר עדים שמתו כבר. ועוד יש חילוק בין אומן לאחר שהמוסר לאחר בפני עדים בסתם אף על פי שראה בידו יכול לטעון במכר או במתנה בא לידי אבל המוסר לאומן בסתם כלי שהוא רגיל לתקן אין יכול לטעון במכר או במתנה בא לידי אלא אנו תולין שבתורת תיקון בא לידו ואם הטלית יוצא מתחת ידי אחר ואמר האחר בפני אמרת לאומן למוכרו וליתנו במתנה ולקחתיו הימנו נאמן במיגו דאי בעי אמר לקחתיו ממך. וכתב רב אלפס הדין סברא דרבוותא **ואנן קשיא לן האי סברא דהא רבה דאית ליה מיגו איתותב וסלקא** בתיובתא ושמעינן מיניה דהאי דינא

ריי"ף כה: **לא אמרינן ביה מיגו הלכך בין ראה בין לא ראה אע"ג דיכול אומן למימר לא היו דברים מעולם היכא דליכא סהדי אי נמי החזרתיו לך בדאיכא סהדי כי אמר זבינתיה ניהלי לא מהימן והא** דאמר רבא שפיר עביד **ראה תניא לאו למימר דאי לא ראה ואמר זבינתיה ניהלי מהימן אלא דאי אמר לא אפיק ליה לא אמרינן ליה** אפקיה דליחזאה ולהכי תניא ראה והגאונים פסקו כאשר כתבתי למעלה:

מז ת"ר נתחלפו לו כלים בכלים בבית האומן הרי זה

ישתמש בהן עד שיבא הלה ויטול את שלו. בבית האבל או בבית המשתה ה"ז לא ישתמש בהן **מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר** רבי חייא וכי אין אדם עשוי לומר לאומן מכור לי טליתי ותלינן שראובן אמר לאומן למכור טליתו וטעה האומן ונתן ללוקח טליתו של שמעון וכשתבע שמעון טליתו ידע האומן שטעה ונתן לו מדעתו טליתו של ראובן הלכך ישתמש בו שמעון כמו שהלוקח משתמש בטליתו וא"ת היאך משתמש בו שמעון על ידי מסירת האומן והלא אם לא יאות הלוקח בטליתו של ראובן יכול לחזור הטלית לראובן ונמצא שמשתמש בטלית של ראובן שלא מדעתו וי"ל כיון שראובן היה דחוק למעות ומכר טליתו אינו מקפיד אם ישתמשו בו אחרים שגם הוא משתמש במעות. אמר רבי חייא בריה דרב נחמן לא שנו אלא הוא אבל אשתו ובניו לא ואיהו נמי לא אמרן אלא דאמר ליה טלית סתם אבל אמר ליה טליתך האי טלית לאו דידיה הוא:

מח [דף מו:] **אריס אין לו חזקה אמאי עד האידנא פלגא והשתא כולה אמר רבי יוחנן באריסי בתי אבות א"ר נחמן אריס שהוריד אריסים תחתיו יש לו חזקה מ"ט לא עביד אינש דנחתי** אריסים **לארעיה ושתיק אמר רבי יוחנן אריס שחלק לאריסין** לא הויא **חזקה אימור הרמנא שויה:**

מט שלח ליה רב נחמן בר רב חסדא לרב נחמן בר יצחק אריס מעיד או אינו מעיד הוה יתיב רב יוסף קמיה אמר ליה הכי אמר שמואל ארים **מעיד והא תניא אינו מעיד לא קשיא הא** דליכא פירי בארעא והא דאיכא פירי **בארעא. ת"ר ערב מעיד ללוה והוא דאית ליה ארעא אחריתא כנגד החוב מלוה מעיד ללוה והוא דאית ליה ארעא אחריתא** כנגד חובו ואפילו אי האי ארעא אחריתא זבורית והאי של ערער בינונית לא חשדינן ליה להעיד שקר משום חלוף דבין בינונית לזיבורית אחרי שמוצא לגבות כל חובו. **לוקח ראשון**
רי"ף כו. **מעיד ללוקח שני והוא דאית ליה** ארעא אחריתא ללוקח שני או למוכר לסמוך עליה אם תמצא לומר שלו גזולה ויערפה מידו. [דף מז.] **קבלן אמרי לה מעיד ואמרי לה אין מעיד אמרי לה מעיד** כי אית ליה ארעא אחריתא בדין ערב **ואמרי לה אין מעיד דניחא ליה** דליקומו תרוייהו בידיה דכי אתא בעל חוב **מאי דניחא ליה שקיל** ומתוך כך לא יחזור על הקבלן:

נ אמר רבי יוחנן אומן אין לו חזקה בן אומן יש לו חזקה אריס אין לו חזקה בן אריס יש לו חזקה גזלן ובן גזלן אין לו חזקה בן בנו של גזלן יש לו חזקה ה"ד אי דאתו בטענתא דאבוהון אפילו הנך נמי לא ואי דאתו בטענתא דנפשייהו אפילו בן גזלן נמי יש לו חזקה לעולם דאתו בטענתא דאבוהון וכגון דאמרי **בפנינו הודה לו. הנך איכא למימר קושטא** קאמרי ומהימני במיגו דאי בעי אמר מינך זבינתה. **גזלן אפילו דאודי ליה נמי לא כדרב כהנא דאמר** רב כהנא אי לאו דאודי הוה ממטי לדידיה ולתמריה לשחוור וכן בן גזלן אם אמר בפני הודה שמכרה לאבי לא מהניא הך הודאה שבשביל מורא הוצרך להודות גם בפניו אבל אי טעין בן בן גזלן בפני הודה שמכרה לאבי אבי מהניא הך הודאה דכולי האי אין מטיל מורא בשביל בן בנו. **אמר רבא פעמים שאפילו בן בנו של גזלן אין לו חזקה היכי דמי דאתי בטענתא דאבא דאבוה היכי דמי גזלן אמר רבי יוחנן כגון שהוחזק בגזלנות על אותה שדה ורב אמר כגון של בית פלוני שהורגין נפשות על עסקי ממון** ועל כל השדות מוחזקין גזלנים ואין להן חזקה מר אמר חד אומר אמר חדא ולא פליגי אהדדי. **ת"ר אומן אין לו חזקה ירד מאומנותו יש לו חזקה** ואפילו בכלים שנתנו לו בשעה שהיה אומן והוא שנשתהא אצלו כ"כ אחרי שירד מאומנותו שאין רגילות להניח כלים כ"כ בבית האומן אחרי שנודע שירד מאומנותו וכן הא דאמרינן בן אומן יש לו חזקה כי אמר בפני הודה היינו כששהה אחרי מות אביו כשיעור הזה דאי לאו הכי אין נראה שיהא נאמן לומר במיגו דאי בעי אמר לקוחה היא בידי דאי טעין נמי לקחתיה ממך לא היה נאמן. ארים **אין לו חזקה ירד מאריסותו יש לו חזקה בן שחלק ואשה שנתגרשה הרי הן כשאר כל אדם** ואפילו מגורשת ואינה מגורשת שיש לה עדיין חיוב מזונות יש לה חזקה דכיון דסגי לה לא מייחד לה ארעא לפירי [דף מז:] **אמר רב נחמן אמר לי הונא וכולן שהביאו ראייה ראייתן ראייה ומעמידין שדה בידו. גזלן שהביא ראיה אין ראייתו ראייה ואין מעמידין שדה בידו ורב ביבי מסיים** [דף מח.] **בה משמיה דרב נחמן קרקע אין לו** מעות יש לו במה דברים אמורים שאומרים **עדים בפנינו מנה לו אבל** אומרים בפנינו הודה לו לא כדאמר רב כהנא דאי **לאו דאודי ליה הוה ממטי** לדידיה ולחמריה לשחוור והני מילי **בדמסר מודעא אזביני אבל אי לא מסר מודעא אזביני אע"ג**

דאניס זביניה זביני מ"ט סברא הוא דאגב אונסיה גמר ומקני:

נא ואמר רבה הלכתא תליוה וזבין זביניה זביני ולא אמרן אלא בשדה סתם אבל בשדה זו לא ובשדה זו נמי לא אמרן אלא דלאארציזוזי [דף מח:] אבל ארצי **זוזי לא ולא אמרן אלא דלא** ה"ל לאישתמועי אבל הוה ליה לאשתמועי לא והלכה בכולהו זביניה זביני **דהא אשה כשדה זו דמיא ואמר מר תליוה וקדיש קדושיה קדושין רב אשי אמר אשה ודאי קדושיה לאו קדושין הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו לו שלא כהוגן וכן הלכתא** ואמר נמי טבי תלי לפפי אכנדרא **וזבין חתם רבה בר בר חנה אמודעא ואשקלתא אמר רב הונא מאן דחתם אמודעא שפיר חתים ומאן דחתם אשקלתא שפיר חתם מה נפשך אי מודעא לאו אשקלתא ואי אשקלתא לאו מודעא הכי קאמר אי לאו מודעא מאן דחתם אשקלתא שפיר חתם רב הונא לטעמיה דאמר תלאוהו וזבין זביניה זביני שמעינן** מכל הלין דת אוהו וזבין זביניה זביני היכא דלא מסר מודעא ולאו דוקא תלאוהו דאנסי' יסורין גדולים ואגבייהו גמר ומקני אלא אפילו בלא יסורין כגון אונס ממון כי ההוא עובדא דפרדיסא חשיב **אונס וזביניה זביני אי לא מסר מודעא ואי מסר מודעא** בכולהו זביניה לאו זביני ודוקא תליוהו וזבין אבל אי תליוהו ויהיב לא הויא מתנה ואפילו אי לא מסר מודעא אי ידעי עדים באונסיה ומיהו אי מסר מודעא אמתנה אפילו לא ידעו עדים באונסיה כתבינן וכן בגיטין דגלוי דעתו מבעל הדבר והיכא דביטל המודעא בשעת זביניה מהני הביטול כדאיתא בערכין פרק האומר משקלי עלי (ערכין דף כא:) עלה דהך משנה וכן אתה אומר בגיטי נשים א"ר ששת האי מאן דמסר מודעא אגיטא מודעיה מודעא. פשיטא לא צריכא דעשיוהו ואירצי מהו דתימא בטולי בטליה קמ"ל עד דאמר בטלתי ואימא ה"נ א"כ ליתני עד שיתן מאי עד שיאמר רוצה אני עד דמבעל ליה למודעיה ומשמע אם כפו אותו עד שביטל המודעא דמהני בטול ולא הויא מודעא ואע"פ שאמר בשעת מסירת המודעא כל מה שאבטל לא יהא בטול אינו מועיל דמ"מ לבסוף כשיכופו אותו לבטל כל מה שאמר קודם הכל בטל דאגב אונסיה גמר ומבטל ומיהו במתנה היכא דידעי באונסיה אפילו בטול לא מהני דכיון דאניס הוא אפילו לא מסר מודעא לא הויא מתנה אבל אם מסר מודעא ולא ידעינן באונסיה ואחר כך בטלה מדעתו מהני הביטול כיון שלא הכירו באונס ולהכי נהיגי לכתוב בטול מודעא במתנה מיתיבי גט המעושה בישראל כשר ובעובדי כוכבים פסול ובעובדי כוכבים חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומר לך יש מפרשים דקאי אמאי דסליק מיניה כלומר כיצד בעובדי כוכבים פסול כגון אם חובטין אותו וכו' ולא נהירא דא"כ אדפריך ליה מסיפא לסייעיה מרישא דקתני בישראל כשר משום דאגב אונסיה גמר ומקני ואין לומר משום דמצוה לשמוע דברי חכמים דאם כן בעובדי כוכבים אמאי פסול הא חובטין אותו לשמוע דברי חכמים הלכך נראה לפרש ובעובדי כוכבים כיצד כשר כשאומרים לו עשה מה שישראל אומר לך וכן מפרש בהלכות גדולות וכן מוכח בתוספתא דקתני ובעובדי כוכבים חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל פלוני אומר לך משמע דפלוני שם חכם הדיין ועל פיו חובטין אותו העובדי כוכבים ליתן גט כשר בתיקון חכמים וכן מוכח נמי בירושלמי דקאמר התם סוף פרק המגרש רב אשי אמר ישראל שעשו כמעשה העובדי כוכבים כשר באומר איני זן ואיני מפרנס ומתניתין אמרה כן ובעובדי כוכבים חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומר לך ולא מה שאני אומר לך ואע"ג דאמרינן בגיטין דף פח: לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים היינו כשהוא מעושה ע"פ דייני עובדי כוכבים:

נב [דף מט.] **אמר רב נחמן אמנה היו דברינו** אין **נאמנים מודעא היו דברינו** אין **נאמנים מר בר רב אשי אמר אמנה היו דברינו** אין **נאמנים מודעא היו דברינו נאמנין מאי טעמא** האי ניתן ליכתב והאי לא ניתן ליכתב **והלכתא כמר בר רב אשי:**

יום רנח

נג אין לאיש חזקה בנכסי אשתו ומסיק דמיירי כשסילק עצמו מנכסים שאין אוכל פירי נכסי מלוג שלה ואפילו הכי אין לו חזקה לפי שאין האשה מקפדת אם הבעל אוכל פירות נכסיה אף על פי שסילק עצמו מהם לפיכך לא מחתה ופריך הא ראיה יש בשטר מכר או מתנה [דף מט:] **ותימא נחת רוח עשיתי לבעלי מי לא תנן לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל אלמא יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי ה"נ תימא נחת רוח עשיתי לבעלי הא איתמר עלה**

ריי"ף כו: ריי"ף כז.

אמר רבה בר רב הונא באותן ג' שדות אחת שכתב לה בכתובתה ואחת שיחד לה **בכתובתה ואחת שהכניסה לו שום משלה למעוטי מאי אילימא למעוטי שאר נכסים** כ"ש דהוה [דף נ.] לה איבה דאמר לה **עיניך נתת בגירושין ומיתה אלא למעוטי נכסי מלוג והאמר אמימר איש ואשה שמכרו בנכסי מלוג לא עשו** ולא כלום **כי איתמר דאמימר כגון דזבין איהו ומית דאתיא איהי ומפקא אי נמי זבנתה איהי ומתה דאתי איהו ומפיק בתקנת אושא דאמר רבי יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות** דשויוהו רבנן כלוקח ראשון לכאורה משמע מדקאמר דזבין איהו ומית אתיא איהי ומפקא אלמא דהמקח קיים כל ימי חיי הבעל אף על פי שהיא מעכבת על מכירת הפירות משום רווח ביתא כדאיתא בכתובות דף פ: מ"מ אינה יכולה לבטל לגמרי מכירת הגוף ואם מתה איהי איגלאי מילתא שהמכר קיים מתחלתו דבעל לוקח ראשון הוי אבל כשמת הוא נתבטלה מכירת הגוף ואתיא איהי ומפקא ומיהו בירושלמי קאמר מכר הוא ומתה היא מכרו בטל ופירש ה"ר יונה ז"ל הטעם דאע"ג דהבעל לוקח ראשון הוי לכל דבר שהוא זכות לו אפילו הכי משום שבח בית אביה בטלו המכר לאלתר שאין כבוד לאשה שיהיו נכסיה מכורין מעכשיו ולא מכר גמור אלא מכר על תנאי אם תמות היא בחייו הלכך המכר בטל מעכשיו תדע שהרי בנכסי צאן ברזל אפילו מכרו שניהם לפרנסה מוציאין מן הלקוחות משום שבח בית אביה כל שכן בנכסי מלוג דאיכא טפי שבח בית אביה שתמיד הקרן שלה קיים דבטל המכר לאלתר. והא דקאמר בירושלמי מכר הוא ומתה היא מכרו בטל הוא הדין דלאלתר בטל אלא לרבותא נקט אע"פ שלא ערערו על המקח עד שמתה היא וסלקא דעתך אמינא דבעל לוקח ראשון ויתקיים המקח קמ"ל והאי דנקט גמרא דידן דזבין איהו **ומת אתיא איהי ומפקא אף על גב** דהוא הדין היכא דמתה היא דאיהו מפיק ואפילו לאלתר מכרו בטל משום דעיקר חידוש דברי אמימר לאשמועינן דאשה שמכרה הבעל מוציא מיד הלקוחות והתם דוקא כשמתה אבל כשמת הוא מכרה קיים ואיידי דנקט אשה שמכרה נקט נמי איש שמכר אע"פ שאין בו חידוש הלכך מפרש לה גמרא דומיא דאשה שמכרה **אבל זבינו תרוייהו לעלמא לא שנא זבן איהו ברישא והדר זבנא איהי ולא שנא זבנא איהי ברישא והדר זבין איהו אי נמי זבנא איהי לדידיה** וביניהו זביני ולא יכולה **לומר נחת רוח עשיתי לבעלי** אבל כל נכסי הבעל בין צאן ברזל בין שאר נכסי הבעל **אם לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה בכולהו** מציא **למימר נחת רוח עשיתי לבעלי.** [דף נ:] **אמר רב אין מחזיקין בנכסי אשת איש. ודייני גולה אמרו מחזיקין בנכסי אשת איש אמר רב מסתבר טעמייהו דדייני** [דף נא.] **גולה אמר ליה רב כהנא ורב אסי לרב הדר ביה מר משמעתיה אמר להו מסתבר טעמייהו אמרינן. דזימנין צריכה למחות כגון שאכלה מקצת חזקה בחיי הבעל ושלש שנים אחר מיתת הבעל דמיגו דאי בעי אמר לה מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה כי אמר נמי אנת זבינתה ניהליה ואנא זבינת' מיניה מהימן:**

ריי"ף כז: **נד** [דף נא:] **אמר רב המוכר שדה לאשתו קנתה והבעל אוכל פירות במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות ורבי אלעזר אומר אחד זה ואחד זה קנתה ואין הבעל אוכל פירות אמר רבא הלכתא המוכר שדה לאשתו לא קנתה והבעל אוכל פירות תרתי לא קשיא כאן במעות טמונין כאן במעות** שאין **טמונין במעות טמונין לא קנתה** דאמר לגלויי זוזי הוא דבעי במעות שאין **טמונין קנתה והבעל אוכל פירות** וקשה מהא דאמר בגיטין פרק הזורק (גיטין דף עז:) ההוא שכיב מרע דכתב גיטא לדביתהו אתא לקמיה דרבא אמר לקנייה להההוא דוכתא דמנח ביה גיטא אמר ליה רב עיליש מה שקנתה אשה קנה בעלה איכסיף רבא ואמאי איכסיף והא במתנה **אין הבעל אוכל פירות** וא"כ לא קנה בעלה. ויש מתרצים דשאני התם שלא היתה מתנה גמורה אלא שאלה בעלמא עד שתתגרש ולא מסתבר לי שהרי יתן לה מקום הגט במתנה גמורה עד שתתגרש ורבינו תם תירץ דזכיית הבעל אין תלויה באכילת הפירות דהא רבא סבר כריש לקיש דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי א"כ אפילו יש לבעל פירות אין מפקיע קנין הגוף של האשה אלא בהא תליא הזכיה כיון דאם מכרה ונתנה בטל דהכי מסתבר דאע"ג שנתן לה בעין יפה שאפי' הפירות לא יאכל מ"מ אינו רוצה שיצא הקרקע מלפניו אלא נתן לה בעין יפה שתהנה מן הפירות כל ימיה ואחר מיתה יחזור לידו. ועוד מטעם אחר חשוב קנוי לבעל דנהי דאין הפירות הגדילים בשדה שלו מ"מ נכסי מלוג הוא כמו נפלו לה נכסים

כספים ממקום אחר וילקח בהן קרקע ויאכל הבעל פירות וכיון דיש לו שייכות בשדה לפירי פירות חשיב קנוי לו ויש מקשים כיון שהפירות שלה אמאי אינו קונה לה שהרי חצר שאולה ושכורה קני לה ונ"ל דגרע מחצר שאולה שאין הבעל נמנע מעשות כל תשמישתו במקום זה למשטח בה פירי ולאוקמי בה חיותא ואין האשה מקפדת בכך:

נה ת"ר אין מקבלין פקדונות מן הנשים ולא מן העברים ולא מן התינוקות קבל מן האשה יחזיר לאשה ואם אמרה תנהו לפלוני שהוא שלו נותן לו דנאמנת במיגו דאי בעיא שקלה איהי ויהיבתא ליה דהא דמפליג בדביתהו דרבב"ח בין אי מהימנת ליה בין אי לא מהימנת ליה ה"מ כששוכבת על ערש דוי ואין כאן מיגו שאין יכולה ליקח מן הנפקד וליתנו לפלוני ונראה דאפילו אם יאמר הבעל שלי הם אעפ"כ לא יחזירהו לו הנפקד דאם איתא שיחזירהו לבעל אם יאמר שלי הם הוה ליה למיתני יודיע לבעל כיון דמסתמא הנמצא ביד האשה מבית הבעל בא היה צריך שיודיע לבעל אולי יאמר שלי הוא וינתן לו אלא ודאי אפילו אם יאמר שלי הוא ינתן לאשה ואם תקף הבעל מידה אין מוציאין מידו בבית דין ואין נאמנת לומר של פלוני הוא מדאמר לעיל לוה מן האשה וגירשה אין לה עליו כלום ואם היתה נאמנת להוציא מידו דבר שהוא בחזקתו ולומר של פלוני הוא תהא גם נאמנת לומר שלי הוא במיגו דאי בעיא אמרה אחרים הפקידו בידי דאין צריכה לומר מי הם האחרים וישאר לעולם בידיה כך פירש ר"י. והקשה רבינו שמשון א"כ במעות שאינן טמונין אמאי קנתה כי היכי דאמר **בטמונין לא קנתה דלגלויי זוזי הוא** דבעי ה"נ באינן טמונין להוציאם מידה הוא דבעי שלא היה יכול להוציאם מידה בענין אחר ותירץ דבמעות שאין טמונין אפילו תקף הבעל האשה מוציאה מידו בב"ד אבל במעות טמונין אם תקף הבעל אין מוציאין וההיא דלוה במעות טמונין איירי. ואם היא נושאת ונותנת בתוך הבית אין נאמנת לומר שלי הן ולא של פלוני הן דהא אמרינן לקמן (בבא בתרא דף נב:) וכן האשה **הנושאת ונותנת בתוך הבית ואמרה שלי הן עליה להביא ראיה** ולא מהימנינן לה במיגו דאי בעיא אמרה שהיא נפקדת משל אחרים ואף אם אינה נושאת ונותנת בממון אלא הבעל הוא נושא ונותן בממון אלא שמפקיד בידה כל אשר לו דינה כנושאת ונותנת ועליה להביא ראיה ואם מתה יחזיר לבעלה דאף אם נותנין לה ע"מ שאין לבעלה רשות בה הרי הבעל יורשה. **קבל מן העבד יחזיר לעבד** דתלינן שמא הופקד בידו או ניתן לו ע"מ שיצא בה לחירות. ואם מת יחזיר לרבו דמה שנמצא ביד העבד מסתמא הוציא מבית האדון אלא שבחייו נאמן העבד לומר הופקד בידי או ניתן הלכך אפילו נשתחרר העבד ומת יחזיר לרבו אבל האשה שנתגרשה ומתה יחזיר ליורשיה. **קבל** [דף נב.] **מן הקטן יעשה לו סגולה מת יחזיר לאביו מאי סגולה רב חסדא אמר ספר תורה רבה בר רב הונא אמר דיקלא דאכיל מיניה תמרי וכולן שאמרו בשעת מיתתן של פלוני הן יעשה כפירושן** ואי לא יעשה פי' לפירושן ה"ג הלכות גדולות ורשב"ם דפירש בהך עובדא דרב ואי לא מהימנא או דלא אמידא יעשה פירוש לפירושן ויחזיר לבעלים ורב אלפס ז"ל גריס ואיכא דאמרי יעשה פירוש לפירושן ופליגי הני תרי לישני באמידה לישנא קמא סבר כיון דאמיד מהימנינן ליה. ורב עביד כלישנא קמא או בלא אמיד פליגי ורב עביד כלישנא בתרא ולפי מה שהגאונים פוסקים דבכל איכא דאמרי לישנא קמא עיקר כי כך היה שגור בפי רוב העולם אלא שמקצת החברים היו אומרים בענין אחר נכון הוא להעמיד פלוגתייהו בדאמיד כדי להעמיד עובדא דרב אליבא דלישנא קמא. **דביתהו דרבה בר בר חנה כי** קא שכבה אמרה הני כיפי דמרתא בר **ברתא אתא לקמיה דרב אמר ליה אי מהימנא לך עשה כפירושה ואי לא עשה פירוש לפירושה איכא דאמרי הכי אמר ליה אי אמיד' לך עשה כפירושה ואי לא עשה פירוש לפירושה:**

נו תוספתא בפ' הגוזל בתרא **האומר תנו מאתים דינר לבית הכנסת יתנו לבית הכנסת הרגיל בו ואם היו שנים והיה רגיל בשניהם ינתנו בשניהם האומר תנו מאתים דינר לעניים יתנו לעניי אותה העיר:**

נז ולא לאב בנכסי הבן אמר רב יוסף ואפילו חלקו רבה אמר חלקו לא והלכתא חלקו לא. תניא נמי הכי בן שחלק ואשה שנתגרשה הרי הן כשאר כל אדם:

נח איתמר אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאין על שמו ואמר שלי הן שנפלו לי מבית אבי אימא רב אמר עליו להביא ראיה ושמואל אמר על האחין להביא ראיה אמר שמואל ומודה לי אבא שאם מת על האחין להביא רי"ף כח.

ראיה ואע"ג דלא טענינן ליתמי מאי דלא מצי למטען **אבוהון דהא רבא אפיק זוגא דסרבלא וספרא דאגדתא מיתמי בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר** בהא מילתא טענינן ליתמי מאי דלא מצי למיטען אבוהון משום דכיון דיוצאים על שמו מסתבר לאוקומי בחזקתייהו אלא דבחייו מחמיר רב להזקיקו להביא ראיה לפי שבידו להביא ראיה אבל אחר מותו שאין ביד היתומים להביא ראיה סמכינן אהא שנכתבו על שמו ומוקמינן להו בחזקתייהו **וקי"ל בהא כוותיה דרב** דרבה ורב ששת דפליגי ראיה בעדים או בקיום השטר אליבא דרב פליגי ותניא כוותיה דרב [דף נב:] **אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאין על שמו ואומר שלי הם שנפלו לי מבית אבי אימא עליו להביא ראיה וכן האשה שהיתה נושאת ונותנת בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאין על שמה ואמרה שלי הן שנפלו לי מבית אבי אבא או מבית אבי אימא עליה להביא ראיה** והראיה היא בעדים כרבה **אמר רב חסדא לא שנו אלא שאין חלוקין בעיסתן אבל חלוקין בעיסתן אימור מעיסתו קימץ ועל האחין להביא ראיה וכן** הלכה ואם מת נמי **על האחין להביא ראיה וכן הלכה דמודה בהרב לשמואל:**

נט במה דברים אמורים **במחזיק וכו' אטו כל הני דאמרינן לאו בני חזקה נינהו. אמר רבא הכי קאמר בד"א בתזקה שיש עמה טענה כגון מוכר אמר לא מכרתי ולוקח אמר לקחתי אבל חזקה שאין עמה טענה כגון הנותן מתנה והאחים שחלקו והמחזיק בנכסי הגר דלמיקנא בעלמא הוא דקבעי. נעל גדר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה** ופירש רשב"ם דנעל דמתניתין היינו תיקון מנעול שקבע מנעול בדלת לנעול בו אבל סגר דלת ונעלו במפתח בנכסי הגר לא הוי חזקה דאין זה אלא כמבריח ארי מנכסי חבירו וליתא דהא אמרינן בגיטין בפרק הזורק (גיטין דף עז:) גבי גט דשכיב מרע וליקני לה דוכתא דמנח ביה גיטא ותיזול איהי ותיחוד ותפתח אלמא משמע דבנעילת דלת לחודיה קני דאי אפשר לתקן מנעול בשבת דנהי דהתירו לקנות משכיב מרע בשבת כדי שלא תטרף דעתו עליו תיקון מנעול שהוא איסור דאורייתא לא התירו אפי' ע"י אמירה לעובד כוכבים ולא דמי נעילת דלת למבריח ארי משום שהוא מחויב להציל ממון חבירו אבל כשנעל הדלת בפני כל אדם ומונע הכל מליכנס לבית מוכחא מילתא שהבית שלו וקני בנעילה לחודא וכן מוכח לקמן (בבא בתרא דף נז.) גבי הא דתנן אלו דברים שיש להן חזקה ואלו דברים שאין להן חזקה ופריך בגמרא מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא ומשני כל שבנכסי הגר קנה בנכסי חבירו נמי קנה וכל שבנכסי הגר לא קנה בנכסי חבירו נמי לא קנה וא"כ הא דקתני סיפא הכניס תרנגולים לבית הרי זו חזקה בנכסי הגר נמי קנה והיינו טעמיה דמסתמא כשנתן התרנגולין לבית נעל הדלת בפניהם ואע"ג דהאי שינויא לא קאי דפריך עליה והרי **ניר דבנכסי הגר קנה ובנכסי חבירו לא קנה והרי אכילת פירות דבנכסי חבירו קנה ובנכסי הגר לא קנה** מ"מ מדפריך ליה ממילתא אחריתי ולא פריך ליה מגופא דמתניתין מהכניס תרנגולין לבית אלמא דניחא ליה דבנכסי הגר קנה משום נעילת דלת מיהו איכא למימר דהיינו בכלל אכילת פירות דהא דהמכניס תרנגולין לבית הוי חזקה היינו בשביל דהוי תשמיש חשוב דאין אדם מניח שיכניסו תרנגולין לביתו ושותק דהוי בכלל אכילת פירות וא"ת והא אמרינן לקמן הבונה פלטרין בנכסי הגר ובא אחר והעמיד בה דלתות קנה דמשמע דבנעילה לחודא לא קנה אם לא שגם הדלתות העמיד דאין נראה לפרש דקני בהעמדת דלתות לחודייהו בלא נעילה דמאי טעמא לא קני קמא משום דליבני בעלמא הוא דאפיך לפי שיכול אדם ליכנס דרך הפתח וא"כ העמיד דלתות לא יועיל מהאי טעמא דמה עשה עדיין יכולין ליכנס כל זמן שלא נעל ונראה לי דיש לומר דהוא הדין נמי דבנעל בלא העמיד נמי קנה והא דנקט והעמיד להו דלתות אורחיה דמילתא נקט דהמעמיד דלתות הוא הנועל ואם איתא דקמא העמיד הוא נמי נעל וקנה ומתוך פירוש רשב"ם משמע שתיקון מנעול כדי לנעול אע"פ שלא נעל קנה כיון שאין מחוסר אלא נעילה הכי נמי בהעמדת דלתות קני בלא נעילה ויש אומרים שגם פתיחת הדלת נמי קונה לפי שאין דרך בני אדם לפתוח בית שהוא נעול אם לא שיהא שלו ומביאין ראיה מההיא דגיטין דף עז: תיחוד ותפתח אלמא דפתיחה קונה כמו נעילה ולא מסתבר לי דלא דמי לפרץ דהתם תיקון פתח הוא ליכנס וליצא בו אבל פתיחה לחודא שמניח ליכנס בו אינה נראית חזקה אלא דוקא נעילת דלת הוי חזקה לפי שמונע כל אדם

מליכנס בו וההיא דתיחוד ותפתח אומר אני שהדלת היה סגור והוצרכו לפותחו ואחר כך לסוגרו ולנועלו והוה ליה למימר ותפתח ותיחוד אלא אורחיה דגמרא לאישתעויי הכי כמו מטפס ועולה מטפס ויורד עירובין דף כא. וכמו יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב פסחים דף ב. וכמו כהרף עין זה נכנס וזה יוצא שבת דף לד: ועוד כתב רשב"ם דמסירת המפתח קונה במכר ובשכירות והביא ראיה מהא דאמרינן בפ"ק דפסחים דף ד. דמשמסר לו המפתח הוי בחזקת השוכר לבדוק וליתא דהא אמרינן בשור שנגח את הפרה דף נב. אמר רבי יהושע בן לוי המוכר בית לחבירו כיון שמסר לו המפתח קנה ופריך עלה אי בכספא ליקני בכספא ואי בחזקה ליקני בחזקה ומשני לעולם בחזקה ובעי למימר ליה לך חזק וקני וכיון שמסר לו המפתח כמאן דאמר ליה לך חזק וקני דמי אלמא במסירת המפתח לחודי' לא קני עד שיחזיק ולענין בדיקת חמץ דוקא הוא דתלי במסירת המפתח דמי שהמפתח בידו הוא יכול ליכנס לבית לבודקו. ובמכר נמי קניא חזקה כדמוכח ההיא דשור שנגח את הפרה דהמוכר את הבית קני ליה בחזקה וכן מתני' **דקדושין דף כו. נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה** והא דלא תני במתני' והמוכר משום דבד"א במחזיק איירי במוכר ולוקח ולהכי לא הזכיר בסיפא מוכר. **תני רב שרביא בקדושין דבי לוי נעל גדר ופרץ** בפניו כל שהוא הוי **חזקה. בפניו אין שלא בפניו לא. אמר** רבא בפניו לא בעי למימר ליה לך חזק וקני שלא בפניו בעי **למימר** [דף נג.] **ליה לך חזק וקני. אמר שמואל לא שנא מכר לא שנא מתנה** בעי **למימר ליה לך חזק וקני. ודוקא גדר ונעל ופרץ כל שהוא אבל בהילוכא לא קנה דתניא לקמן** (בבא בתרא דף ק:) הלך בה **לארכה ולרחבה קנה מקום הלוכו דברי ר"א** וחכ"א אין הלוך קונה **ומודים חכמים לר"א בשביל של כרמים** הואיל ונעשה להלוך נקנה בהלוך פירוש אם מכר לחבירו שביל של כרמים ואמר לו **לך חזק וקני והלך בו קנאו הואיל ונעשה להלוך** כי אתו **לקמיה דרב יצחק בר אמי אמר להו הבו ליה כי היכי דדרי טונא דשבשתא והדר ולא אמרן אלא דלא מסיימי מחיצתא אבל מסיימי מחיצתא כי היכי דשקל כרעא ומנח כרעא. וכמה. כל שהוא. כדשמואל דאמר שמואל גדר גדר והשלימו לעשרה פרץ פרצה כדי** שיכנס בה ויצא בה **הרי זו חזקה האי גדר היכי דמי אילימא דמעיקרא לא הוי סלקי בה והשתא נמי לא סלקי בה מאי עבד אלא דמעיקרא הוי סלקי בה והשתא לא סלקי** טובא עבד לא צריכא דמעיקרא הוו סלקי לה ברווחא והשתא סלקי לה **בדוחקא האי פרצה ה"ד אילימא דמעיקרא הוו עיילי בה והשתא נמי עיילי בה מאי עבד ואלא דמעיקרא לא הוו עיילי בה והשתא עיילי בה טובא עבד אלא דמעיקרא עיילי בדוחקא והשתא עיילי ברווחא:**

ס אמר רבי יוחנן נתן צרור והועיל נטל צרור והועיל רי"ף כח: **הרי זו חזקה מאי נתן ומאי נטל** אילימא נתן צרור דסכר מיניה מיא נטל צרור דאפיק מיניה מיא **האי מבריח ארי מנכסי חבירו הוא אלא נתן צרור דצמד ליה מיא נטל צרור דפתח ליה מיא: ואמר רבי אסי אמר רבי יוחנן שתי שדות בנכסי הגר ומיצר ביניהם החזיק באחת מהן לקנותה קנאה. לקנות אותה ואת חבירתה אותה קנה ואת** [דף נג:] **חבירתה לא קנה לקנות את חבירתה אף אותה לא קנה בעי רבי זירא החזיק באחת מהן לקנות** אותה ואת המיצר ואת חבירתה מהו מי אמרינן **מיצר דהאי ארעא ודהאי ארעא הוא וקני או דילמא הא לחודיה קיימא והא לחודא קיימא תיקו. בעי ר"א החזיק במיצר לקנות** שתיהן מהו אפסרא דארעא הוא **או דלמא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי תיקו.** ויראה הועיל דסלקו הנך בעיות בתיקו אם בא אחד והחזיק קנה כיון דמספקא לן אי קנה קמא אי לא נשאר הקרקע כמו שהיה ולא מחזקינן ליה ברשות קמא מספק ואחר שקנאו בחזקה בריאה מוקמינן ליה בידיה ודוקא בנכסי הגר אבל במכר אם נתן דמי כולן אפילו בעשר מדינות קנה כולן ובמתנה יראה דהוו כמו מכר ולא נתן דמי כולן אבל אם אמר לו החזק באחת מהן וקנה כולן קנה כולן והאחין שחלקו הוו כמו מכר ונתן דמי כולן כיון דאותו שכנגדו זוכה בשלו שנוטלה בחזקתו של זה. תוספתא פ"ב **המחזיק בנכסי הגר נעל גדר ופרץ כל שהוא הרי זו חזקה.** היו לו עשר שדות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן. עשרה עבדים אע"פ שהחזיק באחד מהן לא קנה כולן כו' לקח הימנו עשר שדות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן שכר הימנו עשר שדות כיון שהחזיק באחת מהן החזיק בכולן שכר מקצת ולקח מקצת והחזיק בין בלקוחה בין בשכורה הרי זה חזקה וקשה מה בין נכסי

הגר למכר דבתרוייהו קתני החזיק באחת מהן קנה כולן ונראה דגרס בסיפא גבי לקח בעשר מדינות והיא הברייתא השנויה בקדושין דף כז. תניא כוותיה דשמואל וכו' וגבי גר איירי בסמוכות כך כתב הרמב"ן ומיהו קשה אמאי קרי להו עשר שדות כיון דאין מיצר וחצב מפסיק ביניהם ושמא כדאזל תיירא דתורי והדר נקרא שדה וקנה כולן אם פירש לקנות כולן ואם לא פירש קונה במכוש אחד כדאזל תיירא דתורי והדר:

סא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה שתי בתים זה לפנים מזה והחזיק בחיצון לקנותו ואת הפנימי חיצון קנה פנימי לא קנה לקנות את הפנימי אף חיצון לא קנה החזיק בפנימי. לקנותו קנאו לקנות אותו ואת החיצון קנה שתיהן **לקנות את החיצון אף פנימי לא קנה** זו היא גירסת רשב"ם וטעמא כיון דחיצון משועבד לפנימי לדריסת הרגל נקנה עמו בכוונה ורב אלפס ז"ל גריס לקנותו ואת החיצון **פנימי קנה חיצון לא קנה** ומסתברא כגירסת רשב"ם וכטעמיה. ולגירסת רב אלפס ז"ל קשה כיון דדין פנימי וחיצון שוין אמאי פלגינהו לתרי בבי ליתני המחזיק באחת מהן וכו' או ליתני שני בתים זה אצל זה: **ואמר רב נחמן הבונה פלטרין בנכסי הגר ובא אחר והעמיד בהן דלתות קנה מאי טעמא קמא ליבני בעלמא הוא** דאפיך ואף על גב דרפק בה פורתא כשבנה היסוד. לא מהני אלא בקרקע העומד לחרישה ואע"ג דרשב"ם פירש גבי מוליא במוליא ונצא בנצא לקמן (בבא בתרא דף נד.) דאם תקן הקרקע לגורן קבוע קנה שאני התם שגמר תיקון הקרקע למה שהוא רוצה לעשות בו אבל הכא חופר היסוד כדי לבנות הבית ועדיין לא נגמר למה שהוא רוצה לדור בו. **אמר רב חייא בר יוסף אמר ר"א המוצא פלטרין בנויין בנכסי הגר וסייד בהן סיוד אחד או כיור** אחד קנאו וכמה אמר יוסף אמה **וכנגד הפתח אמר רב עמרם הא מילתא אמר לן רב ששת ואנהרינהו לעיינין ממתניתא המציע מצעות בנכסי הגר קנה** אם שכב עליהן אבל אם ישב בבית או מצא מצעות מוצעות ושכב עליהם לא קנה דתשמיש חשוב בעינן ויראה דאם ערך שולחן ואכל דקני **ואנהרין לעיינין ממתניתא דתניא כיצד בחזקה התיר לו מנעלו או התיר לו מנעלו או שהוליך** לו כליו אחריו לבית המרחץ הרחיצו הפשיטו סכו גרדו הלבישו הנעילו הגביהו קנאו **אמר רבי שמעון לא תהא חזקה גדולה מהגבהה שהגבהה קונה בכל מקום מאי קאמר הכי קאמר** או שהגביה את רבו לא קנאו הגביהו איהו לדידיה לא קנאו ר' שמעון אומר לא תהא חזקה וכו':

סב אמר רב ירמיה ביראה אמר רב יהודה האי מאן דשדא ליפתא בפילי דארעא דגר לא קנה [דף נד.] מ"ט בעידנא דשדא לא שבחא וכי קמשבח ממילא קא משבח:

יום רנט

סג אמר שמואל האי מאן דפשח דיקלא אדעתא דדיקלא קני אדעתא דחיותא לא קני היכי דמי שקל מהאי גיסא ומהאי גיסא אדעתא דדקלא כולה מחד גיסי **אדעתא דחיותא. אמר שמואל האי מאן דזכי זיכיא** רי"ף כט. **אדעתא דארעא קני אדעתא דציבי לא קני היכי דמי שקל רברבי וזוטרי אדעתא דארעא שקיל רברבי ושביק זוטרי אדעתא דציבי ואמר שמואל האי מאן דתקיל תיקלא אדעתא דארעא קני אדעתא דבי דרי לא קני היכי דמי שקיל מוליא ושדא בנצא אדעתא דארעא מוליא במוליא ונצא בנצא אדעתא דבי דרי. ואמר שמואל האי מאן דפתח מיא לארעא אדעתא דארעא קני אדעתא דכוורי לא קני היכי דמי אי עבד תרי בבי חד אפיק וחד מעייל אדעתא דכוורי עביד חד בבא אדעתא דארעא** בללא דמילתא צריך שיעשה מעשה הנראה לעינים ושעושה לתקן הקרקע הלכך שקיל רברבי ושביק זוטרי אע"פ שהקרקע מתקנת בכך וגם הוא אומר שיכוון לתקן וכן מוליא במוליא ונצא בנצא מתקן הוא קצת לחרישה בכך וכן פתח תרי בבי כיון דלכאורה אין נראה שעושה לתקן אפי' הוא אומר שעשה לתקן וכוון לקנות לא מהני. **איתתא דאכלה דיקלא בתפשיחא** דחד גיסא תליסר שני **אתא ההוא גברא רפק תותיה פורתא** אתו **לקמיה דלוי ואמרי לה קמיה דמר עוקבא אוקמיה בידיה אתיא וצווחא קמיה אמר לה מאי אעביד ליך דלא מחזקת כדמחזקי אינשי. אמר רב הצר צורה בנכסי הגר קנה דרב לא קנה לגינתא דבי רב אלא בצורתא:**

סד איתמר שדה המסוימת במצריה אמר רב הונא א"ר כיון שהכיש בה מכוש אחד קנה כולה ושמואל אמר לא קנה אלא מקום מכושו בלבד. ושאין [דף נד:] **מסוימת במצריה עד כמה אמר רב פפא כדאזיל תירי דתורי והדר.** פירוש קנה במכוש אחד כשיעור מענה לאורך השדה ולרחבו אם נכש בגבולי השדה באמצע

השדה קנה מלא מענה לימינו ומלא מענה לשמאלו ומלא מענה לפניו מרובע כגון אם המענה מאה אמה קנה מאתים אמה על מאה. ואם נכש באמצע השדה קנה מאתים על מאתים והלכתא כוותיה דרב דהא דבעי גמרא ושאינה מסוימת במצריה עד כמה היינו אליבא דרב נחמן דהלכתא כוותיה דעבד עובדא כרב:

סה אמר רב יהודה אמר שמואל נכסי הכנעני הרי הן כמדבר **כל המחזיק בהן זכה** בהן מאי טעמא כנעני **מכי מטי זוזי לידיה** איסתלק ליה וישראל לא קנה עד דמטא שטרא לידיה הלכך הרי הן **כמדבר וכל המחזיק בהן זכה בהן.** פירש רשב"ם אית דאמר דמהדר זוזי ללוקח ולא נהירא לי מדקאמר הרי הן כמדבר משמע דזכה לגמרי ורבינו חננאל ז"ל פירש שהמחזיק משלם דמים ללוקח אף על פי שאין חייב מתורת דינא דגרמי כלום שהרי מן ההפקר הוא זוכה דנסתלק המוכר והלוקח לא קנה מכל מקום תלה זכיית הלוקח על השדה למשכנתא בשעת מתן מעות אע"ג דמיקני לא קני לגמרי אפילו בכסף היינו לקנות גוף השדה אבל תורת משכנתא לא פקע מיניה כאותה ששנינו בפרק הפרה דף מט: **משכונו של גר ביד ישראל ומת הגר ובא ישראל אחר והחזיק בו זה קנה כנגד מעותיו וזה קנה** השאר ונראה לי דלאו ראיה היא דהתם בא משכונו של גר ליד ישראל מתחלה בתורת משכנתא אבל הכא כיון דלא קנה משכנתא נמי לא הוי ונראה דברי רשב"ם דהפקר גמור הוי ואפילו דמי לא יהיב ורשע נמי לא הוי דלא הוה עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה דנקרא רשע אלא במכר או בשכירות הנמצאים במקום אחר אבל במציאה והפקר לא ואחר שקבל הכנעני הכסף נסתלק ואם יכתוב שטר אחר כך אין בו ממש אלא צריך שיכתוב השטר קודם קבלת המעות ואם נתן המעות יחזיק בו מיד קודם שיקדמנו אחר. כתב רשב"ם ואם יוכל הלוקח הראשון לדון עם הכנעני להוציא מעותיו יעשה ואם לאו יפסיד ודבריו אינם מובנים דהיאך יוכל להוציא מעות מן הכנעני כיון דבדיניהם קני ואף בדינינו נגמר הקנין על ידי נתינת הכסף שוב אין חייב להעמיד מקחו בידו אם בדיני ישראל זכה המחזיק. ולעסוק בתחבולה עם הכנעני שיבא באלמות וכח על המחזיק לכופו להחזיר הקרקע לאשר קנהו מאתו יראה שעבירה היא בידו ודין מסור אית ליה מאחר שזכה בו בדין תורה. **וה"מ באתרא דלית בה הרמנא דמלכא אבל באתרא דאית בה הרמנא דמלכא ואמר לא ליכול ארעא אלא באיגרתא לא קני דאמר שמואל דינא דמלכותא דינא** [דף נה.] **שלח רב הונא בר אבין ישראל שלקח שדה מן הכנעני ובא אחר והחזיק בה אין מוציאין אותה מידו וכן היה רבי אבין ורבי אילעי וכל רבותינו שוין בדבר:** רי"ף כט:

סו אמר רבא הני תלת מילי אישתעי לי עוקבא ברבי נחמיה ריש גלותא משמיה דשמואל דינא דמלכותא דינא. כל משפט חרוץ שתקן והנהיג המלך על על בני מדינתו דינא ואין בו משום גזל המחזיק בממון ע"פ המלך. ואריסא דפרסאי ארבעין שנין הקונה שדה מן העכו"ם שהיתה של ישראל והחזיק בה העכו"ם ארבעים שנה הרי היא שלו והני זהרורי **דזבני ארעא לטסקא זביניהו זביני וה"מ לטסקא אבל לכרגא לא מ"ט כרגא אקרקפתא דגברא מנח. אמר רב אשי פרדכת מסייע מתא וה"מ דאצלו** ליה בני מתא ובדבורא הקילו מעליו והכבידו עליהן אבל **אנדיסקי סייעתא דשמיא הוא:**

סז אמר ר' אסי אמר רבי יוחנן המיצר והחצב מפסיקין בנכסי הגר. [דף נו.] **אין שם לא מצר ולא חצב מאי פירש ר' מרינוס משמו כל שנקרא על שמו היכי דמי אמר רב פפא כגון דקרי ליה בי גרגותא דפלניא** ר"ף ל. י"מ דקאי אפאה ואטומאה אבל אנכסי הגר לא קאי דהא אמרינן לעיל כדאזיל תיירא דתורי והדר וי"ל דקאי שפיר אקניה דנכסי הגר ולעיל מיירי בשדה הבעל והכא מיירי בשדה בית השלחין מדקאמר דקרו ליה בי גרגותא דפלניא וכן סברת רב אלפס ז"ל מדהביא זה לפסק הלכה וכן ההיא דלעיל ומיהו פירוש קמא עיקר כדמוכח בתוספתא דטהרות דקתני **הנכנס לבקעה בימות הגשמים** אמר רבי אליעזר הרי היא רה"י פירש ר' מרינוס משמו כל שיש לו שם בפני עצמו ואלו הן ימות החמה וכו':

סח מתניי היו שנים מעידים אותו שאכלה שלש שנים ונמצאו זוממין משלמין הכל שנים בראשונה ושנים בשניה ושנים בשלישית משלשים ביניהן שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן הרי אלו שלש עדיות והן עדות אחת להזמה. משלמין לו את הכל כלומר דמי הקרקע שרצו להפסיד לו וגם דמי הפירות של שתי השנים אם יש למערער עדים כמה פירות אכל:

גמי אמר רב יהודה אמר שמואל [דף נו:] **אחד אומר** ר"ף ל:

אכלה חטין ואחד אומר אכלה שעורין הרי זו חזקה מתקיף לה רב נחמן בר יצחק אלא מעתה אחד אומר אכלה ראשונה שלישית חמישית ואחד אומר שניה רביעית וששית הכי נמי דהוי חזקה אמר ליה **מי דמי התם בשתא דמסהיד האי לא מסהיד האי הכא תרוייהו בחדא שתא קמסהדי.** מאי איכא בין חטין לשעורין בין חטין לשעורין לאו אדעתייהו דאינשי ודוקא בין חטין ושעורין אבל בין חטין לקטנית מידע ידיע:

סט שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן ההוא שטרא דהוו חתימי עליה [דף נו.] **תרי שכיב חד מינייהו אתא אחוה** דהאי דקאי ואחד מן השוק לאסהודי אחתימת **ידיה דאידך סבר רבינא למימר היינו מתניתין שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן אמר ליה רב אשי מי דמי התם לא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומי דאחי הכא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומי דאחי והילכתא כרב אשי** ותקנתא כדאמר בפרק שני דכתובות דף כא. דההוא סהדא דקאי לכתוב חתימת ידיה אחספא ושדי ליה בבי דינא וחזו ליה ומקיימי ליה ולא צריך איהו לאסהודי אחתימת ידיה ואזיל אחוה וההוא מן השוק ולסהדי אחתימת ידיה דאידך:

ע מתני' אלו דברים שיש להם חזקה **ואלו דברים שאין להם חזקה. אלו דברים** שאין **להם חזקה היה מעמיד בהמתו בחצר ומעמיד תנור וכירים וריחים ומגדל תרנגולים ונותן זבלו בחצר** אין זו **חזקה אבל עשה מחיצה לבהמתו גבוהה עשרה טפחים וכן לתנור** וכירים וריחים הכניס תרנגולים לבית **עשה מקום לזבלו עמוק שלשה או גבוה שלשה הרי זו חזקה:**

ברי"ף לא. **גמ' מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר עולא כל שאילו בנכסי הגר קנה בנכסי חבירו** נמי קנה כל שבנכסי הגר לא קנה בנכסי חבירו נמי לא קנה וכללא הוא והרי **ניר דבנכסי הגר קנה ובנכסי חבירו לא קנה והרי אכילת פירות דבנכסי הגר לא קנה ובנכסי חבירו** קנה **אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הכא בחצר השותפין עסקינן דאהעמדה** [דף נז:] **כדי לא קפדי ואמחיצה קפדי ואהעמדה כדי לא קפדי והתנן השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס לחצר** בנדרים מפרש ואפי' אין בה דין חלוקה אסורים ואע"פ שאין יכול לעכב עליו מליכנס לחצר כיון שאין בו שיעור חלוקה מ"מ יכול לאסור עליו מידי דהוה אמשכיר בית לחבירו שיכול המשכיר להקדישו אע"פ שאין יכול למחות ביד השוכר מליכנס כדאיתא בערכין פרק האומר משקלי עלי (ערכין דף כא.) **אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה הכא ברחבה שאחורי הבתים עסקינן דאהעמדה כדי לא קפדי ואמחיצה קפדי:**

עא אמר רבי יוחנן משום ר' בנאה בכל שותפין מעכבין זה על זה חוץ מן הכביסה שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על גב הנהר. עוצם עיניו מראות ברע א"ר חייא בר אבא זה שאין מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה היכי דמי אי דאיכא דרכא אחרינא רשע הוא ואי דליכא דרכא אחרינא אנוס הוא לעולם דליכא דרכא אחרינא ואפ"ה איבעי ליה לצעורי נפשיה ואזיל. בעא מיניה רבי יוחנן מרבי בנאה חלוק של ת"ח כיצד כל שאין בשרו נראה מתחתיו. טלית של ת"ח כיצד כל שאין חלוקו נראה מתחתיו טפח מטה של תלמיד חכם **כיצד** [דף נח.] **כל שאין תחתיה אלא סנדלים בימות החמה ומנעלים בימות הגשמים:**

עב מתני' [דף נח:] **המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה המזחילה יש לה חזקה:**

גמ' מאי המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה אמר רב יהודה אמר שמואל המרזב אין לו חזקה מרוח אחת ויש למקומו חזקה משתי רוחות רבי חנינא אומר המרזב אין לו חזקה שאם היה ארוך מקצרו ויש למקומו חזקה שאם בא לעוקרו אין עוקרו רבי ירמיה בר אבא אומר המרזב אין לו חזקה שאם רוצה לבנות ברי"ף לא: **תחתיו בונה ויש למקומו חזקה שאם בא לעוקרו אין עוקרו.** יראה כיון דפליגי הני אמוראי ולא איפסק הילכתא כמאן וזה החזיק במרזב אזלינן בתר המיקל ולא יגע במרזב אך יכול לבנות תחתיו כרבי ירמיה בר אבא וגם יראה הא דאמר רבי חנינא דאין יכול לשנותו מרוח לרוח וכן הא דאמר רבי ירמיה בר אבא שאם היה ארוך אין מקצרו היינו דוקא שיש קצת טענה לבעל המרזב שאין המים מקלחין יפה כאשר היו עושין ואע"פ שאין לו מזה היזק אבל בלא טענה כופין על מדת סדום רק שיקלחו מימיו יפה. [דף נט.] **אמר רב יהודה אמר שמואל צנור המקלח מים לחצר חבירו ובא בעל הגג לסותמו בעל החצר מעכב עליו** דאמר ליה כי היכי דלדידך קני **לך חצר דידי למישדי ביה מייך לדידי נמי קני לי מיא דאיגרך:**

עג סולם המצרי אין לו חזקה ולצורי יש לו חזקה ה"ד **סולם המצרי אמרי דבי רבי ינאי כל שאין לו ד'** חווקין. חלון המצרי אין לו חזקה ולצורי יש לו חזקה איזהו חלון המצרי כל שאין ראשו של אדם יכול ליכנס בו רבי יהודה אומר אם יש **לו מלבן אף על פי שאין ראשו של אדם יכול ליכנס** בו יש לו **חזקה אמר רבי זירא למטה מארבע אמות יש לו חזקה ויכול למחות למעלה מארבע אמות אין לו חזקה ואין יכול למחות רבי אילעי אומר אפילו למעלה מד' אמות אין לו חזקה ויכול למחות מאי טעמא דא"ל זימנין דמייתית** שרשיפא וקיימת וקא חזית כי **ההוא דאתא לקמיה דר' אמי** שדר ליה לקמיה **דרבי אבא בר ממל וא"ל עביד ליה כרבי אילעאי וכן הלכתא.** פירש רשב"ם דאחלון צורי קאי וכן משמע לישנא מדקאמר למטה מד' אמות יש לו חזקה והכי פירושא הא דחלון צורי יש לו תזקה היינו דוקא למטה מד' אמות והא דלא קאמר לא שנו אלא למטה מד' אמות משום דאז הוה משמע דאתא רבי זירא לאשמועינן דלמעלה מד' אין לו חזקה והא ליתא דעיקר חדוש רבי זירא דלמעלה מארבע אין יכול למחות דבהא פליג רבי אילעי עליה. ורבינו תם פירש דאחלון מצרי קאי אבל בחלון צורי שהוא דבר קביעות אפילו למעלה מד' יש לו חזקה ואע"ג דאין עשוי לאורה ובחלון מצרי כשהוא למטה מד' אמות אע"פ שאין יכול להוציא ראשו מכל מקום דרך הילוכו שהוא מהלך בבית רואה תשמישו של חבירו בחצר ואיכא היזק ראיה והביא ראיה מהא דתנן החלונות מלמטן ארבע אמות שלא יעמוד ויראה אלמא שהחלון הוא למעלה מד' אמות ויש לו חזקה ולאו ראיה היא דמיירי שאותן חלונות בעליה או שיש לו שטר לחזקת אורה וה"ר יוסף ז"ל פירש נמי דאמצרי קאי וכן מסתבר דלמטה מד' אמות איכא היזק ראיה דרך הילוכו וה"ר יונה ז"ל הביא ראיה לפירוש זה מדסידר רב אשי מילתא דשמואל דקאמר ולאורה כל שהוא הוי חזקה בתוך הך מילתא דרבי זירא ואם איתא דרבי זירא איירי בחלון צורי הוי ליה לאקבועי מילתא דשמואל קודם מילתא דרבי זירא כי היכי דליהוי קאי אחלון מצרי לאשמועינן דאע"ג דחלון מצרי העשוי לשמור גנות דאין לו תזקה לאורה יש לו חזקה ועוד נ"ל דאי אחלון צורי קאי א"כ הוה ליה לרב אשי לקבוע בגמרא מתניתין דחלון צורי קודם מילתא דרבי זירא ולא קבע רב אשי בגמרא אלא מתניתין דחלון המצרי ועלה קבעי מאי שנא גבי סולם וכו'. ורבי זירא ורבי אילעי קיימי עלה וכן שמואל וראיתי מפרש דכל הני דאמרי דאין לו חזקה היינו לענין זה שאין נמנע מלבנות כנגדו אבל אין יכול לכופו לסתור מפני היזק ראיה כיון שכבר החזיק ולא מיסתבר לי כיון דאין לו חזקה למה לא יאמר לו סתור כיון דזימנין אית ליה היזק מיניה. **אמר שמואל ולאורה אפילו כל שהוא** יש לו חזקה פירש רבינו חננאל חלון העשוי להכניס בו אורה במקום אפל דתשמיש קבוע הוא לו ומסתבר דאפילו למעלה מארבע אמות:

עד מתני' הזיז עד טפח יש לו חזקה ויכול למחות: גמ' אמר רב אסי [דף נט:] **אמר רבי מני החזיק בטפח החזיק בארבע. מאי קאמר אמר אביי הכי קאמר החזיק בטפח במשך ארבע החזיק ברוחב ארבע.** משום דארבע על ארבע חשוב מקום בכל דוכתא הילכך כיון שהניחו להוציא זיז לחצירו רוחב טפח במשך ארבע והחזיק בו וטוען שקנה ממנו שיוציא זיז ד' על ד' מהימן. אבל אי הוציא זיז רחב טפח במשך י' לא מהימן להשלים רחבו למשכו אלא עד ד' וכן אם הוציא זיז טפח במשך שלשה לא מהימן להשלים רחבו למשכו אלא כדקאי קאי ומה שכתב רב אלפס ז"ל שיש לו גם **ארבעה טפחים למטה מן הזיז** לא מסתבר לי דזיז רחב משתמשין עליו ומה צריך לאויר שתחתיו: **פחות מטפח אין לו חזקה ואינו יכול למחות אמר רב הונא לא שנו** רי"ף לב. **אלא בעל הגג בבעל החצר אבל בעל החצר בבעל הגג יכול למחות בו שלא יתלה בכלום בו שלא יציץ ויראה מה שבחצר בשעה שהוא תולה ורב יהודה אמר אפילו בעל החצר בבעל הגג אין יכול למחות** דאמר ליה כי תלינא מהדרנא אפי **ותלינא ורב הונא סבר זימנין דבעיתת והלכתא כוותיה.** והא דקתני בזיז טפח ויכול למחות צריך לומר בין בעל החצר בבעל הגג בין בעל הגג בבעל החצר דאל"כ לרב הונא דאמר דבפחות מטפח יכול למחות בעל החצר בבעל הגג מאי איכא בין פחות מטפח לטפח והכי פירושו עד טפח יש לו חזקה אם החזיק שלש שנים דמילתא דקביעות הוא ואיבעי ליה לבעל החצר למחויי שיסירנו כדי שלא יחזיק עליו וגם יכול למחות בבעל הגג בתוך שלש שלא ישתמש בו ואפילו לרב יהודה דלית ליה ביה היזק ראיה מאי טעמא דאמר מהדרנא אפי ותלינא בשעה שאני משתמש בו ואי לא מהדרנא אהיה נתפס כגנב

ה"מ בפחות מטפח דלא חזי אלא למיתלי ביה מידי ומצי למיעבד באהדורי אפי אבל כשהוא רחב משתמשין על גבו ומסדרין עליו כלים ולא מצי למיעבד באהדורי אפי ואיכא היזק ראיה אבל בעל הגג בבעל החצר אין יכול למחות דלא מפסיד ביה מידי דאפילו להסירו משם יכול ואחר שלש בעל הגג בבעל החצר יכול למחות דאמר ליה החזקתי בו ושלי הוא להשתמש בו תדיר ואיני רוצה שתשמש בו כדי שאמצאנו פנוי בכל עת שאני רוצה להשתמש בו ופחות מטפח בין תוך שלש בין אחר שלש אין יכול למחות בעל הגג בבעל החצר להשתמש בו:

יום רס

עה מתני' לא יפתח אדם חלונות לחצר השותפין לקח בית בחצר אחרת לא יפתחנו לחצר השותפין לא מיבעיא לאויר החצר דלא משום דקא שקיל ד' אמות בחצר אלא אפילו לתוך ביתו אסור משום שמרבה עליהן הדרך **בנה עליה על גבי ביתו לא יפתחנו לחצר השותפין אלא אם רצה בונה חדר לפנים מביתו ובונה עליה על גבי ביתו ופותחה לתוך ביתו:**

גמ' מאי איריא לחצר השותפין אפילו לחצר חבירו נמי לא. לא מיבעיא קאמר לא מיבעי' לחצר חבירו דלא אלא אפילו לחצר השותפין מהו דתימא אמר ליה סוף סוף הא בעית לאיצטנועי מינאי בחצר קא משמע לן דאמר ליה עד האידנא בחצר בעינן **לאיצטנועי מינך השתא אפילו בבית בעינן לאיצטנועי מינך: תנו רבנן מעשה באחד שפתח חלונותיו לחצר השותפין בא לפני רבי ישמעאל** ברבי יוסי אמר לו התזקת **בני החזקת בא לפני רבי חייא אמר** לו **יגעת בני ופתחת לך יגע וסתום והלכתא כוותיה** : **א"ר נחמן ולסתום לאלתר הוי חזקה שאין אדם עשוי שסותמין אורו בפניו ושותק: לקח בית בחצר אחרת וכו'.** [דף ס.] **מאי טעמא מפני שמרבה עליהן את הדרך אי הכי** אימא סיפא אם רוצה בונה חדר לפנים מביתו **ופותח לתוך ביתו הלא מרבה עליהן את הדרך אמר רב הונא מאי חדר שחלק חדרו לשנים. מאי עליה אפותא:**

עו מתני לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון היה קטן לא יעשנו גדול אחד לא יעשנו שנים אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון:

גמ' מנא הני מילי אמר רבי יוחנן דאמר קרא וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו מה ראה ראה שאין פתחיהן מכוונים אלו כנגד אלו אמר ראויין הללו שתשרה שכינה עליהן ותהי עלין **רוח אלהים. קטן לא יעשנו גדול. סבר רמי בר חמא למימר בר ארבעי לא יעשנו בר חמא דקא שקיל תמני בחצר אבל בר תרתי לשוייה בר ארבע שפיר דמי** אמר ליה רבי אבא **מצי אמר ליה בפתחא זוטא מצינא לאיצטנועי מינך בפתחא רבה לא מצינא לאיצטנועי מינך. אחד לא יעשנו שנים. סבר רמי בר חמא למימר בר ארבע לא לשוייה תרי בר תרתי דקא שקיל תמני בחצר אבל בר תמני לשוייה תרי בר ארבע** שפיר דמי אמר ליה רבא מצי אמר ליה **בחד פתחא מצינא לאיצטנועי מינך** אבל בתרי לא: **אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח וכו'. דאמר ליה סוף סוף קבעית איצטנועי מבני רשות הרבים** רוכבי בהמות ורואין דרך חלונות אבל בעליות לא חזו בני רה"ר. ואסור **לפתוח חלון כנגד חלון. תוספתא אבא שאול אומר לא יפתח אדם חנותו כנגד חצר של חבירו כדי שלא יהא יושב ורואה מה שבחצר חבירו:** רי"ף לב:

עז מתני' אין עושין חלל תחת רה"ר בורות שיחין ומערות רבי אליעזר מתיר כדי שתהא עגלה מהלכת טעונה אבנים אין מוציאין זיזין וגזוזטראות לרה"ר אלא אם רצה כונס לתוך שלו ומוציא לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי זו בחזקתה:

גמ' רבי אליעזר מתיר כדי שתהא עגלה וכו'. ורבנן זמנין דמיפחת ולאו אדעתיה: אין מוציאין זיזין וכו' איכא מאן דאמר דוקא **למטה מגמל ורוכבו אבל למעלה מגמל ורוכבו מוציאין: ר' אמי הוה ליה ההוא זיזא** דהוה מפיק למבואה והוה **ההוא גברא דהוה ליה זיזא מפיק לרה"ר** הוו קא מעכבי עליה בני רה"ר **אתא לקמיה דרבי אמי אמר** זיל קוץ אמר ליה ומר נמי הא אית ליה אמר ליה דילי למבואה קא מפיק ומחלי בני מבואה **גבאי דידך לרה"ר מפיק מאן מחיל גבך. רבי ינאי הוה ליה אילן נוטה לרה"ר והוה ההוא גברא דהוה ליה אילן נוטה לרה"ר הוו קא מעכבי עלויה אתא לקמיה דרבי ינאי אמר ליה זיל האידנא ותא למחר שדר ר' ינאי וקצייה לדידיה** [דף ס:] **למחר אתא לקמיה** אמר ליה זיל קוץ אמר ליה והא **מר נמי אית ליה אמר ליה זיל חזי אי קייץ קוץ ואי לא** לא תיקוץ.

מעיקרא מאי סבר ובסוף מאי סבר מעיקרא סבר ניחא להו לבני רשות הרבים למיתב בטוליה כיון דחזא דקפדי קצייה ולימא ליה זיל קוץ דידך ואקוץ דידי משום דריש לקיש דאמר **התקוששו וקושו קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים: ואם רצה כונס לתוך שלו. איבעיא להו כנס ולא הוציא מהו שיחזור ויוציא** ומסיק דחוזר ומוציא **אבל להחזיר כתלים למקומן פליגי רבי יוחנן וריש לקיש רבי יוחנן אומר אין**

ר"י"ף לג. **מחזיר דסבר כרב יהודה דאמר מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו וריש לקיש אמר מחזיר דהא דרב יהודה היכא דליכא רווחא אבל הכא איכא רווחא וקיימא לן כרבי יוחנן: לקח חצר ובה זיזין וכו'. אמר רב הונא אם נפלה חוזר ובונה אותה:**

הדרן עלך חזקת הבתים

פרק ד

א המוכר את הבית לא מכר את היציע [דף סא.] **אע"פ שהיא פתוחה לתוכו ולא את החדר שלפנים ממנו ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחים רבי יהודה אומר אם יש לו צורת הפתח אע"פ שאין גבוה עשרה טפחים אין מכור:**

גמ' מאי יציע הכא תרגמו אפותא ורב יוסף אמר ברקא חלילא מאן דאמר אפותא **כל שכן ברקא חלילא ומאן דאמר ברקא חלילא אבל אפותא מזדבן וסוגיין כרב יוסף. אמר מר זוטרא והוא דהויא ארבע אמות אבל אי לא הוי ארבע אמות לא חשיבי ומזדבן** איכא לאסתפוקי אי בעינן נמי בחדר ארבע אמות מדאמר מר זוטרא למילתיה איציע מכלל דבחדר לא בעי ד"א או שמא מדפריך מבור ודות ומשני [דף סא:] משום דהא תשמישתא לחוד משמע דוקא בור ודות דתשמישן חלוק לגמרי מתשמיש הבית הוא דלא בעינן ארבע אמות אבל חדר שתשמישו שוה לתשמיש הבית אינו נבדל מן הבית אם לא שיהיו לו ארבע אמות: ולא את החדר השתא יציע אמרת לא חדר מיבעיא לא צריכא דמצר לה מצרי בראי איכא לאיסתפוקי אי אמר ביציע הכי דאיכא למימר ממשנה יתירא דחדר הוא דשמעינן אע"פ שמצר לו מצרים החיצונים והוא הדין נמי ביציע או שמא דוקא בחדר דחשיב טפי אמר מצרים הרחיב לו אבל יציע קנה ומסתברא דלא שנא:

ר"י"ף לג: **ב וכדרב** נחמן דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה **המוכר בית לחבירו גדולה אע"פ שמצר לו המצרים החיצונים מצרים הרחיב לו היכי דמי אילימא דקרו** לבירה בירה ולבית בית **פשיטא בית זבין ליה בירה לא זבין ליה ואלא דקרו לבירה נמי בית כולה זבין ליה לא צריכא דרובא קרו לבית בית ולבירה בירה ואיכא נמי דקרו לבירה בית מהו דתימא כולה זבין ליה קא משמע לן מדהוה ליה למכתב** ולא שיירית בזביני אלין קמאי **כלום ולא כתב ליה שמע מינה שיורי שייר** אבל אי כתב ליה ולא שיירית בזביני אלין כלום מכר לו כל הבירה ודוקא דאיכא דקרו לבירה בית אבל באתרא דקרי **לבית בית ולבירה בירה** אע"פ שכתב לו ולא שיירית בזביני אלין כלום בית זביץ ליה בירה לא זבין ליה דכיון שאין בירה בכלל בית נמצא שאין בירה בכלל זביני אלין וכן אם יש לבית בור ודות ומחילות וגג גבוה עשרה טפחים אע"פ שמצר לו מצרי הבית וכתב לא שיירית בזביני אלין לא קנה אחד מכל אלו כיון דאינן בכלל מכירת הבית גם אינו בכלל זביני אלין תדע דאמרינן לקמן (בבא בתרא דף סג:) האי מאן דזבין ביתא לחבריה אע"ג דכתב ליה עומקא ורומא צריד למכתב ליה קני לך מארעית תהומא ועד רום רקיע ומסיק דלמיקני בור ודות ומחילות הוא דבעי למכתב הכי ולא אמרי. דאהני ולא שיירית בזביני אלין למיקני בור ודות ומחילות דהא ודאי רגילין לכותבו כדאמרינן הכא **האי מאן דזבין מידי לחבריה צריך למכתב ליה ולא שיירית בזביני** וכו'. ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה המוכר שדה לחבירו בבקעה גדולה וכו' וכגון שיש מיצר מפסיק בין כל שדה ושדה ועמד באחת מן השדות ואמר שדה זו מכורה דומיא דלעיל דכל בית ובית חלוק במחיצות דאי אין מיצר מפסיק בין שדה לשדה כיון דאמר שדה זו כולה זבין דכל מה שסובב במצר אחד הכל נקרא שדה ולא מסתבר לומר דלא מכר אלא תשעה קבין: **אמר רב מרי ברה דבת שמואל משמיה דאביי האי מאן** דמזבין **מידי לחבריה צריך למכתב ליה ולא שיירית בזביני אלין** כלום: ההוא דאמר ליה לחבריה ארעא דבי רבי חייא מזבנינא לך הוה ליה תרין ארעתא דמתקריין דבי רבי **חייא אתו לקמיה דרב אשי** אמר להו חדא ארעא אמר ליה תרתי ארעא **לא אמר ליה ואי** אמר ליה ארעתא מיעוט ארעתא שנים ואי אמר ליה **כל ארעתא כל ארעתא דאית ליה לבר מבוסתני ופרדיסי ואי אמר ליה זיהרא**

אפי' בוסתני ופרדיסי **לבר מבתי ועבדי ואי אמר ליה נכסי אפילו בתי ועבדי** אבל מטלטלי לא ואע"ג דאמר לקמן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנ:) כל נכסיי לפלוני גלימא איקרי נכסי לשון נכסיי משמע רבוי טפי מנכסי ואין לחלק בין נכסי לכל נכסי דא"כ לפלוג לקמן כדפליג התם בין מטלטלי לכל מטלטלי ועוד יש לומר דלקמן מיירי בנותן דבעין יפה נותן והכא במכר. וה"ר יונה ז"ל תירץ דהכא מיירי באומר נכסי דבי חייא בהא אמר אבל מטלטלי לא לפי שאין המטלטלין הנמכרין נזכרין על שם המוכר אלא דוקא מקרקעי ועבדי כדאמר נכסי דבי בר סיסין אבל האומר כל נכסי אני מוכר לך גם המטלטלין בכלל. [דף סב.] **מצר לו מצר אחד ארוך ומצר אחד קצר.** פירש רשב"ם מצר מזרחי ארוך ומצר מערבי קצר ומצר צפון ודרום כולו כזה דאי לא מצר לו צפון ודרום כלל היכי קאמר רב אסי לרב ויקנה כנגד ראש תור אדרבה ה"ל למימר לא ליקני אלא תלם אחד במזרח ותלם אחד במערב והכי קאמר רב אסי כשמצר לו מיצר ראשון שני ושלישי ולא מצר לו רביעי דלא קנה אלא תלם אחד על פני כולו ומיהו י"ל דיותר טוב כשלא מצר לו אלא שני מצרים מזרח ומערב דאז ודאי קונה כל מה שבין שני המצרים כי נתכוין לקצר ולא כתב מצרי הצדדין אבל היכא **דמצר לו מצר אחד** מן הצדדין ודאי נתכוין לשייר ומדשייר בה שייר נמי בכולה וכן מסתבר דכשמצר לו מצר מזרח ומערב לכולי עלמא קנה הכל והאומר לחבירו שדה זו אני מוכר לך ולא מצר לו מצרים קנה כל השדה ואפי' כאנטוכיא כל זמן שאין מצר מפסיק. **אמר רב לא קנה בארוך אלא כנגד הקצר אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב ויקנה כנגד ראש תור שתיק רב ומודה רב היכא דאיכא מצר ראובן ושמעון** מחד גיסא ומצר לוי ויהודה מחד גיסא מדה"ל למכתב שמעון **כנגד יהודה ולא כתב ליה ש"מ כנגד ראש תור** קא"ל. פירש רשב"ם ומודה רב קודם ששתק והודה להם אע"ג דלקמן בשמעתין שתיק רבה ולא הודה לאביי התם תלמיד היה ולא חש להשיב לו אבל רב כהנא ורב אסי גדולים היו ותלמידי חבירים היו לרב כדאמרינן בסנהדרין דף לו: דלגמריה צריכין ולסבריה לא צריכין לא שתק להם בשביל שלא חש להשיבם אלא בשביל שלא מצא מענה והודה להן וכן הוא ברוב מקומות בפרק קמא דבבא קמא דף יא. דאמר שמואל אין שמין לא לגנב ולא לגזלן אלא לנזקין ואני אומר אף לשואל ואבא מודה לי איבעיא להו אף לשואל שמין ואבא מודה לי או דלמא אף לשואל אין שמין ואבא מודה לי תא שמע דההוא גברא דשאיל נרגא מחבריה תברה אתא לקמיה דרב ואמר ליה זיל שלים ליה נרגא מעליא שמע מינה אין שמין לגנב אדרבה מדאמרו רב כהנא ורב אסי לרב דינא הכי ואישתיק שמע מינה דשמין ולא אמר דשתק בשביל שלא חש להשיבם וכן בפ"ק דיום טוב דף ו. אמר רב אפרוח שנולד בקליפתו ביום טוב אסור אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב וכי מה בין זה לעגל שנולד מן הטרפה ביום טוב שתיק רב אמר רב יוסף מ"ט שתיק רב לימא להו הואיל ומוכן אגב אמו לכלבים ואי שתק משום דלא חש להשיבם א"כ מאי בעי רב יוסף מאי טעמא שתיק רב ועוד מאחר שבאו להקל ולהתיר האסור לא היה לו לשתוק שלא יבואו לידי תקלה וכן בפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סט:) גבי הא דאמר רב ספינה אגרא ופגרא אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב אי אגרא לא פגרא ואי פגרא לא אגרא ושתיק רב אמר רב ששת אמאי שתיק רב לא שמיע ליה הא דתניא אלמא שלא שתק רב מפני שלא חש להשיבם ומה שהביא רב אלפס ז"ל ההיא דמודה רב כתב ה"ר יונה ז"ל כדי להשמיענו דפליגי כשמצר הארוך של אדם אחד ואפ"ה אמרו רב כהנא ורב אסי דקני כנגד ראש תור ולא תלינן דלהכי מצר לו מצר הארוך לפי שלא היה רוצה לכתוב מצר חצי שדה של ראובן וסמך על הקצר שכנגדו שמוכח בו. **מצר ראובן מזרח ומערב** ר"י"ף לה.
ומצר שמעון צפון ודרום צריך למכתב לו מצר ראובן רוחין תרין ומצר שמעון רוחין תרין איבעיא להו סיים לו את הקרנות ד' קרנות בד' שדות כזה מהו מי אמרינן לא מכר לו אלא מה שהוא כנגד הקרנות כמו שתי וערב ובלבד שיהיו לו ט' קבין באלו הרצועות דכיון דמכר לו שדה לא יפחות לו מתשעת קבין או דלמא אין דרך למכור כנגד הקרנות לבד ולקצר נתכוין ולא רצה להאריך ולכתוב לו מצר כל אורך הרוחות ואמר בלבו שמצר הקרנות יספיק למצרי כל השדה. כמין גאם מהו כמין שני גמין אחד במקצוע מזרחית צפונית ואחד במערבית דרומית מי אמר הרי יש כאן מצר של ארבע רוחות וקנה הכל או דלמא לא קנה אלא רצועה אחת בין שני המצרים ובלבד שיהא בה תשעת קבין ויתנו לו אף שלא כנגד המצרים עד תשלום תשעת קבין בסירוגין

מהו ועלו בתיקו ויהבינן ליה הפחות. [דף סב:] **מצר לו מיצר ראשון ושני ושלישי ומיצר רביעי לא מצר לו רב אמר קנה הכל חוץ ממיצר רביעי ושמואל אמר** קנה אף מיצר רביעי **אמר רבא הלכתא קנה הכל חוץ ממיצר רביעי ולא אמרן אלא דלא מיבלע אבל מיבלע** קני וכי לא מיבלע נמי לא אמרן אלא בדאיכא עליה ריכבא דדיקלא או הוי ט' **קבין אבל ליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי** ט' קבין **קנה ואיכא דאמרי אמר רבא קונה הכל ואפי' מיצר רביעי** ולא אמרן אלא **דמיבלע אבל לא מיבלע לא קנה וכי מיבלע נמי לא אמרן אלא דליכא עלייהו ריכבא דדיקלא ולא הוי** ט' קבין אבל אי **איכא עליה ריכבא דדיקלא או הוי תשעת קבין לא קנה ושמעינן מהני תרתי לישני דרבא דבשדה לא שייר ולא מידי ושמעינן נמי דהיכא דמיבלע וליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי תשעת קבין** דקני לא **מיבלע ואיכא עליה ריכבא דדיקלא** או ט' קבין לא קני. **מיבלע ואיכא עליה לא מיבלע וליכא עליה** אמרי לה להאי גיסא ואמרי לה **להאי גיסא שודא דדייני** הכי קים ליה לבעל גמרא דלא נאמר שתי הלשונות לחלוק זה על זה אלא שניהם אמרן רבא כדי לעשות שודא דדייני לפי שפעמים ראוי לעשות כך ופעמים ראוי לעשות כך לפי מה שיהיה דעת הלוקח ודעת המוכר ולפי מנהג המדינה ולפי הדמים ולא כשאר שודא דדייני שפי' ר"ת כפי מה שירצה הדיין יעשה בלא טעם ובלא ראיה:

ג אבל בכל שאר מקומות היכא דלא איתבריר לן כמאן נעביד אמרי' המוציא מחבירו עליו הראיה ולא מיבעיא היכא דמיסתפקא לן בגופא דעובדא היכי הוה כגון לעיל (בבא בתרא דף לב:) דאמר דאית ליה סהדי למר ואית ליה סהדי למר דאמרינן היכא דקיימא ארעא תיקום והא נמי דאמרי' לעיל (בבא בתרא דף נז:) דאיכא דקפיד ואיכא דלא קפיד ספק ממונא לקולא המוציא מחבירו עליו הראיה אלא אפילו ידעינן עובדא היכי הוה אלא מספקא לן דינא היכי הוה אמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה כדאמרינן פרק השואל דף קב. באחד ששכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהובים לשנה מדינר זהב לחדש ובא מעשה לפני רבן שמעון בן גמליאל ורבי יוסי ואמרו יחלוקו את חדש העיבור ומוקי לה שמואל בבא באמצע החדש אבל בתחלת החדש כולו למשכיר בסוף החדש כולו לשוכר דמספקא ליה אי אמרינן תפוס לשון ראשון או לשון אחרון ואמר המוציא מחבירו עליו הראיה ורב נחמן קאמר התם קרקע בחזקת בעליה עומדת והמשכיר מוחזק לעולם וקשה מהא דאמרי' פרק מי שמת (בבא בתרא דף קמה.) א"ר יוסי קדשה בעשרים סלעים נותן לה חצאי סלעים דהיינו כ"ה סלעים כתובת אלמנה קדשה בשלשים נותן לה כ' חצאין ומפרש טעמא דר' יוסי דמספקא ליה אי קדושין לטבועין ניתנו תו לא הלכך מספיקא מנכה לה חצי כסף הקדושין בכתובתה ואמאי כיון דמספקא לן היה לו לנכות כל כסף הקדושין בכתובתה דהמוציא מחבירו עליו הראיה וכן הא דאמר בפ"ק דבבא קמא דף ט. האחין שחלקו ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן אמר רב בטלה מחלוקת ושמואל אמר ויתר רב אסי אמר נוטל רביע בקרקע או רביע במעות דמספקא ליה האחין שחלקו אי כיורשין דמו ובטלה מחלוקת או כלקוחות דמו וויתר הלכך נוטל רביע בקרקע או רביע במעות ואמאי ולימא ליה אידך אחין שחלקו כלקוחות דמו אייתי ראיה דכיורשין דמו ושקול ויש לומר שכך היתה תקנת חכמים בכמה מקומות שאמרו יחלוקו מספק כדאמרינן ב"מ דף פג. הנהו דדרו באגרא ואיתבר משלם פלגא מאי טעמא נפיש לחד וזוטר לתרי קרוב לפשיעה וקרוב לאונס. וכן לקמן פרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קכד.) גבי בכור שאין נוטל פי שנים במלוה דהוה ליה ראוי ובמלוה שעמו אמר שם קכו. דפלגי משום דמספקא לן אי גמיר ומשעבד נכסים כל כך שיהיה אביו מוחזק בהן כדי שיטול הוא פי שנים או לא וחולקין מספיקא והכי נמי גבי קדשה בעשרים ואחין שחלקו תקנת חכמים היתה שיחלוקו. ויש מחלוקת שנראה להן לתקן שודא דדייני כי הך דשמעתין והיכא דלא מפרש גמרא ולא איפסיק הלכתא לית ליה לדיינא לאפוקי ממונא מספיקא ולא יאמר הדיין כיון דלא איפסיק הלכה כמאן אעשה מה שארצה אלא יעמיד ממון אחזקתו ולא יוציא ממון מספיקא. עוד הוספתי לבאר בפרק אחד דיני ממונות:

ד אמר רבה פלגא דאית לי בארעא פלגא. פלגא בארעא דאית לי ריבעא:

ה אמר רבא מצר ארעא דמינה פלגא פלגא מצר ארעא דמינה פסיקא תשעת קבין: אמר רב יימר בר שלמיא לדידי מפרשא לי מיני' [דף סג.] **דאביי בין מצר ארעא דמינה פלגא בין מצר ארעא דמינה פסיקא** אי

אמר ליה אלין מצרנהא פלגא ואי **לא אמר ליה אלין מצרנהא תשעת קבין:**

יום רסא

ו פשיטא יחלוק פלוני בנכסי פלגא תנו חלק לפלוני מהו. והא דתניא בתוספתא האומר תנו חלק לפלוני יטול כאחד מן הבנים התם מיירי בשכיב מרע שמחלק נכסיו והכא בבריא אמר רבינא **בר קיסי ת"ש** רי"ף לד: **דתניא האומר תנו חלק לפלוני בבור סומכוס אומר אין פחות מרביע. לחבית אין פחות משמינית. לקדירה. אין פחות מי"ב. לטפיח אין פחות מט"ז** פירש רשב"ם דמספקא לן אי חלק חצי כל הבור משמע או חלק כל דהו הלכך חולקין מספק וקי"ל כסומכוס דממון המוטל בספק חולקין דסתם מתניתין כוותיה בפרק שור שנגח את הפרה (בבא קמא דף מו.) ובפרק השואל דף ק. המחליף פרה בחמור ור"י ז"ל פסק הלכה כרבנן דהמע"ה דרב נחמן סבר כוותייהו גבי הא דתנן בפרק השואל דף קב. **מעשה באחד ששכר מרחץ מחבירו בי"ב זהובים לשנה בדינר זהב לחדש ובא מעשה לפני רשב"ג ורבי יוסי ואמרו יחלוקו את חדש העיבור ואמר** רב עלה אי הואי התם הוה יהבינן כולה למשכיר דאמר תפוס לשון אחרון ושמואל מספקא ליה אי אמר תפוס לשון ראשון או תפוס לשון אחרון ומוקי לה בבא באמצע החדש אבל בבא בתחלת החדש כולו למשכיר ובסוף החדש כולו לשוכר ורב נחמן אמר קרקע בחזקת בעליה עומדת ופריך מאי קסבר אי קסבר תפוס לשון אחרון היינו דרב ומשני אע"פ דאפיך מיפך והשתא לרב נחמן תקשי ליה מתניתין דקתני יחלוקו אלא על כרחך מתני' מוקי לה כסומכוס דאמר ממון המוטל בספק חולקין ואיהו סבר כרבנן וקי"ל הלכתא כרב נחמן בדיני דהכי פריך סתמא דגמ' בפרק המקבל (בבא מציעא דף קי.) גבי ההוא שטרא דהוה כתב ביה שנין סתמא ומסיק הלכתא כרב הונא ופריך והא קי"ל הלכתא כרב נחמן בדיני ושמואל נמי סבר כרבנן מדקאמר בא בתחלת החדש כולו למשכיר בא בסוף החדש כולו לשוכר ואי סבירא ליה כסומכוס הוה ליה למימר חולקין כיון דמספקא ליה אי תפוס לשון ראשון או לשון אחרון וכן מוכח בריש שור שנגח את הפרה דשמואל לית ליה דסומכוס דאמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי סומכוס אבל חכמים אומרים זה כלל גדול בדין המע"ה ומשמע זו ולא סבירא ליה ועוד מדקאמר בתר הכי למה לי למימר זה כלל גדול בדין וכו' לכי הא דאיתמר המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן וכו' ושמואל אמר יכול לומר לשחיטה מכרתיו לך ופרש"י משום דהמוציא מחבירו עליו הראיה ומשמע זה כלל גדול בדין כלומר אפי' בזה דהמוכר שור לחבירו ונמצא נגחן דהוה ליה למימר חולקין אמר המוציא מחבירו עליו הראיה אלמא סבירא ליה כרבנן ואע"ג דרב פליג עליה דשמואל במוכר שור לחבירו ונמצא נגחן ב"ק דף מו. קיימא לן הלכה כשמואל בדיני. ותימה למאי דפרישית לרב נחמן דמתני' דהשואל דקתני יחלוקו כסומכוס אם כן הלכתא כוותיה דהא רבן שמעון בן גמליאל הוא דאמר יחלוקו וכל מקום ששנה רשב"ג כו' ויש לומר הני מילי בסתמא אבל היכא דפליג אמורא אההיא פיסקא לא אזלינן בתריה כדמוכח בכתובות בשילהי המדיר דף עז. גבי הא דתנן רבן שמעון בן גמליאל אומר במה דברים אמורים במומין גדולים וכו' אמר רבא בר יעקב אמר רבי יוחנן הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ופריך מי א"ר יוחנן הכי והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו הלכה כמותו פירוש ולמה הוצרך כאן לפסוק כמותו ומשני אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן ומשמע הא אי הוה אמר הלכה כחכמים כדאמר רבא אמר רב נחמן התם הוה ניחא שאע"פ שפסק בכל מקום כמותו הני מילי בסתמא אבל היכא דמפרש בהדיא שאין הלכה כמותו לא והוא הדין נמי אם אמורא אחד אומר דלא כוותיה ואין נראה לי ראיה דהתם פריך אמאי הוצרך לפסוק כוותיה ואי הוה פסיק כחכמים כל שכן דהוה פריך שפיר טפי דקשיא מדרבי יוחנן אדרבי יוחנן וכן פסק רב אלפס ז"ל בריש שור שנגח את הפרה כרבנן דסומכוס והא דפשיט גמרא בעיין ממילתא דסומכוס כתב רב אלפס ז"ל לאו מטעם ספק אלא משום דחלק סתם משמע רביע לפי **שאין דרך בני אדם לומר חלק סתם על פחות** מרביעותעם **דחבית וקדירה וטפיח לא** נתברר לן הלכך נראה טפי פירוש רשב"ם שפירש כולן משום ספק ומכל מקום אין ראייה מכאן דהלכה כסומכוס דגמ' מייתי מלתא דסומכוס לאשמעינן דהאומר תנו חלק דמספקא לן אי חלק כל דהו קאמר אי פלגא ולהכי קאמר סומכוס דנוטל רביע וממילא שמעינן דלרבנן המוציא מחבירו עליו הראיה:

ז ת"ר בן לוי שמכר שדה לישראל ע"מ שמעשר ראשון שלו מעשר ראשון שלו אמאי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. פי' כשם שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם כך אין אדם משייר לו זכות בדבר שלא בא לעולם. וא"ת ונהי דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם מ"מ אדם מתנה על דבר שלא בא לעולם שאם אומר אדם לחבירו שדי מכורה לך על מנת שתתן לי סאה חטין מהיוצא מן השדה שנה שנה ודאי תנאו קיים ואם קיים תנאו כל שנה מכרו קיים ואם לא קיים מכרו בטל וי"ל דעל כרחך האי תנא סבר דע"מ שיורא הוי ולא תנאה דאי סבר דתנאה היא ה"ל למיתני אם נתן לו מעשר ראשון בכל שנה קנה ואם לאו לא קנה אלא מדקתני מעשר ראשון שלו ש"מ דס"ל דשיורא הוי ולהכי פריך שפיר היאך משייר דבר שלא ב"ל וטעם דהוי שיורא ולא תנאה דבתנאי לא מצי לאתנויי דלא שקיללוי חלף עבודתו אלא בשביל תנאי. אר"ל זאת אומרת המוכר בית לחבירו וא"ל ע"מ שהדיוטא **העליונה שלי הדיוטא העליונה שלו** למאי הלכתא רב זביד אמר **שאם רצה להוציא בה זיזין מוציא.** רשב"ם פירש להוציא ממנה זיזין לחצר שמכר עם הבית. ור"ת פירש שאם יעשה בנין בחצר יוציא ממנו זיזין על הדיוטא [דף סג:] **רב פפא אומר שאם רצה לבנות על גביו בונה.** בשלמא לרב זביד היינו דקתני זאת אומרת דהוצרך ללמוד מן הברייתא דשייר מקום בחצר להוצאת זיזין. לפירוש רשב"ם דאפי' התנה על מנת שאוציא זיזין בחצר אין בדבריו כלום וכמו שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם כך אין אדם מקנה לחבירו האויר דמי שהיה כותלו סמוך לחצר חבירו והקנה לו בעל החצר שיוציא זיזין מכותלו לאויר חצירו לא עשה ולא כלום שאין האויר נתפס בקנין אלא צריך שיאמר לו אני מקנה ומשעבד לך חצירי להוצאת זיזין דאדם מקנה לחבירו קרקע לאויר כמו שמקנה קרקע לפירותיו הלכך הוצרך ריש לקיש ללמוד מברייתא זו דכי היכי דאמר גבי האומר על מנת שמעשר ראשון שלי ששייר מקום המעשר משום דבעין יפה משייר ואע"ג דלא הזכיר המקום הכי נמי אמר במשייר דיוטא לתשמישו להוציא בה זיזין שייר דשייר בחצר להוציא בה זיזין כדי שלא יהא כמשייר אויר אע"פ שלא הזכיר החצר כלל גבי נפשיה בעין יפה משייר ואתיא הא דריש לקיש כהא דתניא בתוספתא ומייתי לה בירושלמי בפרק חזקת הבתים המוכר עובר שפחתו לחבירו לא עשה ולא כלום המוכר ולד בהמתו לחבירו לא עשה ולא כלום המוכר מעשרות שדהו לחבירו לא עשה ולא כלום המוכר אויר חורבתו לחבירו לא עשה ולא כלום אלא מוכר לו בהמה ומשייר עוברה ומוכר לו שפחה ומשייר עוברה ומוכר לו שדה ומשייר מעשרותיה ומוכר לו חורבה ומשייר אוירה משום דאמר בעין יפה משייר וחורבה לאוירה שייר ושדה למעשרות וזהו שלמד ריש לקיש דין שיור אויר מדין שיור מעשרות כמו שהן שנויים בתוספתא וכן פירש ה"ר יונה ז"ל לפירוש רשב"ם. אלא לרב פפא מאי זאת אומרת. קשיא. **והלכתא כרב זביד דגרסינן בפרק מי שמת** (בבא בתרא דף קמח:) אמר רבא **אמר רב נחמן אם תמצא לומר בית לאחד ודיוטא לאחר לא הוי שיור. חוץ מדיוטא הוי שיור ואליבא דרב זביד דאמר אם רצה להוציא בה זיזין מוציא:**

ח אמר רב דימי מנהרדעא האי מאן דזבין ביתא לחבריה. פירוש ומכר לו בור ודות ומחילות וגג גבוה עשרה **אע"ג דכתב ליה עומקא ורומא צריך למכתב ליה מתהום ארעא עד רום רקיע מאי טעמא עומקא ורומא בסתמא לא קני אהני עומקא ורומא למיקני** רי"ף לה. **עומקא ורומא אהני מארעית תהומא עד רום רקיע למיקני בור ודות ומחילות** וכל שכן גג ואי כתב מארעית תהומא עד רום רקיע ולא כתב ליה עומקא ורומא מסתברא דאהני:

מתני' [דף סד.] **ולא את הבור ולא את הדות אע"פ שכתב לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים אין צריך ליקח לו דרך ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר חוץ מאלו שאין צריך ליקח לו דרך מכרן לאחר רבי עקיבא אומר אינו צריך ליקח לו דרך וחכמים אומרים צריך ליקח לו דרך:**

גמ' יתיב רבינא וקא קשיא ליה היינו בור היינו דות אמר ליה רבא תוספאה **אחד בור ואחד דות בקרקע אלא** שבור בחפירה ודות בבנין במאי קמיפלגי **רבי** [דף סד:] **עקיבא סבר מוכר בעין יפה מוכר וחכמים סברי מוכר בעין רעה מוכר. איתמר אמר רב הונא אמר רב הלכה כדברי חכמים ושמואל אמר הלכה כרבי עקיבא א"ל רבינא לרב אשי רב ושמואל** [דף סה.] **אזדו לטעמייהו דאמר רב נחמן אמר שמואל האחין שחלקו לקוחות הן ואין להן דרך זה על זה ולא חלונות זה על**

זה ולא אמת המים ולא סולמות זה על זה והזהרו בהן שהלכות קבועות הן ורב אמר יש להן א"ל רב נחמן לרב הונא הלכתא כוותין או הלכתא כוותייכו א"ל הלכתא כוותייכו דמקרביתו לבי ריש **גלותא דשכיחי דייני:**

ט איתמר שני בתים זה לפנים מזה שניהם במכר שניהם במתנה אין להן דרך זה על זה וכל שכן חיצון במתנה ופנימי במכר חיצון במכר ופנימי במתנה מאי סבור מינה דאין להן דרך זה על זה ולא היא מי לא תנן בד"א **במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולן אלמא מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב הכא נמי מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב:**

מתני' המוכר **את הבית מכר את הדלת אבל לא את המפתח מכר את המכתשת הקבועה אבל לא את המטלטלת מכר את האיצטרובל אבל לא את הקלת** ולא מכר **לא את התנור ולא את הכירים** ולא את הרחים **ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין:** רי"ף לה:

גמ' [דף סה:] ת"ר המוכר את הבית **מכר את הדלת ואת הנגר ואת המנעול אבל לא את המפתח מכר את האיצטרובל אבל לא את הקלת** ובזמן שאמר לו **הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר לא את הבור ולא את הדות ולא את היציע: ת"ר צנור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה קבעו ולבסוף חקקו אינו פוסל את המקוה.** דין צנור הפוסל ודיני שאיבה כתבתי בפרק מרובה סימן ג:

ל מתני' [דף סו.] **המוכר את החצר מכר בתים בורות שיחין ומערות אבל לא את המטלטלין ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין ובין כך ובין כך לא מכר לא את המרחץ ולא את בית הבד שבתוכה ר' אליעזר אומר המוכר את החצר לא מכר אלא את האויר:**

גמ' ת"ר המוכר את החצר מכר בתים החיצונים ובתים הפנימים ובתי החולסאות חנויות הפתוחות לתוכה נמכרות עמה ושאינן פתוחות לתוכה אין נמכרות עמה פתוחות לכאן ולכאן אלו ואלו נמכרות עמה רבי אליעזר אומר המוכר את החצר לא מכר אלא את מילוסא של חצר. אמר מר פתוחות לכאן ולכאן אלו ואלו נמכרות עמה והתני רבי חייא **אין נמכרות עמה לא קשיא הא דרוב תשמישייהו לגיו והא דרוב תשמישייהו לבר:**

יא אמר רבא אמר רב נחמן מכר לו חולסית ומצולה החזיק בחולסית קנה מצולה במצולה קנה חולסית פשיטא דהאמר שמואל מכר לו **עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן מהו דתימא התם סדנא** [דף סו:] **דארעא חד הוא אבל הכא הא תשמישתיה לחוד והא תשמישתיה לחוד קמ"ל:**

מתני' המוכר **בית הבד מכר את הים ואת הממל ואת הבתולות אבל לא מכר** לא **את העבירים ולא את הגלגל ולא את הקורה ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין ר' אליעזר אומר המוכר את בית הבד מכר את הקורה:**

גמ' ים טלפחיא וממל אמר רבי אבא בר ממל מפרכתא. בתולות אמר רבי יוחנן כלונסות של ארז שמעמידים בהן את הקורה. עבירים כבשי גלגל חומרתא. קורה קורה. תנו רבנן המוכר את בית הבד רי"ף לו. **מכר את הנסרים ואת היקבים ואת המפרכות מכר את רחים התחתונה אבל לא את העליונה ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר** לא **את העבירים ולא את הגלגל ולא את הקורה ולא את השקין ולא את המרצופים ר"א אומר המוכר את בית הבד מכר את הקורה שלא נקרא בית הבד אלא על שם הקורה** כך כתובה הגירסא בספרים וכן הביא רב אלפס ז"ל ותמיה לי דבמתניתין לא מתניא הכי ומתניתין היא עיקר ואם אמר בין כך ובין כך כולן מכורין:

מתני' המוכר את המרחץ לא מכר את הנסרים ולא את הספסלים ואית דגרס ולא את הספלים **ולא את הווילאות ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר** לא את מגורות המים ולא את אוצרות העצים:

גמ' ת"ר המוכר את המרחץ מכר את בית הנסרים ואת בית היקבים ואת בית הספסלים ואת בית הווילאות ולא נסרים עצמן ולא יקבים עצמן ולא ספסלים עצמן ולא ווילאות עצמן ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר לו את הבריכות המספקות לו מים בין בימות החמה ובין בימות הגשמים ולא את [דף סח.] **בית כינוס העצים ואם אמר לו מרחץ וכל תשמישיו אני מוכר** רי"ף לו: **לך הרי כולן מכורים. ההוא דאמר ליה לחבריה בית**

הבד וכל תשמישיו אני מוכר לך הוו הנהו חנוואתה אבראי דהוו שטחו בהו שומשמי אתו לקמיה דרב יוסף אמר להו תנינא בית הבד וכל תשמישיו **אני מוכר לך הרי כולן מכורין** אמר ליה אביי והתני **רבי חייא אין כולן מכורין אמר רב אשי חזינן אי** אמר ליה בית הבד וכל תשמישיו **אני מוכר לך ואילין מצרנא קני ואי לא לא קני:**

יב מתני׳ המוכר את העיר מכר בתים **בורות שיחין ומערות מרחצאות ושובכות ובית הבדים ובית השלחין אבל לא את המטלטלין ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה אפילו היו בה בהמה ועבדים הרי כולן מכורין רבן שמעון בן גמליאל אומר המוכר את העיר מכר את הסנטר.** כתב רב אלפס וליתא לדרבן שמעון בן גמליאל ותמיהני דבפרק מי שאחזו כתב רב אלפס על ההיא משנה **אמר רבן שמעון בן גמליאל מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו הרי זה גיטך על מנת שתתן לי אצטליתי ואבדה אצטליתו ואמרו חכמים תתן לו את דמיה. אמר** רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל **במשנתנו הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה** הלכך איצטלית דוקא בעיא למיתב ליה ואי אבדה אע"ג דיהיב ליה דמי דידה לא הוי גיטא אלמא סבירא ליה כההיא פיסקא דרבי יוחנן ואם כן למה פסק כאן הלכה דלא כרבן שמעון בן גמליאל ושמא לא הביא התם מילתיה דר' יוחנן שיהא הלכה כרשב"ג בכל מקום דהא אמרינן בעלמא כתובות דף עז. אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן אלא להכי מייתי מילתיה דרבי יוחנן משום דאשמועינן מינה דאין הלכה [דף סח:] כרבן שמעון בן גמליאל אע"ג דבמתניתין ליכא מאן דפליג עליה. **המוכר את השדה מכר את האבנים שהן לצורכה ואת הקנים שבכרם שהן לצורכו ואת התבואה המחוברת לקרקע ואת חיצת הקנים שהיא פחותה מבית רובע ואת השומירה העשויה בטיט ואת החרוב שאין מורכב ואת בתולת השקמה אבל לא מכר את האבנים** שאין לצורכה ואת הקנים שבכרם שאין לצורכו [דף סט.] ולא **את התבואה התלושה מן הקרקע ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין ובין כך ובין כך לא מכר** לו את חיצת הקנים **שהיא בית רובע ולא את השומירה** שאין **עשויה בטיט ולא את חרוב המורכב ולא את סדן**

השקמה:

גמ׳ אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן לא חיצת הקנים בלבד אמרו אלא אפילו ערוגה קטנה של בשמים ויש לה שם בפני עצמה היכי דמי אמר רב פפא דקרולה **בי ורדי דפלניא ולא את חרוב המורכב** [דף סט:] מנא הני מילי אמר רב יהודה אמר שמואל דאמר קרא ויקם שדה עפרון אשר במכפלה וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב מי שצריך לגבול סביב יצאו אלו שאין צריכין לגבול סביב. אמר רב משרשיא מכאן למצרים מן התורה. פירוש שהמוכר את השדה מכר את המצר וכל אילנות שעומדין עליו. **אמר רב יהודה האי מאן דזבין ליה ארעא לחבריה צריך למכתב ליה** קני לך דיקלי ותאלין והוצין וציצין ואע"ג דאי לא כתב ליה קני **אפ"ה שופרא דשטרא הוא. אמר ליה לבר מדיקלא פלניא חזינן אי דיקלא טבא הוא שיורי שייריה ואי דיקלא בישא הוא כל שכן הנך.** מיהו כל דיקלי בישי מיזבן זבין להו. **ארעא ודיקלי חזינן אי אית ליה דיקלי יהיב ליה תרי דיקלי ואי לא ליזבין ליה תרי דיקלי.** פי' כדי לעמוד בדבורו ולא שיהא מחויב לקנות לו שני דקלים דאין אדם מקנה **דבר שלא בא לעולם** וכל דבר שאין ברשותו מיקרי **דבר שלא בא לעולם** כמו מה שאירש מאבא מכור לך ואי משעבדי **פריק ליה תרי דיקלי. ארעא בדיקלי. חזינן אי אית בה דיקלי קני ואי לא מקח טעות הוא דעבד ביה. ארעא בי דיקלי לית ליה דיקלי דחזי לדיקלי קאמר ליה.** אמר ליה **לבר מאילני אי אית ביה אילני לבר מאילני אי אית ביה דיקלי לבר מדיקלי** אית ביה גופני לבר מגופני אילני ודיקלי **לבר מאילני אילני וגופני לבר מאילני דיקלי וגופני לבר מגופני. אמר רב כל שעולין לו בחבל הוי שיור ואידך לא הוי שיור ודייני גולה אמרו כל שהעול כובשו לא הוי שיור ואידך** [דף ע.] **הוי שיור ולא פליגי הא בדיקלי והא באילני** וכן האומר לחבירו חוץ מחרוב פלוני או חוץ מחצי חרוב פלוני לא קנה שאר חרובים ולא חצי חרוב האחר:

יום רסב

יג בעא מיניה רב עמרם מרב חסדא המפקיד אצל חבירו בשטר וא"ל החזרתיו לך מהו מי אמרינן מיגו דאי בעי אמר נאנסו מהימן השתא נמי מהימן או דלמא אמר ליה שטרך בידי מאי בעי א"ל מהימן ולימא ליה

שטרך בידי מאי בעי א"ל וליטעמיך וכי אמר ליה נאנסו מי מצי אמר ליה שטרך בידך מאי בעי אמר ליה סוף סוף כי א"ל נאנסו לאו שבועה בעיה"נ [דף ע:] מאי נאמן נאמן בשבועה:

ברי"ף לז. **יד ושמר** כיס היוצא על היתומים נשבע וגובה מחצה דעיסקא פלגא מלוה ופלגא פקדון הלכך פלגא דמלוה גבי כדין מלוה בשטר שנפרעים מן היתומים בשבועה אבל פלגא דפקדון לא גבי דטענינן ליתמי שמא אביהם החזיר ואף שבועת יורשין שלא פקדנו אבא אין צריכין לישבע דלא נאמרה שבועת יורשין אלא כשהניח להן אביהן שטרות על אחרים ובאין לגבותם צריכין לישבע שלא פקדנו אבא ששטר זה פרוע אבל בממון שהן מוחזקין בו ואביהם היה צריך לישבע הן פטורין מן השבועה:

ברי"ף לז: **טו מתני'** [דף עא.] **לא את הבור ולא את הגת ולא את השובך בין חריבין בין ישובין וצריך ליקח לו דרך דברי ר' עקיבא וחכמים אומרים ואין צריך ליקח לו דרך ומודה ר"ע בזיזין שא"ל חוץ מאלו שא"צ ליקח לו דרך מכרן לאחר ר"ע אומר א"צ ליקח לו דרך וחכמים אומרים צריך ליקח לו דרך בד"א במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולן האחין שחלקו זכו בשדה זכו בכולן המחזיק בנכסי הגר החזיק בשדה החזיק בכולן המקדיש את השדה הקדיש את כולן ר"ש אומר המקדיש את השדה לא הקדיש** אלא חרוב המורכב וסדן השקמה:

גמ' מ"ש מכר ומ"ש מתנה פירש יהודה בן נקוסא לפני רבי זה היה לו לפרש וזה לא היה לו לפרש:

טז ההוא דאמר הבו ליה לפלניא ביתא דמחזיק מאה גולפי אשתכח דהוי **מחזיק מאה ועשרים אמר מר זוטרא מאה א"ל מאה ועשרים לא א"ל א"ל רב אשי מי לא תנן** בד"א **במוכר אבל הנותן מתנה נתן את כולן אלמא מאן דיהיב** בעין יפה יהיב ה"נ בעין יפה יהיב:

ברי"ף לח. **יז אמר רב הונא אע"ג דאמור רבנן הקונה שני אילנות בתוך של חבירו לא קנה קרקע מכר קרקע ושייר שני אילנות לפניו יש לו קרקע ואפילו לר"ע דאמר בעין יפה מוכר ה"מ גבי בור ודות דלא מכחשי בארעא אבל אילנות דקמכחשי בארעא שיורי שייר דאי לא** אמר ליה עקור אילנותיך שקול וזיל ואמר נמי לעיל בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא **דף לז.**) **פשיטא מכר קרקע ושייר אילנות לפניו יש לו קרקע ואפי' לר"ע** וכו' **והא דרב הונא עדיפא דאי מהתם ה"א תלתא אבל תרי לא קמ"ל רב הונא אפי' תרי. מכר אילנות ושייר קרקע לפניו פלוגתא דר"ע ורבנן לר"ע דאמר מוכר בעין יפה מוכר אית ליה לרבנן לית ליה** וכבר איפסיק הלכה כר"ע דאמר בעין יפה מוכר:

הדרן עלך המוכר את הבית

פרק ה

ברי"ף לח: **א המוכר את הספינה מכר את התורן ואת הנס ואת העוגין ואת כל המנהיגין אותה אבל לא מכר לא את העבדים ולא את המרצופין ולא את האנתיקי.** פי' רשב"ם והוא הדין בנותן מתנה שלא נתנו מדלא קתני להו לעיל מקמי דליתנייה בד"א במוכר אבל בנותן וכו' והיינו טעמא דלעיל איירי במוכר קרקע ובנותן בטילי אגב הקרקע אבל הני מטלטלין נינהו ואין חילוק בין מוכר לנותן [דף עג.] **ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין:**

גמ' תורן איסקריא וכן הוא אומר ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עליך. נס אודרא וכן הוא אומר שש ברקמה ממצרים היו **מפרשך להיות לך לנס. את העוגין תני ר' חייא אלו עגונין שלה וכן הוא אומר הלהן תעגנה. ואת כל המנהיגין אותה א"ר אבא אלו המשוטות. וכן הוא אומר אלונים מבשן עשו משוטיך** ואיבעית אימא מהכא **וירדו מאניותיהם כל תופשי משוט: ת"ר מכר את הספינה מכר את האסכלה ואת בור המים שבתוכה. ר' נתן אומר מכר את הספינה מכר את הביצית סומכוס אומר המוכר את הספינה מכר את הדוגית ולית הלכתא כוותיה:**

ב [דף עה:] **איתמר ספינה רב אמר כיון שמשך כל שהוא קנה ושמואל אמר עד שימשוך את כולה** י"מ דהכי נמי במשיכת כל המטלטלין ונקט ספינה לאשמועינן רבותא דשמואל דאע"ג שיש טורח למשוך את כולה אפ"ה קאמר שמואל דבעי שימשוך את כולה ולי נראה דספינה דוקא נקט דלא אשכחן כי הא פלוגתא אלא בספינה ובעלי חיים משום דספינה אי משיך לה כל דהו אולא וכן בעלי חיים ולהכי אין משיכה כל דהו מהני בה לשמואל בספינה ולרבי אחא בבהמה אבל בשאר מטלטלין שמשיכתם מכח אדם המושכן כ"ע מודו דבמשיכה כל דהו סגי לימא כתנאי

כיצד במסירה אחזה בטלפה. פי' הריב"ם ז"ל דלא מיקרי מסירה אלא כשמוסר המוכר החפץ מידו ליד הלוקח והביא ראיה מהא דאמר בפ"ק דמציעא דף ח: דאמר ר' אבא בר כהנא מוסירה מחבירו קנה מה לשון מוסירה כאדם המוסר דבר לחבירו וקאמר התם מוסירה בנכסי חבירו קנה במציאה ובנכסי הגר מאן מסר ליה דליקני אלמא משמע דבעי מסירה מיד ליד. ולא נהירא דאחזה בטלפה משמע דאחזה מעצמו ועוד אמר לקמן בשמעתין גבי מסירה כל היכא דא"ל לך חזק וקני כו"ע לא פליגי דקני ואי בעי מסירה מיד ליד לא ה"ל למימר לך חזק וקני אלא תא וחזק וקני וכן פרש"י אחזה בטלפה במצות המוכר וההוא דמציעא ה"פ מוסירה מחבירו קנה כשא"ל לך חזק וקני דקנה לה באחיזה בעלמא והיינו כמוסר דבר לחבירו שמוסרו לו לאוחזו בו במצותו. במציאה ובנכסי הגר לא קנה דמאן מסר ליה דליקני. פי' מי יאמר לו לך חזק וקני שיקנה באחיזה בעלמא. אחזה בשערה באוכף שעליה בשליף שעליה בפרומביא שבפיה בזוג שבצוארה קנאה. **כיצד במשיכה קורא לה והיא באה או שהכישה במקל** וה"ה נמי אם הנהיגה בקול מידי דהוה אקורא לה והיא באה אלא אורחא דמלתא נקט כיון שעקרה יד ורגל קנאה. ורבי אחאי ואמרי לה רבי אחא אומר לא קנה עד שתלך מלא קומתה היינו עקירת שתי ידים ושתי רגלים. מדקאמר עד כאן לא קאמר רבי אחא אלא בבעלי חיים דאע"ג דעקרה יד ורגל אכתי בדוכתא קיימא משמע הא עקרה שתי ידים ושתי רגלים קנה נימא רב דאמר כת"ק ושמואל דאמר כר' אחא אמר לך רב אנא דאמרי אפי' כר' אחא ע"כ לא קאמר ר' אחא התם אלא בבעלי חיים דאע"ג דעקרה יד ורגל אכתי בדוכתא קיימא אבל הכא כיון דניידא פורתא ניידא לה כולה ושמואל אמר אנא דאמרי אפי' כת"ק עד כאן לא קאמר ת"ק אלא בבעלי חיים דכיון דעקרה יד ורגל אידך נמי למיעקר קיימא אבל ספינה אי ניידא כולה אין אי לא לא והלכתא כשמואל בספינה וכת"ק במשיכת בהמה ואע"ג דלכאורה משמע דשמואל כר' אחא ודיחויא בעלמא הוא הא דקאמר גמ' אמר לך רב אנא דאמרי וכו' אפ"ה כיון דקאמר גמרא נימא רב דאמר כת"ק וכו' אלמא מספקא ליה הלכך הלכה כשמואל:

ג אי [דף עו.] כרבי ספינה נמי תיקני במסירה לכאורה משמע דמסירה דאותיות הוו כמסירה בספינה דלשון מסירה הכל אחד הוא ועוד מדקאמר ספינה נמי תקני במסירה משמע תיקני נמי כמו אותיות מיהו אי אפשר לומר כן דלא משתמיט בשום מקום בגמרא להזכיר מסירה במטלטלין אלא בספינה ובעלי חיים משום דמסירה דידהו הוי כמו משיכה דכשאוחז הספינה בחבל ומנענעו כל דהו הולכת מכחו על פני המים הלכך אפי' לא הלכה כלל קני לה במסירה וכן נמי בבעלי חיים אבל שאר מטלטלין לא מיקנו במסירה דהכי תנן בפ"ק דקדושין דף כו. נכסים שאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה ומשמע אבל לא במסירה דאירי בה נמי בההיא משנה וא"כ לקנות הנייר לצור על פי צלוחיתו לא היה קונה במסירה בעלמא והשעבוד שבתוכו יקנה בתמיה ומדקאמר עד שיכתוב וימסור משמע דבעינן באותיות קנין טפי מבשאר דברים ועוד הא דקתני ספינה במשיכה ואותיות במסירה ומוקמינן לה בסימטא דמשיכה לא קנה אלא בסימטא אבל ספינה ניקנית אף במסירה אם היתה עומדת ברה"ר א"כ אמאי קתני ספינה ניקנית במשיכה ליתני נקנית במסירה וכל שכן במשיכה כדבעי למימר לקמן אבל השתא דקתני נקנית במשיכה משמע דאתא למעוטי מסירה והא ליתא אלא ודאי להכי תנא משיכה לאשמועינן דאיירי בעומדת בסימטא ואפ"ה קתני ואותיות במסירה ואמאי והא אין מסירה קונה בסימטא אלא ע"כ האי מסירה בעינן הגבהה עמה או משיכה אם שק מלא שטרות שאין דרכו להגביה כדמוכח לקמן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנא.) גבי מלוגא דשטרי דקאמר והא לא משך והא דקרי ליה מסירה אע"ג דבעינן משיכה או הגבהה משום דבעיא מסירה מיד ליד אע"ג דבשאר דברים לא בעי כדפרישית לעיל משום דבעי קנין חשוב לקנות שעבוד השטר אי נמי אפילו לא בעי מיד ליד נקט לשון מסירה משום דבעינן דעת אחרת מקנה כמו שאר מסירות שחבירו מוסר לו לאפוקי המפקיר שטרותיו שאין המחזיק קונה המלוה הכתובה בהם על ידם כיון דליכא מסירה שאין דעת אחרת מקנה:

ד תניא ספינה נקנית במסירה דברי רבי. לאו למעוטי משיכה קאתי אלא אפי' במסירה קאמר וכל שכן במשיכה כדמוכח מילתייהו דרבנן דקאמרי עד שימשכנה למעוטי מסירה מכלל דלרבי משיכה נמי

קונה וכן משמע הלשון ספינה תקני נמי במסירה כלומר עם המשיכה וכמו דמסירה דהכא לאו למעוטי משיכה קאתי כן גם הוא בכל המקומות כל היכא דתני דקנה במסירה היינו אף במסירה וכל שכן במשיכה וכן מוכח מתוך דבריו של רשב"ם שפי' הא דבמסירה קונה ברשות הרבים היינו משום דלא אפשר התם במשיכה דאין משיכה אלא היכא שמושך לרשותו ומשיכה קונה בסימטא דהוי רשותו שיש רשות לכל אדם להניח שם חפציו וכיון דאפשר בקנין חשוב לא קניא שם מסירה שהוא קנין גרוע ועוד אם יש דבר שקנינו במסירה ולא במשיכה למה לא יקנה אותו דבר במסירה בסימטא כיון שאי אפשר לו לקנותו במשיכה ועוד דתנן בפ"ק דקדושין דף כה: בהמה גסה נקנית במסירה ואמר בגמרא דרש רב בקמחוניא בהמה גסה נקנית במשיכה ופריך שמואל והא אנן במסירה תנן ועל כרחך הכי פריך והא אנן אף במסירה תנן ורב במשיכה דוקא קאמר דאם תמצא לומר דרב אף במשיכה קאמר ושמואל פריך והא אנן במסירה דוקא תנן אם כן מאי פריך הכי נמי במשיכה תנן בפ"ק דמציעא דף ב. היו שנים רוכבים על גבי בהמה או שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג וכו' שניהם יחלוקו משום דכל אחד קנה מחצה ואמר נמי התם אמר רב יהודה שמעית מיניה דמר שמואל תרתי רכוב ומנהיג חד קני וחד לא קני ולא ידענא הי מינייהו קני היכי דמי אילימא רכוב לחודיה ומנהיג לחודיה מנהיג לחודיה מי איכא למ"ד דלא קני אלמא דפשיטא ליה לשמואל דהנהגה דהיינו משיכה קונה וב' ראיות הללו דחה רבינו שמשון ז"ל דשאני מציאה דלא מצי למיקני במסירה דמאן מסר ליה דליקני הלכך קני במשיכה: **וחכמים אומרים לא קנה עד שימשכנה או עד שישכור את מקומה** ואוקמינן ברשות הרבים וכגון [דף עו:] **דאמר ליה לך משוך וקני רבי סבר מראה מקום הוא לו וקני במסירה ורבנן סברי קפידא ולא קני אלא במשיכה והלכתא כרבנן אבל אמר ליה לך חזק** וקני כולי עלמא מודו **דקני במסירה ומאי עד שימשכנה עד שימשכנה מרה"ר לסימטא דמשיכה ברשות הרבים לא קניא דאביי ורבא דאמרי תרוייהו מסירה קונה ברה"ר ובחצר שאינו של שניהם משיכה קונה בסימטא ובחצר שהוא של שניהם והגבהה קונה בכל מקום.** ופרשב"ם דמסירה קונה ברה"ר משום דלא אפשר התם במשיכה דאין משיכה אלא כשמושך לרשותו והאי לאו רשותא דידיה הוא ומשיכה קונה בסימטא דשפיר הוי רשותו להניח שם חפציו וכיון שאפשר במשיכה שהוא קנין חשוב לא קנה במסירה שהוא קנין גרוע והקשה עליו ר"ת ז"ל וכי משיכה ומסירה מצות הן שמבטלות זו את זו ואין לו לעשות אלא מן המובחר ועוד מאי דפריך גמרא לקמן (בבא בתרא דף פו.) על ההיא דהגבהה הוה ליה למיפרך הכא דמהכא נמי יש ללמוד דברים שדרכן להגביה אין נקנין אלא בהגבהה שהיא חשובה יותר ועוד הא דפריך בקדושין דף כה: אהא **דאמר רב בהמה גסה נקנית במשיכה והא אנן** במסירה תנן לישני ליה כאן ברה"ר כאן בסימטא ופר"ת דמסירה עדיפא ממשיכה משום דמסירה מיד ליד ובפניו ומסירה קונה ברה"ר שאין ראוי למשיכה וכ"ש בסימטא. **והא דתנן בקדושין שם** בהמה גסה נקנית במסירה דוקא במסירה קאמר ולא במשיכה והא דמשיכה מועלת אפי' שלא בפניו ומסירה דוקא בפניו לאו משום דמשיכה עדיפא אלא משום דלשון מסירה הכי משמע ומה שפירש דמסירה מיד ליד הא ליתא כדפרישית לעיל ומה שפי' דבעינן מסירה בפניו לא ידענא מנא ליה הא לישנא דלך חזק וקני לא משמע הכי והא דפירש דבהמה גסה נקנית במסירה דוקא ליתא כדפרישית לעיל והא דמפרש דמסירה קונה בסימטא קשה דא"כ מאי דוחקיה לשנויי הני תרי ברייתות כאן ברה"ר כאן בסימטא וצריך לדחוק ולפרש **עד שימשכנה מרשות הרבים לסימטא** לוקמינהו תרוייהו בסימטא ובקפידא פליגי בברייתא כדמסיק נמי השתא הלכך נראה פירוש רשב"ם עיקר וכן כתב בשערים דרב האי גאון ז"ל דעדיף קנין משיכה ממסירה. ומה שהקשה ר"ת על פי' רשב"ם אם מצות הן שמבטלות זו את זו לא קשה דהכי נמי אמר דהגבהה שהיא חשובה מבטלת שאר קניינין ומה שהקשה מההיא דקדושין דלישני כאן ברשות הרבים כאן בסימטא לא קשה מידי למאי דפרישית דכל היכא דתני מסירה כל שכן משיכה וכי קתני משיכה משיכה דוקא ולא מסירה דלא הוה ליה לרב למינקט ההיא לישנא בהמה גסה נקנית במשיכה דמשמע למעוטי מסירה ואי בעי לאשמועי' דמסירה לא קני בסימטא לימא הכי בהדיא מסירה קונה ברה"ר ולא בסימטא כדקאמר אביי ולא לימא דבהמה גסה נקנית במשיכה דמשמע דאתא לפלוגי אמתני' והא דקתני

רי"ף לט.

בברייתא דלעיל דספינה נקנית במשיכה משום דאיירי בסימטא אע"ג שגם במסירה נקנית היינו כדי להשמיענו דמסירה דאותיות לאו מסירה ממש היא כדפרישית לעיל דהא אין מסירה קונה בסימטא: אמר רב פפא מאן דזבין ליה שטרא לחבריה צריך למיכתב ליה קני לך איהו **וכל שיעבודא דאית ביה אמר רב אשי אמריתה לשמעתא קמיה דרב כהנא ואמרית ליה ואי לא כתב ליה הכי לא קני וכי לצור על פי צלוחיתו הוא צריך** ואמר לי אין לצור ולצור. ומקח טעות הוי והדמים חוזרים. [דף עז.] **אמר אמימר הלכתא אותיות נקנות במסירה** הכי גרסי רשב"ם ורב יהודאי גאון. ור"ח ורב אלפס ז"ל גורסין **אין אותיות נקנות במסירה** והביא ראיה מההוא עובדא דשילהי זה בורר דף לא. ההוא איתתא דנפיק שטרא מתותי ידה ואמרה דפריע הוא והימנה רב נחמן וא"ל רבא כמאן כרבי דאמר אותיות נקנות במסירה א"ל לא משום דאי בעיא קלתיה ואי הלכה כרבי אמאי דחייה ועוד קאמר התם איכא דאמרי לא הימנה רב נחמן א"ל רבא הא אי בעיא קלתיה ואי ס"ל דאותיות נקנות במסירה וללישנא קמא לדחויי קא"ל אי בעיא קלתי' א"כ ללישנא בתרא נמי הוה ליה למימר כמאן דלא כרבי דאמר אותיות נקנות במסירה אלא ודאי לא סבירא להו כרבי הלכך ללישנא קמא היה תמיהת רבא היאך פסק כרבי וללישנא בתרא הוה ניחא ליה שפסק דלא כרבי לכך הקשה לו דבר אחר והא אי בעיא קלתיה ועוד מדקבל רבא מה שהשיב לו רב נחמן כיון דאיתחזק בבי דינא אי בעי קלתיה לא אמרי' ולא הקשה לו נהי דאי בעי קלתיה לא אמרי' במסירה מיהא תיקני אלמא בין לרבא בין לרב נחמן אין אותיות נקנות במסירה ועוד הביא ראיה מדאמר לעיל **אמר רב פפא האי מאן דזבין ליה שטרא לחבריה צריך למיכתב ליה** קני לך איהו וכל שיעבודיה ואי לא כתב ליה לא קני אלא לצור על פי צלוחיתו ומיהו אינה ראיה כל כך דאיכא למימר דלאו דוקא נקט צריך למיכתב אלא למ"ד בעי כתיבה צריך למיכתב הכי ולמ"ד אותיות נקנות במסירה צריך למימר הכי דה"נ אשכחן לעיל בפרק המוכר את הבית (בבא בתרא דף סא:) האי מאן דזבין **מידי לחבריה צריך למיכתב ליה ולא שיירית בזביני אילין קדמאי** אע"פ שאין חוב לכתוב ואם מוכר בלא כתב אומר בעל פה וכ"ת שאני התם שדרך לכתוב שטרעל מכירת קרקע ה"נ אימור ס"ל לרב פפא אותיות נקנות במסירה וצריך להביא ראיה לפיכך דרך לעשות שטר ומיהו אם אמר רב פפא למלתיה לכ"ע דאף לרבי דאמר אותיות נקנות במסירה צריך למימר ליה קני לך איהו וכל שעבודיה אכתי יש להביא ראיה דאין הלכה כרבי מהא דתניא בפ' האיש מקדש (קידושין דף מז:) התקדשי לי בשטר חוב ר"מ אומר מקודשת וחכמים אומרים אינה מקודשת ומפרש דפליגי בפלוגתא דרבי ורבנן באותיות נקנות במסירה מר אית ליה דרבי ומר לית ליה דרבי ואיבעית אימא דכו"ע לית להו דרבי והכא בדרב פפא קמיפלגי דאמר רב פפא האי מאן דזבין ליה שטרא לחבריה וכו' ומדלא קאמר דכו"ע אית להו דרבי ש"מ אין הלכה כרבי הלכך ממה נפשך יש להביא ראיה מכאן דאין הלכה כרבי דאי רב פפא אמר למלתיה דוקא אליבא דרבנן דבעו כתיבה אבל לרבי דמיקל בקניית השטר דלא בעי כתיבה מיקל גם בזה דלא בעי למימר ליה בעל פה קני לך איהו וכל שעבודיה א"כ רב פפא וגם רב אשי דשקיל וטרי אמלתא דרב פפא סברי כרבנן. ואי בעי למימר בעל פה אליבא דרבי אז ראיה מההוא דקדושין מדלא קאמר דכו"ע אית להו דרבי ובדרב פפא קמיפלגי והא דאמר בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנא.) אימיה דרב עמרם חסידא הוה לה מלוגא דשטרי אמרה ליהוו לעמרם ברי אתא לקמיה דרב נחמן אמרי ליה אחוה והא לא משך מכלל דאי משך קנה אף בלא כתיבה אינהו הוו סברי דבמתנת שכיב מרע דיו במשיכה לפי שאין יכול לכתוב ובמשיכה סגיא והויא משיכה דידיה ככתיבה ומסירה דבריא והשיב להן רב נחמן דאף משיכה לא בעי דדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו והא דאמר בפרק הכותב (כתובות דף פה.) ההיא איתתא דאפקידו גבה מלוגא דשטרי ואמר לה רב נחמן אית לך סהדי דתבעינהו מינך מחיים ולא יהבת להו וכו' משמע דאי אית לה סהדי קניא בתפיסה בלא שטר וי"ל דהיא לא היתה רוצה לקנות המלוה אלא היתה רוצה לעכב השטרות בתורת משכון מחמת תפיסה שתפסתן מחיים ולדחוק את היתומים לפרוע חוב אביהם והא דאמר בפרק גט פשוט (בבא בתרא דף קעג.) אתמר אותיות נקנות במסירה אביי אמר צריך להביא ראיה ורבא אמר אין צריך להביא ראיה לאו משום דאינהו סברי אותיות נקנות במסירה אלא פליגי אליבא דמ"ד אותיות נקנות במסירה אי צריך להביא

ראיה אי לא והכי מוכחא שמעתא דאיתמר אותיות נקנות במסירה אביי אמר צריך להביא ראיה ולא קאמר איתמר **אביי ורבא דאמרי תרוייהו** אותיות נקנות במסירה אביי אומר צריך להביא ראיה ורבא אמר אין צריך להביא ראיה אבל רבא אליבא דנפשיה סבירא ליה דאין אותיות נקנות במסירה כדמוכח עובדא דההיא איתתא דשילהי זה בורר שהבאתי לעיל דמוכח דרבא ורב נחמן סבירא להו דאין אותיות נקנות במסירה וכן מוכח בפרק האשה שלום (יבמות דף קטו:) בענין יצחק ריש גלותא הוה קאזיל מקורטבא לאספמיא ושכיב ומוכיח רבא התם דלא חיישינן לתרי יצחק מהנהו שטרי דנפקי במחוזא וכתב בהו חבי בר נני וננ בר חבי ובמחוזא שכיחי טובא ומגבי בהו רבה בר אבוה ודחי ליה אביי ואמר למאי ניחוש לה אי לנפילה מזהר זהירי ביה ואי לפקדון כיון דשמיה כשמיה לא מפקד גביה מאי אמרת דלמא מסר ליה אותיות נקנות במסירה ורבא חזינן ליה דלא חייש לנפילה ופקדון אפי' היכא דלא שמיה כשמיה דהא קאמר אין צריך להביא ראיה על המסירה ואי סבר אותיות נקנות במסירה היכי מייתי מינה דלא חיישינן לתרי יצחק דמה חששא שייך כאן אי מסר ליה קני ולנפילה ולפקדון לא חיישינן אלא ודאי סבר רבא דאין אותיות נקנות במסירה הלכך מוכח מינה דלא חיישי' לתרי יצחק דאי חיישינן הוה ליה למיחש בהנהו שטרי דלמא מסר ליה האי שטרא ואין אותיות נקנות במסירה וכן משמע מהא דדחי אביי דקאמר מאי קאמרת דלמא מסר ליה וכו' אלמא דעיקר חששא דהוה לן למיחש אי חיישינן לתרי יצחק משום דס"ל לרבא דאין אותיות נקטת במסירה נמצא ההיא דגט פשוט רבא אליבא דרבי **דאמר אותיות נקנות במסירה** קאמר מיהו אביי סבר אותיות נקנות במסירה מדמתרץ להההיא דרבה בר אבוה כי היכי דלא תקשי ליה אלמא מודה לרבה בר אבוה כדמתרץ למלתיה. מכל הלין קיימא לן דאין אותיות נקנות במסירה לחודה אלא במסירה ובכתיבה ועד דכתב ליה קני לך איהו כל שעבודא. ואפי' היכא דכתב ומסר אין מכירת השטר מן התורה כדמוכח לקמן פרק מי שמת (בבא בתרא דף קמז:) אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע מדרבנן בעלמא היא ומי א"ר נחמן הכי והאמר רב נחמן אע"ג דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחל לו מחול אפי' יורש מוחל מודה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מרע שאין יכול למחול אי אמרת בשלמא דאורייתא היינו דאין יכול למחול אלא אי אמרת דרבנן אמאי אין יכול למחול אלמא מוכר שטר חוב מדיכול למחול דרבנן הוי אע"ג דקרקע נקנה בשטר אינו יכול להקנות שעבוד קרקעות שיש לו על הלוה ללוקח כל זמן שלא גבאו בחובו כדאמר בפרק כל שעה (פסחים דף לא.) דאינו יכול להקדישו אלא חכמים תקנו שיחול עליהם מקח לפי שפעמים צריך המלוה למכור חובו מפני דוחקו. ור"ת ז"ל היה אומר דמכירת שטר חוב דאורייתא ומפרש בתוספות: **א"ל רב אשי לאמימר גמרא או סברא א"ל גמרא רב אשי אמר סברא נמי איכא אותיות מילי נינהו ומילי במילי לא** מקנו ופרשב"ם דשטר היינו מילי הלכך לא מקני ולא מידי ובמסירה שהוא מעשה סגי. ולפי' ר"ת הכי פי' מילי במילי לא מקנו דהא דא"ל קני לך שטר זה היינו מילי ואע"ג שמסר לו האותיות לא חשיבא המסירה מעשה אלא לגוף הנייר ועיקר קניית השעבוד אינו אלא במאי דא"ל קני לך איהו וכל שעבודיה ואינו מועיל אלא אם כן כתב לו לשון זה והיינו מעשה ואותיות דקרו ליה מילי לגבי לוקח קרו ליה מילי לפי שלא נכתב השטר על שמו ולא נתחייב לו הלוה בשטר אבל בשטר שכותב המלוה ללוקח לא מיקרי מילי ואומר אני שזה מוכיח על גרסת ר"ת ז"ל דאין אותיות נקנות במסירה דהשתא ניחא דיהיב רב אשי טעמא למה אין מסירה לבדה מועלת עד שתהא כתיבה עמה משום דמילי במילי לא מקנו אבל אי גרסי' אותיות נקנות במסירה אז לא יהיב רב אשי טעמא למה מסירה לבדה מועלת אלא שנתן טעם למה אין צריך גם שטר ומפרש לפי שאין תועלת בשטר ואין זה טעם מספיק דאיכא למימר דאע"ג דעיקר הקנין במסירה ואין תועלת בשטר מ"מ בעינן גם שטר עם המסירה משום דליהוי קנין אלים למיקני השעבוד כי היכי דלמ"ד אין אותיות נקנות במסירה ועיקר הקנין בכתיבה דהוי מעשה ואפ"ה בעינן גם מסירה:

ה ומילי במילי לא מקנו **והאמר רבה בר יצחק אמר רב שני שטרות הן אמר זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ואין חוזר בשדה** ואע"ג דאמר לעיל (בבא בתרא דף מ.) דסתם קנין לכתיבה בשטר עומד וזכו בשדה זו משמע בקנין סודר אפ"ה מצי למיהדר ביה דהא דסתם קנין לכתיבה עומד היינו דכל כמה דלא הדר ביה לא בעי לאימלוכי ביה ואע"ג דלא

אמר כתובו אבל אם מיחה בידם שלא לכתוב לא יכתבו חובתו בעל כרחו וא"ת ומה חובה יש לו בדבר אם שטר מתנה הוא אין מפסיד כלום דאין עליו אחריות ומצוה לכתוב כדי שלא יכפור הנותן ואם מכר הוא נמי אינו מפסיד דאי משום אחריות אפילו בלא שטר נמי דאמר בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף מא:) המוכר שדהו בעדים גובה מנכסים משועבדים ואי טעין לוה ואומר לא ימצא העדים בכל פעם לגבות על ידם ממשעבדי וע"י השטר יגבה בכל עת כ"ש שאין לשמוע לו כיון דמן הדין גבי ממשעבדי וכוונת המוכר להפקיע דינו אנן מחויבין לרדוף אחר הצדק שלא יפיק זממו לעוות הדין וי"ל דמשום דאית ליה טענה לנותן ולמוכר דאית ליה קלא לשטר יותר מלקנין ולא ניחא ליה דליפשו שטרי עלויה משום דזיילי ניכסיה ולא יוכל לא למכור ולא ללוות שסבורין העולם שכל נכסיו משועבדים ואע"פ שגם הלוקח יכול לחזור בו ולומר אדעתא דלא כתבו לי שטר לא זבני מיהו גם המוכר יכול לחזור בשטר או יקבלנו הלוקח בלא שטר. ור"ת פי' דבשטר מתנה דוקא איירי דלא ניחא ליה דליפשו שטרי עלויה כדפרישית אבל בשטר מכר כשזכו לו בשדה מסתמא ד אדעתא דלכתבו ליה שטרא זכו ליה ואין יכול לחזור בו. ואין דבריו מובנים לי דהא דקאמר מסתמא אדעתא דלכתבו ליה שטרא זכו האי מסתמא

רי"ף לט: לא עדיף מתנאי גמור ואפילו אמר בפירוש על מנת שתכתבו לו את השטר מצי למיהדר ביה: **ע"מ שתכתבו לו את השטר חוזר בזה ובזה** יש מקשין אמאי חוזר בזה ובזה יכתבו השטר בעל כרחו ויתקיים המקח מידי דהוה אשאר תנאים דעלמא דאילו אמר זכו בשדה זו לפלוני ע"מ שתתנו לו מאתים זוז לא מצי למיהדר ביה ולומר לא תתנו לו ולא יתקיים המקח אלא בעל כרחו יתנו לו ויתקיים המקח למפרע דקי"ל כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי ומתרצין דשאני הכא שהתנאי זה הוא חובתו ואינם יכולים לכתוב חובתו בלא רשותו הוא עשאן שלוחין לכתוב השטר והוא יכול לבטל השליחות. ולי נראה דאפילו אמר זכו בשדה זו לפלוני על מנת שתתנו לו מאתים זוז יכול הוא לבטל התנאי והמעשה ולא אמרינן יקיימו התנאי בעל כרחו ויתקיים המעשה למפרע משום דתנאי זה אינו אלא פטומי מילי בעלמא שהוא טובתו של לוקח ועליה דידיה רמיא לאתנויי ולא על המוכר ואמר בפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סו.) דתנאי כזה לאו תנאי הוא אלא פטומי מילי בעלמא הוא הלכך לטובת הלוקח לאו תנאי הוא ויכול המוכר לבטל התנאי והמעשה בטל ממילא ואין לומר כיון דלאו תנאי הוא אם כן המעשה קיים ואפילו לא נתקיים התנאי דלטובת המוכר ודאי תנאי הוא ואם חזר מן התנאי גם המעשה בטל:

יום רסג

ו ואמר ר' חייא בר אבין ג' שטרות הן. תרי הא דאמרן ואידך אם קדם המוכר וכתב את השטר כאותה ששנינו כותבין שטר למוכר אע"פ שאין לוקח עמו כיון שהחזיק זה בקרקע נקנה שטר בכל מקום שהוא וזו היא ששנינו בפ"ק דקדושין **נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ושטר וחזקה** תימה היכי מוכח מהכא דמילי במילי מקנו לענין מוכר שטר שיש לו על אחרים דהכא לא חזינן דמהני אלא בשטר שכתוב בשם המוכר ללוקח ובההוא ודאי מהניא מסירה בלא כתיבה ועוד מאי איצטריך לשנויי אגב שאני דמשמע דאגב מהני באותיות לימא אגב הוא כמסירה דמסירה מהני בשטר מכר שכתב בשמו אבל אותיות שכתובין בשם אחרים אין נקנין במסירה ונראה לפרש דהוה ס"ד אגב מילי נינהו וקנין גרוע הוא ואפ"ה מהני בלא מסירה לקנות שעבוד של שטר הכתוב בשמו וא"כ גם בשטר שאין כתוב בשמו תועיל מסירה בלא כתיבה דקנין חשוב הוא ומשני דאגב קנין חשוב הוא ואלים כמו מסירה דהא מטבע דאין נקנה בחליפין נקנה אגב קרקע כמו במשיכה ובהגבהה ומיהו אותיות לא מיקנו אגב קרקע בלא שטר וכן בקנין בלא כתיבת השטר כ"כ ר"ח ז"ל דאותיות לא מיקנו אגב קרקע אבל רב אלפס ז"ל כתב דמיקנו אגב קרקע ומסתברא דלא מיקנו דלא דמי כלל קנין אותיות לקנין שטר שכתב המוכר בשם הלוקח. **ולא את האנתיקי מאי אנתיקי אמר רב פפא עיסקא דאית בה:**

ז מתני' [דף עז:] **מכר את הקרון לא מכר את הפרדות מכר את הפרדות לא מכר את הקרון** אבל שכר את הקרון שכר את הפרדות דבמכר אדם קונה קרון מאחד ופרדות מאחר אבל אין דרך שוכר בכך מכר את הבקר לא מכר את הצמד מכר את הצמד לא מכר את הבקר ר' יהודה אומר הדמים מודיעים כיצד אמר לו מכור לי צמדך **במאתים זוז הדבר ידוע שאין הצמד במאתים**

זוז וחכמים אומרים אין הדמים ראיה:

גמ' מכר את הקרון וכו' תני רב תחליפא בר מערבא קמיה דר' אבהו מכר את הקרון מכר את הפרדות אמר ליה והא אנן לא מכר תנן אמר ליה איסמייה אמר ליה לא תתרגם מתניתך בשאדוקין בו. **מכר את הבקר וכו' היכי דמי אילימא דקרו לצמד צמד ולבקר בקר פשיטא צמד זבין ליה בקר לא זבין ליה אלא דקרו נמי לצמד בקר כוליה זבין ליה לא צריכא דאיכא דקרו לצמד צמד ולבקר בקר** ואיכא נמי דקרו לבקר צמד **רבי יהודה סבר הדמים מודיעים** וחכמים אומרים **אין הדמים ראיה. וניהוי ביטול מקח** וכ"ת בכה"ג לית לה להו לרבנן ביטול מקח [דף עח.] **והתנן רבי יהודה אומר אף המוכר ס"ת בהמה ומרגליות אין להם אונאה אמרו לו לא אמרו אלא את אלו. מאי אין דמים ראיה** דקאמרי רבנן דהוי בטול מקח ואיבעית אימא כי קאמר בטול מקח בכדי שהדעת טועה אבל **בכדי שאין הדעת טועה** לא:

ח מתני' המוכר את החמור לא מכר את כליו נחום המדי אומר מכר את כליו רבי יהודה אומר פעמים מכורין ופעמים אין מכורין כיצד **חמור לפניו וכליו עליו אמר לו חמורך זה כליו מכורין חמורך הוא אין כליו מכורין:** רי"ף מ.

גמ' אמר עולא מחלוקת בשק ודיסקיא וכומני דת"ק סבר סתם חמור לרכיבה עומד ונחום המדי אומר סתם חמור למשוי **עומד אבל באוכף ומרדעת דברי הכל מכור. מאי כומני אמר רב פפא בר שמואל מרכבתא דנשי** איבעיא להו **בעודן עליו מחלוקת אבל כשאין עודן עליו מודה להו נחום המדי לרבנן** דאין מכורין ובמאי דפליגי דהיינו שק ודיסקיא וכומני מודה להו אבל באוכף ומרדעת אע"פ שאין עליו קונה דאפסרי' דחמור נינהו וקני להו כל היכא דאיתנהו **או דלמא כשאין עודן עליו מחלוקת אבל בעודן עליו מודו רבנן לנחום המדי דמכורין או דלמא בין בזו ובין בזו מחלוקת ולא איפשיטא הלכך בין בזו ובין בזו אינן מכורין:** [דף עח:] **אמר אביי רבי אליעזר ורבי שמעון בן גמליאל ור"מ ורבי נתן וסומכוס ונחום המדי כולהו סבירא להו כל דמזבין איניש איהו וכל תשמישתיה זבין רבי אליעזר מאי היא דתנן רבי אליעזר אומר מכר את בית הבד מכר את הקורה רשב"ג דתנן רשב"ג אומר מכר את העיר מכר את הסנטר רבי מאיר דתניא רבי מאיר אומר מכר את הכרם מכר כל תשמישי הכרם ר' נתן וסומכוס ביצית ודוגית נחום המדי הא דאמרן הני כולהו שיטה נינהו ולית הלכתא כחד מינייהו:**

מתני' המוכר את החמור מכר את הסיח מכר את הפרה לא מכר את בנה:

גמ' היכי דמי אי דא"ל היא ובנה אפי' פרה נמי ואי דלא א"ל היא ובנה אפי' חמור נמי לא אמר **פפא דא"ל חמור מניקה אני מוכר לך פרה מניקה אני מוכר לך בשלמא פרה** איכא למימר לחלבה קאמר ליה **אלא חמור מאי קאמר ליה שמע מינה היא ובנה** קא"ל:

ט תוספתא פרק ד' **המוכר שפחה לחבירו מכר לו כלים שעליה ואפילו הן** של ק' מנה אבל לא **את השירים ולא את הנזמים ולא את הטבעות ולא את הקטלאות שבצוארה שפחה וכל מה שעליה אני מוכר לך אע"פ שיש עליה כלים של ק' מנה הרי כולן מכורין שפחה מעוברת אני מוכר לך פרה מעוברת אני מוכר לך מכר את הולד שפחה מניקה אני מוכר לך פרה מניקה אני מוכר לך לא מכר את הולד.** תמיה לי הא דקתני שפחה מעוברת אני מוכר לך מכר את הולד דמשמע הא לא קאמר שפחה מעוברת אלא שפחה זו סתם לא מכר לו את הולד ולא מסתבר כלל:

מתני' מכר בור מכר מימיו מכר אשפה מכר זבלה מכר כוורת מכר דבורים מכר שובך מכר יונים. בתוספתא קתני מכר דבורים מכר כוורת מכר יונים מכר שובך לפי שאין דרכן של בני אדם למכור כל הדבורים כשדעתו לשייר את הכוורת כדמוכחא מתניתא דקתני הלוקח פירות כוורת נוטל ג' נחילין וזה שפירש שמכר כל הפירות בלא שיור מכר גם את הכוורת וכן נמי בשובך תנן **הלוקח פירות שובך מחבירו** וכו' וזה שפירש שמכר הכל מכר גם את השובך: [דף עט:] מכר בור מכר מימיו אמר רבא מתני' יחידאה היא דתניא מכר בור לא מכר את מימיו רבי נתן בר"ש אומר מכר בור מכר מימיו וכיון דיחידאה היא לא סבירא לן כוותיה. ורשב"ם פי' דהלכה כמתני' דסתם במתני' ומחלוקת בברייתא הלכה כסתם דמתני'. ודאי כשהאמורא אומר דבר מדעתו ומקשה ליה ממתני' ומשני ליה יחידאה היא לא סבירא לן כההיא משנה דסמכינן עליה דאמורא דפסיק הלכתא דלא כמתני' אבל הא דקאמר הכא יחידאה היא לאו למימר דלא

סבירא לן כוותיה אלא לאשמועינן דר"א בר' שמעון כרבנן וכן מסתבר:

ל מתני' [דף פ.] **הלוקח פירות שובך מחבירו מפריח בריכה ראשונה והתניא מפריח בריכה ראשונה ושניה אמר רב כהנא לא קשיא הא דקתני בריכה ראשונה ושניה בה והא דקתני בריכה ראשונה באמה משום דמצטווגתא אברתא ואזוגא דשבקינן לה. פירות כוורת נוטל שלשה נחילין ומסרס. במתניתא תנא נוטל שלשה נחילין בזה אחר זה מכאן ואילך נוטל אחד ומניח אחד.** חלות דבש מניח שתי חלות. [דף פ:] **זיתים לקוץ מניח שתי גרופיות. ת"ר הלוקח אילן מחבירו לקוץ מגביה מן הקרקע טפח וקוצץ. בתולת השקמה שלשה טפחים. סדן השקמה שני טפחים. בגפנים ובקנים מן הפקק ולמעלה. בדקלים ובארזים חופר ומשרש לפי שאין גזען מחליף:**

רי"ף מ:

לא מתני' הקונה שתי **אילנות בתוך של** [דף פא.] **חבירו הרי זה לא קנה קרקע רבי מאיר אומר קנה קרקע הגדילו לא ישפה העולה מן הגזע שלו מן השרשים של בעל** הקרקע **ואם מתו אין לו קרקע. הקונה** ג' אילנות יש לו **קרקע הגדילו ישפה והעולה מן הגזע ומן השרשים שלו ואם מתו יש לו קרקע:**

רי"ף מא. **גמ'** [דף פב.] **היכי דמי מן הגזע היכי דמי מן השרשים. א"ר יוחנן** בהרואה פני החמה זהו **מן הגזע שאינו רואה פני החמה זהו מן השרשים. וליחוש דלמא מסקא ארעא שרטון** וקא מתחזיא כתלת וא"ל תלתא אילנות זביני ואית לי **ארעא אלא אמר רב נחמן יקוץ.** אמר רב נחמן נקטינן דקל אין לו גזע אמר רב פפא אין לו גזע לבעל הדקל לפי שאין לו גזע. **קנה שלשה קנה קרקע. וכמה אמר רבי יוחנן הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוצה להן כמלוא אורה וסלו.** תנ"ה [דף פב:] **הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוצה להן כמלוא אורה וסלו** וזה וזה אין רשאים לזורעה וכמה יהא ביניהן אמר **רב יוסף. אמר רב יהודה אמר שמואל מד' אמות ועד שמונה רבא אמר רב נחמן משמונה אמות ועד שש עשרה. אמר רבא הלכתא מד'** [דף פג.] **אמות ועד שש עשרה** תנ"ה כמה יהו מקורבין ד' **אמות וכמה יהו מרוחקין שש עשרה אמה הרי זה קנה את הקרקע ואת האילנות שביניהם לפיכך יבש האילן או נקצץ יש לו קרקע פחות** מיכן או יתר על כן או שלקחו **בזה אחר זה ה"ז לא קנה את הקרקע ואת האילנות שביניהן לפיכך יבש האילן או נקצץ אין לו קרקע.** ונראה לפרש נקצץ דומיא דיבש מה יבש בזמנו אף נקצץ בזמנו כלומר שהזקין ונקצץ ואין גזעו מחליף והכי דייק בפרק המקבל (בבא מציעא דף קט:) אבל אם גזעו מחליף אין זה אילן חדש והוי כיוצא מן הגזע. ה"ר יונה ז"ל. **בעי ר' ירמיה כשהיא מודד ממקום קצר הוא מודד או ממקום רחב הוא מודד א"ל רב גביהה מבי כתיל ת"ש הרכובה שבגפן אין מודדין אלא מעיקר השני. מכר לו שנים בתוך שדהו ואחד על המצר שנים בתוך שלו ואחד בתוך של חבירו או שמפסיק ביניהם בור או אמת המים** או ריכבא דדיקלא כולן בעיות הן ועלו בתיקו וכיון דמספקא לן לא קנה קרקע. בעי רבי ירמיה מכר לו שלשה בדי אילן מהו אמר ליה **רב גביהה מבי כתיל לרב אשי ת"ש** דתנן המבריך שלשה גפנים ועיקריהן נראין ר"א בר צדוק אומר אם יש ביניהן מד' אמות ועד שמונה מצטרפין ואם לאו אין מצטרפין. [דף פג:] **כיצד הן עומדין רב אמר כשורה ורבי יוחנן אמר כחצובא מ"ד כשורה כל שכן כחצובא ומאן דאמר כחצובא אבל** רי"ף מא: **כשורה לא והלכתא כרבי יוחנן.** ומדבעי כחצובא אלמא **קונה שני אילנות אין לו קרקע** אפילו לרבי עקיבא דאמר מוכר בעין יפה הוא מוכר דבשני אילנות לא משכחת כחצובא ועוד דשקלו וטרו הני אמוראי בתראי בשנים בתוך שלו ואחד על המצר:

יב מתני' המוכר את הראש בבהמה גסה לא מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא מכר את הראש מכר את הקנה לא מכר את הכבד מכר את הכבד לא מכר את הקנה אבל בבהמה דקה מכר את הראש מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא מכר את הראש מכר את הקנה מכר את הכבד מכר את הכבד לא מכר את הקנה** בד"א במקום שלא נהגו אבל במקום שנהגו הכל כמנהג המדינה:

יג ארבע מדות במוכרין מכר לו חטין יפות ונמצאו רעות הלוקח יכול לחזור בו רעות ונמצאו יפות המוכר יכול לחזור בו רעות ונמצאו רעות יפות ונמצאו יפות אין אחד מהן יכול לחזור בו שחמתית ונמצאו לבנות לבנות ונמצאו **שחמתית עצים של זית ונמצאו של שקמה ונמצאו של זית יין ונמצא חומץ חומץ ונמצא יין שניהם יכולים לחזור בהן:**

יד גמ' אמר רב חסדא מכר לו שוה חמש בשש

ריי"ף מב. **והוקרו ועמדו על שמנה מי נתאנה לוקח לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר משום דאמר ליה אי לאו דאוניתן לא** [דף פד.] **מצית הדרת בך השתא דאוניתן מצית הדרת בך** ולא קיימא לן כרב חסדא בהא דאמר לוקח יכול לחזור דאיהו סבר כמתני' דפרק הזהב (בבא מציעא דף נא.) דתנן מי שהוטל עליו אונאה ידו על העליונה רצה אומר לו תן לי מעותי או תן לי מה שאוניתני וההיא מתניתין אתיא כר' יהודה הנשיא ואנן קיימא לן כרבא דפסק הלכה כרבי נתן דאמר **שתות קנה ומחזיר אונאה.** ומיהו קי"ל כעיקר מלתיה דרב חסדא דאתא לאשמועינן דאין מוכר יכול לחזור אע"פ שהוקרו מדחזינן בסוף שמעתי' הוה אמינא הא דרב חסדא תרוייהו מצי הדרי בהו אלמא אי לאו דרב חסדא ה"א דאפילו **מוכר יכול לחזור בו** ואע"ג דכ"ע באונאה אין המאנה יכול לחזור בו שאני הכא שחזר המקח להיות בטול מקח לגבי המוכר קודם שנתקיים המקח לגבי לוקח דהיינו בתוך שיראה לתגר או שיאמר רוצה אני במקח הלכך גם **המוכר יכול לחזור בו** כיון שלא קיים הלוקח עדיין את המקח קמ"ל רב חסדא דאין יכול לחזור בו משום דא"ל אי לאו דאוניתני וכו' ואע"ג דלדידן דקי"ל דשתות קנה לא שייך האי טעמא שהרי נתקיים המקח אצל הלוקח. כתב רב אלפס ז"ל דנ"מ לענין **ביטול מקח כגון שמכר לו שוה ד' בחמש ולא הספיק בכדי שיראה לתגר או לקרובי עד שהוקרו ועמדו בשבע** לא מצי מוכר הדר ביה דא"ל אי לאו דאוניתן וכו' **וכן מוכר שמכר שוה חמש בד' והוזלו ועמדו על שלש** לא מצי לוקח הדר ביה משום **דאמר ליה אי לאו דאוניתן** וכו' ואע"ג דדחינן ואמרינן **דלמא הא דרב חסדא תרוייהו מצי הדרי בהו ומתני' היינו טעמא משום דרע רע יאמר הקונה לא בטילה להא דרב חסדא דלא דחינן מימרא בדלמא וטעמא דרב חסדא טעמא דמסתבר הוא** וא"ת בביטול מקח דאמר בפרק הזהב (בבא מציעא דף נ:) דשניהן חוזרין אמאי לא קאמר מתאנה למאנה אי לאו דאוניתן כו' כמו דאמר בשתות. וי"ל לפי שרחוק מן המקח יותר ואין דרך בני אדם לטעות לא נקרא עליו שם מקח ונתבטל המקח מעיקרא. והריב"ם פירש דביתר משתות אין המאנה חוזר אלא אם כן המתאנה תובע אונאתו אבל אם המתאנה רוצה לעמוד במקחו ופוטר את המאנה מדמי אונאתו אין המאנה יכול לבטל המקח משום **דא"ל אי לאו דאוניתני כו'.** דאי לא תימא הכי נמצא יפה כח המאנה לפי שאינהו ביתר משתות יותר מבשתות ואע"ג שגם עכשיו יפה כחו דבשתות ידו על התחתונה וביתר ידו כיד המתאנה שאם המתאנה תובע את אונאתי יכול הוא לבטל את המקח בזה אין כל כך תימה דאונאת שתות אין חשוב כל כך כמו מקח טעות הלכך אפילו כשתובע המתאנה את אונאתו אין המאנה יכול לבעל המקח אבל ביתר משתות דהוי אונאה מרובה כשבא המתאנה להתרעם על אונאתו חשיב כמקח טעות ויכול אף המאנה לחזור ואין חשוב מקח כלל אבל כשלא בא המתאנה להתרעם על המקח אלא רוצה להעמיד מקחו ולמחול על אונאתו היאך יתכן שהמוכר יערער ויאמר איני רוצה שיתקיים המקח הואיל והלוקח משך מקחו ונתרצה וכו'. ונראה שרב אלפס סובר כן מדמפרש דלדידן נפקא מיניה במילתיה דרב חסדא לענין בטול מקח דלא מצי מוכר הדר ביה משום דא"ל אי לאו דאוניתן וכו' אלמא דבטול מקח ליתא חזרה לגבי מוכר אם אין המתאנה תובע אונאתו. והקשה ה"ר יונה ז"ל דהא דקאמר גמ' בפרק הזהב דאילו יותר משתות שניהן חוזרין אי אפשר לפרש כן דשניהן חוזרין סתמא קאמר וסתמא לאו בתובע אונאתו מיירי שהרי אין יכול לתבוע אונאתו ביותר משתות אלא או יבטל המקח או יתרצה בו דבאונאת שתות דוקא הוא דיכול לתבוע אונאתו הלכך אין להעמיד חזרת המאנה כשתובע המתאנה מה שאין יכול מן הדין לתבוע וטפי הוי מסתבר דהיכא דתובע אונאתו הרי גילה בדעתו שחפץ בקיום המקח אלא שתובע להחזיר לו דמי אונאתו וכיון שחפץ בקיום המקח לא מסתבר שהמאנה יבטל המקח. ופירש ה"ר יונה ז"ל דהא דקאמר דשניהם חוזרין היינו כל זמן שהמתאנה יכול לחזור גם המאנה יכול לחזור בו וה"ט דלא מצי א"ל אי לאו דאוניתן וכו' משום דאין חזרת המאנה אלא משום לתא דחזרת המתאנה דמקח שיש בו טעות ביתר משתות מסתמא יחזור בו המתאנה דכיון שאין יכול לתבוע אונאתו ודאי יבטל המקח שאין אדם מוחל על אונאה יותר משתות ואפילו על אונאת שתות אין אדם מוחל הלכך כיון דמסתמא מקח טעות הוא גם המאנה חוזר דהא לא שייך למימר אי לאו דאוניתן וכו' שהרי כנושא ונותן בלא משיכה דמי אבל אם נתרצה המתאנה במכר אין המאנה יכול לחזור בו אחרי כן וכן

אם נתאנה הלוקח ביתר משתות ושהה בכדי שיראה אע"ג דאמור רבנן מוכר לעולם חוזר הכא אין **המוכר יכול לחזור בו** כיון שנתקיים המקח לגבי הלוקח שנתאנה דכיון דאמור רבנן דהלוקח שנתאנה אין יכול לחזור בו אפילו בביטול מקח אחר בכדי שיראה אלמא שנתקיים המקח הלכך אין המאנה יכול לחזור בו דהא ליכא למימר מקח טעות הוא כיון דאותו שנתאנה אין יכול לחזור בו דודאי לא תיקנו רבנן חזרה לגבי המאנה משום דא"ל אי לאו דאוניתן וכו'. והשתא לא צריכינן למימר דרב אלפס ז"ל סבר שאין המאנה יכול לבטל המקח אלא כשהמתאנה תובע אונאתו דלמאי דפרישנא דהיכא שנתרצה המתאנה במקח עד שלא חזר בו המאנה שוב אין המאנה חוזר ניחא נמי הכא דמסתמא כיון דהוקרו אין הלוקח עומד לחזור בו ומכל מקום **לוקח יכול לחזור בו** אע"פ שאין כאן עוד אונאה ולא אמר לאלתר כשהוקרו כמי שנתרצה בפירוש דמי דכיון דנתנו חכמים כח בידו לחזור עד זמן ידוע אין רוצה לקיים המקח לגמרי וטוב לו שיהא בידו לחזור הלכך אם ירצה לוקח יכול לחזור ולא מוכר ואם אין הלוקח רוצה לחזור בו אלא תובע אונאתו מן. המוכר יש אומרים שצריך להחזיר לו אונאתו דכיון שאם תבע קודם שהוקרו היה צריך להחזיר לו אונאה גם עתה נמי כשהוקרו ברשותא דידיה אייקור. וה"ר יונה ז"ל כתב שאין יכול לתבוע אונאתו דכיון שהיה **יכול לחזור בו לא** נתקיים המקח עד עתה ואין המתאנה יכול לתבוע אונאתו אלא כשיש שם אונאה בשעה שהמקח מתקיים. ועוד דקדק מלשון הטעם שנתן רב חסדא לדבריו דאם איתא דסבר רב חסדא דכל זמן שהלוקח חפץ במקח איגלאי מילתא שנתקיים המקח מתחלה ולעצמו הוקר א"כ למה ליה דדחיק ונסיב טעמא משום דא"ל אי לאו דאוניתן וכו' דה"ל למימר כיון דהשתא איתרצאי במקח ברשותי אייקר דאיגלאי מילתא למפרע שחל המקח מתחלה וחייב נמי ליתן דמי אונאתו אלא ודאי לא חל המקח אלא בשעה שמקיים אותו מי שנתאנה וע"כ למאי דבעי למימר דהא דרב חסדא תרוייהו מצי הדרי בהו לא אמרינן דחל המקח למפרע כשמקיים אותו עכשיו ורב חסדא לא פליג על סברא זו אלא בהא דקאמר שהמקח קיים לגבי מוכר שאין יכול לחזור אבל במאי דלא פליג לא פליג:

יום רסד

טו מתני' [דף פד:] **המוכר פירות לחבירו משך ולא מדד קנה מדד ולא משך לא קנה ואם היה פקח שוכר את מקומן. הלוקח פשתן מחבירו ה"ז לא קנה עד שיטלטלנו ממקום למקום:**

גמ' אמר רב אסי אמר ר' יוחנן מדד והניח על גבי סימטא קנה ואסיקנא במדד המוכר ונתן לתוך כליו של לוקח אבל מדד ונתן ע"ג קרקע לא דסימטא לא הויא כחצירו שיקנה לו המקום אלא כליו קונין לו כיון שיש לו רשות להניח שם. **רב ושמואל דאמרי תרוייהו כליו של אדם קונה לו בכל מקום חוץ מרשות הרבים ר' יוחנן** [דף פה.] **ור"ל דאמרי תרוייהו אפילו ברשות הרבים אמר רב פפא ולא פליגי כאן ברה"ר וכאן בסימטא ואמאי קרי ליה רה"ר לפי שאינו רשות היחיד וה"נ מסתברא דא"ר אבהו אמר רבי יוחנן כליו של אדם קונין לו בכל מקום שיש לו רשות להניחו שם. יש לו רשות להניחו שם אין אין לו רשות להניחו** שם לא ש"מ וא"ת והא לעיל קאמר ר' יוחנן מדד והניח על גבי סימטא קנה ואוקימנא בכליו של לוקח ומשמע דדוקא מדד ונתן לתוכו אבל לא מדד לא קני ליה כליו וי"ל דאם הניח בכליו של לוקח בלא מדידה בעי למימר ליה זיל קני ואי לא א"ל לא קנה דלא הוה דעתיה דליקני ליה כליו כיון דמחוסרין מדידה אלא לדעת שימדדם ואח"כ ימשכם ויזכה בהן אבל כשמדד המוכר ונתן לתוך כליו של לוקח לא בעי למימר ליה זיל קני והשתא ניחא דצריכי הני תרי מילי דר' יוחנן הך דלעיל כדפרישית והך דהכא לאשמועי' בכ"מ שיש לו רשות להניחו שם והא דאמר ר' יוחנן אפילו ברה"ר ואוקימנא בסימטא דהכא חדא מכללא דחבירתה איתמר. ת"ש ד' **מדות במוכרין עד שלא נתמלאת המדה למוכר משנתמלאת המדה ללוקח בד"א במדה שאינה של שניהם אבל אם היתה מדה של אחד מהן ראשון ראשון קנה בד"א ברה"ר ובחצר** שאין של שניהם אבל ברשות **מוכר לא קנה עד שיגביהנה או** שיוציאנה מרשותו **ברשות לוקח כיון שקבל עליו מוכר קנה לוקח ברשות** הלה **המופקדין אצלו לא קנה עד שיקבל** עליו או שישכור את מקומו קתני מיהא ברה"ר [דף פה:] מאי לאו ברה"ר ממש לא בסימטא. **והא דתניא אם היתה מדה של אחד מהם ראשון ראשון קנה ואע"פ שלא נתמלאת המדה**

רי"ף מב:

אוקימנא דף פו: כשהיו שנתות במדה. בעי מיניה רב ששת מרב הונא כליו של לוקח ברשות מוכר קנה לוקח או לא אמר רבא ת"ש **משך חמריו ופועליו והכניסן לתוך ביתו בין פסק עד שלא מדד בין מדד עד שלא פסק שניהם יכולין לחזור בהן פרקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד שניהם אין** [דף פו.] **יכולין לחזור בהן מדד עד שלא פסק שניהן יכולין לחזור בהן** ומדכליו דמוכר ברשות לוקח קנה כליו דלוקח ברשות מוכר לא קנה ודחי ליה במסבלי דתומי שמניחן ע"ג קרקע ואין כלי מפסיק ומעיקרא נמי מייתי מתני' דגיטין זרקו לתוך חיקה למפשט מינה דקני ודחי לה והדר תו קאמר פשוט מהא ברשות מוכר לא קנה עד שיגביהנה או שיוציאנה מרשותו מאי לאו בכליו של לוקח לא בכליו של מוכר. מכאן משמע דמשיכה מהניא בכליו של מוכר דקתני דקנה כשמוציאה מרשותו ומשמע שהוציא מרשותו כמות שהוא עם הכלי וכן מוכח בפ"ק דמציעא דף ט: מהא דבעי ר"א משוך בהמה וקני כלים שעליה מי מהניא משיכה דבהמה לקנות כלים שעליה או לא. ומשמע דדוקא בבהמה הוא דמיבעיא ליה משום דבהמה אין נעשית בסיס לכלים אבל כלים פשיטא ליה דמהניא משיכתן למיקני כלים שבתוכן ואע"פ שלא אמר ליה משוך הכלי לקנות הפירות אלא שמשך בפניו ומוקי רישא בכליו של מוכר וסיפא בכליו של לוקח וחשיב להו תרי מדות אע"פ **דכליו של לוקח קנה** אף ברשות מוכר משום דאכתי יש חילוק ביניהן דברשות לוקח קונה ליה כליו אף בלא מדידה דכליו חשיב כמו משיכה ותנן משך ולא מדד קנה אבל ברשות מוכר לא קנה עד שימדוד המוכר לתוכו דהא אפי' בסימטא אמר לעיל דבעינן מדד ונתן לתוך קופתו ובמסקנא בעי למיפשט רבינא מהא דאמרי רב ושמואל **כליו של אדם קונין לו** בכ"מ לאו לאותויי רשות מוכר ודחי ליה רב אשי **שאני התם דא"ל זיל קני** שהקנה לו מקומו דהשתא הוי כליו של לוקח ברשות לוקח וכי תימא מאי איצטריך לאיתויי הא פשיטא דכליו של לוקח ברשות לוקח קנה. וי"ל דהא קמ"ל דלא תימא דלא מהני האי שאילת מקום להיות קנוי ללוקח בדברים בעלמא שיקנה לו כליו דהשואל קרקע או שוכר מחבירו צריך לקנותו בכסף או בחזקה כדאמר מעשר שני פ"ה מ"ט גבי עובדא דר"ג וזקנים עישור שאני עתיד למוד נתון לר"א בן עזריה ליהושע ומקומו מושכר לו ובפרק

ריי"ף מג.

השואל דף צט: קאמר ר"א כשם שקרקע נקנית בכסף ושטר וחזקה כך שכירות קרקע נקנית בשטר כו' קמ"ל דדבור מהני הכא דודאי לענין שיקנה לו המקום בלא כליו כההוא עובדא דר"ג בעי קניית מקים אבל לענין קניית הכלי בדבור בעלמא שנתן לו רשות להניח שם כליו קני והשתא לא איפשיטא הך בעיא אי כליו של לוקח ברשות מוכר קני אי לא היכא דלא א"ל זיל קני נמצא דמספקא לן אם הכלי בטל לגבי הרשות או הרשות בטל לגבי הכלי הלכך כליו של לוקח ברשות מוכר לא קנה וכן נמי כליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה. אבל רב אלפס גורס בעי **מיניה רב ששת מרב הונא כליו של לוקח ברשות מוכר קנה או לא קנה** אמר ליה לא קנה ומתוך שהשיב לו דלא קנה אלמא שהכלי בטל לגבי הרשות פסק נמי דכליו של מוכר ברשות לוקח קנה וגירסא זו לא ראיתי בשום ספר אלא ה"ג בכל הספרים א"ל תנינא זרק לתוך חיקה וכו' ובעי למיפשט דקני ודחי לה רב נחמן ולא מצינו כזאת בגמרא דבתר דפשיט ליה הבעיא שיביא בגמרא ת"ש לפשוט הבעיא הוה ליה למימר מיתיבי או לימא מסייע ליה הלכך נראה כיון דלא איפשיטא דלא קנה לא לזה ולא לזה. ומסקנא דמלתא מדד המוכר ונתן לתוך כליו של לוקח **בסימטא ובחצר של שניהם** קנה כדאמר רב אסי אמר ר' חנינא לעיל מדד והניח על גבי סימטא קנה ואוקימנא במודד לתוך קופתו ואם לא מדד **לא קנה עד דא"ל זיל קני. ברה"ר לא קנה אע"פ** שמדד ואע"פ שא"ל זיל קני. ברשות מוכר אי אמר ליה זיל קני קנה ואע"פ שלא מדד דכיון דאמר ליה זיל קני הוי כרשות לוקח ואי לא א"ל זיל קני לא קנה אע"פ שמדד. ברשותו של לוקח קנה אע"פ שלא מדד דלא גרע רשותו ממשיכה ותנן משך ולא מדד קנה ותנן נמי **פרקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד קנה. כליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה** לוקח אע"פ שאמר ליה זיל קני דבלשון זה אין הכלי שאול לו ולא דמי לכליו של לוקח ברשות מוכר דכשאמר ליה זיל קני נתן לו רשות להכניס כליו שם ואע"פ שאין המקום קנוי לו קנה כליו:

טז מדת סרסור עד שלא נתמלאת המדה למוכר ואפי' יש בה שנתות. משנתמלאת המדה היא מושאלת ללוקח וקנה כדרך שקנה לוקח בכליו. כי כן דעת הסרסור שתהא מושאלת ללוקח כשנתמלאה. וכשאמר אדם יזכה כלי שלי לחבירי או תזכה חצירי לחבירי

במקח שהוא לוקח מחבירו קונה חבירו דחצירו כידו והרי הוא יכול לזכות לחבירו שלא ע"י אחרים והיינו דתניא ברשות הלה **המופקדין אצלו לא קנה עד שיקבל** עליו או שישכיר את מקומו אלמא בקבלה לחודא זכתה חצירו ללוקח וברשות מוכר לא מהני קבלה מדלא עירב רשות המוכר ורשות המופקדין וליתנינהו כחדא משום דמוכר לא מצי אקנויי חצירו ללוקח לזכות לו בנכסי המוכר אם לא בשכירות או בקנין כדאשכחן בעובדא דר"ג דאמר ומקומו מושכר לו אבל בדבור בעלמא לא היה יכול להקנות לו המקום כדי לזכות במה שנתן לו ר"ג וה"נ אמר בפ' כיצד משתתפין (עירובין דף פב) גבי עירוב ומזכה לו ע"י בנו ובתו הגדולים אבל לא ע"י בנו ובתו הקטנים אלמא אינו יכול לזכות רשותו לאחר ע"י עצמו. **א"ל הונא בריה דמר זוטרא לרבינא מכדי פרקן קתני מה לי פסק מה לי לא פסק א"ל פסק סמכא דעתיה לא פסק לא סמכא דעתיה** ובדבר שדמיו קצובין אע"פ שלא פסק קני ואי א"ל הריני מוכר לך ע"פ שישומו שלשה אע"פ שאין דמיו קצובין קני. **ומשיכה קונה בכליו של מוכר כדתניא ברשות מוכר לא קנה עד שיגביהנה או שיוציאנה מרשותו.** משם משמע אפילו הוציאו כמו שהוא בכליו של מוכר:

יז תנן התם נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ושטר וחזקה ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה. אמר רבה לא שנו אלא דברים שאין דרכן להגביה אבל דברים שדרכן להגביה בהגבהה אין אבל במשיכה לא ודברים שאין דרכן להגביה אי אגבהינהו קננהו אע"פ שאין דרכן בכך דהא אוקימנא להוא דהגונב כיס בשבת במידי דבעי מיתנא ואפ"ה קני לה בהגבהה דהא קתני הגונב כיס בשבת חייב שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור שבת שקנאו בהגבהה קודם שהוציאו: **רב ושמואל דאמרי תרוייהו**

רי"ף מג: מד **בור בשלשים אני מוכר לך יכול לחזור בו אפילו בסאה אחרונה כור בשלשים סאה בסלע אני מוכר לך ראשון ראשון קנה.** ואע"ג דאמר במתני' משך ולא מדד קנה שאני הכא שפירש כור אני מוכר לך שגילה בדעתו שלא רצה שיגמר המכר אלא בבת אחת כי היה צריך לדמי כור שלם: ואם היה מחובר וכו' ומשום דתלש ממנו כל שהוא קני [דף פו.] **אמר רב ששת הב"ע דאמר ליה יפה לי קרקע כל שהוא וקני כל מה שעליה:**

יח מתני' המוכר יין ושמן לחבירו והוקרו או שהוזלו. עד שלא נתמלאת המדה למוכר משנתמלאת המדה ללוקח אם היה סרסור ביניהם נשברה החבית נשברה לסרסור. רישא איירי במדת סרסור ואין הסרסור שם אלא השאיל להם מדתו וסיפא מיירי בישנו שם ומודד להן בשכר וקמ"ל שהוא שומר שכר אף על החבית אע"פ שאין מקבל שכר אלא על המדידה:

יט וחייב להטיף לו שלש טיפין הרכינה ומיצתה הרי הוא **של מוכר והחנוני אינו חייב להטיף שלש טיפין רבי יהודה אומר ע"ש עם חשיכה פטור:**

כ השולח [דף פו:] **בנו אצל חנוני ופונדיון בידו למוד ומדד לו באיסר שמן ונתן לו את האיסר ושיבר את** רי"ף מד: **הצלוחית ואיבד את האיסר חנוני חייב ר"י פוטר שעל מנת כן שלחו ומודים חכמים לר' יהודה בזמן שהצלוחית ביד תינוק ומדד חנוני לתוכה החנוני פטור:**

גמ' בשלמא בשמן ואיסר בהא פליגי דרבנן סברי לאודועיה שדריה ורבי יהודה סבר לשדוריה ליה שדריה אלא צלוחית אבידה מדעת היא תרגמוה רבה ורבי זירא כגון שנטל חנוני למוד בה לאחרים ובשואל שלא מדעת קמיפלגי רבנן סברי גזלן הוי הלכך קמה ליה ברשות זה **ואע"ג דאהדריה לתינוק לא מיפטר מיניה עד דמיהדר למרה ורבי יהודה סבר שואל הוי:**

כא אמר שמואל הנוטל כלי מן האומן על מנת לבקרו ונאנס בידו חייב וה"מ דקייצי דמיה. היה נראה לפרש דחייב משום דחשיב כשואל כדאמרינן במציעא בפרק האומנין דף פא. אהא דאמר רב חסדא לא שנו אלא שהחזירה בתוך ימי שאילתה אבל לאחר ימי שאילתה פטור. איבעיא להו פטור משואל וחייב כשומר שכר או דלמא שומר שכר נמי לא הוי אמר אמימר מסתברא פטור משואל וחייב כשומר שכר הואיל ונהנה ממנה. ותניא כוותיה דאמימר הלוקח כלים מבית האומן ע"מ לשגרן לבית חמיו ואמר לו אם מקבלין אותן ממני אתן לך דמיהן ואם לאו אתן לך כפי טובת הנאה שבהן ונאנסו בהליכה חייב בחזירה פטור מפני שהוא כנושא שכר ומדמייתי מינה סייעתא להיא דהחזירה אחר ימי שאילתה משמע הא דקתני נאנסו בהליכה חייב הוי מטעם שואל וא"כ מילתיה דשמואל נמי מחמת שואל הוא כשנאנס דהא מההיא ברייתא

מייתי סייעתא בנדרים לדשמואל. ומיהו רש"י פי' בההיא דהשוכר את האומנין נאנסו בהליכה חייב משום דחשיב כלוקח ומ"מ מייתי שפיר ראיה להא דאמימר דכי היכי דחשיב ליה בברייתא נושא שכר בשעת חזרה אע"פ שבטל המקח משום שהיה עד הנה כלוקח הכי נמי שואל לאחר שכלו ימי שאילתה אית לן לאחשוביה שומר שכר כיון שנהנה בשאלה עד עכשיו וכן נראה טעמא דשמואל דחשיב ליה בנדרים הנאת לוקח דודאי יקחנה דאירי בזבינא חריפא כדאיתא התם וכן נראה לדקדק מההוא עובדא דלקמן דאייתי קרא לפום נהרא ומסיק דאין אדם מקדיש דבר שאין שלו ובשלמא אי הוי לוקח משום הכי הוי דבר שאין שלו אלא אי שואל הוי אמאי אין משאיל יכול להקדיש אטו אין משאיל יכול להקדיש מה שהוא שאול ביד אחרים מ"ש משוכר דאמר בערכין בפרק האומר משקלי עלי (ערכין דף כא.) המשכיר בית לחבירו והקדישו משכיר הבית קדוש. ואין לומר האי עובדא דלקמן דשקלי קרא לא ע"מ לבקר נטלו אלא ע"מ לקנות לגמרי א"כ מה מייתי האי עובדא על מילתיה דשמואל אלא ודאי לבקר נטלו ואם לא יכשר בעיניהם יחזירו לו הלכך נראה דלוקח הוי: ההוא גברא דאייתי קרא [דף פח.] לפום נהרא אתו כולי עלמא שקיל קרא קרא אמר ליהוויין מקודשות לשמים אתו **לקמיה דרב כהנא אמר להו אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו וה"מ דקייצי דמייהו אבל לא קייצי דמייהו ברשותיה קיימי וקדשי:**

כב מתני' הסיטון מקנח מדותיו פעם אחת לשלשים יום ובעל הבית פעם אחת לי"ב חדש רשב"ג אומר חלוף הדברים. החנוני מקנח מדותיו פעמים בשבת וממחה משקלותיו פעם אחת בשבת ומקנח מאזנים על כל משקל ומשקל אמר רשב"ג בד"א בלח אבל ביבש אין צריך וחייב להכרייע לו טפח היה שוקל לו ריי"ף מה. **עין בעין נותן לו** גרומיו [דף פח:] אחד לעשרה בלח ואחד לעשרים ביבש. **הא דתנן חייב להכרייע לו טפח היינו במקום שנהגו אבל אם היה שוקל לו עין בעין נותן לו גרומיו אחד מעשרה בליטרא לעשרה** ליטרא דלח דלא הוי אלא **חד ליטרא למאה ליטרין ואחד מעשרים בליטרא לעשרים ליטרין דיבש דהוי חד ליטרא לארבע מאה ליטרין:**

גמ' מדאורייתא מנלן אמר **ר"ל אמר קרא אבן שלמה וצדק אמרה תורה צדק משלך ותן לו א"ר לוי קשה עונשן של מדות יותר משל עריות שזה נאמר בהן חל וזה נאמר בהן אלה אל קשה ואלה קשה מאל ומאי עודפייהו הני אפשר בתשובה והני לא אפשר בתשובה:**

מתני' מקום שנהגו למוד בדקה לא ימוד בגסה בגסה לא ימוד בדקה למחוק לא יגדוש לגדוש לא ימתיק:

גמ' ת"ר מניין שאין גודשין במקום שמוחקין ואין מוחקין במקום שגודשין ת"ל איפה שלמה וצדק. [דף פט.] **ומניין שאם אמר הריני** מוחק במקום שגודשין ולפחות לו מן הדמים או הריני גודש במקום שמוחקין ולהוסיף על **הדמים שאין שומעין לו ת"ל** איפה שלימה וצדק רישא מיירי דקנה ממנו שתי מדות גדושות במקום שגודשין וא"ל תן לי ג' מחוקות דהיינו שתי גדושות דגודשא תילתא ואפ"ה אסור דאין לו רשות לשנות מנהג המדינה שבעיר ולא מיבעיא זה דאסור אלא אפי' במקום שקונין סאה גדושה בג' דינרין וא"ל תן לי סאה מחוקה בב' דינרין דס"ד ליהוי כקונה חצי המדה ר"ל דאסור אמר **רמי בר אבא א"ר יוחנן מעמידין אגרדימין למדות ולשערים מפני הרמאין:**

יום רסה

כג ת"ר המבקש לשקול לו ליטרא שוקל לו ליטרא חצי ליטרא שוקל לו חצי ליטרא רביע ליטרא שוקל לו רביע ליטרא מאי קמ"ל דמתקנינן מתקלי עד הכי. **היה מבקש ממנו שלשה רבעי ליטרא** לא יאמר לו שקול ג' רבעי ליטרא פירוש כל רביע ליטרא לבדה אלא שוקל לו ליטרא ומניח **רביע ליטרא עם הבשר. היה מבקש לקנות עשרה ליטרין לא יאמר לו שקול לי אחת אחת** והכרע לי אלא שוקל לו כולן בבת אחת והכרע אחד **לכולן:**

כד ת"ר נפש מאזנים תלויה באויר ג' טפחים וגבוה מן הארץ ג' טפחים וקנה ומיתנא שלה י"ב טפחים של צמרים ושל זגגים תלויה באויר שני טפחים וגבוה מן הארץ ב' טפחים וקנה ומיתנא שלה תשעה טפחים ושל חנוני ושל בעל הבית תלויה באויר טפח וגבוה מן הארץ טפח וקנה ומיתנא שלה ששה טפחים ושל תורטני תלויה באויר ג' **אצבעות וגבוה מן הארץ ג' אצבעות וקנה ומיתנא שלה איני יודע והך קמייתא דמאי** דגרדומאי:

כה [דף פט:] **ת"ר אין עושין משקלות לא של עץ בעץ ולא של אבר ולא של גיסטרון ולא של שאר מיני**

מתכות אבל עושה של צונמא ושל זכוכית היה אומר ר"ת דוקא משקלות ששוקלין בו בשר ושמן לפי שהלחות נדבק בהן ומתייבש ומכביד אבל משקלות ששוקלין בהן כסף וזהב ודבר יבש מותר לעשות של מתכת כדתניא פי"ב דכלים ומייתי לה בפרק הזהב סלע שנפסלה והתקינה להיות שוקל בה משקלות:

רי"ף מה: **כו ת"ר** אין עושין **המחק לא של דלעת מפני שמיקל ולא של מתכת מפני שמכביד אבל עושה הוא של זית ושל** שקמה ושל **אשכרוע. ת"ר אין עושין** המחק צדו אחד עב **וצדו אחד קצר ולא ימחוק מעט מעט מפני שמפחית** ללוקח **ולא ימחוק בבת אחת מפני שמפחית למוכר ועל כולן א"ר יוחנן בן זכאי אוי לי אם אומרה אוי לי אם לא אומרה אם אומרה שמא ילמדו הרמאין ואם לא אומרה שמא יאמרו** אין ת"ח **בקיאין במעשה ידינו. אמרה או לא אמרה** ת"ש **דאמר אמר רב שמואל בר** ר"י אמרה ומהאי קרא אמרה **כי ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם:**

כז ת"ר לא תעשו עול במשפט **במדה במשקל ובמשורה במדה זו** מדת קרקע שלא ימדוד **לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים במשקל שלא יטמין משקלותיו במלח במשורה שלא ירתיח והלא דברים ק"ו ומה משורה שהיא** אחד משלשים ששה בלוג הקפידה תורה עליו. **ק"ו הין וחצי הין שלישית ההין רביעית ההין לוג וחצי לוג ורביעית** הלוג **א"ר יהודה אמר רב** אסור לאדם שישהה מדה יתירה וחסירה בתוך ביתו ואפי' יחדה לעביט של מי **רגלים. אמר רב פפא לא אמרן אלא באתרא דלא חתימי אבל באתרא דחתימי** אדחזי חותמא לא שקלי:

כח [דף צ.] **אמר שמואל אין מוסיפין על המדות יותר משתות ולא על המטבע יותר משתות והמשתכר** לא ישתכר יותר על שתות ובלבד שלא הוקר השער:

כט ת"ר אוצרי פירות ומפקיעי שערים ומקטיני איפה ומלוי רבית [דף צ:] **עליהם הכתוב אומר לאמר מתי יעבור החדש ונשבירה שבר** והשבת ונפתחה בר להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני מרמה מה **כתיב אחריו נשבע ה' בגאון יעקב אם אשכח לנצח כל מעשיהם: אמר רב עושה אדם את קבו אוצר.** פי' רשב"ם הא דאין אוצרין פירות היינו בעיר שרובה ישראל דוקא:

רי"ף מו. **ל** [דף צא.] **ת"ר אין משתכרין פעמים בביצים פליגי בהו רב ושמואל חד אמר** על חד תרתין וחד אמר תגר לתגרא:

לא ומתריעין על פרקמטיא ואפי' בשבת אמר ר' יוחנן כגון כלי פשתן בבבל ויין ושמן בארץ ישראל משום דמינייהו רובא דחיותייהו. אמר רב יוסף והוא דזל וקם עשרה בשיתא:

הדרן עלך המוכר את הספינה

פרק ו

א המוכר פירות לחבירו [דף צב.] **ולא צמחו אפי' זרע פשתן אין חייב באחריותן רשב"ג אומר זרעוני גינה שאינן נאכלין חייב באחריותן:**

גמ' ת"ר המוכר זרעוני גינה לחבירו זרעים שאין **נאכלים זרען ולא צמחו חייב באחריותן** הנאכלין **אם התנה עמו מתחלה לזרע חייב באחריותן מהו נותן לו. דמי זרע וי"א אף** ההוצאה והלכה כת"ק **וה"מ דלא צמחו מחמת עצמן אבל מחמת דבר אחר כגון שלקו בברד או בכיוצא בו אין חייב באחריותן** משמע מתוך דברי רב אלפס דכל היכא שאין הלקוי ידוע כגון ברד וכיוצא בו תלינן בגריעותן דזרעים. וקשה מהא דפרק המקבל (בבא מציעא דף קה:) דתנן המקבל שדה מחבירו ואכלה חגב או שנשדפה אם מכת מדינה היא מנכה לו מן חכורו וקאמר עלה בגמ' דף קו: אמר ר"ל ל"ש בשזרעה וצמחה ואכלה חגב אבל זרע ולא צמחה מצי א"ל כל בי זרע ליזרע וליזיל ומה שלא צמחה לפי שעדיין לא הגיע זמן הזריעה. ואמאי ואפי' אם זרעה קודם כל זמן הזריעה נימא ליה מה שלא צמחו לפי שלא היו ראוין לזריעה וי"ל דלעולם תלינן ריעותא בזרעים לפי שידוע שכל זרעים טובים צומחים והתם היינו טעמא דאם לא צמחו דתלינן ריעותא בזמן הזרע לפי שכל בני הבאגא זרעו ולא צמחו ואי אפשר שכל בני הבאגא זרעו זרע שלא היו ראויים לזריעה אבל של אדם אחד תלינן ודאי בזרעים אפילו לשלם ההוצאה אליבא די"א דמלתא דפשיטא היא:

ב איתמר המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן רב אמר הרי זה מקח טעות ושמואל אמר יכול לומר לו לשחיטה מכרתיו לך. ולחזי ההוא גברא אי לרדיא זבין והכירו המוכר אי לשחיטה זבין. בגברא דזבין להכי ולהכי. ולחזי דמי היכי הוה דאפי' רבנן דלעיל (בבא בתרא דף עז:) מודו הכא כיון דאין הדמים מכחישין את

ריי"ף מו: עיקר הלשון **לא צריכא דאייקר בשרא וקם בדמי רדיא. ואי דליכא לאשתלומי מניה לשקול תורא** בזוזי **דאמרי אינשי ממארי רשותך פארי איפרע.** [דף צב:] **דאיכא לאשתלומי מניה רב אמר ה"ז מקח טעות זיל בתר רובא ורובא לרדיא זבני. ושמואל אמר כי אזלינן בתר רובא באיסורא אבל בממונא לא אזלינן בתר רובא** והלכה כשמואל בדיני ודיני פריעה כתבתי בפרק קמא דקמא סימן ה:

ג גרסינן בפרק **אלו טרפות (חולין דף נ:) תנו רבנן מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה. משני צדדין טריפה נמצא עליה קורט דם בידוע שהוא קודם שחיטה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהוא לאחר שחיטה הוגלד פי המכה בידוע שהוא שלשה ימים קודם שחיטה לא הוגלד פי המכה** המע"ה מנ"מ למקח וממכר לידע דמקח טעות הוי:

ד ושנינו בבכורות **פרק כל פסולי המוקדשין (בכורות דף לז.) השוחט את הבכור ומכרו ונודע שלא הראהו לחכם מה שאכלו אכלו ויחזיר להן הדמים ומה שלא אכלו יקבר ויחזיר להן הדמים השוחט את הפרה ומכרה ונודע שהיא טרפה מה שאכלו אכלו ויחזיר להן הדמים ומה שלא אכלו יחזירו** לו הבשר ויחזיר להם **הדמים. מכרוהו לעובדי כוכבים או הטילוהו לכלבים ישלמו לו דמי הטרפה ות"ר המוכר בשר לחבירו ונמצא בשר טריפה בכור פירות ונמצאו טבלים יין ונמצא יין נסך מה שאכלו אכלו ויחזיר להן הדמים:**

ה ת"ר המוכר עבד לחבירו ונמצא גנב או קוביוסטוס הגיעו לסטים מזויין או מוכתב למלכות אומר לו הרי שלך לפניך:

מתני' [דף צג:] **המוכר פירות לחבירו ה"ז מקבל עליו רובע טינופות לסאה תאנים מקבל עליו עשר מתליעות למאה מרתף של יין מקבל עליו עשר קוסטות למאה קנקנים בשרון מקבל עליו עשר פטסאות למאה:**

גמ' [דף צד.] **תניא המוכר פירות לחבירו חטין מקבל** ריי"ף מז. **עליו רובע קטנית לסאה שעורים מקבל עליו רובע נשובית לסאה עדשים מקבל עליו רובע עפרורית לסאה הני שעורי כולהו באתרא דליכא מנהגא אבל באתרא דאיכא מנהגא עבדינן כמנהגא דקי"ל כל כה"ג הכל כמנהג המדינה. אמר רב הונא אם בא לנפות מנפה כולה.** אם מצא יותר מרובע. **אמרי לה דינא ואמרי לה קנסא אמרי לה דינא דמאן דיהיב זוזי אפירי שפירי יהיב ורובע לא טרח אינש** ביותר מרובע טרח וכיון שטרח טרח ואי בעי למטרח ברובע לא שבקינן ליה דבטלה דעתו אצל כל אדם **ואמרי לה קנסא רובע שכיח יותר מרובע לא שכיח ואיהו הוא דעריב וכיון דעריב קנסוהו רבנן בכוליה** וללישנא דקנסא אי אשתכח טפי מרובע וידיע דאיהו לא עריב לא קנסינן ליה ומסתבר דאי ליכא אלא רובע וחזינן דעריב חצי רובע או שליש רובע דקנסינן ליה בכולה רובע ואפילו ללישנא דדינא דלית ליה קנסא דכיון דודאי עריב מקצת ואיכא למימר דכילה רובע עריב הכא מודה דקנסינן ליה וכן מוכח סוגיא דשמעתין דקאמר לתרוצי ללישנא דדינא [דף צה:] הכא מי יימר דערובי עריב מכלל דהיכא דודאי עריב מודה דקנסינן ליה וכיון דאיכא תרי לישני עבדינן כלישנא דקנסא לקולא ואי ידעינן דלא עריב לא קנסינן ליה. **אמר רבה בר חייא קטוספאה משמיה דרב הבורר צרור מתוך גורנו של חבירו נותן לו דמי חטים משום דינא דגרמי דאי שביק להו הוו מזדבני אגב** חיטי:

ו ת"ר [דף צה.] המקבל שדה מחבירו ליטע הרי זה מקבל עליו עשר בורות למאה יותר מכאן מגלגלין עליו את הכל:

ז מרתף של יין מקבל עליו עשר קוסטות למאה והני מילי בדלא אמר ליה למקפה אבל א"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה דתני רב זביד בר אושעיא מרתף של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו עשר קוסטות למאה וזהו אוצר ששנו חכמים ותניא בברייתא מרתף של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין אני מוכר לך נותן לו יין הנמכר בחנות מרתף זה אני מוכר לך אפילו כולו חומץ הגיעו קשיין אהדדי ומשנינן דרב זביד דא"ל למקפה ודברייתא בדלא א"ל [דף צה:] **למקפה הלכך מרתף של יין וא"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין וא"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו עשר קוסטות למאה מרתף זה של יין ולא אמר לו למקפה נותן לו יין הנמכר בחנות מרתף זה ולא אמר לו של יין אפילו כולו חומץ הגיעו ומרתף של יין סתם ולא קאמר זה ולא אמר ליה למקפה**

פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר מקבל וחד אמר אין מקבל וקיימא לן כל **היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל וקיימא לן נמי דכל ספק ממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע הלכך מקבל ומוקמינן למתניתין כדברי המיקל על המוכר שהוא הנתבע ולא צריכנא לאוקמא למתניתין בדא"ל זה ולא מפקינן לה מפשטה:**

יום רסו

ח אמר רב יהודה יין הנמכר בחנות מברכין עליו בפה"ג רב חסדא אמר בהדי חמרא דאקרים למה לי ומודה רב יהודה בפרצומא דמזדבן אקרנתא א"ל אביי לרב יוסף הא רב יהודה הא רב חסדא מר כמאן ס"ל א"ל אנא מתני' ידענא דתניא הבודק את החבית להיות מפריש עליה תרומה והולך ואח"כ נמצא חומץ כל ג' ימים [דף צו.] ודאי מכאן ואילך ספק מאי קאמר. א"ר יוחנן ה"ק כל ג' ימים הראשונים ודאי יין מכאן ואילך ספק מ"ט חמרא מעילאי עקר והאי טעמיה ולא עקר ואת"ל בתר דטעמיה עקר ה"ל ריחיה חלא וטעמיה חמרא וכל ריחיה חלא וטעמיה חמרא חמרא. וריב"ל אמר כל ג' ימים האחרונים ודאי חומץ מכאן ואילך ספק מ"ט חמרא מתתאי עקר ואימור עקר ולאו אדעתיה ואת"ל מעילאי עקר והאי טעמיה ולא עקר דלמא בתר דטעמיה עקר והוה ריחיה חלא וטעמיה חמרא וכל ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא. דרומאי מתנו משמיה דריב"ל ראשונים ודאי יין אחרונים ודאי חומץ אמצעים ספק הא גופא קשיא אמרת ראשונים ודאי יין אלמא ריחיה חלא וטעמיה חמרא והדר אמרת אחרונים ודאי חומץ אלמא ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא לא קשיא כאן דאשתכח חלא סופתקא דאי לאו דאייקור תלתא יומין לא הוה משתכח חלא סופתקא. איבעיא להו כמאן פשט ליה פליגי בה רב מרי ורב זביד חד אמר כר' יוחנן וחד אמר כריב"ל ופסק רשב"ם הלכה כרבי יוחנן משום דרומאי משמיה דריב"ל סברי כוותיה ואביי ורבא פליגי ביה נמי בפרק השוכר מסכת ע"ז דף סו: אביי סבר ריחיה חלא וטעמיה חמרא חלא ורבא סבר חמרא וקי"ל הלכתא כרבא לגבי אביי:

ט [דף צו:] **ת"ר** אחד שכר תמרים ואחד שכר שעורים ואחד שמרי יין מברכין עליהם שהכל נהיה בדברו אחרים אומרים שמרים שיש בהן טעם יין מברכין עליהם בפה"ג אמר רבא דכ"ע רמא תלתא ואתא תלתא ולא כלום רמא תלתא ואתו ארבעה חמרא מעליא הוא רבא לטעמיה דאמר כל חמרא דלא דרי על חד תלת מיא לאו חמרא הוא כי פליגי דרמא תלתא ואתו תלתא ופלגא רבנן סברי תלתא מיא עול תלת אמיא נפק פש ליה פלגא ופלגא בשית מיא לאו כלום הוא ואחרים סברי תלתא עול ותרי ופלגא נפיק פש ליה כוזא וכוזא בתרי ופלגא חמרא מעליא. רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו אין הלכה כאחרים. [דף צו.] בעא מיניה רב נחמן בר יצחק מרב חייא בר אבין שמרים שיש בהן טעם יין מהו א"ל מי סברת חמרא הוא קיוהא בעלמא הוא ותמד שרגילין לעשות שנותנים מים על החרצנים דינם כהך תמד של שמרים שמברכין עליהם שנ"ב אלא אם כן רמא תלתא ואתא ריבעא דמוכח בפסחים בריש פרק אלו עוברין (פסחים דף מב.) דתמד של חרצנים גרוע משל שמרים דקאמר התם וסבר ר' יהודה תמד לאו בר עשורי הוא ופריך עלה מהא דהמתמד ונתן מים במדה דמחייב ר' יהודה ומשני הא בדרווקא והא בדפורצני וליכא למימר דהמתמד מוקי בדפורצני ועדיף מדרווקא דא"כ מאי פריך הכא וביתר מכדי מדתו מי פליגי דלמא הא דפליגי רבנן ואמרי הכא ביתר מכדי מדתו משום דאיירי בדרווקא אלא ע"כ ההיא דהמתמד בדרווקא איירי וההיא דאלו עוברין דפטר ר' יהודה בדפורצני דגריעי מדרווקא ולענין מגע עובד כוכבים כתב ר' אברהם אב בית דין ז"ל שאין מגע עובד כוכבים אוסר בתמד אלא א"כ ראוי לברך עליו בפה"ג כגון דרמא תלתא ואתו ארבעה. והראב"ד ז"ל היה אומר כיון שאנו רואים שתמד משובחלשתיה מיחלף ביין גמור ואין להתיר במגע עכו"ם ועוד יש לחוש שמא מנסכין אותו לעבודת כוכבים הואיל והוא משובח לשתייה ודנין בו כדרך שאמרו בתרומה ראשון ושני אסור או שמא יש לדמות מגע עכו"ם בתמד למה שאמר ושל הקדש לעולם אסור. וה"ר יונה ז"ל כתב דתמד של שמרים כל זמן שלא מצא יותר מכדי מדתו שמותר דכיון שהתירו תמד שני במעשר למדנו שנתבטל טעם היין במים ואין מגע עכו"ם אוסר בו וגם אין דרכו לנסכו אלא שהחמירו חכמים בתרומה ובהקדש ואין ללמוד משם להחמיר במגע עכו"ם בתמד דשאני תרומה והקדש דכיון שנאסרו השמרים החמירו שלא להפקיע איסורן וה"ה בשמרים של נסך שכבר נאסר בהנאה התמד שלהן אסור לעולם ואין לדמות להביא התמד לכלל איסור

שיאסר בו מגע עכו"ם אבל בתמד שמשימין מים בחרצנים שנדרסין ברגלים ולא נעצרו בגלגל וקורה יש להחמיר בתמד ראשון ושני בין לענין מגע עכו"ם בין לענין מעשר ואפילו של דמאי ואפילו לא מצא אלא כדי מדתו או אפי' פחות מכדי מדתו דבתמד של שמרים דוקא אמר תלתא עייל תלתא נפק לפי שאין השמרים בולעים המים אבל בתמד של חרצנים אע"פ שלא מצא יותר מכדי מדתן מוציאין משם יין משובח ועל כרחך יצא מן היין הרבה ובלעו הרבה מן המים ועוד אם תסחוט את החרצנים בידים יצא מהן יין הרבה ואע"פ שנותנין שם מים אין מוציאין יותר מכדי מדתן והרי זו הוכחה גדולה שהחרצנים בולעים הרבה מן המים וכיון שכך הוא אין יכולין לעמוד על הדבר כמה יין יש שם ואפשר שיש שם בתמד ראשון חלק רביעי מן היין ויש בו משום יין נסך כדין יין מזוג דקי"ל יין מזוג יש בו משום יין נסך אלא דלענין ברכה כיון שיש בו ספק בדבר כמה יין יש בו מברכין עליו שנ"ב אבל לענין מגע עובד כוכבים יש לו לנו להחמיר עד שיהא כל כך גרוע שאין דרך בני אדם לשתותו:

י אמר רב זוטרא בר טוביה אין אומרים קדוש היום אלא על היין שראוי לנסך על גבי המזבח ואסיקנא לאפוקי שריחו רע ולאפוקי מגולה ואע"ג דעבריה במסננת אפילו הכי הקריבהו נא לפחתך אבל יין מגתו מקדשין עליו דתני רבי חייא יין מגתו לא יביא ואם הביא כשר וכיון דאם הביא כשר אנן אפילו לכתחלה מקדשין עליו [דף צז:] דאמר רבא סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קדוש היום ויין מזוג נמי אחשובי אחשביה דאמר רב יוסף בר חנינא מודים חכמים לרבי אליעזר בכוס של ברכה שאין מברכין עליו עד שיתן לתוכו מים הלכך מקדשין עליו ויין של מרתף ושל צמוקים לא יביא ואם הביא כשר וכיון דאם הביא כשר אנן אפילו לכתחלה מקדשין עליו מיהו אמרי רבוותא לא כל הצמוקין שוין לקדושי עלייהו אלא כגון דמכמשן בגופנייהו ולא דיבישין וכדעצרת להו נפקא מינייהו ליחלוחית הני הוא דשרינן במים ומעצרינן להו ומקדשינן עלייהו אבל אי כי מעצרת להו לא נפיק מינייהו ליחלוחית לא מקדשין עלייהו. ויין מבושל היה אור"ת ז"ל דמברכין עליו בפה"ג וגם מקדשין עליו ואע"ג דאמר גבי שלקות הואיל ואישתני אישתני דוקא תומי וכרתי דאישתני לגריעותא כשבשלום דמעיקרא הוה בהו קיוהא והשתא לית בהו קיוהא אבל שאר ירקות הואיל ואישתני לעילויא לא אישתנו מברכתן ראשונה הכי נמי יין מבושל אישתני לעילויא ואין לדקדק מדלא קאמר הכא אי לימא למעוטי יין מבושל אלמא דמקדשין עליו דדלמא לא איצטריך למעוטי דשמא אפילו בפה"ג אין מברכין עליו דאישתני לגריעותא ואי למעוטי יין מבושל אתא הוה ליה למימר שאין מברכין עליו בפה"ג כ"ש שאין מקדשין עליו וכענין זה פרשב"ם לקמן הא דקאמר אילימא למעוטי יין קוסם פלוגתא דרבי יוחנן וריב"ל ויש להביא ראיה ממסכת תרומות פרק י"א מ"א אין מבשלין יין של תרומה מפני שממעיטו ורבי יהודה מתיר מפני שמשביחו אלמא דכ"ע עלויי עלייה דאפילו רבנן לא קאמרי אלא מפני שממעיטו אבל מודו שמעליהו בכך ואמר בירושלמי דפסחים ושקלים יוצאין ידי ארבע כוסות ביין מבושל וקשה מהא דאמר בפרק שני דתרומות תורמין יין שאין מבושל על מבושל אבל לא מבושל על שאין מבושל זה הכלל כל שהוא כלאים בחבירו לא יתרום מזה לזה ואפי' מן היפה על הרעה שאינו כלאים תורם מן היפה על הרעה אבל לא מן הרעה על היפה אלמא מבושל הוי רע דאישתני לגריעותא בירושלמי פריך מההיא מתני' אההיא מתניתין דפרק בתרא דתרומות ומשני כאן בכהן וכאן בבעלים הא דאמר אבל לא מבושל על שאינו מבושל היינו בבעלים לפי שהן תורמין לפי מדה שהיה מן היין קודם שבשלו והכהן חפץ יותר ברבוי יין בלא בישול לכך חשיב ליה רע לגבי כהן וגם יש אנשים שאינן יכולין לשתות יין מבושל לפי שמחמת חוזקו כואב לו בראשו הלכך חשיב רע לכהן אם אין דרכו לשתותו והא דפרק בתרא בכהן רבנן אסרי אע"פ שמשביחו משום הפסד תרומה ור' יהודה שרי מפני שמשביחו ורש"י כתב בתשובה אחת שאף בורא פרי הגפן אין מברכין עליו. וכן כתב רב צמח גאון ז"ל ואמר דמשום הכי לא קאמר הכא דלמעוטי מבושל אתא לפי שאף בורא פרי הגפן אין מברכין עליו. וליתא דאיכא למימר דסבר דמקדשין עליו משום דאישתני למעליותא ואע"ג דתנן במנחות דף פז. יין מבושל לא יביא ואם הביא פסול הא מסקינן הכא דלא נאמר כלל זה אלא ביין דמאיס ומפני דמאיס מפני ריחו או שנתגלה או דאישתני טעמיה לגריעותא אבל יין מבושל אשתני

למעליותא ומה שאין מנסכין ממנו משום שנשתנה מברייתו ובבכורות דף יז. קאמר דגפן שגדלה על גבי תאנה פסול לנסכים לפי שנשתנה דבעינן דומיא דכבש שלא נשתנה בו כבש מעולם:

רי"ף מז: **יא קנקנים** בשרון וכו'. תנא פטסאות נאות ומגופרות פי' הני מקבל אבל לא שבורות. תוספתא יותר על כן מחזיר לו השאר ונוטל הימנו דמים דלא שייך הכא טעמא דקנס דאין דרך לערבן עם שאר החביות וגם לא שייך טעמא דשכיח ולא שכיח אלא דבר הווה שמתקלקלין עשרה בתוך מאה כשמצרפן בכבשן הלכך מקבל עליו עשרה לעולם:

יב ממתני' המוכר יין לחבירו והחמיץ אינו חייב באחריותו ואם ידוע שיינו מחמיץ הרי זה מקח טעות אמר לו יין מבושם אני מוכר לך חייב להעמיד לו עד

רי"ף מח. **עצרת יין** [דף צח.] **ישן משל אשתקד מיושן משל שלש שנים:**

גמ' א"ר יוסי ברבי חנינא ל"ש אלא בקנקנים דלוקח אבל בקנקנים דמוכר א"ל הא חמרך והא קנקנך וא"ת הא דקתני במתניתין יין מבושם חיוב להעמיד לו עד עצרת לימא ליה קנקנים דידך גרמו וי"ל דאין ה"נ אם נתן לו והחמיץ אין חייב באחריות והא דקתני חייב להעמיד לו עד עצרת ה"ק דחייב ליתן לו יין שראוי להתקיים עד העצרת **וכי קנקנים דמוכר מאי הוי לימא ליה לא איבעי לך לשהויי לא צריכא דא"ל למקפה ממאי מדקתני אם ידוע שיינו מחמיץ הרי זה מקח טעות ואמאי ולימא ליה לא אבעי לך לשהויי אלא** לאו ש"מ מתני' בדא"ל **למקפה ש"מ. ופליגא דר' חייא בר יוסף דא"ר חייא בר יוסף חמרא מזלא דמריה גרם שנאמר ואף כי היין בוגד גבר יהיר ולא ינוה והלכה כרבי יוסי בר' חנינא. אמר רב יהודה אמר רב** כל המתגאה בטלית של ת"ח **ואינו ת"ח אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה כתיב הכא לא ינוה וכתיב התם אל נוה קדשך. אתמר המוכר חבית יין לחבירו והחמיצה אמר רב כל שלשה ימים ברשות מוכר מכאן ואילך ברשות לוקח ושמואל אמר חמרא אכתפא דגברא שוור עבד רב יוסף עובדא בשכרא כוותיה דרב ובחמרא כוותיה דשמואל. הא דשמואל אי בקנקנים דמוכר קאמר בדלא** א"ל למקפה ואי בקנקנים דלוקח אפילו א"ל **למקפה כי היכי דלא תיקשי ארבי יוסי ב"ר חנינא דתרוייהו הלכתא נינהו. ואמר רבא האי מאן דזבין חביתא דחמרא לחבריה אדעתא לסבויי ותקף אפלגא או אתלתא דינא הוא דמקבל ליה מיניה** דכוי כאילו א"ל למקפה **ולא אמרן אלא דלא שני בברזא אבל שני בברזא לא ולא אמרן אלא דלא** מטא יומא דשוקא אבל מטא **יומא דשוקא לא. ואמר רבא האי מאן דמקבל חמרא מחבריה אדעתא דממטי ליה לאפרוותא דזלשפט ואדמטא התם זיל דינא הוא**

רי"ף מח: **דמקבל ליה מיניה איבעיא להו הוה חלא מאי א"ל רב הלל לרב אשי כי הוינן בי רב כהנא** א"ל חלא לא כמאן כרבי **חייא בר יוסף ואיכא דאמרי אפילו חלא** נמי מקבל כמאן כר' יוסי בר **חנינא מהא שמעינן דהלכתא כרבי יוסי** בר חנינא דלישנא בתרא עיקר.

ישן משל אשתקד תנא מתיישן והולך עד החג:

ג מתני' המוכר מקום לחבירו לעשות לו בית [דף צח:] **וכן המקבל מקום מחבירו לעשות לו בית חתנות לבנו ובית אלמנות לבתו עושה ד' אמות על שש דברי ר"ע ר' ישמעאל אומר רפת בקר היא זו הרוצה לעשות רפת בקר עושה** ד' אמות על שש **בית קטן שש על שמנה גדול שמנה על עשר טרקלין עשר על עשר רומו כחצי ארכו וכחצי רחבו ראיה לדבר רשב"ג אומר כבנין ההיכל:**

גמ' מאי טרקלין ביורדי תנא וקנתינר שתים עשרה על שתים **עשרה מאי קנתינר תורבץ אפדני:**

מתני' [דף צט.] **מי שיש לו בור לפנים מביתו של חבירו נכנס בשעה בני אדם נכנסין ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאים ואין מכניס בהמתו ומשקה מבורו אלא ממלא ומשקה מבחוץ זה עושה לו פותחת וזה עושה לו פותחת:**

גמ' פותחת להיכא אמר ר' יוחנן שניהם לבור בשלמא בעל הבור בעי לאשתמורי מיא דבוריה אלא בעה"ב למה ליה אר"א **משום חשד אשתו:**

מתני' [דף צט:] **מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של חבירו נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין** ואין מכניס **לתוכה תגרין ולא יכנס מתוכה לתוך שדה אחרת והחיצון זורע את הדרך נתנו לו דרך מן הצד מדעת שניהם נכנס בשעה שהוא רוצה ויוצא בשעה שהוא רוצה ומכניס לתוכה תגרין ולא יכנס מתוכה לתוך שדה אחרת וזה וזה** אין רשאין לזורעה:

יד גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל אמה בית

השלחין אני מוכר לך נותן לו שתי אמות לתוכה אמה

רי"ף מט. **מכאן ואמה מכאן לאגפיה אמה בית הקילון אני מוכר לך נותן לו אמה אחת לתוכה חצי אמה מכאן וחצי אמה מכאן לאגפיה. ואותן אגפיים מי זורען. אמר רב יהודה אמר שמואל בעל השדה** נוטען ואמרי לה זורען **מ"ד זורען כ"ש נוטען ומ"ד נוטען אבל זורען לא דמחלחולי מחלחלי. ואמר רב יהודה אמר שמואל אמת המים שכלו אגפיה מתקנה מאותה שדה מאי טעמא אמר רב פפא שעל מנת כן קבל עליו בעל השדה:**

טו מתני' מי שהיתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו נטלה ונתן להם מן הצד מה שנתן נתן ושלו לא הגיעו דרך היחיד ד' אמות ודרך הרבים שש עשרה אמה דרך המלך אין לו שיעור דרך הקבר אין לו שיעור המעמד דייני צפורי אמרו בית ארבע קבין:

גמ' דרך היחיד ד' אמות תניא אחרים אמרו [דף ק.] **כדי שיעבור חמור במשא אמר רב הונא הלכה כאחרים ודייני גולה אמרו שני גומדים ומחצה אידי ואידי חד שיעורא הוא:**

טז [דף ק:] **ת"ר המוכר קברו ודרך קברו מקום מעמדו בית הספידו באין בני משפחה וקוברין אותו בעל כרחו משום פגם משפחה ומחזירין לו הדמים:**

רי"ף מט: **מתני' המוכר מקום לחבירו לעשות לוקבר וכן המקבל מחבירו לעשות לו קבר עושה תוכה של מערה ארבע אמות על שש ופותח לתוכה** שמנה כוכין שלשה מכאן ושלשה מכאן ושנים מכנגדו [דף קא.] ר' שמעון אומר עושה תוכה של מערה שש על שמנה ופותח לתוכה שלשה עשר כוכין ארבע מכאן וארבע מכאן וג' מכנגדו ושנים אחד מימין הפתח ואחד משמאל הפתח הכוכין ארכן ארבע אמות ורומן שבע ורחבן שש ועושה חצר על פתח המערה שש על שש כמלוא המטה וקובריה ופותח לתוכה שתי מערות אחת מכאן ואחת מכאן ר"ש אומר ארבע מארבע רוחותיה רשב"ג אומר הכל לפי הסלע:

הדרן עלך המוכר פירות

פרק ז

א האומר לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך היו שם נקעים עמוקים עשרה או סלעים גבוהים י' [דף קב:] **טפחים אין נמדדין עמה פחות מכן נמדדין עמה ואם** אמר כבית כור עפר **אפי' היו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים וגבוהים י' טפחים נמדדין עמה. פרשב"ם דוקא דאמר בית כור עפר דכיון דהזכיר עפר משמע הראוי לזריעה אבל אם לא אמר עפר אפילו כולו סלעים הגיעו דשמא לבנות בית או למשטח בה פירי זבין ליה וכן נמי אם אמר בית כור קרקע אפי' כולו סלעים הגיעו ור"י פירש דאפי' בית כור סתם נמי דכיון דהזכיר בית כור סתמא לזריעה ונקט עפר לרבותא דאפ"ה פחות מכאן נמדדין עמה והכי מסתבר דאין דרך להזכיר בית סאה ובית כור אלא בשדה העומדת לזריעה:**

גמ' היו שם נקעים וכו' אין נמדדין עמה. מ"ט אמר רב פפא [דף קג.] **אין אדם רוצה שיתן מעותיו במקום אחד וירואהו** כשנים ושלשה מקומות הלכך אפילו אינם מלאים מים וראוין לזריעה כי אינו רוצה שירד למטה ויחרוש ואח"כ יעלה למעלה ויחרוש אבל קרקע השוה ימדוד לו ואינו יכול לומר איני רוצה קרקע שתהא מופסקת בסלעים ונקעים וכן משמע לישנא דאין נמדדין עמה דמשמע דשאר השדה נמדד חוץ מסלעים ונקעים ובלבד שלא יהו סלעים ונקעים מפסיקין כל השדה מעבר לעבר אלא שנשאר ריוח ביניהם שיוכל להעביר המחרישה ביניהם דאי לאו הכי שייך למימר אין אדם רוצה שיתן מעותיו ויראוהו כשנים ושלשה **מקומות: א"ר יצחק טרשים שאמרו בית** ד' קבין. ברוב הספרים כתוב לפני רבי יצחק פסקא דמתני' פחות מכאן נמדדין עמה ועלה קאי מילתיה דרבי יצחק. ורב אלפס לא כתב הפסקא בהלכותיו ואע"פ שדרכו תדיר להביא הפסקא תמיד ורמז לנו דרבי יצחק קאי אכל נמדדין עמה דקתני במתניתין גם אסיפא דקתני ואם אמר כבית כור עפר אפילו היו שם סלעים גבוהים י' טפחים או נקעים עמוקים עשרה נמדדין עמה וקאמר דדוקא בית ד' קבין. וכן פרשב"ם. **אמר מר עוקבא והוא שמובלעין בחמשת קבין וא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן והוא שמובלעים ברובה של שדה** בעי רבי חייא רובו במיעוטן ומיעוטן ברובו מהו תיקו. בעי ר' ירמיה כשיר מהו כשורה מהו כאיצטדנין מהו עקלתון מהו תיקו. וכיון דסלקו בתיקו נמדדין עמה דמתני' איירי שכבר קבל המוכר המעות מדקתני מהו מחזור לו מעות. [דף קג:] **תנא אם היה סלע יחידי אפילו כל שהוא אין נמדד עמה ואם היה סמוך למיצר אפילו כל שהוא אין נמדד עמה:**

מתני' בית כור אני מוכר לך מדה בחבל פיחת כל שהוא ינכה יתר כל שהוא יחזיר ואם א"ל הן חסר הן יתר אפילו פיחת רובע לסאה או הותיר רובע לסאה הגיעו יותר על כן יעשה חשבון: ריי"ף נ.

גמ' איבעיא להו בית כור סתמא מאי. ופשט רב אשי דסתמא נמי כהן חסר הן יתר דמי וא"ת הא דאמר ר' יצחק לעיל טרשין שאמרו בית ד' קבין אבל יתר משמע דאין נמדדין עמה ואמאי והא מתני' בית כור עפר סתמא קתני וכהן חסר הן יתר דמי ואפילו לא היו שם אותן טרשין כל עיקר אלא היה הקרקע חסר הוה אמר הגיעו וכ"ש השתא. ותירץ רבינו שמשון דהכא מיירי בעומד בתוך השדה ורואה אותה הלכך מסתבר לומר דעד רובע הוי מחילה דאם אינו רואה השדה והתנה עמו למכור לו בית כור פשיטא דלא מצי למיתב ליה בית כור שחסר ממנו שבעה ומחצה קבין ומסתבר דאפי' ע"י נכוי אין חייב לקבלו דמצי לוקח למימר לא היה דעתי לקנות אלא בית כור שלם. והכי איירי רישא דמתני' דהאומר לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך והיו שם נקעים וסלעים מש"ה א"ר יצחק בית ארבע קבין אבל טפי חזינן ליה כדליתנהו ואפילו אם לא היה חסר אלא קב חייב להשלים דלא קני אלא בית כור שלם:

מתני' מהו **מחזיר לו מעות ואם רצה מחזיר לו קרקע ומפני מה אמרו מחזיר לו מעות ליפות כחו של מוכר שאם שייר בשדה בית תשעת קבין ובגינה בית חצי קב וכדברי ר"ע בית רובע מחזיר לו קרקע. ולא את הרובע בלבד הוא מחזיר אלא את כל המותר:**

גמ' [דף קד.] **ליפות כחו של מוכר אמרינן ליפות כחו של לוקח לא אמרינן** והתניא פיחת שבעה ומחצה קבין לכור או הותיר שבעה ומחצה קבין **לכור הגיעו יותר על כן כופין את המוכר למכור ואת הלוקח ליקח התם כגון דהוו יקרא מעיקרא וזל השתא דא"ל אי ארעא יהבת ליה הב ליה כזולא דהשתא: שאם שייר בשדה בית תשעת קבין וכו'. אמר רב הונא תשעת קבין שאמרו אפי' בשדה גדולה רב נחמן אמר נותן ז' ומחצה קבין לכל כור וכור ואי איכא יתירא** למלאות התשעה קבין דהיינו כל דהו הדרי והלכתא כרב נחמן. [דף קד:] **תנא אם היה סמוך לשדהו אפי' כל שהוא מחזיר לו קרקע.** בעי רב אשי שדה ונעשית גינה גינה ונעשית שדה מאי תיקו ומחזיר לו מה שירצה: ולא את הרובע בלבד וכו' כלפי לייא תני רבא בר רב יצחק לא את **המותר בלבד הוא מחזיר אלא את כל הרבעים כולן:**

מתני' מדה בחבל הן חסר הן יתר ביטל הן חסר הן יתר מדה בחבל הן חסר הן יתר מדה בחבל ביטל המדה [דף קה.] בחבל הן חסר **הן יתר דברי בן ננס. בסימניו ומצריו פחות משתות הגיעו עד שתות ינכה:**

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי בן ננס אבל חכמים אומרים הלך אחר פחות שבלשונות זו ולא ס"ל מ"ט ספיקא הוא ומספיקא לא מפקינן מיניה ממונא **ורב סבר כבן ננס דאמר תפוס לשון אחרון דאמר** [דף קה:] **רב הונא אמרי בי רב איסתרי מאה מעי** וכו' **וקי"ל כל היכא דפליגי רב ושמואל בדיני** הלכה כותיה דשמואל וההיא דשוכר מרחץ לחבירו כתבתי בפרק השואל סימן כד דהלכה כרב נחמן **דאפילו בא בסוף החדש כולו למשכיר דקרקע בחזקת בעליה קיימת: בסימניו ומצריו פחות משתות הגיעו.** [דף קו.] **רב הונא אמר שתות כפחות משתות והגיעו ורב והודה אמר שתות כיתר משתות וינכה והלכתא כרב הונא דתניא כוותיה פיחת שתות או הותיר שתות הרי הוא כשום הדיינין והגיעו ואע"ג דקפסיק רבהאי גאון בספר מקח וממכר כרב יהודה הלכתא כרב הונא ומהאי טעמא דכתב. רב פפא זבן ארעא מההוא גברא א"ל הואי עשרים גריוין מישחא ולא הויא אלא חמסר אתא לקמיה דאביי א"ל סברת וקבלת א"ל והא אנן תנן** [דף קו:] **פחות משתות הגיעו עד שתות ינכה א"ל הנ"מ היכא דלא קים ליה בגויה מר** קים ליה בגויה והא עשרין א"ל **דעדיפא כעשרין אמר לך:**

יום רסז

ב תניא רבי יוסי אומר האחים שחלקו כיון שעלה גורל לאחד מהן קנו כולן מ"ט אמר רב אשי בההיא הנאה דקצייתי להדדי גמרי ומקנו להדדי. איתמר שני אחין שחלקו ובא להן אח ממדינת הים רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר מקמצין אמר ליה רבא לרב נחמן לרב דאמר בטלה מחלוקת אלמא הדר דינא אלא מעתה הני בי תלתא דקיימי ואזול בי תרי מינייהו ופלגי ה"נ דבטלה מחלוקת א"ל הכי השתא התם נחית אדעתא דבי תלתא מעיקרא הכא לא נחית אדעתא דבי תלתא מעיקרא. שמעינן מהא דתרי אחי או תרי שותפי דאזיל חד מינייהו ואיצטריך אידך** ריי"ף נ:. ריי"ף נא.

למנתיה דידיה דפלגינן ביניהם ויהבינן ליה מנתיה ולא נטרינן עד דאתי היאך וה"נ אמר רבה ב"ר הונא בי רב ספרא דפלג בלא דעתיה דאיסור בפרק אלו מציאות (בבא מציעא דף לא:) ומהנהו תרי כותאי דפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סט.) ומהכא שמעינן דאין חילוק בין מקרקע למטלטלי ואי תקשה לך מהא דאמר בכתובות פרק אלמנה ניזונית דף ק. יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם ב"ד מעמידין להן אפוטרופוס ובוררין להן חלק יפה וקאמר התם דאי לאו מה כח ב"ד יפה ה"א אע"ג דלא טעו הגדילו יכולין למחות ברוחות אע"ג דפלוג בגורל דאף בגורל שייך למימר ברירה שיברר האפוטרופוס שיהא חלקו של כל אחד ביחד וא"כ הכא דלא שייך מה כח ב"ד יפה למה לא יוכל למחות ברוחות כשחלקו בלא דעתו וי"ל דשאני התם דכל היתומים קטנים ואין שום אחד מהן תובע לחלוק אבל אם היה אחד מהן גדול ותובע לחלוק בלא כח ב"ד חולקין כי הכא. וה"ר יונה ז"ל כתב דכי אמר התם הגדילו יכולין למחות ברוחות מן הדין אי לאו משום כח ב"ד יפה מיירי שבא כל אחד לעלות הרוח שנוטל אחיו ואומר שאותו הרוח שוה לו יותר ויוסיף בדמיו הלכך דין הוא שתבטל החלוקה שאילו מתחלה קודם חלוקה ירצה אחד מן האחין לעלות אחד מן החלקים בדמים ואין האחין חפצים להוסיף דמים ולעלות על שאר חלקים שומעין לזה שבא לעלות ואין מפילין גורל על אותו החלק עם שאר החלקים לבטל העילוי אבל אם יאמר אחד מן היתומים אחר שהגדילו אני רוצה שנפיל גורל שמא יעלה חלק פלוני לחלקו פשיטא דאין שומעין לו והיינו דפשיטא ליה הכא שאם חלקו השנים שלא בפני השלישי שלא בטלה מחלוקת ואין השלישי יכול לומר שיחזרו ויטילו גורל בפניו דכיון שנעשית החלוקה בשומת ב"ד ובגורל מאי נפקא מינה בפניו או שלא בפניו אבל אם בא השלישי ואמר הריני מוסיף דמים על חלק פלוני שהרי אם הייתי שם בשעת חלוקה הייתי יכול לטעון כך ולברור אחד מן החלקים ע"י עילוי בלא גורל שומעין לו וכן כתבתי לעיל פ"א סימן מו בשם הראב"ד ז"ל: **איתמר האחין שחלקו ובא בע"ח** [דף קו.] **ונטל חלקו של אחד מהן.** ובפ"ק דבבא קמא סימן ו' כתבתי היאך היה יכול לגבות חלקו של אחד מהן כי מן הדין היה לו לגבות מכל אחד כפי חלקו. **רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר ויתר ורב אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעות. רב אמר בטלה מחלוקת קסבר האחין שחלקו יורשין הוו ושמואל** אמר ויתר קסבר לקוחות הוו וכלקוחות שלא באחריות דמו **ורב אסי מספקא ליה אי יורשין הוו** אי לקוחות הוו הלכך נוטל רביע בקרקע ורביע במעות **אמר רב פפא הלכתא בכל הני שמעתא מקמצין אמימר אמר בטלה מחלוקת והלכה בטלה מחלוקת.** פרשב"ם מהכא שמעינן דאחין שחלקו כיורשין הוו ולא כלקוחות וכן היה ר"ת רגיל לפסוק דיש ברירה מדפסקינן הכא הלכה כרב דאמר יורשין הוו ועוד דבנדרים פרק השותפין (נדרים דף מה:) קאמר ר"א בן יעקב השותפין שנדרו הנאה זה מזה מותרין ליכנס לחצר ופסקינן התם הלכה כראב"י וטעמא דר"א בן יעקב משום דיש ברירה כדאמר בפרק שור שנגח את הפרה (בבא קמא דף נא:) ועוד ראיה מתמורה פרק כל האסורים (תמורה דף ל.) השותפין שחלקו אחד נטל עשרה טלאים ואחד נטל תשעה וכלב שכנגד הכלב אסורין שעם הכלב מותרין ופריך עלה סתמא דגמרא וניפוק חדא להדי כלבא ואינך כולהו לישתרו וההיא פירכא ליתא אלא למאן דאית ליה ברירה כדמוכח פרק בתרא דבכורות דף נז. והא דפליגי בפ"ב די"ט דף לח. רבי יוחנן ור' הושעיא דסבר ר' יוחנן דאף בדרבנן אין ברירה ורבי הושעיא סבר דבדרבנן יש ברירה בדאורייתא אין ברירה ופסיק מר זוטרא הלכה כרבי הושעיא לאו משום דהלכה כמותו בהא דאמר דבדאורייתא אין ברירה אלא בדאורייתא נמי יש ברירה אלא במאי דפליג ארבי יוחנן פסק כוותיה דבדרבנן יש ברירה. ושוב חזר בו ר"ת ופסק דבדאורייתא אין ברירה מההיא די"ט דמשמע דפסק לגמרי כר' הושעיא ומדאמר רבא א"ר נחמן בתחלת האיש מקדש דף מב: האחין לקוחות הן וקי"ל דהלכתא כרב נחמן בדיני ופסקינן נמי לעיל בפרק המוכר את הבית (בבא בתרא דף סה.) דאין להן דרך זה על זה משום דמוכר בעין יפה מוכר אלמא דלקוחות הן והא דפסקינן הכא דבטלה מחלוקת לאו משום דיורשין הוו אלא משום דלהך מלתא כיורשים הוו דמשוינן להו כלקוחות באחריות שאם יטרפו ממנו שיחזור ויחלוק ומצינו למימר שיסלקנו בדמים. והאי דקאמר בטלה מחלוקת משום שרוצה לכלול בפסק אחד ב' אחין שבא להן אח ממדינת הים ואחין שחלקו ובא בע"ח ונטל חלקו של אחד מהן. והא דפסיק

בנדרים הלכה כר"א בן יעקב היינו כוותיה ולא מטעמיה דאיהו סבר מטעם ברירה כדמוכח בשור שנגח את הפרה וכן הלשון מוכיח דזה נכנס לתוך שלו ורב הונא פסיק כוותיה משום דחשיב ליה ויתור כדאיתא לעיל בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף נז:) ואע"ג דמשנת ראב"י קב ונקי היכא דמוכח גמרא דלא. כוותיה לא סמכינן אהא והא דפריך סתמא דגמ' וניפוק חד מינייהו להדי כלבא ואינך לישתרו אין הוכחה מזה דהכי אשכחן בפרק שני דכתובות דף טז. דפריך סתמא דגמרא לימא הלך אחר רוב נשים ורוב נשים בתולות נישאות אע"ג דקי"ל כשמואל דאמר לעיל (בבא בתרא דף צב.) אין הולכין בממון אחר הרוב:

ג ת"ר שלשה שירדו לשום אחד אומר במנה ושנים אומרים במאתים אחד אומר במאתים ושנים אומרים במנה בטל יחיד במיעוטו אחד אומר במנה ואחד אומר בעשרים סלע **ואחד אומר בשלשים סלע נידון במנה ר' אלעזר בן צדוק אומר נידון בתשעים אחרים אומרים עושין שומא ביניהן ומשלשים. והלכתא כת"ק ואע"ג** דאמר [דף קו:] רב הונא הלכה **כאחרים לית הלכתא כוותיה דהא דחי ליה רב אשי דהוא בתראה וקאמר טעמא דאחרים לא ידעינן הלכתא עבדינן כוותייהו:** רי"ף נא:

ד מתני' האומר לחבירו חצי שדה אני מוכר לך משמנין ביניהם ונותן לו חצי שדהו חציה בדרום אני מוכר לך משמנין ביניהם ונוטל חציה בדרום ומקבל עליו מקום הגדר וחריץ ובן חריץ וכמה חריץ ששה טפחים ובן חריץ שלשה טפחים:

גמ' א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן ולוקח נוטל כחוש א"ל ר' חייא בר אבא לר' יוחנן והא אנן משמנין ביניהם תנן א"ל אדאכלת כפנייתא בבבל תרגימנא מסיפא דקתני סיפא חציה בדרום אני מוכר לך משמנין ביניהן ונוטל חציה בדרום אמאי משמנין ביניהן והא חציה בדרום קאמר אלא לדמי הכא נמי לדמי. תנא חריץ מבחוץ ובן חריץ מבפנים וזה וזה אחורי גדר מבחוץ [דף קח.] **שלא תהא חיה קופצת וכמה בין חריץ לבין בן חריץ טפח:**

הדרן עלך בית כור

פרק ח

א יש נוחלין ומנחילין נוחלין ולא מנחילין מנחילין ולא נוחלין לא מנחילין ולא נוחלין. אלו נוחלין ומנחילין האב את הבנים והבנים את האב והאחין מן האב נוחלין ומנחילין. האיש את אמו והאיש את אשתו ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין. האשה את בנה והאשה את בעלה ואחי האם מנחילין ולא נוחלין. האחין מן האם לא נוחלין ולא מנחילין: ריי"ף נב.

גמ' האב את הבנים [דף קט.] **דתניא את זו דרש ר' ישמעאל ברבי יוסי איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו במקום בת אתה מעביר נחלה מן האב ואי אתה מעביר נחלה מן האב במקום אחין** [דף קי.] והבנים את האב מנלן דכתיב ואיש כי ימות ובן אין לו [דף קי:] **טעמא דאין לו בן הא יש לו בן בן קודם** לבת ואבע"א מהכא **והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם בניכם ולא בנותיכם. והאחין מן האב מנלן דאמר קרא ממשפחתו וירש אותה משפחת אב קרויה משפחה משפחת אם אינה קרויה משפחה דכתיב למשפחותם לבית אבותם. האיש את אמו** מנלן דת"ר וכל **בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל היאך בת יורשת שני מטות אלא זו שאביה משבט אחד ואמה משבט אחר ומתו וירשתן אין לי אלא בת בן מנין אמרת ק"ו ומה בת שהורע כחה בנכסי האב יפה כחה בנכסי האם בן שיפה כחו בנכסי האב אינו דין שיפה כחו בנכסי האם וממקום שבאת מה להלן בן קודם לבת אף כאן בן קודם לבת. בעא מיניה** ר' יהודה נשיאה מר' אמי [דף קיא.] **מנין לבן שיקדים לבת בנכסי האם** אמר ליה דכתיב ממטות **מקיש מטה האם למטה האב מה מטה האב בן קודם לבת אף מטה האם בן קודם לבת אי מה מטה האב בכור נוטל בה פי שנים אף מטה האם בכור נוטל** בה פי שנים [דף קיא:] אמר קרא **לו משפט הבכורה משפט הבכורה לאיש ואין משפט הבכורה לאשה. והאיש את אשתו** מנלן דת"ר **שארו זו אשתו מלמד שהאיש יורש את אשתו יכול אף היא תירשנו ת"ל וירש אותה הוא יורש אותה** ואין היא יורשת אותו [דף קיג.] ותניא אידך **לא תסוב נחלה ממטה למטה אחר בסבת הבעל הכתוב מדבר אתה אומר בסבת הבעל או אינו אלא בסבת הבן כשהוא אומר ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה וגו' הרי סבת הבן אמור אלא מה אני מקיים ולא תסוב נחלה ממטה אל מטה אחר בסבת הבעל הכתוב מדבר דבן לאו אחר הוא.** אמר ר' אבהו אמר ר' יוחנן

אמר ר' ינאי ומטו בה משמיה דרבי יהושע בן קרחה מנין לבעל שאין נוטל בראוי כבמוחזק שנאמר ושגוב הוליד את יאיר ויהי לו עשרים ושלש עיר בארץ מנין היה לו ליאיר שלא היה לו לשגוב אלא מלמד שנשא שגוב אשה ומתה בחיי מורישיה ומתו מורישיה וירשה יאיר ואומר ואלעזר בן אהרן מת ויקברו אותו בגבעת פינחס בנו אשר נתן לו בהר אפרים ומנין לפינחס שלא היה לו לאלעזר מלמד שנשא אלעזר אשה ומתה בחיי מורישיה ומתו מורישיה וירשה פינחס מאי ואומר וכי תימא יאיר דהוה נסיב איתתא ומתה וירשה תא שמע ואלעזר בן אהרן הכהן מת וכי תימא דנפלה ליה בשדה חרמין אמר קרא בנו נחלה הראויה לו וירשה בנו. **ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין תנא בני אחיות ולא בנות אחיות למאי הלכתא אמר רב ששת ליקדם** אמר [דף קיג:] **רב שמואל בר רב יצחק קמיה דרב הונא וירש אותה מקיש ירושה שניה לירושה ראשונה מה ירושה ראשונה בן קודם לבת אף ירושה שניה בן קודם לבת:**

רי"ף נב:

ב תניא והיה ביום הנחילו את בניו ביום אתה מפיל דין נחלות ואי אתה מפיל דין נחלות בלילה ותניא אחריתי נמי והיתה לבני ישראל לחוקת משפט. אורעה כל הפרשה כולה להיות דין וכדרב יהודה דאמר רב יהודה ג' שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבין רצו עושין דין. ודייק לה רב יהודה מדקרייא רחמנא חוקת משפט מה שאדם מנחיל את בניו אלמא שהעומדים שם ב"ד הן. אם רצו לעשות דין כאילו צוה תחלה שיהו אלו בית דין על דבריו לכל דבר ודבר שיסתפק אדם בלשון הצואה ואין אחד מן היורשין יכול לערער ולומר לב"ד הגדול קאזלינא או לב"ד חשוב שבעיר ולהכי נקט ג' שנכנסו לבקר את החולה דלא מיבעי אם צוה החולה שיבואו שם ג' ויצוה בפניהם דאיכא למימר דלפיכך צוה שיבואו שם שלשה כדי שיהו דיינים על צואתו ואפי' בבריא שהודה בפני שלשה איכא למ"ד בפרק זה בורר (סנהדרין דף כט:) האי אודיתא זימנין כתבינן וזימנין לא כתבינן מכנפי ויתבי לא כתבינן כנפינהו איהו כתבינן אלא אפילו נכנסו מעצמן לבקר נעשו דיינין ואליבא דרבי יוחנן בן ברוקה דאמר במתני' אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין ודריש ליה מדכתיב והיה ביום הנחילו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה והלכתא כוותיהו היינו דקאמר ביום נגמרה הנחלה בדבורו של מת על פי העומדין שם לפי שנעשו דיינין ולא בלילה. וכתב ה"ר יונה ז"ל דמסתברא דכיון דאמור רבנן דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו אף בצואה שהוא מצוה ליתן לאחרים שאין ראוין ליורשו כך הוא הדין לג' העומדין לשם נעשו דיינין דמתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן והרי אינה חלה אלא לאחר מיתה כעין ירושה וכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון ורב יהודה סתמא קא"ל למילתיה דשלשה שנכנסו לבקר את החולה לא שנא במחלק לבניו ול"ש במחלק לאחרים. ורשב"ם פירש דלהכי נקט ג' שנכנסו לבקר את החולה שאם זמנום שם כדי לשמוע דברי החולה ולהעיד על דבריו כבר נעשו עדים בכך ואין עד נעשה דיין וכדאמרן אבל בלילה **כותבין ואין עושין דין** הואיל ומתחלה לא היו ראוין לדון והביא ראיה מהא דאמר בפ"ק דמכות דף ה: מהשנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה אף שלשה נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה ופליג עלה רבי דאמר ומה יעשו ב' אחין שראו באחד שהרג את הנפש וקאמר התם רבא אליבא דרבי דאמרינן להו אי למיחזי אתיתו ואי לאסהודי אתיתו ואי לאסהודי אתו מודה רבי דבטלה העדות ואמר רב נחמן הלכה כרבי אלמא כיון שבאו שם להעיד נעשו עדים לפסול שאר העדים כ"ש זימנן להעיד. וקשה לפירושו דהא דאין עד נעשה דיין הוי טעמא משום דהוי עדות שאי אתה יכול להזימה. ובירושלמי פרק שבועת העדות קאמר הגע עצמך שלא יהו הדיינין קרובים לעדים דהוי לה עדות שאי אתה יכול להזימה וכל שכן שהעדים עצמם לא יהו דיינין. ורשב"ם פירש הטעם משום דדרשי' פרק שבועת העדות (שבועות דף ל.) ועמדו שני האנשים בעדים הכתוב מדבר לפני ה' היינו הדיינין הלכך בעינן שיעמדו העדים לפני הדיינין להעיד ולא שיהו העדים עצמן חוזרין ודנין ולפי אלו הטעמים אם זימנם כדי להעיד יכולין לדון אם יש עדים אחרים מעידים בפניהם שהרי יש כאן ועמדו שני האנשים לפני השופט והויא עדות שאתה יכול להזימה וכיון שיכולין לדון כשמעידים בפניהם יכולין נמי לדון ע"פ ראייתם כששמעו צואת שכיב מרע דכל היכא דמהניא העדאת עדים חשיבה ראיה כמותה שלא תהא שמיעה גדולה מראיה ומה שהביא ראיה ממכות אין ראיה דלפסול העדים גזירת הכתוב הוא דמקיש שלשה לשנים ואפילו הם מאה ונמצא אחד מהן קרוב

או פסיל עדותן בטילה וכיון שבא להעיד נעשה עד ופוסל האחרים אבל הכא אע"פ שהן עדים אין טעם לפוסלן מלהיות דיינין כדפרישית:

ג ועוד נראה דהתם נמי בראיה לחודה שבאו להעיד בשעה שראו המעשה לא נתבטלה העדות אם לא שהעידו כולן בפני ב"ד כי תימה הוא לומר אם ראו כמה בני אדם דבר אחד והיה שם קרוב או פסול ולא בא לב"ד להעיד שתבטל כל אותה עדות בשביל שכוון אותו הפסול להעיד. נמצאת פוסל כמה קדושין וגיטין שנעשין בפני המון עם וכוונת כולן להעיד על המעשה אם יצטרכו להעיד ואי אפשר שלא יהו קרובין או פסולין אלא ודאי נראה דאין פוסלין אלא אם כן העידו בפני ב"ד וקודם לכן אין נקראין עדים והא דקאמר רבי מה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש מאי קשיא ליה לא יעיד אלא אחד מהן י"ל דהא קשיא ליה כי כל הרואין המעשה חייבין להעיד ופעמים שכבר העיד אחד מן האחין ואחר כך בא השני ומעיד ואין יודע בעדות אחיו ומיהו מעיקרא הוה בעי למימר התם דבראיה בעלמא אף כי לא העיד בב"ד פוסל את כולן דפריך התם הרוג יציל נרבע יציל אבל למאי דמסיק התם דמשני רבא אמר יקום דבר במקיימי דבר הכתוב מדבר היינו דוקא עדים המעידים שעל ידם הדבר מתקיים. ורשב"ם כתב שאם קבלו עדות בלילה יש להן לדון ע"פ אותה קבלה והכי נמי איתא בירושלמי פרק אחד דיני ממונות אם טעו ודנו בלילה דיניהם דין והרמב"ן ז"ל כתב דגמרא דידן פליגא מדאמר בפ"ק דסנהדרין דף יא: אין מקדשין החדש אלא ביום ואם קדשוהו בלילה אינו מקודש ויליף לה ממשפט מה משפט ביום אף קדוש החדש ביום שמעינן מינה שאם עשו תחלת דין בלילה אין כלום וה"ה קבלת עדות דאמר בר"ה בפרק ראוהו בית דין (ראש השנה דף כה:) דקבלת עדות כתחלת דין ועוד אמר ביבמות דף קד. חליצה בלילה כשירה ור"א פוסל ומפרש עלה בגמ' מ"ס חליצה כתחלת דין ומ"ס חליצה כגמר דין:

ד ואמר רב חסדא לא שנו אלא ביום אבל בלילה אפילו ג' [דף קיד.] **כותבין ואין עושין דין מ"ט דהוו להו עדים ואין עד נעשה** דיין ודוקא עד המעיד אבל עד הרואה נעשה דיין ודוקא בדאורייתא אבל בדרבנן נעשה דיין כדמוכח בפ"ק דגיטין דף ה. ובפ"ב דכתובות דף כא: גבי קיום שטרות ובדיני נפשות עד הרואה אין נעשה דיין כדאיתא בפ"ב דמכות דף יב. אמר ר"ע מנין לסנהדרין שראו באחד שהרג את הנפש שאין ממיתין אותו עד שיעמוד בב"ד אחר ת"ל עד עמדו לפני העדה למשפט ודוקא בדינ נפשות דאמר קרא ושפטו העדה והצילו העדה וכיון דחזו דקטיל תו לא חזו ליה זכותא אבל בשאר דינין מודה רבי עקיבא דנעשה דיין כדמוכח בר"ה פרק ראוהו ב"ד (ראש השנה דף כו.):

ה איתמר קנין עד אימתי חוזר רבה אמר כל זמן שיושבין ורב יוסף אמר כל זמן שעסוקים באותו ענין ודוקא בקנין הוא שנתנו חכמים זמן לחזרה כי כן דרך לקיים כל דבר פתאום מקיימין אותה בקנין סודר שלא יחזרו בהן לכך נתנו לו שעה להתבוננות אבל בכל שאר קנינין הגבהה ומשיכה ומסירה כסף שטר וחזקה אין בהם חזרה אחר כדי דבור והלכה [דף קיד:] **כוותיה דרב יוסף בשדה** ענין ומחצה ובכל שאר דוכתי הלכתא כרבה כדפרישית בפלוגתא דרבה ורב יוסף דשומר אבידה בב"מ פרק ב' סימן יז:

ו האשה את בנה והאשה את בעלה ואחי האם מנחילין ולא נוחלין. רי"ף נג. משנה שאינה צריכה היא דשמעי' לכולהו מכללא דרישא אלא הא **קמ"ל דאשה את בנה דומיא דאשה את בעלה מה אשה את בעלה אין הבעל יורש את אשתו בקבר להנחיל אף האשה את בנה אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב.** ואע"ג דדרשינן מטות ומקשינן מטה האם למטה האב מה מטה האב הבן קודם לבת אף מטה האם הבן קודם לבת לא מקשינן להו לענין זה לומר מה מטה האב האב יורש את בנו אף מטה האם האם יורשת את בנה משום [דף קטו.] דאמר קרא וכל בת יורשת נחלה נחלה **יורשת ואינה מורשת:**

ז מתני' סדר נחלות כך הוא בן קודם לבת וכל יוצאי ירכו של בן קודמין לבת בת קודמת לאחין וכל יוצאי ירכה של בת קודמין אחין קודמין לאחי האב וכל יוצאי ירכן של אחין קודמין לאחי האב זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי ירכו קודמין והאב קודם לכל יוצאי ירכו:

גמ' ת"ר בן אין לו אין לי **אלא בן בן הבן בת הבן ובן בת הבן מנין ת"ל ובן אין לו עיין עליו בת אין לי אלא בת בן הבת ובת הבת ובת בן הבת מנין ת"ל אין לו עיין עליו הא כיצד נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן ולימא עד יעקב גמירי דלא כליא שבטא.** [דף קטו.] **זה**

הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי ירכו כו' בעי רמי בר חמא אבי האב ואחי האב כגון אברהם וישמעאל בנכסי עשו איזהו מהן קודם אמר רבא ת"ש האב קודם לכל יוצאי ירכו ורמי בר חמא אגב חורפיה לא עיין בה. בעי רמי בר חמא אבי האב ואחין [דף קטז:] **כגון אברהם ויעקב בנכסי עשו איזהו מהן קודם. אמר רבא ת"ש האב קודם לכל יוצאי ירכו ורמי בר חמא יוצאי ירכו שלו ולא יוצאי ירכו של בנו וה"נ מסתברא דקתני בסיפא כל הקודם בנחלה יוצאי ירכו קודמין ואילו איתיה ליצחק יצחק קודם השתא** דליתיה ליצחק יעקב קודם ש"מ וכן הלכתא:

יום רסח

ברי"ף נג: **ח מתני' בנות צלפחד נטלו ג' חלקים בנחלה חלק אביהם שהיה מיוצאי מצרים וחלקו עם אחיו בנכסי חפר ושהיה בכור ונוטל שני חלקים: גמ' ואמאי** [דף קיט.] **הוא ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק. אמר רבה א"י מוחזקת היא. שמעינן מהא מתני' לא שנא בן ולא שנא בת** כי הוי אבוהון בכור **שקלי חלק בכורה בהדי אחי אבוהון. ירושלמי כיצד יורש במוחזק מת אביו בחיי אבי אביו נוטל פי שנים בנכסי אביו ולא בנכסי אבי אביו ואם היה אביו בכור נוטל פי שנים גם** בנכסי אבי אביו אמר **ריש לקיש משום אבא כהנא ברדלא נאמר משפט לענין פשוטה ונאמר משפט לענין בכורה** מה בכאן אתה דן **הבן כאילו אביו קיים לענין פשיטות אף משפט האמור לענין כפילה אתה רואה הבן כאילו אביו קיים לענין בכורתו:**

ט מתני' [דף קכב:] **אחד הבן ואחד הבת לנחלה אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואין נוטל פי שנים בנכסי האם והבנות ניזונות מנכסי האב** ואין **ניזונות מנכסי האם:**

גמ' מאי אחד הבן ואחד הבת אילימא דירתי כי הדדי והתנן הבן **קודם לבת וכל יוצאי ירכו של בן** קודמין לבת ומסקינן **אמר מר בר רב אשי הכי קאמר אחד הבן ואחד הבת שוין בנכסי האם ובנכסי האב אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם כו':**

י ת"ר לתת לו שנים כאחד או אינו אלא פי שנים בכל הנכסים ודין הוא **חלקו עם אחד וחלקו עם חמשה מה חלקו עם אחד פי שנים כאחד אף חלקו עם** אחד [דף קכג.] פי שנים כאחד או כלך לדרך זו חלקו עם אחד וחלקו עם חמשה מה חלקו עם אחד פי שנים בכל הנכסים אף חלקו עם חמשה פי שנים בכל הנכסים ת"ל והיה ביום הנחילו את בניו התורה ריבתה נחלה אצל אחין הא אין עליך לדון בלשון אחרון אלא בלשון ראשון:

יא תניא אין הבכור [דף קכד.] **נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן רבי אומר אומר אני בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן אבל לא שבח ששביחו היורשין לאחר מיתת אביהן ירשו שטר חוב בכור נוטל פי שנים יצא עליהן שטר חוב בכור נותן פי שנים ואם אומר איני נוטל ואיני נותן רשאי מ"ט דרבנן אמר קרא לתת לו מתנה קרייה רחמנא מה מתנה עד דמטי לידיה אף חלק בכורה עד** דמטי לידיה ורבי מ"ט **אמר קרא פי שנים מקיש חלק בכורה לחלק פשוט מה חלק פשוט אע"ג דלא מטיא לידיה אף חלק בכורה אע"ג דלא מטיא לידיה ורבנן נמי הא כתיב פי שנים ההוא למיתב ליה אחד מיצרא ורבי נמי הא כתיב לתת לו**

ההוא שאם אמר איני נוטל ואיני נותן **רשאי. אמר רב** ברי"ף נד. נד: **פפא דיקלא ואלים ארעא ואסקא שרטון כולי עלמא לא פליגי דשקיל כי פליגי בחפורי והוו שובלי שלפופי והוו תמרי מ"ס שבחא דממילא ומ"ס אשתני:**

תני רמא [דף קכד:] **בר חמא בשאר ספרי דבי רב בכל אשר ימצא לו פרט לשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן וכ"ש שהשביחו היורשין לאחר מיתת אביהן דלא שקל ומני רבנן היא. ומיירי בחפורי והוו שובלי שלפופי והוו תמרי** כי היכי דלא ליפלוג אדרב פפא: תנן בבכורות דף נא. ונב. **הבכור נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם ואין נוטל בשבח ולא בראוי כבמוחזק. ולא האשה בכתובתה ולא הבנות במזונותיהן ולא היבם וכולן** אין נוטלין לא בשבח ולא בראוי ואמר **עלה בגמ' ולא האשה בכתובתה איני והאמר שמואל בעל חוב גובה את השבח. אמר** רבא מקולי כתובה שנו **כאן. ולא היבם בכור קרייה רחמנא אמר אביי לא שנו אלא שבח ששבחו נכסים בין מיתה ליבום אבל בין יבום לחלוקה שקיל יקום על שם אחיו אמר רחמנא והרי קם רבא אמר אפילו בין יבום לחלוקה לא שקיל. מ"ט כבכור מה בכור אין לו קודם חלוקה אף יבם אין לו קודם חלוקה** וליתא לדרבא דהא איפסיק הלכתא

בהדיא **דיש לו לבכור קודם חלוקה** להכי ליתא לדרבא. [דף קכה:] א"ר פפא הלכתא אין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק אבל בשבח נוטל שהרי כל הנכסים הם שלו וברשותו השביחו נכסים. וגם אין נוטל ממלוה אשתו ואפי' מה שהלוותה מנכסי מלוג שלה כשהיתה תחתיו כדמוכח פרק שור שנגח ד' וה' (בבא קמא דף מב:) דאין הבעל יורש נזקי אשתו לרבנן משום דהוה כמלוה ואע"פ שאם היו באין לידיה בחייה היה בהן דין נכסי מלוג כדקתני במתניתין דמציאת האשה דף סה: והא דשביק הכא בעל דאיירי ביה ונקט בכור שאינו נוטל פי שנים במלוה לאו משום דסבירא ליה דבעל שקיל במלוה אלא להכי נקט בכור בפיסקא דמלוה משום דפליגי ביה אמוראי אליבא דרבנן כך פירשו התוס'. ולי נראה דאם הלותה האשה מנכסי מלוג שלה כשהיתה תחת בעלה ומתה ירית בעל ההיא מלוה שהרי שלא כדין הלותה קרן של נכסי מלוג שלה שהקרן ברשותו הוא ליטול הימנו פירות כדתנן כתובות דף עט. נפלו לה כספים ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות ולא עדיף ממכרה שהתקינו באושא שהבעל מוציא מיד הלקוחות לעיל (בבא בתרא דף נ.) אע"פ שלא מכרה כי אם הגוף אחרי מותה והבעל היה אוכל פירות בחייה אפי' הכי הוא מוציא הגוף מיד הלקוחות משום דכלוקח ראשון שוינהו רבנן וכל שכן אם הלותה ממון שהיה בידה שהבעל מוציא מידו ויורש אותה מלוה אבל אם מתו מורישי האשה והניחו מלוה ביד אחרים ומתה האשה קודם שגבתה האשה המלוה או אם היה לה מלוה ביד אחר כשלקחה ומתה קודם שגבתה האשה המלוה בהך מלוה ודאי לא ירית לה בעל והיינו דומיא דנזקי אשתו. **ואין הבכור נוטל פי שנים במלוה בין שגבו קרקע בין שגבו מעות** וכ"ש שאין נוטל בשבח דהא איכא מאן דאמר דלרבנן נוטל במלוה ואינו נוטל בשבח ומשום הכי לא אייתי רב פפא לעיל גבי פלוגתא דאמוראי דפליגי אם הלכה בשבח כרבי או כרבנן משום דאי הוה פסיק כרבנן בשבח לא הוה שמעינן מיניה מלוה והא דלא עריב ותני להו אין הבכור והבעל נוטלין בראוי ובמלוה משום דאיבעי ליה למתני פי שנים גבי בכור לא שייך לערובינהו. ובמלוה שעמו פלגי מחצי המלוה יקח פי שנים. ואע"פ שהורע כח הבכור והבעל לענין מלוה דהוי ראוי לגבייהו לגבי כתובת אשה הויא כמוחזק וגובה כתובתה ממנה כדתנן פרק הכותב (כתובות דף פד.) מי שמת והניח אשה ובעל חוב ויורשין והיה לו מלוה או פקדון ביד אחרים רבי טרפון אומר ינתנו לכושל שבהן ומפרש בגמרא דהיינו כתובת אשה ואפי' למ"ד לכושל שבראיה מודה דאם היתה האשה כושל שבראיה נותנין לה ואפי' ר' עקיבא לא פליג אלא משום שכולן צריכין שבועה ואין היורשין צריכין שבועה אבל אי לאו הכי היתה גובה כתובתה מן המלוה ומיהו אין ראיה דלעולם אם גבו היתומים את המלוה בין גבו מעות בין גבו קרקע אינו גובה מהם משום דהוי ראוי אבל בעוד שלא גבו יפה כחו לגבות אע"פ שהוא ראוי כי היכי דיפה כח המלוה והאשה לגבות אע"פ דמטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבעל חוב וה"ה לענין ראוי נמי כיון שהן ב"ד אחרים יפה כחן לגבות וקצת יש להביא ראיה מהא דאמר רב נחמן לעיל (בבא בתרא דף קכה.) יתומים שגבו קרקע בחובת אביהן בעל חוב חוזר וגובה אותן מהן לרבא דמפרש טעמא בפרק כל שעה (פסחים דף לא.) משום דאמר ליה כי היכי דמשעבדנא לאבוכון ה"נ משעבדנא ליה לדיליה מדר' נתן והאי טעמא נמי שייך בכתובת אשה אע"ג דלא נתנה לגבות בחיי הבעל מ"מ ה"ל שעבוד על כל בעלי חובין ומצינו למימר דיש חלוק בין כתובת אשה לבעל חוב משום דאקילו רבנן בכתובת אשה כדאמר בפרק יש בכור (בכורות דף נב.) גבי הא דתנן אין הבכור נוטל **בשבח ולא בראוי ככמוחזק** ולא האשה בכתובתה ופריך עלה בגמ' **והאמר שמואל בע"ח גובה את השבח. א"ר אבא מקולי כתובה** שנו כאן ומיהו מאי דאמור רבנן דאקיל כמו גבי שבח אמור ובמאי דלא אמור לא אמור. ועוד ראיה מהא דאמר בפרק האשה שנפלו (כתובות דף פא:) הרי שהיה נושה באחיו מנה ומת והניח שומרת יבם לא יאמר הואיל ואני יורש החזקתי אלא מוציאין מידו וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות אלמא אע"פ שכבר המלוה ביד היורש גובה ממנו כתובה והאידנא דתקינו גאונים דבע"ח וכתובה גבו ממטלטלי דיתמי אם גבו מטלטלין בחובת אביהם הרי הן כקרקע ובע"ח וכתובת אשה גובה מהם וכן עמא דבר ואפי' ממלוה דעובדי כוכבים והיינו טעמא דלענין בעל חוב וכתובת אשה לא חשיבא מלוה ראוי משום דמשעבדא להו בחיי אבוהון מדר' נתן:

יב ההוא דאמר נכסאי לסבתא ובתרא לירתאי הוה

ליה ברתא דהות נסיבת **שכיבא בחיי סבתא בתר דשכיבא סבתא אתא בעלה וקא תבע אמר רב הונא** לירתאי ואפי' לירתי דירתאי רב ענן אמר לירתאי ולא לירתי ירתאי שלחו מתם הלכתא כותיה דרב **ענן ולא מטעמיה הלכתא כוותיה דבעל לא** קא ירית ולאו מטעמיה דאילו **אית לה ברא ירית** וה"ט דבעל לא ירית משום דה"ל **ראוי ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דרב הונא סבר בעל נוטל בראוי כבמוחזק אמר ר"א דבר זה נפתח בגדולים ונסתיים בקטנים כל האומר אחריך כאומר מעכשיו דמי.** אמר רב רבא מסתבר טעמא דבני מערבא דאי קדמה סבתא וזבנה זבינה זביני ודייקי **מינה טעמא דאמר אחריך הא** אמר מעכשיו מוחזק הוה וירית לה בעל:

יג [דף קכו.] **אמר** רב אסי בכור שמיחה מיחה. אם מיחה שלא ישביחו עד שיתנו לו חלקו מועלת מחאתו ונוטל פי שנים בשבח אמר רבה מסתברא טעמא דרב אסי בענבים ובצרום זיתים ומסקום אבל דרכום לא ורב יוסף אמר אפי' דרכום. ומסיק לענין ליתן לו דמי היזק ענביו קאמר רב יוסף ולא פליג אדרבה:

ר"ף נה. נה: **יד אמר רב אסי בכור שנטל חלק כפשוט ויתר מאי ויתר רב** פפא **משמיה דרבא אמר ויתר** באותו שדה ורב **פפי משמיה דרבא אמר ויתר כל הנכסים קסבר יש לו לבכור קודם חלוקה ומדאחיל בהא אחיל בכולהו רב פפא אמר ויתר באותו שדה קסבר אין לו לבכור קודם חלוקה ומאי דאתא לידיה אחיל אידך לא אחיל** [דף קכו:] **שלחו מתם בכור שמכר קודם חלוקה לא עשה ולא כלום אלמא אין לו לבכור קודם חלוקה והלכתא יש לו לבכור קודם חלוקה** ותימה הא פסקינן לעיל דאין **נוטל פי שנים במלוה** והיינו כרבנן דרבנן סברי דאין נוטל פי שנים בשבח דמתנה קריה רחמנא ועד דמטי לידיה אלמא אין **לו לבכור קודם חלוקה** וי"ל דטעמייהו דרבנן מבכל אשר ימצא לו כדתניא לעיל פרט לשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן והא דמייתי לעיל קרא לתת לו פי שנים משום דתרוייהו קראי צריכי דאי לא כתב אלא לתת לו ה"א דאתא למימר שאם אמר איני נוטל ואיני נותן רשאי ואי לא כתב נמי אלא בכל אשר ימצא לו הוה מוקמינן ליה בשבח שהשביחו יורשים ומגלו השתא תרוייהו אהדדי וממעטינן דבר שאינו מצוי כגון שבח דלענין דבר שאינו מצוי קרייה רחמנא מתנה אבל דבר המצוי לא ממעטינן דשפיר הוי ברשותו קודם חלוקה כדאמר לעיל דדיקלא ואלים ארעא ומסקא שרטון לא מיקרי ראוי. והא דויתר בדבור בעלמא בלא קנין משום דמתנה קרייה רחמנא ובאמירה בעלמא אם אמר אני רוצה לבטלה יכול להסתלק וזכו אחין בחלקו. וכ"כ רב אלפס ז"ל דלא אמרינן יש **לו לבכור קודם חלוקה אלא במאי דאתאי לידיה דאבוה ואיתיה השתא ברשותו אבל מלוה דליתיה ברשותיה לא שייכא בהאי מילתא. וכן כתב רב האי גאון ז"ל כי האי סברא: מר זוטרא מדרישבא פלג בהדי אחוה בצנא דפלפלי בשוה אתו לקמיה דרב אשי א"ל הואיל ויתרת במקצת ויתרת בכל הנכסים:**

טו מתני' האומר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים פלוני בני לא יירש עם אחיו לא אמר כלום מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה:

גמ' אמר רב יוסף האומר איש פלוני בני בכורי הוא נוטל פי שנים בכור הוא אין נוטל פי שנים דלמא בוכרא דאמא קאמר. ההוא דאתא לקמיה דרבי חנינא אמר מוחזקני בזה שהוא בכור אמר ליה במאי ידעת דכי הוו אתו אינשי לגבי דאבוה הוה **אמר להו זילו לגבי שבחת ברי דבוכרא ומסי רוקיה דלמא בוכרא** דאמיה הוה גמירי דבוכרא **דאבא מסי רוקיה בוכרא דאימיה לא מסי רוקיה:**

טז אמר רבי אמי טומטום שנקרע ונמצא זכר אינו נוטל פי שנים מאי טעמא דאמר קרא **והיה הבן הבכור לשניאה עד שיהא בן משעת הויה.** [דף קכז.] **אמימר אמר אף אין ממעט בחלק בכורה** דאמר קרא וילדו לו **עד שיהא בן משעת לידה רב שיזבי אמר אף אינו נימול לשמונה** דאמר קרא אשה כי תזריע וילדה זכר וכתיב ביום השמיני וגו' עד שיהא זכר משעת לידה. תימה לי אמאי אייתי רב אלפס ז"ל הך דרב שיזבי הא אותיב רב שרביא לרב שיזבי ממתני' המפלת טומטום ואנדרוגינוס תשב לזכר ולנקבה ומכמה משניות בפ' המפלת סנדל ושליא טמאה לידה אלמא לא דרשינן **אשה כי תזריע וילדה זכר עד שיהא זכר משעת לידה. אמר רבה תניא כוותיה דר' אמי בן ולא טומטום הבכור ולא ספק בשלמא בן ולא טומטום כדר' אמי** אלא **בכור ולא ספק לאפוקי מאי לאפוקי מדדריש רבא:**

יז דדריש רבא שתי נשים שילדו שני זכרים במחבא **כותבין הרשאה זה לזה** אמר ליה רב פפא לרבא **הא** ר"ף נו.

שלח רבין באגרתיה דבר זה שאלתי לכל רבותי ולא אמרו לי דבר ברם כך אמרו משום רבי ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין הרשאה זה לזה אבל לא הוכרו לא **הדר אוקי רבא אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי ברם כך אמרו משמיה דר' ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין הרשאה זה לזה לזה לא הוכרו אין כותבין הרשאה זה לזה:**

יח וגרסינן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קמב.) תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל. אמר רב ששת נוחל בנכסי האם להנחיל לאחין מן האב ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא מ"ט דהוא מיית ברישא ואין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב איני והא הוה עובדא ופרכס תלתא פרכסי. אמר מר בר רב אשי מידי דהוה אזנב הלטאה שמפרכסת מר בריה דרבא משמיה דרב יוסף **אמר לומר שממעט בחלק בכורה ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא מ"ט וילדו לו אמר רחמנא שם:**

יט אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא בן שנולד לאחר מיתת אביו אינו ממעט בחלק בכורה מ"ט וילדו לו אמר רחמנא בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו הכי אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא בכור שנולד לאחר מיתת אביו אינו נוטל פי שנים מ"ט יכיר אמר רחמנא והא ליתיה דיכיר והלכתא ככל הני לישני דאמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא:

כ תנן בבכורות דף מו. יש בכור לנחלה ואינו בכור לכהן בכור לכהן ואינו בכור לנחלה בכור לכהן ולנחלה אינו בכור לא לכהן ולא לנחלה איזהו בכור לנחלה ולא לכהן הבא אחר נפלים ואע"פ שיצא ראשו מת חי. ובן ט' שיצא אמת **והמפלת מין בהמה חיה ועוף דברי ר"מ וחכמים אומרים עד שיהא בו מצורת אדם. והמפלת סנדל או שליא או שפיר מרוקה והיוצא מחותך הבא אחריו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן:**

יום רסט

כא תניא [דף קכז:] **יכיר יכירנו לאחרים מכאן אמר רבי יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור וכשם שנאמן לומר זה בני בכור כך נאמן לומר זה בני בן גרושה או בן חלוצה וחכמים אומרים אינו נאמן והלכתא כרבי יהודה ואפי' היו מוחזקים בזה שהוא בכור ואמר אביו על אחר שהוא בכור נאמן: גרסינן בפרק עשרה יוחסין** רי"ף נו:

(קידושין דף עד.) אמר רב נחמן שלשה נאמנין על הבכור חיה אמו ואביו חיה לאלתר אמו כל שבעה אביו לעולם כתוב בה"ג הלכה כרבי יהודה ודוקא היכא דאיכא בכור כשעושה קטן בכור א"כ פסיל ליה לגדול ומיגו דהימניה רחמנא לאב לענין בכורה כדכתיב יכיר יכירנו לאחרים הימניה נמי לעשות הגדול ממזר אבל האומר בני זה ממזר ולא לענין בכורה לא מהימן לשוויה ממזר ואפי' אשתו פרוצה ביותר דרוב בעילות אחר הבעל ונראה דהלכה כר' יהודה לגמרי ואפי' בלא הכרת בכור נאמן לומר שהוא ממזר כדמוכח פרק החולץ (יבמות דף מז.) ומעשה באחד שבא לפני רבי יהודה א"ל נתגיירתי ביני לבין עצמי א"ל נאמן אתה לפסול עצמך ואי אתה נאמן לפסול את בניך ופריך ואבנים לא מהימן והתניא יכיר יכירנו לאחרים וכו' אמר רב נחמן בר יצחק ה"ק ליה לדבריך עובד כוכבים אתה ואין עדות לעובד כוכבים ופסיק התם הלכתא כרב נחמן בר יצחק משמע הא אם יש עדות לעובד כוכבים נאמן לפוסלו ואע"פ שאין הכרת בכורה וכן פסק בשאלתות דרב אחאי בפרשת וארא סוף סימן מא וההיא דיבמות יש לדחות דיש שם הכרת בכורה דאם נתגייר בינו לבין עצמו אין דין בכורה לעובד כוכבים ומה שנאמן לומר בן גרושה היינו נמי על ידי הכרת בכורה דכתיב כי את הבכור בן השנואה יכיר ואמר מאי שנואה שנואה בנשואין ומההיא דפרק בתרא דקדושין משמע דאפי' בלא הכרת בכורה קאמר רבי יהודה דנאמן דתנן האומר זה בני ממזר ואפי' שניהן אומרים על העובר שבמעיה אינן נאמנין ר' יהודה אומר נאמנין וגם מלשון ה"ג משמע דר' יהודה אית ליה דבכל ענין מהימן אלא דלא קי"ל כוותיה אלא על ידי הכרת בכורה ונראה דדייקינן מדשלח ר' אבא האומר על תינוק בין הבנים נאמן ולא מסתבר טעמייהו אלא בכל ענין נאמן הוא. **א"ר יוחנן אמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא אין נאמן עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא נאמן דמשמש** ליה כעבדא וחלופא אבית המכס **אמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא נאמן עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא אין נאמן מיתיבי היה משמשו כבן ואמר בני הוא וחזר ואמר עבדי הוא אינו נאמן היה משמשו כעבד** ואמר עבדי הוא וחזר ואמר בני הוא **אינו נאמן אמר רב נחמן בר יצחק התם דקרו ליה עבדא מיצר מאה:**

כב שלח ליה **ר' אבא לרב יוסף בר חמא עבדי גנבת והוא אומר לא גנבתי מה טיבו אצלך אתה מכרתו לי אתה נתתו לי במתנה רצונך השבע וטול ונשבע אינו יכול לחזור בו מאי קמ"ל תנינא** [דף קכח.] **נאמן עלי אבא נאמן עלי אביך נאמנין עלי שלשה רועי בקר. ר' מאיר אומר יכול לחזור בו וחכ"א אינו יכול לחזור בו הא קא משמע לן** דבאתן **לך מחלוקת והלכה כדברי חכמים. שלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא הלכה גובין מן העבדים ורב נחמן אמר אין גובין מן העבדים:**

ריי"ף נז. **כג שלח** ליה **רבי אבא לרב יוסף בר חמא הלכה שלישי בשני כשר רבא אומר אף בראשון מר בר רב אשי אכשר באבא דאבא ולית הלכתא כמר בר רב אשי. פי'** רשב"ם והאב ליוצאי יריכו פסול עד סוף כל הדורות ומלתא דתמיה היא דאף באבא דאבא אכשר מר בר רב אשי ואנן ניקום ונפסול עד סוף כל הדורות אלא דור רביעי כשר וכן משמע לשון רב אלפס ז"ל שכתב **קסבר מר בר רב אשי דאבא דאבא שלישי בראשון הוא ומש"ה קמכשר ביה ולית הלכתא כוותיה דהוא ובנו ראשון בראשון הוא כמו אח ואחיו** שהן ראשון בראשון וה"ל **אבא דאבא שני בראשון** ומכלל דבריו משמע דדור ד' הוי שלישי בראשון ודברי ה"ג ורבינו תם בשלישי בראשון כתבתי בסנהדרין בפרק זה בורר:

כד שלח ליה **ר' אבא לרב יוסף בר חמא היה יודע לו בעדות קרקע עד שלא נעשה סומא ונסתמא פסול ושמואל אמר כשר אפשר דמיכוון מצרנהא אבל גלימא לא ורב ששת אמר אפילו גלימא אפשר דמיכוון מדת ארכו ומדת רחבו אבל נסכא לא רב פפא אמר אפילו נסכא אפשר דמיכוון מדת משקלותיו. מיתיבי היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו פקח ונתחרש פיתח ונסתמא שפוי ונשתטה פסול אבל היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו ומתה בתו פיתח ונסתמא וחזר ונתפתח פיקח ונתחרש וחזר ונתפקח שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה כשר זה הכלל כל שתחלתו וסופו בכשרות תיובתא דכולהו תיובתא** דבעינן שיהא תחלתו וסופו בכשרות אבל אין תחלתו וסופו בכשרות פסול אע"ג דידענא דקושטא קמסהיד דבעינן שיהא ראוי להעיד בשעת ראיה ובשעת הגדה וסומא פסול דכתיב או ראה פרט לסומא כדפסלינן גיטין דף עא. אלם מואם לא יגיד אע"פ שיכול להעיד בכתב דבעינן שיהא ראוי להגיד בפיו ה"נ בעינן שיהא ראוי לראות בעיניו ואע"פ דקושטא קמסהיד פסול והא דנקט לעיל היה יודע לו בעדות קרקע לאו דוקא הוא הדין נמי פלוני לוה מפלוני מנה והאי דנקט קרקע משום שמואל דקאמר אפשר דמיכוין מצרנהא. **שלח ליה** [דף קכח:] **ר' אבא לרב יוסף בר חמא האומר על תינוק בין הבנים בכור הוא נאמן כר' יהודה רבי יוחנן אומר אין נאמן כרבנן:**

כה שלח ליה **רבי אבא לרב יוסף בר חמא** שכיב מרע האומר תטול אשתו כאחד מן הבנים נוטלת כאחד **מן הבנים אמר רבא ובנכסים של עכשיו ובבנים הבאין לאחר מיכן** בין נתרבו בין נתמעטו כדפי' רשב"ם ויראה דאם מתו כל הבנים דשקלה כבנים דהשתא והשאר ליורשים דאפי' נתרבו הבנים הוה מסתבר למימר דשקלה כבנים דהשתא אלא דאמידנא דעתיה דדעתו של אדם קרובה אצל בניו ואינו רוצה לפחות חלק הבנים שיולדו לו אבל היכא דמתו כל בניו מסתברא דאולינן בתר בנים דהשתא:

כו שלח ליה **ר' אבא לרב יוסף בר חמא המוציא שטר חוב על חבירו מלוה אמר לא נפרעתי ולוה אמר פרעתי מחצה והעדים מעידין אותו שפרע כולו נשבע וגובה מחצה מן הנכסים בני חורין אבל מנכסים משועבדים לא דאמרי לקוחות אנן אעדים קא סמכינן ואפילו לר' עקיבא דאמר משיב אבידה** הוי ה"מ היכא דליכא עדים אבל היכא דאיכא עדים **אירתתי מירתת מתקיף לה מר בר רב אשי אדרבה אפי' לר"ש בי אלעזר דאמר מודה מקצת הטענה הוי ה"מ היכא דליכא עדים דקמסייעי ליה אבל היכא דאיכא עדים דקמסייעי ליה משיב אבידה הוי. דרש מר זוטרא משמיה דרב שימי בר אשי הלכתא בכל הני שמעתתא כדשלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא א"ל רבינא למר זוטרא הא דרב נחמן מאי א"ל** אנן אין גובין מתנינן **וכן אמר רב נחמן אין גובין ואלא הלכתא לאפוקי מאי אי לאפוקי מדרבא מוסיף הוא ואי** ריי"ף נז: **לאפוקי** ממר בר רב אשי הא [דף קכט.] **לית הלכתא כמר בר רב אשי קאמרי ואי לאפוקי מדשמואל ורב ששת ורב פפא הא אתותבו א"ל לאפוקי מר' יוחנן דאמר האומר על תינוק בין הבנים בכור הוא אין נאמן ולאפוקי נמי מאתקפתא דמר בר רב אשי** דפריך על

רבי אבא בהמוציא שטר חוב:

כז מתני' המחלק נכסיו על פיו **ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום כתב בין בתחלה בין באמצע בין בסוף משום מתנה דבריו קיימין:**

גמ' ה"ד מתנה בתחלה היכי דמי מתנה באמצע ה"ד מתנה בסוף כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן תנתן שדה פלוני לפלוני וירשה זו היא מתנה בתחלה ירשה ותנתן לו וירשה זו היא מתנה באמצע ירשה ותנתן לו זהו מתנה בסוף. ודוקא באדם אחד ושדה אחת אבל אדם אחד ושתי שדות או שדה אחת ושני בני אדם לא ור' אלעזר אומר אפילו אדם אחד ושתי שדות ושדה אחת ושני בני אדם אבל שתי שדות ושני בני אדם לא. כי אתא רבין אמר ירש פלוני שדה פלוני ותנתן שדה פלוני **לפלוני רבי יוחנן אמר קנה ר"א אומר לא קנה ור"ל אמר לעולם לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני ירשו שדה פלוני ופלוני שנתתי להן במתנה וירשום ואותיב רב אשי לכולהו מהא דתניא** [דף קכט:] **נכסי לך ואחריך ירש פלוני ואחרי אחריך ירש פלוני מת ראשון קנה שני מת שני קנה שלישי מת שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון והא הכא דכשתי שדות ושני בני אדם דמי וקתני דקני וסלקא להו בתיובתא ואמרינן לימא תיהוי תיובתא** דריש לקיש **בתיובתא ואמרינן לימא תיהוי תיובתא** דריש לקיש ותסברא והאמר רבא הלכה כוותיה דריש לקיש **בהני תלת לא קשיא ברייתא בתוך כדי דבור ור"ל לאחר כדי דבור והלכתא תוך כדי דבור כדבור דמי לבד מעבודת כוכבים וקדושין:**

ריי"ף נח.

כח מתני' [דף קל.] **האומר איש פלוני ירשני במקום שיש בת בתי תירשני במקום שיש בן לא אמר כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה רבי יוחנן בן ברוקא אומר אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין:**

גמ' תניא אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה **לא נחלקו אבא וחכמים על אחר במקום בת ובת בין הבנים שלא אמר כלום על מה נחלקו על בן בין הבנים ועל בת בין הבנות שאבא אמר יירש** וחכמים אומרים לא יירש ומתניתין כולה רבי יוחנן בן ברוקה היא **אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוחנן בן** ברוקהוכן אמר **רבה הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה אמר רבא מ"ט דרבי יוחנן בן ברוקה אמר קרא והיה ביום הנחילו את בניו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה ודוקא** בחלק פשיטות אבל בחלק בכורה לא **דתניא אבא חנן אמר משום ר"א** מה ת"ל לא יוכל לבכר וכו' **לפי שנאמר** [דף קל:] **והיה ביום הנחילו את בניו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה שיכול והלא דין הוא ומה פשוט שיפה כחו שנוטל בראוי כבמוחזק התורה נתנה רשות להנחיל לכל מי שירצה בכור שהורע כחו שאין נוטל בראוי כבמוחזק לא כ"ש ת"ל לא יוכל לבכר. א"ר זירא א"ר אמי אמר רבי חנינא אמר רבי הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה א"ל ר' אבא הורה איתמר במאי קמיפלגי מר סבר הלכה עדיפא ומר סבר מעשה רב:**

כט ת"ר אין למידין הלכה לא מפי הגמרא ולא מפי מעשה עד שיאמרו לו הלכה למעשה שאל ואמרו לו הלכה למעשה ילך ויעשה מעשה ובלבד שלא ידמה הא כל התורה כולה דמויי מדמינן **אמר רב אשי ובלבד שלא ידמה בטריפות דתניא אין אומרים בטריפות** זה דומה לזה שהרי חותכה מכאן ומתה חותכה מכאן וחיה. **א"ר אסי לרבי יוחנן כי אמר לן מר הלכה ניעביד מעשה א"ל עד דאמינא לכו הלכה למעשה א"ל רבא לרב פפא ולרב הונא בריה דרב יהושע כי אתי פיסקא דדינא דידי קמייכו וחזיתו ביה פירכא לא תקרעוניה עד דאתיתו לגבאי** אי **אית לי טעמא אמינא לכו ואי לא הדרנא ביה לאחר מיתה לא מקרע תקרעוניה ולא מיגמר תגמרו מיניה לא מקרע תקרעוניה דאי הוה אנא אמינא לכו טעמא.** ולא מגמר [דף קלא.] תגמרו **מיניה דאין לדיין אלא מה שעיניו רואות:**

ל בעי רבא בבריא היאך כי קאמר ר' יוחנן בן ברוקא בשכיב מרע דבר אורותי הוא אבל בבריא שלא הגיע עדיין זמן להנחיל לבניו לא איירי ביה קרא או דלמא בבריא נמי דקרא איירי בכל אדם שרוצה להנחיל נחלתו לבניו דבדבורו יכול להנחיל למי שירצה. ושקיל וטרי ביה גמרא בלשון ודלמא ולא איבריר לן פשיטותא **הלכך לא עבדינן ביה עובדא** וכן כתב רב האי גאון דלא אפשיטא. אבל ר"ח כתב כיון דמסיק דבי דינא בתרא כבי דינא קמא תקון אם כן אפשיטא בעיא ונראה כדברי רב האי וכדברי רב אלפס ז"ל כיון דשקלא וטריא דגמ' בלשון ודלמא לית כאן פשיטותא:

ריי"ף נח:

יום רע

לא [דף קלא:] **אמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא** אפוטרופא פשיטא בנו

ריי"ף נט.

הגדול לא עשאו אלא אפוטרופא **בנו הקטן מאי אמר רב חנילאי בר אידי אמר שמואל אפילו קטן המוטל**
ר"ף נט: **בעריסה.** וא"ת והא פסקינן **כר' יוחנן בן ברוקא** דאמר אם אמר על מי **שראוי ליורשו דבריו קיימין.** ורשב"ם תירץ דבלשון ירושה ודאי קני כדכתיב והיה ביום הנחילו את בניו ובלשון מתנה אזלינן בתר אומדנא דנתכוין לאפוטרופא דשייך ביה נמי לשון מתנה. ור"ח תירץ דהתם באומר והכא בכותב ולא מסתבר וכי הורע כחו בשביל הכתיבה וקצת יש ליתן טעם דבכתיבה מכוין לאפוקי קלא לאחשוביה כדי שיכבדוהו ועוד תירץ דהכא מיירי בכל הנכסים ור' יוחנן לא אמר אלא כשריבה לאחד ומיעט לאחד וקשה מהא דאמר לקמן (בבא בתרא דף **קלג.**) **אמר רב הונא שכיב מרע שכותב כל נכסיו לאחר אם ראוי ליורשו** נוטלו משום ירושה ואמר ליה רב נחמן **אימא הלכה כר' יוחנן** וכו' אלמא בכל הנכסים ובכותב נמי אמר דלא עשאו אפוטרופא ולתירוץ רשב"ם ניחא דכיון דראוי ליורשו אע"ג דאמר נכסי לך הוי כאילו הזכיר ירושה ומצינו למימר דרב הונא איירי בבת בין הבנות ובאח **בין האחין אבל בן בין הבנים** עשאו אפוטרופא וכן אוקמא רב אלפס ז"ל ומה שכתב בת בין הבנות הוי מתנה לא ידענא מנא ליה דמשמע מדמיבעי' ליה בבת אצל הבנים אלמא דבת בין הבנות פשיטא ליה דהוה כבן בין הבנים ועוד מצינו למימר דהא דקאמר **ר' יוחנן בן ברוקא** דקני בלשון ירושה מיירי דפירש בהדיא שאינו עושהו אפוטרופא אלא רוצה שיירש. **פשיטא בנו ואחר לאחר במתנה ובנו** אפוטרופא ולא מיבעיא אם כתב מקצת נכסיו לאחר תחלה והשאר לבנו דהוי אפוטרופא דבשעה שכתב לבנו הוי כל נכסיו אלא אפי' כתב כל נכסיו לבנו ואחר בבת אחת חשבינן ליה כותב כל נכסיו לבנו כיון דלא שייר בנכסים כלום אחר מתנת בנו ודוקא שכתב כל נכסיו לבנו ולפלוני אבל אם כתב חצי נכסיו לבנו וחצי נכסיו לפלוני מדהו"ל למכתב כל נכסיו לבנו ולפלוני ולא עשה כן אלא הקדים בנו במתנתו לבנו נמי מתנה הוי דהו"ל כנותן לבנו מקצת תחלה ואח"כ השאר לאחר ואם כתב שני שלישי נכסים לבנו ושליש לאחר הוי כנותן כל נכסיו לבנו ולאחר בבת אחת אע"פ שהקדים בנו תחלה משום דלא הוה מצי למכתב כל נכסי לבני ולפלוני דאז הוי משמע חצי לפלוני וחצי לבנו ואם כתב כל נכסיו לשני בניו הוו שניהם אפוטרופסים ואם כתב חצי נכסי לבני פלוני וחצי נכסי לבני פלוני הראשון מתנה והשני אפוטרופוס מדלא כתב כל נכסי לפלוני ופלוני בניי וכן הדין בכותב לשתי נשיו ואם כתב כל נכסיו לאשתו ולבנו יראה דלאשתו הוי במתנה ולבנו אפוטרופא דאשתו לגבי בנו כאחר דמיא וכן משמע לישנא דגמרא דקאמר **פשיטא בנו גדול לא עשאו אלא** אפוטרופא משמע מתוך דברי שמואל דאמר הכותב לאשתו **לא עשאה אלא אפוטרופא** דכ"ש בן. וכן אמר שמואל במימרא אחת אשתו ובמימרא אחרת בנו הקטן אבל בנו הגדול לא הוצרך לומר. וכך היא הגרסא בהרבה ספרים אשתו ובנו לאשתו במתנה ובנו אפוטרופא. ורשב"ם מחק ואין צריך למוחקם. **אשתו ואחר לאחר במתנה ואשתו אפוטרופא אשתו ארוסה ואשתו גרושה** פי' אשתו ארוסה או אשתו גרושה ולא כבנו ואחר ואשתו ואחר אלא כהנך דמבעיא ליה : איבעיא להו בת בין הבנים ואשה אצל האחין **ואשה אצל בני הבעל. מהו** רב אלפס ז"ל לא גריס בת אצל הבנים ולפי גרסתו כתב דבת בין הבנים הוי מתנה. **אמר רבינא משמיה דרבא בכולהו לא קנו לבר מאשתו ארוסה ואשתו גרושה. רב עוירא אמר משמיה דרבא בכולהו קני לבר מאשה** אצל האחין ואשה אצל בני הבעל והלכתא כרבינא. **ורב אלפס גריס לבר מאשה אצל הבנים ואשה אצל בני הבעל.** ואין גירסא זו נכונה דלא הוצרך לפסוק באשה אצל הבנים דזו היא עיקרא מימרא דשמואל:

לב [דף קלב.] **בעי רבא בבריא היאך בשכיב מרע הוא דניחא ליה דלישתמעון מליה אבל בבריא הא קאי הוא או דלמא בבריא נמי ניחא ליה דלישתמעון מליה מהשתא. ת"ש הכותב פירות נכסיו לאשתו גובה כתובתה מן הקרקע למחצה ולשליש ולרביע גובה כתובתה מן השאר כתב כל נכסיו לאשתו ויצא עליו שטר חוב ר' אליעזר אומר תקרע מתנתה ותעמוד על כתובתה. וחכמים אומרים תקרע כתובתה ותעמוד מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן אמר ר' יהודה הנחתום מעשה שאירע** בבת אחותי כלה ובא מעשה לפני חכמים ואמרו **תקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן. טעמא דיצא עליו שטר חוב הא לא יצא עליו שטר חוב קניא ובמאי אילימא בשכיב מרע והא אמרת לא עשאה אלא אפוטרופא אלא לאו בבריא** לא לעולם בשכיב מרע

ורב עוירא מוקי לה בכולהו ורבינא מוקי **לה באשתו ארוסה ואשתו גרושה ולא איפשיטא** הלכך לא קנתה **אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן הלכה תקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן. מאי טעמא אומדן** דדעתא הוא דניחא לה דתיפוק **עלה קלא דכתבינהו לה לכולהו נכסיה אפילו חד יומא דאמרי אינשי נהוי חד יומא במנא יקירא וליתבר:**

לג תניא הרי שהלך למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחר ואח"כ בא בנו מתנתו מתנה. ר"ש בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה שאילו ידע שבנו קיים לא היה כותבן אמר רב נחמן הלכה כר"ש בן מנסיא דאזלינן בתר אומדן דעתא: רי"ף ס.

לד תנן התם הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה משום דכתב לאשתו קרקע כל שהוא אובדת כתובתה. אמר רב במזכה להן על ידה ושמואל אמר במחלק להן ביה והיא שותקת. ר' יוסי בר חנינא אמר באומר עלי קרקע זו בכתובתיך. **ומקולי כתובה שנו כאן** [דף קלב:] **אמר ליה רבא לרב נחמן הא רב והא שמואל והא ר' יוסי בר חנינא מר כמאן ס"ל** אמר ליה שאני אומר כיון שעשאה שותף בין הבנים אבדה כתובתה. פרשב"ם וסבירא ליה כשמואל רביה דאמר במחלק בפניה והיא שותקת ואע"ג דאיתותב היינו אליבא דרבנן וכדמפרש רב יהודה ורב נחמן אמר אליבא דר' יוסי דאית ליה דקבלה מהניא והוא הדין כתיבה. וכן דעת רב אלפס ז"ל שכתב איתמר נמי **אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן כיון שעשאה שותף בין הבנים אבדה כתובתה ודוקא דהיא שותקת כשמואל וכל שכן הנך** משמע הא דרב נחמן קילא טפי מדכולהו ואע"פ שלא חלק בפניה ולא **אמר לה טלי קרקע** זו בכתובתיך אלא ידעה שכתב נכסיו לבניו וכתב לה קרקע זו וכשנודע לה שתקה אנן אמדינן דעתה דכיון שחלק לה כבוד ועשאה שותף בין הבנים מחלה שעבוד כתובתה מאלו הנכסים. ור"ח ז"ל פי' דוקא כשעשאה שותף בין הבנים שנתן לה חלק כאחד מן הבנים אז ודאי מחלה כתובתה בקבלה לחודה דחשיבא לה מילתא שהשוה לאחד מבניו אבל כתב לה קרקע כל שהוא כתיבה וקבלה בעינן כת"ק דר' יוסי ואין לשון כיון מורה על פירוש זה אלא משמע שבא להקל הלכך נראין דברי רב אלפס. **בעי רבה בבריא היאך שכיב מרע הוא דידעה דלית ליה וקמחלה אבל בבריא סברה הדר קני** או דלמא השתא מיהא **הא לית ליה תיקו** ולא מפקינן מיתמי: **ההוא דאמר פלגא לברת ופלגא לברת ותילתא לאיתתא בפירי איקלע רב נחמן לסורא עאל** לגביה רב חסדא א"ל כהאי גוונא מאי אמר ליה **הכי אמר שמואל אפי' לא הקנה לה אלא דקל א' לפירותיו אבדה כתובתה מי דמי התם אקני לה בגופא** דארעא הכא פירי הוא דאקני לה א"ל מטלטלי קאמרת מטלטלי ודאי לא קאמינא. **ההוא דאמר תילתא לברת ותילתא לברת ותילתא לאיתתא שכיבא חדא מבנתיה סבר רב פפא למימר לית לה אלא תילתא אמר ליה רב כהנא אילו הדר קני נכסי אחריני מי לא שקלה השתא נמי שקלה. ההוא דפלגינהו לנכסיה לבניה ולאיתתיה** [דף קלג.] **שייר חד דיקלא סבר רבינא למימר לית לה אלא דיקלא אמר ליה רב יימר לרבינא אי לית לה דיקלא נמי לית לה אלא מיגו דנחתא לדיקלא נחתא נמי אכולהו נכסי.** מכל הלין עובדי שמעינן דוקא שכתב כל נכסיו לאשתו ולבניו אבל שייר כל שהוא לא אבדה כתובתה ודוקא כתב לה קרקע אבל מטלטלי לא ודוקא מאותן נכסים אבדה כתובתה אבל לא מנכסים שיקנה או אם ירש מאותם נכסים מבניו. וכתב רשב"ם ולאו דוקא כתבם לבניו אלא ה"ה לאחר. ודברים הללו קשין לאומרם בלא ראיה דלישנא שעשאה שותף בין הבנים אינו מורה כן דמשמע דדוקא בשביל כבוד שעשה לה שחלק לה מנכסיו עם בניו שתקה ומחלה אבל אם חלק נכסיו לאחרים מה לה לערער ומה כבוד עשה לה דאית לן למימר שמחלה כתובתה ובשתיקה לא הפסידה כתובתה דמצי למימר נחת רוח עשיתי לבעלי וגם מתני' מוכח כן דקתני הכותב נכסיו לבניו ולא קתני המחלק נכסיו סתם: רי"ף ס:

לה ההוא דהוה שכיב מרע אמרו ליה נכסי למאן דלמא לפלוני אמר להו ואלא למאן. אמר רב הונא אם ראוי ליורשו נוטל משום ירושה ואי **לאו נוטלן משום מתנה סבר רב אדא בר אהבה למימר אם ראוי ליורשו אלמנתו ניזונית מהן ואם לאו אין אלמנתו ניזונית מהן אמר רבא מיגרע גרע השתא ומה ירושה דאורייתא אמרת אלמנתו ניזונית מנכסיו מתנה דרבנן לא כל שכן פי' מתנת שכיב מרע** שאינה אלא מדרבנן כדאמרינן לקמן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קמז.)

אמר **רבא אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע דרבנן היא שמא תטרף דעתו עליו. והא דתנן גיטין דף מח: אין מוציאין למזון האשה והבנות מנכסים משועבדים** היינו במשועבדים בחיים כגון נתנם **במתנת בריא ומכירה אבל במתנת שכיב מרע** אינו קונה אלא לאחר מיתה ומדרבנן הלכך כירושה שויוה רבנן ומוציאין ממתנת שכיב מרע למזון האשה והבנות הוא הדין למלוה על פה כיון דהוי כירושה ואית ספרים דגרסי **אטו יורש מיגרע גרע ולית** להו השתא ומה ירושה דאורייתא וכו' ותרוייהו **חד טעמא נינהו אלא** דחד לישנא אריכא ויש מן הגדולים דסמכי אההיא גירסא קצרה ומפרש **אטו יורש מיגרע גרע אלא בין משום ירושה בין משום מתנה אין אלמנתו ניזונת מנכסיו** דכיון דאמר לה נכסיי לך דהוא לשון מתנה אלא דאמרי' משום שראוי ליורשו מפרשינן ליה בלשון ירושה היינו דוקא ליפות כחו כדמפרש בתר הכי דאין לה הפסק אבל לא גרע כחו שתהא אלמנה ומלוה על פה גובה ממנה ממה שנתן לו יורש יותר על שאר היורשין דהוי כאילו נתנו לאיש נכרי דלא גרע יורש בין היורשין משאר מקבלי מתנות אבל במה שראוי לירש אע"פ שנתן לו בלשון מתנה הוי דינו כשאר היורשין ומביאין ראיה לדבריהם מהא דתנן אין מוציאין **למזון האשה והבנות מנכסים משועבדים** ואינה ראיה דההיא מיירי במתנת בריא ומכירה כדפרישית והא מתניתין דאיסתייעי מינה **עלייהו תיובתא דאי מתני' פליגי עליה דרב אדא בר** מתנה **הוה רבא מותיב מינה ומדלא אותיב מינה ש"מ** דלא הוי מתני' **תיובתא אלא טעמא דמתני' לחוד ודרב אדא בר מתנה לחוד וליכא עליה דרב אדא** פריכא אלא מדרבא **אלא אמר רבא כדשלח רב אחוה בר עויא לדברי רבי יוחנן בן ברוקא נכסי לך ואחריך לפלוני אם ראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום ראשון כלום שאין** זה **לשון מתנה אלא לשון ירושה וירושה אין לה הפסק** א"ל **רבא לרב נחמן והא אפסקא הוא סבר יש לה הפסק ורחמנא אמר אין לה הפסק:**

רי"ף סא. **לו תניא האומר תנו שקל לבניי בשבת וראויין לתת להן סלע נותנין להן סלע ואם אמר אל תתנו להם אלא שקל אין נותנין להן אלא שקל ואם אמר אם מתו ירשו אחרים תחתיהם בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו אין נותנין להן אלא שקל וגרסינן** בפרק מציאת האשה (כתובות דף ע.) **אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הלכתא בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו נותנין להן כל צרכן והא קיימא לן כר"מ דאמר מצוה לקיים דברי המת הני מילי באחרנייתא אבל בהא מינח ניחא ליה והא דאמר הכי לזרוזינהו הוא דעבד:**

לז מתני' הכותב [דף קלג:] **נכסיו לאחרים והניח את בניו מה שעשה עשוי אבל אין רוח חכמים נוחה הימנו.** רשב"ג אומר אם אין בניו נוהגין **כשורה זכור לטוב:**

גמ' איבעיא להו מי פליגי רבנן עליה דרשב"ג או לא. תא שמע דא"ל שמואל לרב יהודה שיננא לא תיהוי בי עבורי אחסנתא ואפי' מברא בישא לברא טבא דלא ידעינן מאי זרעא נפיק מינייהו. **ירושלמי א"ר אבא בר ממל הכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו עליו הכתוב אומר ותהי עונותם על עצמותם:**

לח תנן [דף קלד.] מעשה בבית חורון באחד שהיה אביו מודר הנאה ממנו והיה משיא את בנו והיה אומר לחבירו הרי החצר והסעודה נתונים לך במתנה ואינן לפניך אלא שיבא אבא ויאכל בסעודה אמר ליה אם שלי הן הרי הן מקודשות לשמים אמר ליה לא נתתי לך את שלי שתקדישה לשמים א"ל לא נתת לי את שלך אלא על מנת שתהא אתה ואביך אוכלין ושותין זה עם זה ומרצין זה לזה. ויהא עון תלוי בראשו אמרו חכמים כל מתנה שאם הקדישה אינה מקודשת אינה מתנה ולאו דוקא להקדיש אלא הוא הדין נמי אם אין יכול ליתנה במתנה ולמוכרה דאינה מתנה אם לא שיוכל לעשות בה כל חפצו דאל"כ מאי קמדמי שמאי הך עובדא דיונתן בן עוזיאל למעשה דבית חורון ורצה להוכיח ממנו דמתוך שלא יוכל לחזור לבניו תתבטל המתנה אלא ודאי אין חלוק בין הקדש לשאר דברים ואינה מתנה עד שתהא ברשותו לעשות בה כל צרכי חפצו והיינו דוקא כשנותן לו בסתם אבל אם פירש דבריו אפילו נתן שלא ליתן ושלא למכור ושלא להקדיש ושלא יעשה בו דבר כי אם דבר אחד הויא מתנה לאותו דבר וכן מוכח בנדרים בפרק השותפין (נדרים דף מח:) גבי ההוא גברא דהוה ליה ברא דהוה שמיט כיפי דכיתנא אסרינהו לנכסי עליה אמרו ליה אי הוה בר בריך צורבא מרבנן מאי אמר להו ליקני הדין ואי הוה בר ברי צורבא מרבנן ליקנייה ליה אמרי פומבדיתאי קני על מנת להקנות הוא ורבא אמר ולא

קני ורב נחמן אמר קני דהא סודר דקני על מנת להקנות הוא וקני ורבא פריך ליה התם ממתני' ממעשה דבית חורון דקני על מנת להקנות הוא ולא קני ומשני משום דסעודתו מוכיח עליו שלא היתה כי אם הערמה בעלמא אי נמי ר' אליעזר היא דאמר אפילו ויתור אסור במודר הנאה וכן משמע נמי בירושלמי דקאמר התם בעי רבי ירמיה מעתה אין אדם נותן מתנה לחבירו על מנת שלא יקדישנה לשמים כיני מתני' כל המתנה שהיא כמתנת חורון שהיתה בה ערמה שאם הקדישה אינה מקודשת אינה מתנה והכי נמי אמר לקמן (בבא בתרא דף קלז:) אתרוג זה נתון לך במתנה ע"מ שתחזירהו לי אע"פ שאין יכול להקדישו הוי מתנה רק שיחזירהו לבסוף:

לט מתני' האומר זה בני נאמן זה אחי אין נאמן ונוטל עמו בחלקו מת יחזרו נכסים למקומן נפלו לו נכסים ממקום אחר ירשו אחיו עמו:

גמ' זה בני נאמן למאי הלכתא אמר רב יהודה אמר שמואל ליורשו ולפטור את אשתו מן היבום. ליורשו פשיטא. פי' רשב"ם ולא מצי לאוקומי בנכסים שנפלו לו לאחר מכאן דלא מהימן כיון דליכא מיגו. וכתב ר"מ ז"ל פליאה גדולה היא לומר כן שאם בא אדם ממדינת הים הוא ובנו ואמר זה בני שלא יירש אותו הבן בנכסים שנפלו לו לאחר מכאן אלא שאר בניו או שאר קרוביו הקרוב קרוב קודם ופי' הוא ליורשו פשיטא דמכח מתני' האומר דמייתי לקמן פריך פשיטא מדתנן [דף קלד:] יש לי בנים נאמן דלכל הפחות מתוקמא בליורשו דאפי' אם תמצא לומר דלענין היתרא לא מהימן לפוטרה מן היבום ולכל הפחות מוקמינן להך מתני' בממון. אלא לפטור את אשתו מן היבום איצטריכא ליה דלא שמעינן ליה ממתני' דהתם דאיכא לאוקמי בליורשו ופריך הא נמי תנינא התם מי שאמר בשעת מיתתו יש לי בנים נאמן וע"כ לפטור מן היבום קאמר דאי ליורשו מ"ש דאי אמר יש לי בנים נאמן ואם אמריש לי אחין אין נאמן ולישנא דהא נמי תנינא משמע כדפרי' מדלא אמר תנינא משמע הא נמי תנינא התם כמו ליורשו דהוה פריך מיניה מעיקרא ואע"ג דמוחזק לן באחי נאמן הואיל ובידו לגרשה **ובעל שאמר גרשתי את אשתי אין נאמן ואם מת חולצת ולא מתיבמת דאמרינן.** ההוא דהוה שכיב א"ל איתתיה למאן א"ל חזייה לכהנא רבה אמר רבא למאי ניחוש לה **האמר רבי חייא בר אבין אמר ר' יוחנן בעל שאמר גירשתי את אשתי נאמן א"ל** [דף קלה.] **אביי והא כי אתא רבי יצחק אמר ר"י בעל שאמר גירשתי את אשתי אין נאמן א"ל ולאו קמשנינן להו כאן למפרע כאן להבא א"ל ואשינויי ניקו ונסמוך א"ל רבא לרב נתן בר אמי חוש לה. ההוא דהוה מוחזק לן דלית ליה אחי ואמר בשעת מיתה דלית ליה אחי אמר רב יוסף למאי ניחוש לה חדא** דמוחזק לן דלית **ליה אחי ועוד הא אמר בשעת** מיתתו לית **ליה אחי א"ל אביי והא אמרי דאיכא עדים במדינת הים דידעי דאית ליה אחין א"ל השתא מיהא ליתנהו קמן ולאו היינו דר"ח דאמר עדים בצד איסתן ותיאסר א"ל אביי אם הקלנו בשבויה דמנוולא נפשא לגבי שבאי נקל באשת איש. אמר רבי אבא לרבי נתן בר אמי חוש לה:**

מ זה אחי אין נאמן ואינך מאי קאמרי אי דאמרי אין אחינו הוא אמאי נוטל **בחלקו ותו לא ואי דקאמרי לאו אחינו הוא נפלו לו נכסים ממקום אחר אמאי ירשו אחיו עמו** מכאן דקדק רבינו מאיר ז"ל אם ראובן אומר לשמעון אני חייב לך מנה ושמעון אומר אינך חייב לי אע"פ שאין שמעון מוחל לו פטור ראובן אע"פ שיודע בודאי שהוא חייב לו כדאמר הכא דאע"פ שאומר ראובן לשמעון אחינו הוא ויש לך ליטול עמי ושמעון אומר אינו אחי לא יתן לו ראובן כלום דהוי כאילו מוחל לו ולא הוי כמו מחילה בטעות דכיון שהלה אומר אני חייב לך היה לו להשים על לבו ולדקדק ולא עשה כן אלא אומר בודאי אינך חייב לי מחל לו בלב שלם לא צריכא דקאמרי **אין אנו יודעין. ונפלו לו נכסים ממקום אחר יירשו אחיו עמו.** [דף קלה:] **בעי רבא שבח ששבחו נכסים מאליהן מהו בשבח המגיע לכתפים לא תיבעי לך דכי נפלו לו נכסים ממקום אחר דמי כי תיבעי לך בשבח שאין מגיע לכתפים** כגון דיקלא ואלים ארעא ואסיק שרטון תיקו:

יום רעא

מא מתני' מי שמת ונמצאת דייתיקי **קשורה לו על ירכו הרי זו** אינו כלום זיכה בו **לאחר בין מן היורשין** רי"ף סא: **בין שאין מן היורשין דבריו קיימין:**

גמ' ת"ר דייתיקי **דא תהא למיקם ולהיות מתנה** רי"ף סב. **שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה אלא מהיום ולאחר מיתה הוא דהויא מתנה מעכשיו לא הויא מתנה. אמר אביי ה"ק איזהו מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרע דלא קניא אלא לאחר מיתה כל שכתוב בה מהיום**

ולאחר מיתה:

מב יתיב רבה בר ר"ה באכסדרה דבי רב ויתיב וקאמר משמיה דר' יוחנן ש"מ שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני אין כותבין ונותנין. שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה. ורב יהודה אמר שמואל הלכה כותבין ונותנין. ואוקימנא לה במיפה את כחו דאמר יטול מנה פלוני אף כתובו וחתומו והבו ליה. ואי לא אמר הכי חיישינן שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה:

מתני' [דף קלו.] **הכותב נכסיו לבנו לאחר מיתה צריך שיכתוב לו מהיום ולאחר מיתה דברי ר"י רבי יוסי אומר אינו צריך:**

גמ' וכי כתב ליה מהיום ולאחר מיתה מאי הוי והתנן מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט ואם מת חולצת ולא מתיבמת התם מספקא ליה אי תנאה הוי אי חזרה הוי הכא ה"ק גופה קני מהיום ופירות **לאחר מיתה ר' יוסי אומר אין צריך קסבר זמנו של שטר מוכיח עליו.** א"ר הלכה כר' יוסי וקשה דאמרי' בפ' המגרש (גיטין דף פה.) אתקין רב בגיטין מן יומא דנן ולעלם **לאפוקי מדר' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו.** ותירץ רשב"ם כיון דלא קאמר הדר ביה רב מההיא דאמר הלכה כרבי יוסי אלא אתקין משמע בגט אתקין משום חומרא דעריות וגם אין בו דבר קנין אבל בממון דשייך ביה קנין הלכה כר' יוסי. **בעא מיניה רבא מרב נחמן בהקנאה מהו פי' שטר שיש בו קנין** מהו פר"ח ז"ל דהכי נהגו במתיבתא כר' יהודה דהא רבא קא מיבעיא ליה אליבא דר"י ואי לית הלכתא כוותיה מנ"מ ונראה דאין ראיה מכאן דאפילו לרבי יוסי מיבעי ליה היכא דאין כתוב זמן בשטר אי מצריך רבי יוסי בהקנאה מהיום ולאחר מיתה **ואסיקנא אמר רבא אמר רב נחמן בהקנאה אין צריך בין אקנייה וקנינא מיניה בין קנינא מיניה ואקנייה בדוכרן פתגמא דהוה באנפנא פליגי:**

מג הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו האב אינו יכול למכור מפני שכתובין לבן והבן אין יכול למכור מפני שהן ברשות האב מכר האב מכורין עד שימות האב
רי"ף סב: **מכר הבן אין ללוקח כלום עד שימות האב האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשים** וה"ה נמי מה שהניח מחובר ועומד ליתלש דהא בפרק הכונס (בבא קמא דף נט.) פסיק רב כר' שמעון דאמר אכלה פירות גמורים משלמת פירות גמורין דכל העומד ליתלש כתלוש דמי והא דתנא ומה שהניח תלוש לאשמועינן פירות שתלשן קודם זמנן ולא היו עומדין ליתלש בשעת שמת האב ואפי' הכי כיון שנתלשו הרי הן של יורשין:

גמ' איתמר מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב ר' יוחנן אומר לא קנה לוקח ור"ש בן [דף קלו:] **לקיש אמר קנה לוקח ר' יוחנן אמר לא קנה לוקח קנין פירות כקנין הגוף דמי ר"ל אמר קנה לוקח קנין פירות לאו כקנין הגוף** דמי והלכתא כריש לקיש **בהני תלת חדא הא ואידך דכי אתא רבין אמר תנתן שדה פלוני לפלוני וירש פלוני שדה פלוני ר' יוחנן אמר קנה ור"ל אמר לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני ירשו שדה פלוני ופלוני שנתתי להם במתנה וירשום:**

מד ואידך דאיתמר החולץ למעוברת והפילה **ר' יוחנן אמר אין צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת שמה חליצה ור"ל אמר צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת לא שמה חליצה:**

מה תניא [דף קלז.] **נכסי לך ואחריך לפלוני וירד הראשון ומכר ואכל. הב' מוציא מיד הלקוחות דברי רבי רשב"ג אומר אין לשני אלא מה ששייר ראשון. ורמינהי נכסי לך ואחריך לפלוני יורד הראשון ומוכר ואוכל דברי רבי רשב"ג אומר אין לראשון אלא אכילת פירות בלבד קשיא דרבי אדרבי קשיא דרשב"ג אדרשב"ג רבי אדרבי לא קשיא הא לגופה הא לפירא רשב"ג אדרשב"ג. לא קשיא הא לכתחלה**
רי"ף סג. **והא** בדיעבד אמר אביי איזהו **רשע ערום זה המשיא עצה למכור בנכסים כרשב"ג כי אתא רבין א"ר יוחנן ואמרי לה רבה בב"ח א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג ומודה רשב"י. שאם נתנו במתנת שכיב מרע** לא עשה ולא **כלום. מ"ט אמר אביי מתנת ש"מ לא קנה אלא לאחר מיתה וכבר קדמו** אתריך וגרסי' לעיל בפירקין (בבא בתרא דף קכה:) **בענין ההוא דאמר** נכסי לסיבתאי ובתרא לירתאי הוה ליה ברתא **דנסיבא ושכיבא בחיי סיבתא ומסיק עלה אמר רבה מסתברא טעמא דבני מערבא דאי קדמה סיבתא וזבנה זבינה זביני.** דשמעת מינה דהלכתא כרשב"ג דאין **לשני אלא מה ששייר ראשון** ואע"ג דקי"ל כר"ל **דאמר קנין פירות לאו כקנין הגוף** דמי. אחריך שאני דאין לשני לא גוף ולא פירות **אלא אחריו של ראשון ולא אמרינן פירי לחד וגופא לחד אלא היכא דאמר מעכשיו. ובהא מודה**

רשב"ג שאם מכר הראשון השני מוציא מיד הלקוחות דהיינו מתני' דתנן מכר האב מכורין עד שימות ולא פליג רשב"ג. והא דקאמר רב נחמן בר יצחק ע"כ לא פליגי רבי ורשב"ג אלא דמר סבר **קנין פירות כקנין הגוף** דמי פי' רשב"ג סבר קנין פירות דהכא כקנין הגוף דמי ואף למכור ומשום אחריך. ורבי סבר קנין פירות דהכא כקנין הפירות דעלמא דלית ליה טעמא דאחריך. **א"ר זירא א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג ואפי' היו בהן עבדים והוציאן לחירות פשיטא מהו דתימא אמר ליה למיעבד בה איסור לא יהיבנא לך קמ"ל א"ר יוסף א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג ואפי' עשאן תכריכין למת פשיטא מהו דתימא** לשווייה איסורי הנאה לא יהבית לך קמ"ל:

מו דרש רב נחמן בר רב חסדא אתרוג זה נתון לך במתנה ואחריך לפלוני בירך בו ונתנו לפלוני אף לרבי יצא. אע"ג דבכה"ג לא קנה לרבי אלא פירות ולא מצי נפיק אא"כ היה הגוף שלו. אפ"ה נפיק ביה משום דאפילו פירות הראשון היינו לצאת בו דאין כאן פירות אחרים דכל עיקרו לא נתנו לו אלא לצאת בו ואם לא נתנו לו ע"מ שיהא גם הגוף שלו בשעה שנטלו לצאת בו א"כ לא נתן לו כלום שהרי בענין אחר אין יכול לצאת בו ומה שאמר אחריך הוי כאילו אמר הרי הוא נתון לך ע"מ שתתנהו אחריך לפלוני והוי כמתנה ע"מ להחזיר דאע"פ שהוא עתיד להחזירו חשוב שלו ויוצא בו מכאן הבאתי ראיה דהשואל טבעת כדי לקדש בו את האשה שהיא מקודשת כיון שאמר ליה שלקדש בו אשה הוא שואלו דעת המשאיל היתה שתהא קנויה לו באותו ענין שיועילו הקדושין ואם לא תועיל ללשון שאלה שתהא מתנה ע"מ להחזיר החפץ או דמיה ועוד הארכתי בראיות בתשובת שאלה אבל אם מכרו או אכלו לרבי לא יצא שהרי לא נתקיים התנאי ולא היתה המתנה מתנה לרשב"ג יצא דאין לשני אלא מה ששייר ראשון:

מז [דף קלז:] **אמר** רבה בר רב הונא האחין שקנו אתרוג בתפיסת הבית נטלו אחד מהן ויצא בו אם יכול לאוכלו יצא ואם לאו לא יצא ומה שיוצאים לפעמים כל הקהל באתרוג אחד דעתן מסכמת שיהא כולו לאותו שיוצא בו כל זמן שהוא בידו:

מח אמר רבא אתרוג זה נתון לך במתנה ע"מ שתחזירהו לי. נטלו ויצא בו החזירו יצא. לא החזירו לא יצא. וקמ"ל דמתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה ואע"ג דהוי תנאי ומעשה בדבר אחד רבא לטעמיה דפליג במי שאחזו דף עה. על רב אדא בר אהבה וסבר רבא דתנאי ומעשה בדבר אחד הוי שפיר תנאי ואע"ג דליכא תנאי כפול פירש רשב"ם דלא בעיא כפול אלא בגיטין וקדושין משום חומרא דעריות אבל בממון בגילוי דעת בעלמא סגי דהא אזלינן בממונא בתר אומדן דעתא. וכן כתב ה"ר שמשון הזקן והביא ראיה מירושלמי פרק האומר בקדושין א"ל ר' יוסי בן בון בכל אתר אית ליה מכלל לאו אתה שומע הן והכא לית ליה א"ר מתנה חומר הוא בעריות ואי אפשר לומר כן דבכמה דוכתי שמעינן ליה לר' מאיר דבעי תנאי כפול במילי דלאו עריות בסוף השוכר את הפועלים (בבא מציעא דף צד.) ובסוף שבועת העדות (שבועות דף לו.) ובנדרים דף יג. גבי לחולין לא אוכל לך ומפרש רבינו תם דלאו משום חומרא דעריות דוקא ולאפוקי תנאי ממון אלא חומר הוא בעריות מבשאר איסורין כגון שתויי יין ופרועי ראש דאמר בסוף שבועת העדות דאפי' ר' מאיר אית ליה מכלל לאו אתה שומע הן ועל הירושלמי קשה דקולא הוא בגיטין הא דבעי' תנאי כפול דאי לא כפליה לתנאי אפי' לא נתקיים התנאי הוי גט ובירושלמי היה כתוב אית ליה בשניהן ועל כרחך האחד מהן טעות והוגה באחרון לית ליה ונראה דגרסי' איפכא בכל אתר לית ליה לר"מ מכלל לאו אתה שומע הן והכא אית ליה וקאמר חומר הוא בעריות דאי לא כפיל נמי תנאיה הקדושין והגירושין אינם בטילין לגמרי אלא חולץ מספק הלכך צריך לכפול כל תנאי שבממון ואי לא כפליה התנאי בטיל והמעשה קיים והכא נמיירי שנעשה התנאי כהלכתו תנאי כפול והתנאי קודם למעשה והן קודם ללאו והספר לא חש להאריך דמלתא דפשיטא הוא שהתנאי נעשה כהלכתו דאי לאו הכי לאהוי תנאי וכן בכמה דוכתי במי שאחזו קתני הרי זה גיטך ע"מ וכו' ולא פיר' דכפליה לתנאיה ושלשה חלוקים ישנו בענין ממון. יש דברים שהדעת מכרעת כל כך דאזלינן בתר אומדנא דדעת ואפילו גילוי דעתא לא בעי כגון שטר מברחת ובמתנת שכיב מרע ובידוע שבנו קיים והכותב כל נכסיו לאשתו ויש דברים דבעיא גלוי דעתא כי ההיא דזבין נכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל דאם לא גילה בדעתו אמרינן דברים שבלב אינם דברים ומיהו סגי בגילוי דעת ואפילו תנאי לא בעי

אבל בכל שאר מילי דבעינן תנאי בעי תנאי כפול ואי לא כפליה לתנאי התנאי בטל והמעשה קיים:

מט ההיא איתתא דהוה לה דיקלא בארעא דבי רב ביבי בר אביי כל אימת דהות אזלא למיגזריה קפיד עלה ואמר קא דשית לי ארעאי. אקניתיה ניהליה כל שני חייו אזל איהו אקנייה לבנו קטן. א"ל רב פפא משום דאתית ממולאי אמרת מילי מולייתא אפי' רשב"ג לא קאמר **אלא לאחר אבל לעצמו לא וגרסינן**

ברי"ף סג: **בפרק מי שהיה נשוי (כתובות דף צה.) אמר אביי נכסי לך ואחריך לפלוני ונשאת בעל לוקח הוי ואין לאחריך במקום בעל כלום כמאן כי האי תנא דתניא נכסי לך ואחריך לפלוני וירד הראשון ומכר ואכל השני מוציא מיד הלקוחות דברי רבי רשב"ג אומר אין לשני אלא מה ששייר ראשון אמר אביי נכסי לך ואחריך לפלוני ומכרה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות ואחריך מיד הבעל ולוקח מיד אחריך ומוקמינן לה בידא דלוקח. ומאי שנא** ממי **שהיה נשוי שתי נשים ומכר את שדהו וכתבה הראשונה ללוקח דין ודברים אין לי עמך** ומת השניה מוציאה מיד הלוקח וראשונה מיד השניה ולוקח מיד הראשונה וחוזרות תלילה **עד שיעשו פשרה ביניהם התם אית להו פסידא לכולהו. הכא לוקח הוא דאית ליה פסידא. ואי קשיא לך הא דאמר אביי נכסי לך ואחריך לפלוני עמדה ונשאת הבעל לוקח הוי ואין לאחריך במקום בעל כלום והכא קאמר אחריך מוציא מיד הבעל התם דאמר לה כשהיא פנויה הכא דאמר לה כשהיא נשואה מאי קאמר לה אחריך ליקני בעל לא ליקני:**

נ אמר רבא א"ר נחמן שור זה נתון לך במתנה ע"מ שתחזירהו לי הקדישו והחזירו הרי זה מוקדש ומוחזר א"ל רבא לרב נחמן ומאי אהדר ליה אלא א"ר אשי תנינן אי אמר ע"מ שתחזירהו הא אהדריה. ואי אמר ע"מ שתחזירהו לי מידי דחזי לי קאמר:

נא אמר רב יהודה אמר שמואל הכותב נכסיו לאחר ואמר הלה אי אפשי בהן קנה ואפי' עומד וצווח. ורבי יוחנן אמר לא קנה. א"ר אבא בר ממל ולא פליגי כאן בצווח מעיקרו כאן בשותק ולבסוף צווח. פרשב"ם בצווח מעיקרו לא קנה דאינו קונה בעל כרחו. ומיהו לא תחזור המתנה לנותן שהרי סילק עצמו מן הנכסים והפקירן וכל הקודם בהן זכה. כדאמר בריש פרק בתרא דכריתות דף כד. אמר ר"ל הנותן מתנה לחבירו ואמר הלה אי אפשי בה כל המחזיק בה זכה בה אבל בשתק ולבסוף צווח כיון ששתק לא הוי הפקר וזכה בה בעל כרחו. ולא נהירא דבצווח מעיקרא ולא רצה לקבל המתנה אמאי הוי הפקר והלא לא יצתה מרשות הנותן מעולם הוא סילק עצמו מן הנכסים אדעתא שיקבלם הלה ואם לא רצה לקבל אישתכח דלא נפקא מרשותיה כדאמר בהגוזל בתרא דף קטן. גבי חמרא דרב ספרא אדעתא דאריא אפקריה אדעתא דכולי עלמא לא אפקריה הלכך נראה דבצווח מעיקרו הדרא מתנה למרה אבל שתק ולבסוף צווח לא הדרא למרה דכיון דשתק קנה לה וכשצווח ואמר אי אפשי בה הפקירה וכל הקודם בה זכה והכי מוכח בכריתות דמלתא דר"ל בשתק ולבסוף צווח איירי דפריך התם לר"ל מהא דאמר מקבל מתנה שאמר לאחר שבאתה המתנה לידו מתנה זו מבוטלת תבטל אי אפשי בה דבריו קיימין מאי לאו דבריו קיימין והדרא למר' אלמא הא דר"ל איירי נמי אחר שבאתה המתנה לידו. ועוד יש להוכיח מהא דפריך התם הכותב נכסיו לאחר והיו בהן עבדים כו' עד דקאמר אלא לת"ק כיון דאמר אי אפשי בהן כל המחזיק בהן זכה בהן הוה להו עבדים זרים וקאכלי תרומה והך ברייתא מוקי הכא בשתק ולבסוף צווח אלמא דר"ל איירי נמי **בשתק ולבסוף צווח. האי דינא בשכיב מרע הוא דדבריו ככתובים וכמסורין דמו וכיון ששתק כמו שנמסרו לו דמי אבל במתנת בריא לא קני עד דמטי שטרא לידיה.** [דף קלח.] **א"ר נחמן בר יצחק זיכה לו על ידי אחר ושתק ולבסוף צווח באנו למחלוקת רשב"ג ורבנן** דתניא **הכותב כל נכסיו לאחר והיו בהן עבדים ואמר הלה אי אפשי בהן** אם היה רבן שני כהן הרי אלו אוכלין בתרומה ורשב"ג אומר כיון שאמר הלה אי אפשי בהן זכו בהן היורשין ותנא קמא אפי' עומד וצווח אמר רבה ואיתימא ר' יוחנן בצווח מעיקרו דכ"ע לא פליגי דלא קני שתק ולבסוף צווח כ"ע לא פליגי דקני כי פליגי שזיכה לו ע"י אחר ושתק ולבסוף צווח ת"ק סבר מדשתק קננהו והאי דקצווח מיהדר קהדר **ביה ורשב"ג סבר הוכיח סופו על תחלתו והאי דלא קא צווח עד השתא סבר כי לא מטא לידי אמאי אצווח:**

נב ת"ר שכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלוני וג' מאות לפלוני וד' מאות לפלוני אין אומרים כל הקודם בשטר זכה לפיכך יצא עליו שטר חוב גובה ברי"ף סה.

מכולן ודוקא בכה"ג מאתים זוז לפלוני וג' מאות לפלוני וד' מאות לפלוני שאין יכול לכוללן כאחת אבל אם היה נותן להם בשוה כל הקודם זכה ואפי' בלא אחריות כיון שהיה יכול לכוללן ולומר תנו לאלו לכל אחד מאתים או תנו לשלשתן שש מאות זוז ש"מ דוקא קאמר תחלה לזה ואח"כ לזה. וכי תימא ליפלוג בדידיה הכל בלא אחריות וי"ל דרבותא קמ"ל כדפרשב"ם אע"ג דאחרון חביב ליה שריבה ליתן לו אפ"ה גובה מן האחרון **אבל אם אמר תנו מאתים לפלוני ואחריו ג' מאות לפלוני ואחריו ד' מאות לפלוני אומרים כל הקודם בשטר זכה לפיכך יצא עליו שטר חוב גובה משל אחרון אין לו גובה משלפניו אין לו גובה משלפני פניו הא דקתני יצא עליו שט"ח גובה מכולן** היינו לפי הממון בעל המאתים שתי תשיעיות ובעל השלש מאות ג' תשיעיות ובעל הד' מאות ד' תשיעיות:

נג ת"ר שכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לבני בכורי כראוי לו נוטלן ונוטל את בכורתו. בבכורתו ידו על העליונה רצה מאתים זוז נוטלן רצה חלק בכורה **נוטלו ושכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלונית אשתי כראוי לה נוטלתן ונוטלת כתובתה בכתובתה ידה על העליונה רצתה נוטלתן רצתה כתובתה נוטלת** [דף קלח:] **ושכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלוני בעל חובי כראוי לו נוטלן ונוטל** את חובו בחובו ידו על העליונה רצה נוטלן רצה נוטל את **חובו ומשום דאמר כראוי לו נוטלן ונוטל את חובו ודלמא כראוי לו בחובו קאמר א"ר נחמן אמר לי הונא הא מני ר' עקיבא היא דדייק לישנא יתירא דתנן ולא את הבור ולא את הדות ואע"פ שכתב לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי ר' עקיבא וחכמים אומרים אין צריך ליקח לו דרך ומודה ר' עקיבא בזמן שאמר חוץ מאלו שאין צריך ליקח לו דרך אלמא כיון דלא צריך** ואמר לטפויי מלתא קאתי **ה"נ כיון דלא צריך ואמר לטפויי מלתא קאתי וכן הלכתא.** פרשב"ם הא דקאמר בבכורתו ידו על העליונה דהוא הדין נמי אם אומר תנו מאתים זוז לפלוני בני סתמא ולא אמר בבכורתו דידו על העליונה כדפרכינן לקמן ודלמא כראוי לו בחובו קאמר ומשנינן ר' עקיבא היא דדייק לישנא יתירא אלמא אם לא אמר כראוי הוה אמינא דבתובו או בבכורתו הוא דיטול מאתים זוז ולי נראה דודאי אם אמר תנו מאתים זוז לבני בכורי נוטלו בבכורתו מדהזכיר בכורה וכן לפלוני בחובו אבל אם אמר תנו מאתים זוז לפלוני בני סתמא או לפלונית אשתי מתנה נתן להם יתר על הראוי להם:

נד ת"ר שכיב מרע שאמר מנה יש לי אצל פלוני העדים כותבין אע"פ שאין מכירין לפיכך כשהוא גובה צריך להביא ראיה דברי ר' מאיר וחכמים אומרים אין כותבין אלא אם כן מכירין לפיכך כשהוא גובה אין צריך להביא ראיה א"ר נחמן א"ל הונא תניא ר' מאיר אומר אין כותבין **וחכמים אומרים כותבין ואף ר' מאיר לא אמר אלא משום דחוששין לבית דין טועין אמר רב דימי מנהרדעא הלכה אין חוששין לב"ד טועין ומ"ש מדרבא דאמר אין תולצין אלא אם כן מכירין ואין ממאנין אלא אם כן מכירין לפיכך כותבין גט חליצה** ומיאונין **אע"פ שאין מכירין מאי טעמא** לאו משום דחוששין **לב"ד טועין בי דינא בתר בי דינא לא דייקי בתר עדים דייקי. ומה שהניח תלוש הרי הן של של יורשין תלוש אין מחובר לא והתניא** [דף קלט.] **שמין את המחוברים ללוקח אמר עולא לא קשיא כאן בבנו כאן באחר הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו:**

ריי"ף סד:

יום רעב

נה מתני' הניח בנים גדולים וקטנים אין הגדולים מתפרנסים על הקטנים **ואין הקטנים ניזונים על הגדולים אלא חולקין בשוה נשאו גדולים ישאו קטנים ואם אמרו קטנים הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם אין שומעין להן אלא מה שנתן להם אביהן נתן הניח בנות גדולות וקטנות אין הגדולות מתפרנסות על** הקטנות ואין הקטנות נזונות על הגדולות **אלא חולקות בשוה נשאו גדולות** ינשאו קטנות ואם אמרו קטנות **הרי אנו נושאין כדרך שנשאתם אתן אין שומעין להן אלא מה שנתן להן אביהן נתן זה חומר בבנות מבבנים שהבנות ניזונות על הבנים ואינן ניזונות על הבנות:**

גמ' אמר רבא האי גדול אחי דלביש ואיכסי מביתא מאי דעבד עבד לפי שנושא ונותן בנכסים ואיכא רווחא ליתמי כשהוא לבוש במלבושים נאים כי היכי דלישתמעון מיליה. ופרשב"ם דוקא דיעבד אבל לכתחלה אין לזלזל בממון אחיו ורבינו שמעון ז"ל פירש דאפי' לכתחלה מותר כדמשמע בגיטין פרק הניזקין (גיטין דף נב:) עמרם צבעא אפוטרופא דיתמי הוה אתו

קריביה קמיה דרב נחמן ואמרי קלביש ומיכסי מדיתמי אמר להו כי היכי דלשתמעו מיליה משמע דלכתחלה קאמר רב נחמן דשרי דגדול אחי שנושא ונותן בממון לא גרע מאפוטרופא והא דנקט הכא לשון דיעבד לאשמועינן דשאר אחי אפי' בדיעבד צריכים לשלם **והתנן אין הגדולים מתפרנסים על הקטנים מתני' בשרכא:**

נו שלח ליה **אבוה בר גניבא לרבא ילמדנו רבינו לותה ואכלה ועמדה ונשאת בעל** לוקח הוי או יורש הוי **לוקח הוי ומלוה על פה אין גובה מן הלקוחות** או **יורש הוי ומלוה על פה גובה מן היורשים** ולא איפשיטא **הלכך מלוה על פה לא גבו מיניה דבעל דאיהו דאפסיד אנפשיה דלא איבעי ליה לאוזופי בלא** שטר לאיתתא דקיימא לאינסובי: רי"ף סה.

נז שלח רבין באיגרתיה מי שמת והניח אלמנה ובת אלמנה ניזונית מנכסים נשאת הבת אלמנתו ניזונית מנכסיו מתה הבת אמר רבי יהודה בן אחותו של רבי חנינא על ידי היה מעשה ואמרו אלמנתו ניזונית מנכסיו דשויוה [דף קלט:] **רבנן כיורש משום פסידא דאלמנתו והא דאמר רבי יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות שוינהו רבנן כלוקח משום פסידא דידיה ולא חשו לפסידא דלקוחות דאינהו דאפסידו אנפשייהו דלא איבעי להו למיזבן מאיתתא דיתבא תותי גברא:**

הדרן עלך יש נוחלין

פרק ט

א מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובין הבנים ירשו והבנות נזונות. ובזמן שהנכסים מועטין הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים. והיינו דאיכא בין נכסים מרובין לנכסים מועטין. דבנכסים מרובים הנכסים בחזקת הבנים ומתפרנסים הבנות ואין מזקיקין הבנים להפריש מזון הבנות עד שיבגרו. ואינם מחויבים לצמצם במזונות אלא אם ירצו יוותרו במזונות ומיהו אם יראה לב"ד שאין הבנים משגיחין בישוב העולם ומכלים ממונם באנפרות כמאכל יורשים מחויבים להשגיח בתקנת הבנות ולהפריש חלק הבנות אף בנכסים מרובין ובנכסים מועטים מוציאים חלק הבנות והשאר לבנים אדמון אומר מפני **שאני זכר הפסדתי א"ר גמליאל רואה אני את דברי אדמון** פרשב"ם דהלכה כאדמון משום דאמר בפרק בתרא דכתובות דף קט. כ"מ שאר"ג **רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו.** ורב אלפס ז"ל פסק דלית הלכה כאדמון משום דסוגיא דשמעתין כת"ק אזלא ושלא לסתור כלל דהתם איכא למימר דאדמון אינו אלא כמתמיה בעלמא. ונראה לר"ג דבריו דיפה היה תמיה:

גמ' וכמה הן **מרובין אמר רב יהודה אמר** רב כל מקום שיזונו מהן אלו ואלו יב"ח כי אמריתה קמיה דשמואל א"ל זו דברי ר"ג ברבי אבל חכמים אומרים **כל שיזונו מהן אלו ואלו עד שיבגרו. איתמר נמי כי אתא רבין א"ר יוחנן ואמרי לה אמר רבה בב"ח אמר ר' יוחנן כל שיזונו מהן אלו ואלו עד שיבגרו הן הן מרובין** פחות מכן מועטין ואי ליכא כדי שיזונו אלו ואלו עד שיבגרו שקלי להו בנות לכולהו אמר רבא מוציאין מזונות לבנות **והשאר לבנים וה"מ במקרקעי אבל במטלטלי כיון דבתקנתא דבתראי הוא דקמיתזני אע"ג דמועטין נינהו נזונין מהן אלו ואלו דלא תקינו להו רבנן אלא למהוי כבנים אבל למהוי יותר מבנים ולמישקל הכל לא והכי שדר** ממתיבתא גאון כדכתבינן ואם יש מקרקעי ומטלטלי והמקרקעי היו מועטין וע"י המטלטלי נעשו מרובין הבנים ירשו ולא מצו בנות למימר כיון דעיקר שעבודנו על המקרקעי יפרישו לנו מהן למזונותינו אלא המטלטלין מצטרפין עם המקרקעי לעשות מרובין אע"פ שאין להן דין מקרקעי בנכסים מועטין ורב האי ז"ל כתב בתשובה אההיא **דיתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין מה שמכרו מכרו** והאידנא כיון דתקינו מזוני לבנות ממטלטלי מה לי קרקע כדהוה מה לי שקלי דמים דיליה אי שקלי דמים יהבי מזונות לבנות. וכן כתב הרמב"ן ז"ל דרב האי לית ליה מה שכתב רב אלפס דנכסים מועטים לא שייך במטלטלים ול"נ דלא פליג עליה דודאי אם ירשו מטלטלין מאביהן אית ליה שפיר דלא תקנו רבנן בתראי שידחו הבנות את הבנים דמלתא דמסתבר הוא דלא אלימא לתקנתייהו כולי האי דדי לנו בזה שתקנו שיזונו יחד אבל אם הניח אביהן מקרקעי נכסים מועטים ומכרום לפי התקנה חזרו דמיהן לדין מקרקעי אע"פ שנעשו עתה מטלטלי:

ב פשיטא מרובין ונתמעטו זכו בהן יורשים ויזונו יחדיו עד שיכלו הנכסים מועטים ונתרבו מאי יפרישו

חלק הבנות כדין מועטים או יזונו יחדיו [דף קמ.] **ת"ש דא"ר אסי אר"י יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטים מה שמכרו מכרו** ואין חייבין לזון את הבנות מן הדמים ואין לתמוה מה לי דמים מה לי נכסים משום דמזון האשה והבנות דוקא ממקרקעי ולא ממטלטלי וכשמכרו הקרקעות נעשו הדמים מטלטלים. מידי דהוה איתומים שמכרו נכסי אביהן דאין מחויבים לפרוע מלוה אביהן מן הדמים וכן משמע מתוך דברי רב האי גאון שכתב דבתר דתקינו רבנן מזוני ממטלטלי חייבין ליתן מן הדמים משמע הא קודם לכן לא וגם דברי רב האי תמוהין דהני זוזי לא אשתעבדו לבנות אלא שעבודייהו אנכסי אבוהון וכיון שמכרו ואין יכולין לטרוף הפסידו למה הדבר דומה למלוה על פה שיצאתה על היתומים ומכרו נכסים שאין בעל חוב גובה מן הדמים שבידם דלאו הני זוזי שבק אבוהון ותדע שאין הבנות נזונות מדמי נכסים מועטים שקדמו ומכרו הבנים דאת"ל דנזונות מהן היכי מוכיח מהכא מדרב אסי שיש זכות ליתומים בנכסים מועטים מהא דקאמר שאם קדמו ומכרו מה שמכרו מכרו והלא צריכין לפרנס הבנות מן הדמים ועוד דאמר בסוטה פרק היה נוטל (סוטה דף כא:) איזהו רשע ערום זה המשיא עצה למכור בנכסים מועטים. ואם היו חייבין לפרנס הבנות מן הדמים למה הוא רשע ערום מאי קעביד ומאי אהנו מעשיו אלא ודאי הדמים שלהן: יתומים שקדמו ומכרו פרשב"ם קודם שהעמידו' בנות בדין וכן פרש"י בכתובות פרק הנושא (כתובות דף קג.) וכן מסתבר דאם יכולין למכור אף אחר שהעמידום בדין קודם שמכרו הבנות הבנים א"כ מה הועילו חכמים בתקנתם שמא הבנות אינן רוצות למכור כי רוצות להתפרנס בשבח הקרקע ומיהו ביבמות בכתובות מוכח דאף אחר שעמדו בדין אם מכרו מכור אע"פ שזיכו ב"ד הבנות בגוף הקרקע להתפרנס ממנה אכתי ברשות היתומים קאי דאם נשאו הבנות חוזר המותר לבנים כדאיתא בכתובות בס"פ נערה דף נג: דאי אינסיב ולא בגר כ"ע לא פליגי דאין נזונות יותר וכן מוכח ביבמות פרק אלמנה דף סז. דקתני התם רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר הבת מאכיל והבן אינו מאכיל ומוקי לה התם בדאיכא בנים ובנות ונכסים מועטין ואמן מעוברת בן אינו מאכיל את עבדי אביו משום חלקו של עובר והבת מאכלת דממה נפשך אין לעובר זכיה דאם זכר הוא לא עדיף מבנים דקיימי קמן ואם היא בת לא עבוד לה רבנן תקנתא כיון דלא יצתה לאויר העולם ופריך והא **אמר רב אסי יתומים שקדמו ומכרו** וכו' אלמא יש כח לבנים בנכסים מועטים ואם איתא שאין יכולין למכור אחר שעמדו בדין לישניהא דאמר רבי ישמעאל דבת מאכלת היינו אחר שעמדו בדין. ועוד ראיה מהא דאמר בכתובות פרק הנושא (כתובות דף קג.) יתומים שמכרו מדור אלמנה לא עשו ולא כלום ופריך מ"ש מהא **דאמר רב אסי א"ר יוחנן יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין** וכו' ומשני הכא תפיסה מחיים התם לא תפסי בנות מחיים משמע אע"ג דתפסי לאחר מיתה מכרן קיים וכן משמע נמי בשמעתין דאם איתא דאין יכולין למכור אחר שעמדו בדין אכתי תיבעי ליה מועטין ונתרבו אחר שעמד בדין מאי ומיהו איכא למימר דהא פשיטא ליה דכבר זכו הבנות ואין לבנים בהן כלום. ונראה לקיים דברי רש"י ורשב"ם דאחר שהעמידו ב"ד נכסים ביד הבנות פקע כח הבנים ואין ממכרן מכר והא דלא מוקי מילתא דרבי ישמעאל לאחר שעמדו בדין משום דאכתי יש ליתומים תפיסת יד בהן אם ינשאו הבנות קודם בגרות כדפרישית ובזכייה מועטת שיש לעובר בהן לא אכלי עבדים בתרומה ומהאי טעמא נמי איכא למימר בשמעתין שברשות היתומים נתרבו כיון שאין הפסד לבנות במזונותיהן והא דמייתי הכא ובפרק אלמנה מילתא דרבי אסי אע"פ שאין זה טעם מספיק אחר שעמדו בדין מ"מ מייתי לה משום דמימרא מפורשת היא שלא יצאו מרשות הבנים כל זמן שלא עמדו בדין ומהאי טעמא דפרישנא אף אחר שעמדו בדין לא יצאו מרשות הבנים וההיא דכתובות נ"ל לדחות דהכי פירושו הכא תפיסה מחיים ולא שייך בה קדימה כי מחיים היתה דרה בבית וכשמת בעלה הרי היא מוחזקת ועומדת התם לא תפסי בנות מחיים ושייך בה קדימה קודם שהחזיקום ב"ד:

רי"ף סה:

ג אביעיא להו ב"ח מהו שימעט בנכסים בת אשתו מהו שתמעט בנכסים. אלמנה [דף קמ:] **מהו שתמעט בנכסים.** אלמנתו ובת איזה מהן קודמת פירש הרמב"ם דפשיטא ליה שאם הניח אלמנה ובנים בלא בנות דאין שייך לומר באלמנה נכסים מועטין לומר האלמנה תזון והבנים ישאלו על הפתחים וכן נמי אם לא הניח אלא אלמנה ובת לא אמרינן האלמנה תזון והבנות ישאלו על הפתחים והיינו טעמא לפי שאין שיעור קצובה לאלמנה

לפי שפעמים נשאת ברחוק זמן ופעמים בקרוב ואין לדבר קצבה עד אימת הוו מרובין ואימת הוו מועטין הלכך לא תקנו לעקור מן התורה דבר בשביל מזונות האלמנה אבל בנות יש להן קצבה עד שיבגרו. והך בעיא מיירי כשיש בנים ובנות ואלמנה ואין מזון לבנים ובנות עד שיבגרו הלכך בלא האלמנה נעשו הנכסים מועטים ונסתלקו הבנים. ומיבעיא ליה כיון דאלמנה ובנות באות מכח תנאי כתובה איזה מהן קודמת **ואיפשיטא מינייהו חדא דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל האחין בנכסים מועטים מה הבת אצל האחים הבת ניזונית והבנים יחזרו על הפתחים אף אלמנה אצל הבת אלמנה ניזונות והבת תשאל על הפתחים והנך כולהו לא איפשיטא ולקולא עבדינן ולא ממעטי'** דנכסים בחזקת בנים קיימים **ולא מפקינן מינייהו אלא בראיה** והא דלא איבעיא ליה בכתובת אלמנה אי ממעטא דמשום דפשיטא ליה כיון דבתנאי ב"ד אית לה דכמאן דגביא דמי וממעטא ותימה דאמאי לא מיבעיא ליה פרנסה מהו שתמעט אי בעינן שיהא מרובין בלא עישור נכסים או דלמא אפ"ה נקראים מרובים ומסתברא כיון שלא הגיע זמנה לגבות לא ממעטא. ירושלמי אלמנה ובנים שניהם שוין אלמנה ובנות שתיהן שוות אין האלמנה דוחה את הבנות ולא הבנות רוחות האלמנה. פעמים שהאלמנה דוחה את הבנות על ידי הבנים. כשם שהאלמנה דוחה את הבנות על ידי הבנים כך תדחה את הבנים ראויה היא לתבוע כתובתה ולא מזונותיה פירוש כיון שראויה להתפרנס מכתובתה לא ראו חכמים לעקור נחלה דאורייתא בשביל מזונותיה ירושלמי הדא דאיתמר והוא שיהא מזון לאלו ולאלו יב"ח חוץ מכתובת אשה וחוץ ממזון מנה חוץ מפרנסות בנות חוץ ממלוה בעדים חוץ ממלוה בשטר חוץ מקבורה משמע דפליגי אגמרא דידן דסלקו בתיקו:

ד מתני' הניח בנים ובנות וטומטום בזמן שהנכסים מרובים הזכרים דוחין אותו אצל הנקיבות ובזמן שהנכסים מועטים הנקיבות דוחין אותו אצל הזכרים. האומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר נוטל מנה. ילדה נקיבה תטול מאתים ילדה נקיבה נוטלת מאתים. ילדה זכר יטול מנה ואם נקיבה תטול **מאתים** רי"ף סו. **וילדה זכר ונקיבה הזכר נוטל מנה והנקיבה נוטלת מאתים ילדה טומטום אין נוטל כלום ואם אמר כל מה שתלד אשתי יטול הרי זה יטול. ואם אין שם יורש אלא הוא יורש את הכל** והא דתנא **ילדה טומטום אין נוטל אוקמא רבא כרשב"ג דתניא ילדה טומטום ואנדרוגינוס רשב"ג אומר אין קדושה חלה עליהן. ולית הלכתא כרשב"ג אלא אם ילדה טומטום נוטל בפחות שבשניהם.** טומטום ובן בנכסי אביהן הבן יורש וטומטום ניזון. טומטום ובת בנכסים מרובין טומטום שקיל שלשה רבעי ממון פלגא שקיל ממה נפשך ואידך הוי [דף קמא.] ממון המוטל בספק וחולקין אפילו לרבנן דסומכוס כיון שאין אחד מהן מוחזק. בנכסים מועטים טומטום יחזור על הפתחים כמו שאין יורש עם הבן דהוי כמו ספק ויבם בנכסי סבא יבמות דף לח: דהוי ספק ספק ויבם ודאי ואין ספק מוציא מידי ודאי:

ה ההוא דאמר [דף קמא:] **לדביתהו נכסי להאי דמעברת אמר רב הונא הוי מזכה לעובר והמזכה לעובר לא קנה איתיביה רב נחמן לרב הונא האומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר נוטל מנה א"ל משנתנו איני יודע מי שנאה** [דף קמב:] **ור' יצחק אמר רבי יוחנן המזכה לעובר לא קנה וא"ת משנתנו הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו אמר ליה שמואל לרב חנא בגדתאה פוק אייתי לי** עשרה ואימא לך באנפייהו **המזכה לעובר קנה והלכתא המזכה לעובר לא קנה** לכשתלד קנה כדרב נחמן דהלכתא כוותיה בדיני והוא שלא מת המזכה וגם המזכה לא חזר בו קודם שנולד הולד דאם חזר בו או מת ונפול נכסי קמי יתמי מודה ר"נ דלא קנה דלא נגמר הקניה עד שיולד. ומיירי שלא הקנה לו בקנין סודר דלכשיולד הדר סודרא למאריה וגם לא בחזקה אלא במשיכה וישנו ברשות הזוכה כשנולד העובר או דקאי באגם או קרקע בשטר והשטר ביד הזוכה כשנולד:

ו ההוא דאמר לדביתהו נכסי לבנייך די יהווין ליך מנאי אתא ברי' קשישא אמר **וההוא גברא מה תיהוי עליה אמר ליה זיל קני כחד מינייהו הנהו ודאי לא קנו דהא ליתנהו. האי קנה או לא קנה** ואסיקנא דלא קנה מ"ט אי [דף קמג.] אמר ליה **קני כחמור מי קני ה"נ** רי"ף סו: **לא קני דאיתמר קני כחמור לא קנה את וחמור רב נחמן אמר קנה מחצה ורב המנונא אמר לא קנה כלום ורב ששת אמר קנה הכל וקיימא לן** הלכתא כרב נחמן בדיני ואע"ג דהמזכה לעובר לא קנה היינו דוקא מתנה אבל בירושה הבא מאליה פסק הרמב"ם דהלכה כרבי

יוסי דהכי מוכח ביבמות בפרק אלמנה דף סז. אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי יוסי אבל חכמים אומרים כו' ומסיק זו ולא ס"ל מאי קא משמע לן דפליגי רבנן עליה דרבי יוסי ומי פליגי עליה והתנן זו עדות העיד ר' יוסי מפי שמעיה ואבטליון והודו לו אמר רב מי קתני וקבלו ממנו והודו לו קתני דמסתבר טעמיה והארכתי יותר ביבמות בפרק אלמנה לכ"ג:

ז ההוא דאמר לדביתהו נכסי לך ולבניך. אמר רב יוסף אשתו קנה פלגא אמר רב יוסף מנא אמינא לה דתניא רבי אומר והיתה לאהרן ולבניו מחצה לאהרן ומחצה לבניו והלכה כרב יוסף. וכן הדין אם היו הנפרטין מרובין והנכללין מועטין נוטלין הנפרטין מחצה. ואף אם מגיע לאחד מן הנפרטין פחות מלאחד מן הנכללין כגון אם אמר נכסי לפלוני ולפלוני ולפלוני ולבני ראובן ולא היו לו כי אם שני בנים:

ח ההוא דשדר פיסקא [דף קמג:] **דשיראי לביתיה א"ר אמי** הראוי לבנים לבנים הראוי **לבנות לבנות. ולא אמרן אלא דלית ליה כלתא אבל אית ליה כלתא לכלתיה** שדריה ואי בנתיה לא אינסיבו לא שביק אינש בנתיה ושדר לכלתיה: **ירושלמי בפ' שני דייני גזירות מי ששלח ממדינת הים ואמר ינתנו אלו לבניי בנותיו בכלל ואם אמר בשעת מיתה אלו לבניי אין הבנות בכלל: ההוא דאמר נכסי לבניי הוו ליה ברא וברתא מי קרו אינשי לברא בניי או לא אמר אביי ובני דן חושים רבא אמר ובני פלוא אליאב רב יוסף אמר** ובני איתן **עזריה: ההוא דאמר להו נכסאי לבניי ה"ל ברא ובר ברא מי קרו אינשי לבר ברא בני או לא רב חביבא אמר קרו אינשי לבר ברא בני מר בר רב אשי אמר לא קרו אינשי לבר ברא בני תניא כוותיה דמר בר רב אשי המודר הנאה מבנים מותר בבני בנים** לכאורה משמע הא דמספקא ליה משום דלא הוה ליה אלא חד ברא אבל אי הוו ליה תרין בנין פשיטא ליה דלא קרו אינשי לבר ברא בני וקשה דא"כ מה מייתי מהנודר מן הבנים דהנודר הנאה מן הבנים משמע דאית ליה בני טובא וצריך לומר דמשמע ליה דמתניתין איירי בכל ענין אפילו לית ליה אלא בן אחד ובן הבן ונדר מן הבנים מותר בבני בנים ור"ת מפרש דמבעיא ליה בכל ענין בין אית ליה חדא ברא ובין אית ליה בני טובא ומיבעיא ליה אי בלשון בני אדם קרו אינשי לבר ברא בני ומייתי ראיה ממתניתין דהנודר משום דבנדרים הלך אחר לשון בני אדם:

יום רעג

ט מתני' הניח בנים גדולים וקטנים והשביחו גדולים את הנכסים השביחו לאמצע ואם אמרו גדולים ראו מה שהניח לנו אבא הרי אנו עושין ואוכלין השביחו לעצמן. וכן האשה שהשביחה את הנכסים השביחה לאמצע ואם אמרה ראו מה שהניח לי בעלי הריני עושה ואוכלת השביחה לעצמה פירש הריב"ם דלאורחא דמילתא נקט גדולים וקטנים דה"ה נמי גדולים וגדולים דאחוה דרב ספרא גדולים הוו ולא היא דדלמא קטנים הוו מיהו נ"ל דמילתא דפשיטא היא ואף ראיה אין צריך דברישא כיון דלקטנים מאיל כ"ש לגדולים דמימר אמר איטרחנא השתא וגם הם יטריחו היום או מחר ועוד אין דרך שירד אדם לנכסי גדול שיש בו דעת לחלוק וחולק בלא ידיעתו אי לאו דמחיל ליה אבל בקטן אפשר דיורד אדעתא להשביח לעצמו והאי דלא אודעיה דמימר אמר אף אם אודיענו אין בו דעת לחלוק ואפ"ה אמר דמחל כ"ש לגדולים ובסיפא כיון דלגבי קטנים אמר כיון דאודעיה הוי מחילה כ"ש לגדולים דבני מחילה נינהו וגם היה בהן דעת לחלוק ולא חלקו: השביחו לאמצע ואף שכר עמלן לא יטלו ולא דמו לשאר שותף דאמר לעיל (בבא בתרא דף מב:) שותף כיורד ברשות דמי ונוטל כדין אריס משום דשותפין לא מחלי אהדדי אבל אחין מחלי אהדדי ובסיפא כי אמר ראו מה שהניח השביחו לעצמן ויטלו כל השבח ואע"ג דבשאר שותף אין לו בשבח אלא כאריס ואפילו אמר ראו הריני עושה לעצמי דשאני שותפין דלהשתכר נשתתפו ומקפידין זה על זה שחבירו ישתכר ולא הוא הלכך לא מחלי כלל אהדדי אבל אחין שירשו מאביהן ולא נשתתפו יחד אדעתא להשתכר מה יפסידו הקטנים אם ישביחו הגדולים לעצמן ה"ל זה נהנה וזה אינו חסר וכן הגדולים נמי כיון שהם אינם רוצים להשביח וכי היכי דברישא הוי השבח לאמצע ולא יטלו אף שכר טורחם דמסתמא מחלו כיון דלא אמרו ראו הרי אנו עושים ואוכלין כ"ש בסיפא כיון שאמרו ראו ולא חששו להשביח עמהם שמחלו להן כל השבח בפירוש ר"ח גרסי' אם אמר בבית דין ראו וכן איתא נמי בירושלמי דכיון שאמר בב"ד ולא חששו הב"ד לחלוק והניחו להם להשביח כל הנכסים ראו ב"ד שיש תועלת ליתומים בדבר אבל אמרו בפני עדים לא

רי"ף סז.

יטלו אפילו כאריס דהוה כשדה שאינה עשויה ליטע דידו על התחתונה דאם היה אומר לפני ב"ד גם הם היו מעמידין פועלים להשביח ובגדולים אין חילוק בין בית דין לעדים. ראו מה שהניח לנו אבינו פרשב"ם ומזומנים אנו לחלוק ומה שנשביח נשביח מחלקנו ומתוך לשונו משמע שלא השביחו כל הנכסים אלא לפי המגיע לחלקם ובגמרא לא משמע הכי דאמר רב ספרא שבק אבוהי זוזי שקלינהו משמע שנטל כולן ועוד דאי לא נטל אלא חלקו אפילו איניש אחרינא נמי דזוזי כמאן דפליגי דמי ב"מ דף סט. וגם מתוך הסברא נראה דאין לחלק בין כל הנכסים למקצתן דמאן פלג ליה:

גמ' אמר רב חביבא בריה דרב יוסף בריה דרבא לא שנו אלא ששבחו נכסים מחמת נכסים אבל שבחו נכסים מחמת עצמן השביחו לאמצע: [דף קמד.] **רב ספרא שבק אבוהי זוזי שקלינהו ועבד בהו עיסקא אתו אחוהי קתבעו ליה בדינא קמיה דרבא אמר להו רב ספרא גברא רבה הוא לא שביק גירסיה וטרח לאחריני.** והוי כאילו אמר להן ראו והשביח לעצמו:

י וכן האשה שהשביחה אשה מאי עבידתה אמר רב ירמיה באשה יורשת פרשב"ם אשה שמת בעלה והיא ניזונית מנכסי יתומים והשביחה את הנכסים אף שכר טרחה אינה נוטלת כיון דניזונית משל יתומים מעשה ידיה שלהן ואם אינה ניזונית כגון שתבעה כתובתה בב"ד דשוב אין לה מזונות והניח בעלה נכסים מועטין שאין בהן כדי כתובתה אם אמרה ראו מה שהנית לי בעלי ונתעצלו בית דין או היורשים מלהשביעה ולהגבותה כתובתה אפילו השביחו נכסים ועמדו על אלף דינרים השביחה לעצמה אבל השביחה הנכסים בסתם נוטלת כתובתה והמותר ליורשים ומתוך לשונו משמע דשאין נוטלת בשבח כלום ולא נהירא דדוקא אשה יורשת דאחיל הוא דמחלי אהדדי אבל אשה שאינה יורשת הוי אצל הבנים כיורדת בנכסי אחר ונוטלת שכר טירחה אך שידה על התחתונה. ליקח בשדה שאינה עשויה ליטע את ההוצאה אם השבח מרובה ואם הן מעות אינה נוטלת רק שכר טרחה דבר מועט כיון שלא קבלה עליה אחריות וגם מה שפירש אם לא היה בנכסים כדי כתובתה אם השביחתן שגובה כתובתה מאות. שבח לא נהירא דכיון שהשבח ליתומים משום דלא אמרה ראו אינה גובה כתובתה ממנו דתנן בפ' יש בכור (בכורות דף נב.) דאין אשה גובה כתובתה מן השבח ואף על פי שגובה עכשיו כתובתה ממטלטלין היינו מתקנת הגאונים שגובה ממטלטלי כמו ממקרקעי אבל שבח אפילו ממקרקעי לא גביא גם מה שפירש אם אמרו ראו שהשביתה לעצמה לא נהירא לי דלא מצינו שע"י ראו יהא השבח לעצמו אלא למי שיש לו חלק בגוף הנכסים אבל בעל חוב ואשה בכתובתה אין להם לירד לנכסים אלא על פי ב"ד ואמרי' בכתובות פרק אלמנה דף צח. אמר רב נחמן אלמנה ששמה לעצמה לא עשתה ולא כלום ואפילו עשו לה ב"ד הכרזה ואי אייקור ברשותא דיתמי אייקור:

יא אמר רבי חנינא המשיא אשה לבנו גדול בבית קנאו ודוקא גדול ואפילו קדמוהו בנות ודוקא בתולה ודוקא אשתו ראשונה ודוקא שהשיאו ראשון לזכרים: פשיטא יחד לו בית ועלייה בית קנה עלייה לא קנה בית ואכסדרה מהו שני בתים זה לפנים מזה מהו תיקו מיתיבי יחד לו אביו בית וכלי בית בית לא קנה כלי בית **קנה אמר ר' ירמיה כגון שהיה אוצרו של אביו מונח שם נהרדעי אמרי אפילו שובכא דיוני רב פפא אמר אפילו מוניינא דהרסנא מר זוטרא אנסביה לבריה ותלא ליה סנדלא רב אשי אנסביה לבריה ותלא ליה אשישא דמשחא: אמר מר זוטרא הני תלת מילי שוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמא חדא הא ואידך דאמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא ואידך הא דא"ר הונא אמר רב מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה:**

רי"ף סז: **יב מתני' האחין** [דף קמד:] **והשותפין שנפל אחד מהן לאומנות נפל לאמצע מפרש בירושלמי בין לריוח בין להפסד. חלה ונתרפא נתרפא משל עצמו:**

גמ' תנא **לאומנות המלך. ת"ר אחד מן האחין שמינוהו גבאי או פולמוסטוס אם מחמת האחין לאחין ואם מחמת עצמו לעצמו ת"ר אחד מן האחין שנטל מאתים זוז והלך ללמוד תורה או ללמוד אומנות יכולין האחין לומר אם אתה אצלנו יש לך מזונות ואם אין אתה אצלנו אין לך מזונות** וליתבו ליה כל היכא דאיתיה **מסייע ליה לרב הונא דאמר ברכת הבית ברובה וליתבו ליה לפי ברכת הבית. אין הכי נמי: חלה ונתרפא נתרפא משל עצמו שלח רבין משמיה דרבי אילעי לא שנו אלא שחלה בפשיעה אבל חלה באונס מתרפא מן האמצע היכי דמי בפשיעה כדרבי**

חנינא דאמר הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים. שנאמר צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם. תוספתא אמר רשב"ג במה דברים אמורים ברפואה שיש לה קצבה אבל ברפואה שאין לה קצבה מתרפא מן האמצע:

יג מתני' האחין שעשו מקצתן שושבינות בחיי האב חזרה שושבינות חזרה לאמצע מפני שהשושבינות **נגבית בב"ד אבל שלח לו חבירו כדי יין וכדי שמן אין נגבין בב"ד מפני שהן גמילות חסדים:**

גמ' והתניא שלח לו אביו שושבינות כשהיא חוזרת חוזרת לו אמר רבא לא קשיא מתניתין בסתם ברייתא בדמפרש כדתניא שלח לו אביו שושבינות כשהיא חוזרת חוזרת לו שלח אביו שושבינות סתם כשהיא חוזרת חוזרת לאמצע שמואל אמר מתני' ביבם דה"ל ראוי ואין היבם נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דהאיך משלם לימא ליה [דף קמה.] **תנו לי שושביני ואשמח עמו אמר ר' יוסף הכא במאי עסקינן כגון ששמח עמו שבעת ימי המשתה ולא הספיק לפורעו לו עד שמת אמר רב פפא הלכתא בין שמת ארוס בין שמתה ארוסה בין דהדר ביה איהו מוהר הדרי** קדושין לא הדרי הדרא בה איהי אפילו קדושין הדרי אמימר אמר רי"ף סח. קדושין **לא הדרי גזירה שמא יאמרו קדושין תופסין באחותה וכן הלכתא:**

יד ת"ר רבנן חמשה דברים נאמרו בשושבינות נגבית בב"ד וחוזרת בעונתה ואין בה משום רבית ואין שביעית [דף קמה:] **משמטתה ואין הבכור נוטל בה פי שנים נגבית בב"ד וחוזרת בעונתה דכמלוה דמיא ואין בה משום רבית דלאו אדעתא דהכי יהיב ליה ואין השביעית משמטתה דלא קרינא ביה לא יגוש ואין הבכור נוטל בה פי שנים דהו"ל ראוי ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק אמר רב כהנא כללא דשושבינות הוה במתא איבעי ליה למיתי** היה קרוב למתא כדשמע **קל טבלא איבעי ליה למיתי** הוה באתרא דלא מצי **שמע איבעי ליה לאודעיה לא אודעיה תרעומות אית ליה ושלומי משלם ועד כמה אמר אביי נהוג** בי גננא עד זוזא אייתיה בכיסיה אכלה בכריסיה נגד **ארבע משלם פלגא מכאן ואילך איניש כחשיבותיה ת"ר עשה עמו בפומבי ובקש לעשות עמו בצנעה יכול לומר לו בפומבי אני עושה עמך כדרך שעשית עמי עשה עמו בבתולה ובקש לעשות עמו באלמנה יכול לומר לו בבתולה אני עושה עמך בדרך שעשית עמי עשה עמו בשניה ובקש לעשות עמו בראשונה יכול לומר לו כשתשא אשה אחרת אני עושה עמך עשה עמו באחת ובקש לעשות עמו בשתים יכול לומר לו באחת אני עושה עמך כדרך שעשית עמי:**

טו מתני' [דף קמו.] **השולח סבלונות לבית חמיו שלח שם במאה מנה ואכל שם סעודת חתן אפילו בדינר אין אלו נגבין לא אכל שם סעודת חתן הרי אלו נגבין שלח סבלונות מרובין שיבואו עמה לבית בעלה הרי אלו נגבין סבלונות מועטין** שתשתמש בהן והיא בבית אביה אינן נגבין:

גמ' אמר רבא דוקא דינר אבל פחות מדינר לא פשיטא דינר תנן מהו דתימא הוא הדין דאפילו פחות מדינר והאי דקתני דינר אורחא דמילתא קתני קמ"ל. **אכל תנן שתה מאי הוא תנן שלוחו מאי שם תנן שגרו לו מאי ת"ש דאמר ר' יהודה אמר שמואל מעשה באחד ששיגר לבית חמיו מאה קרונות של כדי יין ושל כדי שמן** וכלי זהב וכלי כסף וכלי מילתא ורבה בשמחתו והלך **ועמד על פתח בית חמיו והוציאו לו כוס של חמין ושתה ומת וזו הלכה העלה ר' אחא שר הבירה לפני חכמים באושא ואמרו סבלונות העשויין לבלות** אין **נגבין ושאין עשויין לבלות נגבין שמע מינה אפילו שתה אבל שגרו לו או שאכל שלוחו לא איפשיטו ואינן נגבין. איבעיא להו מהו שישלם שבח** רי"ף סח: **סבלונות תיקו בעי רבא סבלונות העשויין לבלות ולא בלו מהו ולא איפשיטא:**

טז אמר רב יהודה אמר רב מעשה באדם אחד שאמרו לו אשתו תותרניתא היא ונכנס אחריה לחורבה לבודקה אמר לה ריח צנון אני מריח בגליל אמרה לו מאן [דף קמו:] יהיב לן מכותבת דיריחו ואכילנא ביה נפיל עליה חורבה ומתה. אמרו חכמים הואיל ונכנס אחריה לבודקה אם מתה אין יורשה. פרשב"ם דבנשואה מיירי וכיון דנכנס אחריה לבודקה היה בדעתו לגרשה אם ימצאנה בעלת מום ומתה קודם שנתפייס עמה הלכך אין יורשה. ומהכא שמעינן מי שמתה אשתו מתוך קטטה שהיה בדעתו לגרשה אין יורשה וכדאמרי' בגיטין דף יח. כיון שנתן עיניו לגרשה שוב אין הבעל אוכל פירות ויש גורסין הואיל ולא נכנס אחריה אלא לבדקה ומוקי לה בארוסה וקשה להך גירסא דאפילו בא עליה

קיימא לן דאינו יורשה כדתניא כתובות דף נג. אשתו ארוסה אם מתה אינו יורשה ונראה דלא קשה דאמרי' בכתובות דף מח: נכנס עמה לחצר סתם חצר דידיה לנישואין וזו החורבה שלו היתה ונכנס עמה לבודקה והוא טוען שנכנס עמה לשם נישואין באם לא ימצאנה תותרנית ולא מצאה בעלת מום והרי היא אשתו וזכה בירושתה ואמרו חכמים הואיל וכניסתו היתה לבודקה לא חשבינן להך כניסה נישואין ואין יורשה והשתא אין ראיה לפסק רשב"ם שאם מתה מתוך קטטה אין יורשה וההיא דנתן עיניו לגרשה אין ראיה חדא דר' יוחנן פליג עליה דר"ל ואמר דיש לבעל פירות עד שעת כתיבה לר' שמעון ועד שעת חתימה לרבנן ועוד אפילו משעת כתיבה וחתימה לא הפסיד הבעל פירות אלא כשנתגרשה לבסוף ועוד תמיה לי מה ענין אכילת פירות שהוא תקנת חכמים ואפשר שלא תקנו לו כשנתן עיניו לגרשה אבל ירושה דאורייתא מי הפקיע ירושתו אם הוא שונאה אטו אב שבנו שונאו לא יירשנו ועוד אי הא עובדא בנשואה אייריי מה הוצרך ליכנס אחריה לחורבה כדי לבודקה למה לא בדקה בתוך ביתו: **יתיב רבא סבא קמיה דרב פפא ויתיב וקאמר בין שמת הוא ובין שמתה היא ואפילו הדר ביה איהו סבלונות הדרי מאכל ומשתה לא הדרי הדרא ביה איהי אפילו כישא דירקא הדרא אמר רב הונא בריה דרב יהושע ושמין להו דמי בשר בזול:**

יז מתני' שכיב מרע שכתב נכסיו לאחרים שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת:

גמ' מ"ט דאזלינן בתר אומדנא דאי הוה ידע דחיי לא הוה כתיב לכולהו ניכסי לאחרינא:

יח ותניא נמי **הכי מי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחר ואחר כך בא בנו מתנתו מתנה ר"ש בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה** כותבו ואמר רב נחמן **הלכה כר"ש בן מנסיא ת"ר** מי שהיה חולה ומוטל על **המטה** [דף קמז.] **ואמרו לו נכסיו למי ואמר להן דומה** לו **שיש לו בן ועכשיו שאין לו בן נכסיו לפלוני** כמדומה לו **שאשתו מעוברת עכשיו שאין אשתו מעוברת נכסיו לפלוני ונודע שיש לו בן או שאשתו מעוברת אין מתנתו מתנה.** מניין למתנת שכיב מרע מן התורה אמר רמי בר יחזקאל מהכא ואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו ויצו אל ביתו וגו' בצוואה בעלמא ומכאן משמע דיוצא בקולר יש לו דין שכיב מרע וכן בגיטין דף סה: גבי גניבא יוצא בקולר הוה ורב אלפס ז"ל כתב דיוצא בקולר ומפרש ויוצא בשיירא ומסוכן כולהו בצוואה דידהו כמצוה מחמת מיתה נינהו ולא מסתבר טעמיה במפרש ויוצא בשיירא דודאי יוצא בקולר הוי יוצא ליהרג ואין לך מצוה מחמת מיתה גדול מזה כדחזינן באחתיה דרב דימי דאמרה ווי ווי דמייתא ההיא איתתא קרי ליה מצוה מחמת מיתה אע"ג דלא הזכירה מיתה בשעת המתנה דבגלוי מילתא בעלמא סגי וכן מסוכן שתקף עליו החולי ונטוי למות כל צוואתו חשבינן מחמת מיתה אפילו לא הזכיר מיתה והכי איתא בירושלמי דפיאה איזהו שכיב מרע כל שלא קפץ עליו החולי דרך ארץ הקרובים נכנסין אצלו מיד והרחוקים אחר שלשה ימים ואם קפץ עליו החולי אלו ואלו נכנסים מיד אלמא משמע דאחר שלשה ימים נקרא שכיב מרע וכל צוואתו מחמת מיתה הוא אבל מפרש ויוצא בשיירא נהי דלענין גט מדמינן להו ליוצא בקולר היינו לענין בהלה דמחמת טרדת הדרך הם בהולים ואין דעתן מיושבת עליהן לגמור דבריהם ולומר תנו ובהילי טפי ממסוכן אבל לענין נתינת ממון לא דמו כלל ויוצא בקולר ומסוכן כשנתנו כל ממונם ודאי אדעתא שהן סבורין למות נתנו אבל מפרש ויוצא בשיירא מדעתם יצאו ודעתם לחזור וכן כתב ה"ר יונה ז"ל:

יט [דף קמז:] **רבא אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע** מדרבנן היא שמא תטרף דעתו עליו ומי אמר רב נחמן הכי **והא אמר רבא אמר רב נחמן אף על גב דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל מודה שמואל שאם נתנו במתנת** ש"מ שאין היורש יכול למחול אי אמרת בשלמא דאורייתא מש"ה אין יכול למחול אלא אי אמרת דרבנן אמאי אין יכול למחול אינה של תורה ועשאוה כשל תורה: רי"ף סט.

יום רעד

כ אמר רבא אמר רב נחמן ש"מ שאמר ידור פלוני בבית זה יאכל פלוני פירות דקל זה לא אמר כלום עד שיאמר תנו בית זה לפלוני וידור בו ותנו דקל זה לפלוני ויאכל פירותיו דבל מידי דליתיה בבריא בקנין ליתיה בשכיב מרע באמירה. **אמר רבא אמר רב נחמן**

שכיב מרע שאמר [דף קמח.] הלואתי לפלוני הלואתו לפלוני ואף על גב דליתיה בבריא ואפילו. בקנין הואיל וישנו בבריא במעמד שלשתן. איבעיא להו דקל לאחד ופירותיו לאחר מהו מי שייר מקים פירי או לא ואת"ל פירותיו לאחר לא שייר מקום פירי חוץ מפירותיו מהו אמר רב נחמן את"ל דקל לאחד ופירותיו לאחר לא שייר מקום פירי חוץ מפירותיו שייר מקום פירי מאי טעמא כל לגבי נפשיה בעין יפה משייר ואליבא דרב זביד דאמר אם רצה להוציא בו זיזין וגזוזטראות מוציא ובמוכר דקל לאחד ופירותיו לאחר לא שייר מקום פירי הילכך קנה מי שניתן לו הדקל גם הפירות:

כא [דף קמח:] **אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים רואין אם כמחלק מת קנו כולן עמד חוזר בכולן ואם כנמלך מת קנו כולן ואם עמד אין חוזר אלא באחרון ודלמא עיוני קמעיין סתמיה דשכיב מרע מידק דייק והדר יהיב אמר ר' יוסף בר מניומי אמר רב נחמן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחר ועמד אינו חוזר חיישינן שמא יש לו נכסים** במדינת הים והא דחיישינן מספיקא לאפוקי ממונא היינו טעמא משום דיש כאן מתנה גמורה בקנין אלא דמחמת אומדנא הוא דאמרינן אם עמד חוזר והאי אומדנא לא אמרינן אלא היכא דבריר לן בודאי דהוי מתנה בכל נכסיו אבל היכא דמספקא לן לא אמרינן אומדנא וכי תקשי לך דהכא מספיקא אמר דקני ולעיל פריך ודלמא עיוני קמעיין ולא קני וי"ל משום דאיכא רגלים לדבר שאינו נמלך שהרי חלק כל נכסיו אלא ששתק בינתים לעיין כמה לזה וכמה יתן לזה והריב"ם פירש דהא דפריך לעיל ודלמא עיוני קמעיין אריש קאי דקאמר אם כמחלק אם עמד חוזר בכולן ופריך ודלמא כשנתן לראשון לא היה דעתו ליתן לאחר ועיוני קא מעיין ונמלך ונתן לאחר ומתניתין דקתני לא **שייר קרקע כל שהוא** אין מתנתו מתנה ולא חיישינן לנמלך מיירי כגון דאמר כל נכסיו לפלוני ופלוני ואח"כ פירש מה יתנו לכל אחד ואחד. **ואלא מתניתין דקתני לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו מתנה היכי משכחת לה אמר רב נחמן באומר כל נכסי אלו הן מר בר רב אשי אמר במוחזק:**

רי"ף סט: **כב איבעיא** להו **חזרה במקצת הוי חזרה בכולה או לא** ת"ש **כולן לראשון ומקצתן לשני שני קנה ראשון לא קנה מקצתן לראשון וכולן לשני ראשון קנה ושני לא קנה.** וכולן מה ששייר ולא נתן לראשון **ומשכחת לה לרישא בין כשמת בין כשעמד** ראשון לא קנה דחזרה במקצת הוי חזרה בכולה ושני קנה אפילו עמד דהויא לה מתנת שכיב מרע במקצת בקנין **וסיפא לא משכחת לה אלא בשעמד דאי כשמת שני קנה:**

כג איבעיא להו **המקדיש כל נכסיו מהו הפקיר כל נכסיו מהו חלק כל נכסיו** לעניים מהו תיקו וכיון דסלקו בתיקו מספקא לן אי שייך הכא אומדנא או לא יראה שאין מבטלין ההקדש וההפקר והחילוק שחילק אין מבטלין מעשיו אלא היכא דבריר לן אומדנא כדפירשתי לעיל:

כד אמר רב ששת יטול ויזכה יחזיק ויקנה כולן לשון מתנה הן בשכיב מרע וכ"ש בבריא שיש עמו קנין **במתניתא תנא אף יחסין וירש בראוי ליורשו ורבי יוחנן בן ברוקה היא: איבעיא להו יהנה בהן מהו** [דף קמט.] **יראה בהן מהו יעמוד בהן ישען בהן מהו תיקו** ולא קנה. **איבעיא להו מכר כל נכסיו מהו זימנין א"ר יהודה אמר רב אם עמד חוזר וזימנין אמר אם עמד אינו חוזר ולא פליגי דאיתנהו לזוזי בעינייהו והא דפרעינהו בחובו. איבעיא להו שכיב מרע שהודה מהו** מי אמרינן שלו הוו מקודם לכן ואע"פ שמוחזקין ועומדין הנכסים בחזקת שכיב מרע עד היום הזה מ"מ בתר הודאתו אזלינן דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי והרי הודה שהיה שלו ואם עמד אינו חוזר או דלמא כיון שהודה על כל נכסיו נראה שאין זה אלא מתנה שיהו שלו אם ימות ואם עמד חוזר:

ריי"ף ע. **כה ת"ש דאיסור גיורא הוו ליה תריסר אלפי זוזי בי רבא ורב מרי בריה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה הוה. אמר רבא היכי ליקני רב מרי להני זוזי אי בירושה גר לאו בר ירושה הוא ואי** במתנת שכיב מרע **מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן כל היכא דאיתיה בירושה איתיה** במתנת שכיב מרע **כל היכא דליתיה בירושה ליתיה במתנת שכיב מרע אי משיכה ליתנהו גביה אי בחליפין אין מטבע נקנה בחליפין אי אגב ארעא לית ליה ארעא אי במעמד שלשתן אי שלח לי לא אזילנא. מתקיף לה רב איקא בריה דרב אמי ולודי איסור דהני זוזי דרב מרי נינהו ולקנינהו באודיתא אדהכי נפקא אודיתא מבי איסור איקפד רבא אמר מגמרו טענתה לאינשי ומפסדי לי** אלמא הודאה לא הויא כמתנה ואם עמד אין חוזר דאי הויא

כמתנה גר דליתיה בירושה ליתיה במתנה במתנת יורש הא דאמר רבא מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן. **דליתיה בירושה ליתיה במתנה במתנת יורש בלחוד הוא** דקאמר ועיקרא דהא מילתא משום דק"ל לגבי יורש לשון מתנה ולשון ירושה ולגבי שכיב מרע לשון מתנה ולשון ירושה **חד טעמא נינהו כדאמרינן במתניתא תנא אף יחסין וירש בראוי ליורשו ורבי יוחנן בן** ברוקה היא ואמר נמי **שלח רב אחא בר רב** איקא **לדברי רבי יוחנן בן ברוקה נכסיי לך ואחריך לפלוני וראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום ראשון כלום שאין** זה **לשון מתנה אלא לשון ירושה וירושה אין לה הפסק אמר ליה רבא לרב נחמן והא אפסקה אמר ליה הוא סבר יש לה הפסק ורחמנא אמר אין לה הפסק ושמעת מינה דלשון מתנה ולשון ירושה לגבי יורש חדא מינלתא היא ומכאן אמר רבא מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן אבל מתנת שכיב מרע למי שאין יורש ואפילו לגר בעלמא קני דקיימא לן דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמי והכי שדר מר רב האי גאון ז"ל. גם** כי נתלה באילן גדול דברים תמוהין הן דמאי נפקא מינה בהא דרב מרי בנו של איסור גיורא היה מאתר שהיתה הורתו שלא בקדושה ואין ראוי ליורשו מה לי איסור גיורא שנתן לרב מרי בנו ומה לי אדם אחר אי מהני לאדם אחר אמאי לא מהני נמי לרב מרי בנו ואין אלו אלא דברי נביאות:

כו [דף קמט:] **שייר קרקע כל שהוא כו'. וכמה כל שהוא רב יהודה אמר קרקע כדי פרנסתו** ורב ירמיה אמר מטלטלין כדי פרנסתו אמר רבי זירא כמה מכוונן שמעתא דסבי קרקע מאי טעמא דאי קאי סמיך עלה מטלטלי נמי סמוך עלייהו אמר רב יוסף מאי כוונתא איכא מאן דאמר מטלטלין קרקע תנן ומ"ד כדי פרנסתו כל שהוא תנן וכתב רב אלפס ז"ל וליתא לדרב יהודה מדרבא אר"נ [דף קנ:] **חמשה עד שיכתבו כל נכסיהן יאלו הן שכיב מרע עבדו אשתו ובניו ומברחת ושמעת מינה דשייר מידי בכולהו הוי שיור ולא בעינן כדי פרנסתו** ותמיהני על פיסקא הדין דלא אשכחן מאן דפליג אדרב יהודה ורב ירמיה בר אבא ור' זירא ששיבח דבריהם אלא רב יוסף שתמה על ששיבח ר' זירא דבריהם ולא מלאו לבו לחלוק על דבריהם וגם אביי הקשה יפה לרב יוסף על שתמה על דבריהם ורב יוסף דחה דברי אביי בדברים שאין בהן ממש ומה שרצה רב אלפס להשוות כל חמשתן ביחד דשייר מידי בכולהו הוי שיור אין בראיה זו ממשות לדחות דברי אלהים חיים דלאו כולהו בחדא מחיתא מחתינהו דרב נחמן לא קאמר אלא הדין שאמרו חכמים באלו חמשה אין נוהגין במקצת נכסים ולאו דוקא שיהא שיור כולן שוה דלכולהו מטלטלין הוו שיור לבר מכתובה משום דכתובה ממקרקעי תקינו רבנן וכן לענין שיור נמי מסתבר דשכיב מרע בעינן כדי פרנסתו דמידי הוא טעמא אלא משום אומדנא דלא יהיב אינש כל מה דאית ליה וימות ברעב אלא אדעתא דמית קא יהיב והאי אומדנא לא בטלה אם לא ששייר כדי פרנסתו ומסתבר כי היכי דבטילא תמיהין דרב יוסף על קרקע הכי נמי איתבטלא על כל שהוא ושיעור כדי פרנסתו יראה אם הוא עובד אדמה שישייר לו קרקע כדי פרנסת בני ביתו וכן אם מתעסק בסחורה או ברבית ששייר כדי שיוכל להתפרנס מן הריוח:

כז חמשה עד שיכתבו כל נכסיהן אלו הן שכיב מרע דתנן ש"מ **שכתב כל נכסיו לאחרים שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת עבדו דתנן הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין אשתו דאמר ר' יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא בנו דתנן הכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה מברחת דאמר מר מברחת צריכה שתכתוב** ריי"ף ע: **כל נכסיה ובכולהו מטלטלי הוי שיור לבר** מכתובה דמקרקעי תקינו לה **רבנן ממטלטלי לא תקינו לה רבנן ואמרינן נמי לעיל ע"א א"ר דימי בר יוסף אמר ר' אלעזר עשו מטלטלין שיור אצל העבד ולא עשו מטלטלין שיור אצל כתובה והשתא דתקינו רבנן בתראי למיגבה כתובת אשה ממטלטלי אפי' לכתובת אשה הוי שיור:**

כח אמר מטלטלאי **לפלוני כל מאני תשמישתא איקרו מטלטלי לבר מחיטי ושערי** פירש רשב"ם וה"ה לבר מבהמות **כל מטלטלאי אפילו חיטי ושערי ואפילו ריחים העליונה לבר מריחים התחתונה כל המטלטל אפילו ריחים התחתונה איבעיא להו עבדא כמקרקעי דמי או כמטלטלי דמי והלכתא כמטלטלי דמי** דגרסי' בפ' יש נוחלין (בבא בתרא דף קכח.) **אמר ר' נחמן אין גובין מן העבדים ואיפסיק הלכתא**

כוותיה אלמא עבדא כמטלטלי דמי:

כט אמר נכסיי לפלוני. עבדא איקרי נכסי דתנן הכותב נכסיו לעבדו יצא בן חורין ארעא איקרי נכסי דתנן נכסים שיש להם אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה גלימא אקרי נכסי דתנן ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה וזוי איקרו נכסי דתנן נכסים **שאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ושטר וחזקה כי הא דרב פפא הוו ליה תליסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו לרב שמואל בר אבא אגב אסיפא דביתיה כי אתא נפק לאפיה עד תוך שטרי איקרו נכסי דאמר** ר' נחמן בר יצחק אמר רב **שני שטרות הן זכו בשדה זו לפלוני** וכו' לעיל בפרק הספינה (בבא בתרא דף עז.) [דף קנא.] **בהמה איקרי נכסי דתנן המקדיש נכסיו והיתה בהן בהמה הראויה למזבח עופות איקרו ניכסי דתנן המקדיש נכסיו והיו בהן דברים ראוין** ליקרב על גבי מזבח יינות שמנים וסלתות **ועופות תפילין איקרו נכסי דתנן המקדיש את נכסיו מעלין לו תפילין איבעיא להו ס"ת מאי תיקו:**

ל אמיה דמר זוטרא בר טובי **כתבתינהו לנכסי לרב זוטרא בר** טובי דבעיה לאינסובי לרב זביד **ואינסיבה ואיגרשה אתאי לקמיה דרב ביבי בר אביי אמר משום אינסובי הוא והא אינסבה אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע משום** דאתיתו ממולאי אמריתו מילי

רי"ף עא. מולייתא **אפילו למ"ד מברחת קני ה"מ היכא דלא גליא** דעתה הכא גליא דעתה רשב"ם גריס אבל הכא גליא דעתה משום אינסובי והא אינסיבה ואיגרשה ומשמע דאי לא איגרשה לא היה מחזירם לה ולפי זה הא דאמר מברחת לא קנה היינו דוקא לאחר שתתאלמן תתגרש אבל כל זמן שהיא תחת בעלה לא יחזירם לה אבל לפי הספרים דגרסי הכא גליא דעתה ותו לא לא נצטרך לומר כן וכן מוכח בכתובות דף עט. דלא קננהו לוקה כלל ואפילו בעודה תחת בעלה דפריך ואי לא קננהו בעל ליקנינהו לוקח ואי קננהו לוקח בעודה תחת בעלה א"כ דין הוא דלא קננהו בעל. **אמיה דרמי בר חמא באורתא כתבתינהו לנכסה לרמי בר חמא ובצפרא כתבתינהו לרב עוקבא בר חמא אזל רמי בר חמא לקמיה דרב ששת ואוקמיה בנכסי אזל רב עוקבא לקמיה דרב נחמן אוקמי'** בידיה אמר ליה רב ששת מ"ט עביד מר הכי **אי משום דהדרא בה הא שכיבא אמר ליה הכי אמר שמואל כל שאלו עמד חוזר חוזר במתנתו אימור דאמר שמואל לעצמו לאחר מי אמר א"ל בפירוש אמר שמואל בין לעצמו בין לאחר. אמיה דרב עמרם חסידא הוו לה מלוגא דשטרי כי קא שכיב' אמרה ליהוו לעמרם ברי אתו אחוה לקמיה דרב נחמן אמר ליה והא לא משך אמר ליה דברי ש"מ ככתובין וכמסורין דמו אחתיה דרב דימי בר יוסף הוה לה קרנא דפרדיסא כל אימת דהוה חלשה הות מקניא ליה ניהליה וכי קיימא** [דף קנא:] **הדרא בה זימנא חדא חלשה שלחה ליה תא קני שלח לה לא בעינא שלחה ליה תא קני כל** היכי דבעית אתא שייר וקנה **מינה כי קיימא הדרא בה אתאי לקמיה דרב נחמן שלח ליה** דליתי אמר ליה אמאי אתינא הא שיירית וקנאי **מינה שלח ליה אי לא אתית מחינא לך בסילוא דלא מבע דמא אמר להו לסהדי היכי הוה מעשה אמר ליה אמרה הכי** ווי **דקא מייתא ההיא איתתא אמר להו א"כ** מצוה מחמת מיתה הות **ומצוה מחמת מיתה חוזר:**

לא איתמר מתנת שכיב מרע במקצת אמר רבא א"ר נחמן הרי היא כמתנת בריא **ובעיא קנין איתיביה רבא שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת מאי לאו דלא קנו מיניה לא דקנו מיניה אי הכי אימא סיפא לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת ואי דקנו מיניה אמאי לא אמר** ליה **הכי אמר שמואל ש"מ שכתב כל נכסיו לאחרים אף על פי שקנו מידו אם עמד חוזר בידוע שלא היה קנין אלא מחמת מיתה והלכתא** רי"ף עא: **מתנת שכיב מרע במקצת בעי קנין ואע"ג דמית ואם עמד אין חוזר מצוה מחמת מיתה לא בעיא קנין והוא דמית ואם עמד חוזר ואע"ג דקנו מיניה הא דאמר שמואל שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים אע"ג שקנו מידו אם עמד חוזר בידוע שלא היה קנין אלא מחמת מיתה דשמעת מינה טעמא דעמד הא לא עמד קנה אוקימנא** [דף קנב:] **במיפה את כחו והיכי דמי מיפה את כחו אמר ר' חסדא דכתב ליה וקנינא מיניה מוסיף על מתנתא דא ואי לא לא קני** משום דכיון דקני מניה חיישינן שמא לא גמר להקנותו **אלא** בקנין ואין קנין לאחר מיתה והיינו דוקא היכא דלא מטא שטרא לידיה מחיים אבל אם מסר לו השטר מחיים לא בעי יפוי כח אם נכתב השטר בלשון צוואה כדרך שכיב מרע שמצוה אל ביתו דאינו עומד אלא לראיה דאיכא למימר משנמסר לו השטר היתה דעתו שתתקיים צוואתו ולא

אמר **שמא לא גמר להקנותו** וכו' אלא כשלא בא לידו השטר מחיים אע"פ שגם עתה נוכל לומר שצוה לכתוב לראיה בעלמא וגמר להקנות בלא שטר מ"מ יש לחוש אחר שאמר כתבו ותנו לא רצה שתתקיים הצוואה עד שיבוא לידו כתב ראייתו אבל אם לא נכתב השטר בלשון צוואה אלא בלשון מתנה שכתב בו שדי נתונה לך ומסר השטר לידו אז הוי מסירת השטר כמו קנין דקרקע נקנה בשטר והוי כמו מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין ובעי יפוי כח ובלא יפוי כח לא קנה מידי דהוה אקנין אע"פ שנעשה הקנין מחיים לא אמרינן שיחול הקנין למפרע כיון דאחר גמר מיתה אינו ראוי להקנות והיינו טעמא דשמואל דכיון דמתנת שכיב מרע לא בעיא קנין והוא הקנה לו היה בדעתו שלא תקנה מתנת שכיב מרע בזמנה אלא בקנין ואז הוא אין ראוי לקנין הלכך לא קני והאי טעמא נמי שייך אם השטר כתוב בלשון מתנה ומסרו לידו מחיים הלכך בעי יפוי כח. **פשיטא כתב לזה וכתב לזה היינו דכי אתא רב דימי דאמר דייתיקי מבטלת דייתיקי כתב וזיכה לזה כתב וזיכה לזה מהו רב אמר ראשון קנה ושמואל אמר שני קנה רב אמר ראשון קנה הרי היא כמתנת בריא ושמואל אמר שני קנה הרי היא כמתנת** שכ"מ פירש רשב"ם כתב לזה היינו שלא מסר לו השטר וכתב וזיכה היינו שמסר לו השטר וקשה לפירושו היכי מצי רב למימר דראשון קנה הא מוכח בהדיא בשילהי פרק קמא דבבא מציעא דאפילו כתב ומסר דייתיקי מבטלת דייתיקי דתנן התם דף יח. מצא דיתיקאות ומתנות הרי זה לא יחזיר שאני אומר כתובין היו ונמלך עליהן שלא ליתנם ודייק עלה בגמרא דף יט. טעמא דלא אמר תנו הא אמר תנו נותנין ורמינהי מצא דייתיקי אע"פ ששניהם מודים לא יחזיר ומשני מתניתין דאמר' הא אמר תנו נותנין בשכיב מרע דבר מהדר הוא דאמרינן מאי איכא למימר דלמא כתבינהו מעיקרא להאי ואימליך ולא יהבה ליה והדר כתבה ויהבה לאיניש אחרינא והשתא הדר ביה בההוא בתרא וכו' אי במתנת שכיב מרע יהבה ניהליה כי נפקי תרי שטרי בתרא קני דהא הדר ביה מקמא שמעי' משמע בהדיא דהיכא דנפקי תרוייהו מתותי ידייהו שמסר לשניהם שני קנה ופירש הריב"ם כתב לזה וכתב לזה פירוש כתב ומסר לזה וכתב ומסר לזה דייתיקי מבטלת דייתיקי כתב וזיכה לזה פירוש שכתב ומסר לו השטר וגם זיכה לו הנכסים על ידי אחר אם מטלטלין הן מסרן לאחר שיזכה לו בהן ואם מקרקעי הן אמר לך חזק לצרכו וכתב לו הזיכוי בתוך השטר והיינו ממש מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין דאיפליגו בה לעיל ולכך אמר רב ראשון קנה ושמואל אמר שני קנה דהוי כמתנת שכיב מרע דקני שני לאחר מיתה כדין דייתיקי מבטלת דייתיקי ומיירי ביפה כחו דבלא יפה כח אף שני לא קנה כדאמר שמואל **במתנת שכיב מרע שכתוב** בה קנין **והלכתא כשמואל. בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו הכי אמר ר' ירמיה בר אבא שלחו ליה מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו** שכיב מרע **שכתב וזיכה וקנו מידו מה** פירוש שכתב ומסר וזכה לו הנכסים על ידי אחר וקנו מידו אמר **להו אין לאחר קנין כלום לא מצי למיהדר ביה** בין לעצמו בין לאחר **ההוא דכתב לכולהו ניכסי וקנו מיניה** פירוש אחר הכתיבה והזיכוי [דף קנג.] **אתא לקמיה דרב הונא אמר מאי איעביד לך דלא אקנית כדמקנו אינשי:**

יום רעה

לב ההוא מתנתא דהוה כתיב בה בחיים ובמות רב אמר הרי היא כמתנת שכיב מרע מדכתב בה ובמות לאחר מיתה קאמר והאי דכתיב בה מחיים סימני דחיי בעלמא **ושמואל אמר הרי הוא כמתנת בריא מדכתיב בה בחיים** מחיים הוא דקאמר והאי דכתיב בה **ובמות כמאן דאמר מעתה ועד עולם אמרי נהרדעי הלכתא כוותיה דרב אמר רבא ואי כתב בה מחיים קנה אמר אמימר לית הלכתא כרבא אמר ליה רב אשי לאמימר פשיטא דהא אמרי נהרדעי הלכה כרב מהו דתימא מחיים מודה רב קמ"ל:** רי"ף עב.

מתני' לא כתב בו ש"מ והוא אומר ש"מ **הייתי והן אומרים בריא היה צריך להביא ראיה** שש"מ היה דברי ר' מאיר וחכמים אומרים המע"ה:

גמ' ההיא מתנתא דהוה כתיב בה כדהוה קציר ורמי בערסיה ולא כתב בה ומיגו מרעי' איתפטר לבית עולמיה איכא למימר שמא נתרפא מאותו חולי קודם שמת ומיד כשעמד מן החולי נתבטלה המתנה אפילו לא שמענו שחזר בו כדמוכח בפרק מי שאחזו (גיטין דף עג.) דאמר התם ש"מ שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה ומיירי שלא חזר בו דהא כל שאילו עמד חוזר חוזר במתנה ומשמע דוקא שניתק מחולי לחולי ולא עמד בינתיים הא עמד אין מתנתו מתנה אע"פ שלא

שמענו שחזר עוד ראיה דפריך התם לרב הונא דאמר גט סתמא אם עמד חוזר מהא דתניא ה"ז גיטך מהיום אם מתי מחולי זה ועמד והלך בשוק אומדין אותו אם מחמת חולי הראשון מת ה"ז גט ואי אמרת אם עמד חוזר אומדנא למה לי הא עמד והתם לא חזר בפירוש ואפ"ה פריך והא עמד: [דף קנג:] **אמר רבה הרי מת והרי קברו מוכיח עליו אמר ליה אביי השתא ומה ספינה שרובן לאיבוד נותנין עליהם חומרי חיים וחומרי מתים חולים** שרוב חולים לחיים לא כ"ש ורבה לא חשש לתשובת אביי דלא דמי התם לא ראינו אותם מתים ולכך אית לן למימר שמא נצולו אבל הכא ודאי מת ואית לן למימר שלא נתרפא אלא מת מתוך אותו חולי ופסק רשב"ם דהלכה כרבה משום דאזלא שמעתא דרבה כרבי נתן דדיינא הוא ונחית לעומקא דדינא ורב אלפס ז"ל פסק דלא כרבה כמו שאפרש **א"ר הונא בריה דרב יהושע כמאן אזלא הא שמעתתא דרבה כר' נתן דתניא מי מוציא מיד מי הוא מוציא מידן בלא ראיה והן אין מוציאין מידו** אלא **בראיה דברי ר' יעקב ר' נתן אומר אם בריא הוא עליו להביא ראיה** שש"מ היה ואם ש"מ הוא עליהם **להביא ראיה שבריא היה** וחכמים אומרים המע"ה [דף קנד.] **ראיה במאי רב הונא אמר ראיה בעדים רב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי ראיה בקיום השטר רב הונא אמר ראיה בעדים קא**

רי"ף עב: **מיפלגי בפלוגתא דר' יעקב ור' נתן רבי מאיר כרבי נתן ורבנן כרבי יעקב וכן אמר רבה ראיה בעדים אמר ליה אביי מ"ט אילימא מדכולהו כתיב בהו כדהוה מהלך על רגלוהי בשוקא והא לא כתיב בה הכי שמע מינה שכיב מרע היה. אדרב' מדכולהו כתיב בהו כדקציר ורמי בערסיה והא לא כתיב בה הכי ש"מ בריא היה איכא למימר הכי ואיכא למימר הכי אוקי ממונא בחזקת מריה והא טעמא טפי עדיף ומסתבר מדרב חסדא ורבה בר רב הונא דאמרי ראיה בקיום השטר הלכך לדברי רב הונא ורבה דאמרי ראיה בעדים קם ליה ר' נתן כר' מאיר ור' יעקב כרבנן הילכך ליתא לדרבה דאמר הרי מת והרי קברו מוכיח עליו דשמעתיה כר' נתן אזלא** ולית הלכתא כוותיה ונראה מתוך דברי רב אלפס ז"ל דגריס רבא בההוא עובדא דלעיל ואי אפשר דע"כ גרס רבה שהיה רבו של אביי ובא המעשה לפניו והשיב אביי תלמידו על דבריו ואי אפשר לגרוס רבא דאביי מלך תחילה ובימיו לא בא הוראה ומעשה לפני רבא שהיה צריך אביי להשיב עליו אלא לפני אביי היו באין כל ההוראות ורבא היה משיב על דבריו הלכך נראה דרבה חזר בו מההיא דלעיל דסבר כר' נתן דאל"כ הוה אמר ראיה בקיום השטר כי היכי דליתוקים מילתייהו דר"מ ורבנן כר' נתן:

לג [דף קנה.] **איתמר** קטן מאימתי מוכר בנכסי אביו ומיירי שאינו יודע בטיב משא ומתן וגם אינו שוטה ונראה דדוקא מכירתו אינה מכירה בפחות מעשרים אבל מקחו מקח במקרקעי משעה שנעשה גדול דהא טעמא דאין מוכר מפרש לקמן משום דמקרבא דעתיה לגבי זוזי ומזבין לנכסי דאבוה ובלקנות לא שייך האי טעמא ומהאי טעמא נראה נמי דדוקא נכסי אביו אבל אם קנה קרקע יכול למוכרה דכיון שקנאו אם כן לא מקרבא דעתה לגבי זוזי שהרי בזוזי קנאם ואוהבם יותר מזוזי וכן פירש רב אלפס דדוקא בנכסי אביו קאמר ור"ת פירש דאורחא דמילתא נקט אביו וה"ה נמי אם קנה קרקע אין יכול למוכרו וקצת משמע כן מדקאמר דאין עדותו עדות במקרקעי כיון דאין מכירתו מכירה ואם היה בשום מקרקעי מכירתו מכירה היה נמי יכול להעיד ורבא אמר ר' נחמן בן שמנה עשרה ורב הונא בר חיננא אמר ר"נ בן עשרים וכן הלכה **והוא דאייתי שתי שערות ואי הוה בר עשרים ולא אייתי שתי שערות אכתי קטן הוא כדתנן** אחד בן ט' שנים ואחד בן כ' **שנה שלא הביא שתי שערות ובדקינן ליה עד רוב שנותיו** ואם נולדו בו סימני סרים **כדהוי בר עשרים אע"ג דלא מייתי שתי שערות גדול הוא** וזביניה זביני דתנן יבמות דף ל. בן עשרים שנה שלא הביא ב' [דף קנה:] **שערות יביאו ראיה שהוא בן עשרים והוא הסריס לא חולץ ולא מיבם ואיתמר עלה אמר ר' שמואל בר רב יצחק אמר רב והוא שנולדו בו סימני סריס ואמר רבא דיקא נמי דקתני והוא הסריס ש"מ ואמרי' כי לא נולדו בו סימני סריס עד כמה תני ר' חייא עד רוב שנותיו כי הוו אתו לקמיה דר' חייא אי כחיש אמר להו זילו אבריוהו ואם בבריא אמר זילו אכחשוהו דהני סימנין זימנין** דלא אתו מחמת כחישותא וזימנין דלא אתו מחמת בריותא: **איבעיא להו תוך זמן כלפני זמן או כלאחר זמן אמר ר' נחמן תוך זמן כלפני זמן. רבא בר שילא אמר תוך זמן כלאחר זמן: שלח ליה גידל בר מנשיא לרבא ילמדנו רבינו תינוקת בת ארבע עשרה ויום אחד ויודעת בטיב משא ומתן מהו** לפי ששמע

ריי"ף עג. גידל מרבא בסתם הבן אין **מוכר בנכסי אביו עד שיהא בן** י"ח שנה שאל ממנו אי איירי נמי בקטן שהוא פיקח ויודע בטיב משא ומתן והשיב לו דהא דבעינן שיהא בן י"ח שנה היינו בקטן שאינו שוטה וגם אינו פיקח אבל אם הוא פיקח **ויודע בטיב משא ומתן** מוכר בנכסי אביו כשהוא **בן שלש עשרה שנה** אם הביא שתי שערות ולעיל דפריך מעובדא דבני ברק אלא אי אמרת מבן עשרים כי בדקו מאי הוי ה"מ לשנויי דמיירי שיודע בטיב משא ומתן אלא דניחא ליה לתרץ האמת ורב אלפס ז"ל לא כתב כן ויותר נראה כמו שכתבתי:

ריי"ף עג: **לד אמר רב הונא בריה דרב יהושע לעדות עדותו עדות אמר מר זוטרא לא אמרן אלא למטלטלי אבל למקרקעי לא אמר אמימר מתנתו מתנה אמר ליה רב אשי לאמימר מאי שנא זביני דלא דלמא מוזיל ומזבין כ"ש מתנה דלא מטי ליה ולא מידי** [דף קנו.] **וליטעמיך זבין שוי חמשא בשיתא הכי נמי דזביניה זביני אלא קים להו לרבנן דינוקא מקרבא דעתיה לגבי זוזי ואי אמרת זביניה זביני מזבין** להו לכולהו נכסי **וגבי מתנה אי לאו דאית ליה הנאה מיניה לא יהיב ליה מתנה ואמור רבנן** מתנתו מתנה כי היכי דליעבדו ליה מיליה:

לה אמר רב נחמן אמר שמואל בודקין לגיטין ולקדושין ולחליצה ולמיאונין ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים וכיון דבדקינן לקדושין למה לן למבדקיה לגיטין ביבם דתנן בן תשע **שנים ויום אחד שבא על יבמתו קנאה ואינו נותן גט עד שיגדיל. לחליצה לאפוקי מר' יוסי דאמר איש כתוב בפרשה אבל אשה בין גדולה בין קטנה קמ"ל דמקשינן אשה לאיש. למיאונין לאפוקי מדר' יהודה דאמר עד שירבה השחור** קמ"ל דלא. ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים לאפוקי ממאן דאמר בן י"ח **והלכתא תוך זמן כלפני זמן והלכתא כגידל בר מנשיא והלכתא כמר זוטרא והלכתא כאמימר והלכתא כרב נחמן אמר שמואל בכולהו:**

לו מתני' המחלק נכסיו על פיו ר' אליעזר אומר אחד בריא ואחד מסוכן נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ושטר וחזקה ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה **אמרו לו מעשה באמן של בני רוכל שהיתה חולה ואמרה תנתן כבינתי לבתי והיא בשנים עשר מנה וקיימו חכמים** [דף קנו:] **את דבריה אמר להן בני רוכל תקברם אמם** [דף קנו.] **רבי אליעזר אומר בשבת דבריו קיימין מפני שאין יכול לכתוב אבל לא בחול ר' יהושע אומר בשבת אמרו קל וחומר בחול כיוצא בו זכין לקטן ואין זכין לגדול ר' יהושע אומר לקטן אמרו קל וחומר לגדול:**

גמ' אמר ר' לוי קונין משכיב מרע אפילו בשבת ולא לחוש לדברי ר' אליעזר אלא שמא תטרף דעתו פירש רשב"ם ואפילו במתנה במקצת ונראה דבמתנה במקצת לא חיישינן לטירוף דעת דכיון דדעתו לתת בכל ענין אף אם יעמוד ואינו נותן אלא משום דאגת מיתה ומהאי טעמא אמרו חכמים דאין קונה באמירה כיון דליכא למיחש לטירוף דעת אע"פ שהוא תובע קנין ומיהו מתנה בכולה קונין ואפילו מפרש שלא יחזור בו אם יעמוד דאז מועיל הקנין מ"מ קונין דחיישינן לטירוף דעת כיון שנותן כל נכסיו אע"פ שפירש שלא יחזור אם יעמוד מ"מ דאגת מיתה איכא ולא כדברי המפרש דבמקום שמועיל הקנין אסור לקנות בשבת אפילו מש"מ שלא התירו אלא היכא שהקנין אינו לא מעלה ולא מוריד ולא נהירא שהרי ניחא יותר שקונין אליבא דר' אליעזר מאליביהו דחכמים מדקאמר ולא לחוש לדר' אליעזר משמע דלר' אליעזר פשיטא שקונין כיון שאין מועיל בלא קנין אלא אפילו לחכמים דאין צריך קנין סלקא דעתך אמינא נימא ליה אינך צריך קנין קמ"ל אפילו הכי כיון שהוא תובע קנין איכא למיחש לטירוף דעת ועוד ראיה מדאמר בגיטין פרק הזורק (גיטין דף עז:) גבי ש"מ ליקני לה דוכתא דמנח ביה גיטא ותזיל איהי ותיחוד ותפתח ושבת היה ואמרינן בעירובין דף עא: דאפילו בטול רשות הוי כמו אקנויי רשותא ואסור ובשכיב מרע התירו:

לז מתני' נפל הבית עליו ועל אביו עליו ועל מוריישיו והיתה עליו כתובת אשה ובעל חוב יורשי ריי"ף עד. **האב אומרים הבן מת ראשון ואח"כ מת האב** ובעל חוב אומר **האב מת ראשון ואח"כ מת הבן ב"ש אומרים יחלוקו ובית הלל אומרים הנכסים בחזקתן. תנן התם המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים על ידי עדים גובה מנכסים בני חורין בעי שמואל דאיקני מהו אליבא דר"מ דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם לא תבעי לך דודאי קלי כי תיבעי לך אליבא דרבנן דאמרי אין אדם מקנה** דבר שלא בא לעולם ומיניה לא קמיבעיא לי **דאפי' מגלימא דעל כתפיה כי קמיבעיא לן דאיקני קנה ומכר דאיקני**

קנה והורייש מאי ומסקנא ואת"ל קנה [דף קנז:] **לוה ולוה וחזר. קנה מהו לקמא מישתעבדא או לבתרא מישתעבדא אמר רבינא מהדורא קמא דרב אשי אמר לן ראשון קנה ומהדורא בתרא אמר לן יחלוקו** והלכתא יחלוקו והא דתניא **לשבח קרקעות כיצד הרי שמכר שדה לחבירו והשביחה ובא בעל חוב וטרפה כשהוא גובה גובה את הקרן מנכסים משועבדים ואת השבח מנכסים בני חורין חצי שבח הוא גובה דלא טריף מיניה בעל חוב אלא חצי שבח והאי שבח דאיקני הוא והוה ליה ב"ח ולוקח לגבי האי שבח כלוה וחזר ולוה וקנה דקי"ל יחלוקו וכן הלכה:**

לח שלחו מתם **בן שמכר בנכסי אביו בחיי אביו ומת הבן בחיי האב ואח"כ מת האב בן הבן מוציא מיד הלקוחות** ואף המעות שקבל עליו אביו אינו מחזיר **וזו היא שקשה בדיני ממונות אבוה מזבין ואיהו מפיק:**

לט מתני' [דף קנח.] **נפל הבית עליו ועל אשתו יורשי הבעל אומרים האשה מתה ראשונה ואח"כ מת הבעל**
ריי"ף עד: **ויורשי האשה אומרים הבעל מת ראשון ואחר כך מתה האשה בית שמאי אומרים יחלוקו ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן וכתובה בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסין והיוצאין עמה בחזקת יורשי האשה:**

גמ' בחזקת מי [דף קנח:] **ר' אלעזר אמר בחזקת יורשי האשה ור' יוחנן אמר בחזקת יורשי הבעל תני בר קפרא הואיל והללו באין לירש והללו באין לירש יחלוקו** והלכה כבר קפרא חדא דהא מסקנא דשמעתין כוותיה ועוד דהא ר' יוחנן תלמידו ואין **הלכה כתלמיד במקום הרב:**

ריי"ף עה. **מ מתני' נפל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו אמר ר' עקיבא מודה אני בזה שהנכסים בחזקתן** א"ל בן עזאי על החלוקין אנו בושים **אלא שבאת לחלק עלינו את השוין:**

גמ' בחזקת מי ר' אילעא אמר בחזקת יורשי האם ור' זירא אמר בחזקת יורשי הבן כי סליק ר' זירא קם בשיטתיה דר' אילעא קם רבה בשיטתיה דר' זירא אמר ר' זירא שמע מינה אוירא דארץ ישראל מחכים וטעמא מאי אמר אביי הואיל והוחזקה נחלה לאותו השבט מדהביא רב אלפס ז"ל דברי אלו האמוראים המפרשים דברי ר' עקיבא מכלל דסבירא ליה הלכה כר"ע ואע"ג דאין הלכה כר' עקיבא אלא מחבירו ולא כנגד רבו נראה הכא מדקאמר **בן עזאי על החלוקים אנו** בושים וכו' מכלל דת"ק היינו בן עזאי וכרבי אילעא וכרבי זירא דאמרי בחזקת האם וגם אביי מפרש דבריהם ועוד ראיה מנפל הבית עליו ועל אשתו דקי"ל כב"ה דאמרי נכסי מלוג בחזקת יורשי האשה משום שהיו בחזקתה עד היום הזה ואע"פ שהבעל אוכל פירות מ"מ הגוף היה בחזקתה כ"ש בנפל הבית עליו ועל אמו שיש לו להעמיד הנכסים בחזקת יורשי האם הואיל והוחזקה נחלה לאותו השבט:

מא בעו מיניה **מרב ששת בן מהו שירש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מן האב אמר להו רב ששת תניתוה אב שנשבה ומת בנו במדינה ובן שנשבה ומת אביו במדינה יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו היכי דמי אילימא כדקתני היינו יורשי האב היינו יורשי הבן אלא לאו הכי קאמר אב שנשבה ומת בן בתו במדינה ובן שנשבה ומת אבי אמו במדינה יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו ואם איתא נהי נמי דבן מיית ברישא לירתיה לאבוה דאמיה בקיברא ולירתינהו לאחוהי מן אבוה אמר ליה רב אחא בר מניומי לאביי אף אנן נמי תנינא נפל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו ואם איתא נהי נמי דבן מית ברישא לירתיה לאמיה בקיברא לירתינהו לאחיו מן אבוה אלא לאו ש"מ אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מן האב ש"מ וטעמא מאי אמר אביי נאמרה סיבה בבן ונאמרה סיבה בבעל מה סיבה האמורה בבעל אין הבעל יורש את אשתו בקבר אף סיבה האמורה בבן אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחיו מן האב:**

הדרן עלך פרק מי שמת

פרק י

א גט פשוט עדיו מתוכו מקושר עדיו מאחוריו פשוט שכתבו עדיו מאחוריו ומקושר שכתבו עדיו מתוכו שניהם פסולין רבי חנינא בן גמליאל אומר מקושר שכתב עדיו מתוכו כשר מפני שיכול לעשותו פשוט רבי [דף קס.] **שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה:**

גמ' [דף קס:] **וטעמא מאי תקינו רבנן מקושר אתרא דכהנים הוו והוו קפדי טובא ומגרשי נשייהו תקינו רבנן מקושר דאדהכי מייתבא דעתייהו.** והיכן העדים חותמין רב הונא אמר בין קשר לקשר מבחוץ **רבי ירמיה בר אבא אמר אחורי הכתב כנגד הכתב מבחוץ**

והלכתא כרב הונא:

יום רעו

רי"ף עה: **ב אמר רב הונא** [דף קסא:] **אמר רב יצחק בר יוסף כל המחקים כולן צריך לכתוב ודין קיומיהן וצריך שיחזור מעניינו של שטר בשיטה אחרונה מ"ט אמר רב עמרם לפי שאין למידין משיטה אחרונה** לפי שאין העדים מכוונים לחתום מיד בקרוב לשטר ופעמים מרחיק חתימתו מן השטר שיטה אחת ושמא באותו שיטה זייף וכתב מאי דבעי לכך תיקנו שיחזור מעניינו של שטר בשיטה אחרונה מה שכתוב כבר למעלה ואין בו צורך וכן היה אומר ר"ת ז"ל שיש לכתוב קיום מחקים ותלויים קודם שיכתוב וקנינא לפני שיטה אחרונה והאידנא נהיגי לכתוב קיום מחקים ותלויין אחר וקנינא בשיטה אחרונה לפי שהורגלו עתה לכתוב בכל השטרות שריר וקיים ואי אפשר לזייף ולמידין משיטה אחרונה ואין צריך להחזיר מעניינו של שטר ומיהו קשה על מנהג שלנו כיון דשטר כשר בלא שריר וקיים כדמוכח הכא אם כן ליחוש שמא בא ליד בעליו בלא שריר וקיים ומחק למעלה חובתו וכתב על המחק מאי דבעי ומקיימיה בשטה אחרונה וי"ל כיון שהורגלו לכתוב שריר וקיים יהיה השטר פסול אם לא נכתב בו ואם כן לא יחתמו העדים עד שיראו שכתוב בו שריר וקיים. ומה שנהגו לכתוב שריר וקיים וללמוד משיטה אחרונה שמא היינו משום שחששו שמא יטעו העדים וירחיקו שני שיטין ולא נראה לי האי טעמא דאם הרחיקו העדים שני שיטין אפילו אם נכתב שריר וקיים בסוף השטר פסול דאיכא למיחש דגייז לשטר ויכתוב שטר בשיטה אחת ויחזור מעניינו של שטר בשיטה שניה אלא היינו טעמא דנהגו לכתוב שריר וקיים משום דלפעמים צריכין למחוק ולתלות אחר שנגמר כל השטר וכבר כתוב וקנינא מקיימין המחקים והתליות בסוף השטר וכותבין שריר וקיים ולפי זה יכול לכתוב ודין דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין בשיטה אחרונה אע"ג דשמה עיקר הגט הוא דהא איבעיא לן בפרק המגרש (גיטין דף פה:) אי בעינא ודין או לא ולא איפשיטא דהא כיון דאנן כותבין בסוף הגט כדת משה וישראל היא במקום שריר וקיים ולמידין שפיר משיטה אחרונה ומיהו קשה דבימי התנאים נמי היו כותבין כדת משה וישראל כדתנן במס' ידים פ"ד מ"ח שאתם כותבין המושל עם משה בגט ואעפ"כ קאמר גמרא שאין למידין משיטה אחרונה בין בגיטין בין בשטרות ויש לומר שבימיהם היו כותבין אותו באמצע הגט אבל עתה שתיקנו לכותבו בסוף הגט למידין משיטה אחרונה ולכאורה נראה שאם בא שטר לפנינו שחתימת עדים רחוקה מן השטר שיטה אחת דכשר בלא חזרת מענינו של שטר בשיטה אחרונה. דהיכא שחתימת העדים סמוכין לשטר צריך שיחזור מעניינו של שטר דאם היה דבר שיש בו צורך אצל חתימת העדים לא היינו למידין הימנו אבל אם שיטה אחת חלק אצל חתימת העדים ליכא למיחש למידי ולא חיישינן שמא הרחיקו העדים שני שיטין וזייף שיטה אחת והא דפריך בגיטין דף יט: גבי שטרא פרסאה דהוו חתימי עליה סהדי ישראל דגבי ממשעבדי והא בעינן שיחזור מענינו של שטר וכו' הוה מצי לשנויי כשהרחיקו העדים שיטה אחת מן השטר אלא דעדיפא מינה קמשני בדמהדר. ומיהו משמע בפ"ק דגיטין דף יא.דאפילו היכא דליכא למיחש לזיופא פסול בלא חזרה גבי שטרא פרסאה דמסריה ניהליה באפי סהדי ישראל דפריך והא בעינן שיחזור וכו' והתם איירי אליבא דרבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי ולדידיה אמאי בעי חזרה אי משום שמא זייף בשיטה אחרונה הא כיון דאיכא עדי מסירה מידע ידעי אם זייף ואפילו לאחר כמה ימים דכירי כדאיתא בפ' שני דגיטין דף כב: אמר ר' יוחנן אפילו מכאן ועד עשרה ימים מידכר דכירי אם איתא דהוה ביה תנאה אלמא כי ליכא נמי למיחש לזיופא בעי חזרה וה"ה נמי הרחיקו שיטה אחת דליכא למיחש לזיופא בעי חזרה משום דגזרינן הרחיקו אטו לא הרחיקו דכיון דתקנו רבנן חזרה לא פלוג. וכן כתב רשב"ם גבי הרחיק שני שיטין פסול אפילו יש עדים שלא נוסף דבר זיוף. שטרא חספא בעלמא הוא הואיל ולא נעשה כתיקון חכמים. וכן מוכח בכולה שמעתא דכל שטר שיוכל לבא לידי זיוף אע"פ שלא נזדייף פסול משום שלא נעשה כתיקון חכמים הילכך צריך ליזהר בשטרות ובכתובות שאם יש גליון קודם חתימת העדים שלא יחתמו עדים בזה אחר זה בשיטה אחת שמא יכתוב בגליון שלפני התחלת חתימת העדים מה שירצה ויחתוך השטר העליון וישאר **שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת וכשר** אלא צריך שלא יהא גליון לפני חתימתן או יטייטנו בדיו. ולא אמרי' עדים אטיוטא חתימי אלא היכא שהטיוטא בין השטר לעדים דומיא דשאילת שלום דלקמן (בבא בתרא דף קעו.) או יחתמו

זה תחת זה בשני שיטות ואע"ג דהשתא נמי יכול לכתוב לפני חתימת העד אני החתום חייב לפלוני מנה מיהו אין לפסול השטר אלא כשיכול לזייף ולעשות שטר שיש עליו שני עדים להוציא ממון מאחרים. אבל משום שיכול לעשות שטר שהעד עצמו חייב לו לא פסלינן ליה לשטרא דאיהו הוא דאפסיד אנפשיה שחתם במקום שיכולין לעשות שטר עליו. מיהו אם שני עדים בשני שטרות מצטרפין אפילו אם חתומים בזה אחר זה פסול אם יש גליון מן הצד ויש לתמוה על השושבינין שחותמין על הכתובה זה תחת זה ומרחיקין מן הכתובה שני שיטין ושמא כיון שאין חותמין אלא לכבוד ולא לשום עדות אין לפסול הכתובה בכך ואם מתחיל חתימת העדים באמצע השיטה וחתכו החלק שלפני חתימתן השטר פסול דשמא היה כתוב שם תנאי או דבר חובתו וחתכו ומיהו אם כתוב בסוף השיטה של מעלה שריר וקיים כשר ובלבד שיהו העדים חתומים זה תחת זה אבל אם היו חתומים זה אחר זה שמא היה **שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת** וחתכו והיה חלק מלמעלה וכתב עליו שטר זה:

ג תניא הרחיק את העדים מן הכתב שני שיטין [דף קסב.] פסול שיטה אחת כשר [דף קסב:] איבעיא להו שיטה ומחצה מהו לא קא מיבעיא ליה אם סיים השטר באמצע השיטה והניח אותה חצי שיטה ועוד שיטה אחרת דפשיטא דפסול. שיכול לכתוב באותה חצי שיטה מה שירצה **ויחזור מעניינו של שטר בשיטה אחרונה** וגם נמי אם סיים השטר באותה השיטה והרחיק שיטה שלימה וחתמו העדים באמצע שיטה שניה לא מיבעיא ליה. דהא ודאי אם חתמו העדים בזה אחר זה באותה חצי שיטה פסול שיכתוב בחצי שיטה החלק פלוני לוה מפלוני מנה ויהיה **שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת** ויחתוך כל השטר העליון ואם חתמו בזה תחת זה כשר אם שני עדים בשני שטרות אין מצטרפין אבל הא ליכא **למיחש דלמא כתב מאי דבעי** בשיטה השלימה ויחזור מענינו של שטר בחצי שיטה דפשיטא דגם מן השלימה אין למדין דכיון דליכא אלא חצי שיטה בין כתיבת השטר לחתימת עדים משום דאיכא למיחש שמא התחילו העדים לחתום באמצע השיטה והרחיקו שיטה אחת מן הכתיבה אלא הכי קמיבעיא ליה כגון שסיים השטר בסוף השיטה והרחיקו העדים מן הכתיבה כרוחב שיטה ומחצה וקמיבעיא ליה אי חיישינן שמא יכתוב שם שני שיטין בדוחק תא שמע הרחיק את העדים מן הכתב שני שיטין פסול פחות מכאן כשר היו ארבע או **חמשה עדים חתומים על השטר ונמצאו הראשונים קרובים או פסולים תתקיים העדות בשאר. מסייע ליה לחזקיה דאמר מילאהו בקרובים כשר ואל תתמה שהרי אויר פוסל בשלשה סכך פסול פוסל בארבע** ואית ספרים דגר' בברייתא ונמצא אחד **מהן קרוב או פסול** תתקיים העדות בשאר ומשמע דמיירי בהחתים קרוב בין בתחלה בין באמצע בין בסוף מדלא קבע ליה דוכתא וכה"ג דייק בשילהי הזורק דף פב. אי חתים קרוב בין באמצע בין בתחילה בין בסוף כשר מדלא קבע ליה מקום וקשה מהא דאמר בפרק הזורק (גיטין דף פא:) גבי גט מקושר דלא הכשירו בו אלא עד אחד פסול אבל תרי לא דילמא אתי לקיומיה בתרי קרובים וחד כשר וקאמר נמי שם דף פב: דהאי קרוב חתים בין בתחלה בין באמצע בין בסוף ואם כן נמי בשטר פשוט נמי כי נמצא אחד מהן קרוב או פסול היכי אמר תתקיים העדות בשאר נגזור דילמא אתי לקיומי בחד קרוב וחד כשר וליכא למימר דבשטר פשוט צריך לקיים חתימת כל העדים שיש בו ואע"ג דבמקושר אמרינן מכל תלת מקיימינן שאני התם כיון דאטרחוהו להחתים עדים בכל הקשרים שיש בו לא אטרחוהו להצריך קיום בכולן אבל בפשוט דמחתים מאי דבעי צריך לקיים כולן הא ליתא דאמרינן לקמן (בבא בתרא דף קסג:) גבי בין עדים לאשראתא אפילו שיטה אחת פסול ופריך **בין עדים לכתב נמי דלמא כתב הוא ועדיו בשיטה אחת ואמר** להרבות בעדים הוא דעבדי ומשני כל כה"ג אין מקיימין מעדים שלמטה אלא מעדים שלמעלה משמע דבכל תרי דאית ביה מקיימים דאי כולהו בעי לקיומי מאי פריך וליחוש על כן נראה לרבינו תם כגירסת ר"ח דגרס ונמצאו שנים הראשונים וכו' ודוקא בשנים הראשונים הוא דאמר תתקיים העדות בשאר דתלינן דלמלוי חתמו ולכבוד אבל אי חתמו בסוף ודאי לשם עדות חתמו והעדות בטלה וכן פירש בה"ג ולפי זה אין מקיימין את השטר אלא מעדים שלמטה הילכך אם נמצאו קרובים בסוף פסול ואם נמצאו בתחילה תתקיים בעדים שלמטה והיינו דאמר לקמן כל כה"ג אין מקיימין מעדים שלמטה אלא מעדים שלמעלה מכלל דבעלמא אמר איפכא שאין מקיימין אלא מעדים שלמטה ולכך לא חיישינן

דילמא אתי לקיומי בחד קרוב וחד כשר דהא אין מקיימין אלא מעדים שלמטה והן כשרים ואם תאמר והא דאמרינן בפרק שני דגיטין דף יח: גבי האומר לעשרה כתבו גט לאשתי דהוו שנים משום עדים והשאר משום תנאי ואפילו אם השאר קרובים או פסולים וקאמר התם אי חתים קרוב או פסול בתחילה דאתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא הכא נמי כשנמצאו הראשונים קרובים או פסולים אמאי לא חיישינן דילמא אתי לאחלופי בקיום שטרות דעלמא ותירץ ר"ת ז"ל דהתם מיירי כגון שאנו רואים שחתם ראשון דאז ודאי אתי לאיחלופי שיאמרו מדחתם ראשון לשם עדות חתם ואתי למימר קרוב כשר להעיד אבל אם בא לפנינו שטר שחתומין עליו קרובים בתחלה אמרינן עדים החתומים על השטר כמי שנחקרה עדותן בבית דין דמי ובודאי אחר שחתמו העדים למטה באו העדים הקרובים וחתמו למעלה לשם מילוי או לשם תנאי או לכבוד והא דקאמר בגיטין אי חתים קרוב בתחלה פסול לא אתי לאפוקי לבסוף דכ"ש דפסול שהן עיקר העדות ולא אתי לאפוקי אלא היכא שחתמו באמצע דאין לחוש כיון דחתמו הכשרים למטה מהן כתב ה"ר יונה ז"ל הא דאמר מילאהו בקרובים כשר מיירי קודם שנתנו ליד המלוה או ליד הלוקח א"נ אפילו אחר שנתנו ליד המלוה וליד הלוקח וכגון שמילאהו בקרובים במצות המוכר או הלוה אבל אם המלוה מילאהו בקרובים מדעתו לא מתכשר בהכי כיון דפסלי רבנן האי שטרא שהרחיק שני שיטין נמצא שהלוה שטר פסול נתן וכי משוי ליה מלוה שטר כשר שלא במצות הלוה לא נשתעבד הלוה באותו השטר ודוקא שמילאהו בקרובים ביום שנכתב ונחתם אבל מילאהו בקרובים למחר וליומא אוחרא אפילו במצות הלוה פסול דהא לא מתכשר להשתעבד אלא משעה שמילאהו בקרובים וה"ל מוקדם ופסול דאי לא תימא הכי אלא אפילו מילאהו בקרובים לאחר זמן כשר משום דשטר כשר הוא אלא שהיה בו חשש זיוף וכיון שנסתלק ממנו אותו חשש הוכשר למפרע אם כן היכי משכחת להא **דתניא הרחיק את העדים** מן הכתב שני שיטין פסול הרי כשיבוא לב"ד יאמרו לו למלאותו בקרובים ולהכשירו לשעבר ויש מפרשים אם יביאו לבית דין קודם שמילאהו בקרובים פסול כיון שבא לבית דין בעוד שיש בו חשש זיוף שוב אין לו תקנה ומילתא בלא טעמא הוא ונ"ל דסברא מעליותא היא דחכמים פסלן שטר זה לעשותו מעיקרא משום חשש זיוף ואם בא לפני ב"ד ולא נעשה בו זיוף היה ראוי להכשיר אלא דאלמוה חכמים לתקנתא ואמרו דכיון דלא נעשה כתקון חכמים חספא בעלמא הוא ומ"מ הכשירוהו אם מילאהו בקרובים ואם הובא לפני ב"ד בלא מילוי קרובים צריכין ב"ד לפוסלו לחזק תקנתן אבל אם הוכשר בקרובים קודם שבא ליד ב"ד אפילו עשאו מלוה מדעתו כשר: **רבי שבתי משמיה דחזקיה אמר שני שיטין שאמרו בכתב ידי עדים ולא בכתב ידי סופר מ"ט כל דמזייף לאו לגבי סופר אזיל איבעיא להו שני שיטין שאמרו הן ואורין או הן** ולא **אורין אמר רב נחמן בר יצחק מסתברא הן ואורין** רב יצחק ב"ר אלעזר **אמר כגון לך לך זה על גב זה אלמא קסבר שני שיעין וארבע אוירין רבי אבהו אמר כגון ברוך בר לוי בשיטה אחת אלמא** שיטה אחת ושני אורין ונפיש משני שיטין בלא **אורין רב חייא בר** אמי אמר כגון למ"ד וכ"ף בשני שיטין אלמא קסבר שני שיטין ושני אורין וכן הלכה דמילתא דמסתברא היא:

ד אמר רב לא שנו **אלא בין עדים לשטר אבל בין עדים לאשראתא אפילו טובא נמי כשר** [דף קסג:] **ור' יוחנן אמר לא שנו אלא בין עדים לכתב אבל בין עדים לאשראתא אפי' שיטה אחת פסול מאי שנא בין עדים** לאשראתא טעמא מאי דילמא כתביה **הוא ועדיו בשיטה אחת וקא סבר שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת כשר אי הכי בין עדים לכתב נמי דילמא כתב מאי דבעי והא חתימי סהדי קסבר שטר הבא הוא בשיטה אחת ועדיו בשיטה אחרת פסול וליחוש דלמא כתב הוא ועדיו בשיטה אחת ואמר אנא כדי לרבות בעדים הוא דעבדי קסבר כל כי האי גוונא אין מקיימים אותו** מעדים שלמטה אלא מעדים שלמעלה ויראה הא דקאמר רבי יוחנן דבין עדים לאשראתא פסול היינו לפסול האשראתא שאין מקיימין השטר על ידי קיום אלא ע"י עדים דכיון דאין ריעותא בין השטר לעדים אין לפסול אלא מן הריעותא ולמטה:

רי"ף עו.

ה אמר רב שטר הבא הוא ועדיו על המחק כשר ואם תאמר מוחק וחוזר ומוחק אינו דומה נמחק פעם אחת לנמחק שתי פעמים וניחוש דילמא שדי דיוטא [דף קסד.] **אמקום עדים מעיקרא ומחיק ליה** וכי הדר מחיק ליה **הוה ליה אידי ואידי נמחק שתי פעמים אמר רבא**

קסבר רב אין העדים חותמין על השטר מחוק אלא אם כן נמחק בפניהם מיתיבי הוא על הנייר ועדיו על המחק כשר ואמאי **דלמא מחיק ליה וכתיב מאי דבעי וה"ל אידי ואידי נמחק פעם אחת** דכתבי הכי אנחנא סהדי כתיבנא אמחקא ושטרא אניירא דכתביה היכא אי תתאי גייז ליה אי לעילאי מחיק ליה **דכתבי ליה בין סהדא לסהדא** א"ה אימא סיפא **הוא על המחק ועדיו על הנייר פסול ואמאי נכתבי הכי אנחנא סהדי חתימנא אניירא ושטרא אמחקא** סוף סוף מחיק ליה והא אמרת אינו דומה נמחק פעם אחת לנמחק ב' פעמים ה"מ היכא דחתימי סהדי אמחקא אבל היכא דלא חתימי סהדי אמחקא לא ידיע:

ו רשב"ג אומר הכל כמנהג המדינה כגון **אתרא דנהיגי בפשוט ובמקושר** [דף קסה.] ואמר ליה עביד לי מקושר ואזל **ועביד ליה פשוט או אמר ליה עביד לי פשוט ואזל ועבד מקושר ת"ק סבר קפידא ורשב"ג סבר מראה מקום הוא לו אמר אביי רשב"ג ור"ש ורבי אליעזר כולהו סבירא להו מראה מקום הוא לו רשב"ג הא דאמרן ר"ש דתנן ר"ש אומר אם הטעה לשבח מקודשת ר' אליעזר דתנן האשה שאמרה התקבל לי גיטי** במקום פלוני וקבל לה במקום **אחר פסול ור"א מכשיר והני כולהו שיטה נינהו ולית הלכתא כחד מינייהו:**

ז מתני' גט פשוט עדיו שנים מקושר שלשה גט פשוט שכתוב בו עד אחד מקושר שכתוב בו שני עדים פסול:

גמ' בשלמא מקושר שכתוב בו שני עדים פסול איצטריכא סד"א הואיל ובעלמא כשר ה"נ כשר קמ"ל דפסול אלא פשוט שכתוב בו עד אחד פשיטא אמר אביי לא נצרכא אלא לעד אחד בכתב ועד אחד בעל פה. פרשב"ם דפסול למיגבי ביה ממשעבדי אבל מבני חרי גבי. אמימר אכשר בעד אחד בעל פה ועד אחד בכתב למיגבי ביה ממשעבדי והרמב"ן ז"ל כתב וכן ה"ר יונה ז"ל דלא מסתבר כלל האי פירושא דאין זה מלוה בשטר דלית ליה קלא כיון דבשטר ליכא תרי סהדי שלקוחות לא נשמע להן עדות של העד שמעיד בעל פה ובשביל השטר שחתום עליו אחד לא ימנעו מליקח ועוד דלא עדיף קלא דעד אחד מקלא דכתב ידו דתנן לקמן (בבא בתרא **דף קעה:) הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין** ועוד הא דשלחו לר' אמי עד אחד בכתב ועד אחד בע"פ מהו שיצטרפו משמע דמספקא להו אי מודה בהא רבי יהושע לת"ק ואין מצטרפין כלל ועדותן בטילה והשיב להן דעדותן עדות ולגבות מבני חרי אבל לא להיות כמלוה בשטר ובהא פליגי נמי אביי ואמימר אביי סבר דאין מצטרפין ועדותן בטילה ואמימר סבר דעדותן עדות וגבי מבני חרי אבל אם העד מעיד שנמסר השטר בפניו גבי ממשעבדי דחשיב כאילו יש שני עדי מסירה שהעד שהויא חתום על השטר אמרינן שגם בפניו נמסר תדע דלר"א שטר הבא לפנינו ועדים חתומים עליו גובין בו אע"פ שאין אנו יודעים שנמסר בפניהם אלא שאנו תולין כיון ששניהם חתומין עליו גם נמסר בפניהם ואפשר דהכי פירושא דשמעתין עד אחד בכתב ועד אחד בעל פה שמעיד על הכתב שחתום בו העד שנמסר בפניו ואפ"ה לאביי לא מצטרפין למיגבא ממשעבדי ועד אחד בכתב זה ועד אחד בכתב אחר אפשר אפילו לאמימר לא גבי ממשעבדי דדוקא עד אחד בכתב ועד אחד בע"פ דאיכא תרי סהדי אחד שטרא שנמסר שבשניהם אית ליה קלא אבל תרי שטרי וכל חד מינייהו נמסר באפי חד סהדא לית ליה קלא לא לזה ולא לזה שאין הלקוחות נמנעין בשביל שטר שיש בו עד אחד והילכתא כאמימר: ירושלמי בפרק האשה שנתארמלה ר' חגי אמר זעירי בעי עד אחד בפה ועד אחד בכתב מהו שיצטרפו ועד אחד בכתב כלום הוא לכך צריכא כשהיו שנים ומצאו לקייס כתב ידו של ראשון ולא מצאו לקיים כתב ידו של שני רבי מנא בעי עד אחד בכתב מהו לזוקקו לשבועה ועד אחד בכתב כלום הוא לכך צריכא כשהיו שנים ומצאו לקיים כתב ידו של זה ולא מצאו לקיים כתב ידו של זה וה"ר יונה ז"ל כתב טעם הירושלמי דלא חשוב כלום עד אחד בכתב משום דקרינא ביה מפיהם ולא מפי כתבם אבל שטר שחותמין עליו שני עדים במצות המוכר והלוה גלי ביה קרא דכשר דכתיב ואקח את ספר המקנה וגמרא דידן פליגא על הירושלמי בסברא זו כיון דקאמר עד אחד בכתב סתם משמע שאין חתום בו אלא עד אחד דאילו איירי כשחותמין בו שנים ולא מצאו לקיים אלא עד אחד אם כן הוה ליה לפרושי כמו שביאר אותו בירושלמי ועוד לישנא דמתניתין דקתני פשוט שכתוב בו עד אחד משמע שאין כתוב בו אלא עד אחד ומוקי לה אביי **בעד אחד בכתב ועד אחד** בעל פה ועוד מדאמר אלא קשיא מתניתין ולא מתרצינן דמתניתין

אצטריך לעד אחד בכתב ועד אחד בעל פה ואין בשטר חתום אלא עד אחד וקמ"ל דעד אחד בכתב לאו כלום הוא משום דאמר מפיהם ולא מפי כתבם ואמימר אכשר כשהיו חותמים בו שנים ולא מצאו לקיים אלא האחד ומדלא משני הכי ש"מ דאמימר אכשיר אפילו אין חתום בו אלא אחד להצטרף עם עד שבעל פה ושמעינן מינה דעד אחד בכתב מזקיק הוא לשבועה וכן כתב בהלכות גדולות קאמרי רבנן דשטרא דחתימי עליה סהדי ואשתכח דחד מינייהו קרוב או פסול נהי דממונא לא מפקינן מיניה אבל שבועה משבעינן ליה אפומא דהאי עד כשר והאי דלא מיפסיל עד כשר בצירופא דעד פסול דאמר רווחא שביק למאן דקשיש מיניה ואתא פסול. וחתם: [דף קסה:] מה התם פסולא דאורייתא אף ה"נ פסולה דאורייתא וכתב רב אחא משבחא דאפילו תפס מפקינן מיניה:

ח שלחו ליה **חברייא לרבי ירמיה עד אחד בכתב ועד אחד בעל פה מהו שיצטרפו. שנים שהעידו אחד בב"ד זה ואחד בב"ד זה מהו שיבואו ב"ד אצל ב"ד ויצטרפו שנים שהעידו בב"ד זה וחזרו והעידו בב"ד אחר מהו שיבואו אחד מכל ב"ד וב"ד ויצטרפו. שלח להו איני** כדאי שאתם שולחים אלי **אלא כך דעת תלמידכם נוטה שיצטרפו וכן הלכתא:**

רי"ף עו: **ט רבינא** אמר הכי שלחו ליה שלשה שישבו לקיים **השטר ומת אחד מהן צריכים למיכתב במותב תלתא כחדא הוינא וחד ליתוהי או לא ושלח להו** דצריכי למיכתב הכי וכן הלכתא:

י מתני' כתוב בו זוזי מאה דאינון סילעין עשרין אין לו אלא עשרין זוזי מאה דאינון סילעין תלתין אין לו אלא מנה כסף זוזי דאינון ונמחק אין פחות משנים כסף סילעין דאינון ונמחק אין פחות משנים **דרכונות דאינון ונמחק אין פחות משנים:**

גמ' ת"ר כסף אין פחות מדינר כסף. כסף דינרין ודינרין כסף אין פחות משני דינרין כסף. כסף בדינרין אין פחות משני דינרי זהב כסף. אמר מר כסף אין פחות מדינר כסף ואימא נסכא. אמר רבי אלעזר דכתיב ביה מטבע ואימא פריטי באתרא דלא סגיין פריטי דכספא ת"ר זהב **אין פחות מדינר זהב** זהב דינרין ודינרין זהב אין פחות מב' דינרין זהב. [דף קסו.] זהב בדינרין אין פחות מב' דינרין כסף זהב ואימא דהבא פריכא בתרי דינרין דהבא **קאמר אמר אביי יד בעל השטר על התחתונה** א"ה רישא נמי אמר רב אשי רישא דכתב דינרי סיפא דכתב דינרין:

יא מתני' כתב בו מלמטה מנה ולמעלה מאתים מלמטה מאתים ולמעלה **מנה הכל הולך אחר התחתון א"כ למה כותבים את העליון שאם נמחק אות אחת מן התחתון ילמד מן העליון:**

גמ' ת"ר ילמד תחתון מן העליון אות אחת אבל לא שתי [דף קסו:] **אותיות כגון חנן מחנני ענן מענני אמר רב פפא פשיטא ספל מלמעלה וקפל מלמטה הכל הולך אחר התחתון בעי רב פפא קפל מלמעלה וספל מלמטה מאי מי חיישי' לזבוב או לא תיקו:**

יב ההוא שטרא דהוה כתוב ביה שית מאה וזוזי רי"ף עז. **שלחה רב שרביא לקמיה דאביי שית מאה איסתרא וזוזי או דילמא שית מאה זוזי וזוזא או דלמא שית מאה פריטי וזוזא אמר להו דל פריטי מהכא דלא כתבי בשטרא דאסוכי מסכי ליה ומשוי להו זוזי מאי אמרת שית מאה** זוזי או שית מאה איסתרי [דף קסז.] **יד בעל השטר על התחתונה:**

יג אמר אביי **מתלת ועד עשר לא לכתוב איניש בסוף שיטה דלמא מזייף וכתיב ואי איתרמי ליה נהדריה לדבוריה תרי ותלתא זימני אי אפשר דלא מיתרמי ליה באמצע שיטה:**

יד ההוא שטרא דכתב ביה תלתא בפרדיסא אזל מחקיה לגגיה דבי"ת וכרעיה ושוייה ופרדיסא אתא לקמיה דאביי אמר ליה מאי טעמא רווח ליה עלמא להאי וי"ו כולי האי כפתיה ואודי ההוא דהוה כתיב ביה מנת ראובן ושמעון אחי הוה להו חד אחא דשמיה אחי אזל כתב ביה וי"ו ושוייה ואחי אתא לקמיה דאביי אמר ליה מ"ט דחיק ליה עלמא להאי וי"ו כולי האי כפתיה ואודי:

טו אמר אביי האי מאן דמחוי חתימת ידיה בבי דינא **לא ליחוי בסוף מגילתא דלמא משכח לה איניש דלא מעלי וכתב עלה מאי דבעי ותנן הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין: ההוא שטרא דהוה חתים עלה רבא ורב אחא בר אדא אתא לקמיה דרבא א"ל חתימת ידאי הוא ומיהו קמיה דר"א ב"א** לא חתימי מעולם כפתיה ואודי אמר ליה **בשלמא דידי זייפת אלא רב אחא דמירתת ידיה היכי זייפת. אמר ליה אנחי ידאי אמיצרא ואמרי לה קם אזרנוקא וכתביה:**

טז מתני' כותבין גט לאיש אע"פ שאין אשתו עמו ושובר לאשה אע"פ שאין בעלה עמה ובלבד שיהו מכירין והבעל נותן את **השכר:** [דף קסז:] **כותבין שטר למוכר אע"פ שאין לוקח עמו ואין כותבין ללוקח עד שיהא מוכר עמו והלוקח נותן שכר:**

גמ' מאי **ובלבד שיהו מכירין** אמר רב יהודה אמר רב **ובלבד שיהו מכירין שם האיש והאשה בגט ושם האיש ושם האשה בשובר וליחוש לשני יוסף בן שמעון בעיר אחת דלמא כתיב גיטא ואזיל וממטי לאתתיה דהאיך אמר להו רב אחא בר הונא הכי אמר רב שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת אין מגרשין נשותיהן אלא זה בפני זה** וניחוש דלמא אזיל למדינה אחריתי ומחזיק לשמיה יוסף **בן שמעון וכתיב גיטא וממטי לאתתיה דהאיך אמר להו רב הונא בר חיננא הכי אמר רב כל שהוחזק שמו בעיר ל' יום אין חוששין לו:**

יז ההוא תברא דהוה חתים עליה רבא בר חנן אתאי ההיא איתתא לקמיה אמרת **ליה לאו אנא הואי אמר לה אנא נמי אמרי להו דלאו איהי היא ואמרו לי מיקש הוא דקשיא ובגר לה קלא אמר אביי אע"ג דאמור רבנן כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד צורבא מרבנן לאו אורחיה למידק** ושמעי' מינה דלהיכר איש ואשה סומכין על עד אחד ואפילו אשה או קרוב דמילתא דעבידא לאיגלויי הוא מידי דהוה ביבמות דף לט. להכיר שהוא אחיו מן האב דסגי על פי קרוב דמילתא דעבידא לאיגלויי הוא. [דף קסח.] **ההוא תברא דהוה חתים עליה רב ירמיה בר אבא אמרה ליה לאו אנא הואי אמר לה איברא אנת הוית אמר אביי אע"ג דצורבא מרבנן לאו אורחיה למידק כיון דדק דק אמר אביי האי צורבא מרבנן דאזל לקדושי איתתא לידבר עם הארץ בהדיה דלמא מחלפו לה מניה: והבעל נותן** את השכר מ"ט **וכתב ונתן. והאידנא דלא עבדינן הכי** שריוה רבנן על האשה **כי היכי דלא נשהייה: והלוקח נותן את השכר.** פשיטא לא צריכא **במוכר שדהו מפני רעתה:**

יום רעז

רי"ף עז: **יח מתני' כותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו ואין כותבין למלוה עד שיהא לוה עמו והלוה נותן את השכר:**

גמ' פשיטא לא צריכא אפילו בעסקא: **אין כותבין שטרי אירוסין ונשואין אלא מדעת שניהן והחתן נותן השכר** פשיטא לא צריכא אפילו בת"ח: **אין כותבין שטרי אריסות וקבלנות אלא מדעת שניהם והמקבל נותן** את השכר פשיטא לא צריכא בבורה: **אין כותבין שטרי בירורין וכל מעשה ב"ד אלא מדעת שניהן ושניהן נותנין השכר רשב"ג אומר לשניהם כותבין שנים לזה בעצמו ולזה בעצמו מאי שטרי בירורין הכא תרגימו שטרי טענתא רב ירמיה בר אבא אמר זה** רי"ף עח. **בורר לו אחד וזה בורר לו אחד:**

יט מתני' מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר ליה אם לא אתן לך מכאן ועד יום פלוני תן לו שטרו והגיע הזמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן רבי יהודה אומר לא יתן:

גמ' במאי קמיפלגי **רבי יוסי סבר אסמכתא קניא ר' יהודה סבר אסמכתא לא קניא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב אין הלכה כרבי יוסי כי אתו לקמיה דר' אמי אמר ליה וכי מאחר שרבי יוחנן מלמדנו פעם ראשונה ושניה הלכה כרבי יוסי אני מה אעשה ולא היא אין הלכה כרבי יוסי: גרסינן בפ' ארבעה נדרים (נדרים דף כז:) ההוא גברא דאתפיס זכוותיה לבי דינא ואמר אי לא אתינא מכאן ועד** תלתין יומין בטלין הלין זכוותאי **איתניס ולא אתא אמר רב הונא** בטלין זכוותיה אמר ליה רבא **והא אונסא דאורייתא הוא דכתיב ולנערה לא תעשה דבר** וכי תימא ה"מ לענין קטלא והתנן שם נדרי אונסין כיצד **הדירו חבירו שיאכל אצלו וחלה הוא או שחלה בנו או שעכבו נהר הרי אלו נדרי אונסין וכו' ואמרינן ולרב הונא מכדי אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא שאני הכא דמיתפסן** זכוותיה וכל היכא דמיתפסן זכוותיה לאו אסמכתא **היא והתנן מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר** ליה אם לא נתתי אתן לך מכאן ועד יום פלוני תן לו **שטרו והגיע זמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן רבי יהודה אומר לא יתן ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב אין הלכה כרבי יוסי דאמר אסמכתא קניא שאני הכא דאמר ליה לבטלי זכוותיה והלכתא אסמכתא קניא והוא דלא אניס פירוש כיון חולה וכיוצא בו והוא דקנו מיניה בב"ד חשוב** וקאמר גאון דינא ליתא אלא במתפיס זכוותיה בלחוד ומסתברא כוותיה והתיספות פסקו דאפילו בלא מתפיס זכוותיה קניא אסמכתא בב"ד חשוב והכי נהגי

עלמא וב"ד חשוב היה אומר ר"מ ז"ל שיהו בקיאין בדיני אסמכתא:

כ מתני' מי שנמחק שטר חובו מעמיד עליו עדים ובא לפני ב"ד והן עושין לו קיום איך פלוני בן פלוני נמחק שטרו ביום פלוני ופלוני ופלוני עדיו פירוש כגון שנפלו עליו מים ונתטשטש ועוד רישומו ניכר וירא שמא ימחק לגמרי מעמיד עליו עדים שמכירין החתימות ובאין לפני ב"ד ומעידין שראו שטר ביד פלוני שהתחיל למחק והכירו החתימה ועושין לו קיומו פלוני ופלוני עדיו הן העדים החתומים על השטר וה"ה נמי שצריך להזכיר שם העדים המעידים על מחק השטר שמא ירצה הלוה לפוסלן ותימה שלא הזכירם ושמא פלוני ופלוני עדיו הכל בכלל כל העדים הצריכין לדבר:

גמ' ת"ר איזהו קיומו [דף קסח:] **אנו פלוני ופלוני ופלוני הוציא פלוני בן פלוני שטר מחוק לפנינו ופלוני ופלוני עדיו אם כתב בו הוזקקנו לעדותן ונמצאת עדותן מכוונת גובה ואין צריך להביא ראיה ואם לאו צריך להביא ראיה:**

כא נקרע פסול **נתקרע כשר נמחק או נתטשטש אם רישומו ניכר כשר** היכי דמי נקרע ה"ד **נתקרע אמר רב יהודה נקרע קרע של ב"ד נתקרע קרע** שאין של בית דין. **ה"ד קרע של בית דין אמר רב יהודה מקום העדים ומקום הזמן ומקום התורף אביי אמר שתי וערב:** רי"ף עה:

כב מי שבא ואמר אבד שטר חובי אף על פי שאמרו עדים אנו כתבנו וחתמנו ונתננו לו אין כותבין בד"א בשטרי הלואה אבל בשטרי מקח וממכר כותבין חוץ מאחריות שבו רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בשטרי [דף קסט.] **מקח וממכר אין כותבין:**

כג וכן היה אומר רשב"ג הנותן מתנה לחבירו והחזיר לו השטר חזרה מתנתו וחכ"א מתנתו קיימת וקמיפלגי באותיות נקנות במסירה. רשב"ג סבר אותיות נקנות במסירה ורבנן סברי אין אותיות נקנות במסירה והלכתא כוותייהו ולרשב"ג דסבר אותיות נקנות במסירה יש לחוש שמא החזיר לו השטר וחזר המכר ואם נכתוב שטר אחר ללוקח אפילו יוציא המוכר השטר שהחזיר לו לא יועיל לו מאומה כי יאמר הלוקח שני שטרות היו לי ממך ולא החזרתי לך אלא אחד וכל זמן שהאחד בידו לא חזר המכר אבל לרבנן דסברי אין אותיות נקנות במסירה וצריך לכתוב לו קני לך האי שטרא וכל שעבודיה וכיון דכתב ליה הכי אפילו יצא שטר אחר מתחת ידו חזר השדה למוכר ויראה לי הא דאמר השטר מכר נקנה לרשב"ג במסירה ולרבנן בכתיבה ומסירה אם מסרו לו וכתב לו קני לך איהו וכל שעבודיה היינו דוקא בשטר קנייה שכתב שדה קנויה לך ואם מסרו לוקח ראשון ללוקח שני קנה אע"פ שלא נכתב השטר בשמו ומדרבנן לדברי רב אלפס ז"ל שפירש מכירת שטר חוב מדרבנן אע"פ שבמכירת שטר חוב יש טעם לתקנה שאם יצטרך המלוה למעות ולא יוכל לגבות חובו מן הלוה שימכרנו לאחר ובשטר מכר לא שייך האי טעמא שהרי יכול למכור הקרקע שבידו למי שירצה מ"מ כיון שתקנו שתועיל מכירה בשט"ח תקנו גם בשטר מכר ואלים מכירת שטר מכר שנסתלק לוקח ראשון לגמרי אבל מכירת שטר חוב לא נסתלק המלוה שהרי עדיין בידו למחול ללוה אבל אם נקנה השדה בכסף או בחזקה או בקנין סודר וכתבו השטר לראיה אם מכר אותו השטר לאחר וכתב לו קני לך איהו וכל שעבודיה לא קנה שדה שהרי גם הראשון לא קנה באותו השטר והיאך נייפה כח השני לקנותו באותו שטר ואע"פ שכתבו בו הקנין ואחריות מכל מקום לאו שטר של קנין הוא ולא דמי לשטר חוב דהתם לא שייך בה קנין אלא ממון שהלוהו נתחייב לו בעל פה והשטר נכתב לגבות ממשעבדי ובמסירת שטר חוב קונה את שעבוד הנכסים וגם החוב בתקנת חכמים וכיון שקנה החוב קנה גם שעבוד הנכסים הכתוב בשטר אבל בקניית שדה לא אלים כח לוקח שני לקנות בשטר שגם הראשון לא קנה בו:

כד אמר מר חוץ מאחריות **שבו מ"ט אמר רב ספרא לפי שאין כותבין שני שטרות על שדה אחת דלמא אזיל בעל חוב וטריף ליה להאי ואזיל האי וטריף לקוחות והדר אמר ליה לב"ח שוף לי פורתא ואיקום בהאי ארעא והדר תא וטרפה מנאי והדר אזיל וטריף לקוחות וכיון דקרעיניה לשטרא דמלוה במאי טריף ליה** וכי תימא דלא קרעיניה והאמר רב נחמן כל טירפא דלא כתיב בה וקרעיניה לשטרא דמלוה לאו טירפא היא וכל אדרכתא דלא כתיב בה וקרעיניה לטירפא לאו אדרכתא היא וכל שומא דלא כתיב בה וקרעיניה לאדרכתא לאו שומא היא לא צריכא דאתי מכח אבהתיה ולכתוב ליה להאי שטרא מעליא ולכתוב ליה

לאידך שטרי דנפיק על ארעא דא פסילי לבר מאן דנפיק בזמנא דא. אמרוה רבנן קמיה דרב אשי זאת אומרת אין כובין שובר אמר להו בעלמא אימא לכו [דף קסט:] כותבין שובר והכא היינו טעמא דלא דלמא א"ל בעל חוב וטריף ליה מניה ואזיל איהו וטריף מלקוחות ושובר גבי לקוחות ליכא סוף סוף לקוחות לאו לגבי מריה דארעא הדרי אדהכי והכי שמיט ואכיל פירי אי נמי בלוקח שלא באחריות אי הכי אפילו שטרי הלואה נמי התם זוזי הוא דמסיק ביה אימר פייסיה בעל חוב וכו':

כה שמעינן מהכא שהמלוה או הלוקח שטרפו ממנו מקחו ובא לו אצל הלקוחות יכול לכופם בדין לדון עמו ובית דין נזקקין לטענותיהם ומחייבי אותן ואין הלקוחות יכולין לומר לך אצל לוה וכשיתחייב בדין ויהיה בידך טירפא שכתבו לך על הלקוחות שלו הרי אנן פורעין אלא ילכו הם אם ירצו ויזקיקוהו לבוא לבית דין דאי לא תימא הכי היכי אמר שמיט ואכיל פירי והלא אין בית דין מחייבין ללקוחות עד שיעמוד מוכר בדין ויתחייב אלא ש"מ הלקוחות כלוה וכן הלקוחות כולם מדאקשינן אי הכי שטרי הלואה נמי ומהדרינן אמרי פייסי בעל חוב בזוזי והם מחזירין אחריו מיהו היכא דאיתיה ודאי מודעינן ליה כגון דאתי שליח בתלתא בשבתא ואתא בד' וקאי בחמשא בבי דינא כדעבדינן מקמי אדרכתא כדאיתא בהגוזל בתרא דף קיב. ואי מצטרכי לקוחות זמן יהבינן להו עד תלתין יומין שהוא זמן ב"ד ובלבד להוציא הדין לאמיתו ולא לבא בעקיפין שכל זמן בית דין אינן מן הדין אלא מדת רחמים נהגו חכמים על בעלי דינין שלא לדחוק אותם יותר מדאי מנימוקי הרמב"ן ז"ל. אמר מר חוץ מאחריות שבו היכי כתבינן **אמר רב נחמן דכתבי הכי שטרא** דנן דלא **למיגבי ביה לא ממשעבדי ולא מבני חרי אלא כי היכי דתיקו ארעא בידיה:**

כו ההיא איתתא דיהבה ליה זוזי להוא גברא למיזבן לה ארעא אזל זבן לה שלא באחריות אתאי לקמיה דרב נחמן אמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי זיל זבנה מיניה שלא באחריות וזבנה ניהלה באחריות. לכאורה משמע שחמר נמוכר שהה קונה השדה לאשה פלונית דקחמר אזל זבן לה ועוד מדקאמר זיל זבנה מיניה שלא באחריות ואם איתא שלא פירש שקנאו לאשה מה היה צריך לקנות שנית מן המוכר כיון שקנאו בסתם לעצמו קנאו. אלא ודאי מירי שפירש שקנאו לאשה וכיון ששינה בשליחותו שסתם קונה שדה אין קונה אלא באחריות דלא שדי איניש זוזי בכדי בטלה שליחות ואין כאן מקח לכך הוצרך לקנותו שנית מן המוכר ומיהו אם ירצה השליח יחזיר לה המעות אלא אם אין בידו מעות להחזיר לה קאמר שצריך לקבל עליו אחריות:

כז ת"ר הבא לידון בשטר ובחזקה נידון בשטר דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בחזקה ושקיל וטרי במאי קמיפלגי רבי ורשב"ג ואסיק דבלברר קמיפלגי **דרבי סבר אע"פ שיש עמו החזקה צריך לברר את שטרו ורשב"ג סבר הואיל ויש כאן חזקה אין צריך לברר את שטרו.** [דף קע.] **אמר רב גידל אמר רב הלכה כרבי ואף רבי לא אמר** אלא לברר כלומר כיון שהביא **שטרו אומר לו ברר שטרך ואע"פ שיש עמו חזקה ואם אי אפשר לו לברר כגון שמתו עדיו או הלכו למדינת הים נדון בחזקה ורשב"ג סבר אין צריך לברר כלל אלא נדון בחזקה** בלבד ומשמע דוקא אם נשאר חסרון הברור במיתת העדים או שהלכו למדינת הים אבל אם ישנן לעדים צריך לברר וכן כתב ר"ח שאם טען ואמר אבד שטרי אין נאמן לדברי רבי ובספר המקח נמי כתב שאם לא הביא שטר נמצאו דבריו בטילין או שהביא ונמצא בטל נתבטלה נמי החזקה והכי משמע בפ' זה בורר שאם נמצאו קרובים או פסולים לא בירר ורשב"ם גורס גירסא אחרת והגאונים ז"ל גורסים כמו שכתבתי: רי"ף עט.

כח מתני' [דף קע:] **מי שפרע מקצת חובו רבי יהודה אומר יחליף ר' יוסי אומר יכתוב שובר אמר רבי יהודה נמצא זה צריך** לשמור את שוברו מן העכברים אמר ליה **רבי יוסי וכן יפה לו ואל ירע כחו של זה:**

גמ' ומסקינן דכותבין שובר **דאמר** [דף קעא:] **רב הונא בריה דרב יהושע אפילו למ"ד כותבים שובר ה"מ אפלגא אבל אכולה לא ולא היא אפילו אכולה נמי כתבינן כי הא דרב יצחק בר יוסף הוה מסיק ביה זוזי ברבי אבא אתא לקמיה דרב חנין בר פפי אמר ליה הב לי זוזאי אמר ליה הב לי שטרי ושקול זוזך אמר ליה שטרא אירכס לי אכתוב לך תברא אמר ליה הא רב ושמואל דאמרי תרוייהו אין כותבין שובר אמר ליה** מאן יהיב לן מעפרא דרב ושמואל ומלינן **בעיינין הא רבי יוחנן ור"ל דאמרי תרוייהו כותבין שובר וכן כי**

אתא רבין אמר רבי אילעאי כותבין שובר ומסתברא דכותבין שובר דאי ס"ד דאין **כותבין שובר אבד שטרו של זה יאכל הלה וחדי מתקיף ליה אביי אלא מאי כותבין שובר אבד שוברו של זה יאכל הלה וחדי אמר ליה רבא אין עבד לוה לאיש מלוה:**

כט תנן התם שטרי חוב המוקדמים פסולין והמאוחרים כשרין אמר רב המנונא לא שנו **אלא שטרי הלואה אבל בשטרי מקח וממכר אפילו מאוחרים פסולים מ"ט זמנין דמזבין ליה ארעא בניסן וכתיב ליה שטרא בתשרי ומתרמי ליה זוזי ביני וביני וזבין ליה מיניה. וכי מטי תשרי מפיק ליה לשטרא ואמר הדר זבנתה מינך אי הכי אפי' שטרי הלואה נמי זמנין דיזיף מיניה בניסן וכתיב ליה שטרא בתשרי ומתרמא ליה זוזי ביני וביני ופרע ליה ואמר ליה הב לי שטרא וא"ל אירכס וכתיב ליה תברא וכי** מטי זמניה מפיק ליה ואמר ליה **השתא הוא דיזפתא מנאי קסבר** רב המנונא **אין כותבין שובר אמר ליה רב** דימי **לרב כהנא ואמרי לה רב ירמיה מדיפתי לרב כהנא והאידנא דלא עבדינן הכי דכתבינן שובר ומכשרינן שטרי מאוחרין. אמר ליה בתר דאמר להו רבי** אבא **לספריה כי כתביתו שטרי** מאוחרי כתובו הכי שטרא דנן **לאו בזמניה כתבנוהו אלא איחרנוהו וכתבנוהו אמר ליה רב אשי** לרב כהנא והא האידנא דלא כתבינן הכי. **אמר ליה בתר דאמר להו רב ספרא לספריה כי כתביתו תברי אי ידעיתו זימנא דשטרא כתובו ואי לא כתובו סתמא כל אימת דנפיק לירעיה אמר ליה רבינא לרב אשי ואמרי לה רב אשי לרב כהנא והא האידנא דלא עבדינן** [דף קעב.] **הכי** אמר ליה **רבנן תקוני תקון מאן דעבד עבד ומאן דלא עביד איהו דאפסיד** אנפשיה:

רי"ף עט: **ל אמר ליה רב לספריה וכן אמר להו רב הונא לספריה כי קיימיתו בשילי כתובו בשילי אע"ג דמימסרו לכו מילי בהיני וכי קיימיתו בהיני כתובו בהיני אף על גב דמימסר לכו מילי בשילי משום דמחזי כשקרא:**

לא אמר להו רבא בר שילי להנהו דכתבי שטרי אקנייתא **אי ידעיתו יומא דאקניתו ביה כתובו ואי לא כתובו יומא דקיימיתו** ביה ומוקדם לא הוי דכיון דנכתב השטר עדים מפקי לקלא משעת הקנין דסתם קנין לכתיבה עומד כדאמר בפרק חזקת הבתים ואע"ג דכי יזיף אינש לעיל (בבא בתרא מב.) בצנעא יזיף. מכל מקום כיון דבעין יפה שיעבד יש קול לקנין והא דאמר בגיטין דף יז. דשטר שנכתב ביום ונחתם בלילה פסול היינו כשלא הקנו ביום אבל הקנו ביום אפילו נחתם לאחר כמה ימים כשר:

לב אמר רבא האי מאן דנקיט שטרא בר מאה זוזי ואמר שויוה ניהליה תרי בני חמשים לא משוינן ליה מ"ט עבדי רבנן מילתא **דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה ניחא ליה ללוה כי היכי דנפגום שטריה וניחא ליה למלוה שיכוף לפורעו. ואמר רבא האי מאן דנקיט תרי שטרי** בני חמשין חמשין ואמר שויוה ניהליה **בר מאה לא משוינן ליה** מ"ט **עבוד רבנן מילתא דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה ניחא ליה למלוה כי היכי דלא ליפגום שטריה וניחא ליה ללוה כדי שלא יכוף לפורעו אמר רב אשי האי מאן דנקיט שטרא בר מאה ואמר שוייהו ניהליה חד בר חמשין לא משוינן ליה מאי טעמא הא. מפרע פרעיה ואמר ליה הב לי שטראי** ואמר ליה **אירכס לי וכתב ליה תברא והשתא מפיק ליה להאי ואמר האי אחרינא הוא:**

לג מתני' שני אחין אחד עני ואחד עשיר והניח להן אביהן מרחץ ובית הבד עשאן לשכר השכר לאמצע עשאן לעצמו הרי עשיר אומר לעני קח לך עבדים וירחצו במרחץ קח לך זיתים ובא ועשה בבית הבד. איידי דתנא רישא מי שפרע מקצת חובו רבי יהודה אומר יחליף רבי יוסי אומר יכתוב שובר דסבר רבי יהודה אין כותבין שובר ואם אבד שוברו של זה יאכל הלה וחדי תנן **נמי שני אחין אחד עני ואחד עשיר דדמיא לה דאי ליה לעני** לא **עבדים ולא זיתים יאכל הלה וחדי. וכן נמי מתניתין שנים שהיו בעיר אחת דמיא ליה בהאי ענייא.** התוספות פירשו לאו דוקא עשאן לשכר הוא הדין נמי אם מוצא להשכיר בעיר אפילו עשאה אביהם שהיה עשיר לעצמו. עשאן לעצמו כלומר שאין מוצא להשכיר. ואפשר לקיים דברי רב אלפס על דרך זה דאם אינו מוצא העני להשכירם ולא עבדים ולא זיתים יאכל הלה וחדי:

לד שנים שהיו בעיר שם האחד יוסף בן שמעון ושם האחר יוסף בן שמעון אינן יכולין להוציא שטר חוב זה על זה ולא אחר יכול להוציא שטר עליהם נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע

שטרות שניהם פרועים כיצד יעשו ישלשו ואם היו משולשין יכתבו סימן ואם היו מסומנים יכתבו כהן: ריי"ף פ.

לה גמ' ההוא שטרא דנפיק בבי דינא דרב הונא דהוה כתיב ביה אני פלוני בן פלוני לויתי ממך מנה [דף קעב:] **א"ר הונא ממך אפילו מריש גלותא ממך אפילו משבור מלכא. אמר ליה רב חסדא לרבה פוק עיין בה דלאורתא בעי לה רב הונא מינך. נפק דק ואשכח דתניא יש עליו עדים ואין בו זמן אבא שאול אומר** כתוב בו היום גירשתיה כשר אלמא **ההוא יומא דנפק ביה משמע הכא נמי ממך ההוא דנפק מתותיה ידיה משמע ולנפילה לא חיישינן:**

לו ואלא הא דתניא כשם שאין מוציאין [דף קעג.] זה על זה כך אין מוציאין על אחרים במאי קמיפלגי באותיות נקנות במסירה מר סבר אותיות נקנות במסירה ומ"ס **אין אותיות נקנות במסירה** ואיבעית אימא דכולי עלמא אותיות נקנות במסירה ובצריך להביא ראיה קמיפלגי דאיתמר אותיות נקנות במסירה אביי אמר צריך להביא ראיה רבא אמר אין צריך להביא ראיה **ואע"ג דאמר הכא דכ"ע בין תנא דמתניתין בין תנא דברייתא סברי אותיות נקנות במסירה ואביי ורבא אית להו תרוייהו אותיות נקנות במסירה לא סמכינן אהא דהא אמימר ורב אשי דאינון בתרא. פסקו הלכתא בפרק המוכר את הספינה** דאין **אותיות נקנות במסירה והא דאמר הכא דכ"ע אותיות נקנות במסירה אוקימתא בעלמא היא ולאו דסמכא היא והכי פסקו רבנן קשישי כדכתיבנא** וקי"ל כתנא דמתניתין דמוציאין שטר חוב על אחרים דאמר בפרק האשה שלום (יבמות דף קטו:) מי חיישינן לתרי יצחק ריש גלותא או לא אביי אמר חיישינן רבא אמר לא חיישינן:

לז אמר רבא מנא אמינא לה דהנהו שטרי דנפקו בנהרדעא וכתוב בהו חבי בר נאני ונאני בר חבי ומגבי בהו רבה בר אבוה והא חבי בר נאני ונאני בר חבי בנהרדעא שכיחי טובא אלמא לא חיישינן ואביי התם למאי ניחוש אי לנפילה מיזהר זהירי בה אי לפקדון כיון דשמיה כשמיה לא מפקיד גביה מאי אמרת דלמא מסר ליה אותיות נקנות במסירה אלמא בין לאביי בין לרבא מוציאין שטר חוב על אחרים והא דקאמר הכא אביי דצריך להביא ראיה היינו באותיות דלאו שמיה כשמיה דחיישינן אבל תנא דברייתא סבר אפילו בשמיה כשמיה צריך להביא ראיה וה"ר יוסף הלוי ז"ל כתב דלרבא דאמר אין צריך להביא ראיה אפילו למאן דבעי כתיבה ומסירה יכול לומר שטר היה לי ואבד ור"י לא כתב כן אלא כיון דבעי שטר לא מהימן עד שיראה שטרו וראיה לדבר מדמייתי רבא ראיה מחבי בר נאני ונאני בר חבי דלא חיישינן לתרי יצחק וקשיא מאי ראיה מייתי מינה אפילו אי חיישינן לתרי יצחק הכא למאי ניחוש אי לנפילה אפילו דרבים ולפקדון אפילו לאו שמיה כשמיה לא חייש רבא מדקאמר אין צריך להביא ראיה אלא ודאי רבא סבר אין אותיות נקנות במסירה הלכך אי חיישינן לתרי יצחק הוה לן למיחש דלמא מסר ליה דאי חיישינן לתרי יצחק בעלמא כיון דאין אותיות נקנות במסירה מודה רבא דצריך להביא ראיה ולא מהימן למימר מסר וכתב לי דא"כ היה לו להיות השטר בידו כיון שדרך לעשות שטר על אותיות ולא מהימן נמי למימר אגב קרקע הקנהו לי לדברי רב אלפס ז"ל דכתב בריש פרק הספינה השטר נקנה אגב קרקע בלא שטר דכיון שדרך לכתוב שטר על אותיות איכא ריעותא והוכחה שלא הקנהו לו כיון שאין שטר בידו ועוד הביא הרמב"ן ז"ל ראיה מפרק זה בורר (סנהדרין דף לא:) ההיא איתתא דנפיק שטרא מתותי ידה והימנה רב נחמן אמר ליה רבא כמאן כרבי דאמר אותיות נקנות במסירה אמר ליה אפי' תימא רבנן שאני הכא דאי בעיא קלתיה אלמא לרבנן כיון דבעי כתיבא לא מהימנא למימר שלי הוא: **נמצא לאחד בין שטרותיו** וכו' **טעמא דנמצא הא לא נמצא מצי מפיק והתנן ולא אחר יכול להוציא שטר חוב עליהם אמר אביי ה"ק נמצא לאחד שובר בין שטרותיו ששטרו של יוסף בן שמעון** עלי פרוע שטרות של שני יוסף בן שמעון שעליו פרועים אבל אם יכתבו הרשאה זה לזה גובה האחד ואם טען פרעתי לשניהם וצויתי לכתוב שובר אחד כי יספיק לי להראותו לכל מי מכם שיתבע חובו לא תועיל ההרשאה. תנא **אם היו כהנים יכתבו דורות:** ריי"ף פ:

יום רעח

לח מתני' האומר לבנו שטר בין שטרותיו פרוע ואין ידוע איזהו שטרות כולן פרועין נמצא לאחד שנים הגדול פרוע והקטן אינו פרוע:

לט גמ' אמר רבא שטר לך בידי פרוע הגדול פרוע והקטן אינו פרוע חוב לך בידי פרוע כל שטרות שעליו פרועין אמר ליה רבינא אלא מעתה שדי

מכורה לך שדה גדולה מכורה לו שדה שיש לי מכורה לך כל שדותיו מכורות לו אמר ליה התם יד בעל השטר על התחתונה:

מ מתני' המלוה את חבירו על ידי ערב לא יפרע מן הערב ואם אמר ע"מ [דף קעג:] **שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב רבן שמעון בן גמליאל אומר אם יש נכסים ללוה בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב כיוצא בו אמר רשב"ג הערב לאשה בכתובתה והיה בעלה מגרשה ידירנה הנאה שמא יעשו קנוניא על נכסיו של זה ויחזיר את אשתו:**

גמ' לא יפרע מן הערב **מ"ט רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו גברא אשלימת לי וגברא אשלימי לך מתקיף לה רב נחמן האי דינא דפרסאי הוא דלא יהבי טעמא למלתייהו אלא אמר רב נחמן מאי לא יפרע מן הערב לא יפרע מערב תחלה. תנ"ה המלוה את חבירו על ידי ערב לא יתבע את הערב תחלה ואם אמר לי על מנת שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב תחלה** אמר רב אשי הא דאמר דערב משתעבד בלא קנין היינו משום דבההיא הנאה דקמהימן ליה גמר ומשעבד נפשיה: ואם אמר לו ע"מ שאפרע ממי שארצה וכו'. **אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא שנו אלא שאין נכסים ללוה אבל יש נכסים ללוה לא יפרע מן הערב** וא"ת ואם אין לו נכסים ללוה אפילו ערב גרידא נמי צריך ליפרע ממנו ופירש ר"ת אין נכסים ללוה פירוש נכסים ידועים כגון קרקעות הלכך ערב גרידא אפילו אין לו קרקעות ללוה לא יפרע מן הערב אלא יתבע הלוה לדין אולי יתן לו מטלטלין ואם אינו כאן מודיעין אותו וממתינין לו כדין המפורש בהגוזל דף קיב: ואם הוא במדינת הים או שהוא גברא אלמא דלא ציית דינא יפרע מן הערב ואם אמר ממי שארצה אפרע אם יש לו קרקע ללוה ואפילו זיבורית לא יפרע מן הערב אלא כותבין אדרכתא על נכסי הלוה ומורידין אותו לנכסיו ואם אין לו קרקע ללוה יפרע מן הערב ואין צריך לחזור אחר הלוה אולי יתן לו מטלטלין דכיון דאתני ממי שארצה אפרע לא מטרחינן ליה לילך אחר הלוה והיכא דמית הלוה והניח יתומים קטנים לא יפרע מן הערב אפילו אמר ליה ממי שארצה אפרע דנכסי דאיניש אינון ערבין ביה כאילו אומר על מנת שאפרע מן הנכסים אם ארצה ואפי' הכי אינו גובה מנכסי יתומים קטנים כיון שאינו יכול לתובען לדין בעודן קטנים הוא הדין נמי אם אמר ממי שארצה אפרע כיון שיש נכסים ללוה וצריך לתבוע מן הלוה תחלה לא יפרע מן הערב אבל קבלן כיון שאפילו אם יש נכסים ללוה יפרע מן הקבלן ה"נ יפרע מן הקבלן והוא יפרע מן היתומים לכשיגדילו.

והא מדקתני סיפא רבן שמעון בן גמליאל אומר אם יש נכסים ללוה בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב מכלל דת"ק סבר לא שנא הכי ול"ש הכי חסורי מיחסרא והכי קתני המלוה את חבירו על ידי ערב לא יפרע מן הערב ואם אמר ליה על מנת שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב בד"א כשאין נכסים ללוה אבל יש נכסים ללוה לא יפרע מן הערב וקבלן אע"פ שיש נכסים ללוה יפרע מן הקבלן: רשב"ג אומר אם יש רי"ף פא. **נכסים ללוה** בין כך ובין כך **לא יפרע מהן וליתא לדרשב"ג דאמר רבה בר** בר חנה אמר רבי יוחנן כל מקום ששנה רבן שמעון ב"ג **במשנתנו הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה והדין כללא לאו דוקא הוא דלא אמר הלכה כרשב"ג אלא עד דאיכא טעמא:**

מא [דף קעד.] **אמר רב הונא הלוהו ואני ערב הלוהו ואני פורע הלוהו ואני** חייב הלוהו ואני נותן כולן לשון ערבות **הן תן לו ואני קבלן תן לו ואני פורע תן לו ואני חייב תן לו ואני נותן כולן לשון קבלנות הן. איבעיא להו הלוהו ואני קבלן תן לי ואני ערב מאי אמר רבי יצחק לשון** ערבות ערבות לשון קבלנות קבלנות **רב חסדא אמר כולן לשון קבלנות הן חוץ מהלוהו ואני ערב רבא אמר כולן לשון ערבות הן חוץ מתן לו ואני נותן** וכ"ש תן לו ואני קבלן דלשון קבלן עדיף מאני נותן דהא רב הונא קאמר דהלהו ואני נותן הוי ערב ומיבעי ליה לגמרא אי הוי אמר הלוהו ואני קבלן אי הוי קבלן אמר ליה **מר בר אמימר לרב אשי הכי אמר אבא תן לו ואני נותן אין לו למלוה על הלוה כלום ולא היא לא מיפטר לוה מיניה דמלוה עד שישא ויתן ביד** שישא הערב מיד המלוה ויתן ביד הלוה **מכלל דקבלן דאמר רבא אי בעי מלוה למתבעיה ללוה מצי מיתבעי** אבל נשא ונתן ביד **אין לו למלוה על הלוה כלום** ומיהו אם אין לערב לשלם גובה מן הלוה מדרבי נתן דקיימא לן כוותיה בבעל חוב דעלמא וכ"ש הכא והאי דינא דערבות וקבלנות היינו כשיתבע הלוה מן המלוה שילונו ונכנס הערב עמו בדברים או בלשון ערבות או בלשון קבלנות אבל אם לא דבר הלוה

עם המלוה כלום אלא ראובן אמר לשמעון הלוה מעות ללוי **ואני פורע הלוהו ואני חייב הלוהו ואני נותן** אפילו הלוה שמעון ללוי מיד ליד אין לו לשמעון על לוי כלום אלא על ראובן שא"ל הלוהו ואם אמר המלוה ממי שארצה אפרע תחלה כל תנאי שבממון ואפילו יש נכסים ללוה יפרע מן הערב. **והלכתא כרבא דאמר כולן לשון** ערבות חוץ מתן לו ואני נותן תן לו ואני קבלן:

מב ושטר שכתוב בו אני פלוני בן פלוני קבלן אף על פי שאין מפירש בו שאמר **תן לו ואני קבלן** כיון שכתב שהוא קבלן מסתמא בלשון המועיל להיות קבלן אמר:

מג ההוא דיינא **דאחתיה למלוה לנכסיה דלוה מקמי דליתבע ללוה סלקיה רב חנן בריה דרב ייבא אמר רבא מאן חכים למיעבד** הא מילתא אי לאו **רב חנן בריה דרב ייבא קסבר נכסי** דאיניש אינון ערבין ביה **ותנן המלוה את חבירו לא יפרע מן הערב וקי"ל לא יפרע מן הערב תחלה: ההוא ערבא דאבוהון דיתמי דפרעיה למלוה מקמי דליתבעינהו ליתמי רב פפא** ר"ף פא: **אמר פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו ורב הונא בריה דרב יהושע אמר אימור צררי אתפסיה מאי בינייהו איכא בינייהו כשחייב מודה אי נמי דשמתוה ומית בשמתי' לרב פפא** לאו בר מיעבד מצוה נינהו לרב הונא דאמר **מצוה על היתומים לפרוע חובת אביהם** אלא דחייש לצרר היכא דליכא למיחש לצררי גבי מיתמי. [דף קעד:] **שלחו מתם שמתוה ומת בשמתיה הלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע. ההוא ערבא** דעובד כוכבים דפרעיה מקמיה דליתבעינהו ליתמי אמר ליה **רב מרדכי לרב אשי הכי אמר אבימי מהגרוניא משמיה דרבא אפילו למאן דאמר חיישינן לצררי ה"מ ישראל אבל עובד כוכבים כיון דדיניה דבתר ערבא אזיל לא חיישינן לצררי ואיכא דאמר א"ל אדרבה אפילו למ"ד לא חיישינן לצררי ה"מ ישראל אבל עובד** כוכבים לא כיון **דדיניה בתר ערבא אזיל אי לאו דאתפסיה צררי מעיקרא לא הוה מקבל ליה:**

מד איתמר ערב דכתובה ד"ה לא משתעבד קבלן דב"ח ד"ה משתעבד קבלן דכתובה וערב דבעל חוב פליגי איכא מאן דאמר אי אית ליה נכסי ללוה משתעבד ואי לית ליה לא משתעבד ואיכא מאן דאמר בין אית ליה בין לית ליה משתעבד והלכתא בין אית ליה בין לית ליה משתעבד ואפילו קבלן דכתובה אבל ערב דכתובה אף על גב דאית ליה לא משתעבד מ"ע מצוה עבד ולא מידי חסריה ואי ערב כתובה דבריה הוא משתעבד דאבא לגביה בריה שעבודיה משעבד נפשיה:

מה כיוצא בו הערב לאשה בכתובתה וכו'. גרסינן ר"ף פב. **בערכין דף כג: ההוא גברא דזבינהו לניכסיה וגירשה לדביתהו שלחה רב יוסף בריה דרבא לקמיה דרב פפא ערב תנן הקדש תנן לוקח מהו** אמר ליה תנא כי רוכלא ליחשב וליזל **נהרדעי אמרי דתנן תנן ודלא תנן לא תנן אמר רב משרשיא** מ"ע **דנהרדעי בשלמא מקדיש משום רוחא דהקדש ערב דכתובה נמי מצוה הוא דעביד ולאו מידי חסריה** אבל **לוקח מכדי מידע ידע דכל חד וחד איכא עליה כתובה אמאי ניזיל ונזבין אינהו דאפסידו אנפשייהו וקיימא לן כוותייהו:**

מו אמר רב הונא שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו ואמר מנה לפלוני בידי נאמן חזקה אין אדם עושה קנוניא על ההקדש מתקיף לה רב נחמן וכי אדם עושה קנוניא על בניו דרב ושמואל דאמרי ותרוייהו שכיב מרע שאמר מנה לפלוני בידי ומת **אמר תנו נותנין לא אמר תנו אין נותנין אלמא אדם עשוי שלא להשביע את בניו** [דף קעה.] ה"נ **אדם עשוי שלא להשביע את עצמו** ומסקינן דהא דרב הונא בדנקיט שטר מקויים והא דרב ושמואל בדנקיט שטר שאין **מקויים אמר תנו קיימיה לשטריה** לא אמר תנו לא קיימיה לשטריה והוא הדין בלא שטר נמי תנו נותנין דקיימא לן **מלוה על פה גובה מן היורשין** וכיון דאמר תנו לא אמר אדם עשוי שלא להשביע את עצמו:

מז אמר רבא ש"מ שאמר מנה לפלוני בידי ואמרו יתומים חזר ואמר לנו אבא פרעתי נאמנין מ"ט מדלא פסקא אבוהון למילתיה אימור אידכורי מידכר **תנו מנה** ר"ף פב: **לפלוני ואמרו יתומים חזר ואמר לנו אבא פרעתי אין נאמנין דאם איתא דפריעה לא הוה אמר תנו ושמעינן** מיניה דאי לא **אמר. חזר ואמר לנו אבא פרעתי דנותנין ואע"ג דלא אמר תנו ואי קשיא לן הא דרב ושמואל דאמרי תרוייהו דאמר תנו נותנין לא אמר תנו אין נותנין התם דלא אמר בתורת הודאה** פירוש שלא תבעו אדם שיהא נראה כמודה לדבריו אלא מעצמו **אמר מנה לפלוני בידי** הלכך אמרינן דשלא להשביע את עצמו אמר כן כי ההיא דפרק זה בורר

(סנהדרין דף כט:) ההוא דהוו קרו ליה קב רשו אמר מאן מסיק בי אלא פלניא ופלניא אתו לקמיה דר"נ אמר **אדם עשוי שלא להשביע את עצמו הכא דאמר בתורת הודאה** פירוש שתובעו אדם והודה לדבריו דאין דרך אדם להודות כשתובעין אותו בשביל שלא להשביע את עצמו אבל משטה אני בך שייך ע"י תביעה שכן דרכן של בני אדם כשאדם תובע את חבירו דבר שאינו משיב לו הן כידי להשטותו וכיון שהוא שכיב מרע אין אדם משטה בשעת מיתה הלכך אע"ג דלא אמר תנו נותנין:

מח בעי רבא שכיב מרע שהודה מהו צ"ל אתם עדיי או לא אדם משטה בשעת מיתה או לא צ"ל להם כתובו או לא בתר דבעיא הדר פשטה אין אדם משטה בשעת מיתה ודברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו:

מט מתני' המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים על ידי עדים גובה מנכסים בני חורין הוציא עליו כתב ידו **שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין** ערב היוצא **לאחר חתום שטרות גובה מנכסים בני חורין מעשה בא לפני רבי ישמעאל ואמר גובה מנכסים בני חורין אמר ליה** [דף קעה:] **בן ננס אינו גובה לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין** אמר לו למה אמר ליה הרי שהיה חונק את חבירו בשוק ומצאו חבירו ואמר לו הנח לו **ואני נותן לך פטור שלא על אמונתו הלוהו ואיזהו ערב שהוא חייב לו** אמר לו הלוהו ואני נותן **שעל אמונתו הלוהו אמר רבי ישמעאל הרוצה שיתחכם יעסוק בדיני ממונות שאין מקצוע בתורה גדול מהן שהן כמעין הנובע והרוצה לעסוק בדיני ממונות ישמש את שמעון בן ננס:**

גמ' אמר עולא דבר תורה אחד מלוה על פה ואחד מלוה בשטר גובה מנכסים משועבדים מ"ט שעבודא דאורייתא ומ"ט אמרו מלוה על פה אין גובה מן הלקוחות משום פסידא דלקוחות אי הכי כי לוה בשטר נמי **אינהו דאפסיד אנפשייהו וקיימא לן כעולא דהא רב פפא דהוא בתראה פסק** הלכה הכי בפרק האשה נקנית (קידושין **דף יג:) דאמר רב פפא הלכתא מלוה על פה** גובה מן היורשין ואינו גובה מן הלקוחות **גובה מן היורשין שעבודא דאורייתא ואין גובה מן הלקוחות דלית ליה קלא** דקפסק רב פפא הכא ואמר הלכתא **מלוה על פה גובה מן היורשין ואין גובה מן הלקוחות גובה מן היורשין שלא תנעול דלת בפני לוין ואין גובין מן הלקוחות ליה קלא לאו דפליגא דידיה אדידיה אלא הא קא משמע לן דהיינו טעמא דאוקמוה רבנן אדאורייתא וגובה מן היורשין שלא תנעול דלת בפני לוין הוציא עליו כתב ידו** וכו' בעא מיניה רבה **בר נתן מרבי יוחנן הוחזק כתב ידו בבית דין מהו אמר ליה אף על פי שהוחזק כתב ידו בבית דין אין גובה אלא מנכסים בני חורין פירוש מ"ט דכמלוה בעדים** דמי הלכך אי קמודי **דלא פרע ליה גובה מנכסים בני חורין ואי קטעין שפרע משתבע שבועת היסת ומיפטר ואי כפר ואמר לא יזיפנא מיניה והאי לאו כתבא דידי הוא אי הוחזק כתב ידו בב"ד א"נ איכא סהדי דכתב ידו הוא אז הוחזק כפרן ומשלם דקיימא לן כל האומר לא לויתי כאילו אומר לא פרעתי דמי:**

נ ערב היוצא אחר חיתום שטרות וכו' **זימנין אמר רב קודם חיתום שטרות גובה מנכסים משועבדים אחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין וזימנין אמר רב אפילו קודם חיתום שטרות אין גובה אלא מנכסים בני חורין ולא קשיא הא דכתיב ביה פלוני ערב דלא שייך ביה ערב בשטרא והא דכתיב ביה ופלוני ערב דשייך ערב בשטרא. וכן אמר רבי יוחנן: מעשה בא לפני רבי ישמעאל וכו'. א"ר יוחנן אע"פ שקילס רבי ישמעאל את בן ננס הלכה כרבי ישמעאל אמר רב יהודה אמר שמואל חנוק וקנו מידו משתעבד מכלל דערב בעלמא לא בעי קנין ופליגא דרב נחמן דאמר רב נחמן ערב דב"ד הוא דלא בעיא קנין אבל ערב** [דף קעו:] **בעלמא בעי קנין והלכתא ערב בשעת מתן מעות** לא בעי קנין לאתר **מתן מעות בעי קנין ערב דב"ד לא בעיא קנין בההיא הנאה דקא** מהימנינן ליה גמר ושעבד נפשיה ואידך כולהו בעו קנין:

הדרן עלך גט פשוט וסליקא לה מסכת בבא בתרא

רי"ף פג.

יום רמח

(דף ב.) **השותפין** שרצו לעשות מחיצה בחצר בונין את הכותל באמצע מקום שנהגו לבנות גויל גזית כפיסים לבנים בונין הכל כמנהג המדינה בגויל זה נותן שלשה טפחים וזה נותן שלשה טפחים בגזית זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים ומחצה בכפיסים זה נותן טפחיים וזה נותן טפחיים בלבנים זה נותן טפח ומחצה וזה נותן טפח ומחצה לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם וכן בגינה מקום שנהגו לגדור מחייבין אותו אבל * במשנה בגמ' איתא אבל בבקעה מקום שנהגו שלא לגדור אין כו' (ג"א) בבקעה מקום שלא נהגו לגדור אין מחייבין אותו אלא אם רצה כונס בתוך שלו ובונה ועושה לו חזית מבחוץ לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים הרי הן שלו ואם עשו מדעת שניהן בונין כותל באמצע ועושה לו חזית מכאן וחזית מכאן לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהן:

הסותפין. פי' מוקמינן בגמ' מתני' לפום הלכתא בחצר הסותפין לחין בה כלי חלוקה להיינו ל' **חמות לזה ול' חמות לזה** ומשום הכי קתני רבי כלומר שהסכימו ביניהם לחלק וכיון שרצו לחלוק חייבין לבנות הכותל להיינו כותל סתום בלי שום חלון כלי שלא ירחו זה לזה להיזק רואים שמים היזק ונקט בחצר לאשמעינן לחפילו סותפין בחצר שעומדת לפני הבתים ומשתמשין שם ורוחין זה את זה ויכולין ליזהר שלא יעמו שם מילי לענייעותא חפילו הכי היזק רואים יש שם וכל שכן מגג לחצר דלה לן מיזהר בעל החצר מבעל הגג משום לכיון דקביע תשמישתיה בחצר ובעל הגג לא קביע תשמישתיה בגג זימנין דעביד בעל החצר מילי לענייעותא ולא ידע לבעל הגג רואה אותו הלכך אין לו שיהא צריך לעשות מעקה לגגו גבוה ל' לחות כללקמן [לף כ:] וכל שכן מבית לחצר שתשמישה יותר קבוע בבית והיזק רואיתי' יותר תמיד וכללקמן לבל מגג לגג לן וכלמפורש לקמן [לף ו:] וכתב הרשב"ץ ז"ל למלגלג לבכר תגן נבי חצר מקום שנהגו כלל כמו בגינה ס"מ למאן לאחר היזק רואים שמיר היזק חמיר טפי היזק לחצר מהיזק לגינה וטעמא למילתא דהיזק רואים לחצר שהוא מקום תשמישו של אדם חמיר טפי למקפידים בו יותר מבגינה שהוא מקום עין רעה בלחוד הלכך חפילו נהגו שלא לגדור אם רצה לחד מן הסותפין **כופה את חבירו** לגדור **או בגויל או בגזית או** בכפיסים או בלבנים בחזקה מאחר שירצה לבל בהונץ ולפנים לן אלא לוקח במקום שנהגו כן כלשמרי בגמ' [לף ז.] הכל לפיתויי מאי לפיתויי לתקרה לנסיבי בהונץ ולפנים ומלפיעטריך לאשמעינן מינה לבמקום שנהגו בהונץ ולפנים גזלינן בתר מנהגו אשמעינן מינה לבמקום שלין אם מנהג לן שני והו בהכי. ס"ר יונה ז"ל: **מקום שנהגו** לעשות הבנין גויל. להיינו כותל לבנים בלא שום תקון וגזית הם מתוקנות במגרה: כפיסים. הוא לריח שיש לו טעם ומחזק עם הסיד שסדין הכותל שהלריח חני לבנה ומתניתין בליבני זוטרתי לחין להם כותל עם הסיד אלא שאפשר טפחים כלשמרן בגמרא [לף ג:] וכפיסין שהיא רחבה יותר משום שנותנין כפים לחל מכלן וכפים לחל מכלן ומניחין טפח [חלק] ביניהם למלאות טיט: [לף כ.] **הכל כמנהג המדינה. אם יש מנהג** בבנין יבנה הכותל הזה כמנהג המדינה **אם גויל גויל אם גזית** גזית וכן כולן לבל שיעורי הכותל ברחבה אינו תלוי במנהג אלא לדינא הכי לבניך מבני קיס להו לרבנן אלא קאי ומשום הכי לתריך תנא למימר **זה נותן ג' וזה נותן** ג' אלא הל"ל אלא הכל כמנהג המדינה ונחזי אנן מנהגא היכי אלא לאשמעינן לאם נהגו להרבות או למעט בשיעורין אלו הרי הוא מנהג טעות וטעמא לבשיעורין שיעורים נהוגים כל כך אע"פ שאינו אלא משום היזק רואים משום לחייבינן שמא יפול ויצטרך להתעסק עמו בב"ד ובין כך ובין כך יהא מזיקו בהיזק רואים ומינה שאשמעינן לחפילו רצה אחד מהם לבנות בתוך שלו ולבנות משלו בהונץ ולפנים חברו כופהו **שיבנו בין שניהם** גויל או גזית כפי המנהג לשמא יפול ויצטרך להתעסק עמו בבית דין והרמ"ה ז"ל מוסיף בה לבריס לחפילו בה לבנות בתוך שלו ולבנות גויל או גזית חברו מעכב עליו משום לחמר ליה חתם עושה לי חומה בגבולי ואני עושה לך חומה בגבולך אין שומעין לו אלא בונה כל אחד בגבולו ואין יכול לומר לו הרי אני בונה בגבולך ואתה בגבולי שמא יפול גבולך עלי ויבא לידי הפסד

[קף נ.] **לומר לו גלוד.** משום לכרס הסמוכה לצלה תבוקה לו צלה ירק הכרס לוסר ונחסרו סניסה בהגלה ולפילו קם התבוקה ועניס צל נפנים חלח חס יש נלר מפסיק לו סיסה ל' לממת ריוח בינתיס כלי עבודת הכרס הלכך לומריס **לבעל הכרס שהוא המזיק גלוד** וכתבו מן המפרשים ז"ל לסך בריימתך לו לתיתל כר' יוסי לפילו לר' יוסי סבר [קף יח:] על הניזק להרחיק לת עלמו חלח כרבנן לחמרי על המזיק ולע"נ לקי"ל כר' יוסי [קף כה:] לפ"ה קי"ל כי סך בריימתך לענין לליניני ליש לנרמי לצל היש נופל ליתך: לומריס לו גלוד. העלו בתוס' לקוקל בשהתרו בו לבל לל התרו בו לי נמי התרו בו ולל נתיקש חלח היה בלעתך לנדרה ולל הסכיק על שהוסיף במחתים לל קיקש חלח ברובה זרוע מחליו נחסר חלח ברובה בקיומו ולעמת למילתך תשוס לכתיב (לברים כ"ב:ט') המלחה הזרע תסר תזרע ולרשינן מינה לימור יניקה וכלחמרינן (פסחים קף כה.) זרוע מעיקרו בהדרסה זרוע ובל בתוספת ולילקת מלחה להזרע מה זורע לניחל ליה כיון שהוא זורעו לף מלחה לניחל ליה הלכך לוקל כשהתרו בו ונתיקש הל לולו הכי לל קקש לסמל סבור הוא שלין עליו לנזור לבל חלח על שניסה ומשום הכי תני חזרה ונפרצה לומריס לו גלוד לחס לל התרו בו בפעם שניה היה סבור שלין עליו לנזור חלח פעם לחסונה ולל קקש והיינו לתנן (כלחים פ"ה מ"ו) הרולה ירק בכרס ולמר לכשחניע לסס חלקטנו מותר לכשחזור חלקטנו חס הוסיף במחתים לסור ותנן נמי [סס פ"ז מ"ז] הרוח בעלעלה לת הנפנים על נבי התבוחה ינזור מיל חס לרעו לוונס מותר [חלמל לעולם לל קיקש חלח ברובה בקיומו לו שהוא מתיקש מלקיימו] ופי' במחתים פי' הרמב"ס ז"ל בפ' חמיסי מהלכות כלחים כיון מסערין שיעור זה רוחין חס נחתך ירק זה לו מין תבוחה זה מן הלרן בכמה זמן יבש הנע עלמך שיבש על צלה תשחר בה לחה במלה שעה חס נשתנה בלרן מסתניע לו חני שעה הרי הוסיף במחתים ולסור וחס נשתנה פחות מחני שעה מותר עכ"ל: טעמו לרע. ונילוך מינה לטעמת סרע לעשות מחיצה להיינו נוהג שהוא כותל לבניס הוא לחמרינן בונין לת הכותל בחמצע הא ללו הכי חס לחר לחל מהס לי לפצי שתרלה עסקי לל כייפינן לחברים לעשות מחיצה של כותל סתום **חלא מסיפס בעלמא מסוס** להזיק רחיס לל שמיס היזק והקשה הרי"ף ז"ל בתשובה מנא לן מהכא להזיק רחיס לל שמיס היזק לילמא לעולם לימא לך שמיס היזק והכא במלי עסקינן כגון לחזוק בלא מחיצה [שלמ] שניס בהיזק רחיס וכיון לחזוק מחלו ומשום הכי טעמת לרע הא לל רע ונילוך לצחזוק מחלו ומשום הכי טעמת לרע הא לל מהני בה חזק חזקה לכיון בכל שעתא ושעתא מיתזק [הוי] ליה כקוטרת וכבית הכסא לחין לסס חזקה וכלחיתך לקמן [קף כג.] וכתב הרמב"ן ז"ל לכן נרלה לל מהניל חזקה חלא בנזקי ממון לבל בלבר שהוא בעלמו ניזק בו לל והל לתנן לקמן בפ' חזקת הבתים [קף נח:] חלון המערבי לין לו חזקה לעולי יש לו חזקה לממת למהני בה חזקה תירלה הוא ז"ל דלמלו בחלון שים בו היזק רחיס עסקינן חלא לומר שהס רלה חברו לבנות בנגדו לינו רשאי על סירחיק ממנו ל' לממת כדי שלא יפיל לבל בחלון שים בו היזק רחיס על חברו לעולם לין בו חזקה כתבתי בל זה משום התועלת היוצלת לענין הלכתך לבל לענין חנך הל קי"ל למלי מחיצה פלונתך והיזק רחיס שמיס היזק: [קף נ.] מלי לירית רע לפילו לל רע נמי **יכול לכוף לת חבירו:** ס"ר יוחנן מסנתנו. **לקתני רע לין לל רע** לל: **בשלין בה לין חלוקה.** שהוא ל' לממת בל חלק וחלק לפרוק מהן מלבד **לרבע לממת שב רוחב** הפתח שהס לל הולה **לו לחלוק לל היה יכול** להכריחו לבל בין שהולה ע"כ יוליא חלקו בהגלתך הכותל ולל תני למימר סני לי בחחיצה פחותה להא היזק רחיס שמיס היזק וכלפירשתי בחתני': ליהלרו בהו. כלומר למה לל יכול לחזור בו להא בלברים בעלמא (ב"מ קף מט.) ליכא משום מחוסר לחנה ולחלי כייפינן ליה: ומשני בשקנו מילו על הולאה זו: **קנין לברים בעלמא הוא.** כלומר **ולין חליפין קונין חלא על מכר לו מתנה לו שעבוד קרקעות לו מטלטלין** שחל עליו הקנין מיל לבל הכא שקיבל עליו בקנין לחלוק על היזק לבר חל הקנין הא לין בחלוקה ממש: ומשני בשקנו מילו **ברכה לו זה** ברוח **מזרחי וזה ברוח מערבי וקנו** על זה ומיל שקנה **נקנה חלק זה לזה ולין לאחר חלק** בו להא על לבר שים בו ממש קנו זה מזה ורב חסי תירץ לבלל קנין נמי לפשר שהחזיקו לחר הולאה והברירה כל לחד בחלקו וכיון שזכו בענין זה **יכול כל לחד לכוף חבירו** בבנין חלקו [ור"ת מלי קמ"ל רב חסי מה **לי קנו מילס** ברוחות מה לי לחזיק ברוחות וי"ל לרב חסי לל שמיע ליה פירוקיה לר' יוחנן ופריק לה בחזקה ברוחות ונרלי לתרתי פירוקי סלקי בחלא נוונע בעלי הנמ' סדרו לתרוייהו] ועוד כתבו לחריס להא קמ"ל רב חסי שיכול כל לחד מן הסותפין להחזיק בחלקו חלא בפני חבירו ולע"נ לבמכר לחר ערין למימר ליה לך חזק וקני (ב"כ קף נג.) היכל שבא להחזיק חלא

גמ' (* כל זה אינו מהלכות [וכ"ה הב"ח וכן בד"ק ליתא] הגה"ה סברוה מאי מחיצה גודא (דף ב:) וטעמא דרצו הא לא רצו אין מחייבין אותו אלמא היזק ראיה לא שמיה היזק תא שמע וכן בגינה מקום שנהגו לגדור גינה שאני דאמר רבי * בגמ' איתא ר' אבא אבהו אמר רב הונא אמר רב אסור לאדם שיעמוד על שדה חבירו בשעה שעומדת בקמותיה ת"ש כותל חצר שנפל מחייבין אותו לבנותו עד ד"א נפל שאני ת"ש כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר היזיקא דרבים שאני ת"ש החלונות מלמעלן ומלמטן (* בגמ' ליתא תיבת עד וכן לקמן במשנה (דף כב.) ליתא תיבת עד. וגם צ"ל ארבע כי ארבעה בה"א הוא טפחים (ג"א) עד) ארבעה ותניא עליה מלמעלה שלא יציץ ויראה מלמטן כדי שלא יעמוד ויראה מכנגדן שלא יאפיל היזיקא דבית שאני ת"ש דאמר שמואל גג הסמוך לחצר חבירו עושין לו מעקה גבוה ד' אמות שאני התם דא"ל בעל החצר לבעל הגג לא ידענא בהי עידנא אתית דאיצטנע מינך דלדידי קביעי לי תשמישי לדידך לא קביעי תשמישתך ע"כ):

(דף ג.) מאי מחיצה פלוגתא כדכתיב (במדבר ל"א:מ"ג) ותהי מחצת העדה וכיון דרצו לחלוק בונין את הכותל בעל כרחן אלמא היזק ראיה שמיה היזק ואי היזק ראיה שמיה היזק מאי אירלא רצו כי לא רצו נמי פלגי אמר רבי יוחנן משנתנו בשאין בה דין חלוקה אבל יש בה דין חלוקה אע"ג דלא בעי למפלג אלא חד מינייהו פלגי דהיזק ראיה שמיה היזק ואי [* גי' ד"ת משנתנו בשאין בה דין חלוקה] כי רצו מאי הוי להדרו בהו א"ר אסי א"ר יוחנן בשקנו מידו וכי קנו מידו מאי הוי קנין דברים בעלמא הוא ולהדרו בהו שקנו מידו ברוחות פלוני קיבל רוח מזרחית ופלוני קיבל רוח מערבית רב אשי אמר כגון שהלך זה בעצמו והחזיק בחלקו וזה בעצמו והחזיק בחלקו ומשום הכי לא מצו

בפניו בסותפין ג"ל והיינו ליענ לקאמר כגון שהלך זה בעצמו והחזיק והא לקאמר וזה בעצמו נלקו לוקח אלא לו זה קאמר להא קי"ל [במטלטלין] כיון שזכה זה נתחייב וכתב הרשב"ם ז"ל לפי קנו מידם להתחייב כל אחד לחבירו בדמי מחצית הכותל

הדרי בהו:

מקום שנהגו לכנות גויל גזית וכו': גויל אבני דלא משפיאן גזית אבני דמשפיאן כדכתיב (מלכים א ז':ט') כל אלה אבנים יקרות כמדות גזית מגוררות במגרה מבית ומחוץ:

כפיסים ארחי לבנים לבני: בגויל זה נותן ג' טפחים וכו':

(דף ג:) איבעיא להו הן וסידן או הן בלא סידן ואסיקנא הן וסידן:

הכל כמנהג המדינה: לאיתויי מאי לאיתויי אתרא דנהיגי בהוצא ודפנא:

לפיכך אם נפל הכותל המקום והאבנים של שניהם: פשיטא לא צריכא דנפל לרשותיה דחד מינייהו אי נמי דפנינהו חד לרשותיה מהו דתימא להוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה קמ"ל דלא:

מהני נמי היכך קנין ולא היו קנין לברים לאלא בשקנו מידו לעשות כותל לבתך נוונע לו נתחייב חל מיניהו לחברים מידי וקנין לברים בעלמא הוא ואמרו בשם הגאונים ז"ל להא [להלן] האומר לחבירו חתן לך מאתים זוז ונקנו מידו ללא מהניא לקנין לברים הוא והא לאמרינן בפרק בתרא לע"ז [לף עב.] להשתא נברא לאמר ליה לחבריה כי מזבנינא לה להאי לערעא ליליך מזבנינא לך במאה חזל זבנא בך"כ ואסיקנא כרבי [לחת בר יעקב] מנסר פקוע ללאמר היא זוזי לנסוס כלומר וקנה בתרא מסתמא לאי זבנה במאה קנה קמא ואמאי קנין לברים בעלמא הוא ותרנו להשתא בללאמר ליה מעכשיו וקנו מידו ללאו **קנין לברים הוא אלא מוכר** בתגאי הוא

כך העתיקה הרי"ף ז"ל בהלכותיו בסוף פרק בית כור: פירוש גויל חבנים שאינן מסופות וחלקות ובמקומות הרבה בולטות לחוץ ומשום הכי נותנים לרוחב הכותל טפח יותר מבנזית: לריחי. חני לבנה וטפח יתיר שנותנין ברוחב הכותל לבנים הנלבנין בונין נלבך מלך זה של כותל וכן מלך הב' מלריח אחת חני לבנה ומניחין ריוח בינתים וממלאין אותו מטיט בין כפים לחבירו נמצא ברוחב הכותל ל"ט: **ס"מ כל וכו'. ו"מ למקבל עליו לבנות כותל לחבירו** מכפיסין שלריך שיעשנו כן: וס"מ בטיונא. שממלא אותו מטיט חבל אם נותן בו **לבנים לקות כיני** ירכי בעי המקום הסוה שיהיה רחב טפי [לף נ:] לאמר רב חסדא לא ניסתור לוינים כי כיסתא על לבני כי כיסתא לחרייתי ליכא לאמרי מסום פסיעותא וליכא לאמרי מסום לליכא לוכתא לעלויי מלי ליכא בייהו ליכא לוכתא לעלויי מריימר ומר זוטרא סתרו ובנו כי קיימא בסיתא וכי סיתא בקיימא ג"ל רבינא לרב יצחק נבו זוזי ומסרני ליבני מאי ג"ל לילמא מתרמי מילתא למינף ויהבי להו דמו ליבני הדר הורדא קרבי כשורי מאי לא לילמא מתרמי פיליון שבויס ומזבני להו ויהבי להו מי לילמא מתרמי ליבני נמי לירתא [לליעני] לא מזבן והני מילי ללא חזא ליה תיובתא לבל חזא ליה תיובתא סתרי ובני כי הא לרב יצחק חזא ליה תיובתא בבי כיסתא לאתא מחסיא סתרי ובנייה ולא לפיק לפורייה מינה על לחתקין ליה [שופריה] (פירוש הני שיעורי רוחב הכותל לתניון במתניתין הוא בכללן טיח הסיד **או לילמא מקום לחבוס לבל חבל בטיח הסיד** הוי (טפח) [טפי] ולאסיקנא להן וסידן והא לתניון בלבינה נ' טפחים ולאו הלבינה בלא שום סיד הוי הכי הא לאמרינן בגמ' לאתני בלבני זוטרתי שאין לסס נ' טפחים ועם טיח הסיד הוו נ': נרסי' בגמרא לאמר רב חסדא פירוש) כי סיתות. היה להס בית הכנסת שאתפללין בחורף **ובית הכנסת שמיוחד ליומות** התקין: [לף נ:] נבו זוזי. **לנורך בית הכנסת והס ביד הגבאי:** מסרני לבני. והלבנים מסורין ברשותי הנס מסופין ומתוקנים: מאי. מותר לסותרו או חייבין לפסיעותא היינו היכא לליכא מקום קבוע להתפלל לחייבין שיתרשלו מלבנותה קנת וכיוצא שבינתים להתפלל לחייבין בבתי הכנסת קבוע להתפלל בהכ"נ [לף ז.] [הכל כמנהג המדינה]. פי' הכל לגיתויי מאי. כיון לתנא מקום שנהגו וכו' יכעינן שפיר לחזלינן בתר מנהגא אלא ולאו לאתא לאשמועינן סוס חידוש: **הועא ולפנא.** כותל של עני לקלים ועני נפנים וכתב ר"ת ובפחות מכן לא ולפילו נהגו למנהג סוטים הוא וכבר כתבנו בשמתנתו לינא לעיר חלקה בזה: **פסיטא** לפילו לא שמעינן לינא לכפייה יכעינן שפיר לסניסס שוין בה לחיזק מסס תנבר כיון שהחנך של סניסס מסתמא הוא הדין הכותל: לא צריכא לפנה לאחד מסס החבנים לחלקו לו שנפל מעצמו לרשותיה לאד מסס מהו לתימא כיון ללא יכיא לן בבירור שיהא הכותל של סניסס והספק נולל בספק ברשות חילך נימא לליהוי בהן מוחזק קמ"ל לכיון למני כייף ליה לאן סהדי שיל סניסס שוה בה והלכך אע"נ להשתא הוי ברשות חילך לא הוי מוחזק בשביל כך וכתב הרי"ף ז"ל מהא שמעינן למילתא לילימא לתרי זוטרי אע"נ לחיזק השתא ברשותא לאד מיניהו לא נפקא מחזקה לחילך מ"ט לשותפין לא קפלי להפלי הלכך ליש להו חזקה להפלי אלא ברחיה ג"נ חלוקה ע"כ: נרסי' בגמ' [לף ז.] וכן בניגה וכו'. הא נופה קשיא לאמרת וכן בניגה מקום שנהגו לנגור מחייבין לותו הא סתמא אין מחייבין לותו לאמת סיפא מחייבין בכל מקום שנהגו אלא לנגור אין מחייבין לותו הא סתמא מחייבין לותו השתא סתם ניגה לאמרת לא סתם בקעה מבעיא לאמר רבא ה"ק וכן בניגה סתם כמקום שנהגו לנגור למי לאבל בבקעה סתם כמקום אלא נהגו לנגור למי: ועוסא חזית מבחון מאי חזית לאמר רב הונא לכייף ליה קרנא מלבר וליכייף ליה מלנאו לחזל לילך (ויכייף מלנאו) ויכייף ליה מלבר ולאמר ליה לילי ולילך היא השתא נמי ניים ליה נזוזא מילא ילילא ר' יוחנן לאמר לבוא לו בלאמתא מלבר ולישעייה ליה מלנאו לחזל לילך ובייא ליה מלבר ולאמר לילי ולילך היא השתא נמי מיקפל ליה קפולא מילא ילילא: [לף ז:] ולא עסו מלעת סניסס וכו'. ג"ל רבא מפרזיקא לרב יצחק ולא יעסו לו לזה ולא לזה ג"ל לילמא קליס חד מינייהו ועביד ולאמר כולה לילי היא. פי' סתם ניגה שהעין שולטו בה כל כך כמו בניגה שיש בה שהיא תבוסה שאין העין שולטו בו כל כך כמו בניגה שבינתים מיני ירק הרבה:

בגינה סתם. כלומר שלין בה מנהג הוי כמקום שנהגו לגדור מחייבין לחתו וכתב הרמב"ם ז"ל בתשובותיו שלין מחייבין לגדור ובבקעה שלא מחיצה י' כלי שיהא נתפס כנגד לבל חסוס היזק רחיה לין בהם ואע"ג למיגה מקסה תלמודא למילף היזק רחיה מיגו לפוס מאי לקס"ל וכן לקולי לחיזק רחיה לבל כיון למסקינן וכן לגוביל ונזיק קלי סלרינן ללאו מסוס היזק רחיה הוא ואע"ג לסאי תירוצא לליבא למ"ל לא שמיה היזק ליתמר מ"מ קשטעא סכי: לכייף ליה. סיכוף קרן **הכותב מכחון לגל חברו** ופסק ר"ח ז"ל כר' יוחנן ומיהו מסתברא דרב הונא ור' יוחנן לא פליגי אלא מר אמר חלא ומר אמר חלא ותרוייהו איתנהו אלא שפסק כן לפפוקי מחב ליבעי לגמי לאמרי לליבא דרב הונא לסלני מלנאו ומיהו הרמב"ם ז"ל כתב לאו בברעלונ"ה ונהגים לעשות חזית מבפנים: **לא יעשו** . ונס זה הוי סימן שיל סניהן סויס בה: ואמר כולא לידי היא. [מכאן לקקל הרמב"ם לחזית מנאו עבידן ליה לאי מחברלאי היכי מני עביל ליה ואינה רחיה לאע"נ לחזית נעשה מכחון לגל חבירו ואינו יכול ליכנס לסס מ"מ לגמריך הוא לתקוני לעשות חזית מכאן] ומכאן כיון שאפשר שיזמין לו ויכנס לסס ויסעייה בלאמתא ואמר כולא לידי היא תלא לאי כשתרגם להוכיח מכאן מנהגו [של הרמב"ם ז"ל] למעבד מלנאו ולומר למס"ה לאמרינן הכא לילמא לזיל חד מינייהו וכו' מסוס להשתא הוא קל למעבד מ"מ מאי עביד ליכא למימר לליעבד שיעור אמתא לל"ב חזיל לידך ועביל כן וכלאמרן אלא מאי עביד לליים קרנא מלנאו כלומר שיחבר כעין כפיפת קרן כותל מבפנים לאילו כפיפת קרן ממש בשעת הבנין הוא שנעשה אלא ולאי לליים ליה [ויכיל מני ליים] והא לאמרינן בגמרא לליבעי בתרא לרב הונא לאמר מלנאו לליפופי מילא יליע (וע"כ הכי גריך למימר לאי מבפנים ריבא דקאמר חזית מכחון לחבירו קאמר לליינו מלנאו ול"ב מאי תקנתא היא אלא חזית ליזיל לידך ועביל הכי מלנאו ואמר לידי ולידך היא אלא ולאי הכי ל"ל ללידיה נמי ליפופי מילא יליע ול"ב למאי חייזין) אלא ולאי ל"ל לחייזין לילמא לוכל לליים שפיר ולא יליע ועבדינן חזית שהוא תקנתא מעלייה. לגיזן נמי הכי הוא [ואע"ג לחזית מכחון הוא ואינו יכול ליכנס לסס חייזין שמא יזמין לאחר לעשותו מכחון ואמר לידי הוא ולפיכך תקנו חזית מכאן] וכלאמרינן: [ולענין] חזית לאחר כבר כתבתי במקומו שלאינה רחיה ומיהו היינו דוקא **על ל' לאומת שיכולים לכוף** [זה] אלא זה וכן שניהם בנאותו לבל אם הכותב **למעלה מל' לאומת** החזית רחיה לנוכח הכותב מל' לאומת ומלמלה] ומוכחין על החזית וכ"כ ה"ר יונה ז"ל וכתב עוד שאם נעץ קורות לבל אחד מן השותפין בכותל וחבירו לא נעץ אינה רחיה לומר שיהא הכותב שלו שהרי יתכן שהכותב מפוקף הזה הוצרך לנעוץ זה לא שמנח סוצרך לבל כל כך אלא לחזק הכותל ולא לחזית. ושמעינן מהא דמילתא דידיעא לתרי שותפי אע"ג דאיתא השתא ברשות דחד מינייהו לא נפק מחזקה דאידך מאי טעמא משום (ב"מ ד' קטז:) דשותפין לא קפדי אהדדי הילכך לית להו חזקה אלא בראיה או לאחר חלוקה:

(דף ד:) (* ד"ת מ"ז וכן בגינה מאי קאמר ה"ק וכן בגינה סתם כמקום שנהגו לגדור דמי) :

(דף ד:) **מתני'** המקיף את חבירו משלש רוחותיו ועמד וגדר את הראשונה ואת השניה ואת השלישית אין מחייבין אותו ר' יוסי אומר אם עמד [* מהר"ם ניקף] וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי דאמר אם עמד וגדר את הרביעית מגלגלין עליו את הכל לא שנא עמד מקיף ול"ש עמד ניקף:

איתמר רב הונא אמר הכל לפי מה שגדר וחייא בר רב אמר הכל לפי דמי קנים בזול (דף ה.) רוניא אקפיה רבינא מארבע רוחותיו אמר ליה הב לי מה דגדרי א"ל לא הב לי דמי קנים בזול א"ל לא א"ל הב לי אגר נטוראי א"ל לא (* כ"ז שפת יתר הוא ד"ת יומא חדא הוה גדר דיקלא א"ל רבינא לאריסיה זיל אייתי לי קיבורא דאהיני אזל לאיתויי רמי קלא אמר גלית אדעתך דניחא לך בהו לא יהא אלא עיזא בעלמא מי לא בעי נטירותא) אתא לקמיה דרבא אמר ליה זיל פייסיה (* ד"ת מ"ז במאי דפייס) ואי לא דיינינא לך כרב הונא ואליבא דרבי יוסי דאמר הכל לפי מה שגדר סוגרך לבל לס נהגו [שעשה בעל הכותל חלונות מבפנים לרחיה שהכותל שלו]הכל כפי המנהג ובלבד שחבירו יהיה בעיר בשעת הבנין שאי לפשר שלא ילא בלבד ולענין חלון במקום שהוא חזקה שהכותל שלו בעל החלון לס יש עליו שנעשה בשעת הבנין הרי זו רחיה ולס לאו יכול להחר לטעון לאחר הבנין עשאה בשעה שלא הייתי בבית ולא הרגשתי בלבד כיון שלין להבחין שנעשה בשעת הבנין: מתני' פי'. מי סיס לו ל' **שלות סביב שלה חבירו ונגל** בינו [ובין הניקף] את הרלשונה ולחר מכאן הסניה וכן הסליסית לין מחייבין לניקף לפרוע בלותן מחיצות שהרי בשתם בקעה קיימין שהוא במקום שלא נהגו לגדור וכיון שלין יכולין לכוף זה את זה מעיקרא גם עתה לינו חייב כלום לליכא למימר הא מתהני בהן וכיון שלא מיחה בו לומר שלא ינהוג ע"מ שיסתלס ממנו חייב מילי להוה (כ"מ לף קל.) כיולל [לתוך שלה] חבירו שלא הרשות ונטעה והיל שלה העשויה ליטע ולא מיחה בו בעל השלה שממין לו וילו על העליונה (שהרי לא הסנהו כיון שעליין הוא פרון לרוח רביעית לבל נגל את הרביעית מנגלין עליו את הכל כפי מה שנגל לפי מה לחמר בשלה העשויה ליטע ממין לו וילו על העליונה) וה"נ אע"פ שהוא במקום שלא נהגו לגדור מ"מ רחיה היא ועריכה לכך וכשלה העשויה ליטע למיל ואע"פ שהיה כבר פטור מן הרלשונה וכן מן השניה וכן מן השליסית לא אמר רלשון רלשון השניה לא כל שעמל ונגל את הרביעית מנגלין עליו את הכל ולרבותא נקט [הכי ולא קתני עמל ונגל] את שלתתו כך העלו לחרונים ז"ל. אמר המחבר פירשנו בפניס שנגל המקיף בינו ובין הניקף מיהו סתם כב"ק פרק כיצד הרגל [דף כ:] מוכח לסך מתני' נמי שנגל מקיף בינו ובין רה"ר מיירי לאמרינן סתם לא"ל מקיף לניקף אתה נרמת לי היקפא יתירתא וחייב תשוב לניקף נהנה ומקיף חסר ואי נגל בין מקיף לניקף אתה נרמת לי היקפא יתירתא הא ולאי כולה היקפא ליהו נרש ליה לא ולאי מתני' מיתוקמא נמי בהכי ומיהו שמעינן מהא לכי מחייב ניקף לפוס היקפא יתירתא לנריש ליה למקיף הוא למחייב ליה לבל הרמ"ה ז"ל ע"כ: [נמרא הכל לאתויי מאי אמר רב הונא לאתויי במה שנגל]. פירוש במה שנגל כל מה שהוציא המקיף בחלקו בנזית וכיוקר: רבינא מקיף לרוניא מל' רוחותיו. שהיו לו **ל' שלות לרבינא סביב שלה לאחת שלו** רוניא ולא רלה רוניא לפרוע לו כלום מאותם נגליס שנגל רבינא סביבו ג"ל רבינא לאריסיה חייתי לי בפני רוניא בשעה שנוגל שתמריס שלו חייתי לי **לאסכוי שלו תמריס** לזל וכשרלה לקחתו **נער בו רוניא** הנח הנח ג"ל רבינא שבקיה לי לי לנלית לעתך **לניחא לך במאי לנגלי** לף יהא חלק עזיז ולאי היית לריך לשכור מי שינעור לותם שלא יכנסו בשלך לפילו הכי לף לשנח זה לף

ביה רווחא למיתן ליה אגב נטירא לתת לקמיה לרבות ר"ל לרווחא זיל פייסיה במאי לחיפיים להיינו שכר נטירה שהוא לבר מועטו בשעה שעומדת בקמותיה ואי לא לחינם לך כר' יוסי לחמר מנגנלין עליו את הכל **ולחליבת לרב הונא לחמר כפי מה שנהר להכי קי"ל** כר' יוסי ל"ש נהר ניקף את הרביעית או מקיף ולחליבת לרב הונא וכן פסק הריא"ף ז"ל והרמב"ן ז"ל הוכיח מן הירושלמי ללרב הונא נמי אם עמד מקיף או ניקף ונהר את הרביעית בלבנים או בכפיסין אין מחייבין על השהר אלא בשמי לבנים או כפיסין את"ג שבנה שלשתן נזדמן להיות נלה לעתיד לבוא כהכי סני ליה: [נרסינן בגמ'] רוניא זבין ארעא למרבי לרביעא סבר רביעא לסלוקיה משום דינא דבר מרבי ייבא לרבנא כו' כמו בנימוקי יוסף (ג"א) סמא אמרי אינשי ארבעה לצלא וארבעה לצללא) :

מתני' כותל חצר שנפל מחייבין אותו לבנותו עד ארבע אמות בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן מארבע אמות ולמעלה אין מחייבין אותו לבנותו סמך לו כותל אחר אע"פ שלא נתן עליו את התקרה מגלגלין עליו את הכל בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן:

גמ' אמר ריש לקיש הקובע זמן לחבירו ואמר לו פרעתיך בתוך זמנו אינו נאמן ולואי שיפרענו בזמנו (דף ה:) והלכתא כריש לקיש ואפי' מיתמי ואע"ג דאמר מר הכא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה חזקה לא עביד איניש דפרע בגו זמניה

איבעיא להו תבעו לאחר זמנו וא"ל פרעתיך תוך זמנו מהו מי אמרינן מה לי לשקר במקום חזקה (דף ו.) או לא ולא אפשיטא וכל כה"ג חומרא לתובע וקולא לנתבע הילכך משתבע שבועת היסת דפרעיה ומיפטר * גם זה שפת יתר ונמחק ד"ת (תא שמע בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן אימת אילימא דאמר פרעתי בזמנו פשיטא אלא לאו תוך זמנו (אלמא עביד איניש דפרע בגו זמנו) שאני התם דכל שעתא ושעתא זמניה הוא ת"ש מסיפא בחזקת שלא נתן אימת אילימא דתבע לאחר זמן וא"ל פרעתיך בזמנו אמאי בחזקת שלא נתן אלא לאו שתבעו אחר זמנו ואמר פרעתיך בתוך זמנו אלמא לא אמרינן מיגו במקום חזקה שאני התם דמימר אמר מי יאמר דמחייבי לי רבנן גרסינן בגמרא האומר לחברו מנה לי בידך והלה אומר הן למחר אמר תנהו לי נתתיו לך פטור אין לך בידי חייב דנעשה כאומר לא לויתי וכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי)

וכן הלכתא:

(* כל זה מוחק הד"ת רוניא זבין ארעא אמצריה דרבינא סבר רבינא לסלוקיה משום דינא דבר מצרא אמר ליה רב * בגמ' איתא א"ל רב ספרא בריה דרב ייבא לרבנא כו' כמו בנימוקי יוסף (ג"א) סמא אמרי אינשי ארבעה לצלא וארבעה לצללא) :

מתני' כותל חצר שנפל מחייבין אותו לבנותו עד ארבע אמות בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן מארבע אמות ולמעלה אין מחייבין אותו לבנותו סמך לו כותל אחר אע"פ שלא נתן עליו את התקרה מגלגלין עליו את הכל בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן:

גמ' אמר ריש לקיש הקובע זמן לחבירו ואמר לו פרעתיך בתוך זמנו אינו נאמן ולואי שיפרענו בזמנו (דף ה:) והלכתא כריש לקיש ואפי' מיתמי ואע"ג דאמר מר הכא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה חזקה לא עביד איניש דפרע בגו זמניה

איבעיא להו תבעו לאחר זמנו וא"ל פרעתיך תוך זמנו מהו מי אמרינן מה לי לשקר במקום חזקה (דף ו.) או לא ולא אפשיטא וכל כה"ג חומרא לתובע וקולא לנתבע הילכך משתבע שבועת היסת דפרעיה ומיפטר * גם זה שפת יתר ונמחק ד"ת (תא שמע בחזקת שנתן עד שיביא ראיה שלא נתן אימת אילימא דאמר פרעתי בזמנו פשיטא אלא לאו תוך זמנו (אלמא עביד איניש דפרע בגו זמנו) שאני התם דכל שעתא ושעתא זמניה הוא ת"ש מסיפא בחזקת שלא נתן אימת אילימא דתבע לאחר זמן וא"ל פרעתיך בזמנו אמאי בחזקת שלא נתן אלא לאו שתבעו אחר זמנו ואמר פרעתיך בתוך זמנו אלמא לא אמרינן מיגו במקום חזקה שאני התם דמימר אמר מי יאמר דמחייבי לי רבנן גרסינן בגמרא האומר לחברו מנה לי בידך והלה אומר הן למחר אמר תנהו לי נתתיו לך פטור אין לך בידי חייב דנעשה כאומר לא לויתי וכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי)

תלמוד במה קנאו למחייבים ליה יש לומר לכיון שחצי כותל [עומד] הוא על חצרו קנתה לו] חצרו ואע"פ דלא חמר ליה חיזק תקנה לך חצרך כדרוך לן בעל דעת כן בנאו סיפיה שלו כל זמן שירצה ו"ת ולחמי **מנגנלין עליו שמא כשיקיים לת** ביתו לא יסמוך קורותיו בלותו כותל יש לומר לכיון שחצי כותל [עומד] נעשה כמקום שהוא חייב לבנותו ואם לאו מחייב לבנותו עד ד' אמות ואם לאו מחייב לבנותו עד ד' אמות ואם לאו מחייב לבנותו עד ד' אמות

טעמייהו דהני לחמרי ללאו מנו הוא כלל מסוס למכסיף למיימר דכבר הנלוו ויהיו כל כך לב"ש מ"מ כתב הרב ז"ל כך לעניין להקובע זמן מני הקי בכב"נ תלמולא הוא ליה לפרושי בהדיא לשמועינן חלוסף ללא לחמרינן הלי מנו מסוס לחיכא לבעו כך הר"ל היכי מיירי לי תבעו בתוך זמנו היכי לחמר הלה פרעתיך בתוך זמנים והלה בתוך הזמן הוא עומד ולי תבעו לחר זמנו היינו בעיא לבסמוך מס"ה מוקמינן לה לתבעו ביום מסלם זימניה ובכה"נ ליתי היה מנו (במסלם). אבל הרמב"ן ז"ל כתב [לפך הר"ל] (לה"ה) בתבעו [במסלם] עסקינן וה"ק כבר פרעתיך לע"פ שהיה נו זמנים [אבל תבעו ביומא למסלם זימניה כיון לנאמן לומר פרעתי היינו בעיין לתבעו לחר זמנו לכי היכי לחר זמנו מהיכן מסוס מנו הכי נמי ביומא למסלם זמניה] והכי פירוסא לסיולך בעיא הוא לבעינן מי לחמרינן מה לי לעקר ולילי לחת הוא טוען שפרעו בתוך זמנו ללי לחי בעי לעקר ניחא ליה טפי למיימר פרעתיך בזמניה שהוא טוענה מעליא למהימן הא הלכך לחמרינן לקמטוף קלמר ומהימן לו לומא כיון לליכא חזקה חזקה וליכא בתר חזקה ולא לחמרינן מנו ולינו נאמן לחזקה לא עביד לינש לפרע בנו זמניה ותלמולא לא פסקא לחיך בעיא וכתב הרי"ף ז"ל לכל כי הלי נוטע לחומרא לתובע וקולא לנתבע הלכך מסתבע שבועת היסת לפרעיה ומפטר ונרלה טעמא למילתא לזה שזה כלל נגול בלין המע"ה: נרסי' בגמ' מנה לי ביד ולה אומר (לין) [הן] למחר ח"ל תנהו לי נתתיו לך פטור לין לך ביד חייב מלי לין לך ביד לאמר לא היו לברים מעולם שכל האומר לא לויתי כאילו אמר לא פרעתי ממי. פי' לכאן שלא היה פסקא ללא פרע: פי' פטור ומיהו בשבועת היסת לסכי לר"נ פ' שבועת הלייניס: (כלומר לא פרעתי פי' לכאן שלא היה פסקא שלא פרעו) פירשו המפרשים ז"ל דבללאו הלי טעמא נמי פסקא ללא מהימן לכבר הוא בפני עליס שאמר לו הן הסמך ללאו כל כמיניה לומר לא היו לברים מעולם לבל לכא לחת לשמועינן לשפילו לחת סהדי ולחמרי שליה ופרע חייב ולא מתרעין ליבוריה לומר לה"ק לא היו לברים מעולם שלוייתי ולא פרעתי כלומר שלא ולילי פרעתי והרמ"ה ז"ל פי' לסכא הכי לחת לשמועינן לשפילו לחמר לין לך ביד לאחר שאמר נתתיו לך חייב ל"ת כיון למעיקרא לחמר נתתיו לך להיינו פרעתיך כשחזר ואמר לין לך ביד ה"ק לין לך ביד שכבר פרעתיך קמ"ל לכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי למי וה"ל כאומר ולוען לא פרעתיך לחייב. מסוס לינים אלו היועלים מהאי גרלא כתבתיה: פי'. לחמרי במתני' לסיכא שלא עכב לחד מן השותפין על חברו לכנות למעלה מל"ש ובנה חברו הרי הוא בחזקת שלא נתן כלום בעותן לאמת של מעלה על שיביא ראיה שנתן כיון שאינו מוטל עליו לבנותו אלא בל"ש שבנה כבר **מסוס היזק ראיה** ומיהו פי' לעיל שאחלקו של אותן ל"ש קונין לו כיון חנרו **ואם אמר לאחרו אני** חפץ בשיתוף האחין שנבנתה הרי זכה מיד אני הכותל ואילו אמר לאחר מכן שנתן לו אחלקו הרי הוא בחזקת שנתן לפי שמפטל **זה גלוי לכל** לכיון שהוא רוצה בבנין נתחייב לשלם וכן תנן הכא במתני' שאם סמך לו

יום רמט

סמך לו כותל אחר : אמר רב הונא סמך לפלגא סמך לכולה ורב נחמן אמר למאי דסמך סמך ולמאי דלא סמך לא סמך והלכתא כרב נחמן ומודה רב נחמן באפריזא וקיבעתא דכשורי אמר רב * בגמ' איתא אמר רב הונא בי כוי [וכ"ה בד"ס] (ג"א) נחמן בי [קורי] לא הוי חזקה ואף על גב דמנח הימלטא דאמר אמינא לכי מיפייסת לי לא תתרע אשיתאי

אמר רב נחמן אחזיק להורדי (* ד"ת מ"ז לא) אחזיק לכשורי לכשורי אחזיק להורדי (* ד"ת מ"ז ורב יוסף אמר אפילו אחזיק להורדי לכשורי איכא דאמרי אמר רב נחמן אפי' אחזיק לכשורי לא אחזיק להורדי) ואמר רב נחמן אחזיק לניטפי אחזיק לשיפכי לשיפכי לא אחזיק לניטפי (* ג"ז נמחק וא"ד אמר ר"נ אפילו אחזיק לשיפכי אחזיק לניטפי) [אבל] לצריפא דאורבני לא ורב יוסף אמר אפי' צריפא דאורבני עבד רב יוסף

כותל כנגד חותו כותל שסעלה חבירו נלי לעתו שרוצה להשתמש ממנו **לתת עליו תקרה** הלכך בדין הוא שיתחייב לשלם מיד ולף על פי שלא נתן עליו לת התקרה ועוד שאם נתן עליו לת התקרה נרלה שהוא נאמן לומר שנתן חלקו וכמו שנרלה מלבירו הרב רבי יונה זצ"ל הלכך בדין הוא שמנלנלים עליו לת הכל ולף על פי שלא נתן עליו עליונים לת התקרה ומש"ה נמי הוה ס"ל לרב הונא למימר ללאו לוקח קולס שיתן לת התקרה שלא לפילו קולס שינמוד לבנות הכותל לחבר כיון שנרלה מלעתו שינמרנו חייב שלא לר"נ פלינ ולמר שלין לנו נילוי לעת בו שלא בלפריזח ובקביעי לכסורי: **לפריזח.** נסר לרוך שנותנין בחלונע הכותל כדי שיקסור הבנין היטב לי נמי פירסו בו שמשימין לותו נסר לשמוך **עליו רחבי הקורות כדי שלא ירקבו מלחלוחית הכותל** ולומיל לזה הוא קיבועי לכסורי שעושין מקום בכותל ללשם הקורה וקובעים סביבו עניס כדי שלא ירקבו הקורות סוף לבר הרבה פירושים נלמרו בו וכללא למילתא לכל היכא שצורת הבנין מוכחת שלעתו להוסיף בכה"נ מוקי ר"נ לסמך לפלנא סמך לכולו שלא יסא כן טוען ולומר שלא היה בלעתו להוסיף שלא טוב לי או שניס לנחמן ולין מנלנלין עליו לת הכל שלא יסלס חלקו כפי מה שיבנה בזה הא לאו הכי למאי לסמך סמך למאי הלא לא סמך לא סמך וקי"ל כר"נ: בי קורי. לס עשה רחוקן הסותף בכותל זה שהעלה למעלה מל"ש מקום קורות לנל שמעון שותפו ע"נ להניח בחורין היטלטו שהוא חפוי עץ שלא ירקבו רחבי קורות וכללמרן לעפ"כ לא היו חזקה לשמעון שיאמר כבר פרעתי חלקי בכותל שלוני זה לא התקנת לי מקום שלוכל [להניח שם] קורות מסוס למני ל"ל לשותפו לני חשבתי שמא היום או מחר תמלך לסמוך **ותפייסני בממון וכדי שלא לעטרך לנקוב** כותלי (הכותל) ולקלקלו קלמתי להניח לך מקום: [קף נ.] **[לחמר ר"נ לחזיק להורדי וכו']**. פי' לכיון למייתי לה לסא עלה למתני' משמע להחיל חזקה היא לומר שפרע חלקו בהאי כותל ולא לחמרי לוקח להורדי שהן קורות לקות הוא לפייסו שלא לחמרינן כיון שמקום הכותל הוא בחזקת שניהם כיון שסמך עליו הרי הוא בחזקת שנתן ול"ש הורדי ול"ש כשורי שהם קורות כבדות מני למסמך: לכשורי. מועטות: **לחזיק להורדי.** מרובות ולע"פ שמכבידין על הכותל לרבויין כיון שיש לו חלק בנוף הכותל כלשמרן: **לחזיק לניטפי.** הא מיירי במי שיש לו חזקה שלא שניס ובטענות מכירה או מחולה שהחזיק על חנך **חבירו שיטפטף נגו מי נסמיס לתוכו על פני כל חורך נגו בלא מרזב: לחזיק לשופכי. אם רלה עושה מרזב ויקלח כל מי נסמיס במקום אחר** או ליפסל שלין בזה שום היזק טפי מזה לבל לנרייפא לאורבני שיעשה נגו נרייף בשיפוע רב ושיכסנו באורבני שהם ענפי ערבה לו לפי שמתרבה ההפסד **שהטיפין ממוכין מאד ואין בעל החנך יכול להסתמס** בחנרו לפילו לאחר שיעבור הנשם מרוב הטיפין היורדין ורב יוסף עבד עובלא לפילו לנרייפא לאורבני יש לו חזקה שלין בזה תוספת היזק כלל לבל משמע לאי מתוסף היזקן כנון שבא להנביה הסופכין שיהיו עכשיו יורדין

עובדא בצריפא דאורבני [כשמעתיה] והלכתא כוותיה
אר"נ אמר רבה בר אבוה המשכיר בית לחבירו (דף ו:) בבירה גדולה משתמש בזיזיה ובכותליה עד ד' אמות ובעובי הכותל במקום שנהגו אבל בתרבץ אפדני לא ורב נחמן דידיה אמר אפי' בתרבץ אפדני אבל רחבה שאחורי בתים לא * בגמ' איתא רבא אמר כו' [וכ"ה בד"ק] (ג"א) רבה אמר אפי' רחבה שאחורי בתים ואמר רבינא האי כשורא דמטללתא עד תלתין יומין לא הוי חזקה בתר תלתין יומין הוי חזקה ואי סוכה דמצוה היא עד שבעה יומי לא הוי חזקה בתר הכי הוו חזקה ואי חבריה בטינא לאלתר הוי חזקה

אמר אביי שני בתים בצדי רה"ר זה עושה מעקה לחצי גגו וזה עושה מעקה לחצי גגו זה שלא כנגד זה ומעדיף מאי אריא רשות הרבים אפילו רה"י נמי רה"ר אצטריכא ליה ס"ד אמינא א"ל סוף סוף הא בעית איצטנועי מבני רה"ר קמ"ל דא"ל בני ר"ה ביממא חזי לי בליליא לא חזו לי את בליליא נמי חזית לי בני רה"ר כי קאימנא חזו לי כי יתיבנא לא חזי לי את כי יתיבנא נמי חזית לי בני רה"ר כי מעיינינ חזו לי כי לא

ממקום גבוה ומזקי ליה וכן כל כיוצא בזה שירצה לב"ד שהוא מוסיף בהיזק אין שומעין לו וכן מי שהחזיק על גיב חבירו לשפוך עם מי כביסה לחת ממחין ביזו שלא ישפוך כח מי כביסה לתוך החזיק למי נשמים לבל ממחין ביזו שלא ישפוך כח מי כביסה והא לתניא בתוספתא [לב"מ פרק י"ח] העשוי לכביסה אין ממחין ביזו לנשמים לנשמים אין ממחין ביזו לכביסה היינו לענין ליוטרות המקלחות מים לגיב תניא לכיון שנשתעבד הגיב לקלוח הליוטרות אין ממחין ביזו לנשמים ולא לכביסה וכ"כ הרמב"ן והרשב"ץ והסכים להעתם הרגב"ד ויש למפרשין להא להורדי וכשורי הוא לומיא לנטופי ושופכי שהוא מטעם חזקה נ' שנים ובטענת מכירה לו מתניה (ף"ת ף"כ היכי תמרינן לחזוק להורדי לחזיק לכשורי הא תמרינן פרק הבית והעלייה (לף קיז:) עיון הבא לשנות בשקמים שומעין לו בחרזים אין שומעין לו תירץ הרמב"ן ז"ל להתם ליירי במקום שמקפידין והכא במקום שאין מקפידין תלא שהענין תלוי בזמנו לתניא בתוספתא [לב"מ ריש פרק י"ח] בית ליחל ועלייה לליחל וראה בעל העלייה לבנות ליוטרו על נבה מקום שנהגו לעשות שתים ושלש עושה וכו' ולחרים תירצו לה לשם חזוק שהחזק לעשות הורדי הוי חזקה לחתום בשורי יותר במקום שהכובד יותר

לסלק רחייתו מלא כל לחד כופה **את חבירו לעשות** מעקה לחני נגנו ומעליף ותו לא כלי שלא ירחיק את חבירו להכביד כותלו) (להכביד כותלו) וכלשמרן: חמר (רבינו) [ר"נ חמר שמואל נג הסמוך לחנך חבירו עושה לו מעקה]. הכא חיירי בגג שאינו מקורה ואינו עשוי להשתמש

ולפי זה **אין כעל החנך ערוך לעשות מחיצה** שאין מזיק ברחייתו לבעל הגג לבד בעל הגג מזיק לבעל החנך שרוב תשמישו שם בחנך ולפיכך עושה לו מעקה גבוה ל' אמות לבד בין גג לגג אינו זקוק לארבע ערוך ל' אמות כיון שאין בהם היזק רחיה וכלשמרן לבד זקוקים הן **בעלי הגגין לעשות מחיצה** י' **טפחים בין** הגגים כלי שאם יעבור שום לחד מהם לגג חבירו יהא נתפס כגנב ולא מני משתמט ולומר לימנורייס כמו לימזורי כלכתיב (מ"כ ל) ויזורר הערב להיינו פיסוט ענמות והשתח לא מני טוען הכי ולומר בעול שהייתי פוסט עצמי נפל כלי זה מידי לכיון לגבוה כ"כ עשרה טפחים לי לפסר שלא אם כן עבד הוא מרגלן וייהיה נתפס כגנב: [ליתמר שתי חצרות **זו למעלה מזו**]. פי' שתי חצרות הסמוכות זו לזו וגבוה האחד מחברתה ולפיכך ל' לחמת לו יתר כיון דכי קאי הוי חזי ליה הלי שלמטה חייב לתת חלקו בבנין על שיסתלק רחייתו שלא יוכל לרשות לעליון כלל וקי"ל כרב חסדא לתניא כוותיה מ"מ מקנא התחתון מחנך של עליון כלי שיבנה חני שכותל בחלקו של עליון וכיון שהיה בין שניהם ומסייע לתחתון בחני שכותל הגבוה כנגד חצרו של תחתון לאע"פ שהעליון **היני יכול להשתמש** למטה כיון שהוא יסול מעייני לא חזו לי את כי לא מעיינת נמי חזית לי

אמר רב נחמן אמר שמואל גג הסמוך לחצר חברו עושה לו מעקה גבוה ד' אמות אבל בין גג לגג לא ורב נחמן דידיה אמר אפילו בין גג לגג אינו זקוק לארבע אמות אבל זקוק למחיצת עשרה למאי אי להיזק ראיה ארבע אמות בעינן אי לנתפס עליו כגנב במסיפס בעלמא סגי אי משום גדיים בכדי שלא יזדקר הגדי בבת ראש סגי לעולם לנתפס עליו כגנב * בגמ' איתא לעולם לנתפס עליו כגנב במיסיפס מצי משתמט אמר ממצורי קממצרנא כו' (ג"א) ובעשרה לא מצי משתמיט ליה בציר מעשרה מצי משתמיט ליה אמר אימצורי הוא דקממצרנא ליה י' טפחים לא משתמיט

איתמר ב' חצירות זו למעלה מזו אמר רב הונא תחתון בונה כנגדו ועולה ועליון בונה כנגדו ועולה ורב חסדא אמר מסייע עליון לו מלמטה ועולה תניא כוותיה דרב חסדא שתי חצרות זו למעלה מזו לא יאמר העליון הריני בונה מכנגדו ועולה אלא מסייע לו מלמטה ועולה ואם היתה חצרו למעלה מגגו של חבירו אין זקוק לו הנהו בי תרי דהוו דיירי חד עילאי וחד תתאי איחביס תתאי א"ל לעילאה תא ליבנייה א"ל אנא שפיר דאירנא (דף ז.) אבנייה אנא לית לי דוכתא דדיירנא בה אמר ליה מוגרנא לך לא מצינא דאטרח לא קא מיתדר לי אמר ליה * בגמ' ליתא ד' תיבות אלו חוק לך בארעא או (ג"א) חוק לך בארעא או שוף אכריסך עול ושוף ופוק אמר רב חמא דינא קאמר ליה והני מילי דלא מטו כשורי למטה מעשרה אבל מטו כשורי למטה מעשרה מצי א"ל למטה מעשרה רשותא * בד"ס ובד"ק הגי' דתתאי דידי היא ולא משעבידנא לך והני מילי דלא אתנו אהדדי אבל אתנו אהדדי סתר לבנין שהוא חייב לעשות כלי שלא ירחיק חנך של חבירו אין סיסתלק כו שאם אין יסול אין בנין ובין שניהם יבנוס על סיסתלק רחייתו תחתון לגמרי מן העליון ואז **יבנה העליון ממלו ויעלה על** סיסתלק רחייתו מן התחתון שלא יזיקנו ברחייתו כי התחתון כבר סלק רחייתו מן העליון וא"ת לו כותל עול ולמה יפרע כה: [הנהו בי תרי **ליהוי ליירי חד עילאי וחד תתאי** לחיבים]. פי' לחיבים שנטבעו הכותלים וירדה לירת העליון בחויר התחתון ולפיכך הכי לא מני כייף תחתון לעליון שיבנה ממוס לבית לעלייה שעבודי משעבד כל זמן שיסתר שם שיעור לירה להיינו י' טפחים לבד מהו כשורי למטה מי' דשמעת לתתאי הוא ולא משתעבד ליה ויכפנו לבנות: חוק בארעא. חפור למטה: או שוף. כפוף קימתך: **ליסורייתא**. חבילי עניס על כתפו ויחזור שביב הבית ולא יעבדנו הקורות: לחורי כוי. לחורי חלונותיו בלא הרחקת ל' חמות והיה מחפיל עליו: לפילו בי תיבנא. כלומר לאו דוקא בבית שהוא לך הוא למימר לך מני למימר לך מני למטרח עלך לפילו לטלטל משם תבן או עניס מני למימר הכי והילך עובדא בתרא שמתברך להכי לתא לתל"ב מאי חלופא וכמו לבעי תלמודא ועולמלמר סברנא לך ועבידנא לך נרחה שלא היה בית לירה ולא היה שבור שיקפיד על הנבהת החלונות כיון שתחת שם לורה: [לף ז.] [הנהו בי תרי [לחי] פלגי בהלי הללי לחד מטוייה **ליספלילא**]. פי' ליספלילא טרקלין יפה כמו לכסדרה שלורה רב והיתה משמשת הליספלילא מלור התרבינא שהוא גן:

ובני ועד כמה אמר רב הונא בריה דרב יהושע כד נקיט אינש איסורייתא דמחווא והדר.

ההוא גברא דהויא קא בני אשיתא אחורי כוי דחבריה א"ל קא מאפילת עלי א"ל סכרינא להאי ועבדינא לך כוי מלעיל מרעת לה לאשיתאי קסתרנא לה עד הכא ובנינא לה ועבדינא לך כוי מלעיל א"ל אשיתא פלגא חדתא ופלגא עתיקא לא קיימא א"ל סתרנא ליה לכוליה ביתא ובנינא ליה ועבדינא לך כוי מלעיל לית לי דוכתא דדיירנא בה אוגרנא לך לא מצינא דאיטרח אמר רב חמא דינא קאמר ליה ואע"ג דדייר ביה לתיבני וציבי

הנהו [בי] תרי אחי דפליגי חד מטייה אספלידא וחד מטייה תרביצא אתא ההוא דתרביצא קא בני אשיתא אפומא דאספלידא א"ל קא מאפילת עלי א"ל בדידי קא בנינא אמר רב חמא דינא קאמר ליה

א"ל * בגמ' איתא א"ל רבינא לרב אשי (ג"א) רב אחא לרב אשי ומ"ש מהא דתניא האחין שחלקו אחד נטל שדה פרדס ואחד נטל שדה לבן יש לבעל פרדס ארבע אמות בשדה הלבן שע"מ כן חלקו א"ל התם דעלו להדדי הכא דלא עלו אהדדי אטו בשופטני עסקינן דעלו באשיאתא והורדי ולא עלו באוירא ולימא ליה עד האידנא הוה לי אספלידא השתא אית לי אינדרנא אמר רב שימי בר רב אשי שמא בעלמא פליג ליה מי לא תניא האומר בית כור אני מוכר אע"פ שאין לו אלא לתך אחד הגיעו שלא מכר לו אלא שמא והוא דקרו בית כור הכי השתא התם שמא בעלמא מזבנא ליה הכא מצי א"ל דיירנא ביה כי דדיירי ביה אבהתא (דף ז:) נהרדעי לטעמייהו דאמר רב נחמן אמר שמואל האחין שחלקו אין להם דרך זה על זה ולא חלונות זה על

זה ולא סולמות זה על זה ולא אמת המים זה על זה והזהרו בהן שהלכות קבועות הן ורב אמר יש להן

ההוא שטרא דיתמי דנפק תברא עליה אמר רב חמא לא מקרע קרעינן ליה ולא אגבויי מגבינן ביה אגבויי לא מגבינן ביה דהא נפק תברא עליה ומקרע לא קרעינן ליה דילמא לכי גדלי יתמי מייתי ראיה ומרעי ליה לתברא * בגמ' איתא א"ל רב אחא בריה דרבא לרבינא (ג"א) שלחה רב אחא בר רב לקמיה דרבינא הלכה מאי שלח ליה הלכתא כוותיה דרב חמא לבר מתברא דאחזוקי סהדי בשקרי לא מחזקינן מר זוטרא בריה דרב מרי אמר בהא הלכתא נמי כרב חמא דאמ איתיה דתברא מעליא הוא איבעי ליה לאפוקי בחיי אבוהון ומדלא אפקיה בחיי אבוהון ש"מ ציורי ציירי וכן הלכתא:

מתני' כופין אותו לבנות בית שער ודלת לחצר רשב"ג אומר לא כל החצרות ראויות לבית שער כופין אותו לבנות לעיר חומה דלתים ובריח רשב"ג אומר לא כל העיירות ראויות לחומה כמה יהא בעיר ויהא באנשי העיר שנים עשר חדש ואם קנה בה בית דירה הרי הוא כאנשי העיר מיד:

גמ' בעא מיניה ר"א מרבי יוחנן כשהן גובין לפי נפשות הן גובין או לפי שבח ממון הן גובין או לפי קרוב בתים הן גובין אמר ליה לפי קרוב בתים הן גובין

ים לו לבעל הפרדס וכו'. כלומר לעורך עבודת הכרם **שהיו חורשים חותה בשוורים** ע"פ שלא נזכר בשעת החלוקה הכל נמי נימא שלא יהא רשאי לבנות זה כנגד חלונות החיספלילא כיון שעורך החיספלילא הן: **בעל הכרם נתן עילוי למיס** בעבור זה: תנו בשופטני. כלומר **שוטה היה זה שנטל נגה חלקה כנגד חיספלילא בנויה בלא עילוי למיס:** לעלו להללי בתשתא. כלומר שתמרו כן בפירוש שמו כתב בנוי שוה יותר מן הפנוי מפני למיסן של חשיתא והורלי לבל (לא) עלו סתם [הכל] בכלל ופיפלו חוירא והיינו טעמא לכרם משום שעלו סתם לחי במפרש מלי קמ"ל מתניתין פשיטא: והשתא לינלרונא. כתב הרמב"ן ז"ל לפי למסקינן שאם רצה לבנות כנגד החלונות בונה היינו (כשמחפיל) עליו לנמרי ויוכל עליון להשתמש לאורה כלרך שכתוב ולינלרונות לבל שם היה מחפיל עליו לנמרי על שאין לחם יכול להשתמש לאורה יכול למחות בידו [וכן מוכיח בתוס'] הא לחמרי' שכח שמא בעלמא ולינו חייב לקיומא ליה חיספלילא כתב הרנב"ך ז"ל בב"מ פרק שמקבל [קף קנ.] להיינו לוקח כלאמר ליה שוה לחוש לטעות ליה תרבינא לאחוה לנא לטול תרבינא ולא חיספלילא לבל חיפכא לן לאמרינן שמא בעלמא לנא קפילא כלאו אמר ליה חוכר למחכיר ושם כתבתיו בם"ר:

לא חלונות וכו'. פרש"י ז"ל **לערער על סתימת** האורה כלומר שאינו יכול למחות לו מלבנות בצלו וכן נראה שאינו יכול זה לכופו לסתום חלונותיו ע"פ שיש לו היזק ראיה שלא חלקו ע"מ לסלק כלום ולא שלא יהיה לאחר מסה שעבוד על חברו לאחין שחלקו הרי הן כלקוחות וכן פרש"י ז"ל: [קף ז:] **ולא סולמות.** שאין **לו לקבוע סולם: ולא אמת המים.** פרש"י ז"ל **להכניסה לרך שלהו** משמע שאם היו שם כבר לא יסלקם וכן הלין בב' שקנו קרקע בשותפות וחלקו [וכן אם שניהם במתנה] לבל אם נתן לזה קולם שיתן לחברו שאחר קיימא לן לנתן בעין יפה נותן ולרשמן נתן שיסתמם בו בענין שהיה הנותן משתמש בו בחלונות ובאמת המים ובסולמות ומיהו כי אמרינן לין לסם חלונות זה על זה פרש"י ז"ל לדוקא בשלא החזיק בחלונות שלא שנים אחר החלוקה לבל אם החזיק מעכב עליו שלא לבנות כנגדו ונעמא למילתא משום שאחל לשם לא כן היה לו למחות ונומר **חיני מוחל לך על** תלונותיך שתחזיק עלי בהם ולפי זה שכתבנו הסכימו הרמב"ן והרשב"ץ ז"ל ע"פ שלא כתב כן הרמב"ם ז"ל שהוא ז"ל כתב שיכול להסיר אמת המים העוברת שם מכבר וכן סותם החלון המשקוף על חלקו : והרלבי לטעמייהו דב חמא מנהרלעא ואזיל לטעמיה לשמואל דהוה מנהרלעא כלאמרינן בעלמא (ברכות לף נח:) לאמר שמואל נהירין לי שבילי לשמיא כשבילי לנהרלעא: ורב אמר יש לתן וקי"ל כשמואל בדיניו: [**והוא שטרא לנפיק עליה תברא**]. פי' לנפקא עליה תברא שהוציא הבע"ח שובר שכבר פרע להא קי"ל (ב"ב לף קעח:) כותבים שובר: מייתי רלאיה. שמזויף הוא: לימא זיופי זייף. כתב הרשב"ץ ז"ל שאע"פ שמקויים בחותמיו ולפיכך מפי העדים אכתי חיישינן לכיון לזייף וכהשיא לאמרינן פרק נהו פשוט (לף קסז.) ז"ל לין חתימת ידי היא מיהו מעולם לא חתמי אלא לדבר בר דבר הוא ולפיכך אמרו עדיף ליה לאו אחתמוהו ונקב יש בגד לוחת פלונית לין מקבלין מהם לפי שאין מקבלים עדים שלא בפני בעל דין ומיהו לוקח כשים עדים שתבעו אחר בב"ד וזה לא הוציא שוברו לבבי הא אינה למיחר היה ליה לאפוקי הא לאו הכי לין חוששין לו : **מתני' [כופין אותו]** לבנות בית שער ולחת]. [פי'] בני החצר כופין לאחר מהם שלא ירצה לפרוע שיפרע חלקו בבית שער שהוא בנין שעומד לפני הפתח שלא ירצו העובדים **את בני החצר.** ולחת לסנור החצר בלילה וכן כופין לעשות לעיר חומה לחיים ובריח שלא יבלוס שם יבוזו נייסות ויהיו לוקח בני החצר כופין לאחר מהם המסרב אבל במבוי לא והבי לימא בתוספתא מי שים לו פתח במבוי אין בני מבוי כופין אותו לעשות לחת במבוי מפני שיכול לומר רצוני שאסנם בחבילתי על כתפי על פתחי ומסתמא לאין הכי נמי שאם בלו אם לעשות לחת שיכול לעבב על ידם מפני טעם זה כן כתב הרנב"ך ז"ל וכתב הוא ז"ל שלא קיימא לן כרשב"ג בתרוייהו שלא כרבנן ולע"פ שאמרו (ניטין לף לח.) כל מקום שנהג רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו שלא קי"ל כי הוא כללא לאמוראי (כתובות לף עז.) ניהו ולחיבא לרבי יוחנן כלאיתמר בכתב לוכתי ולימא טובא לית הלכתא כוותיה: וזהוא סיום התוספתא. כופין בני מבוי זה לת זה שלא להוסיף ביניהם לף חייט ולף בורסי ולף לחת מבוי לומנויות ולשכנו ליהו כופהו רשב"ג לומר לף לשכנו כופהו מי שים לו בית בחצר לחברת בני החצר כופין לותו לעשות עמהם לשת ונגר ומנעול בחצר ושאר כל הלבריס לין מעשבלין [לותו ולא היה שרוי עמהם בלותה חצר מעשבלין לותו] על הכל מי שים לו חצר בעיר לחבריבני העיר מעשבלין לותו לחפור עמהם בורות שיחין ומערות ולחת המים ושאר כל הלבריס לין מעשבלין לותו ולא היה שרוי עמהם בלותה העיר מעשבלין לותו על הכל כופין בני [מבוי] זה לת זה לעשות ביניהן חרין וכן חרין כופין בני העיר זה **לת זה לבנות להם בית** הכנסת ולכתוב להם ס"ת נביאים וכתובים והרי"ף ז"ל כתבה בהלכותיו: נמ' [בעא מיניה רבי לעזר מרבי יוחנן **כשהן נובין** לפי שבח ממון וכו']. פי' כשהן נובים לחומת העיר לפי הממון שים לו ללחם נובין ממנו או לפי הנפשות שים בביתו נובים ממנו ולפילו לא יהיה עשיר יפרע יותר מעשיר שאין לו כל כך נפשות בביתו ובעיא זו כמו שאומר לא נייסף בלה מחמת ממון הם ינבו לפי שבח ממון או לא בלה מחמת נפשות וינבו לפי נפשות ורבי יוחנן הסיב לו לנייסף לא לחי לנא על עסקי ממון הילכך לפי

שכח ממון שם נותנין לחבל שם ילוש שהיתה בחזקתו על עסקי נפשות מחסבין לפי נפשות וכלתניא בפרק הנזהר בתרא (לף קטז:) שיירא שהיתה הולכת במדבר ועמד עליהם נייס לטורפה מחסבין לפי ממון ואין מחסבין לפי נפשות ואם שכרו תייר לפניהם מחסבין אף לפי נפשות לפי שהיה שכיח שכנת נפשות בדבר שם תעו במדבר ול"ת מ"מ כיון לניים מקום ממון אתי שם ליכא שכנת נפשות כלתמרינן (לף עב.) בסנהדרין נבי מחתרת חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו ותירצו בתום' לאעפ"כ כיון דאין בדעתן **על הנפשות שאם לא** יעמדו על ממונו לא ינעו בנופו אין זה שכנת נפשות: ליכא למימר לשכי קא מיבעי ליה לפי **קרוב בתים.** שקרובים יותר מן המזיק שם נוכין מקום שמתמצין יותר מן המזיק או לפי שכח ממון שם נוכים ולפ"ז יש שעל עסקי ממון שם בתין והשיב לו רבי יוחנן ללפי קרוב בתים מן נוכין וכתב הרב אלוי ז"ל אבל מנ"ם לגיסנא בתרא לא פליג לגיסנא קמא כלל אלא לטעויי קאתי לומר להאי שכח ממון לאמרן לפי קרוב בתים הוא שאילו עשיר קרוב ועשיר כמותו רחוק נוכין מן שקרוב יותר אבל לעולם לפי שכח ממון שם נוכין שאילו עשיר רחוק ועני קרוב נוכין מן העשיר יותר ממה שנוכין מן העני: והא למסיק! ללפי קרוב בתים מן נוכין לוקח בעיר אבל בחנך נוכין לפי שכח ממון בלבד שאין רחוק וקרוב בחנך שכל שחנך כבית אחד וכן כתבו ר"ח ז"ל והרב יוסף אלוי מנ"ם ז"ל: **ואלעזר בני קבע בה מסמרות.** כלומר **הזהר לזון כן ולא תזון ממנה:** פי' רמ"ח שורש. הוענשת חומת העיר: כרגע. מס: [לף ח.] **שאתה מחבב. שאתה מעיד להם פנים להמשילם על בניך: כל קדושיו. של ישראל בידך הן לשמרן: בלשון הרמי. יתנו תרגום של ישנו כמו ושננתם (לדברים** ו) ותתנינון: חס כולם. **וכן רובם יהיו עוסקין בתורה כשיגלו** בין עובדי כוכבים: **עתה לקבצם.** ויחלו מעט כו'. כלומר **ואם הם מועטין השונים** בין עכו"ם יחלו ממשל מלך ושריס כלומר יתבטלו כמו (במדבר ג) לא יחל למתרגמינן לא יבטל: **מנחה בלו והלך. לריום ניח את פחות עבר הנהר על אנשי כנסת הגדולה: מנת המלך.** מסין: **תרנונא.** עזיריה תבוחה ובסמה כלתמרינן בפסחים (לף ו.) בסמת תרנונא ועיסת תרנונא. והריטב"ף ז"ל פירש תקורה או תרוחה שעושין למלך כשעובר עליהם והיינו לגזון והלך: בלו. שם סמוטל ברחק היש וחיש כתבו הסופרים ז"ל לסתברא לכי תמרינן הכא לרבנן פטורי מכסף גולגולתא ומעשורי תבואותיהם לוקח כגון שהמלך הטיל על בני העיר ליתן כך וכך מחמת מעשר תבואותיהם או מחמת מנין גולגולתם ולזו יכולין תלמידי חכמים לומר לא הטיל המלך עלינו כלום אלא שבדילכם חבל שם תמר המלך שיתן כל אחד ואחד כסף גולגולתו ואלעזר ברי קבע בה מסמרות:

תוספתא * דב"מ פ' י"א מי שיש לו פתח במבוי אין בני מבוי כופין אותו לעשות דלת למבוי שיכול לומר רצוני שאכנס בחבילתי עד פתחי כופין בני מבוי זה את זה שלא להושיב ביניהן לא חייט ולא בורסי ולא כל אחד מבעלי אומניות ולשכנו אינו כופהו ורשב"ג אומר אף לשכנו כופהו מי שיש לו בית בחצר אחרת משעבדין אותו לעשות עמהן דלת ונגר ומנעול לחצר ושאר כל הדברים אין משעבדין אותו ואם היה שרוי עמהן באותה חצר משעבדין אותו על הכל

מי שיש לו חצר בעיר אחרת בני העיר משעבדין אותו לחפור עמהן בורות שיחין ומערות ואמת המים ושאר כל הדברים אין משעבדין אותו ואם היה שרוי עמהן באותה העיר משעבדין אותו על הכל כופין בני מבוי זה את זה לעשות לחי וקורה למבוי כופין בני בקעה זה את זה לעשות ביניהן חריץ וכן חריץ * בתוספתא שם סוף פי"א כופין בני העיר זה את זה לבנות ביניהן בהכ"נ ולקנות להן ס"ת נביאים וכתובים:

(דף ז:) ר' יהדה נשיאה רמא דשורא ארבנן א"ל ריש לקיש רבנן לא צריבי נטירותא :

(דף ח.) רב פפא שדא כריא חדתא איתמי א"ל רב ששת בריה דרב אידי ודילמא לא מדויל אמר ליה מישקל שקלינא מינייהו ואי מדויל מדויל ואי לא מהדרין להו א"ר יהודה הכל לגלי גפא אפילו מיתמי אבל מרבנן לא רבנן לא צריכ' נטירותא הכל לכריא דפתיא הוא תיקון רחובה של עיר ואפילו מרבנן ולא אמרן אלא דלא נפקו בכלווזא אבל נפקו בכלווזא לא ומעבר תבואתו לין עמי שלין פורעין בשביל ת"ח והיינו לשכחן לשיכח מרבנן ליסבי כרגע בלתמרינן בסנהדרין (לף כז.) לבר חמת קטל נפשא לתא רב פפא וזכייה ולתא בר חמת ונפקיה לשכרעיה וקבלי עליה כרגע לכולהו שני והיכי משכחת לה לרב פפא יהיב כרגע לגלי ז"מ כלכתיבנא וכן נראה לר"ח ז"ל וכ"כ הרמב"ן ז"ל. והרע"ב ז"ל כתב וז"ל וכתב הרב שכן מנ"ם בשם רבו הריטב"ף ז"ל שלא נאמרו לבריס הללו אלא בתלמיד חכם שתורתו אומנתו כלומר שתורתו קבע ועסקו ערלי לשכר לא כמי שעסקו קבע ואין תורתו קבע: שרו לי תגרלי. שתירו ליני קולס: לפתוח לרשות. בבית הכנסת ולברך לרשות בסעודת מצוה לכתיב בשמואל [ג' ט'] כי הוא יברך הזבח ונו': וליטעול מנה יפה לרשות שם קנו לכבר בשמתפות וחלקו לותה שוה בשוה יטעול הוא לרשות שחלק שהוא חפץ בו: פי' רמ"ח. שלוך **יציאת כריית בחר מים חיים לשתות** במקום שלא היה יכול בולאי שימצאו מים חיים מתוקים שיהו לרוויים לשתות: **ולמלא לא מלויו.** מלמון לויה כלומר שלא יתנאו מים שיהיו לרוים לגלות נתנו שהפסדת לותם שלא כלין ויתמי לאו בני מחילה ניתהו: לי מלויל. זכות הוא להם לשלוח מהם [ולהשקות ממנו שלותיהן וזכין לאדם שלא בפניו]: ואי **לא מלויל** מהלרנא להו. מאי לשקלי מיניייהו לשוה להו חובה ואין חבין לאדם שלא בפניו: שכל לגלי נפש. **להציב ללתות העיר כמו (ברכות לף כח.) טרוקי גלי נפש סתימת כמו תנא לחר הנפה ללאו מצילות (לף כה:):** לכריא לפתיח. כלומר תיקון רחובה של עיר שמוכרין שם מיני מתכלים וי"מ לחפור שם בלר ברחובה של עיר וכל זה הוא ערך נם לתלמידי חכמים: בכלווזא. תמן עם היינלין הם בעלמם לחפור: רבנן לאו בני מיפק בכלווזא נינהו. שלין להכן להתבזות בפני עם הארץ וכתבו בתום' לממעט לכאורה לכיון שפטורין לפילו לחריס אין שוכרין במקומן: נרסינן בגמ' [לף ח.] הסוא דמי כלילא לשלו לטבריא לקמיה לרבי לחרו עמי הארץ ליתבו רבנן בהלן ואי לא ערקינן לחר להו רבי ערוקו ערקו פלגא בטלו פלגא לכלילא לחרו ליה ליתבו רבנן בהלן ואי לא ערקינן לחר להו רבי ערוקו ערקו כולהו פם כותם שליה לכותם עריך כותם ובטיל כלילא לחר רבי לחיתם שלין פורענות בלה לעולם אלא בשביל עמי הארץ. פירוש ערוקו לא רלה לכופפ משום לניחא ליה לליערקו שהיה יולא לולי ערקי היה בטל כלילא הא לאו הכי ולאי לאו כל כמיניייהו לליערקו לממחר לשלא מלכא למי כלילא נתחייבו כולם ליתן ולקרקפתא לילהו ולניכסייהו למי והכי לימא בירושלמי ברים פרק המניח לת הכל [הלכה ל] רלה לחת המים שוטפת ובאת לתוך שלהו על שלא נכנסו המים לתוך שלהו רבשו לפנותן למקום

לאחר כלומר [רשאי לסתום גדר שלפיו יכנסו שם] ולע"פ שנכנסין לשדה חבירו לאכל **שם ונכנסו המים לתוך** שדהו הוינו רשאי לפנותם למקום לאחר ולמ"ש כיון שמוטל הנזק על זה נלו כל כמיניה לסלקו מעליו ולהטילו על חבירו. ונרסינן תו התם לחין לאכסנו פרכא על לגלג ייתון רומחי שרי מאח ליניה מלן לייתון רומחי לסיר פירום לאכסנו פרכא חיל המלך מלגזן (ע"ז קף ח:) הפרכי וקאמר על שלג תבא לאכסניה עליהם מותר לו לתת שכר שלג יתן כלום בחותה לאכסניה [לאכל] לאחר שבאו והוטל המם בשבילם לסור כיון שכבר נתחייב כשפוטר עצמו ממנו הרי הוא כאילו נוזלו מהם: מתני' [כמה יהא בעיר וכו']. מוכח בגמ' לשפילו לא ירד להסתקע שלא לגור כיון שעמד שם י"ב חדש הרי הוא כאנשי העיר לכל מסין ותשחורת ולפסי העיר ממם ולכל ענייניס כבני העיר ממם וכשלא עמד שם י"ב חדש לפילו ירד להסתקע לא הוי כאנשי העיר לכל מילי שלא לקופה ולתמחוי ולכסות ולקבורה בזמניס ילועין כלמוכח בגמ': ואם קנה שם בית לדירה. ר"ל והוא שלר בה [שהם **אינו לר שם] לא** הוי כאנשי העיר שלא לכבריס שהם תועלת הבית כלמפרש בתוספתא שהבחתי למעלה לכשאינו לר שמהם אין מסעבדין אותו שלא לבורות סיחין ומערות ואמת המים שזה הוא תועלת [שמתוך סיס] בעיר [בורות סיחין ומערות] בלין לגור שם ושוכרין אותה ואם רצה למכרה מוכרה ביותר וכשלר עמהם מסעבדין אותו על הכל ולאו לוקח קנה שלא נסתעבדו אבותיו מעולם **עם בני העיר** לכל מילי הוא לפטור שלא לף אם היה לו כבר כיון שאינו לר שם פטור כלאחרון לעיל [סי' תרכב] בתוספתא וכן מי שים לו בית בעיר אחרת או בית בחנך אחרת וכו' למשמע שהיה לו כבר ומלאחרין בתוספתא בית בחנך משמע שלף על פי שלר בעיר כיון שאינו לר באותה חנך אחם אין מסעבדין אותו על הכל ועע"פ שאפשר שהיה לר הוא שם [נמ'] תניא המוכר מבני העיר וכו'. פי' שלא יהנה מבני העיר לא נאסר אלא באותן שנסתלפו שם שנים עשר חדש שהם נקראין בני העיר אבל אם לא עמדו שם י"ב חדש אין נקראין בני העיר ומותר ליהנות! מהם אבל אי אתה בטוח שלא מיד עמדו מיושבי העיר כל' יום נקרא יושב העיר הלכך כל מי שהיה שם שלשים יום אסור ליהנות ממנו אבל בפחות משלשים מותר ליהנות ממנו שאינו נקרא יושב העיר ומלאחר שתמת לבפחות מותר ולא חלק בין שם ירד להסתקע או לגור שלא ב"מ שאין העניין תלוי בין שם ירד להסתקע או לגור שלא בזמן שהם שניס עשר חדש היו כאנשי העיר ממם ואי לא שלא למילי לאחרינן בסמוך: ולכל מילי בעינן שניס עשר חדש ורמינהו שלשים יום לקופה שלשה חדשים לתמחוי שהם לכסות ט' לקבורה שניס עשר לפסי העיר אחר רבי יוחנן כי תנן נמי מתני' לפסי העיר תנן ואחר ר' יוחנן הכל לפסי העיר ואפי' מיתמי ואחר רב פפא לעולם לפרנסה ולטורזינא אפי' מיתמי כלשלא למילתא כל מילי לאחת להו טורזינא ליתמי בנויה רמיא עלייהו אבל רבנן לא ניחיי טורזינא: רבא רמא שקיה ליתמי לבר מרישן ג"ל אבי והא תני רב שמואל בר יהודה אין פוסקין שקיה על יתומים ואפילו לפליון שבניס ג"ל שלא לאחסוכינהו עבידנא. פי' עמל ל' יום בעיר הרי הוא כאנשי העיר לענין שחייב ליתן בקופה של שקה לעניי העיר: לתמחוי. מאכל לעניי עולם: **לכסות.** [להלבים] עגייס: **לקבורה.** היא הנעלה יתירה לתת תכריכים להרחויס להם: לפסי העיר. הם הבקעות שבציב החומה: כי תנן נמי מתני' לפסי העיר תנן. וה"ה לכל מסין ותשחורת שלא בא לומר שפחות מכן אינו חייב שלא לכבריס שאמרנו וכתב רבינו שלפסי ז"ל בהלכותיו הם לשנוי ושמעינן מהא לכל הני מילי חיובא נינהו ומפקינן מיניה בעל כרחן דומיא דפסי העיר:

רבנן לאו בני מיפק בכלווזא נינהו

(* ד"ת מ"ז ההוא דמי כלילא דרמי אטבריא אתו לקמיה דרבי א"ל לידרו רבנן בהדן אמר להו לא ערקי' ערוקו ערקו פלגא דליה לפלגא רמי אידך פלגא אפלגא אתא לקמיה דרבי אמרו ליה לידרו רבנן בהדן אמר להו לא ערקינן ערוקו ערקו כולהו פש ההוא כובס שדא אכובס שכיך כובס פקע כלילא אמר רבי ראיתם שאין פורענות באה אלא בשביל עמי הארץ ע"כ) * בגמ' וברא"ש איתא רב נחמן בר רב חסדא רמא כרגא כו' [וכ"ה בד"ק] (ג"א) רבה בר רב הונא רמא כרגא ארבנן א"ל ר"נ בר רב יצחק עבר מר אדאורייתא ואנביאי ואדכתובי אדאורייתא דכתיב (דברים ל"ג:ג') אף חובב עמים כל קדושיו בידך אמר משה לפני הקב"ה רבש"ע אפי' בשעה שאתה מחבב עמים כל קדושיו יהיו בידך מאי והם תכו לרגלך ישא מדברותיך תני רב יוסף אלו ת"ח שמכתתין רגליהם מעיר לעיר וממדינה למדינה לישא וליתן בדיבורו של מקום אדנביאי דכתיב (הושע ח':י') גם כי יתנו בגוים עתה אקבצם ואמר עולא הפסוק הזה בלשון ארמי נאמר אם כולן יתנו בגוים עתה אקבצם ואם לאו ויחלו מעט ממשא מלך שרים אדכתובי דכתיב (עזרא ו) מנדה בלו והלך לא שליט למירמא עליהון ואמר רב יהודה מנדה זו מנת המלך בלו זו כוסף גולגלתא והלך זה ארנונא כגון תשורה או ארוחה שעושין למלך כשעובר עליהן

יום רנ

גרסינן בנדרים (דף סב.) אמר רבא שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעין ליה דכתיב (מלכים א יח) ועבדך ירא את ה' מנעוריו והא כתיב (משלי) יהללך זר ולא פיך לא קשיא הא באתרא דידעין לי' והא באתרא דלא ידעין ליה אמר רבא שרא ליה לצורבא מרבנן לאודועי נפשיה ולמימר צורבא מרבנן אנא שרו לי תיגראי ברישא דכתיב (שמואל ב ח':י"ח) ובני דוד כהנים היו מה כהן נוטל חלק בראש אף ת"ח נוטל חלק בראש וכהן מנלן דכתיב (ויקרא כ"א:ח') וקדשתו כי את לחם אלהיך וגו' ותנא דבי ר' ישמעאל וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה ראשון :

(דף ח.) כמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיר:

ולכל מילי מי בעינן י"ב חדש ורמינהו ל' יום לקופה ג' חדשים לתמחוי ששה לכסות תשעה לקבורה שנים עשר לפסי העיר א"ר אסי א"ר יוחנן כי תנן נמי מתניתין לפסי העיר תנן ושמעינן מינה דכל הני מילי חיובא נינהו ומפקינן מיניה בעל כרחן דומיא דפסי העיר תניא המודר הנאה מבני העיר ובא אדם ונשתהה שם כל ששה שנים עשר חדש אסור ליהנות ממנו פחות מיכן מותר ליהנות ממנו מיושבי העיר כל ששה שם ל' יום אסור ליהנות ממנו פחות מיכן מותר ליהנות ממנו

לשורה. חומה: **לפרשה.** שומר העיר: **לטורזינא. שומר כלי זיין של בני העיר:** כללא למילתא וכו'. לשקופי מילי למעוטי מסוס לייתומים לאו בני מעבד מניה נינהו אלא לוקח לאחשובינהו בעיני הקהל מותר כלעביד רבא וכן לשקופי מהא לתניא כופין בני העיר זה את **זה לבנות להם בית** הכנסת ולקנות ס"ת ונביאים וכתובים ומיהו לחמסן ותשחורת מסעבדים לותם אלא פטרו מהם בגמ' אלא תלמידי חכמים וכן כתב הרמב"ם ז"ל והסכימו עמו המחרונים ז"ל ועל"פ אלא כתב כן הרב רבי יוסף הלוי ז"ל: ת"ר קופה וכו' נגבית בשנים. משום לנגייה לכר קנוד על כל לחד ולחד בו כפייה כלל משום הכא לא היו כליהי ממונות להצריכו שלשה לכל תמחוי נגבית בג' שלשה לכר קנוד אלא לפי שעה הוא נגבה לעניי עולם וצריכין לקנוד על כל לחד ולחד כראוי לו והוי כליהי ממונות ועוד לכיון שבחלוקה צריך ג' להוי כליהי ממונות לזון אותנו לזה כך ולזה כך גם בנבייה יהיו הג' שבכל יום היו החלוקה [ולא יצטרכו] לבקש הג' בכל פעם ופעם: [קף ח:] **ורשאין בני העיר לעשות קופה** וכו' ולמנותן לכל מה שירצו. לפיכך לכבר שאינו ערך עניים לשע"פ שהנבהו לעניים וזכו בהם מ"מ הוי הלוקה לנבי נכור ואם יצטרכו עניים עילוייהו לילהו רמו ולוכל למיחם שמא ירלו מנכסיהם לחין נכור עני **ולאו לוקה כשהכניסו בני העיר** אלא לפיכך פרנסים הממונים על הנכור מנסים כרנונם כלנרסינן בירושלמי לקמיה [פ"ב הלכה ה] חין ממחים ביד הפרנסים כיון שהכניסו בני העיר ואם לתנן (בגמ' לילן) בפקמיה [פרק ב מנסה ה] מותר עניים לעניים וכו' ה"מ בשלא הכניסו בני העיר למנותה ואם לתניא בערכין (דף ו.) למשכחת ליה הנבאי חיגו דאמר למנותה וכו' יחיד שאני לחיכא למיחם שמא ירל מנכסיו ומיהו מלעת הנבאי או הפרנסים דאמר בתניא בתוספתא למנילה [פרק ב] הפוסק נקמה על שלא זכו בה הפרנסים דאמר למנות לכבר אחר מאחר שזכו בה הפרנסים חינו יכול למנותה לכבר אחר אלא מלעתן ואם התנגד נר ומנורה לבית הכנסת או ס"ת על לעת בני העיר להשתנות מסתמא וכמו שזכו בו הפרנסים למי כלתניא בערכין (שם) ישראל שהתנגד נר ומנורה לבהכ"נ אם נמתקע אם בעליה מותר למנותה לחפילו לבבר הרשות ומעמא משום שהמתנגדין על לעת עבור התנגדו וכתב ה"ר יונה ז"ל להיינו בשאין ערוכין לאותו נר או מנורה שיש בבית הכנסת נרות ומנורות בכל מה שאם ערוכין להלכה. ולענין נקמה כתב הוא ז"ל ליחידים למתנגדים מעמא אע"פ שבבאו ליד הנזבר חין לבני העיר רשות למנותה כלומר ללוותה על שיבאו עניים ויפרעו להם כיון שלא ננבית על לעת עבור לוקח בערכי בהכ"נ הוא לחמרינן כלכתיבנא לעיל ונם היחידים ענמם חין להם רשות ללוותה כיון שבאת ליד הנזבר לבל קולם שבאת ליד הנזבר מותרים ללוותה על שיבאו עניים ויתנו להם כהניח לחמרינן בתוספתא דשאי למנותה שפירושו ללוותה וכן כתב הרמב"ם ז"ל: ואם הסכימו הנבור להרבות בנקמה לחלק בתענוית וביתי התנבוה חין דשאים ליטול ולנטות מעות הנקמה לנרכיהם והניח לירושלמי שהבאתי לחין ממחין ביד הפרנסים היינו כשהסכימו לנטות מותר עניים לנרכי נבור וכן בקופות תמחוי לו נבו אלא כדי ליתן להם כדי פרנסתן וכשהותירו דשאין למנות כן כתב ה"ר יונה ז"ל: **ורשאין וכו' על הסערים.** אלא יתכרוס אלא לסך כך: **ועל המזות.** להנילים ולהקטינם: ועל שכר פועלים. אלא יסכור אלם פועל ביום יותר מסך כך: **ולהסיע על קיצתן.** כלומר להסיעו מהין תורה **לקנסו על שעבר על קנת לבריסס:** [לחמר מר חין **עושין שררה על הנבור** בפחות משנים לחמר רב נחמן לחמר קרא והם יקחו לת הזהב וגו'. פי'] והם בלשון ולהלילחב: **שני לחין.** כיחיד לחו להוניח ממון על פיהם: **לפילו בע"ם. שים לו טענה לבעל הבית לומר טרוד לני** לבבוד שבת ולפ"ה חין ממתינין לו מפני ערכי עניים שעיניהם תלויות לנבלין: שבקת להימנותך. **שהיית רגיל ללמוד בלימונה ולישב על גבן תמיד:** חין דשאין לפרוס. **מפני החשד אלא יחמרו הרואים זה הנוכה יחילי לעתו לגנוב:**

א"ר אסי א"ר יוחנן הכל לפסי העיר ואפילו מיתמי אבל מרבנן לא רבנן לא צריכי נטירותא א"ר פפא לשורא ולפרשא דמתא ולטורזינא אפי' מיתמי כללא דמילתא כל מידי דאית להו ליתמי * בגמ' איתא דאית להו הנאה מני' כו' (ג"א) נטירותא בגויה רמינן עילויהו * בגמ' איתא רבה רבא רמא צדקה איתמי דבר מריון א"ל אבייי והאמר רב שמואל בר יהודה אין פוסקין צדקה על היתומים אפילו לפדיון שבוים א"ל אנא לאחשובינהו קא עבידנא

(דף ח:) ת"ר קופה נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה נגבית בשנים שאין עושין שררה על הצבור בממון בפחות משנים מתחלקת בשלשה מפני שהוא כדיני ממונות תמחוי נגבית בשלשה ומתחלקת בשלשה מפני שגיבויו וחילוקו שוה ומפני מה קופה נגבית בשנים ותמחוי נגבית בשלשה שהקופה דבר קצוב הוא על כל אחד ואחד ואין הגבאין מוסיפין ולא גורעין אבל תמחוי אינו דבר קצוב אלא לפי צורך שעה היא נגבת לעניי עולם וצריכין לקצוב על כל אחד ואחד כראוי לו ונמצא כדיני ממונות לפיכך צריך שלשה תמחוי נגבית בכל יום וקופה מע"ש לע"ש תמחוי לעניי עולם קופה לעניי העיר ורשאין בני העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה ולשנותם לכל מה שירצו ורשאין בני העיר להתנות על השערים ועל המדות ועל שכירות הפועלין ולהסיע על קיצותן:

גרסי' בתחלת ערכין (ערכין דף ו.) אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב סלע זו לצדקה מותר לשנותה בין לעצמו בין לאחר לא שנא אמר עלי ולא שנא אמר זו ות"ר האומר סלע זו לצדקה עד שלא באת ליד גבאי מותר לשנותה משבאת ליד גבאי אסור לשנותה וגרסינן התם נמי * ערכין דף ו: איתא ת"ר ישראל כו' (ג"א) אמר רב ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת אסור לשנותה סבר ר' חייא בר אבא למימר לא שנא לדבר הרשות לא שנא לדבר מצוה א"ל ר' אמי הכי אמר ר' יוחנן לא שנו אלא לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מותר לשנותה וה"מ עד שלא נשתקע שם בעליה אבל לאחר שנשתקע שם בעליה אפילו לדבר הרשות מותר לשנותה

(דף ח:) אמר מר אין עושין שררה על הצבור בפחות משנים מנלן אמר רב נחמן בר כהן דאמר קרא (שמות כ"ח:ד'-ה') והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן וגו' שררה הוא דלא עביד הא הימוני מהימן

מסייע ליה לר' חנינא דאמר מעשה היה ומינה רבי שני אחים בקופה מאי שררותא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לפי

אבל זה פורש כו'. כיון לאין בו חסר כיון שאין מרחיקים זה מזה כל כך שזה נוכח **מיוסבי העיר** וזה **מיוסבי החנות: פורטין.** הפרוטות **שנבו בדינרי כסף לפי שהפרוטות של נחשת מחלידות:** ולא לעגמא. **פן יחסרום הפורטים בזול:** תרי כיסי. תפוס שאין רשאין לשנות מקופה לתמחוי ולא מתמחוי לקופה לא לזו **מתנה עם העבור** שיכול לשנות ולהיפך לכל מה שירצה: מאי לשנועי עבידנא. לרבינו הוא רגונס שכל הבאים ומתנדבין לכבודו יש באים וכל כך הני חסוב בעיניהם שיודעין שלא לעשה מנכבודתם שלא מה שרואי לעשות: **תנו.** שיחזרו זה בזמנתיו יום פלוני וזה יום פלוני והעובר על זה שיקרעו עור בזמנתו: [דף ט.] **ולהסיע על קיונתן.** שיש להם רשות לקנות שלא מדין תורה: ס"מ לשיכא לאם חסוב. ואע"פ לשיכא פסידא לאחריני בתנאייהו ומיקרין הטער מני עבדי: אבל שיכא לשיכא לאם חסוב. הממונה על העבור ואו כל כמיניייהו למתני שלא אם כן נטלו רשות מאותו פרנס כיון לשיכא פסידא לאחריני בתנאייהו אבל שיכא לשיכא פסידא תנאייהו תנאי והיינו בשאתנו לחללי כל בני עומנות אחד להיו כבני עיר (אחרת) לנרמייהו ורשאין להסיע על קיונתן אבל תרי או תלתא מן האומנות לא ומיהו אי הני תרי אחנו שכל מה שיסתכרו באומנותן יהא לשמע קנו שנעשו שכורין זה לזה וכן אם אחנו בכל מקום או מניחה שיכא ליאם שיהיה לשמע קנו על שיחזרו בשם שהרי פועל (ב"ק ל' קטו:) יכול לחזור בו אפי' בחצי היום ולוקח בשיש עליה בלבד שחזר בו ואינו נשמן לומר קיאם שלקחתי זה חזרתי בי שאם כן אף פועל (ב"מ קף יב:) שנשכר ללקטן מעניאי יאמר כן וכי נשמין אותו אלא ולאי פועל אע"פ שיוכל לחזור בו כל שלא חזר בו מסתמא על לעת תנאו הראשון הוא עומד. כן כתב הרמב"ם ז"ל בשם הגאון ז"ל: **שאין רשאין לשכר.** תפוס **שלא בגבאי שלקח מיירי הכותב שלא בגזברי הקדש הנותנין** לפועלים מרובים ומתוך שטרותין שוכחין ולאי שאינו כ"כ טרוד שלא יהיה רשאי מ"מ זכר קנת היו שאין רשאי לחזור בשוב עמהם: בודקין. **שלא יהיה רמאי** שאל יש לו ואין רוצה להתכסות לכל למזונות אין בודקין תפוס למצטער: הכא כתיב הלוא פרוס לרעב לחמך ודכתיב [ויכי קי"ל] להכי אמר רב יהודה והאיך בריית שלא כותיה: הסלע שוה מ"ח פונדיונות ושאם שאת קבין [נמצע י"ב פונדיונות שוה שאת קבין] חני קב לפונדיון נמצע שכבר **לפונדיון היו חני קב** שאן ב' לונין שאקב ל' לונין ולונ שם ביניים שאם תזון ב' סעודות ול"כ ב' לונין היו ל' סעודות ואיך יתכן זה והא אמרינן שבת נותנין לו תזון ג' סעודות ואיך נתן לו בלא שבת יותר שלא ולאי צריך לומר שהמנוני **שהוא טוחן ואופה ומוכר בשוק מסתכר מחצה** ל"כ שלא היו שלא לונ אחד בפונדיון **שהוא תזון ב' סעודות ואם** שבת מוסיפין לו סעודה אחת:

שממשכנין על הצדקה ואפילו בערב שבת אינו והא כתיב (ירמיהו ל':כ') ופקדתי על כל לוחציו ואמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב אלו גבאי צדקה לא קשיא הא דאמיד והא דלא אמיד כי הא דרבא כפייה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה ארבע מאה זוזי לצדקה

(דניאל י"ב:ג') והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע זה דיין שדן דין אמת לאמתו ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד אלו גבאי צדקה במתניתין תנא והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע זה דיין שדן דין אמת לאמתו וגבאי צדקה ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד אלו מלמדי תינוקות כגון רב שמואל בר שילת דרב אשכחיה לרב שמואל בר שילת דהוה קאי בגינתיה אמר ליה שבקתה להימנותך אמר ליה הא תליסר שנין דלא חזיא לי והשתא דעתאי עלוייהו רבנן מאי אמר רבינא (שופטים ה':ל"א) ואוהביו כצאת השמש בגבורתו

ת"ר גבאי צדקה אינן רשאין לפרוש זה מזה בשוק אבל זה פורש לשער וזה פורש לחנות וגובין מצא מעות בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא נותנן לתוך ארנקי של צדקה ולכשיגיע לביתו יטלם ויתנם לתוך כיסו בחבירו מנה ופרעו בשוק לא יתנם לתוך כיסו אלא נותן לתוך ארנקי של צדקה ולכשיגיע לביתו יטלם תנו רבנן גבאי צדקה שאין להם עניים לחלק פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמן כיוצא בו גבאי תמחוי שאין להן עניים לחלק מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמן תנו רבנן מעות של צדקה אין מונין שנים שנים

אלא אחת אחת אמר אביי מריש לא הוה יתיב מר אציפי דבי כנישתא בבי מדרשא כיון דשמעה להא דתניא ורשאין בני העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה ולשנותן לכל מה שירצו הוה יתיב אמר אביי מריש הוה עביד מר תרי כיסי חד לעניי מתא וחד לעניי עולם כיון דשמעה להא דא"ל שמואל לרב תחליפא בר אבימי עביד (דף ט.) ואתני איהו נמי עביד ומתני * רב אשי אמר אנא כו' כ"ה בגמ' (ג"א) אמר רב אשי אנא אפילו אתנויי לא צריכנא כיון דכל דאתי אדעתא דידי אתי מאי דבעינא עבידנא ביה:

הנהו טבחי דאתנו בהדי הדדי דכל דעביד ביומא דחבריה ניקרעינו למשכיה אזל חד מינייהו עבד ביומא דחבריה קרעינהו למשכיה אתא לקמיה דרבא חייביהו איתיביה רב יימר בר שלמיא לרבא ולהסיע על קיצותן לא אהדר ליה אמר רב פפא שפיר עבד דלא אהדר ליה ה"מ היכא דליכא אדם חשוב אבל איכא אדם חשוב לאו כל כמינייהו דאתנו

ת"ר אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה ולא בהקדש עם הגזברין ואע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנא' (מלכים ב י"ב:ט"ז) ולא יחשבו את האנשים אשר יתנו את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה כי באמונה הם עושים

אמר רב הונא בודקין למזונות ואין בודקין לכסות איבעית אימא סברא ואב"א קרא סברא דהאי קא מיבזי והאי לא קא מיבזי קרא דהכא כתיב (ישעיהו נ"ח:ז') הלוא פרוס לרעב לחמך פרוש כתיב התם כתיב (ישעיהו נ"ח:ז') כי תראה ערום וכסיתו לאלתר ורב יהודה אמר בודקין לכסות ואין בודקין למזונות אבע"א סברא ואבע"א קרא סברא האי קא מצטער והאי לא קא מצטער קרא הכא כתיב הלוא פרוס לרעב לחמך פרוס והב ליה לאלתר והתם כתיב כי תראה ערום כי יראה לך בעדים תניא כוותיה דרב יהודה אמר כסוני בודקין אחריו פרנסוני אין בודקין אחריו:

פוריא. מטה: **ובי סליח. כר תחת מרחשותיו:** מתניתא מרובה. כזו מן הקופה כבר לפונדיון לכיון שהוא למוד **לחזר על הפתחים ליו** בכבד מועט: המעפה. הטורח ללכת לחם חברו שיעפה ילקה ומצלנו לזה ולזן חופש על טרחו: שנאמר וכיח וכו'. לח לחם וכיח הילקה לחם מעפה כלומר המעפה: בשכר הקיצה. לפצעה מתמונתך: [לף י:] **כיבוש קשירה.** כשלח יעשו עובדי כוכבים ילקה תשכר ממשלתן מיל ולפי מלך קטן וחלוש כלפה יעלפה: לעניי עובדי כוכבים יהבינהו. והח לחמרי' בעלמא [לעיל לף ח.] לליפרש הורמיז שלרה לרנקי ללינרי קמיה לרב יוסף לליהוו למעוה רכה וקבלה לתקה לפליון שבוייס שחני התם לשח לפשר לחלקס לעובדי כוכבים ללפליון שבוייס שלרתינהו ולשור לנעוב לעת הבריות לפני' לעתו של עובד כוכבים לחבל במעות המתחלקות לעניים ליו כחן נעיבת לעת לליהנהו נמי ילעי ליפרחל רבילין לפרנם עניי עכו"ס כלחמרין בניטין (לף סח.) מפרנסין עניי עכו"ס עם עניי יפרחל משום לרכי שלום [ומיהו] לקבל נלקה מן העובדי כוכבים לח שרי שלח משום שלום מלכות הוא לקבליה: ליפרח הורמיז. פר"ת לליפרח ר"ל חן כמו (ב"מ לף קיט.) לפליון נמטוייס לר"ש והורמיז שם מקום כלחמרין בשלבי לחל ליני

תנן התם אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר בפונדיון מארבע סאין בסלע לן נותנין לו פרנסת לינה שבת נותנין לו מזון שלש סעודות מאי פרנסת לינה אמר רב פפא פוריא ובי סדיא ואם היה עני המחזיר על הפתחים אין נזקקין לו למתנה מרובה אבל נזקקין לו למתנה מועטת

אמר רב אסי לעולם אל ימנע אדם עצמו משלישית השקל בשנה שנאמר (נחמיה י':ל"ג) והעמדנו עלינו מצות לתת עלינו שלישית השקל בשנה וגו' ואמר רב אסי שקולה צדקה כנגד כל המצות שנאמר והעמדנו עלינו מצות מצוה לא נאמר כאן אלא מצות אמר רב * בגמ' איתא א"ר אליעזר גדול המעשה יותר מן העושה כו' (ג"א) אסי יותר כח המעשה מן העושה שנאמר (ישעיה נח) והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם

(דף י'.) רבי אלעזר הוה יהיב פרוטה לעניא והדר מצלי דכתיב (תהילים י"ז:ט"ו) אני בצדק אחזה פניך (וגו') מאי אשבעה בהקיץ תמונתך אמר רב נחמן ברבי יצחק אלו תלמידי חכמים שמנדדין שינה מעיניהם הקב"ה משביען מזיו השכינה לעולם הבא כלומר משכר הקיצה שמקיצין את עצמן מן השינה זוכה לשבוע מתמונתו של הקב"ה

(דף ט:) (* ד"ת מ"ז אמר ר' יצחק הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות דכתיב (ישעיהו נ"ח:ח') הלוא ממונות [לף לט.] מפלנח ולעיל להורמיז: לח סיימוה. כלומר לח פירשו לו הענין: לה"ל לחתווי בגעגע. על שילכו הרועים ולח רעה להנטער לותה שעה מועטת כמו כן מי שילכילנו כרעונו יעיל שקר קולס שינטער מעט ומ"ש הוח לפסול לעלות: מתני' כולה מתניתין מפורש בגמרל. ושיעורין חלו לשלה ונכה מסוס לסבירל להו לכבניך מהכי לח חסיב למיטרח עליה ולין כופין זה לת זה לחלוק ובגמרל מפרש לר' יהושע לח פליג לת"ק חלח להוח מיירי בלרן שמנה ורלויה לחלק לפליו בחנלי קבין: טרקלין. בית המרובע שיש בו עבר על עבר לו יתר מיכן: ומורן. מין פלטרין: בזמן שלין שניסס רועים. כלומר שחבירו מעכב עליו לבל חס לין חבירו מעכב עליו יחלוקו ויתן חלקו ברוחב כותל המחיצה ולח מני למימר [לף ב:] כי לימרנלי לך למעוטי בחירל לבל למעוטי תשמישתל לח נתרעיתי למסתמת כיון שנתרבה בכולה מילתל נתרבה: לבל שניסס רועים וכו'. הח לח לימטריך לפסיטול הוח לבל [נקט ריבל] [לף ג.] לגב לבעי למימר בסיפל לבכתבי הקדש שסס בגליון לי כמין ס"ת לח יחלוקו לף על פי שסניסס רועים משום שלם יחתכס לי לפסר על יחסר מחלק לחבל על לחבר והוח בזיון לכתבי הקדש:

פרוס לרעב לחמך א) אז יבקע כשחר אורך ב) וארוכתך מהרה תצמח ג) והלך לפניך צדקך ד) וכבוד ה' יאספך ה) אז תקרא וה' יענה ו) תשוע ויאמר הנני והמפייסו בדברים מתברך בי"א ברכות שנאמר (ישעיהו נ"ח:י') ותפק לרעב נפשך ונפש נענה תשביע א) וזרח בחושך אורך ב) ואפלתך כצהרים ג) ונחך ה' תמיד וגו' ח) ובנו ממך חרבות עולם ט) מוסדות דור ודור תקומם י) וקרא לך גודר פרץ יא) משובב נתיבות לשבת ע"כ) :

(כתובות דף סז:) ת"ר די מחסורו אתה מצווה עליו לפרנסו ואי אתה מצווה עליו לעשרו אשר יחסר לו אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו וכו' כדכתיבנן בפרק מציאת האשה (כתובות דף י.) איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא שדרה ד' מאה (ארנקי) דדינרי לקמיה דרבי אמי ולא קבלינהו שדריתינהו לקמיה דרבא וקבלינהו שמע רבי אמי ואיקפד אמר ליה ביבוש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה ורבא משום שלום מלכותא הוא דעביד ורב אמי סבר אי משום שלום מלכותא איבעי ליה למיתבינהו לעניי עכו"ם ורבא נמי לעניי עכו"ם יהבינהו ור' אמי דאיקפד לא סיימוה קמיה

(דף ח.) איפרא הורמיז שדרה ארנקי דדינרי לקמיה דרב יוסף א"ל תהוי הא למצוה רבה יתיב רב יוסף וקא הוי בה מצוה רבה מאי היא אמר אביי הא מדתני רב שמואל אין פוסקין צדקה על היתומים אפילו לפדיון שבויים ש"מ פדיון שבויים מצוה רבה היא:

גרסינן בפ' דיני ממונות (דף כו:) * בפ' זה בורר והרי"ף קורא אותו פ' דיני ממונות מפני שמתחיל ג"כ דיני ממונות בשלשה כמו פ' א' והנ"י קורא אותו פרק דיני ממונות ב' (ג"א) אמר רב נחמן אוכלי דבר אחר ומאי ניהו מקבלי צדקה של עכו"ם פסולין לעדות ולא אמרן אלא בפרהסיא אבל בצינעא לא ובפרהסיא נמי לא אמרן אלא דהוה ליה לאיתזוני בצינעא וקא מבזי נפשיה בפרהסיא אבל לא הוה אפשר ליה לאיתזוניה בצינעא לא דחיותיה היא:

מתני' (דף יא.) אין חולקין את החצר עד שיהא בה ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה ולא את השדה עד שיהא בה תשעת קבין לזה ותשעת קבין לזה רבי יהודה אומר תשעה חצאי קבין לזה וכן לזה ולא את הגנה עד שיהא בה חצי קב לזה וחצי קב

נמ' בעינן שיהא ל"ש כנגד שפתח לפרק מצאו ולארבע אמות ברוחב אחד בעילוה בשלמא לצאר תמצאי לומר בבבל בעיר מצאתי בחנות ולין כופין זה את זה לחלוקה ומיהו ה"מ [כשהם] מצאתיו בה יחד מכאן בכל החנות לבבל אם כל ר' מצאתיו לו בחלק יהוא ומיהו הני מילי לפילו בעיר מכאן חולקין כלאמרינן ברים פרקין נבי יין בה שיעור חלוקה לחולקין כיצד שהלך זה בעצמו והחזיק זה בעצמו והחזיק למצא לבאן לאתלוק ליה ממנתינן לחבריה כן פסק הרי"ף ז"ל בהלכותיו: הלכתא כותיה לרב חסדא לתניא כותיה הלכך מי שחלק **נכסיו לבניו על פיו ונתן** לאחד בית עם כ' פתחים ולאחלקית עם פתח אחד יש לבעל שני הפתחים ל"ש לכל פתח לפרק מצאו אבל במילואה על חנך יחלוקו בשוה ל' לחות לכל אחד ואחד כן פרש"י ז"ל. וה"ר יוסף הלוי פי' שאם החזיקו שניים ברחבה של הפקר ובנה האחד אם בית עם שני פתחים יחזיק כל אחות כנגד כל פתח ופתח והא' שלא בנה אלא **בית בפתח אחד לא** יחזיק **אלא בארבע אחות כנגד אותו פתח** שלפה מלבריים לרוקק בכה"נ לאפשר לומר שהאב נתן להם כלרך שהיה הוא מצאתיו אי כשהחזיקו [בהפקר] החזיקו בכה"נ לבל אחיש אי שותפים אחלקו הבתים תחילה ואח"כ נמלכו לחלוק החנך לא יהיה לבעל שני פתחים עפי בתצמים משום פתח יתירה ולא"כ העלה אותו בלמים שתמע ולא פי' לשיתתף והורלי לאז ולאי היו כבעל הכרם שיש לו בשלה הלבן של חברו ל' אחות לעבודת הכרם כלפירשתי ברים פירקין ומוקמינן לה בקנו שתמע לכי היכי להשם אין לו קנין בגוף השלה אלא שקנה התצמים ה"ה הכא הך לארבע אחות ליכנין ליה כנגד פתחו לתצמים לוקק ולא לקנין הגוף וכן כתב הרמב"ם ז"ל והכי גרסינן בירושלמי בפרקין [הלכה ה] לארבע אחות לא שאם לו **לקנין אלא שיהא** מעמיד בהמתו לשעה ופורק חביליתו לשעה וכתבן בהלכותיו הרב הנשיא רבי יהושע הלברנלוני ז"ל ולפ"ז הא לאחר רב חסדא שנותן לכל פתח ופתח ל"ש היינו כשבעל הפתח ל' רוצה לחלק לכל בעל **שני פתחים אינו** יכול לכוף לבעל פתח אחד לחלק שהלה לומר לו על השתא סייתי מצתתם בחותן שמנה אחות בשעה שלא סייתי לתתי מצתתם בהן ואם נחלוק לא לוכל להשתתם נמצאתי מפסיד בחלוקה זו וכ' הרי"ף ז"ל לוקוק בעינן ל"ש לכל אחד בשלוקה של חנך אבל בבעיר מכאי תע"נ לשיכל עשר אחין בארבה לית בה אין חלוקה אלא חזיק לתצמיתתן וכתב ה"ר יוסף הלוי ז"ל שאם **אין בחנך אלא ל"ח** על שמונה לזה ול"ח על שמונה לזה אע"פ **שיש** שם כמה **פתחים חולקים** שהרי יש כאן שיעור חנך ושיעור פירוק מצאו והיינו לקוק פסיק ותני אין חולקין את החנך על שיהא בה ח' אחות לזה וח' אחות לזה ל"ש כמה פתחים וכתב על הברכת ז' הרב ר' יונה ז"ל שהברכת מקובלת היא ונכונה: חפירה לסופלי. פי' **נרעיני תמריס שהם למאכל בהמה:** [דף יא:] **יש לו לארבע אחות** לכל רוח. החפירה לזרוק שם הנרעינים אלא יעטרך לטרוח ולסבב עם המצאו אלא תיכף שיניע לאחל מרוחותיה יזרקם שם והיינו כשאין **לו פתח מיוחד אלא חפירה** זו אבל אם יש **לו פתח מיוחד אלא חפירה** זו אין לו אלא לארבע אחות כנגד אותו פתח שהרי הוא מיוחד לכך: **אכסדרה.** שאל"ף בלע"ז: הכא לפשר מעייל. לכיון לאין לה לפנות אין נותנין שם כלום ויכול **להכניס שם מצאו ולפרק.** אכסדרה רומיתא. **שאין לפנותיה מניעות לתקרה** ומ"מ כיון שיש שם לפנות קצת מכניסין שם כלים והיינו יכול להכניס שם בהמתו ולפרק הלכך **יש לה ל' אחות** בפתח כנגדו: **מרפסת.** היא שפתוחים לתוכה בתים הרבה **ועוליס לה לרך סולם** מונח בחנך ולפיכך אין לכל הבתים הפתוחים לתוכה אלא לארבע אחות ברגלי הסולם בין כולם לפרק מצאם:

לזה ר' עקיבא אומר בית רובע ולא את הטרקלין ולא את המורן ולא את השובך ולא את הטלית ולא את המרחץ ולא את בית הבד עד שיהא בהן כדי לזה ולזה אימתי בזמן שאין שניהן רוצין אבל בזמן ששניהם רוצין אפילו בפחות מיכן יחלוקו וכתבי הקדש אע"פ ששניהם רוצין לא יחלוקו:

גמ' א"ר אסי א"ר יוחנן ד"א שאמרו חוץ משל פתחים תניא נמי הכי אין חולקין את החצר עד שיהא בה שמונה אמות לזה ושמונה אמות לזה והא תנן ארבע אמות אלא לאו ש"מ כדרבי אסי אמר רבי יוחנן ש"מ

והני מילי כשאין אחד מהן מכיר את חלקו שכל אחד ואחד מהן יש לו רשות להשתמש בכולה אבל אם כל אחד מהן מכיר את חלקו ואינו יכול להשתמש בחלקו של חבירו חולקין ואע"פ שאין שם שמונה אמות לזה ושמונה אמות לזה ממאי מדאמרי' בריש פירקא (דף ג.) ואי היזק ראיה שמיה היזק מאי אירייא רצו אפי' לא רצו נמי פלגי א"ר יוחנן משנתנו בשאין בה דין חלוקה ואי לית בה דין חלוקה כי רצו מאי הוי ליהדדו בהו ופריק שקנו מידן ברוחות רב אשי אמר כגון שהלך זה בעצמו והחזיק וזה בעצמו והחזיק ש"מ דמתני' דקתני רצו כשאין כל א' מהם מכיר את חלקו הילכך כיון דקנו מידם ברוחות אי נמי אחזיק כל חד מינייהו במנתיה איסתליק ליה רשות ממנתא דחבריה ופלגי ולא מצי לעכובי אהדדי ואף על גב דלית בה דין חלוקה דהא ליכא לכל חד מינייהו דשותא במנתא דחבריה:

אמר רב הונא חצר לפי פתחיה מתחלקת ורב חסדא אמר נותן לכל פתח ופתח ארבע אמות והשאר חולקין בשוה תניא כוותיה דרב חסדא פתחים שבחצר יש להן ארבע אמות לכל אחד ואחד היה לזה פתח אחד ולזה שני פתחים זה שיש לו פתח אחד נוטל ארבע אמות וזה שיש לו שני פתחים נוטל ח' אמות והשאר יחלוקו בשוה היה לו פתח א' רחב שמונה אמות נוטל ח' אמות כנגד הפתח ברוחב ד' אמות בחצר והני ד' אמות על ח' אמות דקאמר ד' אמות על ח' אמות דוקא ולא סגיא בבציר מארבע אמות ואע"ג דאיכא עשר אמין באורכא אי ליכא בפותיא ארבע אמות לית בה דין חלוקה דכיון דלית בה ד' אמות לא חזיא לתשמישתא

אמר אמימר האי חפירה דסופלי יש לו ד"א לכל רוח ולא אמרן אלא דלא ייחד לה פיתחא (דף יא:) אבל ייחד לה פיתחא אין לו אלא ארבע אמות לפני פתחו בלבד אמר רב הונא אכסדרה אין לה ד' אמות טעמא מאי משום פירוק משאות הכא אפשר דעייל לגואי ומפריק מותיב רב ששת אחד שערי בתים וא' שערי אכסדראות יש להן ד"א כי תניא ההיא באכסדרה רומיתא דלא אפשר למיעל לגואי ומפריק תנו רבנן בית שער אכסדרה ומרפסת יש להן ד"א היו חמשה בתים פתוחים למרפסת אין להן אלא ד' אמות גרסי' בסוכה (דף ג.) בית שאין בו ד"א על ד' אמות פטור מן המזוזה ומן המעקה ואין האחים והשותפים חולקים

[בית חניו מקורה וכו']. סתם בית יש שם כליס לפיכך צריך ר"ת בחצר כגנב הפתח לפרק משלו וכל כשביתו ליכא מקורה הרי לין שם כליס ויכול לפרק שם משלו ולפילו קרויו כלפי חון שים שם כליס ואינו יכול לפרק שם מ"מ כיון דלגב פניס ליכא מקורה יכול להכניס שם בהמתו לפרק משלו:

לחל מבני מבוי שבקש. וכו'. הכא מיירי בחבוי שלינו מפולש משני צדדין לרי"ף ומ"ה מץ מעכבי משום דמרבה עליהן את הדרך ולהחזיק בפתח אלא היה לכל שם היה מפולש לין מעכבין עליו דהוה ליה כרה"ר אע"פ שלין לו שם עשרה לפחות אלא נרע הלי נברא מכל בני רה"ר העוברים ושבים ומשתמשים שם: **בני מבוי מעכבין עליו.** לן מיבעיא בני חותו מבוי שרוצה לפתוח פתח בחבוי שלשם שמעכבין עליו **שלא יחלש להם פתח חלא** לף שם פייסם ומניחים חותו לפתוח פתח מ"מ בני מבוי שלו מעכבין עליו ויאמרו לו השתא יעברו בני מבוי הלחר בחבוי זה ותרבה עלינו את הדרך ונקטו להחזיר פתחו ולא לחר לפתוח פתחו לרבותא אלא מיבעיא היכא שרוצה נם לפתוח שם פתח לחבוי לחר שמעכבים עליו אלא לף שם ירצה לסתום פתח זה של חבוי זה ולהחזיר פתחו לחבוי לחר לפי"ה כל היכא שלא פרן פנימיו חפתח זה שסתם בני החבוי מעכבין עליו שיאמרו לו [לאחר] כשתחזיק בפתח הלחר תפתח זה ותרבה עלינו הדרך ומיהו שם פרן את פנימיו אין מעכבין ורלויה לפי' זה לחיירי על בני חבוי **שלו לאי [על] בני** חבוי הלחר שרוצה לפתוח לוקא קאמר לחעכבי הכי היה ליה למימר בני חותו חבוי מעכבי וכו' ועוד חאי טעמא קאמר לחר חבוי חבוי חה לי שם היה [לותו] חבוי לו לא הכי ה"ל למימר לחר שבקש לפתוח פתחו לחבוי שלינו שלו וכו' שלא ולאי חשתא כלאמרינן לבני חבוי שלו מעכבין: **לאכסניא**. פי' **חיל החלך החוטל על בני העיר לתת להם לאכסניא בבתיהם** לפי בני חלם הדרין חחלקין לותם שיתאכסן כל לחד ול' בביתו לבל חי שים לו בתים הרבה בחנרו כיון שאין לרין שם לחרים לף נימא שיתאכסן שם לכשנאי לפי הבתים שלף לוקא לחד כחים לחר לעלמא. ליכא למפרשי לאכסניא ר"ל זבל של בהמות האכסן הנמות בלילה בחצר שלא"פ שזבל שבחצר מתחלק לפי פתחי' שברך לותם פתחים חשלכין לותו בחצר **על שנעשית לשפה** הילבך לין הוא שכשירצו לזבל שלותיהן שיחלקו לותו לפי פתחים לבל של לכסניא שאינה חלא לפי בני בית לחלם לין הוא שיחלקו האכסנאים לין חבוית בו דלא חזי לדירה:

בית חציו מקורה וחציו אינו מקורה אין לו ארבע אמות ואפילו קרויו לבר ולא מיבעיא קרויו מלגיו דעייל מלגואי ומפריק בעי מינית רב הונא מרבי אמי אחד מבני מבוי שבקש להחזיר פתחו למבוי אחר בני מבוי מעכבין עליו או אין מעכבין עליו א"ל בני מבוי מעכבין עליו אכסניא לפי בני אדם מתחלקת או לפי פתחים מתחלקת א"ל אכסניא לפי בני אדם מתחלקת תניא נמי הכי זבל שבחצר מתחלקת לפי פתחם ואכסניא לפי בני אדם מתחלקת

יש שפירשו זבל של אכסניא וגולפא ושדריא שדרך האכסנאים להניחם חולקים אותם בעלי האכסניא לפי בני אדם ויש שפירשו אכסניא זו היא אכסניא של מלך או של עבדיו כשגובים אותם לפי בני אדם ולא לפי פתחים האי דאמרינן בני מבוי מעכבין עליו ה"מ מבוי שאינו מפולש מפני שמרבה עליהן את הדרך אבל מבוי מפולש אין מעכבין עליו דהוה ליה רשות הרבים:

אמר רב הונא אחד מבני מבוי שבקש לסתום כנגד פתחו בני מבוי מעכבין עליו מפני שמרבה עליהן את הדרך מיתיבי חמש חצרות הפתוחות למבוי כולן משתמשות עם החיצונה וחיצונה משתמשת לעצמה והשאר משתמשות עם השניה והשניה משתמשת לעצמה ומשתמשת עם החיצונה נמצאת הפנימית משתמשת עם כולן ומשתמשת לעצמה תנאי היא דתניא אחד מבני מבוי שבקש להחזיר פתחו למקום אחר בני מבוי מעכבין עליו היה סתום ובקש לפותחו אין בני מבוי מעכבין עליו וחמש חצרות הפתוחות למבוי כולן משתמשות עם החיצונה והחיצונה משתמשת לעצמה והשאר משתמשות עם השניה והשניה משתמשת עם החיצונה ומשתמשת לעצמה נמצאת פנימית משתמשת עם כולן ומשתמשת לעצמה דברי רבי ר' שמעון בן אלעזר אומר חמש חצרות הפתוחות למבוי כולן משתמשות במבוי וקם ליה רב הונא כרבי שמעון בן אלעזר וליתא לדרב הונא דהא דרבי פליגא עליה דרבי שמעון בן אלעזר וקיימא לן חלא לפי בני בית לחלם לין הוא שיחלקו האכסנאים חן חבוית חן שמרים לו זבל בהמותיהם לפי בני לחלם: חמר [רב הונא לחל מכני מבוי **שבקש לסתום כנגד פתחו** וכו'. פי'] סתם מבוי הוא סתום משלש רוחותיו והפנימי העומד בסוף המבוי בקש לסתום מעטן מן המבוי שהוא כנגד פתח חנרו ולערבו עם חנרו: **בני מבוי מעכבין עליו.** שהרי עכשיו לינם יכולים להשתמש בלותם חלק והלרך מתרבה עליהן: מיתיבי וכו'. למשמע מהכא שים לחינונים תשמיש בחלק שכנגד פתח הפנימי ומשך ברייתא משמע שהפנימית משתמשת עם כולן מפני שים לה לרך עליהם **וכל שים לרך לם תשמיש** ומשתמשת לעצמה לוקא כנגד עצמה **לם לה תשמיש מיוחל שחין** לשאר מבני מבוי תשמיש עמה לכיון שחין להם לרך אם נם תשמיש חין להם שם. ומוקמינן לה כרבי והא לרבי הונא כרשב"ל לחמר כולן משתמשות במבוי כלומר לפילו החיצונית בחלק שכנגד הפנימי שהרי השוה השתמשות בכולן בשוה הלכך לרשב"ל מעכבין עליו לבל לרבי חין מעכבין עליו ופשטו הנחונים ז"ל כרבי משום לקי"ל הלכה כרבי מחברו ולא כרב הונא לאע"נ למילתיה לרב הונא חזלא כרשב"ל היינו משום לבריייתא לן שמיעא ליה ולי לאו שמיעא ליה הו"ל למימר הלכה כרשב"ל ולא ה"ל למעבדא מימרא בחנפי ופשיט חלא ולאו לן שמיע ליה הלכך שברת לומר לאי שמעה היה לחמר כרבי ולמיזל בתר כללא לאיתי לן הלכה כרבי מחברו הלכך כרבי קי"ל ואין בני המבוי יכולין לעכב עליו ומיהו לוקא במבוי שהוא פתוח למוקצה לו לבקעה או במקום שאין הרבים מצויים [שם] לבל שם היה פתוח לרה"ר לפילו בני רה"ר יכולין לעכבו משום לזיקין דלחקי ועיילי טובא וכלאמרי' בסמוך [לף יב.] שמבואות המפולשות לרה"ר ובקשו בני המבוי להעמיד להם לתותן בני רה"ר מעכבין עליהן מהאי טעמא לזיקין דלחקי בני רה"ר ועיילי טובא וע"כ [ההיא] לאו במפולשין מפני נזקין מיירי לל"ל היכי סליק לטעתין להעמיד בהם לתותן ועוד לאאי קאמר דלחקי ה"ל למיחר לחלפי בכל יום תמיד ולא לזיקין בעלמא וכן מנינו בפרק כל כתבי (לף קיז.) לרה"ר לקרי למבוי סתום מנ' רוחותיו מפולש משום שהוא מפולש ברחבו במילואו לר"ה ומיהו שם היה שם מלבן ופנימי לעבד רבן הרבים ולאי מעמידין לו לתותן לע"פ שפתוח לרה"ר וכן נמי שם בית

לסתום הפנימי כנגד פתחו לין מעכבין עליו מפני להסתתף לו הוי מפולש וכלחמרין נ' לפנות בלא לחי זהו מפולש זהו לעת הרלב"ד ז"ל: סתום זהו סיום ברייתא ללעיל דרבי ורשב"ח וכולהו מודו בזה: [דף יב.] **בית סתום.** שאפילו שהיה סתום קולט שיחלק להם האב הבתים כל היכא שלא פירק האב את הפנימיו שהם המשקופות אע"פ שפרצם הבן לאחר מיתתו לא ליבא זכותו שזכה כבר כל' לחמות בכל פתח וכמו שלא מחל את המוך כן לא מחל אותן ל' לחמות ולענין מכוי לוקח הוה לחמרינן לאם פרץ את פנימיו בעל הפתח ליבא את זכותו ולא כל' לחמות בלבד אלא אף בכל שתופי המבוי והטעם דלאו רשות נמורים הוי לפי שהוא מלרם אף לבני רשות הרבים אבל כל שלא פרץ את פנימיו לא נסתלק זכותו ממנו לכפתוח הוי חסום: **בית סתום.** ומת בתוכו כל שלא פרץ את פנימיו הוי כפתוח והוי טומא לינע שם מבחון או המחיל תחת תקרת הפתח לוקח ולא בשאר כותלי הבית ואם פרץ את פנימיו בכל שוא והוי כקבר שאינו מעויין שנזרו חכמים טומאה בכל **ל' אמותיו סביב כדי שלא יהו עוסקי טהרות** הולכים בצדו או יהפילו וינעו בגולל ורופף ולאו לאעתייהו אבל אי הוי מעויין בסיומן ניכר או בלבן גדולה או בחפירה סביב **הקבר לא תפיס ל' אמות** לתנן חנך הקבר הנכנס לתוכה טהור: גרסי' בגמ' אמר רבה בר חנה אמר רבי יוחנן מבוואות המפולשות לעיר אחרת ובקשו לסתמן בני אותה העיר מעכבים עליהן. ולא מיבעיא היכא דליכא לרבים אחרינא למעכבי אלא אפילו היכא דרבים אחרינא נמי מעכבי משום דרב יהודה ע"ר אמר שמואל אמר רב יהודה אמר רב חסיר לקלקלו. הא דרב יהודה ע"ר מוקמינן לה בהמניח את הכל (דף כח.) כיון שמחזיקו בו ברשות תחלה. אבל אם בחן תחלה להחזיק שלא ברשות מותר למחות ולקמן בפרק המוכר פירות [דף ק.] מייתי לה ומוכח הכי: הא פירשנו לעיל דלאו דמפולשין לרה"ר מצני נללין לוקח קאמר: כרה"ר למיל. להא דקיי"ל לספק טומאה ברה"ר ספקו טהור: ועיילי טובא. לפעמים ממלאים כל המבוי מחמת נמליס וקרנות: בתתרייה למר. לרעת שמנה היא טפי ובטי קבין סני לתרוייהו: ובתתרייה למר. לרעת כחוסה היא טפי ומס"ה בעי ט' קבין לכל חד וחד. וי"מ ס"נ בגנה: [דף יב:] **חלק בכור.** שהוא פי שנים שם בא לחלוק עם אחיו הפשוט לו מני ר"ל הפשוט נחלוק הבלה נ' חלוקות ובמקום שיפלו לך שני חלקים בגולל תטלם לולאי יהבינן ליה לבכור ב' חלקים אחד מנרת היכא שיפול הגולל שם נשפון שם לנרום כלאמרי' בית נוחלין (דף קכד.) פי שנים הסוס חלק בכורה לאחלק פשיטות ולא חסיבי שני חלקים אלא שני חלקים אחד: **יבם מאי.** שקס תמת אחיו נאחלא הוי כאחיו הבכור לענין זה לו לא: הלכה כרבי מחברו:

היה סתום ובקש לפותחו אין בני מבוי מעכבין עליו אמר * בגמ' ובר"ש איתא רבא (ג"א) רבה לא שנו אלא שלא פרץ את פצימיו אבל פרץ את פצימיו בני מבוי מעכבין עליו א"ל אביי לרבה תניא דמסייעא לך (דף יב.) בית סתום יש לו ארבע אמות פרץ את פצימיו אין לו ד' אמות בית סתום אינו מטמא כל סביביו פרץ את פצימיו מטמא כל סביביו:

יום רנא

א"ר ענן אמר שמואל מבואות המפולשות לרה"ר ובקשו בעלי מבואות להעמיד להן דלתות בני רה"ר מעכבים עליהם דזימני דדחקי בני רה"ר ועיילי להתם: * בד"ק ליתא כ"ז (אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן מבואות המפולשות לעיר אחרת ובקשו בני מבוי לסתמן בני העיר אחרת מעכבין עליהם ואפילו איכא דרכא אחרינא):

אמר רב יהודה אמר רב מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו:

ולא את השדה עד שיהא בו תשעת קבין לזה וכו':

ולא פליגי מר כי אתריה ומר כי אתריה:

(דף יב:) פשיטא חלק פשוט וחלק בכור יהבינן ליה אחד מצרא יבם מאי אמר אביי היא ורבא אמר אמר קרא והיה הבכור הוייתו כבכור ואין חלוקתו כבכור ההוא גברא דזבן ארעא אמיצרא דבי נשיה כי קא פלגי אמר להו פלגו לי אמיצראי אמר רבה כגון זה כופין על מדת סדום מתקיף לה רב יוסף אמרי אחי מעלינן ליה כנכסי דבי בר מריון והלכתא כרב יוסף:

תרתי ארעתא חדא אהאי נגרא וחדא אהאי נגרא אמר רבה כגון זה כופין על מדת סדום מתקיף לה רב יוסף זימנין דהאי מדויל והאי לא מדויל והלכתא כרב יוסף:

תרוייהו אחד נגרא אמר רב יוסף כגון זה ודאי כופין על מדת סדום מתקיף לה אביי בעינן לאפושי אריסי דרבא למתוך למר. שהרי אמרו שהמוכר פירות לחבירו אינו יכול לחזור ולומר לו הרי פירותיך לפניך ואני הולך לי לבית אחר אלא אומר לו הרי פירותיך לפניך ואני יושב בתוך שלי ואיני יכול לצאת עד שתלך לך ממנו ולא עוד אלא אפילו הניח לו בתוך שלו מפתח ונעל בפניו ונתן לו המפתח ואמר לו הרי מפתחך בידך ואני יושב בתוך שלי ואיני יכול לצאת עד שתלך לך ממנו: **אריסי.** שהוא שומר פירות ומשגיח עליהם שלא יגנבו: **מצר.** שהוא מקום שמצרין בו את הבית ומקיפין אותו בגדר ומחיצה: **שהחזיקו בו רבים.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **אסור לקלקלו.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **ולא את השדה.** שאינו מקום שמצוי בו רבים: **עד שיהא בו תשעת קבין.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **לזה ולזה.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **ומר כי אתריה.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **פשיטא.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **חלק פשוט.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **וחלק בכור.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **יהבינן ליה לבכור ב' חלקים.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **אחד מצרא יבם.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **מאי אמר אביי היא.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **ורבא אמר אמר קרא והיה הבכור הוייתו כבכור ואין חלוקתו כבכור.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **ההוא גברא דזבן ארעא אמיצרא דבי נשיה.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **כי קא פלגי אמר להו פלגו לי אמיצראי.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **אמר רבה כגון זה כופין על מדת סדום.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **מתקיף לה רב יוסף אמרי אחי מעלינן ליה כנכסי דבי בר מריון.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **והלכתא כרב יוסף.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **תרתי ארעתא חדא אהאי נגרא וחדא אהאי נגרא.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **אמר רבה כגון זה כופין על מדת סדום.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **מתקיף לה רב יוסף זימנין דהאי מדויל והאי לא מדויל.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **והלכתא כרב יוסף.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **תרוייהו אחד נגרא אמר רב יוסף כגון זה ודאי כופין על מדת סדום.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **מתקיף לה אביי בעינן לאפושי אריסי דרבא למתוך למר.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **שהרי אמרו שהמוכר פירות לחבירו אינו יכול לחזור ולומר לו הרי פירותיך לפניך ואני הולך לי לבית אחר.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **אלא אומר לו הרי פירותיך לפניך ואני יושב בתוך שלי ואיני יכול לצאת עד שתלך לך ממנו.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **ולא עוד אלא אפילו הניח לו בתוך שלו מפתח ונעל בפניו ונתן לו המפתח ואמר לו הרי מפתחך בידך ואני יושב בתוך שלי ואיני יכול לצאת עד שתלך לך ממנו.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **אריסי.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **שומר פירות.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **ומשגיח עליהם שלא יגנבו.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **מצר.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **שהחזיקו בו רבים.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **אסור לקלקלו.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **ולא את השדה.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **עד שיהא בו תשעת קבין.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **לזה ולזה.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **ומר כי אתריה.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **פשיטא.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **חלק פשוט.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **וחלק בכור.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **יהבינן ליה לבכור ב' חלקים.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **אחד מצרא יבם.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **מאי אמר אביי היא.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **ורבא אמר אמר קרא והיה הבכור הוייתו כבכור ואין חלוקתו כבכור.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **ההוא גברא דזבן ארעא אמיצרא דבי נשיה.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **כי קא פלגי אמר להו פלגו לי אמיצראי.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **אמר רבה כגון זה כופין על מדת סדום.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **מתקיף לה רב יוסף זימנין דהאי מדויל והאי לא מדויל.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **והלכתא כרב יוסף.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **תרוייהו אחד נגרא אמר רב יוסף כגון זה ודאי כופין על מדת סדום.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **מתקיף לה אביי בעינן לאפושי אריסי דרבא למתוך למר.** שהוא מקום שמצוי בו רבים: **שהרי אמרו שהמוכר פירות לחבירו אינו יכול לחזור ולומר לו הרי פירותיך לפניך ואני הולך לי לבית אחר

והלכתא כרב יוסף אפושי אריסי ולא כלום היא:

(דף יג.) חד גיסא נגרא וחד גיסא נהרא פלגי לה בקרנא זול * בכל דפו"י מוצב פה הציור של רש"י וכן הוא בנ"י אך הד"ח הגיהו הציור של ר"ח וכ"נ כי האלפסי היה תלמידו (כגון זו):

ולא את הטרקלין ולא את המורן וכו':

אין בהן כדי לזה וכדי לזה מאי אמר רב יהודה אית דינא דגוד או אגוד ורב נחמן אמר לית דינא דגוד או אגוד ת"ש שני אחים אחד עני ואחד עשיר והניח להן אביהם מרחץ ובית הבד אם עשאן לשכר השכר לאמצע ואם עשאן לעצמן הרי עשיר אומר לעני (דף יג:) קח לך עבדים וירחצו במרחץ קח לך זיתים וענבים ובוא ועשה בבית הבד שמע מינה דלית דינא דגוד או אגוד וקשה לרב יהודה ופרקינן שאני התם דגוד איכא אגוד ליכא איכא מאן דמוכח מכאן דלא אמר גוד או אגוד אלא בזמן שיד שניהם משגת לקנות אבל בזמן שהאחד עשיר ויכול לקנות ואחד עני ואין ידו משגת לא אמר גוד או אגוד

ואנן לא סבירא לן הכי אלא כי אמר תובע לנתבע גוד או אגור אמרינן דינא קא"ל ולא איכפת לן בנתבע בין אית ליה ובין לית ליה ומתני' דשני אחין היינו טעמא שהעני הוא התובע והוא אין יכול לומר לעשיר גוד את או אנא אגוד דהא לית ליה למיגד ולכן איבטל דינא דגוד או אגוד שהעשיר יאמר לו איני רוצה לגוד גוד אתה וכיון דלית ליה איבטל דינא דגוד או אגוד אבל אם היה העשיר תובע לעני ואומר לו גוד או אגוד הוה אמרי' ליה דינא קא"ל גוד ואי לית לך שבקיה ואיהו לגוד כללא דמילתא היכא שהתובע אומר גוד או אגוד לא איכפת לן בנתבע אי אית ליה למיגד או לית ליה דאי לית ליה יניח לתובע לגור אמר אמימר הלכתא אית דינא דגוד או אגוד ותניא נמי הכי כל שאילו יחלק ושמו עליו חולקין ואם לאו מעלין אותו בדמים

תניא טול אתה שיעור ואני פחות שומעין לו רשב"ג אומר אין שומעין לו מ"ט דרשב"ג משום דאמר אי בדמי לית לי למיתן לך ואי במתנה לא ניחא לי דכתיב (משלי ט"ו:כ"ז) ושונא מתנות יחיה וקפסקי רבוותא דהלכתא כרשב"ג משום דמסתבר טעמיה:

ובכתבי הקדש אף על פי ששניהם רוצין לא יחלוקו:

אמר שמואל לא שנו אלא בכרך אחד אבל בשתי כריכות אם רצו לחלוק חולקין ואם לאו אית דינא דגוד או אגוד ודוקא לחלוק כגון תהלים ותורה אין חולקים ממקום לאחר או שנתרצו לחלוק כן וכן הסכים הרש"ס ז"ל ושאר רבותינו ז"ל ע"כ: הנחלן רי"ף ז"ל פסק כרשב"ג וכן נראה לעת הרמב"ם ז"ל בפרק ג' מהלכות שכנים והלכך אם אמר אחד לחבירו כיון שאין שיעור לכל אחד טול זה שיעור הראוי לך ואני אטול השאר ונחלוק לפי

לגנוב לליה ליה דמי ומ"ש הוא לחמרי לליה דניח לגנוב או לגנוב לחנקים לבעל חי ר"ל הענין גוב או לגנוב לע"פ לליה **ליה דמי ולחי כייפינן ליה** לעשיר דסח ליעל קשיא ליעל ביורסיס או בחנקבלי מתנה לבעל חס לקחו סניס טרקלין שלין בסס כלי לזה וכלי לזה אין לחל מסס יכול לומר לחבירו גוב או לגנוב שהרי לעתע שיהיו סניסס שותפין בו לקחוס ולא למוכרו חיס לל לחיו כן כתב ה"ר יונס ז"ל לבל מלבדי הרמב"ס ז"ל בפ"ק מהלכות שכנים גרלה שלין חלוק בין השותפין שלקחו או שהיו שותפין בירושה ותנתה: גרסי' בגמ' תנו רבנן מלביק לחס תורה ונביאים וכתובים כלחל לברי רבי מלינ ור"ל מעשה והביאו לפנינו תורה ונביאים וכתובים והכשרנום ונותן בכל חומס וחומס ל' סיטין ובנביא של תרי עשר נ' סיטין ומסיים למטה ומתחיל למעלה שהרי חס בא לחתוך חוטך: מלביק חותס וכו'. ולא חייסינן שמא יהיה גרלה בכל נביא לחל: ומסיים מלמטה. בסוף הלס וכשיבא לכתוב הנביא לחל בתחלת הלס שינו מניח ריוח מעט שכיון שיכול לחתכו בפני עלמו הוא **נגאי שיהיה מסונה לף זה** מן החרים ללא ערך כשנגלה חותו ספר בפני עלמו וזה לחותן שכותבים בגליון כס"ת לבל בכרך מקובץ קונדרסין **כמו שאנו עושין** שין לרך לחתכן בחני קונטרים וכעגין זה ולחי מניח וכן גרלה הלין בנביא של י"ב ובחומס שלין לרך לחתכו לפי' בגליון שרגיל להניח וכן גרלה מן התוספות: לשל שמחבר בין חומס לחומס שלסור לחתוך ערך שתהא התהלה לעולם בחומע הלף או בסופו בסטה לחרונה בעגין שלפילו היה רוצה לחתוך לא יוכל לחתוך ויש סיוע לזה מן הירושלמי דגרסי' התם במגילה ערך היהיה מסייר בין ספר לספר כמלא ל' סטין ובנביא של י"ב ג' וערך שיהא נומר בחומע הלף ומתחיל בחומעיתו ובנביא נומר בסופו ומתחיל ברישו וכתב הריטב"ץ ז"ל כן עיקר וערך לגהוג כן. ותנו גרסינן בגמ' ותניא כל כל הספרים גגללין לתחילתן ס"ת גגלל לשני עמודים לחל לילך ולחל לילך ר"ש ר"ל ערוך כן היו עושים סופרים שבירושלים לספריסס: ת"ר לין עושין ס"ת לא חרכו יתר על היקפו ולא היקפו יתר על חרכו שלשו לת

אא"כ [רצו] דתרוייהו צריכי להאי ותרוייהו צריכי להאי אבל תהלים ותהלים תורה ותורה (לא) ע"כ חולקין (דמצי למימר ליה גוד או אגוד):

הג"ה עד סוף הפרק: אמר ליה רב אשי לאמימר והא רבין בר חנינא ורב דימי בר חנינא הויין להו תרי אמהתא חדא הוה ידעה אפויי ובשולי וחדא ידעה פילכי ונוולא וביסתרקי אתו לדינא קמיה דרבא ואמר להו לית דינא דגוד או אגוד אמר ליה שאני התם דמר ניחא ליה בתרוייהו ומר ניחא ליה בתרוייהו:

תנו רבנן מדביק אדם תורה ונביאים וכתובים כאחד דברי ר"מ ורבי יהודה אומר תורה בפני עצמה ונביאים בפני עצמן וכתובים בפני עצמן וחכמים אומרים כל אחד ואחד בפני עצמו אמר רבי מעשה והביאו לפנינו ס"ת ונביאים וכתובים מדובקים כאחד והכשרנום ומניח כדי לגול עמוד בתחלתו וכדי היקף בסופה ונותן בין כל חומש וחומש ארבע שיטין ובן בין כל נביא ונביא ובנביא של י"ב שלש שיטין ומתחיל מלמעלה ומסיים מלמטה (דף יד.) שאם רצה לחתוך חותך תניא כל הספרים נגללין מתחלתן ס"ת היא נגללת לאמצעיתה ועושה לה עמוד אילך ועמוד אילך ורבנן אין עושין ס"ת לא ארכה יתר על היקפה ולא היקפה יתר על ארכה:

שאלו את רבי ס"ת בכמה [אמר להן] בגויל ששה טפחים בקלף איני יודע רב הונא כתב שבעין ספרי תורות ולא איתרמי ליה אלא חד:

* בגמ' דף טו. איתא אמר ר' יהושע בר אבא א"ר גידל אמר רב שמונה פסוקים שבתורה כו' וכן הוא במנחות דף ל: (ג"א) אמר רבי אבא אמר שמואל שמונה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותם :

סליקא להו פרק השותפין

(דף יז.) **לא** יחפור אדם בור סמוך לבורו של חבירו ולא שיח ולא מערה ולא אמת המים ולא נברכת של כובסים אא"כ הרחיק מכותלו של חבירו שלשה טפחים וסד בסיד מרחיקין את הגפת ואת הזבל ואת המלח ואת הסיד ואת הסלעים מכותלו של חבירו ג' טפחים או סד בסיד מרחיקין את הזרעים ואת המחרישה ואת מי רגלים מן הכותל ג' טפחים מרחיקים את הריחים ג' מן השכב שהן ד' מן הרכב רבי שיעור ס"ת בכמה ת"ל בגויל ו' טפחים ובקלף לינו יודע: [קף טו.] **אמר רב** גילל אמר רב ח' פסוקים שבתורה **יחיד קורא אותם.** פי' **ערוך לנמנם הכותב לפי עומי** הקלפין כדי ללכסינמור **יהא חוט המקיף לת עביו כמלת אחרכו:** בגויל. **שהוא עב והיקפו גדול ערוך שאם טפחים זו היא** מלתו בהיקף בכתב בינוני: [ח' פסוקים]. **מן ויאמת סס מסה על סוף** הסלר לקי **למ"ל יהושע כתבן** ת"כ ערוכין שנוי והיינו שלא יפסיק בהן שיקרא לחל ל' (ע' ל' ואי למ"ל שמונה פסוקים שלו הקב"ה לומר ומשה כותב בדמע הוא"ל ואתתני **לכתבו בדמע אתתני** אבל אין לפרש יחיד קורא אותם כלומר שאין שליח עבור קורא עמו לכל התורה ומי שבי הוא לתנן במגילה קרלה לחל קרלוה שניס יעלו ולמדרין בגמרא [לף כח:] תנא משה"כ בתורה ומה אתנו נוהגין עכשיו לקרות שניס לומר ר"ת ז"ל שלא לבייש מי שאינו יודע לקרות והא לחמרינן בירושלמי בפ"ג למגילה [בפ' מי' קורא ה"ל] רבי שמואל בר יצחק עלא לבי כניסתא וחזא חזנא דקא [מתרגם] מקמי קורא ולא מקיש בר לוינס תחותיה לומר לזה לסור לך כשם שניתנה תורה ע"י סרסור כך אנו ערוכים לנהוג בה ע"י סרסור לא שהחזן יקרא עמו אלא יעמוד שם כדי שתנתן על ידי סרסור ואפשר שמסייע לו קנתן בגחת והא לחמרינן במגילה לא יקראנו שניס שיינו בשוה שניסס בקול רם. כך ראיתי בתוספות: סליקא לה פרק השותפין [קף יז.]

לף יחפור. בור. הוא ענוג. שיח. הוא ארוך וקלר. מערה. מקורה בקירוי והני תלת בין ליכא מיס בהס בין ליכא מיס ערוך להרחיק מכותלי חפירות אלו ג' טפחים ושתס כותל שהוא ג' וכלאמרי' בגמ' הרי ו' ערוך [להיות] בין חגל זה לחגל זה: ולא חמת המיס. לע"ג ללא קו בהו היא מ"ת כיון שהיא קבועה מזיקה וערוך להרחיק: נברכת כובסין. היא **חפירה מרובעת בעומק** לחס או **יותר לשרות בה** בגדיס **בעוית כלכיס לגבנס והיא נקרלת מחמץ** ועושין לחרת שמניחין הבגדיס **בה והיא נקרלת גדיין** וערוך להרחיק ממנה ל"ש כלאיתא בגמרא [לף יט.] משום למנוגי מיא והא למתניתין היא מחמץ וסניא בג' טפחים לע"ג ללא קבועה כיון לקוו בה מיא [בעי הרחקה] ובכל הני ערוך עם

הרחקת נ' ושיכול בסיל לחי לא לא קיימי: נפת. היא פסולת של זיתים מה שנשאר אחר שנעצר מהן השמן ומלעיס סם לבנים שמועילין מסם חם קרוב בלע"ז וכל הני מחמת חמימותם מזקי לכותל ולפיכך צריך להרחיק ומיהו אינם מזיקין כל כך ולפי לי בהרחקת נ' לו סל בסיל וכולם מתני' מפרש בגמרא: [דף יז:] **גמ' פתח כבור.** שאמר לו יחפור לפני פתחו וכו' **שמוך לכורו ושייס** בכותל חברו למשמע בכותל חבר לחי כותל לכור ליתני מבורו של חברו שלשה טפחים והשתא קס"ל לרשאן שמך בצד שמך מלא משמעינן היא שום הרחקה ל"ש הוא משמע לן לבין בור לבור ליכל[לחל] נ' טפחים ומ"ש מקשה ליתני וכו' למשמע שהשני צריך לעשות כל ההרחקה היכא שהרשאן שמך הילכך נפקא לן להכי ליכא להשתא לקו"ל בשלשה שיעין עשויה לבורות שמוכך לפלוגי לרבה כלשמרינן בשמוך שהשני צריך לעשות כל ההרחקה להיינו שלא טפחים כלתקין לבני למתני' לשאר מכותלו של חברו לומר שגם חברו הכנים בתוך שלו **נמי שלשה טפחים** מלשאר **כותל שמתם כותל הכי הוא** כשיעור הפחות למתני' והא לגלן קאמר בפירוש ו' טפחים צריך בין **בור לבור ובקשר החי** לינע בהאי ליענע לנקט מכותלו של חבירו לשמועינן שכותל בור סתם נ' טפחים ונפקא מינה למקח ולממכר כן לעת ההמצ"ס ז"ל שהשני צריך לעשות כל ההרחקה וכ"כ ההמצ"ן וכן נראה לעת ההשצ"ל ז"ל: **ליתמר הבא לסמוך.** כלומר לחפור בור לגל שלא חברו שיהא לו שלא חברו לכותל לבורו: לבני לשאר סמוך. כיון שעשיין אין לו בור לחברו. ומסקינן לבשלא בית הבעל שהיא קרקע מלוחלחת ואינה צריכה לבורות להסקותה לפילגי רבא מותר שיכול לסמוך להא אינה עשויה לבורות כלי לניחום שיחפור בור בעל השלא ואע"ג שעשוי לגילגות ומזקיקו להרחיק כ"ש לשאר הא לא קשיא לשיינו לילכא לרבנן לשבל לגן קו"ל בשלא בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו כיון לשמשתא לא מזיק ליה לא חשיב נירי ליהיה לשבל בשלא העשויה לבורות **כגון בית השלחין** שעשה חברו לעשות בור בשלשו **ול"ש הוא למזיק ליה** משמשתא זה השמוך בצד שלשו משום שהקרקע מתמשם מחמת ההרחקה לכל מרח לשקי מחי שי מרפי לרעע ונירייה נינהו ומיהו שף לרבנן לא קשיא לרבה לגל שאר שהיו שמוך שלא היכא שהפשר שמזיקו מחמת שבור שבל הכא מה שמרחיק בעל השלא היו משום שלא יזיקנו בעל שבור שלא משום שלא יזיק הוא בשרשי שילגותיו לבעל שבור ל"ש כיון שבעל שבור היו מזיק כנ"ל אין לנו למעט מלחפור ואפילו בקרקע העשויה לבורות שמשבשי קרקע חברו שצריך להרחיק כל שיעור כלפרישנן לעיל מני שמוך אי גלו משום כל מרח ומרח וכו' לפי שאינו משתמש שלא בשלו ולא שמי לפותח חלונות על חברו ואת התנור ג' מן הכליא שהן ד' מן השפה:

גמ' (דף יז:) פתח בבור וסיים בכותל ליתני אא"כ הרחיק מבורו של חברו ג' טפחים אמר אביי ואיתימא רב יהודה מכותל בורו שנינו שנמצא מרחיק מחלל הבור ששה טפחים (* ד"ת מ"ז וליתני אלא אם כן הרחיק מבורו של חבירו שלשה טפחים) הא קמ"ל דכותל בור שלשה טפחים נפקא מינה למקח וממכר כדתניא האומר לחבירו בור וכתליה אני מוכר לך צריך שיהא הכותל שלשה טפחים

איתמר הבא לסמוך בצד המצר אביי אמר סומך רבא אמר אינו סומך בשדה שאינה עשויה לבורות דברי הכל סומך כי פליגי בשדה העשויה לבורות אביי אמר סומך ואפילו לרבנן דאמרי מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה התם דבעידנא דקא נטע איתיה לבור אבל הכא בעידנא דקא חפר ליתיה לבור ורבא אמר אינו סומך ואפילו לרבי יוסי דאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו התם דבעידנא דקא נטע ליתנהו לשרשין דמזקי ליה לבור אבל הכא מצי א"ל כל מרא ומרא דקא מחית מרפית לה לארעאי וקיימא לן כרבא ואף על גב דקיימא לן (דף כה:) כר' יוסי דאמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו הא קי"ל (שם) דמודה רבי יוסי בגירי דיליה והא גיריה הוא (דף יח.) (* הכל שפת יתר ד"ת תא שמע מרחיקין את הזבל ואת המלח מכותל חברו שלשה טפחים טעמא דאיכא כותל הא ליכא כותל לא מרחקינן הוא הדין אף

הכותל החכר ועשה מעקה לגג סוף חלונותיו כדי שלא יוכל להציץ משם בחלונות שיפתח חברו בחצי הכותל החכר שלא כנגדו וחין לומר שימנענו מלפתוח חלון כלל בכותל שמא יפתח הוא לחחר שלי"כ שניהם ימנעו זה לת זה ומה בצע להם כשלא יפתח ל' מהם חלון בכותל עכ"ל ולקמן נבי מצרים וירק יש להחריך בכיוצא בזה. לחר המחבר מה שכתב ז"ל. הוא כסברת רי"ף ורש"י ז"ל לבל הרמ"ם ז"ל כתב שחין ל' יכול לעכב על חבירו ולומר היום חו למחר לפתח ותעכב עלי שרשות הרבים הוא **והרחשון שפתח הוי כזוכה מן** שהפקר בתו"ס בסימן קנ"ל ולפי סברתו ז"ל שחין חזקה היכא שחין יכול חברו למחות ל"כ ה"נ חין לו חזקה וכן כתבו ר"ח ור"ת ז"ל שחין יכול למחות. נס ה"ר יונה זצוק"ל החריך כחן בענין הטמנה נבי מתני' לנפת למייתי בגמ' [לף יט.] הכח שהיה לכמה טומנין לע"נ שחין כחן מקום של לבריס הללו כתבם להריס מכשול מלרך העם וזה שבענין הטמנה חסורים להטמין בלבר השופף לבל נזירה שמא יטמין בריחץ ולחו לוקה לם כל שהטמנה בלבריס השופיפים שבל שלא לף לם הטמין שהקברים בלבר שהיו מוסיף שבל לם בח להניחה על נבי לבר השופיף שבל לסור לנרסינן בפרק בתה טומנין (לף מז:) קופה שטמן בה לסור להניחה על נבי נפת של זיתים ושל תמרים מ"ם שהחמירו בהטמנה זו שחין בה חיסורא לחורייתא ולנזור נזירה שמא יטמין בריחץ והחירו לשהות על נבי כירה גרופה וקטומה לחתי לידי חיסורא לחורייתא לם יחתה בנחלים על הלם עלמו לף נזרו ונזרו בנפת ומלח וחול שלו לם לי"ל שבהטמנה לוקה החמירו משני שמנלה לעתו לקפיל עלה שתחת למחר ולע"ל לם הטמינה על נבי כירה קטומה שאסור לפילו בלבר שהיו מוסיף שבל כיון שהיל על הלם שבהטמנה היל שנורמת האיסור כן פי' ר"ת ור"י וכל רבותי שוין בלבר הילכך לם בח ליתן הקדרה על נבי הלם לף על פי שהכירה קטומה לסור להטמינה שלא מניחה מנולה וכסויה עליה כמנהגו בחול ורבים טעו בענין הטמנת החמין שהטמינין חותו על נבי כירה קטומה ומכשלה גדולה תחת תקנת העם שהטמינו קומקום של מים חמין ליתן לתוך הקדרה בשבת כשהתבשיל מעט ופעמים שהאחד חין היל סולת בו והשחר היום"ב ומתבשל זה עם זה ומעלו מבשלין בשבת לע"פ שחין רוחחין לם פסקה כח רחיחתן יש בהן משום בישול: כבר פירשנו בתני' דמחמץ היל החפירה שמשימין בה עולת כלבים ושורין שם הבגדים ללבנן ומש"ה סני בנ' טופחים ונליין היל החפירה שנעין ונלין שם הבגדים ומנחזים המים רחוק ומש"ה בעו תרבע חמות: [לף יט:]

על גב דליכא כותל וקמ"ל דהנך קשו לכותל:

(דף יט.) ולא נברכת של כובסין: אמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו לא שנו אלא מן המחמצן אבל מן הנדיין ארבע אמות תניא נמי הכי נברכת הכובסין ארבע אמות והא אנן תנן שלשה טפחים אלא לאו שמע מינה כרב נחמן ש"מ:

(דף יט:) ואת מי רגלים מן הכותל שלשה טפחים וכו': תניא לא ישתין אדם מים בצד כותלו של חברו אלא אם כן הרחיק ממנו שלשה טפחים במה דברים אמורים בכותל לבינים אבל בכותל של אבנים בכדי שלא יזיק וכמה טפח ושל צונמא מותר (* כ"ז אינו מהל' הרי"ף ד"ת הגה"ה אמר שמואל רקיק אינו ממעט בחלון ותיפוק ליה דמקבל טומאה ודבר המקבל טומאה אינו חוצץ מפני הטומאה כשנילוש במי פירות מיתיבי קופה מלאה תבן וחבית מלאה גרוגרות המונחין בחלון רואין כל שאילו ינטלו ויכולין התבן והגרוגרות לעמוד בפני עצמן חוצצין ואם לאו אין חוצצין תבן הא קא חזי לבהמתו בתיבנא סריא גרוגרות הא קא חזי ליה בשהתריפו האי חבית היכי דמי אי פומיה לבר (דף כ.) תיחוץ דכלי חרס אינו מטמא מגבו לא צריכא דפומיה לגו ואיבעית אימא בחבית של מתכת עד כאן):

(דף כ:) מרחיקין את הריחים וכו': מאי טעמא משום טריא והא דתניא ושל חמור ג' מן האיצטרובילי שהן ארבע מן הקלת התם מאי טריא איכא משום קלא:

מתני' לא (יעשה) [יעמיד] אדם תנור בתוך הבית אע"כ יש על גביו גובה ארבע אמות היה מעמידו בעלייה עד שיהא תחתיו מעזיבה ג' טפחים ובכירה טפח ואם הזיק משלם מה שהזיק רבי שמעון אומר לא נאמר כל השיעורין האלו אלא שאם הזיק יהא פטור [ענמת מותר]. **אם כותל זה של אבנים בנוי על גבי** שלא יהן ניריך להרחיק כלל לפי' טופח לולחי לו יתמסמם ומיהו בכותל לבינים לו מהני ענמת שהרי החבנים ענמן נימוקין והולכין והו לתנן מן הכותל נ' טופחים לפילו בכותל לבנים מיירי ולח קשיח למתני' בשופכין מי רגלים לבל במסתין סני בטופח והכי לחרינן בגמרת [לף יט:] והו לתן תנן ולח מי רגלים מן הכותל נ' טופחים בשופכין וכתב ה"ר יונה זצ"ל שמעינן מינה לוקח שופכים למי רגלים לבל שופכי מים שין מרחיקין לותם מן הכותל שלשה טופחים ולח למי לנברכת הכובסין לקון וקיימי לע"נ לבמתני' [לף יח:] תני ר' לושעיה חול בחינך לבעו הרחקה לפ"ה לח למי לשלי התם שלינו ממהר להתייבש והלחות כנום בו זמן מרובה: [לף כ:] **של חמור.** מוסב נגנל היינהים נקרל חמור על שם שנושה המשל וכן הען שהמטה מוטלת עליו נקרל חמור כלתנן [כלים פי"ח מ"נ] נקליטי המטה וחמור טהורין וכן תנן [שם פי"ל מ"נ] חמור של נפחים והוא הען לשר המפוח סומך עליו: לעטרוביל. הוא הען לשר סביב הגגנל הנקרל בירקל"י בלע"ז: הקלת. טרמו"י בלע"ז: **מאי טריא חיכא.** טריא נלגוד: **מפוס קלא.** מפוס קול הוא הנלגוד כלבתיב ותבקע הארץ לקולם: כליל. שולי התנור שהוא רחב מלמטה טפח יותר מלמעלה וכתבו המפרשים לעובי כותלי התנור מכלל שלשה טופחים כדבנן כלליתא בירושלמי [בפירקין הל"ל] דבנן לחרי מן הספה הפנימית ולחון: **מתני' לא יעמיד וכו'.** תנורין שלשה שפתחן למעלה צריך להרחיק פיו מן התקרה ל"ל שלא תבערנו הסלהבת וה"ה בעלייה שלא בחנו לתת שיעור למטה לגל מפני התקרה נ' טופחים לבל בתנורין שלנו שפתחן מן הגל מוכח בירושלמי ששיעור מעלה כלמטה נ' טופחים לנרסי' התס [פירקין הל"ל] היה עשוי כמין שובך מהו נסמעינן מן הלל ר' יהושע לומר על שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טופחים ובכירה טפח וכירה לחו כמין שובך היינהעשיה ותנור בין מלמעלה בין מלמטה טפח וכלן נמי בין מלמעלן בין מלמטן שלשה טופחים הנה למדנו שבתנורינו שהם כמין שובך שפתחן מן הגל לי בשלשה טופחים למעלה כלמטה: ובכירה טפח בין למעלה בין למטה: **[ואם הזיק וכו'].** כתב הרב בעל העיטור ז"ל לה"ה לכל הנך לבעי הרחקה לם הזיק לפילו לחר שהרחיק חייב לשלם ומשום להזיקך לנורא מינכרא לכ"ע הוא דקטינן בה וכן כתב הרמ"ם ז"ל שבבבן חייב לשלם חון מן היזק הנמיה [לף כב:] על ידי סמיכת כותל והיזק כיתנת שלא היה להיזק רלוי לבא מכח מעשה שלא על ידי הרוח

והנמיס לפיכך לית חסיד ולית נרמע בנזקין ופטור ומיהו לעת הרחב"ד זכרונו לברכה ניהו כן ולעת הרמב"ם ז"ל [בפרק ח' מהלכות שכנים] לכבל לאו לית בעי חזקה שלש מכין שרחה שעשה בלי הרחקה ופתק מחל והרמ"ם זכרונו לברכה כתב [בפ"ק] לבעינן חזקת שלש ובטענה. כתב הרמב"ם ז"ל [בפרק י"ו מהלכות שכנים] מי שהחזיק בנזק כגון שפתח חלון לו לחת המים או לית הרחיק והמחזיק חומר לתת מחלת לי לחר שרחית ופתקת ולית מחית והניזק הוא שאומר עכשיו הוא שרחיתי ולית יכולתי מקומס או שאמר כשרחיתי מחיתי ולתה לחרת עתה הרחיק או שאמתור ולתה מלחה חותי יום יום כלי שתקבע היזקך בכל לאו וכיוצא בהם על הניזק להביח רחיה ואם לאו יסבע המזיק היסת ויפטור ע"כ: **אם הזיק** משלם מה שהזיק. לף על פי שהרחיק **כל השיורין הללו** ומכי קיימת לן כתנא קמא לחילו ר"ם הא לוקימנא לה בפרק הבית והעלייה בשיטה לחמרינן התם ר' שמעון בן נמליאל ור' שמעון ור' יהודה כולהו סבירא להו כל שנתנו חכמים שיעור והזיק פטור משלשם. ומקשינן בגמרא [לף כב:] והתניא בתנור ל' וכביריס נ"ט אמר לחבי כי תניא החיא בנחתומין ותנור ליקן **ככיריס לנחתומין למי:** (מתניתין) בתנור לנחתומין בעינן שיעורא טפי מתנך **שמסיקים אותו תמיד** עובר חומו למטה ושולף לחבל למעלה משמע לית מחמרינן טפי כיון [ללן] שמכחן בהו חלוקה מילי: **מתני' לא יפתח.** מפני שהשבל ושעשן מזיק לכל מיני תבואה שבאוצר וכן ריח רע של רפת בקר לית לחלון שלעגיין יין מותר שהשבל חיגו מזיקו לחבל ריח הרפת מזיקו: חנות שבאצר. הסותפין: מקום הנכנסים. ולאו לוקא מקום הקוק לליענא בעלמא הוא לניקט לחלון מפני שמרבה עליהם הלרך וכמי מוכח בירושלמי [בשמעתין ה"נ] ליכול למימר ליה חיגון וחתו וחלון מכחיח לך וסם מרבים עליהם. את הלרך : מקום לכיון לחיין הניזק מזיקן לקבל הנזק על לחאר זמן שרי לחלון מיקרי מזיק לחלון מזיקו מיל להוי ניריה ממש וכרבי יוסי לחבל בכבש"נ שרי ועל הניזק להרחיק את עלמו ואם בעל האוצר התחיל לכבד ולרבן או לעשות חלונות בעלייתו לצורך חוצרו או שכנס ממש עליה לצורך חוצר ולפילו נתן בתוכו תמרי ורמוני ובין כך ובין כך עשה **זה חנות תחתיו** חיגו יכול למחות בו משום לבעיח זו סלקא בתיקו [לף כ:] לי מיקרי זה תחלת חוצר **או לא וכיון שכן** הוי חומרא לתובע וקולא לנתבע ומכי לחמרינן בגמרא בעי לחבי כיבד ולריכן לחוצר מהו ריבה בחלונות מהו בנה עלייה ע"נ ביתו מהו בעי רב הונא ברים לרב יהודה תמרי ורמוני מאי תיקו וטעמא משום לעיקר חוצר הוא ממין תבואה או יין ומנן: [בחמת בייז וכו' נמ': תנא **ביין התירו** מפני שמסריחו **ולא רפת בקר** מפני שמסריחו לחמר רב יוסף וכו']. מפני שהשבל מסביחו: **האי ליזן.** יין של בבל לפילו הבל הנר מחמיעו: **לספסתא.** היא **שחת של תבואה מחמת שהוא לח מתחמס ומעלה סרחון: חנות שבחצר וכו' מ"ם ריפא.** למני למימר חיגי יכול ליזן ומאי שנא סיפא ללא מני למימר חיגי יכול מקום התינוקות דקא סלקא לעתך לתינוקות אלו בחיים **לקנות יין ושמן בחנות:** [נמ' לחמר לחבי סיפא לתנן לחנך של בית רבן ח"ל רבא לי הכי ליתני בחנך לחרת מותר אלא לחמר רבא סיפא לתנן לתינוקות של בית רבן. פי'] לחמר לחבי סיפא לחמר שהיגו יכול למחות מיירי בחנך לחרת ולענין חיגו נפקא לן למחבי חין בו טענת ריבוי הלרך לכבד פירצתו לעיל דקול אלו לוקא אלא משום ריבוי הלרך הוא וא"כ כיון לסכא לחמר לחבי לבחנך לחרת חיגו יכול למחות ס"מ למחבי חין בו טענת ריבוי הלרך לאב"נ לפרכיס רבא לאוקימתיה לחבי לעיקר חיגו אלא פרכיס לחמר המחבר זב"ל [ב"ע] לעיל [בפ"ק סי' תרמח] כתבנו בקם להחזיר פתחו למבוי לחר בני מבוי מעכבין עליו משום ריבוי הלרך ושמא נחלק בין רבוי הלרך לחתו מעלמא לרבוי הלרך של מבוי לחר שהיגן ניריכין להם לא לקנות ולא למכור ע"כ: [לף כח.] **לתינוקות של בית רבן** ומתקנת וכו'. שאע"פ שהיה יכול ללמוס בבתי כנסיות ובבתי מדרשות המיוחדין לכך לפילו הכי לא מטרחינן ליה אלא לסייע בהעמדת התקנה כדי שיהיו. המלמדין מצויים: ולאו קרי חין לך רשות לסלקו מלפני הספר אלא יפב בחבורה עם חבריו וסוף לפסר שיתן לבו: **מתקנת יהושע בן גמלא וחילך.** שהתקין להושיב מלמדים

מלשלם:

גמ' וליתא לדרבי שמעון דהא אוקמה אביי בשיטה בפרק הבית והעלייה (דף קיח:):

יום רנב

מתני' לא יפתח אדם חנות של נחתומים וחנות של צבעים תחת אוצרו של חברו ולא רפת בקר באמת ביין התירו אבל לא רפת בקר חנות שבחצר יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן לא מקול הנכנסין ולא מקול היוצאין * בכל דפו"י ליתא כאן תי' אבל ולקמן הגי' אבל אינו יכול וכו' אבל עושה כלים ויוצא ומוכר בשוק ואינו יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן לא מקול הפטיש ולא מקול הרחיים ולא מקול התינוקות:

גמ' תנא אם היתה רפת בקר קודמת לאוצר מותר תנא ביין התירו מפני שמשביחו ולא רפת בקר מפני שמסריחו א"ר יוסף האי חמרא דידן אפילו קוטרא דשרגא נמי קשיא ליה א"ר ששת ואספסתא כי רפת בקר דמיא:

חנות שבחצר יכול למחות בידו וכו' מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר (דף כא.) רבא סיפא אתאן לתינוקות של בית רבן ומתקנת יהושע בן גמלא ואילך שתיקן שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בבל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע

א"ל רב לרב שמואל בר שילת עד בר שית לא תקביל מכאן ואילך קביל ואספי ליה כי תורא וא"ל רב לרב שמואל בר שילת כי מחית ליה לינוקא לא תמחיה אלא בערקתא דמסאנא דקארי קארי ודלא קארי ליהוי צוותא לחבריה

אמר רבא מתקנת יהושע בן גמלא ואילך לא ממטינן ינוקא ממתא למתא אבל מבי כנישתא לבי כנישתא ממטינן ואי מפסיק נהרא לא ממטינן ואי איכא תיתורא ממטינן גמלא לא ממטינן זימנין דמיקרי ונפל אמר רבא סך מקרי דרדקי עשרין וחמשה ינוקי ואי איכא חמשין מותבינן תרי ארבעין מותבינן ליה ריש דוכאנא ומסייעינן ליה ממתא אמר רבא האי מקרי ינוקא דגריס ואיכא אחרינא דגריס טפי מיניה לא מסלקינן ליה דילמא אתי לאיתרשולי ורב דימי מנהרדעא אמר כ"ש דדייק טפי דאמר מר קנאת סופרים תרבה חכמה ואמר רבא הני תרי מקרי דרדקי חד גריס ולא דייק וחד דייק

בכל עיר ועיר: **לח ממטונין ינוקא.** לפיכך אין בעיר כ"ה תינוקות וכי תימרין סך מקרי לרבקי היינו שלש למס במלמד אחד לכל מ"מ אם אין שם סך זה חייבין לשכור מלמד ולא להוליכם לעיר אחרת ללמוד ליל ולחזור תמיד **פן יקרהנו חסון** ולפיכך בעיר מכי כניסתא לבי כניסתא היכא דליכא סכנה כגון דליכא נהרא וליכא תיעורא דהיינו נפר ללא נמלא דהיינו פלגנק"א בלע"ז וכן הא דתימרין לרבעים מותבינן ריש לוכנא ובני העיר נותנים שכרו ללוי למעוטי לי הוו לרבעים חסר אחת ללא מותבינן ריש לוכנא דהא תימרין לסך מקרי לרבקי כ"ה ללא לומר לשם יש יותר מלרבעים מותבינן שנים והא דתימרין לחמשים תרי לרי נמי בכך כן פי' ה"ר יונה בשם רבותיו זכר לדבר קלוסים לברכה ולפיכך שכרוהו שתש כתב ז"ל שבני העיר נותנין שכר ריש לוכנא למסתמא על לעת שיושבו ללוי ריש לוכנא שכרוהו: **ריש לוכנא.** לוי מכין **שומע מפי המלמד עם התינוקות** וחוזר ומשנה להם על שתשיב שנורא בפיהם: לאיתרשולי. להתפאר בלבבו לא ימנעו כמוני: קנאת סופרים. הרשמן יתחזק בלמודו והשני יפחד פן יחזירוהו ויעשוק יותר: שבשתא לעל על. כלחזינן ביומא [דף כח:] שלמלו רבו זכר ומש"ה לא הרג הנקבות ורבו יליע שהיה בשנול למש"ה בעי למקטליה לכתה"נ הוי מלחמת משה רמיה להוה יליע ולא לשנאה לולי לא יליע מאי הוה ליה למעבד וכל שכן בלא נמיר המלמד לולאי שבשתא לעל על כן כתב הרמב"ר בשם המפרשים ז"ל: [דף כח:] **פסילא לא הלר.** מה שהמלמד מתבטל וכן שתא שהוא נוטע כרמים הע"נ שיעשה הנטיעות שפשע בהן ליהנ מעשה הפסד **הריוח שהיה לו חס** נלנו והעליהו והשוחט וניבלה הע"פ שהשה מ"מ הוי פסילא ללא הלר היכא שהזמין חורחים על סמך בהמה זו ללא קי"ל כרשב"ג לחמר פרק המוכר פירות (דף נ:) נותן לו למי בשתו ולמי בושת לורחיו וכן חומן חם הקיז וחלה הינו מעשה לו נער חליו וסופר מתא שטעה לכתוב במקום מחתים מנה הין מעשה הפסד לנרמת בעלמא הוא: נרסינן בפרק כל כתבי הקדש (דף קיט:) אמר רשב"ל מעשה רבי יהודה נשיאה הין העולם מתקייס **עלייהו רוכלי העיר:** ולא גריס מותבינן דגריס ולא דייק ושבישתא ממילא נפקא רב דימי מנהרדעא אמר מותבינן דדייק ולא גריס ושבישתא דעאל עאל:

גרסינן בפרק כל כתבי הקדש (שבת דף קיט:) אמר ר"ל משום ר' יהודה נשיאה אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן א"ל רב פפא לאביי דידי ודידך מאי א"ל אינו דומה הבל שאין בו חטא להבל שיש בו חטא ואמר ר"ל משום רבי יהודה נשיאה אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בה"מ ואמר ר"ל משום רבי יהודה נשיאה כך מקובל אני מאבותי כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן מחריבין אותה ואמרי לה מחרימין אותה

אמר (דף כא:) רבא מיקרי דרדקי דפשע בינוקי ושתלא דאפסיד שיתליה וטבחא דנביל ליה לחיותא [ואומנא] וספר מתא דטעי מסלקינן להו בלא אתרייתא מאי טעם כולן כמותרין ועומדין הן כללא דמלתא כל פסידא דלא הדר כמותרה ועומד הוא (דף כא.) תניא אחד מבני חצר שביקש ליעשות רופא אומן גרדי ומלמד תינוקות בני חצר מעכבין עליו ודוקא תינוקות דעובדי כוכבים אבל תינוקות של ישראל שרי כדכתבינן לעיל וכן מי שיש לו בית בחצר השותפין לא ישכירנו לא לרופא ולא לאומן ולא לגרדי ולא לספר יהודי שכותב שטרות ולא לספר ארמאי:

(דף כא:) אמר רב הונא האי בר מבואה דאוקים ריחיא ואתא בר מבואה חבריה וקא מוקים גביה דינא הוא דמעכב עליה דאמר ליה קא מפסקת לה לחיותאי מיתיבי עושה אדם חנות בצד חנותו של חבירו ומרחץ בצד מרחצו של חבירו ואינו יכול למחות בידו מפני שיכול לומר לו אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך שלי תנאי היא דתניא כופין בני מבואות זה את זה שלא להושיב ביניהן לא חייט ולא בורסי ולא אחד מבעלי אומניות ולא מלמדי תינוקות ולשכנו אינו כופהו ר"ש בן גמליאל אומר אף לשכנו כופהו

וליתא לדרב הונא דהא קם ליה כיחידאה ולעולם הלכה כסתם ועוד דהא רב הונא בריה דרב יהושע דהוא בתרא פליג עליה דאמר רב הונא בריה דרב יהושע פשיטא לי בר מתא אבר מתא אחריתי מצי מעכב ואי שייך בכרגא לא מצי מעכב בר מבואה אבר מבואה דנפשיה לא מצי מעכב בעי רב הונא בריה דרב יהושע בר מבואה אבר מבואה אחריני מאי תיקו הלכך חלת בסבול הבל פיהם של תינוקות של בית רבן ולרבנ"ל מעכב כרבי יהודה נשיאה אין מבטלים תינוקות של בית רבן לפילו לבנין בית המקדש: **בני חצר מעכבין עליו.** כלפירשנו לעיל מעכב עליהם את הלרך ותינוקות לעובדי כוכבים לאו דוקא דהוה לדין לתינוקות ליהרלא אם מלמל לומנות ולא נקט תינוקות לעובדי כוכבים אלא למעוטי תינוקות של בית רבן שאין בני חצר יכולים לעכב עליו כיון שאינו מוסיפין לותם מתקנת ב"ל: בית בחצר השותפין. אתא לאשמועינן לאפילו יחיל יכול לעכב על יחיל: סופר. כותב שטרות יש לו נכסים הרבה ויוצאין הרבה: לא חייט וכו'. אם יש במבוי אחד מבעלי אומנות אלו כלי שלא ימעט דיוח הלרים במבוי ומיירי באחד מבני מתא לאחרייתי ומשום הכי בני מבוי מעכבים עליו והא לא לאמר **בני מתא מעכבים עליו** משום לאיירי שפורע במם העיר וכלאמרינן אם יהיב כרגא לא מני מעכב ומיהו לבתר לקבע ליה לוכתא במתא אפי' בר מבואה לא מני מעכב להוה ליה בר מבואה אבר מבואה לאחרינן לסלקא בתיקו וכיון דלא אפשיטנא נקטינן מיניה חומרא לתובא וקולא לנתבע ולא מני מעכבי עליה: בר מבואה אבר מבואה לנפשיה פשיטא דלא מני מעכב. לתניא עושה אדם חנות בצד חנות של אחיו ומרחץ בצד מרחץ של אחיו ואינו יכול למחות בידו מפני שיכול לומר לו אתה עושה בתוך שלך ואני עושה בתוך שלי ומיהו סיינו לוקא כי ה"נ שעליין לא הניע ליל אחל מהם לבר אבל מי שקלם בחיזה ענין וקרוב שלבר להניעו חיינו רשאי חבירו להקלים ולילטו ממנו ולתניא [דף כח:] מרחיקין מנולת שלנ מן שלנ כמלוי ריצת שלנ שהוא פרשה לפי שבבר נתן לייג זה עיניו בשנ נלול **זה ויולע מקומו ונתן מזונות** במנולה ולחילו נגיל ועומל הוא ולילו בא חבירו לפרום מנולה אלנו זימנין שלנ הוא במנולה זו ויצא לאכול מזונות שבמנולת חבירו שבח אלנו ולהי כלילו נטל ממנו מה שבילו: רב הונא **לאמר לעיל לבר מתא אבר מתא מני מעכב מוקי ברוכלים מוכרי בשמים לנשים להתקשט בהם אבל אנו מני לעכב**

[דף כב.] וה"מ. **לסכב במבוזות העיר וכבתים וחי"כ יסוב לעירו** לבל לקבוע חנות כמהר בני העיר לו: **ללח כהלכתה. לפנים משורת הדין: ליקולחי.** מוכרי יורות: ולעלמא ליזבנו. והוי כלילו לו מכר לבני העיר הזהת כלל לבני עלמא מנייון בסוק ביומא לסוקק: עמרויי. מוכרי נמר בלו ולו היה יומא לסוקק. לימא הוא. כלאמרינן לעיל בני מתא לבני מתא לחבריתי מנו מעכבי: **מכרנו בחמנה ונריכין אנו לסהות על שנגבה** חובותינו: שיעור חיותיכו. פי' הר"י בן מנ"ס ז"ל לסיינו לוקק היכא ללא מהלי תרעא טפי לו אמרינן למנו מעכבי לבל לי מהלי טפי הא היכא תקנת לוקחים להסיא מתא [לם יהרלל ניהסו] לו מנו מעכבי ונרלה לעת הרב ז"ל בזול נהול לבל להזיל מעטו יותר ממוכרי העיר ולהי מנו מעכבי ללם לו כן לעולם לו מנו מעכבי שהי לפבר שכשיס שם הרבה מבני לומנות שלו יזל הבער ובשביל לבר מועט כזה לאו כל כמיניה לבר מתא לחבריתי לליפסיד להאי ולוקון להאי להי בעו בני מתא ללזיל נבייהו אי יתנו על הבערים או יסיבו לחר מעירן כן נרלה לעת הרמב"ן ז"ל ומיהו הוא ז"ל מוקה להי לו שו עיסקי לסללי **ללח מנו לעבד** לרע ויפה כשני מינין למו הילכך הך עיסקא לבפירא כעיסקא לחבריתי למיל להא ליתא שם לכותה ונרלה שהסכיס לזה הרמב"ך ז"ל בחלופיו: נמ' וקמת היכי וכו'. קל סלקל לעתיה לממני ליירי בסמך כותלו מתחלה ונפל וקלמר ללין יכול לבנות כותל לחר במקומו ללא לם כן הרחיק וכו' ומשום הכי מתמה קמל היכי סמיך ולמה לו יסמוך זה כמו הרלשון: לימר רבא להאי כותל שני הוא לרלשון שלא נפל הרלשון ללא ברוצה לבנותו סמוך לכותל של עלמו שסמך וקמסמע לן מתניתין שלריך להרחיק כותל זה מכותל לחר של עלמו חרבע למות כלי סיכיס בו מקום לבריסת הרבים משום שליכא לסכל שבין שני כותלים ללו מעלה לכותל של חבירו שמחזקו כשמקבה הקרקע למשום הכי מחל לו לסמוך משום ליכא זו ומיהו בלא רשות ולהי לו יכול לסמוך לליכא קרובה מעלי לה מן הרחוקה ולוקק בכותל נינה לו לפילו בכותל חבר של עיר חבשי מפני שהעפר לו נתחזק בליבא לבל בכותל חבר של עיר יכנה הקרקע נתחזק בליבא ויכול לסמוך בבר חבר אלו זהו הלרך הממוצע לאחרונים ז"ל בנירבא זו שהיה נירבת הגאונים ז"ל הממוצעת ולתי שפיר ליכנע לקלמר הכא והתם משום"כ לנירבת רב"י ז"ל ולפירושו. והסכימו האחרונים ז"ל וגם הרחקה זו לו היו בעמת ללו משום שכבר נשתעבד לותו קרקע לחבירו כגון שקנאו מן המלך ומשתמת החזיק בל' לחות שהן נריכין לו לליבא הלכך חבירו הבא לקנות נס הוא מן המלך לינו יכול להחזיק בהם שכבר נשתעבדו לו לחבירו ומיינו ההרחקה לאמרינן לבל לי לאו הכי ולהי לין לו להרחיק ונשתעבד קרקע אלו לחזק כותל חבירו להא תניא [דף כ.] בבקעה הם רגה כותם לתוך שלו ובונה ללמל לל"ג להכניס בתוך שלו ללא כלי רוחב הכותל נמלא שאין בין זה לזה מרובה לממני' מנו תלייר בינינו כיון ללא ליירי ללא לו בקרקע של הפקר שמחזיק בחרבע למות סמוך לבנינו לו בקנה מן המלך וכלאמרינן: **מלמעלן. הם בה לבנות ברחוק לרבע למות** מחלונותיו של חבירו ולהעלות בניינו ערוך שיהיה ממקום שיעמדו בו רגלו ולמעלה לרבע למות כלי שלא יוכל להביט בחלונות חבירו לו הם לינו רולה להנביהו ערוך שיעמדנו נמוך לרבע **למות מן החלונות** כלי שלא יוכל לעמוד על הכותל וילחה ולף כשיעמד כזה במעלה ובמטה ערוך בהכרח להרחיק הכותל מן החלונות כלי שלא יפיל: לימר המחבר הרחקה כלי שלא יפיל לינה נלמלת בכל מקום וכמו שמלינו תקובה בחומן להרמ"ם ז"ל ולינה כתובה בחומן המפסיק סיומן קנו: שלשה להרמ"ם ז"ל ילמדנו רבינו רלוכן הוצין בליבות עלייתו לחזן ובדומה הבליבות מן הלד פתח חלון והחזיק בו כמה סניס לסוף נמלך שמעון שכנו להוציל נס הוא בליבת עלייתו ועתה לימר לו רלוכן שילחזיק בניינו ל' לחות מכנגד חלונו כלי שלא יפיל לו וכו'. תשובה. חזקה לו שייכא הכא להחזיק במקום שהר עומדת לעל שלא סניס מזלהר לינם בשהריה טפי לו מזלהר ונלמן לומר קניתי ולבל שהרי והכא ממי יקנה ונס לין לריך לקנות משום שלא לסם הפותח

לא מצי מעכב

אמר רב יוסף ומודה רב הונא במקרי דרדקי דלא מצי מעכב דאמר מר (דף כב.) קנאת סופרים תרבה חכמה אמר ר"נ בר יצחק ומודה רב הונא בריה דרב יהושע ברוכלין המחזירין בעיירות דלא מצי מעכבי דאמר מר עזרא תיקן להן לישראל שיהו רוכלין מחזרין בעיירות והני מילי להדורי אבל לאקבועי לא ואי צורבא מרבנן הוא אפילו לאקבועי כי הא דרבא שרא להו לרב יאשיה ולרב עובדיה לאקבועי דלאו כהלכתא מ"ט כיון דרבנן נינהו לא ניטרדו מגרסייהו הנהו דיקולאי דאייתו דיקולי לבבל אתו בני מתא קא מעכבי עילוייהו אתו לקמיה דרבינא אמר להו מעלמא אתו ולעלמא ליזבנו וה"מ ביומא דשוקא אבל בלא יומא דשוקא לא וביומא דשוקא נמי לא אמרן אלא לזבוני בשוקא אבל במתא לאהדורי לא

הנהו אימרויי דאייתו אימרי לפום נהרא אתו בני מתא קא מעכבי עלייהו אתו לקמיה דרב כהנא אמר להו דינא הוא דמעכבי עילוייכו א"ל אית לן אשראי אמר להו זילו זבינו שיעור חיותייכו עד דגביתו אשראי דידכו ואזליתו:

מתני' מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו לא יסמוך לו כותל אחר אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות החלונות מלמעלן ומלמטן ומכנגדן ד"א:

גמ' וקמא היכי סמיך אמר רב יהודה הכי קאמר (דף כב:) הבא לסמוך לא יסמוך אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות א"ל רבא והא מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו קתני אלא אמר רבא ה"ק מי שהיה כותלו סמוך לכותל חבירו בד' אמות ונפל לא יסמוך לו כותל אחר אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות מאי טעמא דוושא דהכא מעלי להתם אמר רב לא שנו אלא כותל גינה אבל כותל חצר אם בא לסמוך סומך ורב אושעיא אמר אחד כותל גינה ואחר כותל חצר אם בא לסמוך אינו סומך אמר ר' יוסי בר חנינא ולא פליגי הא בעיר חדשה והא בעיר ישנה:

החלונות מלמעלן ומלמטן וכו': תאנא * תנא החלונות מלמעלן מלמטן מכנגדן ד"א ותנא עלה. מהר"ם מלמעלן שלא יציץ ויראה מלמטן שלא יעמוד ויראה מכנגדן שלא יאפיל (* שפת יתר הוא זה. ד"ת טעמא דשלא יאפיל אבל משום דוושא לא הכא במאי עסקינן בבא לו מן הצד) וכמה כדי שלא יאפיל אמר רב ייבא חמוה דאשיאן בר נדבך משמיה דרב כמלא רוחב חלון וכמה טפח וצריך לשפע כותלו כדי שלא יעמוד עליו

חלון ברה"ר וכיון שאין לרשות חזקה **אין שמעון צריך להרחיק** חמש עריך לקדקד שהרי זכה בחורה מן הספקר ואין סוס לחם יכול לסלקו ומיהו לפי שלתך מסתע שמנסג בעיר שכל לחם מוציא זיזין ונזזטרחות ואין יכולים לחמות בו לחם לו כן הרחטון היחך הוציא בליעתו עלייתו וכיון שכל לחך יכול להוציא בניינו ברה"ר לו הויה לחייב שלפני ביתו הפקר חלח הוי כחצר השותפין וכשפתח רשות חלונות שלו כיון פתח כיון שנס שמעון יכול להוציא בניינו ועל הנס לו היה מקפיד כי לו היה מזיק לו **ולח היה יכול** למחות בו היכלך אין לו חזקה לרשות ויכול שמעון לבנות לפני החלונות ומניה לימר כן לשמעון שהינו מחייב להרחיק להשתח לחבלה **היח ולח לח** לנו כן טעו בכבר מסנה וחוזר הדין ע"כ: **[וכמה כדי שלח יפיל].** ומלח **יהיב תנח לבריית שיעורה** בעי כמה הוח שיעור זה ופי' רב זביל לבריית מיירי בבונה מן הלד כיון שכותל חלונות חבירו הולך לחרכו **ממזרח למערב וזה בונה מנפון לדרום** כיון שהינו ממש מפיל חלח שעומד לו על כותל זה **די בהרחקת טפח מן החלונות** שהן בקרן זוית **הכותל ומתני' לתני חרבע חמות** מיירי בבית מד' לדי החלונות ללז היה מפיל לו לם לח היה מרחיק **ל' חמות ומשום שבנה מן** הלד והיה יכול להטות ולהניח לפי הנביה חרבע חמות כלחמר מ"מ בעינה שיספע הכותל כמו מלרון ויילנו הרבה כדי שלח יכול **לעמוד עליו ולח להשען** בו להניח והשתח לח יהיעה שיעורה כמה לריך להרחיק מכננלו ממש ומיהו הסכימו האחרונים ז"ל למשתברת לבל' חמות סני להה לחוקימנה מתני' לחמר מכננלן ר"ל מן הלד לח קאמרי חלח משום לבכננלן ממש **לריך להרחיקו ל' חמות** משום לוושא כלשהכחן ברישה לפיכך מוקימינן סיפה למתני' לבה מפרש בבריישה שהוח משום שלח יפיל בעניו שלח שייך להרחיקו משום לוושא חלח משום שלח יפיל והיינו במן הלד לעובי הכותל לבר מועטו הוח וחין לחוש לתקוני משום לוושא לבל חין ה"נ לכננלן ממש **לריך להרחיקו ל' חמות** משום לוושא היכח לשייך בלפריסית לעיל ומני נמי בהאי שיעורה לכל כותל לעניו שלח יפיל ונמלח עבשיו לחמר לבכננלן ממש סני בחרבע חמות וב' רוחות נמי סני בל' חמות שיכול זה לבנות נ' כתלים סביב חלונות חבירו ברישון ל' חמות תרובעת כך העלה הרמב"ם ז"ל בחילוסיו: [קף כב:] **מתני' מן השובך.** כלומר כותל המפסיק בין ב' חלרות ובעל חלר ח' **יש לו שובך סמוך לכותל** המפסיק בעל חלר השחרת לח יסמוך סולם לאותו כותל שם לח ירחיק משובך חבירו ל"ח: **כדי שלח תקפון משם הנמיה.** ותלכל היונים ומפרש בגמ' לחפי' ר' יוסי לחתיר ליטע חילן בתוך שלו חע"פ שמזיק לבורו של חבירו מולה בהא שלריך להרחיק: **ואת הכותל מן המזחילה היא** מרחד שמקלחין לרך שם למרחוק מי הנשמים הנופלים על הגג ופעמים עושין לותה מזחילה מעץ חלול שהולך לתוך כל הכותל ויולא לחוץ ובעל לותה מזחילה שם לקחה שתמת לו מחזיק בה מחזיק נם בל חמות בחלר המוכר הזה לזקיפת סולם כשירלה לעלות ולנקות לת המזחילה מעפר היורד עם המטר מן הגג לבלולו שכי לח יועיל לו ויצ"ע בד"א מן הלד ומרוח חחת חבל משתי רוחות ארבע חמות:

מתני' מרחיקין את הסולם מן השובך ארבע חמות ברי שלא תקפוץ הנמיה ואת הכותל מן המזחילה ארבע חמות כדי שיהא זוקף את הסולם:

(דף כג.) מרחיקין את השובך מן העיר חמשים חמה לא יעשה חדם שובך בתוך שלו חלא חם כן יש לו חמשים חמה לכל רוח רבי יהודה חומר בית חרבעה כורין מלא שגר היונה וחם לקחו חפילו בית רובע הרי הוא בחזקתו:

גמ' (דף כב:) חלמא מתני' דלא כרבי יוסי דחמר זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו חפילו תימא ר' יוסי דחמר רב חשי כי הוינן בי רב כהנא הוה חמרינן מודה רבי יוסי בגירי דיליה מ"ט זימנין בהדי דמנח ליה קפצה ויתבא חריש והא גרמא הוא חמר רב טובי בר קיסנא חמר רב מתנה חמר רב זחת חומרת גרמא בנזקין חסור רב יוסף הוו ליה הנהו תחלי דהוו (דף כג.) חתו חומני יתבי תותייהו וחתו חורבי וחכלי דמי וסלקי יתבו בתחלי ומפסדי להו חמר להו רב יוסף חפיקו לי קור קור מהכח ח"ל חבייי והח גרמא הוח הח חמר רב טובי בר קיסנא ח"ר מתנה חמר רב זחת חומרת גרמא בנזקין חסור והח חחזוקי להו והחמר רב נחמן חמר רבה בר חבהו חין חזקה לנזקין לחו מי חתמר עלה רב מרי חמר בקוטרא ורב זביד חמר בבית הכסח חמר ליה הני לדידי כיון דחנינא דעתחי כקוטרא על הניזק להרחיק לת עלמו להה לחרינן כתם למיל חיתם תייתי והלר נפלי שהסיזק לינו בל מחמת הליחות כדי לניחל שמזיק במקומו חלל חיתם תייתי והולכים על שמוניחין לינה שחינם מזיקין מיל ונל נפלי ומזיקין המיס לתחתון ומני לברשי לינן שחינם מזיקין מיל ונל חסיבי נירי [לבל הכח מחמת הליחות הוח שהכותל מתלחלח ונופל ונמלח שהוח מזיק במקומן] נפת ומלח ושיל נמי מחמת חמימותן מזקי לכותלי במקומן וכן כולם הוו נירים ממש חוץ מהרחקת כותל מכותלו של חבירו לו מן המזחילה שהוח מטעם שהקרקע משועבד לחבירו כלפריסית והרחקת שובך הוי נמי מטעם לחר שהוח משום שן ליונים לדמיון לשן לסורו להתחייב על נזקיהן חסבינן להו כחילו הוו שלו לנמרי חע"פ שחינו שלו לנמרי לחייב בהם משום נזל מיהח מפני לרכי יוסף חיכח והרחקת לינן מן העיר משום נויי [ננעו בה] ובמקומן מזיק ננהן קבועה הוי נרמת לנירים לבתנועתן מקרב המן והחבק לפרח הזרעים וחע"נ לנרמת בנזקין פטור מ"מ הוי פשיטח ליה לתלמולא ללרבי יוסי נמי חייב להרחיק כיון לטענין שבת חשיב מלחכה להתחייב עליה לבל בהא להכא היה משופק להא בעשיית הסולם לינו רולה בו שום נזק מיל והיה קרוב הלבר לחמות לינן שחין לריך להרחיק לר' יוסי ופריך לנרמת בנירים לחסור הוא לבהלי למנח ליה לפשר לקפנה תיכף ומעינן מהכח

וכריחא דבית הכסא דאמו לי׳:

ואם לקחו אפילו בית רובע הרי הוא בחזקתו:

אמר רב פפא ואיתימא רב זביד זאת אומרת טוענין ליורש וטוענין ללוקח טוענין ליורש תנינא הבא מחמת ירושה אינו צריך טענה לוקח איצטריכא ליה לוקח נמי תנינא לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי היא בחזקתה צריכא דאי אשמועינן גבי רשות הרבים הוה

לפי שאין לו לאדם חזקה אלא בדבר שהוא ברשותו ולא בדבר שאינו ברשותו. ומיהו לכתחלה מצי מעכב אפילו בעשן שאינו תדיר והוא שיהא לו חזקה ונזקקו הוי ועשן תדיר לוקח היכא דאמטי לרשותא דלחבריה ברוח מצויה לבסוקי ואפילו ברוח מצויה ליכא למימר הכי אי לא אמטי ליה לגבי ברוח מצויה לא מצי מעכב לכתחלה מצי מעכב אפילו בעשן תדיר ואפילו הכי לא הוי חזקה דלא מצי מעכב לכתחלה אלא בדבר שהוא ברשותו ולא בדבר שאינו ברשותו. ולענין דינא נמי לא הוי חזקה דהא אמרינן בגמ' לעיל לסולם זו נורן. הסני שכילו סמס נרמע חייב להרחיק לע"פ שאם יזיק פטור מלשלם. הסלישי שמותר לקרב כמו לילון לבור ולא מיבעיא למיימר [שפטור] מלשלם כשמזיקו בשרשו להא נרמע בנזקין פטור לגמרי לקי"ל **(ב"ק קף ק.) כמאן דלילון לינח לגרמי** פירוש משום שהוא עשוי מזיק כשורף שטרותיו של חבירו ומוחל שטר חוב שמכר לחבל נרמע בנזקין הוא ענין לחר שנורם להבר שבנזק בא על ידו לחבל לו שיהא הוא עצמו מזיק כלל כגון החיך לשמעתין: תלאי. לקלוס: לימן. מקיז לס: **קורקור. עורבים שלומים** כלעקים קור קור והיה לומר שלא יקיזו סם עוד כדי שלא יבאו עורבים: [קף כג.] והא לחזיקו לסו. כלומר ולא כל כמינך להזניחם מחזקתם ואלו חזקה למשמע לסויי חזקה לפילו בלא סוס טענה לאו לא לימלי קלמר לבייי והא לחזיקו מנח ילעינן לטעני מילי וכבר כתבתי [למעלה] [סי' תרח] נבי כשורת למטלטלתא בריש מסכתין לי בעינא בהאי חזקה טענה אי לא: **בקוטרא.** בעשן הכבשונות שהוא תדיר ובהאי לוקא הוא לגא מהניא חזקה כלגרסינן בירושלמי היכא לימתא להוא מלגלגא קלין תוניי דבי ללעא בעיא מימחי בידא לחתא לקמיה לדבי נשא לחר ליה לא לחרו ללא בעשן תדיר לחר המחבר כתוב בחומן המשפט בסימן קנ"ה יש נזקין שאין בהן חזקה כגון קוטרא ובית הכסא ואם החזיק בהם קולם שהיה שם לבר הניזק כתב ה"ר יונה ז"ל להיה חזקה לא בא בטענת שמכר לו או נתן לו רשות לעשותו והוא הלך לשיטתו שהוא פסק כהרי"ף ז"ל שאין המזיק רשאי לסמוך לע"פ שאין שם לבר הניזק וכיון שהיה יכול למחות ולא מיחה הויא חזקה אבל ר"ן ז"ל כתב שאין לסס חזקה ל"ם אם החזיקו קולם שהיה שם לבר הניזק ל"ם אחר כן אם החזיקו קולם לכן אין לסס חזקה לפי שלא היה יכול הניזק למחות כלברי ר"ת ז"ל שכל לבר רשאי לסמוך ואם כשאין שם לבר הניזק וכיון שאין יכול למחות אין לזן חזקה ואם החזיק אחי"כ לא הוי חזקה כיון שהניזק נהול כ"כ ולאי אין שם לסם מוחל עליו ועל זה סמך ולא מיחה וכן כתב הרמב"ן ז"ל ע"כ: ואלי קוטרא שפירש בו בעשן הכבשונות היינו שבורין לבעשן הכבשונות לוקא בעינן בין בריבוי עשן בין בתדיר ובית הכסא נמי היינו שבורים כי סס שפירש בו בבית הכסא מנולה מפני שריחו רע ביותר לבשאר בית הכסא לע"פ שים בו ריח וכל היכא שלא יהיה רע ביותר מסניא חזקה כמו שהיינו שבורים בעשן שהיה עדיך ריבוי עשן ובא מעשה לפני מורי ה"ר חסלאי נ"ר בעשן הרגיל לעשות בביתו של לסם לתיקון מלכלוי ואמר לכל עשן המזיק לשלם זכו קוטרא לגבי סס שפירש בו בעשן הכבשונות לא בא למעט אלא היינו תדיר לוקא ול"ל נרלה לומר כן הטעם בריח בית הכסא לבשאינו מנולה היינו תדיר ול"ל היינו רע ביותר לכל עשן המזיק שלא תדיר הוא רע ביותר ואחר שכתבתי הרלויני לל הרב עצמו נ"ר ואמר לי שעליין לא היה נלול בלין ואח"כ מלאתי בחומן המשפט בסימן קנ"ו בשם ר"ת כשבדתנו וכן כתב הרמ"ס ז"ל כבשונות של נחתומין ושל יוצרין וכיוצא בהן לבל תנור שהיחיד לוקה בו פיתו וכן כירה כיון שלא שכי קוטרייהו רובא דיומא לאו תדיר הוא ואית להו חזקה ומיהו לכתחלה מצי מעכב אפילו בעשן שאינו תדיר הואיל ונזקק הוי ועשן תדיר לוקא היכא דאמטי לרשותא דלחבריה ברוח מצויה לבסוקי אי לא אמטי ליה לגבי ברוח מצויה לא מצי מעכב לכתחלה אלא בדבר שהוא ברשותו ולא בדבר שאינו ברשותו. לחע"ן לגבי לחיוני לסלוקי ולפילו ברוח מצויה לוקא למיזק לחיוני לחבל אי לא מיחייב לסלוקי ולפילו ברוח מצויה לוקא למיזק לחיוני לחבל אי לא מזיק לחע"ן למטי לבימיה ומסחר לחסיתא היזק הנוף לא הוי חלא היזק ממון ולאי הוי חזקה ומיהו הא נמי לכתחלה מצי מעכב להיזק ממון ולאי הוי ע"כ: **בבית הכסא.** כתב רש"י ז"ל בבית הכסא מנולה **ונרחה לעיניס שכך היו בתי כסאות שלהס** וכן פר"ת ז"ל במנולה מפני שריחו רע ביותר וכתב הרגב"ר ז"ל בחילוסיו נרחין הלבריס שבל סים לו ריח רע שאין לרכס של בני לדס לסובלו לא מהניא ליה חזקה: כיון לחיניא לעתלי בקוטרא ובית הכסא למו לי. רב יוסף הוה חיסטנים כלחמרינן בערבי פסחים (קף קיג:) נ' חייסא לינס חיים הרחמנים והרחניס ולניני הלעת ולמר רב יוסף כולהו לימנייהו בי ומהא שמעינן שבל מי שילוע שאינו יכול לסבול נזק לחל מן הנזקין לע"פ שאין שאר בני לדס מקפידים עליו כ"כ לין לו חזקה ולא למרו קוטרא ובית הכסא לגא מפני שילוע שאין הלעת סובלתן והא לחמרינן הכא ומפסקי לתלי לומר שהיו מכניסין חומטיסס בפירות ומלים ליה טפי לבל לין הכא נמי לבלולו הכי לי הוה מלים ליה ביותר פועל להקזה לגא הוה מהניא ליה חזקה ומיהו לע"נ לחזקה לגא מהניא ליה לעת הרמב"ס ז"ל ולעת ר"י בעל התוספות ז"ל לרלויה בעלים שמכר לו מחל לו נתן לו מהני כלחמרינן בפרק חזקת הבתים (קף מט:) לין לאים חזקה בנכסי לסלתו הא לאים ים ומיהו ערוך שיהיה קנין במחילה לע"נ לחמילה לעלמא לא בעיא קנין כלמוכח בפ"ק דקדושין (קף נו.) נבי עבד עברי נופו קנוי לאי לא לימא ליה בלאפי תרי זיל לאלמא לא בעי קנין הוא שאין לו עליו לגא שעבוד בעלמא ולסלוקי שעבוד בלבורא בעלמא סני לבל הכא בעין מכירה היא ומ"ס בלא קנין לא מהני ולע"פ לאיכא מרבותא ז"ל לאחרי לגא בעי קנין. ולמלנו מהירונסלמי [לפיקרין הלכה נ] שהיזק רבוי שהרך של לוחן בחנך נזק נהול הוא קוטרא ובית הכסא לגא מהני חזקה לתני תמן נבי נכנסין ויוללין לסכנו יכול הוא לחזור בו [רשב"ג לומר לף משקבל עליו יכול לחזור בו] כרבי מחיר לחמר יכולה לסס שתחמר שבורה סייתי לקבל ועכשיו היני יכולה לקבל ולע"ג לגא קי"ל כוותיה בגא קי"ל בר"מ לחומין סיינו לענין מחילה בפירוש לבל מ"מ למלנו שלין לענין חזקה להא משמע לכולהו חכשי ליה נזק נהול קוטרא ובבית הכסא משקלו וטרו לי מהני ביה מחילה ולפילו בקבלה: **מתני' [מרחיקין את השובך מן העיר** ר' לומר לף יעשה לסס שובך וכו'. . פירוש] מרחיקין שובך של יונים מנגות העיר ר' לומר שלא יהלכו הזרעים: ולא יעשה לסס שובך בתוך שלו. לע"פ שים לו שביב השובך נגות הרבה שיובלו לאכול משם: **לאל"כ יש לו** ר' לומר לבל רוח. לממפרש טעמא בגמ': ר' יהודה מנריך שיעורא טפי כמלא פריחתה בפעם אחת להיו שיעור ל' כורים שפעמים שיגה נחה בתוך פריחתה לע"פ שים לה לאכול שם עד שתגמר פריחתה ונחה אז לאכול: **ולא לקחו.** השובך בענין זה שאין **לו סביביו שלא שיעור בית רובע קב הרי הוא בחזקתו** ואין יכולין שבניו לסתור את שובכו **וטעמא מפרש בגמ'**: **חמשין אמה** וכו'. ותו לא ודמינהו אין פורסין נשבין ליונים לע"כ הרחיק מן היסוב ל' ריס לאר לבניי מיסטו שייטי טובא כרסייהו בחמשין אמתא מליא מיסטו ל' ריס ותו לא והתניא ובישוב לפילו מאה מיל לא יפרוס רב יוסף לאר ביסוב כרמים רבא לאר ביסוב שובכין ותיפוק ליה משום שובך נופיה לינעית לימא לדידיה ולי בעית לימא לעובדי כוכבים ולי בעית לימא להפקר. פירוש נשבין מנולות כך תרגם יונתן נמלבה מפח: ל' ריס. ל' מילין: והתניא ובישוב וכו'. לחע"נ

[לכלולו פירוקא לחביי לא מתרצא ריפא לכרייתא לסיפא לכסי] תניא בתוספתא לחין פורסין נסבין ליונים חל"כ היה רחוק מן היסוד ל' ריס בל"ח במלבר לחבל ביסוד לחפילו מלה מיל לא יפרוס לא היה קסי ליה למלחות כריסס הולכים על ל' ריס וכסמוכלים יסוד שלות שיוכלו לחפור ולחכול הולכים לחפילו מלה מיל לחבל לכבריו של לחבי היה קסיל ליה למסמע לעל ל' לחלה מליל כרסייהו ושייטי טובא על שלמיס ריס למסמע שלין הולכין יותר ופריך לחין ה"נ לכיסוד כרמיס לו שוככין חזלי לחפילו מלה מיל לחבל בלל ייסוד כזה שייטי על ל' ריס לע"נ למליל כרסייהו בחמסין לחלה נמנע שלין פורסין נסבין חל"כ היה רחוק מן היסוד ל' ריס ולם יש יסוד שוככין לו כרמיס לפילו לחלר בסמוך לל' ריס לפי' מלה מיל לא יפרוס וה"מ מסוכבי ירחלל לחבל מעובדי כוכבים מותר לפרוס לחבל יכול לבנות שובך בלחוק [חמסים] לחלה מנוסת שבניו לשוב לין מזיקים חזרעים להא כרסייהו בחמסים לחלה מליל: **טוענין ליורש לו ללוקח. ב"ל פותחין פה** כשבח לשם לערער עליהס שטלה זו היא **שלו לו של לבותיו** ומכיל עליס על זה ב"ל טוענין לבותיו של זה ליורש ללקוח מלבותיך לו למוכר הזה כיון שלנו יודעים שמוריס לו למוכר היה מוחזק בה ולע"פ ליורש לו ללוקח לין טוען כלום לנלח שמרלין שירשו מלביו לו ללקוח מפלוני שהרי תנן הרי הוא בחזקתו למסמע לטוענין ליורש ולע"פ שלין **לו לנלח רובע** קב שמא הבונה שובך זה קנה מכל סביביו שימחלו לס וזרעם מה שמפסידים היונים בשדות שלהן: **וכה זיזין וכו'.** כלומר שיוללין לרשות הרבים: הרי זו בחזקתה. **שב"ל טוענין לו שהרחסן כגם לתוך שלו לו נתפיים עם הרבים:** ה"ל כגון **לתוך שלו** היה. **שלמלנלו כן היו הרבים מעבבים עליו ולא היה יכול לעמוד בנגדם לבל בנגד היחיל לימח בזרוע עמה שהיה חזק ממנו: מלן פיים. מי היה רשלי לקבל מעות: לו מלן שביק.** מי היה ביכו למחול הלכך לינטריך לשמועינן הכא ושתם למשניא לה לו חזקה וליכא למימר ושא קי"ל לין חזקה לגזקין להא לוקימנא לה בגמ' בקונטרס ובית הכסא וכלפרשנו לעיל: **מתני' ניפול.** נוזל וכולה מתני' מפרש בגמ' ולמרינן להלי ניפול הוא נוזל קטן שמלכה ברגליו ולמר מר עוקבא כל המלכה לין מלכה יותר מג' לחם הלכך היו של בעל השובך לליכא למימר נלך בתר רובא לעלמא ונימא מעובדי לרכיס נפל למתני' מיירי בשביל של כרמים שלין לרך עובדי לרכיס לשם ומש"ה נמי כשמנח בין שני שובכים קרוב לזה שלו וקרוב לזה שלו מסום **לליכא למיחש לרובא לעלמא** ולל לרובא לשובכים שטה תוך ג' ומתני' בשוין מיירי שקיני השובכין שוין זה כזה כללמרינן בגמ': חון מן לחם הרי הוא של מונלה. מסום לוולי לל מהני שובכין כיון שהמלכה לינו מלכה יותר מג' הלכך ע"כ מעובדי לרכיס נפל ולייקם להא לין לזה סימן שיהיה צריך להכריז והיו של מונלה: מחנה על מחנה יחלוקו. כיון לליכא קורבא למוכח לכולם תוך ג' בשוה ונם ליכא **למיזל בתר רובא** לפני השובכין שוין במיני היונים: נמ' ג"ר **חנינא וכו'.** ר"ח לחתא לשמועינן לחע"נ לרובא לוולייתא כלכתיב (שמות כג) לחרי רבים וכו' וקורבא לוולייתא כלכתיב (לבריס כ"ל:נ') והיה העיר הקרובה לל החלל לפ"ה רובא עליה לפילו בקורבא למוכח כנון אמינא כונס לתוך שלו היה אבל גבי שובך דליכא למימר הכי אימא לא ואי אשמועינן גבי שובך כיון דרה"י הוא אימא פיוסי פייסיה אי נמי אחולי אחיל גביה אבל רשות הרבים מאן מחיל גביה דמוכר ולמאן פיים צריכא:

הרי הוא בחזקתו: והאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוהו אין חזקה לנזקין רב מרי אמר בקוטרא ורב זביד אמר בבית הכסא:

(דף כג:) **מתני'** ניפול הנמצא בתוך חמשים אמה הרי הוא של בעל השובך חוץ מחמשים אמה הרי הוא של מוצאו נמצא בין שני שובכות קרוב לזה שלו וקרוב לזה שלו מחצה על מחצה שניהם יחלוקו:

גמ' א"ר חנינא רוב וקרוב הולכין אחר הרוב ואף על גב דרובא דאורייתא וקורבא דאורייתא אפילו הכי תנך נ' לחם במלכה היכא ללח שבול של כרמים ל"נ בחנבח (לחמרין) כלנקמן [דף כה.] לחילו בקורבה לחחרינה הא תנינה לה (פסחים לף ט:) ט' חנויות וכו' ומסקינן פ"ק לחולין (לף יל.) לחפילו ברובא לליתיה קמן לחמרינן ניזול בתר רובא: ונרסי' בגמ' [לף כה.] תני ר' חייל לס הנמנח בפרוזלור חייבין עליו על בילת מקלס ושורפים עליו לת התרומה לחר רבה ג"ם תלת ג"ם רוב וקרוב הלך לחר הרוב וס"ם רובא לחוורייתא וס"ם לילף לל' זירא לחמר לע"פ שללתות מלינה נעוולות להא לפס כי ללתות נעוולות למיל ולפ"ה חזלינן בתר רובא **[ומפרש בגמרא החלר מכפניס בעובי גופה לנל לחוורי'. פרוזלור מכחון לנל פניה. עלייה בנויה על** נביהן]: חכמים **משלו בחפה משל החלר והפרוזלור והעלייה וכשבח מן החלר** (שהוא מנל הפרוזלור) שהוא בל מן המקור טומח וכשבח מן העלייה שהיא למעלה מן הפרוזלור טהור וכשנמנח בפרוזלור חיני יולא מלחוז מקום בל שרוב הלמים בחים מפה וע"פ שקרוב לבל **מן העלייה לרך** לול המפסיק בין **הפרוזלור והעלייה שהיא על נביו** ומלחמרינן שורפין ולל לחמרינן תולין שמעינן לרובא היו לחוורייתא לע"נ לחיכא קרוב כנגדו: ללתות מליה לפסחתא ליכא לנל חד רוב לחנויות **ולל רובא לטבחי ישראל לעלמא:** ותו נרסינן בגמ' [פס] לימא חבית שנפה בנהר לחר רב נמנלת כנגד עיר שרובה ישראל מותרת כנגד עיר שרובה עובדי כוכבים לסורה ושמואל לחר לפילו כנגד עיר שרובה ישראל לסורה לימא מסתי לקילקל לחתי וכ"ע לית להו לר' חנינא לנל לסורה קל מיפלגי לרב סבר חס לימא לחקילקל לחתי עקולי ופצורי בהא קל מיפלגי ליה ושמואל סבר חריפתא לנהרא נקט ולחתי. פירוש לקילקל פס מקום שלין **ישראל מנייס פס** ושמעינן מהא לרב כיון לרובא ישראל סריא: עקולי. עקלקלות הנהר לו פצורי הפנרת הפלנים היולדים מן הסריס היו מעכבין לותה: ותו נרסינן בגמ' [פס] סהוא חנבח לחחרת לשחתא בפרפס לעלה סריא רבינא מסום למנגב מיניה ולשנועי בנויה לי מנעני והני מילי חחרת שבל ענפים מנענני: הנהו זיקי לחחרת לשחתא בי קופלי ושרינהו רבא לרובא לפפוכלי ישראל נינהו והני מילי ברבדי בהלייהו לימח בחברותי מעובדי לרכיס נפל ולי ליכא רבדי בהלייהו לימח בחברותי הוו מנחי: פירוש סריית רבינא. ולל חייסינן למימר למפרס לעלה הוא: [לף כה.] לבל ענבי מנענני. פירש הרמב"ן ז"ל לשפילו לרבי חנינא לקי"ל כוותיה לשזלינן בתר רובא לפילו כי ליכא קורבא למוכח הכא לסרינן ענבים לחמרינן כשן נמנלו וכשן היו כלחמרינן בבריית' בספ"ק לקלוסין [לף לח:] כרס הנטוע ירק וירק נמכר חונה בשרן לסור וטעמא למילתא לפי שדרך הנגנים למכור על פתח נגוניהן כלמוכח בסוף ב"ק וה"ל כמקומו ממש [וליכא מ"ל רובא עליף]: **כי קופלי.** סס מקום: לרובא **לשפוכלי** ישראל נינהו. שבעובדי כוכבים עושין יינם במקום הטוח על ידי ישראל ויש"ל היו מעבירין חבויותיהם ממקום למקום כדי שיקחו ישראל מהם הלכך ליכא למיחש לעובדי לרכיס ללרובא עובדי כוכבים נמי ליכא למיחש כיון לרבדי נינהו: בחברותי. להבריע המנח הניחוס ושרין כולהו לכיון לעובדי לרכיס לו נמחו לעולם

רבבי ופסוקי נמשלין לפעמים זוטרי רבבי יוכיחו על הזוטרי שהם מותרים ע"נ ללענין זוטרי לחולייהו ליכא רובא לאיסורי: מתני' הא הלכתא למשיחא למתני' בח"י מיירי ומשום נוי העיר כלאיתא בגמ' על שיהא לה מקום פנוי בלא שום חילן: וכחרוב רובא עדיף וכן הלכתא:

יום רנג

(דף כד:) **מתני'** מרחיקין את האילן מן העיר עשרים וחמשה אמה ובחרוב ובשקמה חמשים אמה אבא שאול אומר כל אילן סרק חמשים אמה אם העיר קדמה קוצץ ואינו נותן דמים ואם האילן קדם קוצץ ונותן דמים ספק זה קדם וספק זה קדם קוצץ ואינו נותן דמים:

גמ' ומ"ש מבור דאמר קוצץ ונותן דמים אמר רב כהנא קידר' דבי שותפי לא חמימי ולא קרירא:

מתני' מרחיקין גורן הקבוע מן העיר נ' אמה ולא יעשה אדם גורן קבוע בתוך שלו אא"כ היה לו נ' אמה לכל רוח ומרחיק מנטיעותיו של חבירו ומנירו כדי שלא יזיק:

(דף כה.) מרחיקין את הנבילות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר נ' אמה אין עושין בורסקי אלא למזרח העיר ר' עקיבא אומר לכל רוח הוא עושה חוץ ממערבה ומרחיק חמשים אמה לכל רוח מרחיקין את המשרה מן הירק ואת הכרישין מן הבצלים ואת החרדל מן הדבורים ר' יוסי מתיר בחרדל:

גמ' (דף כה:) תניא רבי יוסי מתיר בחרדל שיכול לומר לו עד שאתה אומר לי הרחק חרדלך מן דבוריי הרחק דבורך מן חרדלי שבאות ואוכלות לגלוגי חרדלי (דף יח:) טעמייהו דרבנן דסברי על המזיק להרחיק את עצמו הלכך מרחיקין את המשרה מן הירק ואת הכרישין מן הבצלים ואת החרדל מן הדבורים ור' יוסי סבר על הניזק להרחיק את עצמו ואפילו משרה וירק לא בעו לרחוקי והא דקתני ר' יוסי מתיר בחרדל לדבריהם דרבנן קאמר להו לדידי על הניזק להרחיק את עצמו וכולהו לא בעו רחוקי אלא לדידכו דאמריתו על המזיק להרחיק את עצמו תינח משרה וירק דהני מזקי הני והני לא מזקי הני אלא חרדל ודבורים תרוייהו מזקי אהדדי ורבנן דבורים לחרדל לא מזקי אי

מרחיקין גורן קבוע מן העיר חמשים אמה וכמה מרחיקין מן העיר נ' אמה כך מרחיקין מן מקטליו ומן מלועיו ומן נטיעותיו ומן נירו של חבירו נ' אמה כלי שלא יזיק בשלמא מן מקטליו ומן מלועיו לחזול ושתי בלביה ומשום ליה שלא נירו אמאי ר"ל לבא בר זוטרתי זבלא ואיתימא רבי לבא בר ממל ואיתימא ר' לבא בר זוטרתי מפני שעושה חורו ונלי: פי' מקטליו וכו'. ערוגות קטנות ולועין: **בכדי שלא יזיק.** משמע למתני' מה טעם קאמר מה טעם נ' אמה כלי שלא יזיק והא לפי' במתני' להכא טעם להרחקה טפי מכבר בבי למתני' לתנינן מרחיקין כתב הרשב"ץ ז"ל למשום למתני' לנוי העיר ולוקח בחרן יזרעאל קמ"ל להיזק מתני' להכא משום היזקא הוא ואפי' בחרן ונפקא מינה נמי לאי משום **נוי העיר אין יכולים בני העיר** למחול כלתנן **(ערכין דף לג:)** אין עושין שדה מנרש ולא מנרש שדה ואי משום היזק יכולים למחול: ואפי בלביה. בלב הפרח ומייבש ליה: נגל. שמזבל השדה יותר מלאי ומרקיב התבואה: [דף כה.] **מתני' מרחיקין את הגבולות.** מרחיקין **משום ריח רע** המזיק את הרבים: בורסקי. [מקום] שמעבדין בו עורות ויש לו ריח רע: **חוץ למזרח העיר.** מפני שמנשב **בנחת כלכתיב (יונה ד':ח') רוח קדים חריסית ולפיכך אינה מכאיבה הריח לעיר:** ר"ע אומר וכו'. נראה להלכתא כר"ע מלקטנין בגמ' אליבא ומסקינן דלעתיד בהרחקת חמשים אמה קאמר: חון ממערבה. שאינו עושה כל עיקר מפני שהיא תקירה בתפלה שפה כבוד השכינה שורה: [דף יח.] ור' יוסי מתיר בחרדל. כבר מסקינן בגמ' [דף יח:] דר' יוסי לשיטתיה דרבנן קאמר ליה למה להתיר בחרדל מפני שהדבורים נמי מזיקין החרדל אבל לזיליה לפלוגי במשרה וירק מתיר כל היכא דלא הוו נזיקי כלקאמר נמי לעיל ובור ולא ערוך ליה לפלוגי במשרה הרחקת נ' אמה כדבנן לעיל לשיטתיה לרבנן הכי ערוך לומיה לעבודות וכלאיתא בתוספתא [דמכלתין פ"ח] בחרדל אבל לר' יוסי לקי"ל כותיה לא ערוך כל היא שיעורא אלא בכלי אלא היו נזיקי וכמו שכתב הריא"ף ז"ל בהלכותיו וכתב הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות שכנים לשיטתו ג' טפחים הוי יותר מעט **והיינו לוקח במשרה וירק** דכתב"ג הוו נזיקי אבל בחרדל ליכא לעולם נזיקי לאי בבינתא לשיטתו הזרע הנזרע בארץ לא משכח לה שכבורה כלי שתוכל לאכלה אי בטרפא לשיטתו העלין לאו נזיקי נינהו לאחר זמן שלקי מעצמן וטעמייהו לרבנן בהרחקת משרה וירק ובכולה מתני' משום לעל המזיק להרחיק את עצמו ואוקימנא לה בגמ' לפי בלוקח ואע"פ שסתם משרה בשוק ואע"ג דלא קי"ל כרבנן בהרחקת משרה אלא אע"פ שאינו רוצה לוקח ה"ג להרחיק שזה עושה בתוך שלו וזה מיהו כיון למולה רבי יוסי בנזיקי נפקא לן לענין דינא בלוקח בית וכו חלון פתוחה לחצרו של מוכר שיש לו לסתום החלון משום היזק נזיקי לשיטתו כנזיקי ואע"פ שנעשה החלון ברשותא ונקי"ל [לקמן דף סה.] למוכר בעין יפה מוכר שהי הכא לנזקא לא מזבנינן ליה אבל הלוקח כל הני נזקין למתני' שסתכן המוכר לכותא חין הלוקח חייב

להרחיק שהוא לא סמכן ולא נחשב מזיק לחכל הלוקח חנון כל שעה מזיק לו ברחייתו והני מילי בשיש היזק בחנון בשעת המכר לחכל מס מכר לו בית שיש בו חנון על חנרכה שלו וע"פ שעשויה לבנות כיון שנפתח זה החנון ברשות ולא נתחייב לסלקו מתחלה לף כשיבנה זה לא החזיקו אין לו לסותמו וכלתנן מס חילן קלס לא יקון. כן כתב הרב רבי יונה ז"ל: ונרסינן בגמ' תניא לכל רוח הוא עושה לבני ר"ע ומרחיק חמשים אמה חון ממערב שהן עושה כל עיקר מפני שהיא תדירה מאי תדירה תדירה בתפלה: **מרחיקין את המערה וכו'.** אמר רב פפא בלוקח אי בלוקח כי ליכא ירק אמאי מרחיק ועוד מ"ט לר' יוסי לפילו מערה וירק נמי אמר רבינא קסברי רבנן על המזיק להרחיק את עצמו ורבי יוסי על הניזק ס"ל והכי קאמר להו לרבי יוסי על הניזק להרחיק את עצמו ולפילו מערה וירק לא בעי רחוקי לחכל לרבי לחמריהו על המזיק תינח מערה וירק להני מזקי הני והני לא מזקי הני אלא אמר חרחל וכוברים תרוייהו מזקי לחכלי וכבנן כוברים לחרחל לא מזקי ליה לאי בבינתא לא מסכח להו ואי בטרפא הדר פאדי: תדירה בתפלה כתבו בתוס' דהא פלינא אהדדי בריית לברכות (דף ו.) דקתני שחייב להתפלל כנגד ירושלים שנאמר והתפללו אל ה' דרך ארצם והדר אתיא כרבי ישמעאל דאמר שכינה בכל מקום ורבי חנינא דאמר נקטן לרב אחא אחי שהיה לך בכבל כנון אתון לייתביתו לנפשיה דל"י דלרבי חלרבי סבר לה כהדיא בבריית לברכות: הדר פאדי ורבה העלה ואין לומר הדר נמי אכלי ליה ולעולם לא יפרה ולא ירבה לתתך שהוא חד כל שטעמו אותו פעם אחת שוב אין חוכלים ממנו כן כתב הרחב"ד ז"ל ובהאי סברא קי"ל כרבנן לכוכרים לחרחל לא מזקי ליה [הלכך לרבי יוסי נמי נאו נירדיה הוית **ואין ערוך להרחיק.** לעת רב אלפס בפניס] וכוליה לישנא מפרש במתני': **מתני' מרחיקין וכו'.** ג"ץ להרחיק בפי' למתני' כיון דקי"ל כרבי יוסי בבינתא לא משכחת לה ואי בטרפא הדר פארי וקיימא לן כר' יוסי וחזינן בפירושא דגאון בפלית הלכתא כר' יוסי בחרדל ודבורים וקאמר נמי דלענין משרה וירק מודה ר' יוסי דמרחיקין ובטעמא דמילתא בלחוד הוא דפליג רבי יוסי ולאו בגופיה דדינא ואנן קשיא לן האי פירושא דכד מעיינת ביה בגמרא משכחת ליה לרבי יוסי דבגופיה דדינא פליג דהכי קאמר לדידי אפי' משרה וירק נמי לא בעו רחוקי ודקאמר דמודה רבי יוסי בגיריה ובגרמא דגיריה אין ודאי הכין הוא אלא הכא במשרה וירק ליכא לא לגיריה ולא גרמא דגיריה דמיא מיתם תיימי והדר אזלי ואי מודה רבי יוסי במשרה וירק וכרישין ובצלין ליכא היזקא דלא מודה ביה רבי יוסי * בכל דפו"י הגי' דהא וכ"ה הב"ח דלא ליתיה להיזקא דהני אלא לאחר זמן כענין זה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו ולענין חרדל ודבורים נמי מסתברא לן דהלכתא כותיה דהא אוקימנא למתני' בלוקח ולית חד מינייהו דקדים דמה נפשך אי סבירא לן כרבנן דאמרי דבורים לחרדל לא מזקי אלא חרדל הוא דמזיק דבורים אפ"ה הלכה כר' יוסי דלאו גיריה הוא דהא ליכא חד מינייהו דקדים ועוד אפי' בעל דבורים קדים לאו גיריה דבעל חרדל נינהו דכי שדי ביניתא בעפרא לא משכחא ליה ואי לבתר דסליק לאו גיריה נינהו ולאו גרמא דגיריה נינהו אלא גרמא בעלמא נינהו והלכך הלכה כרבי יוסי בכולה מתניתין בין במשרה וירק בין בחרדל ודבורים וכדקא פריש רבינא דהוא בתרא

אלא מיהו צריך ודאי לארחוקי משרה מירק כי היכי דלא להוי גיריה כי היכי דמרחיק בור שיח ומערה ואמת המים וכו' דלא ליהוי גיריה דכולי פירקין מודה ביה ר' יוסי דמודה ר' יוסי בגיריה דאי לא מרחיק כי האי שיעורא גיריה נינהו או גרמא דגיריה הוא:

(דף כה:) **מתני'** מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה ובחרוב ובשקמה חמשים אמה בין מלמעלה בין מלמטה בין מן הצד אם הבור קדמה קוצץ ונותן דמים ואם האילן קדם לא יקוץ ספק זה קדם וספק זה קדם לא יקוץ ר' יוסי אומר אע"פ שהבור קדם לא יקוץ שזה חופר בתוך שלו וזה נוטע בתוך שלו:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי אמר רב אשי כי הוינן בי רב כהנא הוה אמרינן מודה רבי יוסי בגיריה דילה רב פפי יוכנאה עני הוה והעשיר בנא אפדנא הוו הנך עצרי בשיבבותיה דכי הוו קא דייקי שומשמי הוה נאיד אפדניה אתא לקמיה דרב אשי אמר להו כי הוינן בי רב כהנא הוה אמרינן מודה רבי יוסי כגיריה וכמה (דף כו.) כדנאיד נכתמא אפומא דחצבא דבי בר מריון בריה דרב אבין כי הוו נפצי כיתנא הוה קא אזלא רקתא דכיתנא ומזקי אינשי אתו לקמיה לתתיר לסמוך: נמ' יוכנאה. נקרא כן **על שם מקומו:** עני היה. ואחי"כ העשיר: לפלגא. עצורי בשבבותיה. בשכונתו עומדין **עוצרי שומשמין לעשות מהן שמן:** נכתמא וכו'. כפוי ע"פ החבית הלי לנקט הכי עני והעשיר לשמועינן ללע"נ למסתמא יכלו לשחזוקי למילך שם זמן חזקה להא לא הוה יכול למבנה מילי לפילו הכי היכא לנזיל הלפלגא מחמת המכה ענוע לפילו מועט כמה לנזיל נכתמא לפומא לחזנבא. נירדיה הוו למכחו בא והכיא חזקה לא מהניא להו לכל היכא שלא היה בונה שם לא היה יכול למחות בידם כיון שעליון לא היו מזיקין לו ל"ג לא מצו לטעון החזקנו ולא מחית בידינו ולפי נימא ללף בנזקין ללא מזקי מיל ים לו למחות כלי שלא יעטרך להתעשר עמו בלין כשירדה לבנות לפילו הכי הלי נזק הין לו חזקה לכקוטרא וכבית הכסא למי וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק לחל עשר מהלכות שכנים: **רקתא.** העורות שנופל מן הפשתן כשמנפצין אותו: מזקי לינשי. שהרוח מוליכה אותה בעיניהם: [דף כו.] **מלי שנא מזורא.** לשבת **לחייב לע"פ שהרוח מפייעתו וחשיב עושה מלאכה** וכתבו המפרשים למר בר רב אשי ולמימר לא הוה סלקא לדעתו למימר שיהא חייב בנזקין לשלם כי היכי לחייב מעוש מלאכה בשבת להא למרינן בפ' הכונס **צלן לויר (דף** שם.) לשלי מלאכה לשבת למלאכת **מחשבת לאסרה תורה וממונא מלישקורא לא ילפינן** ללע הכי קאמרי מלחשיב מלאכה לחייב בשבת לענין נזקין מסתברא לחייב להרחיק לנרמא לנירדיה הוא וכן כתב הריא"ף ז"ל בהלכותיו וכיון לשינהו נופייהו לא פלינו לדרבינא ללע לענין הרחקה בלבד הלכך קי"ל כוותייהו למלקונין להו לחבל לא מחייבין בהיזקייהו ללע למי נגן היינא מתחת הפטים ומלתירן רבינא לפטור לנמרי ללאו נירדיה הוא שמעינן לרבי יוסי היכא ללע הוא נירדיה לפילו בהיזקא לרבים פטור:

מתני' **לא** יטע וכו'. טעמא בגמ': לחל נפנים. כלומר לע"נ למעינו שיעור זה בנפנים נבי כלאים במקום לחל נס הין כן בשאר חילוגות כלאיתא בגמ': הא לקמיה היה נלר בינתי' לע"נ. לפסיטתא כיון דלא חיירי הכא בכלאים הוא לשמועי' טעמא מפרש לה בגמ' וכולהי מתני' מפורש בגמ': ונרסי' בגמ' [קף כו.] תנא ל"ק שאמרו כלי עבודת הכרס לאו שמואל ל"ש אלא בא"י אבל בבבל שתי לאומת רבה בר בר חנה הוה ליה הנך ליקלי לאנרלקא לרב יוסף לחנו נפרי יתבי בלקלי ונחתי ומפקלי לפרלקא ל"ל רב יוסף זיל קון ל"ל והא רחיקי לי לאו ליה הני מילי בחילוגות אבל בנפנים בעינן טפי הא לנן תנן לחל נפנים וחלו כל החילן הני מילי חילוגות לחילוגות ונפנים לנפנים אבל חילוגות לנפנים בעי טפי ל"ל לנא לא קלינא לאו רב ליקלי לטעין קבא לסור למקנייה ואו רב חנינא לא שכיב שבחת בלי אלא לקן תלינתא בלא זימנא אר לי ניחא ליה זיל קון: נמ' כלי עבודת הכרס. פסיו חורסין **בין שלה לילן ובין** כרס ואחריסתן של בני ל"י היה לרוכה ל' לאומת וכלי אלא יפתאם זה מקרקע חבילו אלא ילרום עליו כשיכבד אחריסתו לריך שיניח לרבע לאומת וכן חברו כי בחותם ל' לאומת זורעין ירקות ואינו בלין אם חבילו ילרום עליהן ואם שנינו בתוספתא [סוף פרק ל לכ"ב] סניס שנטעו את הכרס זה אחריס שתי לאומת ונוטע זה אחריס שתי לאומת ונוטע עמה טובה קמ"ל כלי אלא יפסילו בין סניסה **אלא ל' לאומת אבל אם** לא כופין זה את זה אחריס כל אחד לרבע לאומת ולפי זה לאיל מתני' שפיר לפילו כרבי יוסי שאין לו רשות לנרום קרקע אחרו: **אבל בבבל.** שאינה אלא בריס ונבעות היה אחריסתם קלרה וסני בשתי לאומת וכתב הר"י זצ"ל שיש לנו ללכת אחר שיעור בבל: אבל חילוגות לנפנים בעי טפי. ולא אמסם עבודת הכרס אלא אמסם להאו חילוגות נרמא לניריה לנפנים לכי סליק למנדריה לקליה אפריה העופות על הנפנים וה"ל ניריה [וכי היא נוונא אפרא בחסר"י] שכן נוח להן לפרוח מן החילוגות שהן נבוהין לנפנים שהם אמוכים יותר אחילוגות לחילוגות ולא אנפנים לנפנים ולא לאיתפרא בגמ' כאה לריך להרחיק והעיד רב יהוסף הלוי ז"ל על רבו הריא"ף ז"ל שהיה לומר שאין להרחיק אלא ל' לאומת יותר וכן היה הן אמוס לטפי אהאי שיעורא לא הוו דרבינא אמר להו כי אמרינן מודה רבי יוסי בגיריה הני מילי דקא אזלא אכחו אבל הכא זיקא הוא דקא ממטי ליה אתקיף ליה אר בר רב אשי אאי שנא אזורה ורוח אסייעתו אמרוה רבנן קמיה דאמימר אמר להו היינו זורה ורוח אסייעתו וכן הלכה

וה"א לענין איסורא דאסור למיגרם היזקא לאינשי כדאאמרינן (לעיל דף כב:) גרמא בנזקין אסור אבל לענין תשלומין פטור דגרסינן בפרק הכונס צאן לדיר (דף ס) אמר רב אשי בי אמרינן זורה ורוח אסייעתו ה"א לענין שבת דמלאכת אחשבת אסרה תורה אבל הכא גרמא בעלמא הוא וגרמא בנזקין פטור:

מתני' לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חברו אא"כ הרחיק ממנו ארבע אמות אחד גפנים ואחד כל האילן היה גדר בינתים זה סומך לגדר מכאן והא סומך לגדר מכאן היו שרשין יוצאין לתוך שדה חבירו מעמיק ג' טפחים כדי שלא יעכב את המחרישה היה חופר בור שיח ומערה קוצץ ויורד והעצים שלו:

גמ' תניא ד' אמות שאמרו כדי עבודת הכרם אמר שמואל לא שנו אלא בארץ ישראל אבל בבבל שתי אמות תניא נמי הכא לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חברו אא"כ הרחיק ממנו שתי אמות והא אנן תנן ד' אמות אלא כדשמואל ש"מ:

קוצץ ויורד והעצים שלו: (דף כו:) ודוקא חוץ לשש עשרה אמה אבל בתוך שש עשרה אמה לבעל האילן:

מתני' (דף כז:) אילן שהוא נוטה לשדה חברו קוצץ מלא מרדע על גבי המחרישה ובחרוב ובשקמה כנגד המשקולת בית השלחין * צ"ל כל האילן (ג"א) וכל האילן כנגד המשקולת אבא שאול אומר כל אילן סרק כנגד המשקולת אילן שהוא נוטה לרה"ר קוצץ כדי שיהא הגמל עובר ורוכבו רבי יהודה אומר טעון פשתן או זמורות ר' שמעון אומר כל האילן כנגד המשקולת מפני הטומאה:

סליקא לה פרק לא יחפור

(דף כח.) **חזקת** הבתים בורות שיחין ומערות ומרחצאות ושובכות בית הבדין ובית השלחין ועבדים וכל שהוא עושה פירות תדיר חזקתן שלש שנים מיום ליום שדה הבעל חזקתה שלש שנים * צ"ל ואינה מיום נירייה: לאאר המחבר הא יותר לינו מלמון הרב ונרחה לי למלניה הכל הוו הל' שאמרו שהרי מקשה ליה ממתני' לחיירי בא"י והשיב לו הני מילי לחילוגות אבל לנפנים בעי טפי אלא לחמר מל' בעינן הילכך בא"י סני בב' לאומת יותר שהם בין הכל ו' כנ"ל ומיהו אפשר לכיון לרב יוסף היה מבבל והוא הוא לחמר טפי מעיור שהשם לחמר ואם כן אפשר להוו בין הכל לרבע לוקא ומה שהשיב לו מאלן יפראל לינה רחיה להשניה שבנרת שתין חילוק בין נפנים לחילוגות מה לי בבל מה לי ארן יפראל: אלא לע לקיענא למימר שהם היה מזיק יהיה לשור לקון לאלרבה תנן קונן ומשתמע בכל חילן מיירי לפי מניעת פירות אלא שלא היה נרחה לו הך שבנרת לרב יוסף ולניריה ולאי היה לשור אבל רב יוסף ולאי היה שרי ולפיכך ל"ל זיל קון ופשקו המפרשי' ז"ל כרב יוסף: [קף כז:] מתני' קונן אלא המרלע. מפני שהענפים מבטלים לותו ממלאכתו ואינו יכול לקון יותר כיון שעושה פירות כאבא שאול לאמר כל חילן סרק כנגד חוט המשיחה מראם החילן על הנגר אל זה: **בית השלחין.** היא ארן יבשה ומשקין אותה תמיד ונם השמש טוב לאותו לאות לפיכך קונן כל החילן המלך עליו אפילו עושה פירות ובהך סיפא ליכא אלן לפלוג לאבא שאול אריסא קאי כלפרסינן ואכי אמרינן בנמרא: **מפני הטומאה.** שמתוך שהענפים רבים ומסוכים זה לזה נחשבים הם כחילו הם מלוכלים יחד וכשיעברו קוברי מתים תחתיו יכשלו ביניהם את הטומאה' כלאמרי' [בפ"ח לאהלות מ"כ] שבבות ופרעות בנון חילן המסך על הארן הילכך מניח לקון את כל הענפים בחוט המשקולת בין שהוא עושה פירות בין שאין עושה פירות: שליקא לה פרק לא יחפור [קף כח.] **חזקת** הבתים. כשבא המערער הזה ומבית עליה שהיה קרקע זה שלו או של אבותיו ואע"פ שלא העידו שעמדו שם נ' שנים שלא מניחו שני חזקה שלא לנתבע והנתבע הביא עדים שהחזיק שם נ' שנים שלמים כדרך שהבעלים משתמשים אע"פ שאין **לו שטר לי לו** בחזקה זו לשמא לבל השטר כלאמרינן בנמרא [קף כט.] לעל תלתא שנין מזלהר לבינים בשטריהם טפי לא מזלהר לבינים בשטרי הפירות נ'

גמ' חזקתן ג' שנים מ"ט (דף כט:) אמר רבא שתא קמייתא מיזדהר אינישׁ בשטרא תרתי מיזדהר תלת נמי מיזדהר טפי לא מיזדהר א"ל אביי אלא מעתה מחאה שלא בפניו לא תהוי מחאה דא"ל אי מחית באנפאי הוה מיזדהרנא בשטרי חברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה אמר רב הונא ג' שנים שאמרו והוא שאכלן רצופות א"ר חמא ומודה רב הונא באתרא דמוברי באגי דלא בעינן רצופות ואע"ג דאיכא דמובר ואיכא דזרע מצי אמר הכי ניחא לי דעבדא טפי תנן חזקת הבתים והא בתים דביממא ידיע בלילי' לא ידיע אמר אביי מאן מסהיד אבתים שיבבי שיבבי מידע ידיע בין ביממא בין בלילי' רבא אמר כגון דאתו בי תרי ואמרי אנן אגרינן מיניה ודרנא בה תלת שנין ביממא ובלילי' א"ל רב יימר לרב אשי והא נוגעין בעדותן נינהו דאי לא אמרי הכי אמרינן להו זילו הבו ליה אגר ביתא להאי א"ל דייני דשפילי הכי דייני מי לא עסקינן דנקטי אגרא בידייהו ואמרו למאן ניתבוה אמר מר זוטרא ואי טעין ואמר ליסהידו לי דדיירו בה תלת שנין ביממא ובלילי' טענתיה טענה (דף כט:) ומודה מר זוטרא * בד"ק הגי' רבא ברוכלין המחזירין בעיירות דאף על גב דלא טעין טענינן ליה

ליום:

שעושה פירות תדיר שהבעלים מסתמכין בו תמיד בהכילת הפירות שזה המחזיק יכנס מסס ג"כ תמיד והיינו מיום ליום וכן פי' הרב בעל העיטור בסס ר"ת ז"ל ומיהו אס אין לו עליס למערער נס למחזיק ג"כ עדי חזקה שלא לפילו לס החזיק ג' שנים נאמן לומר לקחתיה ממך שהפה שאסר הוא הפה שהתיר: בית הבליס. עוסה נמי פירות תמיל שאע"פ שיש זמן קבוע למסיקת זיתיס מכל מקוס לשמן שומשמין ולשמן לנוזיס אין להס זמן קבוע: שזה הבעל. היא למטר הסמיס תסתה ויש לפירותיו זמן קבוע ולפיכך אין לכולת פירותיו תדיר והיינו לתנן ואינס מיוס ליוס וקי"ל כחכמיס טעמא דרבי יסמעאל ורבי עקיבא מפרס בנמרא: [קף כט.] נמ' טפי לא מזלהר. כי סבור לא יערער עליו אלא עוד כיון שאכל ג' שנים בפופי ולא ערערו בו ולפי שלעת העולס כן לא תקנו חכמיס אלא ג' שנים: אלא מעתה. למסוס שאכלה ג' בפופי לא נזהר עוד ל"ל כשמערער רחוק ומחה אמילי מועיל הא מני למימר מה שלא נזהרתי לשמור בשטרי יותר מג' שנים מסוס שלא מחית בי בפני: לא"ל חברך **חכרה אית ליה** וחברא לחברך וכו'. כלומר כיון שהייתי קובל עליך לכתה בני אלא שהיה לי לפסר שלא שמעת שלרך שמספרין זה את זה עד שהניע לאזניך וכיון שאין ביניך שטר עליו ולפי לא היה לך מעולס שטר קרקע זה שאס היה לך היית נזהר בו וכתב ה"ר יונה ז"ל שאפילו נודע לזה בודאי שלא שמע המחזיק על המחאה כגון שהעידו עדי המחאה שלא הניחו לסוס אלא אס"כ לא הייה חזקתו חזקה למני טעין מערער לא החזקתני לטרוח למחות בפניו כלי שיזהר בשטרו לפי שהיה לו לסמוך על מה שלרך בני אלא להניל זה את זה ונראה טעמו לכיון שלא זכה בחזקה זו שלא אמסו לכיון לחיות היה להאי לתחויי ולא מחה אתה לחרינן ולאי זכנה וא"כ כיון שמחה ואין לו לטרוח ולמחות בפניו לא לחרינן זכנה: שלכלן רצופות. שאס יאכל שנה ושאסה יוד **שניה לא עלתה לו חזקה ואפילו שאכלה ג' שנים** שלמות כיון שאינס רצופות להא מני טעין המערער כיון שלא זרעת שנה פלונית הייתי סבור שאין לעתך להחזיק בה היאלך לא היה לי למחות: ומוסיף רב הונא בתשובה. שמנסנס להוכיר השמות שנה [ולזרוע שנה] שאז הפירות יותר טובים ושמנים שעלתה לו חזקה כיון שאכל **פירות ג' שנים** שלמים ואע"פ שאינס רצופין שהפסיק בינתיים שעשה ניר: בתני. בקצוות: [נמ'. פשיטא לי נערכה ליאכל למוכר ואיכל לזרע והאי נבדק מובדה הוה לתימא כו'. פשיטא]. לאלו"כ לא יזכה בחזקה בשותו מקום כיון שמנסנס כן לא ערכה ליאכל לזרע בשותו מקום וזה עשה כשותן שמובדין והיה לו לחוש ולעשות כשותן שזורעין כדי להחזיק קמ"ל למני למר כיון שבניי לא היו זורעין לא היה טוב לו לזרוע ולשכור שומר לבדי לכל הבקעה **ואס זרעו שכניו יכול לומר** רציתי שתנוח ארצי שלס תכחיס ותעשה פירות יותר: תנן חזקת וכו'. וקשיא לרב הונא לבעי רצופין לכיון לבלילות לא יצעי ולאי לא הוו רצופין לבשלמא אי למרת מפחרין אע"נ לבעינן שיאכל **פירות ג' שנים** שלמים וכמתני' לא תני אלא **ג' שנים שאינס אלא** שנה וחצי מימי' מ"מ לאפשר לפרס למתני' שעור **ג' שנים קלמר אלא נרס** הונא קשה: שיבבי. שכניס: מילא יצעי. פי' לאו למימרת לרייכי לאסהוני ממש לדר ביס בלילות לבשעת שכיבה מלן יצא ומלן מסהיל אלא למסהדי לא הרגישו לנפש אלי נפק ואפיק מאני תשמישתיה מרגישים היו בלבר הלכך רצופים ניהו: **רבה למר וכו'**. לאו לאפלוגי אלא לאביי אתי אלא לרווחא למילתא למסכחת לה נמי בכה"נ הלכך כאביי נמי קי"ל לבעלות שיבבי שני: תנן לגרגין מיניה וכו'. וכיון שעמלו שם בשליחותיה כמלן ללאיר ליהו למי ועלתה לו חזקה ואע"נ לא לר ביה המסכיר זה לפילו חל יומא לאע"נ להיכא שמכרה לאחר בעינן דדר ביה לוקה רשעון חל יומא כלילתא **לקמן [דף מח:]** התם הוא מסוס לשני לאו מחמת שליחותו של רשעון דר שם והסכים הרשב"ם ז"ל עס הלומרים שבשכירות זה לינה ערוכה שטר שכיון שכוכרין לאו דרו ג' שנים אע"פ שלא שכרו בשטר היה לו למחות ולא למי נס לקוחות [שם] שמנטרפין לוקח בשטר ומסוס להשתא היכא קלי לשלוני התם לכל חל וחל לא לר ביה לאא חלא שתא עוד כתב הרב רבי יונה ז"ל שאס השכיר לשנים שנה רשסוה ולשנים לחרים שנה שניה ולשנים לחרים שנה שלישית מנטרפין לחזקה בלא שטר ולא למי לשאסה לקוחות להתס לין שם המוכר לעולס על הקרקע לבל הכא שם המשכיר לעולס על הקרקע: **לאי לא לחרינן להו וכו'**. כלומר היל נאמנין בעדותס והלא נוגעים בעדות הם שאס לא יאמרו שלרו שם בשליחותם שלא זה ג' שנים ע"כ לא היה הקרקע שלו ונמצא שינטרכו לחזור ולפרוע לזה השכר והכי לחרינן פ' כיצד הרגל [קף כח.] השוכר לת הבית מרלובן ונמצא הבית נשמעון משלם השכר לשמעון אע"פ שכבר פרעו לרלובן ואע"נ להלר עליה למשכיר ומפיק היה לגרגר מיניה לכתי חציר נוגע בעדות הלא ניחא ליה לגיוים למיקם בהינא ודיינינן: לייטי לשפלי. שאינס יולעים לזון הכי לייטי. כלומר שמקבלים עלותן לאחר שפורעים לזה אבל אין לו ליינינן הכי אלא לוקח כשלא פרעיה עליין: למי לא עסקינן לנקיטי חנר ביתא ביליטיהו ושולים למי נתן לותו. וכתב הרשב"ם ז"ל לוקח בכי האי גוונא שלא פרעו עליין השכירות אבל אס פרעיה כבר אלא שהחזירו לסס כדי לשלך נגיעתס לא מהני לאע"נ לבשלמא סני בשלוק כלאמרינן השותפין מעידין זה לזה ולוקימנא לה לקמן [קף מנ.] בלומר אין ולבריס אין לי על שלא זו שאני התס לליכא למיחש למילתא כלל אבל הכא שקולס שלוקו היה השוכר מתירא שמא יפסיד שכרו ועכשיו שזה מחזיר שכרו ליכו מעולו לנמרי מן ההפסד אינה למיחש למתוך שהוא מתבייש מזה שעושה

עמו לפניס מסורת הרין יעזור לו: לימר מר זוטרא וכו'. הא לימר לחבי לבעלות שיבבי סני לכיון דלא שמעי לחיפך מאני תשמיסתיס סני היינו בדלא טענין ליהו בבירור שלא היה לר סס בלילות לבל מי טענין ולימר יליענא שיעא מסס טענתיה טענה כיון שטוענ כן בבדי ובטעמא למילתא לכיון למן הסתם הוא לסמכינן על שיבבי לימא מסתמא הרניסו הסתא שטוענן טענת בדי לין סומכין על הסתם ונדיך להביא עדיס שלרו סס בימסא ובלילא וכן לעת רבינו שמואל ורבינו יצחק ברבי מרלכי וס"ר יונס והרגב"ר ז"ל: ומולס מר זוטרא. לימר לי טענין למסמע לחנן לא טענינן ליה שאס המערערין רוכלים שאז טענינן ליה שיבית עדיס ללר בית בימסא ובלילא לכיון שלרך הרוכלים לנחת מן הער בימים ולחזור בלילות שמא כשהיה המערער יוצא לביתו בלילות היה ממחזיר יוצא מסס ולפיכך לא יצא בו כלי שימחה: [דף כט:] בחנוותא למחוזח. שאין מסתמסים סס אלא בימים למכור לחס ויין לעובדי לרכים מולה רב הונא בזה אלא בעינן רגופים ושני בשלא סניס לבל אע"פ שאין עולין אלא לשנה וחצי לימים וכן לעת הרמב"ס ז"ל פ' י"ב מהלכות טוען ונטען ולקלק ס"ר יונס ז"ל מהא לרב הונא למולה [בחנוותא למחוזח] ומהא [בדף כט.] למוכרי בחני שעולין אע"פ שאינס רגופין למי שהחזיק בבית ארבע או חמש סניס ולרכו לנחת שבוע או חולש מן הער עלתה לו חזקה לבל אין חולש חבל חלשים עולים לו למספר שני חזקה לכיון שהבתים עשויות לדירת יום ולילה ברך שיהיו הני' סניס שלמות וכן מקומות של בית הכנסת כגון שיושב שם כל שעה שהולך לבית הכנסת ואינו יושב במקום אחר אף על פי שאינו הולך לבית הכנסת בכל יום כגון שהוא ערוך בעסקיו אס החזיק שם במקצת הימים ימים מספר של **שלש שניס אין הימים שלש** הלך לבית הכנסת הפסק לעשות שני החזקה מפוזרים. ומחנוותא למחוזח נלמל בבורות סיחין ומערות שאינס מעויס לשחוב מיס אלא בעת שיצטרך שכתב הוא ז"ל לכשהחזיק הוא בשם לשחוב שלש שניס כלרך הבעליס הרי זו חזקה: רמי בר חמא וכו' נפק ערעור עלה.

בחנוותא דמחוזא דביממא עבדי בליליא לא עבדי

רמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא זבון אמתא תרוייהו מר אשתמש בה ראשונה ושלישית וחמישית ומר אשתמש בה שניה ורביעית וששית נפק ערעור עילוה אתו לקמיה דרבא אמר להו מ"ט עבדיתו הכי כי היכי דלא תחזקו אהדדי וכי היכי דלא הוי חזקה לדידכו לעלמא נמי לא הוי חזקה וה"מ דלא כתיב עיטרא אבל כתיב עיטרא קלא אית ליה

אמר רבא אכלה כולה חוץ מבית רובע קנאה כולה חוץ מבית רובע א"ר הונא בריה דרב יהושע לא אמרן אלא דבר זריעה הוא אבל לאו בר זריעה הוא קני ליה אגב ארעא מתקיף לה רב ביבי בר אביי אלא מעתה צונמא במאי יקנה לאו באוקומי בה חיותא ומשטח בה הכא נמי איבעיא ליה לאוקומי בה חיותא ומשטח בה פירי וכן הלכה

ההוא גברא דאמר ליה לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א"ל מינך זבנת' ואכלתה שני חזקה א"ל אנא בשכוני גואי הואי אתא לדינא לקמיה דרב נחמן א"ל זיל ברור אכילתך א"ל רבא דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה ורמינן דרבא אדרבא ודרב נחמן אדרב נחמן דההוא (דף ל.) דא"ל לחבריה כל נכסי דבי בר בר סיסין מזבנינא לך הואי ההיא ארעא דמיקריא דבי בר בר סיסין א"ל הב לה נהילי א"ל האי לאו דבי בר בר סיסין היא ואיקרויי הוא דמיקריא דבי בר סיסין אתא לקמיה דרב נחמן אוקמא בידא דלוקח א"ל רבא דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה קשיא דרבא אדרבא קשיא דרב נחמן אדרב נחמן דרבא אדרבא לא קשיא התם מוכר קאי בנכסי הכא לוקח קאי בנכסי דר"נ אדר"נ נמי לא קשיא כיון דכ"ע קרו ליה דבי בר סיסין והאי הוא דא"ל לאו דבי בר סיסין היא עליה רמי לגלויי דלאו דבי בר סיסין היא אבל הכא לא יהא אלא דנקיט שטרא בידיה

מי לא אמרינן ליה קיים שטרך קום בניכסי

האי מעשה דשכוני גואי חזינא ביה תרי פירושי איכא מאן דפריש דהאי מערער לית ליה סהדי דהאי ארעא דיליה היא דאי אית ליה סהדי דהאי ארעא דיליה היא והאי אמר מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה לא הוה אמר רבא בכה"ג המוציא מחבירו עליו הראיה דהא רבא גופיה הוא דאמר בכה"ג דלוקח בעי לאיתויי סהדי דאכלה שני חזקה דאמר רבא [כגון] דאתו בי תרי ואמרי אנן אגרינן מיניה ודרינן בה תלת שנין ביממא ובליליא וא"כ היכי אמר רבא המוציא מחבירו עליו הראיה אלא האי מעשה ליכא לאוקומי אלא כגון דהאי שהיתה בתורת שלוח ביסס: מ"ט עבדיתו הכי. שלח החזיק כל לחל נ' סניס רעופות לאז הוו מיון חזקה ואע"נ דקי"ל [דף מב:] לחין שותפין מחזיקין בבבר שאין בו חין חלוקה לפבר דרמי ורב עוקבא לא סלקא לעתייהו לאיפלוגי בין יש בו חין [חלוקה] בין חין לו מכל מקום אתם כוונתכם לבך שיהיו מפוזרות ולא ליהוי חזקה הילבך כיון שאין לכס שטר הפסלתם שאין לכס חזקה: וה"מ דלא כתבי שטר. שיהתמסו כן סניסס בלילות לבל לי כתבי הכי הא גלי לבתורת קנייה מחזיקין בה וכיון שיש קול בלבר ה"ל למחווי ומלא מיחה לפסיל לנפשיה: עיטרא. כמו ניטרא ותרגוס (מלכים ב י"ב:ל') הבמות לא סרו לא נוטרו ומכלן נראה שבשטר זה מזכיר החלוקה לזה שנה ומסיר לותה ממנו ומניחה לחברו שנה ויהיו נוכל לומר כי מפני המכר אסר מרסות המוכר נקרע ניטרא ונראה לבשלם סניס אין סניסס והוו להו חזקה כי הא דאמר לקי"ל [דף מא:] נ' לקוחות מנטרפים וכולן בשטר אע"פ שלא לר אס כל אחד אלא שנה וכתב הר"ר יונה ז"ל ולאו דוקא כלאמרן לאחר שלקחו כתבו שטר חלוקה ביניסס בלילות וכלפי רבינו שמואל ז"ל לה"ס אס כתב להס המוכר שטר מכר לקלא אית ליה שמותפין היו: אלא לבר זריעה הוא. וכיון שלא זרעו מני למימר ליה מפוס הכי לא מחיתי בך שלא רחיתיך מחזיק בו: קנאה. קרקע יכסה שאינו רחוי לזריעה: הכא נמי. אס היה רוצה להחזיק בו היה לו להעמיד אס בהמותיו לרעות או לשטוח אס פירותיו ליבש והלכתא כרב בידי בר אחיי כן פסק הריצ"ף ז"ל: [ההוא גברא לפ"ל לאחריס מאי בעית בהאי ארעא]. הר"ם ז"ל נרים בהאי בישתא ופי' בשכוני נואי בחלריס הפנימיים והייתי עובר לרך עליך לפי זה לא היית מחזיק [כיון] שהייתי מסתתם בו נס אני ומיהו האחרונים ז"ל לא הסכימו לפירושו דלולאי כיון שהיה לר בפני עלמו מהניא ליה חזקה אע"פ שיש לפנימי לרך עליו לאי לא תימא הכי מוכר קרקע וסייר בו לרך לעלמו לוקח במה יקנה אלא הפירוש הנכון להכי קאמר ליה במקום רחוק הייתי ולא יכולתי למחות וקרי לארן תיימן שכוני נואי כלכתיב וחללי תיימן:

ג"ל **רב נחמן** למחזיק זיל ברור לכילתך. כלומר הכא רואים שהיה במקום שהיה יכול למחות וכיון שלא מיחה תועיל לך לכילתך שהכלת שני חזקה משום שסובר ר"נ שעל המחזיק להביא ראיה שהמוחה היה במקום שהיה יכול למחות לכיון לכבוד הוי חזקתו חזקה והוי צריך להביא ראיה על חזקתו גם בזה צריך להביא תגיא מילתא ורבא היה סבור שעל המערער להביא ראיה שהיה במקום רחוק שלא היה יכול למחות בו כמו שהיה צריך להביא ראיה שם טעה שמיחה וקי"ל כר"נ בהא ובהא לכי בר סיסין משום דרבא היה סבור שעתה כתלמיד היושב לפני רבו היה מלא לחרוץ רבא חמר שלא ג"ל וכיון שהכה כתלמיד במקום הרב כ"כ הריב"ף ז"ל וכן שם טעון המערער ואמר מתי לתהלומר שקניתו ממני ביום פלוני והלא בחותו יום הייתי בארץ מרחקים כתב הריב"ף ור"ח ז"ל שעל המחזיק להביא ראיה שהיה בחותו יום עמו במדינה שלא לחיכך למימר מילי מסר לו עבדי חינצי למזבני שלא בהכי פירש ז"ל הא בעיר אחת והכי פירש ז"ל הא לא"ר נחמן זיל ברור לכילתך ואע"נ לשנין פירוש סוגיין מחוור טפי כמו שפרש"י שלשו לפירושן ז"ל דקאמר להא תנן [לקמן לח.] היה בגליל והחזיק ביהודה ביהודה והחזיק בגליל לא עלתה לו חזקה הא יהודה ויהודה עלתה לו ואע"פ שהתחיל להחזיק שלא בפני הבעלים כי לפסר שהלך לוקח לגמ לו המוכר בא לו סניסס עמו שליח ומשמע לעלתה לו חזקה שיש ראיה מ"מ לענין דינא נראה שיש לחוש לטעי לשלי רבבי ומי יכנים מערער לית ליה שהדי דידעי דהאי ארעא דילה הות אלא האי לוקח הוא דאמר דילה היא והוא אמר מיניה זבינתה והוה ליה הפה שאסר הוא הפה שהתיר ומשום הכי אמר רבא המוציא מחבירו עליו הראיה ור"נ סבר אע"ג דלית ליה להאי שהדי דארעא דילה הות כי קא מודה האי לוקח דדילה הות ואמר זבנה מיניה ואכלה שני חזקה בעי לאיתויי שהדי דאכלה שני חזקה וקא פסק הלכתא בהאי מעשה ובמעשה דבי סיסין כרבא

ואיכא מאן דאמר דהאי מעשה ליכא לאוקמיה בכה"ג דהיכא דליכא שהדי דהאי ארעא למערער הות כ"ע לא פליגי דלא צריך לוקח לאיתויי ראיה ואע"ג דאמר לא אכלתה שני חזקה לא מפקינן מיניה וכ"ש כי אמר אכלתה שני חזקה כדאמרי' גבי הא דתנן ומודה רבי יהושע באומר לחבירו שדה זו של אביך היתה ולקחתיה ממנו נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואמרינן עלה וליתני ומודה רבי יהושע באומר לחבירו שדה זו שלך היתה ולקחתיה ממך נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ומפרקינן משום דקא בעי למיתני אם יש עדים שהיא שלו והוא אומר לקחתיה ממנו אינו נאמן היכי דמי אי דאכלה שני חזקה אמאי לא מהימן ואי דלא אכלה שני חזקה פשיטא דלא מהימן ושמעינן מינה דהיכא דאמר שדה זו שלך היתה ולקחתיה ממך נאמן ואפי' ליתיה בידיה שני חזקה והא מילתא מודו בה כולהו תנאי וליכא מאן דפליג עלה וא"כ היכי מחזקינן לרב נחמן דפליג על הא מילתא

יום רנד

אלא האי מעשה הכין פירושא כגון דהאי ארעא ידיעא ובריורא דלהאי מערער הות וא"ל להאי מחזיק מאי בעית בהאי ארעא וא"ל מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה אמר ליה היאך זבינתה מינאי ואנא בשכוני גואי ולא הוינא בהדך במתא בההוא עידנא ואת טעין דזבינתה מינאי א"ל רב נחמן זיל ברור אכילתך דאכילה דקיימת בה חזקה היא ומוקמינן לה לארעא בידך כלומר אייתי שהדי דקיימא את והאי מוכר במתא ואפילו חד יומא כי היכי דתהוי אכילתך אכילה דאמרינן אפשר דזבינת' מיניה בהאי יומא ואי לא הויא שני חזקה שלך כחזקה שאין עמה טענה אמר ליה רבא דינא הכי המוציא מחבירו עליו הראיה דסבר רבא תובע הוא דבעי איתויי שהדי דלא הוה במתא בההוא יומא דטעין האי דזבנה ביה מיניה ורב נחמן אמר לא יהא אלא דנקיט שטרא בידיה דזבנה מיניה ביומא פלן מי לא אמרינן ליה קיים שטרך וקום בניכסך וכ"ש הכא דאמרינן ליה אייתי שהדי דהוה בהדך במתא כי היכי דמצית למימר מיניה זבינתה

וקי"ל כר"נ בתרוייהו בהאי מעשה ובמעשה דבי בר סיסין דרבא בהאי ענייא תלמיד הוה דיתיב קמיה דר"נ ואין הלכה כתלמיד במקום הרב וכ"ש דקי"ל * שבת דף כא. וכ"מ דמעשה רב בהנך תרי עובדי ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי * בגמ' איתא בהאי ביתא א"ל כו' (ג"א) ארעא א"ל מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה א"ל אנא בשוקא בראי הואי ולא ידענא דאת נחית גו ביתאי אמר ליה והא אית לי שהדי דכל שתא ושתא אתית להכא תלתין יומין ולא ממחית אמר ליה כל תלתין יומין בשוקאי טרידנא ולא ידענא דאת נחית בגויה דביתאי אמר רבא עבדי אינשי דטרדי בשוקא כל תלתין יומין ולא קמא עליה חזקה:

האי מימרא דרבא אוקמיה רבינו האי גאון זצ"ל בשעת חירום דלא קיימא חזקה אלא עד שיהא עמו במדינה אבל שלא בשעת חירום לא בעינן שיהא עמו במדינה דקי"ל מחאה שלא בפניו הויא מחאה דחברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה ומסתברא כוותיה ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מפלניא וצבינתה דאמר לי דזבנה מינך אמר ליה ואת לאו קא מודית (דף ל:) דהאי ארעא דידי היה ואת לאו מינאי זבינתה זיל את לאו בעל דברים דידי את אמר ליה רבא דינא קאמר ליה.

האי מעשה נמי פשיטא הוא ולית ביה ספיקא והלכתא כותיה דכל כי האי גוונא לא מוקמינן לה לארעא בידא דנתבע אלא היכא דאית ליה סהדי דדר בה ההוא דזבנא מיניה חד יומא ואכלה איהו שני חזקה אי נמי דאמר קמאי דידי זבנה מיניה ההוא פלניא דזבינתה אנא מיניה ואכלתה אנא שני חזקה או אכלה איהו שני חזקה כדבעינן למימר קמן

אבל היכא דלית ליה סהדי דדר בה ההוא פלניא דזבנה מיניה אפילו חד יומא ולא קאמר איהו קמאי דידי זבנא מינך ואכלתה שני חזקה כגון האי דינא הוא דהדרא ארעא לגבי מרא ואזיל האי ומשתעי דינא בהדי מוכר דזבנה מיניה ואע"ג דלית ליה סהדי למרא קמא דארעא דיליה היא אלא האי הוא דקא מודה דארעא דיליה היא ולא אמרינן בכה"ג הפה שאסר הוא הפה שהתיר ומוקמינן לארעא בידיה אלא כיון דאודי דהאי ארעא להאי היא הוה ליה ודאי והאי דא"ל א"ל פלניא דזבנה מינך הוה ליה ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי הילכך דינא הוא דמהדר ליה לארעא להאי דאודי ליה דדיליה היא ואזל איהו ותבע לאידך דזבנה מיניה ואי אית ליה פסידא בהאי דאודי ליה איהו אפסיד נפשיה דלא איבעי ליה למיזבן ארעא הכין וחזינן לרבוותא בהאי מעשה שקלא וטריא ופלוגתא בפירושיה ואיכא מאן דאפקיה להאי מימרא דרבא מהלכתא ואנן לא סבירא לן הכי אלא כדכתבינא וטעמא תריצא הוא ולית ביה קושיא כלל

ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א"ל אנא מפלניא זבינתה ואכלתה שני חזקה אמר ליה פלניא גזלנא הוא אמר ליה אית לי סהדי דאתאי ואימליכי בך ואמרת לי זיל זבון א"ל משום דאמינא השני נוח לי והראשון קשה ממני כמאן כאדמון דתנן העורר על השדה והוא חתום עליה בעד אדמון אומר השני נוח לי והראשון קשה ממני וחכ"א איבד את זכותו אפילו תימא רבנן עד כאן לא פליגי רבנן התם אלא בחיתום דקא עביד מעשה אבל דיבורא עביד אינש דמיקרי ואמר ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מפלניא זבינתה * בגמ' וברא"ש ליתא תיבות דזבנה מינך ונראה לענ"ד דכאן ט"ס הוא (ג"א) [וגם בד"ק הנך תיבות ליתא] דזבנה מינך ואכלתה שני חזקה א"ל פלוני גזלנא הוא א"ל והא אית לי סהדי דאתית באורתא לגבאי ואמרת לי זבנה ניהליה דאמינא איזבין דינאי אמר רבא עביד אינש דזבין דיניה:

ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א"ל מפלניא זבנתה ואכלתה שני חזקה א"ל והא נקיטי שטרא דזבנא לי מארבע שנין א"ל מאי סברת שני חזקה תלת שנין קאמינא שני חזקה טובא קא אמינא אמר רבא עביד איניש דקרי לשני טובא שני חזקה ומילי דאכלה שבע שנין דקדמת חזקה להאי שטרא דהך (דף לא.) אבל שית אין לך מחאה גדולה מזו

זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה היא והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה אמר * צ"ל רבה כ"כ התוס' (דף לא.) בד"ה אמר רבה וכ"ה בגמ' וברא"ש [כ"ה בד"ק] (ג"א) רבא מה לו לשקר אי בעי א"ל מנך ובינתה ואכלתיה שני חזקה א"ל אביי מה לו לשקר במקום עדים לא אמרינן והלכתא כותיה

הדר אמר ליה אין דאבהתך היא וזבינתה מינך והאי דאמרי לך דאבהתי דסמכי לי עלה כדאבהתי טוען וחוזר וטוען או אינו טוען וחוזר וטוען עולא אמר טוען וחוזר וטוען נהרדעי אמרי אינו חוזר וטוען ומודה עולא היכא דא"ל של אבותי ולא של אבותיך דאינו טוען וחוזר וטוען והיכא דהוה קאי בבי דינא ולא טען ונפק לאבראי והדר אתא לבי דינא וטען דאינו טוען וחוזר וטוען מאי טעמא טענתיה אגמרוהו ומודו נהרדעי היכא דאמר ליה של אבותי שלקחוה מאבותיך דטוען וחוזר וטוען והיכא דאישתעי [מילי] אבראי ולא טען ואתא לבי דינא וטען דטוען וחוזר וטוען מאי טעמא עביד איניש דלא מגלי טענתיה אלא בבי דינא אמר אמימר אנא מסבי נהרדעי אנא וסבירא לן דטוען וחוזר וטוען והילכתא טוען וחוזר וטוען והוא דיהיב אמתלא לטענתיה קמא כדאמרינן לעיל

זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה היא ואכלה שני חזקה והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה אמר ר"נ אוקי אכילתא בהדי אכילתא ואוקי ארעא בהדי אבהתא א"ל רבא והא עדות מוכחשת היא אמר ליה נהי דאיתכחוש באבילתא (דף לא:) באבהתא מי איתכחוש הדר אייתי סהדי דאבהתיה היא א"ר נחמן אנן אחתיניה אנן אסקיניה ולזילותא דבי דינא לא חיישינן והלכתא כרב נחמן בין באחותיה בין באסוקיה ושבקינן להו וכל

הא לרבא טוען. נמצא מקחו קולס לחזקה שלך: שני חזקה טובא קתני. תלת שלא חפשתי לפרש לעיל שני חזקה סתם כי לא ידעתי שיש לך שטר לרבא טוען: עביד אינש דקרי לשני טובא שני חזקה. ולא היו חוזר וטוענין. נראה מכאן לחפילו היה מייתי סהדי לקייס מה שחזר וטוען לא מהני ליה היכא דליכא חוזר וטוענין [וכן פי' רשב"ם] וכתב הרשב"ם ז"ל לחפילו לא לחמר סתם שני חזקה שלא שפירש ולחמר שלא פניס לחמרינן עבידי דקרו לשני טובא שלא פניס חינמי דקרו לשני טובא שלא פניס כיון דתלת שנין הוו עיקר חזקה לא חשש להזכיר שלא מה שהיה עיקר לפי דעתו: אבל שית כו'. שהרי כשמכרה לאחר בסוף שהחזיק זה ב' פניס הרי כילו הוליא שלין הקרקע של מחזיק זה שלין לך מחאה גדולה מזו ולע"נ שהחזיק זה שלשה שנין בתרתי ולא מיחה בו בהן ולחמרינן לקמן [לף לט:] ערוך שימחה בסוף כל שלש היינו לוקח כשהוכר עמו הוא המערער ולפיכך יכול זה לטעון סבור הייתי שחוזרת ממחלתך מפני שאתה בעמק יזרעאל שמכרת לי ומסוס כי לא נזדמנתי בשטרי לבל הכח יטענו המערער שהיו חושש למחות לאחרים בשטרי כיון שזה קנאם קולס שהחזיק זה שני חזקה [מפורש בפי' רשב"ם יתר בריות] ומשום הכי בעינן שלשה שבע שקלס חזקתו לשטר קנייתו של זה ורבינו חננאל והר"ם ז"ל כתבו שצריך להביא ראיה על חזקת שבע שנים והסכים הרשב"ם ז"ל לעתס מפוס לליכא למימר שיהא נאמן לומר החזקתי שבע שנים לבעי לומר מינך זבינתיה לאחר שלקחת ממנו והחזקת בה שני חזקה שהרי כשאומר לו זה מאי בעית בהאי ארעא לא היה יולא המחזיק זה שהוא לקחה כלי שיטענו לו מינך זבנתיה ואלו היה אומר כן היה נפסל עם ראובן שמכרה לו: [דף לט.] זה אומר של אבותי כו' מה לו לשקר. דהא לאו מנו במקום עדים ממש הוא שהרי אע"פ שמעידין שהוא של אבותיו אינם מעידים שלא מכרו אותה לעולם ואפשר שאבותיו של זה קנו אותה מהן ואבדי לחמר להוי במקום עדים ממש דלולאי היו כלטענין ולחמר של אבותי מעולם לקחה לא לקח לו כן מאי קא מערער ר"ל כשהגיד טוען שבאו עדים ולחמרו של אבותיו של זה היה קא מכחשי ליה ור"ל אין אדם משקר עצמו ואומר במקום עדים ממש לולאי היו כלטענין ולחמר של אבותי מעולם לקחה לא לקח לו כן מאי קא מערער ר"ל כשהגיד טוען שבאו עדים ולחמרו של אבותיו של זה היה קא מכחשי ליה ור"ל אין אדם משקר עצמו ואומר במקום עדים ממש

עמנו במקום פלוני וקי לפסר שתעלה זה להזמה שהיא בגוף העליס עצמה והכחשה היא בעלות ולא בגוף העליס י"ל לעליס לא מהימני במנו טפי ממאי למהימני מחמת עצמה לבעליס לא שייך מנו לנא שייך מנו לנא כמי שאינו נאמן בלבדיו ועוד לליכא מנו לשמת לא יצוו שניהם בהוזמה טוענה חף על פי שהוזמו עכשיו והא לתמרינן בפרק האשה שנתארמלה (קף יח:) לבעלין כתב ילס יוצא ממקום שיינו אחר נאמנים לומר תנוסים היינו מנו לאי בעו אמרי אין זה כתב שאני ילס שתם שאני לאפילו לי אל מיניהו אמר שכי מיפסל שטרא הלכך בידא לכל אל מיניהו הוא למיפסליה וכן כתב רבינו יצחק הזקן ז"ל: [קף לא:] הלל לייתי סהדי. אומו שפסלוהו לב' נאמן ואשתכח דשתא לבסיסה הוו עלי אבות ועלי חזקה: אין אחתיניס. דפסלוהו ונתנו זכות לאחרים: אין לסקיון ליה. בזכותו [כשהיה] קולס שנפסק הלכך ושניהס שוין ולא חייסינן לס ילגלגו הברייות על ב"ל שסותריס לבריהס וכתב רבינו הלפסי ז"ל להלכתא כרב [נאמן] בין בחזותיה בין בסקוקיה ושבקינן להו וכל לאלים נבר נבר וכן פר"ס ז"ל וכל לאלים נבר נראה לסבירא להו ז"ל לאפשר למיקס עלה למילתא ולאי מי שהיו עמו יחקור אחריהס להוכיח שקרס וקרוב הוא שנלא הלכך בבירור ע"י זה ורבינו חננאל ז"ל פי' יותר בריוח לאפילו לא מינין למיקס עלה למילתא לאז לא ניחא כל לאלים נבר אלא יחלוקו כלומר [קף לה. אלימא כלומר] אפ"ה הכא מיירי כגון שמתחלה היתה בית לאובן והבית שמעון עליס שהיו של אבותיו וסלקו ממנו לאובן והורלנו בה שמעון ובאבית שמעון לאובן עליס מסלקין לשמעון ומחזירין אותה לראובן וכן מוכח בירושלמי [בפירקין הלכה ד ע"ס] דהאי עובדא הכי הוה ומכל מקום לענין הלכה נראה למפסק הכל לאלים נבר כלומר מי מסס שיגבר תחלה ותפס לא יוכל חבירו להוציא סוב מידו אפילו יגבר אח"כ אלא ברחיה וכפי' הר"ס ז"ל לקמן במקומה: [קף לב:] שטרא זייפא הוא. כלומר שהיה אומנ שכתב לו שטר מכירה זו אס מפני שנראין מעות ובוטח בו ומאמינו שאס לא יעטרך יחזיר לו השטר וכתב הריא"ף ז"ל פרסי רבנן דהאי שטר זייפא לא ניחא לי לאפילו רבה מוקה אלא לתת לאחרים לכבה"נ לאפילו רבה מוקה ולאפשר כלפי' הר"ס לניירים יפה על אס סבורים שהיא חתימת אומן לאחרים שפיר מנו בעי אמר ליה שטרא מעליא הוא שהיה קיימו ג"כ ניחמניה במאי לאמר שטר היה לי וגירכם וחשיב ליה רבה כהומזק בחותו קרקע אע"נ לנא לר בי' שני חזקה כיון לאית ליה דאלים גבר:

ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א"ל מינך ובינתה והא שטרא (דף לב:) א"ל שטרא זייפא הוא גחין לחיש ליה לרבה אין זייפא הוא אלא מיהו שטרא מעליא הוה לי ואירכס ואמינא אינקוט האי בידאי כל דהו אמר רבה מה לו לשקר אי בעי אמר שטרא מעליא הוא אמר ליה רב יוסף אמאי קא סמכת אהאי שטרא האי חספא בעלמא הוא:

ההוא דא"ל לחבריה הב לי מאה זוזי דמסיקנא בך והא שטרא א"ל שטרא זייפא הוא גחין לחיש ליה לרבה אין שטרא זייפא הוא אלא שטרא מעליא הוה לי ואירכס ואמינא אינקוט האי שטרא בידי כל דהו אמר רבה מה לו לשקר אי בעי אמר שטרא מעליא הוא א"ל רב יוסף אמאי קא סמכת אהאי שטרא האי חספא בעלמא הוא אמר רב [אידי] בר אבין הלכתא כותיה דרבה בארעא והילכתא כותיה דרב יוסף בזוזי הלכתא כותיה דרב בארעא היכא דקיימא תיקום והלכתא כותיה דרב יוסף בזוזי היכי דקיימי לוקמי

וקא מפרשי רבנן דהאי שטרא דזייפא לאו דציורי ציירי אלא כגון שטר אמנה הוא דאי בעי למימר שטרא מעליא הוא מצי אמר ומצי לקיומי בבי דינא ומש"ה מוקמינן לארעא בידיה אבל שטרא דזייפיה בציורא אפילו רבה מודה דחספא בעלמא הוא ולא אמרינן ביה מה לי לשקר:

ההוא ערבא דא"ל ללוה הב לי מאה זוזי דפרעתינהו ניהליה למלוה והא שטרא א"ל ולאו פרעתיך א"ל לאו הדרת אוזפתינהו מינאי שלח רב אידי בר אבין לקמיה דאביי כי האי גוונא מאי אמר אביי מאי תיבעי ליה הא איהו דאמר הלכתא כותיה דרבה בארעא והלכתא כותיה דרב יוסף בזוזי וה"מ היכא דאמר ליה אהדריתינהו ניהלי והדר אוזפתינהו מינאי אבל אי א"ל אהדריתינהו ניהלך מחמת דשופי וסומקי אכתי איתיה

להלוה לא הוה לו להדר לוזפיה לתרין זוזי היכא דקיימי לוקמי: לבל אהדריתינהו ניהלך. לותם מעות עצמן מחמת שהיה נשוף עורתם או שהלוים נחוצתם הוי כאילו לא נתנו כלל: במסכנתא. היא מסכנתא לסורי לכתבי במיסלם שניא לילין תיפוק לרעא לי בלא כסף: והוו לי זוזי לחבריני נגיבי. ומיירי כגון שהיה לו שטר מלוותן זוזי לאס לא כן היכי קא"ל לחביי תא ליסתעי לינא בהלייהו בחיו רלים יהון עמהס הא לפילו הלוה לו בעליס טעניון להו ליתומים שלבישס פרע ואין לומר לתוך זמן הוה לא"כ היכי קאמר רבא בר סרסום לא יפרע אלא בשבועה הא בג' אלו לריינו [לעיל קף ה:] תוך זמן או [קף קעד:] בחייב מודה או לשמתיה ומת בשמתיה נפרע בלא שבועה:

שטר שראוי להתמיכו ומנו לאוקומי ממונה הוא ורב יוסף סבר כיון שהוזמה שטר זייפא הוא נתבטלה זכותו וחזקה שלו בממון זה הילכך היו מנו לאפוקי ממונה ולא לתרין [כך פי' התוס'] וכ' הר"ס ז"ל להאי מנו לא לתי למנו לעלמא להתם שתי הטענות לאפשר שיהיו אחת לבל כאן לומה למנו במקום עליס כיון שהבעל אין מודה ונראה לנפי' הר"ס ז"ל לאפילו לאוקומי ממונה לא תסיב האי מנו לתע"נ לתתרין מנו כי היא לנקמן [קף לו.] מנו לאי בעי אמר מינך מינה מכאן מפולני שמכר שדהו לחבירו ואמר לא ידעתי שהיתה שלך ונתן לו דמים ואח"כ בא אחר והוציאה מידו שהיה לו לחזור על המוכר ולא על הלוקח ואמר לו מנו לך שהיתה שלי ואמר לו הן ואמר לו מנו לך שמכרתיה לפלוני ואמר לו הן ואמר לו מנו לך שנתתיה לי במתנה ואמר לו הן ואמר לו מנו לך שהלויתיה לי ואמר לו הן ואמר לו מנו לך שהפקדתיה אצ

[דף נג.] לך יפרע חלק בסבועה. וע"ג דלסמק קטנים הוו ולפילו בסבועה (ערכין דף כב.) חין נזקקין לנכסי יתומים חלל"כ רבינ חוכלת בהן מ"מ על המתנת המעות על שינדילו לך היה חופס חלק על הסבועה: חוכלס שיעור זוזי. לוקח בשתלגה נ' זנים בחוי לביסס להסמק הוא לנחמן במנו בלא סבועה לחין יתומים יכולים להסביעו היסת חין להם טענת ברי שלך לקחה מלביסם חבל חם לא החזיק בחויו לא דקי"ל (ב"מ דף לט.) חין מחזיקין בנכסי קטן: חמר המחבר חוכלס שיעור זוזחי לוקח בסכבר חכל הוא למפטר וכלרך שחמרנו חכל מקמי שחכל לא מפטר מסבועה חפי' במנו ונע"פ שהוא מסיב לביליה וכן הסכימו הגחונים ז"ל במלוה על המסכון חע"פ שסוב מנה ולא היו חם עליס ותובע עליו חמשים חפ"ה נסבע כיון שכא ליטול: למנו לחי בעינן למינע וכו'. מסמע מהכח שנם לחחר להוה לכל פירי ונע"פ שהיה שטר ביולו כלפירסתי היה ערין לטענן מנו לפוטרו מסבועה ונפקא לן מינה לענין הא לחמרינן הכא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע וכו' ללף חם נטל בלא סבועה מחייבינן לותו ליסבע מיהו חם לא בעי לחסתבועי לא נחתינן לנכסיה חלל להיו מסמתינן ליה על למסתבע כלין מי שהוא חייב ליסבע סבועת היסת וכ"כ רבינו חלפס ז"ל בהל' סבועות: לקוחה היא ביולי. מפני שהחזיק בה כבר כלפירסנו ופטור מסבועה [עיין בתוס'] כלחי בתסובה לנחון שללו ממתיבתא לכך נקרחת חזקה שהיא כשהה ולא מיחייב סבועה וכן כתב הרמ"ס ז"ל ע"פ שהרי"ף והגחונים ז"ל כתבו לנסי לחין נסבעין על הקרקעות היינו סבועה לחורייתא חבל לרבנן בעינן הא כתבינן ליתמי לא תנו למטען ברי: ג"ל לקוחה היא ביולי לא תניח לחמרת. כלי שתפטר מסבועה חף חם חכלתה לכיון לנפק קלא לחרעא ליתמי היא חין לך מחתה גדולה מזו ויהיה לך ליזהר בשטרך לטענת למחתה כי היכי לליטמע לשעבודא דשטרא

* בד"ק רבה בר שרשו ובד"ס רבה בר שרשום רבא בר שרשום נפק עליה קלא דקא אכיל ארעא דיתמי אתא לקמיה דאביי אמר ליה אימא לי איזי גופיה דעובדא היכי הוה אמר ליה האי ארעא משכנתא הות גבאי מאבוהון דיתמי וה"ל (דף לג.) זוזי אחרינו גביה ואמינא אי מהדרנא להו ארעא ליתמי ואמינא להו הבו לי זוזאי אמור רבנן הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה אלא איכול ארעא שיעור זוזאי וכבשינא לשטרא דמשכנתא דמיגו דבעינא אמינא לקוחה היא בידי מהימנינא כי אמינא דאית לי זוזאי מהימנא אמר ליה לקוחה היא בידי לא מצית אמרת דהא נפק עלה קלא דארעא דיתמי היא אלא זיל אהדרה לארעא ליתמי וכי גדלי יתמי תא אישתעי דינא בהדייהו:

קריביה דרב אידי בר אבין שכיב ושבק דיקלא רב אידי בר אבין אמר אנא קריביה אנא וההוא גברא אמר אנא קריביה טפי אזל רב אידי בר אבין אייתי סהדי דאיהו קרוב טפי א"ד לסוף אודי ליה דאיהו קריביה טפי אוקמה רב חסדא בידיה א"ל ליהדר לי פירי דאכיל מההיא שעתא עד האידנא אמר זה הוא שאומרים עליו אדם גדול הוא אמאן קא סמיך מר אהאי הא איהו אמר אנא מקרבנא טפי:

אביי ורבא לא סבירא להו הא דרב חסדא (דף לג:) דכיון דאודי אודי והלכתא כותייהו:

יום רנה

זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי האי אייתי סהדי דאבהתיה היא והאי אייתי סהדי דאכלה שני חזקה אמר רב חסדא מה לו לשקר אי בעי א"ל מינך זבינתה ואכלתיה שני חזקה אביי ורבא לא ס"ל הא דרב חסדא מה לו לשקר כמקום עדים לא אמרינן הילכך הדרא ארעא להאי דאייתי סהדי דאבהתיה היא והדר פירי וה"ה דאי לא אייתי סהדי דאכלה כלל דהדרא ארעא והדרי פירי דכיון דאתו סהדי דאבהתיה דהאי היא והאי לא קא"ל מינך זבינתה אלא קאמר דמחמת דאבהתיה דיליה אכלתה ממילא שמעינן דלאו פירי דידיה אכל אלא דחבריה אכל הילכך מהדר לה לוקח ויסמוך שטרו הכח שמעת. כן נעת רבינו הני נחון ור"ח ז"ל: חת חיסתעי ליה בהדייהו. על שטר חוכך ותסבע ותטול: חלא קריביה. ולהני ליורסו: חלא סהוה נברה חמר שהוה נמי דהוי ליורסו והמחזיק בו קודם וחכל הפירות להה ספק הוה וכל דלהלים נבר: לסוף חייתי סהדי. דב חילי שהוה קרוב דהוי ליורסו ולין יועלין שהחבר דהוי כמוהו דהמח הוי הוה ולהי והוה נברה מספקה הוה בעמן חם דהוי ליורסו כרב חילי לפיכך לוקמי רב חסלת בילים לבל לל ס"ל שיעטרך לחזור מה שכבר לכל לכיון לליכך סהדי לחכל נחמן הוה לומר קרוב הני במנו דהי בעי חמר לח לכלי וכיון שכבר קלס לחכול לין מוניחין ממנו לסמת מילי והי ספק לין ספק מוניח מילי והי לף על פי שקלס וחכל מוניחין מילו לנח מהימן במנו על ספק היה להוניח ממון מן הולחי כך היה נרסת הרמב"ן ז"ל ופי' לחילו ה"ל לרב חילי סהדי להוה קרוב טפי לפילו רב חסלת היה מולה למנו במקום עדים לח לחמרינן כיון לחולי [להוה ספק] בכה"נ ה"ה שים להוזקת הסתם. ולי הלי נברה נופיה הוה טענן [ולהי] שהוה קרוב טפי לחמי הוו פליני לבני והוה יהא נחמן במחי לטענן שהוה קרוב טפי מנו להי בעי חמר לח לחכלי להנך סהדי לח מכחסי ליה חנח שלומרים לרב חילי קרוב: [דף נג:] הלי חייתי סהדי לחבהתיה. כלומר מעולם לח מכרינהו ולפיכך לחמרו לבני והוה להוי מנו במקום עדים שלם היינו מלמינים מה שטוען שהוה של חבותיו מסוס מנו ג"כ חסבינן להחי מנו טפי מעלות העדים לחמרו חנח היה של חבותיו חלא מלחמרו שנח מכרינהו מעולם ומנו במקום עדים לח לחמרינן והלכתא כבני והוה הילכך הדרה לרעה והדרי פירי בין לליכה עדים לחכל בין ליכה חנח שהוה ליהו:

לארעא ולפירי ולא אמרינן הואיל וליכא סהדי דאכל אמרינן מה לו לשקר אי בעי אמר לא אכלי אלא כיון דאתו סהדי דאבהתיה היא והוה קאמר אכלי מיחייב לאהדורי פירי ולא אמרי' מה לו לשקר במקום עדים:

ההוה דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא אמר ליה מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה אזל אייתי סהדי דאכלה תרתי שני א"ר נחמן הדרא ארעא והדרי פירי א"ר זביד ואם טען נאמר לפירות ירדתי נאמן מי לא אמר רב יהודה האי מאן דנקיט מגלא ותובילא ואמר בעינא למיגזריה לדיקלא דפלניא דזבניה ניהלי מהימן מ"ט לא חציף איניש למיגזר דיקלא דלא דיליה ה"נ לא

חציף איניש דאכיל פירי דלא דיליה אי הכי אפילו ארעא נמי ארעא אמרינן ליה אחוי שטריך פירי נמי אמרינן ליה אחוי שטריך שטרא לפירי לא עבדי אינשי ההוא דא"ל לחבריה מאי בעית בהאי ארעא א"ל מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה אייתי חד סהדא דאכלה תלת שנין סבור רבנן קמיה דאביי למימר היינו סברא דר' אמי דההוא גברא דחטף נסכא מחבריה אתא לקמיה דר' אמי הוה יתיב רבי אבא קמיה אזל אייתי חד סהדא דמחטף חטפה מיניה א"ל אין חטפי ודידי חטפי אמר ר' אמי (דף לד.) היכי ליידיינו דייני להאי דינא לישלם ליכא תרי סהדי ליפטריה איכא חד סהדא לישתבע דלא חטף הא קא מודה דאין חטפי ודידי חטפי א"ל רבי אבא הוה ליה מחויב שבועה ואינו יכול לישבע וכל המחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם אמר ליה מי דמי התם חד סהדא לאורועי קא אתי אי איכא סהדא אחרינא בהדיה מפקינן לה מיניה הכא חד סהדא לסיועיה קא אתי אי איכא חד סהדא אחרינא גביה מוקמינן לה בידיה אלא אי דמי ודאי הא דר' אבא לחד סהדא ולתרתי שנין ולפירי כגון ראובן דא"ל לשמעון האי ארעא גזלתה מינאי ואכלתה תרתי שנין א"ל שמעון מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה אול אייתי חד סהדא דאכל תרתי שנין אילו אתו תרי סהדי דאכל תרתי שנין הוה מחויב לאהדורי ארעא ופירי כדר"נ דאמר הדרא ארעא והדרי פירי והשתא דלא אתי אלא חד סהדא אמרינן היכי נעביד נימא ליה אהדר פירי נמי ליכא תרי סהדי דאכל ב' שנין ליפטריה איכא חד סהדא דאכל לישתבע דכל מקום ששנים מחייבין אותו ממון עד א' מחייב אותו שבועה כי אמרי' נמי א' לשבועה ה"מ היכא דקא כפר במאי דקא מסהיד סהדא אבל האי קאמר אין אכלי ודידי אכלי הא ודאי דמי לדרבי אבא דאמר ה"ל מחויב שבועה ואינו יכול לישבע וכל המחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם והיכא דליכא * וכ"ה הב"ח [אפילו] חד סהדא דאכל והוא אמר מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה והאי א"ל מיגזל גזלתה ארעא מינאי ואכלתה תרתין שנין משתבע ליה מרי ארעא דלא זביני לך מידי ומהדר ליה ארעא ולא מחויב לאהדורי ליה פירי דכיון דליכא סהדי דאכלה תרתי שנין אלא איהו קאמר אין אכלי ודידי אכלי ותלת שני חזקה אכלי משתבע שבועת היסת דליכא גביה לחבריה מידי מהני פירי דאכל ומהדר ליה לארעא ומיפטר והוא הדין היכא דאסהיד חד סהדא דאכלה תלת שנין דחד סהדא רבא כמאן דאמר [כו'] לחכלה תרתין שנין. כלומר לו מצא עליו שלש לפני שתי שנים: הלרלחלרעא. להה יעיען לפל זה היתה וכן הולה נופיפ: והלרי פירי. שחכל בשתי שנים שלו להה חיכח שהלי ועית ליה עלי חזקה לחכל מהשנה השלישית שאין עליה לו ואפילו בכל השנים שם אין עליה שחכל [הכי איתא] הכי גרסי' רשב"ם וחייב שבועת היסת על הפירות לזבינהו מינה למינו כו'] בשבועת היסת מינו לחי בעי אמר לו שלי חכלי שלש פורתא שהיה נאמן ללא מיגרע חזקתו שהרי אפשר שבשלש שנים שלו לו הוציא שלא מעטו כי אמר חכלי וחילי חכלי נאמן לנבי פירי אע"נ לנבי ארעא לו מהימן לכל ליכא למימר להשתא [נמי אמאי] למשהלי לחכל להלהימניה לחילים לנבי פירי מנו לחיבעי אמר לפירות ירלתי שהיה נאמן משום שהוי מנו לגרוע טענה ולא לחמרינן לטפי ניחא ליה למימר מינך זבינתה שרוצה לזכות נם בקרקע מלטענון לפירות ירלתי שלא יוכה בקרקע: אי טענין ואמר לפירות ירלתי וכו'. כלומר מתחלה אי לא טענין מינך זבינתה שלא לפירות ירלתי כלין אריס או שמכרת אותם לי לזמן ילוע נאמן בשבועת היסת ולוקח בפירות שלכל כבר אכל לאכול מכאן ולהבא לא לא"כ כל אדם ירל לתוך שלה חבירו ואומר לפירות ירלתי להשתא ליכא למימר לא חניף אינים כלאמרינן בסמוך (להיינו לוקח משום שאינו נאמן לומר כן) לכאן אינהו להוציאו בעל השדה ועכ"ו ירל אמרי' לא חניף לולאי היה ירל מלירל אם לא היה אומת כלבריו אבל אם היה נאמן לאכול מכאן ולהבא בטענה זו לא יאוב מפני כל: תוכילא. סל לתת בו התמרים או אבל לעלות: נבול. נבי תמרים שייך לזמן נדירה כמו משיקה בזיתים בערה בענבים: ואינהליה לליקלא וכו'. תע"נ להכא לפשר למשום לכיון לאמר כן קולא שינהור הוא לנאמן לאל"כ כלבריו היה ירל שלא יאמינו בעליו אבל הכא שכבר אכל מ"ט יהא נאמן לפ"ה אינה למיתר לכיון למשיך כל כך זמן אכילתו כמ"ל מתחלה אמי שהרי היה אוכל תמיד לעין כל: אלרעא נמי. פירוש כשבא בטענת קרקע שאומר לקוחה היא בידי יהא נאמן לנבי פירי מהאי טעמא שלא חניף וכו' אבל לא מקשה שיהא נאמן בנוף הקרקע להא למי למכלן ולהבא ולא לנבי פירי לא מהימן שלא במה שכבר אכל: אחוי שטרך. שלו לוקח להא טענין לאכלה נ' שנים ולא מזהיר אלא לו עליה שהחזקת לו שטרך להיות לך לאזלהורי כיון שאין לך עלי חזקה: הכוא לאי"ל לחבריה אלרעא. להה יעיען לפל זה היתה וכן הולה נופיפ: והלרי פירי. שחכל בשתי שנים שלו להה חיכח שהלי ועית ליה עלי חזקה לחכל מהשנה השלישית שאין עליה לו ואפילו בכל השנים שם

דליתיה דמי דלסיועיה קא אתי

(דף לד:) ההוא ארבא דהוה קא מנצו עלה בי תרי חד אמר דידי היא וחד אמר דידי היא אתא חד מינייהו לבי דינא אמר תפשוה עד דאזילנא ומייתינא סהדי דדידי היא תפשינן או לא תפשינן * צ"ל רב הונא אמר תפסינן וכו' כ"ה בגמ' וברא"ש (ג"א) [וכ"ה הב"ח כאן] רב אמר תפשינן רב יהודה אמר לא תפשינן אזל לא אשכח סהדי אמר להו אפקוה וכל דאלים גבר מפקינן או לא מפקינן רב * נ"א רב הונא יהודה אמר לא מפקינן * נ"א רב יהודה רב פפא אמר מפקינן והלכתא לא תפשינן ואי תפשינן לא מפקינן:

זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי א"ר נחמן כל דאלים גבר ומ"ש משני שטרות היוצאין ביום אחד (דף לה.) דרב אמר יחלוקו ושמואל אמר שודא דדייני התם ליכא למיקם עלה דמילתא הכא איכא למיקם עלה דמילתא ומ"ש מהא דתנן המחליף פרה בחמור וכן המוכר את שפחתו וילדה (* כ"ז שפת יתר ונמחק. ד"ת זה אומר ברשותי ילדה וזה אומר ברשותי ילדה ישבע המוכר שברשותו ילדה זה אומר ברשותי ילדה וזה שותק זכה זה וכן המוכר שפחתו וילדה) זה אומר עד שלא מכרתי [ילדה] וזה אומר משלקחתי יחלוקו התם להאי (דף לה:) אית ליה דררא דממונא ולהאי אית ליה דררא דממונא הכא אי דמר לא דמר ואי דמר חבירנו עמית בתורה וכמצות הוא נפקא מינה לגזולה לדייני: התם ליכא למיקם וכו'. לכאין שהם יודעים מי הם העדים ולא יכלו לעמוד על נכון הדבר מפני שהכחו הענין לו שמתו העדים תו ליכא למיקם: [דף לה:] הכא ליכא למיקם. שמא יבאו העדים שרואו שהחזיקו של זה היו מחזיקין בו ואין נפסוק הדין עתה ותתבטל אחר כך הלכך לחרגין כל לחלוס נבר על שיתברר הדבר: המחליף פרה בחמור. למשמעך בעל הפרה לבעל את החמור נקנית הפרה לבעל החמור בכל מקום שהיא בקנין חליפין לפיכך לא רחינהו כשילה לחינהו קנאה במשיכה היינו רואין ברשות מי יולה וכן המוכר שפחתו נקט מכירה נבי שפחה משום לעבד נקנה בכסף בלא משיכה ומשנתן תעות נקנית לו השפחה בכל מקום שהיא הלכך אין יוצא ברשות מי יולה והא התם משתמע ליכא למיקם עלה למילתא כי שמא יש עדים שיודעים בחיזו שעה יולה וע"י כן יתברר הדבר ברשות מי יולה אלא משכחת עליין לא ידענו מי היה שם ואפ"ה לא לחרגין כל לחלוס נבר ולא למיא לבני שטרות לולאי משתמע יקעינן מי שם העדים וכיון שלא יכלו עכשיו לברר תו ליכא למיקם עלה למילתא: [דף לה:] דררא דממונא. לכל לחד יש שייכות בממון זה לפי שהיתה בחזקתו על עכשיו וזה לפי שהיא עכשיו שלו וכל לחד יכול לטעון פרתי ושפחתי היתה כשילה לי נמי לפסר שילה בשעת חליפין ואין לברור של מי הולד הלכך יחלוקו ולא לחרגין הכא שולד לפילו לשמואל דהא לסקינהו פרק מי שהיה נשוי (דף לד:) לתנאי היא ליכא למאן דאמר שולד לחמר שולד עליפא ואיכא למאן דאמר חלוקה עליפא והאי תנא לפרה סבר חלוקה עליפא: אי דמר כו'. לוקא הוא של לחד בבירור ואין לסס לבית דין לפסוק וכאפי': רב [אסי] אמר לעולם שמיה נזקן. לכיון שנשטיס מתעצמים בה ובאין בטענת לבות אין יודעין זה מיהס שהיו בה בטענה כשמעתא לישנא לאחר מן הסוק אלא היה ערין למימר מן הסוק אלא כשמיה נזקן ומניחין אותו מילו ואע"ג [לקמן דף קנו.] לשני יוסף בן שמעון [הלריס בעיר אחת כשס שאין מוניחין שטר חוב על אחריס [כך] אין מוניחין [שטר חוב זה על זה] משום דלא מפקינן ממון מזה שהוא מוחזק בו מספק לבד הכא לברבה [כיון לתפסה בפניהו מוניחין אותה מילו ונותנים אותה לאלו שהיו] מתעצמין בה: אלא ניתן להשבון פי' הרמב"ן ז"ל דלא קאי לאחי אחר מן הסוק שנטל מהס דזה ולאי ניתן להשבון הוא ויחזור למקום שנטל לדוקא בנתנו ביד ב"ל הוא לאחרינן אי תפסי לי מפקינן וכלפילתאי לעיל ושכי מפרשינן בירושלמי הא לאחרינן פרק אלו מוציאין [דף כה:] ספק הינוח לי יטול ואס נטל לא יחזיר לאחר זמן קאמר מפני שמפסידו מן הבעלים שחזרו בינתים ולא מצאו אותו במקומו ונתיאשו לבד מלאי מיל שנטל יכול להחזיר אותו במקומו אלא הכא בגזלן של רבים ולאי קאמר שכיון שהיו יודע למי נזל לי ניתן להשבון וכענין שאמרו [לקמן דף פח:] וכמצות יתנו לו כלאחרינן בפרק שבועת העדות (דף ל.) עולא אמר שירצו ואס לוכבים זה יותר מזה מפני שהוא עמיתו בתורה שבועת העדות היא שבועה שנשבעין בבית דין על הודאת חבירו או על טענת ברי שיש לחבירו על חבירו מאתים זוז ואחד מהן מודה לו בחמשים ואחד מהן כופרו ואין לו עליו אלא חמשים זוז ואחד מהן ואומר לו פרעתיך ואין לו עדים ואין לו אלא שבועה זו שנשבעין בבית דין ונוטלין חמשים ואחד ומשלמין לו חמשים זוז ואחד מהן ונפטר ממנו ואין לו עליו כלום

לא דמר:

חזקתן ג' שנים מיום ליום: אמר * בגמ' איתא א"ר אבא (ג"א) רבה ואי דלי ליה צנא דפירי לאלתר הוי חזקה אמר * בגמ' איתא אמר רב זביד ואם טען ואמר כו' ובד"ק ובק"ד רבה רבא ואם טען ואמר לפירות הורדתיו נאמן וה"מ בתוך שלש אבל לאחר שלש לא דאיבעי ליה למחויי וכד לא מחי איהו אפסיד אנפשיה

א"ר יהודה אמר רב ישראל הבא מחמת עובד כוכבים הרי הוא כעובד כוכבים מה עובד כוכבים אין לו חזקה אלא בשטר אף ישראל הבא מחמת עובד כוכבים אין לו חזקה אלא בשטר אמר רבא ואי אמר ישראל (דף לו.) קמאי דידי זבנה עובד כוכבים מינך וזבנה ניהלי מהימן מיגו דאי בעי אמר אנא זבנתיה מינך

א"ר יהודה אמר רב האי מאן דנקיט מגלא ותובילא ואמר בעינא למיגזריה לדיקלא דפלניא דזבנה נהילי מהימן לא חציף איניש למיגזר דיקלא דלא דיליה אמר רב יהודה אמר רב האי מאן דאחזיק בגודא דארודי ולברא לא הוי חזקה מאי טעמא מימר אמר מאי דזרע ארודי אכלי ליה

אמר רב יהודה אכלה ערלה זו היא גירסת רש"י אבל תוס' בשם ר"ח גורס הוי חזקה אינה חזקה תניא נמי הכי אכלה ערלה שביעית וכלאים * נ"א הרי זו אינה חזקה אמר רב יוסף אכלה שחת לא הוי חזקה אמר רבא ואי קאי שחת בצואר מחוזא הוי חזקה אמר ר"נ תפתיחא לא הוי חזקה אפיק כורא ועייל כורא לא הוי

בעונשין של מלות ע"כ: אי לגי ליה. פס יש עליס שהנכיס המערער סל סל פירות מקרקע זו על כתפו של זה הטוען שלקחה: לאלתר הוי חזקה. וסוב היינו יכול לטוען לא מכרתיה לו: וה"מ בתוך נ'. פירוסש בעלמא הוא לקל מפרש תלמודא לענין לפירי הוי חזקה אשמועינן לגל למי לחזקת נ' להתם גל היה נאמן לומר לפירות הורדתיו גלל שביך היגים לארעיה כולי האי ברשותיה לאחריני וגל מולא לאינשי לפירי אחתיה וע"כ אכי היא לן למימר שאם אתה אומר נאמן בטענת כל החזקות שלעולם יטוען ויאמר לפירות הורדתיו אבל בסך חזקה לפסד ללפירות הורידו ולפיכך סייעו היולכך נאמן ורב אסי תמה כשקרקע שיהיה זה מאי תקנתיה ותירן ליבעי ליה למחויי ולומר לעולם לעו שלפירות הורדתיו לכך ולכך שנים: אי כשים לשטר מסכנתא. כלי שיוכל לומר זמן המסכונת גל היתה גלא שתי שנים ושלשם שנים שאכלתיו יותר היו חזקה שלקחתיו ממנו אחר המסכונת לכך"נ היה נאמן אע"פ שירד ברשות וכן כתב הרב בעל העיטור בשם הריב"ן מנ"ם ז"ל שאעיל משם רבו הריי"ף ז"ל שים לו חזקה ויכול לומר חזרתי ולקחתיו וכ"כ הרב בעל העיטור שאשיב לו ר"ת [ז"ל] ומיהו לוקל לאחר שעבר זמן המסכונת לשתוך זמן ליכל מ"ל לנאמן ומש"ה אמרינן אי כשים לשטר וכו' וכן לעת הרשב"ץ לנאמן ולא אמי להא ללקמן [דף מה:] בשמעתא לאומנין לאי ליכל עשים ורחה כשנתן כלי זה לאומן או לאחר ללאו אומן בפקדון שוב אין לו חזקה לומר לקחתיו ממך להתם איירי במטלטלין וכיון לחזקתן לשלתר משעת תפיסתן והשתא ליכל עלי פקדון ושוב לא מצי טוען חזקת שנפקד לבל קרקעות ועבדים שחזקתן ג' שנים ואין לרך הבעלים להניחם כ"כ ביל נפקד לפילו ליכל עשים ורחה נאמן לומר חזרתי ולקחתיו כיון שלא מיחה: וכי תקינו רבנן וכו'. תקנת חכמים שאסור ללוות על השדה ולאכול פירותיו משום ריבית לבל השתא לומה למכר שמוכר לו פירות כל שנה ושנה בכך למים ואינך לא תקנו שלא יפסיד הממשכן הזה שלא שמכו שימחה כיון שתוציא לו מחתו שע"פ להויל מחתה לחזקין שמוחה בנוף הקרקע לוקל ולא בפירות: עובד כוכבים הטוען שלקח קרקע זו בילוע שהוא של ישראל שע"פ שהחזיק בו שנים רבות לא עלתה לה חזקה לפתם עובד כוכבים נזלנים הם ומתירא פתם למחות ביולם ומיהו בשטר יש לו חזקה שלא כתבינן ליה שטרא מחמת ישראל שלא בפקריקין ואפילו מלמחות בו אין מתירלין ממנו לנמרי ולפיכך הבא מחמתו אם החזיק מ' שנה יש לו חזקה אפילו בלא שטר והיינו לאמר לקמן בפרקין [דף נה.] לריסף לפרסאי על מ' שנין וכ"כ הרשב"ל ז"ל ולזה נרחים שהסכים הרנב"ר בחלוסיו: לף הבא וכו'. מפני שיכול לומר לו לא הוערכתי למחות כיון שהייתי בא מחמת עובד כוכבים:

ואם אמר קמאי דידי וכו'. כלומר שבאתה ליולו ביתורת מקח וממכר וברצונך נאמן לומר מינוי להא החזיק הוא בה וכו' נ' שנים בולאי והב"ג נאמן לומר זה העובד כוכבים נתן לי שטר זביגת מינך גלא לגל לזקהרי בו וארכם נאמן: מאן לנקט וכו'. מפורש לעיל: נולא. כותל שלה: לאלוהי. חיות היער שמניחין זרע שמוך לנהר לאכל שלות הסמוכים ליער כדי שלא יכנסו החיות בשלה אם החזיק בום אחד בלאכל אחון לנהר לא היי חזקה למני אמר לא שיכיף שתי שנים ואם לאו לא: [דף נ:] לכלה ערלה. כמו חבילי זמורות ערלה שאינם אסורים לכתיב(ויקרא י"ט:כ"נ) ועלתם את פריו לבל העצים מותרים וכן בשביעית היינו מופקר אלא לפירי בלאחרים פ' הנזהל [דף קח:] לעני שביעית מותרין ולנבי ערלה לאמרי' פ' האשה שנפלו לה נכסים (דף פ.) עבד רב יהודה עובדא בחבילי זמורות רב יהודה לטעמיה לאמר לכלה ערלה הרי זו חזקה וכלאי הכרם נמי אע"פ בשאסורין בהנאה היו חזקה ואע"נ לבערלה לאמרינן להיו חזקה (מסום) שיש היתר בחבילי זמורות לאמת בשאינו היה הבל לאסור בכלאי הכרם לא עלתה לו חזקה מסום לערלה שאני שאין הבעלים נפסלין מום לבר טופי מסום האחזיק לערלה איסור לאמילא הוא לכ"ע לבל בלאי הכרם האיסור בא מחמת האחזיק שזרע בו בלאים והבעלים היו יכולין לאכלה בהיתר הילבך היה להם להקפיל ואלא הקפיל היו חזקה וכן לעת הרשב"ן ז"ל לי אי נמי כמו שפירש רש"י ז"ל בפרק האשה שנפלו לה נכסים כגון שגלגל בבר בזמורות ואח"כ זרע שם חטה ושעורה והפירות גלגלים אח"כ וכיון שהוסיפו בחלב ואחתים נאסרו לבל הזמורות שלא הוסיפו אחל אמחתים מותרות אם כן הרי יש לך היתר בעניים ולפיכך היו חזקה: לכלה שחת. לכיון שלא האמין על שהנגיל התבואה היו בלרך נזלן לקל שאינו ולא אכיל ולא היו חזקה: ענאר. בקעת מחוזא שדרכם להאכיל התבואה בשיבה שחת לפי שיש להם בהמות הרבה היו חזקה אפני שהיה לו לאחות כיון שאוכל בלרך שאר בני העיר: תפתיחא. שדה מלאה בקעות כמו פתחי חריסה וזרע בהם לא היו חזקה אפני שלא הקפיל אפני רעתה ואע"פ לא מיחה: וכן לפיק כורא ועייל כורא. שאינו מרויח בזריעתו: לבי ריש גלותא וכו'. יש מחזיקין בבל לאחרים לאמחת ירחתן יש מוחין בהם ואחרים יש מחזיקין בשלהם לפי שבוטחים בזרוע שלהם ויש חוששין לאחות כי בל מי שלא יהיה לו שטר יוציאו אחתת ידו: נוברות. נברות יש לבר המלך מעמנו שיתבן לומר הוא נכנס שם ויש לו חזקה ול"ב עבדים לאמי יש להם חזקה. יש להם חזקה לאחר שלא בעבדים. ואחת לשמועינן ר"ל שלא תימא לוקל עבדים שהם בני לעת ליכל לאיתם שמא הקניטו רבו לבל נוברות לא

קמ"ל: קטן. עבד כנעני קטן לפ"ם החזיק בו אחר ואמר לקוחו הוא בידי נאמן כיון שאינו יכול לילך הוי כאחר מטלטלין שיש להם חזקה לאלתר: פשיטא. לולאי קנו בדמים להיאך נכנס בס: לא צריכא דאיית ליה אימ אימר. והייתי סבור שלומה לנולדות שאמו מכניסתו קמ"ל וכו' הילכך ולאי קנאו: [יכול לטענן על כלי למיסן. של עיזי] וייסיה נאמן בסבועה בנקיטת חפן ואע"נ לאיכא מנו למני אחר לקוחין הם בידי מ"מ לאו מנו נמור הוא שהרי הסתם כאחר לאכלי לאוסלי אינו מעיז ואילו אחר לקוחין הם בידי הוי מעיז וממעיז לשאינו מעיז לא אמרינן מנו לאיפטורי מסבועה [והיינו טעמא לרבה גבי מוכה מקנת לא פטרינן ליה מסבועה מנו דלאי בעי כפר בכל כלאחרינן חזקה אין אדם מעיז וכו' ולפיכך הסכימו כאן כל בעלי הורלאה ז"ל שאינו נוטל אלא בסבועה וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק עשירי מהלכות טוען ונטען]: שאני עיזי למסירן לרועה. ואין אדם יכול להחזיק בהם וכיון דהוו ברשותיה דהאי היה יכול לטענן לקוחות הן בידי והוי חזקה הילכך כי טעין על כלי למיסן נאמן: נפרק ופניף. בבוקר הולכות יחידות על בית הרועה ובערב על בית הבעלים [ואז היה יכול להחזיק בהן בתורת נזלה]: זו לברי ר"ע ור' ישמעאל. שסיים שניהם בסלה חילן לומר שמסלקין נ' מיני פירות בנ' זמנים זה אחר זה לפילו בסנה אחת חסיב חזקה לכל חכמים בעו נ' לקיטות מכל פירי ופירי למסתמת הם בנ' שנים והלכתא כוותייהו ואתיא הא דרבה לאחר לעיל [לף כט.] לטעמא לחזקה תשוב לאו מזהיר אינים בשטריה טפי מנ' שנים אלימיה להא ולאי לאו בשנים תמם תליא מילתא אלא בהכילת הפירות שכיון שהכל נ' פעמים תפרי אחד ולא מיחה בו בטוח הוא שוב לא ימחה תלא להכילת הפירות תליא הא מילתא להא לא מזהיר כו' לאחרינן לעיל [לף נו.] תפתיחא דו לפיך כורח ועייל כורח לא היו חזקה ואחתי לא אתר לכיון שעברו שלש שנים לא מזהיר אלא ולאי כלאחר' אלא מתייחס תשתרית השטר אלא בהכילת הפירות שכלם הכילות תפרי אחד היו בסתם בשלש שנים ומיהו מלנקט שמואל בתילתיה בלשון הכילות ולא בשנים תשמע שאם היו החזקות שתחזיק תפרי אחד בשנים תשמע מהכרות לכשל פירותיהן קולם שלש שנים הוי חזקה כיון שיש שלש הכילות וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק שנים עשר מהלכות טוען ונטען: גיר. החריסה שחורש שלא זה לפילו היה חורש כל ג' שנים לא היו חזקה דבי ריש גלותא לא מחזקי ולא מחזקינן בהו:

ועבדים יש להן חזקה: והאמר ריש לקיש הגודרות אין להן חזקה אמר רבא אין להן חזקה לאלתר אבל יש להן חזקה לאחר שלש שנים אמר רבא קטן המוטל בעריסה יש לו חזקה לאלתר פשיטא לא צריכא דאית ליה אימא מהו דתימא אימיה עיילתיה להתם קא משמע לן אימא לא מנשיא ברא הנהו עיזי דאכלי חושלא בנהרדעא אתא מרי חושלא תפסינהו וקא טעין טובא אמר אבוה דשמואל יכול לטעון עד כדי דמיהן * בד"ק מן מיגו עד איני ליתא וכן בראב"ש ליתא מיגו דאי בעי אמר לקוחין הן בידי איני והאמר ר"ל הגודרות אין להן חזקה שאני עיזי דמסירן לרועה והא איכא צפרא ופניא בנהרדעא אתרא דשכיחי טייעי הוא ומידא לידא משלמי להו:

(דף כח.) **מתני'** רבי ישמעאל אומר שלשה חדשים בראשונה ושלשה חדשים באחרונה ושנים עשר חדש באמצע שמונה עשר חדש ר"ע אומר חדש אחד בראשונה וחדש אחד באחרונה ושנים עשר חדש באמצע ארבעה עשר חדש א"ר ישמעאל במה דברים אמורים בשדה הלבן אבל בשדה האילן אסף את תבואתו בתשרי ומסק את זיתיו בשבט וכינס את קייצו באב הרי אלו שלש שנים:

גמ' (דף לו:) אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא אבל חכמים אומרים עד שיגדור שלש גדירות וימסוק שלש מסיקות ויבצור שלש בצירות תנו רבנן ניר אינה חזקה ויש אומרים הרי זו חזקה והלכתא לא הוי חזקה מאי טעמא מימר אמר כל שיבי דכראבא ליעלו בה:

(דף לז.) זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקע אמר רב זביד זה קנה אילנות וזה קנה קרקע מתקיף לה רב פפא וכי מאחר שאין לו לבעל האילנו' בקרקע כלום לימא ליה עקור אילנך וזיל שקול אלא אמר רב פפא זה קנה אילנות וחצי קרקע וזה קנה חצי קרקע והלכתא כרב פפא:

(דף לז:) אמרי נהרדעי מכרן רצופין כגון שאין בין אילן לאילן כל ממנו יוצא לבנין: זה החזיק וכו'. הכא לאו בחזקת שנים חזקה לחמלי יחמה בו לחלרבה מימר אמר כל שיבי וכו' הלואי שתכלה החריסה לקמין ואח"כ חזרענה לני. מהא שמעינן שהכונה חורבתו של חבירו אין בני בנין עונין לחזקה למימר אמר הלואי כל ממנו יוצא לבנין: זה החזיק וכו'. הכא לאו בחזקת שנים בלשונות שתקן חילנותיו: [דף לז.] זה קנה חילנות. לבד ואם יבשו לא יצא אחריהם בחקיקין: וזה קרקע. לבד: מאחר שאין לו וכו'. כיון שאין לו בקרקע כלום ל"כ לפילו קולם שיבשו נמי מצי ל"ל עקור חילנך: וחצי קרקע. לאו דוקא אלא מה שצריך לחילנות תחתיהן וביניהן וחוצה להן כמלא חורם וסלו וכתב הרי"ף ז"ל והלכתא כרב פפא משמע לפילו קנה שני חילנות לאחרינן בעלמא [לקמן דף פח.] שהקונה שני חילנות לא קנה קרקע היינו במוכר חילנות לבד לבל הכא נבי שני לקוחות אחר ליה בעל החילנות לבעל הקרקע כי היכי דלליכך בעין יפה מכר לפי לעתך שכל הקרקע יהיה קנוי לך נס לגילני מכר בעין יפה כל מה שצריך לחילנות ולפילו לרבנן לאחרי [דף סא.] מוכר בעין רעה מוכר הכא לין סברת שיכול לחלל בעין רעה ולחלל בעין יפה: רעיפין. כגון שאין בין חילן לחילן לרבע אמות: [דף לז:] אין לו קרקע. לעומתיה הם ליעקר הילכך בקניית החילנות לפילו יהיה הרבה לא קנה קרקע והכא לאו בשנים שהחזיקו יחד מיירי להתם בשני חילנות לא קנה קרקע אלא מטעם לאחרנן וכ"ם בהרבה חילנות אלא הכי קאמר לכיון שרעיפין הם אין להם לין הקונה שלשה חילנות שקנה קרקע: [בגמ' דף לז:] אחרי נהרדעי הכי אמי מאי דזכין ליקלא לחבריה קני ליה מספולי על תהומה [דף לח.] מתקיף לה רבא ולימא להו כרכומא לריסקא זבני לך עקור כרכומא לריסקא וזיל אלא אמר רבא בבא מחמת טענה. פירוש] קני ליה מספולי חילן על התהום לזרוע בתותו מקום שחילן עומד בו או לחפור בו בור ותות לנהי לאחרינן להקונה חילן אחד או שני חילנות אין לו קרקע ליינו לענין תחתיהן וביניהן אבל מקומו מיהו קני ופריך רבא לכיון דלא מכר לו אלא חילן אחד אחרי לא לימא ליה לכשיעמוד עקור כורכמך וזיל: כרכומא. תרנגס נרדיס ריסקא ריסקא הוא דבר שמניחו המוכר בקרקע על שינמור ואז עוקרו הכא נמי לימא ליה הכי: [דף לח.] בבא מחמת טענה. שאחר

לו מכרת לי החילון עם קרקעו וחכלתיו נ' שנים ולא נזהרתי בשטרי זו הוה לקני מספוקי על תהומת וכלפירסנו כיון שלא מיחה בו להודיע שלכרכומת זבניה לבל היכא דלא לא מחמת טענה מני למימר ליה כרכומת ריפקה החילון יעקור לותו וחין לו מידי בקרקע וקי"ל כרבא וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפ' י"ב מהל' טוען ונטען [ומה שהמיט הרי"ף ז"ל כתב הרמב"ן ז"ל לרבא מלרך פסוטות קמקפה ק"ל לנהרלעי שם שמעתא כך שמעתם ונם היא לינה עריכה לפסוטות וללכו של הרב לקנך מחמת הפסוטות (קנרים) ללבר פסוט שכל מחזיק וכא מחמת טענה היא לו חזקה. עכ"ל הרשב"ם ז"ל]: מתני' שלא לרעות. ולו שם מחזיק לחל בלחל מלו המקומות והמערער במקום לחר מלו לו עלתה לו חזקה ללא יכול למחות לפי שאין שיירות מעניות בלאו המלינות הילכך לא שמע המערער שזה מחזיק בקרקע שלו ושם שמע שמע למי יניח שיוליא לו הילכך היה למחזיק לשמור שטרו: על שיהא עמו במדינה. כלומר בחותו מלכות של יהודה עמהן שהשיירות מעניות ויכול למחות ושם לא מיחה הוא לחפסיל לנפשיה: ר' יהודה בא לחלוק ואומר שעיקר חזקה שהיא שלא ניחם לו תקנו חלא מפני שלא הוא במקום רחוק לפילו מהלך שנה שיכול למחות לפילו היה בפניו ולא מיחה סבירא ליה להויא מחילה לאלתר לבל שלא בפניו לא חלקו ונתנו שיעור לחל לכל בין לחוק בין קרוב הילכך נם מיהודה לנגיל הויא חזקה: ויבא שנה. לאו לוקא לכולי עלמא אלא לחלה שלא בפניו הוי מחילה לאו עכא טובא קמ"ל כלאמרינן בנמרא [לף לט.] שלא יהלל הלה הפירות ולא יוכל להוציא בעל הקרקע הפירות מידו לקפה נזל הנאלל ובנמרא פסיק ליה הלכה כרבי יהודה: נ נמ' שעת חירום. מלאמה בין זו לזו ובין השיירות מעניות הילכך חזקה שהרי לא שמע לידך שיכול למחות ושתם יהודה לפילו בלא מלאמה בין השיירות מעניות מזו לזו והא לגבי נפו חמרינן שאין עריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם מפני שעלים מעניים לקיימו שאני התם כיון לאיכא בתי לינין לקבויי [כל מלן ליתיה ליה ניהוא לבי לינה קא חלק ואינהו לקו במילתא על למשכחו קנין שיירות על שומעים לקיימו ע"י חקירתן לבל נבי חזקה כל מלן ליתיה ליה במקום אחר לא חזיל לבי לינה ולאחקור שם בא שלח שם יבוא להודיעו מי עומד בקרקעו ונם המחזיק אינו חוקר שם יש מניח שם ערער שלח עלים]: [לף נא:] שאין יכולין לומר לו. כלומר תנרין: לאילן ארבע אמות אין לו קרקע וכן הילכתא:

(דף לח.) **מתני'** שלש ארצות לחזקה יהודה ועבר הירדן וגליל היה ביהודה והחזיק בגליל בגליל והחזיק ביהודה אינה חזקה עד שיהא עמו במדינה א"ר יהודה לא אמרו שלש שנים אלא כדי שיהא באספמיא ויחזיק שנה וילך ויודיעו שנה ויבא לשנה אחרת:

גמ' מאי קסבר אי קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה אפילו יהודה וגליל נמי ואי קסבר מחאה שלא בפניו לא הויא מחאה אפילו יהודה ויהודה נמי לא אמר רבי אבא בר ממל אמר רב לעולם קסבר מחאה שלא בפניו הויא מחאה ומשנתינו בשעת חירום (דף לח:) שנו ומאי שנא יהודה וגליל דסתם יהודה וגליל כשעת חירום דמי אמר רבא הלכתא אין מחזיקין בנכסי בורח ומחאה שלא בפניו הויא מחאה תרתי ל"ק כאן בבורח מחמת ממון כאן בבורח מחמת מרדין ואפילו מיחה בפני [בני] אדם שאין יכולים לומר לו הויא מחאה מ"ט חברא חברך אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה

היכי דמי מחאה אמר רב זביד אמר פלוני גזלנא הוא לא הויא מחאה פלוני גזלנא הוא דאכיל ארעאי ולמחר (דף לט.) תבענא ליה בדינא הויא מחאה אמר להו לא תימרו ליה אמר רב זביד הא קאמר להו לא תימרו ליה אמר רב פפא ה"ק לדידיה לא תימרו ליה לאחריני אמרו ליה דחברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה אמרו ליה לא אמרינן ליה אמר רב זביד הא קאמרי ליה לא אמרינן ליה רב פפא אמר לדידיה לא אמרינן ליה לאחריני אמרינן ליה וחברך חברא אית ליה וחברא דחברך חברא אית ליה אמר להו לא תפיקו לכו שותא הא קאמר להו לא תפיקו לכו שותא אמרי ליה לא נפקא לן שותא אמר רב פפא הא קא אמרי ליה לא נפקא לן שותא רב הונא בריה דרב יהושע אמר כל מילתא דלא רמיא עליה דאיניש א"ל ולאו אדעתא והלכתא כותיה לרב לסייך מילתיה לרב פפא לבסמוך לחמר חברך חבכה וכו'. ולאו לחמרים לאלו על שבח לאחן המחזיק ויש לו ליזהר בשטרו: אין מחזיקין בנכסי בורח. מפני שאינו יכול למחות: תרתי. כלומר לסתרן להדלי לאי מחאה שלא בפניו הויא מחאה בורח נמי היה יכול למחות במקומו ולמאי אין מחזיקין בנכסיו: מחמת מרדין. שמרד במלכות או עשה לבר שחייב מיתה וירא שלא יעשו מקומו לאיש יהרגוהו שם ולפיכך אינו מוחה ואין לאדם יכול להחזיק בנכסיו מפני שאינו יכול למחות לבל בורח מחמת ממון יכול למחות ממקומו והויא מחאה למחאה שלא בפניו היו מחאה: נזלן כו'. מפני שיכול לומר המחזיק שלא נזהר בשטרו כי היה סבור שלבזותו היה מתכוין וכתבו המפרשים לפילו לחמר לילכיל לרעאי בנזלנותא לא היו מחאה על שיחמר תבענא ליה בלינא לאו ולאי יש לו ליזהר בשטרו וכתב הרב רבינו יונה ז"ל לפילו לא לחמר נזלנא שלא לילכיל לרעאי בנזלנותא לחמר תבענא ליה לינא סני והא לנקט פלניא נזלנא לאשמועינן לאע"נ לחמר כל זה לא הויא מחאה על שיחמר לקח לילכיל לרעאי לאם לא כן מנא לך למקרקע קאמר אימא מטלטלין ולפי זה יש מי שאומר לזוקק במחאה לנזלנותא [ועריך לומר למחר תבענא ליה לינא] לבל במחאה למכירת פירות או למשכנתא עומד בקרקעו למאי בזמן ליכא לבל מלברי הרמב"ם ז"ל בפי"ח מהלכות טוען ונטען נראה לפילו מחאה למשכנתא לא הויא מחאה על לאחר למחר תבענא ליה בלינא: אמר. המערער לא תאמרו למחזיק שתי מוחה בו אחר רב זביד לכיון לאחר הכי ולאי לא הויא מחאה: [לף לט.] לאחריני אמרו. הלכך מחאתו מחאה שזה אומר לזה על שמניע לאחן המחזיק והיה לו ליזהר בשטרו: אומרו העליס לבר מיחה בפניהם לא אמרי' ליה ג"כ פפא וכו'. פלוני בפלונתייהו לרב זביד אחר ללא הוי מחאה ורב פפא סבר להויא מחאה: שותא. ליבור כלומר לא תאמרו לזוס לאם בהא כולן שוין ללא הויא מחאה להא לא יאמרו כיון דלרך סוף מסר להם לבל אם לאמרו אם שלא יאמרו דבר זה לזוס לאם קי"ל כרב הונא בריה דרב יהושע שכיון שאינו מוטל עליו בחיסור שלא בנלותו אינו נזהר עליו מלאמרו ואחריו חברא אית ליה ומחילה קי"ל בחינך כרב פפא:

(דף לט:) גידול בר מניומי הוי ליה ההיא מחייתא למחויי אשכחינהו לרב הונא ולרב חייא בר רב ולרב חלקיה בר טובי ומחה קמייהו לשנה הדר אתא למחויי קמייהו אמרו ליה לא צריכת הכי אמר רב כיון שמיחה שנה ראשונה שוב א"צ למחות אמר ריש לקיש וצריך למחות בסוף כל שלש ושלש

תאני בר קפרא עירער וחזר ועירער אם מחמת טענה הראשונה עירער אין לו חזקה ואם לאו יש לו חזקה אמר רבא אר"נ מחאה בפני שנים (דף מ.) וא"צ לומר כתובו מודעא בפני שנים ואצ"ל כתובו הודאה בפני שנים וצריך לומר כתובו קנין בפני שנים וא"צ לומר כתובו דסתם קנין לכתיבה עומד קיום שטרות בשלשה דמעשה ב"ד הוא רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו לא כתבינן מודעא אלא היכא דלא צאית לדינא אביי ורבא דאמרי תרוייהו אפי' עלי ועלך אמרי נהרדעי כל מודעא (דף מ:) דלא כתב בה אנן ידעינן באונסיה דפלניא לאו מודעא הוא מודעא דמאי אי דגט אי דמתנה גלויי מילתא בעלמא הוא ואלא מודעא דזביני הא אמר רבא לא כתבינן מודעא אזביני מודה רבא היכא דאניס כגון מעשה דפרדיסא דההוא גברא דמשכן פרדיסא לחבריה לתלת שנין בתר דאכלה תלת שנין אמר ליה אי מזבינת לי' ניהלי מוטב ואי לא כבישנא לשטר משכנתא ואמינא לקוחה היא בידי כי הא ודאי

[דף לט:] מחה קמייהו. לאו דוקא שיהיו שלשתן ערוכין לפי קי"ל בחיוך בפני שנים כלקחן בסמוך לגבי שהיו שם מזומנים: לשנה. [לשנה] שנים היה בא לפניהם למחות שהיה סבור שבכל שנה היה צריך למחות: וצריך למחות. הכי גירסת בכולהו נסחי דוקני ומפרש להא דאמרינן שוב אינו צריך היינו בחזקת נ' לבל בסוף כל נ' וג' צריך כדי שלא יאמר כיון שראיתי שהתקת נ' שנים לא נזדרזתי עוד בשטרי אי נמי חזרתי ולקחתיו ממך לחר שמחית בי לגמתן מנו לפי בעי אמר לא נזדרזתי בשטרי וזה לפי המפרשים שאמרו לכל שמתחלה לא ירד בחזקת מקח אינו [גמלן] לומר חזרתי ולקחתיו כלאמרינן בשמעתא לקמיה (ב"ב קף מה.) נבי מטלטלין לריכי לריכי עליס ורחה שוב אין לו חזקה לבל לעת הרשב"ם ז"ל לאמטלטלין בלחוד הוא לאמרינן דשוב אין לו חזקה לכיון לחזקתן הוא לאלתר בתפיסתן ואז ליכא עלי פקלון שוב אין לסס חזקה לבל קרקעות ועבדים שחזקתן שלש שנים ואין לדך הבעלים להניחס כל כך ביל נפקל לפילו ליכא עליס ורחה נאמן לומר חזרתי ולקחתים וכבר כתבתי לין זה לעיל: ערער וחזר וערער. כלאמרינן בסוף כל שלש לבכי קי"ל כרבי שמעון בן לקיש: שם מחמת טענה הראשונה ערער. בבל פעם הוי מחאה ולא עלתה לו חזקה לבל לם מתחלה טען נזלילה וחל"כ טען לבשכנתא בילים כיון שהטענות מבחיבות לא הוי מחאה ועלתה לו חזקה והוי לדין למוחה שתי מחאות בתוך שלש לכיון שבחיבות ולאו כלום ניהו ועלתה לו חזקה: מחאה בפני שני עדים. ול"ג לגזות לסס שיבתבו לו שטר מחאה זו לעדות שמיחה בתוך שלש שנים לבתיבה זו זבות הוא לו וזכין לכיון שמיחה בפניהם כמלן לאמר בתובו בי וכלילו עשלן שלוחים ובתבו האחרונים ז"ל לגריך שיבתבו בלשון שליחות פלוני הבאנו על ענמו לבתוב עליו שמיחה לבל בתבו שמענו פלוני שמיחה בס"ג לאו עדות הוא ומפיסס (יבמות קף לח:) ולא מפי בתבס אמר רחמנא ואע"ג דבעלמא בבל שטר בעינן גוולת מקנה דומיא דספר המקנה היינו בלבר שבינו לחבירו לבל במחאה ובמועלת אין הלבר תלוי אלא בו לי שיבתבו בלשון שליחות ובלבתיבתא ב"ב הרגב"ר ז"ל בחלוסין: קנין בחליפין לקיים בל לבר בלבתיב אלף איש ועלו אע"ג לליבא אלא בתבים ומשום שהיה נראה לגו בני בעים לאמי שהוא חוב לו אלריך לקיים הלבריס והילבך כיון לגו אלריך למימר בתובו היה נראה אלריך שלשה ליהו ב"ל והפקדון היה הפקר לפיבך לשמועינן לבני בעים ועתה משום לסתם קנין לבתיבה עומד בלומר שביון שגו המתין על שימתך המטלטלים והקנה בקנין ולאי נמר ומקנה וכמי שגה בתוב לבתוב אמי יאל"ב לאר בפירוש שגו יבתוב אלא זה נקט בפני שנים לבל שלא למימר שלריך שגים לבל לולאי לפילו בינו לבין עלמו בני שנים (קדושין קף סה:) גגו ליבבי שהגי לגו לשקרי וב"ב הרי"ף ור"ח ז"ל בפרק האומר בקדושין: מודעא. שמודיע

הוי [ניטו נט ולא מתנתן] מתנה וכן כתב הרמב"ן ז"ל בסמ רבו הרב רבינו יונה ז"ל וכך סה לבדי הרמב"ס ז"ל בפ"י מהלכות מכירה שאין הולכין במחילה ומתנה חלא לאחר גלוי לעת הנותן שאם חיו רוצה להקנות בכל לבו לא קנה המקבל ולזה הסכים הרמב"ן ז"ל בחלוציו אלא על פי שמלבדי הרמב"ן ז"ל נראה לכל שתולה מועלתו בלבד שאין בו חונם חין בלבדיו כלום: [דף מ:] לאו מועלת היא. שאין להם לסמוך על פיו לדיומא חיערומי קא מערים להפתא מחמת שהוא צריך למעות נמר ומקנה וכלי שיוכל לחזור בו כשיזדמנו לו מעות חומר להם שהוא חונם וכתב הרמב"ן ז"ל למלקמרינן לאו מועלת היא ולא חמרינן לא כתבינן מועלת חלא לחמן לידעינן בחונסיה שמא מינה לחע"נ ללא ידעינן כתבינן שתם פלוני מסר מועלת בפניו שפלוני חונסו בכך וכך למכור לזימנין לסבדי לחריני יכעי בחונסיה ואי לא מסר מועלת לא מבטלי זביני ולפירושו אין מבטלין את המכר מחמת מועלת זו על שיביא ראיה שנתם וקמ"ל לא לחמרינן חזקה לא חתמו חא"כ יכעו בחונסו כלחמר בעלמא (כתובות דף יט.) אין העדים חותמים על השטר וכו' חלא חיומר לחמרינן היי ניתן ליכתב שתם חע"פ שאין מכירין ונראה כן לעת הרמב"ן שהביא כן בחלוציו ואע"פ שאין כן לעת הרב רבינו יונה ז"ל לחמר לא כתבי על לידעי בחונסיה שהוא ז"ל חוסם לזה: נגויי מילתא בעלמא הוא. כלומר בגוני לעתו לבד סני ואין ערוך לפרש חונסו לסברת הוא שתם אין לו חונם חלא מרגנו יהיב לחמי מוסר מועלת לבטל הלבר ולא למי לזביני כלפירסנו לעיל: והא לחמר רבא וכו'. מכלחא לסהיא לחמרינן לקמן תלויה וזבין זביניה זביני לממקימין לה [דף מח.] בשחנסיה שתם למכור שהה לחת משלותיו וברר ונתן לבל חנסיה על שהה יכועה לו הוי זביני ומסום הכי הוא לחמרינן הכא לרבא אין כותבין מועלת לאי בשהה יכועה אין כותבין מועלת חלא הוי זביני חלא יביא עדים שחנסיה שטר המכירה ואי בשהה שתם הוי זביני ומועלת שיכתוב פסולה היא ולקמן [דף מח:] במקומו מפורש חלא קי"ל כרבא וחף בשהה זה הוי [זביניה זביני [שם לא מסר מועלת] וחף בשהה שתם שם מסר מועלת לא הוי זביני: כי ההיא מעשה לפרלסת. ואי קשיא היאך יכירו בחונסו שהם המחזיק חומר לו זה בפני עדים פשיטא שהרי בא עליו בעקיפין וא"ת למועלת וי"ל כגון שהמתים לו עדים לחורי הגלר ושמעו שלא נתרצה למכור חלא בהכרח כגון זה מעידין על חונסו והכל לפי לעת הסומעין וכן כתב הרמב"ם ז"ל וכן הסכים הרשב"ץ ז"ל וכן נראה לעת הרמב"ר וכתב רבינו חננאל לממה לפרלסת שמעינן לממן [למנזיס] לחכריה בחילי ליכול למעבידה כגון הפסלת תמון חו הנאה כל שכן הנאת נפשו לחמר ליה חי לא מזכנת לי כך וכך לחית לך עבידנא לך כך וכך לחית לה לסהדי למכתב ליה מועלת ולפירושו בה יעשה בחונסו לפלניא וחף על גב דלא עביד מאי לחמר ומחיל ליה חלא כיון לחמר עבידנא ויכול למעבד היינו חונסו למוכר וכל כי הני נוונא כתבינן עכ"ל ז"ל והביאו הרמב"ר ז"ל בחילוציו ועוד שביא ראיה מהא לתנן נקח מסקריקון

כתבינן

יום רנו

אמר רב יהודה האי מתנתא טמירתא לא מגבינן בה היכי דמי מתנתא טמירתא אמר (להו) רב יוסף דאמר להו לסהדי זילו איטמרו וכתובו לי' ואיכא דאמרי אמר רב יוסף דלא אמר להו תיתבו בשוקא ובבריאתא ותכתבו ליה מאי בינייהו איכא בינייהו סתמא אמר רבא והויא מודעא לחברתה אמר רב פפי הא דרבא לאו בפירוש איתמר אלא מכללא איתמר דההוא גברא דאזיל לקדושי איתתא אמרה ליה אי כתבת לי לכולהו ניכסך הויאנא לך ואי לא לא הויאנא לך אזיל כתבינהו ניהלה לכולהו ניכסיה שמע בריה קשישא קם וצווח אמר ליה וההוא גברא מה תהא עליה אמר להו זילו איטמרו בעבר ימינא וכתובו ליה אתו לקמיה דרבא לדינא אמר להו לא מר קנה ולא מר קנה מאן דחזא סבר משום דהויא מודעא לחברתה ולא היא התם דמוכחא מילתא דמשום אונסא הוא דכתב לה הכא מר וכו' פרק הניזקין [דף נה:] וכתב הרב רבינו יונה ז"ל וחס לחנסיהו על שבטל המועלת שמסר מכרו קיים וכן הדין בנגנו ומתנה וחס המוכר מוסר מועלת על המכר ועל כל ביטול שיבטל המועלת בחונם כיון שחנסיהו לבטל כל המועלות הרי נתבטלו ביטוליו וחנב לחונסו נמר בלבו ומבטלם וחין כח מסירת המועלת על הביטול יותר מכח מסירת מועלת על המכר שחנו נין בו ולומר כשמבטל המועלת מתוך החונם נמר בלבו והקנה וכן לעת רבותינו ולעינן נמי לחום בלבד ולהחמיר עכ"ל הרב ז"ל ולקמן במקומו נלריך יותר בלין זה כי הרמב"ם ז"ל והרבה מן החחרונים ז"ל עמו סברי לחס מסר מועלת על כל הבטולין שיבטל לח הוי זביניה זביניו: לח מנבינן ביה. מלקלמר לח מנבינן ביה ולח לחמר לאו כלום הוח יש ללמוד לחתן הוח לחח מנבינן מסום לחפסר לחח נמר ויהיב לבל החזיק הוח בנכסים לו שהחזיק הוח בהן בפני הנותן ולח מיחה בו בבה"נ ולחי מהניח לחינלאי מילתא ללאו למתנתא טמירתא היכון לחח לעתו היה להקנות וכן היה לן הרי"ף ז"ל ולאי לחפסר לומר מנבא הוח לחח נבינן לבל לי תפס לח מפקינן מיניה להא קי"ל לוקי ממונא בחזקת מריה קמא ולא"ל קרקעות דקי"ל קרקע בחזקת בעליה עומדת [לחח לחפי'] מנינא מילן בל זמן שחח תפס ברשות [קמא] בעלה רחיה ולא חפילו בשתמא לחמרינן חייסינן כתב רבינו חננאל ז"ל חייסינן ופסולה וכן כתב ה"ר יונה ז"ל לחי לא לחמר להו תכתבו בשוקא וכו' חלא שמחר סתמא כתבו מתנה לפלוני מכך וכך וכ"ם חס ניוס שחח יכתבו בשוקא וכו' לחמו כלום הוח ולא"פ שחח לחמר להם חיומרו: והויא מודעא לחברתה. כלומר לא"פ לחח חשיב מתנה חשיבא לבטל כל מתנה שיעשה לחר מתנה זו שהיא טמירתא כלהוה שלקא לעתיה מהאי לחזל לקלוסי לתתא וכו' וטעות הוא לללעולם חינה מבטלת מתנה שהיא מפורסמת ונלויה והך עובדא לחמר רבא לא מר קנה ולא מר קנה נלו מסום שהיא טמירתא ושהיה מועלת היה חלא מסום לכהך מתנה נלו מתנה היה במתנת חבתו ולא ברעות נפשיה לקני לה ומכח הך מתנה לעבד לברייה ילעינן זה לבלולו הכי כיון שלא רלינו לו סום חונם לכתוב מתנה לחבתו לממן חנים ליה ונם לא מסר מועלת ל"כ יש לנו לומר ולאי שנתרלה ליתן לה חלא לממחת מה שנתן לבנו מוכחא לן מילתא לממתנת חבתו חונם היה מסום שלא נתרלית ליעבד לו: ומעמינן מינה לכל היכא דילעינן בחונסיה חע"נ ללא מסר מועלת נמו ומתנתו בטלין להא הכא לאו מסום דהוי מתנה זו מועלת לחיבטוליה מתנת חבתו חלא מסום לחינלאי לן לחונסיה וכלפירסנו וכן לעת ר"ח ז"ל ולעת הרמב"ר ז"ל בחילוציו: מה תהוי עלי. על עסמי לחמר כן: זילו חיומרו בעבר ימינא וכתובו ליה. תחלה כל נכסי קולם שתכתבו לשתה כתבו המפרשים ז"ל מהא שמעינן לחע"נ לממחת טועה לחמר להו לליומרו כלומר כלי שלא יניע הלבר לזון חבתו מכל מקום יין מתנה טמירתא יהב לה רבא ומיהו חפסר לדוקא הכא ללא יהיב מנפשיה ורלונו היה (לממרן) יותר שלא ניתן לו לזה ולא לזה

לאבל מי שאמר מחמת טענה חיטטוהו כדי שלא ישמע פלוני בני לו קרובי בכי הא מסתברא לנפשה טמירתא היא וכתב הרי"ף בפסק הנהון רבינו האי ז"ל דאפילו מרע שאמר לא תגבו אחיך תפקידתא על נפשאי מתנתא טמירתא והרמב"ן ז"ל סבירא ליה לאבל מדאתניא בתוספתא (דב"ב פ"ח) הכותב לייתיקי והיה מתירא מן היורשים ונכנסו לגלו כמבקרין אותו ומומעים לבריו מבפנים וכותבים מבחון וכתב ר"ח ז"ל המקנה מתנה בקנין צריך להזכיר בעת הקנין כי מתנת פרסיא לני מקנה ואם לא הזכיר שלא בשעת הקנין נתן סתמא פסולה וכתב ה"ר יונה אם ניח ליתנו בעלי מסירה בסוקא ובבריותא כאב לף על פי שלא ניח כן על הכתיבה ועל החתימה דהא בפרסיא לף על פי שלא ניח על המסירה המתנה קיימת שהרי יש בזה גילוי דעת שהוא נותנה בנפש חפצה: לא מר קנה ולא מר קנה. כלומר לא ידעינן ולא הכא לא ידעינן מפני שגילה שהיה לנגוס כלפירכא וכן הכא משום דהוי מתנתא טמירתא: אבל הכא מר ניחא ליה. כלומר למי שרצונו שהיה רצונו ליתן בלא חונס בלי מתנתו מתנה היא שהיא עשויה כתיקון חכמים ואפילו עשה קולא מתנה זו מתנה טמירתא לא אמרי לבטולי להא: [דף מח.] והלכתא חייסינן. כבר פירשנו לעיל שילכך צריך לכתוב בסוקא וכו' וכן אמר הנהון ר"ח ז"ל דהא סמכו רבנן ותקינו למכתב מתנת פרסיא ומפרשי הא והכי אמר לן מתנתא לא כתבוה בסוקא ואחמוה בפרסיא כי היכי שלא ליהוי מתנתא טמירתא וכתב ה"ר יונה ז"ל שאם אמר הנותן לעדים כתבו כל יפוי הטטרות הרי הם בכלל שיכתבוה כראוי לכתבה בסוקא ובבריותא מ"מ נכון הדבר שישלחו את פיו בפירוש וכתב הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל לשון"נ להלך שטרי לילן כתיב הכא בכל לשון של זכות לא מהני מילי אם לא פירשו בשטר כתקנת חכמים כמו שפירש רבינו חננאל ז"ל וכתב הר"י ז"ל לכיון שכותבים הסופרים כתיקון כלפי' והנותן רוצה שיעידו עליו נמצא שהוא נותנה בלב שלם ונראה מלבריו שכן רצוני להורות בדיעבד: מתני' **כל** חזקה. כיון חזקת נ' שניס לקרקעות ועבדים ושילוחת בין חזקה לשלחתר כנון הני למפרשינן לקמן בכולהו בעיון טעמא ולא ידעי מאימיס מכח החזקה לכיון שהמערער שתק נ' שניס ניכרין לברי לחת שהיין עם המחזיק לבל טעמא לפילו החזיק בפניו עשרים שנה לא מסניא חזקתו

כחילו נתן לי לו מחל בפניהם וה"ג לחזקת נ' לגלג במה שנלרתי לפיכך כבל שהוא זכיתי במתנה: מחילה בטעות הוא. שלא היה יודע שהיית בונה בתוך שלו כמו שאת נופך ולחי טעית ולפ על נב למעניין ליה לרב נחמן (ב"מ לף סו:) נבי פירות לקל למחילה בטעות שאם מחילה יש לומר להתם יש לפירות ליהיה לכיל בכה"נ הוי מחילה לבל הכא להאי נברא לף יש יכא מילי למיא לאוקמה להמרינן התם למסוה לגלג יכא לף הוי מחילה ושמעינן מהכא לחילו הוה יכא המוכר לף על נב לגלג יכא רב ענן שהוא הזוכה קנה ומסוה הכי לף הוה שני למימר ליה את ולחי לף הוה יכעת ולא"נ להמרינן ביבמות פרק רבן נמליאל (לף נב:) שהעולה בנכסי הגר וכשכור שהיא שלו לף קנה כיון שזוכה נופיה לף יכא תירץ הרלב"ל ז"ל דשאני הכא לחיכא לעת לחרת מקנה ושמעינן נמי מהכא לכל היכא למסייע ליה לחבריהבמילי להוי מזכה ליה והוה יכא הוי כחילו ר"ל זיל חזק וקני והוקא בכי היא נוונא שמסיג נבולו ולפ"ה מסייעו לי נמי בכותבל מחיצה שהוקמת הבנין לשמעת לן ולחלי לף מני למימר ליה מחייבנא בך שאין לחם משחק בחבירו ומפסיד שלו לבל בעניו לחר לף מהני מילי לשכחן בירושלמי [לפרקין הלכה י] תמן תני הפותח חלון בחצר חבירו בשמאל חבירו רבי יומר פותח בשמאל ומותם בימין הגע עצמך שהיה עומד שם יכול למימר ליה בעינא היזיקך לעיניך היה מוסיפו לו ערוות יכול למימר ליה מיחך הוינא בך: [לף מח:] תרתי לגייתא. שתי עדות על נפניס הבנים רב כהנא בקרקע חבירו: ר"ל. רב יהודה תחזיר לבנות הכותל והנה ליום שתי עדות שיש בהם שני עדים: שיש בכולל מלתים מנה. וחייב ליתן מנה לכ"ע: נחלקה עדותן. מפני שאין כאן לגלג על לחל ועל לחל כי אתי לאשועה קלתי: יש בכולל מלתים מנה. להוי כאילו הוו שני עדים לענין מנה וחייב לשלם מנה ה"נ לגבי תרי לגייתא שני עדים היכא היכלך זיל לשלה תרי מנו תלת והלכתא כרב יהודה ור"ת ולפ חל מיניהו שקרן הוא ולפיכך לרב הונא לחמר [לעיל לף לח:] בשתי כיתי עדים שמכחישות זו את זו זה בפני עצמה ומעידה מוסיף בלחל מכת זו ולחל מכת זו שאין יכולין להעיד לחל מיניהו פסול ולאי ל"כ ה"נ נימא הכי י"ל להכא לאו שקרן הוא לעבידי אינשי למטעי בין תרתי לתלת וכן בין מנה למאתים והכי לחמרי בפ' כל הנשבעין [לף מח.] ל' לומר נבוה שתי מלעות ולחל לומר נ' עלותן קיימת ל' לומר נ' ולחל לומר ה' עלותן בטלה: בקשתא. שם מקום: לזבנא מינך. לפי לבריו: לי לית לך סהדי. הא לבעינן לשיהו שלל בו המוכר לל יומא לאו מסוה לגלג מהימנינן ליה כשטוענ שלקחה לולאי נאמן הוא כיון שהחזיק שני חזקה וכן הלין בפרק הנזל ומלכיל (לף קיל:) נבי תופס מטלטלין שאע"פ שיש עדיה לזה שהם שלו וזה טוען ולומר מפלוני לקחתיה נאמן לטענינן ליה לומר שזה המוכר מכרה לפלוני ואתה בא עליו לגזלו ולא מייתי מחזי כשקרא לבל נבי המחזיק הזה הוא ל"ל לו שהחזיק מחזי לגוקה הוא ול"ל לו לשיהו לם לקחו וכ"כ הרמב"ן ז"ל ושמעינן מהכא מלבעית סהדי ולא שני לם לאר לגלג ללל ביה המוכר לל יומא לאו מסוה מנו לאי בעי לאר לגלג זבנתא מינך [ומזיתיה לשמרינן נבי לאמרינן לשעתיה לגלג לאי] קאמי לידי זבנה מינך לגלג לאמרינן מנו לגלג במילתא לבתר לאמרינן ליה מסוה מנו שוב ליכא ספיקא לבל במילתא ללף כי נימא מנו לבתי ליכא לספוקי לם לקחה המוכר מזה המערער לם לא לאמרינן מנו לגלג מפיו לנו חיין שנאמין בל בך לבבריו מסוה מנו על שנטורך לבבר ספק לאר מלעתנו לקייס לבבריו ולמטען שהמוכר לקחה מן המערער וכן כתבו המפרשים ז"ל: טענה הוא לגלג בעי הא ליהיה בעי. מלגלג לאר אינו ערוך כלום לגלג ליהיה לפחות בעי ללל ביה המורים לל יומא לבל לא ערוך למטען שאבוי לקחו מן המערער והלכתא בל' לוחיה וברבה לאמרי עביד חינם לעיין קרקע ולמחול לרכו ורחבו לקנותו ושוב לא יקנה הילבך ערוך ליהיה שלל בו לל יומא: [נ' לקוחות]. שלש שם עדים שהיתה של ראובן לעולם והחזיק בה שמעון שנה שטוען שקנאה ממנו ולא"כ מכרה שמעון ללוי והחזיק בה לוי שנה לאחרת ולא"כ מכרה לוי ליהודה והחזיק בה שנה

א"ל יגעת בני ופתחת יגע בני וסתום:

רב כהנא שקל בידקא בארעיה אזל הדר גודא בארעא דלאו דידיה (דף מא:) אתא לקמיה דרב יהודה אזל אייתי תרי סהדי חד אמר תלת אציאתא עייל וחד אמר תרתי אציאתא עייל א"ל זיל אהדר תרי מגו תלתא כמאן כרשב"א דתניא ר' שמעון בן אלעזר אומר לא נחלקו ב"ש וב"ה על שני כתי עדים שכת אחת אומרת מאה ואחת אומרת מאתים שיש בכלל מאתים מנה על מה נחלקו על כת אחת שבית שמאי אומר נחלקה עדותן וב"ה אומר יש בכלל מאתים מנה א"ל הא מיתינא איגרתא ממערבא דלית הלכתא כרשב"א אמר ליה לכי תייתי

ההוא גברא דדר בקשתא בעיליתא ארבע שנין אתא מאריה דביתא אשכחיה אמר ליה מאי בעית בהאי ביתא א"ל מפלניא זבינתיה דזבניה מינך אתא לקמיה דר' חייא א"ל אי אית לך סהדי דדר ביה ההוא מקמך אפילו חד יומא מוקמינן ליה בידך ואי לא לא:

אמר רב הוה יתיבנא קמיה דחביבי ואמרי ליה וכי אין אדם עשוי ליקח ולמכור בלילה וחזיתיה לדעתיה דאי אמר ליה קמאי דידי זבנה מיניה הוה מהימן מיגו דאי בעי אמר זבינתיה מינך מהימן אמר רבא כוותיה דר' חייא מסתברא דקתני והבא מחמת ירושה אינו צריך טענה טענה הוא דלא בעי הא ראיה דדר בה אבוה בעי וכן הלכתא איבעיא להו נראה בו מאי אבעי אמר היא היא רבא אמר עביד איניש דסאיר ולא זבין והילכתא כרבא:

ג' לקוחות מצטרפין אמר רב וכולן בשטר כי היכי דליהוי להו קלא דלישמע מארי ארעא ואי לא מיחה הוי חזקה ואע"ג דלא אכלי כל שום חד מהני שלשה לקוחות אלא חדא שתא הרי אלו מצטרפין והויא חזקה על מארי ארעא (דף מב.) ת"ר אכלה האב שנה והבן שנה והלוקח שנה האב שתים והבן שנה האב שנה והבן שתים הרי זו חזקה למימרא דלוקח אית ליה קלא והא תניא אכלה בפני האב שנה ובפני הבן שתים בפני האב שתים ובפני הבן שנה בפני האב שנה ובפני הבן שנה ובפני הלוקח שנה הרי זו חזקה ואי אמרת לוקח אית ליה קלא כיון דזבנה אין לך מחאה גדולה מזו ואוקמה רב פפא להאי תניא במוכר שדותיו סתם ולית ליה להאי לוקח קלא דלא מינכר זביני דהאי ארעא דאיזדבנא בכלל ארעאתיה אבל זבנה מארי קמא באנפא נפשיה כיון דאית לה קלא אין לך מחאה גדולה

מזו:

מתני' האומנין והשותפין והאריסין והאפוטרופין אין להן חזקה ואין לאיש חזקה בנכסי אשתו ולא אשה בנכסי בעלה ולא לאב בנכסי הבן ולא לבן בנכסי האב בד"א במחזיק אבל בנותן מתנה והאחים שחלקו והמחזיק בנכסי הגר נעל גדר פרץ כל שהוא הרי זו חזקה:

גמ' (דף מב:) אמר שמואל השותפין מחזיקין זה על זה ומעידים זה לזה ונעשין שומרי שכר זה לזה מחזיקין זה על זה כדאית בה דין חלוקה וקא נחית לכולה ואכיל לה שני חזקה ולא קא ממחי ביה שותפיה אבל אי לית בה דין חלוקה שותף אין לו חזקה ומעידין זה לזה במידי דמסתליק מיניה וקנו מיניה וקא מקבל עליה אחריות דאתיא מחמתיה דאי אתי בעל חוב דידיה וטריף להההיא ארעא משותפיה משלם ליה מדידיה דאי לאו הכי הוה ליה נוגע בעדותו דאמרינן ומעידין זה לזה (דף מג.) אמאי נוגעין בעדותן הן הכא במאי עסקינן

לחברת הרי נ' לקוחות חלו מעטרפין חזקתם כחילו ל' מסס נ' סניס רעופות ויכול יהודה לטעון כיון שהחזקנו בין שלשתנו נ' סניס היה לך למחות בינתים כי חין לו לשמעון ליזהר בשטרו יותר מנ' סניס ולא מני רחובן לטעון כיון שלא רליתי שהחזיק שום ל' מכס לא חשבתי למחות לכיון שמכרו זה לזה בשטר שטר חית לה קלא ממילא נשמע הקול בלא חקירה וכיון לשמע היה לו למחות לבל בעליס לא מתפרסס קלא כולי האי ולא נשמע לו שלא ע"י חקירה וחין לו לחקור ליכול לטעון לא היה לי למוס שיקחו חת שלי : שמוכר שלהו וכו' שתם חינהו וכו'. כלומר יש להס לנקוחות לחקור קולס שיתנו למיגן לס שמוכר מחויב בחחריות לשום לשס כלי שלא ינבו משס מה שיקנו ובחקירה יעלו שלשר למלן זכין בפרסטיק זכין כי היכי לליפוק עליה קלא וירבו שקופעים וכשלא חקרו חינהו לחפסידו לנפשייהו וכתב ר"ח ז"ל לשיינו לוקח במכירה לבל מתנה עבידי חינשי ליהבי בלעגא היכלך הנותן שלהו בעליס ובבל עליו שחריות חינו נוהב מנכסים משועבדים. ופי' נוהב מנכסים משועבדים לשלמי' במוכר שלהו שנוהב שלוקח שחריותו לס יטרפוהו מנכסים שמכר לשחרים זה שמוכר לו וכתבו שמפרסים ז"ל לשיינו לוקח בשטרפוהו בב"ד ולוקס שיצא משס שכתבו לו טירחא משעת שמכר לשי לא נטעון לנקוחות שפרעו מוכר לנוקח לשת שלוס על פה היס: [דף מב.] הרי זו חזקה. לנוקח כיון שלא מיחה שמערער בתוך שנים הללו לשא"נ לשא החזיק שום שחד משס בכל שני חזקה מ"ת הרי שמרנו לנ' לקוחות שנעטרפין כיון לשיכא קלא ליורש כרשיה לשבוה הוא ולוקח בשטר נמי חית ליה קלא ממילא ולא מני מערער למימר לי שמעתי ומשום הכי לא מחיתי: לשלה בפני השד . שמחזיק שטועז שהשד מכרה לו ובפני שנים ובפני לוקח שני (שנים) שעטרפין לחזקה שא"נ לשא לשל בפני כל שחד לשא שנים [ולא מני לוקח מן הדין לשפוקי מיניה משום לקח טעון מחזיק שטר היה לי מן השד ונזדרתי בו לשמרו נ' שנים ושבד ממני שלא ידעתי מלקיחתך מן הדין לסוף ב' שנים לוקח ליה קלא] ושי לוקח חית ליה קלא הלא בשמכרו ללוקח זה הוי שחשד שמחזיק שאם היה שלו לא היה זה יכול למכור לשחר ושויה ליה לאזהורי בשטרים שלא יסלקנו לוקח זה ש"ש כיון שאין לו שטר ממשי עלתה לו חזקה ולא מניח ממר ללוקח שני זה לא לקחו בשטר שלא בעלים ולא ממרינן לוקח חית ליה קלא שלא בשטר להיינו לוקח לנבי המערער שהיה הקרקע שלו לעולם אין לו לחקור שיגזלו חת שלו ועריך קלא לממילא לבל לוקח שלא החזיק שני חזקה יש לו לחקור שלא יערער עליו ושיזהר בשטרו תלא שהרי מחשח בפני שנים לבד הוי מחשח וכיון לשמכר לשני אין לך מחשח גדולה מזו ושני נמי בפני שנים שלא ולשלי כי היכי ללוקח בעליס במשי לשני בעליס לא חשיב קלא נס ללוקח בשטר לנבי מערער שעריך קלא לממילא לא חשיב קלא: במוכר שלוותיו סתם. לעולם ליממי לך לשית ליה קלא ומשום הכי חזקתו חזקה ולפי' כי תוקים להחיל סיפא בשטר לומיא לרישא ולא קשיא מילי להכא מילי שמכר לו שלות הרבה והיה שלה זו בכלל לוותה מכירה והיה שבור ממחזיק שלא היה שלה זו בכלל לוותה מכירה שלא היה חוסלו שמכירה לשחר כיון שהוא לקחו ולפיכך לא מזהר ושכתב הרב רבינו משה בר נחמן ז"ל לשף על נב לסיפא לשכלה בפני הבן שתים חיירי בבן נדול לשם קטן לא עלתה לזה חזקה לשין מחזיקין בנכסי קטן מיהו ריפא לשכלה הבן חיירי לפי בקטן לשא"נ לקטן לא מני למיזהר בשטריה ול"ש מחשה למה לכל היכא למחשה לא עבלא מילי חזקה לא מהניא כלשמרינן לבשעת חירוס לשין מחשה לא מהני חזקה מיהו לשלו טעמא למחשה משום דהלה יזהיר בשטריה לבל כלי לניחא זה לשא מני מזהיר לא צריך לממחה כיון למ"ת לרך העולם הוא שמערערין כשמחזיקין לחריס בנכסיהם ולמחי לא עדיר זה לא לחת שלא מכרו ולא מני למימר בחנם סייתי קובל ומעדיר להא לין מקבלין עלות שלא בפני בעל לין וכיון לקטן הוא שלא בפני מיקרי להא לשרינן בפרק שום היתומים (לף כב:) בכולהו לין נזקקין לבל מנמנלת שלא שלינה שלו: מתני' לשומנין. שנותנין לסס כליס לתקן כיון שמכיר רשיה שהיה שלו ונתן לו לתקן לעולם לין לסס חזקה לפילו שחזיקו לשומנין בסס זמן מרובה להא חזקת מטלטלים לשו בנ' סניס תליל שלא לפילו לשלתר כל היכא שהוא תופס בהן הרי הן בחזקתו חון מכליס העשויים להשחיל ולהסכיר [לקמן לף נב:] שלינו נשתן שום לסס לומר לקוחין הן בידי וכבר נבי חומן לפילו לינם עשויים להשחיל ולהסכיר הוי לנבי בילייהו כעשויין להשחיל ולהסכיר לעלמא כיון שלינו יכול להחזיק לשלתר שהוא זמנו לחזקת מטלטלין שוב לין לו בהן חזקה: השותפין. לפילו החזיק כל אחד בחלק חבירו ושכל כל הפירות נ' או לרבע שנים ושחר כך לוכל שותפו חבדו כן: שחרישין. בירלו לתקן הקרקע למחצה לשנים ולרביע ושכל כל הפירות שלם או לרבע שנים ג"כ היינו נשתן לומר לקחתיו ממנו שכן דרכם לשכול זמן מרובה ושח"כ יאכלו הבעלים כשיעור זה: והשפוטרופסים. נמי שהרי הכל בידם ויוכלו לשכול כרצונם היכם נשתנים בעבור שם שהחזיקו לומר לקוחין הם בידי: לו לשים וכו'. בנכסי מלוג שהבעל יש לו לין בשכילת הפירות ושא"נ לכתב לה לין ובדברים לין לי בנכסייך לין לו חזקה למשום שימחק לבעל לו רצתה למחות בידו: ולא לשסה וכו'. מפני שמזונותיה על נכסיו היכא נשתנת לומר לקוחה היא בידי: ולא לשל וכו' ולא לבן וכו'. כל היכא שלא חלקו ולא נתפרדו זה מזה היכן מקפידים זה על זה שמא שמחזיקין זה מזה לפילו זמן מרובה הילכך לין שום אחד מהם יכול לטעון חזקה: בד"ף. לבעי שלם שנים בחזקה שים עמה טענה שזה טוען נקחתיו זה טוען לו מכרתי לאבל בחזקה שלין עמה טענה שזה מחזיק בקרקע וזה מודה שנתנו שלא שעכשיו רוצה לחזור בשתנתו לו שם סס לחין שחלקו ועכשיו רוצה שהחל להטיל גורל פעם אחרת תיכף שנעל לו נדר פרצה שהיה יכול ליכנס בה בריוח ועכשיו אינו יכול ליכנס שלא בלוחן לו פרן לפילו מעט שיוכל ליכנס בה יותר בריוח הרי חזקתו חזקה לשלתר ושוב לין יכולין לחזור בהן: נמ' השותפין. שלקחו קרקע בשותפות והחזיק אחד

בחלק חברו ואכל הוא לבדו כל הפירות שלם שנים הרי זו חזקה אע"פ שדרך השותפין לאכול זה בלה זה וטעמא כיון שהוא רשאי ליחלק כשמפרש וחזיל ומתני' לקתני אין לפסי חזקה מיירי בשדה לגית בה אין חלוקה כי אז דרך הוא שזה לוקח כל הפירות שלם שנים לו יותר וכן חבירו לחבירו: [דף מב:] והוא לענית לכולא. שאוכל כל הפירות לאכל אם זה לוקח פירות חני השדה וזה פירות חני האחר ואחי יותר מעולה מהאחר אע"פ שאוכלו אחר מן השותפין שני חזקה לא עלתה לו חזקה לומר זה בא לחלקי והחזקתי בו לפילו בשדה שים בה אין חלוקה אלא נאמר כן דרך השותפין שזה לוקל ברוח זה וזה ברוח זה ואין מקפילין זה על זה וכ"ם באין בה אין חלוקה שאין לפסי חזקה נמצא שאין לו חזקה על לאיכא תרתי לענית לכולא ואית בה אין חלוקה לכיון לאכלו נ' שנים ולא מיחה בו חבירו עלתה לו חזקה וכן כתב רבינו חננאל ז"ל וכן לעת הרמב"ם ז"ל [בפרק יג מהלכות טוען ונטען] וכן כתב הרי"ף ז"ל וכתב הרא"ש ז"ל לפכי קי"ל. והיכא [דף כט:] עובדא לרמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא לזבין לחמתא בשותפות ואמר לשתמש בה רשמועה וכו' ה"ם לי היו משתמש בה חל שלם שנים רצופות לא היו חזקה לכאמתא לית בה אין חלוקה אלא עמו כן כדי שלא יפתכח השותפות: נופל לאמר שמואל שותף כיורד ברשות. כלומר כאדים כיורד ברשות לשותף אין לו חזקה: כמו לרים שאין לו חזקה: שנוטל בשבת וכו'. פי' הרא"ש ז"ל שאם בשעה שירד בה שותף היה בה שבת המניע לכתפיס כענבים העומדין ליבצר והתבואה ליקצר נוטל מסס ליורד ברשות נמי נוטל מסס כיון שעליון צריכין לקרקע לבל יורד שלא ברשות אינו נוטל מסס כלל מפני שיכול לומר לו איני צריך לאדמה שאתה עומדין ליתנם: ובשלה שאינה עשויה ליטע ונטועה נוטל כל השבח כאילו עשויה ליטע ואפי' השבח יתר על ההוצאה שהוציא ובזה יש לו לין יורד ברשות לאילו יורד שלא ברשות אם השבח יתר על ההוצאה (כ"מ דף קל.) אינו נוטל מן השבח אלא כנגד ההוצאה והכל שותף נוטל כל השבח לבל אם ההוצאה יתירה על השבח כתב הרא"ש ז"ל ללאו כיורד ברשות לנמרי קאמרינן לאילו יורד ברשות נוטל הוצאה אע"פ שהיא יתירה על השבח ובשבועה להא שליחותיה עבד והכא לא מפקע לאית ליה אלא הוצאה שיעור שבח ובשבועה לא עליה ממוניא הוצאות על נכסי לשתו ונרשה (כתובות דף פ.) לנוטל מה שהוציא בשבועה ואמרינן לאינו אלא הוצאה שיעור שבח וכן נראה לעת הרמב"ם ז"ל: נרסינן בגמ' ומעיליון זה לזה [דף מג.] לאאי נוגעים בעלות הן הכא במאי עסקינן לכתב ליה לין ולבריס לין לי על שלה זו וכי כתב ליה מאי הוי והתניא האומר לחבירו לין ולבריס לין לי על שלה זו ולין לי עסק בה וידי מסולקת ממנה לא אמר כלום הכא במאי עסקינן בשקנו מידו וכי קנו מידו מאי הוי הרי מעמידה בפני בעל חובו ואמר רבין בר שמואל משמיה דשמואל המוכר שדה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו הכא במאי עסקינן דקביל עליה אחריות אחריות דמאן אי נימא אחריות דעלמא כגון דאי נפיק עליה ערעור מחמת גזלנותא משלם ליה מדיליה כ"ש דהוה ליה נוגע בעדותו דניחא ליה דלא נפקא ארעא מידיה כי היכי דלא ליהדר עליה ומשלם דמי אלא אחריות דאתיא מחמתיה כגון דאי אתי בע"ח דידיה וטריף לה מיניה דשותפיה משלם ליה מדיליה דהשתא ודאי לאו נוגע בעדותו :

ונעשין שומרי שכר זה לזה. (דף מג:) אמאי שמירה בבעלים היא אמר רב פפא דא"ל שמור לי היום ואשמור לך למחר (דף מב:) אמר שמואל שותף כיורד ברשות דמי למאי הלכתא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לומר שנוטל בשבח המגיע לכתפים ובשדה שאינה עשויה ליטע בשדה העשויה ליטע:

(דף מג.) תניא בני העיר שנגנבה ספר תורה שלהן אין דנין בדייני אותה העיר ואין מביאים ראיה מאנשי אותה העיר (ואם איתא) [ואם איתא] ליסלקו נפשייהו תרי מינייהו ולדיינו שאני ס"ת דלשמיעה קאי ולא מצו בשקנו מילו וכי קנו מילו מאי הוי הרי מעמידה בפני בעל חובו לחמר רבין בר שמואל משמיה דשמואל המוכר שדה לחבירו שלא במעמידה בפני בעל חובו ואמר רבין בר שמואל משמיה דשמואל המוכר שדה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו הכא במאי עסקינן דקביל עליה אחריות אחריות דמאן אי נימא אחריות דעלמא כגון דאי נפיק עליה ערעור מחמת גזלנותא משלם ליה מדיליה כ"ש דהוה ליה נוגע בעדותו דניחא ליה דלא נפקא ארעא מידיה כי היכי דלא ליהדר עליה ומשלם דמי אלא אחריות דאתיא מחמתיה כגון דאי אתי בע"ח דידיה וטריף לה מיניה דשותפיה משלם ליה מדיליה דהשתא ודאי לאו נוגע בעדותו :

ונעשין שומרי שכר זה לזה. (דף מג:) אמאי שמירה בבעלים היא אמר רב פפא דא"ל שמור לי היום ואשמור לך למחר (דף מב:) אמר שמואל שותף כיורד ברשות דמי למאי הלכתא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לומר שנוטל בשבח המגיע לכתפים ובשדה שאינה עשויה ליטע בשדה העשויה ליטע:

(דף מג.) תניא בני העיר שנגנבה ספר תורה שלהן אין דנין בדייני אותה העיר ואין מביאים ראיה מאנשי אותה העיר (ואם איתא) [ואם איתא] ליסלקו נפשייהו תרי מינייהו ולדיינו שאני ס"ת דלשמיעה קאי ולא מצו

לממון אל ס"ת שלהם הוא: ולמאי ליסלקו תרי מיניהו. בקנין כלי שלא יהיה להם חלק בו ויעידו (והלויינן שהם) נ' לחיות ב"ד להשתתף היו יכולין לגזן ולהעיד שחינם נוגעין בעלות ונ"ל נמי שלא יהיו קרובים לבני העיר כלי שלא יפסלו משום קורבה ור"ת וכי מסתלקי למאי מכשרו והא בעינן תחלתן ושופו בכשרות כלמהרינן לקמן בפ' יש נוחלין (לף קכח.) נבי היה יודע לו עלות על שלא נעשה חתנו ולח"כ נעשה חתנו לו שהיה קרוב ונתרחק ומה לי קורבה לנופף מה לי קורבה לממון תירץ הרמב"ן שלא נאמר תחלתן בפסלות שלא במי שהיה קרוב ונתרחק או פסול הגוף לחר שהרי זה מעיד למי שהיה קרובו בשעת ריחיס אבל כאן שעכשיו נסתלק ממנו זה אין זה מעיד לקרובו ולא למי שהיה קרובו בשעת ריחיס שהרי ממון לחריס הוא מעיד. כללו של דבר אין לחם מעיד לאותן שהיה פסול לו בשעת ריחיס אבל היה פסול לזה בשעת ריחיס מעיד בחותן עלות לאחריס שהרי תחלתן כשר הוא שלא לשם זה הטעם מפיק למי שהיה יודע עלות לקרובו ונסתלק אותו קרוב מאותו ממון שהוא כשר על כאן. ונראה לי שהרב ז"ל סובר דלא חזלינן שלא בתר נברא משום דלמי למסהיד או מסהיד ולעדך היום מעיד שהרי אינו מעיד לעדך הממון עצמו שלא כל היכא שלא נסתלק שלו הוא ועל עצמו מעיד ואם נסתלק ממנו לאחריס הוא למעיד שלא שייך נבי ממון למימר שיהיה בו פסול עלות שלעולם יש לו לממון בעלים הלכך כשנסתלק ממון לנבי לחם שהממון שלו כשר הוא לו וכן לנבי הממון לא שייך למימר היה פסול: גרסי' בגמ' [לף מג.] שאומר תנו מנה לעניי עירי אין לנין בלייני אותה העיר ואין מביאין ראיה ממה וכו' ובעניים לרמו עלייהו ויכיל למי לי לקיין להו ליתבו תרי מיניהו מאי לקיין להו ולילייני שלא שלא קיין להו ואבע"ג לעולם לקיין להו וניחא להו לכיון לרווח רווח: פי' אין לנין וכו' ואין מעיילין. מפני שהן נוגעין בעלות כלמפרש ואזיל ובעניים לרמו עלייהו [כתב הרב בן מינ"ם שלא פסילי מטעמא לרמו עלייהו] שלא היכא לקבילו שנפשייהו למיזן ולפרנס עניים לילהו לי נמי היכא לנהוג למיכף על הגלגה אע"נ שלא לקבילו שנפשייהו למיזן ולפרנסי להו חבל היכא שלא לקבילו עלייהו למיזן ולפרנסי להו ולא כייפי לגלגה כלל ולא ברירא מילתא לחינהו הוא דקלימי במזונייהו ובכסותייהו ומחן ליסיב מילי בלרך גלגה יסיב מסלקו נפשייהו אבל מידי דמצו לסלוקי נפשייהו מסלקי ומסהדי וכן הלכתא:

(דף מג:) ת"ר מכר לו בית מכר לו שדה אין מעיד לו עליה מפני שאחריותו עליו מכר לו פרה מכר לו טלית מעיד לו עליה מפני שאין אחריותה עליו מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר רב ששת רישא בראובן שגזל [שדה] משמעון ומכרה ללוי ואתא יהודה וקא מערער דלא ליתי שמעון וליסהיד ללוי דניחא ליה דתיקום בידיה דהדרא ליה והוה נוגע בעדותו ואקשינן וכיון דאסהיד ליה ללוי דדיליה היא במאי נפקא לה מיניה הא לא מצי למיהדר ולמימר דדילי היא וליתיה השתא נוגע בעדותו ופרקינן דאמר ידענא דהאי ארעא לאו דיהודה היא ולא קא מסהיד דללוי היא וכיון דהכין קא מסהיד הוה ליה נוגע בעדותו דיכיל לאפוקה מלוי ואקשינן ובההיא זכותא דמפיק לה מלוי ליפקה מיהודה כלומר למה ליה לשמעון לאסהודי דלאו דיהודה היא לישבקה עד דנחית לה יהודה ומפיק לה מיניה * נ"א בההיא זכותא בזכותא דבעי לאפוקי מלוי ומפרקינן משום דאמר השני נוח לי והראשון קשה ממנו כלומר כגון שהיה לוי נוח לו ויהודה קשה ממנו משום הכין כיון דמסהיד דלאו דיהודה היא נוגע בעדותו הוא ואי בעית אימא לאו משום דיהודה קשה אלא כגון דאית ליה ליהודה סהדי דדיליה היא בין בקושטא בין בשקרא ואית ליה לשמעון נמי סהדי דדיליה היא ולוי ליתי ליה אלא חד סהדא דדיליה היא ואי שביק ליה ליהודה דאית ליה תרי סהדי דמפיק לה מלוי לא יכיל איהו לאפוקה מיניה דיהודה דאע"ג דאית ליה תרי סהדי דדיליה היא כיון דיהודה נמי אית ליה תרי סהדי דדיליה היא בידא דיהודה קיימא דאמור רבנן ארעא היכא דקיימא תיקום * נ"א ולהכי קא בעי ליה הילכך צריך ליה שמעון לאסהודי בהדי ההוא חד סהדא דאית ליה ללוי דלאו דיהודה היא כי היכי דתיקום ארעא בידיה דלוי דניחא ליה דהדרא ליה למחר (* ד"ת מ"ז וליומא אחרא והוה ליה שמעון נוגע להו ואי לא בעי למיתן כלל לא כייפינן להו הני ולאי לאו נוגעין בעלותן נינהו ומקבלין סהלותייהו להא לא רמו עלייהו על כלן: אי לקיין. שים לכל לחל מבני העיר לכר קנוב כמה יתן בכל שנה לענייס: ללא קיין. אלא הכל לפי מה שלריכין הענייס ומעלה נהנה כמה שיבא ליהם מן המנה: לכיון להרווח רווח. אע"פ שים לו קלבה כמה יתן אפ"ה ניחא להו שיבא המנה ליה הענייס כלי שיהיה להם יותר ברווח: [לף מג:] ונעמין שומרי שכר זה לזה כו'. שמירה בבעלים היא כל היכא שבעל הבהמה עומד במלאכתו של זה שעוסק במלאכתו כי הכא שפותף זה שומר חלקו של שותפו שהרי זה כאילו עשה לו מלאכה וכשפותפו נמי שומר לו חלקו הויא שמירה בבעלים ולף על פי שכל לחל שומרו בביתו בעליו עמו קרינא ליה כפי השוחל (לף עג.) ושמירה בבעלים פטור לילפינן שומר שכר משוחל: שמור לי היום וכו'. והשתא לא מקרי שמירה בבעלים כיון לכששומר לו זה אין חבירו עוסק במלאכתו השומר לא בשמירה ולא בעבודת מלאכה לחרת ור"ת לא מיקרי בעלים עמו: (ב"מ לף פא.) [ת"ר השאילני ושאלתיך] שמור לי ושמור לך [כו'] והיינו נעמין שומרי שכר זה לזה לחמר שומר (ב"ב לף מכ:) ומתני' נמי היא בפרק השוכר את הפועלים (לף פ:) אלא לשומר קמ"ל דלין זה שייך בשותפין אע"פ שכל לחל שומר את חלקו מ"מ מסוס חלק חברו לטריח ליה לשמרו הוי שומר שכר: תנו רבנן [כו'] אין מעיד לו וכו'. שמעון הנגזל ללוי שלא יצטרף עם לחר שבשוק להעמיד המקח ביד לוי הלוקח משום להשתא כשהיה ביד לוי מנע הדדין ליה כלמפרש ואזיל נמנע שהוא נוגע בעלות: [לף מד.] להדדין ליה. כשהיה עדיס שאלה זו נזולה ממנו הדדין ליה כיון שהיה ביד לוי טפי מסהיה ביד יהולה כלמפרש ואזיל: במאי מפיק לה מיניה. הולחת בעל דין כמאה עדיס למי: לשמר יהענה בהאי לחרעא ללאו ליהולה היא. אבל אינו מעיד שהיה של לוי וממילא מתוקמא ביד לוי: ובההיא זכותא וכו'. כלומר למאי חשבת ליה נוגע בעלות לי משום להדדין ליה נס כי יהיה ביד יהולה להדדין ליה כיון שמכיא עדיס אלו שהאה היתה שלו: האי נוח לי וכו'. [ולאו דוקא בהילעיון ליהולה דקאי מלוי שלא לעולם] יש לנו לחוש [לאולי הוא] כן שהין לנו להכשיר שום עדות אם לאו לפסיעה לן שהינו נוגע בעלות כלל [והכא] הו"ל למימר לפיכא הדדין נוח לי להיינו לוי שלא הכי הוא לשון המשנה בכתובות (לף

קט.): כגון לחית ליה סהדי וכו'. כלומר שיש עליס ליהודה שהשדה שלו ויש עליס לשמעון שמכחישין עדי יהודה ומוסרים שהוא של שמעון והשתא אין חזקה לזה יותר מזה ובכל ספק קרקע תחרינן ליכא לקיימיה לרעיא תיקוס אס כן אס היתה ביד יהודה לא הלרך לשמעון אבל אס היה ביד לוי כשיבוא שמעון עליו שהשדה זו נגזלה ממנו הלרך ליה ולפילו יביא יהודה עליס שהשדה זו שלו לתרינן ליכא לקיימיה לרעיא תיקוס לתע"נ לתרינן לעיל [לף לח:] לגן לחתינן ליה ולגן לסקינן ליה היינו כשני הבעלי לינין יהודה ושמעון בגין לגון עליה ביחל לאס החזקנו לחלל בשביל שהביא עליס שטוכרין תנו שהלין עמו ולחר כן מביא נס חבירו עליס אין הוא שנחזור הלכר כשתחלה אבל הכא [שמעון ויהודה אינן לנין לפנינו אלא שמעון ולוי הלכך כשהחזקנו השדה ביד שמעון מסוס שהלין עמו לנבי לוי בלין החזקנוהו וזה הלין אינו אר לעולס נמצא שבלין שמעון הוא מוחזק בה אלא שיהודה בא להוציא מידו כמי שבא להוציא קרקע מיד המוחזק בה להיכא שטפק הלכר לתרינן היכא לקיימיה לרעיא תיקוס (שמעינן) ומהא לתרינן לעיל בגון לשטביל [לתר יבענה ללאו ליהודה היא] לבעינן למימר [שאס היס מעיד שהיא של לוי היס] יכול להעיד עליה כיון אלא מני הלרך [ליס שמעינן] לפסול נוגע בעדות אינו כפסול קורבה לאילו קרוב אינו מעיד בכל בין לזכותו בין לחובתו אבל מלן לאית ליה לה נגיעת עדות כל שהוא מעיד בענין אלא מטו ליה שוס הנאה מקבלין עדותו וכאר להא הכא נמי לאילו מעיד אלא לסהיד לגוי היא נוגע בעדות ולי לסהיד לגוי היא אבל גזל ממנו הרגב"ה ז"ל ומהא מקבלין מיניה

בעדותו ולהכי אין מעיד לו עליה)

ואקשינן אי בגוזל ונגזל קיימא מתניתא (* ד"ת מ"ז ולאו כלוקח ומוכר בעלמא נינהו) אמאי קא מוקמת לה בלוקח מגזלן (דף מד.) לוקמה בגזלן גופיה ולימא הכי רישא בראובן שגזל שדה משמעון ואתא יהודה וקא מערער דלא ליתי שמעון וליסהיד דלאו דיהודה היא דניחא ליה דתיקום בידיה דראובן כי היכי דהדרא ליה ופרקינן האי דקא מוקמינן לה בלוקח מגזלן ולא קא מוקמינן בגזלן גופיה משום דקא בעי למיתנא סיפא מכר לו פרה מכר לו טלית דדוקא מכר להוה ליה יאוש ושינוי רשות וקנייה לוקח דלא הדרא למארה משום הכין מעיד לו עליה דלאו נוגע בעדותו הוא דלא הדרא ליה אבל גזלן דהדרא מיניה למרה לא לסהיד דנוגע בעדותו הוא כיון דלא סגי ליה דלא למיתנא סיפא מכר משום הכין תנא רישא נמי מכר

ואקשינן וסיפא [נמי] נהי דמגופא מייאש דקני לה לוקח ביאוש בעלים ושינוי רשות מדמיה דידה מי מייאש והא אית ליה מדינא [למישקל] דמי דההיא פרה או דמי דההוא טלית מגזלן גופיה וכיון דאית ליה למישקל דמי דידה מגזלן אישביק ליה ליהודה לאפוקה מלוי לא מצי שקיל דמי מראובן דכיון דמייתי יהודה סהדי דדיליה היא לא מצי שמעון למישקל דמי מראובן משום דאמר ליה האי פרה לאו דידך הות אלא דיהודה הות וכבר אהדרה מיניה דלוי הילכך כד מסהיד ליה שמעון ללוי דלאו דיהודה היא נוגע בעדותו הוא ואמאי מעיד לו עליה ופרקינן לא צריכא דמית גזלן דמדמי [* מהר"ם דידיה נמי] מייאש דאפי' מבניה לא מצי שקיל דמי דתנן הגוזל ומאכיל את בניו והמניח לפניהן פטורין מלשלם

ותו אקשינן ולוקמה ביורש ולימא הכי רישא בראובן שגזל שדה משמעון ומת וירשה בנו ואתא יהודה וקא מערער לא ליתי שמעון ליסהיד לבן ראובן דניחא ליה לשמעון] דהדרא ליה אבל גזל ממנו פרה וטלית ומת וירשה בנו מעיד לו עליה אמאי קא מוקמת בלוקח בשלמא אליבא דרבא דאמר בפרק הגוזל רשות יורש לאו כרשות לוקח דמי ולא קנייה היורש להה"א גזילה דכמאן דלא נפקא לה גזלן מרשות (גזלן) דמי דליכא שינוי רשות ומחייב היורש לאהדורי גזילה בעינה למארה ליכא לאקשויי דהא ליכא לאוקמה ביורש משום דלא מצי שמעון לאסהודי ליורש דניחא ליה דהדרא ליה הפרה והטלית והוי ליה נוגע בעדותו אלא אליבא דרמי בר חמא דאמר רשות יורש כרשות לוקח דמי ואישתני ליה רשות גבי יורש כדאישתני גבי לוקח וקנייה יורש להה"א גזילה דהוי ליה יאוש ושינוי רשות כדקאני לה לוקח מאי איכא למימר אמאי לא קא מוקמית לה ביורש

ועוד קשיא ליה לאביי מפני שאחריותה עליו ומפני שאין אחריותה עליו מפני שחוזרת ואינה חוזרת מבעי ליה פירוש דאי בלוקח מגזלן עסקינן והאי דאינו מעיד בשדה ובית משום דניחא ליה דהדרי ליה והא דמעיד בפרה וטלית משום דלא הדרא ליה אי הכי האי דקתני (סיפא) מפני שאחריותה עליו ואין אחריותה עליו מפני שחוזרת לו ואינה חוזרת לו מבעי ליה לתנא למיתני ומדלא תאני תנא הכי שמעינן דלאו בלוקח מגזלן עסקינן ובטיל ליה פירושא דרב ששת

חלא כדרבין. וע"נ דלינא הכי כרב שפת מ"ש ברייתא לא ניחא ליזבנה בפירות לוקחות בנזלן ולא מיבעיא בסתמא. דלא הדרא ליה ולא היו נוגע בעלות שהרי אין בע"ח נוכח ממנה: לפותיקי. שיחלו לו ליפרע ממנה לשון פיקדון תפה ולפי שאינו עומד לשמור אלא לזמן פלוני לפ"ה אינו טורף מן המלוות למטלטלי לבע"ח לא משתעבדי מפני לעית להו קלא ולא יכלו לקוחות ליזהר ואם יטרפנו בע"ח אין לך לחם שיקח מטלטלין מחברו וכתבו המפרשים ז"ל דמלקלמר סתם מכר לו פרה וכו' מעיד לו עליה מפני שאין לחבריותא עליו משמע לפיפלו עשאו לפותיקי בשטר אינו נוכח ממנו מטעמא דמחמן לית ליה קלא. וכתב הרשב"א ז"ל דיינינו לוקח מן הלקוחות לאכל מן היורשין לאין קול מעלה ומוריד לנבייהו לפיפלו לא עשאו לפותיקי אלא שכתב לו מקרקעי ומטלטלי דינו לגבות מן היורשין מן הלין ואלו ערכיו לתקנת הגאונים ז"ל. שמעינן מהכא כלפי הרשב"א ז"ל דהיכא שהגזלן מכרו בלחבריותא לא הוי שינוי רשות ולא קני ליה ושמעינן למכל מקום [גזלן] חייב בלמיתי: וניחום דילמא וכו' מטלטלי וכו'. כשמעשב המוכר נכסיו לבעל חובו שעבד מטלטלי אגב מקרקעי היכי לחייל לשעבודא למקרקעי חייל נמי למטלטלי והוי נוגע בעלות מפני שמעמידה וכו': [קף מד:] אלא כשמכתא. פירש הרמב"ן ז"ל לטעמא מסוס לאחרינן נכסיהי לבר חיגם חינון ערבין ביה וערב שמכתא הוא להכי לאחר ליה אם לא יפרע לך הלוה אני אפרע חותך וכל לאי לא קני אלא לערב בהיא הגאה למחיינן ליה נמר ומשעבד נפשיה לבל מטלטלי לשמכתא היא למלוה ו לא סמיך אלא לאחר לא שאם לא יפרע קרקעות יפרע מן המטלטלין ומסוס הכי ערוך למכתב אלא כשמכתא לגלויי לעיקר שעבדיה למטלטלין נמי הוא ולפי זה כל היכא לכתב אלא כשמכתא לכל לכתב ליה מעכשיו ליתי ביה מסוס לשמכתא כלפיתא בפרק לוזקו נמך (קף סו:): ולא כטופסי. כתב הוא ז"ל בשם הגאון רבינו שעליה ז"ל שהעורך לכתוב כן לאחר שלא יהו כטופסי לשטרות שמרחין שיר בעל השטר על התחתונה אלא כילו שלא יחזור עליו:

יום רנז

ופרישנא למתניתין כדרבין בר שמואל דאמר רבין בר שמואל משמיה דשמואל המוכר שדה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו אבל פרה וטלית לא מבעיא (דף מד:) סתמא דלא משתעבדא ליה לבעל חובו ולא הדרא ליה דמעיד לו עליה המוכר שהרי אין מעמידה בפני בעל חובו אלא אפילו עשאה אפותיקי נמי לבעל חוב ומכרה מעיד לו עליה דהא לא משתעבדא ליה לבעל חובו ולא הדרא ליה כד מזבין לה כדרבא דאמר רבא עשה עבדו אפותיקי ומכרו בע"ה גובה ממנו שורו וחמורו אפותיקי ומכרו אין בע"ח גובה ממנו מאי טעמא האי אית ליה קלא והאי לית ליה קלא

ואקשינן אי לא חיישת לפרה וטלית ואפילו עשאה אפותיקי לבע"ח משום דלא משתעבדא ליה ולא הדרא ליה כדרבא ליחוש דילמא אקנייה להההיא פרה וטלית לבע"ח דידיה אגב מקרקעי קנין גמור ולא ליסהיד ליה ללוקח עלה דניחא ליה משום דהדרא לבע"ח דידיה כדרבה דאמר * בדפו"י רבא רבה אקני ליה מטלטלי אגב מקרקעי גבי מקרקעי וגבי מטלטלי ואמר רב חסדא והוא דכתב ליה דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי ופרקינן הכא במאי עסקינן דמעיד לו עליה ולא חיישינן להכי כגון שלקח אותה פרה או אותו טלית ומכרה לאלתר דלא שהתה (לה) גביה דליחוש דילמא אקנייה לבע"ח דידיה

ואקשינן וליחוש דילמא דאיקני א"ל לבע"ח דידיה כדכתבינן האידנא שקניתי ושעתיד אני לקנות הילכך אע"ג דלקח ומכר לאלתר קנייה בעל חוב מעידנא דזבנה וכיון דזבין לה לאו דידיה קא מזבין והדרא לה לבעל חוב ולפום הכין לא יעיד לו עליה שהרי מעמידה בפני בעל חובו ומדלא חיישת להכי דקתני מעיד לו עליה שמעת מינה דאקנה וקנה ומכר דאיבעיא לן בפרק מי שמת ולא איפשיטא בהדיא לא ממתניתין ולא מברייתא תפשוט מהאי דתניא דלא קנה ופרקינן הכא במאי עסקינן כגון דקא אמרי עדים ידענא ביה בההוא דלא הות ליה ארעא מעולם דהא ליכא למיחש דילמא אקנייה בדאיקני אגב ארעא ומשום הכין מעיד לו עליה

לכל לגון מסופק בו תפה ילו על העליונה: שלקח ומכר לאלתר. וליכא למיחש שמעבד לחתם בינתיים שהרי לא היה לו פנאי לגלות לכך לא הוי נוגע בעלות כיון שאינו יכול להעמידה בפני בעל חובו: וניחום דילמא כשמעבד ונכסיו לבעל חובו כתב ליה ולעתיד לגבות למקני ובכה"נ יכול לגבות בעל חובו והוי נוגע בעלות וכיון דלא חייסינן להכי שמעת מינה וכו' והבעיא היא דלא ליפסיטא קמן פרק מי שמת (לף קנז.) תפשוט לך מהאיך בדייתא דקתני מכר פרה מעיד עליה לפיפלו לחמר לחיקני לא קנה: דלא הויא ליה לרעת. כלומר לעולם חימר לך למכתא לא תפשוט ולעולם קנה והא להכא לא חייסינן להכי מסוס לחיכא עליה לחמרי כל ימיו היה רגיל שלנו ולא יעשו שהיה לו קרקע מעולם היינו דאמרינן מטלטלי אגב מקרקעי אם לא היה לו קרקע מעולם ושמעינן מהכא מלחיעטריך למימר מעולם ולא לחמר שלא היו לו קרקעות בשעה שקנה מטלטלין שלו שמעבדולא קמץ חייל לחמלטלי שיקנה לפיפלו לשחר שמכר הקרקע ולעת הרמב"ן ז"ל לומר הטעם לפי שכל שכתב לשקני סוב חין יכול לחזור בו לפיפלו קולס שקנה שלמץ משעה לשמוע חייל שעבודיה שע"נ לכפירות שקל (ב"מ לף סו:) כל שלא בחו לעולם יכול לחזור ומיהו הרשב"א ז"ל חולק בדין זה שהוא סובר שאף הכותב לשקני קולס שקנה יכול לחזור בו ומ"מ הוא ז"ל לכל שלא חזר בו בשעה לשטרה חייל [שעבודיה] כשמעינן מהכא לשיעטריך למימר מעולם. ות"ת כיון לשפסר לחין לו קרקע מפני מה נהגו לכתוב כן בכל שלא שע"פ שאין יולעין לו קרקע. כתב הרמב"ן ז"ל לכל שים בית הכנסת בעירו שלקחו רבים או בית הקברות של רבים סני לשקרקע כל שהוא סניף כשמוכח פ"ק לקלוסין (לף כו:) וכן לחמרינן הכא לגלא ה"ל [לרעת] מעולם שאין במקומו שלא ביכה"נ של יחיל ולכל לחל קבר יהוו לעמו וזה אין לו: נמצא שאינו שלו חוזר עליו. שהלוקח חוזר על המוכר כשטרפו מערער ש"כ למה יעיל הרי נוגע הוא בעלות לניחא ליה שתשלח

במכיר בה הלוקח. ומוקי בפני עליה שפיר זה (בעינה בת) פרקינן שמוכר היה ולא נזקה וכתבו התפרשים ז"ל לוקח שהוקה מעיקרא אבל אם הוקה לו מעכשיו כשבא מערער עליה לא לחיכא למיחש למש"ה מוקה כלי שיעיל לו ומש"ה נמי לא מוקי לה שהלוקח פוטר שמוכר מאחריות להשתא לא הוי נזוע בעלות מעוה לשיינו חוששין לכשבאל הסיל הנאה מעיל לו ומיהו קי"ל כרב זביל לשינו חוזר עליו הלכך בכל ענין מני מעיל כיון שאינו נזוע בעלות: נופא כו'. מפני שמעמידה בפני בעל חובו. ומש"ה ניחא ליה לליקוח לרעת ביל הלוקח לאילו ביל שמערער נמנע שלא שיתה לעולם של המוכר ואיך ינכה ממנו בעל חובו: עלה סלה. אי אית ליה למוכר קרקע אחרת שבעל חוב עלה סלה להיכא דליכא נכסים בני חורין לפילו כן זיבורית אינו נוכה ממעובדין וש"כ אמאי אינו מעיל הא לא הוי נזוע בעלות: [דף מה.] מאי נפקא ליה מינה. כיון שאפילו תיקוס ביל שמערער אינו יכול בעל חובו לחזור עליו להא ליה ליה לרעת לאחריתי אמאי חייסינן ליה לנגיעת עלות לוולאי אין רצוי לאוס שיסקר בעלותו עכשיו כלי שאם יתעשר לא יכטרך לפרוע : סוף סוף לנגבי לוקח ליה רשע ולא יגלם לו מעותיו והפסידו אם שמערער יניעי הקרקע מידו ומש"ה הוי נוגע בעלות ואמאי נקט רבין בר שמואל טעמא מפני שמעמידה בפני בעל חובו: להכי זביני לך. כלומר הרי כאן שמוליאו מתחלה שאם יטרפנה בעל חוב או סוס אדם לא יגלמנה ואקשינן והאמר רב פפא אע"ג דאמור רבנן המוכר שדה לחבירו שלא באחריות ובא בעל חוב וטרפה אינו חוזר עליו נמצאת שאינו שלו חוזר עליו הכא נמי אע"ג דהאי פרה או חמור כד מזבין לה לא טריף לה בעל חובו ולא הדרא ליה כיון דכי נפקא האי פרה או חמור מיניה דלוקח מחמת שנמצאת שאינה של מוכר איכא מן דינא למיהדר לוקח עליה דמוכר ושקיל מיניה זוזי דשקיל מיניה היכי מעיד לו עליה הא נוגע בעדותו הוא דניחא ליה דתיקום בידיה דכד נפקא מיניה דלוקח הדר לוקח ושקיל מיניה דמי * נ"א דא"ל הא קאתי סהדי וכו' דאמר ליה מה דאקנית לי קא אתו סהדי וקא מסהדי דלאו דידך הות ופרקינן הכא במאי עסקינן דמעיד לו עליה ולא חיישינן להכי במכיר בה לוקח בההיא חמור שהיא בת חמורו דמוכר ואינה גזולה בידו דכיון דידע דדיליה היא אע"ג דאתו סהדי דלאו דידיה היא ליכא מן דינא למיהדר עליה דמוכר למשקל מיניה דמי דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי הילכך מעיד לו עליה דלאו נוגע בעדותו הוא ורב זביד אמר אפילו נמצאת שדה שאינו שלו אינו חוזר עליו דא"ל להכי זבני לך שלא באחריות ורב זביד פליג אדרב פפא והלכתא כוותיה

גופא אמר רבין בר שמואל משמי' דשמואל המוכר שדה לחבירו שלא באחריות אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו היכי דמי (דף מה.) אי אית ליה ארעא אחריתא עלה הדר ולית ליה מן דינא למטרף לה להאי ואמאי אינו מעיד ואי דלית ליה ארעא אחריתא מאי הוה ליה למעבד הא ליכא גביה דלוה מאי דשקיל בעל חוב ולא מאי דשקיל לוקח ואמאי אינו מעיד ומפרקינן לעולם דלית ליה ארעא אחריתא והיינו טעמא דאינו מעיד דניחא ליה דתיקום ארעא בידא דלוקח כי היכי דליתי בעל חוב וליפקה מיניה משום דלא ניחא ליה דלהוי לוה רשע ולא ישלם סוף סוף לגבי לוקח נמי לוה רשע ולא ישלם הוא ולא נפיק ליה מהאי שמא [* גי' ד"ת [וב"ח] וכיון דסוף סוף לא נפיק ליה מהאי שמא] לאו נוגע בעדותו הוא ואמאי אינו מעיד ומפרקינן לגבי לוקח לאו לוה דשע ולא ישלם הוא דא"ל להכי זבני לך שלא באחריות לפיכך אינו מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו הדין הוא פירושא דהאי שמעתא ודאי שמעתא דבעי צילותא היא וחזינא בה פירושא דלא דייק ומשום הכין קא פרישנא לה:

מכריז רבא ואיתימא רב פפא דסלקין לעילא ודנחתין לתתא האי בר ישראל דזבין ליה חמרא לישראל חבריה וקא אתי עובד כוכבים ואניס לה מיניה דינא הוא דמפצי ליה ולא אמרן אלא שאינו מכיר בה שהיא בת חמורו אבל מכיר בה שהיא בת חמורו לא ולא אמרן אלא דקא אניס לה בלא אוכפא אבל אניס לה ולאוכפא לא מחייב לפצוייה דכמה דשקר לגבי אוכפא הכי נמי שקר לגבי חמור אמימר אמר אפילו אינו מכיר בה שהיא בת חמורו ואפילו בלא אוכפא נמי לא מחייב לפצוייה מאי טעמא מידע ידיע דסתם עובד כוכבים אנס הוא דכתיב (תהילים קמ"ד:ח') אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר והלכתא כאמימר:

אומן אין לו חזקה אמר רבה לא שנו אלא שמסר לו בעדים אבל מסר לו שלא בעדים מתוך שיכול לומר לו לא היו דברים מעולם כי אמר לקוחה היא בידי נאמן * ד"ת מוחק מכאן עד הדרי בי. וכן בד"ק ליתא (א"ל אביי אי הכי בעדים נמי מתוך שיכול לומר לו החזרתיו כי א"ל לקוחה היא בידי מהימן א"ל מי (דף מה:) סברת המפקיד אצל חבירו בעדים אין צריך להחזיר לו בעדים המפקיד אצל חבירו בעדים צריך להחזיר לו בעדים איתיביה אביי ראה עבדו ביד אומן וטליתו ביד כובס אמר לו מה טיבו אצלך אתה מכרת לי אתה נתת לי במתנה לא אמר כלום בפני אמרת לו למכרו וליתנו במתנה דבריו קיימין מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר רבא סיפא ביוצא מתחת יד אחד דקא אמר ליה בפני אמרת לו למכרו וליתנו במתנה מגו דאי בעי למימר ליה מינך זבינתיה כי א"ל נמי זבינת ניהליה וזבנא ניהלי מהימן קתני מיהא רישא ראה היכי דמי אי דאיכא עדים למה

לי ראה נייתי עדים וניפוק אלא לאו דליכא עדים וכי ראה מיהא תפיס לא לעולם דאיכא עדים והוא דראה והאמרת המפקיד אצל חבירו בעדים צריך להחזיר לו בעדים הדרי בי) (דף מו.) מותיב רב נחמן בר יצחק אומן אין לו חזקה אומן הוא דאין לו חזקה אבל אחר יש לו חזקה היכי דמי אי דאיכא עדים אחר אמאי יש לו חזקה אלא לאו דליכא עדים וקתני אומן אין לו חזקה

ותיובתא דרבה תיובתא

הילכך אומן בין דמסר ליה בסהדי בין דלא מסר ליה בסהדי לית ליה חזקה אבל אחר אי מסר ליה בסהדי לית ליה חזקה ולא יכול למימר ליה הדרי זבינתיה מינך ואי לא אפקיד גביה בסהדי אית ליה חזקה וכד אמר זבינתיה ניהלי מהימן ובשבועה וה"מ בדברים שאין עשויין להשאיל ולהשכיר כדכתבינן בפרק המקבל והאי דאמרינן דלית ליה חזקה בין אומן בין אחר הני מילי היכא דראה כדתניא ראה בגדו ביד אומן וטליתו ביד כובס אמר לו מה טיבו אצלך אמר לו אתה מכרתו לי אתה נתתו לי במתנה לא אמר כלום אבל אי לא ראה אע"ג דמסריה ניהליה בסהדי מגו דאי בעי למימר אהדרתיה ניהלך ומהימן כי אמר נמי זבנתיה ניהלי מהימן

אמר ליה אביי לרבא תא אחוי לך רמאי דפומבדיתא א"ל הב לי סרבלאי להד"ם הא אית לי סהדי דחזיוה גבך א"ל ההיא אחרינא הות אפקיה דלחזיוה א"ל * נ"א כדי וגי' הגמ' איברא עכשיו לא מפיקנא ליה א"ל שפיר קאמר ליה (דף מו:) ראה תניא אמר רב אסי ואי חכים משוי ליה ראה הדין הוא סברא דרבואתא ואנן קשיא לן האי סברא דהא רבה דאית ליה מגו איתותב וסלקא ליה בתיובתא ושמעת מינה דהאי דינא דאומן לא אמרינן ביה מגו הילכך בין ראה בין לא ראה אע"ג דיכול למימר לא היו דברים מעולם היכא דליכא סהדי אי נמי החזרתים לך בדאיכא סהדי כי אמר זבינתיהו ניהלי לא מהימן והאי דאמרינן ראה תניא לאו למימרא דאי לא ראה * כ"ה בכל דפו"י (והדר) (ואמר) זבנתה ניהלי מהימן אלא דאי אמר לא מפקינא להו לא לן שנו. הא לחומרין לחומן לין לו חזקה בכלי לומנות: לגלן שמסר לו לתקן בפני עדים. להסתפ"ל לן מני למימר לן הל"מ וכנון לחיכא רחה לכיון שרואים הכלי עכשיו בידו לן מני למימר החזרתיו לך: אבל מסר לו שלן בעדים. לע"נ לחיכא רחה ים לו חזקה כי ה"ל לקוח הוא בידי מנו לחי בעי אמר להל"מ שנתת לי לבר לתקן וזה הכלי מאחר בא לידי לם"ל לרבה לגלן למי לכלים העשויים להשאיל ולהשכיר לחמרינן לבלחיכא רחה אינו נאמן לומר לקוח הוא בידי מפום דהכא מני למימר ליה חינך רגיל לגלי וכ"ש שים לי חזקה בלחיכא רחה לע"נ שמסרו בעדים שיהיה נאמן לומר לקוח הוא בידי מנו לחי בעי אמר החזרתיו לך כיון לרבה סבר לחומן נאמן מטעם מתנה: [קף מו.] מתיב רב נחמן. לרבה לסבר לבלחיכא רחה בלן עלי מסירה ים לו חזקה ולן למי לכלים העשויים וכו': הא לאחר. לגלן לומן [מהימן]: אי לחיכא עדים. כלומר ורחה: לאחר אמאי ים לו חזקה. הא לן מני למימר לן הל"מ להא חיכא רחה לחילו החזרתיו לך להא חיכא רחה לחילו עדים בלן רחה מאי הוי קסיק ליה מאחר אמאי ים לו חזקה הא לפי' לומן ים לו חזקה מתנה שיכול לומר החזרתיו לך ללכ"ע המפקיד לגלן חברו בעדים אין ערוך להחזיר לו בעדים: גלן לגלו בלחיכא עדים. כלומר ואיכא רחה לחי ליכא עדים ולן רחה לפילו לומן ים לו חזקה גלן ולחי מיירי לחיכא רחה וקתני לומן אין לו חזקה לגלן לכלי לומנתו לגלן הוו ככלים העשויים להשאיל ולהשכיר לכל לגם לכי חיכא רחה אינו נאמן לומר לקוחים הם בידי: נקטינן לגיבא להלכתא לגלן כל היכא לחיכא רחה אין לו חזקה לכלי לומנתו לגבי לומן ככלים העשויים להשאיל ולהשכיר לכל לגם לגי אבל היכא לחיכא רחה לע"נ לחיכא עדי פקדון מהימן במנו להחזרתיו ואחר לגלן לומן לעולם ים לו חזקה על לחיכא עדים ורחה לגי לן מהימן לומר חזרתי ולקחתי ממך ואין להקשות ממכנתא לסורא לחמרינן לעיל [קף לה:] לחי כבים שטר מכנתא ולומר לקוחה היא בידי מהימן להא פירשתי לעיל להיינו [לוקח] לחי ממכחא מילתא לבתורת מכנתא לגלן לחי בידיה הוא לחית ליה חזקה אבל כל היכא לחיכא עדים ורחה ולחי ולחי נאמן זו היא טיטת כל הנאמנים ז"ל וכן פי' הרמ"ם ז"ל ולזה הסכים הרמב"ם ז"ל בפ"ט מהל' טוען ונטען ואע"פ שים להרי"ף ז"ל טיטה אחרת בהלכה זו: רחה עבדו בית לומן. שמלמדו לומנות שהחזיק בעבד נ' שנים לחילו בטוחים שהוא כלי חזקתן לגלנתר היכא שמעינן מהכא לבלחיכא רחה ליכא לחיכא רחה לן מהימן לומר לקוח הוא בידי ל"כ נאמן על הקנייתו שהרי יכול לטעון על כלי למיו וכתב הרמב"ם ז"ל בפי"ט מהלכות טוען ונטען שהלומן נשבע בנקיטת חפץ ונוטל כלדך כל הנשבעין ונוטלין ומיהו לן היה נרחה כן מלקתני סיפא נתנה לו בזמנו נשבע ונוטל משמע לבריטא שהלוית בית הלומן נוטל בלן שבועה לגלן שאנו לן נגו לגלן לבדי הנאונים ז"ל וכן הסכימו כולם בטוען על המכחן ולומר כך וכך ים לי עליו לע"נ לחיכא מנו לינו נוטל לגלן בשבועה לכל הנוטלין לין נוטלין לגלן בשבועה ולי היכא רחה להשתא לינו נאמן לומר לקוח הוא היכא בידי הוחיל שהלומן לן לו בו חזקה בעה"כ והחיך רחה בעדים הוא שחיגו יכול לטעון להל"מ: מ"ם ריבא ומ"ם סיפא. לקמ"ל שהלומן הוא שלומר בפני לומרת לפלוני למכרו לי ל"כ לומי מהימן טופי בטענה זו מבזו כיון לחיכו נופיה מני למטען כך: ילי לחבר. שלינו לומן לז הוא לנאמן מטעם מנו כיון

נשבע בנקיטת חפץ על הקנייה: ביומו. קולס שקיעת החמה כיון שהתבעו בזמנו לזין נשבע היום ונוטל והימנוה לשקיר מפוס לבעל הבית טרוד בפועליו והכא לא מיירי בקנייה לשקנייה שפיר נזכר בעל הבית מה שקנה אלא מיירי שמתעצמים על הפרעון ומתוך שבעל הבית טרוד בפועליו עקר השבועה מיניה ושדיוה לשקיר וזה שקנה לבעל הבית לשמת מחמת שבועה יפסיד לכל עבר יומו הוי ליה לין כופר או מוכה שקנה לעלמא: ותו נרסינן בגמרא [דף מו.] תנו רבנן נתחלפו לו כליס בכליס בבית השומן הרי זה יסתמם בהם על שיבא אלה ויטול את שלו. בבית האבל או בבית המשתה הרי זה לא יסתמם בהן על שיבא אלה ויטול את שלו מ"ש ריפתא מ"ש קיפתא ר"ח חייל ורבינו כי הין אלא עשוי לומר לאומן מכור לי טליתי ר"ח חייל בריה דרב נחמן ב"ש אלא הוא אבל אשתו ובניו לא ואיהו נמי לא לימרן אלא לר"ל טליתי שתם אבל לימר ליה טליתך הא לאו טליתי לידיה הוא: פי' הרי זה יסתמם בהן. כלומר אלא היו שואל אלא מלוה לכיון לאלם עשוי לומר לאומן מכור לי טליתי אית לן למימר דאל זה מכר והטלית של חבירו שנתן לו למכור הוא שנתן לזה [מלעתו להסתמם בה על שיחזיר לו את שלו]: אלא הוא. האומן עצמו לאו הוא לאיכא למימר לכתכיון נתן לו זה ולא הוי שואל אלא מלוה: לר"ל טליתי שתם. לליפיכך לימר לו כן בשתם: לימאי אין לו חזקה. כיון שאכלו ג' שנים לנמרי כל הפירות הרי כשהיה לוקח אכל בתורת הריסות לו לכיל אלא פלוג ועכשיו שאכלן כולן מצמע שהקרקע שלו: בהריסי בתי חבות. כלומר מתניתין לימר לאפילו אכל כל הפירות שלש שנים לא הוי חזקה חייבי בתי חבות שהוחזקו הן ואכותיהם לשמור שדה של מפחתה זו [ואין] יכולין לסלקן כל ימיהן [ואע"פ שלאחר מיתה מסלקין את הבנים אם ירצו מ"מ כיון לבעולן הריסים הין יכולין לסלקן נוהגין שאוכלין את הפירות ג' או ל' שנים ואח"כ יאכלום כמו כן הבעלים הלכך לכילתם אינה רואיה לחזקתם: שהוריל הריסין. כגון שלש היו הריסין בלותה שדה והוא הוריקן בה הוי חזקה כיון שלא מיחה בעל השדה כלמסקין: שאכלו הריסין. לפירוש הרא"ש ז"ל אע"פ שהוריקן הוא כיון שהוא הריסים עמהם שלא שאכלו להם אלא יהוא מקום פלוני לפלוני נימא לכרשותם של בעלים הוא הילכך אין להם חזקה וכ"ש אם היו אם כבר שלא שאכלו להם מקום לבד לאין לו חזקה: ברמנא. רשות: הריס מעיל. אם בא מערער על השדה יכול האריס להעיד להעמידו בחזקת בעלים: או לימא שכיון שהוא הריס בו היו נוגע בעלות: לאלת ליה פירי. שעליו לא נטל האריס אלא הוא לאינו מעיל לניחא ליה לתיקוס ליה שקיל בעל השדה ביד שכירות הריסות לא יתן [ויטול] גם הפירות כאין נוגל ואפילו יתן לו שכירות הריסות לא יתן לו אלא כפי השבח שהוא עתה ויפסיד השבח שיהיה כשיתבגלו הפירות: לאלת ליה פירי. מני מעיל שאינו מרויח כלום במה שתשאר בידו ואע"פ שאכלו שנים שעברו הריסותיה שקל ונם זה היה נותן לו כן ופי' הרא"ש ז"ל ואי מסוס לבעל השדה מורידו הריס כך יתנו לו במקום אחר ונם בידו לסלקו כשירצה משמע להריס בתי חבות לעולם אינו מעיל: ת"ר ערב מעיל גלוס. להעמיד הקרקע בידו אם יצא עליו מערער ולא חשבינן ליה נוגע בעלות לומר לניחא ליה לתיקוס להריע בידיה כלי אלא יעבוד לפרוע בעלו להם לחת לאיחריתי שיכול לנבות ממנו השבח"ם ולא חיישינן למימר שמא הלוה חייב חוב אחר שהוא מוקדם לזה אל זה הערב ונמצא שיחזור המלוה על הערב לחין לחוס אלא שהוא יודע וה"ה והוא הטעם למלוה למהלי טעמא לא הוי נוגע בעלות: לוקח לחסון מעיל ללוקח שני. אלמא אחריו אין המוכר חייב בבורר ואע"פ שאם המוכר חייב בבורר השבח"ם יגבה מן לוקח שני (ויחזור לוקח שני) ואם יסלקנו המערער יגבה מן לוקח ראשון אפ"ה לא חשיב נוגע בעלות כיון לחית ליה אחריעא לאחריתי שיכול לנבות השבח"ם ממנו אבל לוקח שני אינו יכול להעיל לעולם ללוקח ראשון שאל קבל עליו המוכר אחריות נכסים [ואע"נ לית ליה אחריעא אחריתי למאי חיכפת ליה כיון דלראשון שאל בחאריות לקח אבל אם לקח בחאריות לא] לאו אם יסלקנו המערער יחזור על הלוקח שני מכח אחריותו וא"כ הוי לוקח שני נוגע בעלות אם יעיל להעמיד הקרקע ביד לוקח ראשון ומיהו אם ים קרקע למוכר אפילו קבל עליו אחריות ללוקח ראשון לוקח שני יכול להעיל לו שהרי עכשיו לא יחזיר עליו (אלא) אפילו יקחנו מערער מיהו כיון להעיל נכסים בני חורין למוכר: מכל מאי לניחא ליה שקליה. כתבו המפרשים ז"ל ללא מיבעיא אם הוא בינוני דהיינו [דיניה] דבע"ח בבינונית ואם יקחנו מערער יגבה מן הקבלן דלין הוא שלא יעיל מסוס להוי נוגע בעלות אלא אפילו אם זו שהשקבלן מעיל עליה היא זיבורית לא יעיל דמשם ירעה מלוה בזיבורית טובא טפי מבינונית פורתא כלאיתא בפ"ק דב"ק (דף ז:) ומש"ה לניחא ליה לתיקוס בידיה ואפילו בעידית שאין לינו של בע"ח לנבות ממנו לא יעיל שמא יפייס את הלוה שיתן לו מן העידית כלי שלא יגבה ממנו לו יתפשר עמו המלוה לנבות ממנו מעט מעט כלי שיקח מן העידית ולא יצטרך קבלן לפרוע והכי הלכתא לאינו מעיל ומיהו נראה לאם [יש] לנלוה קרקעות עידית ובינונית וזיבורית לאפי' קבלן מני להעיל. הרמב"ם ז"ל: בן הריס שהחזיק ג' שנים בלותה שדה יש לו חזקה כלפי לעיל להלביא אין יכולין לסלק כל ימי חייו הלכך אין לו חזקה לבן הבן שיכולין לסלק הוי חזקה: [דף מז.] היכי דמי. הא לאמרינן אמרינן ליה אפקינהו דלחזינהו ולהכי תנא ראה :

אריס * בד"ק בכ"מ עריס בעיין ועי' ערוך ע' ערס ד' אין לו חזקה: אמאי עד האידנא פלגא והשתא כולה א"ר יוחנן באריסי בתי אבות א"ר נחמן אריס שהוריד אריסין תחתיו יש לו חזקה מ"ט לא עביד אינש דנחתי אריסי לארעיה ושתיק א"ר נחמן אריס שחילק לאריסין אין לו חזקה אימור הרמנא שוייה שלח ליה רב נחמן בר רב חסדא לר"נ בר יעקב ילמדנו רבינו אריס מעיד או אינו מעיד הוה יתיב קמיה רב יוסף א"ל הכי אמר שמואל מעיד והא תניא אינו מעיד לא קשיא הא דאית בה פירא בארעא והא דלית בה פירא בארעא ת"ר ערב מעיד ללוה והוא דאית ליה ארעא אחריתא מלוה מעיד ללוה והוא דאית ליה ארעא אחריתא לוקח ראשון מעיד ללוקח שני והוא דאית ליה למוכר ארעא אחריתא (דף מז.) קבלן אמרי לה מעיד ואמרי לה אינו מעיד אמרי לה מעיד כערב דמי והוא דאית ליה ארעא אחריתי ואמרי לה אינו מעיד דניחא ליה דנוקמי בידיה תרוייהו דכי אתי בע"ח מאי דניחא ליה שקיל

א"ר יוחנן אומן אין לו חזקה בן אומן יש לו חזקה אריס אין לו חזקה בן אריס יש לו חזקה גזלן ובן גזלן אין לו חזקה בן בן גזלן יש לו חזקה היכי דמי אי דקא אתו בטענתא דאבוהון אפילו הנך נמי לא ואי אתו בטענתא דנפשייהו אפי' בן גזלן נמי יש לו חזקה לעולם דאתו בטענה דאבוהון וכגון דאמרי עדים בפנינו הודה לו הנך איכא למימר קושטא קא אמרי גזלן אע"פ דאודי ליה נמי לא בדרב כהנא דאמר אי לאו דאודי ליה הוה לן חזקה

[הלכך בן גזלן] דלקחתי מכח גזלן כיון דלאחריו אין לו חזקה לגיטיה נמי לית ליה חזקה ומיהו לי טענה ואמר קמאי גיטי זבנתה מינך ונתן לך דמיו נתן מנו לחי בעי אמר אנא קנאי זבינתה מינך: לפיכך הלוי נמי. בן גזלן יש לו חזקה כיון שטוען שהוא לקחה: שכי נרסינן [וכגון דאמר] בפנינו הוליד לו. כלומר שהבנים טוענים כן ובן חומן ובן לריס מהימנים במנו לפיכך היו עדים שמעידים כן לפיכך החומן עמו והלריס הוו מהימני מכחן ומסתמא לחין ז"ל מסתמא הייתי כך אלא במחייב עצמו אבל במודה בפטור אבדו במה שביכולו אין לומר כן כ"כ הריטב"ן בשם כל רבותיו ז"ל אבל נרסת כל הספרים והרב אלפס נ"כ לגמרי עדים בפנינו הולד לו ולפשר למשום בן גזלן נרסינן שכי לפיכך בעדים לא היה חזקה משום לאו"נ למהימנים שהולד לאו כלום הוא למחמת ירלה הוא: לשחוור. למוסל כלומר היה מלטין אותו לשר או למוסל ומיהו שם אמר בפני נתן לו שלמים נתן במנו לפיכך בן בן גזלן וכו' יש שגורסין שלפיכך בן גזלן יש לו חזקה כיון דלגי בטענת אבל לאבוה וכלהו לישנה: שהוחזק בגזלנות. כלומר שנלפה כבר פעם אחת והחזירו ב"ד לבעלים וכיון שכן לפיכך החזיק בה ג' שנים אח"כ אין לו חזקה: לבית פלוני. לגבות דשעיס שהורגים נפשות על עסקי ממון וכל שלא ירא למחות בשם הלכך אין לשם חזקה וקיימא לן כתרוייהו: תנו רבנן לוקח וכו' ירל מלריסות יש לו חזקה. שם החזיקו לאחרי כן שלש שנים: הבן שחילק. שאינו סמוך על שלחן אביו ואין מתעסק עול בנכסי אביו: [גמ' בשלמא בן שחילק ליטעריך שלי"ן לחולי לאחיו נדיה קמ"ל שלא יאמר שנתנרשה פשיטא ל"ק במנורשת ואינה מנורשת וכלרבי זירא לל"ר זירא וכו' כל מקום שאחרו מכמים מנורשת ואינה מנורשת בעלה חייב במזונותיה. פי'] במנורשת ואינה מנורשת שזרק לה נט ספק קרוב לו ספק קרוב לה: [דף מז:] בעלה חייב במזונותיה. וקמ"ל לכיון שנרשה לו אומרין בהרווחה יהיב לה [כי בטורח גדול יתן לה מזון בעמנוס כשחייבו ב"ד] הלכך שם לו היה שלא היה לו למחות ומיירי בכל גווני לפיכך לו יחא לה קרקע ממטי ליה ולחמריה לשחוור:

אמר רבא פעמים שבן בנו של גזלן אין לו חזקה היכי דמי דקא אתי בטענתא דאבוה היכי דמי גזלן א"ר יוחנן כגון שהוחזק בגזלנות על אותה שדה ורב חסדא אמר כגון של בית פלוני שהורגין נפשות על עסקי ממון:

ת"ר אומן אין לו חזקה ירד מאומנתו יש לו חזקה אריס אין לו חזקה ירד מאריסותו יש לו חזקה בן שחילק ואשה שנתגרשה הרי הן כשאר כל אדם (דף מז:) אמר רב נחמן אמר לי הונא וכולן שהביאו ראיה ראייתן ראייה ומעמידין שדה בידן.

גזלן שהביא ראיה אין ראייתו ראיה ואין מעמידין שדה בידו:

רב ביבי מסיים בה משמיה דרב נחמן קרקע אין לו אבל מעות יש לו בד"א כשאמרו עדים בפנינו מנה לו אבל הודה לו לא כדרב כהנא דאמר רב כהנא אי לאו דאודי ליה הוה ממטי ליה ולחמריה לשחוור ודוקא בדמסר מודעא אוביני אבל אי לא מסר מודעא אע"ג דאניס זביניה זביני דקי"ל כדרב הונא דאמר תליוה וזבין זביניה זביני מ"ט סברא היא דאגב אונסיה גמר ומקני (דף מח.) ואמר רבא הלכתא תליוה וזבין זביניה זביני ולא אמרן אלא בשדה סתם (דף מח:) אבל בשדה זו לא ובשדה זו נמי לא אמרן אלא דלא ארצי ליה זוזי אבל ארצי ליה זוזי לא ולא אמרן אלא דלא הוה ליה לאשתמוטי אבל אי הוה ליה לאשתמוטי לא והלכתא בכולהו תליוה וזבין זביניה זביני ואפילו בשדה זו דהא אשה כשדה זו דמיא ואמר אמימר תליוה וקדיש קידושיה קידושין רב אשי אמר אשה ודאי לאו קידושיה קידושין הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו בו שלא כהוגן וכן הילכתא ואמרינן טאבי תלא לפפי בכינארא וזבין חתם רבה בר בר חנה אמודעא ואאשקלתא אמר רב הונא מאן דחתם אמודעא שפיר חתם ומאן דחתם אאשקלתא שפיר חתם מה נפשך אי מודעא לא אשקלתא ואי אשקלתא לא מודעא הכי קאמר אי לאו מודעא מאן דחתם אאשקלתא שפיר חתם רב הונא לטעמיה דאמר רב הונא תליוה וזבין זביניה זביני ושמעינן מינה דאע"ג דאניס זביניה זביני ואי מסר מודעא לא הוה זביניה זביני ואמרינן נמי ברישא דהדין פירקא (דף מ:) ואלא מודעא אוביני האמר רבא לא כתבינן מודעא אוביני ופרקינן מודה רבא היכא דאניס כגון מעשה דפרדיסא דשמעת מינה דאף על גב דאניס בזביניה צריך מודעא לבטוליה וכן למזונות מללוקימנא הכא במנורסת ואינה מנורסת וכלרבי זירא שמעינן לאילו מנורסת נמורה אין לה מזונות אע"פ שלא נבתה עליין כתובתה הריטב"ן ז"ל אע"פ לביורסלמי [פ"ק דכ"מ הל' ה] לא משמע כן וכן כתב רבינו אלפס ז"ל בכ"מ [סי' רנז] דהא לירוסלי' ליתא וכן הוא אם מיחתה בו עלתה בשלה כיון שלא מיחתה בו מזונות לא חזקה ולא למרינן כיון דיהיב לה מזוני לא קפדה אלא מלנרסה שנגנים סם זה את זה: כולן וכו'. כלומר כל אלו שאמרנו שאין להם חזקה אם הביאו ראיה בשטר או עדים מן המכירה הויא חזקה ואע"נ למילתא דפשיטא היא משום סיפא לגזלן אלא נזלן יש לו אם היה רואו נתינת המעות נקט לה: אין לחייתן ראיה. לפיכך כתוב בשטר שהוא הולה על עלמו שקבל המעות ומשום דרב כהנא לבל בשטרות לעלמן מסני הריטב"ן ואע"נ למרינן לחריות טעות סופר הוא שהיה לוקח במוכר ברלון ונפשו אבל הכא אין רשאין העדים לכתבו על שיקבל וכפירוש הריטב"ן: ואין מעמידין שלה בידו. ולא לבא מכחו למה לכתוב לו מחמת שראה הוא בלרב כהנא וכו'. ומיהו אם כתב בשטר לחריות קנה כלשמואל לאמר שמואל לף בשטר לו קנה על שיכתוב לו לחריות ונכנים טעמאלפי שהאנס מקפיל בשטר להרוחת שהיה שלו בדין ואיכא למימר למחמת ירלה כתבו. [ולבל] בלחריות אינו מקפיל האנס ואי לאו לגמר והקנה לו לא היה כותבו כיון שלא מסר מודעה וכתב הרגב"ר למכל מקום אם לחר היה אנס לכתוב לו לחריות בפירוש לף זו מקחו בטל וכ"כ ה"ר יונה ז"ל: ולוקין כשלחרו בפנינו הולה לו. כלומסיים רב ביבי לבל בפנינו מנה לו המעות לא קנסי ליה לגזלן לשבל מעותיו לא יחזירם לו הנגזל וה"מ ללמרינן לא קנה קרקע אע"נ ליהיב זוזי היינו כשמסר מודעה לבל לא מסר מודעה לגבי חונסן לזוזי נמר ומקנה כלרב הונא בשמעך: [דף מח:] [תניוה וזבין]. תניוה לותו שימכור קרקע זו ויהיב למי כהאי גוונא נמר ומזבין ולפילו [דף מח:] לא הכחין אם הזוזים יפים או רעים שנראה לעל כרחו מקבל לותם ולפילו [לא] ה"ל לאשתמוטי כלומר לאחותו המתן לי עד למחר או עוד

ליחוי לחד תמ"מ כיון דלחד רוצה לני נמר ומזבן ורוקא זביני לבבל מתנה לח לתלויה וזבין לחרינן תלויה ויהיב לח לחרינן וכתב הריטב"ח ז"ל לכיון דבתר דעתיה דמוכר חזלינן כלחרינן דלחנך חונסים דזוזי נמר ומזבן ליכא לממוי לנמרי דלחסה ולומר כי היכי דלחסה מתקדמת בפרוטה ה"ה לח קבל פרוטה מחסה זו לליחוי מכירה דלחתי לחסה דהדרי נתן לה למיה לכל לחסה בכל דהו ניחה לה ועוד דלחסה בכל דהו ניחה לה כלר"ל טב למיקב טן דו וכו' ח"כ ין הוח לומר דלחנך חונסח נמי נמר ומקניח נפשה לבל הכח מי ליכח למימר דמסוס פרוטה חנוניים לו מתרלה על קרקע של מהה מנה ותלע דלח למיח לחסה לקנייח קרקע דהדרי לחסה דלחתרה דלמוחה לח בל לי קלוסין סתם וכבל פרוטה בקלוסין מקודשת ולילו שליח קרקעות הם טועה חוזר על כלן. ונרלה שלעת הרנב"ד ז"ל נוטה לזה ע"פ שלחרים לומרים לסוין הם: הוח עשה שלח כהגון. שהכריחה: לפקעינהו. ועקרינהו דלח לחוי קלוסי כי יש כח ביהם לבטלם משום לכל למקדם שלעתח לרבנן דל מקדם שהרי לומר לה הרי לח מקודשת כלח חשה ויצרלל נחנך שבלעת חכמים חלה הלבר והכי הלכתח דלענין זביני הוי זביני לבל לענין קלוסין לח הוי קלוסין: טעמי. טעמי הם נברת חלמח. ותלח לפפי על לילן שבמו כיוצח כלי שיתכוב לו שלהו ותתוך החונם ובין: חתם רבים בר בר חנם. ועל לחל עתו למוכלת שמסר פפי קולם המכירה וכן נמי חתם הוח בעתו בשטר [המכירה]. ותתמה תלמולת מה נפשך למלרב הונח משמע שאחי החתימות היו עולות לענין לינה והלח החתת הפך חבריתה: לי ללו מוכלת מלן לחתם וכו'. מהו שמעינן למע"נ לחלמרינן תלויה וזבין זביניה זביני כל היכח למסר מוכלת לח הוי זביני ומיהו הם בטל המוכלת ולפילו תתוך החונם משתברת למוכלתו מבוטלת ללח עלייפה בטול מוכלת תתוך החונם מלונם המכר עתו למלרינן לחנך חונסח נמי ומקנה ה"נ נמר ומבטל לה למוכלת ומיהו הם מסר מוכלת על כל בטולים שיבטל בכה"נ לין בל חתם הבטולים בלום לפי שבבר מסר מוכלת על (ידי) כולן ול"ח לבטל מוכלתו היולבך כל היכח למסר מוכלת על כל הבטולים ויליעינן בחונסים לח הוי זביני וב"כ הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלי מכירה וכתב הרשב"ם לתקנת לבר זה בפוסל עלי בטול שיאמר הריני פוסל בל עליה שיאמרו שמסרתי מוכלת על מבר זה לסויהו לנפשיה בעליה בפולין וכעגן שלמרו בנלמנות והרנב"ד ז"ל כתב שהם מסר מוכלת חף על פסול עליה זה חבתי לח מהני שהף פסול זה מחמת חונסו הוי שפוסל חתם ובבר קלם ומסר מוכלת על זה ולפיבך נ"ל לבל היכח ליליעינן בחונסים ומסר מוכלת על המבר ועל בל הבטולים שיבעה וחף על פסול עליה הרי המבר בטל וחין [תקנה]: חמנ. שהעליה החתומים על שטר שהלוה לומרים למת כתב יהיו הוה לבל לח נתן המלוה ללוה לבר ללח שהלוה שלוה למלויו למהו כתב לו שטר זה שילונו לו כשיזדמנו לו מעות ושעבד לו נכסיו מעבשיו כדי שלח יהיה שטר מוקלם: למר המחבר ומיהו מעשים בבל יום שנוטלים קנין סתם ומלמינן מן המעות ולע"פ ששעבד נפשיה שהשיטור הוי הלח לעשות שטר הריטב"ח ז"ל בשם רבותיו ומנלתי בתוב לולמר זמן בשם הריטב"ח ז"ל לבל היכח שמעידים שלח יהיו בבבר על לולמר שחתמו נלמנים שם לעולם והרי הן במעידין על השטר שהוה פרוע לו מחול ועל זה לומרו בירושלמי ברם הכח יכולין לומר על זה חתמנו ועל זה לח חתמנו ע"כ : [דף מט.] לין נלמנין. משום לעולה הוה לבתוב שלוה והוה לח הוה ועליה לעולה לח חתימי הוה ולעתם לעקור השטר ולהו בל כמיניהו ולע"פ שלין בתב ילם יהיו ממקום אחר לח לומרין בבי הא השה שלשטר הוה השה שהתיר: מוכלת היו לבריהו. בלומר לומת שזה בתב יהיו שחתמו במבירה זו לחל שקוסס לבן מסר מוכלת בפניהו נלמנין לחהו עולה הוה מה שחתמו במבירה זו ע"נ לחונם הוה לבלי להעיל החונם מיל חונסו ניתן ליבתב ולוקא בשלין בתב יהן יהיו ממקום אחר למנינו למיימר השה שלשטר הוה השה שהתיר בבל לי בתב יהן יהיו ממקום אחר לין נלמנין לעליה החתומים על השטר נעשה במי שנתקרב עלותן בב"ל וכיון שהניח שוב לינו חוזר ומניל : נרסי' בגמ' [דף מט.] לין לשים חזקה בנכסי לשתו פסיטה כיון למשתעבדי ליה לפירי פירי הוה לקח לבבל. לח ערבה לשמר לה לין ולבריה לין לי בנכסיך וכי ח"ל הבי מאי הוי והתניח החוח לומרה לחבירו לין ולבריה לין לי על שדה זו ולין לי עשר בה ויבלו מסולקת ממנה לח לשר בלום לשרי רבי יוחי בבותב לה ועודה לרוסה: פי'. פסיטה. שביון שילוש לבל לשין לבעל בנכסי מלוה שלח לבבלת הפירות שלין לו חזקה בנוף הקרקע משום לבבלת הפירות ולינה ערבה למחות בעה"נ לבמשכנתה [דף לה:] לסורה ערבה למחות בסוף בל נ' שהם הוה שלינו יהוע בל בך לליפירות נחית ונרבה נגוי לעשה: לין ולבריה לין לי בנכסיך. וכן ג"ל בפירותיהן ובפירי פירותיהן נמי על סוף העולם שלח לבבלת ריפא למתני' נקט לליי לח בתב לה שלח בנכסיך לחוב ה"ז לוכל פירות ושלח מהני שלם שהם מברה ונתנה קיים בלתנן בהדיא בפ' הבותב (דף פג.): לח לשר בלום. משום דלשלו בל המינים לומר לין לי בשלו על שיתננו במתנה לו יבמרנו: בבותב לה ועודה לרוסה. בלומר לבבה"נ שלח הניע עליון ליהו יבול להסתלק בדין ולבריה וכו':

היל בתא

א"ר נחמן אמנה היו דברינו אינן נאמנין מודעא היו דברינו אינן נאמנין אמנה היו דברינו אינן נאמנין מודעא היו דברינו נאמנין מ"ט מודעא ניתן ליכתב אמנה לא ניתן ליכתב והילכתא כמר בר רב אשי:

יום רנח

ואין לאיש חזקה בנכסי אשתו (דף מט:) הא ראיה יש ותימא נחת רוח עשיתי לבעלי מי לא תנן לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל אלמא יכולה היא שתאמר נחת רוח עשיתי לבעלי הבא נמי תימא נחת רוח עשיתי לבעלי הא איתמר עלה אמר רבה בר רב הונא באותן שלש שדות אחת שכתב לה בכתובתה (דף נ.) ואחת שייחד לה * בנדוניתא ואחת שכתב לה שום משלו. כ"ה הגי' בד"ק בכתובתה ואחת שהכניסה לו שום משלה למעוטי מאי אילימא למעוטי שאר נכסים שהן נכסי צאן ברזל כל שכן דהויא לה איבה דא"ל עיניך נתת בגירושין ובמיתה ואלא למעוטי נכסי מלוג והאמר אמימר איש ואשה שמכרו בנכסי מלוג לא עשו כלום לעולם למעוטי בנכסי מלוג וכי איתמר דאמימר כגון דזבין איהו לחודיה ומת דאתי איהי ומפקה אי נמי זבינתה איהי לחודה ומתה דאתי איהו ומפיק בתקנת אושא כדרבי יוסי דאמר ר' יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות אבל זביני תרוייהו לעלמא לא שנא זבין איהו ברישא והדר זבינא היא ולא שנא זבינא איהי והדר זבין איהו אי נמי זבינא איהי לדידיה הוו זבינה זביני ולית לה למימר נחת רוח

עשיתי לבעלי וכן הלכה:

גרסינן בכתובות (דף צה.) הלכה מי שהיה נשוי שתי נשים ומכר את שדהו וכתבה הראשונה ללוקח דין ודברים אין לי עמך השניה מוציאה מיד הלקוחות והראשונה מיד השניה וכו' (שם) וכי כתבה לו מאי הוי והא תניא האומר לחבירו דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקת ממנה לא אמר כלום ופרקינן בשקנו מידה וכי קנו מידה מאי הוי תימא נחת רוח עשיתי לבעלי וכו' שמעינן מינה דבין נכסי דידה דאינון נכסי צאן ברזל ובין נכסי דבעל דאית לה בהון שעבוד כתובתה אם לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה בכולהו יכולה היא לומר נחת רוח עשיתי לבעלי וכן הלכתא

אמר רב אין מחזיקין בנכסי אשת איש (דף נא.) ודייני גולה אמרו מחזיקין בנכסי אשת איש אמר רב מיסתבר טעמייהו דדייני גולה אמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב הדר ביה מר משמעתיה אמר להו מיסתבר טעמייהו דאמרי כדרב יוסף דאמר רב יוסף אשת איש צריכה למחות באחר והיכי דמי כגון שאכלה מקצת חזקה בחיי בעלה ושלש שנים אחר מיתת הבעל דמגו דמצי אמר לה מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה כי קאמר לה כדרב כהנא. לע"ר כהנא נחלק הבית לו לחלק ממקום לחבר לחלק מתנה עליה שיראנה כלומר כיון שלא תקנו לנו לתועלתו של אחר מי לפני בתקנה זו שומעין לו לחין זכין לו בעל כרחו אבל בירושת הבא לזכה בה ממילא בלא שום מעשה אינו מתנה עליה לנו סני בסילוק כלחמרן לדוקא בירושת לפתו שנריך מעשה הנשוחין הוא לנו לנו זכה בו עליון וסני בסילוק כלחמרן בעובה לחרוסה ומיהו קושם לירושין נו מהני סילוק לכיון לנית בה שום שייכות נו שייך בית סילוק שכבר הוא מסולק ועומק: [קף מט:] הא רחיה יש. כלומר למלקתני שלין לו חזקה משמע לוקח חזקה הוא לנו מהני הא רחיה בעיים או שטר מכר מהני ולחמי תימא נו נתכוונתי למכור נלנו נחת רוח עשיתי לבעלי: לקח מן האיש. נכסים שהם משועבדים וערבאין לכתובת לפה ולח"כ לקח מן האשה שהתנה עמה שלא תטורוף מלוהן נכסים שלקח: מקחו בטל. והיל נובה מהם מהאי טעמא ליכולה לומר נחת רוח וכו' ולוקח כשבעל קבל ממי המקח ולא האשה מש"ה מקחו בטל להוה לנבי לפה כתיוב ויהיב נלא הוו זביני לבל אם קבלה האשה ממיס לא [קף מז:] תליוה וזבין זביני זביני כלעיל וכן לעת הריף"ק ז"ל בהלכה פ' הניזקין [סי' תנח] ולע"פ שלא פירש כן הר"ם בכאן: ס"נ נימא וכו'. ולע"נ למני לזוקיתי מתני' לחמרת הא רחיה יש בשקבלה היא ממי או בשכתבה לחריות מפורש לנוקח לכהאי גוונא [קף נח.] לא ניחא ליה לזוקיתי מתני' במילתא לפשיטא לאם כן מאי קמ"ל אלא לוקמוה בגוונא נלא שייך למימר נחת רוח וכו' כלקמן ושיינו לשמועינן הא רחיה יש ולפיכך פריך תימא נחת רוח וכו': ג' שלות. כלומר הא לחמר מקחו בטל מיירי בג' [שלות] לחד שכתב לה בתוספת כתובתה ולחד שייחד לה לעיקר כתובה לשיינו מנה מלחים ולחד שכנסים לה כגוף הסוס שקבל מנכסי נלוניית זו היא נרסת ר"ח ז"ל והריל"ף והריב"ן מנ"ם ז"ל (ופי') ונוכל לפרש להאי בטל רובא לומר לאלתר ולפיכך בחיי בעל לבעל להכי תניא בריש פרק אלמנה לכ"נ (קף סו:) המכנסת סוס לבעלה ורגל בעל למכור לא יכול [ולא עול אלא לפי' בכנים לה סוס מסלו ורגל בעל למכור לא יכול] וקי"ל לכל היכא לחמור רבנן לא יכול שם מכר לא עשה ולא כלום הרי מפורש שלותה שלא שבכנים לה סוס מסלו שם מכרו בטל לאלתר והשלות האחרים שעשלן לפיקדיקי נמי בטל לאלתר [ולע"נ] לתניא בפרק השולח (קף מא.) העושה שלות לפיקדיקי לבע"ח ולכתובת לפה נובה מאחר נכסים ולפיכך בלפיקדיקי מפורש כלמוכח בפ' המניח את הכד (קף נב:) נבי שור תם לחין לך לפיקדיקי מפורש ממנו שאינו נובה אלא מנופו ולפ"ם לחמרי התם לפה מכרו להניה לפ"ם מצינת לזוקיתי הכא שייחד לוקח לחיות שלא ולא יוכל לסלקה בלמים ונתנם לה במתנה נמורה ומיהו שם מכר הבעל פירות של שלות אלו מכרו קיים כיון שהפירות שלו לבל כתבו המפרשים ז"ל שאם מכר נוף ופירות לפיכך אם חמר הלוקח ניחא לי לאכול הפירות כל ימי הבעל אין שומעין לו לכי היכי לבטל המקח בנוף הקרקע הוא הדין שבטל לענין פירות נמנע לפי לרך זה שאפילו לפיקדיקי מפורש הבעל יכול למכרו על שתתאלמן או תתגרש שתבא לנבות כתובתה ותטורוף אלא שם כן כתב לה שלא יוכל לסלקה בלמים כלפירעון לעיל ומיהו לעת הרלב"ל ז"ל שמוכר קרקע שייחל לה בכתובתה לאפוקיקי מפורש בטל מיל: ולענין נכסי מלוג כתבו המפרשים לאם מכר נוף הקרקע בטל מיל לע"כ לא חיבעית לן פרק האשה שנפלו לה נכסים (קף פ.) אלא בעל שמכר קרקע לפירות מהו לבטל מכר נופו של קרקע פסיטא לן לבטל מיל: [קף נ.] למעוטי מאי. (שאר נכסים לילה) כלומר אם בחלו שלשה שלות מקחו בטל בחזקה לחמרינן הא מקחו קייס למעינו למימר הא רחיה יש. שאר נכסים לילה שבכניסה לו קרקע להוי נכסי צאן ברזל כל שכן למני למימר נחת רוח עשיתי כלי שלא יהיה לה חיבה לכיון שאם פיחתו פיחתו לו ונובה משאר נכסים למה מעכבת וכ"ם בנכסים ליליה מאם שאין לה עליהם אלא שעבוד ליכולה לומר נחת רוח עשיתי שלא יאמר לי בעלי עיניך נתת בנירושין ובמיתה: לזבין ליהא ומית. לאו לוקא אם שהרי לפילו מעכשיו מקחו בטל בנוף הקרקע בנכסי מלוג כלפי אלא מאום סיפא לזבנה ליהי ומתה לזוקא הוא לכשמתה מוניא מיד הלקוחות מתקנת חואם כשמפרש בבבא קמא [קף ק.] לחלמוד רבנן לשעבודא לבעל מאום חיבה ושעשויה כלוקה לאשון ומכירתה בנוף הקרקע מהני היכא שמת הוא וכלחמרינן בירושלמי (כתובות פ"ט סוף הלכה ז) מכרה היא ומת הוא אין האשה מוניאה מיד הלקוחות וכתב הרלב"ם ז"ל לכיון לממכרה קיים אם רצה הבעל לבנות או לסתור או לנטוע אותו קרקע מאם שהוא הלוקח מעכב עליו: אבל זביני תרוייהו לעלמא. שמכר קיים שהרי היא מכרה הנוף והוא פירות לי נמי זבנה ליהי ליליה זביני זביני ולא מנית לאחרא נחת רוח עשיתי לבעלי לכיון שאם נכסי מלוג שלא אין לו לבעל להקפיד אם היא מוחה בידו הלכך אם יש לו שטר מכר ממנה רחייתו רחיה והיינו מתני' דקתני אין לו חזקה לבל רחיה יש: אין מחזיקין וכו'. כלומר חינים לעלמא הבא להחזיק בנכסי מלוג לאשה אין לו חזקה למני למימר הייתי סבורה שלא מכר לך בעלי אלא הפירות ומאום הבי לא מחיתי: [קף נא.] ולייני גולה אחרי מחזיקין. כלאחר: הלר היה מר משמעתיה. אחר להו לא אחרי אלא בבכ"נ כלאחר רב יוסף להיכא שאכלה מקצת חזקה בחיי הבעל ושלש שנים אחר מיתת הבעל לז הוא נאמן במנו לפי בעי אחר לה אנא זבנתה מינך ואכלתיה שני חזקה כי אחר לה מינך זבינתה ואכלתה שני חזקה [שכרי ירד ברשות שאין לו חזקה] לחייבינן שמא יפתכח הלבר [שירד בה הרמב"ן ז"ל [לנאמן מאום] לחייבינן שמא יפתכח הלבר [שירד בה

נמי את זבינתה ניהליה ואנא זבינתה מיניה מהימן:

(דף נא:) אמר רב המוכר שדהו לאשתו קנתה והבעל אוכל פירות במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות ור' אלעזר אומר אחד זה ואחד זה קנתה ואין הבעל אוכל פירות:

אמר רבא הלכתא המוכר שדהו לאשתו לא קנתה והבעל אוכל פירות תרתי לא קשיא כאן במעות טמונים כאן במעות שאינן טמונים במעות טמונים לא קנתה דאמרינן לגלויי זוזי הוא דעבד במעות שאינן טמונים קנתה והבעל אוכל פירות ובמתנה לדברי הכל קנתה ואין הבעל אוכל פירות ת"ר אין מקבלין פקדונות לא מן הנשים ולא מן העבדים ולא מן התינוקות קבל מן האשה יחזיר לאשה מתה יחזיר לבעלה קבל מן העבד יחזיר לעבד מת יחזיר לרבו (דף נב.) קבל מן התינוק יעשה לו סגולה מת יחזיר לאביו מאי סגולה רב חסדא אמר ס"ת רבה בר רב הונא אמר דיקלא דאכיל מיניה תמרי וכולן שאמרו בשעת מיתתן של פלוני הם יעשה כפירושן וא"ד יעשה פירוש לפירושן:

דביתהו דרבה בר בר חנה כי הוה קא שכבה אמרה כיפי דמרתא דבני ברתא אתא לקמיה דרב אמר ליה אי מהימנא עלך (* מהר"ם ל"ג דברתך) עשה כפירושה ואי לא עשה פירוש לפירושה איכא דאמרי הכי אמר ליה אי אמידא לך (ברתך) עשה כפירושה ואי לא עשה פירוש לפירושה:

תשלום תוספתא האומר תנו מאתים דינר לבית הכנסת תנו ספר תורה לבית הכנסת ינתנו לבית הכנסת הרגיל בו ואם היו שנים והיה רגיל בשניהם

בחיי בעלה] ויאמר מינה זבינתה שמנתלמנה ירלתי לתוכה [ולא קולם] ולו הוי שלא ברשות מפני שהבעל הוא שהיו יכול למכרו לבל היא יכולה למכור ולפיכך [למר רב שריכה כל לשה] להזמין עליה לומר להם שזה לוכל קרקע שלה וזו היא מחתתה ושוב אין לו חזקה לעולם כדין כל היורדין שלא בתורת חזקה לבל היכה שלכל נ' שנים לאחר מיתת הבעל ולא מיחתה נאמן. ורב לא אמר כלרב יוסף שהרי קלם לו לורות הרבה שלא ליפנע [לגמרי הוא] שקנה בלברי רב לפי שמעמנו פירוש לרב ממילתא לרב יוסף לאמר כן: לייני נולה. הם שמואל וקרנפ: . לא קנתה. ליכול הבעל לומר לא נתכוונתי למכור נוף הקרקע אלא לגבות מעותיה הטמונים: [לף נא:] במתנה קנתה ואין הבעל אוכל לוכל פירות. משום לגוהן בעין יפה נותן ונם לא שייך למימר במתנה לגלויי זוזי להא מילתא מוניאה זוזי מתחת ידה ומיהו אע"פ שאין הבעל אוכל פירות אם מתה הבעל יורשה מה"ט לא אלא שנתן מתנה לבנו שאע"פ שאין לאב לוכלת פירות אם מת הבן האב יורשו ולא עוד אלא אפילו מכרה היא או נתנה לאחר ומתה הבעל מוציא מיל הלקוחות וכן כתב הגאון רביעו שמואל הלוי בשם רביעו שרירא ורביעו האי גאונים ז"ל : אמר המחבר לאמרינן בגמ' [לף נח.] המוכר שדה לאשתו קנתה ולא אמרי' לגלויי זוזי הוא לבעי אמר ליה פשיטא לל זוזי מהכא ותקני בשטרא פירות מלנקיט לה שתמע מפילו כתב לה שטר אחר נתינת המעות ומ"ה קאמר לל זוזי וכו' כלומר אפילו עבד לגלויי זוזי הא הלר לקני בשטרא. לל כתבתי זה אלא מפני שיש לאשה לטעון המוכר שדה לאשתו כברמפורש בפנים אחת אלא מפני שמכלין לקלקל הרב בעל העיטור ז"ל דשטרי רחיה שאשה כותב שדה פלוני לפלוני יש בהן משום קנייה כלומר כתב בהם שדי מכורה לך לחי לא מחי קנסיא לילמא בשטרי רחיה שמכר לו אח השדה בכך וכך לממלן נימא לך לשדה מכורה לך כתב לה ונראה שלעת הרמב"ן ז"ל הוא כן אע"פ שהרא"ה ז"ל חלק בלבר וכי היכי לאמרינן במכר לא קנתה לחייסינן למעות טמונים למספיקיה לוקי קרקע בחזקת מריה קמ"ל ה"ה לענין מלוה אפילו בשטר אין לה עליו כלום ואפילו נתנרשה על שיתפרע בשטר שהיו ממעות שאינם טמונין הריטב"ל ז"ל. ואע"פ שאמרנו לעיל אחר מיתתה מכירתה ומתנתה בטלין מיהו אם התנה בפי שאחלי אחר התנאי קיים ויכולה למכור ולתת בין במתנת בריא בין במתנת ס"מ. הריטב"ל ז"ל: תרתי. בתמיה כלומר שני לבריס של רבא סותרים זה את זה למקלקלת לא קנתה ס"מ לנוף ופירות של בעל אם והלר אמר והבעל אוכל פירות למשמע הפירות לבעל אבל נוף הקרקע לאשה הוא: שאינן טמונים.

שהיו לה מעות שנתנו לה ע"מ שלא יהיה לבעלה רשות בהם והשתא ליכא למימר לגנאי זוזי קא עביד שהרי גלויין ועומדין הם ובלאו אמר רבא שהבעל אוכל פירות כלומר שהיה קנתה הנוף והפירות לבעל: אין מקבלין פקדונות. משום לשמא ננבו מביא לזונייהם מה שמפקידין ונמצא שהנפקד מסייע ידי עובדי עבירה כלאמרי' בעלמא לאו עכברא ננב אלא חורא ננב: אמר המחבר אשה נאמנת לומר ממעות שבידה כל היכא שאין בית הבעל למתנה הם שנתנו לה והכי איתא בירושלמי פרק מציאת אשה [נבי מציאת אשה לבעלה אמר רבי יוסי לא אמרו כן אלא שלא תהא אשה מברחת זהובים מבל בעלה ואומרת מציאתי ופריך התם] הנא עניא מה תקנה עשית כלומר עליון מה תקנה עשית תננוד מבעלה ותאמר מתנה נתנו לי והר"י ז"ל כתב שהאשה נאמנת לומר שנתנו לה במתנה נאמרה ע"מ שאין לבעל רשות בה לפילו לפירות וכן לעת הרמב"ן והריטב"ן ז"ל ונקנת רואה היכא מהא לאמרי' הכא יחזיר לאשה [יחזיר לעבל] ואם אינה נאמנת לנמרי והבעלים יכולין להוציא מידה למה יחזיר לה הפוכי מטורתא למה לי ע"כ: יחזיר לאשה. לשמא אחר נתנו לה על מנת שאין לבעלה רשות בו [ומיהו] אם מתה בעלה יורשה וכן בעבד למה שקנה עבד קנה רבו ואע"ג לבנמרא לאמרינן שהמחזיק בנכסיו זכה בהם אחני עבד לאיכא למיחם שמא ננבו ומיהו בחיי יחזיר לו להיינו במקום שנוהל [שלל] שלא הפסידו הבעלים כלום מפני קבלתו של זה הלבך למקום שנוהל יחזיר כלמוכח בירושלמי [פ"ב לכ"מ הלכה ל] נבי ספק היינו ונבי קטן לאמרינן יעשה סגולה לאו למימרא שאם החזיר לתינוק ואבדו יהיה חייב לשלם שלא נתת ידי שמים לוקה קאמרינן ומשום השבת אבדה ומותר לתת ביד אפוטרופוס של קטן וכתב הרשב"ץ ז"ל לדוקא לקטן שלא הגיע לכלל פעוטות לאילו הגיע יחזיר לו שהרי מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלי: יחזיר לאביו. ולא לאחיו לפי (כ"ב לף קטו.) שהאב קודם לכל יוצאי יריכו: כפירושן. יחזיר לאותו פלוני שאמר: [לף נב.] פי' לפירושן. כלומר שיעבד הפקדון לעצמו שלא אם כן יביא ראיה לאותו פלוני או יסבע שהוא הפקיד אצלה וזה פי' לפירושן שאם מתבייסין לומר שהיה של בעליס שנגבו משם: כיפי. נזמיס: מרתא. אם אכסן לחיו של רבי חייא: לבני ברתא. של בני בתו: אי לאילפא לך. פי' לאותם שאומרת עליהן שהפקידו לה אם מוחזקים שיהיו עשירים כל כך עשה כפירושה אי נמי אם לאמרת לאילפא לך שיש לה ממון על מנת שאין לך רשות בו נמצא שרוצה ליתנם לאלו עשה כפירושה: תוספתא [פ' בתרא לב"ק] האומר תנו מאתים דינר לבית הכנסת תנו ספר תורה

לכסכ"נ יתנו לכסכ"נ הרגיל בו וחס ושלום היה נותן בפניהם יתנו לפניהם ואומר תנו מתחים ליגר לעניים יתנו לעניי אותה העיר בן האוכל מפל לביו ועבד האוכל מפל רבו קונן ונותן פת לעני או לבנו של האוכל ואינו חושש משום מפוס נזל שכך נהגו בעלי בתים: לפילו חלקו. כלומר נתפרדו שהב והבן שהין סמוך על שלחן אביו ואין מתעסק בנכסי אביו כלל ומעמא לפין מחזיקין זה על זה משום שלא קפדי להלכך: והלכתא חלקו לא. שלא כיון שחלקו יש לסם חזקה זה על זה: לחד מן האחין. גדול האחין המתעסק בממון אביו: אונות. שטרות מכירות לגבן כח (בדהשית מ"ט:נ') כחי ורהשית אוני: ושטרות. כלומר ושטרי הלוואות: יוצאין על שמו. כלומר שהשטר אמר שהוא הלוה או לקחו: אבי אימא. כגון שהיה אחין מן האב שלח אחד מן האב: להביא ראיה. לקמן [דף נב:] מפרש רבה ראיה בעלים פי' ר"ח ז"ל ראיה שהיה לו שגולה ממקום אחר כשיעור זה: אבא. שמו רב אלא לקרוי היה אבא משום כבוד: על האחים להביא ראיה. לכיון דיתמי לאו בני ראיה הם וראוי יוצאין לחפש זכותן על האחין שהם גדולים להביא ראיה שאן ממון המסותף היו האונות והשטרות לאע"ג דלהביאם לא היה נאמן בלא ראיה בהא טענינן ליתמי לומר שהם היה הביאם קיים היה יכול להביא ראיה: זוגא לסרבלא. מספרים של סורקי בגדים שנוזזין בהם הסרבלים והוגיאם מיל ביתמים אע"פ שלא היו לבעלים עליהם שהשילום רק שהיו להם עליהם שהיו שלהם ולא טען ליתמים שהביאם לקמן כיון שהביאם לא היה יכול לטעון כן מפני שהם לכריס העמיין להשהיל ולהשכיר: אמר המחבר ודוקא משום דליכא ראיה אבל אי ליכא ראיה שהב היה נאמן וטענינן אנן ליתמי לפילו בכלים אלו: ספרא לאנגלתא. לוקא עמוי להשהיל אבל שאר ספרים יש להם חזקה כלמוכח בפרק הנזהל (לף קיל:) נבי מכיר כלי וספריו ביד אחר ע"כ: קסיא וכו'. כתב רביעו חננאל ז"ל שקבלה מן הגאונים ז"ל שלא לחיען מימרא בקסיא שלא בתיובתא שם כן קיימא לן בשמואל שהב אומר מוכיח לי שבח וכן פסק הרב אלפסי ז"ל אבל אי לא מת קיימא לן כר"מ [אלמר] עליו להביא ראיה כלמפורש בסמוך: [לף נב:] לא שנו. שה שאמר רב עליו להביא ראיה: שהין חלוקין לפי' בעיסתן. כלומר בשום אבל אם חלוקין בשום אבר תלוין אותן בו ואמרינן ערבן הוא ונתעשר מזה ופי' המפרש לפי' רביעו חננאל לעיל [אלמר עליו להביא ראיה בעיסתן אלמא ב"ל שהיה יכול לקמן מעיסתו כשיעור אותו שם: נרסי' בגמרא [לף נב:] ראיה במאי דב אמר ראיה בעדים ורב ששת אמר בקיום השטר אמר ליה רבא לרב נחמן שה שה שמואל שה רבה ינתנו לשניהם האומר תנו מאתים דינר לעניים ינתנו לעניי אותה העיר :

ולא לאב בנכסי הבן וכו': אמר רב יוסף ואפילו חלקו רבה אמר חלקו לא והלכתא חלקו לא תניא נמי הכי בן שחילק ואשה שנתגרשה הרי הן כשאר כל אדם איתמר אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות על שמו ואמר שלי הם שנפלו לי מבית אבי אימא רב אמר עליו להביא ראיה שנפלו לו מבית אבי אמו ושמואל אמר על האחין להביא ראיה שהן משל אמצע אמר שמואל ומודה לי אבא שאם מת על האחין להביא ראיה דאע"ג דלא טענינן להו ליתמי מאי דלא טעין אבוהון דהא רבא אפיק זוגא דסרבלא וספרא דאגדתא מיתמי בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר כי הא מילתא טענינן להו ליתמי מאי דלא טעין אבוהון וקי"ל בהא כוותיה דרב דהא תניא כוותיה (דף נב:) אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות על שמו ואמר שלי הן שנפלו לי מבית אבי אימא עליו להביא ראיה וכן האשה שהיתה נושאת ונותנת בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות על שמה ואמרה שלי הן שנפלו לי מבית אבי אבא או מבית אבי אימא עליה להביא ראייה אמר רב חסדא לא שנו שעליו להביא ראייה אלא שאין חלוקין בעיסתן אבל אם חלוקין בעיסתן אימור מעיסתו קימץ ועל האחין להביא ראיה וכן הלכתא ואם מת על האחין להביא ראיה דמודה בה רב לשמואל ולית בה פלוגתא:

בד"א במחזיק וכו': אטו כל הני דאמרינן לאו בני חזקה נינהו * בגמ' ליתא אמר רבה רק חסורי מחסרי והכי קתני בד"א כו' (ג"א) אמר רבה הכי קאמר בד"א בחזקה שיש עמה טענה כגון מוכר אומר לא מכרתי ולוקח אומר לקחתי אבל חזקה שאין עמה טענה כגון הנותן במתנה והאחין שחלקו והמחזיק בנכסי הגר דלמיקנא בעלמא הוא דקא בעי כיון שנעל גדר ופרץ ראיה בגפלה לו סגולה ממקום לחר כשיעור זה] הכא מיירי לוקא כגון שלקו ב"ל שהיה יכול לקמן מעיסתו כשיעור לותו שם: נרסי' בגמרא [לף נב:] ראיה במאי דב אמר ראיה בעדים ורב ששת אמר בקיום השטר אמר ליה רבא לרב נחמן הא שמואל הא רב הא שמואל הא רב ששת מר כמאן סבירא ליה הא רב ששת אמר ראיה בעדים ליה ג"ל לנח מתני יעענע לתניא לחד מן האחין שהיה נוסע ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאין על שמו ואמר שלי הם שנפלו לי מבית אבי אמי ואין יכול לתניא לחד מן האחין שהיה נוסע ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאין על שמו ואמר שלי הם שנפלו לי מבית אבי אבא או מבית אבי אמא ואין יכול להביא ראיה שהן משל אמצע אמר שמואל ומודה לי אבא שאם מת על האחין להביא ראיה דאע"ג דלא טענינן להו ליתמי מאי דלא טעין אבוהון דהא רבא אפיק זוגא דסרבלא וספרא דאגדתא מיתמי בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר כי הא מילתא טענינן להו ליתמי מאי דלא טעין אבוהון וקי"ל בהא כוותיה דרב דהא תניא כוותיה (דף נב:) אחד מן האחין שהיה נושא ונותן בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות על שמו ואמר שלי הן שנפלו לי מבית אבי אימא עליו להביא ראיה וכן האשה שהיתה נושאת ונותנת בתוך הבית והיו אונות ושטרות יוצאות על שמה ואמרה שלי הן שנפלו לי מבית אבי אבא או מבית אבי אימא עליה להביא ראייה אמר רב חסדא לא שנו שעליו להביא ראייה אלא שאין חלוקין בעיסתן אבל אם חלוקין בעיסתן אימור מעיסתו קימץ ועל האחין להביא ראיה וכן הלכתא ואם מת על האחין להביא ראיה דמודה בה רב לשמואל ולית בה פלוגתא:

בד"א במחזיק וכו': אטו כל הני דאמרינן לאו בני חזקה נינהו * בגמ' ליתא אמר רבה רק חסורי מחסרי והכי קתני בד"א כו' (ג"א) אמר רבה הכי קאמר בד"א בחזקה שיש עמה טענה כגון מוכר אומר לא מכרתי ולוקח אומר לקחתי אבל חזקה שאין עמה טענה כגון הנותן במתנה והאחין שחלקו והמחזיק בנכסי הגר דלמיקנא בעלמא הוא דקא בעי כיון שנעל גדר ופרץ

והלה נעל ונגר ופרן ולחי חזקה גינהו: כל"ל. לכעיגן נ' סניס לחזקה היינו בערעור מקח וממכר לכל לענין שלין טוענין זה כנגד זה כגון מתנה שמוכה נתתי לגך שרשתה לחזור בו או בלחין שלחר שלחלקו רועה לחל מסס לחזור ולחלק לו ממחזיק בנכסי הגר שמת ולין לו יורשיס לכל המחזיק בסס זכה סס החזיק לחל [לחר] שנגר ונעל ופרן כל שהוא חזקה הוי חזקה בכל לותה קרקע ושוב לין לחר יכול להחזיק בו ובמתנה נמי היינו יכול לחזור בו וכן בחלוקה ומסירת מפתח לו כלוס היא וכן פר"י ז"ל והרמב"ן ז"ל והסיק לפ"ק לפסחים (דף ל.) [להסכיר כית לחבירו סס מסר לו המפתח על שלח חל י"ל] היא מפורשת סס. והעלו החרונים ז"ל כל שנעל לת שהוא לחלמרינן ר"ל כל שנעל לת שלחת קנה שהרי הוא נועל בפני כל לחס כלרך שלחס עושה בשלו ולח למי למבריח חרי לחא היו חזקה כלקמן [לף נג.] להתס המזיק מניי סס וזה נועל בפניו [כגוון] ערוך בפני המים [הכלים לשטוף] לחכל זה שנועל ולח מפני מזיק לחא כלרך שלחס עושה בשלו למנוע ממנו רגל כל לחס הרי זו חזקה והא לחמרינן כפ' שוכרק (לף עז:) תיחוד ותפתח להוא משמע שלריך לנעול ולפתוח כלי לחא ליהוי כמבריח חרי וכמו שנרחה מלברי הרמב"ס ז"ל בפ"ח מהלכות מכירה ליתא לח"ה לפתיחה מעכבת היכי תנן סתס נעל חלא סתס ה"ק תיחוד ולפילו שפתח לחלתר סס סלרין בתוכה מקפילין בנעילתה לבכבי שני והשתא לתי שפיר הא לחא קלמר הלי נעל ס"ל כי היכי לחמר נבי נגר ופרן משום למליטנע למתני' לחמר נעל כל שהוא משמע שפיר לבנעילה לחוזה ולחלתר שני: בקלוסין לבי לוי. ברייתא של משכת קלוסין שסלר לוי כמו שסלרו ר' חייא ור' לסטיעין: נעל. לחקח וממכר קלי לתנן בקלוסין (לף כו.) לקרקע נקנית בחזקה: בפניו לין שלח וכו'. בתמיה: לח ערוך וכו'. חלא כיון שנרחה לו והחזיק בפניו לינו יכול לחזור בו והלוקח נתחייב לו בדמי המקח: שלח בפניו וכו'. ולפילו סס נתן לו כבר המעות לח קנה סס הוא במקום שלרך לכתוב שטר על שיכתוב שטר לו יחזיק כרלוי: [לף נג.] כל שהוא. לתנן נעל ונגר כל שהוא הרי זו חזקה

תאני רב * בגמ' איתא רב הושעיא כו' (ג"א) שרביא בקידושין דבי לוי נעל גדר פרץ כל שהוא בפניו הרי זו חזקה בפניו אין שלא בפניו לא אמר רבה בפניו לא צריך למימר ליה לך חזק וקני (דף נג.) שלא בפניו צריך למימר ליה לך חזק וקני ואמר שמואל לא שנא מכר ולא שנא מתנה ודוקא גדר או נעל או פרץ כל שהוא אבל בהילוך לא קנה דתניא (לקמן דף ק.) * ושם ליתא תיבות ארבע אמות רק הלך בה לארכה ולרחבה (ג"א) הלך בה ארבע אמות לארכה ולרחבה קנה מקום הילוכו דברי ר' אליעזר וחכמים אומרים אין הילוך מועיל כלום ומודים חכמים לר' אליעזר בשביל של כרמים וא"ל לך חזק וקני והלך בו קנאו הואיל ונעשה להילוך נקנה בהילוך * צ"ל כי אתו (ג"א) כי אתא לקמיה דר' יצחק בר אבא אמר להו הבו ליה כי היכי דדארי טונא דשבישתא והדר ולא אמרן אלא * בגמ' איתא להיפך ולא אמרן אלא דסיימי מחיצתא כו' וגירסא זו של הרי"ף דחה הרשב"ם. (ג"א) דלא מסיימי מחיצתא אבל מסיימי מחיצתא כי היכי דשקיל כרעא ומנח כרעא:

וכמה כל שהוא כדשמואל דאמר שמואל גדר גדר והשלימו לעשרה פרץ פרצה כדי שיכול ליכנס בתוכה הרי זו חזקה האי גדר היכי דמי אילימא דמעיקרא לא הוו קא סלקי ביה והשתא נמי לא סלקי ביה מאי עבד ואלא מעיקרא הוו קא סלקי ביה והשתא לא סלקי ביה טובא עבד אלא מעיקרא הוו סלקי ביה בנייחא והשתא בדוחקא:

האי פרצה ה"ד אילימא דמעיקרא הוו סלקי ביה בדוחקא והשתא נמי עיילי ביה בדוחקא מאי עבד ואלא מעיקרא לא הוו עיילי בה והשתא עיילי בה טובא עבד אלא מעיקרא הוו עיילי בה בדוחקא והשתא עיילי בה ברווחא:

אמר רב אסי א"ר יוחנן נתן צרור והועיל נטל צרור והועיל הרי זו חזקה.

מאי נתן ומאי נטל אי לימא נתן דסבר מיא מינה נטל דאפיק מיא מינה האי מבריח ארי מנכסי חברו הוא אלא נתן צרור דצמד לה מיא נטל צרור דפתח לה מיא ואמר רב אסי אמר ר' יוחנן שתי שדות בנכסי הגר ומצר אחד ביניהן החזיק באחת מהן (דף נג:) לקנותה קנאה לקנות אותה ואת חברתה אותה קנה חברתה לא קנה לקנות את חברתה אף אותה לא קנה בעי ר' זירא ופרן כל שהוא כמה הוא למסתמא לבר ניכר בעינן: והסלימו ליה. לאו לוקח חלא לפי להסתא לא יוכלו לעלות ולוכנם סס: טובא עבד. כלומר והיכי קרי ליה כל שהוא: והסתא סלקי ליה בלוחקא. בסביל תיקון מועט לעבד הוי חזקה: לסכר מיל. שלא יכנס סס שלוף מים ולא יקלקל הזרעים או שהיו סס המים כבר ונטל ערור כדי שיעלו ולא יקלקלו: הלי מבריח חרי. ולין זה לרך מחזיק חלא מסיב לבלה לכל ישרחל מעוין להעיל ממון חבריהס: לעמל לה. שיתחברו סס המים להסקותה שלא יעלו לשון עמיל פתיל וזה תיקון הוא בשלה כזומר וזורע שלינו מוטל עליו לעשות מלחכת חבירו חלא ולחי לרך חזקה הוא זה [לח] נטל ערור כלי שיכנסו סס המים ויסקו השלה: שתי שדות של נר שים מנר שמפסיק בין שניהס: וחזיק וכו'. לרפק בה פורתא כלקמן: קנה לותה. שהחזיק בה כיון למכונן לקנותה: [לף נג:] חברתה לא קנה. לרבי יוחנן סבר המנר והחנך מפסיקין בנכסי הגר כלקמן [לף נה.]: לף לותה לא קנה. משום שלא החזיק בה בעבורה חלא בשביל חברתה ולא קנה חלא לוקח בשהחזיק בלותה שמכוין לקנות וכתבו החרונים ז"ל בשם הר"י מג"ש ז"ל להיינו לוקח בנכסי הגר שלין סס לעת לחרת מקנה לבל במכר לליכא לעת לחרת מקנה בחזקת שלה לחת קנה הרבה שלות כלמרינן פרק קמע לקלוסין [לף כז.] מכר לו עשר שלות בעשר מלינות כיון שהחזיק בלחת מהן קנה כולן לסגנא לחרעא חל הוא ולפ"ז החזין שחלקו ונתן מתנה לחבירו כיון שהחזיק בלחת מהן קנה כולן כן כתב הרמב"ס ז"ל תלמידו פרק ג' מהלכות מכירה: ולא החזיק במנר כלי לקנות השלה שלבך עמו לי לחמרינן מינר לפסרע לחרעא הוא ויקנה כמו בבהמה לו לא למי לנפסר בהמה להתס לנגלו ביתו והכא לאו לנגלו ביתו בעיא הלא לינפטוע היא הכא בנמ' הילכך לא קנה לעולם בנכסי הגר חלא כלמפורש לעיל לוקח: כ' בתים וכו'. כי היכי לחמרן לעיל בשלות ה"ג לחמרינן בבתים וכך נרסת הגאונים וכן הני' בהלכות הרי"ף ז"ל וכ"כ הרמב"ס ז"ל בפ"ח מהל' זכייה ומתנה וקס"ל הלא לחמרינן למסוס לחיגן מסתעבד לפנימי

החזיק באחת מהן לקנותה ואת חברתה ואת המצר מהו מי אמרינן האי מצר דהאי ארעא והאי ארעא הוא וקני או דילמא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי תיקו

בעי ר' אלעזר החזיק במצר לקנות את שתיהן מהו מי אמרי' מצר אפסירא דתרוייהו הוא וקני או דילמא האי לחודיה קאי והאי לחודיה קאי תיקו

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה שני בתים זה לפנים מזה החזיק בחיצון לקנותו קנאו לקנות אותו ואת הפנימי חיצון קנה פנימי לא קנה לקנות פנימי אף חיצון לא קנה החזיק בפנימי לקנותו קנאו לקנות אותו ואת החיצון [* גי' ד"ת פנימי קנה חיצון לא] קנה לקנות את החיצון אף פנימי לא קנה ואמר רב נחמן הבונה פלטרין גדולים בנכסי הגר ובא אחר והעמיד להן דלתות קנה מאי טעמא קמא ליבני בעלמא הוא דהפיך

אמר רב דימי בר יוסף אמר ר' אלעזר המוצא פלטרין בנויין בנכסי הגר (ובא אחר) וסד בהן סיוד אחד או כייר בהן כיור אחד קנאן וכמה אמר רב יוסף אמה ואמר רב חסדא וכנגד הפתח

אמר רב עמרם הא מילתא שמיעא לן מרב ששת ואנהרינהו לעיינן ממתניתא המציע מצעות בנכסי הגר קנה ואנהרינהו לעיינן ממתניתא דתניא כיצד בחזקה התיר לו מנעלו או שהנעיל לו מנעלו או שהוליך אחריו כליו לבית המרחץ גרדו סכו הלבישו הפשיטו הנעילו הגביהו קנאו אמר ר"ש לא תהא חזקה גדולה מהגבהה לפי שהגבהה קונה בכל מקום מאי קאמר הכי קאמר הגביהו איהו לרבו קנה הגביהו רבו לו לא קנה אמר רבי שמעון לא תהא חזקה גדולה מהגבהה שהגבהה קונה בכל מקום

אמר רבי ירמיה אמר רב יהודה האי מאן (דף נד.) דשדא ליפתא לבי פילחי דגר לא קני מאי טעמא בעידנא דשדא ליפתא ליכא שבחא וכי קא שבח ממילא שבח אמר שמואל האי מאן דפשח דיקלא אדעתא דדיקלא קני אדעתא דחיותא לא קני היכי דמי שקל מתרי גיסי אדעתא דדיקלא מחד גיסא אדעתא דחיותא ואמר שמואל האי מאן דזכי זוכיא אדעתא דארעא קני אדעתא דציבי לא קני היכי דמי שקיל רברבי וזוטרי אדעתא דארעא שקל רברבי ושבק זוטרי אדעתא דציבי ואמר שמואל האי מאן דתקיל תיקלא אדעתא דארעא קני אדעתא דבי דרי לא קני היכי דמי מוליא במוליא ונצא בנצא אדעתא דבי דרי שקיל מוליא ושדא בנצא אדעתא דארעא ואמר שמואל האי מאן דפתח מיא לארעיה אדעתא דארעא קני אדעתא דכורי לא קני היכי דמי אי דעבד תרי בבי חד דמפיק וחד דמעייל אדעתא דכורי פתח חד בבא אדעתא דארעא

לפי שדריסת רגל הפנימי על החיצון והוי טפי ממנך לשלם לכל שהחזיק בפנימי קנה את החיצון ע"פ שלענין מנך ושלם לא קנה קמ"ל לכי היכי ללא קנה נבי כתיס ה"ה נבי כתיס ע"פ ללא נריס כן הר"ם ז"ל: ליבני בעלמא הוא שהפך. לשלם זו על זו לכל זמן שלא העמיד לנתות ללו כלום עבד כיון ללא תיקן לכר בנוף הקרקע ממש ומ"מ שמין לו כיורד בדשות וילו על העליונה וזוכה בלבנים להם על כרחין נתכוין לקנותן כיון שבנה מסם הריטב"ץ ז"ל והריב"ן מג"ש ז"ל כתב שאם חפר יסודות בנוף הקרקע קנה להוי כניר את שלשה שקנה בנכסי הגר וכן מעין לכרי הרמב"ם ז"ל תלמידו פ"ב מהלכות זכייה לאבל הרמב"ן ז"ל חלק בלבר לדוקא בחריסה שהוא שכח שלשה ועשוי לכך לאבל חפירת לאסיס אין בה הנאה בעמה שעשויה למלאות וליהנות בבנין: סיוד. שאר בסיד שיעור לחמה: בנוך בפתח. בכותל שבננו שאם נראה יותר לאבל במקום אחר בעי טפי: כיור. ניורין מחוקקין על הקיר ומי כשיעור סיוד: הניע מצעות. ושכב לו יכב (על הקרקע) [עליהם] קנה והיית חזקה לכתיב (ירמיהו מ':י) ושבו בעריכם אשר תפשתם במה תפשתם ביסיכה ושכיכה ויסיכה כלחת היא ולף על גב שלא תיקן בנוף הקרקע כלום מכל מקום הרי נהנה נופו מנוף הקרקע ולא למי לאכילת פירות ללא היו חזקה לשתם לא נהנה מנוף הקרקע שלא מפירותיו: ולהניח לן עיינין ממתניתא. לקתני סנביהו לרבו קנאו לפי שנוף שלשן נהנה מנוף העבד שכל שם תפר לו העבד לו עשה מלאכה כיוצא בזה לא קנה לכשיגיע שנוף שלשן יהנה מנוף העבד וכן שם תקן שלשן שער העבד או פספסו שהוא תיקון בנופו קנאו שכל בעניו אחר היו כנהנה מן הפירות שלא קנה ויש מן האחרונים ז"ל לכתבו להלי לנקט הניע מצעות משום לאפשר שאילו שכב ע"נ קרקע לא קנה שלין לרך שנאה בכך: כיצד בחזקה. לעבד כנעני קלי לתנן בקלוסין (לף כב:) שנקנה בחזקה: לא תהא חזקה וכו'. וקי"ל כר"ש שהנהנה קונה לפילו בעבד: לשלח. שלשך זרע לפתות בתוך נקעים של קרקע הנר ולא כסה לותם אחר כן בעבד: לא עשה ולא כלום. לפי שלא עשה שום תיקון בקרקע: כולהו הני לשמואל אמרינן לבעינן שיהבית בנוף שרונה להחזיק בו ושיכון בתיקונו בשעה שמשביחו: לפשה. כמו וייפשחני (לויכה נ) כלומר שנוטל מן הענפים: [דף נד.] שלשתא לשיקלא. כלי שינהל הקלל כלומר לכרם: שלשתא לחיותא. שנוטל הענפים למאכל בהמותיו: לא קנה. אע"פ שירצה להחזיק בו בחותו מעשה כיון שלא כוון לתקנתו כשעשה זה ואע"פ שאפשר שנתקן שלילן בזה מ"מ הוא לא נתכוין לכך: היכי דמי. מנא ידעינן שלא יכול לומר להשביחו כוונתי: מהאי ניסא ומהאי ניסא. כלומר (ואם) מכל שלילן נטל יכול שנתכוין להשביח שכן המנהג: כולהו מחד גיסא. מקלקל הוא את השילן שמנלהו כולו מנד אחד והשוה ולאי ניני מכוין להשביח השילן: לזכי זוכיא. מנוהג ומנקה הקיסמין והעשבים רעים מן השלה שיהא נוח לחרוש: קני. להוי חזקה בנוף הקרקע: שלשתא לציבי. לנורך הנעים לשרשן: לתקיל תיקלא. מסיר מכשולות ומשוה פני הקרקע שתהא חלקה ונוח לחרוש והיינו שלשתא לשרעא: לבי לרי. לעשות נורן לנום שם תבואה: מוליא. תל: נצא. חפירה: מוליא במוליא. תיקן שתל עם מה שזקוף בנבהו שהשפילו ונתנו שביבותיו שיהא נוח לנום עליו: נצא בנצא. שפתי הנומא השפיל שיהיה נוח לרשת שם: שקל מוליא ושלל בנצא. שאר שתל למלאות החרין שיהיה הקרקע שוה ונוח לחרוש וקנה לפי הוא תיקון בנוף הקרקע לבל נורן שאינה קבוע ויהו תיקון בשלה שאינה עומדת לכך אלא קלקול: פתח חד בבא שלשתא לשרעא. שיפשרו שם מים להשקות: שלשתא לכורי. לנוך לנים:

יום רנט

בתפשיחא. כלפרשנו לעיל לעתא לחיותא: רפק תותיה. [חפר] תחתיו למהני ליה כחורש לזריעה: כלממחזקי חינמי לעיל לסיינו מהאי ניסא ומהאי ניסא: ערית חיה לו ענף וסיינו לגג בעינן הכא לא לחם ולא כגגך הפתח כלגיעל מסוס להכא ערית בריה הן ולעיל הוו מעשה נעשועים ופרחים: לנגתך. גן שהיה סמוך לבית מלכו של רב ושיחה של גר וקנאה בכך: המסויימת. כלומר שיש לה מקר בל' רומיות: קנה כולה. לכהכי הלכתא [כרך] לרב נחמן לליינא הוא עבד עובדא כוותיה [בדף נה.]: תיקרא. חריצת נמל בקר שהיה לחתך: והלה. שחוזר ואינו מלריך בתלם זה יותר ע"כ יש לו לין שלה לחל וכן ברוחב לותו שיעור עמקו שיש בלוולך: נכסי עובד כוכבים. שמכרן ליסרלל: [דף נז:] הרי הן כמלבר. שכל המחזיק בהם לחר שהעובד כוכבים לקח הלמים זכה בהם לכיון שהעובד כוכבים לו כתב ליה ליסרלל שטר מכירה זו קולם קבלת הלמים לו קנה יסרלל הלוקח משום הלו שמכח לעתיה כיון למעובד כוכבים יתי ליה הלו בשטר חם כן ליסרלל זה לו היו ולעובד כוכבים נמי לו היו שהרי נסתלק מהן משקבל הלמים ומש"ה הוו כמלבר והמחזיק בהם זכה בהם. ומיהו כיון לבזוזי לקאי נסתלק העובד כוכבים לוקח שני חייב להחזיר הני זוזי ללוקח רחמנן כן לעת הרמב"ן ז"ל וכ"כ הרב ר' יונה בהם הריטב"ח ז"ל לרחמנן זוכה בשעת מתן מעות בשדה מקורת משכונו הילכך הכני לע"פ שזכה בגוף השדה נותן ללוקח למיס וכלותה שמינו בפרק שור שנגח את הפרה (דף מט:) משכונו של גר ביש יסרלל ומת הגר וב"ש יסרלל לחר והמחזיק בו [זה] קנה כגגך מעותיו וזה קנה את השדה וכ"כ רבינו הלי נחון ז"ל בשער י"ל מספר המקח שחייב להחזיר הלמים ללוקח רחמנן ומיהו לחרוותו על העובד כוכבים המוכר ולא על יסרלל זה שלקח רחמנן ומלקח פסיק תלמודא ואמר יסרלל לו קני על למטי שטרא ליכי מפמע לכבל ענין קלמר לו שנח החזיק וכ"ם לו החזיק לעולם לו סמכח לעתיה לגלי בשטר שמתיירא מפני הפסד ממוניה לסתם עובד כוכבים הנח הוא לחבל הבני שמחזיק בלא זוזי לעתיה למקני בהא חזקה מיתר לחר לי לגים לה העובד כוכבים מינאי לו מפסידנא מיכי לקע"פ שחייב להחזיר זוזי ללוקח רחמנן כלחמרן על תנאי זה מחזיר לאי לגים ליה עובד כוכבים מיכיה ניהדר ליה זוזי וכן כתבו הרלב"ד והרשב"ץ ז"ל. ועוד כתבו המפרשים ז"ל שאפילו כתב לו העובד כוכבים אח ההיא דאכלה דיקלא בתפשיחא תליסר שנין אתא ההוא גברא קא רפיק תותיה פורתא אתא לקמיה דלוי ואמרי לה קמיה דמר עוקבא אוקמה בידיה אתיא קא צווחה קמיה אמר לה מאי אעביד ליך דלא אחזיקת בדמחזקי אינשי אמר רב הצר צורה בנכסי הגר קנה דרב לא קנייה לגינתא דבי רב אלא בצורתא

איתמר שדה המסוימת במצריה אמר רב הונא אמר רב כיון שהכיש בה מכוש אחד קנה את כולה ושמואל אמר לא קנה אלא מקום מכושו בלבד והלכתא בהא כרב דהא ר"נ סבירא ליה הכין ועבד בה עובדא:

(דף נד:) אינה מסוימת במצריה עד כמה אמר רב פפא בדאזיל תיארא דתורי והדר:

אמר רב יהודה אמר שמואל נכסי עובד כוכבים הרי הן כמדבר * איירי בזמן שהיו העובדי כוכבים פרועים בלי חוקים ומשפטים שבין אדם לחבירו. ומדדו אז להם במדתם וכדאמר לקמן והנ"מ באתרא דלית בי הורמאנא דמלכא כו'. המחזיק בהן זכה מאי טעמא עובד כוכבים מכי מטי זוזי לידיה הוא דמיסתליק ליה וישראל לא קני עד דמטי שטרא לידיה הילכך הוו ליה כנכסי מדבר וכל המחזיק בהן זכה והני מילי באתרא דלית ביה הורמאנא דמלכא אבל באתרא דאית בי הורמאנא דמלכא ואמר לא ליכול ארעא אלא באיגרתא לא קני דאמר שמואל דינא דמלכותא דינא (דף נה.) שלח רב הונא בר אבין ישראל שלקח שדה מן העובד כוכבים ובא אחר והחזיק בה אין מוציאין אותה מידו וכן היה ר' אבין * נ"א אלעא ור' אליעזר וכל רבותינו שוין בדבר אמר * בגמ' איתא רבה (נ"א) רבא הני תלת מילי אישתעי לי עוקבן בר נחמיה ריש גלותא משמיה דשמואל דינא דמלכותא דינא ואריסאין דפרסאי ארבעין שנין הני זיאהרורי דזבני ארעא לטיסקא זביניהו זביני וה"מ לטיסקא אבל לכרגא לא (כרגא) מ"ט כרגא אקרקף דגברי מנח אמר רב אשי פרדכת מסייע מתא וה"מ דאצלוה אינהו אבל אצלוהו הסטר לאחר שקבל מעות וכא אחר והחזיק בה זכה לכיון לעובד כוכבים לסתלק הוא ה"ל כגוכרת וכמי שכתב בשדה סטר בשדה של הפקר הוי ולפיכך נוקח מן העובד כוכבים לעולם לא קנה עד שיכתוב לו הסטר קולם מתן מעות: [דף נה.] וה"ת. לחמרן לוקח בתקרקעי לאבל במטלטלי כיון לשבר תורה מעות קנות קנה בעובד כוכבים אע"פ שלא משך: ובמקרקעי לחמרן שהשני המחזיק זכה מיהו רשע מיקרי לפי שהיה לו ליקח בכסף מתקום אחר כאותה שאמרו (קדושין דף נט.) עני המהפך בתרדים ובא אחר ונטלה ממנו נקרא רשע: ולעניין מעשה עליה הוי פלוגתא ביני רבותא ז"ל כי היכ פלוגתא בינו לנבי פלה מיקרי רשע אע"נ לנבי פלה לחמרינן (בב"מ דף י.) שאם נפל לו עליה לו פירש טוליתו עליה מעבירין אותה שימנה למשמע ללע מקרי רשע אי הוי לין מעשה כלין פלה והעלו האחרונים ז"ל לבמקום שנקרא רשע מ"מ לין מחייבין אותו ב"ד להחזיר מלחמרינן פרק האומר (בקדושין דף נט.) זבוני לך מזבינגא וכו' אלא כלבכי ר"ת שפי' שמחייבין: הורמנא למלכא. עוותא למלך: לא קני. לחיך קנה זה בלא שטר ומי יכתבנו עול הרי נסתלק העובד כוכבים וכלפירשנו לעיל והכי ק"ל כשמואל לדינא למלכותא דינא וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק ג' מהלכות זכייה ומתנה ומשמע מפמעתן לדינא למלכותא דינא לפילו במילי אלא שייך ליה למלכא מילי ביה כי הכא למאי לישפת ליה למלכא לי קני לרעת בחינרתא או לא אלא ונקטן נפרט בזה יותר בעזר השם: לין מוציאין אותה מידו. היכא שהעובד כוכבים המוכר לינו מערער על המחזיק כי העובד כוכבים היה יכול לומר למחזיק מי הוריך בארצי ל"נ בארעא לאינו ירושה לעובד כוכבים ולא קנאה אלא לערקו בעליה ונחת הוה עובד כוכבים ופרע טסקא למלכא ואכל ארעא והשתא זבנה ליסרלל וכיון לאתא יסרלל אחר והחזיק בה ואמר אנא פרענה טסקא למלכא ואכילנא ארעא הדין עמו כן נאמן רבינו חננאל ז"ל ואיכא למפרשי לין מוציאין לומר לחין לו לרחמנן להוציאה מידו ע"י העובד כוכבים לא"כ בלותפא הוי שקיל עובד כוכבים מיניה: [למר רבא הני תלת מילי וכו'.] לו נרסינן ואריסין אלא לריסין לכל תלת מילי לינא למלכותא וכלל ופרט הם ללאחר ללמר לינא למלכותא פירשם: וה"מ לטסקא היא הטלימית. לריסין לפרסאי מחוקי המלכות של פרס כי המחזיק בשום קרקע בין של יסרלל בין של עובד כוכבים ארבעים שנה שיכה בו כלילו היה לו

אנדיסקי סייעתא דשמיא היא:

אמר רב אסי אמר ר' יוחנן המצר והחצב מפסיקין בנכסי הגר (דף נו.) אין שם לא מצר ולא חצב מאי פירש רבי מרינוס משמו כל שנקראת על שמו היכי דמי אמר רב פפא כגון דקרו לה בי גרגותא דפלניא יתיב רב אחא בר רב עוא קמיה דרב אסי ויתיב וקאמר משמיה דר' יוסי בר חנינא חצובא מפסקת בנכסי הגר מאי חצובא אמר רב יהודה אמר רב שבו תיחם יהושע לישראל את הארץ (דף נה.) (אבל לפאה ולטומאה לא פאה דתנן אלו מפסיקין לפאה הנחל והשלולית ודרך היחיד ודרך הרבים (דף נה:) שביל הרבים ושביל היחיד הקבוע בימות החמה ובימות הגשמים טומאה דתנן הנכנס לבקעה בימות הגשמים וטומאה בשדה פלונית ואמר הלכתי במקום הלז ואיני יודע אם נכנסתי לאותה השדה אם לא נכנסתי ר' אליעזר מטהר וחכמים מטמאין שהיה רבי אליעזר אומר ספק ביאה טהור ספק מגע טומאה טמא) * אולי צ"ל בב"מ :

גרסינן בפרק שור שנגח את הפרה (דף מט:) אמר רבא משכונו של ישראל ביד הגר ובא ישראל אחר והחזיק בו מוציאין אותו מידו מאי טעמא כיון דמית ליה גר פקע ליה שעבודיה משכונו של גר ביד ישראל ובא ישראל אחר והחזיק בו זה קנה כנגד מעותיו וזה קנה את השאר ואקשינן ואמאי תקנה לו חצרו מדר' יוסי בר

שטר ואע"נ דקי"ל [דף לה:] לעובד כוכבים אין לו חזקה אלא בשטר שהיו הכת לחיבת לינה למלכותא היינו דאילו שלקחו מאותו עובד כוכבים זכה בו וכן אם היה מחוקי המלכות שהמחזיק בקרקע יזכה בשופי בלותה קרקע אם החזיק עובד כוכבים כן אנו בו. הריטב"א ז"ל בשם רבו ז"ל: ופי' לינה למלכותא הסכימו כל בעלי הוראה למלאמר לינה למלכותא משמע לא אמרו אלא בדברים שהם חוקי המלכים אבל כל המלכים ים חוקים יהועים אבל מה שאר אנם נוהגבזרוע אינו יין הלכך כל שנוהג הסר ממון יהודי אלא מחוק המלכות הקבועים חמסנותא הוא ויפרעאל שלקח ממנו לא זכה וכנזל הוא אצלנו וכ"כ הריטב"א בשם רבותיו ז"ל ולעת ה"ר יונה ז"ל (בעליותיו) שאם יכול יפרעאל לכוף את חבירו בדיני יפרעאל ואין המלך כופה אותן לזה בלותן לינין אלו והנהנות שהניח נמצא אלא פקע זכותו של יפרעאל מחמת אותן לינה למלכותא אע"פ הלך חברו לזה בפני ערכאות שאם כיון אלא קבע המלך אותם לינים אלא בערכאות שלהם: והריסקי לפרסקי על הרבעין. פירש הריטב"ה ז"ל חזקה אינה אלא על הרבעין שנין והאי לנקט הריסקי משום דלייניהו לפרסקי לכי מחתי הריסקי לא מסלקי ליה לעולם נמצא לבשמפסידים חזקתם ביד הריסיהם יהא עליון ונפקא מינה ליפרעאל הבא מחמת עובד כוכבים לאע"נ לחמרינן לעיל הרי הוא כעובד כוכבים ואין לו חזקה אלא בשטר לחזקה לרבעין שנין מיהא מהניא לבל אם לא לכלה עליין לרבעין שנין דשקי יפרעאל אחר להוציאה מידו לומר אותו פרסי נזלה ממני: זהרורי. נקראין הממונין מן המלכות לקבל טסקא [לפרסקאי] ואי תיערך מריה לפרסקא ולא פרע טסקא לינה למלכותא למזבן ההוא פרסקא ומלן לזבון מהני זהרורי קנה כן פר"ח ז"ל: טסקא. תם קרקע: כרגא. כסף נולנולתא שהוא מס הרשם ואסיקנא לחרעא מסתעבלא לטסקא וכל היכא למיית ולא יהיב טסקא בטלה ירושת בנו הבכור מכלהו חרעי לכלהו חרעתי מסתעבדי לטסקא והוה מלכא כמלן למוחזק בכולהו להא מני נחית ומזבן מנפסיד ואפי' בשביל לבר מועטו של טסקא הן מוחזקין לו ורלוויין לגלי יורש מה שאין כן בשאר שעבודין לעלמא לולאי שעבוד כתובת אשה ובע"ח חינו מבטל ירושת בנו הבכור לכיון שאין בע"ח יכול ליפרע אלא מב"ל ובשומא והכרזה וכלי חוכו בלבד אלמא ליתי ליה בנופן של נכסים כלום אלא שעבודא בעלמא הוא לאיתי ליה ונכסים הם מוחזקין ליתומים וכ"כ הרשב"א ז"ל משא"כ בשעבודו של מלך ולפיכך מי שמת והוא חייב למלך כלום ממיני המסין והמחאורות המוטלין על הממון אין בנו הבכור נוטל פי שנים בנכסים וכ"כ הרמב"ן ז"ל ור"ח ז"ל כי לאי ליכא פירי בארעא למפרע מיניהו טסקא מוחזקין הוו ומעמא למילתא משום לינה [למלכותא] מיניה ובה כלומר מפירי ארעא ומסקנא וכי ליכא פירי הוא למשתלם מנופא לארעא: ולכרגא מסקנא

דרמב"ם ז"ל ונראין לי לבריין]: לחבל לחנליסקי. לא היו בני חלם שהמליגו עליו למלך ואמרו כי עני הוא ובטל ממלוכה ונתרצה הסלטון ובתב לו לחנליסקי שהניח לו חסם שעליו ליהו נותן לבני העיר כלום כי מן הממים הללו: חנליסקי. פירש רבינו האי גאון ז"ל מלמון (ב"ק קף קיב:) ליסקא כלומר חותם מן המלך שיהיה בן חורין ולוקא שעשה לו המלך החותם קולס שעשה תביעתו לו קולס שקבע חסם על כלל העיר לבל לא לחר שהטיל חסם על כלל בני העיר פטורו ליהו נפטר מחלקו שבבר חל החיוב עליו : מנר. שמפסיק בין שתי שדות: והחנך. שהוא עשב שבו תיחם יהושע ליפרעאל את הארץ לפי שהוא ירוך ויונק כנגדו ולהיהו יונק לו מבאן ולא מבאן: אלו מפסיקין בנכסי הגר וכ"ם שהבריחם שמפסיקין לפאה ולטומאה ולשבת ולנטען להיוי הפסק בנכסי הגר ול"ל לא החזיק בתחל מהשלות לו קנה את חבירו כיון שיש הפסק בינתיים וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"ח מהלכות זכייה שבל המפסיק בנטו כנגן פיסלא שהוא עמוק שאינו רחב הרבע מפסיק בנכסי הגר: [דף נו.] אין שם לא מנר כו'. בין שהם לשהם מאי בלומר על היכן היו שיעור שהם לליקני במכוש לחל ואע"נ לעיל [דף נ:] אמרינן בלחזל תיקרא לתורי התם מיירי בשהם בית הבעל והבא מיירי בשהם בית השלחין שמשקין אותם תמיד לרוב יבשותם ולפיכך נתנו שיעור בהשקאה והיינו לפי' רבי מרינוס מפמיס לרבי יוחנן שבל שלוין ומשקין אותם מנרנותא חלא זה הוא בור: והחזיק בו. בפמת הגר: מוציאין אותם מידו. משום שהלוה זבה תחלה בחובו ולא אמרינן

בעל חוב קונה משכון מלוה כל זמן שהוא חי או ליורש שלו לגבל נר זה אין לו יורשין לגבך לו זכה לפלוני כגבל נר לפלוני אינו יכול לחזור בו עליו וכן הדין חס ושלום לו עבדים קטנים לחרישין שזכו עצמן בני חורין: וכן ישראל לחר וחמזיק. בלומר משכון כשמת הגר קנה בגבל הפלך מה שהוא יותר מחוב לישראל: ותקנה. לו חגרו. ליפרעינהו המלוה ויזכה בכל המשכון: לליתיה חלף למשכון. אי נמי לליתיה חלף שהבעל החוב לו היה בחגרו ומיירי בחוב שאינה מפחמרת לבהמה בעינן שיהיו הבעלים שם כלקמרינן בגמ' פרק קמח: מתני' ונמלאו זוממין. שבאו שנים ואמרו להם והלא עמנו הייתם בפלוני במקום פלוני הרבה רחוק ממקום החזקה ואיך תוכלו להעיד על לותו זמן שזה מחזיק כאן: מפלמין לו את הכל. כלומר הקרקע והפירות שתובע לו בעל הקרקע לכתיב ועשיתם לו כאשר זמם והכגון מפלמין לו את הכל כל מה שהיה מפסיד בעלותן בין קרקע בין פירות ומשום לבעי למיתני בסוף מפלמין ביניהן תנא הכי לאי לאו הכי אמאי מפלמין כל הפירות הא בלאו הכי היה נאמן לומר אין לי אלא ולילי אלא משום מנו כלעיל ק"ל לא הפסידו לו כל הפירות: מפלמין. ור"ת היכי אמי אי כשהזמו קודם נמר דין אין להם כלום כלאלי' בפרק מכות (דף ה:) ואם לאחר נמר דין היכן לקח מחזיק בנויה זכה בה מיד והוה ליה כאשר עשה ותירן אחר מנהלולי דבני ברפת שאין אומרים בממון כאשר זמם ולא עשה כיון שהפסד בחזרה והריטב"א ז"ל תירן לאיירי שהמחזיק הוא חון לקרקע כשהן עליו ואחר שנגמר דין הזמו עליו קודם שהחזירוהו שם והשתא הוא כאשר זמם: שנים ברשעונה וכו'. לעיל נ' כתוב לשלם שנים: [דף מ:] מפלמין ביניהם. אם נמלאו זוממין לכת אחת חשיבי לענין הזמה שאין נעשין זוממין על שיזמו כולם שלכך מפלמים ביניהם ואע"נ שלא באו רעופים חייבים ולא מני למיימר אחן לסיועיה למערער ולחזיבו פירי למחזיק לתיגן שהרי לא העלנו על שלם שנים יחד וכלאחר פרק כיצד הרגל (דף כד:) נבי העלאת שור לכל כת לא מפסיד אלא בחלק הוא מני למיימר אחן לסיועיה נברא פלגא נזקא לתיגן ומ"ה בעי שתם שבאו רבינא אי נמי כדרמז רמוז לשלמי הכא כיון למחזיק הוא למיימי ולהו מפתברא אלא מייתי חינים חובה לנפשיה וכולאי יבעי לאיכא סהדי לאחריני שמפלמין עדות חזקה שלכך מפלמין ביניהן לסך שומעת לחוכחה לא נרעה מרמיזה וכן נראה מדברי הרמב"ם ז"ל בפכ"ו מהל' עדות שאחלן בשור המועד ולא חלק בחזקה: נ' לחזן וחחל. כלומר ולחל מן השוק עם כל לחל מן השחין: הרי נ' עדיות.

חנינא דאמר חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו ואסיקנא והלכתא דליתיה למשכון בחצרו אבל איתיה למשכון בחצרו קניא ליה חצרו ולית ליה למחזיק ולא מידי:

(דף נו:) **מתני'** היו שנים מעידין אותו שאכלה שלש שנים ונמצאו זוממין משלמין לו את הכל שנים בראשונה שנים בשניה ושנים בשלישית (דף נו:) משלשין ביניהם שלשה אחים ואחד מצטרף עמהן הרי אלו שלש עדיות והן עדות אחת [להזמה]:

גמ' מתניתין דלא כרבי עקיבא דאי ר"ע הא אמר דבר ולא חצי דבר וכו' הא שמעתא קמקשו בה רבוותא הכי מ"ש גבי שני חזקה דהיא מתקיימת בשלשה כתי עדים ומ"ש גבי שתי שערות שאין מתקיימת בשתי כתי עדים אם שתי כתי עדים לגבי שתי שערות חצי דבר למה לא יהו שלש כתות לגבי שני חזקה חצי דבר והא לא קיימא חזקה עד דאיכא כולהו ולא אשכחו לה פירוקא והדין הוא פירוקא לא דמיא חזקה לשתי שערות דעדות כל שתא ושתא משני חזקה דבר מעליא הוא דהא מיחייב לאהדורי פירי דתרתי שני אפומייהו כד לא אתיא כת שלישית וכד אתיא כת שלישית ומסהדא דאכלה שנה שלישית הרי מלאו ליה תלת שנין וקיימא ליה חזקה ואי לאו דינא דחזקה הוה מיחייב לאהדורי פירי דתלת שנין אלא כיון דמלאו ליה תלת שנין קיימא לה חזקה וקיימא ארעא בידיה ודידיה הוה קא אכיל והיינו טעמא דמצטרפו לענין חזקה דמגו דהויא עדות לענין פירי הויא עדות לענין חזקה דהא בהא תליא אבל שתי שערות ליכא למימר בהו הכי דכיון דלא מסהיד אלא בחדא חדא שערה * צ"ל שנים אומרים אחת בגבה ושנים אומרים אחת בכריסה וכ"ה מסקנת הש"ס אחד אומר אחת בגבה ואחד אומר אחת בכריסה ואנן בעינן שתי שערות במקום אחד לא הויא עדותן עדות דחדא שערה חצי דבר הוא ולא מהניא מידי דלא עבדינן בה עובדא וכמאן דליתיה דמיא והויא ליה כג' שנים שאינן דצופות הילכך לא מצטרפי והרי איתברר לך (* ד"ת מ"ז הדבר) דשניאן שני חזקה משתי שערות ואיפריק קושיין כהוגן אמר רב יהודה אמר שמואל אחד אומר אכלה חטין ואחד אומר אכלה עלים שנים שיזמרו בפניו ושנים שיזמרו בפניו קבל וקרע והלך הנך לזמרי בפניו מהרה לא נריכי לאנטרופי להו לא מצי מסהדי בנירושין כלל שלא מסהדי לליתי שניתיה להאי נברא שלים מסוס הכי מהני אנטרפי ולא חציב חני דבר: אחד אומר אכלה חטין וכו'. לטעמיך לרב יהודה לכיון לבחותן שנים עדים לקח

מסהיד הוי מסהיד הוי אע"ג דהוי לחד לחד חטין והוי לחד לחד שעורים ומכחישין זה את זה לא הוי עדות מוכחשת לכין חטי ושערי טעו לינסי ללא יהיב ורב נחמן היכ סבור לימר לכן נמי בהאי לחוכרי בחני לחד לחד לחסנוכה שליחית חמישית ולחד לחד שנייה רביעית ושמית לא הוי שכחשה לטעו לינסי בין לשכילה ולשובכה ושמיד לו רב יהודה ללא לחמרינן טעו לינסי כי הוי נוונע לשמתא ללקל מסהיד הוי לא לקל מסהיד הוי אע"ג דשניהם מוסיס בשכילה ובשובכה ללא עדות מוכחשת ממש היא וכל שכן לי מסהיד חד אב"ג ותד לה"ו כלומר שמכחישו אבל לם לא לינו מכחישו ולהי עלתה לו חזקה לכולהו לחלת שני חזקה דעיפין לקי מסהדי ולחמרינן בפרק זה בורר (דף ל:) מוסיס חכמים לר' יהושע בעלי בכור ובחזקה: לשסהדי לחתיימת ילא לחיכך. לחמירי שהיה ערוך המלוה לקיימו והוי לחי מעיד על כתב ידו ובא עתה לחי הוי להעיד עם לחד שבשוק על כתב שמת היינו מתני'. לה"נ שתי עדיות הן שהוי מעיד על חתימתו ולחיו עם לחד על חתימת שמת: לא לקי נפיק נכי וכו'. הוחני הממון יונע ע"פ שלשה שבשוק כמו ע"פ שלשה לחין לבל הכא שני לחין נינהו ולימא ללא על לחד שבשוק והממון חסר [רביע] ע"פ הלחין: לחמר הממבר והתם בלוכתא (בכתובות דף כח.) לחמרינן לבי לחוי הוי חתימת יהיה לחספק מני לחיטו עם לחד שבשוק לקיים חתימת השני נמנע שהני לחין לו לא ובנו מעטרפי עם לחד שבשוק לקיים שטר לחד ומיהו לם בא לחד מן השוק והעיד על חתימת הוי הוי"כ בא הוי ומעיד על עמו [מעטרף הוא לו לחיו עם לחד שבשוק על חתימת שמת להשתא] ליכא לפומיא לבי פלגא לבל לם העיד לשטרא הוי עמו הוה לימך יתר שהוא כשטול זו סברת הריטב"א ז"ל כי הני הממון יונע על פי הלח החתום שמעיד על חתימתו וחני לחבר יונע בין לחיו ולחר שבשוק נמנע לנפיק נכי ריבעא לממונא לפומיא לבי ורחמנא לחמר ע"פ שנים הוחני ע"פ זה והוחני ע"פ זה והכא נ' חלקים ע"פ ג' לבי לחין כף: חמצינן להו: [דף נז.] מתני' היה מעמיד בהמה בחצר וכו'. בגמ' [דף נז:] מוקי לה בחצר השותפין להעמידה כדי לו שיעורים הרי זו חזקה מתקיף לה ר"נ * בגמ' איתא ר"נ סתם (ג"א) בר יצחק אלא מעתה אחד אומר אכלה שנה ראשונה שלישית וחמישית ואחד אומר שנה שניה רביעית וששית הכי נמי דהויא חזקה א"ל הכי השתא מי דמי התם בשתא דמסהיד האי לא מסהיד האי הכא תרוייהו בשתא חדא קא מסהדי אלא מאי איכא בין חיטי לשערי בין חיטי לשערי לאו אדעתא דאינשי:

שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן: (דף נז.) ההוא שטרא דהוו חתימי עליה בתרי שכיב חד מינייהו אתא אחוהי דהאיך דקאים וא' מן השוק לאסהודי על חתימת ידיה דאידך סבר רבינא למימר היינו מתניתין שלשה אחין ואחד מצטרף עמהם א"ל רב אשי מי דמי התם לא קא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דאחי הכא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דאחי והלכתא כרב אשי:

מתני' אלו דברים שאין להן חזקה ואלו דברים שיש להן חזקה היה מעמיד בהמתו בחצר ומעמיד תנור וכירים וריחים ומגדל תרנגולין ונותן זבלו בחצר אינה חזקה אבל עשה מחיצה לבהמתו גבוה עשרה טפחים וכן לתנור וכן לכירים וכן לריחים הכניס תרנגולין לתוך הבית עשה מקום לזבלו עמוק שלשה או גבוה שלשה הרי זו חזקה:

גמ' מ"ש רישא ומ"ש סיפא אמר עולא כל שאילו בנכסי הגר קנה בנכסי חבירו קנה וכל שאילו בנכסי הגר לא קנה בנכסי חבירו לא קנה מתקיף לה רב ששת והא ניר דבנכסי הגר קנה ובנכסי חבירו לא קנה והרי אכילת פירות דבנכסי חבירו קנה ובנכסי הגר לא קנה (אלא) אמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו (דף נז:) הכא בחצר השותפין עסקינן דאהעמדה כדי לא קפדי אמחיצה קפדי (* ד"ת מ"ז ואהעמדה כדי לא קפדי והא אנן תנן השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס בחצר אלא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו הכא ברחבה שאחורי הבתים עסקינן דאהעמדה כדי לא קפדי אמחיצה קפדי * ע"כ מוחק ד"ת אמר רבי יצחק משום ר' בנאה בכל השותפין מעכבין זה על זה חוץ מן הכביסה לפי שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על גבי הנהר:

(ישעיהו ל"ג:ט"ו) ועוצם עיניו מראות ברע אמר ר' חייא בר אבא זה שאינו מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה היכי דמי אי דאיכא דרכא אחרינא רשע הוא ואי דליכא דרכא אחרינא אנוס הוא לעולם דליכא דרכא אחרינא ואפילו הכי איבעי ליה מצער נפשיה ואזיל בעא מיניה רבי יוחנן מר' בנאה לחהעמדה כדי לא קפדי לכיון לכל הני בלא מחיצה קיימי והם דברים המטלטלים לא קביע ולא קפיד עלייהו לתנור וכיריים להכי בתנור וכיריים אל יל למטלטלים נינהו לבל אפא מחיצה היה לו להקפיד כיון דמסתמא הוא נמי בהוחני חנך חם לא שמכרו או שנתנו לו והיה לו למחות ומסוס הכי עלתה לו חזקה בכלא שנים: הכניס תרנגולין. לע"נ ללא עבד מעשה מקפיד ללם בהם מסוס למטנפי כל מה שבבית: נמ' מ"ש ריסק וכו'. לם"ל לבחנך חביבו מיירי ומם"ס מתמה מה לי עשה מחיצה מה לי לא עשה ולהי לרך הוא להקפיד לפילו בלא מחיצה ולפי לחמת כן הוא לבחנך חביבו לפילו בלא מחיצה ולם לא מיחה הוי חזקה בנ' שנים ומסוס הכי מוקמינן מתני' בשותפין ומיהו [הא] לקפדי חינשי היינו בכיונץ בזה לתנן במתני' שהוא קביעות קנה לבל בלריסת הרגל נרילץ לפי לחריני ללאו שותפי לא קפדי כלמוכח בגלריס ריס פ' לין בין המוכר לפריך תלמודא נבי לריסת הרגל והא לא קפדי חינשי: כל שאילו בנכסי הגר וכו' ובנכסי הגר לא קנה. על שיעשה מעשה בנוף הקרקע והוא מני לחקסויי מסיפא למתני' לתרנגולין ללא לעליפא מינה מקשה ליה: לכילת פירות וכו' בנכסי הגר לא קנה. כלחמרינן נעיל [דף נל.] לעלתה לחיותה לא קני: בכל הסותפין וכו'. כלומר בכל תמימין הקבועין בחנך בנון לומיל להעמלת בסמה תנור וכיריים שמעטין בחיור חנך לם לחל מן הסותפין רוצה לעכב על חביריו שלא יסתמם כמוהו שהיו רוצה להסתמם כדי יכול לעכב: חון מן הכביסה [כו'] להתבזות. שעומדות יחפות ופי' בירושלמי בפרק קמא למכילתין [הלכה ה] לחמר ר' מתנא הלל לתימא במקום שהנשים מכבסות לבל במקום שהחנשים מכבסין לא והלל לתימא בל בל"ש לחבריו [לא] מני מימחי ביהיה ולל"ל [לחבריה] מני מימחי ביהיה ללא"ל חיסתפיך נו לירך וקל לחי נו לירי: היכי למי שחוסב ליה ללייך כשעושה עיניו למסמע שלא חיני עושה לא מיקרי לא ללייך ולא רשע: כל שאילו בנכסי וכו'. עיקר זה הדין

נוהג בארץ ישמעאל שדרכם לנכות יחפיס וחלוקס לרוץ לכסות על פיסת רגלס: טוען. הוא מעיל ובלצון ישמעאלים הוא בורנוס ומכסה בו [כל] הבגדים שהוא לובש: כל שאין חלוקו וכו'. וכ"ם אם חרוך על להיי חלוק לחיכא נעיעות טפי: מטה וכו'. לחמרינן [לף קיל] בפסחים לוכלים תחת המטה לפילו מחופים בכלי ברזל רוח רעה שורה עליהס: בלום. כמו עיסה בלוסה (שבת לף עו:) כלומר מעורבת במינים הרבה וכן עם הארץ מינח תחת מטתו לוכלים וכליס יחד: נרסי' בנמרא [לף נח.] רבי בנאה היה קל מניין לחערתא כי מטה לחברים לנלויעזר עבד לחברים לקלי לחבא לחמר ליה מאי עביד לחברים ח"ל נני בכנפא לסרס ולא חיישינא ליה בריסיה לחמר ליה זיל לחיימ ליה בנאה קלי לחבא לזל ח"ל ליעול וליתי מילע ילא ליעך בהאי עלמא ליכא ניין ונפק: פי' לקל מניין חערתא. כלי לילע כמה ערוכין הכהנים להרחיק בשביל הטומלה וכתבו המפרשים לחכלן נראה כפר"ת ז"ל לפסק כרבנן לפליני עליה לרשב"י ומבירי לקבירי עובדי כוכבים מטמחין בהאל להא לחברים מבני נח הוה ומיהו לפסר לפילו למ"ל לחין קברי עובדי כוכבי' מטמחים הכא משום נניעה הוא לניין כללרשינן בספרי מאי בקבר זה קבר [סתום] ומוקמינן לה לענין נניעה ולניבא לחלן לסבר לחע"נ לחין מטמחין בהאל מ"ט כהן מוזהר [על מנעו]: יצר בהאי עלמא ליכא. שמעינן מהנהא זו דרך ארן שהיו רגילו להתנהג עם חשתו בניועא בלברים הללו בפני לחבריס: מתני' מרזב. נגור שהלף טורל לרך סם וזהו מרזב: [לף נח:] אין לו חזקה. בגמ' מפרש: מזחילה. הוא נגור גדול שהולך לחורך כל חותו לא של נב נג והמרזב ניתן בחבל מרלשין כדי שיקלחו המים רחוק ולא יקלקלו הכותל ויש לה חזקה שאם בא בעל החצר לעקרו הינו יכול: סולם המערבי. הוא קטן שאין לו לרבעה חווקים ולפי שאין לו קביעות מקום אין לו חזקה מסום הלא קפדי למחות בו ומיהו אם קבוע במסמר לפילו מערי יש לו חזקה לתניא בתוספתא בפרק הבית והעלייה סולם הערבי יש לו לרבע אמות ולמערבי אין לו לרבע אמות ואם קבוע במסמר יש לו לרבע אמות ואינה לערבי אף על פי שאינו קבוע במסמר יש לו חזקה לכובלו קובעו וכלאמרינן במסכת עירובין בפרק חצר (לף עח.): חצר המערבי אין לו חזקה לוקח בשאינו פתוח לחצר חבירו כלאמרינן בנמרא וכן נמי שלא עשאו לחורה אלא עשאו לרחות ממנו נגותיו ופרלסיו אי נמי שהוא פתוח על נבי מקום שאינו עשוי לתשמים כלל כגון שהוא [פתוח] על נבי תקרה של רעפים וכבי היא נוונת הוא לאף על פי שהחזיק בה שלא ניח לו הוי חזקה לאלו מילתא דקביעותא הוא ואינו חוסס למחות בו ולפיכך אם בא חבירו לבנות אינו צריך להרחיק אבל לכופו

חלוק של תלמידי חכמים כיצד כל שאין בשרו נראה מתחתיו טלית של תלמידי חכמים כיצד כל שאין חלוקו נראה מתחתי' טפח (דף נח.) מטה של תלמידי חכמים כיצד כל שאין תחתיה אלא סנדלים בימות החמה ומנעלים בימות הגשמים ושל עם הארץ דומה לאוצר בלוס שולחן עם הארץ דומה למדורה וקדירות מקיפות זו את זו:

(דף נח:) **מתני'** המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה המזחילה יש לה חזקה סולם המצרי אין לו חזקה ולצורי יש לו חזקה חלון המצרית אין לה חזקה ולצורית יש לה חזקה איזו היא חלון המצרית כל שראשו של אדם אין יכול ליכנס בתוכה ר' יהודה אומר אם יש לה מלבן אע"פ שאין ראשו של אדם יכול ליכנס בתוכה הרי זו חזקה:

(דף נט.) זיז עד טפח יש לו חזקה ויכול למחות פחות מטפח אין לו חזקה ואין יכול למחות:

(דף נח:) **גמ'** מאי המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה א"ר יהודה אמר שמואל המרזב אין לו חזקה מרוח אחת ויש למקומו חזקה משתי רוחות רבי חנינא אמר המרזב אין לו חזקה שאם היה ארוך מקצרו ויש למקומו חזקה שאם בא לעקרו אין עוקרו רבי אבא בר ירמיה אמר המרזב אין לו חזקה שאם רוצה לבנות תחתיו בונה ויש למקומו חזקה שאם בא לעוקרו אינו עוקרו (דף נט.) אמר רב יהודה אמר שמואל צנור המקלח מים לחצר חבירו ובא בעל הגג לסותמו בעל החצר מעכב עליו דא"ל כי היכי דלדידך קנה לך חצר לסתום כתבו המפרשים ז"ל שאין כופין אותו לסתום כיון שאין מזיק לחבירו כלום ומשמע מן התוספתא דהא לחמרינן אין לה חזקה לפילו בשים מלבן או ערית פתח מיירי דתניא התם לחיו היא חלון הנעורי כל שרחשו של חים יכול ליכנס לתוכה לברי ר"מ ובלבד שתתנה לה מלבן או ערית פתח ות"ק למתני' סיינו ר"מ דהא התם מתני' רבי מאיר ולא מחלקינן בין ערית למערית אלא מפני שאין רלשו יכול ליכנס בתוכה אלא שלפי זה צריך לייבד ליפנא לר' יהודה להיה ליה למימר כיון שים לה מלבן ותירלו המפרשים ז"ל דרבי יהודה עדיף ליה מלבן טפי מערית פתח ומכי קלמר נהי לחם ים לה ערית פתח בלא מלבן אין לה חזקה חם ים לה מלבן אף המערית ים לה חזקה ויש הפרש בין מלבן לערית פתח דערית פתח הוא שמסוה את הנלליס או מסקוף למעלה ומזוזות מן הנלליס אבל אין לו מסקוף למטה כלחמרינן בעלמא קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על נביהן אבל מלבן הוא שים לה נמי מסקוף מלמטה: [מאי המרזב אין לו חזקה]. אמר המחבר והא לחמרינן שיכול לקנרי או לטלטלו מנא אל נא סיינו בעל החנר לסוף סוף הא מקבל המים על ננו אבל בעל הנג יהיו יכול לעשות בו כוס שינוי שלא מרצונו של בעל החנר שמא ירבה לו בנזק וכבר אמרינן אין לו חזקה כלומר על הניזק וזה ברור הריטב"ץ ז"ל. כבר פירשנו במשנתנו שהמרזב נתן בחצר מרלשי המזחילה ולפיכך קלמר לשם"פ שיכול לכופו שיסירנו מרוח שהרבה פעמים מסירים אותו מרלש זה ונותנין אותו לרלש אחר מ"מ מסתי רוחות יש לו חזקה לקבוע הוא בחצר מרלשי וכן הדין שאם היה חרוך מקנרו שאין קביעות לאורך ורחבה לכשעוקרו ירלה לעשות בדרך שלא יטפטף על הכותל ויקלקל הכנין: [לף נט.] רגם לבנות תחתיו. בעל החנר בונה שלא מינל מיימר בעל הנג כי היכי שהחזקתי במקום המרזב כך החזקתי בכל מה שתחתיו: ום למקומו חזקה. שאם רגה להעלות בניינו [למעלה] ממקום המרזב ורולה לעוקרו ממקומו אינו יכול למקומו מיהא יש לו חזקה ושני תלתא חמורלי לא פלינו אלא מר אמר חצר ומר אמר חלל הלכך קי"ל ככולהו וכן נרלה מדברי הרי"ף ז"ל שהביאן כולן בהלכות וכן לעת הרמב"ם פ"ח מהל' שכנים. הרגב"ר ז"ל: [לחיכי נמי קני לי מיל לחינרך]. חמר המחבר לף שזכה זה [בחים] בחזקת חנירו שפופך שם מימיו לל"כ היה חזקה שאין עמה טענה אלא שהוא טוען שנתן לו זכות בנגו לקבל המים שיבואו לחנירו [ועל מנת כן שעבדתי לך חנירי כדי ליהנות מן המים היורדים לתוכו ממך] ול"כ בא מחמת טענה הוא וכיון למ"מ הוא בא בטענת שעבוד הגג כיון שנפל הגג בעל החנר מעכב וכו' ומיהו אם סתמו בעל הגג והרלה זה ושתק חיכל זכותו לחלתר כלחמרינן לקמן [ריש לף ס.] גבי חלון

דידי למישדא בה מייך לדידי נמי קנה לי מיא דאיגרך:

סולם המצרי אין לו חזקה: היכי דמי סולם המצרי אמרי דבי ר' ינאי כל שאין לו ארבע חווקים:

חלון המצרית אין לה חזקה ולצורית יש לה חזקה: אמר ר' זירא למטה מארבע אמות יש לה חזקה ויכול למחות למעלה מארבע אמות אין לה חזקה ואינו יכול למחות ור' אלעא אמר אפי' למעלה מארבע אמות אין לו חזקה ויכול למחות בו שלא יפתח שם חלון מ"ט דא"ל זימנין דמייתית שרשיפך וקיימת וקא דוית בי:

ההוא דאתא לקמיה דרב אסי שדריה לקמי' דרבי אבא בר ממל א"ל דייניה כר' אלעא וכן הלכתא אמר שמואל ולאורה אפי' כל שהוא הויא חזקה:

הזיז עד טפח יש לו חזקה: (דף נט:) אמר ר' אסי אמר ר' מני החזיק בטפח החזיק בארבעה מאי קאמר אמר אביי הכי קאמר החזיק בטפח במשך ארבעה החזיק ברוחב ארבעה כגון שהוציא לחצר חבירו זיז שיש בו רוחב טפח ומשוך באויר ארבעה טפחים ולא מיחה בו חבירו הרי יש לו גם בצדדין רוחב ארבעה טפחים ולמטה מן הזיז ארבעה ונמצא שיש לו ארבעה על ארבעה במשך ארבעה ולפיכך כשרוצה בעל החצר לבנות תחת הזיז צריך להניח אויר תחת הזיז כשיעור הזה:

פחות מטפח אין לו חזקה [ואינו] יכול למחות: אמר רב הונא ל"ש אלא בעל הגג לבעל החצר אבל בעל החצר לבעל הגג יכול למחות בו שלא יתלה בו כלום שלא יצית ויראה מה שבחצר חבירו בשעה שהוא תולה ורב יהודה אמר אפילו בעל החצר בבעל הגג אינו יכול למחות דא"ל כי תלינא מהדרנא אפאי ותלינא

ללמלך שעבוד מעליו וסלוקו בפניו הוולחה שמחל לו וכבא לקנות זכות ושעבוד לכתחלה הוא לבעי נ' סניס וטעמא הריטב"ח בשם רבו ז"ל וכתב הרח"ם ז"ל שאם בא בעל הגג לפתוח לו לעשות שם עלייה אין בעל החצר יכול לעכב עליו והיינו דלא קאמר קני לי לחינרך למיא דלא קני אלא מיא לחינריה כל זמן שהגג קייס שאינו יכול לסתור ענורותיו וגרלה שנוטה לזה לעת הרגיב"ר ז"ל. ולבי מנמנם בזה לרב יהודה לאמר שמואל כי היכי דקאמר ר"כ מסתם לכי היכי לבעל החצר אם בא לעוקרו בפניו אינו יכול לעוקרו כך הדין נותן שאם בא בעל הגג לסתור גגו אינו יכול לסתור ולעת הריטב"ח ז"ל גרלה כן וגרלה לו להא דלא נקט [קני לי] לחינרך למיא משום להא בהא תליא לאם לא כן היו חזקה שאין עמה טענה אלא לעל סתימת הסיס שייך הכי מיא לחינרך להסקות בהמותי לו לשאר תשמישי ועמ"כ נתרעיתי לך ולמי למקח ומכר: למטה מל' לאמות. כבר פירשתי במתני' אלא ליידי בחלון שהוא פתוח לחצר חבירו לחיכא היזק ויזק רחיים לעולם אין לו חזקה כמו שנפרש בסמוך בעז"ה אלא [בחלון הפתוח במקום שאין בו היזק רחיים כלל מיירי] והכי קאמר שאם בא חבירו לבנות עריך להרחיק מכנגדו כדי שלא יפיל ודוקא בחלון המערבי הוא לחיכא לחיפלוני למעלה מל' לאמות אין לו חזקה אלא מילתא לקבועתא היא ויכול לחבירו לבנות בסמוך לו וה"ג להרחיק ולמטה יש לו חזקה לבל בחלון העורי בין למעלה בין למטה יש לו חזקה כיון שהיא רחבה כל כך ויש לה ערית פתח או מלבן מילתא לקבועתא היא ויכול לאמות קולס שיחזיק זה נ' סניס כדי שלא יעבבנו מלבנות בסמוך ואין יכול לאמות לפי מה שפירשנו לאין בחלון במקום סיוכל להזיק רחיים אחי אין יכול לאמות לו לינטריך למאי מזיק ליה שיאמר לו אלא לעתיד לל' זירא לומר לאפילו היה פתוח לחצר חבירו כיון שהוא מערבי מל' לאמות ולמעלה אינו יכול לאמות בו ולבבי פלוג עליה ר' אלעא וקי"ל כוותיה דבין למעלה בין למטה בין במערבי בין בצורי אם הוא פתוח לחצר חבירו יכול לאמות בו לחייבינן לשרשיפך שהוא שפסל או כסא והא לתנן כפ"ק [דף ה.] למעלה מל' לאמות אין מחייבין אותו לסתום אלא חייבינן לשרשיפך לו לקוץ בחצר וכיון שהוא מקום פרוץ לו חייבינן למייתי שרשיפך למיכסיף מחבריה לחזי ליה לבל בבית שהוא מקום ענוג חייבינן: לאמר המחבר הפי' הזה לנקט אינו יכול לאמות משום חלון שהוא פתוח על חצר חבירו הוא מוכרח שהרי קי"ל להזיק רחיים אין לו חזקה [להא על כרחין] לחלון זה לאמרינן למטה מל' לאמות יש לו חזקה לו מצי מיירי אלא בפתוח על תקרה של רעפים וכיוצא בזה לליכא היזק רחיים היכי

ח"ר חילעא עלה זימנין וכו' וחזית לי והלא במקום לליכא היזק רחיים מיירי לפיכך ע"כ לא קאי אלא לחיוקק לאינו יכול לאמות לחבירו להסיר פתוח על נבי חבירו (וקי"ל אלא) [וקמ"ל] לחייבינן לשרשיפך לאל"כ פשיטא (ועל זה בא ר' חילעא ואמר לשהא פלוג עליה) אלא והלי חייבינן לשרשיפך ויכול לאמות. ע"כ: ולאורה לפילו כל שהוא כיון שעשוי ליכנס ממנו אור במקום לפל לפילו כל שהוא חזקה וכן לעת ר"ח והרב אב ב"ל והרלב"ל ז"ל למיירי כגון שאין לבית אורה אלא מאותו חלון ומשום הכי הוי מילתא לקבועתא לכל היותר יש לומר שהחזיק בל' מסתמא כחזיק וכתב הרמב"ם ז"ל בפרק ז' מהלכות שכנים לפילו היתה קטנה ביותר מסתמא והסכימו האחרונים ז"ל להאי לאמר יש לכן חזקה לוקח בשים לכן ערית פתח או מלבן לבלאו הכי לא הוי אלא כאור שאדריכו עכבריס ולפילו לאורה אין לו חזקה וכן כתב הרמב"ן ז"ל פי' פיוטה זו על דרך המפרשים ז"ל שסכימו לפר"ת להא לרבי זירא לחלון המערבי לקי למיירי] והכי קאמר שאם בא חבירו לבנות עריך להרחיק מכנגדו כדי שלא יפיל ודוקא בחלון המערבי הוא לחיכא לחיפלוני למעלה מל' לאמות אין לו חזקה אלא מילתא לקבועתא היא ויכול לחבירו לבנות בסמוך לו וה"ג להרחיק ולמטה יש לו חזקה לבל בחלון העורי בין למעלה בין למטה יש לו חזקה כיון שהיא רחבה כל כך ויש לה ערית פתח או מלבן

לבעל הזיז שיכול לבא בטענה ולומר שבראשונה החזיק היכך בעל החצר לינו יכול להעלות בניינו ולסלק תסמיסי מילתו זו ואע"נ לפסק הרי"ף ז"ל והרמב מנהולי האחרונים להזיק רחיים אין לו חזקה היינו מחלון לחצר לקבועתא תסמיסי לבל מנע לחצר וכל שכן בתסמיס כזה מסני חזקה תלא סיס חילוק בין תסמיס זה לזה לענין היזק רחיים להכא בנמ' נסתפקתי אי היזק רחיים בענין זה הוי נזק או לא ולילו לנבי היזק רחיים לחלון מסנה מפורשת היא [דף ס.] לא יפתח אדם את חלונותיו לחצר הסותפין: [דף נט:] פחות מטפח. לא חסיב ללאו מילתא לקבועתא היא ומס"ה לא מיחה היכך לא שייך למימר בית חזקה ובעל החצר בונה למעלה בסירקה: ואין יכול למחות בנמ' מפרש: נמ' מאי קאמר. אם לא החזיק אלא בטפח למה יכול להעמידו על הרבעה: במתך ל'. לכיון שהחזיק בל' מסתמא החזיק בחסיבות מקום ולא חסיב מקום פחות מל' על ל' ה"כ ערית שיתרחק ממנו בעל החצר כשבא לבנות ל' טפחים מכל צד לא לבל אם החזיק במתך נ' כיון דלאו מקום חסוב הוא לא החזיק אלא לוקח במה שהחזיק: [לא שנו כו']. בעל הגג חינו יכול למחות על בעל

אחר שם רוצה לתלות שם חפציו שהרי הינו מזיק לו ברחיה ואי משום להשתח לו מני למיתלי ביה מילי בעל הגג כיון שמלא חותו מחפציו בעל החצר להה לו חיישינן לכיון לחין לו חזקה לבעל הגג ויכול לעקרו בעל החצר כ"ש שיכתוב בו כיון שהוא בחויר שלו: הונא סבר זמנין דבעית והלכתא כוותיה:

יום רס

מתני' לא יפתח אדם חלונותיו לחצר השותפין לקח בית בחצר אחרת לא יפתחנו לחצר השותפין בנה עלייה על גבי ביתו לא יפתחנה לחצר השותפין אלא אם רצה בונה חדר לפנים מביתו ובונה עלייה על גבי ביתו ופותחה לתוך ביתו:

גמ' מאי אירייא לחצר השותפין אפילו לחצר חבירו נמי לא לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא לחצר חבירו דלא אלא אפילו לחצר השותפין דאמר ליה סוף סוף לא קבעית לאיצטנועי מינאי בחצר קא משמע לן דאמר ליה עד האידנא בחצר בעינא לאיצטנועי מינך בבית לא בעינא לאיצטנועי מינך השתא אפילו בבית נמי בעינא לאיצטנועי מינך תנו רבנן מעשה באדם אחד שפתח חלונותיו לחצר השותפין בא לפני רבי ישמעאל בר רבי יוסי אמר לו החזקת בני החזקת בא לפני רבי חייא אמר ליה יגעת בני ופתחת לך יגע וסתום והלכתא כוותיה אמר רב נחמן (דף ס.) ולסתום לאלתר הוי חזקה לפי שאין אדם עשוי שסותמין אורו בפניו ושותק:

לקח בית בחצר אחרת לא יפתחנו לחצר השותפין: מאי טעמא מפני שמרבה עליהן את הדרך אי הכי סיפא נמי דקתני אלא אם רצה בונה עלייה על גבי ביתו ופותחה לתוך ביתו והלא מרבה עליהן את הדרך אמר רב הונא מאי חדר שחילק חדרו לשנים ומאי עלייה אפתא:

מתני' לא יפתח אדם לחצר השותפין פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון היה קטן לא יעשנו גדול אחד לא יעשנו שנים אבל פותח הוא לרשות הרבים פתח כנגד פתח וחלון כנגד חלון היה קטן עושה אותו גדול אחד שהינו מזיק ברחיה שם סתמו לו לחדיה חלון ופתח סוב חין לו רשות לפותחו למסמע מוכה שבדין סתמו לו וכל שכן לחם הוא עצמו סתמו ונרחה להך סתימה חפי' בלח פרינת פניתין הוא למחול שיעבודו מעל חבירו לח בעינן פרינת פניתין ולסון סתימה בלח פרינת פניתין היא מן הסתם כלחמרינן [לף יב.] בית סתום יש לו ל' לחמות פרק לת פניתו וכו' וסתימה זו לפילו בנה זה כנגדו בתוך ל' לחמות לירידי לומר שכיון שלח מיחה חיבל לת זכותו כלפי' הר"ם והרמב"ם ז"ל וכתב הריטב"ח ז"ל לסתימה בנסדים בעלמא לח היו סתימה וכ"ם במטלנית וכל שב"ל עון לסותמו יש לו לסותמו סתימה נמורה ברבסח וטוענ: ולסתום וכו'. לכלורה משמע לוקח לסתום לבל לפתוח חפי' במקום שהינו מזיק הסתם ברחיה לח היו חזקה לאלתר ול"ל היה עדיך חזקה בג' שנים וטענה כי לח מינו חזקה בדרך לחדת חלח שהרמב"ם כתב לחלון יש לו חזקה לאלתר: שמרבה הדרך. מפני הליורין ופריך מסיפא לכיון לבונה הרי יש רבוי ליורין שמרבה הדרך ותירן לחלו בונה ממש חלח שמחלק חנרו לשנים ומחי עלייה לפתח שבנה מעזיבה בחמנעית נבהו של חבר ומנח עלייה בנויה מחליה בן הוא הפי' לפי פשט הלמן חחין יכול לבנות בניינ חפילו לתסימו ופותחה לתוך בינו לבל מן התוספתא משמע כלפירסתי בתני' לחמרינן הסם קנה בית לירה לפנים מביתו וקנה נגה לפנים מביתו חין לו בחצר חלח ל' לחמות ולח יפתחם לחצר השותפין לבל פותחו לתוך בינו הילבך פירוש שפירסתי בתני' עיקר והח לחמרינן הכח מחי חבר וכו' לומר שבניינ חלו חסוכים כמחלק חבלו לו בעין לפתח למסתמע הינו עשוי חלח לתסתיכן כיון שפתוחין לבינו וזה כפירוש הרמב"ן ז"ל וכתב הריטב"ח ז"ל שהלעת מכרעת כן וכ"פ הרי"ף ז"ל: תני' פתח כנגד פתח. כלומר שלם סיניה לו רשות לפתוח מ"מ חין לו לפתוח ממש כנגדו משום סיזק רחיה חלח חייב להרחיק קנת כלי חלח ירחסו ממש להניח ולח חיישינן שינין שלם ירצה נם מן החצר יכול להעין ומיהו כשהרחיק [הפתח] מכנגד חצר חבירו וכן מחלון כנגד חלון חייב להרחיק לנמרי [כלותה שבנינו [לף כב.] החלונות בין מלמעלן בין מלמטן בין מכנגדן ל' לחמות] ולח"נ לבשני ננין [לף ו:] בשני לרי רי"ד לחמרי לי במעלייה פרש"י ז"ל כלי חלח ירחיקו להניח ננין שלני חלח קביע תמיסתייסו וכן בחלון המלרי שלין לו חזקה ולינו לריך להרחיק מכנגדו ל' לחמות לבל למעלה ולמטה יש לו להרחיק כלי חלח ינין וירחה כן לעת [הרבה] מן המפרשים ז"ל והרמב"ן ז"ל מכללם וכתב הריטב"ח ז"ל להיכח לחלתר הוי חזקה. מי שהחזיק שלם שנים בחלון להוי לו חזקה היכח

שבאו שנים לפתוח בבת אחת יעשו פשרה ביניהם וכמקום שאחד מהם אינו חסר כופין אותו על מדת סלוסו: קטן לא יעשנו נגוד. טעמא מפרש בגמ': אבל פותח הוא לרה"ר וכו' חלון כנגד חלון. הכא מיירי בחלון נמוך כעין פתח לשפשר לחזי ליה כי רה"ר לגבייהו אע"פ שלא פירש כן הר"ם ז"ל: ולענין מבוי שאינו מפולש לא פי' התוס' כלום לברייתא נקט חנך ממעט לבל לא מבוי ולוקין לסיפא דרה"ר ממעט ליפתח ומסתברא דהיכא שהרבים תדיירים בו בחותו מבוי לייתנין ליה לענין זה כרה"ר ממש ללא לענין שבת בלבד כן ט"ו ואם אינו ללא לענין שבת בלבד כן כתב הרשב"ץ ז"ל לבל הרמ"ה והריטב"א ז"ל תלמידיו חולקין בדבר ואמרו לכמבוי שאינו מפולש לא תשוינן ליה לרה"ר לעולם אין עוברין עם תליר וכן נראה מן הירושלמי שאמרו הכא לגבי פתח כנגד שפתח מותר וכאן לגבי חצר אסור לכך לתימא מותר במבוי וכך לתימא לסור בחצר והא תני כשם שבני חצר יכולין למחות כך בני מבוי יכולין למחות זה על זה ז"ל אינו כלל שנתן רשות פי' בשלא נתן לו רשות יכולין למחות זה על זה כמו בחצר לבל בשנתן לו רשות מותר ואינו יכול למחות ואם איתא לאמאי לא פריך לתרווייהו בשלא נתן לו רשות והא במבוי גדול והא במבוי קטן: אמר המחבר לפון חסן מפסט כתב ר' יהודה ברצלוני שמבוי המפולש הוא כרשות הרבים ושאינו מפולש הינו כחצר המתפלין ע"כ וזה שלא כדברי הרשב"ץ ז"ל נ"ל שדעת הרב ברצלוני ז"ל הוא כפי תלמוד לילן שלא שקיל ופרי בקוקיא למתניתין מפני שקל לליכל למיקם בה לחלק מילתא הוא לבל לא לפירוש הירושלמי לתירץ כאן שנתן רשות כאן שלא נתן ולא פריך כאן בשאינו מפולש ומשמע לעל לוקין למתני' קאי ומיהו הלין שכתב הרב ז"ל בשאינו מפולש אמת הוא נם לפי פשט הירושלמי [מוכיח] דאפ בעי רשות שלא כפי הרשב"ץ ז"ל ע"כ ומ"ש שמעינן מן הירושלמי לבחצר לפ בשנתן לו רשות אסור לומר סבור הייתי לקבל ועכשיו אינו יכול לקבל אלמא דאיכא דאיכא לחזק רואיה לחזק לן מהכי שם רואיה ואע"נ דבקונטרס כתב מהכי שאני הכא לכיון דלי אפשר לו לעמוד בעמיו שלא יניח מתוך שתשמיטו תדיר אין מניחין אותו לחטוח זה על זה ז"ל אינו רואיה לחזק רואיה לחזק לן מהכי שם רואיה ואע"נ דבקונטרס כתב מהכי שאני הכא לכיון דלי אפשר לו לעמוד בעמיו שלא יניח מתוך שתשמיטו תדיר אין מניחין אותו לחטוח זה על זה ז"ל אינו כלל שנתן רשות פי' בשלא נתן לו רשות יכולין למחות זה על זה כמו בחצר לבל בשנתן לו רשות מותר ואינו יכול למחות ואם איתא לאמאי לא פריך לתרווייהו בשלא נתן לו רשות והא במבוי גדול והא במבוי קטן: אמר המחבר לפון חסן מפסט כתב ר' יהודה ברצלוני שמבוי המפולש הוא כרשות הרבים ושאינו מפולש הינו כחצר המתפלין ע"כ וזה שלא כדברי הרשב"ץ ז"ל נ"ל שדעת הרב ברצלוני ז"ל הוא כפי תלמוד לילן שלא שקיל ופרי בקוקיא למתניתין מפני שקל לליכל למיקם בה לחלק מילתא הוא לבל לא לפירוש הירושלמי לתירץ כאן שנתן רשות כאן שלא נתן ולא פריך כאן בשאינו מפולש ומשמע לעל לוקין למתני' קאי ומיהו הלין שכתב הרב ז"ל בשאינו מפולש אמת הוא נם לפי פשט הירושלמי [מוכיח] דאפ בעי רשות שלא כפי הרשב"ץ ז"ל ע"כ ומ"ש שמעינן מן הירושלמי לבחצר לפ בשנתן לו רשות אסור לומר סבור הייתי לקבל ועכשיו אינו יכול לקבל אלמא דאיכא דאיכא

חזקה בכבר שהין בו דין חלוקה שהני רשוי להסתמם בו סוס יחיד. כן כתב הריטב"ן ז"ל: מחלי נבחי. שהמרו לו בפירוש [משמע] לחם לא כן לאו כלום הוא דהו"ל (למימר) לא המר לי חלם לכר [ללא הויא חזקה כלתנן] לעיל: לרשות הרבים. כבר פירשנו לעיל דהוא סדין מבוי מפולש כיון דרבים בוקעים בו כל העולם יש בו זכות ואינו מתנשים מיוחדים שיוכלו למוכרו. לך זיזין לשמירין הין מוציאין פירות למיירי שיהיה למטה מגמל ורוכבו שבל למעלה מוציאין: ר' יוחי הוה ליה [וכו' ולהאי גברא] נמי הוין נוטה לרשות הרבים. ומשום הכי ניה לקונעא תחלה: [דף ס:] כיון לחזק לקל מעכבי. הבין למשום כבולו שותקין: ולימא ליה וכו'. כלומר לשמי מעכב מלהסיר נזק הרבים: התקוששו. הסירו קש מבין עיניכם תחלה: כנס. כותלין תוך רשותו: כדי להוציא זיזין ברשותו: ולא הוציא. מי שמרין זה ויתר לבני רה"ר לבד כחו או לא: רבי יוחנן שמר כנס מוציא. ללא לבד זכותו ומ"מ לא יוציא שלא למעלה מגמל ורוכבו לכיון שמתמשים רבים בשותה רווחא שהניח שבקינן ליה למעבד ביה תקלה לסו"ל כעושה בור ברשותו [ושפקיר רשותו] ולא שפקיר בורו. ומיהו שם שחזיק למטה מן גמל ורוכבו עלתה לו חזקה כיון לבשלו עשה ואם יזיק ישלם כדינו וכתב הריטב"ן ז"ל שלף במקום שנהגו להוציא למטה אין לזה להוציאו בלא רשות משום שיש בזה הייבי נזק ולא תני למימר הא בעי למנטורי מיניה הילכך לא יוציא שלא למעלה מגמל ורוכבו: להחזיר כותלים למקומן. שלשחר שכנס לתוך שלו ושחזיקו הרבים בשותה רווחא רוצה להחזיר כותלים למקומן לסיימו בלא שום כניסה כלל: לימו מחזיר. כיון שהחזיקו בו רבים ברשותו ואע"ג לשיכא רווחא גדולה בלא רשותו: מצר שהחזיקו. כלומר מצר שבין שתי שדות שהחזיקו בו וברשותו של בעל המצר כי הכא נבי זה שכנס כותלו מלעתה לבל בלאו הכי לא כללמרינן וכי רבים נזלנין נינהו ושמעינן מהכא שאם הוא במקום שלא החזיקו שלא יחזיקם מחזיר כותלים למקומן כיון שלא הפקירו בפירוש ולא לשי כניסת כותלים ממקום שהוא קנוי לו קנין גמור לפרוצת פרוצין לחמרינן [סוף לף יח:] שהין יכול לפתוח עוד לותו פתח שפרץ פרוצין מסום שהין קנין גמור בהרבע חמות שבחבוי: הרי זו בחזקתה כו'. ואם נפלה חוזר ובונה לותה: הין מסיירין. בסיל נבן מסום לבל בית המקדש: מכיירין. ניורין: מפייחין. בחוני נבעונין: [עירב בו חול]. מפני שמחזירו קנת ובכה"נ ל"נ סיור לחם לנקמן לשלו בסיור לחם לפילו בסיל גמור מותר: נרסי' בגמרא לא יסול לחם לת בית בסיל לל"ש ערב בו תבן לו חול: ת"ר כשחרב הבית בחורונה רבו פרוצין שבישראל שלא לשכול בשר ושלא לשתות יין נטופל לחם ר' יהושע בן חנניה לחר לחם בני מפני מה הין לתם לוכלים בשר והין לתם שותים יין לחרו ליה היכך נשכל בשר שממנו מקריבין על נבי המזבח ועכשיו בטל והיכך נשתה יין שממנו תנסכים ע"נ המזבח [ועכשיו בטל] לחר לסם לחם לא נשכל שכבר בטלו מנחות לפשר בפירות פירות לא נשכל שכבר בטלו בכורים לפשר בפירות לחרים פיס לא נשתה שכבר בטל ניסוך המים תיל שתקו לחר להם בני בוש ולחרי לכם שלא להתחבל כל עיקר ל"ש שכבר נגזרה גזירה להתחבל יותר מלאי לא לפשר שהין גוזרין גזירה על הצבור ול"ש יכולין רוב צבור לעמוד בה לחר רב שלא כר שהבה תלי קרא במקרה לתם נאריס ולותי לתם קובעים הנוי כולו לי לימא נוי כולו הין לי לא לא שלא כך לחרו חכמים סל שלם ביתו בסיל ומשייר בה לבר מועט וכמה לחר רב יוסף [לחם] לחר רב חסדא ובנגל הפתח עושה שלם כל ערכי סעושה ומשייר בה לבר מועט מלי היל ל"ר פפא כשם להרסנא עושה שלם כל תכשיטיה ומשיירת בה בת שילעא שנאמר שם לחכתך ירושלים ונו' תלבן לשוני לחכי שם לא לזכרכי שם לא שעלה לת ירושלים על ראש שמחתי מלי על ראש שמחתי לחר רב יצחק זה לפר מקלה שברחם חנניה ל"ש רב פפא לאביי היכי מנח ליה במקום תפילין שנאמר לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת לפר וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה שנאמר שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה שיהו שתה משום כל המתאבלים עליה

דמפיק למבוי והוה (ליה)

ההוא גברא דהוה ליה זיזא דמפיק לרשות הרבים אתא לקמיה דרב אמי אמר ליה זיל קום א"ל ומר נמי ליקום אמר ליה דידי למבואה מפיק ובני מבואה מחלי גבאי דידך לרשות הרבים נפיק מאן מחיל גבך רבי ינאי הוה ליה אילן נוטה לרשות הרבים והוה ההוא גברא דאית ליה אילן נוטה לרשות הרבים הוה קא מעכבי עילויה אתא לקמיה דרבי ינאי א"ל (דף ס:) זיל האידנא ותא למחר שדר ליה רבי ינאי וקצייה לדידיה למחר אתא לקמיה א"ל זיל קום א"ל ומר נמי אית ליה א"ל זיל חזי אי קיים קום ואי לא קיים לא תיקום מעיקרא סבר ניחא להו לבני רשות הרבים למיתב בטוליה כיון דחזא דקא קפדי קצייה ונימא ליה זיל קום דידי ודידך סבר לה כריש לקיש דאמר (צפניה ב) התקוששו וקושו קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים:

אלא אם רצה כונס לתוך שלו ומוציא: איבעיא להו כנס ולא הוציא מהו שיחזיר ויוציא ומסקנא כנס ולא הוציא יש לו להחזיר ולהוציא אבל להחזיר כתלים למקומן פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש רבי יוחנן אמר אינו מחזיר דסבר לה כרב יהודה דאמר מצר שהחזיקו בו רבים אסור לקלקלו וריש לקיש סבר מחזיר דסבר דהא דרב יהודה היכא דליכא רווחא אבל הכא הא איכא רווחא וקיימא לן כרבי יוחנן:

לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות הרי זו בחזקתה.

אמר רב הונא ואם נפלה חוזר ובונה אותה:

הדרן עלך פרק חזקת הבתים

(דף סא.) **המוכר** את הבית לא מכר את היציע אע"פ שהיא פתוחה לתוכו ולא את החדר שלפנים ממנו ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחים רבי יהודה אומר אם יש לו צורת פתח אע"פ שאינו גבוה עשרה טפחים אינו מכור:

גמ' מאי יציע הכא תרגימו אופתא פירוש אופתא כגון עלייה שעושין אותה על גבי הבית ואין לה פתח מבחוץ אלא עושין לו ארובה במעזיבה שעל גבי הבית שהיא קרקעיתה של אותה עלייה וממנו נכנס ויוצא וזה הוא פתחה ואמרינן בפרק חזקת הבתים (דף ס.) בענין ובונה עלייה על גבי ביתו והלא מרבה עליהן את הדרך ופרקינן מאי עלייה אופתא כלומר שהאופתא אין לה פתח בתוך החצר כמו פתח העלייה שהיא עשויה לדירה שחוששין שמא יבואו בני אדם אחרים וידורו בה ומרבה עליהן את הדרך אלא פתח שלה בתוך

תניא אחר רבי ישמעאל בן אלישע מיום שחרב בהמ"ק לין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין אלא לין ונזרין נזירה על הצבור אף"כ יכולין רוב הצבור לעמוד בה ומיום שפשטו העובדי כוכבים ונזרין עלינו נזירות קשות ומבטלין ממנו תורה ומצות ואין מניחין אותנו ליכנס בשבוע הבן לין הוא שנגזור על עצמנו שלא ליקח אשה ולא להוליד בניס נמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו אלא הנח להם ליסראל מוטב שיהיו שוגגין ולא יהיו מזידין: פירוש. בפירות אחרים. שאין מביאין בכורים אלא מפצעת המיוחס: שכבר נגזרה גזירה. ונתחייבו להתגלגל בכתיב שיסו אותה מסוס וגו': במרירה וגו'. קבלתם עליכם בגזרת אחרון להביא את המעשר אל בית האוצר: קובעין. נוזלין: הגוי כולו. ורובו ככולו. כל הקהל קבלו הנזירה ומסתמא אם לא היו יכולים לעמוד בה לא היו מקבילים אלמא לא חמיכה נזירה כלל אפילו נזרו אותה להיות הכל עבדו על תרס ואפ"ה לא נענשים אלא משום לחיכא נוי כולו כלאחרן: כפף להרסנק. [קערה] של מאכל לניס מטוננים בשמן וכפולת: לשבוע הבן. המילה שהיא לסוף שבעה: כלה מאליו. בענין טוב ולא ע"י העובדי כוכבים ולא יבטלו מצות: אלא הנח להם להס כו'. משום אלא יוכלו לעמוד בה יבטלו היולך לא נזרינן: זוכה ורוחה בנחמתה. שנאמר שמחו את ירושלים וגילו בה וגו': שלרן עלך פרק חזקת הבתים המוכר. ולא את הנגי. תע"פ שאינו מקורה ומנופף מלמעלה פירשו בגמרא אי מיירי לוקח במקורה משמע להו למתני' כפשטא כן לעת ההיטבי"ל ולעת רבותינו ז"ל למתני' לייירי במוכר בית סתם ולא פירש לו עומקו ורומו ומס"ה לא מכר [אלא] את הבית לבדו משום דהני תשמיש אחר להס שאינו כתשמיש בית ממש ואפי' הנך שקרקעיתו מכסה הבית מ"מ כיון שיש לו אפי' צורת פתח נראה שרשות אחר הוא ואינו נשמע במכירת הבית כיון שלא פירש לבד פירש לו עומקו ורומו מכר את הכל חון מבור ושות כלתנינן לקמן [לף סה.] ואם תאמר לו מנריס החיצונים נראה לי לפף הבירה מכר לו כיון שכתב לו עומקו ורומו משום דלא לימי לבור ושות לילין להו תשמיש בית כלל. ואי כתב ליה ולא שיירית בזבינו חילון קלקלתי כלום נראה לי לפפילו בור ושות במשמע והוא הדין אם אמר מארעית תהומא על רום רקיעא כלאיתא בנמ' [לף סנ:]: אמר המוכר ומיהו יש לספק בזה ונוכל לומר לעומקו ורומו לא קאי לבירה אלא בכלל עומקו ורומו והא דלא ממעטינן אלא בור ושות משום שהוא בעומק של בית והוה משמע [אלא כתב עומקו ורומו אלא לעיולי בור ושות להכי תנן נא את הכור אבל הס"ל לבירה (בכלל עומקו ורומו) לפפילו אם פירש לו עומקו ורומו לינה בכלל] וה"ר יונה ז"ל מסופק אם אהני שיירית לבור ושות: נמ' יניע. לופתא כגון עליית שעושין לותה על גבי הבית וין לה פתח מבחון אלא עושין לה לרובה במעזיבה שעל גבי הבית שהיא קרקעיתה של לותה עליה ומתו נכנס ויוצא ואינו עשוי לבירה אלא להניח אם חפציו והוא תשמיש גדול לבית אלא שאינו לומה לתשמיש בית ממש ורבינו שמואל פירש שהוא בגין נמוך אלא שהוא ברקע חלילא לינו כל כך תשמיש לבית שאינו משתמש להניח אם חפציו אלא לגוי הוא עשוי ולהקר אם ופירוש ברקע חלילא הוא נמ כן בגין שאחורי הכותל ופתוח פתוח לבית אלא שהוא עשוי חלונות חלונות ולהכי נקרא חלילא: אמר המחבר וכן מנהגנו בפירוש ר"ח ז"ל כתב מר שרירא גאון ז"ל בכתבו פי' לופתא בלשון ישמעאל לנרו"נ והוא שמקרין בית תחת קירויו אל מעלה ונוחין לותו ומשתמשין בו ונקרא לופתא ופי' ברקע חלילא לענבא גדולה בגוי לחורי הכותל והוא חלול ופתוח לבית ומשתמשין בו הסוכנים בבית ונראה לי שהוא תשמיש אחר בפני עצמו ולפי הר"ם ז"ל הא לאמר בפירקין לעיל [לף ס.] אחי עלייה אופתא לינו לומר שיהיה בגין לופתא למעלה כמו עלייה אלא לומר שהוא חשוב בפני עצמו וכן נמי אחר לבל אי הוו פחות מארבע אמות לא חשיבי בהדי בית ואע"נ לאחר לא סוי תשמיש בית כל כך בברקא חלילא משום שאינו עשוי אלא להניח אם ממונו מזמן לזמן וברקא חלילא אע"פ שאינו תשמיש לבית מ"מ למי תשמישו קצת לתשמיש בית שמהלכין אם להתענג ולהקר כלמפרש בסמוך הר"ם ז"ל: [לף פפ.] [הסתף] יניע. שתשמישו שוה לבל בית לנמרי לאחרת לא מזכין בהדי בית אלא אחר שעשוי לשמירת ממונו ולין תשמישו לומה לבל בית לא כ"ש: לא ניריכא למיר ליה מנרחי ברחי. כלומר אע"נ לכשמסר לו הבית ל"ל רשובן מהאי ניסא ושמעון מהאי ניסא וכן לנפון ולהרוס מהו לתיומא כל מה שבתוך המנריס מכר לו קמ"ל מתניתין ולא את החדר שאף"ה חדר לא מזכין כיון שלין תשמישו לומה לבל בית והא למיר ליה מנרחי כרחי מנריס הוא שהרחיב לו אבל ברקא חלילא מזכינא כיון שהוא לומה טפי לתשמיש בית וכלאחרינן ולא לאחרינן ביה מנריס הרחיב לו וכן לעת הרי"ף ז"ל שלא הזכיר הכא יניע בהלכותיו ולף על פי לאחרינן ליניע מזכין בהדי בית בסתמא כיון שמיר לו מנריס החיצונים היינו לוקח יניע מפני שהוא תשמיש מיוחד לאותם שבאותו בית לבל לא היה אם בירה לפני הבית לא מזכין בסתמא בהדי בית אע"נ למיר לו מנריס החיצונים כלפירש הר"ם ז"ל שלין הבירה עשויה להסתמא אלא ליסיבה והילוך כל בני הבתים יחד לבירה הוא בית אחת שמסתמין בה כל הבתים לאחר סביבותיו יחד: אמר המחבר ומיהו (הרמב"ר ז"ל) נוטה לומר ללף ביניע לא מזכין אע"פ שהרחיב לו מנריס החיצונים וכן לעת הרשב"ץ ז"ל וכן כתב ה"ר יונה ז"ל למיתורא למתני' שמעינן לאע"נ למיר ליה מיניי בהדי לא מכר את החדר והוא הדין לענין עלייה הבנויה חון לבותלי הבית ע"כ. וכן מי שמכר שדה לחבירו לא מכר לו את הבקעה שאלא הלא אע"פ שמיר לו מנריס חיצונים אחרינן מנריס

הבית הוא ואין שם ריבוי דרך לפי שאינה עשויה לדירה ורב יוסף אמר מאי יציע ברקא חלילא והוא כמו חדר שעושין סביבות כתלי הבית מבחוץ כמו שהיה במקדש כדכתיב היציע התחתונה חמש באמה וגו' ויש שעושין כן בתוך עוביו של כותל מאן דאמר אופתא לא מזדבנא כל שכן ברקא חלילא ומאן דאמר ברקא חלילא אבל אופתא מזדבנא וסוגיין כרב יוסף אמר מר זוטרא והוא דהוי ארבע אמות אבל אי לא הוי ד' אמות לא חשיב ומיזדבן:

ולא את החדר שלפנים ממנו: (דף סא:) ואע"ג דמצר ליה מצראי אבראי וכדרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו המוכר בית לחבירו בבירה גדולה אף על פי שמצר לו מצרים החיצונים הרחיב לו היכי דמי אילימא דקרו ליה לבית בית ולבירה בירה פשיטא בית זבין ליה בירה לא זבין ליה ואלא דקרו ליה לבירה נמי בית כולה זבין ליה לא צריכא דרובה קרו ליה לבית בית ולבירה בירה ואיכא דקרו ליה לבירה נמי בית מהו דתימא כולה זבין ליה קמשמע לן מדהוה ליה למיכתב ליה ולא שיירי בזביני אילין

קדמאי כלום ולא כתב ליה שמע מינה שיורי שייר
אמר רב מרי ברה דבת שמואל משמיה דאביי האי מאן דזבין ליה מידי לחבריה צריך למיכתב ליה ולא שיירית בזביני אילין קדמאי כלום ההוא דא"ל לחבריה ארעא דבי חייא מזבינא לך הוו ליה תרתי אדעתא דמיקריין דבי חייא אתו לקמיה דרב אשי א"ל חדא ארעא א"ל תרתי ארעתא לא אמר ליה ואי א"ל ארעתא מיעוט ארעתא שתים ואי א"ל כל ארעתא כל ארעתא דאית ליה לבר מפרדיסי ובוסתאני ואי אמר ליה זיהראי אפילו פרדיסי ובוסתאני לבר מבתי ועבדי (דף סב:) ואי א"ל נכסאי אפילו בתי ועבדי:

מצר לו מצר אחד ארוך ומצר אחד קצר אמר רב לא קנה ארוך אלא כנגד הקצר (כגון זה) אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב ויקנה כנגד ראש תור שתיק רב ומוד' רב היכא דאיכא מצר ראובן ושמעון מצד אחד ומצר לוי ויהודה מצד אחד מדהוה למיכתב ליה ודשמעון כנגד יהודה ולא כתב ליה ש"מ כנגד ראש תור קאמר ליה מצר ראובן מזרח ומערב ומצר שמעון צפון ודרום ציור צריך למיכתב ליה מצר ראובן רוחין תרתין ומצר שמעון רוחין תרתין (דף סב:) מצר לו מצר ראשון ומצר שני ומצר שלישי ומצר רביעי לא מצר לו רב אמר קנה הכל חוץ ממצר רביעי ושמואל אמר אפילו מצר רביעי קנה אמר רבא הלכתא קנה הכל חוץ ממצר רביעי ולא אמרן אלא דלא מיבלע אבל מיבלע קנה וכי מיבלע נמי לא אמרן אלא דליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי תשעת קבין אבל איכא עליה ריכבא דדיקלא והוי תשעת קבין לא קנה ואיכא דאמרי אמר רבא קנה הכל ואפילו מצר רביעי והני מילי דמיבלע אבל לא מיבלע לא קנה וכי לא מיבלע ומי לא אמרן אלא היכא דאיכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי תשעת קבין אבל ליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי תשעת קבין

ברחיב לו וכלשמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמוכר בית לחבירו בבירה גדולה אע"פ שאינו מניח החיצונים מניחים ברחיב לו: פי' כתב המניחים הניכרים מפני שיושבים יותר ח"כ אחזר או הבירה או הקרקעה לא מזכרן בכלי בית ושלח על שיכתוב לו ולא שיירית בזביני לימין קלמלי כלום וכלשמר בשמוך לכל מי שרוצה שלא יוכל לערער המוכר במכירתו כלל לומר לא מכרתי לך הכל: ליכא מרבותא ז"ל לכתבי ללא מהני ולא שיירית בזביני לימין וכו'. ללא בבית ובירה וכיוצא בהלו ליכא לקרוי להו לכולהו בשם אחד אבל בור ושוח וחדר לחית להו שם בחפני נפשייהו אע"נ לכתב ליה ולא שיירית וכו' לא משתמעי לחד שם אחר ליה תרי שמות לא ח"ל ומשום הכי קאמר בגמרא כמאן חזלא הא לשמר רב תרי כמאן כרב נחמן אמר רבה בר אבוה אמוכר בית לחבירו ולא ניחא ליה מהני אלא כעין מילתיה דרב נחמן [דף סג:] וכן משמע מלשמרין לקמן ח"ל מאן לזבין בית לחבריה אע"נ לכתב ליה עומקא ורומא צריך למיכתב ליה מארעית תהומא למיקני בור ושוח ומחילות ולא שיירית וכו' ומסתמא ולאי רגילין לכותבו כלשמרין הכא מאן לזבין וכו': [דף סג:] לבי חייא. להוו ליה קרקעות והוו נקרקין ארעא לבי חייא ואמר לחבריה ארעא לבי חייא מזבינא לך וח"ל אפילו אמוקח הוו יכול לומר כיון דכולהו מיקרי ארעא לבי חייא כולן שלי ולאע"פ שאם ארעא כולה נ"כ הרבה קרקעות מ"מ הוו מוכרח אלא חלא ויל בעל השטר על התחתונה מאחר שלא בירר לברויי משמע להכי קבילו עלייהו אבל לארעתא מיעוט ארעתא שתים. בהכרח הלכך המוכר צריך למיתן ליה תרי לא ח"ל. ויהיב ליה נרועה שבכולן כלשמרי' (מנחות דף קח:) ללי ח"ל בית בביתי לו שור בשורי מרחיבו את מרחיבו נפל ואע"נ דהוי מצי למימר לשבחא קאמרינן כלשמרין (ברכות דף לח: וסנהדרין דף סה:) נבר בנוברין כ"ם הכא לאחר ארעא לו שם אחר בית שתים לו שור שתים וכלתנן (ב"ב דף קז:) המוכר חצי שדהו לוקח נוטל כחום הריטב"ע ז"ל בשם כל המפרשים ז"ל: ארעתא מיעוט ארעתא שתים. פירוש בשם ארעתא שלוש הוא והוי כאילו אמר בתי לו שור עבדי למיעוט רבים כ' וקי"ל כרבנן לשמרי לחפי בשטלטלי אין השמים רחוק לעלייה מילתא שאינו במשמעות הלשון: ואי ח"ל זיהרא לפילו בוסתני ופרדיסי. פי' שצריך ליתן לו מכל מין לותן לבריה שנקרא בעבורם שם זה ואין הנרועים אבל לא כל הקרקעות שלו עד שיאמר כל אבל אי ח"ל כל ארעתא כולן במשמע לבר מבוסתני ופרדיסי שהם נטות ופרלסים מפני שים להם שם בפני עצמן ואינם בכלל ארעתא: ואי ח"ל זיהרלי. שהוא שם למי שים לו קרקעות ונטות ופרלסים אבל לא בתים ועבדים: ואי ח"ל נכסי לפילו בתי ועבדי. אבל לא קנה מטלטלי על לאמר ליה כל נכסי וכן פירש הר"ס ז"ל ורב האי ז"ל בספר המקח אבל אי אמר נכסאי לא קני מטלטלי אע"נ ללמרינן פרק מי שמת (דף קנ.) נלימא מילתי נכסי נכסי אמר נכסי לפלוני שאני התם למתנה הוא ועין יפה למתנה מרובה אבל הכא מכר. והתם (ב"מ דף קנ.) בהשוכל קרלוס מחבירו למרפק ביה פרלסיאי לשמרי רפיק וחזיל כל פרלסי לחית ליה ליכא למימר להתם השוכל מוחזק והכא הוא ליכא למימר מוחזק ועי"ל כיון שנתן לו הכלי חית ליה לשמוקי לשעתיה למשתמא יעלור כל הפרלסים לחית ליה וה"ל לפרושי הלכך כיון שלא פירש לו תרי פרלסאי לכל פרלסיו השוכל לו וזה נראה לי משום הכלל המשור בידינו למשניע מחבירו עליו הרחיב וכל היכא למני למילחי ליה לחי ליה אע"פ שהרבה תירוצין נשמרו לומר לשרשתא ונכסאי משמע כולהו וכל נכסי לשמרי למשתמע לפילו מטלטלין והעלה הרמב"ן ז"ל בחלוסיו שכן לעת ריי"ף ור"ח ז"ל לפשוט כוותיה: מי שמכר שדה לחבירו ושמר [לו] מצר אחד לחוכן ושותו שדה של לחוכן יש לו שדה אחר ומצר אחד של שמעון ולשותו שדה של שמעון אין לו אלא י' אמות: [דף סג:] לא קנה. הקונה שדה זו אלא כנגד מצר הקרב ליהו על השתחונה כיון שלא בירר לבריו: ומוכח דב היכא לליכא מצר לחוכן ושמעון אחד ניסף מלכו לוי ויהוכה אחד כנגד לוי ולא כתב ליה לחוכן. וכתב ליה לחוכן ושמעון אחד [אחד ניסף] ולא מצר אחר ולאי כנגד ראש תור קאמר לאי לא אמר לו להזכיר מצר שמעון כלל וכן פירש הרמב"ם ז"ל לשמן תור מלשון תורי זהב וכל המוסגם קרוי כן שכן עורת התור ההוא ואע"פ (שאם מכר) [שמצר] לו כל השאר מצרים שמציפ להם לאמרינן לקמן קנה הכל היינו משום שלא נגע ברביעי כלל (אבל) ליכא למימר לכיון לכל השאר נכלל בו' מצרים שמקיפין לותו לא חשאתי אבל הכא שנגע ברביעי נלי שלעתיה שלא נתן לו הכל בו' מצרים אלא לפחות הרוח ברביעי הקרב כן הוא בתוס': מצר לחוכן ומערב ומצר שמעון נפון ודרום כו'. לאי לא אמר לו המוכר אלא שדה שמצריו לחוכן ושמעון היה יכול ליתנו חצי השדה לבד בשלשון להא הוה ספיר מצר אחד לחוכן ומצר אחד שמעון אבל בשאמר לו רוחין תרתין על

כרחו יתן לו כל הסלע וכן הדין הוא אם אמר לוקחן מזרח ולרוס ואמר שמעון מערב ונפוץ שהיה יכול ליתן לו שלמסמס אחר שהם מנרניס בו: מי שמכר שדהו ואמר לו הסלסה מנריס והרביעי לא אמר לו קנה הכל חוץ מאמרי רביעי. ולא למרינן כי היכי דלסייר ברוח רביעי ה"נ סייר בכוליה שדה ופיתן לו תלס לחד כננל נ' המנריס לבד וכל מה שבתוכה ישאר למוכר ולא למרי' כולו מכר לו חוץ ממאי רביעי להיינו רביע הסלסה כננל הוא מאי רביעי והיינו כשאינו מובלע המאי הרביעי בתוך הסלסה מנריס שאר לבד שם המנריס שאמר לוכוין יותר מן הסלע על שאר הרביעי ונכנס בתוכה קנה הכל ואפילו שאר הרביעי ובלבד שלא יהיה בהוותו שאר תשעה קבין שהוא שיעור שדה לזו הוא חסוב ואינו נמכר בסתמא כיון שלא שאר לו רוח רביעי ה"נ שאין בו לקלין נטועין הרבה משום לקפיל עלייהו והסתם הוו תרתי לטיבותא שנבלע ואינו לבר חסוב: מיבלע ולוכא עליה לו לא מיבלע ולוכא עליה. לחיכא חלת לטיבותא וחלת לריעותא הוי ספק ולמרינן שולא לזייני. שיטוני הזייניס כפי מה שירצה בעיניהם בטעם ובסברא כגון שירצו שהמים מוליעים לו שם מכרו המוכר בעין יפה ולמרו המפרשים ז"ל שזה נאמן רב יהולאי נאמן הוא שקבל הכי מרבנן סבוראי ולא נמירנא מינייהו בעלמא אבל כל היכא לחיכא תרתי ליפני מה קי"ל הלכתא כליפנא בתרא ה"נ כל היכא לחיכא ספיקא בממונא למרינן המוציא מחבירו עליו הראיה וכתב ה"ר יונה ז"ל בשם רבינו יצחק ז"ל היכא ללא שמאן סוניא בעלמא למכרעת כחד יש רשות לזיין לזון כפי מה שלעתה נוטה כלמרינן בסוף כל הנשבעין [דף מח:] לפי זיינא לעבד כר' אלעזר עבד כרב ושמואל עבד: שם מכר לשם שדה שיש לו בשותפות וכתב בשטר המכירה או בתנה פלוני לחיא לי בהרעא שלי מוכר או נותן לך כל מה שאוא חני שדה זו שמא שאר פלוני בהרעא לחיא לי משמע חני ממה שיש לי להיינו רביע וכן אלא לחבי בתוך בשטרות לנפקי מבי רבה בשהיה כתוב לחיא לי בהרעא היה מפרש בשטר כל החני בשהיה כתוב לחיא לי היה מפרש שם רביע כלומר שהיה כתוב שם הלשון עלמו ופירושו: מי שמכר או נתן חלק משלו ולא פירש חלק הסלה שלא שאמר הכי זה הסלה אלא לוכוין ומלא שמעון [ומלא מזרח] היה לרעא שלי שמתנה פלוני או פסיקא החלק שאני מוכר לך או לא שאר נם שאר המנריס מנפון ולרוס ג"כ לא פירש סוס חלק מבורר הלכך יתן לו שיעור שדה ולא יותר ואם אמר לו חילין מנרינא להיינו שאר המנריס יתן לו פלגא כיון שייתר ולאי לעתא ליתן יותר מסיעור שדה לאל"כ למה ליה להאריך כ"כ אי לתסעת קבין שהוא שיעור שדה בלאו הכי צריך ליתן לו כן ה"ג ולאי כלי לתת לו חני השדה הוא לקאמר לאין לנו חלק או לזמן פלגא שהוא חציו או

אע"ג דלא מיבלע קנה

ושמעינן מהני תרתי לישני דרבא דבשדה לא שייר ולא מידי ושמעינן מינה דהיכא דמיבלע וליכא עליה ריכבא דדיקלא ולא הוי תשעת קבין קנה מיבלע ואיכא עליה ריכבא דדיקלא לא מיבלע וליכא עליה ריבבא דדיקלא מאי איתמר להאי גיסא ואיתמר להאי גיסא שודא דדייני אמר * בדפו"י הגי' רבא ולקמן הגי' רבה רבה פלגא דאית לי בארעא פלגא.

פלגא בארעא דאית לי ריבעא אמר רבא מצר ארעא דמינה פליגא פלגא.

מצר ארעא דמינה פסיקא תשעת קבין (דף סג.) אמר רב יימר בר שלמיה לדידי מיפרשא לי מיניה דאביי בין מצר ארעא דמינה פלגא בין מצר ארעא דמינה פסיקא.

יום רסא

א"ל אילין מצר אנהא הא פלגא. לא אמר ליה אילין מצראנהא הא ט' קבין פשיטא יחלוק פלוני בנכסי פלגא תנו חלק לפלוני בנכסי מהו אמר רבא בר קיסי ת"ש דתניא האומר תנו חלק לפלוני בבור סומכוס אומר אין פחות מרביע.

לחבית אין פחות מה לקדירה אין פחות משנים עשר לטפיח אין פחות משתה עשר ושמעינן מינה דמאן דאמר תנו חלק לפלוני בנכסי סתם דיהבינן ליה ריבעא כמו הנותן בבור חלק סתם שנותנין ליה ריבעא וכן הלכתא פירוש בור זה בור של מים הוא אם אמר תנו שיעור שדה שהוא ט' קבין: לימר המחבר יחלוק פלוני בנכסי פלגא וכו'. היינו לוקח בשיש לו לחלוק עמו או עם בן לחד מסוס שעשאו שותף לכל מה שלו לחד יחלוק עם פלוני ופלוני יהיו נדחה שיטול חלק כלחד וכן מצינו בתוספתא [מכילתין פ"ז] שמצינו נבי תנו חלק לפלוני בנכסי יטול כלחד מן הבנים והיכי הכא למרינן נוטל רביע חלק ולאי הכא מיירי שבא לחלוק עמו אי עם בן לחד הריטב"ה (ולפירוש הנאוניס למוקמי לה [להך חלוק פלוני] לוקח במתנה. התוספתא לנקט במכר מיירי כגון שלוח הממים רשיים לומיל למתנה ומסכחת לה לשלר ואני מוכר לך חלק כלשיימי תלמא הריטב"ה ז"ל ולשר שכן נדחה לעת הרמב"ן ז"ל. ע"כ): סומכוס לומר לא יפחות מרביע. פי' בערוך לסומכוס לטעמיה לשלר ממון המוטל בספק חולקין הלכך מקבל מתנה טוען חני הוא שלי וחני הוא שלך והיורש טוען חצי שתוה לקחנו והחצי שאתה לומר שלך הוא כן והלה הנותן לומר לתן לך חלק כל שהוא [והו"ל זה לחצי ממון המוטל בספק] וחולקין לותו ונותן לו רביע הבור וכן בכולהו [בחבית אין פחות משמיעית שהרי חביות יש בבור כשנותן לו רביע החבית יבא שמיעית הבור. בקדירה אין פחות מי"ב לפי שהלה קדירות יש בבור וכשנותן לו רביע הקדרה יבא לחד מי"ב בבור. בטפיח אין פחות מט"ז לפי שד' טפיחים יש בבור וכשנותן לו רביע הטפיח יבא לחד מט"ז בבור וכולן שיעור לחד הוא] לים כ' חביות בבור נ' קדרות ול' טפיחין משמע מהא לסומכוס לכל היכא שלמר חלק לפלוני סתם ולא פירש כמה נותנין לו רביע למשמעות חלק שתמר כך הוא בין במטלטלין בין בקרקעות ומשמע מן התוספתא דלהלן לוקח במתנה חלק הוא הדין במכר להכי לימא סתם סומכוס לומר המוכר חלק לחביריו וכו' לכל הנאוניס ז"ל רבינו שלי ור"ח ז"ל מוקמי לה לוקח במתנה וכלמשמע מפשטא דלמר תנו לכל במכר הלמים מוליעים כיון שלא למר לו חלק ילוע מחשבון ביניהם לפי הלמים לה"ק ליה חלק שאר שזה כך וכך מעות אני מוכר לך לכל לעיל למר פלגא בפירות שזה שלך הלכך לפסר למיירי בכל נוונא ול"ת והא קי"ל כרבנן לשלרי בפרק המוכר [דף עז:] נבי נמל ובקר שיין הלמים רשיי ז"ל לשאני התם לעיולי במקח מה שאפשר לשל מכר על עיולי לכל הכא ילוע הוא שזה מכר לו ולא בעינן לעיולי טפי ממה שמכר לשל לברורי מילתא שמכר היכי מכר וה"נ כבר תלמולא לקמן בהמוכר פירות [דף עב.] נבי שור לשמרינן ולוחזי למי היכי משום לולאי שור מכר לו והעלה הרי"ף וכל האחרונים ז"ל לדוקא חלק הוא לילפינן מבור לכל הנך שיעורי לחריני לא נמרינן מינייהו לשמרינן ומעמא משום לשל קיימינן בטעמא למילתא להני שיעורי: לחבית לקדירה לטפיח. פי' לנורך חבית או

שיעור לענין קדיש או לענין שתיית בני לפס שיקחו חותו חלק מן הכוור: בין ר"ל חון מדיוטא העליונה לדיוטא העליונה שלו ולמאי הלכתא בדיוטא לפלוני חס לא פירש הוי שלו כלומר ולא חת הנר בזמן שיש לו מעקה נבוה י' טפחים וסתם דיוטא הוא מעקה נבוה י' לאר רב זביד שאם רצה להוציא בה זיזין להסתפק בהן בחויר החצר שיוכל להוציא להכא מיירי כגון שהכיר בית והחצר בפירוש הלכך אם לא היה מתנה שיוכל להוציא זיזין ולהסתפק בחויר החצר ולא יהא רשאי בעל החצר להגביה ולעקור אפס הזיזין ולאי לא יוכל להוציא כיון שהכר לו בבית והחצר ואע"פ שלא אמר לו חלא על מנת שדיוטא ולא הזכיר לו לא חצר ולא זיזין מכל מקום לייקינן מלייתר בליפניה לטופויי ליה קאתי וכמו שפירש לו הכי הוא ואע"ג דשמעינן כבר ממתניתין ליתור לזון לטופויי ליה קאתי כלתנן ומוכח ר"ע בזמן שאמר חון מאלו לטופויי קאתי וכלמפרש בגמ' לקמן [לף סל.] ובולאי בכל ענין מטופין ואפילו לגייר בתם שהכר מ"מ שאני הכא לאחת לגיורי ליה ולמיקני לאיר חצר חבירו לאי כלאר שלא בא לעולם ויוצא שלא לאם מקנה לאר שלא בא לעולם תלא שאויר נמי הכי הוי לתניא בתוספתא ומייתי לה בירושלמי [הלכה ו] בפרק חזקת הבתים [הלכה ו] המוכר עובאי בהמתו לחבירו לא עשה כלום המוכר ולאי שפחתו לחבירו לא עשה כלום שאין מוכר לו בהמה ומגייר לו עובדים מוכר לו שפחה ומגייר לו מעברות מוכר לו שלוח ומגייר לו מלוחים מוכר לו חורבה ומגייר לו לוירה ומהו למעברות למלה היש לקיש וכלתניא בברייתא תנו רבנן בן לוי שהכר שלא ליסראל ואחר לו ע"מ שמעבר לחזקן שלי מעבר לחזקן שלו לי ולבני מת מחזיר לבניו ואף על נב לשלה זה עליון ונו' נחרש ושוטה וקטן לבד שלא בא לעולם הן אחרינן בגמרא טעמא מפוס לשיורי שיירים מקום מעבר כלומר שמגייר ליה מנוף הקרקע למעבר וטעמא לכל לנבי נפשיה בעין יפה מגייר וכלאחר בפרק מי שמת (לף קמח.) המוכר לקל לאחר ושייר פירות לעניו שייר מקום פירי מאי טעמא כל לנבי נפשיה כי מגייר בעין יפה מגייר ומיהו נהי נמי לאחרינן לגייר מקום מעבר ומקום פירי היינו לענין שיהא שיורו קיים [נו] מפוס לחזן שלא מגייר לבר שלא בא לעולם לבל לענין שיהא מגייר לבניו לחבריו לא כיון שלא הזכיר מקום השלה בשיורו שלא למעבר וקאמר שלי על המעבר היינו אם בחיים אתנה ויהו כמי שהתנה לבניו לייתן לזכם בכל שנה לולאי לא יתננו לבניו לחר מותו שלא לייתן לזכם השנים שחיה חבירו אם לא נתנם לו לכלאחרינן (ניטין לף על.) הרי זה ניטוך על מנת שתתני לי מאתים זוז נותנת לאבירו או לקרובין כיון שהיה לבר שהיו רחוין לזיהורסים במקומו ולולקא הכא נבי חלק לפלוני בבור סתם ולא א"ל לא לחבית ולא לזולתה יהבינן ליה רבינא שאין דרך בני אדם לומר חלק סתם על פחות מרביע אבל אם אמר תנו לו בו חלק לחבית נותנין לו חלק משמנה חלקים ואם אמר חלק לקדרה נותנין לו חלק משנים עשר חלקים ואם אמר תנו חלק לטפיח נותנין לו חלק א' מששה עשר חלקים

והני שיעורי דמיפרשי בהאי תניא לענין חבית וקדרה וטפיח לא קמינן על טעמיהון שפיר הילכך לא גמרינן מינייהו לדינא אחרינא אבל ודאי מאן דאמר תנו חלק לפלוני כך וכך סתם ולא פירש כמה הוא החלק נותנין לו רבינא כדגמרינן מהאי תניא ואע"ג דחזינן לרבואתא בהאי דינא טעמי אחריני האי טעמא דכתבינן טעמא תריצא הוא ולית ביה ספיקא כלל:

אמר ר"ל המוכר בית לחברו ואמר לו על מנת שדיוטא העליונה שלי דיוטא העליונה שלו (דף סג:) למאי הלכתא אמר רב זביד שאם רצה להוציא בה זיזין מוציא ורב פפא אמר שאם רצה לבנות עלייה על גבה בונה דאי נפל הדר באני ליה והלכתא כרב זביד דאמר אפי' אם רצה להוציא בה זיזין מוציא וכ"ש אם רצה לבנות על גבה דגרסינן בפרק מי שמת * בד"ק אמר רבא אר"נ אמר רב נחמן אם תמצא לומר בית לאחד דיוטא לאחד לא הוי שיור חוץ מדיוטא הוי שיור ואליבא דרב זביד דאמר שאם רצה להוציא בה זיזין מוציא:

מעבר שלא נאחר לו בנוף הקרקע כלל לנוף הקרקע ולאי לגוקא שלי לבל הכא בדיוטא שנאחרה לו וכן בלקל אם היה מגייר לילנות לפנין כיון לדבר מסוים שייר לעצמו יורש כמוהו ולף היורש יורש שע"נ לקאמר לי ול"ת ולאמאי לא מהני ליה בדבר שלא בא לעולם והא מתנה אתנה לבל"ל שאם יאמר שדה זו שלי לא תהא שלי אלא אם כן אתן לך ע"מ שתתן לי שדה שלך מכורה לך ע"מ שתתן לי שדה שלך על חטין מן היוצא שנה שנה ולאי תנאו קיים ואם קיים תנאו שנתן לו כמו [מכרו] קיים ואם לאו [מכרו] בטל וה"נ תנאה הוא לאחני בהדיה וי"ל למ"ה חצרין ליה שיורה ולא חצרין ליה תנאה מסוס לקאמר ע"מ שמעבר לחזקן שלי ולא קאמר ע"מ שתתן לי מעבר לחזקן וה"ה והוא הטעם בדיוטא הלכך ליכא כלאמרן שמגייר לו כח לעצות זיזין ולהסתפק בחויר החצר מפני שיש לנו לתלות תנאו על דבר המועיל עבשיו חבל לא מתנה בתועלת העתיד לבא לזמן מרובה כנון שיבנה הדיוטות אם נפלה ולפיכך אם נפלה לא מצי למהדרה ולמבנה לאל"כ מנין לנו שהוצאת זיזין כיון שהוצרך לו תנאו שאם נפלה הלר בני לה. בהאי פירש הר"ם ז"ל לדיוטא העליונה מאל כל המפרשים ז"ל ושיטו כל הפירוש אלא לענין הלכתא כולם סיוע במה שכתבתי ולענין הפירוש הסכימו כפר"ת ז"ל לחיי שפירש דיוטא בנין שבונין על גורת הכותל [להגביה ופעמים בולט קנת לחון] עליון: אם רצה המוכר להוציא זיזין וכו'. מחלרו ולסמוך לותה ע"נ גורת הכותל לבנות אם דיוטא רשאי המוכר בית לחבירו סתמא ולא פירש לו עומקו ורומו ול"ת אע"פ שקנה כל לויר שבתוך הבית לו בחצר שמכר לו מ"מ בלויר שאל נג הבית או תחת הקרקע נמי לין לו רשות לבנות לו לחפור על שיכתוב לו עומקו ורומו ורומו כלאילתא בירושלמי לויזה לבר כתב לו עומקו ורומו שאם רצה להספיל יספיל להגביה ונביה וכתב הרשב"ץ ז"ל לזוקא בבית לו בחצר בסתמא [לף] קני ליה לבל [בחורבה כיון לסתם חורבות עזויות להבנות אע"פ שלא כתב לו עומקו ורומו יש לו בחויר כסתם רומו של בית לויינו כלנקיט לוסורא לחחוזק לחלר והלר וכלאחרינן ריש פרק הסוחפין [לף ז.] ובשלה ובכרם כתב ז"ל לחסתמא קני רומא ואם בא מוכר לבנות על נביהן ליכא לזוב לשלה לא קני לו יהיו רחוין לנטועה ולזריעת לבל עומקו לא קני על לכתב לבל שלה בסתמא קני ליה] עומקו ורומו שאם היה בונה למעלה מן הקרקע היה רחוי לזריעה ואם היה עושה מחילות תחת הקרקע היה מוגע ניקוד התחום ומן התחום יוכלין החילונות והזרעים כלאילתא בפסכת תענית (לף ו):

[צריך למיכתב ליה מארעית תהומא ועד רום רקיעא] ואע"ג לכתב ליה עומקא ורומא לא לסני למיקני בור ורות ומחילות מפני שאין תשמיסם רומה לתשמיש בית על שיפרש מארעית תהומא על רום רקיעא לו שיכפול ויכתוב עומקא ורומא שתי פעמים ומשום יתור לשון יחסי למיקני בור ורות ומחילות וכלומר הכא למשום למשתמת לן משמע עומקא ורומא הוא ללא קני [בור ורות] כי כתב עומקא ורומא משום שאינו מיותר על כי סתמא הוא משמע עומקא ורומא כי כתב עומקא ורומא הוי מקני בור ורות ומחילות משום יתור לשון לבד מארעית תהומא על רום רקיעא מהני משמעות הלשון ולא מטעם ולפיכך כתבו רבותינו לפסק מארעית תהומא על רום רקיעא לחוד בלא עומקא ורומא מהני לכל מילי לעומקא ורומא ולבור ורות ומחילות וכן כתב ר"ח ז"ל וז"ל זה שמצינו לו לת בבור ולא לת לרות פירושו המוכר חנרו סתם ע"פ שמכר לו עומקא ורומא לו מכר לו לת הרות ולא בבור אם לא יפרש ויכתוב לו בפירוש מכרתיך לך חנך זו ובתיה וחזקתם כמו שפסק מארעית תהומא על רום רקיעא ואי כתב לו בלשון זה קנה הכל וכתב ה"ר יונה ז"ל שלמדנו מדברי זה הנוסח שזה הלשון מפרש הוא ואע"פ שלא כתב לו עומקא ורומא קנה: תניא' [לו לת בבור כו']. מי שמכר ביתו וכתב לו עומקו לו קנה בור ורות שאין תשמישם רומה לתשמיש בית אלא לשאוב מים בלבד עשויין ולו משתמעי בכלל בית על שיכתוב לו מארעית תהומא על רום רקיעא כלשתן לעיל והני עומקא ורומא למיקני עומקא ורומא וכיון שנשתר לו למוכר זה בבור ורות ומחילות ליקח לו לרך ימי שלקח בית לסבר ר"ע מוכר בעין יפה מוכר ולו שייר לעצמו כלום לפיכך לרך וחכמים חולקים ג"ע למוכר בעין רעה מוכר ושייר כל שכר צריך לו לבורו וכן כשמכרן לאחר בבור ורות והשחיר לו בבית ג"ע הלוקח ליקח לרך ללכת לבורו ולשותו להא סבר ר"ע למוכר בעין יפה מוכר ומכר לו כל מה שצריך לו להיינו לרך וחכמים סברי למוכר בעין רעה מוכר הלכך לא מכר לו אלא לשאוב בלבד ורות ורות צריך ליקח לו לרך ומ"מ מודה ר"ע שם אמר לו בשמכר לו בבית אני משייר לעצמי אלו להיינו בור ורות ג"ע ליקח לו לרך לכיון שהקפיד לומר כן ולפי זה לעתו להניח להרך לשם"ס הוא לקלקלה לומר כן ולפי זה לעתו לא היתה בכלל המכר כיון ללא כתב לו מארעית תהומא ועד רום רקיעא מאי טעמא עומקא ורומא בסתמא לא קני אהני עומקא ורומא למיקני עומקא ורומא אהני מארעית תהומא עד רום רקיעא למיקני בור ודות ומחילות:

(דף סד.) **מתני'** לא את הבור ולא את הדות אע"פ שכתב לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים אינו צריך ליקח לו דרך ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך מכרן לאחר ר' עקיבא אומר אינו צריך ליקח לו דרך וחכמים אומרים צריך ליקח לו דרך:

גמ' יתיב רבינא קא קשיא ליה היינו בור היינו דות א"ל * בגמ' אי' רבא תוספאה (ג"א) רבה תוספאה תא שמע אחד בור ואחד דות בקרקע אלא שהבור בחפירה ודות בבנין:

וצריך ליקח לו דרך: במאי קא מיפלגי (דף סד:) ר"ע סבר מוכר בעין יפה מוכר רבנן סברי מוכר בעין רעה מוכר איתמר א"ר הונא אמר רב (דף סה.) הילכתא כדברי חכמים ושמואל אמר הלכה כר"ע א"ל רבינא לרב אשי רב ושמואל אזדו לטעמייהו דאמר רב נחמן אמר שמואל האחין שחלקו לקוחות הן ואין להן דרך זה על זה ולא חלונות זה על זה ולא אמת המים זה על זה ולא סולמות זה על זה והזהרו בהן שהלכות קבועות הן ורב אמר יש להן אמר ליה רב נחמן לרב הונא הלכתא כוותין או הלכתא כוותייכו אמר ליה הלכתא כוותייכו דמקרביתו לריש גלותא דשכיחי דייני איתמר שני בתים זה לפנים מזה שניהם במכר שניהם במתנה אין להן דרך זה על זה וכ"ש חיצון במתנה ופנימי במכר חיצון במכר ופנימי במתנה מאי סבור מינה דאין להן דרך זה על זה ולא היא דמאי שנא מהא דתנן במה דברים אמורים במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולם אלמא מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב אמר רב דימי מנהרדעא האי מאן דזבין ליה ביתא לחבריה אע"ג דכתב ליה עומקא ורומא צריך למיכתב ליה קנה לך מארעית תהומא ועד רום רקיעא מאי טעמא עומקא ורומא בסתמא לא קני אהני עומקא ורומא למיקני עומקא ורומא אהני מארעית תהומא עד רום רקיעא למיקני בור ודות ומחילות:

(דף סד.) **מתני'** לא את הבור ולא את הדות אע"פ שכתב לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכמים אומרים אינו צריך ליקח לו דרך ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך מכרן לאחר ר' עקיבא אומר אינו צריך ליקח לו דרך וחכמים אומרים צריך ליקח לו דרך:

גמ' יתיב רבינא קא קשיא ליה היינו בור היינו דות א"ל * בגמ' אי' רבא תוספאה (ג"א) רבה תוספאה תא שמע אחד בור ואחד דות בקרקע אלא שהבור בחפירה ודות בבנין:

וצריך ליקח לו דרך: במאי קא מיפלגי (דף סד:) ר"ע סבר מוכר בעין יפה מוכר רבנן סברי מוכר בעין רעה מוכר איתמר א"ר הונא אמר רב (דף סה.) הילכתא כדברי חכמים ושמואל אמר הלכה כר"ע א"ל רבינא לרב אשי רב ושמואל אזדו לטעמייהו דאמר רב נחמן אמר שמואל האחין שחלקו לקוחות הן ואין להן דרך זה על זה ולא חלונות זה על זה ולא אמת המים זה על זה ולא סולמות זה על זה והזהרו בהן שהלכות קבועות הן ורב אמר יש להן אמר ליה רב נחמן לרב הונא הלכתא כוותין או הלכתא כוותייכו אמר ליה הלכתא כוותייכו דמקרביתו לריש גלותא דשכיחי דייני איתמר שני בתים זה לפנים מזה שניהם במכר שניהם במתנה אין להן דרך זה על זה וכ"ש חיצון במתנה ופנימי במכר חיצון במכר ופנימי במתנה מאי סבור מינה דאין להן דרך זה על זה ולא היא דמאי שנא מהא דתנן במה דברים אמורים במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולם אלמא מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב כלי שיתקיימו בו מימיו: [דף סה.] החחין שחלקו. בית לו שלה כלקוחות הן ולמאן דקפיל בלוקח ואמר לבעין רעה מכר לו המוכר הוא דאין בעניינים אלו קפדי החחין ואע"ג דכמקבלי מתנה חשבינן להו בעלמא כלאמרן [דף עח.] החחין שחלקו זכו בשלה זכו בכולן היינו בשכר שהוא תוך המתנה שנתן לו כגון בור ורות שסס בתוך השלה אע"ג דלקרקע לחר לבר שלך צריך לו לקרקע לחר לא נתן לו ומ"ש אמר הכא לגרב לאמר יש להם לרך זה על זה טעמא מפני המוכר רעה מוכר ומצייר לו מה צריך לו לקרקע שלו לאל"כ היכי חזיל לטעמיה הא לפילו רבנן לאמרי מוכר בעין רעה מוכר מולו למלן לייבוי מתנה בעין יפה יהיב כלקמן ואחין אין מקבלי מתנה יש נהן וכלאמרן חלק ולאי כלאמרן ומשולם חזיל לטעמיה למוכר בעין יפה מוכר ומכר לו הפנימי לחיצון כל החלק החיצון לנמרי הלכך אם הוא בית וצריך סולמות לעלות לעלייה הבאה לחלקו צריך ליקח לו הרשות מאחיו או לרך לאחת מהם להסקות שלהי הפנימי הבא לחלקו ואם יש לחלק אחיו חלונות שמאיריים לו ואחיו רוצה לסותמן הרשות בידו כלוקח לעלמא ואין זה מעכב עליו ואין להקשות כי היכי לאמרינן [לכשמכר פנימי לחיצון בעין יפה מכר ואין לפנימי] לרך על החיצון משום עין יפה לפנימי אמאי לא אמרינן [ליפכא לבעין יפה מכר לו חיצון לפנימי] לייבוי לו לרך עליו משום עין יפה לחיצון משום ליקח הוא בחלק חיצון ולא שייך למימר לכשמכר החלק הפנימי שפייר לו לרך בחיצון שאינו שלו ועול לשל הוי עין יפה [לחיצון] לילו היה לפנימי לרך על החיצון כיון שהיה לו לרך כבר לחל היה עין יפה לפנימי כשלא היתה לעצמו לרך שהיה לו בחלק חיצון: למקרביתו לריש גלותא וכו'. רב נחמן הוה חתנא לבי נשיאה ורגיל במקום הליינין הלכך קי"ל כר"ע למאי מוכר בעין יפה מוכר לשמואל ורב נחמן קאי כוותיה הלכך המוכר וכ"ש הנותן לו הניחו לעצמו לרך כמה שמכרו לו נתנו: [שניהם במכר וכו']. לכי אמרינן למוכר בעין יפה מוכר היינו שנותן ומוותר מחלקו לחל כשנתן ומכר הכל לשני בני לסם מה שעין יפה לזה הוי עין רעה לחבירו וכ"ש בשחיצון במתנה לרחים ליה טפי ללא משעבד חלקו לפנימי לחל פנימי בחיצון וחיצון במכר חל"ג ללמוכר עין יפה מ"מ עינו יפה טפי למתנה לפילו לר"ע הלכך לרך נתן לו בחלק החיצון וכ"ש לרבנן לסברי למוכר עין רעה ונותן עין יפה כלאיתמר במתני' ללקמן

[לף עח.] כל"ל במוכר וכו' נמצא לגר"ע ולא"נ דהוי עין רעה גלוקח דהשתא המוכר בעין רעה מכר [לחיצון שבייר עליו] דלרך לפניהי לו קסבר ליה כיון דהוי בעין רעה לנותן לו יסיב ליה דלרך גר"ע כדמשמע במתני' דכי מכר את הבור חוזר ונרייר ליקח לו דלרך גר"ע משום דבעין יפה מוכר משמע דלאי לאו הכי הוי עין רעה הלכך טפי ניחא ליה למעבד עין רעה גלוקח מלנותן כיון דל"ל בגלוי הכי לחד מינהו והחמת דלא מיקרי עין רעה כיון דלא משייר לנרכו מידי אלא לעין יפה למקבל מתנה לרחים ליה טפי: מתני' המוכר את הבית וכו'. כללא למלתא כל מה שהוא קבוע בבית מכור חוץ מן המפתח דלף על פי שהיא קבועה כדמרמרינן בגמרא [לף סה:] מה לת שהיא קבועה לף מפתח [קבוע] מ"מ הינה מכורה משום דלין קביעותה קביעות גמורה ומפתח זה שהינו קבוע כנון לוחות שהיו קורחים קלילינע"ט בלע"ז שרלוויות לכל פתח ופתח לבל מכתשת הקבועה היא יותר קבועה ולפיכך היא מכורה: ומינטרוביל. הוא קבוע נמי קביעות גמור והוא הלבר הסובב עליו הריחים לבל הקלת שהיא טרלמי"ס בלע"ז שנותנין שם חטה הינה קבועה וכן תנור וכירים לחייהי במתני' לף חיירי בקבועים חלף שם אחר ליה הוא וכל מה שבתוכו הכל מכור ולף על פי שסה מטלטלין ולוקח הני שהן תשמיטי בית לבל שאר מטלטלין לף: נמ' הגמר. הוא המפתח של עץ הקבוע במסמרים. ומנעול הוא של ברזל וקבוע במסמרים: [לף סה:] ולא את המפתח. כלפירשנו במתני' משום לחינו קבוע כ"כ וריחים להכא חיירי בגדולים שהין לרבן לזוז ממקומן: בין בך ובין בך. בין שאחר הוא וכל מה שבתוכו או לאו: לא מכר לו את הבור ולא את הדות ולא את היציע. משום שסה בניניס חשובים בפני עלמם והין נשמעים במכירת הבית וכיון היציע מוקמינן עם בור ודות משמע [להוה] [לעיל לף סח.] ברקא חלילא שהוא חשוב בפני עלמו לבל שפתח מוצבנע ואם תאמר מתניתין [מאי] לתא לשמועינן הא שמעינן מתמני' [שם] ללא מכר את היציע ללא מהו לתיסק כיון לאחר הוא וכל מה שבתוכו להוי כאחר עומקו ורומתו קמ"ל ללא משתמע ללא מה שהוא תשמיש בית והין לו שם בפני עלמו ונם לא חשיב בהן בפני עלמו: נמ' (להי) לנור שחקקו בו וכו'. להי לנור מיירי כגון שחקקו לותו לבית קבול לקבל ערוחת שלא יעכבו המים וכלתנן התם (מקוואות פ"ל מ"נ) החוטט בנור לקבל לקבל בו ערוחת בשל עץ בכל שהוא [ובשל חרס רביעית] ר' יוסי לאחר אף בשל חרס בכל שהוא ירד לתוכו עפר ונכשם כשר. כלומר שנכשם ונלחק שם העפר על שהין המים העוברין עליו יכולין לשטוף העפר ומש"ה כשר שהרי נתבטל חללו ושוב לינו בר קבלה ולפיכך כשר כלתנן במסכת מקוואות [שם] סילון שהוא על מכולן ומכולן ורחב בחמש לינו פוסל משום ללא נעשה לקבלה ולא חקקו שעשה לו בית קיבול זה בתלוש הרי יש לו תורת כלי קולט שקבעו ול"ב לחילו יקבענו חמ"ב לא חזל שם כלי מיניה ופסלין לת המקוה כשהוא חסר בשלשת לוגין ונ' לוגין מים שאובין פוסלין לת המקוה ולף שיין למימר טעמא משום שסה טפלים להם הלכך כי חמר לו הכא נמי מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב:

(דף סה.) **מתני'** המוכר את הבית מכר את הדלת אבל לא מכר את המפתח מכר את המכתשת הקבוע אבל לא את המטלטלת מכר את האצטרוביל אבל לא את הקלת מכר תנור מכר כירים ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין:

גמ' (דף סה:) ת"ר המוכר את הבי' מכר את הדלת ואת הנגר ואת המנעול אבל לא את המפתח מכר את האצטרוביל אבל לא את הקלת * בד"ס ובד"ק ליתא [ולא את התנור ולא את הכירים] ובזמן שא"ל הרי הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך וכך לא מכר לא את הבור ולא את הדות ולא את היציע ת"ר צינור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה קבעו ולבסוף חקקו אינו פוסל את המקוה:

(דף סז.) **מתני'** המוכר את החצר מכר * וכ"ה הב"ח [בתים] בורות שיחין ומערות אבל לא את המטלטלין בזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין כין כך ובין כך לא מכר לא את המרחץ ולא את בית הבד שבתוכה רבי אליעזר אומר המוכר את החצר לא מכר ולא מנעו בין המפרסים מקום בשחיבה בלא מחלוקת על לחיכת רובה לכפרים ומיעוט שאובין ובהמפכה ומיהו היכא לכולן כפרין לפילו מילא בכתף והוסיף עליהם כל היום כולו כפרים לתנן במסכת מקוואות פ"י [משנה נ] לרבעים סאה ממלא בכתף ונותן על שיחזרו מרחיקין למרחה מים ולם נתן סאה ונטל סאה על רובה כלחיתא ביבמות פרק הערל (לף פב:) ומקום שנפסל בשחיבה שנינו [בפרק ג' למקוואות [משנה ח]] שלעולם הוא בפסולו על שינה ממנו מלוהו ועוד: נרסינן בגמ' [לף סו:] שלח ליה רב נחמיה ברייה לרב יוסף לרבה ברייה לרב הונא זוטא להרלענ כי לתיא לך לתתא לקמך לנהנייה עיסור ונסבי לפילו מלינטרובלי לריחיה לחמר רב אפי כי הוינא בי רב כהנא הוה מנהנין מעמלא לבתי פירוש קי"ל בכתובות (לף סח.) לפרנסה שמין בהא והיכא לחין אנו יודעין לעתו נוטלת עיסור ונסיים ומקרקעי ולא מטלטלי ודבותינו הנחונים שתקנו לנבות ממטלטלין היינו לוקח לכתובה ולמזונות שהוא תנאי כתובה בל לפרנסה לא ובמקומה עומדת ול"ל רבי ירמיה שתנבה מלינטרובלי לחין קרקע להם כיון שמחובדים לקרקע וכלר' לליעזר לחמר בל המחובר לקרקע הרי הוא בקרקע וכן פסקו ר"ח והר"ם ז"ל ומיהו מעמלא לבתי מסכירות בתים [נבית] לסכירות קרקע חשיב קרקע בלחיתא פרק מציאת הלסה (לף סט.) לחמר המחבר והסבימו המפרסים ז"ל להלי סכירות חיירי כגון שהסכירו הלב ומת קודם שהגיע זמנו לנבות שהין סכירות מסתלמת ללא בסוף הסנה והשתא הוי כפירות הלריכין לקרקע שהוא בקרקע ובלאו הכי לי לפשר מימ נפשך לאם הסכירוהו יורדים לאחר מיתת הלב ג"כ דהוי הוא וכתובה ועיסור נכסי לא שקלי מן הדלוי ואם הסכירו הלב והגיע זמנו לנבות חובב הוא והרי הוא כמטלטלי ע"כ: מתני' קי"ל כרבנן לסברי לבחנך שתם משתמע בתים שבתוכו נם בורות שיחין ומערות ללרך לבחנך לחית בהו הני ועוד להני שם תשמים לבני בחנך לבל ק"ל כי היכי למכר בחנך מכר נמי הני משק"כ במוכר בית: לבל לא מכר מרחץ ובית הבד ולאע"פ שלמר לל מה שבתוכו למשתמע לפילו מטלטלין היינו לוקח מטלטלין שהם נרכי הבית ולרך הבתים בהם כמו מפתחות ומכתשת ותנור וכירים כלעיל ולא מלני תשמישתיה וחטו ושערי לפילו לין להם סוס קביעות בבית ולעתו עליהם להבישם לחנך שרת שילור בה כיון שהינו יוצא מן העיר לזה מסונו הוא לבל מרחץ ובית הבד לין לרך החנרות שיהיה להם כן ולינו תשמים מיוחד לחנך לחת להרבה חנרות משתמשין במרחץ לחד וכן בבית הבד ק"ל לא בטילי לנבי חנך ולא משתמעי בהא שלמר לל מה שבתוכו ולעת הרהב"ם ז"ל שהם מנך לו מנריס ולמר לו לל מה שבתוך מנריס ללו לני מוכר לך לכולהו מכור בין בור ולות בבית לו מרחץ ובית הבד בחנך לטעמא לחמרן לחין נמכרין בהדייהו היינו משום לדברים חשובים הם ולינם בטלים וטפלים לבני למכר לבל המנריס לינם נמכרים ולא שייך למימר טעמא משום שהם טפלים להם הלכך כי חמר לו

כל מה שבתוך המערים הללו הכל מכור ורחיתי לחריס שבתבו על זה שהוא הגון ומתקבל: גמ' במוכר חצר סתם נמי מיירי לכבלג חצר משמע הבתים העומדים זו לפנים מזו לחצר כחצר המשכן משמע לכתיב (שמות כ"ו:י"ח) לורך החצר מלה בחמה ורוחב חמשים בחמשים ובתוך זה השיעור שנקרא חצר היה קרש הקדשים ולהלן מועד וכל שכן לי אמר לרתץ שמשמע לצון לירה וכל שכן לש אמר לירתץ לצון לירה הוא בתים במשמע ולפילו יהיו חסובות כגון [חולסלות וסס] בתים של חול שעושין ממנו זכוכית כלאמרינן בפרק קמא לשבת (דף טו:) זכוכית בריימו מן החול: והחנויות הפתוחות לתוכה. וכגון שלין מוכרין לולא לבני חצר זו: לרוב תשמישתייהו לגלו. ומכרות עמה לכיון לרוב תשמישתייהו לגלו היו כלילו לית ליה פתח לבר כלל וה"ה ליפכלו: חולסית. קרקע של חול וכלפי': מצולה. קרקע הגבר שמוציאין בו כסף וזהב ולע"פ להלי תשמישתא לחול והלי תשמישתא לחול כיון שהחזיק בלחל מסס קנה חבירו ומיירי בשנתן למי שתיהן לולש לולו לא קנה לולא כגון מעותיו ולע"פ לקרקע נקנה בכסף מ"מ בעינן שיחזיק להכא מיירי במקום [שכותבין את השטר] שמעות לבדן לוינס קונות והכי לאמרינן פ"ק לקלושין (דף כו.) בגמ' נכסים שיש להן לחריות וכו' לאמר רבא לא שנו אלא במקום שלין כותבין את השטר אבל במקום שכותבין את השטר אי קנה על שיכתוב את השטר לי נמי על שיחזיק והני מילי בנכסי חבירו לוליכא לעת לחרת מקנה אבל בנכסי הגר לא קנה אלא לומר שלא שהחזיק בלבד בלאחיתא לעיל בפרק חזקת הבתים (דף נג:) והייתי מסופק מי שקנה מכר אלא אוירה של חצר:

גמ' תנו רבנן המוכר את החצר מכר בתים החיצונים ובתים הפנימים ובתי החולסאות והחנויות הפתוחות לתוכה נמכרות עמה ושאינן פתוחות לתוכה אין נמכרות עמה פתוחות לכאן ולכאן אלו ואלו נמכרות עמה ר' אליעזר אומר המוכר את החצר לא מכר אלא מילוסה של חצר:

אמר מר פתוחות לכאן ולכאן אלו ואלו נמכרות עמה והא תני רבי חייא אלו ואלו אין נמכרות עמה לא קשיא הא דרוב תשמישתייהו לגיו והא דרוב תשמישתייהו לבר (דף סז:) אמר רבא אמר רב נחמן מכר לו חולסית ומצולה החזיק בחולסית קנה מצולה החזיק מצולה קנה חולסית פשיטא דהא אמר שמואל המוכר עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן מהו דתימא התם הוא דסדנא דארעא חד הוא אבל הכא הא תשמישתא לחוד והא תשמישתא לחוד אימא לא קא משמע לן:

מתני' המוכר את בית הבד מכר את הים ואת הממל ואת הבתולות אבל לא מכר את העבירים ולא את הגלגל ולא את הקורה ובזמן שאמר הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין רבי אליעזר אומר המוכר את בית הבד מכר את הקורה:

גמ' ים. טלפחא: ממל. א"ר אבא בר ממל מפרכתא: בתולות. אמר ר' יוחנן כלונסות של ארז שמעמידין בהן את הקורה: עבירים. כבשי: גלגל. חומרתא: קורה. קורה:

ת"ר המוכר את בית הבד מכר את הנסרים ואת היקבים ואת המפריכות מכר את הריחים התחתונה אבל לא את העליונה ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר את העבירים ולא את הגלגל ולא את הקורה ולא את השקים ולא את המרצופים רבי אליעזר אומר המוכר שני בתים והחזיק בלחד לם קנה חבירו לם"ל לסקנת לחרעת שייך למימר טעמי בקרקע ממש מכבתים הכנוייס עליו ולח"כ לחיתי לחד ממחברי ספרים שכתב ומינה למוכר בית ושלא שהחזיק בשלא שקנה בית לו ליפכלו: מתני' כל שני לחמרי' למכר משום לקביעי לכל לחריני לחמרינן ללו לפי מכר משום שעשה שמען (ומפורשין) שמות הללו בגמ': [לף סז:] כולין מכורין. מטלטלין לללו שסס ערך בית הכבד: גמ' טלפחא. היא כעין עריבה ענולה כעלשה ותרנומו של עלשים טלפחין: ממל. מפרכתא. היא לכן נקובה שמכניסין בה ען ומפרכין בה הזיתים: בתולות. כלונסות קבועים הם ומ"ה נמכרים: כבשי. נסרים שנותנים על הזיתים בבית הבד כשמורידין הקורה עליהם לכובדן ומשום למטלטלי לא מזלבני: חומרתא. הוא לבר שמגלגלין בה לת הקורה להעלותה ולהורידה בענולים העשויין כמין סולמות של לבנים העשויים בינינו ולא הבחתי הבריימא כמות שהיא מפני שפלינא למתניתין וקי"ל כסתם מתני' וכן פסקו רבינו חננאל ורבינו לאי נתן ז"ל. ורליתי כתוב שנרלה כן מלבני הרי"ף ז"ל שכתבה סתם ומה שהביא הבריימא לא משום לבעי למימר להלכה היא אלא ללמוד ממנה אותם שנתנו בבריימא ולא נתנו במתניתנו וכן פסקו בהיא לעיל להמוכר לת הבית מכר לת הלנת וכו' וכן נמי כתבתי אני כפי הרלוי לענין הלכתא: מתני' המוכר לת המרחן לסס נ' בתים כלאמרי' בירושלמי הבבת (לף י.) חיצון שעומדין בס מלובשים בינוני שפוסטין בס בנלייסס פנימי ברומנים בס:

את בית הבד מכר את הקורה שלא נקרא בית הבד אלא על שם הקורה:

מתני' המוכר את המרחץ לא מכר את הנסרים ולא את הספסלין ולא את הוילאות ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר את המגורות של מים ולא את האוצרות של עצים:

גמ' ת"ר המוכר את המרחץ מכר את בית הנסרים ואת בית * וגי' רשב"ם שלפנינו בגמ' כך הוא בית היקמים גרסי' בתוס' י"מ חדר שמצניעים בו הגיגית שמשימים בהם מים חים ולא נהירא לי דהיינו נמי בית היורות דקתני בתוס' וי"מ יקמים סודר שמעטף בו ראשו מפני חום המרחץ. מהר"ם היקבים ואת בית הספסלין ואת בית הוילאות אבל לא נסרים עצמן ולא יקבים עצמן ולא ספסלין עצמן ולא וילאות עצמן ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכו הרי כולן מכירין בין כך ובין כך לא מכר את הבריכות (ולא את) המספקות לו מים בין (דף סח.) בימות החמה בין בימות הגשמים ולא בית כינוס העצים ואם א"ל מרחץ וכל תשמישיו אני מוכר לך הרי כולן מכורין ההוא דאמר ליה לחבריה בית הבד וכל תשמישתו אני מוכר לך הוו ליה הנהו חנוואתא אבראי דשטחי בהו שומשמי אתא לקמיה דרב יוסף א"ל תניא בית הבד וכל תשמישתו אני מוכר לך הרי כולן מכורין

נסריס. סה לומן שמזימין ע"נ קרקע שלא יכול רגליסס: ספליס. ספל מים ונוחנין בסס מים לרחון: וילאות. בגל שמסחפנין בו בסרס והני מטלטלי נינהו ולפיכך לא מכר: מנורות. סס ברזיכות מים שסופכים מים לרחון: ומזוגרות של עציס. לחמס המרחן ומלו

א"ל אביי והא תני ר' חייא אין כולם מכורין אמר רב אשי חזינן אי א"ל בית הבד וכל תשמישתו אני מוכר לך ואילין מצרנאהא קני ואי לא לא קני:

מתני' המוכר את העיר מכר * מכר בתים בורות כו' כצ"ל וכ"ה בגמ' וברא"ש ובמשניות (ג"א) [וכ"ה הב"ח] בורות שיחין ומערות והמרחצאות והשובכות ובית הבדין ובית השלחין אבל לא את המטלטלין ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה אפילו היו בה בהמה ועבדים הרי כולן מכורין רשב"ג אומר המוכר את העיר מכר את הסנטר:

ולימא לדרשב"ג: (דף סח:) **מתני'** המוכר את השדה מכר את האבנים שהם לצרכה ואת הקנים שבכרם שהן לצרכו ואת התבואה המחוברת לקרקע ואת מחיצת הקנים שהיא פחותה מבית רובע ואת השומירה * גי' רשב"ם בגמ' השומירה שאינה עשויה בטיט ובסיפא גריס ולא את השומירה העשויה בטיט וגירסת הרי"ף היא גירסת ר"ח ז"ל (ג"א) העשויה בטיט ואת החרוב שאינו מורכב ואת בתולת השקמה אבל לא מכר את האבנים שאינן לצרכה ולא את הקנים שבכרם שאינן לצרכו ואת התבואה התלושה מן הקרקע ובזמן שאמר לו הוא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין בין כך ובין כך לא מכר את * גי' רשב"ם ואשר"י וכ"ה בספרים שלנו חיצת הקנים מחיצת הקנים שהיא בית רובע ולא את השומירה שאינה עשויה בטיט ולא את החרוב המורכב ולא סדן השקמה:

גמ' (דף סט.) א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן לא מחיצת הקנים בלבד אמרו אלא אפילו ערוגה קטנה של בשמים ויש לה שם בפני עצמה אין נמכר עמה היכי דמי אמר רב פפא והוא דקרי בי ורדי דפלניא (דף סט:) אמר רב יהודה האי מאן דזבין ארעא לחבריה צריך למיכתב ליה קנה לך דיקלין ותאלין והוצין ואע"ג דכי לא כתיב הכי קנה אפילו הכי שופרא דשטרא הוא א"ל לבר מדיקלא פלניא חזינן אי דיקלא טבא הוא שיורי

לחיל מלאי לחלן לחלן לחלן

שייריה ואי דיקלא ביישא הוא כ"ש הנך.

יום רסב

ארעא ודיקלי חזינן אי אית ליה דקלים יהיב ליה תרי דיקלי ואי לא זבין ליה תרי דיקלי ואי משתעבדי פריק ליה תרי דיקלי (* ד"ת מ"ז וע"ש גירסא אחרת [ועי' בהגהות הב"ח] ואיכא מאן דשמיע ליה מהאי מימרא דמאן דמזבין לחבריה מידי דשכיח למיזבן אע"ג דליתיה להההוא מידי ברשותיה מיחייב למיזבן ולמיתן ליה ואנן לא סבירא לן הכי דכל מידי דלאו ברשותיה דבר שלא בא לעולם הוא והא דאמרינן הכא זבין ליה תרי דיקלי לאו חיובי מחייבנא ליה למיזבן ליה תרי דיקלי דדבר שלא בא לעולם הוא אלא רשותא יהיבנא ליה למיזבן ליה תרי דיקלי דאי א"ל זבינא לך תרי דיקלי לא מצי אידך למימר ליה לא שקילנא אלא ארעא דאית בה תרי דיקלי אלא כד זבין ליה תרי דיקלי מיחייב לקבולה להההיא ארעא ואף ע"ג דלית בה תרי דיקלי) ארעא בדיקלא חזינן אי אית בה דיקלא קני ואי לא מקח טעות הוא ארעא בי דיקלי לית ליה דיקלי מאי טעמא אדעא דחדא לדיקלי קא"ל א"ל לבר מאילני אי איכא דיקלי לבר מדיקלי ואי איכא גופני לבר מגופני ואי איכא אילני לבר מאילני דיקלי ואילני לבר מאילני אילני וגופני לבר מאילני גופני ודיקלי לבר מגופני אמר רב כל שעולין לו בחבל הוו שיור ואידך לא הוי שיור (דף ע.) ודייני גולה אמרו כל שהעול כובשו לא הוי שיור וכל שאין העול כובשו הוי שיור ולא פליגי הא בדיקלי והא באילני:

הקרקע לבל לפי החמת [לפילו לל כתב לן] לי לתי לילך לערער לין ערעורו ערעור ללעולם הילונית מכורין בכלל הקרקע [ומ"מ] הול טוב לכתוב כן כדי [שלא יצטרך לבא לב"ד ל"י מפוס חפס ב"ד טוענין] והיינו שופרא דסטרא: [ל"ל לבר מדיקלא פלגיא].

לע"פ שים לחבריס דקלים טובים ממנו לל סייר ללל לותו שפירס כיון שהול טוב ללעתו ליהנות מן הפילות והשלר נמכרין עם השלה לבל לי ליקלא [ביפלו] הול לע"פ שים לחבריס שטובים ממנו כ"ש שסייר לעצמן לחבריס והיו כלילו לומר [לפילו] דקל זה שהול ביפלו לני מסייר לבל לותם שהם רעים ממנו נמכרים הם להטוב שבהם בחרו ומיהו כתב הרשב"ץ ז"ל דלפס היו סם לילונית לחבריס טובים מהדקל שלמר לן לחמרינן כ"ם הנ לללא מלותן המין שמסייר בפירום כיון לממתמ בכל מכור: [לרעא ודיקלא] כו'. הכא מיירי לילן דקלים בלותו שלה ושממוענין בכל היכא ליהיב ליה תרי ליקלי [בהאי] לן מני לילך למימר ליקלי [בהאי לרעא לוקא שקילנא ללא כיון ליהיב ליה תרי ליקלי ולע"נ ללא הוו בלרעא זבין ליה חייב לילך לקבולה ללא הוי מקח טעות כיון ללא ל"ל לרעא בליקלי לבל לי ללא ליה תרי ליקלי לן מני לילך לחיובי למזבן ליה להא לילן ללם מקנה לבר שלא בא לעולם וזביניה לאו זביני ניהו וכתב הר"ם ז"ל לאי הוו ליקלי בלרעא לזבין ליה לפי לן מיבעי למימר לקנה כולן בכלל שלה כלאמרן לעיל ללא לי [ליתנהו] בעי לקיים לבריו וללילך למזבן ליה תרי ליקלי לחריני ומ"מ השלה מכור ושתי מכירות הן ולא תלינן הא בהא: [ולאי ל"ל לרעא בליקלי כו']. משום שכך התנה לו בפירום שהקלים יהיו בתוכו ואם כן לא מכר לו מה שהתנה עמו והוי מקח טעות: [בי ליקלי]. איכול למימר לו לא לחמרתי ללא לרעא שרלויה ליטע בה לקלים להכי מסתמא מלאחר ליה בפתי תיבות: לבר מחילני כו'. סתמת לן מיקרי לילני לן נפנים ולא לקלים ואם כן מי לית ליה שאר לילונית חון מלותן לילונית הוא לקלים והנפנים מכורים בכלל השלה לבל לם אין לם שלא לן נפנים לו לקלים ולאי עליהם הוא לפתני הלכך לן מכרם ואי לית ליה נופני וליקלי טפי מיקרו הנפנים בפתם לילונית מלקלים הלכך לקלים מכר בכלל השלה ולא התנה ללא על הנפנים: לרך הוא לעלות בחבל ללקוט פירות לקל בפני נפשו ולפיכך בשלה ללא לקלים לותן הנלוטים שייר לו כיון לאחר לבר מליקלי שאין עולים לו בחבל לא לקלים לבל השלר בשאר לילונית שאין עולים לו בחבל לן מיקרו לקלי ויהו ללוקמו לבל השלר בשאר לילונית שאינם חרוכים כל כך לן פלוג רב עם ייני נולה לסיומי שמואל ולקרנא ללא מולה להו לכיון שפס חזקים העולד הפוורים לעלם שמחורפים ליני כופף לותם ואחר

שכר טרחו ולין כלן רבית ע"כ:

לבר מחילני ולאי לותם שייר ולע"פ שלין עולים לו בחבל ולכאחרן וכן לייני נולה מולו לרב בלקלים לאפילו הוו נכפפין מפני העול כיון שעולים להם בחבל לותם שייר: נרסי' בגמ' [לף ע.] בעא מיניה רב לאחא בר הונא מרב שפת חון מחני חרוב פלוני חון מחני [חרובים] סלן פלוני מהו שלר [חרובים] ולאי לן לא קנה מה שפייר בלותן חרוב [קנה] או לן לא קנה ל"ל לן קנה תלא לאילו ל"ל שלי מכורים לך חון מחני שלה פלוני הסוא הוא ללא קנה הא לילך קנה ללא לן קני הכא ומי לן קני: [לף ע:] שלח רב הונא בר חבין המפקיל ללל חבירו בשטר ול"ל החזרתיו לך נאמן ושטר כים היונא על היתומים לאר רבא הלכתא נשבע ונובה מחנה: [תלא וכו']. להא המוכר שלה לאחת לן מכר כל שלותיו בכלל ובשביל שלאר [לרך] שטות חון משלה פלוני או [חון] מחני שלה פלוני לין לנו לומר שמכר מה שלא רצה למכור לשלה לאחת נתכוין למכור ולא שתי שלות הכא ומי המוכר את השלה לן מכר חרוב ושלן השקמה לחשיבי שלה בפני עלמן והלכך בשביל שלייר ללא ללך לין לנו לומר שמכר את השלר וכן פירש הר"ם ז"ל. מזמת ההלכה נפקא לן ללא לייקינן בהברייו של לחם ענין שיהיה כנגדו לם לן לאר ממם ולעולם נימא לדרך השטות הוא שלכר ללא ללך: המפקיל. שעשה לו הנפקא שטר הולאה שהפקיל ללנו ממון זה ולאחר זמן כשבאלו המפקיל טוען הנפקא החזרתיו לך נאמן בשבועה מנו לאי בעי אמר נאמן לנאמן לן מני מפקיל למימר שטרך בידי מאי בעי לנפקא לן חייש לשטרא משום דהוה מני מיפטר נפשיה בטענת אונס ללא למי למוה לליכא למיטען מידי היכא לאיכא שטר לאפילו אמר נאמן ללך לשם למוה להמלאה ניתנה ול"ת והא אמרינן בפ' הנשבעין (לף מה:) המפקיל אלל חבירו בעדים ל"ל להחזיר לו בשטר י"ל דאפס הכי קאמר אי בעי למיפטר נפשיה משבועה חמורה ללך להחזיר לו בשטר לבל הכא אמרינן נאמן בשבועה. ופירום שטר כים היונא על היתומים. פירום ואין העסק בעין לו מידי לאתי מאתמיה שאילו היה קיים הא ולאי נוכח בלא שבועה ואפילו מיתומים קטנים שאפילו חבישה לן היה יכול לטעון חזרתי ולקחתי ממנו הריטב"א ז"ל כגון ראובן שנתן מעות לשמעון למחנית שכר וכתב לו שטר כמה שפקיד לו ומת שמעון והוציא ראובן לותו שטר והאי עיסקא קיי"ל להוי פלגא מלוה ופלגא פקדון. אמר המחבר אמרינן בפרק המקבל (לף קה.) לאי אתי הפסד בהאי עיסקא שקיל המקבל תרי תלתי בהפסד ואי איכא רווחא שקיל המקבל תרי תלתי מינייהו וזהו

מתני' (דף עא.) לא את הבור ולא את הגת ולא את השובך בין חריבין בין שלימין וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכ"א אינו צריך ליקח לו דרך ומודה רבי עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך מכרן לאחר רבי עקיבא אומר אינו צריך ליקח לו דרך וחכ"א צריך ליקח לו דרך במה דברים אמורים במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולם האחין שחלקו זכו בשדה זכו בכולן המחזיק בנכסי הגר החזיק בשדה החזיק בכולן המקדיש את השדה הקדיש את כולן רש"א המקדיש את השדה לא הקדיש את כולן אלא החרוב המורכב ואת סדן השקמה:

גמ' מאי שנא מכר ומאי שנא מתנה פירש רבי יהודה בן נקוסא לפני רבי זה היה לו לפרש וזה לא היה לו לפרש ההוא דאמר להו הבו לפלניא ביתא דמחזקת מאה גולפי ואישתכח דמחזיק מאה ועשרים אמר מר זוטרא מאה א"ל מאה ועשרים לא א"ל א"ל רב אשי מי לא תנן במה דברים אמורים במוכר אבל בנותן מתנה נותן את כולם אלמא מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב הכא נמי מאן דיהיב מתנה בעין יפה יהיב וכן הלכתא אמר רב הונא אע"ג דאמור רבנן הקונה שני אילנות בתוך שדה של חבירו ה"ז לא קנה קרקע מכר קרקע ושייר שני אילנות לפניו יש לו קרקע ואפילו לר"ע דאמר מוכר בעין יפה הוא מוכר הני מילי גבי בור ודות דלא קא מכחשי בארעא אבל גבי אילנות דמכחשי בארעא שיורי שייר (דף עא.) דאי לא אמרינן ליה עקור אילנך שקול וזיל וגרסינן נמי בפרק חזקת הבתים (דף לז.) פשיטא מכר קרקע ושייר אילנות לפניו יש לו קרקע ואפילו לר"ע דאמר מוכר בעין יפה מוכר הני מילי גבי בור ודות דלא מכחשי בארעא אבל גבי אילנות דמכחשי בארעא שיורי שייר דאי לא אמרינן ליה עקור אילנך שקול וזיל והא דרב הונא עדיפא דאי מהתם הוה אמינא הני מילי תלתא אבל תרי לא קמ"ל

[דף ע:] פלגא מלוה. משום הסכר שנוטל נפקל (ע"כ סו"ל כמלוה ואינו מועיל (טעמא) [טעננה] לנחלתו לבל לוקח פלגא הוי פקלון מפני שהסכר של מפקיד והוה ליה למטען בה (טעמא) [טעננה] לנחלתו וילבך נשבע המפקיד ללא החזיר לו במעות ונוכח מחצה שהן המלוה לבל לוקח פלגא שהם פקלון טוענין ליורשים בל מלי למימר טעין לבובהן ולבובהן היה נחתן ואילו לאחר נחלתו ואלו נחתי טוענין שהי היתומים ומפטרי. לאחר המחבר שטר מלוה בעלמא שהלוה לחבירו לפמען ומת שמעון כ"ע מודו לנשבע לחבירו ונוכח בל השטר מן היתומים לליח לבובהן שום טוענה נבי מלוה שיהא נחתן לפי בשבועה ללא טוענין משום היתומים מלי למימר טעין לבובהן לחי טעין לשתבע לי ללא פרעתיך נשבע ונוכח בולו ה"נ ל"ש: וכ' הר"ם ז"ל למ"מ נשבעים היורשין שבועת היורשין שלא פקלנו ללא לכיון לבעלמא מפני שהיה לביהם נשבע שבועה לחורייתא נשבעין היורשים אע"נ לטוענין להו הוא הדין הכא בן לעת הרא"ש ז"ל וביתומים גלוים היורשין הכא לחלו קטנים אין נזקקין לנשבע ללא היכא למיתי לבובהן גו זימנים ואז בלא שבועה היה נוכח הכל ואע"נ לבובהן לא היה נחתן ללא בשבועה והיתומים יכולים ליפטר ואחרים בעלמא מתוך שחוו יכול ליפטר מפני לא קפיד ללא לחתן הכי ביורשין בלתניא בפרק בל הנשבעין (לף מז.) מקרא (בלתניא) שבועת ה' תהיה בין שניהם ולא בין היורשין לומר היורשין אין נשבעין בלל ואפילו היסת לחיו שבועת היסת ללא במי שיודע הלבר או שרואי ליודע אותו וכן הסכימו גדולי האחרונים ז"ל: וכתב הרמב"ן ז"ל למה לשטר שיש לחתרין לחיו נחתן לומר פרעתי ללא מטעם נחתן ואע"נ לבאחי שטר חינו נוכח מנכסים מטועבדים שטוענין על חבירו כתב ילו שהוא חייב לו לא מני לוקח למימר פרעתי להא בשטר חוב ליבא טוענת חונסים ובלפירבנו לעיל ושלא בלעת מקנת הנאונים ז"ל לחתרו לנחתן משום לחיו נוכח בי מנכסים מטועבדים ובל שטר שחיו נוכח מנכסים מטועבדים חינו חושש אם מניחו ביד המלוה [וכן] כתב הריטב"א ז"ל פרק שבועת השיטים נבי מלן למיפק שטרא לחבריה וכו' מי שהוציא על חבירו כתב ילו שהוא חייב לו וזה טוען שפרעו לעת הנאונים ז"ל והרמב"ם ז"ל למשתבע ומפטר בלין מלוה על פה ללא לחתרין שטרך בילי אחי בעי ללא בשטר בעלים שנוכח מנכסים בני חורין לבל מטועבדים ולא בבתב ילו שחיו נוכח ללא מנכסים בני חורין לבל בתוספות בתבו ובילו לעת רבינו ז"ל לבבתב ילו ונמי משתבע לילך ונבי מבני חרי מיהת בלין מלוה בשטר והרשב"ץ ז"ל הביא לחיה מסטר פקלון בעלים שחיו נוכח מנכסים מטועבדים ולפ"ה חס טוען החזרתיו חינו נחתן ללא בילול לטוען נחנסו ומשום מנו שיטמח בשזבה בלחת זבה בבולן. ולע"נ לחתרין בחזקת הבתים [לף נג:] ללא לחזיק בלחת לו קנה חבירו היינו בשים מבר לחל חבירו שטר לחי שהוא חייב לו לא מני לילך למימר פרעתי להא בשטר חוב ליבא טוענת חונסים ובלפירבנו לעיל ושלא בלעת מקנת הנאונים ז"ל לחתרו לנחתן משום לחיו נוכח בי מנכסים מטועבדים ובל שטר שחיו נוכח מנכסים מטועבדים חינו חושש אם מניחו ביד המלוה [וכן] כתב הריטב"א ז"ל פרק שבועת השיטים נבי מלן למיפק שטרא לחבריה וכו' מי שהוציא על חבירו כתב ילו שהוא חייב לו וזה טוען שפרעו לעת הנאונים ז"ל והרמב"ם ז"ל למשתבע ומפטר בלין מלוה על פה ללא לחתרין שטרך בילי אחי בעי ללא בשטר בעלים שנוכח מנכסים מטועבדים ולא בבתב ילו שחיו נוכח ללא מנכסים בני חורין לבל בתוספות בתבו ובילו לעת רבינו ז"ל לבבתב ילו ונמי משתבע לילך ונבי מבני חרי מיהת בלין מלוה בשטר והרשב"ץ ז"ל הביא לחיה מסטר פקלון בעלים שחיו נוכח מנכסים מטועבדים ולפ"ה חס טוען החזרתיו חינו נחתן ללא בילול לטוען נחנסו ומשום מנו שיטמח בשזבה בלחת זבה בבולן. ולע"נ לחתרין בחזקת הבתים [לף נג:] ללא לחזיק בלחת לו קנה חבירו היינו בשים מבר לחל חבירו שטר לחי שהוא חייב לו לא מני לילך למימר פרעתי להא בשטר חוב ליבא טוענת חונסים ובלפירבנו לעיל ושלא בלעת מקנת הנאונים ז"ל לחתרו לנחתן משום לחיו נוכח בי מנכסים מטועבדים ובל שטר שחיו נוכח מנכסים מטועבדים חינו חושש אם מניחו ביד המלוה [וכן] כתב הריטב"א ז"ל פרק שבועת השיטים נבי מלן למיפק שטרא לחבריה וכו' מי שהוציא על חבירו כתב ילו שהוא חייב לו וזה טוען שפרעו לעת הנאונים ז"ל והרמב"ם ז"ל למשתבע ומפטר בלין מלוה על פה ללא לחתרין שטרך בילי אחי בעי ללא בשטר בעלים שנוכח מנכסים מטועבדים ולא בבתב ילו שחיו נוכח ללא מנכסים בני חורין לבל בתוספות בתבו ובילו לעת רבינו ז"ל לבבתב ילו ונמי משתבע לילך ונבי מבני חרי מיהת בלין מלוה בשטר והרשב"ץ ז"ל הביא לחיה מסטר פקלון בעלים שחיו נוכח מנכסים מטועבדים ולפ"ה חס טוען החזרתיו חינו נחתן ללא בילול לטוען נחנסו ומשום מנו שיטמח בשזבה בלחת זבה בבולן. ולע"נ לחתרין בחזקת הבתים [לף נג:] ללא לחזיק בלחת לו קנה חבירו היינו בשים מבר לחל חבירו שטר לחי שהוא חייב לו לא מני לילך למימר פרעתי להא בשטר חוב ליבא טוענת חונסים ובלפירבנו לעיל ושלא בלעת מקנת הנאונים ז"ל לחתרו לנחתן משום לחיו נוכח בי מנכסים מטועבדים ובל שטר שחיו נוכח מנכסים מטועבדים חינו חושש אם מניחו ביד המלוה [וכן] כתב הריטב"א ז"ל פרק שבועת השיטים נבי מלן למיפק שטרא לחבריה וכו' מי שהוציא על חבירו כתב ילו

יותר ממאה ועשרים אין לנו כח לומר כן ואני לא ירדתי לסוף דעת הרב ז"ל למיכי לייק רב אחי ממתני' על עשרים ולא טפי ומהיכן נפיק ליה דאי שיעורא לוקח. ואפי' לא תמרינן לניזבנו ליה ביתא בת מאה מסוס למסתמא מלילים קאמר תנו ומנכסיו אית ליה למיתן היכא לאפסר וכן מסמע פרק קמא לניטין: בעין יפה יכיר. וכל הבית [נתן] לו והא לאמר למחזקת ך' נולפי סבור היה שלא יהיה מחזיק אלא מאה חביות ולסוף חסיכות לומר כן למתנה נולפי נתן לו לאבל ה"פ שלעתן שיקבל לפילו שתמצא יותר נולפי וכן הלכתא: מתני' רבנן סבורי למקלים כנותן מה נותן בעין יפה נותן את כולן לף מקלים בעין יפה מקלים את כולן ר"ש סבר מקלים כמוכר מה מוכר בעין רעה מוכר לף מקלים בעין רעה מקלים והא דקאמר אלא מרוב המוכרכ וכו' לאו למימרא דס"ל להקלים מרוב לולאי כיון לבעין רעה מוכר שיורי שייר לנפשיה כל אלי לעניך לו לחרוב ולסלן אלא לרבריסס לרבנן קאמר להו לכיון לסברי מוכר בעין רעה מוכר אלא להקלים מקלים טפי לי הוא שיאמר בחרוב ולסלן מסוס לינקי מסלה הקלם לאבל בור ונת ושובך לא הכי פירסו בגמ' [דף עב:]: גמ' הקונה כ' לוגות. סתמא בסלה חבירו: לא קנה קרקע. כלי שיכול ליטע לחריס במקומס אס יתנה אלו לאבל בעודן בקרקע בחיותן פסיקא לא מצי למימר ליה עקור לילנך ושקול וזיל לשלעתא לסכי קנלן שיהיו במקומן מסוס פירותיו לאבל נ' יס לו קרקע לפילו ליטע לחריס במקומס מסוס לנגבי שלסה בטל קרקע שתחתיסס ושביניסס ושחוצה להס כמלוי חורה ושלו ובלבל שיהו עומדים כחנותה ולא מזדלע ביניתייהו: מכר קרקע ושייר שני לילנות לפניו יס לו קרקע. בין שסייר לו שני לילנות או לפילו לא סייר לו אלא לחד מסוס לכל למסייר לנפשיה בעין יפה מסייר ואע"נ לא מצי למימר ליה עקור לילנך ושקול וזיל מ"מ הוא חוסס שמא יאמר לו כן וכי סיכי לא לניטרך למיהוי עמיה בזיעא וליינא לגן סלסי למסייר קרקע הצריך להס כלי שלא יהא לנוקמ עסק עמו ולפילו לר"ע לאמר מוכר בעין יפה מוכר ומכר הכל ה"מ בור ולות שאין צריכין לסוף יומתי' לסרב ז"ל לייק רב אחי ממתני' על עשרים ולא טפי ומהיכן נפיק ליה דאי שיעורא לוקח. ואפי' לא תמרינן לניזבנו ליה ביתא בת מאה מסוס למסתמא מלילים קאמר תנו ומנכסיו אית ליה למיתן היכא לאפסר וכן מסמע פרק קמא לניטין: בעין יפה יכיר. וכל הבית [נתן] לו והא לאמר למחזקת ך' נולפי סבור היה שלא יהיה מחזיק אלא מאה חביות ולסוף חסיכות לומר כן למתנה נולפי נתן לו לאבל ה"פ שלעתן שיקבל לפילו שתמצא יותר נולפי וכן הלכתא: מתני' רבנן סבורי למקלים כנותן מה נותן בעין יפה נותן את כולן לף מקלים בעין יפה מקלים את כולן ר"ש סבר מקלים כמוכר מה מוכר בעין רעה מוכר לף מקלים בעין רעה מקלים והא דקאמר אלא מרוב המוכרכ וכו' לאו למימרא דס"ל להקלים מרוב לולאי כיון לבעין רעה מוכר שיורי שייר לנפשיה כל אלי לעניך לו לחרוב ולסלן אלא לרבריסס לרבנן קאמר להו לכיון לסברי מוכר בעין רעה מוכר אלא להקלים מקלים טפי לי הוא שיאמר בחרוב ולסלן מסוס לינקי מסלה הקלם לאבל בור ונת ושובך לא הכי פירסו בגמ' [דף עב:]: גמ' הקונה כ' לוגות. סתמא בסלה חבירו: לא קנה קרקע. כלי שיכול ליטע לחריס במקומס אס יתנה אלו לאבל בעודן בקרקע בחיותן פסיקא לא מצי למימר ליה עקור לילנך ושקול וזיל לשלעתא לסכי קנלן שיהיו במקומן מסוס פירותיו לאבל נ' יס לו קרקע לפילו ליטע לחריס במקומס מסוס לנגבי שלסה בטל קרקע שתחתיסס ושביניסס ושחוצה להס כמלוי חורה ושלו ובלבל שיהו עומדים כחנותה ולא מזדלע ביניתייהו: מכר קרקע ושייר שני לילנות לפניו יס לו קרקע. בין שסייר לו שני לילנות או לפילו לא סייר לו אלא לחד מסוס לכל למסייר לנפשיה בעין יפה מסייר ואע"נ לא מצי למימר ליה עקור לילנך ושקול וזיל מ"מ הוא חוסס שמא יאמר לו כן וכי סיכי לא לניטרך למיהוי עמיה בזיעא וליינא לגן סלסי למסייר קרקע הצריך להס כלי שלא יהא לנוקמ עסק עמו ולפילו לר"ע לאמר מוכר בעין יפה מוכר ומכר הכל ה"מ בור ולות שאין צריכין

רב הונא דאפי' תרי

(דף לז:) מכר אילנות ושייר קרקע לפניו פלוגתא דרבי עקיבא ורבנן לרבי עקיבא דאמר מוכר בעין יפה מוכר אית ליה לרבנן לית ליה ואיפסיקא הלכתא בהדיא (בדף סה.) כרבי עקיבא דאמר מוכר בעין יפה מוכר והוא דהוי תלתא:

סליקא לה פרק המוכר את הבית (דף עג.) **המוכר** את הספינה מבר התורן ואת הנס ואת העוגין ואת כל המנהיגין אותה אבל לא מכר לא את העבדים ולא את המרצופין ולא את האנתיקי ובזמן שאמר לו היא וכל מה שבתוכה הרי כולן מכורין:

(דף עז:) מכר את הקרון לא מכר את הפרדות מכר את הפרדות לא מכר את הקרון מכר את הצמד לא מכר את הבקר מכר את הבקר לא מכר את הצמד ר' יהודה אומר הדמים מודיעין כיצד א"ל מכור לי צמד במאתים זוז והלכ"א אין הדמים ראיה:

גמ' (דף עג.) תורן. אסקריא וכן הוא אומר (יחזקאל כ"ז:ה') ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עליך:

נס. אדרא וכה"א (יחזקאל כ"ז:ז') שש ברקמה ממצרים היה מפרשך להיות לך לנס:

עוגין. תאני ר' חייא אלו עיגונין שלה וכה"א (רות א) הלהן תעגנה:

ואת כל המנהיגין אותה. א"ר אבא אלו המשוטות וכה"א (יחזקאל כ"ז:ו') אלונים מבשן עשו משוטיך ואי בעית אימא מהכא (יחזקאל כ"ז:ו') וירדו מאניותיהם כל תופשי משוט:

ת"ר המוכר את הספינה מכר את האסכלא ואת * בגמ' בור המים (ג"א) בית המים שבתוכה ר' נתן אומר מכר את הספינה מכר הביצית סומכוס אומר מכר את הדוגית ולית הלכתא כותייהו

(דף עו.) תניא ספינה נקנית במסירה דברי רבי וחכ"א לא קנה עד שימשכנה או עד שישכור את מקומה ואוקימנא (דף עו:) ברשות הרבים והוא דאמר ליה לך משוך וקנה דרבי סבר מראה מקום הוא לו וקנה במסירה ורבנן סברי קפידא ולא קני אלא במשיכה אבל אי אמר ליה לך חזק וקנה כ"ע לא פליגי דקני במסירה ומאי עד שימשכנה דקאמרי רבנן עד שימשכנה מרשות הרבים לסימטא אבל משיכה ברה"ר לא קניא דאביי ורבא דאמרי תרוייהו מסירה קונה ברה"ר ובחצר שאינה של שניהם משיכה קונה

לעשה לאבל לילנות כי יגקי מעשה קא יגקי: סליקא לה פ' המוכר את הבית [דף עג.] המוכר את הספינה. סתם מכר את התורן שהוא העץ הנקרא לרכוב"י בלע"ז שנאמר ארז מלבנון לקחו לעשות תורן עליך: נס. ויל"ש בלע"ז שנאמר שש ורקמה ממלילים היה מפרשך להיות לך לנס: עוגין לנקרי"ס בלע"ז כלתניא רבי חייא אלו עיגונין שלה שנאמר הלהן תעגנה ונו': המנהיגים רימו"ס בלע"ז כלאמר ר' אבא אלו המשוטין שלה שנאמר אלונים מבשן עשו משוטיך לכל הני תמימי ספינה לוקח וינהו לכל עבדים ומרצופין ואנתיקי אע"פ שבאין בספינה לו הם מסתפסים כה חיוס נמכרין עמה ומילתא לפסיטא היא אלא לאתא לאסמועינן לבזמן שאמר היא וכל מה שבתוכה לפילו הני מכורים: העבדים הם קנויים לעשות ערכי הספינה. מרצופין הם כליס של עור לשאת בהם הסחורה: האנתיקי היא הסחורה: נמ' לסכלא. כבש והוא בלשון יון ועושין בעץ עבה שליבות חקוקות לעלות בו: ובית המים. הוא בור המים שבתוכה שנותנין בו מים מתוקים לפי שמימי הים מלוחין ונראה לאלו לוקח הוא לקנות שהם בספינה כתורן ונם לבל הבירית שהיא הלונית הקטנה שמטילין ליס להוציא הסחורה ליכתב לפי שאין הספינה יכולה להגיע לחרן שמפני כובדה היא נכנסת במעמקי ים אינה נמכרת על הסתם ללמי לעבדים שאע"פ שהן תשמים לספינה רלויים הם לעמת ולשמש לבריס לחריס שאינם תשמים מיוחד לספינה והוא הין הלונית ומ"מ בזמן שאמר היא וכל מה שבתוכה נראה ולאי לא עליפי מתניתיקי שנמכר עמה: [ספינה נקנית] הא לאמרינן לספינה במסיכה וכן בבהמה לא למו לאבלי לאולו ספינה לוקח בסימטא או בחצר של שניהם לבל ברשות הרבים אפיר במסירה כלבעינן למיתר קנן לבל בהמה אינה נקנית אפולו ברה"ר מרה"ר לרשותו כלגרסינן פרק האלה נקנית [דף כה:] לריס רב בקמחוניא בהמה נסה נקנית במסיכה פי' ולא במסירה לקאי כרבנן לבריית לתניא וחכ"א לחד זה ולחד זה במסיכה כלומר בין לקה בין נסה לפליני אמתני'

לקתני בהמה נמי נקנית במסירה וכו' כלומר קתני בהמה נמי נקנית במסירה וכו' ש"מ מטלטלין שאין נקנין אלא במשיכה למסקנא שנינו [לקמן כו.] נכסים שאין להם לחריות אין נקנין אלא במשיכה: סימטא. כמו מבואות קטנים הפתוחים לרה"ר ורשות לאדם שבת אם ורצו בני העומד אם לקנות במשיכה כלומר הוא רשותו לזימנין ללחקי [בני] רה"ר ועיילי להתם ולפיכך אינו לא רה"ר ולא רה"י הלכך כל הדברים הנקנין במשיכה בגבל צריך שימשוך תותם מרה"ר למסימטא דרה"ר לינוקף קונה לו כיון דלאינו רשותו ורבי ורבנן לא פליגי היכא דלא ל"ל לך חזק וקני. אלא כשאמר ליה לך משוך דרבנן סברי קפיליג מוכר אלא יקנה תותם אלא במשיכה כדי שיוכל לחזור בו על שימכנה והלכתא כוותייהו אבל היכא דאמר ליה לך חזק וקני כ"ע אית להו לחדי ורבא לברה"ר קני במסירה ור"ת אם כן קשיא הלכתא להלכתא כחדי ורבא למסירה קונה ברה"ר והלכתא כללרם רב בקמחונית [בהמה נמי נקנית במשיכה ולא במסירה] לסבר כרבנן לפליגי למתני' לתני בהמה נמי נקנית במסירה ומסתמא מתני' ברשות הרבים מיירי למסירה לינה קונה בסימטא לרשותו אל מוכר מבעלת תפיסתו ומסימטא ברשותו למי כלפירסתי ים לומר ולחלק בין ספינה שמשיכתה קשה ואין לרך למסכה. לבהמה שמשיכתה קלה [וחדי ורבא לאמרי תרוייהו מסירה קונה בר"ה לוקח בדברים הכבדים כספינה וכיוצא בה אבל בדברים הקלים ובהמה לא אקנו אלא במשיכה וכללרם רב ולא פליגי] ומלאמרינן לכלך חזק וקני כ"ע לא פליגי לקנה במסירה ברשות הרבים שמעינן שאין צריך שימסור לותם המוכר מיד ליד אלא יאמר לו המוכר לך חזק וקני והלוקח לוחז בה וקנה לותם במעותו והא לאמרינן בפ"ק דב"מ (דף ח:) מאי לגזן מסירה כלפלם המוסר לבר לחבירו ובמציאה ובגבסי הגר מאן מסר ליה לליקני לאו למימרא דבעינן מסירה מיד ליד אלא ה"ק כל מסירה היא במעות המקנה (ובהכי ליכא מתני') [ובהני ליכא מקנה] ופשיטא הוא כלאמרן מהכא מלאמרינן לך חזק ולא יאמר תא חזק ומפורש הא ז"ל ספינה במסירה ברשות הרבים כגון רקק מים מפני שאינו קונה לותם במסירה אלא כלרך מסיכתה שהיא מונחת על המים לו ברקק מים וכן כתבו לאחרים לבמשיכה שהיא נקנית אלא בבהמי נוונע שהיא מונחת על רקק מים אבל אם היתה מונחת ביבשה אין לרך למשוך ולגרור אותה אלא צריך שינביהנה: וקי"ל כרבנן לרבים הם ולכפסק בסימטא ובחצר שהיא של שניהם והגבהה קונה בכל מקום (דף עה.) איתמר ספינה רב אמר כיון שמשך כל שהוא קנה ושמואל אמר לא קנה עד שימשוך את כולה והלכתא כשמואל:

(דף עו.) (ת"ר ספינה נקנית במשיכה ואותיות במסירה ר' נתן אומר אותיות נקנות במסירה ובשטר והתניא רבי אומר ספינה נקנית במסירה וחכמים אומרים לא קנה (דף עו:) עד שימשכנו או עד שישכור את מקומו לא קשיא כאן בסימטא כאן ברה"ר אי ברה"ר מי קני משיכה והא אביי ורבא תרוייהו אמרי מסירה קני ברה"ר ובחצר שאינה של שניהם והגבהה קונה בכל מקום מאי עד שימשכנו שימשוך מרשות הרבים לסימטא אימא סיפא עד שישכור את מקומו ואי ברשות הרבים ממאן אוגר הכי קאמר אי ברשות בעלים הוא לא קנה עד שישכור את מקומו ואלא דאמרינן אביי ורבא דאמרי תרוייהו מסירה קונה ברשות הרבים לימא דסברי כרבי אמר רב אשי.

לא. כל היכי דאמר ליה לך חזק וקני כולי עלמא לא פליגי דקני בי פליגי דא"ל משוך וקני רבנן סברי קפידא וצריך משיכה מהאי טעמא עד שימשכנו מרשות הרבים לסימטא ורבי סבר מראה מקום הוא לו) אמר רב פפא האי מאן דזבין ליה שטרא לחבריה צריך למכתב ליה קנה לך הוא וכל שעבודא דאית ביה אמר רב אשי אמריתה לשמעתא קמיה דרב כהנא ואמר לי ואי לא כתיב ליה הכי לא קני אטו לצור על פי צלוחיתו הוא צריך א"ל אין לצור ולצור:

(דף עז.) אמר אמימר הילכתא * גי' רשב"ם הוא אותיות נקנות במסירה (ג"א) אין אותיות נקנות במסירה א"ל רב אשי לאמימר גמרא או סברא א"ל גמרא רב אשי אמר סברא נמי הוא מילי נינהו ומילי במילי לא מיקניין ואע"ג דלא מיקניין במסירה על גב קרקע (דף עז:) מיקניין דהא מטבע לא מיקני בחליפין מרימר בסמוך: [ל"ר פפא כו']. ומשמעינן ר"פ צריך למכתב לו שליבא דרבנן קני לך הוא וכל שעבודא לחית ביה בפירוש ואי לא כתיב ביה בפירוש לא קנה כלל וכלמפרש רב יצחק בסמוך ואי נתן לו מעות הוי מקח טעות וחייב להחזיר לו המעות וזה יחזיר לו השטר שהרי ולאי עיקר מקחו היה על השעבוד לחנן שהרי אלא היה בלעתו לקנות הנייר לבדו והיינו דהוי קשיא ליה לרב כהנא לחלי ע"פ עלוחיתו ול"ל לחין לצור ולצור כלומר לחה"נ לחתוך לשונו לא מעמע שאכר השעבוד אלא הנייר בעלמא (וכו') [וכיון] דלאו לעת הקונה בהכי מקח טעות הוא ולפילו הנייר לא אכר וכלחמרן: אחר המחבר לצור ולצור כיון דהוה ס"ל לרב זביף (הויא) שהכוונה והלשון היה לומר שעבוד השטר לפיכך הסיב לו לחלרכה כיון שלא הזכיר אלא קני לך היא שטרא לצור נתכוין ולצור מעמע על ליכתוב ליה וכל שעבוד לחית ביה (הרשב"ץ ז"ל) זהו כפל הלשון [ויתיכן] לענ"כ חנן שהלי שלא נתן הלוקח מעותיו אלא על השעבוד והו"ל מקח טעות וחוזר הרייטב"ץ ז"ל בשם כל רבותיו ז"ל וכן פירשו קונת הרשלוניש ז"ל ועיקר [וכן] שכיב מרע שנתן שטר חוב צריך שיתן לותו הוא וכל שעבודו בפירוש לאע"נ ללברי שכיב מרע שכתובין וכמסורין היינו בלבד שאפשר להשמע כן אבל כאן הא אמרינן לצור ולצור מעמע והיינו שמעינן לשכיב מרע שאמר כל נכסי לפלוני זכה בשטרות (כ"ב לף קנ:) לשטרי חוקרי נכסי וילוע שלעת בעל השטר בשטרו משום שעבוד הוא לחשיב ליה הלכך כיון שאפשר ליפשע כן ושכיב מרע רוצה לקנה לברייו וליתן בלשון כולל נכסיו הקלו עליו שיהא כאפרם כאו שהקלו עליו בגט [למסוכן (ניטין לף סה:) ואפרם בשירית שאמר כתבו גט לאשתי כותבין ונותנין אע"נ [שם לף סו.] לברייא שאמר כן אין כותבין כל שלא אמר כתבו ותנו לרוצה לשחק בה ס"נ ברייא שאמר כל נכסי לפלוני אין שעבוד שטרות בכלל] מאחר לאין נכסי הלוה קנויין לו השעבוד אינו בכלל נכסים [שלא המלוה וכלקי"ל (פסחים לף לו.) לקלים מלוה וזבין מלוה לא עשה ולא כלום] לפיכך לא מהני בבריית על שיתן לותו וכל שעבודו בפירוש ולא מקילינן היה לליהוי במשמעות נכסיו ולענין דינא הסכים הרשב"ץ ז"ל לכ"ם שהאומר נתתי לו שעבדתי נכסי מקרקעי ומטלטלי אין שטרות בכלל שאין בכלל אלא מה שבפרט ול"ק מקרקעי ושאר נכסים וכל שעבודן. הרייטב"ץ ז"ל וכל רבותיו ז"ל: אין לותיות

ועל גב ארעא מיקני כי הא דרב פפא הוו ליה תליסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו לרב שמואל בר אחא אגב אסיפא דביתיה כי אתא נפק לאפיה עד תווך (דף עז.) אמר רבה בר יצחק אמר רב שני שטרות הן אמר זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה על מנת שתכתבו לו את השטר חוזר בזה ובזה ורב חייא בר אבין אמר רב הונא שלשה שטרות הן תרי הא דאמרן ואידך אם קדם המוכר וכתב שטר ללוקח כאותה (דף עז:) ששנינו כותבין שטר למוכר אע"פ שאין הלוקח עמו כיון שהחזיק זה בקרקע נקנה שטר בכל מקום שהוא וזו היא ששנינו נכסים שאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להן אחריות בכסף נקנות בסירים. לבד שהרי לא מסר לו הנכסים המשועבדים שלא ניירא בעלמא הוא למסר ליה ועיקר הקנין מפני שהעבוד הוא הלכך אין נקנין אלא בכתיבה וכמסירה שהמוכר מוסר השטר ביד הלוקח כדקיי"ל (כ"ב לד פו.) לבריה שדרכן להנהיג לו קנה אלא בהנהגה ומיהו נראה להכי אלו מסרו בסירים בעלמא להיינו לחיזוק השטר בעלמא בקרקע קנה נמי וכ"ש שקנאו בסיכה מפני שאין השעבוד שבו כך מסיכה וכך הנהגה ואין עיקר קנייתו אלא מפני שהעבוד הלכך נקנה לף בסירים וכל שכן בסיכה והנהגה זו היא שכתבו הרמב"ן ז"ל וכתבו האחרונים ז"ל שהיא נכונה ולמיימר נמרא היא בילו מרכותיו ורב יצחק אמר לשבח היא מפני לחוקקה מילין וינהו לגבי הלוקח מפני שלא נכתב השטר על שמו ולא נתחייב לו הלוה בשטר זה לבד כשיכתוב לו בשטר קני הוא וכל שעבודא לחית ביה אלא מיקרי מילי שהרי לחרס תורה שמוכרין ומשתעבדין בשטרות ומלחמר רב פפא היא מלן לזבין שטרא לחרס למיכתב ליה וכו' וע"פ לחיכא קנין כסף ומסירה מפני לבעינן כתיבה וע"ג [ליכול להקנות לו קרקעות המשועבדים לו בכסף] לקרקעות משתעבדי בכסף במקום שאין כותבין ולפיכך במקום שכותבין לם עשה לו שהרי לפיקיקי ר"ן שטר (שמעינן לאין לאותיות נקנות בכסף ומסירה) וכתב ה"ר יוסף הלוי לחף בקנין ומסירה לא מיקניין אלא לוקח בכתיבה ומסירה וע"ג לקנין עליף משטר כנון המטלטלין למשתעבדי בקנין ולא בשטר ללאו בני שטרא נינהו וכתב ה"ר יונה ז"ל כוותיה ויחיד טועמא למילתיה משום לקנין מלי עבידתיה שהרי אין לחם יכול להקנות לחבירו קרקעות המשועבדים לו כיון לעכשיו אינו אלא להא אינו יכול להקדישן לקי"ל כרבא לחמר (בפסחים לף ל:) בע"ח מכאן ולהבא הוא נותנ אלא ולאו מכירת שטרי בכתיבה ומסירה מתקנת חכמים היא שיכול אדם למכור את חובו כלמוכח בפרק מי שמת (לף קמד.) ותקנו לכיון שנריך למימר ליה קני לך הוא וכל שעבודא לחית ביה [נריך שיהיו לבריה נכתבים ולא שיאמר לו כן על פה למילי במילי לא מיקניין ומן הטעם הזה לא סניין בכסף ולא בקנין להא ע"פ אינם אם כסף וקנין נריך הוא לומר הוא וכל שעבודו ואם אינו כותב כן] הוו מילי במילי בין בכסף בין בקנין [ע"נ לעליף] טפי מכתיבה ותלא ללאו מלינה הוא אלא שתקנתא להחיך כתיבה היא לף על פי שאין קרקעות נלוה אלא מטלטלין ומטלטלין לא מיקניין בכתיבה ולפיכך אמרו (ב"מ לף כ. וכ"מ) המוכר שט"ח לחברו וחזר ומחלו מחול לפי שאין המכירה מן התורה וכתב הרמב"ן ז"ל לבעי מסירת הנייר מקמי כתיבת השעבוד משום לשעבוד לבדו אינו נקנה קולם אילמה בשטר החוב כיון להשעבוד לא מהניא לנוף הנייר (וכתב הנייר) וע"פ שמוסרה לו ולח"כ כיון שלא קנה בשעה שמסר לו שטר הכתיבה השתא כמה יקנה הלכך נריך שימסור לו שטר החוב ולח"כ יכתוב לו שטר השעבוד ומיהו לותיות נקנות אגב קרקע בלא כתיבה ומסירה כלל ובלבד שיאמר קני לך לגבי קרקע זה שטר זה וכל שעבודו וכלמוכח השתא בסתם: ולף. תלמודא מתמה עליה לרב לפי לאמר למילי במילי לא מקני ובעי לאוכוחי להשטר קנוי ללוקח כל היכא שהיה בלעת המוכר להקנותו לקס"ל למשום שאמר לו קני לך הוא וכל שעבודא נקנה השטר בכ"מ שהוא שיקנה כשיאמר לו במילי ותירץ תלמודא ללא מקני השטר שלא נתכוונו לכל האומר ע"מ כאומר מעכשיו למי קמ"ל לא מסרה רשותה עוד בכתיבת השטר ואנלאי מילתא למפרע שנתקיים המקח יתרצה עוד בכתיבת השטר ואנלאי מילתא למפרע שנתקיים המקח השטר שלא נגבה קרקע לקניאתא לגיאתא היה ולא מילי: [לף עז.] שני שטרות הן. חלוקין זה מזה: חוזר בשטר וחינו חוזר בשדה. ואע"נ ללכאורה משמע ללא נפקא ליה מידי אם יכתבו לו שטר למה נפשך לי מתנה הוא הא חינו חייב בחזירות הוולי מכר [לף מ:] לפילו לא כתב לו נמי נוכח מכנסים משועבדין מ"מ חינו כן לחוב הוא לו השטר לחית ליה בשטר ולא נתחייב לו הלוה בשטר זה לבד כשיכתוב לו בשטר קני הוא וכל שעבודא לחית ביה אלא מיקרי מילי שהרי לחרס תורה שמוכרין ומשתעבדין בשטרות ומלחמר רב פפא היא מלן לזבין שטרא לחרס למיכתב ליה וכו' וע"פ לחיכא קנין כסף ומסירה משמע לבעינן כתיבה וע"ג [ליכול להקנות לו קרקעות המשועבדים לו בכסף] לקרקעות משתעבדי בכסף במקום שאין כותבין ולפילו במקום שכותבין לם עשה לו שהרי לפיקיקי ר"ן שטר (שמעינן לאין לאותיות נקנות בכסף ומסירה) וכתב ה"ר יוסף הלוי לחף בקנין ומסירה לא מיקניין אלא לוקח בכתיבה ומסירה וע"ג לקנין עליף משטר כנון המטלטלין למשתעבדי בקנין ולא בשטר ללאו בני שטרא נינהו וכתב ה"ר יונה ז"ל כוותיה ויחיד טועמא למילתיה משום לקנין מלי עבידתיה שהרי אין לחם יכול להקנות לחבירו קרקעות המשועבדים לו כיון לעכשיו אינו אלא להא אינו יכול להקדישן לקי"ל כרבא לחמר (בפסחים לף ל:) בע"ח מכאן ולהבא הוא נותנ אלא ולאו מכירת שטרי בכתיבה ומסירה מתקנת חכמים היא שיכול אדם למכור את חובו כלמוכח בפרק מי שמת (לף קמד.) ותקנו לכיון שנריך למימר ליה קני לך הוא וכל שעבודא לחית ביה [נריך שיהיו לבריה נכתבים ולא שיאמר לו כן על פה למילי במילי לא מיקניין ומן הטעם הזה לא סניין בכסף ולא בקנין להא ע"פ אינם אם כסף וקנין נריך הוא לומר הוא וכל שעבודו ואם אינו כותב כן] הוו מילי במילי בין בכסף בין בקנין [ע"נ לעליף] טפי מכתיבה ותלא ללאו מלינה הוא אלא שתקנתא להחיך כתיבה היא לף על פי שאין קרקעות נלוה אלא מטלטלין ומטלטלין לא מיקניין בכתיבה ולפיכך אמרו (ב"מ לף כ. וכ"מ) המוכר שט"ח לחברו וחזר ומחלו מחול לפי שאין המכירה מן התורה וכתב הרמב"ן ז"ל לבעי מסירת הנייר מקמי כתיבת השעבוד משום לשעבוד לבדו אינו נקנה קולם אילמה בשטר החוב כיון להשעבוד לא מהניא לנוף הנייר (וכתב הנייר) וע"פ שמוסרה לו ולח"כ כיון שלא קנה בשעה שמסר לו שטר הכתיבה השתא כמה יקנה הלכך נריך שימסור לו שטר החוב ולח"כ יכתוב לו שטר השעבוד ומיהו לותיות נקנות אגב קרקע בלא כתיבה ומסירה כלל ובלבד שיאמר קני לך לגבי קרקע זה שטר זה וכל שעבודו וכלמוכח השתא בסתם: ולף. תלמודא מתמה עליה לרב לפי לאמר למילי במילי לא מקני ובעי לאוכוחי להשטר קנוי ללוקח כל היכא שהיה בלעת המוכר להקנותו לקס"ל למשום שאמר לו קני לך הוא וכל שעבודא נקנה השטר בכ"מ שהוא שיקנה כשיאמר לו במילי ותירץ תלמודא ללא מקני השטר שלא נתכוונו לכל האומר ע"מ כאומר מעכשיו למי קמ"ל לא מסרה רשותה עוד בכתיבת השטר ואנלאי מילתא למפרע שנתקיים המקח יתרצה עוד בכתיבת השטר ואנלאי מילתא למפרע שנתקיים המקח השטר שלא נגבה קרקע לקניאתא לגיאתא היה ולא מילי: [לף עז.] שני שטרות הן. חלוקין זה מזה: חוזר בשטר וחינו חוזר בשדה. ואע"נ ללכאורה משמע ללא נפקא ליה מידי אם יכתבו לו שטר למה נפשך לי מתנה הוא הא חינו חייב בחזירות הוולי מכר [לף מ:] לפילו לא כתב לו נמי נוכח מכנסים משועבדין מ"מ חינו כן לחוב הוא לו השטר לחית ליה בשטר ולא נתחייב לו הלוה בשטר זה לבד כשיכתוב לו בשטר קני הוא וכל שעבודא לחית ביה אלא מיקרי מילי שהרי לחרס תורה שמוכרין ומשתעבדין בשטרות ומלחמר רב פפא היא מלן לזבין שטרא לחרס למיכתב ליה וכו' וע"פ לחיכא קנין כסף ומסירה משמע לבעינן כתיבה וע"ג [ליכול להקנות לו קרקעות המשועבדים לו בכסף] לקרקעות משתעבדי בכסף במקום שאין כותבין ולפילו במקום שכותבין לם עשה לו שהרי לפיקיקי ר"ן שטר (שמעינן לאין לאותיות נקנות בכסף ומסירה) וכתב ה"ר יוסף הלוי לחף בקנין ומסירה לא מיקניין אלא לוקח בכתיבה ומסירה וע"ג לקנין עליף משטר כנון המטלטלין למשתעבדי בקנין ולא בשטר ללאו בני שטרא נינהו וכתב ה"ר יונה ז"ל כוותיה ויחיד טועמא למילתיה משום לקנין מלי עבידתיה שהרי אין לחם יכול להקנות לחבירו קרקעות המשועבדים לו כיון לעכשיו אינו אלא להא אינו יכול להקדישן לקי"ל כרבא לחמר (בפסחים לף ל:) בע"ח מכאן ולהבא הוא נותנ אלא ולאו מכירת שטרי בכתיבה ומסירה מתקנת חכמים היא שיכול אדם למכור את חובו כלמוכח בפרק מי שמת (לף קמד.) ותקנו לכיון שנריך למימר ליה קני לך הוא וכל שעבודא לחית ביה [נריך שיהיו לבריה נכתבים ולא שיאמר לו כן על פה למילי במילי לא מיקניין ומן הטעם הזה לא סניין בכסף ולא בקנין להא ע"פ אינם אם כסף וקנין נריך הוא לומר הוא וכל שעבודו ואם אינו כותב כן] הוו מילי במילי בין בכסף בין בקנין [ע"נ לעליף] טפי מכתיבה ותלא ללאו מלינה הוא אלא שתקנתא להחיך כתיבה היא לף על פי שאין קרקעות נלוה אלא מטלטלין ומטלטלין לא מיקניין בכתיבה ולפיכך אמרו (ב"מ לף כ. וכ"מ) המוכר שט"ח לחברו וחזר ומחלו מחול לפי שאין המכירה מן התורה וכתב הרמב"ן ז"ל לבעי מסירת הנייר מקמי כתיבת השעבוד משום לשעבוד לבדו אינו נקנה קולם אילמה בשטר החוב כיון להשעבוד לא מהניא לנוף הנייר (וכתב הנייר) וע"פ שמוסרה לו ולח"כ כיון שלא קנה בשעה שמסר לו שטר הכתיבה השתא כמה יקנה הלכך נריך שימסור לו שטר החוב ולח"כ יכתוב לו שטר השעבוד ומיהו לותיות נקנות אגב קרקע בלא כתיבה ומסירה כלל ובלבד שיאמר קני לך לגבי קרקע זה שטר זה וכל שעבודו וכלמוכח השתא בסתם: ולף. תלמודא מתמה עליה לרב לפי לאמר למילי במילי לא מקני ובעי לאוכוחי להשטר קנוי ללוקח כל היכא שהיה בלעת המוכר להקנותו לקס"ל למשום שאמר לו קני לך הוא וכל שעבודא נקנה השטר בכ"מ שהוא שיקנה כשיאמר לו במילי ותירץ תלמודא ללא מקני

בשטר ובחזקה:

יום רסג

לא את האנתיקי: מאי אנתיקי אמר רב פפא עסקא דבגוה :

מכר את הצמר לא מכר את הבקר וכו' היכי דמי אילימא באתרא דקרו ליה לצמד צמר ולבקר בקר פשיטא צמד זבין ליה בקר לא זבין ליה ואלא דקרו ליה לצמד נמי בקר כוליה זבין ליה לא צריכא דקרו ליה לצמד צמד ולבקר בקר וקרו ליה לצמד נמי בקר ר' יהודה סבר הדמים מודיעים ורבנן סברי אין הדמים מודיעים ואין הדמים ראיה ואי אין הדמים ראיה ניהוי ביטול מקח (דף עח.) וכי תימא כי האי גוונא קא סברי רבנן לא הוי אונאה והא תנן ר' יהודה אומר אף המוכר ספר תורה בהמה ומרגלית אין להן אונאה אמרו לו לא אמרו אלא את אלו:

מאי אין הדמים ראיה דהוי ביטול מקח ואי בעית אימא כי אמור רבנן כאן בבדי שהדעת טועה כאן בבדי שאין הדעת טועה אומר מתנה יהיב:

מתני' המוכר את החמור לא מכר את כליו נחום המדי אומר מכר את כליו ר' יהודה אומר פעמים מכורין ופעמים אינן מכורין כיצד היה חמור לפניו וכליו עליו אמר לו מכור לי חמורך זה כליו מכורין קתני סיפא מכר לו את הכלים ולא את החמור ע"כ צריכא דאי תנא קמא משום דאיכא כלים דלא מכר אבל חמור מכר אימא לא קתני ואי תנא סיפא משום דאיכא חמור דלא מכר אבל כלים מכר אימא לא קתני צריכא:

מכר לו את הבקר לא מכר לו את הצמר וכו' מתניתין דלא כר' יהודה דתניא ר' יהודה אומר מכר לו את הבקר לא מכר לו את הצמר ואת החלב ואת הולד ואת הגיזה ואת הקורטוב ואת הקרדום ואת הסכין ואת הכלי שהוא חורש בו ואת הכלי שהוא זורה בו ואת הכלי שהוא מנפה בו ואת הכלי שהוא בורר בו ואת הכלי שהוא נותן לתוכו ואת הכלי שהוא נותן ממנו ואת הכלי שהוא מוכר בו ואת הכלי שהוא נותן בו ואת הכלי שהוא מודד ב

חמורך הוא אין כליו מכורין:

גמ' אמר עולא מחלוקת בשק ודסקיא וכומני דתנא קמא סבר סתם חמור לרכיבה עומד ונחום המדי סבר סתם חמור למשאוי עומד אבל אוכף ומרדעת דברי הכל קנה ואיבעיא לן האי שק ודסקיא וכומני דאיפליגו בהו רבנן ונחום המדי בעודן עליו מחלוקת אבל בשאין עודן עליו מודה להו נחום המדי לרבנן דאינן מכורין או דילמא בשאין עודן עליו מחלוקת אבל בשעודן עליו מודו ליה רבנן לנחום המדי דמכורין או דילמא בין בזו בין בזו מחלוקת ולא איפשיטא הלכך בין בזו בין בזו אינן מכורין דכל המוציא מחבירו עליו הראיה מאי כומני אמר רב פפא בר שמואל מרכבתא דנשי:

(דף עח:) אמר אביי ר' אליעזר ורשב"ג ורבי מאיר ורבי נתן וסומכוס ונחום המדי כולהו סבירא להו כל דמזבין איניש איהו ותשמישתיה מזבין ר' אליעזר מאי היא דתנן רבי אליעזר אומר המוכר את בית הבד מכר את הקורה רשב"ג דתנן רשב"ג אומר המוכר את העיר מכר את הסנטר רבי מאיר דתנן רבי מאיר אומר מכר כרם מכר כל תשמישי כרם רבי נתן וסומכוס ביצית ודוגית נחום המדי הא דאמרן והני כולהו שיטה אינון ולית הלכתא כחד מינייהו:

מתני' המוכר את החמור מכר את הסיח מכר את הפרה לא מכר את בנה מכר בור מכר מימיו מכר אשפה מכר זבלה מכר כוורת מכר דבורים מכר שובך מזבין לינים מידי הוא ותסמיסתיה מזבין ומייתי להו כולהו כלחמרינן במתני' ולא מייתי לרבנן להכא ואם תימא לעולא הא מרבו רבנן תסמיסין כנון חוכף ומרדעת לאו למימרא לפניו תבדי עליה אלא יש לומר לטעמא אלא מייתי להו משום לאו פרטי רבנן למילתייהו לא במתניתין ולא בברייתא ק"נ לא מייתי אלא הני דשיטה נינהו ולית הלכתא כוותייהו כלכתב רבינו אלפסי ז"ל הלכך לא בעי לאיתויי רבנן להלכתא כוותייהו [כהלייהו] ק"נ לא מייתי אלא הני דמרבי טפי מתנא קמא דילמא: [גמ' לף עח.] ולאע"נ לחמר חמור וכליו לא קנה שק ודסקיא וכומני. ואע"נ לטעון מיותר הוא לכלולו ס"נ קנה שאר כליס חון מאלו וכלפירקנו והוה לן למימר לדיעבד ליה אלו יתור לטעון לדיקני כולהו וכלחמרינן במתניתין [לף עח.] וכזמן שאמר לו וכו' לא קשיא לדיתם הוא שבכלל הלטעון שאמר חון מאלו נכלל דרך מדינה שמתברר כי היכי לדרכו של בית מהבית כך הוא חן הדין לדרכו של בור יהיה חן הבור אלא מאי לאמר ר' עקיבא למוכר בעין יפה מוכר הוא לאמרינן להוי לוקח כיון למוכר לא פירש כלום אבל כל היכא לאמר מידי לאפסד משמע לרך לייקינן ליה כיון למדינה הכי הוי אבל הכא היפכא הוא דסב ודסקיא וכומני אלא כלי חמור נינהו דסתם חמור לרכיבה והני למשאוי ונופי לית לן למימר לאמר הכי לפרט הלברים כלי לסלק כל ערעור אע"נ דבלאו הכי קני כלאמרינן לעיל בפרק המוכר את הבית [לף סט:] דשופרא דשטרא הוא כן נראה לי ומיהו לפירוש הרשב"ם לבאין עוקן עליו לא קנה חוכף ומרדעת על שיאמר חמור וכליו לא קשיא ללאו לטון מיותר הוא להשתא אי לא יהיב ליה חוכף ומרדעת היו המכר בטל וכן לעת הריטב"ח ז"ל וכתבו דבותינו המפרשים ז"ל לאע מיבעיא בעודם עליו דשק והדסקיא ואמר כל מה שרלוי עליו נמי מכורין משום לא היו עליו ואמר הוא וכל מה שרלוי להיות עליו נמי מכורין מטום למשתלוי נמי עומד אע"נ דמשמע לרכיבה הוא עומד יותר וקילקי וחבב כחוכף ומרדעת הוו לחין החמור רחוי לא לרכיבה ולא למשוי אלא בהני הלכך בסתמא קנו להו לפילוי בחין על החמור ובריייתא דקתני לכשאחר חמור וכליו קני הני לאו למימרא לכסתמא לא קנה אלא הא קמ"ל לאע"נ לאמר ליה חמור וכליו שק ודסקיא וכומני לא מכור אלא הני דוקא וכומני אע"נ שהוא מרכבתא לא מזבין לפילוי לרבנן לאמרי לסתם חמור לרכיבה עומד מטום לרכיבת נשים מטוי היו ולא לרכיבת נשים קלי ותלמודא בעי הא לפלוגי רבנן ונחום בשק ודסקיא אי פלוגי בעודן על החמור או בחין על החמור והאי בעיא לא איפשיטא הלכך לפילוי בעודן עליו לא קנה השק ודסקיא וכומני למספיקא לא מפקינן ממונא מבל חוכף ומרדעת וקילקי וחבב לפילוי בחין עודן עליו וכלפרישית וכן לעת הרב מנ"ם ז"ל וכ"כ הרמב"ם ז"ל: [לף עח.] ר' יהושע אומר פעמים וכו'.

[לף עח:] מ"ם ריפח ומ"ם סיפא אמר רבא ריפא ליעא לאמרין ליה: חמורך הוא ולא ללא ליעא לאמרין ליה הוא והאי לקאמר זה מטום כלו קאמר ליה: חמורך הוא ולא ללא יעא לאמרין ליה הוא והאי לקאמר ליה חמורך הוא שתמכרנה לי כתבתי האי בבא מטום לאיכא לפסוק הכא כרבי יהושע מלשקול רבא וטרי בה לפרושי ולפי זה כשאמר חמורך זה משמע ליעא לאמורו הוא מלאמר חמורך אם כן מאי לקאמר זה כמי שאמר כמו שהוא עכשיו עם משלו קנה וקנה כליו העומדים עליו ואיכא מאן לאמר לאין ליה מהם לרבא לטטום לקשיא הוא לפרים לה וכתב (הרמב"ם ז"ל) לכן נראה לעת הרב אלפס ז"ל שלא הביאה הלכך אע"נ ליעא לאמרין ליה הוא ואמר ליה חמורך זה אין שק וכומני מכורין ולפ"ז כיון לליעא לטעון מחבירו עליו הראיה מאי כתבת לית הלכתא כותיה לר' יהושע: [מכר אח הסיח וכו']. מפרש בגמרא [לאמר ליה חמור מניקה ופרה מניקה אני מוכר לך וכיון] לחלב החמור אינו רשאי לאכילה מאי טעמא אמר ליה חמור מניקה אלא ודאי מטום למכר לו הסיח הוא לקאמר: נרסי' בגמ' [לף עח:] ר"ל שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן מאי לכתיב על כן יאמרו המושלים בא חשבון המושלים אלו המושלים ביצרם בוא חשבון בוא ונחשב חשבונו של עולם הפסד מעה כנגד שכיר ושכר עבירה כנגד הפסדה תבנה בעולם הזה ותכונן לא אתה עושה כן ממונך ליתן לנלקה או איזה הפסד שיבוא לך מטום עסק המעה הוי מחשב אותו כנגד השכר הרב שיהיה לך ממנה והפסך בעבירה: [לף עח:] מתני' מכר בור. סתם והוא עשוי להתקבץ מי גשמים לתוכו דומיא דאפסיד מכר מימיו. נרסי' בגמ' אמר רבא מתני' יחידאה היא ולית הלכתא כוותיה דתניא מכר בור לא מכר מימיו דבי נתן אומר מכר בור מכר מימיו ובבי מסק דבינו אלפסי ז"ל למכר בור לא מכר מימיו. מלא קאמר הא תינח בור שובך וכוורת מאי איכא למימר ס"מ לבי היכי לפלוגי בבור ה"ס בשובך ואפסה וכוורת אלא לחלק מיניהו נקט במתני' ואלא כלבבי הרמב"ם ז"ל ומיהו בבור פלוגי אבל בבאר מים חיים כ"ע מודו שמכר את מימיו שעל פס זה נקרא באר הריטב"ח ז"ל בשם רבו הרמ"ה ז"ל ואע"נ דקי"ל [לף סה.] למוכר בעין יפה מוכר הא אמרן לבשבריס החשובין לא אמרינן למכר וכ"ם במטלטלין ומיס מטלטלין נינהו וה"מ מכר לאכל הקליס לו נתן הקליס את כולן לתניא [לף עח.] הקליסן מלאיס מועליס בהם ובמר שבתוכן וה"ס במתנה כלתנן בהמוכר את הבית [לף עח.] בל"ש במוכר לאכל בנותן מתנה נותן את כולן ותני נמי התם המקליס את השלה הקליס את כולן ומשמע שהקלס ומתנה שוין הם הלכך יליפינן מהכא לאפי' במטלטלין אמרינן זכה בשלה זכה בכל לענין הקלס ומתנה וכלכתיבנא לעיל:

[דף פ.] פירות שוכך. סס היונים: פירות כוורת. סס הלבוריס: ואס לקח פירות שיעשה השוכך בכל שנה צריך לוקח להניח הבריכה לחצרונה שהיא עזות לחמה שאם לא כן תלך האס ויפסיק המוכר שוככו והוה לו לקח מכר חלק הפירות ואס נטל פירות כוורת נוטל נ' נחילין הרחצרונים העולים בשנה זמנים זה לאחר זה כי מט' ימים לט' ימים יוצא מן הכוורת נחיל של לבורים ויפסיק על ענף לילן ומביא כוורת לאחת הבשה ומכניסין לה לתוכה ואלו הנ' נחילין כמו שיוצאין זה לאחר זה רוצפין נוטל לותם הלוקח ומכאן ולילך מסרס כלומר נוטל בסירום כלאחריון בתוספתא [דף יח:] (ירושלמי) קרלא סרוסין כלומר שהמוכר נוטל לאחל והלוקח לאחרת וכן על ו' לו על ז' פעמים ובהרבה מקומות לא נהגו להניחם לעשות נחילין חלא נ' פעמים לבד מפני שמכאן ולילך הס גרועים ומכל מקום יקח מהס המוכר בסירום לנוכך כוורתו כדי שלא יאחר ריקן ויפסיד ולכן יפחרו לו נס מן הצופים קנת ולא יטול כל הכחושים והגרועים ולפיכך נוטל בסירום כי הנחיל היוצא לילר לאחר חברו גרוע מחבירו: חלות לבא. אס לקח החלות כי לאחר שיצאו הנחילין לוקחים הלבא והוא עשוי חלות חלות ויש בו עשר או עשרים חלות זו בנגד זו מסעוה ולבא המעורבים יחל והלוקח פירות כוורת לין חלות בכלל אלא הלבורים העושים פירות והלוקח החלות צריך להניח שתי חלות אחת למלכל לבורים בימות הגשמים כדי שלא תחרב כוורתו שהוא לו מכר לו הכוורת: זיתים לקון. כלומר שלקח לו זיתיו שיקנגס מעשהו ויהיו לו לינו רשאי הלוקח לגרש אותס אלא מיום שני ענפים כדי שיחזור ויצמח וחבירו בב"ר ויטע כרם ע"ר לבל בר כשנה הכניס עמו זמורות ויחורים לתאנים וגרופיות לזיתים: לאחר שחבבר יש מי שפי' כ' לגרופין והוא יותר נכון הריטב"ץ ז"ל וצריך זה כדי שלא יחרב שלהו כי לא היה כוונתו של מוכר לכך והא לשמועינן לנא לך לשובך וכוורת יהני שפיר למלן לאחר (כ"מ לף סו:) שלס מקנה לבר שלכ"ל ואפילו למ"ל לין לאס מקנה מ"מ היכא שאין מזחזין ורוצין לקיים המקח צריך לנא לשמועינן הלין והרמב"ס ז"ל כתב שאין זה מוכר לבר שלא בא לעולם לפי שאינו מוכר יונים שיוליכו לו לבא היכא לכוורת הלא מכרהשובך לפירות והכוורת לוכבא והוי כמי שמוכר לילן לפירות: נמ' [והא תנא מפריח רחצונה ומניח פי'.] היכי תנן למפריח לוקח בבריכה רחצונה הא בבריית' תני ר' חייא רחצונה ומניח ולקמ"ל שיניח לאחר ב' בריכות רחצונה [שלא ניסן] ומניח [שלא לייר] ותירון רב כהנא לבבריית' פירוש למתני' להא לאחר במתני' בריכה רחצונה היינו לאחר לבל ה"ש ללבתה יניח בריכה רחצונה שלא שהיא ומניח לאחר נמצא שיאחרו למוכר נ' זוגות לאחר ובתה ובתה וכל לאחת עס חברתה כי זוגות הס נוליס וכבי תלמולא מ"ש לאחר למשמחה לבריכה שלא וחזוג שלא ולף על פי שנוטלין ממנה כל הבריכות שעשה מכאן ולהבא כי הלא עשה בריכה כל חלא וחבל והבל לינה עשה תיכף לאחר חלא ליגירתה חלא על ב' או נ' חלשים וא"כ כי היכי להלא מצטוותא עס הבל ועס זוגה הבל נמי תשמח עס לאחר ועס זוגה שנה לה יש זוג ולאחלי צריך להניח לה בריכה ומעני לרך העולם שהלא משמחת עס הבל לבל הבל לינה משמחת עס הלא הלבך לא לא יניחו לה הבריכה הרחצונה תלך מן הצובך ולא תלך היא תלך נס הלא ונמצא הצובך חרב וזה לא מכר לו הפירות לא מכר לו הצובך הלבך צריך שיניח למוכר שלשה זוגות וכללמרן ולין צריך להניח בריכה רחצונה לבת הבת וכן לכולן משום לכיון לכ"כ נינהו שהס זוגות כלאחרינן מצטוותי להלאלי וכתב הריטב"א ז"ל וזה לשונו ולין הלשון הולמו זה הפי' והנכון כמו שפירשנו בתוספות לרחצונה ומניח לאו לוקח להוא הלין מבני בניס על סוף כל העולם מכל ולזות יניח הרחצון שבהן והיינו לפירש תנא לבבריית' לוקח לוא שלא יכול להרחיק ושליטת ורבינת שהרי לין לבבר קנבה: במתני' [תנן] שהלוקח לוקח נ' נחילין זה לאחר זה ומכאן ולילך נוטלן לסירוסין: לאו הסיעורים לאילנות לאו משום שחוזרין לגמום ולא תפסל הלבה כי לס מכר לו עניו לא מכר לו הלבה: פקק. היא כמין קסר וכשמניח קסר לאחל לא חוזר לגמום:

מכר יונים:

(דף פ.) הלוקח פירות שובך מחבירו מפריח בריכה הראשונה פירות כוורת נוטל שלשה נחילין ומסרס חלות דבש מניח ב' חלות זיתים לקוץ מניח ב' גרופיות:

גמ' (דף עח:) היכי דמי אי דא"ל היא ובנה אפילו פרה נמי ואי דלא א"ל היא ובנה מ"ש חמור אמר רב פפא דא"ל חמור מניקה אני מוכר לך פרה מניקה אני מוכר לך בשלמא פרה לחלבה עומדת אלא חמור מאי קאמר ליה ש"מ היא ובנה קאמר ליה:

(מכילתין פ"ד) תוספתא המוכר שפחה לחבירו מכר לו כלים שעליה אפילו הן מאה אבל לא מכר לו את השירים ולא את הנזמים ולא את הטבעות ולא את הקטלאות שבצוארה שפחה וכל מה שעליה אני מוכר לך אע"פ שיש עליה כלים שוין מאה מנה הרי כולן מכורין שפחה מעוברת אני מוכר לך פרה מעוברת אני מוכר לך מכר את הולד שפחה מניקה אני מוכר לך פרה מניקה אני מוכר לך לא מכר את הולד:

מכר בור מכר מימיו כו': (דף עט:) אמר רבא מתניתין יחידאה היא ולא סבירא לן כותיה דתניא מכר בור לא מכר מימיו ר' נתן אומר מכר בור מכר מימיו:

הלוקח פירות שובך מחבירו מפריח בריכה ראשונה (דף פ.) והא תניא מפריח בריכה ראשונה ושניה אמר רב כהנא ל"ק הא דקתני בריכה ראשונה ושניה בה והא דתנן בריכה ראשונה באמה משום דמצטוותא בברתא ואזוגא דשבקינן ליה:

פירות כוורת נוטל שלשה נחילים ומסרס במתניתא תנא נוטל שלשה נחילים בזה אחר זה מכאן ואילך נוטל אחד ומניח אחד:

זיתים לקוץ מניח שתי גרופיות: (דף פ:) ת"ר הלוקח אילן מחבירו לקוץ מגביה מן הקרקע טפח וקוצץ בתולת השקמה שלשה טפחים סדן השקמה שני טפחים בקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה בדקלים ובארזים חופר ומשרש לפי שאין גזען מחליף (דף פא.) (* ד"ת מ"ז תנן התם הקונה שני אילנות בתוך של חבירו מביא ואינו קורא ר"מ אומר מביא וקורא אמר רב יהודה אמר רב היה ר' מאיר אומר אפילו הלוקח פירות מן השוק מביא וקורא מאי טעמא מדקתני משנה יתירא דפשיטא כיון דאמר ר' מאיר קנה קרקע דמביא וקורא אלא הא קמשמע לן כדאמרן והא תרי אדמתך כתיבי חד למעוטי דגר וחד למעוטי דעובד כוכבים ומסיק ולא קיימא לן הכי והך דרבי מאיר קמשמע לן למעוטי קנה אילן אחד דמביא ואינו קורא * ע"כ :

מתני' הקונה שני אילנות בתוך של חבירו הרי זה לא קנה קרקע רבי מאיר אומר קנה קרקע הגדילו לא ישפה העולה מן הגזע שלו ומן השרשין של בעל * בגמ' איתא של בעל הקרקע (ג"א) הבית ואם מתו אין לו קרקע קנה שלשה קנה קרקע הגדילו ישפה.

העולה מן השרשים שלו ואם מתו יש לו קרקע:

גמ' (דף פב.) היכי דמי מן הגזע והיכי דמי מן השרשין אמר רבי יוחנן הרי כל הרואה פני החמה זה הוא מן הגזע ושאינו רואה פני החמה זה הוא מן השרשין וליחוש דילמא מסקא ארעא שרטון ואמר ליה תלתא זבנית לי ואית לי נמי ארעא אלא אמר ר' יצחק יקוץ וכן אמר רבי יוחנן יקוץ:

קנה שלשה קנה קרקע: וכמה אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוצה להן (דף פב:) במלוא אורה וסלו תניא נמי הכי הרי זה קנה תחתיהן וביניהן וחוצה להן כמלוא אורה וסלו ואותו מלוא אורה וסלו אין זה וזה רשאים לזרען

וכמה יהא ביניהן רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל מארבע אמות ועד שמונה רבא אמר רב נחמן משמונה ועד שש עשרה (דף פג.) אמר רבא הלכתא מארבע אמות ועד שש עשרה תניא כוותיה דרבא כמה יהו מקורבין ארבע אמות וכמה יהו מרוחקין שש עשרה אמה * ס"א מ"ז (על שש עשרה אמה) ה"ז קנה את הקרקע ואת האילנות שביניהן לפיכך יבש האילן או נקצץ הרי זה יש לו קרקע פחות מכאן או יתר ע"כ או מתני' ת"ק סבר לעל מיקרי שהש חילן פחות מטלטה חילנות ולש קנה קרקע אע"פ שהש (במרחק) [כחוכבת] כלמפרש בגמ' ולש קנה לעל החילן לפירותיו וסיקנעני כשימות וכעומו בשהש חינו עומד בקרקע של ליקח שחין לו חלק בו לעל בחלקו של מוכר שהשהש שלו היה הלכך השהש שלו מטועבד לקיום החילן ולתשמיטו לעל סיים לו חלק מיוחד לתשמיש החילן לפיכך הנהילו העופים לש יחתוך ויקלקל לותם כדי להשפיל ולנרוע עלו אע"פ שהעל קשה לזרעים [לכיון שחין לו קרקע לבעל החילנות הרי שעבד לו שהשו לעורך כל החילנות כל ערכן אע"מ כן לקחן (והעולה) מן הגזע שהוא בנוף החילן הנראה על הארץ שלו לבעל העולה מן השרשים שהוא מתחת לארץ הוא של בעל הבית שהקרקע שלו הוא הלכך אם מת החילן אין לו קרקע כלל ליטע אחר במקומו ולש לטוש תשמיש בעולם מפני שלש קנה קרקע: יפשה. תרנוס [ולכות לותו] (לכריס ט) ופשית יתיה מטוש שהעל עובר [יותר] שיעור מחלך השהש שקנה עם שלשה חילנותיו כלמפרש בגמ' וחינו לין שיוש קרקע של מוכר וזרעיו: נרסי' בגמ' [דף פג.] תנן התם הקונה שני חילנות בתוך של חבירו מביח וחינו קורא ר"מ לומר מביח וקורא כו' מכדי הא תנא ליה היש לו קרקע פשיטא למביח וקורא שלש ס"מ מחייב היה ר' מחיר לף בלוקח פירות מן השוק והכתיב לעמתך [חל] למעוטי לעמת עובד כוכבים וכו'. לף כתבתי זה שלש משום לין נר היועץ מתוך סוניח זו שם יכול להתפלל ולברך כמונו כשאר לפרש ומשום מה שמקלקל תלמולת לר' מחיר מלקתני משנה יתירה אע"פ שהחת היה לענין קרקע והחרת מיירי לענין בכורים נ"ל שהוא [תמה]. לרך התלמוד [למתני כל חלש בלוכתיה אע"נ לחל מחבריה נמל] ונ"ע: שכי נרם הרמ"ם ז"ל והל כתיב לעמתך לעמתך ב' פעמים חל למעוטי לעמת עובד כוכבים וחל למעוטי לעמת נר. כלומר לנר מביח וחינו קורא לתנן במסכת בכורים [פ"ק משנה ל] הנר מביח וחינו קורא שחינו יכול לומר חלר נשבעת לחבותינו וכשהוח מתפלל עם הציבור חומר חלהי חבותיכם וכשהוח מתפלל בינו לבין עלמו חומר חלהי חבות ישרלל ומיהו בירושלמי פליגי רבי יהודה להוא חומר מביח וקורא מה טעם כי חב המון נויש נתתיך לשעבר היית חב לחרש ועתה לכל העולם ר' יהושע בן לוי חמר הלכה כרבי יהודה לתת עובדין קמי ר' חבא וחורי כר' יהודה וכשהוח מתפלל נמי חומר חלהי חבותינו לפילו בעבור וכן בברכת המזון וכיון לליפסיק בירושלמי כרבי יהודה קי"ל כוותיה וכן פסק הרמב"ם ז"ל וכתבו המפרשים ז'מוניחין לחרים ילי חובתן לפילו כשחכלו לחרים זיעורין לחוריינהו שהיה כלי שביעה (ועי"נ לחמרינן בברכות לנפש לינן חייבות חלש מלרבנן משום לנאו נינהו וע"כ נרים נמי לש נטלו חלק בחרן ומאי חנש חנש י"ל לנריס שהש בני חברהם רחוייס לירושה שלהן ובני נחלה נינהו חלש שלש נתחלקה החרת חלש ליונתי מנריס ולמי לטפלים לחמרינן בפרק יש נוחלין [לף קיז.] לחלה תחלק החרת למעוטי טפלים שהש פחותים מבן כ' ולש היה להם שום מוריש כנון חב ולוד וחם שכולן מתו במלבר שלש נטלו חלק כה לפ"ה ולפי מוניחין לחריש ילי חובתן בברכת המזון ולטעמת לכל הני בני נחלה וירושה נינהו חבל נשיש לאו בנות נחלה נינהו כלל: ותו לחמרינן בגמרת [לף פב.] העולה מן הגזע שלו היכי למי מן הגזע ס"ל מן הסרשים ע"כ יוחנן כל הרואה פני חמה הוא העולה מן הגזע ושאינו רואה פני חמה הוא מן הסרשים וניחוש לילמא מסקא ארעא שרטון ומסכחא למיחזי כתלתא חילני ואמר תלתא חילני זבנית ליש לי קרקע חלש לחר רב נחמן יקוץ וכן ל"ל יוחנן יקוץ. פי' מסקא ארעא שרטון ויחפה הנזעים וירלה כני חילנות ולע"פ שיחפור וירלה שעולים מחילן לחל הש קי"ל לשלשה בלי חילן המרוחקין כשיעור המפורש לקמן לים להן קרקע ונאמן הלוקח לומר כך נמלא וכך היה ומיהו לענין לינא לם טוען המוכר שלחרי כן הנלילו על הלוקח להביא רליה שהיו נלולים כך כי הוא הכא להועיל קרקע מיד המוכר כן לעת הרמב"ן ז"ל. והרשב"ש והריטב"ש ז"ל סברי כמו שכתבתי בפנים חלש לטענין לינא מבטלין לעתם מפני לעת הרב הנדול ז"ל ולהברייו ז"ל צריך לומר להש להמרינן הכא תלתא חילני זבני כלומר ומייתי ליה לילי לינא ולינא מיהת: [לף פב.] חלש לחמר ר"נ יקוץ. כלומר הש להעולה מן הנזע שלו כלומר שהוא שלו לקוץ וליטול חותו לעצמו כשיבים קרוב לשיעור הסרחקה המפורש לקמן משום שרטון וכלחמרינן וכן ל"ל יוחנן יקוץ: [וכמה ל"ל חמת וכו']. פירוש מקלקלת קנה קרקע ולש לחמר קנה הקרקע לו השלה משמע ללש קנה חלש קרקע הצריך לו וכמה הוא . תחת החילן שיעור לורה וסלו. כלומר מלקט כמו לריתי מורי (שה"ם ה) והוא לשון מיוחד לתלמים כבוצר לעניבים ומוסק לזיתים ומלקט בשאר חילנות וכן בין חילן לחילן בקרקע מנולה שבין נופות חילן זה לנופות חילן זה ומכלן נדלה להש לחמרינן במתני' הנלילו יפשה רוצה לומר הנלילו יותר ממלוח לורה עם סלו שנותן בה הפירות וחוזה לה שביב כל הני חילנות לזהו המקום הצריך לו ללקיטת פירותיו: ולותה לורה וסלו שהן חוזה להן היינו רשאי לזרעו. לף בעל החילן ולף בעל השלה נדלה לבעל החילן לף קנה בו חלש תשמישו ללקוט וכיון שקנאו לכך נם בעל השלה היינו יכול לזרעו מפני טיטנתו פירותיו של זה כשנופלים שם מפני שיהיו להסקות הזרעים שהם בטיט על העפר לבל לורה וסלו שתחת החילן ושבין חילן לחילן פשיטא שחין זורעים לותם לפי שחין דרך לזרוע שם: [וכמה יהיו מרוחקין וכו']. מלחמרינן לב' חילנות חע"פ

שלקחן בזה אחר זה ה"ז לא קנה את הקרקע ולא את האילנות שביניהן לפיכך יבש האילן או נקצץ אין לו קרקע בעי רבי ירמיה כשהוא מודד ממקום קצר הוא מודד או ממקום רחב הוא מודד א"ל רב גביהה מבי כתיל לרב אשי ת"ש הארכובה שבגפן אין מודדין אלא מעיקר השני:

(דף פג:) כיצד הן עומדים רב אמר כשורה ור' יוחנן אמר כחצובא מאן דאמר כשורה כ"ש כחצובא ומ"ד כחצובא אבל כשורה לא והלכתא כר' יוחנן (דף פג.) מכר לו שנים בתוך שדהו ואחד על המצר שנים בתוך שלו ואחד בתוך של חבירו או שהפסיק בור או אמת המים ביניהן או רה"ר הרי אלו כולן עלו בתיקו וקי"ל דכל תיקו דממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע:

מתני' המוכר את הראש בבהמה גסה לא מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא מכר את הראש מכר את הקנה לא מכר את הכבד מכר את הכבד לא מכר את הקנה שביניהן נלוטים וכבדים לו קנה קרקע ללע מפלגינן בהו ג' לפילו לקיס קנה קרקע ללע מפלגינן בהו ג"כ ל' לבעינן שלש יהיו מקורקין יותר מלאי ולא מרוחקים יותר מלאי ג"כ מ"ם תלתא לקין מקורקין מפיס נפיס ונלוטים ללע ולאי מסוס למרוחקים זה מזה ומבטלין זריעת הקרקע הוא למוכר נ' לילונות מכר קרקע מסוס ללע חסיב עליה כולי האי ומיהו אין סברא לומר שימכור לו כל תותי קרקע בדמי לילונות לבד ואם יש מרוחקין יותר מלאי אין כאן בטול זריעה כלל בעבור האילנות ולמאי מכר מן הקרקע ולפיכך בעי כמה יהיו רחוקים ופסיק רבא לאין פחות מל' לחות ולא יותר מט"ז לחות ובכי תניא בברייתא על שם עשרה ומשמע ולא על בכלל מלתנן (כלאים פ"ל מ"ט) נבי כלאים הנוטע כרמו שם עשרה לחה מותר להביא כלאים לשם ללע חסבינן ליה כרם כיון דלהסורות רחוקים זו מזו שם עשרה לחה וחסבינן לכל סורה כלילו היתה נטועה בפני עצמה בשלה לחת ולפיכך לע מקרי כרם לבעינן שיהיו שתים כנגד שתים וחת יונקת זנב כזה או כזה וכן בשלה לע מיקרי שלה לילן שם היו לילונות רחוקים כזה השיעור ופחות מלרבע לחות נמי אינו רלוי לזריעה לבעינן כלי שיעבור בקר וכליו לתניא [לקמן דף פג.] ל' שלחו כלי עבודת הכרם ולע מיקרי שלה: [לקמן דף פג.] ואת הלילונות שביניהן. כלומר ושיהיה בין לילונות לילו לרבע לחות לכל לחד מהשלשה לילונות שמשיים לו במכירתו לפחות כלי שלש יתמעטו השיעור להיות בין לילן לילן מהנ' וכלתניא: יש לו קרקע. ליטע לילן לחר במקומו נראה ללע קנה קרקע ללע מקום הלילן לוקח ללע למשמע לן לכי היכי לסבר תנא למכור לו קרקע עם הלילונות וצריך ללקוט לוחס [ה"נ] מכר לו למקום תשמיש הלקיטה וכלתניא לעיל: לקחן בזה לחר זה. בסוק לחל [לחל]. לע מכר לו קרקע ללאו בר קרקע הוא וכלתניא ג"כ גם כשהשלשה הם שלו בכה"נ לע קנה קרקע: מקום קנה. הוא לעיקר הלילן ומקום רחב הוא בנבהו של לילן: הארכובה שבגפן. מפני שמתעקם כמין הארכובה כשהוא מולך הרוחב למהני כרם וכלתניא לעיל: מודד מפקק השני. מסוס שהוא המקום הכינוני וכן לשיעור הזה כשימלוך הרוחב הצריך בין לילן לילן לא ימלוך ממש מעיקר הלילן שהוא יותר קנה ולע ממש מנבהו של לילן שהוא רחב ללע מהמקום הכינוני: נרסי' בגמ' [לקמן דף פג.] בעי ר' ירמיה מכר לו נ' בדי לילן מהו ג"כ ל רב גביהה מבי כתיל לרב חסי ת"ש תנן המוכר נ' נפנים ועיקריהם נדלין ל' ללעזר בר צדוק לומר לח יש בניהם מלרבע לחות על שמנה מנטרפין ולח ללו לין מנטרפין: [לקמן דף פג:] כיצד הם עומדים רב לומר כשורה ורבי יוחנן לומר כחצובא. לבל בסורה לע והלכתא כר' יוחנן בעי רב פפא מכר לו שנים בתוך שלהו וחלק על המיוחד שנים בתוך שלו וחלק בשל חבירו או שהפסיק בור או לומת המים ביניהם או רה"ר הרי אלו כולן עלו בתיקו וקי"ל דכל תיקו דממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע. פירוש מלילן לחל נתפשטו שני ענפים ונתרחק והרבה על שיעור ל' לחות על הלרן ומתחת נשתרשו נדלן לותה כנ' לילונות ללע"פ שבלו מלילן לחל כלתניין בהברכה שבשלשה נפנים שנבדלו מתחת הלרן ועיקריהן נרחין כלומר שנשתרשו נדלין בששה טפחים ולפי כן יש בין סורה לסורה ח' לחות שלימות לע היו כרם מסוס למרוחקין הסורות טפי ונחסבת כל סורה וסורה בפני עלמה ולנן בעינן כלפירשנו לעיל שתים כנגד שתים ולחת יונקת זנב לפחות וכירושלמי לכלאים פוסק כר"מ ור"ש ולוקה בשתי סורות לבל נ' סורות לפילו נטען על פחות מל' לחות [לסור לתנן כרם] הנטוע על פחות מלרבע לחות לינו כרם לבריי] ל' שמעון וחכמים לומרים כרם ורולין לת החמנעים כלילו לינס: ולסור לזרוע בינתיים על שיהא שמונה לחות בין סורה לסורה בתחלת נטיעתן לבל לם חברו הסורות החמנעיות בעינן שיהיה בין סורה לסורה הנשארות שם עשרה לחה כלרבי לליעזר בן יעקב דתנן ר"ש בן יעקב לומר משום רבי חנינא לפילו חברו החמנעים ולין בין סורה לחברתה שם עשרה לחה לע יהיו זרע לשם שלילו מתחלה נטוע היה מותר בשמנה לחות וכתבו מנדולי התחברים ז"ל והלכתא כר"ש בן יעקב למשנתו קב ונקי ולפי זה צריך לומר דשיעורא לכלאים ולקניה לינו שוין לגל למכלאים שמנינו לחי שיעורא שם עשרה לחה שיהיו מייתינן רלוה לחסיב שיעור ומשערינן ביה בקניה: קי"ל בפ"ק דקדושין (לף ו:) לכלאי הכרם לסוריס מלברי סופרים בחו"ל מפני שלסורין בהלה בלרן וקי"ל כר' יסיה לומר לינו חייב על שזרע חטה ושעורה וחרלן בתפולת יל כלומר ר"נ [בר יצחק] (בברכות לף כב.) מלומר רחמנא לע תזרע כרמך כלאים למשמע לע תזרע כרמך להיינו חרלן עם כלאים ואם בלרן כן כ"ש בחוטה ללרן שאינו נאסר כלל לגל ואם בלרן אין לו בחוטה ואע"פ שמותר לזרוע בתפולת יל הלכתה מינים ואע"פ שמותר לזרוע בלך הכרם בחוטה ללרן מיהו לסור בלכילה ובלבד שיהלגו לוקה הלכך אם הירק סמוך לכרם ל' לחות לסור כמו שלסור לזרוע אם כלאים וכן אם הוא סמוך ל' לחות מהערים. ערים [ריש פ"ו דכלאים] הלו הנפנים שאנו נוטעים בחלרות ואם יש מחסה לו יותר והלכה לותה על נבי מוטות לו שבכה לריך להרחיק מהם לרבע לחות הנטוע תוך לרבע לחות לעיקרן לסור כלומר בכרם לבל פחות מחמשה לין לוסרין: מתני' בשמיה נסה לין לרך למכור גמרא גוונין כששה נפנים נפנים למהוי כרם לחייב בזריעה להשתא הוו שתים כנגד שתים ולחת יונקת זנב לחילו בהברכת שתים לע להוי הלא לרבע שהן שתים בלבד ולע הוי כרם וכלתמרן: כחנוכת. כנון מושב קנקן שיש לו שלש רגלים שחוק כנגד לחנעות השניים ומעמיד לרבי יוחנן מושב לכשהן נטועים בענין זה לין לרך לזרוע שם בינתים והוי כבלה לילן וקנה קרקע: [חומרת לתובא] ולע קנה קרקע ללע מיקרי שלה לילן כיון דהוו כלו לינן יחד בשלה לחת ומיהו כבר פסקנו לעיל לקנה לילונות שביניהם ולע"פ לשפשר שמפסיק בין לילונות לבל שם היה שם לכבל ללקלי ושיירה לעגמו בשירות ומפסיק בין לילונות היינו כבעיא לחת המים ורבות הרבים שעלתה בתיקו: [נמרת לף פג.] הנוטע כרמו ח' לחות וכו'. כבר פירשנו לעיל לכשהין ל' לחות בין סורה לסורה שהוא לריך לעבודת הכרם שהוא בקר וכליו לין לו לין כרם ומותר לזרוע כלאים סמוך לשם טופחים כלין נפן יחידית שלע"ן להרחיק הזריעה מעיקר שלע שם

לחד מאלו בפני עצמה ומ"ש לע"ז מכר לחבל בבהמה לקה לרך למכור את הרגלים עם הרחם לע"ז חסיבי כולי האי וכן נמי הכבד עם הריאה לבל חיפכא לע"ז שהחזוב חינו נמכר עם מי שחינו חזוב וחינו ליו שיכה טפל לו ומיהו תניא בתוס' [מכילתין פ"ק] בל"ש במקום שלש נהגו לבל במקום שנהגו הכל כמנהג המלינה: ל' מלות וכו'. התנא שנה לנו הלרבע לרכיש שלפסד בעניו חזרת המקח שהן או הלוקח לבדו או המוכר לבדו או לין או שום לחד מהם או שניהם יחד כשיש טעות במקח כגון שמכר לו רעות ביפות ע"פ שלין לוקה בלמים לוקח יכול לחזור בו שהרי הטעהו והן המוכר יכיל שהטעהו הלוקח ואמר לו חטים הללו נחשבות רעות בעיר הזאת ובעבור זה מכרן ואח"כ מלא שהיו מחשיבים אותו ליפות הרי הטעהו והמוכר יכול לחזור לבל לם אמר לו המוכר רעות הן ומלא שהיו רעות שברעות לע"ע אמר לוקח לע קניתים לעתה לכשי שיהיו כ"כ רעות וכן בהפך ביפות לע אני אמר מוכר לע מכרתיים לעתה לכשי שיהיו יפות שביפות בשם יפות ורעות בקמר ליה והבל בכלל ואם שאל לו שחמתית שהם חטין לחומים מפני שעושים קמח מרובה ונותן לו חטים לבנה או שאל לו לבנה משום שעושה הפת יותר נאה ויפה הרי הלו כשני מינין והוי כמקח טעות וכל אחד מהם יכול לחזור בו אפילו זה לע קנה לבד אל זה נם מכירתו אל זה אינה מכירה: נמ' הא לרבי חסדא לאמר בין שתות מעות שתות מקח שנתאנה המוכר הכל שוה לעניו שנתאנה לוקח (ב"מ לף מט:) שתות מעות נמי שניו וכן הא לאמר שנתאנה יכול לחזור בו ולא נתאנה ומטעמא לאמר הכא הוא וכלמסמע ממתני' לחפילו בביטול מקח לאמרינן בעלמא לשניהם חוזרים לאמרינן במתני' לשנתאנה לוקח יכול לחזור בו ולא נתאנה ליכא שנתיקרו לע מני למיסדר ביה לוקח מוכר משום לע"ל לוקח אי לאו נתאנה לוזניתן וכו' וכ"ש בלוגלה שנתאנה קיים שלין שום לחד מהן יכול לחזור בו וקי"ל כרבא לאמר [שם לף נ:] שתות קנה ומחזיר לוגלה שנתאנה לוקח יכול לחזור בו כלומר לתבוע לוגלה ולא נתאנה לע אני למימר ליה החזר לי מקחי ולא קי"ל כרב חסדא בהא לאמר לבלוגלה חוזר לע"ג לבעיקר מילתיה קי"ל כוותיה וכן פסק הרי"ף לכרבא קי"ל

הקנה [* ג' ד"ת [וכ"ה הב"ח] אבל בדקה מכר את הראש מכר את הרגלים מכר את הרגלים לא מכר את הראש מכר את הקנה מכר את הכבד מכר את הכבד לא מכר את הקנה] ארבע מדות במוכרים מכר לו חטים יפות ונמצאו רעות הלוקח יכול לחזור בו רעות ונמצאו יפות המוכר יכול לחזור בו רעות ונמצאו רעות יפות ונמצאו יפות אין אחד מהם יכול לחזור בו שחמתית ונמצאת לבנה לבנה ונמצאת שחמתית עצים של זית ונמצאו של שקמה של שקמה ונמצאו של זית יין ונמצא חומץ חומץ ונמצא יין שניהן יכולין לחזור בהן:

גמ' אמר רב חסדא מכר לו שוה חמש בשש והוקרו ועמדו על שמונה מי נתאנה לוקח לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר מאי טעמא (דף פד.) דאמר ליה אי לאו דאוניתן לא מצית הדרת בך השתא דאוניתן מצית הדרת בך ותנא תונא יפות ונמצאו רעות לוקח יכול לחזור בו מכר לו שוה שש בחמש והוזלו ועמדו על שלש מי נתאנה מוכר מוכר יכול לחזור בו ולא לוקח משום דאמר ליה אי לאו דאוניתן לא מצית הדרת בך השתא דאוניתן מצית הדרת בך ותנא תונא רעות ונמצאו יפות מוכר יכול לחזור בו

חזינן לגאון דקא מוקמי להא דרב חסדא לענין לקבולי מי שפרע וכד מעיינת בהא שמעתא לא סלקא בהאי סברא כל עיקר ומסתברא לן אנן דלא קיימא דרב חסדא אלא אליבא דמאן דאמר מי שהוטל עליו ידו על העליונה והא דרב חסדא ליתא דהא קא פסק רבא הילכתא שתות קנה ומחזיר אונאה אלא מיהו כי ליתיה לדרב חסדא בשתות הוא דליתיה אבל בביטול מקח כגון שמכר לו שוה ארבע בחמש ולא הספיק בכדי שיראה לתגר או לקרובו עד שהוקרו ועמדו בשבע לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר דאמר ליה לוקח למוכר אי לאו דאוניתן לא מצית הדרת בך השתא דאוניתן מצית הדרת בך וכן המוכר שמכר שוה חמש בארבע והוזל ועמד על שלש מוכר יכול לחזור בו ולא לוקח דא"ל אי לאו דאוניתן לא מצית הדרת כך השתא דאוניתן מצית הדרת בך דאע"ג דדחינן ואמרינן ממאי דילמא הא דרב חסדא תרוייהו מצי הדרי בהו ומתניתין

כהא והא למייתי לאיזה ממתני' לע"נ למתני' הוא ביטול מקח והא לרב חסדא היא לונאה כבר פי' לעפי לין ביטול מקח לסניסה חוזרין לין הוא שנאמר שהמתנה יתבע לונאתו [לוגם] לעוולם חוזרין לין הוא שנאמר שהמתנה יתבע לונאתו והמתנה לא מני למימר ליה החזר לי מקחי ומיהו מסוס לקי"ל לייתר מתנת ערין לן למימר לבמתני' לע"פ שהמתנה יכול לחזור ולא המתנה היינו לומר שהמתנה חינו יכול לחזור בו מעצמו בלא שום תביעה לבל היכא שהמתנה יתבע ממנו לונאתו לף המתנה יכול לחזור בו ולומר לו יחזיר לי מקחי לו יפתוק מלונאתו לבל לענין לונאת שתות לא מני מלא למטען בשום ל' ללא יחזיר לו לונאתו ומטעמא לרב חסדא ל"ש לו לא לאו לוניתן לא וכו' והשתא לוניתן וכו' ל"ש מינו חוטא נשכר ולע"פ שנתנה המוכר בשהוקרו מ"מ מי נתנה מעיקרא לוקח ל"ש לוקח יכול לחזור בו שום חמש בשש לוקח כלין לונאה כלפי' וכלין ביטול מקח וכלפי': נרסינן בירושלמי מכר לו שוה חמש בשש ולא הספיק ליתן ולימן על שהוקרו ונעשה בשבע רבי יעקב בר לחי רבי לבילה בשם רבי יוחנן בשם שהמקח בטל מלאן זה [בטל מלאן זה] ולקמינן תמן תנינן יפות ונמצלו רעות לוקח חוזר בו ולא מוכר ולא לתר לחרת הכין פי' לקמ"ל להשיעל לרבי יוחנן בלאיבא כסף ומלי לא הספיק ליתן ולימן שלא מפך ולקמר שניהן חוזרים ולינם מקבלים מי שפרע ולהכי לקמינן ליה מתני' לקמינן להיכא למפך למתנה חוזר בו ולינו מקבל מי שפרע לבל מתנה חינו חוזר בו בלא מי שפרע ופריך לתיע כמ"ל הנוסף ונותן בלבריס לין מוסרין לוקמן למי שפרע כלומר להשיעל לר' יוחנן שלא הספיק ליתן המקח ולא ליתן המעות כלין מי שפרע ולין כלן מי שפרע ול"ש קמ"ל לשיהו לחזור בהן לנמרי ולפילו מסוס מחוסרי לחמה לין בו כיון שנתנה הסער: נרסינן בנמ' [לף פל.] שחמתית ונמלאת וכו' לאמר רב פפא ס"מ שמשה סומקה היא תלא למקח נפרע ופניע והא ללא חזיא ליה כולה יומא נהורין הוא ללא בריאן: כיון לליתי ביה ללא ב' מיניה ל' לסוס ואחר לבן וקרי לבון חמה לסוס ס"מ שמש לסוס ונפקא מינה לנוהר מן החוסס שיהא חסור בחורו של שמש: מתני' משך וכו'. בסימטא או בחנך של סניסס מיירי משום לברשותו הוא קונה

היינו טעמא משום דרע יאמר הקונה לא בטילה הא דרב חסדא דלא דחינן מימרא בדילמא וטעמא דרב חסדא טעמא דמיסתבר הוא:

יום רסד

(דף פד:) **מתני'** המוכר פירות לחבירו משך ולא מדד קנה מדד ולא משך לא קנה ואם היה פקח שוכר את מקומן הלוקח פשתן מחבירו ה"ז לא קנה עד שיטלטלנו ממקומו ואם היה מחובר לקרקע ותלש כל שהוא קנה:

גמ' רב ושמואל דאמרי תרוייהו כליו של אדם (דף פה.) קונה לו בכל מקום חוץ מרשות הרבים ר' יוחנן ורשב"ל דאמרי תרוייהו אפילו ברשות הרבים אמר רב פפא ולא פליגי כאן ברשות הרבים כאן בסימטא ואמאי קרו לה רשות הרבים לפי שאינה רשות היחיד והכי נמי מיסתברא דאמר ר' אבהו אמר ר' יוחנן כליו של אדם כל מקום שיש לו רשות להניחו קנה יש לו רשות להניחו אין לו רשות להניחו לא שמע מינה והא דתניא ארבע מדות במוכרין עד שלא נתמלאת המדה למוכר משנתמלאת המדה ללוקח בד"א במדה שאינה של שניהם אבל אם היתה מדה של אחד מהם ראשון ראשון קנה בד"א ברשות הרבים ובחצר שאינה של שניהם אבל ברשות לוקח כיון שקבל עליו מוכר לסימטא הוא בליטה סמוכה לרה"ר ויש רשות לכל לזרק להניח אם כליו וי"ב הוי כחצר של שניהם שיש לו חלק בה לכל ברשות מוכר פשיטא למסיבה מהני לפילו בכליו למוכר: [קף פד:] ולא מלל. לעל"פ שלא מלל קנה משום למילה לא הוי חלק נלוי מילתא בעלמא ומיהו מוקמינן לקמן מתני' בשפסק סכום המקח לפה לא כן לא סמכא לעתייהו ולא למסיבה לא הוי מהני: מלל ולא מצך. כלומר לפילו בשפסק לפי המקח כיון שלא מלל לתוך כליו של לוקח לבל לא מלל לתוך כליו של לוקח קנה כיון שהמוכר נתנו ברשותו של לוקח וכן אם מלל הלוקח והניבים ילו במילה לפילו המילה של מוכר קנאו בהנבהה ולפילו ברה"ר להנבהה קונה בכ"מ: ואם היה פקח. הלוקח כשמלאו המוכר ע"נ סמוכה אל בבית המוכר וירא שמא יחזור מן המקח ישכור לו מקום הפילות ולא יהיה רשותו ולא יוכל המוכר לחזור בו: הלוקח פשתן. מפורש בגמ': נמ' [חזן מרה"ר וכו']. הלכך אם מלל המוכר פירותיו לתוך קופתו של לוקח בעוד שהיא בסמוכה או בחצר של שניהם קנה לוקח לבל ברה"ר ובחצר שהיא של שניהן וכ"ש ברשות מוכר לא קנה משום לחין לו רשות הוא והכלי בטל לגבי ברשות ולא יוכל לומר קונה על מנת לו רשות בעל הקרקע וטעמא משום דהוי קנין זה מטעם משיכה לבל מסירה קנה ברשות הרבים [שהיא] של שניהם וכלפילמו בתחלת פירקין והנבהה ובחצר שהיא של שניהן וכ"ש עליך מיניהו לפילו הנבהה פילמו התם לקונה בכל מקום כלומר לפילו ברשות מוכר ומשיכה ומסירה לפילו אמר ליה מוכר זיל חזק וקנה לך קנה לוקח כיון לברשות מוכר הוא עד עת"ל יש לו ללוקח כלי ברשות מוכר ו"ל זיל קנה כלאמרינן הכא בסמוך משום לכיון דע"ל הכי היה לפילו משחיל לו מקום כליו ומש"ה קנה ומיהו הני מילי אחר שפסק למים לבל בלאו הכי לא וכלאיתיא בסמוך מלתניא לקמן פסק על שלא מלל אין שניהם יכולין לחזור בהם. כיון שעשו סכום המקח: [קף פה:] מלל על שלא פסק שניהם יכולין לחזור בהם. ואע"נ לפרקו משלם. ובעי הכי כלומר כיון שפרקו משלח ברשות לוקח מה לי אם פסק ערך למים או לא הא קנאם רשותו ותירץ לעל סמכה לעתא על מקח זה לא המוכר ולא הלוקח לשמא יאמר המוכר יותר ממה שיתן בהם הלוקח וכל היכא לקייני למים הרי הוא פסק כלאיתיא בגמ': [לרבע מלות במוכרים. פי'] לרבע לינים חלוקים יש במוכרים [מלה לשונם] אם מולל המוכר במלה שאינה של שניהם על שלא נתמלאת המלה עומלת בחזקת המוכר ואי בעי למיהדר מני למיהדר מן המכירה או אם נשפך היין או השמן נשפך לו ללעתא כן השלוחה לו שתהיה ברשותו למולר לבל לאחר שנתמלאת המלה היא ברשות לוקח ללעתא לוקח לבי נשלחה לו שתהיה ברשותו הבלי בשהוא בלוקח אין המוכר יכול לחזור בו ואם נשפך נשפך אותו בבליו והלכך אין המוכר יכול לחזור בו ואם נשפך לסימטא הוא בליטה סמוכה לרה"ר ויש רשות לכל לזרק להניח אם כליו וי"ב הוי כחצר של שניהם שיש לו חלק בה לכל ברשות מוכר פשיטא למסיבה מהני לפילו בכליו למוכר: [קף פד:] ולא מלל. לעל"פ שלא מלל קנה משום למילה לא הוי חלק נלוי מילתא בעלמא ומיהו מוקמינן לקמן מתני' בשפסק סכום המקח לפה לא כן לא סמכא לעתייהו ולא למסיבה לא הוי מהני: מלל ולא מצך. כלומר לפילו בשפסק למי המקח כיון שלא מלל לתוך כליו של לוקח לבל לא מלל לתוך כליו של לוקח קנה כיון שהמוכר נתנו ברשותו של לוקח וכן אם מלל הלוקח והניבים ילו במילה לפילו המילה של מוכר קנאו בהנבהה ולפילו ברה"ר להנבהה קונה בכ"מ: ואם היה פקח. הלוקח כשמלאו המוכר ע"נ סמוכה אל בבית המוכר וירא שמא יחזור מן המקח ישכור לו מקום הפילות ולא יהיה רשותו ולא יוכל המוכר לחזור בו: הלוקח פשתן. מפורש בגמ': נמ' [חזן מרה"ר וכו']. הלכך אם מלל המוכר פירותיו לתוך קופתו של לוקח בעוד שהיא בסמוכה או בחצר של שניהם קנה לוקח לבל ברה"ר ובחצר שהיא של שניהן וכ"ש ברשות מוכר לא קנה משום לחין לו רשות הוא והכלי בטל לגבי ברשות ולא יוכל לומר קונה על מנת לו רשות בעל הקרקע וטעמא משום דהוי קנין זה מטעם משיכה לבל מסירה קנה ברשות הרבים [שהיא] של שניהם וכלפילמו בתחלת פירקין והנבהה ובחצר [שהיא] של שניהן וכ"ש עליך מיניהו לפילו הנבהה פילמו התם לקונה בכל מקום כלומר לפילו ברשות מוכר ומשיכה ומסירה לפילו אמר ליה מוכר זיל חזק וקנה לך קנה לוקח כיון לברשות מוכר הוא עד עת"ל יש לו ללוקח כלי ברשות מוכר ו"ל זיל קנה כלאמרינן הכא בסמוך משום לכיון דע"ל הכי היה לפילו משחיל לו מקום כליו ומש"ה קנה ומיהו הני מילי אחר שפסק למים לבל בלאו הכי לא וכלאיתיא בסמוך מלתניא לקמן פסק על שלא מלל אין שניהם יכולין לחזור בהם. כיון שעשו סכום המקח: [קף פה:] מלל על שלא פסק שניהם יכולין לחזור בהם. ואע"נ לפרקו משלם. ובעי הכי כלומר כיון שפרקו משלח ברשות לוקח מה לי אם פסק ערך למים או לא הא קנאם רשותו ותירץ לעל סמכה לעתא על מקח זה לא המוכר ולא הלוקח לשמא יאמר המוכר יותר ממה שיתן בהם הלוקח וכל היכא לקייני למים הרי הוא פסק כלאיתיא בגמ': [לרבע מלות במוכרים. פי'] לרבע לינים חלוקים יש במוכרים [מלה לשונם] אם מולל המוכר במלה שאינה של שניהם על שלא נתמלאת המלה עומלת בחזקת המוכר ואי בעי למיהדר מני למיהדר מן המכירה או אם נשפך היין או השמן נשפך לו ללעתא כן השלוחה לו שתהיה ברשותו של

קנה לוקח.

ברשות מוכר לא קנה עד שיגביהנו או עד שיוציאנו מרשותו.

ברשות המופקדין אצלו לא קנה עד שיקבל או עד שישכור מקומו דשמעת מינה דכליו של לוקח קונה לו ברה"ר לאו רה"ד ממש היא (דף פה:) אלא סימטא והאי דקתני ואם היתה של אחד מהם ראשון ראשון קנה ואע"פ שלא נתמלאת המדה אוקימנא (דף פו:) כשהיו שנתות במדה וכן הלכה:

(דף פד:) אביי ורבא דאמרי תרוייהו מסירה קונה ברה"ר ובחצר שאינה של שניהם משיכה קונה בסימטא ובחצר של שניהם והגבהה קונה בכל מקום:

(דף פה:) בעא מיניה רב ששת מרב הונא כליו של לוקח ברשות מוכר קנה או לא קנה א"ל לא קנה והני מילי בדלא א"ל קני בהכי אבל א"ל קני בהכי קני איכא דאמרי א"ל רבינא לרב אשי תא שמע דרב ושמואל דאמרי תרוויהו כליו של אדם קונים לו בכל מקום חוץ מרה"ר כל לאיתויי מאי לאו לאיתויי בין ברשות מוכר בין ברשות לוקח לא שאני התם דא"ל זיל קני [תניא] משך חמרין ופועלין והכניסן לתוך ביתו בין מדד עד שלא פסק ובין פסק עד שלא מדד שניהם יכולין לחזור בהן (דף פו.) פירקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד אין שניהם יכולין לחזור בהן מדד עד שלא פסק שניהם יכולין לחזור בהן ואוקמה מר בר רב אשי במסכלי דתומי דליתינון בכלי אבל כליו של מוכר ברשות לוקח לא קנה א"ל * בגמ' איתא הונא בריה דמר זוטרא (ג"א) חנין בר מר זוטרא לרבינא מכדי פירקן והכניסן לתוך ביתו מה לי פסק מה לי לא פסק א"ל פסק סמכא דעתיה לא פסק לא סמכא דעתיה:

(דף פו:) רב ושמואל דאמרי תרוייהו כור בשלשים אני מוכר לך יכול לחזור בו ואפילו בסאה אחרונה כור בשלשים סאה בסלע אני מוכר לך ראשון ראשון קנה משכחת לה בסימטא אי נמי ברשות לוקח והוא דאיתינהו בכליו דמוכר דאי ברה"ר הא קי"ל דאין כליו של לוקח קונה ברה"ר ואי ברשות מוכר הא קי"ל נמי דכליו של לוקח ברשות מוכר לא קנה לוקח ואי ברשות לוקח וליתנהו בכליו דמוכר הא קאמר ברשות לוקח כיון שקיבל עליו מוכר קנה לוקח ואף על פי שלא קיבל עליו מוכר קנה לוקח ואם כן מוכר ולמה לו זיל קני [המקום מוסכר לו בתמירה בעלמא ברשות מוכר ולמה לו זיל קני] רשות הגבהה לו הוקצה מרשותו: [מלה רביעית] רשות לוקח כיון שקבל עליו מוכר קנה לוקח מאני לוקח שכיחי חתי לשמועינן היה בבא שאם יש פירות מוכר מופקדין בבית לוקח וכליו של לוקח וחו"כ נתרצה למכרם לו ופקעו מהני כללמרינן לעיל נגי ברשות מוכר וכן מוכיח במסכת ע"ז בפרק השוכר (דף עא:) נגי מסיכת עובד כוכבים דקלמר מממסכיה עובד כוכבים קנייה והא דלמרי' פ"ק דכ"מ (דף ט:) נגי מסוך בשמן זו וקנה כליס שעליה דלא קנה משום שהיא חנך מהלכת ולא קנה ולא למרינן לליקני מטעם מסיכה הא מפרש לה רבותא בדקפיד דלא ליקני הכליס דלא חנך בשמן להוי מטעם חנך אבל אם"ה לא קפיד אלא דלמר ליה קנה כליס שעל בשמן זו קנה במסיכה: [כור בשלשים אני מוכר לך יכול לחזור ואפילו בסאה אחרונה] הכא מיירי כגון דקפיד למכירתה כל הכור משום שנריך למכור למעות ואין מקנה לו פחות מכור ולא יתר על כור ומ"ש לא קנה על שימלול כולו ומיירי שימלול בתוך כליו של לוקח ומלשונריך מליה נמי למר לפיירי בסימטא של לוקח וברשות לוקח ובכליס של לוקח דאי לא קנה לוקח ואי בדרה"ר הא קי"ל כליו של לוקח קונים לו אפילו במקום שיש לו רשות להניחו ולא קנה נמי ברשות מוכר אפילו מלא מוכר בתוכו על ל"ל זיל קני ואי ברשות לוקח ובכליו של מוכר נמי לא קנה לוקח אלא במסיכת הכלי אלא ולאי כלמרן שמולל המוכר לתוך כליו של לוקח העומד בסימטא או ברשות לוקח כיון שקיבל עליו מוכר קנה לוקח אף על פי שלא מלל מוכר לתוך כליו של לוקח ואפילו הכי לא קנה לוקח עד שימלול כולו דאי לא מלל כולו לא קנה לוקח דכיון דלא מלל כולו לא זכה לוקח ומסירה והא לאמרינן הכא לוקח מסיכה כלפירסנו לעיל אבל [חס כליו של לוקח] המוכר בביתו של לוקח במה יקנה [המקח] כלפי' לעיל אבל כשכלי קני להוי כאילו משלול לו מקום לוקח בלא מסיכה ומסירה והא לאמר לו תזכה בחלו לא קנה אלא בחתך מלרכי הקנייה כלפירסנו לעיל אבל [חס כליו של לוקח

לעתו מלקחתה ליה כור בשלשים לקפיל ור"כ לא לימרינן הכי אלא כשמוכר המוכר לחנך כליו של לוקח המונח בסימטא לבעל חי משך הלוקח כל שלא ושלא כשמכר המוכר כיון שמסכו בפניו ושתיק מוכר נראה שהכירים לקנה לוקח לכל בפניו לא נראית לימיר ליה לך משך כלקי"ל [לעיל סוף דף נב:] נבי חזקה ופסיעה לאי לימר ליה לך משוך בפירוש לקנה לוקח כל מה שמשך ולא לימרינן הא לא לימר ליה אלא כור בשלשים לשלרבה לימיר לפיכך הא ר"ל לך משוך ופסיעה לליירינן בשפסק השלים לבעלאי הכי לא היה קנין כלל וכלעיל: [דף פו:] [כור בשלשים שלא בשלש וכו']. טעמא לימתי שתם בפרק השולל (דף קכ:) משום למספקא לן אי לימרינן תפוש לזון רשזון לא לימרינן תפוש לזון לחרון לימר שלא בשלא ושלא משמע למוכר ליה כל שלא ושלא בפני עצמה הלכך מספיקא לא מפקינן מיניה ללוקח כיון לתפיס תפיס שהרי הפירות בתוך כליו ואע"נ לגבי תקפו כהן (כ"מ דף ו:) לימרינן לוקי ממונא בחזקת מריה ומוציאין חותם מילו שהי הכא לתפש כרשות שהמוכר עמו מלך לתוך כלי הלוקח לבל המקבל יכול לחזור כלפיכשנו בפרק המקבל. הריטב"א ז"ל: נרסי' בגמ' [ריש דף פז.] השוכר את הפועל לעשות עמו בנורן היום בבירנ ובנורן יפה שלש לשור ליהנות ממנו מהיום בבירנ ובנורן יפה שלש מותר רישך שמשכירו עכשיו לזמן הנורן וכיון שהוא עומד על ימות הנורן וכיון לשוויל נביה לשור ליהנות ממנו למחזי כאנר נטר לי כיון שלש עביד בהיתי מהשתא שלש לוקח לשותי זמן בבל שם מהיום מתחיל במלאכה שא"נ לשום יותר לנורן משכרו להשתא מותר שלש מחזי כאנר נטר לי שלש שלשולי בשכירות הוא ושלשולי בשכירות מותר ומיהו לעניין שכירות קרקעות לא מפלגינן בהכי כלתנן במציעא [דף סה.] למותר בין יהור השתא בין לא יהור שלש מפלגינן בהכי שלש נבי פועל ואפשר לטעמא למילתיה כיון למימרינן הוא דשרי כלימרינן הכא ושכירות הוא שלשולי בשכירות קרקע אלא מי שאין לו שדות אחרים לעבד בהן ואי לא לא יהבי ליה ארעא לשכור ומיהו לא מסתבר לן לחלק בין שכירות קרקע לשאר שכירות דמי לש

פל:] לס היה פקח שוכר את מקומו ועוד לכיון לחס הפסתן ערוך לקרקע זוכה בו מיון חזקה בנוף הקרקע וחס לץ היה ערוך לקרקע לץ היה נקנה בחזקה חזקה שאינה קונה מה שאין לו ליון קרקע בלין קרקע כיון שלפי החמת הין הקרקע קנוי לו חלץ שהוא רוצה שיקנה לו מפום הפסתן וה"כ היך יקנה מפום שאמר לו קנה מפום לחפסר שלץ אמר לו חלץ מפום חזקה ובערוך לקרקע אבל מה שאינו ערוך לקרקע שאינו נקנה בהכי לץ: נכסים שיש להם לחרינות. כגון קרקעות: נקנין בכסף. כלכתיב שדות בכסף יקנו לשטר הינה חלץ היה בעלמא לס לץ פירש לי בעינא בכספא לקנה לי בעינא בשטרא לקנה להכי היה מהני רב חיבי בר לפין כי היה זבין לרעא כי היכי [שלץ יוכל] לחזור בו מהוכר היה אמר ליה קנינתי בכספי שנתתי לך וחס היה רוצה לחזור היה מני למיהדר שאמר עליון לץ כתבנו השטר למ"ס היה מתנה ומיהו היינו לוקח במקום שלין כותבין אבל במקום שכותבין את השטר לץ קנה על שיכתוב את השטר להכי אמר רב חתם: בשטר. היה נקנה נמי בשטר לחוליה לכתיב ונקח את ספר המקנה ומיהו לוקח במתנה לי נמי במוכר שלה רצה שרוצה להסתלק ממנו לפילו בלבר מועט וכתב ליה על הנייר לו על החרם שאין בו שוה פרוטה שלי מכורה לך לו נתנה לך אבל במוכר שלה יפה שאינו מוכרה חלץ מפום שלך ערוך לזוזי לין המוכר מסתלק זכותו ממנה בפחות מכסף ושטר להכי אמר שמואל החס: בחזקה. נמי נקנה כלכתיב וירשתם אותה ושבתם בה כמה ירשתם לו שנאר ופרן בנויו: ושאין להם לחרינות חין נקנין חלץ במשיכה. ומתקנתא לרבנן כלאמרינן במציעא (לף מז.) אמר רבי יוחנן לבר תורה מעות קנוות מטעם ק"ו לס נופו קנוי בכסף לכתיב בעבד עברי מכסף מקנתו ממונו לץ כל שכן ומה טעם אמרו שאינו נקנה חלץ במשיכה נזירה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעלייה שלס נפלה לליקה בחומס לץ טרח ומעיל כיון לחלו ליליה ניתנו ולפיכך חוקמוה רבנן ברשות מוכר על למסיך לוקח ופירשו מפניה לרבץ ללוקח בלבריה שאין לרכס להנביה כלום חין לרכס להנביה כלל חבל לרכס להנביה כלליפי מציעתי לץ קנה חלץ בהנבהה ומשום הכי חוקימנה הל למס' שבת [לף לח:] להנונב כיס במשיכה כנון שמנרר ויוצא על שיוציאנו מרשות בעלים לרשותו לחייב במילי

דאי בעינא למיהדר הררנא בי:

בשטר מנא לן דכתיב (ירמיהו ל"ב:י"א) ואקח את ספר המקנה אמר שמואל לא שנו אלא בשטר מתנה אבל במכר לא קנה עד שיתן לו דמים ואי קשיא לך הא דתניא בשטר כיצד כתב לו על הנייר או על החרס ואע"פ שאין בו שוה פרוטה שדה מכורה לך שדה נתונה לך הרי זו מכורה ונתונה דאלמא בשטר מכר נמי קנה התם במוכר שדהו מפני רעתה ורב אשי אמר במתנה ביקש ליתנה לו ולא כתב לו לשון מכר אלא כדי ליפות את כחו:

בחזקה מנא לן אמר חזקיה דאמר קרא (ירמיהו מ':י') ושבו בעריכם אשר תפשתם במה תפשתם בישיבה דבי רבי ישמעאל תנא (דברים י"א:ל"א-ל"ב) וירשתם אותה וישבתם בה במה ירשתם בישיבה:

ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה תקנתא דרבנן היא דאמר רבי יוחנן דבר תורה מעות קונות אם גופו קונה ממונו לא כל שכן ומה טעם אמרו משיכה קונה גזירה שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעליה:

נכסים שאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להן אחריות בכסף בשטר ובחזקה מנא הני מילי אמר חזקיה אמר קרא (דברי הימים ב כ"א:ג') ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ומגדנות עם ערי מצורות אשר ביהודה

איבעיא להו מי בעינן צבורים בה או לא אמר רב יוסף תא שמע ר"ע אומר קרקע כל שהוא חייבת בפאה ובבכורים ובוידוי המעשר (קדושין דף כו:) ולכתוב עליה פרוזבול ולקנות עמה נכסים שאין להם אחריות ואי אמרת בעינן צבורין בה קרקע כל שהוא למאי חזיא תרגמא שמואל בר ביסנא קמיה * דרבי יוסף (ג"א) דרב כגון שנעץ בה מחט א"ל רב יוסף קבסתן כלומר הפכתה את בני מעי להקיא איכפל תנא לאשמעינן מחט אמר רב אשי ומאן לימא לן דלא תלה בה מרגניתא דשויא כמה אלפי ואסיקנא (דף כז:) והלכתא צבורין לא בעינן אגב וקנה בעינן כלומר צריך המקנה לומר לקונה קנה לך הא ארעא וקנה לך אגבה הנך מטלטלי דאית לי במקום פלוני וכיון דאקני לה להההיא ארעא אקני נמי להנהו מטלטלי כל היכא דאיתינהו:

איבעיא להו שדה במכר ומטלטלין במתנה מהו תא שמע עישור שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מושכר לו ש"מ דקאני איבעיא להו שדה לאחד ומטלטלין לאחר מהו תא שמע עישור שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן יוסף כדי שיזכה בו לעניים והלא עישור עתיד למוד בו. כשמניע שנה שלישית חייב לחס לקרוץ חס למעשר לשמעון לתתו ללוי ולמעשר עני לתתו למי שזכה בו לעניים ואע"פ שאינו מופרש עליין מן החולין והחס ריבץ למילתא כי היכי דלא לל"נ וזקנים היו בחיים בספינה והניח שנה שלישית ואמר ר"נ עשור שאני עתיד למוד נתון ליהושע שהיה לוי ומקומו מושכר לו והרי זה היה שדה במכר ומטלטלין במתנה חבל שדה במכר ומטלטלי לאחר הוא בעיא ללא חיפשיטא: הל לאמרינן לקנה מטלטלין אגב ארעא היינו היכא לנתן למי כולן ג"נ היכא לקנה שדות הרבה לבחזקה בחלר קנה אחריני ס"מ בשנתן למי כולן. ע"כ מהרי"ף ז"ל:

[דף פז.] מתני' על שלח נתמלאת המדה וכו'. ומוקמינן לה בגמ' במדת סרסור ולפיכך על שלח נתמלאת המדה למוכר לברכות מוכר קיימת למלוג ולמכור ומשנתמלאת היא לזוקח על שיערה המדה לתוך כליו וחייבין עליה עם נשברה שלח ושלח בחוגם ועם חיסר של סרסור חלק שהוא מולג שנותנין לו שכר על המדידה נעשה כשומר שכר על החבית וחייב בשמירתה ועם נשברה נשברה לו וכלבד שלח יהיה מי בחוגם נמור חלק כעין נגיבה וחביבה ועם החבית של סרסור והיא מושלמת למוכר או לזוקח ונשברה לא"נ שהיו חוגם נמור נשברה לו מפני שהיא שלח בבעליס מפני שהסרסור נשכר להם למלוג וכן עם הסרסור קנאוה מהמוכר למכור תכף לזוקח ומרויח בה ומלא חותם ברשותיה קיימת ולא למרין שליחותיה לזוקח קא עביד שלח ולאי ברשות סרסור קיימת לנמרי ועם נשברה נשברה לו על שנמר מדידתה: וחייב להטיף לחר שעירה הכלי נ' טיפין מפני מה שנלכך בלופני המדה ובשולי: (והיינו מה שנשאר עליין בלופני הכלי) ומינה מה שנשאר עליין בשולי הכלי שנתמעט עם הרי הוא של מוכר מפני שהלוזוק מתיקר ממנו כלחיתה בגמרא: וחנוני אין חייב להטיף מפני רבוי הלוזוחים ממנו שלא יתעכבו עם כל כך: נרסינן בגמרא היא מלא למלן לולימא מדה נתמלאת המדה למוכר מלא לזוקח על שלח נתמלאת המדה לזוקח היא למוכר מנשתמלאת המדה לזוקח מלא למוכר היא אמר רבי אלעא אמר רב במדת סרסור וריפא מלא בלא סרסור עמו הרכינה ומינה הרי היא של מוכר ר"ל לפשוט מלא בסרסור עמו בעליס נגעו בה: פי' מלא לזוקח היא ולפילו קולס שנתמלא היא ברשות לזוקח כגון שים בה שנתות ומתני' שנמת קתני שהיא ברשות מוכר ולפילו לית בה שנתות: במדת סרסור. כלומר וכשימצא לו ברשות סרסור מוכר לא עליף מכליו של לזוקח ברשות מוכר כלאמרינן לעיל שלח קנה ומיהו ברשות לזוקח אתי שפיר לקולס שנתמלאת היו ככליו של מוכר ברשות לזוקח שלח קנה: [וכמינת] מלינה של לזוקח היא שלח שנתנו ולא מני פטור נפשיה ממה שנתחייב מושכר לו אלמא שדה לאחד ומטלטלין לאחר קאני ודחינן מאי מושכר מושכר למעשר ואי בעית אימא שאני ר"ע דיד עניים הוא וכקונה אחד דמי ולא איפשוט:

אמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן אמר רבא לא שנו אלא שנתן לו דמי כולן אבל לא נתן לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו תניא כוותיה דרבא מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן בד"א שנתן לו דמי כולן אבל לא נתן לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו מסייעא ליה לשמואל דאמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן * עד כאן שם בקדושין :

וזוקקין את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהן וכו' [כבר כתבתי במסכת שבועות]:

(מכילתין דף פז.) ואם היה מחובר לקרקע ותלש כל שהוא קנה משום דתלש כל שהוא קנה אמר רב ששת הכא במאי עסקינן דא"ל יפה לי קרקע כל שהוא וקנה כל מה שעליה :

מתני' המוכר יין ושמן לחבירו והוקרו או שהוזלו עד שלא נתמלאת המדה למוכר משנתמלאת המדה ללוקח ואם היה סרסור ביניהן ונשברה המדה נשברה לסרסור וחייב להטיף לו שלשה טיפין הרכינה ומיצת המדה הרי זה של מוכר החנוני [אינו] חייב להטיף לו שלשה טיפין רבי יהודה אומר אם היה ערב שבת עם חשיכה פטור:

גמ' אמר * בגמ' איתא ר' אלעא (ג"א) רב רישא במדת סרסור ומשכחת לה בסימטא אי נמי ברשות לוקח:

(דף פז:) **מתני'** השולח בנו אצל החנוני ומדד לו באיסר שמן ונתן לו את האיסר שיבר את הצלוחית ואבד את האיסר חנוני חייב ורבי יהודה פוטר שע"מ כן שלחו ומודים חכמים לדר' יהודה בזמן שהצלוחית ביד תינוק ומדד החנוני לתוכה החנוני פטור:

גמ' בשלמא באיסר ושמן בהא פליגי דרבנן סברי לאודועיה שדריה ורבי יהודה סבר לשדורי ליה שדריה אלא צלוחית אבדה מדעת היא תרגמא (דף פח.) רבא ורבי זירא כגון שנטלה חנוני למוד בה לאחרים וקא סברי רבנן שואל שלא מדעת גזלן הוי הילכך קיימא לה ברשותיה ואע"ג דאהדרה לתינוק לא מיפטר מינה עד דמהדר לה למריה

[שלח למשוס יהוס נגעו בה] עם כן מתרומתה הוא ועולה הרכינה והמינת ומ"מ מותר לבטלה ברוב של חולין עם הוא בעגון ועם הוא בחמין וכמעבר לרבנן ליו בהגעלה שלש פעמים לפילו בקלרלה של חרס והכי איתא בירושלמי רבי יוסי בר סונם בשם קומי יונה תמן איתמר ונותן שלשה טיפין לתוכה חולין והכא איתמר צריך להגעילה שלש פעמים אמר ליה בעגון ברם הכא ע"י לחול וכתב הרמב"ם ז"ל וז"ל ואני אומר שאין למדים ממנה לפילו לשאר חיסורין לרבנן ולחריס הביאו ראיה לדבריו מפנכא לר' אמי דאמר לחמלה בה בשרץ ותבשל ומלח שמלחו בה לאו היסור תורה אפ"ה לא הגעילה אלא תבשל והרשב"ץ ז"ל כתב לפילו בדבר שאין לו עיקר מן התורה לא אתירו אלא בתרומה לרבנן שהוא היסור שאינו שוה בכל מקום: מתני' מי שנתן לבנו פונדיון שוה שני היסרין שיקח לו בהיסר שמן ויחזיר היסר והתינוק בחזרתו שבר את הצלוחית ואבד את היסר והשמן שנתן לו החנוני חנוני חייב לשלם וטעמא מפרש בגמרא בשלמא בהיסר ושמן שנתן החנוני לתינוק היית להו טעמא לחיפלוני. רבנן סברי לחלוטי שלריה שיבלח לו השמן ביד תינוק ומשום הכי פטור. אלא עלוחית לבידה מלעת היא ולחמאי חייב החנוני לחי משום שנטלה מיד תינוק והוי כשומר לבידה וחייב (וכ"ם) בפשיעה וזו פשיעה היא כשנותנו לתינוק היינו בלבד שנלבד מן הבעלים שלא מלעתם לבל זו לבידה מלעת היא ולא נתחייב החנוני בשמירתה לבשלמא בחיוב פונדיון אע"נ דהוי נמי לבידה מלעת מנתנו בעליו בידו מ"מ כיון שלא נלבד ביד תינוק ועבדו החנוני בידו נתחייב בחליפיו ובתשלומין נמורים וכשהשיבו ביד תינוק לאו השבון נמור הוא ללחלוטי ליה שלריה

אמר שמואל הנוטל כלי מן האומן על מנת לבקרו ונאנס בידו חייב והני מילי דקיצי דמיה וכולה כדכתבינן בפרק השואל * ד"ת מ"ז (ההוא גברא דעל לבי טבחא אגבה להההוא אטמא בידיה אתא ההוא פרשא ואנסי' מידיה אתא לקמיה דרב יימר וחייביה והני מילי הוא דבעי לכוליה אבל לא בעי לה כולי' מאי דבעי מיניה הוא דקמיחייב לשלומי) ההוא גברא דאייתי קרי לפומבדיתא אתא כל חד וחד ושקל חדא קם אקדשינהו אתא לקמיה דרב כהנא אמר ליה אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו וה"מ דקייצי דמייהו אבל לא קייצי דמייהו ברשותיה קיימי וקדשי:

מתני' הסיטון מקנח את מדותיו אחת לשלשים יום ובעה"ב אחת לשנים עשר חדש רשב"ג אומר חילוף הדברים החנוני מקנח את מדותיו פעמיים בשבת וממחה משקלותיו פעם אחת בשבת ומקנח מאזנים על כל משקל ומשקל ארשב"ג בד"א בלח אבל ביבש אינו צריך (דף פח:) וחייב להכריע לו טפח שקל לו עין בעין נותן לו גירומין אחד מעשרה בלח ואחד מעשרים ביבש:

גמ' הא דתנן וחייב להכריע לו טפח במקום שנהגו אבל אם היה שוקל לו עין בעין נותן לו גירומין אחד מעשרה בליטרא לעשר ליטרין דלח דהוי חד ליטרא למאה ליטרין ואחד מעשרים בליטרא לעשרים ליטרין דיבש דהוי חד ליטרא לארבע מאה ליטרין מדאורייתא דאמר ר"ש בן לקיש אמר קרא (דברים כא) אבן שלמה וצדק יהיה לך אמרה תורה צדק משלך ותן לו אמר רבי לוי קשה גזילו של הדיוט יותר משל הקדש שזה הקדים חטא למעילה וזה הקדים מעילה לחטא ואמר רבי לוי קשה עונשין של מדות יותר משל עריות שזה נאמר בהן אל וזה נאמר בהן אלה אל קשה ואלה קשה מאל ומאי

[דף פח.] מר סבר שוקל שלח שלח מלעת נזלן הוי. וכיון שהחזירה למקום שנטלו מסס ליו: ורבנן סברי שוקל שלח שלח מלעת נזלן הוי. וחייב בהשבה מעלית ובילו שלח תינוק לאו השבה מעלית היא והכי תנן בהנזל ומחכיל (דף קיח.) הנונב טלה מן העדר והחזירו מת לו ננגב חייב בחחריותו כיון שלח החזירו ביליעת הבעלים ה"נ בעינן לעת בעלים וקי"ל כרבנן לחמרי נזלן הוי: לחמר המחבר וכיון דקי"ל כרבנן לחמרי נזלן הוי היה נראה שאסור לחלס להניח תפילין של חבירו לו להתעטף בטליתו שלח מלעתו לחבל מורי נר"ו לומר לבבבר מנוס שהני לניחח ליה לחיוים לליעבדו מנוס בממונים עכ"ל הריטב"ח ז"ל ותמיהני לני על פסק זה של רבותי ז"ל לבהיות לחמרינן סוף פ' לולו מניחות [דף כט:] מנח תפילין שם למיסס ומניחן ושם לו שסס לוחסס וקנחס לו היו מחזירין לוחו להניחס כשהר נוף לבהיה שאסור להסחמש בה ולו החזירו מסוס מנוס (נבי) ס"ת ומי נבי לין הסוהל רשאי להסחיל (שם כט:) לחמרינן סל"ל לניחח ליה לחיוים וכו' קמ"ל וחילו היה לרבותי ז"ל שום רחיה הייתי לוחק עלמי לייסב זה לבל עבשיו תמיהני ע"כ: ומוהים חכמים לר"י שלח לו נטולה ע"מ למול בה לחחריס לע"פ שנטולה למול בה לתינוק לו הוניחה מרשות בעלים והרי היא כחילו הלוחית בית התינוק בשעת מליכה: מלחמרינן לבר שלמיו קנובים ועומל ליממר כיון שהחזיק בו לחר על מנת לקנותו תו לו היו ברשות מוכר לחקדוסי ס"מ להלוקח היו כחילו לקחו לנמרי ולין רשות למוכר להחזיר בו מסוס להלוקח ממש היא לחילו שולל הא קי"ל [דף כח.] למשכיר מקיים וכ"ם משחיל ומיהו לי נקטיה ע"מ לבקרו יכול לחזור בו לפ ירצה לחלעתה לבבי נסביה לנלו לבבל זמן שלו החזירו הרי הוא בחילו שלו: לחר המחבר ונ"ל טעמא למילתא מסוס שלו יוכל המוכר ליטלו ממנו ולמכרו לחבר שפס זה לחר טוב הוא בעיני מבי תו ליבא כיון שהוא בידו ולמיו קנובין ועומל ליממר ע"כ: וה"מ בלרכו למכרו לפס כמו שהוא כנון כלי או כעובלא לקרי לבל בלבר שלרכו לחלק כבשר וכבוקא לחטומת ר"ל ירך חינו חייב שלא כפי הסיעור שהיה לעתו לקנות לחותו הסיעור הוא לוקא בחילו הוא ברשותו ולא יותר והוא שיהיו למיו קנובין כבשר לבין למשקל בין לחחיכות למיו קנובין וכ"ם פס המוכר פסק למיו לבל פס אין למיו קנובין והקיסיבו המוכר הרי הוא קלוס לע"פ שחינו ברשותו לפי שהוא כפקדון בית זה שהרי לא נתכוין לנוזלו שלא לקנותו לרצונו של זה לבל (ב"ק דף סח: וכ"מ) נזל ולא נתיאשו הבעלים שניהן אין יכולין להקיים זה לפי שחינו שלו וזה לפי שחינו ברשותו: מתני' תבואה היא סיטון שנקרא כל מוכר תבואה הרבה סיטון (ועש"ו נקרא כל תנר נדול הן מיבם הן מלח סיטון והוא סס יוני למוכר פירות הרבה יחד): מקנח מדותיו בשבול שנקרא בתוכו מה שנשחר מהרכיבה ומיצית וממעט המלה: שלינו. ובעל הבית. מוכר תליר ליו בפעם לחת בשנה: חנוף הלבריס. להסיטון ליו בפעם לחת בשנה שלין לו פנלי להיות נקרא מפני שמוכר יותר תליר מבעה"ב לבל כלי בעה"כ נקרלין מפני שלינו מוכר תליר להלכך יקנח לחת לשלשים יום. חנוני. שלינו מטוף נ' טיפין מתלסף בתוך כלי יותר מבכלי סיטון ובעה"ב לפיכך ערין סיקנח מלותיו ב' פעמים בשבוע כלי שלא יתקרם בתוכו ויממעט המלה וכלהו מוכו בהלי וכן ממחה שהוא לשון קנוח כלכתיב (יסעיהו כ"ה:ח') ומחה ה' ללהיס למעה מעל כל פניס: פעם לחת בשבוע. כשמוכר לבריס לחיס כבשר ושמן וכבש לו לג מליח מפני שנלבך בו מהלכלוך ומכביל המשקל ובבל פעם שיקנוק יקנח המחזיק מטעם זה: במקום שנהגו לשקול עין בעין. כלומר בלח הכרעותיו שפס עשירית ליטרל לעשרה ליטרין ללח ולחל מעשרים לעשרים ליטרל ליבש שהוא חלק מל' מחות מפני שלינו נלבך מהפירות בבלי ביבש כמו שנעשה בלח וכולה מתני' מפורש בנמ': היה שוקל עין בעין וכו'. : נמ' מנ"מ לרשב"ל לחמר קרל ועלך עלך מבלך ותן לו: לחל מי בלח ולחל מב' ביבש ליבעית להו היכי קלמר לחל מי בלח לי' ללח ולחל מב' ביבש לב' ביבש לו לילמל לחל מי בלח לעשרים ליבש ולחל מי ביבש לעשרים ליבש תיקו בעו בנמ' לי תנל מתני' בלמון קנרים וה"ק לחל מעשרה בלח לעשרה ללח ולחל מי ביבש לעשרים ליבש הלל שהתנל לן רלה לכפול בלמון עשרה הלל לחל לב' ביבש בלומר ולחל כמו שלמר בלח שהוא לחל מעשרה ונמנל שלריך ליתן בלח חלק לחל מעשרה חלקים שבליטרל לי ליטרלות שהוא חלק לחל ממחה וליבש זה לחלק עלמו לב' ליטרלות והוי חלק לחל ממחים לו לילמל כמשמעו חלק ל' מעשרים חלקים בליטרל לב' ליטרין והוי חלק לחל ל' לחות ועלה בתיקו והילכך נוקי בחזקת מריה ולא יתן ליבש הלל חלק לחל ל' לחות: נזל הליוטו קסס. וכ"ם של מלות מפני שלי לפסר להסיבו לנמנל שלינו יודע מי הוא הנונל להסיב הלין: בתתני' לחרינן לסס נהנו למול במלה קטנה לן יחלוד כשיחכור הוא בנסס מפני שמפסידו לנוקח שלין לו עכשיו הלל הכרעה לחת לחילו לן יחכור במשקל הלל במלה מ"מ לחכתי מפסידו שלי לפסר למחוק כל

המלות כל כך בצמצום כמו שיעשה בחתך לבד ואם נהגו למלוך במקצת נגולה כדי שיקח הוא מחבירים לו יותר בקנטר כדי להרבות לה מליזות ומטעמא לחמרן להסתת יפסיד מוכר: **מקום** שנהגו למחוק. המלה להעביר ממנו הנזקם לו ינזום וחפילו להוסיף לו למיס כשווי הנזקם להיותו שלים לקיימא לן (עירובין קף יד: ושבת קף לה.) נזקם תילתא היו ומטעמא מקום לכתיב ליפה שלימה כמות שהיא בעיר יהיה לך לחל"כ יטעו הסומעים שזה מכר שלים יותר ולא ילעו שמקום הנזקם שהוסיף לו להיותו שלים המלה מכר לו כ"כ כיון שלא נהגו למכור הכי ושמא ייקרו הסומעים הסער וכן נמי בהפך כשימחוק במקום שנהגו לנזום וחפילו יפחות מן הלמים להכי לחתך ונלך כלומר שלא ינרוס לשנות הסער כשימעטו הזול ולא ילעו למקום שנתן לו מחוק הוא למתניל: לגרלמים. ממונים על המלות להלקות מעוותי המלות: ולשערים. שלא ימכרו ביוקר: [קף פט.] מפני הרמאים. שלומרים שנתייקר מפני שהוסיפו במלה או מעמים הפירות היפים למעלה כדי לרמות ולומר שמפני זה הם יקריס יותר: אבל לא יעשה מקצל שיהיה שלים ליטרא לשמא ירמה שיקוצל עמו כשיקח מאחרים רביע ליטרא וכן לא יעשה מקצל חמיסי בליטרא לומא לחי לשקול בו במקום רביע ליטרא מקום להני מקצולות לא מנכר להו לאינשי ולפיכך תקינו מתקלי על הכי. כלומר על הסלל הזה שאין לטעות כיון שכל אחד מרוכה מאברתא מחנה ואע"פ שבמלות לא טעו אלא ריבוע כללקמן התם אלמן מוכיח עליהן אבל במקצולות טועין תלתא. כן פי' הרא"ה בשם הרב אלפסי ז"ל: שלא יקוצל לו כל רביע ורביע בפני עצמו כדי שיתן לו הכרעה בכל רביע שלא יקוצל ליטרא (שם בשר) ויתן רביעית ליטרא עמה ויהיו ג' רביעיות: ומניח רביע ליטרא עם הבשר. וה"ה לקוצל בחצי ליטרא וברביע שלא לנקט הכי לרבותא. הריטב"ע ז"ל: ולפיכך מלי היא.

עודפייהו הני אפשר בתשובה והני לא אפשר בתשובה:

מתני' מקום שנהגו למוד בדקה לא ימוד בגסה בגסה לא ימוד בדקה למחוק לא יגדוש לגדוש לא ימחוק:

גמ' (דף פט.) ת"ר מנין שאין גודשין במקום שמוחקין ואין מוחקים במקום שגודשים ת"ל איפה שלמה וצדק ומניין שאם אמר הריני גודש במקום שמוחקים ומוסיף לי בדמים הריני מוחק במקום שגודשים ומפחית לי בדמים שאין שומעין לו ת"ל (דברים כא) איפה שלמה וצדק אמר * בגמ' איתא רמי בר חמא א"ר יצחק מעמידין וכו' (ג"א) רמי בר אבא אמר רבי יוחנן מעמידין אגרדמים בין למדות בין לשערים מפני הרמאין

יום רסה

ת"ר המבקש לשקול לו ליטרא שוקל לו ליטרא חצי ליטרא שוקל לו חצי ליטרא רביע ליטרא שוקל לו רביע ליטרא היה מבקש ממנו שלשה רבעי ליטרא אל יאמר לו שקול לי כנגד שלשה רבעי ליטרא אלא שוקל ליטרא ונותן רביע ליטרא עם הבשר ת"ר היה מבקש ממנו לשקול עשרה ליטרין לא יאמר לו שקול לי אחת ואחת ותכריע אלא שוקל לו י' בבת אחת והכרעה אחת לכולן

ת"ר נפש מאזנים תלויה באויר שלשה טפחים וגבוה מן הארץ שלשה טפחי' קנה ומיתנה שלה י"ב טפחים של צמרים ושל זגגים תלויה באויר שני טפחים וגובהה מן הארץ ב' טפחים קנה ומיתנה שלה תשעה טפחים של חנוני ושל בעל הבית תלויה באויר טפח וגבוה מן הארץ טפח קנה ומיתנה שלה ששה טפחים ושל טורטני תלויה באויר שלש אצבעות וגבוה מן הארץ שלש אצבעות קנה ומיתנה שלה איני יודע והך קמייתא דמאי היא (דף פט:) אמר רב פפא דגרומני

תנו רבנן אין עושין משקולת לא של בעץ ולא של אבר ולא של גסטרון ולא של שאר מיני מתכות אבל עושהו של צונמא ושל זכוכית ת"ר אין עושין את המחק לא של דלעת מפני שהוא מקיל ולא של מתכת מפני שהוא מכביד אבל עושה הוא של זית ושל אגוזים ושל שקמה ושל * תדהר ותאשור (ישעיה מא) תרגום מורכין ואשכרעין ערוך אשכרוע ת"ר אין עושין את כיון לתני שלם חנוני ושל כולהו מחרינו לם כן רלשמועים מאי היא ותירן להסיל מיירי בגרומני שהם מוכרי ככרות בחתיכות גדולות שלם מיני מתכות ולפי המשקל הכבד עדיף שתהיה הנפש תלויה בחוץ יותר כלי שלא ינע למעלה לא למטה ויעכב ההטיה הרלוי לה. הנפש. הוא הכרזל המתנעי שכל המשקל הולך לחריו למקום שהוא נוטה והוא נקוב וזקוף בתוך הענין הנלחז בידיים: שלם צמרים. מוכרי צמר: שלם זגגין. מוכרי כלי זכוכית ולין שוקלין הכבד יחל לפיכך לי שיהיה תלוי בחוץ שני טפחים וי"מ זגגים עושי כלי כסף: טורטני. הוא מקרף כסף וזהב ושוקל לבד מועט: קנה. הוא הזרוע שהנפש בתוכה ומיתנה הם החבלים שכף המאזנים תלויה בהם ולפי כובד המשקל צריך שיהיה לרוך שלא הוא מכריע יותר בקל למקום הרלוי להכריעו: שלם טורטני. פירש רמב"ם ז"ל מוכרי זהב ומוכרי לרגמן טוב. ופי' לוי יודע כפי מה שהוא רוצה: לבר. עופרת: נסטרון. מיני מתכות מעורבין ומטעמא מקום שפוחתין והולכין: צונמא. לבן שלא שהיה פוחתת ונס זכוכית קשה מלא וחינו פוחת: כשהוא קל יותר מלאי חינו יכול למחוק המלה בעומק הרלוי ויהיה הפסל המוכר וכשהוא כבד יותר מלאי מוחק טפי בעומק והוא הפסל הלוקח לפיכך יתחוק בעיני לנו שלינס קלים ולא כבדין יותר מלאי: לשכרוע. בויי"ם בלע"ז: העבה. חינו מוחק כל כך בעומק כמו הנך הקנך נמצא כשהוא לוקח יתחוק עם העבה וכשיתכור יתחוק עם הקנך וכן כשמוחק במהרה בבת אחת לא כשמוחק מעט מעט. כלומר שמוחק מעט ומנביה את המחק וחוזר וכובש ומוחק מעט טפח אחר טפח הוי פסילה: לין בקילין במעשה ידינו. ונוכל לרמות כרצונם: כי יתריס וכו'. הקדיקים יבלו בם. שיזהרו בהם ופושעים יכשלו בם שילמדו חכמה וערמימות וירמו הבריות ונמצא נכשלו בם:

המחק צדו אחד עבה וצדו אחד קצר ולא ימחוק מעט מעט מפני שמפחיתו * זו היא גירסת הלכות גדולות ובספרים שלנו ובאשר"י גורס איפכא [וכן גרס הב"ח] למוכר ולא ימחוק בבת אחת מפני שמפחיתו ללוקח ועל כולן א"ר יוחנן בן זכאי אוי לי אם אומר אוי לי אם לא אומר אוי לי אם אומר שמא ילמדו הרמאין אוי לי אם לא אומר שמא יאמרו הרמאין אין תלמידי חכמים בקיאים במעשה ידינו סוף אמרה או לא אמרה אמר רב שמואל בר יצחק אמרה וסמך אהאי קרא (הושע י"ד:י') כי ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם

שלא ימלוך בחבל. ענמו שמולך לחבירו בימות הגשמים לא ימלוך לשותפו זה בימות החמה מפני שהחבל מתייבש ומתקלקל ונמצא שזה נתחנה: [קף פט:] שלא יטמין משקלותיו במלח. מפני שהמלח שואב לחות המשקלות ומקילין. הכי גרסינן. היכי מלח קטנה כלכתיב מיס במשורה תמדה: שלא ירתיח. שלא יפוך היין בחזקה ומתקום נבוה מפני שעולה קלף (משקומ"ס בלע"ז) ונראה ככלי מלא: שלפי יחלה לעביטן של מי רגלים. שמע ימול בה לפעמים: שלבל כשאינה חתומה הוא ירגיש בה ונמ הלוקחים ולא שלקלי ומותר להשהותה להה לא יחלה למלול: משום הא לתניא בספרי לקרא לכתיב גלולה וקטנה ר"ל גלולה שמכחשת את הקטנה משקיין הכא לאו הן המלות שיכול להתקייס שאין לטעות בהם לתת לחת בעבור שלחרת כי לאו ניכרות הן: שלמה. היא שמת הבין ולפיכך לא הקני חני שלמה משום לסיומי תרקב שהוא שלמה [קבין]: חני קב רובע קב תומן שמינית קב שהם נ' ביצין וחני תומן ביצה ומחצה: עוכלא. היא ביצה וחומש ביצה מפני שהלוג הוא רובע קב ולוג שהם ביצים ולפיכך שהשיעורין לאו קרובים זה לזה משקיין לכמלות קטנות בקיאין להמצים להכיר בין לחת לחברתה זה הוא במלת היבש. ובמלת הלח הין שהוא י"ב לוגין כתרקב ביבש חני הין הוא חני תרקב שליסית הין הוא קב רביעית הין הוא נ' לוגין ולא"נ לפיכך למיטעי בין שליסית לרביעית מ"מ כיון לסהו הכי במקום כלאמרי שנתות היו בהן הניחו לומן מלות נס להלכיותות כיון שהם נמי היו משתמשין במלות לאו לענין שמן שהיו נותנין למנחות ולפיכך למיחש שיטעו הם לכהנים לכהנים זריזין הן להכיר בין שליסית לרביעית לפיכך לא רצו למעט מלות לאו: נרסי' בגמ' אמר שמואל אין מוסיפין על המלות יותר משתות ולא עלהמטבע יותר משתות והמשתכר לא ישתכר יותר משתות מ"ט דשמואל ג"ר חסלק שמואל קרן לשכח וללרם והשקל עשרים גרה עשרים שקלים חמשה ועשרים שקלים עשרה וחמשה שקל המנה יהיה לכם מנה מלתים ולרבעים הוי חלק ס"מ תלת ס"מ מנה של מקדש כפול היה ושמע מינה מוסיפין על המלות וחין מוסיפין יותר מהחמשה: לוגרי פירות. שקונים בשוק לוגרס ומכרס בזוקר

תנו רבנן (ויקרא י"ט:ט"ו) לא תעשו עול במדה במשקל ובמשורה במדה זו מדידת קרקע שלא ימוד לאחד בימות החמה ולאחד בימות הגשמים במשקל שלא יטמין משקלותיו במלח ובמשורה שלא ירתיח והלא דברים קל וחומר ומה משורה שהיא אחת משלשים וג' בלוג הקפידה עליו התורה הין וחצי הין ושלישית ההין ורביעית ההין לוג וחצי לוג ורביעית * בגמ' איתא ורביעית וחצי תומן ועוכלא על אחת כמה כו' ג"א לוג על אחת כמה וכמה

אמר רב יהודה אמר רב לא ישהה אדם מדה חסרה או יתירה בתוך ביתו ואפילו עביט של מימי רגלים אמר רב פפא לא אמרן אלא באתרא דלא חתמי אבל באתרא דחתמי עד דחזי חתמה לא שקיל תניא נמי הכי לא ישהה אדם מדה חסרה ויתירה בתוך ביתו ואפילו עביט של מימי רגלים אבל עושה הוא סאה תרקב וחצי תרקב קב וחצי קב רובע וחצי רובע תומן וחצי תומן (דף צ.) ועוכלא וכמה עוכלא אחד מחמשה ברובע ובמדת הלח עושה אדם הין וחצי הין ושלישית ההין ורביעית ההין לוג וחצי לוג רביעית ושמינית ואחד משמונה בשמינית וזו היא קורטוב אמר שמואל אין מוסיפין על המדות יתר משתות ולא על המטבע יתר משתות והמשתכר אל ישתכר יתר משתות

ת"ר אוצרי פירות * תיבות וסוחרי שביעית ליתא בגמ' ובראי"ש וסוחרי שביעית ומפקיעי שערים ומקטיני איפה ומלוי רבית עליהם הכתוב אומר (עמוס ח':ה') לאמר מתי יעבור החדש ונשבירה שבר מאי כתיב אחריו נשבע ה' בגאון יעקב אם אשכח לנצח את מעשיהם אמר רב עושה אדם את קבו אוצר תניא נמי הכי אין אוצרין פירות בארץ ישראל דברים שיש בהן חיי נפש כגון יינות שמנים וסלתות אבל תבלין כמון ופלפלין אוצר בד"א בלוקח מן השוק אבל במכניס משלו מותר ומותר לאצור פירות שלש שנים ערב שביעית ושביעית ומוצאי שביעית בצורות אפי' קב חרובין לא יאצור מפני שמכניס מארה בשערים תנו רבנן אין מוציאין פירות מא"י דברים שיש בהן חיי נפש כגון יינות שמנים וסלתות רבי יהודה בן בתירה מתיר ביין מפני שממעט את התיפלה וכשם שאין מוציאין מא"י לחו"ל כך אין מוציאין לסוריא ור' מתיר (דף צא.) מאפרכיא לאפרכיא ת"ר אין משתכרין בארץ ישראל בדברים שיש בהן חיי נפש כגון יינות שמנים

מסתות וס"מ סתות מלכר: לא"פ שלענין לוגא לא הוה ערוך הא לרב חסלק מכל מקום כתבתיה משום התועלת היוצא ממנה לשמעינן מינה תנא לין מוסיפין על המלות יתר מסתות המלה לוסיפ ברוגין להוסיפ בה: והמשתכר. כמו חנוני שקונה יין ופירות מסיטון כדי למכור מעט מעט לא יסתכר יותר מסתות וכגון שלא הוקר הסער וכל זה כדי שלא יוקירו הפירות יותר מלאי לבל לס לקח בסעת הגוזן ועכשיו הוקיר יסתכר לפילו כפליס וכלבל סיסיה כפי הסער שהולך: [קף ק.] עשרים גרה. כך היה המשקל בימי משה לבל בבית שני הוסיפו בשקל סתות להיינו כ"ל גרה והגרה מעה והמעה שני פונדיון והפונדיון שני חיסריס והחיסר שמונה פרוטות והפרוטה חני שעורה משקלה כפי הקבלה ונמצא שהחיסר ל' שעורות והפונדיון שמונה והמעה שהיא הגרה שם עשרה שעורות והשקל שהוא עשרים ולרבעה מעות שלם מלות ושמונים ולרבעה נרנירי שעורות בינונית והוא הנקרא שקל בלשון תורה וסלע בלשון משנה והוא ל' לוגיס וכשאמרו בכל מקום בתלמוד מחתים ר"ל לוגין וכן מנה מלה לוגיס שהוא כ"ה סלעים ונמצא כסף לעבד שהוא ל' שקלים עולה ק"ך לוגין וחמשים לחונם ומפתה עולה מחתים לוגין והלוגין ל"ו שעורות מפני שהיא גרה ו' מעות והמעה שהיא גרה ט"ו שעורות כמו שאמרנו ושקלתיו ומנאתיו שהלוגי חני רביע לוקיא על כסף: המנה יהיה לכם. משמע שנוכל לעשות מנה מכל אלו השקלים שהם ס' שקלים והשקל ל' לוגיס כמו שאמרנו ועל זה מתמה תלמודא מנה מחתים ולרבעים הוי. כלומר והלא המנה היתה חלק חני מחתים כלאמרינן בכתובות (קף י.) נותנים לבתולה מחתים ולאלמנה מנה: [קף ק:] כפול היה. של חולין היה כ"פ ושל הקדש היה כפול שהוא נ' והוסיפו שתות חלק שהוא לחלק מ' חלקים ונמצא שהחלק הוא עשרה והיינו שהם ס"מ שתות מלכר לחילו מלנאו להיינו לחלק הכ' לו' חלקים לא היה עולה החלק חלא שמונה [שקלים] ושלים [שקל] ועכשיו עולה עשרה מפני שהוא שתות מלכר כלומר בר מ' חלקים מוסיפין חלק שפי בחלק ל'

במקום שרובן ישראל: מפקיעי שעריס. שמוסיפין על השער ליקר חומה ומשמע שאינו חסום לגמרי אלא בלוקח מן השוק מפני שנוהגים יוקר לעולם: קבו חוצר. כלומר מה שמלקט מפירותיו ולוקח מעליית נקט כלומר חותו המעט שנתן לו המקום: משמע מהכא שלף במקום שמותר לגזוז וליקח מן השוק כמו בני' שניס שלו מפני שאינו נמצא בשדות בשלא שניס שלו לאכול מהם לפ"ס בשנת בצורת חסום מפני שנוהגים יוקר [גזול] בשעריס: מפני שמעט את התפלה. כלשמרינן בעלמא (עירובין קף סה.) ואפשר יש יגע סוף: לסוריא. היא שכשם לוב וקשבר כשום ליחיל שלו שמיס כשום ושין לה לין ל"י: [שין משתכרין בל"י] פיינו לקנות מבעא"כ כלי למכור בשוק לבל משלו מותר ושעמא לבעא"כ מני מזכן ליה לבל לי טרח למעבד מיניה מילתא לחבריתי בגון שקנה חטים ועביד מיניה פת נרשה למותר: הא למתירין [בביצים] להרויח כ"כ על הכפל ללא חסרינן שלא על לחם תרין לי נמי שלא יכול תנר רשאין לתנר לחר שלא לצריכים שאינם תנרין כלי שלא יוקירו יותר מלאי לבל יותר [משתות] על הכפל להרויח בזיעה קרוב לזיעה לחר מתירינן משום לשין בשם חיי נפש וטרחינהו מרובה: מתירינן. בתפלה בעגנו להתרעה בשבת ליכא בשופר כלשיתא במסכת תענית [דף יד.]. הריטב"ן ז"ל: לפי בשבת שחייב לשמוח [יכולים] להתפלל שיתיקר שחורה זו שהוזלה יותר מלאי שהוא קרוב למחצה לכיון שאין בזה תועלת גדול לעניים בכל כך זול והוא נזק גדול והפסד לרוב לפני העיר כלכתב הרי"ף למיירייהו רובא לחיותא: סליקא לה המוכר את הספינה כו'. כולה מתני' רשב"ג היא ומחלק בין זרעוני גנה שהיא זרע כרוב וקפלוט וכיוצא בו שאין רשוי לאכילה כלל לזרע פשתן ליהיא לאכלי כלשמרינן (גלריס קף מט.) גוליבא לכיתתא לכותחא לבהני לרשויין לאכילה לא מיבעי פירות דקיימי לאכילה כמו לזריעה לאיכא שלקחן שתמא שלא פירס שלזריעה נוקחן שלא היו מקח טעות בשלא נמחו למני ח"ל לאכילה מכרתיו לך שלא שפילו זרע פשתן שעיקרו לזריעה כיון לאיכא מעוטא לאכלו מיניה לא היו מקח טעות למני אמר ליה לאכילה מכרתיו לך וטעמא משום דקי"ל כשמואל דאמר לא אזלינן בתמון אחר הרוב כיון שלית לן בכל גוול המוציא מחבירו עליו הראיה חמצינן לרובא כאילו לא היו אלא פלגא וכיון לפלגא ופלגא הוי הלוקח היה לו לפרש שרוצה להיות מפלגא לזבני לרישא וכיון שלא פירס אלמא הוי לאפסיד אפשיה אבל במלתא לפשיטא ובדיעבד אפילו הוי לאפסיד אפשיה אבל במלתא לפשיטא ובדיעבד וסלתות אמרו עליו על ר' אלעזר בן עזריה שהיה משתכר ביין ובשמן בארץ ישראל ביין כר' יהודה בן בתירה דסבר כיון דממעט את התיפלה מותר שמן באתריה דרבי אלעזר בן עזריה שכיח משחא טובא:

ת"ר אין משתכרין פעמים בביצים פליגי בה רב ושמואל חד אמר תגרא לתגרא וחד אמר * בגמ' איתא על חד תרי (ג"א) זוזא אחבריה:

ת"ר מתריעין על פרקמטיא ואפילו בשבת. אמר ר' יוחנן * מדפו"י [כגון] כלי פשתן בבבל ושמן ויין בא"י משום דמינייהו רובא דחיותייהו א"ר יוסף והוא דזל וקם עשרה בשיתא:

ת"ר אין יוצאין מארץ לחוצה לארץ אא"כ עמדו סאתים חטים בסלע אר"ש אימתי בזמן שאינו מוצא ליקח אבל בזמן שמוצא ליקח אפילו עמדו סאה בסלע לא יצא (דף צא:) אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לא שנו אלא מעות בזול ופירות ביוקר אבל מעות ביוקר ופירות בזול אפילו עמדו ד' סאין בסלע יצא וא"ר יוחנן נהירנא כדהוו ד' סאין בסלע והוו נפישי נפיחי כפן בטבריא מדלית איסר וא"ר יוחנן נהירנא כדלא הוו מיתגרין פעליא למידנח קרתא מריח פיתא [מייתין] ואמר ר' יוחנן נהירנא כדהוה בצע ינוקא חרובא והוו נגידי חוטי דדובשא על תרין דרעוהי:

סלייקא לה המוכר את הספינה

(דף צב.) **המוכר** פירות לחבירו ולא צימחו אפי' זרע פשתן אינו חייב באחריותן רשב"ג אומר זרעוני גנה שאינן נאכלין חייב באחריותן:

גמ' (דף צג.) * ע"ש הרבה שינויים (ג"א) ת"ר המוכר זרעוני גנה לחבירו זרעים שאינן נאכלין זרען ולא צימחו חייב באחריותן זרעים הנאכלים זרען ולא צימחו אינו חייב באחריותן ואם התנה עמו מתחלה לזרע חייב באחריותן (דף צג:) מה הוא נותן לו דמי זרע וי"א לזריעה בעי למו כזרעוני גנה לח ערוך ליה לפרס והוי כחילו פירס לזריעה בעי למו וכיון לחין לחין לזריעה להה לח נמחו מקח טעות הוא ומהדר ליה זוזי כלמפרס בגמ' ומיהו היינו היכא לחין לתלוש בלבד ברוע הזמן או הקרקע אלא לוקח בזרעיס לבל בזמן שאחר זרעיס לוקין לו שקרקע זה יהוא שהוא נרוע הוא פטור מלשלם: נמ' מוכח מהך ברייתא כלפירשנו במתני' לכשרלויין לאכילה חיינו חייב בחריתן וטעמא חיתא בסמוך משום לקי"ל כשמואל: זרעים שאינם נאכלים. ר"ל שאינם נאכלים בלל כזרע כרוב וכלפירשנו: וחייב בחריתן לקתני היינו למי זרע שנתן לו וחיינו מנכה לו בלוס מפני הזרעים ואפילו כלמי עניס לעלמא ור"ל שאין יכול לומר לו לא לתן לך מעותיך על שתתן לי בזיעור הזרעים שלי לכיון שעל לעת זריעה מכרן לו ולכך מסרן לו ויש לו מקח טעות בדבר ולא פטא הלוקח בכלוס חיינו חייב לשלם לו כלוס וכן בכל מקח טעות שבעולם שיזע שהלוקח הדבר שבשבילו לקחו כגון בגד וחתכו בהסח ונמנאת טרפה וכן למרו בבכורות פרק בל פסולי המוקדשין [דף לו.] שזוחט את הפרה ומכרה ונולא שהיא טרפה מה שחלבו חלבו ומחזיר להם את הדמים ומה שלא חלבו יחזירו ויחזיר להם את הדמים מכרוהו לעובד כוכבים או שהולוהו לכלבים יעלמו למי שהולוהו ותנו רבנן המוכר בשר לחבירו ונמנאת בכור פירות ונמנאו טובלים יין ונמנאת נפך מה שחלבו חלבו ויחזיר להם את הדמים ע"כ ולמדנו מכאן כי הלוקח פרקמטיא מחבירו להוליכה למקום יקוע והוליכה ונמנאת סם מוס שאין לו לנוקח לעשות בה הנאה כלי להחזירה אלא מניחה בית שומר חנם והולך זה ויטול את שלו שם ירצה וחייב מוכר להחזיר לו למי שאבל שינו נותן לו מה שהוציא בדבר שמעון בן נמליאל לאמר בנמרא נותן לו הוצאה וכן כל כיוצא בזה וכן כתב הרמב"ם ז"ל. עכ"ל הריטב"א ז"ל: [ברייתא קף צג:] המוליך חטין. משמע מהכא למתני' לא חיירי בהוצאה והלכך על כרחין מתני' כולה רשב"ג היא והכי קאמר שרשב"ג אומר וכו' לאם לא כן במאי פליגי ת"ק ורשב"ג והלא במתניתין לא נזכרה הוצאה וכשמעמא הכא אלא ולאי הכי הוא למתני' רשב"ג היא והלכתא כוותיה אלא בהוצאה לחייבי בבריית' קי"ל כת"ק לפלוג עליה שאפילו רשב"ג לא היינו קאמר אלא קנסא והיינו נותן לו אלא למי זרע ואם פועל הוא וזרע במה שהיינו רואין יכלם למי הזרע אם הוא נוטל שכר כלשמרינן בב"ק פרק הנוזל עניס (קף צט:) ר"י יוחנן טבח חומן שקלקל חייב לשלם והוא

לעכויי בשכר כי הא דלע"ר זירא הרוצה שיתחייב לו טבח יקליס לו ליגר לבל יומן לעכויי בחנם פטור כלחמרין [עיין לקמן דף קי: בתוס' ד"ה חייב] לענין נזיבה לפי שאין לרבים של בני חלס להתבונן בכל ענין: [לקמן קי:] ולא לתתן. כמים לעליו ללתות לומן בימים ולכתוב במכתב להסיר הקליפה התיעונה כדי שתהא סולת נקיה ככי חזי טעמא למתניתא לחינו חייב בלחריותן להוי מטעמא לשמואל לכיון לחיכא למימר לחכילה מכרתיו לך אע"נ לרובא לאו לחכילה הלי חינו חייב לכממונא לא חזלינן בתר רובא ולכפירכא במתני' לכלל נזול ביתינו להמע"ה הלכך הוי כפלגא ופלגא והו"ל ללוקמה לפרוש: ולוחזי לי נברא וכו'. מסמע להיכא שמכירו שהוא לוקמה להכי או להכי הוי כלולו פירכא כהלית וחייב המוכר לתת לו לוקמ הסוס שיולא בו שלרכו ליקח ממנו ולי לא הוי מקח טעות וכן נמי למרינן להמים רלוה לפי המים שנתן לו יוכל להכיר לעת הלוקמה ולע"נ שלא פירש לו כלום הוי כלולו פירש ולי לא יהיב ליה ככי הוה מקח טעות ומיהו היינו לוקמ כבינוע כזה שאלא ממנו שור ושור הלי תבע ליה אלא שמגלה לעתו שהתה ללרקיע הוי בעי ליה לבל שאל לו צמל ולחר כך לחר לבקר נמי הוה בעי מינית התם למרינן לחין המים רלוה לחייב לו ענין שלא שאל לו לפני נופין ניזוק ולחיכא נמי לקרו לכל חד מס בלפיה נפשיה לצמל צמל ובבקר בקר: לטרלה יתירתא. מסמע לפע"נ ללא הוי בטול מקח בשביל המים להא הוה כלמים ליהיב עליה מ"מ מצי למימר ליה ללא בעי למטרח הכא למזבן ליה: לי לליכא לשתלומי. מסמע מהכא להיכא ללית ליה זוזי למוכר לא מצי למימר ליה הרי שלך לפניך טרח וזבון שלא יפרע ממטלטלי לבל לי לית ליה זוזי בעי למיתן ליה זוזי וכי היכי לשמרינן הכא בלוקמ ס"ס מבעל חוב להא מקח להוה בטל הוי המים חוב עליה למוכר ונרלה להיכא ללית ליה למוכר זוזי ולית ליה קרקעות ומטלטלין מטלטלין יהיב ליה קרקעות לא יהיב ליה לכיון לפי הו"ל זוזי יהיב זוזי מטלטלים לחזיבי בתר כספא טפי יהיב ליה ולעת הנלוים ז"ל שמקבל חרס שתם שאין לו מעות או מטלטלין קולס שיפרענו בקרקע [או כל היכא] לפרע במטלטלין ע"פ שומת ב"ל וכתב ר"ת ז"ל לכשכירות אף הוצאה והלכתא כת"ק.

* לשון הרי"ף (ג"א) והני מילי דלא צימחו מחמת עצמן אבל מחמת דבר אחר כגון שלקו בברד או כיוצא בו אינו חייב באחריותן:

(דף צב.) איתמר המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן רב אמר ה"ז מקח טעות ושמואל אמר יכול לומר לו לשחיטה מכרתיו לך ולילחזי האי גברא אי לשחיטה אי לרדיא זבין בגברא דזבין להא ולהא ולילחזי דמי היכי יהיב לא צריכא דאייקר בישרא וקם כרידיא (דף צב:) ואי ליכא לאישתלומי מיניה לשקול תורא בזוזיה דאמרי אינשי ממארי רשותך פארי אפרע דאיכא לאישתלומי מיניה רב אמר הרי זה מקח טעות זיל בתר רובא ורובא לרידיא זבני ושמואל אמר כי אזלינן בתר רובא באיסורא אבל בממונא לא אזלינן בתר רובא והלכתא כשמואל ומדמקשינן ואי ליכא לאישתלומי מיניה לשקול תורא בזוזיה ומפרקי' דאיכא לאישתלומי מיניה שמעינן דהיכא דאית ליה לאיניש זוזי גבי חבריה ואמר ליה שקול מינאי מטלטלא או מידי אחריני בזוזך ואיכא גביה זוזי לאו כל כמיניה דיהיב ליה מטלטלי בזוזיה אלא יהיב ליה זוזי כדאית ליה גביה

גרסינן בפרק אלו טריפות (חולין דף נ:) ת"ר מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה משני צדדין פסולה נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא קודם שחיטה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהיא לאחר שחיטה הוגלד פי המכה בידוע שהיא ג' ימים קודם שחיטה לא הוגלד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה * רש"י בחולין (דף נא.) לא גריס למאי נ"מ למו"מ (ג"א) למאי נפקא מיניה למקח וממכר להודיע כי מקח טעות הוא ושנינו בבכורות בפרק כל פסולי המוקדשין (בכורות דף לז.) השוחט את הבכור ומכרו ונודע שלא הראהו מה שאכלו אכלו ויחזיר להן את הדמים ומה שלא אכלו יקבר ויחזיר להן את הדמים השוחט את הפרה ומכרה ונודע שהיא טרפה מה שאכלו אכלו ויחזיר להן את הדמים ומה שלא אכלו יחזיר את הבשר ויחזיר להן את הדמים מכרוהו לעובד כוכבים או הטילוהו לכלבים ישלמו לו דמי טריפה ות"ר המוכר בשר לחבירו ונמצא בשר בכור פירות ונמצאו טבלים יין ונמצא יין נסך מה שאכלו אכלו פוטר לפילו לית ליה זוזי למטרח ולמזבן ולפרוע הפועל לתתן בפרק הבית והעליה [לקמן קי:] הזכור לת הפועל לעשות עמו בתבן ובקש ואמר לו טול מה שעשית בשכרך אין שומעין לו ואמרי בגמ' מהו לתימתי כיון לחית ליה לנרש נכיה שמעינן ליה במכתב להסיר הקליפה התיעונה כדי שתהא סולת נקיה ככי חזי טעמא למתניתא לחינו חייב בלחריותן להוי מטעמא לשמואל לכיון לחיכא למימר לחכילה מכרתיו לך אע"נ לרובא לאו לחכילה הלי חינו חייב לכממונא לא חזלינן בתר רובא ולכפירכא במתני' לכלל נזול ביתינו להמע"ה הלכך הוי כפלגא ופלגא והו"ל ללוקמה לפרוש: ולוחזי לי נברא וכו'. מסמע להיכא שמכירו שהוא לוקמה להכי או להכי הוי כלולו פירכא כהלית וחייב המוכר לתת לו לוקמ הסוס שיולא בו שלרכו ליקח ממנו ולי לא הוי מקח טעות וכן נמי למרינן להמים רלוה לפי המים שנתן לו יוכל להכיר לעת הלוקמה ולע"נ שלא פירש לו כלום הוי כלולו פירש ולי לא יהיב ליה ככי הוה מקח טעות ומיהו היינו לוקמ כבינוע כזה שאלא ממנו שור ושור הלי תבע ליה אלא שמגלה לעתו שהתה ללרקיע הוי בעי ליה לבל שאל לו צמל ולחר כך לחר לבקר נמי הוה בעי מינית התם למרינן לחין המים רלוה לחייב לו ענין שלא שאל לו לפני נופין ניזוק ולחיכא נמי לקרו לכל חד מס בלפיה נפשיה לצמל צמל ובבקר בקר: לטרלה יתירתא. מסמע לפע"נ ללא הוי בטול מקח בשביל המים להא הוה כלמים ליהיב עליה מ"מ מצי למימר ליה ללא בעי למטרח הכא למזבן ליה: לי לליכא לשתלומי. מסמע מהכא להיכא ללית ליה זוזי למוכר לא מצי למימר ליה הרי שלך לפניך טרח וזבון שלא יפרע ממטלטלי לבל לי לית ליה זוזי בעי למיתן ליה זוזי וכי היכי לשמרינן הכא בלוקמ ס"ס מבעל חוב להא מקח להוה בטל הוי המים חוב עליה למוכר ונרלה להיכא ללית ליה למוכר זוזי ולית ליה קרקעות ומטלטלין מטלטלין יהיב ליה קרקעות לא יהיב ליה לכיון לפי הו"ל זוזי יהיב זוזי מטלטלים לחזיבי בתר כספא טפי יהיב ליה ולעת הנלוים ז"ל שמקבל חרס שתם שאין לו מעות או מטלטלין קולס שיפרענו בקרקע [או כל היכא] לפרע במטלטלין ע"פ שומת ב"ל וכתב ר"ת ז"ל לכשכירות (חולין דף יח.) מכריזין לכשריה שהיה נזיבה לפילו לעובד כוכבים לו ליה במה שהוה של עמו ולפיכך מה שלא לבל מקבל יחזיר לו הכשר ואע"נ להיכא דלא סר סכיניה קמי חכם ומנעלת פנומה לפילו לעובד כוכבים לו לחמרי לינשי מחמרי דשוקת פלוני לפרע קמ"ל ולכתוב לוכתך לא חיכא למילתא דלא טעמא לפי היכא לחית ליה זוזי ופירוסא למילתא מבעל חובך סובין תפרע. כלומר לפחות כין שאין לו יותר לא תהיה לו כנוסה מתרגמינן כרשיא ולענין נזקין העלו הרבה מן המפרשים למני למיתן ליה לפילו קרקעות ולפילו ס"ל זוזי ובלבד שיהיה הקרקע עילית למיטב לחמר רחמנא לבל מלבדי הרמב"ם ז"ל נרלה לכיון לחית ליה מטלטלין יהיב ליה: כשאינו לא מטלטלין יהיב ליה: כשאינו לא מנין עליו לא לחלט הלא הכני מנין עליו וכשרה: נמנא עליה קורט לס. לוקמ היכא לליכא מחט שיכול לסם להתעכב ולהסתבך בו הוא למחלקין בהכי לבל בנקבים בלא מחט] בילוע שלאחר שחיטה נתחב בו המחט וכשרה: הונלד פי המכה. כלומר שעלה עליה קרום. ולפיכך בעי מלי נפקא מינה כיון לפילולו הונלד טרפה: ופירוש למקח וממכר. ללס מכרן לתמול לו שלסום חייב להחזיר לו למים לטרפה מכר ולס לא הונלד כיון שלקחה תוך נ' יום לינו יכול יהיו לס נטרפה קולס שלקחה לו לחר שלקחה הלכך המוצין מחבירו עליו הרליה לס הלוקמ לא נתן לו למים עליין יטענו שבהמה טרפה מכר לו ולס נתן כבר המעות לא יוכל להוציא מתחת ידו בטענה זו שהמוצין מחבירו עליו הרליה: בכור בזמן הזה לסור בהכילה לפילו לכהן על סיסיה בו יום קבוע לרלייתו מומחה לפי שהוא כלקלסים בחון ולס זה הכהן מכרו בחזקת סום קולס שירלה חכס לת מומו קנסינן ליה לכהן אע"פ שלכלו הלוקחין מן הבשר שיחזיר להם הלמים ויש שיותר מן הבשר יקבר כלין פסולי המוקדשין לבעי קבורה ויחזיר להם הלמים: וכן היין בקנק שמכר טרפה ליפרלל במיזיר לקנסינן ליה לבל לא קנסינן ליה בשאר כל מקום שהוא

ויחזיר להן את הדמים וכו'

תניא (דף צד.) המוכר עבד לחבירו ונמצא גנב או קוביוסטוס הגיעו ליסטים מזויין או מוכתב למלכות אומר לו הרי שלך לפניך:

מתני' (דף צג:) המוכר פירות לחבירו הרי זה מקבל עליו רובע טינופת לסאה תאנים מקבל עליו עשר מתליעות למאה מרתף של יין מקבל עליו עשר קוססות למאה קנקנים בשרון מקבל עליו עשר פוטסות למאה:

גמ' (דף צד.) תניא המוכר פירות לחבירו חטין מקבל עליו רובע קטנית לסאה שעורים מקבל עליו רובע נישובת לסאה עדשים מקבל עליו רובע עפרורית לסאה * לשון הרי"ף (ג"א) הני שיעורי כולה באתרא דליכא מנהגא אבל באתרא דאיכא מנהגא עבדינן כמנהגא דקיימא לן בכל כהאי גוונא הכל כמנהג המדינה א"ר הונא אם בא לנפות מנפה את כולן דהיכא דאיכא עפרא טפי מהאי שיעורא הואיל ונתחייב לנפות מנפה ליה לכוליה עפרא ולא מוקים ליה אהאי שיעורא דמתני' אמרי לה דינא ואמרי לה קנסא אמרי לה דינא מאן דיהיב זוזי אפירי שפירי יהיב ורובע לא טרח אניש יתיר מרובע טרח אניש וכיון דטרח טרח בכוליה ואמרי לה קנסא רובע שכיח יתיר מרובע לא שכיח ואיהו הוא דעריב וכיון דעריב קנסוה מחזיר לוקח זה הסאר לוכיח לומיחר ערובי עריב כלי לקנסינן כמו נכי טנופות [בלף עג.] והא לתנן עשר מתליעות למאה ועשר פוטסות למאה מסוס לוכחי סס תחיס וסס קנקנים עליהם וחזו למלתייהו קנת לוכיח לוי לוכיח לוי לוכיח לוי

רבנן בכוליה:

(דף צג:) אמר רבה בר חייא קטפסאה משמי' דרב הבורר צרור מתוך גרנו של חבירו נותן לו דמי חטין דאי שביק להו הוו מזדבני אגב חיטייהו:

(דף צה.) מרתף של יין מקבל עליו עשר קוססות למאה והני מילי בדלא א"ל למקפה אבל א"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה דתני רב זביד בר אושעיא מרתף של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו עשר קוססות למאה וזה הוא אוצר ששנו חכמים ותניא בברייתא מרתף של יין אני מוכר לך נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין אני מוכר לך נותן לו יין הנמכר בחנות מרתף זה אני מוכר לך אפילו כולו חומץ הגיעו וקשיאן אהדדי ומשנינן (דף צה:) דרב זביד דא"ל למקפה וברייתא דלא א"ל למקפה הלכך מרתף של יין וא"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין וא"ל למקפה נותן לו יין שכולו יפה ומקבל עליו עשר קוססות למאה מרתף זה של יין ולא אמר ליה למקפה נותן לו יין הנמכר בחנות מרתף זה סתם ולא אמר ליה למקפה לבדוק מה שמכר לו ולפיכך לא פרע עדיין מעות חס עשה מפיסה מוציאין ממנו הריטב"ח ז"ל ונ"ל שלח לחמר הרב ז"ל במרתף וכיוצא בו שיש לו לנוקמו לבדוק לבל במוכר פירות שחין לדך שיהיה בהם תערובת יותר מן הסיעור חין עליו לבדוק כלום לבל כל היכא שלח נתן למיס מני למימר למקח כזה לח נתכוונתי: מייתי הכא בגמ' [לף עד:] הח לחמרינן סניס שהפקידו לצל לחל זה מנה וזה מחתים זה לומר מחתים שלי וזה לומר מחתים שלי נותן לזה מנה ולזה מנה והשחר יהח חונה על שיבח לגיהו ולוקמוה בחקימה (בב"מ לף לז.) שהפקידו לו חמעות שניסס יחל בכרך לחל לפי שעתה לח היו פוסע שיכתוב שם כל לחל בכיס שלו ומ"ש יפחר המנה בידו על שיבח שיולה לחל מהם לו על שיבח לגיהו: מרתף יין למקפה. ר"ל לעורך תבשיל מפני שמסתפקין ממנו מעט מעט ערוך שיהיה חסוב מלח כדי שלח יתקלקל ויחמין לבל לו לח לומר למקפה לצל מרתף יין שתמת משמע יין חסוב כלומר שים עשר קוססות לק' חביות של יין חסוב וכשלמר יין זה למקפה ליכח לצל לטיבותח שלמר זה משמע גרוע כמות שהוח לבל היו כיון שתמת שלמרן שלריך שיהיה כולו חסוב מלבל עשר קוססות למאה וכשלמר יין זה ולח למקפה נותן לו יין גרוע שלינו נמכר לצל בחנות שרנולין ללבת שם הקונים ולח לומר יין לצל למעט חומן. ונרחים לי לדברי רשב"ם ז"ל לכל שהזכיר למקפה לינו לצל יין יפה ולפילו לומר מרתף זה הריטב"ח ז"ל וכשלח הזכיר לו יין [ולח מקפה] כלל לצל לומר מרתף זה לבל לו לפילו חומן במשמע ומשום הקי"ל (פסחים לף עד:) לכל לפלינו רב לחל ורבינה הלכה כלברי המיקל וקי"ל לספק ממונח קולל לנתבע לח כתבתי לצל טעמח למען למיקל ולומר לביין שתמת מקבל עשר קוססות למאה שהוח תועלת למוכר שהוח נתבע וירלה לברייתח חסורי מחסרל וכלכתיבנא: נרסי' בגמ' (כ"ב לף עה:) לומר רב יהודה (לומר שמואל) יין הנמכר בחנות מברכין עליו ב"פ הנפן לומר רב זביד [מוקי] רב יהודה בפרנימין למזלבן לקרנתח שמברך עליו שהכל כלתניח על הפת שעיפשה ועל היין שהקריש ועל תבשיל שעברה עורתו לומר שהכל נהיה בלברו ר"ל לבני לרב יוסף הח רב יהודה מר היכח סבירל ליה ר"ל לצל מתני' יצלענח לתניח הבודק לת החבית להיות מפרים עליה תרומה וחח"כ נמלחת חומן כל נ' יום ולפי מכחן ולילך ספק מ"ט חמרל מעלויה עקר ולפי לטעמים ולח עקר ולת"ל בתר לטעמית עקר הוה ליה ריחים חלח וטעמים חמרל וריחים חלח וטעמים חמרל חמרל לרומקי מתני מסמיים לר' יהודה ב"ל רלסונים ולפי יין לחרונים ולפי חומן כי הח נופל קסיל חמרל לחרונים ולפי יין לומל ריחים חלח וטעמים חמרל חמרל והדר חמרל לחרונים ולפי חומן לומל סופתקה לפי ולח לעקר תלתח יומין לח היה מסתכח חלח כמ"ע כנון לפיסתכח חלח וטעמים חמרל חלח הכח במ"ע כנון לפיסתכח חלח סופתקה לפי ולח לעקר תלתח יומין לח היה מסתכח חלח סופתקה.

פסיעה להו לכל יין לינו מחמין על שיעבור עליו שלשה ימים לבתוך נ' ימים מתחזק והולך על שהוח חומן הלכך כשטועמו והוח חמרל ולפי כל שלשה ימים הוה יין לח כן כיון לבתוך נ' לפסר היה ריחיה חלח לומר לפי קלמר שהוה ולפי יין וכן הדין לח נ' יומים לחרונים הם ולפי חומן שהיה ל"ל שריחיה חלח ולטעמים חמרל חלח לל"ל מנח לך שהיה חומן לימח הסתח הוה לנמר ועשה חומן וקי"ל כרב יהודה למדרך ליין שבחנות ב"פ הנפן לבל מפרנימין שמדרך שהכל משום שהקריש טפי ונרחה להריחיה חלח וטעמים חמרל הוה יין שבחנות וריחיה חלח וטעמים חלח פרנימח והיינו לומל להל לר' יוחנן לומר ריחיה חלח וטעמים חמרל וקיימל לן כוותיה שהלי לומר לומי הכי מסמיים לרייב"ל ועוד לבע"ז (לף סו:) פליני לבני ורבח נבי חלח בנו חמרל לרבח סבר ריחיה וטעמים חמרל חמרל ופליג עליה חבני וקי"ל כרבח הלכך כשנמלח חומן לח לומרינן נ' יומים יש שהוה ולפי חומן לצל ולפי בסופתקה כלומר שהוה חזק מלל ונפקל מינה לפי נגע בו עובד כוכבים תוך נ' יומים שלין נסך מחמת נגיעה זו ולינו חוסר לולפי חומן הוה למפרע נ' יומים: לימימר המוכר חבית של יין לחבירו והחמיצה לומר רב שלשה ימים הרחקנים ברשות מוכר מכלן ולילך ברשות לוקח ושמואל לומר חמרל לכתפה לנבלה שוב עבד רב יוסף עובדל בשכרל כוותיה לרב בחמרל כוותיה לשמואל. הלוקח חבית יין ולח לומר לבעי ליה למקפה לם החמיצה תוך נ' יומים שקנאה ולפי ברשות מוכר החמיצה לל"ל שיהיה חומן נמור לם לל התחיל כבר חמונו נ' יומים ולפילו שטעמו לוקח כשלקחו ולח הרגיש בו סוס חומן לינה רלוה ובולפי ברשות מוכר החמיצה הלכך במקום יין נתן לו חומן והוי מקח טעות לבל לם לחמין מנ' יומים ולילך ברשות לוקח הוה ללינו יולע בולפי ברשות מי לחמין והשוללין מחבירו עליו הרלוה ושמואל לומר כיון שהיין מתנועע בטלטול הכתפים כשחביות חותו מרשות מוכר לרשות לוקח הלכך לימח לבטלטול זה נתקלקלה ולפילו החמין תוך נ' ברשות לוקח הוה ולע"פ שהוה בקנקנו למוכר לפילו בקנקנו לוקח לפילו ר"ל למקפה הוי ברשות לוקח לתני ר"ל מוכר קנקנך החמיצה לבל לומר לו למקפה והיין בקנקנו של מוכר בהא לל לומר שמואל שהטלטול נורם ליין שתתקיים בטלטול היה ערוך שיתן לו כיון לל"ל למקפה והלכתה כעובדל לרב יוסף לבבר לינו מתקלקל כל כך ע"י טלטול כיון הלכך בבבר קי"ל כרב ובחמרל כשמואל: [לף עז:] תנו רבנן לחל שבר תמרים ולחל שבר שעורים ולחל שמרי יין מבדך עליהם שהכל נהיה בלברו וכו'. לחרים לומרים שמרים שים בהם טעם יין מבדך עליהם בפה"נ רבה ורב יוסף לומרי תרוייהו יין הלכה לחרים לומר רבה רומז תלתה ולייתי תלתה כ"ע ללו כלום הוה רומז תלתה ולייתי לרבעה חמרל מעליה הוה לרבה לטעמים לומר רבה כל חמרל. לל לרי על חל תלתה מיל ללו חמרל הוה כי פליני לרומר

תלתא וחייתי תלתא ופלגא רבנן סברי תלתא עיילי תלתא לחיפיק פש ליה פלגא ופלגא בפניתא פלגי מיא לגו וכולם הוא וחברים סברי תלתא עיילי תלתא ופלגא נפיק פש ליה חד כוזא וחד כוזא בתרתי ופלגא מיא כ"ש לחמרא מעליא הוא. כולה סוגיא בשמריס שנתערו כבר בגת וכיוצא בו וה"ה לחרצנים שנתערו וכלמוכח בפסחים (קף מב:) לכל בשמריס וחרצנים שלא נתערו שלא ברגלי לפי שין הולכין בזיעור זה כי פעמים רמו כה תלתא וחתי תרתי בלבד ויהא בו טעם יין מפני שהשמריס והחרצנים עשמ בולעים את המים ויוצא מן היין שהיה בו ים בו יותר מעל חל תלתא מיא הלכך הכל כפי מה שהוא וכמו שכתבתי בע"ז בשם רבותי שיחיו וכן לענין מזיגה יין הולכים ביינות שלנו למזיגה של רבא שלא כל שהיו לרך בני חלש לפתות בתורת יין יין עליו תורת יין לענין ברכה ולא לענין מנע יין נסך. עכ"ל הריטב"ק ז"ל: תרי ופלגא נפיק. לפבירא נהו כי היכי לנפיק טפי ממאי לעיל הכי נמי לפסר לומר לנפיק חמרא טפי ונשאר שם מן המים פלגא לכוס נמנע לכוס לחל של יין יצא ולא הוי חלש יותר מעל חל תרין מיא וכ"ם לחמרא מעליא הוא וכבר פסקו רבה ורב יוסף כרבנן לגבי לברך ב"פ הנפן אלא ג"כ רמה תלתא וחייתי תרבעה משום דסתמא הוי הרביע יין ממש ולאי משמע לפחות מכן יין לגבי לברך עליו בפה"נ וכלחמרי בפ' המוציא (קף עו:) כתב שיעור ברכה רובע רביעית כלי שיזמנון ויעמוד על רביעית הלוג וזו היא המזיגה הגדולה שלא שעליין יש לו טעם יין והיינו לחמרין בגדרים (קף נה.) ובפרק (המוציא תפלין) [ובפרק כיצד מעברין קף נ.] למי היא למזיגה לרבא בריה דרב יוסף בר חמא משמע ללאו מזיגה לרובע לחיצוני היא ואין לומר לבפחות מרביעית הוי חמרא מלחמרין הכא לרבנן ופלגא בפניתא פלגי מיא לאו חמרא הוא מלא נקט רבא לענין בפה"נ אלא ברמה תלתא ותתי ל' משמע לבפחות מכן לאו כלום הוא ומשום לחמרים למחצבי ברמה תלתא ונפיק תלתא ופלגא הוא לנקטי. תכלה לחמרין לברמה תלתא ואיתי תלתא לאו כלום הוא משמע לאי רמה מיא בתוך שמרי יין ולא נפיק אלא כמה לרמה ביה להני שמרים פסולת נמור נינהו ואין להם דין יין כלל ואפילו יש בהם טעם יין קיבול בעלמא הוא הלכך אם נגע בהם עובד כוכבים לית בהם איסור וכן לגבי טבל אין בפסולת איסור משום טבל לאפילו בפירות של תרומה שנינו [פרק יש לתרומות מ"ה] המורסן מותר וכו' בתוספות כתבו שמכאן סורה ר"ת להתיר על עובד כוכבים שהיה רוחן חבית של שמרי יין ומיהו לכתחלה אין לעשות כן ועוד לחמרי בגמ' [קף ע:] לחמר רב טובייה אין לומרים קדום היום אלא על היין הראוי לנסך ע"נ המזבח למעוטי מאי למעוטי [קף ע:] יין שריחו רע ואי בעית לימא למעוטי מגולה ואע"נ לעבריה במסננת כר' נחמיה אפ"ה הקריבהו על לפחתך הירך וגו'. אע"נ למברכינן עליה בפה"נ לולאי במגולה לעבריה במסננת כר' נחמיה לחמר שאדם הנאדם שמתה בו נשאר בחזן ומותר לשתות חותו יין המסונן ליכא מאן לפלוגי שאם נהנה בו שעריך לברך עליו בפה"נ לע"כ לא ממעטינן ליה מקדום אלא משום לרך כבוד של מעלה ומשום הקריבהו על לפחתך וגו' וה"ק רב זוטרתי לחמר אין לומר קדושת היום על יין שאין רגילו לנסך משום נגיעותא שבו כגון שריחו רע ומגונה והיינו אלא ממעטינן יין כותי יין בורק יין הליסטון ושל מרתף ושל נמוקים ותוסס ומזוג של שמרים לכל שהו לית ליה נגיעות בנופן שיהיה בהם שום צזון בקרבתן אלא לממעטינן להו [לנסכים] מטעם קרא נסך שכר מידי למסכר וכן יין מבושל אינו פסול [לנסכים] משום נגיעותא דלרכבה דשתני לעילויא כלתנן פ"ב דתרומות דרבי [יהודה] התיר לבשל יין של תרומה מפני שמשביחו אלא טעמא דמילתא מפני שנשתנית ואין בעין ככבש שלא נשתנה מבריייתו הלכך כל שהי שכתבנו מקדשין בו ועוד מפורש בירושלמי לערבי פסחים יוצאין ביין מבושל ע"מ שמקדשים עליו קדושת היום ואין ע"ל בפה"נ וכן מפורש בירושלמי שיוצאים ביין שיש בו כבש לחמרין אם מהו לצאת ביין קונדיטון מהו לצאת לתני יין קונדיטון כיין הלל לחמרי יוצאין בקונדיטון וקונדיטון מפורש בהגדה שיש בו לבש לחמרין אם יש לבש בו לחום ולפלפלין לף לדברי תורה וכו' והיינו נמי ללא ממעטינן יש בו יין ולבש ולפלפלין לף לדברי תורה וכו' מה קונדיטון יש בו יין ולבש ולפלפלין לף לדברי תורה וכו' והיינו נמי ללא ממעטינן הני הכא: לחמר המחבר יין בורק ר"ל לבן מלשון ברק: הליסטון. מתוק יותר מלילי: של מרתף. סתם מרתף יש בו יין נרוע של נמוקים בלחן ישמעאל עושים חותו כמו שכתוב בתשובת הגאונים ז"ל ויש לחנו רגילים לעשותו בלחן הזאת וכן יוצאין ביין מנחו לחמר רבא סומכו לפסכול של ענבים ולומר עליו קדום היום ול"ת יין מבושל אם הוא חשוב יין לענין ברכה וקדום למה לין בו משום יין נסך זו אינה קושיא כלל למה ענין זה לזה שאיסור סתם יינם משום בנותיהם הוא ולפילו בשכר לסברו בחנותא לעובד כוכבים וכל שאין רגילין לשתותו ונשתנה לא נזרו עליו ויין מזוג שהוא פסול לנסכים לסור לענין מנע עובד כוכבים מן הטעם הזה וזה ברור מלא וכן לעת רבותי והנוטה מזה תועה מדרך השכל והנראכנו לבאר ולפרש מפני שנשנו בו רבים ונלוזים. עכ"ל הריטב"ק ז"ל. ולחמרין בגמ' [שם] בעא מיניה רב כהנא חמוה לרב מסמיסוי מרבא חמר חיוורייז מהו ר"ל אל תרש יין כי יתחלם. נלוזי הקלמונים פירשוה לנסכים מהו ביין נבן ור"ל אל תרש יין לשתותו כי יתחלם משום למשכר הלכך נבי נסכים עיקרו בלשון משום לכתיב נסך שכר לבל לענין קדום פסיטין להו למקדשין על יין נבן ומיהו נלוזי החחרונים כתבו לבין לקדום בין לנסכים מהו ור"ל אל מיבעיא ליה לחם לא כן הוי ל"ל לפרושי להיכי לנסכים מהו ור"ל אל תרש יין כי יתחלם כלומר אינו נקרש יין אלא לחדום וכרבי יהודה לחמר בערבי פסחים (קף קח:) לחזותא בעינן ולפי לבריייתא יין מקדשין ביין נבן וגם לנסכים פסול: והא לתניא בבריייתא יין בורק אין יכיל וחם הביא כשר לא נרסינן לפי לבריייתא אלא בורק לבורק ר"ל לבן ובורק ר"ל שקשה ובורק כל הנוף וכם מסתייעין לומר לחי לומר לחפשר נרסינן בורק הוא קשיל בבריייתא למ"ל לפסול ואני אומר לחפשר לומר בבריייתא לא שמיעא ליה ולא חייש לאותנבי ליה מינה כלחזינן בכמה דוכתין למען לאקשויי ולא מקשו ומיהו לגילהו קשה לחלי לא הוה ממעטו ליה תלמודא הכא כיון למהדר לכל הני לפסול לכתחלה ופסול ליעבד הו"ל למימר נמי לילמדא למעוטי חמר חיוורייז ומ"מ לענין פסקא למילתא מסתברא לא לקשו על יין נבן אלא בשעת הלחק שאין לסם לחום ולכל לחמרין בעלמא (ברכות קף טו. וכ"מ) כלאי הוא לסמוך עליו בשעת הלחק: חיוורייז. הוא נבן כשנו ויין בורק כיון נבן שנו ולפיכך אם הביא כשר הריטב"ק ז"ל וכן נמי על יין מבושל יש ליזהר שלא לקדש עליו אלא בשעת הלחק משום שכתב רש"י ז"ל בתשובה שאין מברכין עליו לפילו בפה"נ וכן לחמרו משמיה דרב נחמן נחון ז"ל ואנו הוכחנו למעלה שמקדשין עליו וכן הדין ליין שיש בו לבש יש לחום לדברי הלומרים שאין מקדשין עליו וכבר הוכחנו שיהיו הלכך בשעת הלחק שרי:

של יין אפילו כולו חומץ הגיעו

יום רסו

ואיבעיא לן מרתף של יין סתם ולא אמר ליה זה ולא אמר ליה למקפה מאי פליגי בה רב אחא ורבינא חד אמר מקבל וח"א אינו מקבל מ"ד מקבל דייק מדרב זביד ומ"ד אינו מקבל דייק מברייתא ואקשינן ולמאן דדייק מדרב זביד קשיא ברייתא ופריק חסורי מחסרא

[דף פ:] מתני' יין מבושם הני מוכר לך חייב להעמיד לו על ערכת. אפילו בקנקנים לוקח זומיא לריפת כיון למבושם ג"ל לא היה לו להתקלקל ולוקח כשהיו קנקנים לוקח בלוקים ולא שני בכרזת וכיוצא בו וכן פירפרו בתום' ועוד לומר שם שאם ירצו שיינו טוב וחזק להתקייים על ערכת כשמכרו לו וא"כ נפסד פטור למאי היה ליה למעבד הא לפסד שחירא לו שום מקרה מחמת הסטה וכיוצא בו שהפסידו והוא לא קיבל עליה וכן גרסינן בהדיה: **[המוכר]** יין לחבירו וחמין חינו חייב בחזריותן]. מוקמינן לה בגמ' אפילו בלאמר ליה למקפה ובקנקנים לוקח ומש"ה הוא לחינו חייב בחזריותן למאי ג"ל קנקנך גריס לאי בקנקנים למוכר ליתיה הא חמרך והא קנקנך כיון דל"ל למקפה היה לו להתקייס אע"פ שעלטלו מביח מוכר לביח לוקח ואי אי לא ג"ל למקפה אפילו בקנקנו למוכר לא היו מקח טעות למאי לאמר ליה חמרך לכתפך לנבלה שוב כשמוכלו לעיל וכ"ש למאי ג"ל אי עברו עליו שלשה ימים ולא איבעי ליה לשהויי ואפילו יהוא שיינו מחמיץ חינו מקח טעות כלשמרינן בגמ': ואם אמר לו יין מבושם וכו' על הערכת. להיינו חג הסבועות לבל יותר לא לתקופת תמוז מקלקל אפילו יין מבושם: ויפן. ר"ל של שנה שעברה ואם חינו כן היו מקח טעות: ומיפן. של ב' שנים לבד משנה זו שהיא עומד כה ושמרינן בגמרא תנא מתייפן והולך על אחת הוא חג הסכות ואם חינו מתקייס כ"כ המוכר חייב בחזריותן למי שמוכר מיפן צריך שיהיה מתקייס שלש שנים שלימות: גמ' במשנה מפורש ופסק הרי"ף ז"ל כר"י בר חנינא וכשמואל לעיל: טעית ת"ח. כלשמרינן בחזקת הבתים (לף נז:) שאין חלוקו נרחית מתחתיו טופח ונעיעות יתירה הוא ונפות למי שאינו ת"ח: פי' הר"ם ז"ל לאין לו חלק (למוכר) [לחנוני] בחבית שלא שנותן לו בעל היין למכור ויתן לו שכר טרחו והוא בקנקנו הילכך היינו הוא למקבל ליה מיניה שהיין חינו של חנוני כלי לניחא מזלו גרס ולא בקנקנו שיוכל לטעון קנקנך קלקלו והמפרשים פירשו שהחנוני קנה היין כלשמעם לו' לאמר לזבון וג"ת ג"כ לאמי יקבל אותו המוכר אפילו יהיה בקנקנו הא והכי קתני בד"א דא"ל למקפה הא לא א"ל למקפה מקבל וקיי"ל דכל היכא דפליגי רב אחא ורבינא הלכה כדברי המיקל וקי"ל נמי דכל ספק ממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע הלכך מקבל ומוקמינן למתני' כדברי המיקל על המוכר שהוא הנתבע ולא צריכנא לאוקומי מתניתין בדאמר ליה זה ולא מפקינן לה מפשטא:

(דף צו:) קנקנין כשרון מקבל עליו עשר פוטסאות למאה:

תאנא פוטסאות נאות ומגופרות: **מתני'** המוכר יין לחבירו והחמיץ אינו חייב באחריותו ואם ידוע שיינו מחמיץ הרי זה מקח טעות (דף צח.) אמר לו יין מבושם אני מוכר לך חייב להעמיד לו עד העצרת ישן משל אשתקד מיושן משל שלש שנים:

גמ' אמר רבי יוסי בר חנינא לא שנו אלא בקנקנים דלוקח אבל בקנקנים דמוכר א"ל הא חמרך והא קנקנך וכי קנקנים דמוכר מאי הוי לימא ליה לא איבעי לך לשהויי לא צריכא דאמר ליה למקפה ממאי מדקתני אם ידוע שיינו מחמיץ הרי זה מקח טעות אמאי לימא ליה לא איבעי לך לשהויי אלא ש"מ מתני' בדאמר ליה למקפה ש"מ ופליגא דר' חייא בר יוסף דאמר רבי חייא בר יוסף חמרא מזלא דמריה גרים דכתיב ואף כי היין בוגד גבר יהיר ולא ינוה והלכה כרבי יוסי בר' חנינא אמר רב יהודה אמר רב בל המתגאה בטלית תלמידי חכמים ואינו תלמיד חכם אין מכניסין אותו למחיצתו של הקב"ה כתיב הכא לא ינוה ובתיב התם אל נוה קדשך:

(דף צו.) איתמר המוכר חבית יין לחבירו והחמיצה אמר רב כל שלשה ימים ברשות מוכר מכאן ואילך ברשות לוקח (דף צו:) ושמואל אמר חמרא אכתפא דגברי שוור עבד רב יוסף עובדא בשכרא כותיה דרב בחמרא כותיה דשמואל הא דשמואל אי בקנקנים דמוכר קאמר בדלא אמר ליה למקפה היא ואי בקנקנים דלוקח קאמר אע"ג דא"ל למקפה כי היכי דלא תקשי אדרבי יוסי בר' חנינא דתרוייהו הלכתא נינהו ולא קשיאן אהדדי:

(דף צח.) אמר רבא האי מאן דזבין ליה חביתא דחמרא לחבריה אדעתא דליזבנהו ותקיף אפלגא או אתילתא דינא הוא דמקבל לה מיניה ולא אמרן אלא דלא שני לה בברזא אבל שני לה בברזא לא ולא אמרן אלא דלא מטי יומא דשוקא אבל מטי יומא דשוקא לא ואמר רבא האי מאן דמקבל חמרא מחבריה אדעתא דממטי ליה מצי למימר ליה לא חיבעי לך לצהויי לך חמרך לכתפיה לנבלה אלא למקפה הא לא מקבל עלויה לוקח ומוכר לא מצי למימר ליה חמרך לכתפיה לנבלה אלא למקפה הא מקבל עלויה לוקח ומוכר

אפרואתא דבילשפט ואדמטי התם זל דינא הוא דמקבל ליה מיניה איבעיא להו הוה חלא מאי אמר ליה רב הלל לרב אשי כי הוינן בי רב כהנא אמר לן חלא לא כמאן ברבי חייא בר יוסף איכא דאמרי אפילו חלא כמאן כר"י בר' חנינא מהא שמעינן דהלכתא כרבי יוסי בר' חנינא:

ישן משל אשתקד וכו': תנא (דף צח:) מתישן והולך עד החג:

מתני' המוכר מקום לחבירו לעשות לו בית וכן המקבל מחבירו לעשות לו בית חתנות לבנו או בית אלמנות לבתו עושה ארבע אמות על שש דברי רבי עקיבא רבי ישמעאל אומר רפת בקר היא זו הרוצה לעשות רפת בקר עושה אותה ד' אמות על ו' בית קטן שש על שמונה גדול שמונה על עשר טרקלין עשר על עשר רומו כחצי ארכו וחצי רחבו ראיה לדבר רשב"ג אומר כבנין ההיכל:

גמ' מאי טרקלין בי ורדי תנא וקנתינר שנים עשר על שנים עשר מאי קנתינר תרבץ אפדני:

(דף צט.) **מתני'** מי שיש לו בור לפנים מביתו של חבירו נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסין ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין ואין מכניס בהמתו ומשקה מבורו אלא ממלא ומשקה מבחוץ זה עושה לו פותחת וזה עושה לו פותחת:

גמ' פותחת להיכא אמר רבי יוחנן שניהם לבור בשלמא בעל הבור בעי לאישתמורי במיא דבוריה אלא בעל הבית למה לי אמר רבי אלעזר (דף צט:) משום חשד אשתו:

מתני' מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של חבירו נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסין ויוצא בשעה שדרך בני אדם יוצאין ולא יכניס לתוכה תגרין ולא יכנוס מתוכה לתוך שדה אחרת והחיצון זורע את הדרך נתנו דרך מן הצד מדעת שניהם נכנס בשעה שהוא רוצה ויוצא בשעה שהוא רוצה ומכניס לתוכה תגרין ולא יכניס

חלא"פ שקרלוהו בסנהדרין בחלק [דף ק:] ספרים החיצונים שמעינן מינה שלא לספרו סם חלא שלא לעשותן קבע אבל מ"מ רחוי הוא להנות בו בעתות ללמוד ממנו חכמה ומוסר משא"כ בספרים חיצונים הריטב"ע ז"ל: סם מכר לחבירו לעשות לו קנתינר עושה לו תרבץ לפלני להיינו חנך שעושין שריס בגד לפלני שלהם ועל סם שמרביעים אותו נקרא תרבץ: כיון שיש הפרש בין העשוי כבר לבין לעשותו [לעיל דף יח.] (התם) אין חולקין את הטרקלין על שיהא בו כלי לזה וכלי לזה אין מעריכין שיהיה בו עשר על עשר לכל אחד מהם כשיעור לנקיט הכא הריטב"ע ז"ל: [דף צט.] מתני' מי שיש לו בור. לוקח נקט בור לחילוי חלר לרבו ליכנס שם בין ביום בין בלילה הריטב"ע ז"ל שיועש שלא מכר לו בבירתו על מנת כן שיטריחנו בלכתיו ולא אע"פ שמכר לו לרך מ"מ קמ"ל לחיוני נכנס כל שעה שירצה וכן לא יכנס בלא רשות בעל הבית כלחיתא בגמ' בסמוך אפילו בבור שאין לבעל הבית בו כלום התירו שיעשה לו פותחת כלי שלא יכנס שם בלא רשותו תמיד והרוחים אפשר יוציאו לעז על חצרו ויבואו לחשדו: וכיון שהלרך בחמרא שהוא ולא בירכו מלעת שניהם לרך מן הלד שאינו מזיק לו כ"כ חלן שהלי שלא מחל לו לזרעה ולא להכניס שם תגרים שלא לוקח וכשעה יכנס הוא לעורך נתנו לוקח וכשעה הרחויה ליכנס: [דף צט:] ואינו מכנים לתוכה תגרים. וה"ה למי שיש לו בית לפנים מביתו של חבירו שאפילו בחנך יש בו חשש רבוי הנכנסים והיוצאים וכ"ש ביתו הריטב"ע ז"ל ומן המפרשים ז"ל והא לחמרינן שלא יכנוס חתוכה תגרים היינו בשעה שאין לו שום ערך לנתנו אבל שם יש לו ערך לנתנו יולך משם לכל מקום שירלה. הריטב"ע ז"ל: נמ' המוכר לחבירו בתוך שלהו חשות במקום שיעברו שם המים לבניר חבירו ערוך רוחב שתי חמות במקום המים להסקות המים שלחין של מסכי לא יוכלו המים להסקות יפה ועוד יתן לו חמה מכאן וחמה מכאן לנללי חמת המים כלי שיהא לו רשות לתקן שם חנפי המים כשיצטרך לתקן וחם מוכר לו בית הקיבול שהוא חמת המים להסקות בהמותיו ולכבס בגדים לי בשיעור חמה ברחבה וחני חמה לנללין ומ"מ בעל הבור יש לו רשות לנטוע שם בתוכן נללין לילנותיו שלא מכר לו בתוך שהוא חוכו קרקע אלא כלי שיתקן ממנו חמת המים שלקח ומיהו אין לו רשות לזרען מפני שהזרעין חוגם נשרשים בעומק כמו החילנות וחתי להזיק ולקלקל נללי המים:

מתוכה לתוך שדה אחרת וזה וזה אינן רשאין לזוררעה:

גמ' אמר רב יהודה אמר שמואל אמת בית השלחין אני מוכר לך נותן לו שתי אמות לתוכה ואמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה אמת בית הקילון אני מוכר לך נותן לו אמה אחת לתוכה וחצי אמה מכאן וחצי אמה מכאן לאגפיה ואותם אגפים מי זורען אמר רב יהודה אמר שמואל בעל השדה זורען רב נחמן אמר שמואל בעל השדה נוטען מאן דאמר זורען כל שכן נוטען ומאן דאמר נוטען אבל זורען [לא] חלחולי מחלחלי ואמר רב יהודה אמר שמואל אמת המים שכלו אגפיה מתקנה מאותה שדה מ"ט אמר רב פפא שעל מנת בן קיבל עליו בעל השדה:

מתני' מי שהיתה דרך הרבים עוברת בתוך שדהו נטלה ונתן להן מן הצד מה שנתן נתן ושלו לא הגיעו דרך היחיד ארבע אמות ודרך הרבים שש עשרה אמה דרך המלך אין לה שיעור דרך הקבר אין לו שיעור דרך המעמד דייני ציפורי אמרו בית ארבעת קבין:

גמ' (דף ק.) דרך היחיד ד' אמות תניא אחרים אומרים כדי שיעבור חמור במשאו אמר רב הונא הלכה כאחרים ודייני גולה אמרו שני גמדין ומחצה ואידי ואידי חד שיעורא הוא:

(דף ק:) דרך הקבר אין לה שיעור: תנו רבנן המוכר קברו ודרך קברו מקום מעמדו ובית הספדו באין בני חמור במשלו בכ' נומיס ומחנה לא מסתני ליה וכ"ם לא הלה : [דרך הקבר אין לו שיעור]. תשוס כבוד אמת הוא לחמרין לחין לו שיעור אלא יכולים לעבור על נבי תבואה כדי שילוו לו כולם אבל מ"מ להרוס בבנין כמפני המלך לא מצינו שהפסד מרובה הוא והפסד מועט הוא דברי: [וקוברין אותו בעל כרחו] . ה"ה למי שבא ליטע אצל חבירו שאינה מהוננת שיכולין למחות בידו לכתחלה מפי מורי רבינו הריטב"א ז"ל. רבינו היו נקבור כל בני משפחה במערה אחת ואם אחד מבני המשפחה מכר חלקו לאחר נכרי או שמכר לו דרך שלו שיוכל הוא לעבור עליו דרך המערה בתוך בני משפחה וקוברין אותו בעל כרחו על לוקח שפנס הוא שיקבר שם מי שיגיע ממשפחתם ונותנין לו דמיו: אמר המחבר מקום מערתו מכאן נראה לי דהיכא שהמערת והמוסד לא היו עומדין אותו אלא הקרובין ומ"ש היה להם מקום מערת לפי חשיבותם והשתא אתי שפיר דאמרי' בגמ' [לף ק:] שטעה מי שעשה מערת ברחוקין כלומר שטעה בפי' הכרייתה למלתניא מקום מערתו ויש כח ביד בני משפחה למחות משמע כן דהיכא עובדא בהשתא היה נראה שהיו חלוק בין השתא לאיש בדיינין אלו ע"כ: גרסינן בגמ' ת"ר אין פותחין מז' מערות ומוסבות למת כנגד הבל הבלים וכו'. ג"ר אחת בריה לרבים אבל אחי היכי עבדו כתניתי ג"ר יהודה ברשמונה לא היו פותחין מז' מערות ומוסבות למת עמלו יקריס עמלו ומבו יקריס שבו ג"ל ג"כ לפילו בשבת מותר לעשות כן בשבת בבית הקברות אלא בעי בעיר הסמוכה לבית הקברות ולחטיוטיו בין השמשות. הבל הבלים. בקרא כתיב שתי פעמים הבלים ונ' פעמים הבל הם ז' כלי שיתנו לבם לאבל שאחי לשם הבל ופי' הרא"ם ז"ל שאלו המעמלות עושין לאחר שקברו את המת במקום הסמוך לבית הקברות לנחם את האבל או להרבות בבכיה ועיקר המעמל והמוסב עושים הקרובין שיגיעם בחבלות שהיו יושבים שם לבכות המת ומ"ש לקמן לבשבת מותר לעשות כן מאחר שלא היו עושין כי אם מעמלות ומוסבות וכנון שאירע להם לקבור סמוך לבין השמשות וכשחזרו שהיה שבת מותר להם לעשות המעמלות והמוסבות: אמר המחבר הנכון שהוא כנגד ז' לבריה שהעולם נפסקין בהם כלכתיב זרע וקציר וקור וחום וקין וחורף ויום ולילה לא יפסותו ויום ולילה נחשבים אחת כלכתיב ויהי ערב ובו' יום אחד לומר כי הוי יתן לא נבו כי העולם וכל ענייניו הבל ושפרי מי שעשלו בתורה ובמעשים טובים: לשמטיוטיו בשבת. ואם תאמר אמאי לא פריך ליה לעם שיתא שתין עושין אלא ביום ראשון יום ראשון בשבת היכי משכחת לה תירץ הר"ם ז"ל לגיל שבת שהוא גיל שני מיום ראשון הוא חשוב לענין תינוק ליאסר בקבורה שיהא יום ראשון תופס גילו כלשיתא פרק טבול יום (לף ק.) וכתב הריטב"א ז"ל נראה להוא הדין לענין הבראה תופס גילו בחול אם חזרו אחר בין השמשות אבל בשבת מסיימי מחיצתא לחין כאן לבר שיעבד בהלוך אבל מסיימי מחיצתא לחין כאן לבר שיעבד בהלוך אבל מסיימי מחיצתא הוא. כתב הרב בן מנ"ם ז"ל ה"מ היכא דלא אלא שיעורא הוא. כתב הרב בן מנ"ם ז"ל ה"מ היכא דלא הוי אלא שיעורא אבל היכא דאיכא שיעורא ותוספת אחרת כגון שהוא מקום שיש בו ד' אמות ומחנה ומיהו הר"ם ז"ל פי' לשטיבל של כרמים לחיירינן בגמ' לעיל (הוה) [מזה] דקי לחילו דרך היחיד הרי אחרו במשנתנו ל' אמות והריטב"א ז"ל כתב שזהו נכון: חילי וחילי חד

משפחה וקוברין אותו על כרחו משום פגם משפחה:

מתני' המוכר מקום לחבירו לעשות לו קבר וכן המקבל מחבירו לעשות לו קבר עושה תוכה של מערה ארבע אמות על שש ופותח לתוכה וכו' וכן הלכתא:

סליקא לה פרק המוכר פירות

(דף קב:) **האומר** לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך והיו שם נקעים עמוקין עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים אין נמדדין עמה פחות מיכן נמדדין עמה ואם א"ל בבית כור אפילו היו שם נקעים עמוקין עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים נמדדין עמה:

גמ' היו שם נקעים עמוקין עשרה טפחים אין נמדדין עמה מאי טעמא אמר (דף קג.) רב פפא אין אדם רוצה שיתן מעותיו במקום אחד ויראה לו בשנים וג' מקומות אמר רבי יצחק טרשים שאמרו בית ארבעת קבין אמר מר עוקבא והוא שמובלעין בחמשה קבין אמר רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן והוא שמובלעין ברובה של שדה (דף קג:) תאנא אם היה סלע יחידי אפילו כל שהוא אין נמדד עמה אם היה סמוך למיצר אפי' כל

אין הכרחה למכרים שבפרסיק הוא. מכאן נראה לי פשוט שבחותן מקומות שנהגו ליתב במקומם בשבת וסח לחבלים ואינם רוצים לשנות מקומם בשבת מפני שחומרים שחסור לנהוג לחבלות ובחול לוקח מהניס מקומם לכבוד שזה מנהג טעות הוא שהרי התירו כאן מעמלות ומוסכות בבית הקברות בשבת ופי' הר"ם ז"ל טעם מאחר שלא היו עושין לחבלות אלא מעמלות ומוסכות בלבד משמע שבשיבה לכבוד האבל אין כה משום חשש ומסקינן הכא שטעות הוא לנהוג אלא במקום שנהגו וכן נמי טעות לעשות מעמלות ומוסכות אלו אלא בבית הקברות ק"כ נוכל ללמוד מכאן שבחותן מקומות שנהגו כמחוזרין מבית הקברות ונכנסים לעיר או בבהכ"נ ועומדין ממקום למקום ויושבין כאן מעט וכאן מעט שבא פעמים שטעות הוא: ותו נרסינן בגמרא לחתיים לרמי בר פפא הוה נסיבא ליה לרב חייא סכיבא עבד לה ז' מעמלות ומוסכות לחמר רב יוסף טעמא בתרתי טעמא שאין עושין אלא בקרובים והוא עבד לפילו ברחוקים וטעמא שאין עושין אלא ביום ראשון והוא עבד ביום שני לחביי לחמר בהא נמי טעמא שאין עושין אלא בבית הקברות והוא עמא לפי' בעיר ורבא לחמר לפילו בהא נמי טעמא שאין עושין אלא במקום שנהגו והתם לא נהגו: מתני' המוכר מקום לחבירו לעשות לו קבר וכן המקבל מקום מחבירו עושה תוכה של מערה ל' לחמות על פם ופותח לתוכה ח' כוכין נ' מכאן ונ' מכאן ומניס מכננתן והכוכין [לרכן] ל' לחמות ורומן ז' ורחבן פם ל"ם לחמר עושה תוכה של מערה פם על ח' ופותח לתוכה י"נ כוכין ל' מכאן [ול' מכאן] ונ' מכננתן וכ' לחל מימין הפתח ולחל משמאל עושה חנך על פתח המערה פם על פם כמלוי המטה וקוברים ופותח לתוכה שתי מערות לחת מכאן ולחת מכאן רש"י ל' לל' רלחותיה רבא"ג לחמר הכל לפי המלא: גמ' הני תרתי להיכא אלי להו לי לברולי הא קא משתבעי לחמר ר"י כך חנינא לעביא להו כמין ננר מתקיף לה ר"פ קבורת חמורים היא זו לחמר ר"י לעבד להו בקרן זוית והא קא ננעו כוכין לחללי לחמר ר"ל במעמיק ופי' מתני' לא רלינהי לפרש משנה זו לפי שפירושה לרוך ולינו נוהג בינינו לינא ומכל מקום נלמוד שיעור הקבר מלורך ומרוחב ומעומק אע"פ שאין שום חשש בבנינו ונם שמענו שאין רלוי לקבור המת ולשום לותו בחפירה מעומק כלממשה לקבורת חמורים היא זו כלומר כממלכיכין לותו לבור ונגר נמי כמין בור עמוק חרבע לחמות ורחב פם על פם ונם שמענו שאין רלוי שינעו הנקברים זה עם זה מלקו מתחה הא ננעו כוכין לחללי ים עניים הרבה לומין נלאו שאין יכולין מקומן ואם תחפשם ותמלרם כמטמונים ייטב לך והלרכת ימים: סליקא לה פרק המוכר פירות החומר. ולאי אין מסנתנו מיירי במוכר בית כור מסוים לעלמו לע"כ הא קי"ל [לף קי.] לבית כור סתם כלומר הן חסר הן יתיר הנינו ואם כן נקעים אלו היו בפחת ויהיה הכל שלו והמקח קיים ולא חיירי נמי בחומר אלא מיירי במוכר בית כור וקבינ כמות שהוא ולפילו פיחת אלא אלא מיירי במוכר בית כור מובלעין ברובה של שדה אין הלוקח מקבל להא בכור נמי טעמא שאין עושין אלא בקעים פחותים מעשרה לא מקבל להו ובלחיקתא בנמ' [לף קנ.] ועפר לנקט במתניתין לאו למימרא לאי לא לחמר לו בית כור עפר שיקבל לפילו סלעים זו אינה סברא לקרקע לעולם אלא משום חלוסף לסיפא נקט לאסמועינן לפחות מיכן נמלין עמה לף על נב לחמר עפר: נמ' הא לחמרינן במתניתין פחות מיכן נמלין עמה כנון שלא יהיו יותר מארבעה קבין לכור לבל אם יותר לא מקבל לוקח ולא מחיל ליה ואי מילי כנון שיש לו קרקע להסלים או שלחמר לו מלה בחבל לבל בהני לחמרינן לחפילו פיחת רובא לסלה הניעו מסתברא נמי למקבל טרשים אלא לא נרעי מפחת ובלבד שלא יהיו מפוזרים בכל הקרקע לאו ולאי נרעי למקלקל לחריסת כל הסדה: ולארבעה קבין אלו למקבל לוקח כשהן מפוזרין ברוב הסדה לאו הוא לבטוליל לבל אם מכונסין לא מקבל להו בטולי בסדה ומספקא לן בנמ' לי בעינן שיהיו ממש מפוזרין ברוב הסדה סדה ט"ז שלה סדה עשר חלקים של טרשים אלו או לא חייסינן להכי לקלקל כל כך כיון שסם מפוזרים בכל הסדה וא"כ נראה למקבל להו לוקח אם הוא תובע בדין המוציא מחבירו והא לחמרינן במתניתין לפחות מיכן נמלין מיהו אם היה הבקע או הסלע חון למנך לפילו היו מלל פחותין מעשרה אין נמלל עם הסדה כיון דלאו בתוך הסדה ניתהו: ולא זו בלבד אלא לפילו יהיה תוך הסדה אם הוא סמוך למנך אינו נמלל עמה אלא אלו מיקרי סדה נבזבוזית דלרעת אלא בחמנא הקרקע ומספקא לן בנמ' אם יש עפר מפסיק בין סלע העומד סמוך למנך והמנך אם נתון כאילו היה תוך הסדה ממש או לא אם יש עפר תחת הסלע או לא אם יש לעקור הסלע ולחרוש תחתיו אם נבלע בתוך הסדה או לא אם יש לו עפר מלמעלה כיון שאפשר לזרוע עם מעט אע"פ שאינו עומד לחל מסדה גדולה שיש לו במקום פלוני והוא יכול להסלים ולהכי קתני אין נמדדין עמה וכיון שאין בטלים בהדי סדה אלא לגי למי לבית להסתם לא מכר אינו אלא לגי הבית וכל שהוא בטל לגבה בכלל נראה לי שנריך שיתן לו בסדה אחר זה הכור כדי שיהיה אחר שיהי יהיה בטל מקח. בית כור משמע כשתם בית כור שהוא שיש במקום אחר ולא כשנים ונ' שהוא הלכך אם היו שם בקעים עמוקים עשרה ולחבון ל' שהם רשות בפני עלמן לענין שבת וכן סלעים גבוהים כשיעור זה היה נראה כשנים ונ' שהוא וכזה קפלי אינשי כלחמרינן בנמרא אין נמדדין בכלל השיעור ונותן לו מלתו בקרקע אחר ולפיכך נראה מה שפירש הרלב"ם ז"ל שנקעים וסלעים אלו יהיו למוכר ולא למי ליניע פחות מארבע אמות [לף קפ.] שבטל בסדי הבית להשתם הבית אינו נמכר במלה: לבל אם אמר לו כבית כור משמע לאו לוקח קרקע שיש ככור משם הלכך היו אם בקעים וסלעים כשיעור זה או יותר ולפילו אין רלוים לזרוע נמלין עמה לדוקא נבי הקבע לחמר בית זרע הוא לתלוי בזריעה ולוקח מה שאינו נמלל בכור הוא שנמלל בכבית כור לבל אי היו יותר מארבעת קבין לפילו

בעומק המחרישה מהי ופסק ככל אלו ר"ח ז"ל והרמב"ם ז"ל להמעיין מחבירו עליו הרחיים ולוקח הוא מועיל מחבירו הלכך נמצלין עמה: מתני' כיון דאמר ליה מלה בחבל מסתמא בעמעום ואם פיחת כל שהוא יכנה להם לאמר רבא [דף נ.] כל לבר שבמלה ושבמקל ושבמנין לפילו פחות מכדי לונאה חוזר אלו למימרא לוקח חוזר שיהיה בטל המקח בכל ענין ליש לבריס שהי לפבר להפליס כנון מכר לו בית ונמנע חסר מן המלה הרבה וכן הענין בכליס ומטלטליס [שו ולהי המקח בטל] לבל מכר בית בן כ' ונמנאת כ"ש אי לא ליפבל להית בה אלא י"ט ליכא קפילא כ"כ לבטל מקח אלא חוזר הלונאה וכ"ש בלבר שיכול להחזיר הלונאה כנון פירות דולקי פירוסה הכי הוא אלא סברא לבטל המקח בעבור זה וה"ה הכא כיון לבית כור שמיס ובית כור זבין ליה אין סברא לבטל המקח משום לבר מועטו: יתר על כן. כלומר שהוא יותר מרובה: [דף קנ:] יעשה חשבון. ויחזיר הלוקח מעות למוכר לטפי מ' קבין ומחנה לכור לא מחיל לו אלא יחזיר לו קרקע כלעת המוכר לו אלא יאמר יתר על כן יחזיר אלא יעשה חשבון משמע לאפילו פיחת נמי יותר משיעור זה יכנה ולא אמרינן לבטל מקח לאכתי שם כור עליה מחזיר לו את הקרקע משום לאבר חשוב הוא זה ולא היו פסילא למוכר לומר מה אעשה בקרקע מועטו כזה להא חשוב הוא: נמ' הניעו. כשאמר לו אחד מלשונות אלו ל"ש משמע ליתר מכן יעשו חשבון כלאמרינן במתני' להן חסר הן יתר והא אלא נקט מתני' ליפיה שתמא לשמועינן רבותא לאפילו ל"ל הן חסר הן יתר יעשה חשבון ביתר מכן וכתב הרב אלפי בן מנ"ם ז"ל אלא לישנא לא משכחת לה אלא במאזנים לו את השלה ואמר לו בית כור עשר זה אני מוכר לך לבל שם ל"ש בית כור עשר מכל שלותיו נותן לו בית כור בלי פחת ובלי תוספת לפ"ז משמע ללקמן [דף קו.] נבי סימוני ומקריו ואפילו ל"ש בית כור זה אע"פ שרואה עריך למימר ליה בסימוני ומקריו: יתר מכן. לא היו מחילה ואם בא לוקח לומר שימכור לו המוכר חותו חלק שנותר כלי שלא יעטרך להשמר ממנו כופין למוכר למכור וכן אם ירבה המוכר שיקחנו הלוקח משום שהוא חלק מועטו ולא חזי ליה כופין חותו ליקח אלמא כח לוקח ככח מוכר: [דף קנ.] וזל השתא. והמוכר רוצה שיקחנו ביוקר למעיקרא ויהיה פסילא לוקח זו לא כייפינן הלוקח ליקח אלא בזילותא להשתא לכיון לנתינת מעות אלו בבין הוא אלא תקנתא למוכר שלא יפסיד להבי שהוא אין נמדד עמה:

מתני' בית כור עפר אני מוכר לך מדה בחבל פיחת כל שהוא ינכה יתיר כל שהוא יחזיר ואם אמר לו הן חסר הן יתר אפילו פיחת רובע לסאה או הותיר רובע לסאה הגיעו יתר על כן יעשה חשבון:

גמ' איבעיא להו בית כור סתמא מאי ופשט רב אשי דסתמא נמי כהן חסר והן יתיר דמי:

מתני' מה הוא מחזיר לו מעות ואם רצה מחזיר לו קרקע ומפני מה אמרו מחזיר לו מעות כדי ליפות כחו של מוכר שאם שייר בשדה בית תשעת קבין ובגנה בית חצי קב וכדברי ר"ע בית רובע מחזיר לו את הקרקע ולא רובע בלבד מחזיר לו אלא את כל המותר:

גמ' (דף קד.) ליפות כחו של מוכר אמרי' ליפות כחו של לוקח לא אמרינן והא תניא פיחת שבעה קבין ומחצה לבור * מהר"ם ל"ג (הותיר שבעה קבין ומחצה לכור) הגיע יתר על כן כופין את המוכר למכור ואת הלוקח ליקח התם כגון דהות יקירא מעיקרא וזל השתא דאמרינן ליה אי ארעא יהבת ליה הב ליה כי זולא דהשתא והא תניא כשהוא נותן לו נותן לו כשעה שלקח ממנו התם כגון דהות זולא מעיקרא ויקירא לה השתא:

שאם שייר בשדה בית תשעת קבין: אמר רב הונא תשעת קבין שאמרו אפילו בבקעה גדולה ור"נ אמר נותן שבעת קבין ומחצה לכל כור וכור ואי איכא יתירא למליותא דתשעה קבין הדרי וכן הלכתא תאנא אם היה סמוך לשדהו אפילו כל שהוא מחזיר לו ולא את הרובע בלבד הוא מחזיר אלא את כל המותר כלפי לייא (דף קד:) תאני רבין בר רב נחמן לא המותר בלבד הוא מחזיר לו אלא את הרבעין כולן:

מתני' מדה בחבל אני מוכר לך הן חסר הן יתיר ביטל הן חסר הן יתיר את מדה בחבל הן חסר הן יתיר מדה בחבל ביטל מדה (דף קה.) בחבל את הן חסר ואת הן יתיר דברי בן ננס בסימניו ובמצריו פחת משתות הגיעו יעשה חשבון ואין מכירין למליליה נעשית השלה ננה מי לאמרינן בתר השתא לחזלין ומחזיר לו קרקע או לילמא בתר מעיקרא לחזלין ונתחייב בחזרת מעות ולא לוקחין לנתבע וקולא לנתבע הר"ם והר"י הלוי בן מנ"ם ז"ל לוקח בכה"נ ללא הוי מחילה לבל שם לא הותיר מעיקרא ללא ז' קבין ומחצה שאמרנו לכור ליכא למיבעי שם מחזירין לו לכיון למעיקרא נמחלו שוב אין חוזרין: הוא מתמה להחלוט אינו על המותר להא אינן שלו ללא הרביעיות לפיכך תאני רבין ליפכא וטעמא לכיון לליכא כ"ש לא מחיל מידי: מתני' כבר כתבתי לעיל למלה בחבל ר"ל בעמעום והן חסר הן יתיר מחיל על רובע לסאה והשתא תאנא בן ננס לעומלם הלך לחבר לזון לוקח כשאומר שתי לסעות סותרין כי הכא לעיתא חוזר בו ממה שהוא [כור] הוי מחילה לבל שם שלשים [כור] הוי מחילה לבל שם יפאר לפילו כלעבע מחזיר כל הקרקע שם נמנע שיעלו עם כל המותרות לתשעה קבין לא יכולו לחשבון מעות ללא יחזיר לו את הקרקע וכן שם מכר לו כור נחלק לחלקים ז' ויש בו תוספת מועט על [רובע] קב על שיעלו כל המותרות לקב ומחנה שמחלוים טו' קבין סלה: [תנא] סילך ברייתא קלי לפרושי מתני' לתניא לפחות מטו' קבין ויותר משבעה ומחנה יעשה חשבון ויקבל הלוקח הקרקע בעל כרחו ומשמעינן ברייתא להיינו לוקח כשאין למוכר שום קרקע שיעלף זה עמו לבל שם יש לו קרקע לפילו כל שהוא מחזיר לו זה המותר להא לא מצי למימר מלי לעביד ביה כיון לכבר יש לו קרקע לחר שם ושם יש ענין מפסיק בעיא [בלף קל:] ולא לפיסיעא וכיון [לקרקע] לינא ומעות תקנה כתבו הרלשונים למחזיר לו קרקע והמועיל מחבירו עליו הרחיים ולאמרי' בנמ' בעי ר"ל בור מהו שתפסיק לחת סיחס מהו שתפסיק רב"ר מהו שתפסיק תיקו: לכבל לקלי מהו שתפסיק תיקו: בנמ' [שם] בעי ר"ש שלה ונעשית ננה ננה ונעשית שלה מלי תיקו והרי"ף ז"ל הביאה מסום לשיל מלתא ללא שכיחא כלומר במתני' מפלגין בין שלה לננה לבננה רובע לו מצי קב יחזירנו למוכר ובשלה על ט' קבין והשתא בשלה כשלקח זה בית כור שלה יש בה מותר יותר מ' קבין ומחנה שאמרנו יעשו חשבון ובין מכירה למליליה נעשית השלה ננה מי לאמרינן בתר השתא לחזלין ומחזיר לו קרקע או לילמא בתר מעיקרא לחזלין ונתחייב בחזרת מעות ולא לוקחין לנתבע וקולא לנתבע הר"ם והר"י הלוי בן מנ"ם ז"ל לוקח בכה"נ ללא הוי מחילה לבל שם לא הותיר מעיקרא ללא ז' קבין ומחנה שאמרנו לכור ליכא למיבעי שם מחזירין לו לכיון למעיקרא נמחלו שוב אין חוזרין: הוא מתמה להחלוט אינו על המותר להא אינן שלו ללא הרביעיות לפיכך תאני רבין ליפכא וטעמא לכיון לליכא כ"ש לא מחיל מידי: מתני' כבר כתבתי לעיל למלה בחבל ר"ל בעמעום והן חסר הן יתיר מחיל על רובע לסאה והשתא תאנא בן ננס לעומלם הלך לחבר לזון לוקח כשאומר שתי לסעות סותרין כי הכא לעיתא חוזר בו ממה

שתמר תחלה וחכמים חולקין כדלעיתא בגמ': [דף קו.] בסימניו ובמצריו. ג"ל כור זה וחלו סימניו ומצריו כל מה שבתוך המצרים מכר: עד שתות. וכגמ' מפרש שתות עצמו אי כפחות משתות אמי לו כיתר משתות אמי: והוי יודע שלש נחלק שוס לחלס לחלק בכ' לשונות שהן תכופין ולשפוקי הסיא [דף קסה:] למעלה מנה ולמטה מחתים שהיא לכבדי הכל וק"ל היאך לפשר לומר בשתי לשונות שמוכין שלש יהא חזרה וי"ל לחייסינן כיון לשתר הלשון האחרון ולא כדר יותר כי חזר ויחס על האחרון ורוצה בלשון הראשון. כדיעבד ג"כ: נמי' הלך אחר פחות שבלשונות. כלומר לגיעת לשתועלתו אתר כל מה שתתר כשתתר מלה בחבל משום שתש בשתי יעלו יותר סיסיה שמותר שלו ואתר הן חסר הן יתיר יש שתת יחסר משתתר בחבל שלש ינכה כלוס והכי הוא הלכתא בשיסתיגרא ומעי ובשכירות בית לשנה ומ"ש ליגר לחלש כלומר יש מעובר וי"ב שהובים לשנה יש הינו מעובר ג"ש שלש תטעון הין שכירות משתלמת שלש לבסוף לכך אומר ליגר לחלש לומר תפרעני לפי חשבון וכן בשיסתיגרא שמוש ג"ו פרוטות ומלה מעי נמצע שיתרים ל' פרוטות ושעמת משום לשבעל שקרקע לעולם הוא מוחזק שקרקע שלו והלך על שי חבירו צריך להעלות לו שכר. ינכה. לשע"נ לשין חונשה לקרקעות שכח משום טעות מלה לתתין והטעם משום שאתר בית כור ונס שלשה לו סימניו ומצריו היולועים לו ויש לשמיס טענה המוכר יכול לומר כשר שלישיתיך כשלו שתרתי לך בית כור זה והלוקח יכול לומר מ"מ בית כור אתרת לי ומשום לשיכף טעותך לתרוייהו אתור רשבן ינכה הכי וכל היכא שאתור רשבן ינכה ינכה לת שכל ושם שתיר שיותיר לת שכל שלש"ם ז"ל ורב הונא מפרש מלמעלה למטה וה"ק פיחת שליש ינכה ורובע ינכה וחומש ינכה על שתות ינכה ולא על שכלל ובשייתיך משייע ליה לקשתר שניעו לשתעת מחילה נאורים בלא ניכוי ושע"נ לקשתר כשום שליינים ובשום שליינים שתות כיתר משתות לשס מכרו נכסי יתומים וטעו בשתות מכרן בטל ה"ק כשום שליינים לשתות ממש הוא ולא פחות לסני עד שתות ינכה:

גמ' אמר ר' יהודה אמר שמואל זו דברי בן ננס אבל חכמים אומרים הלך אחר פחות שבלשונות זו ולא סבירא ליה מ"ט ספיקא היא ולא מפקינן ממונא מספיקא ורב סבר כבן ננס דאמר תפוס לשון אחרון (דף קה:) דא"ר הונא אמרי בי רב אסתירא מאה מעי מאה מעי.

מאה מעי אסתירא אסתירא וקיימא לן כל היכא דפליגי רב ושמואל בדיני הלכתא כוותיה דשמואל והא דפליג רב נחמן עליה דשמואל התם (ב"מ דף קב:) במעשה דצפורי בא' ששכר מרחץ מחבירו בשנים עשר זהובים לשנה בדינר זהב לחדש ובא מעשה לפני ר"ג ולפני רבי יוסי ואמרו יחלוקו את חדש העיבור ואמר שמואל בבא באמצע החדש עסקינן אבל בא בתחלת החדש כולו למשכיר בא בסוף החדש כולו לשוכר ור"נ אמר אפי' בא בסוף החדש כולו למשכיר לאו טעמיה דרב נחמן דתפשינן לשון אחרון הוא דהא אפי' איפך מיפך ואמר מדינר זהב לחדש בשנים עשר זהובים לשנה קאמר ר"נ דיהבינן כוליה למשכיר אלא היינו טעמיה דר"נ דקרקע בחזקת בעליה קיימא ולא מפקינן ממונא מחזקיה מספיקא אלא מוקמינן ממונא בחזקת מאריה והוה ליה אידך המוציא מחבירו עליו הראיה והכי נמי עבדינן גבי מדה בחבל הן חסר הן יתיר וגבי מאה מעי אסתירא אמרינן הלך אחר הפחות שבלשונות כי היכי דלוקמו נכסי בחזקת מרייהו וליהוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה ור"נ ושמואל בהא לא פליגי והלכתא כוותייהו:

(דף קו.) בסימניו ובמצריו פחת משתות הגיעו עד שתות ינכה איתמר רב הונא אמר שתות כפחות משתות והגיעו ורב יהודה אמר שתות כיתר משתות וינכה והילכתא כרב הונא דתניא כותיה פיחת שתות או שהותיר שתות הרי הוא כשום הדיינין והגיעו ואע"ג דקא פסק גאון בספר מקח וממכר כרב יהודה הלכתא כרב הונא מהאי טעמא דכתבינן:

(דף קו:) רב פפא זבן ארעא מההוא גברא א"ל הויא עשרין גריוי משחא ולא הויא אלא חמיסר אתו לקמיה דאביי א"ל סברת וקבילת אמר ליה והא אנן תנן פחות משתות הגיעו עד שתות ינכה א"ל ה"מ דלא קים ליה בגויה ומר כיון דקים ליה בגויה סבר וקבל והא עשרין אמר לי דעדיפא כעשרין אמר לך:

יום רסז

תניא רבי יוסי אומר האחין שחלקו כיון שנתיישבו ולקחו איש את חלקו ואחר כך באו ומדדו מצאו שזה נוטל יתר על חלקו וזה נוטל פחות מחלקו אין זה יכול לומר לו לך ואני נוטל את שלי אלא אומר לו הרי שלך לפניך ואני נוטל את שלי ואם לאו הרי שלך לפניך ואני נוטל את שלי שנאמר ואיש את אחיו לא תונו ויראת מאלהיך אני ה' אלהיכם. ת"ר שנים שחלקו ונמצא באחד מהן שדה אחת שלא נמדדה אם יש בה שתות כפחות מכל חלק וחלק הרי זו של שניהם ואם יש בה שתות כיתר מכל חלק וחלק הרי זו של בעלים

שעלה הגורל לאחד מהן קנו כולן מאי טעמא אמר רב אשי בההיא הנאה דקא צייתי להדדי גמרי ומקני להדדי איתמר שני אחין שחלקו ובא להן אח ממדינת הים רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר מקמצין:

א"ל רבה לר"נ ולרב דאמר בטלה מחלוקת אלמא הדר דינא אלא מעתה הני בי תלתא דקיימי ואזול בי תרי מינייהו ופלוג הכי נמי בטלה מחלוקת א"ל הכי השתא התם נחית אדעתא דבי תלתא מעיקרא הכא לא נחות אדעתא דבי תלתא מעיקרא מהא שמעינן דתרי אחי או תרי שותפי דאזל חד מינייהו ואיצטריך אידך למנתא דידיה דפלגינן ביניייהו ויהבינן ליה מנאתיה ולא נטרינן ליה להאיך עד דאתי

(דף קז.) איתמר שלשה אחין שחלקו ובא בע"ח ונטל חלקו של אחד מהן רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר ויתר ורב אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעות רב אמר בטלה מחלוקת קסבר האחין שחלקו יורשין הוו ושמואל סבר האחין שחלקו לקוחות הוו וכלוקח שלא באחריות דאמו ורב אסי מספקא ליה אי יורשין הוו ובטלה מחלוקת אי לקוחות הוו וויתר ועוד מספקא ליה אי כלקוחות הוו כלוקח שלא באחריות דאמו ולית ליה ולא מידי ואי כלוקח באחריות דאמו ואית ליה דמי אבל ארעא לית ליה וכיון דאילו יורשין הוו אית ליה למישקל ארעא כחד מינייהו ואי כלוקח שלא באחריות דאמו לית ליה למישקל ולא מידי הוה ליה ממון המוטל בספק וחולקין וכיון דמספקא ליה נמי אי כלוקח באחריות דאמו ולוקח באחריות לית ליה אלא דמי אבל ארעא לית ליה לא שקיל להאי פלגא כוליה קרקע אלא שקיל רביע מנתיה קרקע ורביע מנתיה מעות דהוי הכל פלגא מנתיה אמר רב פפא הלכתא בכל הני שמעתתא מקמצין ואמימר אמר בטלה מחלוקת והלכתא בטלה מחלוקת

ת"ר שלשה שירדו לשום אחד אומר במנה ושנים אומרים במאתים אחד אומר במאתים ושנים אומרים במנה בטל יחיד במיעוטו א' אומר במנה וא' אומר בעשרים ואחד אומר בשלשים סלע נידון במנה רבי אליעזר בן צדוק אומר נידון בתשעים אחרים אומרים

לא עלה נורלנו נחזור ונחלק כולנו בפומא ובעילוי למיס לו בלרך אחרת ופירש טעמא מפוס לכיון לשמכחן בחלוקת הארץ לנגולל עליה הוא הדין הכא ואע"פ שאין סס חוריס ותומיס וכל ישרשל והנורל היה חולק במקפט החוריס מכל מקום הכא ליכא נמי טעמא לכהניה הנאה שנמרו בעמס שיהיה חלק זה של זה וזה של זה ונתרצו זה לזה בהניה הנאה נמרי ומקני ולעת הפוס' והרב רבינו שלמה ז"ל ללמו לוקח בקרקעות הלא הוא הדין במטלטלין להניה הנאה נמי מפוס כלילו משם: ליתמר [כו'] בטלה מחלוקת ולפילו חלקו בב"ל בין קרקע בין מטלטלין ואע"נ ללמרינן בלילו מניעות (דף לח:) ללא הלר לינה היכא שחלק לחל מן המוחפין קמי שלפה הליוטות או [בי תרי] מנו תלתא היינו טעמא מפוס למעיקרא לעעתא לכולהו נחית לחלוק ולברר לכל לחל חלק חבלו לבל הכא חלוקה בטעות היתה והדרא ומעשה לליפוך ורב ספרא בלילו מניעות (שם) שחלק לחל בלא רשות חבלו עסקה להוו להו בהלי הדלי ומהא ללמרינן בהליס מקשה [מב.] נבי יתומים שבאו לחלוק קרקעות ב"ל מעמידין להן לפוטרופוס ובוררין להם חלק יפה משלא לליו חלוק בין עיסקה למקרקעי לכל היכא לפלינ חבריס בלפי תלת ובלפי' קס לינה לבל מעות ללא ערין ב"ל שמע כ"ע מוקי ללא ערין ב"ל והא ללמרינן נבי ליסוך ורב ספרא מלן פלג לך אע"נ לסוס ב"ב ל"ל מפוס לקיימי כולהו בעתא בללמרינן הני תלתא לקיימי לין מעשיהס כלום הא כל היכא ללא סוס בעתא ופלג בבי לינא ולאי חלוקתן קיימת לפי' לנבי הללישי היכא לליכא טעותא בהפוחת החלוקים ובלמי: ליתמר היבורי לו הלבר שבה כל ל' בחלק הרלוי לו ונמלא שלא לקחו זה מזה כלום וכיון לכן על כולם לפרוע חוב לביב' ומפוס חלוקה לא לסתלק מקרקעי מבע"ח הלבך חוזרין וחולקין הנשאר בין כולם בפוס: י"ל מכלן שהמוכר שדה לחבירו ובא [ננזל] והוציא מידו מקנתה המקח קיים בשאר להא הכא שני לחלקין שחלקו ולמרינן מקמצים וקסבר שמואל לקוחות הן ולפילו בלוקח ומוכר לעלמא מלחלקיון עלה מהאי לכור בללמים ולפילו רב לא פליג הלא מטעם יורשים הוו ללמא אע"נ שנתמעט חלקו בע"ח למקנתה שהמקח קיים בשאר ולהי כלילו שטפה נהר להא ויוצלה מתחת יסס להא נמי חלוקה בטעות הוא ושמעינן מהא לחחין שחלקו יורשים הס ואין מחזירין זה לזה ביובל: עשריס סלעים. הס פ' לינרין ושלשים סלעים הס מאה ועשריס לינריס נמצ למנה היא מילתא מצויתא ואכי מסתברא למילין האי קרקע הל לנקט נ' משום שהס כ"ל הבאים לשום קרקע למזון האשה והבנות:

בע"ח (פסחים לף ל:) מכלן ולהבא הוא נוהג לחבל הריטב"ל ז"ל סובר שהנוזל שאי אפשר לסלק במעות אינשי מילתא למפרע שלא חל המכר על הנוזל כלל והוי לינו כאילו נמצא חסר ממש וכן נעת רבו הרמ"ה ז"ל: וטרף חלק לחל מהס. מכלן נראה לרחיה להרמב"ס ז"ל שכתב המלוה לחברו על ידי שני עדים שנותן מחזיק מהיות מהס שירצה הכל להא הכא נכסיהי לבר לינים לינן ערבין ביה ומילן ערבות נותן מחזיק מהס שירצה כן הוא בתוספות בלבבי רבותינו ז"ל ומ"נ לקי"ל לבללותיתא לין בריריה כללמרי' במס' בינה (לף לח.) לבללבנן לוקח הוא לומר יש בריריה והכא לפי' בירוסה לללוריי' לומרי' יש בריריה תירן ר"ת ז"ל לשאני הכא ללאו מטעם בריריה ממש הוא לקאמר ולאו יורשין ממש הוו להא ס"ל לרב ללקוחות הן כללמרינן לעיל בפ' המוכר לת הבית [לף סה.] ליש לסס לרך זע"ז משום למוכר ס"ל לבעין רעה מוכר לומת ללקוחות הן ללא משום לשמע על לעת כן חלקו שאם יבא בע"ח ויטרוף חלק לחל מהס שהתבטל חלוקתן ויהיו הוא לבאי"ח ויטרוף מחזיק מהס שירצה כללישתא בירושלמי פרק מי שהיה נשוי [הלכה ל] כסס שאני סטרות שיוצאים על שדה לחת שולש ללייני כך סטר לחל שיוצא על ב' שדות שולש ללייני: [לף קו.] ושמואל לאמר ויתר. הפסיד חלקו ואינו חוזר על לחיו: כולן לקוחות הן. כלקוחות למו ולא למרינן בריריה ולמרינן שכל לחל חלק שהניעו היה ראוי לחבירו וכאילו קנאו ממנו הוא בלא לחריות כאילו פירש כל לחל לחבירו שאינו מקבל עליו לחריות ואע"נ דקי"ל נבי מוכר סתס שמקבל עליו לחריות הני מילי נבי מוכר בלא שדי לינים זוזי בכדי שכל הכא ניחא לכל לחל מינייהו שלא יהא לחריות על חבירו: והלכתא בכל הני שמעתתא. לבא להס לא אי בעל חוב בטלה מחלוקת כרב ((ומקמצין ביניהס) וחולקים בנורל והוא הדין נמי לא טעו וחלקו שלא שנזל לבייהס

[דף קז:] מתני' משמנין ביניהן. מפרש בגמ' שהוא מלשון שומן שמשמין חני שלא כמה שויה ויתן השווי בחלק הכותב ויסלק למוכר החלק השומן ואע"פ שבשומן נותנין לו חלק גדול מכותם טפי מבשומן מ"מ ניחא לחיוס טפי מעט קרקע מעיקרא ממרובה מזיבורית והכא מאחר שהמוכר הוא שאמר לך ילמי עד לו חני שלא חני מוכר לך על העליונה ליתן לו הכותם לעל לעת זה קבלו כיון שלא פירש לו החלק והוא הדין נמי כשאמר לו המוכר חני בדרום שדרכו לומר כפי ערכו של לוגו חני לם שוה יותר מהחני שאחר יתן לו קרקע בשוויו מהחלק שירצה מוכר זה פירש הר"ם ז"ל וחינו נכון לפי בדרום ל"ל וחי שלי ליטול לו מהניח ליה מאי ליטול מהני ליה והנכון כמו שפירש ה"ל יצחק ברבי ברוך ז"ל ונותן לו בלמי חניה לרוח לרוס בין שהוא כחום או שומן כשהוא חלקים בעלויה ונרעון קרקע וכן פי' הראב"ד ל וכן הרמב"ם ז"ל: ומקבל עליו. המוכר שיתן ללוקח מקום גדל וחרין וכן חרין כלי שלא יקפוץ עם החיות וייתננו מכחוץ כלי שלא יטורך למעט מחלקו של לוקח וייהיה כולו רחוי לזריעה לסתם מוכר חני שלה כל ערכי השלה מכר לו: גמ'

עושין שומא ביניהם ומשלשין והלכתא כת"ק ואע"ג (דף קז:) דאמר רב הונא הלכתא כאחרים לית הלכתא כותייהו דהא דחי לה רב אשי דהוא בתרא ואמר טעמא דאחרים לא ידעינן הלכתא עבדינן כוותייהו:

מתני' האומר לחבירו חצי שדי אני מוכר לך משמנין ביניהן ונותן לו חצי שדהו חציה בדרום אני מוכר לך משמנין ביניהן ונותן לו חציה בדרום ומקבל עליו מקום הגדר וחריץ ובן חריץ וכמה הוא חריץ ששה טפחים ובן חריץ ג"ט:

גמ' אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ולוקח נוטל כחוש א"ל ר' חייא בר אבא לר' יוחנן והא אנן משמנין ביניהן תנן א"ל אדאכלת כפניאתא בבבל תרגימנה מסיפא דקתני חציה בדרום אני מוכר לך משמנים ביניהן ונוטל חציה בדרום אמאי משמנים ביניהן והא חציה בדרום קאמר אלא לדמי ה"נ לדמי:

ומקבל עליו מקום גדר וכו': תניא חריץ מבחוץ ובן חריץ מבפנים וזה וזה אחורי גדר מבחוץ כדי שלא תהא חיה קופצת וכמה בין חריץ לחריץ טפח:

גרסינן בסוף עבודת כוכבים (ע"ז דף עב.) ההוא גברא דא"ל לחבריה אי מזבינא להאי ארעא לדידך מזבינא לה אזל וזבנה לאיניש אחרינא אמר רב יוסף קנה קמא

והתנן משמנין. לס"ל משמנין לשון שומן כלומר שנותנין לו חלקו בשומן: לחמר ליה בעוד שעדנת לאכול תמריס ולא עסקת בתורה והוא לשון קנתור: קיימא בנויה וקפצה. שיש ריוח לחזור לחוך מעט ולקפון וכבר מפורש במתניתין: סליקא לה פרק השואל [דף קח.] יש נוחלין. זה לח זה הוה ליה למימר מנחילין הוא ללא מנו למימר הכי: נוחלין ולא מנחילין כלמפרש בגמ': אחד לבנים. היכא לחין להם זרע וכלאיתא בגמ': והבנים לחב. לא אינטריך לכבכל אחד לבנים וניהו לנוחלין ומנחילין אחכות לבנים אלא לאשמועינן דהיכא ליה בנים ובנות הבנים קודמין לענין מנחילין אע"נ דלענין נוחלין הבנות שוות לבנים שאחד נוחל אותן לא תימא נמי שיהיו שוין גם לענין מנחילין: ואחין מן אחד כלאיתא בגמ' למפתח לב קרויה מפתחה: בני אחיות. כגון בני הינה אחות לאבן נוחלין לאבן מנה אחן ולאבן חינו נוחל אותן למפתח אב לוקח היה למפתח ואחיך טעמא במתני' לחמר לא מנחילין ולא נוחלין (ומנחילין) לאחיס מנה אחם לא יניע להם מזה לזה ירושה ובגמ' מפרש מתני':

א"ל אביי והא לא פסק ומנא תימרא דהיכא דלא פסק לא קנה דתנן המוכר יינו לעובד כוכבים פסק עד שלא מדד דמיו מותרין מדד עד שלא פסק דמיו אסורין מאי הוי עלה מאי הוי עלה כדאמרינן ודילמא חומרא דיין נסך שאני א"ר * בגמ' איתא א"ר אידי בר אבין (ג"א) חייא בר אבין עובדא הוה בי רב חסדא ורב חסדא בי רב הונא ופשטוה מהא משך חמריו ופועליו והכניסן לתוך ביתו בין פסק עד שלא מדד בין מדד עד שלא פסק שניהן יכולין לחזור בהן פירקן והכניסן לתוך ביתו פסק עד שלא מדד אין שניהם יכולין לחזור בהן מדד עד שלא פסק שניהם יכולין לחזור בהן הילכך לא קנה קמא כלום

ההוא דא"ל לחבריה אי מזבינא להאי ארעא לדידך מזבינא לה במאה זוזי אזל וזבנה לאיניש אחרינא במאה ועשרין אמר רב כהנא קנה קמא מתקיף לה רב אחא בר יעקב מנהר פקוד האי זוזי אנסוהו דאי לאו דיהיב ליה מאה ועשרים לא הוה מזבין לה והלכתא כרב אחא בר יעקב מנהר פקוד.

א"ל כדשיימי בי תלתא אפילו תרי מגו תלתא כדאמרי תלתא עד דאמרי תלתא כדשיימי בי ארבעה עד דשיימי בי ארבעה כולהו וכ"ש היכא דא"ל כדאמרי ארבעה:

כדשיימי בי תלתא ואתו תלתא ושמוה וא"ל ליתו תלתא אחריני דקים להו טפי מהני אמר רב פפא דינא הוא דמעכב עליה מתקיף לה רב הונא בריה דרב יהושע ממאי דהני קים להו טפי דילמא הני קים להו טפי והלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע וקיימא לן דהני שמעתתא כולהו בדא"ל מעכשיו וקנו מיניה:

סליקא לה פרק האומר

(דף קח.) **יש** נוחלין ומנחילין נוחלין ולא מנחילין מנחילין ולא נוחלין לא נוחלין ולא מנחילין אלו נוחלין ומנחילין האב את הבנים והבנים את האב ואחין מן האב נוחלין ומנחילין האיש את אמו והאיש את אשתו ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין האשה את בנה והאשה את בעלה ואחי האם מנחילין ולא נוחלין והאחים מן האם לא נוחלין ולא מנחילין:

גמ' האב את הבנים מנא לן דתניא (דף קט.) את זו דרש רבי ישמעאל ברבי יוסי (במדבר כ"ז:ח') איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו במקום בת אתה מעביר נחלה מן האב ואי אתה מעביר נחלה מן האב במקום אחין:

(דף קי.) והבנים את האב מנ"ל דכתיב (במדבר כ"ז:ז') איש כי ימות וגו' טעמא דאין לו בן הא יש לו בן בן קודם (דף קי:) ואי בעית אימא מהכא (ויקרא כ"ה:מ"ו) והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם בניכם ולא בנותיכם והאחין מן האב נוחלין ומנחילין מנ"ל דא"ק (במדבר) ממשפחתו וירש אותה משפחת אב קרויה משפחה ומשפחת אם אינה קרויה משפחה דכתיב למשפחותם לבית אבותם והאיש את אמו נוחלין ולא מנחילין מנ"ל דת"ר (במדבר ל"ו:ח') וכל (דף קיא.) בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל היאך בת יורשת שני מטות אלא זו שאביה משבט אחד ואמה משבט אחר ומתו וירשתם ואין לי אלא בת בן מנין אמרת ק"ו ומה בת שהורע כחה בנכסי האב יפה כחה בנכסי האם בן שיפה כחו בנכסי האב אינו דין שיפה כחו בנכסי האם וממקום שבאת מה להלן בן קודם לבת אף כאן בן קודם לבת

בעא מיניה * בגמ' איתא רבי יהודה נשיאה ע"ש (ג"א) רב יהודה מר' ינאי מנין לבן שיקדם לבת בנכסי האם דכתיב למטות מקיש מטה האם למטה האב מה מטה האב בן קודם לבת אף מטה האם בן קודם לבת אי מה מטה האב בכור נוטל פי שנים אף מטה האם בכור נוטל פי שנים (דף קיא:) אמר קרא (דברים כא) לו משפט הבכורה משפט הבכורה לאיש ואין משפט הבכורה לאשה:

והאיש את אשתו נוחלין ולא מנחילין מנ"ל דת"ר שארו זו אשתו מלמד שהאיש יורש את אשתו יכול אף היא תירשנו תלמוד לומר וירש אותה הוא יורש אותה והיא אינה יורשת אותו:

(דף קיג.) תניא אידך (במדבר ל"ו:ט') ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר בסיבת הבעל הכתוב מדבר אתה אומר בסיבת הבעל או אינו אלא בסיבת הבן כשהוא אומר ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה הרי הסבת הבן אמור אלא מה אני מקיים ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר בסיבת הבעל הכתוב מדבר דבן לאו אחר הוא:

ובני אחיות נוחלין ולא מנחילין תניא בני אחיות ולא בנות אחיות (דף קיג:) למאי הלכתא אמר רב ששת לקדם דכל היכא דהדדי נינהו קדמי בנים לבנות תני רב שמואל בר רב נמ' ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו. מלמד קרא בלבוריה ולא אמר ונתתם את נחלתו כלומר בכל הפרשה נבי החזים שמע מינה לחתך לשמועינן שם אחד הרואי לירש תיכף אחר הבן ומאן ניהו אב דלילו אחין הא כתיבי וטעמא דכתי קולמית לאב מפוש לבן וכת כי הלכי נינהו לענין פטור יבום ס"ד לענין נחלה והא לחמרינן לכתי פוטרת כבן מענין יבום לי בעית אימא מהכא מלילעטוריך לשמועינן לסוף סה לענין נחלה ומי שקם ליבום קם לנחלה. ולי בעית אימא מלכתיב ביבום ולא יחמה שמו פרט למי שיש לו בת לחין שמו מחוי: ולא"נ לכתיב למען ירבו ימיכם וימי בניכם ולא בעי למימר ולא בנותיכם לסתם ברכה שחי ובולחי לבנים ובנות קל מכדך לאב הכא לי בעי ליה למימר בנות ס"ל לפרשי: מלתנן החזים לאחו משמע שגם בנחלת הלא הבן קודם וילפינן להבת יורשת הלא בקל וחומר מבן ומלמד רחמנא מטות בני ישראל שהלחב מן הלא והלחב מן הלא והסוס לתרוייהו ס"ת לכי היכי למעך הלא הבן קודם ס"ד בנחלת הלא מטעם היקש כלחמרינן ומיהו לענין פי שנים ליתו ונוטל אלא בנכסי הלא להדדיין לו מסקנא הכוורה לחים שהוא הלא: [דף קיא:] שארו זו אשתו. לקמן על נב לקרחי נלא הכי כתיבי לחלרבה משמע להיא יורשת אותו להכי אמר קרא ולא לו לחים לחבין ונתתם את נחלתו לשארו לפ"ס כיון לכתיב וירש אותה למשמע הכי. הכי לרבנין ליה נורעין ומוסיפין ולורשין נורעין ול"נ לנחלתו ולמ"ל לכשארו ומוסיפין זו על זו ולורשין הכי ונתתם את נחלת שארו לו: [דף קיג.] ולא תסוב נחלה. נבי בת יורשת שני מטות מטה לחביב ומטה אחת קלמר קרא למטה לחביב תהיה לאשה ולא תסוב נחלה ממטה אלה למטה אלה בעלה אם היה ממטה אחר הלכך לא תנשא אלא לאחד ממטה לחביב למען יורש את אשתו ומ"ס היכא דאשת נחלה ללא מניח חמרת לבעל לא ירית ולהסבת לבן הוא דקפיד קרא לאם הבעל ממטה אחר ומשום לחב ירית לאימיה והא היכא דאשת נחלה הא ליתא פנחם בנו מנין היה לו לפנחס שנשא היה לאלעזר אלא מלמד שנשא לאלעזר אשה ומתה בחיי מוריסיה וירשה ומתו מוריסיה וירשה פנחם [ופריך ולימא] פנחם הוא לנסיב לחתנא ומתה וירשה לו לנפלה ליה בשלה חרמים ת"ש לחר קרא ויקברו אותו בנבעת פנחס בנו בנחלה הרחויה לו וירשה בנו: ברחוי. מה שהי רחוי לירש מנה לשתנו כנון שמת חמיו לחרי מיתת לשתנו וכזה ליה נוטל אלא בנו נוטלו ולא לחי למוחזק בירושה שנפל בחיי לשתנו מחמיו שהוא מוחזק בה והוא קולם לכל אלא ויולפינן לה מקלחמר בנבעת פנחס בנו וכי לא יליעינן לפנחס בנו לאלעזר הוא ולחמי ליעטריך למימר בנו אלא כלומר שהיתה לו וירשה בנו במקומו והיינו ברחוי לכלולו הכי הוא קולם לבנו: שלה חרמים. הוא לכהנים ונקט הכי משום לליעה חוזרת ביובל לבעלים ומשני שהיה הלריך לאלעזר קבור בשלו לאם היה שלה אחר החוזרת לבעלים לא היה כבוד לאותו לריך שיהיה נקבר בקבר שאינו שלו: [דף קיג:] [למאי הלכתא]. כיון לחזינהו לבנות ירבי היכא לליה בן ת"כ הכא נמי לחאי לא ירתי דוקיהן הכא לאם נמי לחמן ותירן רב שפת דהכא נמי במקום לחין קלמרינן לבן ובת ולחין ולחי הלב הוקשו להללי לבכולהו חיכא ת"ו לכתיב ואם שהוא"ו מוסיף על ענין לשון יורשה לומר לאם הבן שהוא יורשה לשאינה כלשמע מקרא לאחר וכן לין לו והעברתם את נחלתו לבתו אף בשלה ירושת לחיכא בן ובת הבן קודם והאי לנקט תנא וירש אותה משום שהיא יורשה לאחריהם וה"ס הלאחרות לי נמי מני למימר לנקט וירש אותה משום שהוא מיותר לחיכא למאן לנפקא ליה בעל יורש את אשתו מולא תסוב נחלה הלכך הא וירש אותה לחייתר להכי למילף והסקים כל הירושות לירושה [לשאונה]:

יצחק קמיה דרב הונא וירש אותה מקיש ירושה שניה לירושה ראשונה מה ירושה ראשונה בן קודם לבת אף ירושה שניה בן קודם לבת

* בגמ' איתא תני רבה בר חנינא קמיה דר"נ והיה ביום הנחילו כו' (ג"א) תניא (דברים כ"א:ט"ז) והיה ביום הנחילו את בניו ביום אתה מפיל דין נחלות ואי אתה מפיל דין נחלות בלילה ותניא אחריתא נמי (במדבר כו) והיתה לבני ישראל לחקת משפט אורעה כל הפרשה כולה להיות דין וכדרב יהודה דאמר רב יהודה שלשה שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבין רצו עושין דין שנים כותבין ואין עושין דין (דף קיד.) מאי טעמא דהוו להו עדים ואין עד נעשה דיין א"ר חסדא לא שנו אלא ביום אבל בלילה כותבין ואין עושין דין איתמר קנין אימתי חוזר רבה אמר כל זמן שיושבין ורב יוסף אמר כל זמן שעסוקין באותו ענין (דף קיד:) והלכתא כוותיה דרב יוסף בשדה קנין ומחצה.

שדה בפרק השותפין (דף יב:) תרוייהו אחד ניגרא אמר רב יוסף כגון דא ודאי כופין על מדת סדום.

ביום. הוא מיותר ללדעת למעי למימר בהנחילו אלא לומר לאסמועינן דעסקין דין מענין נחלה כגון שאם בפני נ' אע"פ שלא קבלם לפס לייני' שתמת נעשים ליניס וכל מה שיאמרו טול אתה זה ככך ואתה זה בכך יטול וחין ל' מן היורסין יכול לערער ולומר לב"ל הנטול קלזלינהו לו לב"ל חסוב שבעירי ובזה הוא לחורעה הפרשה למיתי לדין נחלות כדין ממון בין לענין שריך שלשה בין לענין שריך לדון ביום ולא בלילה כלכתיב ויהי בקר משפט ומתמא מלילעטריכי תרי קראי ביום וחקת משפט משמע שריך ביום וממה כמשפט לעלמא בשלשה לחי לאו הכי הוה סברא לממויי ענין נחלה לענין חלוקת השותפין שחין שריך כל זה והא לכתיב ושפטו את העם בכל עת לדרשינן לפילו בלילה היינו לומר לין לחכל לעולם תחלת דין לוקח נכנסו ביום: שלשה שנכנסו לוקח נכנסו לחכל זמנו לותם להעיל כלילו העילו וחין על נעשה דיין לומיל לכל בלילה לחלריגן לחין עושין דין כיון שחין רחוייס זו לדון חלח להעיל וכלמשמע פרק קמח למכות (דף ו.) לשיילינן להו לעיל כשבאו לב"ל למחזי לתיתי לו לשסהדי לתיתי וכשמרים שבאו כדי להעיל זו חשבינן להו כעלים נמורים שאם נמלא לחל מכל העליס קרוב או פסול עדות כולן בטלה וא"ת והא בעינן הגלה בשאר ממון חון מקולם ב"ל לכתיב רחם וקלא וחון מקיום שטרות לדבנן כלילתא בכתובות (דף כח:) וי"ל לומר כי מה שנוי בפניסם חשוב כהגלת עליס להולחת בעל דין כמאה עליס ולא לילתמר לבעינן הגלה חלא לאפוקי מה שרלו מעלמן או שיולעין שלא מפי בעל לבר וזה ברור לריטב"ל ז"ל ומכל מקום לא חיישינן למימר שמא כיוונו להעיל לבבך לא מפסלי כלמשמע בר"ה (דף כה:) נבי רלוסו שלשה וסס ב"ל יעמלו שנים ויושיבו מחבריסם אלל היחיל וילון ולא חיישינן שמא הוא כוון להעיל ופסול לדון ומעשים בכל יום שמקלסין ונוסחין אע"פ שיש שם כמה קרובים ופסולין וחין אנו חוסנין שמא קרובים נתכוונו להעיל לבטל עדות הרחוקים אלא לוקח הוא לחין נעשין כלילתכן כשמעיל או כשמתכוין ומזמין להעיל ובכה"נ לוקח הוא לחין נעשין ליניס וכלאמרינן בריש השנה יושיבו מחבריסם אלל היחיל ואמאי ליתיב חד וליקום חד וליתוב חד וליקום חד אלא אמאי לילי מסום לחין על נעשה ליין והכי נמי לייך לה בירושלמי: שכל שנים כותבין וחין עושין לין. לעולם לכיון לחינם אלא שנים אלא חזו להיות ליניס בתורת עדות אסר לסס הקברים והוו כנזקקו להעיל לשוב אינם נעשים ליניס לאותו עדות: אמר המחבר יש שוללין מנה לן לחין על נעשה ליין יש חומרים מסום דהוה ליה עדות לחין אתה יכול להזימה להזמה בנמר לין תלין ונמנה מת על פי עלמו ואחרים חומרים מסום לכתיב ועמדו וכו' להיינו עליס לפני ה' ליינו ליניס אלמא בעינן עליס וליינין וכן פירש הר"ם ז"ל וכזה יש לנמנם לסס כן לא ינמרו שום לין אלא בעליס ממש ולא בהולחת בעל לבר ע"כ. ומיהו נרחים הלברים לעדות שיעילו אחרים מעניניס [לגון] לפפיר נעשו אלו ליינין עליהם כיון שלא העילו הס בלולתו ענין: רבי יהוי כותבין רבי עושין לין. כלומר אס יהוי יהוי עליס אס יבוי יבוי ליניס כשבאו לדון אלא לכתוב שטר ולא לדון ולא לקבל עדות ולא לחתום בו ולא לקיים בו כלום [וכן] כתב הרמב"ס ז"ל פ"נ מהלכות סנהדרין לין מקבלין עדות ולין מקיימין שטרות בלילה וטוד ולילי מלתנן ביבמות (דף קל.) חלגה בלילה חלילתה כשרה ור"ל פוסל ומפרש בגמ' עלה למר סבר לכגמר לין לין למיל למימל לחין תחלת לין בלילה לפילו בליטבד ומינה לקבלת עדות בלילה שחינה כיום להה כתחלת לין היל: קנין. הכל לוקח נחלקו כיון לליתא כה מסיכה ולא שטר בעליס ולא קנה בכסף חלא בקנין סודר לעלמן ולפי שחין בלבר סוס תפיסה לקנה ולמקנה וכל לחד עומד בשלו לעת כל לחד שיוכל להמלך לתפיסת סודר זה לא ינמוד ויקנה מיד על שיתיישב בלעתו ויתן הלבר על נבו הלכך לין בריל לין שכיב מרע שנתן מקנת נכסיו כיון לסלילקו מלותו ענין ומלבריס בענין לחר שיהו מעניו לותה מתנה היו יכול לחזור בו ולפיכך לא לחכל לס עסוקים בלותו ענין יכול לחזור בו ומיהו בשכיב מרע שנתן כל נכסיו לממרינן לקמן ליכול לחזור בו כל זמן שירצה ובשאר מיני קנינות לא מצי למהדר לפילו עסוקין בלותו ענין כלממרינן לעיל [לף פו:] כור בשלשים שאה שני מוכר לך שאה בשלש לחשון לחשון קנה משמע להיליא לכיון שמשך אע"נ לעסוקין בלותו ענין לא מצי למהדר כלפירש ומיהו בקנין שטר וכסף מצי למהדר תוך כדי לבור ליבור מלאמרינן לקמן בפירקין [לף קכט:] הלכתא תוך כדי לבור כלבור ממי בר מעבודת כוכבים וקלוסין ובמסכת נדרים (לף פז.) לממרינן חון מעבודת כוכבים ומקלס ומנלף למשמע דלוקח בלולו מסום לחמירי. אמר המחבר בנמרא לממרינן ולילוסו לילמל הדר ביה מהכא שמעינן להא דלאמרינן רבי עוסין יין לפילו בחיי המוכר ולבבר שאין יכול לחזור בו [לפילו] בשעשה כנון לליכא קנין ומעכשיו בין בכולה בין במקצת וכן כתב ר"י ז"ל והרב החסיד ז"ל זה נמון הריטב"ל ז"ל ונרחה לאי מצי למהדר לין זו יפיבת ב"ל [והרשב"ם] ונרחה לכיון שכן לפילו במסיכה וחזקה היה. הלין כן שיכול לחזור תוך כדי לבור אלא שים לבעל לין המחזיק בקנייה לחלוק למקלס ומנרש לילטריכא ליה לאסמועינן אלא מצי למהדר ולאסמועינן אע"נ לבהקנאת ממון כיון בו כנון שטר וכסף יכול לחזור תוך כדי לבור בלאו הכי אלא מצי למהדר אבל הוא הלין לכיון שמשך אי החזיק בקרקע לא מצי למהדר ע"כ:

ופסק תלמודא הלכתא כרב יוסף לגבי רבה בשלה קנין ומחצה שלה הוא בפ"ק [לף יב:] גבי ההוא גברא דזבן ארעא לחמרא דבי נשא. כלומר לגל קרקע לבני ולותו קרקע של לבני היה חני כור עדית וכשבא לחלוק עם אחיו בית כור זכורית וחני בית כור זה היה מניח לו בית כור בעבור חני כור זה שהיה במקח שלו ואמר רבה כנון זה ולקי כופין אותו על מלת סלוס לזה נשנה וזה לינו חסר להו שום זה כזה ורב יוסף פליג ואמר לחסרון יש בשבר כיון לחינם ממש שין מענין לחל לזמנין שיהיה השנה שחונה או נשומה וילקו כל זיבורית שבעולם וזו שהיא עדית לו תלקה כלל. קנין הא לשכח. מחצה לחמרי' פרק מי שמת (לף קמג.) ההוא דאמר לה לדביתהו נכסאי ליך ולבניך אמר רב יוסף קנאי פלגא:

(דף קיד:) האשה את בנה והאשה את בעלה ואחי האם מנחילין ולא נוחלין:

קמ"ל דאשה את בנה דומיא דאשה את בעלה מה אשה את בעלה אין הבעל יורש את אשתו בקבר אף אשה את בנה אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב (דף קטו.) אשה נמי תירש את בנה א"ק (במדבר ל"ו:ז'-ח') וכל בת יורשת יורשת ואינה מורשת :

מתני' סדר נחלות כך הוא איש כי ימות ובן אין לו בן קודם לבת וכל יוצאי יריכו של בן קודמין לבת בת קודמת לאחין וכל יוצאי יריכה של בת קודמין לאחין אחין קודמין לאחי האב וכל יוצאי יריכן של אחין קודמין לאחי האב זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי יריכו קודמין לכל יוצאי יריכו:

גמ' ת"ר בן אין לי אלא בן בן הבן ובת הבן ובן בת הבן מנין ת"ל (במדבר לו) ובן אין לו עיין עליו בת אין לי אלא בת בן הבת ובת הבת ובת בן הבת מנין תלמוד לומר אין לו עיין עליו (דף קטו:) הא כיצד נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן ואימא עד יעקב גמירי דלא כלה שיבטא:

זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי יריכו קודמין:

(דף קטו:) בעי רמי בר חמא אבי האב ואחיו כגון אברהם ויעקב בנכסי עשו איזה מהן קודם תא שמע האב קודם לכל יוצאי יריכו ורמי בר חמא יוצאי יריכו שלו ולא יוצאי יריכו של בנו וה"נ מסתברא דקתני סיפא זה הכלל כל הקודם בנחלה יוצאי יריכו קודמין ואילו איתיה ליצחק יצחק קודם השתא נמי יעקב קודם בנו הוא קודם לזינה בתו וכל יוצאי ירכו של רחובן קודמין לעומס כרחובן ואם אין לו זרע כגון שפילו מכת לינה קודמת לאחי יעקב וכל יוצאי יריכה כמותה ואם אתו רחובן ולינה בלא זרע כגון זו זוכין בירושת יעקב אחיו של יעקב לו זרע זרעו קודם לאחיות ואם אין לו לאחין שלאחיות לו זרעו זוכות אם יצחק קייס יצחק קודם לאחי יעקב [וירמיס] כזה הלרך וזוכרים קודמים לנקבות לעומס שהיא יחידה לאחי האב ואם אין לו לאחי האב אלא אחיות בלבד הרי אלו יורשות הכל שנאמר ונתתם את נחלתו לשאיר אחיו ולאחי אביו ואם אין אחי אב אלא אחיות בלבד הרי אלו יורשות הכל שנאמר ונתתם את נחלתו לשאיר אחיו ולאחי אביו ואם אין אחי אב ואחיות אלא בן אחות בן בת אחות בן אחות בת בת אחות הרי אלו יורשות הכל שנאמר ונתתם את נחלתו לשאיר אחיו ולאחי אביו ואם אין אחי אב ואחיות ובן אחות ובת אחות בן בת

שמע מינה:

מתני' בנות צלפחד נטלו שלשה חלקים בנחלה חלק אביהן שהיה מיוצאי מצרים וחלקו עם אחיו בנכסי חפר ושהיה בכור ונטל שני חלקים:

יום רסח

גמ' (דף קיט.) אמאי ראוי הוא ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק אמר רבה ארץ ישראל מוחזקת היא שמעינן מהא מתני' לא שנא בן ולא שנא בת כד הוי אבוהון בוכרא שקלי חלק בכורה בהדי אחי אבוהון ירושלמי כיצד יורש במוחזק מת אביו בחיי אבי אביו נוטל פי שנים בנכסי אביו ולא בנכסי אבי אביו ואם היה אביו בכור נוטל פי שנים גם מנכסי אבי אביו ריש לקיש משום אבא כהן ברדלא נאמר משפט לענין פשוטה ונאמר משפט לענין בכורה מה משפט האמור לענין פשוטה אתה רואה הבן כאילו אביו קיים ליטול בכורתו:

(דף קכב:) **מתני'** אחד הבן ואחד הבת בנחלה אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם והבנות ניזונות מנכסי האב ואינן נזונות מנכסי האם:

גמ' מאי אחד הבן ואחד הבת אילימא דירתי בהדדי והא תנן בן קודם לבת וכל יוצאי יריכו של בן קודם לבת ועוד מאי אלא ואסיקנא אלא אמר מר בר רב אשי ה"ק אחד הבן ואחד הבת שוין בנכסי האם ובנכסי האב אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם תנו רבנן (דברים כ"א:י"ז) לתת לו פי שנים בכל אשר ימצא לו ולרשיון לוקח בימי שהוא מוחזק ולא שהוא רואה וחלק האחין לא זכה בה אחר [דף קיט.] דף"ח הא למדנו בגמ' לחלק מוחזקת היא כיון דישראל היא נוטל בראוי כבמוחזק מת לבו בחיי לבו ולאו בנכסי לבו אלא בנכסי אביו ואם היה אביו נוטל פי שנים מנכסי לבו בחיי אביו ריש לקיש משום אבא כהן ברדלא נאמר משפט לענין פשוטה ונאמר משפט לענין בכורה מה משפט האמור לענין פשוטה אתה רואה הבן כאילו אביו קיים ליטול בכורתו:

(דף קכב:) **מתני'** אחד הבן ואחד הבת בנחלה אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם והבנות ניזונות מנכסי האב ואינן נזונות מנכסי האם:

גמ' מאי אחד הבן ואחד הבת אילימא דירתי בהדדי והא תנן בן קודם לבת וכל יוצאי יריכו של בן קודם לבת ועוד מאי אלא ואסיקנא אלא אמר מר בר רב אשי ה"ק אחד הבן ואחד הבת שוין בנכסי האם ובנכסי האב אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם תנו רבנן (דברים כ"א:י"ז) לתת לו פי שנים בכל אשר ימצא לו ולרשיון לוקח בימי שהוא מוחזק ולא שהוא רואה וחלק האחין לא זכה בה אחר [דף קיט.] דף"ח הא למדנו בגמ' לחלק מוחזקת היא כיון דישראל היא נוטל בראוי כבמוחזק מת לבו בחיי לבו ולאו בנכסי לבו אלא בנכסי אביו ואם היה אביו נוטל פי שנים מנכסי לבו בחיי אביו ריש לקיש משום אבא כהן ברדלא נאמר משפט לענין פשוטה ונאמר משפט לענין בכורה מה משפט האמור לענין פשוטה אתה רואה הבן כאילו אביו קיים ליטול בכורתו:

(דף קכב:) **מתני'** אחד הבן ואחד הבת בנחלה אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם והבנות ניזונות מנכסי האב ואינן נזונות מנכסי האם:

גמ' מאי אחד הבן ואחד הבת אילימא דירתי בהדדי והא תנן בן קודם לבת וכל יוצאי יריכו של בן קודם לבת ועוד מאי אלא ואסיקנא אלא אמר מר בר רב אשי ה"ק אחד הבן ואחד הבת שוין בנכסי האם ובנכסי האב אלא שהבן נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם תנו רבנן (דברים כ"א:י"ז) לתת לו פי שנים בכל אשר ימצא לו ולרשיון לוקח בימי שהוא מוחזק ולא שהוא רואה וחלק האחין לא זכה בה אחר [דף קיט.] דף"ח הא למדנו בגמ' לחלק מוחזקת היא כיון דישראל היא נוטל בראוי כבמוחזק מת לבו בחיי לבו ולאו בנכסי לבו אלא בנכסי אביו ואם היה אביו נוטל פי שנים מנכסי לבו בחיי אביו ריש לקיש משום אבא כהן ברדלא נאמר משפט לענין פשוטה ונאמר משפט לענין בכורה מה משפט האמור לענין פשוטה אתה רואה הבן כאילו אביו קיים ליטול בכורתו:

חלקן כמו שיוצין בנכסי הלוה שיוצין בין נכסי הלוה לנכסי הלוה לגלח בשתים ולו שפירשנו במתני' שהבן נוטל בכורה מנכסי הלוה ולו הבת לכתיב וילדו לו בנים ולא בנות ועוד לענין מזונות כשפירשנו במתני' שניזונות מנכסי הלוה משום תנאי כ"ל לכל בנכסי הלוה אין לבנות ליטול כלום לפילו שוה פרוטה והבנים יירשו והבנות יגבלו על הפתחים: פי שנים כלחל. שלש שם ה' לחין יחלקו הנכסים לשלש חלקים הבכור יטול שני חלקים והלרבעה לחל לחל נמלע שלין לו לגלח פי שנים כלחל: [עיין נמ' לף קכנ.] ולומר. הא לקלמר ולומר משום לכי תימא ויהיב ליוסף הנחלון וכו' לרבי יוחנן בן ברוקה הוא לשלש ללרים ליה לקמן לגרסת לחריתא ק"ם והבכורה ליוסף ונמרינן בכורה לגורות לשיינו לו משפט הבכורה מבכורה ליוסף לכתיב בלבני ישיים ושינו גלוי מלתא בעלמא ללבני תורה מלבני קבלה לא ילפינן פלונתייהו לרבי ורבנן הוא משום לכתיב בכל אשר ימלא לו ללרשין מיניה שלין הבכור נוטל ברלוי כשמוחזק: ובלבד קטן שהניח לשם לביהן ולליס. כלומר נתעבה לפילו רבנן מודו לשקיל ליה שני שנים למוחזק מיקרי לפי שעיין שמו עליו לי נמי לרעת ולשקה שירטון שבידית הנהר תבן וקש ממקום לחר כשעבר על אותו שלה ונעשה זבל ונתעלה השלה והשבידה בכך: הניח פרה. מעוברת לף על פי שהוכר העובר כחפירה והוי שיבולי הוו לרבנן ולין נוטל בולות פי שנים: חפירה. שתת שגל הבית שלים ונעשית שבלים לי נמי לקליס שהפריחו ולחר מיתת לבייהם נעשו תמריס רבי סבר בהלי שבחו לממילא שבח בלא טורח היתומים ובלא הוצלה כשמוחזק בחיי לביהן הוא והבכור נוטל פי שנים ורבנן סברי [כיון] לליפתנו שמס למעיקרא לא שבלים מיקרו ולא תמרי מיקרו ולא מיקרי מוחזק בחיי לביהן בגלח בחיי ולייגו נמי לתני רמי בר חמא לבכה"נ הוי פי שנים פי שנים כאחד אתה אומר פי שנים כאחד או אינו אלא פי שנים בנכסים ודין הוא (דף קכג.) חלקו עם אחד וחלקו עם חמשה מה חלקו עם אחד פי שנים כאחד אף חלקו עם חמשה פי שנים כאחד:

(דף קכד.) תניא אין הבכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן רבי אומר אומר אני בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן אבל לא בשבח שהשביחו היורשים לאחר מיתת אביהן ירשו שט"ח בכור נוטל פי שנים יצא עליהן שטר חוב בכור נותן פי שנים ואם אמר איני נותן ואיני נוטל רשאי מאי טעמייהו דרבנן אמר קרא לתת לו מתנה קריה רחמנא מה מתנה עד דמטיא לידיה אף חלק בכורה עד דמטיא לידיה ורבי אמר קרא פי שנים מקיש חלק בכורה לחלק פשוט מה חלק פשוט אע"ג דלא מטא לידיה אף חלק בכורה אע"ג דלא מטא לידיה ורבנן נמי הא כתיב פי שנים ההוא למיתבה ליה אחד מצרא ורבי נמי הא כתיב לתת לו שאם אמר איני נותן ואינו נוטל רשאי אמר רב פפא דיקלא ואלים ארעא ואסיק שירטון כ"ע לא פליגי דשקיל כי פליגי בחפירה והוו שיבולי שלופפי והוו תמרי מר סבר שבחא דממילא ומר סבר אשתני:

(דף קכד:) תאני רמי בר חמא בשאר סיפרי דבי רב בכל אשר ימצא לו פרט לשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן וכ"ש שהשביחו יורשין לאחר מיתת אביהן דלא שקיל ומני רבנן היא הא דתני רמי בר חמא לא פליגא אדרב פפא דהאי שבחא דאישתני הוא כגון חפירה והוו שיבולי שלופפי והוו תמרי:

* כ"ה בד"ס ובד"ק בלי אותיות גדולות מתני' בבכורות (דף נא:) הבכור נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם ואינו נוטל בשבח ולא בראוי כבמוחזק (דף נב.) ולא האשה בכתובתה ולא הבנות במזונותיהן ולא היבם כולם אינם נוטלין בשבח ולא בראוי כבמוחזק:

ואמרינן עלה בגמרא ולא האשה בכתובתה איני והאמר שמואל בע"ח גובה את השבח א"ר אבא מקולי כתובה שאנו ולא היבם: בכור קרייה רחמנא אמר אביי לא שאנו שבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן רבי אומר אומר אני בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן אבל לא בשבח שהשביחו היורשים לאחר מיתת אביהן ירשו שט"ח בכור נוטל פי שנים יצא עליהן שטר חוב בכור נותן פי שנים ואם אמר אינו נותן ואיני נוטל רשאי מאי טעמייהו דרבנן אמר קרא לתת לו מתנה קריה רחמנא מה מתנה עד דמטיא לידיה אף חלק בכורה עד דמטיא לידיה ורבי אמר קרא פי שנים מקיש חלק בכורה לחלק פשוט מה חלק פשוט אע"ג דלא מטא לידיה אף חלק בכורה אע"ג דלא מטא לידיה ורבנן נמי הא כתיב פי שנים ההוא למיתבה ליה אחד מצרא ורבי נמי הא כתיב לתת לו שאם אמר איני נותן ואינו נוטל רשאי אמר רב פפא דיקלא ואלים ארעא ואסיק שירטון כ"ע לא פליגי דשקיל כי פליגי בחפירה והוו שיבולי שלופפי והוו תמרי מר סבר שבחא דממילא ומר סבר אשתני:

(דף קכד:) תאני רמי בר חמא בשאר סיפרי דבי רב בכל אשר ימצא לו פרט לשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן וכ"ש שהשביחו יורשין לאחר מיתת אביהן דלא שקיל ומני רבנן היא הא דתני רמי בר חמא לא פליגא אדרב פפא דהאי שבחא דאישתני הוא כגון חפירה והוו שיבולי שלופפי והוו תמרי:

* כ"ה בד"ס ובד"ק בלי אותיות גדולות מתני' בבכורות (דף נא:) הבכור נוטל פי שנים בנכסי האב ואינו נוטל פי שנים בנכסי האם ואינו נוטל בשבח ולא בראוי כבמוחזק (דף נב.) ולא האשה בכתובתה ולא הבנות במזונותיהן ולא היבם כולם אינם נוטלין בשבח ולא בראוי כבמוחזק:

ואמרינן עלה בגמרא ולא האשה בכתובתה איני והאמר שמואל בע"ח גובה את השבח א"ר אבא מקולי כתובה שאנו ולא היבם: בכור קרייה רחמנא אמר אביי לא שאנו שבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן אבל בין יבום לחלוקה שקיל יקום על שם אחיו אמר רחמנא והרי קם רבא אמר אפילו דבין יבום לחלוקה לא שקיל מ"ט כבכור מה בכור אין לו קודם חלוקה אף האי נמי אין לו קודם חלוקה:

ואי קשיא לך הא דאיפסיקא הלכתא לקמן (דף קכו:) דיש לו לבכור קודם חלוקה התם בעיקר ממונא הכא בשבחא:

א"ר פפא (דף קכה:) הלכתא אין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק ואין הבכור נוטל פי שנים במלוה בין שגבו קרקע בין שגבו מעות (דף קכו.) ובמלוה שעמו פלגי כלומר הואיל וישנה תחת ידו יש לו בה חלק בכורה דמוחזקת היא ואיכא מ"ד מלוה שעמו פלגי

ברחוי. נמור כגון שמתה היא בחיי בחיה ואח"כ מת בחיה ואין הבעל יורש נכסים מחמת לפתו מפני שנכסים אלו לא הוחזקו לפתו אלא רחוייס היו לה לבל נכסים שהיו ברשותה והשביחו אחר כך זה ברור שהבעל נוטל אותו שכח לכ"ע לפילו חפורי והוו שבולי שלפופי והוו תמרי ולפילו היכא שנפלו לפתר יורשין עמה נכסים מלבים הו מלבי לבים ולא הספיקו לחלוק על שמתה. הבעל נוטל בשבח שהשביח אח"כ כמו שהיתה היא נוטלת לבבור בלחוד מפני למתנה קרייה רחמנא ואינה זוכה בשבח על לאחר חלוקה לבל לפתר זו יורשת היא חלקה בחלק אחר מן הפשוטים שנוטלים בשבח בך היא נוטלת בשבח ולא הבעל כמוהו וזה פשוט. בך העלו בל המפרשים: ואין הבבור נוטל פי שנים במלוה. ולאו למימרא הא בעל נוטל מלא ערבינהו ותנינהו לבעל ובבור בהלי הללי להא לא אלי לערבינהו שהרי חלקנו בלינייסס לענין שלופפי והוא תמרי ועוד להא למלוה נבי בבור מתניית לעיל ולענין שאינו נוטל ברחוי לא ניריך למימר למתה שלימה היא בבבורות (לף נח:) לאינו נוטל ברחוי בבמוחזק לבל נבי בעל לא מיינו מתה ולא ברייתא אלא למימרא לר' לבהו לעיל ולפיבך נקטיה רב פפא הבי לבל מ"מ ליניייהו שוה במלוה והבי מוכח בהלילא בפ' שור שנגח לרבעה וחמשה (לף מב:) לתניא התם הכה את האשה ויצאו ילדיה נותן נזק ונער לאשה אין לאשה נותנים ליורשיה ולא לבעל והתם מקשה ומתרץ תלמוד [בלף מג.] לאוקומי בי הכא בין בנבו קרקע בין בנבו מעות לאינו נוטל בעל מפני לרחוי הוא בי הכא לאלו הני מעות שבא לבהון ולא היו קרקע שבא ומלמקשה התם לאוקומי פלוגתייהו בבעל בפלוגתייהו הכא בבבור ס"מ אלא שני הבו לאי הויין מלוה מוחזקת לענין בעל היכי מקשה ממתי לאמרינן בבבור שאני נבי בעל למוחזקת היא אלא ולאי לענין מלוה רחוי הוא בין בבבור בין בבעל וכן כתב רב אחא מסבחא נאון ז"ל בשאלתות פרשת וירא בלן לפתה שאיל בעל אי ירית מלוה ואמר ת"ש לא"ר בפא הלבתא אין הבבור נוטל פי שנים במלוה ואין הבעל נוטל במלוה בין שנבו קרקע בין שנבו מעות הבי מפורש הס"ל לאף במלוה רחוי לנבי בעל וכן עיקר וכן לעת הר"י אלפסי ז"ל ואף ר"ח ז"ל בן כתב התם פרק שור שנגח לאיבא לרב בפא לאבה נזקיה ליורשיה ולא לבעל בין שנבו קרקע בין שנבו מעות ולענין כתובת אשה ובע"ח [כתבו]האחרונים בולם ונם הרבה מן הראשונים למלוה מוחזקת היא לגלם וכתובת אשה נודין ממנה ואע"נ לבבל לבר בעלמא קרינן למלוה רחוי בהני שאני לה אחוה בהדיה דשקיל איהו פלגא חלק בבורה ואידך פלגא פלגי לה אחוה בשוה דמספקא לן אי הויא לה מוחזקת אי לא דאיבא למימר כיון דישנה תחת ידו הויא לה במוחזקת ושקיל ליה כוליה ואיבא למימר כיון דלא מטי לידיה דאבוה במלוה דעלמא דמיא ולית ליה ולא מידי הילבך שקיל פלגא:

ההוא דאמר (דף קבה:) נבסאי לסבתא ובתרה לירתיה הויא ליה ברתא דהות נסיבא * בגמ' איתא ושביבא בחיי בעלה ובחיי סבתא בתר (ג"א) ושביבא בחיי סבתא בתר דשביבא סבתא אתא בעל קא תבע אמר רב הונא לירתיה ואפילו לירתי ירתיה ורב ענן אמר לירתיה ולא לירתי ירתיה שלחו מתם הלבתא כרב ענן ולאו מטעמיה הילבתא כוותיה דבעל לא ירית ולאו מטעמיה דאי אית לה ברא ירית [ובעל היינו טעמא דלא ירית] משום דהוי ליה ראוי ואין הבעל נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דרב הונא סבר דבעל נוטל בראוי כבמוחזק א"ר אלעזר דבר זה נפתח בגדולים ונסתיים בקטנים כל האומר אחריך כאומר מעבשיו דאמי ולית הילבתא כוותיה ודייקינן מינה טעמא דאמר אחריך הוא דהוי ראוי הא אמר מעבשיו מוחזק הוי וירית ליה בעל (דף קכו.) אמר רב אסי בבור שנטל חלק בפשוט ויתר מאי ויתר רב פפי משמיה דרבא אמר ויתר בכל הנכסים קסבר יש לו לבבור קודם חלוקה ומדאחיל בהא אחיל בבולהו רב פפא משמיה דרבא אמר ויתר באותה שדה קסבר אין לו לבבור קודם חלוקה ומאי דאתא לידיה אחיל ואידך לא אחיל (דף קכו:) ושלחו מתם בבור שמבר קודם חלוקה לא עשה ולא בלום אלמא אין לו לבבור קודם חלוקה והילבתא יש לו לבבור קודם חלוקה מר זוטרא מדרישבא פליג בהדי אחוה בצנא דפלפלי אתו לקמיה דרב אשי א"ל הואיל ווויתרתה במקצת ויתרתה בבל וטעמא מפום דקי"ל בר' נתן לאמר (פסחים לף לח.) מניין לנוסח בחבירו מנה וחבירו בחבירו מניין שמוציאין מזה ונותנין לזה שנאמר ונתן לאשר אשם לו וכתירין דבא אלינא דר"נ פרק בל שעה (שם) לפילו לטעמיה דבבא לאמר בעל חוב מבאן ולהבא הוא נוכה לבי היבי לימשועבד שאי קרקע לזה ה"נ הוא מפושעבד לבע"ח שזה חייב לו וכיון שזה נוכה חשבינן ליה בלילו הוא מוחזק בידו מעיקרא ביון לשעבודייה מעיקרא על לותו קרקע ל"ב שפתי לתקון רבנן בתרלי למנבא ממטלטלי ליתמי נבית נמי ממלוה בין נבו קרקע בין נבו מעות וה"ה בע"ח וב"ש הוא לעליף טפי מפום נעילת לתי טפי מאשה בלאמרינן (יבמות לף קיג.) יותר מאשתים רוצה ליפא לאשה רוצה להנשא וכן כתב ר"י אלפסי ז"ל בבתובות נבי לו אשאמן תנא לאמיר תרי חומרי בבתובה ומלוה שיש עליה מאכון מוחזקת היא לבע"ח קונה מאכון ובבור נוטל בה פי שנים וה"ה למשכנות קרקע בתתרא לגו מסלקי וכלליתא בפרק ליזהו נשך (לף סז:): ובמלוה שעמו פלגי. שאבן בבור חייב לאביו והא הוא מוחזק בה ונם לפשר לומר לאביו נמי מוחזק בה שהרי הבבור רוצה לשעבד נבסיו לאביו בדי לשקול חיובו פי שנים לו לילמא ל"ש מלוה שעמו מאשר מלוה והוי ממון המוטל בספק וחולק עם לאחיו חלק הבבורים לאבל לין לפרש פלגי בשאשר נבסים שיוטל הבבור בהך מלוה פי שנים לל"ב הבי הוה ליה למימר ובמלוה שעמו נוטל: נרסינן בגמ' [לף קבא.] יצא עליהם שטר חוב נותן פי שנים ואם לאמר איני נותן ואיני נוטל רשאי. אע"פ לבירשו שטר חוב אינו נוטל פי שנים בלאמרינן מפום לסו"ל לאחי מיהו לענין פריעת חוב לאביהם שנפרע מהנכסים הנשאירים לאביו הוא יתן פי שנים בי היבי שנוטל מן הנכסים פי שנים שהרי הנכסים משועבדים לחוב: אם אמר איני נותן ואיני נוטל רשאי. בלומר אע"נ ליש לו [לף קבו:] לבבור קולם חלוקה אין וכח בבבורתו הן למכור הן למחול בלקמן לף תימא זכות נדול זכתה לו רחמנא בירושה לעלמא שאע"פ שאמר אי אפשי בה יבול לחזור בו ואפילו פרעו אחיו במעות זהו לעת התום' ולעת הרלב"ל ז"ל לף היא בבורה מתנה קרייה רחמנא לאמר לתת לו ומחילה קלילא סני בה וכיון שאמר איני נוטל לי ולפיבך רשאי הוא לומר בן ולא חיישינן שמא יחזור בו ותו לא מצי למהדר הלבך לף יתן אלא בעוד פשיטותא ומיהו נם מחלק הפשיטותא נדלין הלבריס שאם אמר איני רוצה ליטול בו הוריליהו בנכסים ועשו לו שומא רשאי והוא הדין לבל לוה שאמר הרי נכסי לפניבם עשו לו

הנכסים כולן:

חזינן מאן דפסק הילכתא כרבי דאמר בכור נוטל פי שנים במלוה ואייתי ליה ראיה מהא דאיפסיקא הילכתא דיש לו לבכור קודם חלוקה שמעינן דאע"ג דלא מטא לידיה כמאן דמטא לידיה דמי הילכתא כרבי דאמר בכור נוטל פי שנים במלוה והאי סברא לאו דסמכא הוא דלא איפסיקא הילכתא דיש לו לבכור קודם חלוקה אלא במאי דאתא לידי אבוה ואיתיה השתא ברשותיה אבל מלוה דליתיה ברשותיה לא שייכא בהא מילתא כלל וכן כתב רבינו האי גאון זצ"ל כי האי סברא:

מתני' האומר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים איש פלוני בני לא יירש עם אחיו לא אמר כלום

שהתנה על מה שכתוב בתורה:

גמ' לימא מתני' דלא כר' יהודה דאי כרבי יהודה האמר בדבר שבממון תנאו קיים גבי הרי את מקודשת ע"מ שאין לך עלי שאר כסות ועונה אפילו תימא ר' יהודה ע"כ לא קאמר רבי יהודה התם אלא משום דידעה ומחלה אכל הכא לא מחיל :

א"ר יוסף אמר איש פלוני בני בכורי הוא נוטל פי שנים בכור הוא אינו נוטל פי שנים דילמא בוכרא דאימא קאמר ההוא דאתא לקמיה דר' חנינא א"ל מוחזק אני בזה שהוא בכור א"ל מנא ידעת דבכור הוא דכי הוה אתו לקמיה דאבוה אמר להו זילי לגבי שכחת ברי דבוכרא הוא ומסי רוקיה ודילמא בוכרא דאימא הוא גמירי בוכרא דאבא מסי רוקיה בוכרא דאימא לא מסי רוקיה:

אמר רבי אמי בכור שנקרע ונמצא זכר אינו נוטל פי שנים דאמר קרא (דברים כ"א:ט"ו) והיה הבן הבכור לשנואה עד שיהא בן משעת הויה (דף קכז.) אמימר אמר אף אינו ממעט בחלק בכורה שנאמר (דברים כ"א:ט"ו) וילדו לו בנים עד שיהא בן משעת לידה רב שיזבי אמר אף אינו נימול לשמונה שנאמר (ויקרא י"ב:ב') אשה כי תזריע וילדה זכר וביום השמיני ימול עד שיהא זכר משעת לידה אמר רבה תניא כוותיה דרבי אמי בן ולא טומטום בכור ולא ספק.

בן ולא טומטום כדרבי אמי בכור ולא ספק לאפוקי מדדרש רבא שתי נשים שילדו ב' זכרים במחבואה כותבין הרשאה זה לזה א"ל רב פפא והא שלח רבין באיגרתיה דבר זה שאלתי את רבותי ולא אמרו לי דבר ברם כך אמרו משום ר' ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין הרשאה זה לזה לא הוכרו ולבסוף נתערבו אין כותבין הרשאה זה לזה הדר אוקי רבא אמורא עליה ודרש דברים שאמרתי לפניכם טעות הוא בידי ברם כך אמרו משום ר' ינאי הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין

שיתן לו המעות ופסק רבא לחלק לחיוו לין לו למכור ולאו כלום הוא לפי חלק בכורתו מכורה כמו שאמרנו לים לו לבכור קולס חלוקה וכל שכן חלק פשיטותו שיכול למכור לפי שלא הוכרר עליין חלקו מ"מ ילוע הוא שים לו חלק לותו חלק לין שיעלה יכול למכור וכן לעת כל המפרשים ז"ל ולא כן פירש הר"ם ז"ל והלכתא יש לו לבכור קולס חלוקה והא לפסקינן בבכורות (דף נב.) לין לו לבכור קולס חלוקה התם לענין שבח שהשביחו נכסים לחרי כן לבל הכא לענין הנוף המוחזק כן כתב הריטב"א בשם הר"י ז"ל : מתני' אע"נ לכי לקאמר לא יטול זה אלא שדה אחת שוה יורש זה ולאי ממילא היה השאר לאחיו והיה בלין שיהיו לבריו קיימין לקו"ל כר' יוחנן בן ברוקה [דף קל.] לשם לומר על מי שלאחי ליולדו זה יורש כל נכסי לבריו קיימין מ"מ כיון שאמר בלשון לא יורש לא לא יטול משמע כמתניה על מה שכתוב בתורה כי התורה לאמרה אינה לבכור פי שנים ושינחול את בניו ומיהו שם סיום בלבריו ולאמר לנא שאר בני יורשו כל הנכסים לבריו קיימין לרבי יוחנן בן ברוקה לאמר לפילו בלשון יורשו מכאי לנא שהבכור אינו מטלוק מחלק בכורתו לפילו רבי יוחנן ב"ש מולה שלשון יורשו אינו מטלק לנא חלק פשיטות מלכתיב לא יוכל לבכר ובלשון מתניה שם נתן נכסיו לאחד מן האחין לכ"ע לבריו קיימין שהרי בחייו אין לבניו בנכסים כלום ולפילו חלק בכורה לפסיל הבכור כיון לאמר לשון מתנה ג"כ מני יהיב למאן לבעי וכיון שנתן לאחר אינה לא נשאר כלום כלי שיטטרך להנחילם ולפילו ר' יהודה לאמר בלבד שבממון תנאו קיים לאמרינן הכא לנא מני מתני מטום להכא לא מני מחיל לבר שלא בא לילו של בן אינו יכול למוכרו ולא למוחלו ולפילו הוי מני מחיל ולאי לן לנא מחל ואע"פ שמוקף כלי שלא יכניס לבית הוא לעביד ולאמר על אחד מן הפשוטין שיטול פי שנים נוטל הבכור פי שנים כלינו ומן השאר נוטל הפשוט פי שנים נם כן הים לומרים שאינו נוטל החלק שיתר שלא במוחזק כלין הבכור כיון לפקיק בהאי ליפנק וזה לעת מורי נר"י הים חולקין על זה. הריטב"א ז"ל: כשאמר בכורי הוא נאמן וכלאפרם לקמן לפילו יעשינן בית שנוטל לאחר בניס לחרים לפ"ה נלא היתניה רחמנא לאמר יכיר וא"כ הרשאונים ממזרין הס לבל כשאמר בכור הוא אינו נוטל פי שנים לם מת האב כיון שלא בירר לומר בכורי לילמא בוכרא לחיימיה לאמר ולפילו ממון המוטל בספק לא הוי כיון שהממון בחזקת הבניס האחרים הוה חוב מוציא מחבירו ועליו הראיה: [דף קכו:] מסי רוקיה. מרפא רוקו למי שחוסם בעיניו: לכי לתן. לותן החוסם בעיניהם לקמי לבית וכו' ואם קורהו לבית בכור נמור בתפיח לפי תומו בכור הוא ונוטל פי שנים. הריטב"א ז"ל: כיון למעשה שנולד לא יעשינן אם זכר הוא שהרי סימנין הוי מכוסין בבשר ורחמנא לאמר שיהיה ניכר שהוא בן בעלמו מרחם לאמו ולפיכך אם פשוט הוא הטומטום לינו ממעט בחלק בכורה כיצד אם הם נ' לחין בכור וב' פשוטין ולחד מהפשוטין טומטום והניח לבניהם ו' מנין יסתלק הטומטום מהם כלילו לינו ויחלקו הבכור והפשוט הפשה מנין נמלא שיניע לחלק הבכור ל' מנין שהוא פי שנים יקח לעצמו ב' מנין שהם חלק בכורתו וב' המנין הנשארים יערבו לותם עם ב' המנין שהניעו לחלק הפשוט ולותן ל' מנין יחלוקו בין שלשתם בשוה עם הטומטום נמלא שיניע לחלק כל לחד מהם ושלים מנה נמלאו בית הבכור נ' מנין ושלים נמלא שמרויח זה השלים מאום שלוק הטומטום: [דף קכז.] ובויום השמיני. ללרשין לפילו בשבת הלכך לא ילחה שבת כיון שלינו בן משעת לילה והיינו לאמר רב שיזבי לינו נימול לשמונה: שתי נשים. מלים לחר. וילאו שתיהן במחבואה שהיו נשתרים שם בחשך ולא נודע מי יצא ראשונה כיון שלא הוכרו לין כותבין הרשאה זה לזה אבל שם הוכרו מתחלה ונתערבו לבשוף ולא נודע מי הבכור אז כותבים הרשאה זה לזה וממה נפשך יתנו לו חלק הבכורה שם בשבילו שם בשביל לחיו לפי מאום קרל לאמר בכור ולא שפק לרשין ליה לספק בכור משעת היה להכי משמע טפי אבל מי שהיה בכור בשעת היה מנת לן למעוטי הלכך כותבין. ולקלקי המפרשים מלאמר רב פפא לבכור מני מרשה על בכורה שלא הניעה לילו ולעיל [דף קכו.] שבר לאין לו לבכור קולס חלוקה כלום ואיך מני מקנה מה שלא הניע לילו ותלמולא לא מקשה ולא מתרן עלה מילי ללכלורה משמע להרשאה הקנאה היא משמע לפשיטא ליה לתלמולא היה לאחד בין הרשאה שאינו שלא שלאחות להקנאה ממש והלכך תניא על פה שא"כ להקנאה כותבין עליה הרשאה והכי מוכח בלוכחיה בפרק מרובה (דף ע.) לבמטלטלי לכפריה כתבינן הרשאה אי נמי מקום לאמוזי כשיקרא ואע"פ שאינו יכול להקנותן והכי מוכח בפרק שבועת העדות (דף לג:) כך העלו האחרונים ז"ל וכן כתבו בתוס' וכן לעת הרמב"ם ז"ל ואחרים עמו כתבו לאוקי על פה כיון לאינו יכול להקנותה אלא במעמד שלשתן אין כותבין עליו הרשאה: תנן נפל זה אינו מתאבל עליו. ורחמנא לאמר רשעית אינו מי שלבו הוא עליו יצא זה שאין לבו הוא עליו שהרי לא יצא אי

הרשאה זה לזה לא הוכרו אין כותבין הרשאה זה לזה:

גרסינן בפרק מי שמת (דף קמב.) תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל אמר רב ששת נוחל בנכסי האם להנחיל לאחין מן האב ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא מ"ט דהוא מיית ברישא ואין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב איני והא הוה עובדא ופרכיס תלתא פרכוסי אמר מר בריה דרב אשי מידי דהוה אזנב הלטאה שמפרכסת מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא אמר לומר שממעט בחלק בכורה ודוקא בן יום אחד אבל עובר לא מאי טעמא וילדו אמר רחמנא ואוקמינא נמי (נדה דף מד.) להאי דקתני ופוסל מן התרומה בכהן שיש לו שתי נשים אחת גרושה ואחת כשרה ומת ויש לו בנים מן הכשרה ויש לו עבדים ויש לו בן יום אחד מן הפסולה דפוסל את העבדים מן התרומה מפני שחלקו מעורב בהן ואי אפשר לברר ולאפוקי מדרבי יוסי דא"ר יוסי עובר נמי פוסל קמ"ל בן יום אחד אין עובר לא וכן הלכתא :

(כאן דף קמב:) אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא בן שנולד לאחר מיתת אביו אינו ממעט בחלק בכורה מ"ט וילדו אמר רחמנא בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו הכי אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא בכור שנולד לאחר מיתת אביו אינו נוטל פי שנים מ"ט יכיר אמר רחמנא והא ליתיה דיכיר והלכתא ככל הני לישני כדאמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא:

מתני' בבכורות (דף מו.) יש בכור לנחלה ואינו בכור לכהן בכור לכהן ואינו בכור לנחלה בכור לכהן ולנחלה אינו בכור לא לכהן ולא לנחלה איזה הוא בכור לנחלה ולא לכהן הבא אחר הנפלים ואע"פ שיצא ראשו חי ובן תשעה שיצא ראשו מת והמפלת מין בהמה חיה ועוף דברי ר"מ וחכמים אומרים עד שיהא בו מצורת האדם והמפלת סנדל או שליא ושפיר מרוקם והיוצא מחותך הבא אחריו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן:

יום רסט

(דף קכז:) תניא יכיר יכירנו לאחרים מכאן אמר רבי יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור וכשם שנאמן לומר זה בני בכור כך נאמן לומר זה בן גרושה זה בן חלוצה וחכמים אומרים אינו נאמן והלכתא כר' יהודה ואפילו היו מוחזקין בזה שהוא בכור ואמר אביו על אחר שהוא בכור נאמן וגרסינן בגמ' בשלמא לר' יהודה היינו דצריך יכיר לאשמועינן דאבא מהימן אע"פ דמוחזק לאיר העולם וכתבו המפרשים שאם יצא כל הולד חי לאויר העולם רשאית אינו קרוין ליה: [ואין הבא לחבירו בכור לנחלה] אבל אינו בכור לכהן זה שהולד לחבירו רחם ראשון וכבר הוא פטר רחם ביניהן ראשון אע"פ שהי' נפל ומ"מ לנבי בכורה לאיר העולם ואינו בכור לכהן אבל הולד לחבירו בכור לנחלה ואינו בכור לכהן ולא לנחלה איזה הוא בכור לנחלה ולא לכהן הבא אחר הנפלים ואע"פ שיצא ראשו חי ובן תשעה שיצא ראשו מת והמפלת מין בהמה חיה ועוף דברי ר"מ וחכמים אומרים עד שיהא בו מצורת האדם ואיזהו מצורת האדם שיהא לו שתי עינים ואף על פי שאין לו אף ולא פה ולא יד ולא רגל ולא אצבע אחת ואפילו אין לו אלא עין אחת ואפילו אין לו אלא חוטם אחד ואפילו אין לו אלא פה אחד ואפילו אין לו אלא יד אחת ואפילו אין לו אלא רגל אחת ואפילו אין לו אלא אצבע

כל שבעה חבירו לעולם. פי' לעכולן היכא למיחש שמא החליפוהו אחר זמן זה מפני שיש הכל בו לכל תנך זמן זה לרך שהאם מוזרת על בנה תמיד להניקו מפני רוב חלב שבה והיכא למיחש לחלוף. חבירו לעולם שהתורה היתירה לאב כלכתיב יכיר כלפירשנו: אחר ר' יוחנן [כו'] היינו נחמן. שהיה יכול לעקור ממנו נחלה כיון שהכירו ואחר בני הוא שלא נתן לו התורה הכחנה אחר הכחנה וכיון שהניק שוב היינו חוזר ומניק ולומר מפני שהיה [לחוב] לי כבן קרקעות בני לנכירה לן שאם היה עבדו לא היה קורא אותו בני בשום לאבה בעולם שאין לרך לקרוא לעבד בשם בן ל"כ היה רוצה עתה לסתור לבריו ולאו כל כמיניה ופירש הר"ם ז"ל לפיהו תנך כלי לבור היו יכול לחזורבו: אבל אם קרקע עבדו נחמן כשאומר אחה"כ שהוא בנו מפני שהיו סותר לבריו שלא מפרש שדרך הוא לקרוא לבנו בשם עבד: ומקשינן ליה מהבריית שאע"ג שמשתם לו תשמיש העבדים והיה יכול לומר משום הכי קרחיתו בשם עבד לפ"ה היו נחמן כשאומר אחה"כ בני הוא ואע"ג להשתח אית ליה מנו לאי בעי יהיב ליה לכולהו נכסי אין אלם נחמן לסתור הולחתו בשום מנו כך פירש מורי נר"ו בריטב"ל ז"ל וכן נרחה לי לפיהו לפי המקשנן והיינו ליהיב טעמא ר' יוחנן למילתיה שלא קאמר טעמא משום מנו שלא אחר שהיו סותר לבריו למשתמש ליה וכו' תלא לכשאומר למוכח עבדי הוא שוב היו נחמן לומר בני הוא משום לאהי סתירת לבריו להשתח ליכא למימר טעמא כלל כיון לאיכא פסילה ואע"ג לאיכא מנו שלא מהימן על כאן ומשני טעמא [לכבריית] היו משום לקרי ליה עבדא מנה מאה. כלומר שמוכין עליו מאה לינרין וכל כך לא היה מנגח אם היה בנו אבל לעולם כר' יוחנן קי"ל היכ' שלא קרי ליה שלא עבדי: בתכם. שהיו חק החלך הס כמו נזקנים ומותר להבריח מהס החכם ומנהג הוא שלא יפרעו החכם בעד בניהם ולפיכך נחמן כשאחר שעבר המוכח שהוא עבדו אבל כשאחר למוכח שהוא עבדו אם לא היה אחת מלוא היה מסקר לנזקו: שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא כל הטוען לאחרו טענה כזו [זה] נוטל את שלו. פי' לכשיבא לפני הדיין ואומר לו שלי הוא ואני הפקדתיו אצל פלוני ומת ואין לי עדים אלא שאני יודע בו שהוא שלי ואין לי עדים שהפקדתיו אצלו

ששת אמר אפילו גלימא אפשר דמיכוין מדת ארכו ורחבו אבל נסכא לא ורב פפא אמר אפילו נסכא אפשר דמיכוין מדת משקלותיו מיתיבי היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו פיקח ונתחרש פיתח ונסתמא שפוי ונשתטה פסול אבל היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו ומתה בתו פיקח ונתחרש וחזר ונתפקח שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה פיתח ונסתמא וחזר ונתפתח כשר זה הכלל כל שתחלתו בכשרות וסופו בכשרות כשר (דף קכח:)

ותיובתא דכולהו תיובתא:

שלח ליה ר' אבא לר"י בר חמא האומר על תינוק בין הבנים בכור הוא נאמן כר' יהודה ור' יוחנן אמר אינו נאמן כרבנן:

שלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא האומר תטול אשתי כא' מן הבנים נוטלת כא' מן הבנים אמר רבא בנכסים של עכשיו ובבנים הבאים לאחר מיכן:

שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא המוציא שטר חוב על חבירו מלוה אומר לא נפרעתי כלום ולוה אומר פרעתי מחצה והעדים מעידין שפרעו כולו.

נשבע וגובה מחצה מנכסים בני חורין אבל מנכסים משועבדים לא מאי טעמא אמרי לקוחות אנן אעדים סמכינן ואפילו לרבי עקיבא דאמר משיב אבדה הוה הני מילי היכא דליכא שטרא אבל היכא דאיכא * עדים שטרא אירתותי מירתת מתקיף לה מר בר רב אשי אדרבה אפילו לר"ש בן אלעזר דאמר מודה במקצת הטענה הוה הני מילי היכא דליכא עדים דקא מסייעי ליה אבל היכא דאיכא עדים דקא מסייעי ליה ודאי משיב אבדה הוה דרש מר זוטרא משמיה דרב שימי בר אשי הילכתא ככל הני שמעתתא כדשלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא * בגמ' איתא א"ל רבינא לרב אשי דר"נ כו' (ג"א) א"ל רבינא למר זוטרא דרב נחמן מאי א"ל אין גובין מתנינן לה וכן אמר ר"נ אין גובין ואלא הילכתא לאפוקי מאי (דף קכט.) אי לאפוקי מדרבא מוסיף הוא ואי לאפוקי מדמר בר רב אשי לית הילכתא כמר בר רב אשי ואי לאפוקי מדשמואל ורב ששת ורב פפא הא איתותבו אמר ליה לאפוקי מדר' יוחנן דאמר

סימנין שרואו בידו גלימא זו קודם לאותן זמן שעדי התובע מעידין עליו ולהוציא ממון היה רואי לחזק לכל זה לכך נראה להם לחייבו כנון שהתובע טוען חזקתי לו אותו כלי שהעדים מעידין עליו הסימנין וכיון שאנו רואין בכלי שהוא עתה בידו אותם הסימנים עצמן שהעדים מעידין עליו אנו אומרים שהוא שלו ולא מכרו לו ולא נתנו לו מתנה ולא כל סימנו לומר שחזרתיו לך ומוציאין אותה מידו מפורש לעיל: [דף קכח.] קמ"ל ר' יהודה לישנא שהתובע מתנה הוא ולא"נ לומר לה שהתובע מתנה לו שחלק מן הכנסים שהחזיקה לה כירושה ס"ק שהתובע היא במתנה כחלק מן הכנסים בירושה וחייבי בין בבריא בין בשכיב מרע אלא שבבריא לא סניא בחמירא בעלמא אלא בקנין נמור ובשכיב מרע בחמירא בעלמא ולאמרינן ר' יהודה לא חלקה כתובתה בשבילו זה למתנה היא לטעויי לה לאלא"נ לנרשה שעשאה שותף בין הבנים ולומר ר"נ לקמן לכיון שעשאה שותף בין הבנים לחלקה כתובתה ה"מ במחלק כל נכסיו אבל זה אינו מחלק כל נכסיו אלא מתנה בעלמא היא ליישיב לה לטעויי לה לפיכך אמר רבא לבנכסים של עכשיו לוקח תטול ולפי הבנים שיתעלו בעת החלוקה שהיא לאחר מיתתו שלפיסס נחלוק שיעור נכסיו של עכשיו תטול היא כאחד מהם ולא שתטול מנכסים לגו כפי חלק שיטלו הם מהנכסים שיתעלו לאחר מיכן ונמצא שאם ירבו הבנים תמעט חלקה מפני שהיו לעתו ליתן לה אלא כפי הבנים שיהיו בעת החלוקה ולא להקשות כיון שנותן לה כפי הבנים שיולדו הוה ליה כאחמור לאמרינן פרק מי שמת [דף קמנ.] אלא קנה לשאני הכא שאמרנה להם בלין מכח ירושתה שיירשו אז ולאו כאחמור ניתנו וכן תירץ הגאון ר' מתתיה ז"ל. ולפי הסברא היה נראה נ"כ אם ימעטו הבנים שירצה אחד להם לא ליכוין ליהו אלא אם יפסידו בשבילה לבד כנתמעטו תחלוק היא עם הבנים חלק כחלק מאותן הנכסים של עכשיו וכן כתב רשב"ם ומיהו הרשב"ץ ז"ל כתב להם מוחזקין בירושה הנשארת מהאחין שמתו הלכך הוה ליה מוציא מחבירו עליו הראיה ואינה נוטלת לשמע כך לאמר לה תטול אחר מותו כמו שראוים עכשיו ליטול אחר מהבנים וכן לעת הרמ"ה ז"ל לעולם יהיה על התחתונה ואם ים מחלוקת בשעת מיתה אם היו לו נכסים אלו בשעת מתנה על המקבל מתנה להביא ראיה כי הנכסים בחזקת יורשין הם וכן כל כיוצא בזה הריטב"א ז"ל ורבו ז"ל: [דף קכח:] אפילו לר"ע לאמר. נבי

האומר על תינוק בין הבנים בכור הוא אינו נאמן ולאפוקי נמי מהאי אתקפתא דמר בר רב אשי דאתקיף על ר' אבא במוציא שטר חוב:

מתני' (דף קכו:) המחלק נכסיו לבניו ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום כתב בין בתחלה בין באמצע בין בסוף משום מתנה דבריו קיימין:

גמ' (דף קכט.) היכי דמי מתנה בתחלה והיכי דמי מתנה באמצע והיכי דמי מתנה בסוף כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן תנתן שדה פלוני לפלוני וייורשה זו היא סלעים לו לינהין הכתוב בשטר המלוה והמלוה לומר שסם חמס והלוה לומר שלם ואמר ר' עקיבא התם לגבי לוה מוכיח שהשטר אינו פטור הוא משבועה משום דמסיק לחשיב הוא הני מילי שהשטר והעדים לו מוכחין טעמי מתני סלעים לתפשת מועט תפשת והיה בעי למימר שניס הוי הלכך כשלומר שלם מסיק לחשיב הוי לגבל הכא לגיכא שטרא מכל מקום ונס העדים רואין שלם פרעו כולו רתוקי מרתק למימר שפרעו שמא יכחישום העדים כשיכולו להעיד הלכך לא הוי מסיק לחשיב וחייב ליפטר כיון כל מולה מקנה ואע"ג דכשלו העדים אחר כן להעיד שפרע כולו הולחתו טפי היא דכמאחז עדים למי ואם תאמר מכל מקום כיון שמעידין שפרע לפחות חציה אמאי יפטר הא גיכא עדים בלבר ים לומר טעם שהוכחזק העדים מפני שהרי הולה במקנה והם העידו שפרע הכל ומכל מקום לא חפצינן להו כמקח לליתנהו כלי שלם נאמינהו אף בשבועה כיון כל חוב שהוא בשטר שהרי לפשר לומר שסם זכורין מן הענין יותר ממנו וכיון להכחשה הוא אין סומכין לא על העדות לגמרי ולא על השטר לגמרי אלא מספיקא נזון כיולו לא היו לא עדים ולא שטר ומולה מקנה הטענה יפטר: הלכה לאפוקי מאי. [דף קכט.] אי ליכא מאן לפלוגי פטיעתא להלכתא היא: לחתר לעיל לפשר כשר להעיד אף לגרעון מוסיף הוא על הדברי רבי חנא ורבי חנא לא פליג עליה בהא אלא כך שמלוהו ועל מה שמלוהו הסיב ולאפוקי ממאן לפסיל בפרק זה בורר (דף כח.) שליפי בשני אבל אין ה"נ להוה מכשיר אף בגרעון כרבא הא מסתע להלכתא כרבא: אי לאפוקי מלמר בר רב אשי למכשיר בחנא לחנא לחסיב ליה שליפי בגרעון הא פסיק לליה הלכתא כוותיה ואמאי ליצטריך למפסק הכא לאפוקי מדיליה: לאפוקי מלר' יוחנן לחתר לעיל על תינוק בין הבנים לחיינו נאמן אבל נאמר עליו שהוא בכור מסום הכי פסק הכא כרבי חנא לחתר לעיל נאמן כרבי יהושע מסתע להכי הלכתא: מתני' ע"י שריבה לאחד מיעט לאחד והשוה להם את הבכור שאחלק להם כן אין שנים שיחלקו בשוה לחיות כאילו חלק הוא ונתן לכל אחד חלקו ובגמרן מתנה מני עביד כלפירמתיו לעיל לחיין לבכור יש בכורה אלא לאחר מיתת חבין וז"ל ולא נאחר כלום אבל אם אמר פלוני בני שהוא בכור יטול שלא פלוני ולא יותר ושתף ולא נתן לאחים כלום אלא שהניח הלבר בשתף ואם לא יטול יותר כמו שאמר יעלה חלק כל אחד ואחד מן האחין כאחלק הבכור אי יותר לא אמר כלום כיון שלא נתן שאר הנכסים לאחין בגמרן לא יטול יותר אי לפשר לו למעט מחלקו הלכך רבא שלא זה נוטל רבא יאחלק עם האחין ויטול בכורתו בנכסים אבל אין לומר שיטול שלא זה כיון שנתנו לו ועם כל זה יאחלק עם אחיו ויטול בכורתו ללאו אלעזר לפסיל יפב ליה כיון שאמר ולא יותר: ואם אמר בגמרן ירושה: פלוני בני יירש שלא פלוני ויביא ויטעון: [דף קל.] לא אמר כלום. מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה. להעביר מנחלה על זה לזה והא לבנן הוא לפליגי עליה לר' יוחנן בן ברוקא ולית הלכתא כוותייהו אלא כר"י בן ברוקא כלקמן [דף קל.] לאפוקי בגמרן ירושה יכול להנחיל כל נכסיו לאחד מבניו אלא לוקא לגבי בכור לאיני יכול להעבירו ממנו או לסלקו מחלק בכורתו מלכתחיל לא יוכל לבכר כלקמן ומיהו לוקא בגמרן ירושה אבל בגמרן מתנה הא תנינא לעיל לכ"ע לאו הסום להם הבכור לבריו קיימים ומ"ש שקלו וטרו בגמ' בפירוש להאי מתניתין לאו המורים עומד ועיין עניו אמר רחמנא ובניו היו יורשין אותו אלא

מתנה בתחלה.

יירשה ותנתן לו זו היא מתנה בסוף. יירשה ותנתן לו וייראה זו היא מתנה באמצע ודוקא אדם אחד ושדה אחת אבל אדם אחד ושתי שדות שדה אחת ושני בני אדם לא ורבי אלעזר אמר אפילו אדם אחד ושתי שדות שדה אחת ושני בני אדם אבל שתי שדות ושני בני אדם לא כי אתא רבין אמר יירש פלוני שדה פלונית ותנתן שדה פלונית לפלוני ר' יוחנן אמר קנה ורבי אלעזר אמר לא קנה ורשב"ל אמר לעולם לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני יירשו שדה פלונית ופלונית שנתתים להן במתנה ויירשום ואותיב (דף קכט:) רב אשי לכולהו מהא דתניא נכסי לך ואחריך יירש פלוני ואחרי אחריך יירש פלוני מת ראשון קנה שני מת שני קנה שלישי ואם מת שני בחיי ראשון יחזרו נכסים ליורשי ראשון והא הכא דכשתי שדות ושני בני אדם דמי וקתני דקני תיובתא דכולהו תיובתא ואמרינן לימא תהוי תיובתיה דרשב"ל דאמר לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני שדה פלונית ופלונית שנתתים להם במתנה ויירשום ותסברא והא אמר רבא הילכתא כוותיה דרשב"ל בהני תלת לא קשיא ברייתא בתוך כדי דבור ודרשב"ל לאחר כדי דבור והלכתא תוך כדי דבור כדבור דמי לבר מעבודת כוכבים (דף קל.) וקידושין:

ולזלי לן מיירי ברלוויין ליורשו ר"כ תיובתא לכל הני לתמרי לעיל לבנופין מחולקין ושלוח מחולקות לן מהני לשון המתנה ללשון הירושה: ליתא תהוי תיובתיה לר"ל. לזלזול נמי סבר לה מהני לשון בכה"נ שפירשו לעיל שתמר המתנה בין שתי הירושות וכלשון שנתתים שכוללת שנם מה שתמר בלשון ירושה הוא כלשון מתנה לבל פשיטא לשם תמר תנתן [פלוני] לפלוני שלה פלוני ויירש [פלוני] שלה פלוני לן ולזלי הכא הא לפילו תמר הכי תמרינן למהני בשתמר נכסי לך למי שלין רלזלי ליורשו שהוא לשון מתנה שנוף מחולק וממנו מחולק ולאחריך יירש פלוני נמי הכי (הוי) תמרינן למת רלשון קנה שני אע"נ ללרשון מתנה ולשני ירושה לבשתמר שלזלי ליורשו לן מהניא לזלי מכח המתנה שתמר לרשון: ותסברא והא פסקינן כוותיה לריש לקיש בהני תלת והך הילא מינייהו ולזלי ברייתא הוי תיובתיה לן הוה פסקי רבא כל כך בפשיטות כוותיה: ולזלי) לן קשיא כלן תוך כדי לבור. ברייתא לקתני קנה מיירי לתוך כדי לבור שנתן לזה יירש זה ולפיכך מהני לשון המתנה על זה לזה כלילו תומר לשון המתנה נם זה. והא לר"ל לזלי לתחר כדי לבור שנתן לזה יירש זה ותחר כדי לבור הוי הפסק הלכך לן מהני ופסקו הגאונים ז"ל להא לתמרינן ירושה לזלי לפסק לפילו תמר למי שלזלי ליורשו בלשון ירושה היא ולזלי לן הפסק : תמר המתכר ונרלה שהלשון מסיימין קנין לתמר לזלי זה לשון מתנה ונע קתמר שלזלי לשון מתנה לזלי כלומר מתנה היא לזלי שלזלי לן הפסק לזלי לן היו מתנה לעלמא אית לה הפסק לזלי לן ירושה לעלמא לזלי לן הפסק ומ"מ תומר נכסי לך מחייס ותחריך לפלוני בקנין כרלזלי לזלי תומרים ירושה לזלי לן הפסק וכן לעת מנרי נר"י הריטב"ק ז"ל ונ"ל למיירי לפילו תמר לרשון בלשון ירושה שלזלי לן הפסק ומ"מ תומרים שלכריו סותרין זה לת זה כיון שפי' כל כך ע"כ והקשה הרמב"ן ז"ל ע"כ היילך נתנה לזלתר המתנה על נמר מיתה שלריך פשיטא התנאי קולם וכל שלזלתר חלה לזלתר לזלזלי לשון לזלזל זמן לזה קונה מתום לחלה עליו ירושת תורה לל יורש ורב [עוירלן] תמר לזלי לן הפסק ומעשים בכל יום בש"מ שנותן לזלזל זמן ובתנאי ותירן הרמב"ן ז"ל לפסר לומר לזלי לייקי בה כולי האי לזלי תמרינן התורה נתנה רשות לאב להנחיל מעתה לכל מי שירלה ולהעביר מן היורש וכן בכלל זה נתנה רשות להנחיל לזלזל זמן וירושה עוברת ונפסקת מהיורש ורב לזלזל כר עוף בנכסי לך לוקח קלשה [שהמורים הורילו לנחלה בפירוש] לכיון לזלתחיל בירושה לתורה שוב לזלזל נפסקת ממנו הלכך בשותק ולומר סתם לם מתנ בניו יירש פלוני זכה בהם ונ"ע עכ"ל. ומיהו מנלולי המפרשים ז"ל סברי לזלע"פ שלן הורילה בפירוש בנכסים כיון שמלעתו יורלין לנחלה זוכין בכל הנכסים מלין ירושה ושוב אין לה הפסק לזלן ללענין מתנה בתנאי שתני שלזלן עכבת ירילת הלזלן מזמת הפסק לפילו לזלמר למי שלזלי ליורשו בלשון מתנה לזלי

מתני' האומר איש פלוני יירשני במקום בת בתי תירשני במקום בן לא אמר כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה ר' יוחנן בן ברוקא אומר אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו קיימין ועל מי שאין ראוי ליורשו אין דבריו קיימין:

גמ' תניא אמר ר' ישמעאל לא נחלקו אבא וחכמים על אחר במקום בת ובת במקום בן שלא אמר כלום על מה נחלקו על בן בין הבנים ובת בין הבנות שאבא אומר יירש וחכ"א לא יירש אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן ברוקא וכן אמר * בגמ' איתא בשני המקומות רבא וכן התוס' ביבמות דף לו: ד"ה ואר"ל גרסי' ג"כ רבא ע"ש (ג"א) רבה הלכה כרבי יוחנן בן ברוקא אמר רבה מאי טעמיה דרבי יוחנן בן ברוקא אמר קרא (דברים כ"א:ט"ז) והיה ביום הנחילו את בניו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה

ודוקא היכא דליכא בכור אבל היכא דאיכא בכור אי אמר בלשון ירושה לא אמר כלום כדתנן ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן את הבכור דבריו קיימין ואם אמר משום ירושה לא אמר כלום ועוד תניא אבא חנן אומר משום ר"א (דף קל) מה ת"ל (דברים כ"א:ט"ז) לא יוכל לבכר לפי שנאמר והיה ביום הנחילו את בניו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה שיכול והלא דין הוא ומה פשוט שיפה כחו שנוטל בראוי כבמוחזק התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה בכור שהורע כחו שאינו נוטל בראוי כבמוחזק לא כ"ש תלמוד לומר לא יוכל לבכר

אמר רב זריקא אמר רבי אמי אמר רבי חנינא הלכה כר' יוחנן בן ברוקא א"ל ר' אבא הורה איתמר במאי קא מיפלגי מר סבר הלכה עדיפא ומר סבר מעשה רב ת"ר אין לומדים הלכה לא מפי תלמוד ולא מפי מעשה עד שיאמרו לו הלכה למעשה שאל ואמרו לו הלכה למעשה ילך ויעשה מעשה ובלבד שלא ידמה מאי ובלבד שלא ידמה א"ר אשי ובלבד שלא ידמה בטרפות דתניא אין אומרין בטרפות זו דומה לזו שהרי חותכה מכאן וחיתה וחותכה מכאן ומתה א"ל רבי אסי לר' יוחנן כי אמר לן מר הלכה ניעביד מעשה א"ל * לא תעבודו עד דאמינא לכו כו' כ"ה בגמ' (ג"א) עד דאמינא לכו הלכה למעשה אמר להו רבא לרב פפא ולרב הונא בריה דרב יהושע כי אתי פיסקא דידי לקמייכו וחזיתו ביה פירכא לא תיקרעוניה עד דאתיתו לגבאי דאי אית לי טעמא אמינא לכו ואי לא הדרנא לעיל לקי"ל כר' יוחנן בן ברוקא וכ"ם בלשון מתנה לחפילו רבנן חמר קרא שיכול שאם להעביר ממנו הנחלה. [בכור לח כ"ם] ת"ל לח יוכל לבכר. משמע מהכא לחא"נ לתנן במתני' [דף קכו:] ריבה לאחד ומיעט לאחד לבריו קיימין אפי' בתורת ירושה כלפירשנו כוכבים חלי חתם ובתוך כדי דבור חוזר בו לאו חזרה היא וחייב והיינו למסיים בה בפרק בתרא לנדרים (דף פז.) חזן ממנלף והכא לא חשיב לה לבבלל עבודה כוכבים היא וכן מסיים בה חזן ממנרם והכא לא חשיב לה לבבלל קלוסין הוא ללכל מילי לחקש יצ"ע להויה ובקלוסין חילו חמר תוך כדי דבור בפירוש חוזרני בי ופ"ה בעיא נמ ודבינו שמואל ז"ל פירש לעבודת כוכבים ר"ל נמי שלא התפיס לו הקנה לבר לעבודת כוכבים ובתוך כדי לבור חוזר בו אפ"ה נאסר משום חומרא לעבודת כוכבים לכתיב שקן תשקנו וכן ערייה נמ משום חומרא לאסת היא ואם בא אחר וקידשה קודם שנמ ערייה נמ ען המ שנני נמ. אלא שפירש הר"ם ז"ל בהא לעבודת כוכבים חיינ כלילינא בתום': מתני' שהתנה על מה שכתוב בתורה. לעקור הנחלה ממי שרלוי ליורשו שהבת רלויה יותר מאחרים וכן בן קודם לבת בגמ' מפרש מתני' מני ומשמע לרבי יוחנן בן ברוקא לא אמר שיכול ליתן בתורת ירושה כל נכסיו לאחר אלא כשהוא רלוי ליורשו אבל לאחר (וכלפירשנו) הוא מתנה על מה שכתוב בתורה לא אמר כלום וכן אמר תלמודא לעיל [דף קכח:] האומר על תינוק בין שבניס יירש כל נכסי נאמן כרבי יוחנן בן ברוקא [ולא אמר] אפילו בראוי אלא אלא כלאמרן ומתני' כולה ר' יוחנן היא וה"ק שר' יוחנן בן ברוקא וכו': גמ' התורה נתנה וכו'. פי' בפשוטין לבלילהו משתעי ריבה לקרא ונראין שלכבים ללוקא במחלק כל נכסיו אבל לא במקנת שלא אלא כן מנינו מתנה במקנת שחינה ערייה קנין כשאמר בלשון ירושה כמי שרלוי ליורשו ואפילו באומר לו חני נכסי לך וזו לא שמענו בכל התלמוד אלא ואלא כלאמרן כנ"ל הריטב"ם: [דף קכ:] שנוטל בראוי כבמוחזק. להיינו בנכסים הרלויין לבא לאחיו אע"פ שלא החזיק אחיו בהם בחיי אמו אלא כתיב נבי פשוט אשר ימצא לו כמו נבי בכור ללרשין ליה פרט לפשוט ללינו חמור שנוטל בכל ענין מולו מיהו לענין חלק בכורה יש לחלק לר' יוחנן בן ברוקא מולה לבלשון ירושה אינו יכול למעט חלק הבכור מלכתיב לא יוכל לבכר אבל בלשון מתנה שהיא מחייס ועליין אין לו לבכור חלק בה יכול לסלקו ממנה והיינו לתנן [שם] והשוה להם את הבכור לברייו קיימין: מה לי הורה מה לי הלכה מ"מ כולהו ס"ל להלכה כר' יוחנן אם כן במאי קא מיפלגי: הלכה עליפא. לחילו הורה אפשר שהשומע לו הרוחה טעה כי שמע מה שפסק הפוסק אמנם טעה לאחר הוא: הלכה עליפא. פי' למשמע הלכה לחורות לחילו הורה יש לומר שהיתה הוראת שעה ומה שבר מעשה עליף למעשה כהלכה משמע מן הסתם על שיאמר בפירוש הוראת שעה: מעשה רב. להיינו הורה שרואה שעשו מעשה כמוהו: לא מפי תלמוד. כמו שכתוב בתקנת משניות לתנן והלכה כלברייו לשמע לברי יחיל הן על שיפסקוהו החמורים בגמ': לא מפי מעשה. שכתוב במתניתין ובברייתא ואחרים חולקים בו על שיאמר בגמ' הלכה למעשה: ואם שאל ואמרו לו הלכה ילך ויעשה. כל ימיו בענין זה ות"ל לשאול בכל פעם ופעם בחותו ענין עלמו ואפי' בדברי כלאמר בערובין (דף כח:) ושסברת בדברי להו לפי שאי אפשר לדיונן המחורעין שיעלו בכתב. ובטריפות בלבד הוא שלא ימיה: על לחמינה לכו הלכה למעשה. לכשיבא מעשה לאחם יבא לנון ומכוין את לבו יותר: לא מפי תלמוד. ומיהו באומר במתני' לא זו אפס על לקבעו הלכה כמותו אין לך פסק גדול ממנו כלשיטע פרק קמא לפסחים [דף יג.] וכתבו התפרשים ודוקא ר' יוחנן שהוא לקאמר הכי לתלמידיו כדי שילמדו ממנו ויהיו כולם יבאי הוראה ועוד לשמא יתבטל בו יותר ויתחלש הדין אבל אנו אין לנו אלא מה שפסקו לנו החמורים כלאמרי' בב"מ (דף פו.) דבינה ורב אשי סוף הוראה ועל מי

נסמוך עוד אם לא נסמוך עליהם: פירכת. שהיה נראה להם כטוענת בדבר משנה וקי"ל להלכה דינהו לקלמר ויהי לי טענת הלכתא בי לחלוקו בטוענת בשיקול הלעת הא קי"ל (סנהדרין לף ו.) לקם לינהו ולפילו לו לחשכח היה טענת לו הלה היה למקלעיה: אחר מיתה לו תקלעוניה. שמא אם הייתי קיים למרתי בו טעם לו שמא נם לתם תמצאו בו היום לו מחר חיזק טעם ולאו מלינהו היה לומר להם כן אלא משום כבודו שזהו כבודו שהתלמיד חייב לרב אלא יסתור את לבריו וכיון שכן לו תנמרו מינה במעשה אחר לפילו כאותו ממש: לחיל לליין לנין אלא מה שעיניו רואות. בסנהדרין (לף ו:) מקרא לכתיב ועמכם בדבר המשפט: בריה שהנחיל נכסיו ריבה לאחל ומיעט לאחל יהיו לבריו קיימין לר' יוחנן בן ברוקא כיון ס"ת לאילו לרבנן ליכא למבעי לפילו בס"ת אין לו רשות אלא בלשון מתנה ואילו בלשון מתנה ליכא למיבעיא בבריה היאך במקנה בחמירה אין לבריו כלום אלא תקנו אלא בס"ת כלי אלא תטרף לעתו עליו ואם כשהוא נותן מחייס בקנין ושטר כראוי פשיטא למהני לבל לרבי יוחנן ב"ב סיס נזירת הכתוב סיכול להנחיל לכל מי שירצה בלשון ירושה קא מיבעיא לן לו לריס קרא לפילו בבריה שיחלק נכסיו בלשון ירושה כמו שירצה ויהיו לבריו קיימין כל זמן אלא חזר בו וכן נראה מכולה סוגיא דשקלינן וטרינן בלשון יירתון וכלר' יוחנן בן ברוקא לאמר ר' יוחנן בן ברוקא סיכול נתת כל נכסיו בלשון ירושה באומר פלוני בני יירש כל נכסי אבל לא בכותב כלקמן לו נמי יכול לרבות לזה ולמעט לזה לפילו בלשון ירושה ולפילו בכותב וכנון אלא יהיב כל נכסיו וכלאמרי' בפרק מי שמת [לף קנ:] חמשה על שיכתבו כל נכסיהם ס"ת בלשון ירושה מכורה ולפילו כל נכסיו למסתבר טוענים כיון דבלשון ירושה ממש נתן לו כל נכסיו וכלקמן ומשמע ליה לפילו בכותב: כי אמר ר' יוחנן. בכל זה לבריו קיימין לחרינן לוקא בס"ת משום דקרא הכי משמע ביום הנחילו לסיימו סמוך למיתתו אבל בבריה לא לו לילמא אף בבריה לשמא התורה נתנה לו רשות אף בבריותו והני מילי בשלא חזר בו ובלשון ירושה לוקא אבל בלשון מתנה לא לחין מתנה לאחר מיתה אלא בשכיב מרע לוקא לי מלקורייתא לי מלרבנן כלי שלא תטרף לעתו עליו והכא נמי הכי קאמר יירש פלוני בני כל נכסי אחר מיתתו הלכך לוקא בלשון ירושה הוא לבעי לי מהני לי לא היכא שלא חזר בו אבל אם חזר בו פשיטא כשם שיכול לחזור בשכיב מרע יכול לחזור בבריה וכתב ה"ר יצחק הלפסי ז"ל להחיך בעיא לי ליפשיטא לי עבדינן עובדא בבריה וכן כתב רבינו האי ז"ל כתב כן בפירוש הלכך בבריה עבדינן כרבנן שאין יכול להעביד נחלה מזה לזה בלשון ירושה ולפילו תפס מפקינן מיניה ללאו דיליה שקל לכיון דלבריו בטלים נמלא שהירשם אחרים מוחזקים בנכסיהם: [לף קנ:] לו עשאה שלא לפוטרופא. ללכבודה נתכוין כלי שיהיו כפופין לה והלחיך מילתא מילי שהם הלכתא בלא טעמא כלחיכתא (בכתובות) וניטין (לף יב.) שדברי נבואה הן שאנו סומכים המשנה מלעתנו והא למסמע מכחא לבבל ענין עשאה לפוטרופא לפילו יכתבו לה לאחר מיתתו ולף על פי לאין שטר לאחר מיתה ופירש ה"ר יונה ז"ל להכא מיירי כגון שאמר תנו כל נכסי לאשתי ואחר כך שאלו ממנו אם יכתבו לה את השטר והוא שיכתבו לה לוולתי ליפות כחה נתכוין אי נמי תנו לה שפירש ואמר תנו לה כל נכסי וכתבו לה שטר לזכרון בעלמא אי נמי תנו לה כל נכסי ולף כתובו למשמע לגלן ליפות את כחה אי נמי אפילו לו לאמר לגלן תנו לה כל נכסי וכתבו לה שטר לזוקא בכתבו ותנו לבעיגין שייפה כחו כהגיע [לף קלה:] הברייתא שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני ותנו לו את השטר ומת אין כותבין ונותנין לגלן אם כן מיפה את כחו כגון לאמר לף כתובו משום לחייגין לשמע לף נמר להקנותו לגלן בשטר ואין שטר לאחר מיתה לבל בשכיב מרע שמתנתו קונה בלא שטר ונס לו לאמר כתבו ותנו [לגלן תנו וכתבו] לימא לו הזכיר את השטר לגלן לזכרון לברים בעלמא ומיהו ברייך עיון לשמעתין לקמן [לף קנו.] לו קרי יפוי כח לגלן בשאמר לף כתבו וכן כתב לקמן הר"ם ז"ל נבי הא לאמרינן כתבו ותנו לגלן לוקא גלן הוא הדין אם לאמר תנו וכתבו לו חשיב יפוי כח על שיאמר לף כתבו. ושכיב מרע שאמר תנו מנה לפלוני ולאחר כדי לבוא לאמר כתבו ותנו לו את השטר משתמע לו לחזור בו ממתנה דלשמעה נתכוין גלן ליפות כחו שיהא לו לרחיה הלכך העליס כותבים מה שנוים בפניהם ואין כותבין ולאמר לנו כתבו ותנו לפי שמנהגו מכטולין בכך את המתנה וכתב הוא ז"ל ז"ל נראה בעיני שאם לאמר כתבו ותנו כל נכסי לאשתי ואינו מיפה את כחה לפילו אפוטרופא לו עשאה שהרי זה כלרך הקנאה הא לעשותה ומשתברא לאנ"ן שהאריך לנון השטר בלרך שופרא לשטרא וכתב מעכשיו ולאחר מיתה תלך ותחזיק ותזכה במתנה זו לפילו הכי לו עשאה גלן אפוטרופא שהרי זה מתכוין לעשותה אפוטרופא בלשון מתנה ליפות את כחה לליפוק לה קלא שהנכסים שלא ולישתמענן מילה הלכך מהאי טעמא נמי הוא כותב שטר זה בכל שופרא לשטרא וכלרך שטר מעליא. לאמר המחבר וכל היכא שלא עשאה לאשתו גלן לאפוטרופא הלבר פשוט שלא מחלה כתובתה ולא לאמרו [ברי"ף סוף סי' תתנב] לאמרה שתינת יומא במאי יקרא גלן בנותן לה מתנה נאמרה וכן מוכיח לקמן בשמעתנו ולזה הלעת נוטה וכן פירשו בתוספות וכן כתבו משמו של רבינו האי ז"ל וחין לחוש לדברי החולקים על זה וכן נראה לעת מורי [הרלי"ה] עכ"ל הריטב"א ז"ל על כלן. מיהו לם פירש בשטר שהוא מקנה לה הקנאה נאמרה ולא בתורת לאפוטרופסות לי נמי שפירש בשטר שתהא רשאה למכור ולתת במתנה לאחרים ולאי קנתה ולפי שלא היו רגילים לכתוב לשונות הללו בטופסי דשטרי לפיכך תקנו חכמים בסתם כותב שלא עשאה גלן לאפוטרופא עכ"ל: פשיטא בנו נהוג לו עשאו גלן לאפוטרופא. כלי שיהיו לחוו כפופין לו ולא לאמרינן מתנה הוא דיהיב ליה ושיעביד הנחלה משאר בניו ולאע"נ לתנן לעיל [לף קל. ע"ס] האומר יירשני בני נאמן לקי"ל כלי יוחנן בן ברוקא בבן בין הבנים וכ"ס במתנה להא דבנן לפליגי בירושה מולו במתנה תירצו ר"ח ז"ל ורבינו האי ז"ל נאמן ז"ל והרב אלפסי ז"ל לתתני' בחומר והכא בכותב בלאמר לכיון להלכה בלא טעמא היא נקטינן מילתא כלחיכתא. עוד פר"ח ז"ל לכיון לכותב אית ליה קלא משום שטרא ולפוטרופוס ניחא ליה לליפוק עליה קלא כי היכי לליפתמענן מילתא היינו טעמא לאמרינן לקמן הכותב כל נכסיו לאפוטרופסות נתכוין והא לאמרינן לקמן הכותב כל נכסיו

כי לאחר מיתה לא מיקרע תיקרעוניה ולא מיגמר תגמרון מיניה לא מיקרע תיקרעוניה דאי הואי דילמא הוה אמינא לכו טעמא (דף קלא.) ומיגמר לא תגמרון מיניה דאין לדיין אלא מה שעיניו רואות

בעי רבא בבריא היאך כי קאמר ר' יוחנן בן ברוקא בשכיב מרע אבל בבריא לא או דילמא ל"ש ולא איפשיטא הילכך לא עבדינן בה עובדא בבריא:

יום רע

(דף קלא:) אמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לבנו לא עשאו אלא אפוטרופוס לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופוס פשיטא בנו גדול לא עשאו אלא אפוטרופוס בנו קטן מאי אמר רב חנילאי בר אידי

משמיה דשמואל אפילו קטן המוטל בעריסה.

ומפרשי רבנן דוקא הכותב אבל אמר יירשני בני שפיר דאמי וירית ליה דקיימא לן כר' יוחנן בן ברוקא ואי קשיא לן ההיא דאמרינן לקמן (בדף קלג.) אמר רב הונא שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחר אם ראוי ליורשו נוטלן משום ירושה ואם לאו נוטלן משום מתנה וא"ל רב נחמן גנבא גנובי למה לך אי סבירא לך כר' יוחנן בן ברוקא אימא הלכה כר' יוחנן בן ברוקא דשמעתין כר' יוחנן בן ברוקא אזלא דשמעת מינה דא"ר יוחנן בן ברוקא אפי' בכתיבה נמי למי שראוי ליורשו דבריו קיימין ההוא בשאר יורשין כגון בת בין הבנות ואח בין האחים אבל בן בין הבנים בכתיבה לא עשאו אלא אפוטרופוס כדקאמר שמואל והא דרב הונא לא פליגא עליה ולא פליגא נמי אדר' יוחנן בן ברוקא אלא כל חדא וחדא קיימא באנפי נפשה ולא פליגי אהדדי ואי אמרת בנו מ"ט לא קני בכתיבה אלא אמרינן אפוטרופוס הוא דשווייה וכולהו יורשים קני הא מילתא כבר אמרינן עלה בגמרא (לקמן דף קמד.) דהלכתא בלא טעמא היא ולית לן אלא מאי דאמור רבנן:

(דף קלא:) פשיטא בנו ואחר לאחר במתנה ובנו משום אפוטרופוס אשתו ואחר לאחר במתנה ואשתו אפוטרופיא אשתו ארוסה ואשתו גרושה דברי הכל קנו איבעיא להו אשה אצל האחים * כתב באשר"י דלא גריס רב אלפס בת אצל הבנים באיבעיא להו ע"ש. מהר"ם ובת אצל הבנים ואשה אצל בני הבעל מהו א"ר אבינא משמיה דרבא בכולהו לא קנו לבר מאשתו ארוסה ואשתו גרושה ורב עוירא משמיה דרבא אמר בכולהו קנו לבר מאשה * עי' באשר"י אצל בנים ואשה אצל בני הבעל והלכתא כרבינא

לאחרים אם רצוי ליורשו נוטלן משום ירושה משמע לפילו בכתיבה כל נכסיו לאחר אם הוא רצוי ליורשו אע"פ שיש נם כן אחרים הרוצים ליורשו זה נוטלן משמע לכאורה נמי קנה תירץ הרב אלפסי ז"ל דהתם בחי בין שהחיים או בת בין שבנות אלא אמרו אלא עשאו אלא כאפוטרופוס אלא בבן בין הבנים וכן בהשם לקפיל טפי ביקרייהו לכל בכולהו לילך אע"פ שרוצים ליורשו קנו כיון דלית לן למימר בהו טעמא לקפיל ביקרייהו אי נמי מצינן למימר כיון דמתני' כולה ר' יוחנן היא כדלקמיקמע לעיל ומיירי בלשון ירושה ז"ל רוקח כשנתן כל' ירושה או אלא פירש לשון מתנה מפורש אלא אמר כל נכסי לבני לפלוני לבדו לכיון שאמר על מי שרצוי ליורשו לשון ירושה משמע וז"ל הוה לקנה כולן לכל בלשון מתנה מפורש לן חזינן לרבי יוחנן בן ברוקא דאייתי הא ונם רבנן לפליני בירושה ומודו במתנה לן חזינן לאייתי בכל הנכסים אלא בריבה לאחר ומיעט לאחר היכך היכא לאמר כל נכסי אין לנו לומר שיהיו לבריו קיימין והיו מתנה אלא רוקח בלשון ירושה (ועוד) אלא משמע ליה לשון אפוטרופסות ליורש לן מקרי אפוטרופסות אלא יורש נמור לכל בלשון מתנה מפורש אפוטרופסות מתנה מועטת מיקרי וכן בכותב רוקח הוה לאמרי לן עשאו אלא אפוטרופא ובלשון מתנה וכשמשמע ובכל נכסיו רוקח לכל שם שייר בין קרקע בין מטלטלין קנתה היא לו בנו קנין נמור כלאמרינן בפ' מי שמת [דף קנ:] חמשה על שיכתבו כל נכסיהן וכו' ואמרינן נמי התם הלכתא מטלטלין הוי שיור ומיהו שם כותב לן בנכסיו אפי' כתב קנין בשטר לן אמרינן דקנייה נמורה היא להכותב כל נכסיו שמשמע קאמרינן ל"ש בקנין ול"ש בלא קנין להא קאמרינן שהוא מיפה כחה בדרך הקנאה לישתמעון מילתיה הלכך מהאי טעמא נמי ה"ה בקנין: אפילו קטן המוטל בעריסה. וע"נ להשתא לאו בר הכי הוא לימא לכשינדל לבעי לישתמעון מילתיה ויהיו כפופין לו כיון דאפשר לעבידי להכי ולא נימא לעולם שרוצה להעביר הנחלה מאחרים לאו רוקח בהני דאפשר לתלות בהם טעם אפוטרופסות: בנו ואחר. שהניח להם כל נכסיו לבנו הניח מתנה אפוטרופסות כיון דאפשר למימר הכי וכלאמרן: ולאחר במתנה. לגבי אחר אין לומר שהוא מטעם שיהיו כפופין לו בניו למטעם מה יהיה קפיל בכך לן הוה ולא לאחר ואילו מתנה שבניו קטנים ואין יודעין בטיב מתן מיה לו לומר בפי' שיהיה זה לאחר אפוטרופוס והא לאמר לבנו [ולאחר בנו] מתנה לאפוטרופוס אלא בלשון השטר מתנה נמורה היא:

לע"נ ללא הניח לו כל נכסיו להא לאחר נתן מחצה מתנה להשתא שנשאר לו הוא כל נכסיו וכל אותו חלק נתן לבנו וכ"ש כשהניח לאחר כל נכסיו לו לבנו כל נכסיו לעיקא לאחר במתנה ולבנו לפלוני ומיהו אם כתב חצי נכסי לבני וחצי נכסי לפלוני מלהוא ליה למכתב כל נכסי לבני ולפלוני ולא עשה כן הלכך בנו במתנתן ולאו לבנו נמי במתנה להוא כנותן לבנו מקצת נכסיו תחלה ולאח"כ נותן השאר לאחר ואם כתב שני שלישים בנכסי לבני ושלים לפלוני ולאו לאחר במתנה ובנו לפוטרופוס לכבות אחת למי כיון שנותן לשניהם תנך כלי לבור ואם כתב כל נכסיו לבני בניו שניהן לפוטרופין אלא שבעל הלכות ז"ל כתב לרוקח כותב כל נכסיו לבנו אבל אם כתב כל נכסיו לשני בניו בשוה בניהם אלו לבתי בניותיו במקום שיש בנות קנו ולא אמרינן לפוטרופוס שוינהו ולפשר לכיון להלכתא בלא טעמא הוא אין לנו אלא מה שהוכרבפירוש כן כתב אחד מחכמי הלוי. ומ"ש בפניס הוא מהר"ר יונה זצוק"ל ואם כתב חצי נכסיו לבנו ואח"כ כתב שאר נכסיו לבנו לאחר הרשאין במתנה והשני לפוטרופוס על הבניס החאחרים שהרי הוא נחשב כותב כל נכסיו לנבי בני הבן השני ויש לומר לכיון לבנו שני לא עשאו אלא לפוטרופוס ויירשו אחיו עמו נם הרשאין יירש עימהם להוא ליה ככותב תנו מחציס זו לפלוני בני ולא חלק שאר נכסיו לאמרינן נוטל ונוטל את ירושתו כלאיתא בסוף פרקין [דף קלח.] וכתב הר"ם ז"ל שאם כתב כל נכסיו לבנו ולא לשאתו יש לו בניס אחרים לא עשאו אלא לפוטרופוס כלי שיכבדוהו אחיו ואם אין לו אחין ולאו מתנה כתב לו לכיכו למימר מתנה לפוטרופא לאיגע רוצה שתכבד האם את הבן: לשאתו ולאשתו נרוסה לבבי הכל קנו. ולאו לפוטרופא נינהו למימר טעם נאמר אלא נתן להם אלא מתנת לפוטרופסות והלא הם אינן קפילות בכבוד הבניס ונם הוא לא קפיל כיון דלא נם לבו בהן אלא ולאו מתנה נמורה היא לבל בת אלא הבניס ואשה אלא שאין לבעלה בניס ולא בא ויורשין הם אחיו ואשה אלא בני הבעל מאשה אחרית בכלהו לא קנו אלא לפוטרופוס היא כלי שיהיו כפופין להם. אין אשה אלא שאר היורשין כאשה אלא שאר האחין ובלשון הזה כולן כל היורשין ולאו לוקח הריטב"ע ז"ל: ברייא שכתב כל נכסיו. בקנין ובשטר לאחר מכל אלו ולא בירר לו בשעת הקנין ולא בלשון השטר מתנה נמורה היא:

[דף קלב.] לניחא ליה לינסתמען מיליה. ומסום הכי לחמרינן לעסמו לפוטרופוס לבל בבריה לחר שהות קייס ע"כ יהיו כפופין לה ואס כן לאו מסום לפטרופא יהיב לה אלא מקנה נמורה היא: פירות נכסיו. שהס עבסיו בעין אי מקנה לה לקל לפירות כלי אלא ליהוי לבר אלא בא לעולם: נוכח כתובתה. כלומר מותר כתובתה לעולם מחלה כתובתה כנגד מה שמקבלת במתנה לרבנן לקי"ל כוותייהו לחמרינן תקרע כתובתה וכו' וה"נ לחמרינן לקמן [דף קלח:] תנו מחתים זו לפלונית שמתי כרחוי לה נוטלתן ואת כתובתה מפרשינן התם למסום ליפנע יתירא לקלמר כרחוי לה נוטלתן לבל כתובתה לבל לא לחמר כרחוי לה יהא על העליונה שהם חותם מחתים הוי יותר מכתובתה נוטלתן מכתובתה ואם כתובתה יתירה נוטלת כתובתה בין הכל: ויצא עליו שטר חוב. הקולם למתנה: רבי אליעזר אומר תיקרע מתנתה. שלעולם לא מחלה הכתובה אלא היתה לעתה שהם יבא בע"ח ויטרוף המתנה שתעמוד על כתובתה אם היא קולמת לבע"ח: וחכמים אומרים תיקרע כתובתה. שמעמה שנתן לה מתנה זו מחלה כתובתה מנכסים אלו אע"פ לא מחלה מנכסים העתידין לבוא לבעלה שהוא מסועבד לה כלכתיב בתנאי כתובה ולעתיד יבא למקני מכל מקום מלו מחלה אם כן תעמוד על מתנתה וכע"ח הוא קולם למתנה נמצאת מכאן ואילך טטר חוב. מסום הכי ליח לה הנכסים מסמע לאילו לא יצא עליו טטר חוב קניא לי מסום דהכי מסמע להא לא לחמר עשתה אפוטרופא לי מסום לאי קניא לחמרי תקרע כתובתה וחמרי מחלה לה והא ליכא למימר יומא חד שתי במאני יקרא ולמחר מתבר כיון דלא קניא להו לפילו שעה אחת: לחמר המחבר לו נרוסה. לעת הפרעניס לנרוסה אע"פ שנמנאת מחלה כתובתה כיון דקניא ורחיה מהכא למסום הכי לחמרינן תקרע כתובתה. ומכאן רחיה נמורה למה שכתבתי בשם הרב למעלה למסום לאפוטרופיא [לא] מחלה כתובתה ע"כ: אלא. דלי ולאי שמע מינה דקניא. ואי בע"מ הא לחמרת לי עשתה אלא לאפוטרופא ולא מקניא מילי אלא בע"מ ומשני לבע"מ נמי היכא קנייה כגון בשחתו חרוסה הכא למנו לזכי לנפשה בשוות קרקע כל שהוא למנו לזכי לחמרינן בשלחי נדרים [לף פח:] ובברכיס אלו נמי קולי לברכיס ניחא אלא לאמתיינן הכי היכי לחזיל רב נחמן בתר לומלנא לעלמא כלאמרינן בהא למי שהלך בגו ס"ג אלא לומלנא אלא לאמתיינן הכי ז"ל כיון אלא לאפסוקא בעין לקולא עבדינן ולא עשאה אלא לאפוטרופא: הלכה. כלומר הלכה למעשה ולכן אי פירש הלכה כחכמים. פסיק רב נחמן הלכה כרבנן אע"נ אלא צריך לפסוקא וכתב הרי"ף ז"ל כיון אלא לאפסוקא בעין לקולא עבדינן ולא עשאה אלא לאפוטרופא:

(דף קלב.) בעי רבא בבריא היאך כשכיב מרע הוא דניחא ליה דלישתמעון מיליה אבל בבריא הא קאי הוא או דילמא בבריא נמי ניחא ליה דלישתמעון מיליה מהשתא ת"ש הכותב פירות נכסיו לאשתו גובה כתובתה מן הקרקע למחצה ולשליש ולרביע גובה כתובתה מן השאר כתב כל נכסיו לאשתו ויצא עליו שטר חוב ר' אליעזר אומר תיקרע מתנתה ותעמוד על כתובתה וחכ"א תיקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן אמר רבי יהודה הנחתום מעשה ואירע הדבר בבת אחותי כלה ואמרו חכמים תיקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן טעמא דיצא עליו שטר חוב הא לא יצא עליו שטר חוב קניא ובמאי אילימא בשכיב מרע והא אמרת לא עשאה אלא אפוטרופיא אלא לאו בבריא לעולם בשכיב מרע (וה"ה דלא יצא עליו שט"ח דלית לה גוף נכסים ולא הפסידה בע"ח אלא לעוקרה מהיות אפוטרופיא) ורב עוירא מוקים לה בכולהו לבר מאשה אצל הבנים ואצל בני הבעל ורבינא מוקים לה באשתו [ארוסה ואשתו] גרושה ולא איפשיטא בעיין ולקולא עבדינן ולא עשאה אלא אפוטרופיא

אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן הלכה תיקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה ונמצאת קרחת מכאן ומכאן מאי טעמא אומדן דעתא הוא דניחא לה דליפוק עלה קלא דכתבינהו לה לכולהו ניכסיה אפילו חד יומא דאמרי אינשי נהוי חד יומא במנא יקרא וליתבר ותניא הרי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד [וכתב] כל נכסיו לאחר ואח"כ בא בנו מתנתו מתנה ר"ש בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה כותבן אמר רב נחמן הלכה כר"ש בן מנסיא אלמא אזלינן בתר אומדן דעתא וכן הלכה:

תנן התם הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא איבדה כתובתה משום דכתב לאשתו קרקע כל שהוא איבדה כתובתה אמר רב במזכה להן על ידיה ושמואל אמר במחלק לפניה והיא שותקת רבי יוסי בר' חנינא אומר באומר לה טלי קרקע זה בכתובתך (דף קלב:) ומקולי כתובה שנו כאן א"ל רבא לר"נ הא רב והא שמואל והא ר' יוסי בר' חנינא מר כמאן ס"ל א"ל שאני אומר כיון שעשאה שותף בין הבנים איבדה

כתובה נינהו לאע"נ דלא מחלה בהדיא דמרינן לכמי שמחלה בהדיא היו מה שאין כן בבעל חוב דלחילו בע"ח על למחול בהדיא לא הויא מחילה וטעמא בבע"ח משום דעבד ליה נייח למיתן ליה מעותיו אבל הכא יותר מסהדים רועה ליתא רועה אסא להנאת הפירות וכלים לקיט (קדושין קף ז.) טוב למיתב טן דו מלמיתב לרמלו וכן אם (למר לה) לחר שחלק לפניה ושתקה למר לה טלי קרקע זו בכתובותיך לי נמי לחפילו לא חלק לפניה אלא שיעשה שחלק כן ושתקה וקבלה מה שכתב לה קרקע כל שהוא לכבה"נ נמי לחבלה כתובתה ולוקח ביעשה שחלוקה ושכי לייך ליעשה למתניתין כתב לבניו וכתב לאשתו זו שבלה כתובה לבל לי לא ילעשה שחלוקה לא הוי מחילה ולא לבלה כתובתה ומקולי כתובה קלי לכולהו תלת אע"פ שלא פירש הר"ם ז"ל כן: למר שמחבר במוכה להן על ילה פירוש בפניה בסולר שלה אסום לשכי שמשבדרא ליעשה לבל טעמא למילתא כיון שהוא כבול לה ונעשית בעשתה מחלה ע"כ: [לף קלב:] בעי רבא בבריה. שמחלק נכסים היולך. כלומר בש"מ נמרה ומחלה בנכסים של עבדיו לחין לה במה לתלות כלי לניחא לסבדיה למנבה מיניהו ל"ב ולחי מחלה לבל בבריה חיחא לא מחלה ולחי לשתקה סבדיה הלד קני בעלי נכסים ותנבה אסא ולא שאלך כן לא לערער על שלו שאלך ולא שמחלה לו לילמא מ"מ כיון לשמתא ליה ליה לין לומר שאינה מערערת על שלו אסום נכסים שעתידין לבא אם כן ולחי מחלה בנכסים שלו ומיהו בנכסים שעתיד לקנות לעולם לא מחלה כלשמעא בסמוך והיולך בעוה שלקח בתיקו הלבך לבבלה כתובתה אסם להוה המוניתה מיד היורשים ועליה להביה רחוק לבל היכא ליה ליה לשתניין שעת הבושר מיקרי בעל הבטר מוניה ושכי נמי היה המוניתה וכן פירש הר"ם ז"ל:

כתובתה ודוקא דהיא שותקת כשמואל וכ"ש הנך:

בעי רבא בבריא היאך ש"מ הוא דידעה דלית ליה וקא מחלה אבל בבריא סברה הדר קני (* מהר"ם ל"ג ומקני ליה) או דילמא השתא מיהת הא לית ליה תיקו הלכך מוקמינן כתובה אחזקה ועל הבעל להביא ראיה דמחלה ההוא דאמר להו פלגא לברת ופלגא לברת ותילתא לאיתתא בפירי איקלע ר"נ לסורא עאל רב חסדא לגביה א"ל כה"ג מאי א"ל הכי אמר שמואל אפי' לא הקנה לה אלא דקל אחר לפירותיו אבדה כתובתה מי דמי התם אקני לה בגופא דקרקע הכא פירא א"ל מטלטלי קא אמרת מטלטלי ודאי לא קא אמינא ההוא דא"ל תילתא לברת ותילתא לברת ותילתא לאיתתא שכיבא חד מבנתיה סבר רב פפא למימר לית לה אלא תילתא (דף קלג.) א"ל רב כהנא אילו הדר קני נכסי אחריני מי לא שקלא השתא נמי שקלא פירוש שכיבא חדא מבנתיה בחיי האב ההוא דפלגינהו לנכסי לבניה ולאיתתיה שייר דיקלא סבר רבינא למימר לית לה אלא דיקלא אמר ליה רב יימר לרבינא אי לית לה נכסי דיקלא נמי לית לה אלא מיגו דנחתא לדיקלא נחתא נמי לכולהו נכסי

ההוא דהוה קא שכיב אמרו ליה נכסיה למאן דילמא לפלוני אמר להו ואלא למאן אמר רב הונא אם ראוי ליורשו נוטלן משום ירושה ואם לאו נוטלן משום מתנה סבר רב אדא בר אהבה למימר אם ראוי ליורשו אלמנתו ניזונית מנכסיו ואם לאו אין אלמנתו ניזונית מנכסיו א"ל רבא מיגרע גרעה השתא ומה בירושה דאורייתא אמרת אלמנתו ניזונית מנכסיו במתנה דרבנן לא כ"ש פירוש מתנת שכיב מרע דרבנן היא דגרסינן בפרק מי שמת (דף קמז:) רבא אמר רב נחמן מתנת שכיב מרע מדרבנן בעלמא היא גזרה שמא תטרף דעתו עליו אלמא במתנת שכיב מרע נמי אלמנתו ניזונית מנכסיו ואיבא נוסחי אחריני דאית בהו אטו יורש מיגרע גרע ולית בהו השתא ומה ומיהו תרוייהו לישנא דגמרא נינהו וחד טעמא נינהו אלא חד נוסחא קיטא וחד נוסחא רויחא

ואי קשיא לך ההיא דתנן (גיטין דף מח:) אין מוציאין פלנח של קרקע לבתו וחני הנשתרת לבתו לחרת ושלים הפירות לשתתו ובעי מי אמרינן להיינו עשתוה סותף כיון לחילק לה בפירות עמסס אי לא כיון שלא חילק לה בגופו של קרקע ומסקינן לחילו הפירות הוי מחוברין בקרקע הוי חשוכרין. ולחילו אם הקנה לה לקל לפירות שהפירות לינן אם הנשתו נמי נוף הלקל לא הקנה לה לחילו יבא לית לה בית מילי מ"ת הוליל למחובר הוא חשיב לה לבל פירות תלוסין כי הני מטלטלי נינהו ומטלטלי לא חשיבי לה ולא מחלה ושכי תנן בממניתין כתב לה קרקע: שלים קרקע לשתתו ושני שלישים לב' בניתיו שעשתה הנשתו לשתתו סותף בין הבנות בנוף הקרקע ולחי מחלה בנכסים של עבדיו ולחל"ב אם מתה לחת מן הבנות בחיי האב וחזרה לחיו נחלתה: שבר רב פפא למימר לבנכסים לחיו לא תזכה לשתתו בסותף בנותה לעע"נ ללא מחלה בנכסים לעתיד למקני ולחי מיניהו תנבה מותר בתובתה מיהו בהני נכסים בבר מחלה ולא שקלה בהו ול"ל רב כהנא שהיה לעולם לא מחלה בנכסים הרלוויים לבא לבעלהמלוה לא שיהיו לנכסי הבת הוא למחלה לבל ונכסי בעלה לעולם לא מחלה וכי היכי לחיו הדר קני שקלה השתא נמי שקלה: הוה לפלניהו וכו' לית לה אלא לייקלה. לבשאר נכסי מחלה שהיתה סותף עם הבנים ואמר ליה רב יימר לחי מחלה בכל הנכסים נמי מחלה אלא ולחי משמע שאתה מולה לכל היכא לשתתייר נכסי לא אמרינן למחלה משום שעשאה סותף כיון שהיה רולה נכסים שאפשר לנבות מהם אם כן לא תימא נמי למחלה בכל חון מלקל זה לכיון לסלוק לעצמה למנבה לא מחלה כלל אלא סברה יעשו בית דין סומה על לקל זה ואם לאו הוי סוה כמותר כתובתי לז לערער על הנכסים שחילק לכל היכא לשתתייר נכסים לפי כל שהם לעצמה עליהם ולא מחלה:

לאכילת הפירות ולשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם והכא קאמרינן אלמנתו ניזונית מנכסיו ההוא במשעבדי מחיים כגון מתנת בריא ומכירה אבל מתנת שכיב מרע דלא קניא אלא לאחר מיתה כדאמרינן (דף קלז.) מתנת שכיב מרע אימתי קונה אביי אמר עם גמר מיתה ורבא אמר לאחר גמר מיתה והלכה כרבא לא דחיא תקנתא דרבנן דמזונות אלמנה ומתנת שכיב מרע תרוייהו תקנתא דרבנן נינהו ובהדי הדדי קא אתו לאחר גמר מיתה הילכך לא דחיא חדא מיניהו לחברתה ותרוייהו קנו

האי סברא דילן וחזינן למקצת רבואתא דסמכי להו אהאי נוסחא דלית בה השתא ומה וקא מפרשי לה הכי אטו יורש מיגרע גרע אלא בין משום ירושה בין משום מתנה אין אלמנתו ניזונית מנכסיו ומסייעי לה למלתא מדתנן אין מוציאין לאכילת הפירות ולשבח הקרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם ואנן הא קא ברירנא לה ופרישנא טעמא בסייעתא דשמיא והא מתניתין דמסתייעי מינה איכא עלייהו תיובתא דאי מתניתין פליגא עליה דרב אדא בר אהבה הוה רבא מותיב עליה מינה ומדלא אותבה עליה מינה ש"מ דמתניתין לא הויא תיובתיה אלא טעמא דמתניתין לחוד ודרב אדא בר אהבה לחוד וליכא עליה דרב אדא בר אהבה פירכא אלא מדרבא (דף קלג.) אלא אמר רבא כדשלח ליה רב אחא בר רב עוא לדברי ר' יוחנן בן ברוקא נכסאי לך ואחריך לפלוני אם הראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום הראשון כלום שאין לשון מתנה אלא לשון ירושה וירושה אין לה הפסק אמר ליה רבא לרב נחמן והא אפסקה הוא סבר יש לה הפסק ורחמנא אמר אין לה הפסק

(דף קכט.) תניא האומר תנו שקל לבני בשבת וראויין לתת להן סלע נותנים להן סלע ואם אמר אל תתנו להן אלא שקל אין נותנין להן אלא שקל ואם אמר אם מתו יירשו אחרים תחתיהם בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו אין נותנין להן אלא שקל וגרסינן בפ' מציאת האשה (דף ע.) אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הילכתא בין שאמר תנו ובין שאמר אל תתנו נותנין להן כל צרכן והא קי"ל הלכה כר"מ דאמר מצוה לקיים דברי המת הני מילי במילי אחרניאתא אבל בהא מינח ניחא ליה והא דאמר הכי לזרוזינהו הוא דעבד:

מתני' (דף קלג:) הכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו מה שעשה עשוי אבל אין רוח חכמים נוחה הימנו ולפיכך חלמנתן וכתובתן ניזונות מנכסיו חבל במזונות בנותיו תפסה עליו הרשב"ל ז"ל ואמר למזונות חלמנה כיון דמחייס תפסה לה לא פקע שעבודיה אבל נגבי מזון הבנות כמשועבדין וניהו חלה חיתא לנפקותא לאס רחוי ליורשו או לא הוי להו לרב אחא שאס אמר האי ליפנע לחלה חלה למחן ואמר ואחריו לפלוני רוחין אס רחוי ליורשו אין לבני במקום רחוי ליורשו כלום שהרי הוא כמתנה על מה שכתוב בתורה שהתורה אמרה אחין לנחלה הפסק כלאחרינן וכן אין לו ולרשין עיין עליו הלכך אע"פ שהמתנה בפירוש תנאו בטל אבל אס אינו רחוי הוי לשון מתנה וכברייו קיימין: [תנו שקל לבני כו' ואס אתו יירשו אחרים תחתיהס]. אע"נ דירושה אין לה הפסק הכא חיירי במתנת ברייא כגון שהלך למדינת הים ונתן ליתן להס בשיעור הזה על סיכלה הממון ה"נ הס המתנה היא ותלה הענין באחריס רוצה שיעמדו טופי כי היכי לשתייר מהנהו נכסי להנהו אחריס הלכך אין נותנים להס אלא שקל כאשר נתן וכבר פירשתי לעיל אמאי לא חיילא ירושה מלאורייתא מקמי לשימטי זמן של אחריס וכן פירשתי אס לשון ירושה מהני לאחריס אס לאו שאינס רחוייס ליורשו אס לא ולענין שלא הניח נכסיו לאחריס אלא אחר בניו אלו מסקינן בפרק מציאת האשה בתס' כתובות (דף ע.) אמר רב חסדא אמר מר עוקבא הלכתא בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו נותנים להן כל צרכן והא קי"ל כר"מ דאמר מצוה לקיים דברי המת ה"מ במילי אחרנייתא אבל בהא ניחא ליה והא דאמר הכי לזרוזינהו הוא דעבד:

מתני' הכותב נכסיו לאחרים. בלשון מתנה אע"פ שאס עשאו שיכול לתת את שלו למי שירצה מ"מ אין רוח חכמים נוחה הימנו משום דקץ עקר נחלה לחזור להעבירה מבניו ונתן לאחרים והכי קי"ל כוותיה כלשקיבלוה בגמ' ולאע"נ דקי"ל [לקמן קעא.] כל מקום שנתן רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו היינו היכא דלא פסיקא הלכתא בהדיא לגמ' כוותיה אבל הכא פסק שמואל בגמ' כרבנן לחמרי אין רוח חכמים נוחה הימנו בכל ענין לפילו אין נוהגין כשורה מלחמר שמואל לא תהוי כלעבודי לחשנתא ז"ס פליני רבנן עליה דרשב"ג יהי לו פליני וכולהו סבירא להו לכשחינו נוהג כשורה זכור לטוב שמואל לחמר כמלן לגמ ולהי רבנן לפילו בשחינו נוהג כשורה לחמרי אין רוח חכמים נוחה הימנו והכי לישתי בירושלמי ע"ר חבא בר ממל הכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו עליו הכתוב לומר ותהי עונותם על עצמותם כלומר בעבור בניהם שהם עצמותם ונשאין

עונות הרבה: נרסי' בגמ' ת"ר מעשה בחלם שלח היו נוהגין בניו כשורה הוריקין מנכסיו עמל וכתבן ליונתן בן עוזיאל מה עשה יונתן מכר שדים והקדיש שדים והחזיר לבניו שדים בה עליו שמלי חזקן במקלו וכתרמילו ואמר ליה מה שמלי חס שתה יכול להוציא מה שהקדשתי שתה יכול להוציא מה שהחזרתי אמר שניח עלי בן עוזיאל: מכר שדים והקדיש למימר לשכבי מכר והקדיש מעיקרא כדי להוציא על החזרה שהחזיר לבניו שהוא בדין כשהלך ליה : במקלו וכתרמילו. כדי להתווכח עמו על מה שעבר על דברי התם שנתכוין ליתן לו ע"מ שלא יהנו בניו מנכסיו לשכי לשמלין לעתיד לכך אע"פ שלא פירש וכך אמר לו שמלי כיון שהחזרת לבניו נתבטלה התנה ולעת שמלי להיות כאילו פירש וכיון טעה שמלי לשכח כיון שלא פירש אלא נתן לו סתם נמר ונתן לו לעשות בו כל מה שירצה: [דף קלג.] אי שתה יכול להוציא וכו'. כלומר לולאי אי שתה יכול להוציא לע"מ שהתנה מהם נתנם לו: שתה יכול להוציא. כלומר אי שתה יכול להוציא לחין שתנה לחנלין וכיון שלא פירש הנותן כלום נמרי כדי שלעשה בה כרעוני נתנה לו: שטיח. לרך נגלי כמו (ברכות דף נב.) שטיח לבריס כלפי מעלה ג"ל ולא"ג לחזלינן בתר דומיא כלומשמע לעול נבי הרוא דשמע שמת בנו לחתרינן למתנתו לינה שתנה כיון שבא בנו ואע"ג שלא פירש על מנת שלא יבא בנו שאני התם לכיון שמשמע שמת בבירור על שבשביל זה נתן נכסיו לאחר לא הוה ליה לאסוקי אדעתיה לפרש מילי לבל הכא אי לא בעי שיתן כלום לבניו הוה ליה לפרושי וכל שכן בענין כזה שהיה ראוי לעורבא מדבנן כיונתן בן עוזיאל לרחם עליהם שמלהם כי לא חטאו לו בניו לאבותם חטאו [ונפרש פירושא אלא למימרא לאם לא מכר והקדיש היינו חוששין שלא שתה הוה ליה נותן לבניו עבידי שלא כדין לעבור על דעת הנותן להא ולאי כיון שלא פירש שלא יתן לבניו ליכא למימר בכל כה"ג כלפריסית שלא [לדרבא] מכר והקדיש להוציא שהמתנה נמורה ולא היה לו לחזק לשמלין כיון דלא נגלי לעתיה ולא תיקשי לשמלי לא הסיב לו יונתן לשמלי כן להגיה ע"כ מה שהסיב לו אם שתה יכול להוציא מפני שהמתנה בזמן שעמד לעל מנת שיחזיר הוא לחין לחזק לשמלין המתנה בזמן שעמד לעל מנת שלא יחזיר הוא אלא שלא שהסיב כן מפני שמשלי הקדש לו מכח מעשה לבית חורון לומר להתם פירש לו שלאו נתן לו כדי שיוכל להקדישם לבל הכא שלא] ומיהו לפי פירוש הר"ם ז"ל משמע שמייע עלמו נמי יונתן משום שמכר והקדיש ונהנה משם ונתקיימה המתנה בזה במקנת לעל מנת שיהנה בהם נם כן נתנם לו וכיון שכן חין שתנה לחנלין הלכך התם נבי מי שבא בנו ע"פ שמקבל היה מוכר מהנכסים ליפסד שהמתנה לאו כלום היא ומטעמא לפריענה [כר"ת] ואמר ליה יונתן שמלי אי שתה יכול וכו' כלומר לכיון שנתקיימה המתנה במקנת מה שנהניתי במכר והקדש אחר שלא פירש לי ולא מילי נתקיימה לנמרי ולא למיפ למעשה לבית חורון לבסמוך זה לפירוש הר"ם ז"ל לבל לפירוש המפרשים שהיה נכסיו לבניו ונתחרט ונתנם ליונתן משום לסבור שיתנם לבניו מה שמכר והקדיש היה לו להוציא שהמתנה מתנה נמורה כזו שאם תסלקו. מכאן אמרו חכמים כל מתנה שאינה נמורה כזו שאם הקדישה אינה מוקצת אינה מתנה. כלומר לבשלמא במתנה ע"מ להחזיר לע"פ שאינו יכול להקדישה היינו משום שתנאי לבל במתנה שאין בה תנאי כזו ואמרת לאינו יכול להקדישה ולאי היינו משום לבעית למימר לאינה מתנה כלל והכי מוכח התם בנדרים למתנה על מנת להחזיר שמה מתנה אע"פ שאינו יכול להקדישה ומכחה נתקיימה הנדסף לאתרוג זה ניתן לך במתנה ע"מ שתחזירהו לי ליקח ואע"פ שאינו יכול להקדישו ובירושלמי מפורש למתנת בית חורון היא מתנת הערמה: מתני' **האומר** זה בני נתון. ליורבו ולפטור לשתו מן הינוס למה לו לשקר הא לי בעי מנרש לה הסתם לאע"נ לאי מנרש לה מפסלה לכהונה מ"ה לא ריע האי מנו למאי חיכפת ליה כשימות הוא לם לשתו נשתת לכהן או לאחר: וזה אחי אינו נאמן. לאחיו שיחלקו עמו בנחלתם ומפרש בנמרא לאחיו אומרים אין אנו יודעים לם אחינו הוא לם לאו הלכך זה שאומר שיולא בו שהוא אחיו יחלוק עמו בחלקו החלק הראוי לו מחלקו לילו היו חולקים נם אחיו עם זה הספק כיצד כגון שנפל לפס נ' שדות בירושה ופס נ' אחין עם הספק ועתה שאחיו אינו רוצה ליתן לו מחלקו בעבור שאינו מכירו ויטול שדה ומחצה לחלקו והאחר נ"כ השדה והמחצה הנשאר לאי שכיון שהוא מכיר ויודע שזה אחיו יתן לו מחלקו החצי השדה הראוי לו לילו נטול חלק עמהם שהיה נוטל שדה אחת שלם חצי מזה [וחצי מזה] והחצי של האח האחר אומר הבא לי ראיה שאחי אתה וטול: מת. זה הספק: יחזרו הנכסים למקומן. לפיינו לזה שחלק עמו שהרי יכול לומר אני חלקי הבא לי מנחלתי נטלתי ונם אתה מוחזקים בחלקכם שהיה ראוי לו ואתה אתם יורשים לוקו החלק מן הדין כי על עתה בנזל היה בידכם: נפלו לו נכסים. לזה הספק ממקום אחר יירשו כל אחיו עמו לפילו לאו שאמרו שאינם מכירין בו משום שזה שאח המעיד עליו ואחיו ליורשו מעיד שאחיהם הוא וכלילו הוא לומר אין לי ליטול כל הירושה שלא חלקו ולכם השאר ח"כ יירשו אחיו עמו:

רשבג"א אם לא היו בניו נוהגין בו כשורה זכור לטוב:

גמ' איבעיא להו מי פליגי רבנן עליה * אולי צ"ל דרשב"ג [כ"ה בא"י וכ"ה ברש"י] דרבן גמליאל או לא תא שמע דא"ל שמואל לרב יהודה שיננא לא תהוי בי עבורי אחסנתא אפילו מברא בישא לברא טבא וכ"ש מברא לברתא דלא ידעת מהי מיניהו נפק זרעא מעליא ירושלמי אמר רבי אבא בר ממל הכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו עליהם הכתוב אומר (יחזקאל ל"ב:כ"ז) ותהי עונותם על עצמותם:

מתני' (דף קלד.) האומר זה בני נאמן וזה אחי אינו נאמן ונוטל עמו בחלקו מת יחזרו נכסים למקומן נפלו לו נכסים ממקום אחר יירשו אחיו עמו:

(דף קלה:) מי שמת ונמצאת דאיתיקי קשורה לו על ירכו הרי זו אינה כלום זיכה בה לאחר בין מן היורשים בין שאינו מן היורשים דבריו קיימין * פירש"י ע"ז תמצא לקמן סוף העמוד :

גמ' (דף קלד.) האומר זה בני נאמן למאי הילכתא אמר רב יהודה אמר שמואל ליורשו ולפטור את אשתו מן היבום (דף קלד:) ואע"ג דמוחזק לן דאית ליה אחי:

ובעל שאמר גירשתי את אשתי אינו נאמן ואם מת חולצת ולא מתייבמת דאמרינן (דף קלה.) ההוא דהוה קא שכיב אמרו ליה איתתיה למאן אמר להו חזיא לכהנא רבה אמר רבה למאי ניחוש לה חדא דאמר חזיא לכהנא רבה ועוד הא אמר רב חייא בר אבין א"ר יוחנן בעל שאמר גירשתי את אשתי נאמן א"ל אביי והא כי אתא רבי יצחק א"ר יוחנן בעל שאמר גירשתי את אשתי אינו נאמן א"ל לא קא משנינן להו כאן למפרע כאן להבא אמר ליה ואשינויי ניקום וניסמוך א"ל רבא לרב נתן בר אמי זיל חוש לה

ההוא דמוחזק לן * גי' הגמ' דלית ליה [וכ"ה הב"ח והחו"י וכ"ה בא"י וכ"ה באשרי בשניהם] דאית ליה אחי ואמר בשעת מיתה דלית ליה אחי אמר רב יוסף מאי ליחוש לה חדא דמוחזק לן * ס"א דלית [וכ"ה הב"ח והחו"י] דאית ליה אחי ועוד הא אמר בשעת מיתה דלית ליה אחי א"ל אביי הא אמרי איכא עדי' במדינת הים דידעי דאית ליה אחי אמר ליה השתא מיהא ליתנהו קמן לאו היינו דר' חנינא דא"ר חנינא עידיה בצד אסתן ותאסר א"ל אביי אם * נ"א הקלנו [וכ"ה הב"ח] חלקנו בשבויה דמנוולה נפשה לגבי שבויה נקל באשת איש א"ל רבא לרב נתן בר אמי זיל חוש לה:

זה אחי אינו נאמן ויטול עמו בחלקו ואינך מאי קאמרי אי קאמרי אין דאחוהון הוא אמאי יטול עמו בחלקו ותו לא ואי דקאמרי לאו אחוהון הוא נפלו לו נכסים ממקום אחר אמאי יירשו אחיו עמו לא צריכא דקא אמרי אין אנו יודעים:

נפלו לו נכסים ממקום אחר יירשו אחיו עמו.

בעי רבא שבח ששבחו נכסים מאליהן מהו בשבח המגיע לכתפים לא תיבעי לך דכנפלו לו נכסים ממקום אחר דמי כי תיבעי לך בשבח שאין מגיע לכתפים מאי כנכסים שנפלו לו ממקום אחר דמי או [דף קלה.] נמ' למוחזק לן. למנו במקום שהי חזקה תמרינן לעל כלן לן נחלקו רבי ורבי נתן התם במסכת (יבמות) (קדושין דף סד:) תלת בממוחזק בחתן ואמר אין לי אחין שמעינן סותר החזקה לכל הכח שאומר אינם לו בניס אינו סותר החזקה וזה ברור: ליורשו מנו לאי בעי יהיב לה השתא כולהו נכסי מתנה כשאמר זה בני נמי נאמן וכתב הר"ם ז"ל לנס כשאמר זה בני אינו זוכה על פיו בנכסים הבאין לו לאחר מכן כגון לאחר מיתה או כשהוא נוסס להפ לתמרינן לעיל [דף קכז:] בני בכורי נאמן בנכסים הבאים לאחר מכן היינו כשמוחזק לן שהוא בנו אלא לא יועיל אם כבר הוא אם לאו לכל הכח יועיל אם בנו הוא כלל אינו נאמן אלא ליורשו בנכסים של עכשיו ואם כן נאמן מסוס מנו ולא מחוור לי מה שכתבו הרבה מן המפרשים לדבי יהודה הוא נאמן בנכסים הבאין לאחר מכן לכשאמר על תינוק בן הבנים זה בני בכורי נאמן אע"ג דמוחזק לן באחיו הגדול שהוא בנו ותמרינן שזה ממזר הוא ואם במוחזק תמרת לנאמן ולפפוקי חזקה כל שכן היכא דליכא חזקה כלל ולפשר שהוא בנו לנאמן לשבירת הוא שאין לשם על בנו שאינו בנו וחזקה גדולה הוא ואם כן בדין הוא לנאמינהו כשאמר שאינו בנו לכל כלי להוריעו לפשר שיאמר שהוא בנו על מי שאינו לפה בעבד אומר הכי מסוס תועלת והנאה מועטת כשעובד על בית המכס כלעיל [שם] כל שכן הכא שנהנה מלא שיירצנו זה טפי מאחר: ולפטור לשתו מיבום נמי היכא מנו לאי בעי מנרס לה השתא ולכפירתו במתני': בעל שאמר נרשתי את אשתי אינו נאמן. מסוס לתמרינן שם שיוצא לנרשה קלא שיצא למילתא: הוה ליה סכיב. ושמענו מפיו ליצא ליה בניס ויש לו אחין: ואמרו לו לשתך [למאן]. תהיה זקוקה לו. ולא אמר תהיה רחויה לכאן כלומר נרשתיה ומותרת לשוק אבל לאו לזקוק לכאן ולאי נרשה פסולה לכהונה: אמר המחבר ול"ת לאאי לא תמרינן לה"ק חזיא לכהונה לפי שיש לו בניס ויש לומר לכיון שאמר שתש ולא ברר אין לנו לומר בלשונו אלא שהפסיד שאפשר וכ"ש לפי מה שפירשתי בפניס לכיון שהניח שוב אינו חוזר ומניח ע"כ: כלומר. הוא לשון נאמן שם זוהה בניסן ואנחנו עומדים בתיירי בה שאפשר שיהא מחנק להפ לא מני מנרס לה השתא מסוס ומכוין להעלים מחנק בחתן אבל בחתן שיהא נרשתיה כבר בחתן בניסן אינו נאמן לשמע לירע בה שהפסיד מסוס לפרע

המניע לכתפים. הפי' הנכון בזה הוא המקובל בידינו מהרב אלפסי ז"ל והנחומים ז"ל וה"נ כגון ליקלק וחלוס לרעץ וכו' אלא שבח המניע לכתפים הם פירות [שחוסם] ערייכין לקרקע וכן פרש"י ז"ל (יהר"ם) והסתת מפרש תלמודא שפיר לחפילו בשבח שבשבח נכסים מתליסם לו מיבעיא ליה אלא בשבח שהיה ערוך לקרקע ובעיין לו לחפסיקא והרי השבח בחזקת הלוח המוכה לבלרעץ ליהיה קלי והמוניע מחבירו עליו הרחיק. שבח המניע לכתפים. שבח בשבח טרחו ועמלו כנכסים שבאו לו ממקום אחר למו ויירשו לחיות עם זה הלוח המעיד על הלוח שהפקיד אמת: אבל בשבח שבא מעילה כלייקלק וחלוס ברפורתים או לרעץ לעבר עליה נהר וזבלה ושבח לשבח זה נעשה מעילה ונם אם היה ברפורת הרחצן היה מושבח כמו עכשיו וה"כ יאמר להם זה הלוח שנתן לשפיר החלק הזה נכסי לילי הוא לשבח מעמם ואין לכם ליטול בהם כי אם כמה שהשביח לחיות שהפקיד או לילמץ יאמרו לו לחיות מ"מ הנכסים ברפורת של השפיר השביחו וכלילו השבח שלו ונוטל. תיקו בעיא היא ללץ לחיפשיטא ומסתברא לומר השבח חולקין שהרי אין לנו יודעים בחזקת מי הוא לומר השבח וממון המוטל בספק חולקין: מתני' נוומת שכיב מרע נקרקע לייתיקי תפוס לבבלי שכיב מרע ככתובין וכמסורין למו ועל כן נקרקע לייתיקי שהוא נוטריקון לך תהא למיקם ולהיות לחר מכאן. מן התוספתא [לכ"ב פרק ח] משמע שגם בלשון זה כתוב בשטר וה"ב ליפנע לסימן חייס היא לתניא שהם לחזור לייתיקי לך תהא למיקם ולהיות והם מתי ינתנו נכסי לפלוני. ושטר זה של נוומת שמעת שיתנו לפלוני כך מנכסיו לאחר מותו אע"פ שמעת מקור על ירכו להשתת ליכא למיימר לחר כתבו כלי שיכה בנכסיו לולאי הוא בעצמו כתבו כיון שקסור על ירכו אפ"ה יהיו כלום לכיון ללץ תפר לבריו לשום שלם לילמץ לו נמר להקנות ללץ בשטר ואין שטר לאחר מיתה ואפילו ים בה קנין בין שהיה חתומה בעלים בין שהיה בכתב ידו אבל מתנת בריה שים בה קנין מהיום או מתנת שכיב מרע בשמקנה שים בה קנין יכה שמקבל ממעמת קנין שעבד נפשיה כיון שנוטל קנין שתם וכן לעת רש"י ז"ל **בב"מ וכלפירנו התם ושלח כלבני הריח"ף ז"ל הריטב"ח ז"ל:** יכה בה לאחר. כגון שמסר לבריו לשום שלם ואמר ליה יכה פלוני בחה שכתוב בשטר זה בין שיהיה כתוב בשמו או לא כיון שאמר חה שכתוב בשטר זה ינתן לפלוני לבריו קיימין ללבני ס"מ ככתובין וכמסורין למו וכ"ם אם מסר לו לאותו אחר וה"ל יכה בשטר זה בשביל פלוני שינתן לו חה שכתוב בו בקבלת השטר תזכה לו אזכה לחפי' בלא קנין וללץ"פ שראוי ליורשו ללבני שכיב מרע ככתובין וכמסורין למו הלכך לבריו קיימין: נמ' אלא מהיום ולאחר מיתה הוא להויה מתנה. למקשמר חזו היא משמע בכה"נ לוקא הוא למהניא מתנת בריה לחי בלא לאחר מיתה מהניא למה לי למימר לחר מיתה ולחר מיתה [הוא ליה למימר] למעכשיו עדיף טפי למקנה ליה מעכשיו לנמרי ותירלן לחין ה"נ אלא הכא מיירי בחתנת בריה שחיה רוצה שינמור לקנות על לחר מיתה לומיל בס"ח ולהכי צריך שיאמר מהיום ולאחר מיתה כלומר נופל קנוי לך מהיום ופירי לאחר מיתה ומיהו לא מצי למהדר בשה מהחנה כיון שהיא בריא בחתנת בריה שחיה מעכשיו לנמרי ותירלן לחין ה"נ אלא הכא מיירי בחתנת בריה שחיה רוצה שינמור לקנות על לחר מיתה לומיל בס"ח ולהכי צריך לומר מהיום ולאחר מיתה כלומר נופל קנוי לך מהיום ופירי לאחר מיתה ומיהו לא מצי למהדר בשה מהחנה כיון שהיא בריא בחתנת בריה שחיה מסירת חנן אלא לומר שהיא מסירת השטר לידו כאילו נוח עכשיו בפיו אלא נרע לומיר בכתב מאמירה על פה והיינו לאע"פ שזכה לו על ידי אחר חן היורשין אילם כיצד נותן ומתנת שכיב מרע אינה אלא לאחר מיתה והנכסים בחזקת היורשין אפ"ה לבריו קיימין ומעמת מפני שהין אלו זוכין בשטר אלא בלומיר ואע"ג נרעה שהי לומיר כלאחרן ומעתה אפילו נתנה על ידי אחרת ועבדו הכנעני אילם כיצד לבריו קיימין הריטב"ח ז"ל: [בלומיר את כחו]. לאע"נ לבלבור בעלמא אני בס"מ מ"מ השטר הוי יפוי כח כלי אלא יוכלו לכפור ומתנתו לו לומר כבר פרענוך לליימא לה שטרא בידי מאי בעי הלכך מירתתי ולאחר מיתתו בכה"נ יכתבו ויתנו כיון לחמר להו בלשון יפוי כח לחמר להו אף כתובו: חמר המחכר [ס"מ שחמר כתבו ותנו מנה לפלוני] ומת אין כותבין כו'. לעת הר"ם ז"ל והרמב"ם ז"ל שאם כתבו ונתנו מחייס קנה ועושין כן לכתחלה והרבה מן האחרונים הסכימו לעת ר"י ז"ל שסובר שאם הוא רוצה להקנות לאחר מיתה בשטר לו בקנין כלין מתנת בריה אינו כלום אלא אם כן מקנה מעכשיו כבריה ותקנת חז"ל בשכיב מרע אלא תטרף לעתו עליו היכא שמקנה בלומיר אבל כשרוצה להקנות בשטר כבריה אינו שום כבריה והא לנקט הכא ומת לאו לוקא אלא אורחא למילתא שאין דרך לכתוב נוומת שכיב מרע על לאחר מיתה ומכל מקום אליבא דכ"ע מיירי הכא בשנים על כל נכסיו למתנת ס"מ בחקנת לא קנה אלא אם כן יש בה קנין ומעכשיו וכיוצא בו שקנה מחייס וכללותא בפרק מי שמת [קף קנ:] ור"ת ז"ל אומר למתנת בריה ומי יכול לחזור בה כמתנת ס"מ לנמרי כל שבתוב בה מהיום אלא מתנה כ"ז אלא לחזור בו על לאחר מיתה והיינו אומר למתנת הריטב"ח ז"ל: נרסינן בגמ' [קף קלה:] כי אתא רב לימי אמר לייתיקי מבטלת לייתיקי. תוספתא [מכילתין פרק ח] לייתיקי על אלא זכה בה בין הוא בין לאחר יכול לחזור בה מזכה בה אינו יכול לחזור בה לפוטרופוס על אלא החזיקו בנכסים יכולין לחזור מהחזיקו בנכסים אין יכולין לחזור בהם. לא מיבעי כשאמר בפירוש שמבטלת ונותן לאחר אלא לפי' מצלו הנכסים חנורה על ירכו מבטלת הרבותנים ז"ל: על אלא זכה. בעוח מעיקרו: מזכה. שילא ושתק

לא תיקו:

(דף קלה:) מי שמת ונמצאת דאיתיקי קשורה לו על יריכו הרי זו אינה כלום וכו': ת"ר דאיתיקי דא תהא למיקם ולהיות.

יום רעא

מתנה כל שכתוב מהיום ולאחר מיתה אלא מעתה מהיום ולאחר מיתה הוא דהויא מתנה מעכשיו לא הויא מתנה אמר אביי ה"ק איזו היא מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרע דלא קני אלא לאחר מיתה כל שכתוב בה מהיום ולאחר מיתה יתיב רבה בר רב הונא באכסדרא דבי רב ויתיב וקאמר משמיה דרבי יוחנן שכיב מרע שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני ומת אין כותבין ונותנין שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה (דף קלו.) ורב יהודה אמר שמואל הלכה כותבין ונותנין וכן אמר רבא אמר רב נחמן הלכה כותבין ונותנין ואוקימנא בפרק מי שמת (דף קנב: ע"ש) במיפה את כחו והיכי דמי מיפה את כחו דאמר יטול מנה פלוני ואף כתבו וחתמו והבו ליה ואי לא אמר הכי חיישינן שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה:

מתני' (דף קלו.) הכותב נכסיו לבניו לאחר מיתה צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה דברי רבי יהודה ר' יוסי אומר אינו צריך הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו

האב אינו יכול למכור מפני שהן כתובין לבן והבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב מכר האב מכורין עד שימות מכר הבן אין ללוקח כלום עד שימות האב (דף קלח:) האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשים:

גמ' (דף קלו.) וכי כתב ליה מהיום ולאחר מיתה מאי הוי והא תנן מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט ואם מת חולצת ולא מתייבמת התם מספקא ליה אי תנאה הוי אי חזרה הוי הכא הכי קאמר גופא קני מהיום ופירא לאחר מיתה:

ומסתברא לוקח בספקא לאחר מיתה לבעל מחייס לשינה חלה מתנת שכיב מרע לפילוגי שתק יכול לחזור בו וכדייתה זו כדבעו לפלוגי עליה לר' שמעון בן נתנאל לקמן בגמרא [לקמן קלח.]: מתני' מלכתב להו לאחר מיתה שמע מינה שהוא רוצה הפירות כל ימי חייו ומלאיטריך למכתב להם מהיום לע"פ שהם בניו וכולהי היו יורשין אותו ס"מ למיירי בבריא שרוצה ליקח לפסי וכדי שלא יסתעבדו נכסיו שהם מועטין לכתובת האשה ותעקר הנחלה מבניו כותב להם נכסי מהיום ולאחר מיתה כדי שתתמול המתנה לאחר מיתה מכח מי שנתן להם מהיום להיו כאילו אמר להם נוף הקרקע שני מקנה לכם מהיום ופירות הקרקע לאחר מיתה וכדי יוסי אומר לפילוגי לא כתב לו ממש בשטר לומן מהיום כמהיום למי שם יש בו זמן כאשר נהגו לכתוב ככך וכך בשבת אמר פלוני או שיש קנין בשטר וכלמפרש בגמרא שלא בשטר מתנה שתין בו קנין סודר וכל שלא נתלקו שלא בשטר מתנה שתין בו חזקת ילקח בהם שנתן נכסיו מהיום ולאחר מותו ויש שם מעות או חובות ילקח בהם הקרקע והוא יוכל לזכות פירות כלין בעל בנכסי לפסלה שלא לפסלה שיוכל להתעסק בהם והריוח שלו ואם נפסל מן הקרן נפסל ושלא משתעבד ליה רווחא שלא אמרו כן אלא בשותפין ומתעסקין מפי רבינו נר"ו כריטב"ץ ז"ל: [לקמן.] זמנו של שטר מוכיח עליו. לו לחנם כתב זמן בשטר שלא לומר למחותו יום מקנה ליה לאי לו שלא מקנה ליה שלא לאחר מיתה למה ליה זמן לכתוב פלוני נותן נכסיו לבניו לאחר מיתתו שלא ולאי מלכתב זמן למימרא למחותו זמן קא מקני ליה: נמ' בהקנאה אינו צריך. כלומר אם יש קנין בשטר כמו שכותבין וקנו ממני וכן כותבין וקנינא מיניה חפילו לר' יהודה לו צריך מהיום לולאי מלמקנה ליה ומיפה כחו כ"כ להקנותה לו לו צריך למכתב מהיום למשעת הקנין ניחא לנמר ומקני ליה: וכלוכרן פתנמת. כלומר שאין בשטר קנין שלא יש בו זכרון עדות שהיה בפנינו וכהא פליגי לר' יהודה אמר לכיון שאין בו קנין אי לו כתב ליה מהיום לו מהני ור' יוסי סבר חפילו בלא קנין זמנו של שטר מוכיח עליו וכלפירשנו וקי"ל כרבי יוסי כלפסק רב להלילא ולף בניטין סבר לה רב כי הכא בממון להא פתם בניטין דף עב.) מקשה מהא לרב ולא חשכחן להלר היה הלכך הא לאמרינן פתם בניטין [דף פה:] אתקין רב בניטין מן יומא דנן ואעפ"ג לפיפוקי מלר' יוסי לאמר זמנו של שטר מוכיח עליו היינו משום לאיסורא הוא תיקון הכי לאומרא לרווחא לשילתא ומיהו לכתחלה משמע לעבילנא כרבי יהודה לפילו במשנה מלכתב רב נחמן נתון נהיני בשתיבתא כר' יהודה כתקנת רב בניטין ומלשקיל לשל פליגי שלא בלא קנין ס"מ לאי אילא קנין לא בעינן לפילו זמן להא לא בעי ר' יוסי זמנו של שטר מוכיח עליו שלא בזכרון עדות לבל כלשאר וקי"ל כותיה: אמר המחבר הא לקי"ל כר' יוסי בזמנו של שטר היינו בעיה בעל לבר לכתוב כן ולא כשיכתבוהו עדים מעצמן כך היה אומרים הרא"ה ז"ל בשם אחיו והרב ז"ל וכן אמר בשם הר"י ז"ל וכן לעת הרשב"א ז"ל ועכשיו שנהגו כל כותבי שטרות לכתוב בהם זמן מיום כתיבתם וזה לא מיבעי בילם הרי הוא כאילו נתן להם לכתוב ליומא הוא שכותבין ולולי שנמר לתת מהיום מוחה היה בפירוש ע"כ: מתני' **הכותב** נכסיו לבניו לאחר מיתה. שכותב נכסיו לבניו מהיום ולאחר מיתה לבניו נופל מהיום ופירות לאחר מיתה והא למקני ליה מהיום כלי שלא יתן לאחר מקדיש ומקני להאי מיהו הפירות רוצה שיהיו שלו בחייו שם אח"כ רוצה למוכרן לאחר חיינו יכול למכור ומתן לבנו ומתן נמי חיינו יכול למכור הפירות והנוף מפני שהפירות הם ברשות האב: מכר האב. סתמא מכורין הפירות על שימות האב שהרי הפירות שלו הם: מכר הבן. סתמא אין לנוקח כלום לא בנוף שהקרקע ולא בפירות על שימות האב שהרי הפירות בחייו לא מכר מאומה ואפילו מכר מכר מכור ויעמד הנוף אצל הנוקח ויהיו הפירות שלו עד שימות האב ומיהו לאחר מותו יקום הנוף אצל הנוקח וכל אשר יגלגל כמו לבן מלבד פירות מחוברין וכ"ש תלושין שלעולם יהיו ליורשין אלו [לבן] מן הבן אשר נתן המתנה ואע"פ שמכר לאחר וכלמפרש במתנה האחרית: אמר המחבר מכר האב מכורין על שימות פירות אם ירצה לוקח חוזר בו ומבטל המקח שאין רוצה לקנות הבעל לא מחלה כיון שיש לה זכות בהן לכיון לזכין ליה סתם נוף ופירות משעת ליה לנוקח כיון ללא ילא שאין לו אלא פירי והוה ליה מקח טעות ולא שייך למימר הכא אין לוקח לקרקעות ומיהו אם ילא לוקח שאין לו אלא פירות אין זה מקח טעות שהרי הכיר בה שאינה שלו ועוד לסתם מוכר זכותו מוכר וכן אם פירש לו זכותו שיש לו בשדה פלוני אני מוכר לך אין כאן מקח טעות ואינו חייב בלחריותו שלא מכר לו אלא זכותו ונראין לבדי לומר שאפילו חזר האב וירדה או לקחה מן הבן אין לנוקח כלום אלא למי שיש לו לחזר (ב"מ לף עז:) ולקחה מבעלים להשמעונים להסם הוא לפי שבתחלה לא חלה מכר לא על הנוף ולא על הפירות וניחא ליה ללא לקריוה נזלנא לו לליקוח בהימנותיה אבל הכא שכבר חל המכר על הפירות ולעתו שלא מכר אלא זכותו אין כאן לא חסם קריאת נזלן ולא חסם ללא ליקוח בהימנותיה. כריטב"ץ ז"ל: נמ' [לימתמר מכר וכו']. מלשון פלוני ביירש הבן אלא במכר הבן ס"מ לאף רבי יוחנן לפלוגי במכר מסוס לחינלאי מילתא ללא היה לאוי לבא בראסותיה לבן מוכה ליורש הבן ויורש לבן כדעת לאבותיה הוא ובמקומו עומד וכי היכי שאם היה הבן קיים היה יורש לבן ס"ה ליורש ואין להאריך בזה כיון דקי"ל כר"ל לאפילו במכר לאחר קנה לוקח מסוס לקנין פירות אינם לו לאב בקרקע זו לאו כקנין הנוף של קרקע דמי ס"ל כבר אתא בראסותיה לבן משעת אתנה ובנה לוקח ומיהו בשאם (ב"ב לף קלט:) שמכרה בנכסי מלוג שלא התקינו בושאם שבבעל מוציא מיד הלקוחות [והוחיל] וייבבי ליה יין לוקח הלכך לא מהדר למי לגלוקח להו"ל כמלוה על פה שאינה טורפת מן הלקוחות וכלליתא לקמן ויש לתון לף כשאמר בבעל לשאתו יין ולבריס יין לי בנכסיך ובפירותיהן ובפירותיהן על העולם שאחר מיתתה בבעל מוציא מיד הלקוחות ולא אמרי' הא מחיל לה לעולם לאם עשה לה נחת רוח לאחר שמתה היה לו יניח זכותו שזכו לו חכמים לאחר ובכה"ג אמרי' נעיל [לף קלב: ולף קנג.] בשאר שמחלה כתובתה לבעלה לאף על פי שמחלה בפירוש כשלמירין שמיתה סם וקבלה עליה למחול בפירוש כל כתובתה משום קרקע כל שהוא מ"מ הני"מ בנכסים אלו אבל בנכסים שעתיד לקנות הבעל לא מחלה כיון שיש לה זכות בהן שמשעבד לה בכתובתה לכתב ולעתיד לגא למקני ולאפשר שלין זה מפורש במקום אחר אבל כתבתי כן משום לכתבו המפרשים על רבי יוחנן לאמר קנין פירות כקנין הנוף למה לי תקנתא לוקמא ותיבעי לאיטריך בכנון זה שאמר לה יין ולבריס וכו' שבבעל מוציא מיד [הלקוחות] ונראה לי לגר"ל נמי הלין כן. ר"ת:

רבי יוסי אומר אינו צריך קסבר זמנו של שטר מוכיח עליו:

בעא מיניה רבא מרב נחמן בהקנאה מהו פירוש שטר שיש בו קנין א"ל אינו צריך אמר רב פפי איבא אקניתא דצריך ואיבא אקניתא דלא צריך אקנייה וקנינא מיניה לא צריך מהיום מאי טעמא אקנייה וקנינא מיניה מהשתא משמע קנינא מיניה ואקנייה לא משמע מהשתא ולהכי צריך מהיום ואסיקנא אמר רבא א"ר נחמן בהקנאה אינו צריך בין אקנייה וקנינא מיניה בין קנינא מיניה ואקנייה

בדוכרן פתגמא דהוה באנפנא פליגי ר' יוסי סבר אע"ג דלא כתיב ביה מהיום זמנו של שטר מוכיח עליו וכמאן דכתיב ביה מהיום דמי ורבי יהודה סבר לא אמרינן זמנו של שטר מוכיח עליו ופסק רב הלכה כר' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו ואשכחן בגטין בפרק המגרש (גיטין דף פה:) דאתקין * בגמ' איתא רבא ובתוס' שם בגיטין דף עב. בד"ה הכי אמר רב כו' הביאו שני גירסות. (ג"א) רב בגיטי מן יומא דנן לאפוקי מדרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו וקשיא לן דרב אדרב דהכא קא פסק הילכתא כרבי יוסי והתם אתקין מן יומא דנן לאפוקי מדרבי יוסי וחזינן למקצת רבואתא דשני לא דאמי מתנה לגט דהכא ממונא והכא איסורא וטעמא דמיסתבר הוא כי היכי דלא תיקשי דרב אדרב ורב נחשון גאון פליג ואמר הכין נהיגי במתיבתא כרבי יהודה ואפילו בממון כתקנת רב בגטין:

הכותב נכסיו לבנו וכו' אתמר מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב (דף קלו:) רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח ורשב"ל אמר קנה לוקח ר' יוחנן אמר לא קנה לוקח קנין פירות בקנין הגוף דאמי ורשב"ל אמר קנה לוקח קנין פירות לאו כקנין הגוף דאמי והילכתא * כאן דף קכט. ויבמות דף ל: כרשב"ל בהני תלת חדא הא ואידך (ב"ב דף קכט.) דכי אתא רבין אמר (רבי) תנתן שדה פלונית לפלוני ויירש פלוני שדה פלונית ר' יוחנן אמר קנה ורשב"ל אמר לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני יירשו שדה פלונית ופלונית שנתתים להם במתנה ויירשום ואידך דאיתמר (יבמות דף לה:) החולץ ליבמתו מעוברת והפילה ר' יוחנן אמר אין צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת שמה חליצה ורשב"ל אמר צריכה חליצה מן האחין חליצת מעוברת לא שמה חליצה: (דף קלז.) תניא נכסי לך ואחריך לפלוני וירד הראשון ומכר ואכל שני מוציא מיד הלקוחות דברי רבי רשבג"א אין לשני אלא מה ששייר ראשון בלבד ורמינהו נכסי לך ואחריך לפלוני יורד הראשון ומוכר ואוכל דברי רבי רשב"ג אומר אין לראשון אלא אכילת פירות בלבד קשיא דרבי אדרבי קשיא דרשב"ג אדרשב"ג דרבי אדרבי לא קשיא הא לגופא הא לפירא דרשב"ג אדרשב"ג לא קשיא הא לכתחלה הא דיעבד.

אמר אביי איזה הוא רשע ערום זה המשיא עצה למכור בנכסים כרשב"ג * בגמ' ליתא כי אתא רבין אר"י ואמרי לה כו' רק אר"י הלכה כרשב"ג כו' (ג"א) כי אתא רבין אמר רבי יוחנן ואמרי לה אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן הלכה כרשב"ג ומודה

רשב"ג שאם נתנו במתנת שכיב מרע שלא עשה כלום מאי טעמא אמר אביי מתנת שכיב מרע לא קני אלא לאחר מיתה וכבר קדמו אחריך וגרסינן בהאי פירקא (דף קכה:) בענין ההוא דאמר להו נכסי לסבתא ובתרה לברתיה הויא ליה ברתא דהות נסיבא ושכיבא בחיי סבתא ואמרינן בסופה אמר רבה מיסתבר טעמא דבני מערבא דאי קדים סבתא וזבין זבינה זביני ושמעינן מינה דהלכתא כרשב"ג דאמר אין לשני אלא מה ששייר ראשון בלבד

ואיכא מ"ד דלית הלכתא כרשב"ג דקאי כרבי יוחנן דאמר קנין פירות כקנין הגוף דאמי והאי דפסק רבי יוחנן הלכתא כוותיה משום דס"ל קנין פירות כקנין הגוף דאמי ואנן לא סבירא לן הכי דא"כ קשיא מעשה דההיא סבתא אלא רשב"ג היינו טעמא דסבר אחריך שאני דהיכא דאמר נכסי לך ואחריך לפלוני אין לשני לא גופא ולא פירא אלא אחריו של ראשון ולא אמרינן פירא לחד וגופא לחד אלא היכא דאמר מעכשיו ובהא מודה רשב"ג שאם מכר הראשון שהשני מוציא מיד הלקוחו' דהיינו מתניתין דתנן מכר האב מכורין עד שימות ולא פליג רשב"ג ודקא מוקים ר"נ בר יצחק לרבי ורשב"ג דבקנין פירות כקנין הגוף דאמי פליגי לא קשיא לן מידי דלא עדיף מהא דאמר רב הונא כל האומר אחריך כאומר מעכשיו דמי דהוה ליה פירות לזה והגוף לזה וכבר אידחיא לה ממעשה דההיא סבתא אמר רבי זירא א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג ואפילו היו בהן עבדים והוציאן לחירות פשיטא מהו דתימא א"ל מעבדא בהו איסורא לא יהבי לך קמ"ל אמר רב יוסף א"ר יוחנן הלכה כרשב"ג ואפילו עשאן תכריכין למת פשיטא מהו דתימא לשוינהו איסורי הנאה לא יהבי לך קא משמע לן

(דף קלז:) ההיא איתתא דהוה לה דיקלא בארעא דרב ביבי בר אביי כל אימת דהות אזלה למיגזרה קפיד עלה אמר קא דיישת לה לארעאי אקניתה ליה כל שני חייו אזל אקנייה לבנו קטן אמר רב * בגמ' איתא ר"ה בריה דרב יהושע משום כו' (ג"א) פפא משום דאתו ממולאי אמריתו מילי ממוליאתא אפי' רשב"ג לא אמר אלא לאחר אבל לעצמו לא וגרסינן נמי בפרק מי שהיה נשוי (כתובות דף צה:) אמר אביי נכסי ליך ואחריך לפלוני ועמדה ונשאת בעל לוקח הוי ואין לאחריך במקום בעל כלום כמאן כי האי תנא דתניא נכסי לך ואחריך לפלוני וירד הראשון ואכל השני ופירות בלבד רב ביבי למימר דלכי מתו אחריו לאחר ולעצמו קורת רוח לרב ביבי נתכוונה וסבר לפלוגי ליתנו לכתחלה לכל מי שירצה: מלחתו ממולאי אמריתו מילי ממוליאתא. כלומר לכריס כרותין מלמון (לעיל יח) ימל קנירו וקרי ליה הכי משום לאחר שעשה כלום יהבה ליה כשאמר אחריך לאחר לכל הכח יהבה ליה לגמרי ולא פירשה לו עלי כלאחריון בר"ה [לקמן יח.] אביי ורבא מלכיתי עלי קא לאחר לכתחילה בהו וכל מרבית ביתך ימותו לגנסים ולרך נלוף אמר ליה: [לקמן קלז:] לאבל לעצמו. כלומר מה שמצייר לעצמו כי הך ליתתא לא לקניים לך אלא ליומי חייך ועל מנת שתחזירהו לה ונתכוונה ולעולם הנוף שיירה לעצמה ולא נתנה לך אלא הפירות בלבד כל ימי חייך ולעיל נבי הויה סבתא כתבנו לין זה לכל לנבי נפשיה מצייר והכא בעינן למימר למה שהקנה רב ביבי לבנו לאו כלום הוא: לאחר שהחכר נבי על מנת שתחזירהו לי מילי לחזי ליה קאמר מכאן לאומר על מנת שתתן לי לבר פלוני אלא הקניהו או מכרו לאחרים או נתנו קונם לכן ואח"כ נתנו ליה אלא קנייס תנאי הוא לא יהיב ליה מילי לחזי ליה והיכא שנתן לחבירו מתנה על מנת להחזירה לנותן לזמן ילוש ושעבדה לאחרים דשעבודו בדשמתו יש לומרים דשעבוד ובלין בעלי חובו חפילו לאחר שהחזירה לה מתנה נמורה היתה אלו בעודה בדשמתו וכן לעת מורי רבי נר"ו לבל לא נדאה לי לאם כן היכי מהדר ליה מילי לחזי ליה ואע"פ לאפשר לסלקו במעות מ"מ כשבא זה ונובח ממנו לינלאי מילתא לאו מילי לחזי ליה מהדר ליה פליגן כלאחריון (ערכין דף כג:) נבי מי שהיה עליו כתובת אשה ובעל חוב והקדיש נכסיו: וגרסינן בפרק מי שהיה נשוי (דף צא:) וכו'. ומאי שנא מהא לתנן וכו' הכא לאחריון למי שאמר לאשה פנויה נכסי לך ואחריך לפלוני בשעמדה ונשאת הוי הבעל לוקח בנכסי לשתו וכי היכי לאם מכר מכר ואין לאומן מה שמכר מכר ה"ה הכא לכלי שני כלום ה"ה הכתם פנויה לא לאחרים למה

שאמר לה לחבירך אתן למעוטי הבעל ללא סליק לשעתיה ללא לבעוני יורשיה לבל כשנתן לה כשהיה נשואה רש"ל ולחבירך לפלוני הויה כמו שאמר לה ולא לבעל הלכך אם מכרה בחייה מה מכרה מכרה ללא שאם אתה הבעל מוציא מיד הלקוחות לפי שהוא לוקח רשאין ולא היה להם ליקח מלתתה ליתבה תותי בעלה ומיהו לחבירך מוציא מן הבעל כלפירושו לכמי שאמר הנותן לה לחבירך ולא לבעל הלכך הנתה כשהוא ברשות לחבירך יבא הלוקח ויוציא מידו משום שמכרה מכרה ואין לנמי כלום ותעמוד ביד הלוקח כלומר שאוב לו יבא הבעל להוציאו מידו ללוקח: ומאי שנא מהא לתנן מי שהיה נשוי כ' נשים ומכר את שלהן וכתבה הרחמנא ללוקח ין ולברים אין לי עמך הנשים מוציאה מיד הלקוחות והרחמנא מיד הנשים והלוקח מיד הרחמנא וחוזרין חלילה על שיעשו פשרה ביניהם ותירץ הנם אית להו פסידא לכולהו הלוקח שהרי הוציא מעותיו והנשים שהרי מפסידות שיעור כתובתן ומ"ש הכי אין שום אחד רוצה להיות נלחם מפני חבירו שיניחנו לירד לאותו קרקע לעובדו ולזורעו אלא הכא שהלוקח שהוציא מעותיו הוא ליתא ליה פסידא לבל אותו לחבירך וכן הבעל ליתא להו פסידא שלא הוציא מעותיהן אלא במתנה בא ליטרח וכיון שרואים שאין זה הממון בא ליטרח אלא בטורח ובעמל שאין לו סוף אין רוצין לעשות חלילה והלוחים הם אלו הלוקח שהוציא מעותיו: [דף קלח.] בעוה מעיקרו. לא קנה: לאו המחבר והרבה למרה ולא היא הפקר כלל לחלעתא ליהיה יהיב ליה ולאו לחלעתא לעלמא ולכלאחרי: נבי עובדא לחמרא לרב ספרא שבש' סנוזל [דף קטז.] לחלעתא לחיא לחפקריה לחלעתא לכ"ע לא לחפקריה הרי"ף ז"ל: לבל אם אתה. אע"פ שנתן לבסוף קנה וכ' הנגון הריא"ף ז"ל להאי היא הוא לוקח בשביל מרא לדברי ר"מ כתובין וכמסורין למו לבל במתנה בריא לא קני על למטי שטרא ליהיה מלחתיק קנינהו וקי"ל כוותייהו לרבים ניהו לנבי רשב"ג ואע"נ לחמרינן [דף קעד.] כל מקום שנתנה רשב"ג במתנתו הלבה כמותו היינו לוקח במתנה לבל לא בכרייתא ואע"נ למתנת (ניטין דף סז.) רבי לחיעזר בן יעקב קב ונקי לחמרינן בין במתנה בין בכרייתא מכל מקום מתנתו לוקח מתנה היא: [שתק ולבסוף ענוח] קנינהו וכל הקולם בהם זכה בהם כלחמרי' בכריתות בתחלת פ' המביא לפסח [דף כד.] למר ריש לקיש הנותן מתנה לחבירו ואמר הלה אי לפשי בה כל המחזיק בה זכה בה ולסיקנתא התם כריש לקיש ואע"פ להנותן כבר סילק עלמו מהם: למר המחבר וכיון

בחובו משום דסבור שכך חייב לו והוא לחמרינן בחובו חין לו חלא חובו חם החוב גדול יותר נותב משלר נכסים ושם הוא מועט מזה יחזרו המותר ליורשין כי סבור היה שהיה חובו כזה הסך והוא הנכון לכיון לחמר בחובו חם נוטל יותר מחובו הוא ליה כרבית מאוחרת. כריטב"א ז"ל: והא דקאמר בכבורתו לאו דוקא הוא. חם חמר חנו מאתים זוז לפלוני בני סתם ולא חמר בכבורתו דילמא על העליונה ומיהו נראה לי דאפ"ם היה בנו בעל חובו לחמרינן שפיר ילו על העליונה: הא דרבי עקיבא מפורש בתחלת המוכר את הבית [דף סה.] ובעמיה כלחמרינן הכא בפירוש לחמר ליפנה ללא צריך ס"ת ללטעויי קאתי והכא ליפנה יתירא הוא הא דקאמר כראוי לו ללא מאי כראוי לו ללא לכך שעשה לו נחת רוח בדברים אחרים ואין תולין שחמר זה משום רבית מאוחרת שהוא אסור וכן הא לחמרינן בפרק אלמנה ניזונית (דף נ:) גבי משל לרבי יוסי חנו מאתים זוז לפלוני בעל חובי רצה בחובו נוטלן רצה בחתנה הכי פירושא רצה בחובו נוטלן בשלא חמר יתור לשון רצה בחתנה בשחמר יתור ללא להחם לו לך ר"ן לפשר לבשלא חמר בראוי לו בשיטה ען"פ שלא חמר בראוי לו אלא חובו לן ללחתנה נמורה נתכוין וכן לעת הרא"ה ז"ל לחתך לשמועינן לבשחמר בראוי לו לא הוי כלו חמר בחובו ר"ן תירן רבינו שמשון להכא לא נרסינן לפלוני והתם בכתובות נרסינן לפלוני הלכך לא חמר התם בעל חובו ללא לסיומן בעלמא: [דף קלח:] לין חוששין לבית לין טוענין. פיגבב מנה זה בלא חקירת העליס להלוך עליס נמי לא כתבו ללא לוך חמר לנו פלוני סבוב מרע ומה שמענו כתבנו וחתמנו: ומ"ם מעליס לעלמא לחקרינן להו ליכא חם חמר היה הלבר הלכך לא סמכינן לעלותייהו לגבות על סיבולו רחיה: לין חולצין ללא חם כן מכירין. שזהו היבס: ולא ממחינן נמי ללא חם כן מכירין. כלומר שלא יקבלו בית לין המילון והחליגה על סיבורו ויהיו לעיני בסיבורו הענין לפיכך חם חירע שלא יוכלו הבית לין לבתוב לה נמו חליגה חו מילון ומחלת על פי עדות זה ומסוס לוילעינן שפיר ללא חלצו לה בית לין רחמן ללא שילעו בירור הענין הלכך לי לגו כשמעידין ללו שרלו לת החליגה וחי לא חייבינן לב"ל טוענין למה חנו צריכין לזה לומר לין חולצין ללא חם כן מכירין הא לעולם לא תמצח על שילעו ב"ל בירור הלבר ללא ולחי חייבינן לב"ל טוענין שיתירוס להמצח על פי עדות זו ולא יחקרו יותר ומס"ה מנרכינן לב"ל רחמן שילעו בירור הלבר לחמר חייבינן ללא ותירן ללאו מסוס לחייבינן ללא מסוס לבי לינא בתר בי לינא לא ליבא לייקי לילוע להס לחין הלבר יוצא מלפניהס ללא חם כן הוא לין ברור ומוחזק הלכך צריך שיקדקו חבל בתר עדים לייקינן ללא מחזיקין לן בל בך הלכך לין לחום וכותבין לע"פ שחין מכירין. חמר המחבר הא דקיימא לן שכותבין לף על פי שחין מכירין לא צריך למימר כגון שפירשו בפנים להא פשיטא ללא הכא כגון שהס בחים לכתוב בלשוטס נתן פלוני לפלוני חוב בך סיס לו חלל פלוני וכן כשחומר נתן פלוני לפלוני קרקע סיס לו חלל פלוני לף על פי שהיה נראה שהס מעידים שחותו פלוני היה חייב לו לא כן לחינס בהיס להעיד ללא על מתנותיו וכן פירוש מורי נר"ו ועיקר הריטב"א ז"ל ע"כ: ולסיקנא לבי לינא בתר בי לינא לא לייקי. וכיון שכן כתב הרא"ס ז"ל (ג"א הרא"ם) כי מקיימי הסטר צריך שיכתבו שמות המעידים על החתימות בפירוש או שיקראו שמות בעלי לבר לחס לא כן שמא יקיימוהו בקרובים ובי לינא בתרא לא לייקי ונוהגין בסטר זה ושכי לפשר לממוקס הא לפרק שני לייני נזירות (דף קטו:) שהליינין חותמין בסטר חע"פ שלא קרלוהו כלומר כולו ללא שמות בעלי הלבר חו לא קרלוהו כלל ופרש"י **שמות המעידים:**

גובה משלפני פניו:

האי דקתני יצא עליו שט"ח גובה מכולן לפי ממון הוא גובה שנוטל מכל אחד ואחד לפי מה שנטל דאזלינן בתר דעת הנותן דכיון דיהב לחד מיניהו ארבע מאה ולחד תלת מאה ולחד מאתים הרי אתברר דדעתיה דנותן למשקל בעל ארבע מאה חדא תילתא במאי דשקיל בעל תלת מאה ותרתי במאי דשקיל בעל מאתים ושקיל בעל תלת מאה חדא ופלגא במאי דשקיל בעל מאתים ולהכי פלגו לפום ממונא דכל חד וחד דהכין הוא דעתא דנותן ובתר דעתא דיליה אזלינן והכין נמי דינא כד לא משתכח כללא דממונא כוליה דפלגי' מאי דמשתכח לפום הדין חושבנא דאזלינן בתר דעתיה ולפום תפקידתיה פלגינן לממוניה אבל בעלי חובות פלגו לפום שעבודא וכן כתובת ג' נשים של מנה ושל מאתים ושל שלש מאות פלגינן לפום שיעבודא ולא לפום ממונא כדברירנא בדין מי שהיה נשוי שלש נשים * בפ"י דכתובות סי' שנ"ח :

ת"ר שכ"מ שאמר תנו מאתים זוז לפלוני בני בכורי כראוי לו נוטלן ונוטל בכורתו ואם אמר בבכורתו ידו על העליונה רצה חלק בכורה נוטל רצה מאתים זוז נוטל ושכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלונית אשתי כראוי לה נוטלתן ונוטלת כתובה בכתובתה (דף קלח:) ידה על העליונה רצת נוטלתן רצת נוטלת כתובתה ושכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלוני בעל חובי כראוי לו נוטלן ונוטל חובו בחובו אין לו אלא חובו משום דאמר כראוי לו נוטלן ונוטל חובו ודלמא כראוי לו בחובו קאמר

אמר ר"נ אמר לי הונא הא מני ר"ע היא דדייק לישנא יתירא דתנן לא את הבור ולא את הדות אע"פ שכתב לו עומקא ורומא וצריך ליקח לו דרך דברי רבי עקיבא וחכ"א אין צריך ליקח לו דרך ומודה ר' עקיבא בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאינו צריך ליקח לו דרך אלמא כיון דלא צריך וקאמר לטפויי מילתא קא אתי הכא נמי כיון דלא צריך וקאמר לטפויי מילתא קא אתי והכין הלכתא:

ת"ר שכיב מרע שאמר מנה יש לי אצל פלוני העדים כותבין אע"פ שאין מכירין לפיכך כשהוא גובה צריך להביא ראיה דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אין כותבין אא"כ מכירין לפיכך כשהוא גובה אין צריך להביא ראיה אמר רב נחמן אמר לי הונא תנא רמ"א אין כותבין * [וכ"ה הב"ח] [וחכמים אומרים כותבין] ואף ר"מ לא אמר אלא משום בית דין טוענין אמר רב דימי מנהרדעא הלכתא אין חוששין לב"ד טוענין ומ"ש מדרבא דאמר אין חולצין אלא אם כן מכירין ואין ממאנין אלא אם כן מכירין לפיכך כותבין גט חליצה אע"פ שאין מכירין וכותבין גט מיאון אע"פ שאין מכירין מאי

מתני' מיירי נמי נותן לבנו הלכך שאר הבנים יירשו לוקח תלוסין שהניח שכבר החזיק בהם אביהם לבל המחוברים לו ללעת שאר קרובה אלא בנו וכשנתן לו הקרקע נתנו לנמרי בשלמות נם בפירות כיון שהם מחוברים ושייכי בקרקע ובדייתא מיירי בשאר שלוקח ממנו ולגיהיה לו נמר ומקני מילי לחזי ליה כגון פירות חף על פי שהם מחוברין לניחא ליה טפי לגיהוו לבניו הלכך אם ירצה הלוקח שמין ערכם ויתן למיהם ואם לא ירצה ללוקחם יתקיימו אם על שיהיו רחויין ליתנם וכל מה שביהיו מכאן ואילך הוא ללוקח ויהיה לגיכה תרי לקוחות לוקח אחד שמכר לו פירותיו ולוקח הבן שמכר לו הנוף נראה שמין לו ללוקח אל בן את המוכר לטפי בעי אב למעבד ניחא לנפשיה ללוקח שלו מלוקח של בנו. וכיון שאמרנו לכל שנולדו הפירות ברשותו זכה בשבחן ואינו מותר להו לאחריני למלנו למוכר שהרי לפירות זמן יהוע אי אמרמכן שהרי לזמן יהוע והניע זמן ויש שם פירות מחוברים שהם ללוקח אי למלוה ושמין אותם לבעלים להא ברשות אלו נולדו וזכו בהם על עכשיו ואינם מוותרים כלום לבעלים לנפשייהו עליף להו הריטב"א ז"ל: מתני' מי שמת בלא עוולא והניח בנים נדולים וקטנים אין הנדולים מתפרנסים על הקטנים. כלומר לקנות לעצמם מלבושים מתפיסת הבית להיינו קודם שחלקו מפני שמתעטין בחלק הקטנים שהרי צריכין הלכך מלבוש יותר מן הקטנים הלכך הקטנים יכולין לעכב על הנדולים שלא יבבשו על לאחר חלוקה כלי שלא ימעטו מחלקם. ונראה מן התוספתא לוקח בשמיטה ביחד בשתם ניזונים ומתפרנסים ביחד לשותפין הם ומוחלים זה לזה ונם יפה הוא לקטנים כלי שלא יצא מזה שכשוך ומחלוקת ביניהם והא למקשין בגמ' מנגול לאחי לבבם לחייבי בשלבם לאחר שמיתו וכיון למתני' בשלבה שמעינן לפיולו שלבה כל זמן שלא מיתו לבים ומכסי מן השותף כי היכי ללא ליתזל בן שיטת הרשב"ם ז"ל לבל התוספות כתבו שאם מיתו היתומים מיתו: וכן הנדולים יכולים לעכב שלא ליזון מתפיסת הבית שאוכלים תמיד פעמים רבות: [דף קלט.] נשאו נלוולים. נשאו ופזרו למזונות מתפיסת הבית יאשו קטנים נ"כ: ואם למרו הרי אנו נושאין. פרש"י בגמ' כגון שנשאו הנלוולים בחיי האב מה שנתן להם לביהם נתן ולא תנו למימר הקטנים השתא לאחר מיתת לביהם הרי אנו נושאין מתפיסת הבית כמו שנשתתפו אתם למה שנתן להם לביהם בחייו נתן ולאו מן החשבון וכן הלין בבנות כמו שפירשו בבנים וה חומר בבנות שחייבין לפרנם הבנות שהבנות מוטלות עליהם ליזון בנכסים מתנאי כתובה ולין הבנים ניזונין על הבנים היכא שנתן כל נכסיו לאחד מן הבנים לין הבנים החאריס לפילו יהיו קטנים ניזונים עליו ולא הבנות קטנות ניזונות על הנלולות היכא שהוריס כל נכסיו לנלולות לא יזונו הקטנות עמהן לתנאי כתובה לבנן נוקבן לינו מוטל על הנקבות ל"נ חומר לבנות להם הנכסים מועטים כלנקמן בפירקין הבנות ניזונות והבנים יאכלו על הפתחים אבל לא לא למרינן הקטנות יזונו והנלולות יאכלו אלא חולקות בשוה אפילו מעות שזילותא לאתתא: נרסי' בגמרא [דף קלט.] אמר רבא הא גדול אחי שלבש ואיבסי מביתא לבבם ואיבסי מביתא מאי לעבד עבד ואי קשיא לך הא דתנן ואין הגדולים עבד והתנן לין הנלולים מתפרנסין על הקטנים מתניתין בשלבה מהו לתיתא ניחא ליה ללא ליתזיל קא משמע לן. והתנן לין הנלולים מתפרנסים אם כן כשמתפרנסים הוי כנוטל ממון אחרים לולאי חייב לאזור אותו: בשלבה. ר"ל אלא בטל שהיו עוסק בנכסים תרנוס ומשקוטו הארץ (שופטים נ) ושליבת לרעך וכיון לליבת להו הנאה מיניה לא אחלי ליה יתמי אע"נ לזילא להו מילתא שילך ערוס ואף אחיהם הבכור והא לרבה בשטורח בנכסים ובשהוא מלובש לבבולו ושמעים לברייו יותר ומרויחין הנכסים בזה ויכול לבזבז לבתחלה והיינו ללא פרקינן למתני' לבתחלה והיינו לאי עביד: פי' בתניתין (הוא) נתן ואע"פ שבשעה שהיה נותן להם אחד היה אומר שלעתו לתת כיוצא בו לאחרים אין אומרין שעל מנת כן נתן להם. הריטב"א ז"ל:

טעמא חיישינן לב"ד טועין בי דינא בתר בי דינא לא דייקי בתר עדים דייקי:

האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשים:

תלוש אין מחובר לא (דף קלט.) והא תניא שמין את המחוברין ללוקח פירוש ללוקח מן האב והנה הבן שכתבן לו אינו נוטל הפירות המחוברין אלא לדמיהן ועל מה תנן ומה שהניח תלוש הרי הוא של יורשים תלוש אין מחובר לא אמר עולא לא קשיא כאן בבנו כאן באחר הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו ולפיכך מוחל לו בפירות המחוברין בשעת מיתתו ואין היורשין יורשין אותן אבל הלוקח שהוא אחר אינו מוחל אצל בנו של מוכר ולפיכך שמין לו:

יום רעב

מתני' הניח בנים גדולים וקטנים אין הגדולים מתפרנסין על ידי הקטנים ולא הקטנים ניזונין על ידי הגדולים אלא חולקין בשוה נשאו גדולים ישאו קטנים ואם אמרו קטנים הרי אנו נושאים כדרך שנשאתם אתם אין שומעין להן אלא מה שנתן להן אביהן נתן:

גמ' אמר רבא האי גדול אחי שלבש ואיבסי מביתא מאי דעבד עבד ואי קשיא לך הא דתנן ואין הגדולים מתפרנסין על הקטנים התם בשדכא פירוש אדם ריקן שאין להם הנאה ממנו ויש שפירשו שדכא מלבוש של משי:

נשאו גדולים ישאו קטנים וכו' מאי קאמר אמר רב יהודה הכי קאמר נשאו גדולים לאחר מיתת אביהם ישאו קטנים לאחר מיתת אביהם נשאו גדולים בחיי אביהם ואמרו קטנים לאחר מיתת אביהן הרי אנו נושאים בדרך שנשאתם אתם אין שומעין להן אלא מה שנתן להן אביהן נתן:

מתני' הניח בנות גדולות וקטנות אין הגדולות מתפרנסות על ידי הקטנות ולא הקטנות ניזונות ע"י הגדולות אלא חולקות בשוה נשאו גדולות ישאו קטנות * במשנה איתא ואם אמרו קטנות הרי אנו נושאות כדרך שנשאתם אתם אין שומעין להם זה חומר כו' (ג"א) זה חומר בבנות מבבנים שהבנות ניזונות על הבנים ואינן ניזונות על הבנות:

* בדפו"י כאן הציון גמ' ולקמן ליתא פי' אם הבנות קטנות והבנים גדולים ניזונות הבנות הקטנות עם הבנים בלי חשבון אף על פי שהקטן צריך הוצאה במזונותיו יותר מן הגדול אבל בנים עם הבנים אין הקטנים ניזונין על הגדולים בלי חשבון אלא חולקים את הנכסים בשוה וניזונין אלו לפי צרכן ואלו לפי צרכן ובנות עם הבנות

נמי אין ניזונות כל אחת ואחת לפי צרכן בלי חשבון אלא חולקות את הנכסים בשוה וכל אחת ניזונית משלה לפי צרכה:

גמ' שלח ליה אבוה בר גניבא לרבא ילמדנו רבינו לותה ואכלה ועמדה ונשאת בעל יורש הוי או לוקח הוי יורש הוי ומלוה על פה גובה מן היורשים או דילמא לוקח הוי ומלוה על פה אינו גובה מן הלקוחות אמר לו תניתוה נישאו גדולות ישאו קטנות ותאני רבי חייא נישאו גדולות לבעל ישאו קטנות מבעל אלמא בעל יורש הוי ודחינן דילמא שאני פרנסה דאית לה קלא וכמלוה בשטר דמיא אבל בעל לוקח הוי ולא איפשיטא בעיין הלכך מלוה על פה לא גבי מיניה דבעל ואיהו אפסיד אנפשיה דלא איבעי ליה לאוזופי בלא שטרא:

שלח רבין באיגרתיה מי שמת והניח אלמנה ובת אלמנתו ניזונית מנכסיו נשאת הבת אלמנתו ניזונית מנכסיו מתה הבת א"ר יהודה בן אחותו של ר' יוסי בר חנינא ע"י היה מעשה ואמרו אלמנתו ניזונית מנכסיו דשויוה רבנן (דף קלט:) הכא כיורש משום פסידא דאלמנתו והא דאמר ר' יוסי בר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלקוחות שויוה רבנן כי לוקח משום פסידא דידיה ולא חיישינן לפסידא דלקוחות דאינהו אפסידו אנפשייהו דלא איבעי להו למיזבן מאיתתא דיתבה תותי גברא:

סליקא לה פרק יש נוחלין

מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובין הבנים יירשו והבנות יזונו נכסים מועטין הבנות יזונו והבנים ישאלו על הפתחים אדמון אומר בשביל שאני [לותה ואכלה]. ומייתי כשהחוב ברי שאין בו חשש פרעון שכיוצא בו נוהג מן היורשין הא לנקט ואכלה לאו לוקח לה"ד כשהמעות בעין דאין נכסי מלוג יש להם למלוה להוציאה ניתנה. הריטב"ן ז"ל:

פרנסה. להיינו מלבושין היא מילתא לאית לה קלא שיש להם פרנסה על הנכסים והוי כמלוה בשטר שנוהג מן הלקוחות להיות להו לאחריורי לבל מזונות לעולם לימא לא יהו קטנות מבעל לאחות מזונות לעולם היכא שנהגולות שבאילו עמהן כל הנכסים לבעליהן ואין הנכסים עכשיו בעין אלא שאכלו אותם לה"ל מלוה לאילו כשהן בעין נזלה קיימת היא וכל היכא לאיתא הלכה לכברי הכל זה ברור וה"ה בלותה ואחר כך עמלה ונשאת ובאילו עמה כל אחר לה לבעלה לבעל לוקח הוי והמלוה לא ינבה כלום ממנו וכ"כ הרי"ף ז"ל לבעיין לא לאיפשיטא הילכך מלוה על פה אינה נובה מיניה לבעל ואיהו לאפסיד אנפשיה אלא לאיבעי ליה לאוזופי בלא שטרא. אלמא מהמחבר נראה לאם בא המלוה קולא שנשאת למחות בידה שתפרענו או שתיחל לו נכסים כלי אלא יפסיד וכן לזה שמכזבז נכסיו או שהוא לוקח מן העיר תוך זמן החוב מעכבין בהם וכן כתב הרי"ף ז"ל בתשובה מכזבז נכסיו או רוצה ללכת יכול לעכב עליו שיניח נכסים כדי פרעון כלי אלא יהא כל אחד לזה מחבירו ומכזבז נכסיו או הולך למדינת הים ונמצא נועל דלת בפני לוין: אלא רבין וכו' אלמנתו ניזונית מנכסיו. מתניתי כתובה ואפילו נשאת הבת והביאה עמה כל הנכסי' לבעלה אלמנתו ניזונית מאותן נכסים אע"פ שהם בדשות הבעל ואפילו לאחר מיתת הבת אפילו דשויוה רבנן לבעל בעניו זה כיורש ומשום פסידא דאלמנה כלומר כדי אלא תפסיד מזונותיה לאי היה יכולין ליה לין לוקח כמו בעלמא לא היתה מוציא' מזונו' ממנו לאין (ניטין דף מח:) מוציאין למזון האשה מנכסים משועבדים: [דף קלט:] נכסי מלוג. שהנוף אלא ואפילו לבעלה שויוה רבנן כלוקח אפילו פסידא ליה לאי היו יורש אם כן הלקוחות קלמו לו ויפסיד הבעל הנכסים לבל הפתח שהוא כלוקח מוציא ממה שהוא קולם לשאר לקוחות: אלמא המחבר לפי מה שכתב הרי"ף לאינו נובה ללמול לכל נזקים והפסדות וחובות ומקח שנעשה בין קולם נשואין בין תחת הבעל אינו נובה מנכסי מלוג ואפילו מן הנוף וכ"ם מן הפירות שהרי זכה בהם הבעל משעת נשואין תחת פרקונה ובזה לא הוברך לתקנת חוסא ותקנה זו לא הוברכה אלא לענין הנוף לבל פירות בלאו הכי אינה יכולה למכור ומיהו לאחיל שפיר נם לפירות היכא לכתב לה הבעל הן ולבריה הן ליבנכסיך ובפירותיהן ובפירי פירותיהן והא לאלמרי' הבעל מוציא וכו' בלא סוס למיס קלמרינן משום לוקח רחמן ולאי אינו נותן למיס לנוקח שני ומיהו לאם יש לבבר שבא מחמת מוכח שנטלה וכל שכן לאם (יש) מעות ענמן הם בעין חוזרים אל הלוקח או לאם היו לה נכסים מיוחדים שאין לבעל רשות בהם כלל נובה ממנה בחייה או לאחר מיתה ואם נפלו לה נכסי מלוג כבר בדרנו בכתובות שאינו טורף מהם. הריטב"ן ז"ל: סליקא לה פרק נוחלין מי שמת. בלא נוחלין והניח בנים ובנות: נכסים מרובין מפרש בנמ' שיש להם כדי לזון הבנים והבנות על סיבנרו הבנות או שיטלו שמתנאי כתובה בנות ניזונות מנכסי יתומים על לתבנרן אל על לתנאם לנובדין כלילקא בכתובות (דף נב:) ופירש הר"ם ז"ל שנרוך שיהיה בנכסים כדי מזון ופרנסה לבנות משמע מלבריו לוקח בכה"נ הוא שניזונית מתחת יד הבנים לבל פחות מכן הוו נכסים מועטין ומוציאין כדי מזון הבנות מתחת יד הבנים ואין נראה לאחרונים שהרי פרנסה עשוי נכסים הרלוי להם לכשיצאו ואין הלין כן סיוציאו הנכסים מיד היורשים לדי להם שיהיו נוטלין לכשיבואו ליגבות: נכסים מועטין. שאין בהם כדי מזונות לאלו ולאלו מוציאין כדי מזונות הבנות מתחת יד הבנים ויעמדו ביד ב"ד או ביד שליש למזון הבנות ומה שנשאר מן הנכסים ברשות הבנים הוא להם ואע"פ שאין בהם כדי מזונותם ישאלו על הפתחים כשיחסר להם לבל בנכסים מרובין משמע שאין הבנות יכולין לומר סוציאו מתחת יד בנים מזונות על סיבנרו כדי שלא יתכרו הזכריס את הנכסים שהם לא תקנו להם מזונות אלא לך מתחת יד הבנים ואם מכרו מכרו: אלמון אומר. אע"נ דקי"ל לכ"מ שאמר רשב"נ במשנתנו רואה אני את דברי אלמון הלכה כמותו הכא קי"ל כוותיה מפום דסוניא כולה כרבנן אזלא לאילו אלמון אין חולק בין נכסים מרובין לנכסים מועטין לאם מרובין הם שניזונין יחד אלו ואלו נם מועטין ס"ל לאלמון שיזונו יחד ולא יאמרו על הפתחים ואילו בנמ' שקלו וטרו כי ניהו מרובים וכי ניהו מועטין ואלמנתו מהו שתמעט משמע לכרבנן קי"ל ואין למילין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בהם חוק וכן פסקו הרי"ף וכל הנאונים ז"ל: נמ' כל שיזונו. אמר המחבר וכללו המזונות אלו כסוי ומלבוש שכן תנאי מזון האשה והבנות כלאלמרינן התם (כתובות דף סה.) נבי לביתהו לרב יוסף מלויל לאמרה פסוק לי שירלאי פסק לה לבל פרנסת הבת שהוא עשוי נכסי אינו בכלל תקנה זו ואינה מענין זה ואינה נקראת אלא בשם פרנסה בשום מקום ומה שכתב הר"ם ז"ל במשנתנו פרנסת הבת בכלל מזונות נמי נבי נכסים מרובין כתב לאמועינן עיקר הדין לבל לא שיהא בכלל ניזונות ולא בתקנת מזונות ואין מחזבין לותם בנכסים מועטין כלל וזה ברור. הריטב"ן ז"ל:

זכר הפסדתי אמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון:

מ' ולית הלכתא כאדמון ואע"ג דגרסינן בפרק שני דייני גזרות (דף קט.) אמר רב יצחק משמא דחזקיה כל מקום שאמר ר"ג רואה אני את דברי אדמון הלכה כמותו בהא לית הלכתא כוותיה דסוגיא דשמעתא כת"ק סלקא:

וכמה מרובין אמר רב יהודה אמר שמואל כל שיזונו מהם אלו ואלו עד שיבגרו איתמר נמי כי אתא רבין א"ר יוחנן ואמרי לה אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן כל שיזונו מהם אלו ואלו עד שיבגרו הן הן מרובים ואינך הן הן מועטין ואי ליכא לאלו ולאלו עד שיבגרו (דף קמ.) מאי אמר * בגמ' ובר"ש איתי' אמר רבא (ג"א) רבה מוציאין להן מזונות לבנות עד שיבגרו והשאר לבנים וה"מ במקרקעי אבל במטלטלי כיון דבתקנתא דבתראי הוא דמיתזני אע"ג דמועטין נינהו ניזונין מהן אלו ואלו דלא תקינו להו רבנן אלא למהוי כבנים אבל למהוי יתיר מבנים ולמשקל הכל לא והכי שדר גאון כדכתבינן:

פשיטא מרובין ונתמעטו כבר זכו בהם יורשין מועטין ונתרבו מאי ת"ש דא"ר * בגמ' ובר"ש איתא דאמר ר' אבא א"ר אסי עשו אלמנה כו' (ג"א) אמי א"ר יוחנן יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטין מה שמכרו מכרו איבעיא להו בע"ח מהו שימעט בנכסים (דף קמ:) אלמנתו מהו שתמעט בנכסים מזונות בת אשתו מהו שתמעט בנכסים אלמנה ובת איזה מהן קודם ואיפשיטא מינייהו חדא דאמר רבי * בגמ' איתא דאמר ר' אבא א"ר אסי עשו אלמנה כו' (ג"א) אסי אמר רבי יוחנן עשו אלמנה אצל הבת כבת אצל האחים בנכסים מועטין מה בת אצל האחים הבת ניזונת והבנים ישאלו על הפתחים אף אלמנה אצל הבת אלמנה ניזונת והבת תשאל על הפתחים והנך כולהו לא איפשיטו ולקולא עבדינן ולא ממעטו דנכסי בחזקת בנים קיימי ולא ומכרו מה שמכרו מכרו ולא נימא מה לי מטלטלין מה לי מעות דלזוקי מטלטלין דסבר לבוהן לחמרין לניזונות לבד המעות לאו היי דסבר להן לבוהן למה זה דומה למלוה על פה שהיה נוגה מן היורדין שאם קדמו יורדין ומכרו נכסים הין נוגה מן הדמים מפני שהלוה לו בשעת הדין וידוע לכל שהוא כמרובין שיזונו בשעת הבנות מתחת יד הבנים: יתומים שקדמו ומכרו וכו'. לוקח קולא שהוציאו להם ב"ד מזונות לבנות לבד שאלו הנכסים לילם לו ליד לפוטרופוס שלהן לא לכיון שזכו בהם ברשות ב"ד שוב הין מוציאין חותם מילם לחין לחר מעשה ב"ד כלום וכן פירש הר"ם ורש"י ז"ל בפרק הנשקין וכן הסכימו האחרונים ולחו דלאיתי שהביאו לחרים מר' ישמעאל ברבי יוסי בפרק שלמה וכ"ם [לף סז:] ומכתובות [לף קנ.] מיתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטים וכו' למימר לחפיולי לחר שהוציאו ב"ד מזונות לבנות על שיבגרו ז"ל לאע"פ להסתפק מן המטלטלין מתקנתא דרבנן בתרתי מכל מקום הם קדמו ברוחא ליתמי ליתא וכתבו האחרונים ז"ל לאע"פ להסתפק מזונות לבנות לבד שהוציאו ב"ד מזונות לבנות על שיבגרו לחפיולי לחר שהוציאו ב"ד מזונות לבנות לבד שהוציאו לחר מעשה ב"ד כלום וכן פירש הר"ם ורש"י ז"ל בפרק הנשקין וכן הסכימו האחרונים ולחו דלאיתי שהביאו לחרים מר' ישמעאל ברבי יוסי בפרק שלמה וכ"ם [לף סז:] ומכתובות [לף קנ.] מיתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטים וכו' למימר לחפיולי לחר שהוציאו ב"ד מזונות לבנות על שיבגרו ז"ל לאע"פ להסתפק מן המטלטלין מתקנתא דרבנן בתרתי מכל מקום הם קדמו ברוחא ליתמי ליתא וכתבו האחרונים ז"ל לאע"פ להסתפק מזונות לבנות לבד שהוציאו ב"ד מזונות לבנות על שיבגרו לחפיולי לחר

שהלמנה לוחש לת הבן ע"י הבת כסם שהלמנה לוחש לת הבת ע"י הבן ופי' הטעם משום שהבן לבדו לו הבת לבדה אים להם לין ירושה לחורייתא חינו לין שילחש מפני תקנת הלמנה שהיו לרבנן לחבל כסים שם בת ובן מלחר להבת בתורת ירושה היו תלחש הבן וכיון דמ"מ הסתא לין לה ירושה תלחש מפני הלמנה סוף דבר רוב המפרסים סומכים על הילוסלמי הזה כיון שלא מנינו מפורש בגמ' לילן שיהיו מוניחין הנכסים מרשות הבן כמו מזונות הלמנה לבל הרמב"ם ז"ל נרלה שלא סמך עליו: מתני' לוחין. לפו למיתרת שבל לחל ילחנו על שיבול רלוים למה נפסך לם זכר הוא יטול כזכר ולם נקבה יטול כנקבה הלבך לעולם נוטל בפחות שבשם ובנכסים מרובין שקיל בנקבות ובנכסים מועטין נזון עם הזכרים ושיפיל לקלתי טומטום היו נוטל רשב"ג היל לם"ל לטומטום ולנדרוגינוס בריה בפני עלמה היל ולית הלכתא בוותיה שלא כרבנן לפליני עליה בברייתא ושברי לנוטלת בפחות שבהן ולע"נ שלא תנן במתני' שלא טומטום ה"ה לנדרוגינוס להא נבי בכור בשניהם היל לחמר רשב"ג וכיון לשיפיל לכל לחמר לחיני ג"כ בתרוייהו קל לחמר לחיני נוטל ול"ש לרבנן לקו"ל לנוטל נמי בתרוייהו: לחמר המחבר נוטל וחין בזה לסמכתא שברי חיני קונם לת עלמו כלל ורוצה שיתקייס התנלי ולוקל בלומר (נלריס לף כז.) לי לא לתיין ליבטלן זכוחתי וכיוצא בו שקונם עלמו וחיני רוצה שיתקייס התנלי הוי לסמכתא לבל זה רוצה בקיום התנלי ובקיום המעשה הלבך חין זו לסמכתא שלא כתנלי בני גד וזה כפתור ופרח למלתי מפי מורי הרשב"ם ומפי מורי הרי"ה ז"ל ומזה הטעם חין לסמכתא בניטין בלומר (ניטין לף עב. ולף עו:) לם מתי ולא בחתי ולע"נ שלא ניחח ליה בקיום התנלי שחין החים מנדש שלא נרלונו חנן שבהי עשונה ולא בלב שם שאם יתקייס התנלי שבהתי מנודתת ולא תהא עשונה ולא זקוקה ליבם. הריטב"א ז"ל: [לף קמ:] יולדה זכר ונקבה. לי בעי למימר לאם יולדה תלומים שקיל בהא לם זכר לם נקבה קאמר ולא שמר זכר ונקבה שלא שתף למימר לזוקל כשפירש זה וזה מש"ה יטול לבל לם לי פירש שלא לחל יולדה מה שלא פירש לי שקיל מילי וטעמא דבתלומים לי שקיל שלא לחל לם כן פירש משום שלא ניחח ליה בתלומים לי משום טירחא לי משום לשלי לחפצי בפיפוקייהו לי משום שחינם בני קיימא כל כך זהו לפי פי' הר"ם ז"ל ומיהו יש נרלה בעיני המפרסים משום לחזוק בתוספתא ובירושלמי לחפי' כשלא פירש ולחר המבשר יטול המבשר שבהתו יולדה תלומים נוטל מנה ק"ל הכא במתני' לנותן מתנה זו לבנו הגולל לו כ"ש לחית לן למימר ליטול הלבך ולחי חפילו בתלומים יטול כל מה שלחר בין לזכר בין לנקבה חפילו בתלומים משום שלבתו של לשם שלא יהיו מילי בתלומים ומיהו בתוספתא לן משמע הכי לתניח המבשרני לם יולדה לבתי זכר ונטול מחלים נקבה נוטל מנה יולדה זכר ונקבה חין לו שלא מנה ובירושלמי נמי תני המבשרני יולדה זכר ונקבה יטול מנה יולדה זכר יטול מנה לם זכר מנה לם נקבה יטול מחלים יולדה נקבה יטול מחלים לם זכר מנה לם נקבה מחלים

מפקינן מיניהו אלא בראיה:

מתני' הניח בנים ובנות וטומטום בזמן שהנכסים מרובין הזכרים דוחין אותו אלל הנקבות הנכסים מועטין הנקבות דוחין אותו אלל הזכרים האומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר נוטל מנה אם נקבה מאתים ילדה נקבה נוטלת מאתים אם זכר מנה ואם נקבה מאתים ילדה זכר ונקבה הזכר נוטל מנה והנקבה נוטלת מאתים ילדה טומטום אינו נוטל ואם אמר כל מה שתלד אשתי יטול הרי זה יטול ואם אין יורש אלא הוא יורש את הכל:

גמ' מתני' בשכיב מרע והא דתנן ילדה טומטום אינו נוטל אוקמא רבא כרשב"ג * נראה דצ"ל דתנן ילדה טומטום ואנדרוגינוס רשב"ג אומר אין קדושה חלה כו' ומשנה היא בתמורה דף כד: [ועי' בנ"י] וכ"ה כאן בגמ'. (ג"א) דתניא ילדה טומטום ואנדרוגינוס אין קדושה חלה עליהן ולית הלכתא כרשב"ג אלא אם ילדה טומטום נוטל כפחות שבשניהם (דף קמא:) ההוא דאמר לה לדביתהו נכסאי להאי דמעברת אמר רב הונא הוה מזכה לעובר והמזכה לעובר לא קנה איתיביה רב נחמן לרב הונא האומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה ילדה זכר נוטל מנה א"ל משנתנו אינו יודע מי שנאה (דף קמב:) ורבי יצחק אמר רבי יוחנן המזכה לעובר לא קנה ואם תאמר משנתנו הואיל ומתני' הא לר"ש בן נמליאל ליתא ובתמורה היא: [לפנין נמרא והא לתניא ילדה זכר ונקבה אין לו אלא מנה במאי מוקי לה במבשרני] אין לו אלא מנה. משמע שהייתי אומר שיטול יותר ואעפ"כ אין לו אלא אחד אלא מנה. [במבשרני] משום לכיון לאחד מזכר מנה ובנקבה מנה סייתי אומר לכשאחד זכר ונקבה מנה מנה על כל אחד ואחד קאמר קמ"ל לחין לו אלא מנה ונ"ל לחף בנותן מתנה לאשר יולד לו לא יטול יותר להא מלינה לא קני כלל כיון שלא יצא לאויר העולם אע"פ שהוא בעולם בבטן אמו ולא קני אלא משום תקנה ובשכיב מרע כשפירשנו במתני' הלבך לי שיקנה מה שפירש ממש ולף אם אחר כן למה שילדה אסתי ויהיא כן שבבר ילדה שהרי מועיל בו קנין אף"ם לא מפקינן מאחר שבניס היורשים מחוחזקים אלא מה שפירש ממש בעינן והא לתוקי לה במבשרני שאין לעתו קרובה אלו היינו למעוטי אלא יהיב ליה בתלומים אם לא פירש כלאחרינן הכא לאחר נמי זכר ונקבה ממש לחילו בבניו כיון שלעתו של אלם קרובה אליהם יהיב נמי לפילו בתלומים לזכר כמו שאחר ונקבה כמו שאחר כשפירשנו במתניתין: לאחר נמי זכר ונקבה. משמע מנאחרין אלא אלו הכי ליתי מילי בתלומים ומיהו בתוספתא לא משמע הכי לתניא המבשרני אם ילדה לאסתי זכר ונטול מחלים ואם נקבה נוטל מנה ילדה זכר ונטול מחלים נקבה נוטל מנה ילדה זכר ונקבה אין לו אלא מנה ובירושלמי נמי תני המבשרני אם ילדה לאסתי זכר יטול מנה ילדה זכר יטול מנה אם זכר מנה אם נקבה יטול מחלים

ודעתו של אדם קרובה אצל בנו:

א"ל שמואל לרב חנא בגדתאה פוק אייתי לי בי עשרה ואימא לך קמייהו המוכה לעובר קנה והלכתא המוכה לעובר לא קנה:

ההוא דאמר לה לדביתהו נכסאי לבני דיהוו ליך מינאי אתא בריה קשישא א"ל וההוא גברא מה תהוי עליה א"ל זיל קני כחד מינייהו הנהו ודאי לא קנו דהא ליתינהו האי קנה או לא קנה ומסקנא דלא קנה מ"ט (דף קמג.) דאילו א"ל קני כחמור מי קני הכא נמי לא קני דאיתמר קני כחמור לא קני את וחמור רב נחמן אמר קנה מחצה ורב המנונא אמר לא קנה ולא כלום ורב ששת אמר קנה הכל וקיימא לן הלכה כרב נחמן בדיני ההוא דאמר לה לדביתהו ניכסי ליך ולבניך אמר רב יוסף קני פלגא אמר רב יוסף מנא אמינא לה דתניא רבי אומר (ויקרא כ"ד:ט') והיתה לאהרן ולבניו מחצה

וילפה זכר ונקבה זין לו חלף מנה בטלה ערית הנקבה שמחת הזכר ופי' בו הכי לחע"פ שהוא היה נותן יותר בכשורת הנקבה בתקומים לו ניחא ליה נרחה מכאן לחף במכשר נוטל חלף שנוטל כפחות שבהן ולפי זה צריך לחזוק בפי' נמרין לכשחמר זכר לו הזכיר נקבה וכן ההפך מסתע לחיכך שלח הזכיר הקבה עליו ביותר הלכך בתקומים לו יטול: [דף קמח:] למעוטי מאי. כלומר כיון לכבל ענין לעתו ליתן מנה בין בתקומים או בזכר לחול או בנקבה לחולה למה לי לפרוסי כולי האי ליתסי המכשרני אם ילפה חסתי יטול מנה: למעוטי נפל. לאו היו מסתע זיתן לפילו בנפל כיון שכשרו זילפה ואין לעתו חלח לולד בן קיימת ומשום הכי פירש זכר ונקבה למסתע בני קיימת: פסיקנא הלכתא להמוכה לעובר ע"י חסתו או ע"י חחר לח קנה משום לחין חלם מקנה לכבר שלח בח לעולם ומסתע להו לרבותא שלח לחפילו כשחלה לח קנה כלומר שלח יזכה על שיבח לעולם ומ"מ לח קנה כיון להשתא בשמקנה לו אינו בח לעולם ואע"נ לרב נחמן חמר לכשחלה קנה לח קיימת לן בהא כוותיה והיינו הלח מתרצינן למתני' חיירי לחמר לכשחלה ומשנתנו למוכה לו וחמרינן יטול כבר פירשנו במתני' לחיירי בס"מ ומשקנחת לרבנן כלי שלח תטרף לעתו עליו ומיהו לוקח בשכלו חלשיו ויצא רוב רשאי הוא לחמרינן זוכה מעתה למפרע וכלחיבת בירושלמי שמואל חמר זכין לעובדין חמר ר' יוסי ע"נ לחמר שמואל זכין לעובדין מיל והוא שיצא רשאי ורובו בחייס משמע לשלח חמר לפילו מ"ל זכין חלח כשהוח בן קיימת בסוף: ובן ח' שנולד חי קתני בתוספתה בשסכת שבת [פרק נו:] שלינו נוחל ולינו מנחיל וכן מוכיח סם בנמ' בפרק השילה ושלח עליף טפי מכבון חמו ע"פ שהוא חי כיון שלין סופו לנתת בחייס ולחמרינן בירושלמי שלח זכה היי שיצא רשאי ורובו חלח מטלטלי לבל קרקעות לח ולפשר לטעמת למלתת לכיון שלחו מינה הוא לקנה לח מוסיפין חלח לוקח בשה לשסכתן ולינו לוקח במטלטלין וכלקתני מתני' סם ילפה זכר ועול מנה: נרסי' בנמ' [דף קמב.] ת"ש תינוק בן יום חחד נוחל ומנחיל חמר מר בריה לרב יוסף מסתיה לרבה ליתר שמעתא בחלק בכורה ולוקח בן יום חחד לבל עובר לח מאי טעמא וילפו חמר רחמנא ואמר מר בריה לרב יוסף מסתיה לרבה בן שנולד לשחר מיתת האב לינו ממעט בחלק בכורה מ"ט וילפו חמר רחמנא בסורא מתנו הכי בפומבדיתא מתנו חמר מר בריה לרב יוסף מסתיה לרבה בכור שנולד לשחר מיתת האב לינו נוטל פי שנים מ"ט יכיל חמר רחמנא והשתא ליתיה ליכילו והלכתא ככל הני תלת ליתני לחמר מר בריה לרב יוסף מסתיה לרבה כו'. משקשה למאן לחמר לעובר זכה להה לפילו בירושה שבשה מלילים לחמרינן לליינו נוחל שלח לוקח בן יום חחד מסתע לבל עובר לח ומשני להעולם זכה בה עובר והכח לבעינן שיהיה לוקח בן יום חחד סיינו לוקח לענין בכורה שלם לח נולד בחיי האב לינו ממעט חלק הבכורה כגון שלם הניח חביו י"ב מנין ויהיו ב' לחין הבכור נוטל ח' מנין נמצא שחלק בכורתו ל' מנין נותם לרבעה יטול נם עתה והסתם הנשחרים יחלקו בין שלשתן ולילו היה נולד בחיי האב שלם מניס ושלשה ממעט בחלק בכורה שלח היה נוטל הבכור חלח ששה מניס היה

הנותרים בין השנים הפשוטים: מ"ט וילדו חמר רחמנא. שיהיו נולדים לחב בחייו: [דף קמב:] יכיל חמר רחמנא. ופי' ר"ח ז"ל והיכא שנולדו בחייו לפילו לח הכירו חבין מיתיו הולחל ולחוי להיכירא לין הכרה מעכבת בו כלל' זירא [דף פח:] כל הרחוי לבילה לין בילה מעכבת בו: חמר המחבר בכור שנולד לשחר מיתת האב לין לתמוה לם מת האב וזה בכור לנה לם שלר לחין כלי לניחא שלינו נוטל פי שנים למסכתת לה בשניח ששתו מעוברת וילדה תלומים ח"נ שיש לו נפיס הרבה מעוברות ולקלקו בתוספות מלנקט מטעם יכיר ולח מוילדו כלעיל למעוטי לם נולד כשהוח נוסם לחינו בר היכירא לשלו מוילדו לה קרינן ביה וילדו לו תע"פ שהוא נוסם לכחי הוח לכל לבריו ומיהו מפני שרוב נוסקים למיתה נקט לשחר מיתת חבין וכן כתב הראב"ד ז"ל בשם רש"י ז"ל וכיון לפסק תלמולא הלכתא בכל הני תלת מסתיה לרבה ז"ם לזכה בה עובר להה מיתרה קמיירתא כל עיקרא להך מיתרה קמיירתא לרבה לו חתא חלח להכי לחי לאו משום החוקימתא לחשבינן להו בתלתא לו הוו חלח תרי מיתרי למר בר רב יוסף ושע"נ לפסקינן לחפילו במקנה זכה מיהו כבר פירשנו לוקח בשביב מרע ומשום תקנה ובלאו הכי לא לחב הכא בכל דין ירושה הראויה לו קנה כיון לבאה מחילה ומיהו הכא נמי אין זוכה בה מעתה חלח לכשיצא לאויר העולם ובשכלו חלשיו וכן כתב ריי"ף ז"ל בפרק שלמנה לכה"נ: ההוא לחמר לחמר לאשתו. שיש נכסיו לבנים שתלך לי חתת בריה שהיה לו מאשתו ראשונה וחמר על עצמו ח"כ שכל נכסיך חתת נותן להם מה לעשה ז"ל זיל קני חלק לחב כחלק מהם. הבנים שעליין לו נולדו ולאי לו קנו להה (בריה) הוה ואין לו חלם מקנה למי שלא בח לעולם וכ"ש שעליין לו נתעברה ולפילו לין המוכה לעובר לו לחב בריה קשיצא שהוא בעולם מאי. ליתא כיון לתלה מתנתו במתנת חלו כי היכי לחלו לו קנו כלל ה"ה הוא לו קנה ולסיקנא לחין ה"נ חלח קנה לדמי למי שחמר קני כחמור (לחיתמר) לכמו שהחמור לו קנה כך זה לו קנה שהרי תלתו בו: חבל חת וחמור קנה מחצה כרב נחמן להלכתא כוותיה בהיני שהרי לו תנה קנייתו בקניית החמור חלח סיקנה כל לחב מי סיכול לקנות יקנה ומי שלינו יכול לקנות לו קנה הלכך החמור חלח סייך ביה קנייה לו יקנה ומיהו כיון לחמר חת וחמור לין לעתו סיקנה זה חלח לחתי ולו כרב שסת לחמר קנה הכל חלח לוקח כר"נ וכלחמרן ועע"נ לפרכינן להיינו בחמכת קדושין (דף נ.) חת וחמור הוה לו קנה חורחח לתלמולא למפרך כי הח בהרבה מקומות. כן העלו המפרשים ז"ל: והלכתא כרב יוסף בהני תלת. משום הכי מייתי לכולהו. שהם בשלשי פרק ראשון [דף יב:] נבי הוה נברא לזבן חרעא לחינרא לבי נשא. קנין בית נוחלין [דף קיד.] קנין מתי חוזר רב יוסף לחמר כל זמן שעסוקין בחותו ענין. מחנה הי להכא לכל היכא שלחמר נכסי לפלוני ופלוני ופלוני מחנה לזה ומחנה לזה ולם לחמר נכסי לפלוני ופלוני ולבני פלוני להשתא כלל לכולהו בני ופרט לנשים חלו לי לחמרינן לעליף כל פרט בכלל לו לו יש לזון מפשט הלכה זו שנתן לפרטים כולם כמו לכלל ולכלל בנגד הפרטים כולם כלחמרינן הכא לקנתה פלנא וכן כתב הרמב"ם ז"ל:

לאהרן ומחצה לבניו (דף קמג:) והלכתא כרב יוסף.

ההוא דאמר פיסקי דשיראי לביתיה אמר רב אמי הראויין לבנים לבנים והראויין לבנות לבנות ולא אמרן אלא דלית ליה כלתא אבל אית ליה כלתיה שדר ואי בנתי' לא נסיבן לא שביק בנתיה ומשדר לכלתיה ירושלמי בפרק שני דייני גזלות מי ששלח ממדינת הים ואמר ינתנו אלו לבני בנותיו בכלל ואם אמר בשעת מיתה אלו לבני אין הבנות בכלל:

ההוא דאמר להו נכסאי לבנייי הוה ליה ברא וברתא מי קרו אינשי לברא בני או לא אמר אביי ת"ש (בראשית מ"ו:כ"ג-כ"ד) ובני דן חושים רבא אמר (במדבר כ"ו:ח'-ט') ובני פלוא אליאב רב יוסף אמר (דברי הימים א ב':ח') ובני * צ"ל כמו בגמ' ובני איתן עזריה (ג"א) (נתן) עזריה ההוא דאמר להו נכסי לבני הוה ליה ברא ובר ברא מי קארו אינשי לבר ברא בני או לא רב חביבא אמר קארו אינשי לבר ברא בני ומר בר רב אשי אמר לא קארו אינשי לבר ברא בני תניא כותיה דמר בר רב אשי המודר הנאה מבנים מותר בבני בנים: גרסינן בסוף כתובות (דף קט:) ההוא דאמר להו דיקלא לברת שכיב ושבק תרי פלגי דיקלי מי קארו אינשי לתרי פלגי דיקלי דיקלא או לא אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי קאמר אבימי מהגרוניא קארו אינשי לתרי פלגי דיקלי דיקלא:

גרסינן בפרק הכותב (דף פה:) ההוא דאמר להו נכסי לטוביה שכיב אתא טוביה א"ר יוחנן הרי בא טוביה אמר לטוביה ואתא רב טוביה לטוביה אמר לרב טוביה לא אמר ואי איניש דגייס ביה הא גייס ביה אתו שני טוביים שכן ותלמיד חכם תלמיד חכם קודם קרוב ותלמיד חכם תלמיד חכם קודם.

איבעיא להו שכן וקרוב מאי ת"ש (משלי כו) טוב שכן קרוב מאח רחוק שניהם שכנים שניהם קרובין שניהם תלמידי חכמים שודא דדייני:

גרסינן בפרק האומר התקבל גט זה לאשתי (דף סה:) גניבא יוצא בקולר הוה כי קא נפיק אמר להו הבו ארבע מאה זוזי לרבינא מחמרא דנהר פקוד (דף סו.) קשיא ליה לר' אבא חמרא לא קאמר דמי חמרא לא קאמר מחמרא קאמר ואידך מחמרא כדי ליפות את כחו:

גרסינן בפרק יום טוב שחל להיות ערב שבת (דף כ.) ההוא גברא דאמר להו הבו ארבע מאה זוזי לפלוני ולינסוב ברתי א"ר פפא ארבע מאה שקיל ברתיה אי בעי נסיב ואי לא בעי לא נסיב אבל אי אמר לינסוב ברתי והבו ליה אי נסיב אין ואי לא נסיב לא מאי טעמא לישנא קמא לישנא דמתנה היא בין בזוזי בין בברתא הילכך אי בעי תרוייהו שקיל ואי בעי חד מינייהו שקיל אבל לישנא בתרא ברתיה תנאה וזוזי מתנה הילכך אי מקיים ליה לתנאיה שקיל ואי לא לא שקיל:

יום רעג

מתני' הניח בנים גדולים וקטנים והשביחו הגדולים את הנכסים השביחו לאמצע ואם אמרו גדולים ראו מה שהניח אבא הרי אנו עושין ואוכלים השביחו לעצמן האשה שהשביחה את הנכסים השביחה לאמצע ואם אמרה ראו מה שהניח לי בעלי הריני עושה ואוכלת השביחה לעצמה:

גמ' אמר רב חביבא בריה דרב יוסף בריה דרבא משמיה דרבא לא שאנו אלא ששבחו נכסים מחמת נכסים אבל שבחו נכסים מחמת עצמן השביחו לעצמן (דף קמד.) רב ספרא שביק אבוה זוזי שקלינהו ועבד בהו עיסקא אתו אחוה תבעוה בדינא קמיה דרבא אמר להו רב ספרא גברא רבה הוא לא שביק גירסיה וטרח לאחריני:

האשה שהשביחה את הנכסים וכו': אשה מאי עבידתה א"ר ירמיה באשה יורשת כגון ראובן שנשא בת שמעון אחיו ומת שמעון והניח בנות ומת ראובן בלא בנים נמצאת אשת ראובן יורשת בעלה עם אחיותיה בנות שמעון:

מתני' מי שלא חלק נכסיו והניח בנים גדולים וקטנים ולא מיבעי גדולים ונדולים לפשיטא למחלי לקטנים ולא זה מתעסק בנכסים היום גם זה יתעסק למחר חלק לפלוני היו קטנים שלין יכולים להשביח הגדולים מוחלים עורח מועט כזה להכי מוקמינן בגמ' כגון שהשבחו נכסים מחמת נכסים:

[דף קמנ:] השביחו למעלה. משמע שמולקים בשוה ואין לחוש להא לחמרינן (ב"מ לף לט.) אין מורידין קרוב לנכסי קטן להשיח כשלין ניזונין ומתפרנסין יחד לליכא למיחש שיחזיק בנכסיו ויאמר שהם שלו לבדו כל היכא שלוקלין יחד אין לחוש ואע"נ לשומפין [לעיל לף מב:] יש להם אין יורד ברשות שלהי לחין למחלי לחלקי: ואם תאמרו רואו מה שהניח לנו אביהן. וכל שלא יאכל ויעשה בחלקו אע"נ שנתעלו ולא חלקו שהשבח לעצמם ולא מיבעיא לי אמרו קמי ב"לחלק לפילו בפני עליס ללא בעינן שלא נגלו לעתה לאין כוונתם להשביח להם אלא חלקם ומסתברא למילתיה אין כל השבח להם למה ענין לומר שיחזיקו הם בנכסי אחיהם לעצמם ופי' ר"ת [התוספות] לקלקו כן מפי' רשב"ם] ז"ל לבנכסי אחיהם יש להם אין יורד ברשות ליטול כאחד מאריסי העיר למחצה לשלים ולרביע ורב ספרא נמי סבר כן שקל ואחיו היו תובעים כל חלקן ולא הוצרך התלמוד לפרש לפשיטות ליה לרב ספרא לא היה שקיל טפי ולפי לעת הר"י ז"ל לפילו לא נתנו מותר האריסות לאחיהם אם השבח ביתם לא מפקינן מיידייהו מילי להא לפשר לומר לכיון לקטנים אינם יכולים להשביח ואינהו אית להו שייכות בהני נכסי כל השבח שלהן להא ליכא למפרכי הא לרב ספרא דגמרא דשקלינהו לכולהו נכסי ומשום להוא גברא רבה היה כל השבח שלו והוא הדין בחיגם לאחריגא כשפירש ואמר ראו וכו' ורבינו ליכאו לאי לא שקיל אלא חלקו הא קי"ל (ב"מ לף סט.) זוזי כמאן דפלוני אמר ואמאי לא היה חולק לעצמו לאיצטריך למימר טעמא משום דגברא רבה הוא ולף על גב דלפשר לומר להא לחמרינן זוזי כמאן דפלוני אמר היינו לומר שאין צריך ב"ד של שלשה לעשות שומת אבל מ"מ צריך לו לחלוק בפני ב' ללאו כל כמיניה לומר אני חלקתי לעצמי ואת שהרווחתי לעצמי הרווחתי לפ"ה משום הא שברא לא מפקינן מיניה: וכן השלשה וכו'. כמו שפורש בגמרא: נרסינן בגמרא אמר רב חביבא בריה דרב יוסף משמיה דרבא לא שנו אלא ששבחו נכסים מחמת נכסים אבל שבחו מחמת עצמן השביחו לעצמן היינו הא אמר ר' חנינא הניח להם לביתם אורייתי השכר לאמצע והא אורייתי למחמת עצמן הוא שהי אורייתי [נה]: אמר להנטירותא הוא דעבידנא ולפילו קטנים מני מנטרי [נה]: אמר המחבר יש שפירש שכל מלאכה שיכולים הפעוטות לעשות בנופן נמחלת ולפילו קטנים אלו מוטלים בערימה וה"ק לפילו מי שהם קטנים מני מנטרי לה. הרשב"ץ ז"ל: שהשבחו נכסים מחמת נכסים. כלומר למשל לעבדא ארעא לגרו פועלים והשביחו שלא הוציאו מהשבח כלום אלא שטרחו לשכור פועלים וטורח כזה אמרינן למחלי לחבלי אבל אם מהשבח הוציאו או בנופש טרחו לעשות מי שלא חלק נכסיו והניח בנים גדולים וקטנים ולא מיבעי גדולים ונדולים לפשיטות למחלי לחבלי אלא זה מתעסק בנכסים היום גם זה יתעסק למחר חלק לפלוני היו קטנים שלין יכולים להשביח הגדולים מוחלים ט

[דף קמ"ח.] אמר ר' חנינא המשיא לחבירו וכו'. : כתב להרשנ"ח. הוא ענין שנתבאר בה קמח ומיס ובגולגין בו את הלא ומטונגין לותו בשמן על האור ונקרא כתב להרשנ"ח: לפיכך למשחה. פך שמן: תלה ביה. להודיע שלא היה מקנה לותו לבנו כי הוא היה ערוך לתשמישו ולא לוקח שערוך מעשה שלא לומר שלי במעשה מועט כזה ולא מיבעי למימר לו נגי לעתיק בפירוש לפני עליס: הלכתא למשה מסיני. ולא ילעינן ביה טעמא: חלא הא. לכיון שהוא בנו גדול וחביב לו לגבך שמחתו לחב וכל מיס שם תנחיס לולו מקנה ליה בלא שטר ובלא קנין: וכן הכותב. לעיל [דף קמ"ח:]: במעמד שלשתן. המלוה והלוה והמקבל לו המפקיד והנפקד והמקבל לכל מס לפסר שלא יהיה חייב לו כלום לפילו במעמד שלשתן לא קנה וכן כתב ר"ת ז"ל לענין כתובת אשה בחיי בעל ללא קנתה כיון ללפסר לחינו חייב לה כלום מס מתה היא קודס הבעל מיהו כתב רי"ף ז"ל לכתה לחמרינן לקנה שוב חינו חוזר על המלוה וכיון שקנה הרי הוא כלילו פטרו בפירוש וכתבו המפרשים ז"ל לכן נרחה עיקר ורוב המפרשים כתבו להא לחמר שמואל [לקמן דף קמז:] המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול שתמת ללמר לה ולפילו מכרו במעמד שלשתן יכול למחול: ב' בתים זה לפנים מזה מכו. כלומר לפילו מס תמני לומר ללכסלרה נמי קנה הואיל ונקנה לגב בית לתשמישו הוא שני בתים ונעשית החתונה בבית הפנימי מסו מי קנה חינון לו לא מי לחמרינן כיון לבפנימי נשתמש ובחינון לא נשתמש לא קנה חינון לו לילמא כיון לללך הפנימי על התחתון לע"פ שיש לו סס בית בפני עלמו כמלן לשתמש בתרוייהו וקני להו ושלקא בתיקו הלכך לא קנה ללא לותו בית שנעשה בו החתונה: מתני' החיון שהס שותפין. שהס חינס שותפין יחד בתפיסת הבית לו שותפין לעלמן שחינס חוסס חין שוין בלין זה ומסתמא מיקרו לחין שותפין כשעומדין יחד בלא חלוקה לפילו על נ' זוזית כלילתא בב"ר [פרשה נל] לס תסקור לי ולניני ולנכדי ע"כ: ולחין השותפין לס נפל לחד מהלו לליומנות המלך כלילתא בגמ' שנוטלין מכל בית פעם בחודש וממנין לותו למוכס לו לליומנות לחרת הריוח להא מחמת תפיסת הבית מנוהו ונרסי' בתוספתא [מכילתין פ"י] לליה יש בניס מרובין ולי' מהלו החיון ולחר חין לו לו לו שיש לזה נכסי מלוג מרובים ולחר חין לו לעולס ניזונין יחד בנכסים לליומנות וכן חמר סס עשו כליס לעלמן ולבניהס וכחין לחלוק הרי הלו לעלמן עשו כליס לעלמן מביחין לליומנות והולקים ויהיינו לחמרינן פ"ק דב"ק (דף יח:) החיון שחלקו מה שעליהס שמין מה שעל בניהס ונשותיהס חין שמין ופירשו בירושלמי לכלי רגל וכלי שבת מביחין לליומנות והולקין פי' כי כליס הלו שהס יקריס חינן מוחלין ומירי ולפי שהיו כולס נלולים לפי נלולים וקטנים כבר חמרנו לעיל לחין הנלולים מתפרנסים על הקטנים לבל כשכולס נלולים מחלו לבדלי ולחין מקפידין זה על זה שיין למימר כן ונרחה לי להחי לנקט לללות תורה וללמוד חומנות מעכבת בשביל חלו וכיון שחלקו לינו מתרפא מן החמנה לקולס חלוקה הוא מטעם שחין מקפידין זה על לבל השתא ולפי מקפידין וכל זה נרחה נכון בעיני החחרונים: שמשבינות. הוא שהיו שולחים לורון לחתן ולוכלים עמו כלי לשמחו וכשעשו זה מקנץ החתן בחיי לחד עכשיו לשחר שמת לחד נשחין ללו נשים והחרים [בחיים] לפרוע להס השמשבינות לחוב הוא עליהס וכמלוה למיל שנשבע בב"ר: חוזר לשמנה. ומחלקין ביניהס שהרי מממון לבניהס היה הילכך עתה כשפורעים חובו ממון לבניהס הוא וחולקים לותו ונפקא לן מזה לללו מני לחד לומר חין לי לפרוע כיון שלא הייתי חייב ללו לאביכם תני לי שמשבינו לסיינו לבניכם ושמחו עמו שהרי הבן שלבל עמו ושמח עמו נעשה משבינו בכך: לבל השולח לחבירו. ולינו חוכל וחינו שמח עמו חין זה משבינות ולין נעשה בב"ל ללו נמילות חסד לבד הוא: לומר המחבר ולפילו שלחס בבית המשתה והלך שם לסיות משבין לכל שהוא לבר מלבל ומשקה לורון בעלמו הוא שלו עמל לחזור וכן פירש הרמב"ם ז"ל. על כלן לשון הריטב"ל ז"ל: נמ' ברבת הבית ברוכה. שהיו ערייכין חמשה לינרים שם היו חוכלים כל לחד בפני עלמו כשחוכלין יחד לי לשם בל' סילבך לו יתנו לו ללו לפי ברבת הבית ויחמרו שם לתה לללנו יש לך מזונות לבל בפני עלמך תפזר יותר ושמין כמה שוה מה שהוא מפזר לשם בכל יום שם עולה לחשבון שמנה פשיטין יתנו לו כן ולית למפרשי לסיינו לוקח בלפתן ועניס ושמן לבד לסיולי ולפי טעמא ברורה לבד לחם ויין לו

א"ר חנינא המשיא אשה לבנו גדול ודוקא גדול ודוקא בתולה ודוקא אשתו ראשונה ודוקא שהשיאו ראשון פשיטא ייחד לו בית ועלייה בית קנה עלייה לא קנה בית ואכסדרה מהו שני בתים זה לפנים מזה מהו תיקו מיתיבי ייחד לו אביו בית וכלי בית כלי בית קנה בית לא קנה אמר רב ירמיה כגון שהיה אוצרו של אביו מונח שם נהרדעי אמרי אפילו שובכא דיוני רב פפא אמר אפילו אציצא דהרסנא מר זוטרא אנסביה לבריה ותלא ליה סנדלא רב אשי אנסביה לבריה ותלא ליה אשישא דמשחא:

אמר מר זוטרא הני תלת מילי שוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמא חדא הא ואידך דאמר רב יהודה אמר שמואל הכותב נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא ואידך דאמר רב הונא אמר רב מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה:

מתני' (דף קמד:) האחין השותפין שנפל אחד מהן לאומנות נפל לאמצע חלה ונתרפא נתרפא משל עצמו האחין שעשו מקצתן שושבינות בחיי האב חזרה השושבינות חזרה לאמצע מפני שהשושבינות נגבית בבית דין אבל שילח לו ביד חברו כדי יין וכדי שמן אינן נגבין בבית דין מפני שהן גמילות חסדים:

גמ' תאנא לאומנות המלך תנו רבנן אחד מן האחין שמינוהו גבאי או פולמוסטוס אם מחמת האחין לאחין מסוס למרויחין בסותפותס שיש לסס קול ומרבין לסס בנולוגין לקול עשרס יותר מסהיס כל לחל לבלו: לחר המחבר לס כל החין בעלי לומנות ומרויחין ומכיחין לבית הכל לשמנע לבל לס לחל יש לומנות והוא מרויח לבלו ולא הלחרים הוי שלו לומיך למניחה שהיא שלו כלילתא בירושלמי. הריטב"ל בשם רבו ז"ל: חלה. בפשיעה כלילתא בגמרא: [דף קמ"ח:] נתרפא מהל עלמו. ולפילו נתרפא בבר מן החמנע יש לו לפרוע לסס והכי מסמע ליפנה לתנן חלה ונתרפא ושברת היא כיון ללא מחלי מילי לפשע בית לילו ומיהו קתני בתוספתא' [פרק י] לחר רבן נמליאל בל"ש ברפואה שיש לה קנבה לבל ברפואה שלין לה קנבה מתרפא מן החמנע כלומר ולפילו חלה בפשיעה ונעמע למילתא מסוס לרפואה ללין לה קנבה כמזונות היא כלילתא בכתובות (דף נב:) ובבר פירשתי למזונות ניזונין מן החמנע וכתב הרמב"ן ז"ל לכיון דקי"ל בכתובות (סס) כרבן נמליאל לחייב הבעל ברפואה בזו לפלתו ורבן נמליאל חזיל לטעמיה בהא מסמע לבהא נמי הלכתא היא ללא"ס ללפסר לחלק חנן לא פלגינן עליה מסברא לנפשין ועתה הרמב"ס ז"ל לוקא בשלין רוצים לחלוק הוא לחמרינן הכי לבל לס רוצים לחלוק ע"פ שבבר חלה חין חלוקת סותפותס מעכבת בשביל חלו וכיון שחלקו חינו מתרפא מן החמנע לקולס חלוקה הוא מטעם שלין מקפידין זה על לבל השתא ולפי מקפידין וכל זה נרחה נכון בעיני החחרונים: שמשבינות. הוא שהיו שולחים לורון לחתן ולוכלים עמו כלי לשמחו וכשעשו זה מקנץ החתן בחיי לחד עכשיו לשחר שמת לחד נשחין ללו נשים והחרים [בחיים] לפרוע להס השמשבינות לחוב הוא עליהס וכמלוה למיל שנשבע בב"ל: חוזר לשמנה. ומחלקין ביניהס שהרי מממון לבניהס היה הילכך עתה כשפורעים חובו ממון לבניהס הוא וחולקים לותו ונפקא לן מזה לללו מני לחד לומר חין לי לפרוע כיון שלא הייתי חייב ללו לאביכם תני לי שמשבינו לסיינו לבניכם ושמחו עמו שהרי הבן שלבל עמו ושמח עמו נעשה משבינו בכך: לבל השולח לחבירו. ולינו חוכל וחינו שמח עמו חין זה משבינות ולין נעשה בב"ל ללו נמילות חסד לבד הוא: לומר המחבר ולפילו שלחס בבית המשתה והלך שם לסיות משבין לכל שהוא לבר מלבל ומשקה לורון בעלמו הוא שלו עמל לחזור וכן פירש הרמב"ס ז"ל. על כלן לשון הריטב"ל ז"ל: נמ' ברבת הבית ברוכה. שהיו ערייכין חמשה לינרים שם היו חוכלים כל לחד בפני עלמו כשחוכלין יחד לי לשם בל' סילבך לו יתנו לו ללו לפי ברבת הבית ויחמרו שם לתה לללנו יש לך מזונות לבל בפני עלמך תפזר יותר ושמין כמה שוה מה שהוא מפזר לשם בכל יום שם עולה לחשבון שמנה פשיטין יתנו לו כן ולית למפרשי לסיינו לוקח בלפתן ועניס ושמן לבד לסיולי ולפי טעמא ברורה לבד לחם ויין לו

ואם מחמת עצמו לעצמו:

תנו רבנן אחד מן האחין שנטל מאתים זוז ללמוד תורה או ללמוד אומנות יכולין האחין לומר לו אם את צלנו יש לך מזונות ואם אין את צלנו אין לך מזונות מסייעא ליה לרב הונא דאמר רב הונא ברכת הבית ברובה וליתבו ליה לפי ברכת הבית אין הכי נמי:

חלה ונתרפא נתרפא משל עצמו: שלח רבין משמיה דרבי אלעא לא שנו אלא שחלה בפשיעה אבל חלה באונס נתרפא מן האמצע היכי דמי בפשיעה כדאמר רבי חנינא הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים שנאמר (משלי כ"ב:ה') צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם:

האחים שעשו מקצתם שושבינות בחיי האב חזרה השושבינות חזרה לאמצע מפני שהשושבינו' נגבית בב"ד אבל השולח כדי יין וכדי שמן אין נגבין בב"ד מפני שהן גמילות חסדים והא תניא שלח לו אביו שושבינות כשהיא חוזרת חוזרת לו אמר רב אסי ל"ק מתני' בסתם ברייתא במפרש כדתניא שלח לו אביו שושבינות חוזרת לו שלח אביו שושבינות סתם כשהיא חוזרת חוזרת לאמצע שמואל אמר מתני' ביבם דהוה ראוי ואין היבם נוטל בראוי כבמוחזק מכלל דהאיך משלם ולימא תנו לי שושביני ואשמח עמו (דף קמה.) אמר רב יוסף הכא במאי עסקינן כגון ששמח עמו בשבעת ימי המשתה ולא הספיק לפורעו עד שמת אמר רב פפא הלכתא בין שמת ארוס בין שמתה ארוסה בין הדר ביה איהו מוהרי הדרי קידושי לא הדרי הדרה בה איהי אפילו קידושי הדרי אמימר אמר קידושי לא הדרי גזירה שמא יאמרו קידושין תופסין באחותו וכן הלכתא:

שהשושבינות נגבית בב"ד: תנו רבנן חמשה דברים נאמרו בשושבינות נגבית בב"ד וחוזרת בעונתה ואין בה משום רבית (דף קמה:) ואין השביעית משמטתה ואין הבכור נוטל בה פי שנים.

נגבית בב"ד וחוזרת בעונתה כי מלוה דמיא ואין בה משום רבית דלאו אדעתא דהכי יהיב ליה ואין השביעית משמטתה דלא קרינא בה לא יגוש ואין הבכור נוטל בה פי שנים דהוה ליה ראוי ואין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק

אמר רב כהנא כללא דשושבינותא הוה במתא איבעי ליה למיתי שמע קל טבלא איבעי ליה למיתי לא שמע איבעי ליה לאודועיה לא אודועיה תרעומת אית ליה עליה שלומי משלם עד כמה אמר אביי נהוג בני גננא עד זוזא אתא * כ"ה גם הגי' ביד רמה ועי' מ"ש על זה בדקדוקי סופרים בהגהות אות ז

לומר לחע"נ שהוא מעניה יכולים לומר לו שתה לנפשך וכו': [ענים פחים]. ענה ותמה מלשון על שיפוח היום הי נמי הענה והקור פח ומוקש לשלם לכל שהר חלוים הי לשבר להשמר מהם ולחנם הם: בסתם. שלח לחד לבן חילך לעורך עמך: במפרש. שלח לו חילך לעורך עמך משום הכי הוי שלח: לחד מהאבר נפיו הא דקי"ל (כ"מ דף עה. ע"ש) מנהג מבטל הלכה כתבו שהנהגו שכל מנהג שהוא בתגלי בני העיר מבטל הלכה נמוכים ככל תגלי שבמקום שהוא קיים לכל מנהג שהוא שתם אינו מבטל דין נמוך שלא בלבד שהוא רופף ואין לינו מחוור יפה. הריטב"ן ז"ל: ביבם. כלומר לעולם חיישת לך למתני' במפרש ואפ"ה חוזרת לשלם משום למתני' דיירי ביבם שבשעת נפילת מת לחיי האחין קודם שהספיק לעשות בסעודת נפילת והיה חייב הלה להחזיר לו לדיינו שעת עונתה לשלמים לקחן היכם עומד במקום אחיו כלכתיב יקום על שם אחיו לנחלה והיה לו לזכות בשושבינות זו במקומו שלא לשלמים קרייה בכור לכתיב והיה הבכור וכו' ול"ל מה שהוא זוכה בו יותר משאר אחיו הוי מטעם שנקרא בכור והנה הבכור אינו נוטל ברואי כבמוחזק וחוב נמור הוא הלכך הויא לשלם ומקשינן מכלל לע"פ שמת זה חייב לשלם הלורין לאחיו ולאחי ליתן תנו לי שושביני ושמח עמו לעשות לי עשה קלישנא ואין עכבה ממני והכה"נ אני חייב לשלמו שישמח עמו ולא לשלם לאחר תחזיו דהכי שלמים נבי קלושין ליכולה לומר היכי שמת הבעל תנו לי בעלי ושמח עמו ואינה חוזרת הקלושין ופריק רב יוסף להכי מיירי שישמח עמו בשבעת ימי המשתה וקודם שהספיק לשלוח לו הלורין את החתן ודשתא לא מני למימר תנו לי שושביני ושמח עמו שכבר שמח עמו הילכך חייב לפרוע ויהיה לשלם וכתב הריטב"ן דהא למני למימר תנו לי שושביני היינו כשמת החתן לבל שם מת החתן לא מני יורשים למימר לא נפרע כיון שאינו יכול לשמוח עמו לאינו חייב בלין שיפטר כשישמח עמו לאינו חייב לשלם מפני שאינו יכול לעשות לשמוח עם חברו כלשלשלין לקמן לאי לא לשלם ולא לעשות לי ברור ונם לאחרונים ז"ל: מוהרי. שבלונות ומשום שהיה לרכם לשלחם קודם קלושין מיקרי מוהר מפני שממהר לשלוחה: לאבל מה שנתן לה בקלושין לא הדרה ולאפילו הדרה היה היה שרוצה להתנדם ממנו כשלשלמ לשלשלין לא הוי קלושין מלאזו להדרי ויאמרו שיכול לומר לה בתך ואחותך לא לשלם לה כלום ולא לשלם לה כלום ולא בתך והכי הלכתא כשלשלמ לקלושין לעולם לא הדרי. נמצא בתשובה לנאון ז"ל לכן הדין בקטנה היינו בנטו כיון שאסור הוא בקרובותיה ומיהו במשנתנו לפילו קלושין הדרי להא תנן (יבמות לף קח.) המשנתנו בחיים הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרובים אם כן טוב הוא שיחזרו שילשלו קלושין תופסין בלחותה: [לף קמה.] חוזרת בעונתה. בזמן שהולין לכשלוה היא לא זמן קבוע למיל ואינו יכול לנבות קולם לבל לאחר שבעת ימי המשתה אם לא פרעו ולאי יגבה ממנו לאוב הוא ואינו ניתן לטבועין לכשלוה למיל כן לעת רוב המפרשים ז"ל: לאר המחבר ונם אם לא רצה לקבל ממנו קולם לכן הרשות בילו להא נמי כשלוה הוא והכי ליה (כ"ק לף קיח.) כשלוה לו בישוב ורוצה להחזיר לו במלבר. הריטב"ן ז"ל: ואין כה מקום רבים. אם חוזר לו לורון נלול יותר מקום ללאו שלעתה להכי יהיב ליה ול"ל מה שמרבה לו אינו אלא נמילות חסד ונראה לי שאין להקל מזה לענין המלוה את חבירו מקום ללדך הלואה ברבית הוא ועוד לדך הוא להלוות תמיד וחייסינן לנומלין לבל זה הוא חיפכא שאינו תמיד בחים לחל ונם לדך ללאו לו לורונות בכלי יין וכלי שתן לדך חסד [כן פי' ר"ת ז"ל]: להא לא קרינן בה לא ינוש. להא אין [ניתן] לנבות על זמן שהולין ולמיל להחזירן לשלשלין בחמ' מכות (לף נ:) המלוה את חבירו לעשר שנים אין שביעית משמטתו מקום ללאו בר נניסה הוא:

[דף קמה:] על כמה. לחין סברת שיטתם כיון שלח לכל שם כמו שם לכל: על זוזא. שם לח היה חייב לו חלח על זוזא כיון שלח לכל שם לח ישלם כלום לורחי שם היה שם חוכלו: ועל תרבעה משלם פלגא. לדרך היה להחכילו ברוות ב' זוז: חין סברת לומר שמחכילין חותו פלגא שם הביח עשריס זוז חלח חיניס וחיניס כחשיבותיה כלומר כמו שהיה חשוב בעיניהם והחכילוהו עכשיו חלח בח מנכון חותה לכילה: מתני' סבלונות. שם ענייני לכילה לו שחר עניינים שעולה החתן לבית כלה ושם חלח שם לפי' מלה מנה ולכל שם סעודת חתן בבית חמיו לפי' בלינר ולח יותר הרי מחל לו כל מה שעלה: לחר המחבר פי' לחחר קלוסין לבלח קלוסין ולחי לח מחיל כלום ולפי' לכל שם ולע"נ לחיכח שלוכין כיון למני למהדר בה ולהכי נקט בית חמיו הריטב"ם ז"ל ופי' חלחו בכל סבלונות קלמרי לחם שם סבלונות מרובין כלומר לכריס המתקיימין זמן מרובה כגון כלי כסף וכלי זהב חע"נ שהיו מועטין מרובין מקרו לחילו במאכל ומשתה חע"פ שהיו מרובין מועטין מקרו כיון חלח מתקיימי חלח זמן מועט ורחיה לכבר שהרי בנמרל [דף קמו.] מייתי הוחו לעלה בבית חמיו מלה קרונות של כלי יין וכלי שמן וכלי כסף וכלי זהב וכלי מילת ושתה שם ומת וחמרו חכמים שסבלונות שעשויין ליבלות חין נגבות משמע לחע"פ שהיו סבלונות מרובין כיון חלח מתקיימין חלח זמן מועט מועטין מיקרו: לחר המחבר כתב רבינו יונה ז"ל למעות חין עשויין ליבלות יש לפס לפרש ניתנו ופי' המפרשים להוה הדין מלבושים וקלורי פשתן וכיוצח בזה נקרלו עשויי ליבלות וחינס נגבין כיון שחכל שם והני מינהו לתני מתניתין סבלונות מועטין שתשתם בהם והיו חלו נגבין ומסתברח לפס חלח שלח שלח חו חרבעה זוזים שחין דרך כלל לבלותן בבית חביה לולחי יש לחלו חין סבלונות מרובין ונגבין וכן כתב הר"י ז"ל והה לתנן מלה מנה ולכל שם לפילו בביגר חין נגבין חיירי חו בלבר מלכל חו בתכשיטין מועטין שערכם מרובה. כן פירש ר"ת: לסיקנח לסתיה שוה ביגר כלילה שוה ביגר ומחל לבל לכל שלומו חו שינהו לבית החתן מלכל ומשתה ולח לכל בבית חמיו בעיא בלח לפיסטנח היא ולית לן בה חלח מלי לתנן במתני' ש"כ כשלכל הוה לוקח חו לוקח זה הוה למחיל וכן בבית לוקח חו בפתח בית חמיו כלחיתח בגמ' לבל בכריסיה אכליה עד ארבעה משלם פלגא מכאן ואילך אינישׁ אינישׁ כי חשיבותיה

ת"ר עשה עמו בפומבי וביקש לעשות עמו בצנעא יכול לומר לו בפומבי אני עושה עמך כדרך שעשית עמי עשה עמו בבתולה וביקש לעשות עמו באלמנה יכול לומר לו בבתולה אני עושה עמך כדרך שעשית עמי עשה עמו בשניה וביקש לעשות עמו בראשונה יכול לומר לו לכשתשא אשה אחרת אני עושה עמך עשה עמו באחת וביקש לעשות עמו בשתים יכול לומר לו באחת אני עושה עמך כדרך שעשית עמי:

מתני' (דף קמו.) השולח סבלונות לבית חמיו שילח שם בק' מנה ואכל שם סעודת חתן אפילו בדינר אין אלו נגבין לא אכל שם סעודת חתן הרי אלו נגבין שילח סבלונות מרובין שיבואו עמה מבית אביה לבית בעלה הרי אלו נגבין סבלונות מועטין שתשמש בהן בבית אביה אין אלו נגבין:

גמ' אמר רבא דוקא דינר אבל פחות מדינר לא (דף קמו:) אמר רב הונא בריה דרב יהושע ושמין להן דמי בשר בזול * בגמ' שלנו איתא עד כמה בזול עד תילתא (ג"א) ופירשו קמאי האי שיעורא דכל זוזא חשבינן ליה ארבעה דנקי דהוה תרי תלתי דזוזא (דף קמו.) אכל תנן שתה מאי הוא תנן שלוחו מאי שם תנן שיגרו לו מאי ת"ש דאמר רב יהודה אמר שמואל מעשה באחד ששיגר לבית חמיו מאה קרונות של כדי יין ושל כדי שמן ושל כלי כסף ושל כלי זהב ושל כלי מילת ורכב בשמחתו ועמד על פתח בית חמיו והוציאו לו כוס של חמין ושתה ומת וזו הלכה העלה רבי אחא שר הבירה לפני חכמים באושא ואמרו סבלונות העשויין ליבלות אינן נגבין ושאין עשויין ליבלות נגבין שמע מינה אפילו שתה אבל שיגרו לו או שאכל שלוחו לא איפשיטו איבעיא להו מהו שישלם שבח סבלונות תיקו בעי רבא סבלונות העשויות ליבלות ולא בלו מהו ולא איפשיט (דף קמו:) יתיב רבין סבא קמיה דרב פפא ויתיב וקאמר בין שמת הוא בין שמתה היא ואפי' הדר ביה איהו סבלונות הדרי מאכל ומשתה לא הדרי הדרא בה שנרו לו לח מחלו: [דף קמו.] שכח סבלונות. כלומר בסבלונות מועטין שלינם נגבין כשלכל ולם לח לכל ולחי לנגבין מחי נגבין עם שכחן כגון שהשביחו לחחר מכן ולח"כ בלו קולם חזרה מהו [מי] לימל כיון לכשעת נתינה היה לעתן לחכול שם ויפחלו להם לח יפרע חלח כמו שהיו שוות לז לו לימלל לכיון שלח לכל וברשותיה קיימי על שעת חזרה ל"כ חייבין להחזיר השכח וסלקל בתיקו והוי ספיקה לממונה והמוציל מחבירו עליו הרחיה הלכך לח יחזרו השכח לבל בסבלונות שלין עשויין ליבלות מה נפשך לי לימנהו בעינייהו פשיטה לנגבין עם השכח ולם הוציחו חותן שלח ברשות פשיטה לממלמין מה שהשביחו קולם הוצחה ולם השביחו לחר הוצחה לח יהח שלח נזלן לכל הנזלנים לין ממלמין שלח כשעת הנזילה הלכך ולחי לח יחזירו השכח ונם לומר שמכרו חותן והרויחו במעות פשיטה לילן חייבין להחזיר מה שרווחו שלין מרויחין לעולם החתן: [דף קמו:] סבלונות הלרי. ללו שלין עשויין ליבלות הן והה שלח חם ונקט להו שתמת משום לקלי שלא מלכל ומשתה שילוע שעשוי ליבלות הוה והני מילי כשלכל שם לבל לח לכל שם שוה ליגר לפילו מלכל ומשתה הלרי: הלרת היה לופי' כיצד לירקה הלרת. כתב הרמב"ם ז"ל בשם הגלונים ז"ל שמשלמת לו למי שעולה שעשה למריעיו מלין גורס להזיק חבירו ממון לפילו לכל שם: לפילו לנולה שלא ירק הלרת לשלן סלרי לשלעתה להכי לח שלה כלום ולפילו למי שעולה שלכל שם לין מנכין לו: ושמין לשם למי בשר בזול. מה שלכלו לו פזרו [ולח] כמו שקנלן שלח בזול להיינו כל זוזא לשה לשה לנקי לרבע לנקי ורבין נמלא לפחתינן ליה השלים ולח לחא שלח לפרושי מתניתין כלפירש במתניתין והא לחא לשמועינן שלא תימא ולפי מלכל ומשתה מרובה לא שלחי לשעתה שיוציאו הכל לפילו הכי קמשמע לן לכל שלכל שם מחל והוה הלין בנגיס וכיוצא בשם כלפירשתי במתני' לכולן לין מועטין לית לשו ובלא כולהו הלרת ושלא כלכרי הרב רבינו יהוסף הלוי בן מנ"ס ז"ל כן העלו החחרונים ז"ל ופירש בטועמא לבשר בזול משום למני למימר לולי היינו יולעים שמופנו להחזיר לא היינו חוכלים כל כך מלכל ומשתה ביוקר ושלא חס כן היינו מוצלין בזול: נרסינן בנמרל [דף קמו.] חמר רב יהודה חמר שמואל מעשה בחלם שחל שלחמרו לו לשתו תותרנית היה נכנס לחבריה לחורבה לבוקה חמר לה ריח ענן לני מריח

בגלגל לחמרה ליה מלן יהיב לגח מכותבות לירחיו ולכילגח ביה מיד נפל עליה חורבה ומתה לחמרו חכמים הוחיל ולא נכנם לחריסה מלא לבדקה מתה לינו יורשה. תוחרנית שלא היתה מריחה שום ריח והוי שום שבשתה לגרם לותה והכנים עמו תמריס ולחמר לה ריח לנען לחי מריח בגלגל כלומר במקום רחוק להבחינה והיל הרגיפה בטוב ריח התמריס והשיבה בבליחותא מלן יהיב מתמרי לירחיו שהיל עיל התמריס לחמרו חכמים הוחיל כלומר ללע"פ שהיל לחרוסה ולחרוסה לין לה כתובה ליינו כשלא נכנם עמה לשם נשואין יורשה לא נכנם עמה לשם נשואין יורשה ולפיכך לי ללו שלא נכנם לחריסה מלא לבדקה הוה לחמיל ללשם נשואין נכנם לחריסה כיון לחירי בחובדה לידיה והוי יורשה. יש לגמול משה לין נגול ללחרוסה שלחרוס שלא נכנם לחריסה כיון שבבית החתן הוא לחמרי ללשם נשואין נכנם ולא מתה יורשה: מתני' ז"מ. לידעי' ביה שהוא שכיב מרע ויש לומרים מנין מחמת מיתה שחפילו בחקנת לא בעי קנין כללקחן [לף קנח:] לחפילו הוה ביה קנין לא עמל חוזר להל פירש למשום מיתה יהיב: וכתב. ללו לוקח ללברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין למו: שייר קרקע כל שהוא. ס"ה שלא נכסים וחכל מיירי לקנו מיניה לכלא קנין לא מהני מילי משום למתנת ז"מ בחקנת בעיל קנין לכמתנת בריה חשבינן ליה לחפילו עמל לינו חוזר כיון למשייר כל שהוא שיחיה בו על שירויח הוא לשייר הלכך נמר ומקנה לנמרי: לא שייר קרקע כל שהוא. ללא שנתן הכל למלינן לעתיה למחמת מיתה יהיב ולא עמל חוזר לפילו קנו מיניה לבל לא מת מתנתו מתנה לללעתא לכבי יהב לוקח ובלבד להוי הקנין עם יפוי כח כלשמרינן לעיל ללמר לף כתובו וחתומו ולפי לא לן כן הוה למינח ללא נמר להקנות שלא בקנין ולין קנין ללחר מיתה ולא למר בפירוש שנותן בקנין מהיום ולעולם הכל כפי לשונו ולפילו הוא מנוי מחמת מיתה ערין שיהא מקנה כלין ברינ וכמו שכתב הרמב"ם ז"ל ומיהו בלא שייר לפילו בלא קנין מני מיירי: נרסי' [בגמ' לף קמו:] מלן תנא לחזלינן בתר לומלנן ר"ם בן מנסיא הוא לתניא הרי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת לו בנו ועמל וכתב כל נכסיו לאחרים ולח"כ הא בנו מתנתו מתנה רבי שמעון בן מנסיא לומר לין מתנתו שלמלי היה יולא שבנו קיים לו הא כותב כן הא שמת למר ר"ם שזורי הוא לתניא ברבנונה היו לומרים היוצא בקולר ולומר כתבו נטו לשמתי הרי ללו יכתבו ויתנו חזרו לומר לף המפרש והיוצא בשיירא ר"ם שזורי לומר לף המשום. [פירוש] מתניתין למר ללא שייר קרקע כל שהוא ועמל לין מתנתו מתנה משום לשמלינן לעתיה לזוקף איהי אפילו כישא דירקא הדרא:

מתני' שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרי' שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת (דף קנג.) לא כתב בה שכיב מרע והוא אומר שכיב מרע הייתי והן אומרים בריא היה צריך להביא ראיה שהיה שכיב מרע דברי ר"מ וחכ"א המוציא מחבירו עליו הראיה:

גמ' (דף קמו:) מ"ט דאזלינן בתר אומדנא דאי הוה יודע דחי לא הוה כתב לכולהו ניכסי לאחריני אבל אם שייר קרקע כל שהוא אמרינן למיסמך עליה שיירה הלכך מתנתו קיימת ותניא נמי הרי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחר ואח"כ בא בנו מתנתו מתנה ר"ש בן מנסיא אומר אין מתנתו מתנה שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה כותבן ואמר ר"נ (לעיל דף קלב.) הלכה כרבי שמעון בן מנסיא ת"ר הרי שהי' חולה מוטל במטה ואמרו לו נכסיו למי ואמר להן (דף קמז.) דומה שיש לו בן עכשיו שאין לו בן נכסיו לפלוני היה חולה ומוטל במטה ואמרו לו נכסיו למי ואמר להן דומה שאשתי מעוברת עכשיו שאין אשתי מעוברת נכסיו לפלוני ונודע שיש לו בן או שהיתה אשתו מעוברת אין מתנתו מתנה * בגמ' ליתא תיבות אמר רבא רק אר"נ אע"ג דאמר שמואל כו' ע"ש (ג"א) אמר רבא (דף קמז:) אמר ר"נ אמר שמואל המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו מחול ואפי' יורש מוחל ומודה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מרע שאינו יכול למחול פירוש הא דאמר שמואל אינו יכול למחול איורש קאי ולאו אשכיב מרע גופיה דקי"ל בשכיב מרע כל שאילו עמד חוזר חוזר במתנתו וכבר בירנרא לה להא מילתא שפיר בפרק הכותב מחמת מיתה יהיב לוקח לא יהיב לנמרי ולא יעמול זימות ברעב רבי שמעון בן מנסיא היל לחזיל בתר לומלנן וכבר פירשתי לעיל בים נוחלין ופסיק רב נחמן כוותיה ובכי קי"ל ופירש הרמב"ן ז"ל לרבי שמעון בן מנסיא מיירי לוקח בשכיב מרע לחילו בבריל כי היכי לשכיב ונפשיה ולאי שכיב בריה ומיהו בריה לא לחמר מהיום ולאחר מיתה כין לגן שכיב נפשיה בריה נמי לא שכיב ולין מתנתו מתנה לא בא בנו: [כתבו נטו לשמתו]. לא"נ לגן לחמר לגן כתבו הי כלילו לחמר כתבו ותנו לשמיעין לעתיה לשמוך שהוא בהול לא נמר לומר לעתו וכ' רי"ף ז"ל וכן הרמב"ם ז"ל לכל הני לרבעה שוין להיות כמנין מחמת מיתה ובשמיה בעלמא מקנו ולא בעו קנין ולא עמלו חוזרין לשכי משמע מלרב הונא לחמר בפ' השוכל (לף סו.) נטו כמתנתו מה מתנתו לא עמל חוזר לף נטו לא עמל חוזר ומה נטו לא"נ לגן לחמר תנו לף מתנתו וכין לחמר תנו לא"נ לגן לחמר קנו וכו' ומיהו לן קי"ל כוותיה בנטו וכלילותא לא בריישא בניטון פרק מי שלחזו [לף עג.] ולא חזרו לין חוזרין בניטון ושבילו לחבריהם רלוה לשבריהם לפי' בפרק ויוצא בקולר הוה לגל"כ מלי לחת רב הונא לא לגמועינן לטו בלא רב הונא לא יליעין בפשוכן וביוצא בקולר לשבילמא בעלמא סני ולא בפרוך לחמרינן תנן לגולת שכיב מרא בלילותא מלחיתופל לכתיב ויגן לל ביתו ויחנק בגולת בעלמא ולא לחיתופל כיוצא בקולר ופשוכן ונרוע מינייהו ללא ולאי לצמעינן רב הונא טפי לפילו בפרוך ביס ויוצא בשיירא מקנו בלילותא בעלמא ומיהו ערכי טעמא להא מפרש ביס ויוצא בשיירא כשריליהם ניהו לכל לשבריהם שלעתה לחזור שהרי עם שחורותיהם הם הולכים ומתוך לשרי הרב רבינו יונה ז"ל למתני להרבה משם הולכין להשתקע שם ומשום הכי יהבי לשפסר למספקי לא יסתקע שם ולפיכך כשלא נסתקע וחזרו חוזרין בתנתם לפילו בתנה בחקנת ובקנין חוזר כלין כל המנה מחמת מיתה וכלכתיבנן: נרסינן בירושלמי לגיהו פשוכן כל שקפן עליו החולי שלשה ימים כלומר שנפל למשכב פחזום וקפן עליו החולי שלשה ימים ולפיכך חשבינן ליה כפשוכן: לחר המחבר לענין מסכתין לן סייתי ערין לכתוב הא לרב שמת חלש ללקוטו ספרי כוותי: נרסינן בגמרא [לף קמז:] לחר רבא לחר רב נחמן מתנת שכיב מרא מלרבנן בעלמא גזירה שמא תטרף לעתו עליו: לחר רבא לחר רב נחמן לא"נ לשמר שמוכל המוכר שטר חוב לחבריו וחזר ומחלו מחול ולפילו יורש מוחל מוסה שמוכל שלא נתנו במתנת שכיב מרא לין יכול למחול משום לעשותיהו כשל תורה: [לף קמז:]

יום רעד

אמר רבא אמר רב נחמן ש"מ שאמר ידור פלוני בבית הזה יאכל פלוני פירות דקל זה לא אמר כלום עד שיאמר תנו בית זה לפלוני וידור בו תנו דקל זה לפלוני ויאכל פירותיו אמר רבא אמר ר"נ (דף קמח.) ש"מ שאמר הלואה שיש לי ביד פלוני תנו אותה לפלוני דבריו קיימין ואינו צריך למעמד שלשתן (דף קמח:) אמר רב יוסף בר מניומי אמר ר"נ שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים רואין אם כמחלק מת קנו כולן עמד אינו חוזר בכולן ואם כנמלך מת קנו כולן עמד אינו חוזר אלא באחרון ודילמא עיוני קא מעיין סתמיה דשכיב מרע מידק דייק והדר יהיב אמר רב * בגמ' איתא אמר רב אחא בר מניומי (ג"א) יוסף בר מניומי אמר ר"נ שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ועמד אינו חוזר חיישינן שמא יש לו נכסים במדינה אחרת ואלא מתניתין דקתני לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת היכי משכחת לה אמר רב חמא באומר כל נכסי אלו הן מר בר רב אשי אמר במוחזק איבעיא להו חזרה במקצת הויא חזרה בכולהו או לא והילכתא חזרה במקצת הויא חזרה בכולהו דתניא כולן לראשון ומקצתן לשני שני קנה ראשון לא קנה מקצתן לראשון וכולן לשני ראשון קנה שני לא קנה ומשכחת לה לרישא בין בשמת בין בשעמד וסיפא לא משכחת לה אלא בשעמד דאי בשמת [(ס"א) תרוייהו ליקנו] ראשון קנה מקצת ושאר הנכסים לשני הילכך לא משכחת לה אלא כשעמד והוא דקנו מיניה איבעיא להו הקדיש כל נכסיו מהו הפקיר כל נכסיו מהו חילק כל נכסיו מהו

לאשתו:

ערכין דיה ושעבוד הגוף ד"ק למכרו הלכך לף על פי שמכר החוב עיקר השעבוד להיינו שעבוד הגוף ושאר למלוה וכשמוחל מפקיע שעבוד הגוף וכ"ש שמפקיע שעבוד ונכסים שחוזרים חלק ערבות ומש"ה מחול וה"ה שיורש יכול למחול ומיהו מחזיר מעותיו המוכר ללוקח להא הלכתא היא (כב"ק לף ק.) לליוונין ונעל לנרמי להפסיד מעותיו כשנרף שטרותיו של חבירו וקי"ל לחייב: לימר המחבר ואם כתב משתעבדנא לך ולכל מאן דאתי מחמתך שוב אינו יכול למחול והרי"ט"ש כתב שאם יש מהנכנע והחזיק בה ללוקח כנגדי וכתפוס למי שוב אינו יכול למחול ולפיכך בתחלת המסלקי יש חולקין בדבר וכל שיכול למחול יכול לעשות שובר הולאה שנפרע או להחזיר זמן הפרעון ומשלם לזה כפי מה שהזיקו ולפיכך מכר או נתן לו שלא בתחילת ומי שמכר שטר חוב שיש לו על העובד כוכבים ליסראל כיון שבליוסים כל זכותו מכר לו כליוסים ליינין ליה שאם חזר ומחלו אינו מחול וכן כל שנתן בליוסים לפילו בלא כתיבה ומסירה משלם ויסראל שמכר לעובד כוכבים אינו כלילו מכר ליסראל הריטב"ש ז"ל: לאכל שם נתנו במתנת שכיב מרע הלי שטר אין היורש יכול למחול. למשום שלא תטרף לעתו עשאוהו כשל תורה ומתנת ס"מ כירושה שויה רבנן להא אינה קונה אלא לאחר מיתה כירושה וכיורש תשיב המקבל וכי תיכי לשני יורשין לו אני חל מינייהו למימחל מנתא לחבריה ס"ה הכא ומיהו כיון לטעמא ליורש לו אני מחול הוא כלי שיתקיימו לברי השכיב מרע ולא תטרף לעתו עליו משמע להס"מ נופיה אני מחול וכ"כ ריא"ף ז"ל: [ס"מ שאומר יהוי פלוני בבית זה כו'). למשום שהירה היא לבר שאין לה ממש והפירות נמי לבר אלא בא לעולם נינהו ואין אלא חלש מקנה לבר שאין בו ממש או לבר אלא בא לעולם ומהלא מתקנין ליפנע למימר לבית לבירה קאמר או לקל לפירות משמע ללוקח בבריא לייקינן ליפניה הלכך ס"מ שאומר תנו שטר חוב לפלוני לא קנה עד שיאמר הוא וכל שעבודא לאיתי ביה ומלוגא דשטרי [פי' רשב"ם כרך של שטרות] לאיתויי דרך עמרם ללקמן [לף קנא.] הכי קאמר ליהוי לעמרם בני הס וכל שעבודא ואע"ג שלא התריכו למלכותי בגמ' וג"ל אלא שייך לאקשויי אמאי לא חזלינן בתר חיומתא הכא בס"מ כלעיל אמתני' ונבי מסוכן בגט לגבי נפשיה אין שהלי אולאי לא שביק נפשיה ונבי גט מסוס ענוגה שמת תטרף לעתו. אתוך ערב שלא יתקיימו לבריו ולפיכך תקנו שיהיו לבריו ככתובין וכמסורין ואין צריך להמתין כל כך: ואחזר אחלו אחול. למשום לליה מסוגבא למלוה בשעבוד גופו ובשעבוד נכסיו שהן ערבאין כלאחריון [לף קנא.] נכסיהי לכר חיים אינון

תיקו

אמר רב ששת יטול יזכה יחזיק יקנה כולן לשון מתנה היא

הפירות ולא לחמרינן כי היכי דגמר בלעתו לתת מתנה גמורה לבעל הפירות ומקום פירי שבח ליה ולא פירי פירות הלקל הוא להין לבעל הפירות ומקום פירי שבח ליה כמו שהזכיר בדבריו נמצא ללא קנה פירות ונם לא נתרוקנו לגמרי להא היכי דיהיו לו היה בלעתו לשיירין לעצמו היכלך הכל יהיה לבעל הלקל לחלת ליה קנין כנוסף כך פירשו המחרונים ז"ל לכל לא מסייר הפירות לעצמו כל לנבי נפשיה בעין יפה מסייר ומקום הפירי שבח לעצמו ולא"פ ל"נ מני לפרש בש"מ למתני' לחם שייר קרקע כל שהוא אם עמל אינו חוזר וכל לנבי נפשיה בעין יפה מסייר [ומיהו ל"כ לפי' בש"מ מני מיירי לכל פשטות למילתא בבריה היא [ומיהו שמעי' בש"מ] ואפי' למימר לאי יהיב דקל לאחר לא שייר לעצמו מקום פירות כלי לגמרי הא שייר לעצמו לבר שהוא מחובר לקרקע והרי הוא כקרקע אלא לענין לקוחי הפירות שאם בעודם לא שייר לעצמו פירי הילכך כשנותן לאחר הפירות שאם בעודם בעין שבח אלא מקום כלום ואם עמל חוזר בתרוייהו: בית לאחל על מנת שיוציא העליונה. לפיינו מעקה נבוה עשרה לאחר לא הוי שיור [כלי] שיוכל להוציא כה זיזין בחוייר החנך ואף על נב לאם לנבי נפשיה הוי מסייר שליוטת הוי שיור להוציאת זיזין כלאמרינן בריש המוכר את הבית [דף סנ:] מכל מקום לנבי אחר לא היה שיור: [דף קמח:] חון מליוטת. ליפנא לאחון הוי שיור בנוף טפי ואפילו לאחר מהני והוי שיור ויכול להוציא האני זיזין לחוייר האחר ולנבי עצמו נמי אפילו בלא ע"מ כגון שלא אמר אלא יהי מוכר לך הבית חון מליוטת הוי שיור להוציאת זיזין מפום ליפנא יתיבית להא המוכר את הבית לא מכר את מכר לעולם בזמן שיש לו מעקה נבוה י' טפחים לפיינו ליוטת ואמאי לעולם לאמיר חון מליוטת אי נאו לאתנויי זיזין וכן נבי נתנון לקל לאחבירו אם לאמר חון מפירותיו ולאי שייר מקום פירי מפום ליפנא יתיבית אלא לעולם לאמיר לקל לא הוי אלא לשיורי ליה מקום יהיב ליה פירות לקל לא הוי אלא לשיורי ליה מקום פירי הוא לקלאמר: אם כאמלק. שאינו מפסיק בלבורו אינו מחשב כלום אלא שאומר שלא פלוני לפלוני ושלא פלוני לפלוני על שאלק כל נכסיו: את קנו כולן עמל חוזר בכולן. לכיון אלא מסייר לנפשיה מילי לאמרינן לעתיא באמרינן: אם כנמלך. כלומר לנראה מלבורו שבשעה שנתן לתת לראשון לא היה בלעתו לעזות עול כלום אלא שנמלך לתת לשני: את קנו כולן עמל אינו חוזר אלא בראשון. מפום לבראשונים שייר לנפשיה מה שנמלך ונתן לאחר מכן לאחרים ואם כלכך הוי מתנת מקנת ברית כשתנת לבפריסית במתני' ואם עמל אינו חוזר אלא בראשון לנבי ליהיה הוי כנותן כל נכסיו לבני אבל מת קנה לפילו האחרון ואלאמרינן לבראשונים קנו אלא אם היה אלא מתנת מקנת ערוך נמי לומר לאיכא קנין אם כן כשמת אין האחרון ליאמר אלא נמי להקנות לו אלא בקנין ואין קנין לאחר מיתה אלא מיירי בקנין שכיב מרע לא קניא אלא לאחר מיתה אלא ומיירי בקנין שכתב בכתב (אלא) שכתב בכתב ובמיפה את כחו בפירושנו לעילאי נמי ברישא ילו שלא פלוני נתונה לפלוני או שאמר לעדים שיכתבו לו למזכרת עדותו וכתבו בו לפון זה שלא פלוני נתונה לפלוני ומחתים עליו עדים ורואי לקנות בשטר זה כילו אמר לו שלי נתונה לך בשטר זה ובשטר זה ואין שטר לאחר מיתה אלא לרוקי בשאמר לעדים כתבו ותנו לאחרים לסוף סוף כל נכסיו בעי ליתיבן לאחר אלא אם מיירי בקנין שלא לאחר מיתה אלא ומיירי בקנין שכתב בכתב ובמיפה את כחו בפירושנו לעילאי נמי ברישא (אלא) שכתב בכתב ילו שלא פלוני נתונה לפלוני או שאמר לעדים שיכתבו לו למזכרת עדותו וכתבו בו לפון זה שלא פלוני נתונה לפלוני ומחתים עליו עדים ורואי לקנות בשטר זה כילו אמר לו שלי נתונה לך בשטר זה ובשטר זה ואין שטר לאחר מיתה אלא לרוקי בשאמר לעדים כתבו ותנו לאחרים לסוף סוף כל נכסיו בעי ליתיבן לאחר אלא אם מיירי בקנין שלא לאחר מיתה אלא ומיירי בקנין שכיב מרע לא קניא א

לעתן אבל הכא מי יימר דלעתן היכי להקלקים לפילו אם עמד היכלך ולאי נכסים בחזקת נותן קיימי ואף ספק חיסור מעולה ליכא לאיסו ילא בנפשיה ולענין עניים נמי אמרינן לעל"נ לחמרינן [סוף פ"ל לפאה ותורת כהנים פ' קדושים] ספק לקט [לקט] ספק שכחה [שכחה] ואפילו הוה ליה כספק ליכא למיחש דהא פריסו לה בירושלי לוקא במתנת עניים ומקדשי ילפי לה: אמר רב ששת וכו'. לעניך רב ששת לשמועינן לשמונת חלו הן לשון מתנה לפילו בש"מ כלי לגי תימא לכיון שאין אם מסיכה ולא קנין לי מהני לשון מתנה והיינו דהני לחריני יעמוד יהנה יפעון עלה בתיקו ולא קנו בהו לחילו בבריה לשון זכייה אם שהקנין מוכיח כיון שהוא אומר יפעון עליהם וקנין זה לכל כי הלי נוונא לי הוי קנין לכריס בעלמא כלחמרינן [לעיל דף מג.] לכלשון יין ולכריס מהני בשקנו מילו לף יחסין ויירש מני למימר ללשמועינן מתניתין ליחסין מועיל כמו יירש לשון ירושה הוא [לי נמי] חתם לשמועינן להלכתא כר' יוחנן בן ברוקא כתב הרשב"ץ ז"ל ללאו כשאמר בלשון זה בלבד לל"כ הוו ליה כאומר יהוי פלוני בבית זה שלא אמר כלום שלא באומר נכסי לפלוני שיהנה בהם שלשון זה סותר הל' לנכסי לפלוני משמע לנמרי וכשאומר יהנה יפעון משמע לוקא עמילה ומשעבד ולא מתנה ועלה בתיקו ולא קנה: לחיביעיף להו וכו'. שמכר בקנין ומעכשיו לי נמי לקנה בכסף שלא תיקנו לליקני בחמירה שלא לוקא במתנה ומשום דשויה כירושה: מלי. מלמכר ועבד כולי הלי ולאי נמר ומקנה ועוד שמעעת תחת ילו והוי כמלן דשייר שהרי יכול להחזיק בהם ולא עמד ליוו חוזר או לילמא כיון שלא שייר מנכסיו לעעמו לא מכר שלא מחמת מיתה ולא עמד חוזר ומסיקנא לאי לישנא זוזי שעשיין המעות תחת ילו ולאי לכך הצניעם שיחזירם שם יעמוד מחולי לבל שם פרעם בחובו משמע שאין לעתו לחזור בהלכך לא מני מהלה: לישביעיף להו וכו'. אמר המחבר מכאן לגולי לישור כתבו חכמי פרובינצ"א והריטב"א בשם רבו ז"ל לכל שמחייב עצמו בלשון הולאה מהניא לע"נ לילעונן שלא היה מחויב ליה מעיקרא הוא מחייב כן כתבו פרק הנושא בכתובות. הריטב"א ז"ל על כאן: שהולה. לאו למימרא שמקנה בהולאה להולאה לאו קנין הוא לא בבריה ולא בשביל מרא שלא אמר שלא מהימנינן במתניתא תנא אף יחסין ויירש בראוי ליורשו ורבי יוחנן בן ברוקא היא איבעיא להו (דף קמט.) יהנה בהן מהו יראה בהן מהו יעמוד בהן מהו ישען בהן מהו תיקו איבעיא להו מכר כל נכסיו מהו זימנין אמר רב יהודה אמר שמואל אם עמד חוזר וזימנין אמר אם עמד אינו חוזר ולא פליגי הא דאיתינהו לזוזי בעינייהו והא דפרעינהו בחובו איכבעיא להו שכיב מרע שהודה מהו ת"ש דאיסור הוו ליה תריסר אלפי זוזי בי רבא רב מרי בריה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה הוה ובי רב הוה אמר רבא היכי קני להו רב מרי להני זוזי אי בירושה לאו בר ירושה הוא ואי במתנה מתנת ש"מ כירושה שויוה רבנן כל היכא דאיתיה בירושה איתיה במתנה וכל היכא דליתיה בירושה ליתיה במתנה ואי במשיכה ליתינהו גביה ואי בחליפין אין מטבע נקנה בחליפין ואי אגב ארעא לית ליה ארעא ואי במעמד שלשתן אי שלח לי לא אתינא לגביה מתקיף לה רב איקא בריה דרב אמי אמאי לא ולודי איסור דהלין זוזי דרב מרי נינהו וליקנינהו באודיתא אדהכי נפק אודיתא מבי איסור איקפד רבא אמר קא מגמרי טענתא לאינשי ומפסדי לי

פירוש הא דאמר רבא מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן כל היכא דאיתיה בירושה איתיה במתנה וכל היכא דליתיה בירושה ליתיה במתנה במתנת יורש בלחוד הוא דקא אמר הכי ועיקרא דמילתא משום דקיימא לן דלגבי יורש לשון ירושה ולשון מתנה חד טעמא נינהו כדאמרינן (בדף קמח:) אמר רב ששת ייטול יחזיק יזכה יקנה כולן לשון מתנה הן במתניתא תנא אף יחסין ויירש בראוי ליורשו ורבי יוחנן בן ברוקא היא ואמרינן (דף קלג.) שלח רב אחא בר * רב אחא בר רב עויא לדברי ר"י בן ברוקא כ"ה בגמרא וכ"ה ברי"ף לעיל סוף סי' תתנ"ט [ג"א וכ"ה הב"ח] עולא לדברי רבי יוחנן בן ברוקא נכסי לך ואחריך לפלוני וראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום הראשון כלום שאין לשון מתנה אלא לשון ירושה וירושה אין לה הפסק אמר לו רבא לרב נחמן והא אפסקה אמר ליה הוא סבר יש לה הפסק ורחמנא אמר אין לה הפסק ושמעת מינה דלשון מתנה ולשון ירושה לגבי בהולאתן שמוכח שנכסים אלו של פלוני הם ואם עמד אינו חוזר לו לילמא עשוי להסביע את בניו ואלו קטנים שילכך אפילו הוה קטנה הוא לקחמר ואם עמד אינו חוזר ולוקא בכי הלי נוונא להכא שהממון בעין והוא מולה של פלוני הם הוא לחמרינן הכי לכל כמי שמחזיק עצמו בעני ואומר שהוא חייב לאחריס לל מהימנינן ליה למימר שיפרעו בניו להני אחריס אלא חמרינן עשוי אלם שלא להסביע את בניו והיינו הוא מעשה דהסוא נברא לסוו קרו ליה עכברא דשכיב לאינשי אחם בסנהדרין פרק ליני ממונות (לף כט:): אמר המחבר [ומסקנא] לי לי לחמרינן לוקא בהסוא עליו שכי לממש שהיו מלכרים עליו ומחזיקין עליו בעשיר והסוא ולאי הוא לעשיר לכל לכל לינים לעלמן שחייב לפלוני נאמן ורלינהו אחר כן לכשל נוונא מיירי ושעמד אלא מסוא נפשיה עבד ליה לינים מלוה. ע"כ: סורתו אלא בקלוסה. שנתעברה בת מר שמואל ממנו מעובד כוכבים שמו ונתנייר קולס ליתו לרב מרי והוא ליתו בקלוסה וכיון שהורתו אלא בקלוסה לין לבות לעובדי כוכבים ולאו בר ירושה הוא ונס ליסור לל לין מתנת שכיב מרע ירושה ולל לין מתנת שכיב מרע למתנת ש"מ כירושה שויוה רבנן שהרי לינם חלה על לאחר מיתה כירושה: לי לגב לרעא לית ליה לרעא ואע"נ שהיה יכול לקנות קרקע כל שהוא לו לשכור וכלתניא (ב"מ לף יא:) ומקומו מוכר לו לפשר לרב מרי כי רב הוא וליסור לאו נברא רבה הוא ולל היה חוסם רבה לליקנינהו אלא בהקנאות סהנילות: אלא לי לל לזילזל. כלי אלא יהיה במעמד שלמתן לאי היה חוזל למאי לל הוה עבידי מנכסי מאי למימר ליה ומיהו מסתברא לאי היה חוזל ואמר ליו רבינו ליתן לו לל היה קונה לילך למעמד שלמתן לל מעמד אלא מרבינו של המתחייב כך מנאתי בשימוקי החחרונים ז"ל: לילקפל רבה. על לגמרו לליסור ללולי שאלו מעות שהם ביל רבה לין לו סום זכות בהם לרב מרי קולס שיבולו ליהו ואע"נ לחמרינן במסכת קלוסין (לף יח.) להיכא לליתו בקלוסה רוח חכמים נוחה הימנו אם יחזור יש שפירשו להיינו לעשות לפניס משורת הדין לבל מי שרוצה שיקוב הדין לבל הכר חיינו עובר כלל:

שייר קרקע כל שהוא וכו'. ה' ליוויסם מתחלק בין כתבו כל נכסיהם ולא שיירו כלום ובין שיירו לפי כל שהוא: [דף קנ:] שכיב מרע. לתנן כתב כל נכסיו לאחרים ולא שייר לעצמו בקרקע בין מטלטלין מקום לך מועט מתחלק לינו לעכשיו שלשייר הויל מתנתו מתנה גמורה ואם עמד מחליו לינו יכול לחזור בו ובלבד שקנו מידו כלפירם במתניתין וכלמוכח בסמוך להא כמתנת בריא חשבינן ליה ואם לא שייר חשבינן ליה כמתנת שכיב מרע ואם עמד חוזר לחלקין לעתיה לא יהיב לינים ממונא לאחרים ושימות הוא בריעב: עבדו לתנן דכתבו כל נכסיו הוי נוף העבד והקנהו לעצמו והוי כאילו אמר לו הרי אתה של עצמך והוה נופו של נכס שחרור אבל שייר קרקע כל שהוא או מטלטלין כלמסיק לא יצא לחירות לאותו נכס לינו כותב לעמיתי לעליין יש באותו נכס זכות לאחרים שממנו יביא ראיה שלשייר לעצמו כל שהוא והוימיה לנכס אבל שהוא כריתות גמור בעינן: לא עשאה אלא אפוטרופא. כלפירסתי לעיל אלא נתכוין אלא שיכבדוהו אבל אם שייר מעט לכנים לחרינן מתנה גמורה נתן לה: בניו היכא לכתב לאשתו קרקע כל שהוא להשתא חלק כל נכסיו בין אשתו ובניו ואחרינן לחלוה כתובה ואבדה אבל אם שייר קרקע כל שהוא או מחובר לקרקע אלא חלק לא אבדה כתובתה כלאחרינן לעיל מינו לנאשתו לשיקלקל נאשתו נמי לכולהו נכסי וכתב הרי"ף ז"ל לכי היכי לחלוה כתובה כתב לה קרקע כל שהוא הוא הדין אם כתב לה מטלטלי כל שהם להשתא הא תקינו רבנן בתראי לגבות כתובה ממטלטלי אפילו לכתובת אשה הוי שיור אמר מטלטלאי לפלוני מאני תשמישא איקרו מטלטלי לבר מחיטי ושערי כל מטלטלאי אפילו חיטי ושערי אפילו ריחים העליונה לבר מריחים התחתונה כל המטלטל אפילו ריחים התחתונה איבעיא להו עבדא כמקרקעי דמי או כמטלטלי דמי והלכתא כמטלטלי דמי דגרסינן בפרק יש נוחלין (דף קכח.) אמר רב נחמן אין גובין מן העבדים ואיפסיקא הלכתא כותיה בהדיא אלמא עבדא כמטלטלי דמי (דף קנ:) אמר נכסאי לפלניא עבדא איקרי נכסי דתנן הכותב יורש חדא מלתא היא ומכאן אמר רבא מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן אבל מתנת שכיב מרע למי שאינו יורש ואפילו לגר דעלמא קני דקיימא לן דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו והכי שדר רבינו האי גאון זצ"ל:

(דף קמט:) שייר קרקע כל שהוא וכו':

וכמה כל שהוא אמר רב יהודה קרקע כדי פרנסתו וליתיה לדרב יהודה מדרבא אמר ר"נ (דף קנ:) דאמר רבא אמר ר"נ חמשה עד שיכתבו כל נכסיהן ואלו הן שכיב מרע עבדו ואשתו ובניו ומברחת.

דשמעת מינה דשיור מידי בכולהו הוי שיור ולא בעינן כדי פרנסתו והא דאמר רב יהודה חדא מינייהו שכיב מרע דתנן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת.

עבדו דתנן הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין.

אשתו דאמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא.

בניו דתנן הכותב כל נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא איבדה כתובתה.

מברחת דאמר מר מברחת צריכה שתכתוב כל נכסיה ובכולהו מטלטלי הוי שיור לבר מכתובת אשה דממקרקעי תקינו רבנן ממטלטלי לא תקינו רבנן ואמרינן נמי (לעיל דף קנ.) אמר רב דימי בר יוסף אמר רבי אלעזר עשו מטלטלין שיור אצל עבד ולא עשו מטלטלין שיור אצל כתובה והשתא דתקינו רבנן בתראי לגבות כתובה ממטלטלי אפילו לכתובת אשה הוי שיור אמר מטלטלאי לפלוני מאני תשמישא איקרו מטלטלי לבר מחיטי ושערי כל מטלטלאי אפילו חיטי ושערי אפילו ריחים העליונה לבר מריחים התחתונה כל המטלטל אפילו ריחים התחתונה איבעיא להו עבדא כמקרקעי דמי או כמטלטלי דמי והלכתא כמטלטלי דמי דגרסינן בפרק יש נוחלין (דף קכח.) אמר רב נחמן אין גובין מן העבדים ואיפסיקא הלכתא כותיה בהדיא אלמא עבדא כמטלטלי דמי (דף קנ:) אמר נכסאי לפלניא עבדא איקרי נכסי דתנן הכותב כל נכסיו לאחרים ולפלוני עבדי ואפילו במקום בריא נפשיה חביבא ליה והני מילי בכתבה כל נכסיו אז הויא שטר מתנה ולא קני מקבל מתנה וחוזרת היא כל היכא שתרצה לבטל מתנתה שייר לעצמו כל שהוא לפי שעה שכתבה מתנה וזכה בה מקבל: לימר שמחבר ויהי יודע לפי שעה שכתבה בע"ח וכתובת אשה גובה ממטלטלי ליתמי הני"מ כשהם בעין ברשות יתומים אבל אם מכרום או נתנום אינה טורפת מהם אלא עלינה שנתנה לרשותה מהיכא נובין מן המשועבדין. ע"כ: לימר מטלטלי לפלניא וכו'. בין במתנת בריא בין במתנת שכיב מרע: כר מחיטי ושערי. שאין שם מטלטלין להם אלא תבואה וכל שכן ריחים שהמיצן במקום קביעות וכל מטלטלי ממש כל דבר שאריך למטלטלו ממקום למקום לפעמים כר מריחים שהתחנה שהרי במקומה מתקנין אותה: כל המטלטל. שלפשר למטלטל בשום ענין כמות שהוא ממש: מי שאומר כל קרקעותי לפלוני אם העבדים בכלל אי ממעות הלשון שיקראו עבדים בכלל קרקעות אבל למימר אם יש לזה אין קרקעות הן לין מטלטלין אי הקי"ל בפ' יש נוחלין כרב נחמן דלימר אין נובין מן העבדים דלין מטלטלין יש להם ואין בע"ח היוצא על היתומים נובה מהם אבל בעיין הכא לא אפשיטא ואי פשיטא ליה מהא דרב נחמן דלפשר לגבי שעבוד הוא להוי כמטלטלי ממש לשפשר לאברוחינהו לפיכך לא סמכה לעתיה למלוה עלייהו ולענין לחר מי מינו שיש להם לין מקרקעי כמו בלין תורה נבי חונלה (ב"מ דף נו:) ולענין שבועה לאין נשבעין עליהם (שבועות דף מב:): לימר שמחבר ויהיה לימר מקרקעי ומטלטלי היה מסופק הרמ"ה ז"ל אם יהיו עבדים בכלל ממה נפשך או כיון לנייר לינו נקרא לא מקרקעי ואי מטלטלי הלכך לא קנה על שלימר נכסי הריטב"ם ז"ל נם בהא לא אפשיטא ואי קנה עבדים להמוציא מחבירו עליו הראיה: לימר נכסי לפלניא מכל הני שמענו אלו לבריס שהם בכלל נכסים ואם לימר נכסי לפלוני כל אלו בכלל ואפי' מטבע שאין נקנה בחליפין נקנה לנב קרקע ושטרי נמי אי לימר כשמחזיק מחבירו קני לנבן שטרות לחית ליה במקום פלוני הם ושעבודן קנה ומיהו לנב וקני בעי וכלפירסנו ומהא שמעינן שמוכר או הנותן כל נכסיו השטרות בשעבודם הם בכלל כיון לכללא נכסים מקנה השעבוד מטעם נכסים שאין להם לחריות וכו' משמע להשעבוד מיקרי נכסי הלכך אע"נ ללא פירש שטרות ושעבודן אלא כל נכסיו שתתן השעבוד בכלל וכלפירסתי ומיהו לכתחלה צריך לומר כן לחנב וקני בעינן כלמסקינן בפ"ק דקדושין

(קף כז.) וכן לעיל בפרק הספינה [קף עו:]: לימר המחבר ותמיה לי שהרי בשני שטרות הוו הן ושעבודן וה"ה המוכר שטרותיו לחבירו ערוך שיימר הן ושיעבודן ואם לא לימר לן קנה חלק הגייר כלפירשתי לעיל נכי פירות לקל ומחי שנא נכסי וגרשה לי לחלק בין הפורט שטרותיו לכל וכן המוכר נכסיו: [וכן כתב לעיל בריש פרק הספינה ע"ש [בסי' תקעט] וכסימן יתבאר עול]: מעלין. שמין כמה שוין ויפלג לומר שהם קלוסים: [קף קנח.] ס"ת מחלי. מי לימרינן דלמי לתפילין לו לילמוך תפילין שהם מלבוש הם בכלל נכסי לכל ס"ת שהוא לבר חשוב יש לו שם לעצמו ולא כיילי ליה לינשי בכלל נכסי אע"נ דולחלי נקנה מטעם נכסים שאין להם אחריות בין במשיכה בין בחנוך קרקע לבל בשהם נכסי לו משתמע ושלקח בתיקון: לימר המחבר תיקו ולוקח בס"ת לבל שאר כתבי הקודש הרי הם בכלל נכסים. הריטב"ן ז"ל: לימיה למר זוטרא כו' מברחת. שרוצה ליגבע ולקוחס לכן מברחת נכסיה וניתן לאחריה כדי שיבואו ליה כשתתלמן או תתגרש ורב ביבי טעמא שהיה סבור לכיון לאחרים בפי' שנותנה לבנה משום לבעיל לאיגבוי שהיה לעתה לומר לכיון שאגבה לו לעטרך להם הלכך יהיו שלך ואע"פ שעבדיו שנתגרשה היתה ערוכה להם פניס חלשות הוא לבאו לכאן לבל שמתנה מתנה גמורה היתה ולא סליק לדעתיה למיקן הך מתנה כלין מברחת וה"ל רב הונא לשלרבה בבי הלי נוונע שפירשה ליכא מאן לפלוג למברחת היא ואין מתנתה מתנה כלל: לימר המחבר והיכא למברחת לו חזרה בה בחיי בעלה ומתה הבעל יורש לותה ומיהו פירות שלבל מקבל מתנה הרי הם שלו לולחלי יבניהו ומחתינהו ניהליה וזו היא מתנה שנתנה לו לבל פירות שלו לבל נכסיו לעבדו יצא בן חורין.

ארעא איקריא נכסי דתנן נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה.

גלימא איקרי נכסי דתנן ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה * זוזא איקרי נכסי דתנן ושאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה כי הא דרב פפא הוי ליה תריסר אלפי זוזי בי חוזאי אקנינהו ניהליה לרב שמואל בר אחא אגב אסיפאדביתיה כי אתא נפק לאפיה עד תווך שטרי איקרט נכסי כו' כ"ז בגמ' וברא"ש ועי' פלפולא חריפת' על קיצור פסקי הרא"ש אות כ"ט שהקשה ג"כ על הטור וש"ע והרמב"ם שהשמיטו זוזי וכן תמה בלחם משנה על הרמב"ם ע"ש. (גליון אלפסי) .

שטרי איקרי נכסי דאמר רבה בר יצחק שני שטרות הן אמר זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר וכו'.

(דף קנא.) בהמה איקרי נכסי דתנן המקדיש נכסיו והיתה בהן בהמה ראויה לקרב ע"ג המזבח עופות איקרו נכסי דתנן המקדיש נכסיו והיו בהם דברים ראויין לגבי המזבח.

יינות שמנים ועופות. תפילין איקרו נכסי דתנן המקדיש את נכסיו מעלין לו את תפליו איבעיא להו ספר תורה מאי תיקו:

אמיה דרב זוטרא בר טוביה כתבתינהו לניכסה לרב [זוטרא בר] טוביה ברה אמרה משום דבעינן אינסובי ליה לרב זביד לסוף אינסיבא ואיגרשה אתיא לקמיה דרב ביבי בר אביי אמר משום אינסובי הוא והא אינסיבא א"ל רב הונא בריה דרב יהושע משום דאתי ממולאי אמריתו מילי ממוליאתא אפילו למ"ד מברחת קני הני מילי היכא דלא גליא אדעתא הכא הא גליא אדעתא משום דבעי אינסובי לרב זביד ואיגרשה:

אמיה דרמי בר חמא כתבתינהו לניכסה באורתא לרמי בר חמא ולצפרא כתבתינהו לרב עוקבא בר חמא ומתה אזל רמי בר חמא לקמיה דרב ששת אוקמיה בניכסי אזל רב עוקבא בר חמא לקמיה דרב נחמן לפילו הס תלוסיס חוזרין לה עם הנוף ומי שרצה לגזות ונתן לו נכסיו לאחריס קולס שהלוה כתב ר"ת ז"ל שזוכה מקבל מתנה ולין כהס לין מברחת שלא לימרו חכמים ז"ל חלה נבי חצה לחפצר שתברחינהו מבעל מלוה זכי בהו מקבל מתנה להוו כנכסיס שלין יכולים לבעל לבל לנבי מלוה חס אתה לומר שלא זכה מקבל מתנה הרי נשתעבדו לבעל חובו שהלוה לו לחרי כן ומה הועיל במתנתו חלה ולחי מתנה גמורה היא וכן כתבו הגאונים ז"ל: לימיה דרמי בר חמא לכתבתינהו. בקנין ולא מעכשיו ופיינו להוה ס"ל לרב שצה ללה יכלה למיהדר בה [ומסקנא לחרון קנה] ומכי קי"ל [לף קנב:] לייתיקי מבטלת לייתיקי ואע"פ שלא קס ממטתו ומת לבל שהס עתל חוזר חוזר במתנתו לפילו לה עתל ונתנה לאחריס: לימר המחבר בל שלילו עתל חוזר לינו בלל נמור בב"מ שהרי אס נתן בל נכסיו בקנין מעכשיו והוא ס"מ לו מנה מחמת מיתה אס עתל חוזר לוקח לבל לינו בענין לאחר וה"ה למכר והקלים בל נכסיו בלעניל הלה בלל זה בנותן סתם בלמירה ולפילו בקנין סתם ובהליוט ובל היכא ללמרינן אס עתל חוזר לינו ערוך שיחזור בו בפירוש הלה בין שעתל בטלה מתנתו מלליה ע"מ שימות נתן והרי לה מת וכן מוכיח במסכת ניטין. הריטב"ן ז"ל: והא לה מסך. לה לך בליסניה לשטרלה לה הלו בר תשיכה הוא הלה בר הנבהה ומסירה: מלונה. כלך לו נרקיק וכבר פירשנו לעיל לשיירי כנון לשמרם בדי הן ושעבודן להא לה מתוקמא ליפנה לס"מ לפי במקום שהיה נגו לומר ולתקן לבורו כמו [לף קמז:] יהלכ פלוני פירות לקל זה בפירות שלא בהו עליין לעולם ע"נ להתם ולפי לה לשמר בלום חס לה לשמר לקל לפירות וכלעיל:

אוקמיה בניכסי אזל רב ששת לקמיה דרב נחמן א"ל מ"ט אוקמיה מר לרב עוקבא בניכסי אי משום דהדרא בה הא שכיבא א"ל הכי אמר שמואל כל שאילו עמד חוזר חוזר במתנתו אימור דאמר שמואל לעצמו לאחר מי אמר א"ל בפירוש אמר שמואל בין לעצמו בין לאחר

אמיה דרב עמרם הוה לה מלוגא דשטרי כי קא שכבה אמרה ליהוו לעמרם ברי אתי אחוה לקמיה דרב נחמן אמרו ליה והא לא משך אמר להו דברי ש"מ ככתובים וכמסורים דמו

אחתיה דרב דימי בר יוסף הוה לה פיסקא בפרדיסא כל אימת דהוה חלשא הות מקניא ליה ניהליה (דף קנא:) וכי קיימא הדרא בה זימנא חדא חלשא שלחה ליה תא קני א"ל לא בעינא שלחה ליה תא קני כל היכא דבעית אתא שייר וקנו מינה כי קיימא הדרא בה אתאי לקמיה דרב נחמן שלח ליה תא לא אתא אמר מאי איתי והא שיירה וקנו מינה שלח ליה אי לא אתית

מחינא לך בסילוא דלא מבעי דמא אמר להו לסהדי היכי הוה עובדא אמרו ליה אמרה הכי ווי דקא מתה הך איתתא אמר להו אם כן האי מצוה מחמת מיתה ומצוה מחמת מיתה חוזר:

גרסינן בפ' מי שאחזו קורדייקוס (דף עג.) א"ר אלעזר ש"מ שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה וסוגיא דשמעתא התם בשלא עמד והלך על משענתו אבל עמד בין חולי לחולי והלך על משענתו אומדין אותו אם מחמת חולי ראשון מת מתנתו מתנה ואם לאו אין מתנתו מתנה ואם הלך לשוק בלא משענת אין מתנתו מתנה ואינו בעי אומד:

(דף קנא:) איתמר מתנת שכיב מרע במקצת אמר רבא אמר ר"נ הרי היא כמתנת בריא ובעיא קנין איתיביה רבא לרב נחמן שייר קרקע כל שהוא מתנתו קיימת מאי לאו דלא קנו מיניה לא דקנו מיניה אי הכי אימא סיפא לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו קיימת ואי דקנו מיניה אמאי לא אמר לו הכי אמר שמואל שכיב מרע שכתב נכסיו לאחרים אף על פי שקנו מידו אם עמד חוזר בידוע שלא היה קנין אלא מחמת מיתה והלכתא מתנת שכיב מרע במקצת בעיא קנין ואע"ג דמת ואם עמד אינו חוזר מצוה מחמת מיתה לא בעיא קנין והוא דמת ואם עמד חוזר ואע"ג דקנו מיניה והני ארבעה דתנן בגיטין (דף סה:) דאינון היוצא בקולר והמפרש בים והיוצא בשיירא והמסוכן כולהו בצוואה

מסתמא שפיר שנומר להקנות לו בלא קנין והקנין לא עשאו אלא ליפות לת כחו לעמוד כנגד המערערין אבל במתנת ש"מ במקצת דהוי כמתנת בריא וכלשמרן מי הוה בקנין לפילו בלא יפוי כח לא שייך למימר שמא לא נמר להקנות אלא בשטר וקין שטר וכו' שהרי מחייס נקנה למסוס לאיכא שטר קין סברא שינרא כאו כללא למילתא אנרא מחת מיתה ולפילו במתנת מקנת וש"מ ובמתנת כל נכסיו ומסוכן שקפן עליו אחולי וכלפרישנא לעיל שוין למקבל מתנתם זוכה בה לאחר מיתתם בלא קנין ולאם יש קנין צריך ליפות לת כאו וכלפרישנא ולאם לא [לא] קנה לגמיתת שמא לא נמר וכו' רבוותא ז"ל למענה מחמת מיתה ומסוכן נאלקים מנא מה מסכיב מרא שכתב כל נכסיו היכא לאיכא קנין וזכוי לאילו שכיב מרא שכתב כל נכסיו לסאיקנא לקמן דקנה למקבל לכולי עלמא מעתה מסוס לאין לאחר קנין וזכוי כלוס ולאין יכול לחזור בו בין לענמו בין לאחר ובמסוכן ומנה מחמת מיתה לעולם חוזר כמ"ס הרב הלוי בן מנע"ס ז"ל וע"ל טעמא למסתבר דס"מ הזכוי הוא גלוי לכתחנת בריא יהיב לכל לאו פילוג לנו שאינו לעולם לאל מחמת מיתה הזכוי לי לפסר לגלות מה שאינו והחילוק שים בין המסוכן למנה מחמת מיתה למנה מחמת מיתה דהוי כי שמענו לאמר ווי למית והמסוכן לפילו לא אמר מילי הוי לינו כמנה מחמת מיתה כלמסתמע בירושלמי למסכת פאה דתנן מקנין לה למסוכן ממתני' דקפן עליו החולי ודתם בסקפן מסתמע למלמינן ליה להא לאל אמר ווי דקל מית ועוד לאי אמר מרת נפשו וכן מחמת מיתה ולא"פ שלא קפן עליו החולי לכל יולא מרת נפשו וכן העלו האחרונים ז"ל: נרסי' בגמ' גיטין מתנת ש"מ שכתוב בה קנין שמואל אמר לא יעשנו מה לאון בה שמש לא נמר להקנותו אלא בשטר ולאין שטר לאחר מיתה: כבר פירשנו לטעמא דשמואל מסוס לכיון אלא צריך קנין לדברי שכיב מרא כשתובעין וכמסורין למו מה שכתב בשטר קנין מסתם למפקיעה מלין מתנת שכיב מרא והויל לה כלין מתנת בריא לבעיא קנין והויל ולא יהבא על לאחר מיתה לפסיטא לן הכי כלשמרן הילכך לא קנה כלשמואל לשמש לא נמר ומיהו הא לאחרינן לדברי שכיב מרא כשתובעין וכמסורין ולא בעי קנין סייגו היכא אלא כשכתב בשטר אבל אי כתב בה מהיום או מהיום ולאחר מיתה בעי קנין לכל שמחייס מקנה לא קנה בלישנא ולא לאחרינן לסיומא לחייס קלשמר וזה ברור בעיני המפרשים ז"ל ולאם כן קנה המקבל מתנה לאם מת הנותן ולאם עשל הנותן יכול לחזור בו אבל לאם לא כתב בו מהיום בפירוש אע"נ לכתב לו שטר ים בו זמן ולאע"נ דקי"ל [לק קלו.] כרבי יוסי דלאמר זמנו של שטר מוכיח עליו לא לאחרינן דהוה לכיולו כתב בו מהיום אע"נ דבעלמא לחזקת המתנה כגון שלאמר לקי"ל כוותיה וחתומו לעז שהיה מיפה לת כח המתנה כגון שלאמר לק לא נמר להקנות בשטר או בקנין ולאין שטר ולאין קנין לא נמר לאיכא למימר כיון שנעשה בו קנין ולא צריך נימא שמא לא נמר להקנות אלא בשטר או בקנין ולאין שטר ולאין קנין לאחר מיתה לכיון לאיכא למימר דלמא לא נמר אלא לאחר מיתה ולשיהיו למקבל לאחר מיתה של נותן לאיכא למימר כיון שנעשה בו קנין ולא צריך נימא שמא לא נמר להקנות אלא בשטר או בקנין ולאין שטר ולאין קנין לאחר מיתה לכיון לאיכא למימר דלמא לא נמר אלא לאחר מיתה ולשיהיו למקבל לאחר מיתה של נותן ולא יהבא על לאחר מיתה לפסיטא לן הכי כלשמרן הילכך לא קנה כלשמואל לשמש לא נמר ומיהו הא לאחרינן לדברי שכיב מרא כשתובעין וכמסורין ולא בעי קנין סייגו היכא אלא כשכתב בשטר אבל אי כתב בה מהיום או מהיום ולאחר מיתה בעי קנין לכל שמחייס מקנה לא קנה בלישנא ולא לאחרינן לסיומא לחייס קלשמר וזה ברור בעיני המפרשים ז"ל ולאם כן קנה המקבל מתנה לאם מת הנותן ולאם עשל הנותן יכול לחזור בו אבל לאם לא כתב בו מהיום בפירוש אע"נ לכתב לו שטר ים בו זמן ולאע"נ דקי"ל [לק קלו.] כרבי יוסי דלאמר זמנו של שטר מוכיח עליו לא לאחרינן דהוה לכיולו כתב בו מהיום אע"נ דבעלמא

לו מהיום אלא לאחר מיתה ואם יש בו קנין [קונה] לאחר מיתה ואם כן הוי כמתנת שכיב מרע הוא שאם יחזור בו קנין אין לו כח לחזור ולפילו לעצמו וכבר כתבנו לעיל בשם הרב ז"ל דלאו מקנין מקנין ונתן לו השטר לסיקנא להוי כמתנת בריא ואינו יכול לחזור בו

חיים וחומרי מתים חולים שרובן לחיים לא כ"ש אמר רב הונא בריה דרב יהושע כמאן אזלא הא שמעתא דרבא כרבי נתן דתניא מי מוציא מיד מי הוא מוציא מידן בלא ראיה והן אין מוציאין מידו בלא ראיה דברי ר' יעקב רבי נתן אומר אם בריא הוא עליו להביא ראיה שהיה שכיב מרע ואם ש"מ הוא עליו להביא ראיה שבריא היה ולית הילכתא כרבא דהא אוקימנא להא דרבי נתן כרבי מאיר ודר' יעקב כרבנן דתנן וחכ"א המוציא מחבירו עליו הראיה ואמרינן ראיה במאי רב הונא אמר ראיה בעדים ורב חסדא ורבה בר רב הונא אמרי ראיה בקיום השטר רב הונא אמר ראיה בעדים קא מיפלגי ר"מ ורבנן בפלוגתא דר' יעקב ורבי נתן דר"מ כרבי נתן ורבנן כרבי יעקב וכן אמר רבה ראיה בעדים א"ל אביי מ"ט אילימא מדכולהו כתיב בהו כדהוה מהלך על רגלוהי בשוקא והא לא כתיב בה הכי ש"מ שכיב מרע הוה אדרבה מדכולהו כתיב בהו כדקציר ורמי בערסיה והא לא כתיב בה ש"מ בריא הוה איכא למימר הכי ואיכא למימר הכי אוקי ממונא בחזקת מריה והאי טעמא טפי עדיף ומסתבר מדרב חסדא ורבה בר רב הונא דאמרי ראיה בקיום השטר הילכך לדברי רב הונא ורבה דאמרי ראיה בעדים קם ליה רבי נתן כרבי מאיר ורבי יעקב כרבנן וקי"ל הילכתא כרבנן הילכך ליתא לדרבא דאמר הרי מת וקברו מוכיח עליו דשמעתא כר' נתן אזלא דלית

לזמן בריה לא כתב להיינו כלמהלך בדגליה בשוקא הלא סתמא וכתבו וקנו מיניה והיינו לטעון מקבל בריה היית ואם כן אין לתה יכול לחזור והנותן טוען מעיה מחמת מיתה הייתי ויכולני לחזור לף על פי שקנו מילו: וחכ"ל לוקי ממונא בחזקת מריה להיינו הנותן להא ספיקא הוא לפיכך למימר הכי [ולפיכך למימר הכי] כלתמרינן בגמ' הילכך המקבל יכיל רחיה בעליה שבריה היה וכלחיתא בגמ': גמ' הסוא שטר מתנה שהיה כתוב בו כלקציר ורמי בערסיה. כלומר חולה כלתמרי פ"ק דלקח הסנה (לף נו.) כמלן מעלינן הילונא לקציר ותמריעי: ולא היה כתוב בה ומתוך לוחו חולי נפטר. להא כתיבנא לעיל שאם עמד מלוחו חולי לף על פי שלא חזר מן המתנה בפירוש אין המתנה כלום ולפיכך היו רגילים לכתוב במתנת שכיב מרע הנכתבת לאחר מיתתו ומנו מרעיה לתפטר וכו': [לף קנג:] אמר רבא. למקבלי מתנה זכו במתנתם לזלזלו בתר הסתא מת הכי ונימא כי היכי להסתא מת הכי לייניען ליה ונימא שמת מלוחו חולי וזלזל שמעתיה כרבי נתן לאמר אם בריה הוא הנותן כשטועין ב"מ הייתי כלתנן במתני' עליו להביא ראיה שהיה שכיב מרע היה לכיון להסתא הוא בריא הכי נמי נימא שהיה בריא בשעת המתנה ור"ל ז"ל למיירי בשכתב קנין במתנה לאי בחתימה בעלמא הא בריא לן מקנה בחתימה ורבי יעקב ס"ל כרבנן למתני' שלא יכנה לעולם המקבל מתנה על שיהיא ראיה שבריא היה מסום לנוקי ממונא בחזקת מריה והלכתא כרבנן לגבי ר"מ וה"ה להכי הלכתא כר' יעקב לקלי בכותייהו ולימא לר' נתן ולא כרבא לסבר כוותיה הלכך כל היכא דלא כתיב ביה ומנו מרעיה לתפטר נוקי ממונא בחזקת יורשין על שיהיא המקבל ראיה למנו מרעיה לתפטר: לאמר המחבר ומ"מ יכולים העדים לסמוך על רפוחתו על פי נסוס ועדיים המסמסין חותו וחין נריכין לעמוד עמו שלא לזו מביתו שלא כיון שמולילים לכני ביתו ובני חלס הרגילין אללו והס חומרים שכשיב פלוני שכשיב פלוני ונפטר מתוך כך הרי הוא בחזקת שאת מלוחו חולי ויכולין העדים להעיד עליו שנפטר מתוך חליו לכל כה"נ למילתא למגליא סומכין על החזקה בזיני ממונות וכן דעת ללוונינו הרב הגדול הרמב"ן ז"ל עכ"ל הריטב"א ז"ל ומכאן נפקא לן לעדים שלא העידו כל עלותו שלא כתבו סתם שלו שקרוב הוא אע"ג לחיי פסילה למקבל אם לא יאמרו עדים שהיה בריא וטעמא מסום למה שחומרים ומפרשים לבריסה בתר הכי אינו עקירת השטר כלל להא סתמא נכתב והס עצמם יכולין לבדר הענין אם היה בריא או שהיה מרע ואע"פ שכתב יהן יונא ממקום אחר והא לחמרינן בכתובות [לף יט: ע"ש] לעדים שלמרו תנאי היו לבדיונו יהן יונא ממקום אחר היינו מסום לעלותן להסתא עוקר השטר לחילו מכח השטר נתחייב בין יקייס לבר זה או לא לא יקייס ומכח התנאי כשלא קייס יהן השטר כלום וכיון שהניחו שוב אין מחזרין ומניחין ומחזי כשקרע לבל ליכא למימר למכח המתנה שתמת יכה המקבל בין היה הנותן בריא בין היה ס"מ לולאי בלאו הכי ע"א או היה בריא ולא מיחזי כשלא קייס ולאי בעי פירוש ולא מיחזי כשקרע ולא צריך למימר כיון שהניל שוב אינו מוחזר ומניח להא לא הניל עליון לנמרי והסתא הוא לנמרן ומיהו פסיטא ולאי ללכתחלה ע"כ לבדר עלותן: קי"ל כרב הונא ורבא לחמרי רחיה בעליה וכן כתבו המפרשים לטעמא להסיב רבא לאביי ליכא למימר הכי ולוקי ממונא בחזקת מריה טעמא הוא ולחמרינן רבי יעקב כרבנן ע"כ הלכתא כר' יעקב ללא חמרינן ניזיל בתר הסתא שהוא בריא ללא נוקי ממונא בחזקת מריה על שיהיא המקבל רחיה בעליה שבריא היה הנותן בשעת המתנה: נרסי' בגמ' [לף קנד. ע"ש סוף עמוד ב] ר' יוחנן אמר רחיה בקיום השטר ור"ל אמר בעליה שיתיביה רבי יוחנן לר"ל מעשה בבני ברק בחלל שמכר בנכסי אביו ובלו בני משפחה וערערו לומר קטן היה בשעת מיתה ובלו ושלחו לת רע"ק מה יעשו לבוקעו אמר להם אין לתם רשות לנוולו ועוד לסיתנים עשויין להסתנות לאחר מיתה ושתקיק [לף קנה.] בשלמא לריבי לחמינה בקיום השטר היינו למכחת לה לנחתי לקוחות לנכסי אלא לריבי לחמרת בעליה נכסי ביבי לקוחות היכי מכחת לה אמר ליה מוליגה לך בערעור למשפחה אלא ערעור הוא למאי קאמרי לילמא קטן היה חזקה אין העליה חותמים על השטר אלא ע"כ נעשה בגנוב: [לף קנל.] בקיום השטר. סיקיים כלי אלא לימרו היה מזויף הוא וילך ויחזיק בנכסי: ור"ל אמר על שיהיא רחיה בעליה. וכלפסקינן לעיל ולף רבי יוחנן לא אמר בקיום השטר אלא לוקא הכא וכלמוכח בסמוך: וערערו לומר קטן היה. כלחמרינן בסמוך שהיו יכול למכור בנכסי יבין אלא לוקא בן עשרים ומביא שתי עדות שיהא בהן נומא לחפוקי שומא: עשויין להסתנות. או שנסתרות או ע"י נפיחה היו נראה כהם נומות או שמתמתם הכשר ונראה סיהיו כהם נומות: [לף קנל:] בשלמא לריבי. למסתברא לי לנכסי בחזקת לקוחות ולתו בני משפחה ומערערים והיינו לריסתיקו כלי אלא לנוול קרוכה היינו למכחת לנחתי לקוחות לנכסי סיקיימו השטר ויחזיקו בנכסים אלא לריבי לחמרת בעליה ר"ל לא יחזיקו על שיהיא רחיה שנול היה ועליהם רחיה ולא ליכא עליה כלחמרן שנריך שניה וסימנין וה"ל עכשיו שמת לבדקו:

ג"ל ר"ל מוכיח לך. להכא סני בקיום השטר לחזקה אין העדים חותמים על השטר ג"כ יראו שהנותן והמקבל והעדים נלוים וכשרים ופסקו ר"ח והרי"ף ז"ל כר"ל לחזקה אין העדים וכו' למשמע מינה לר' יוחנן קבלה הן אם כן כיון לרבי יוחנן ור"ל ס"ל הכי הכי קי"ל. כך העלו האחרונים ז"ל: לאחר רבי יוחי לאחר רב מוקי שטרי וכו'. שמוקי להו ולאחר לאחת שהיו כתבתי שטר זה לבל פרעתיו לו אחת היא כלומר האחת למסור לזולתו לך קודם שקבלתי הדמים צריך המלוה לקיימו ולפיכך קיימו אח"כ נוכח חובו בשטר זה וכ"ש אם קיימו קודם שיטענו זה לומר אחת היא לזקוק כשהיו מקיימו נאחז הלוה לומר טענה זו ונאחז מנו לחי בעי אחר לא מכרתי לך לבר לו לא לויתי והרי שטר מזייף הוא ואע"פ שהטענה בדמים והמנו בהכירה וקי"ל לחין אחז נאחז על לבר אחר אחר מ"מ איכא למימר לכל לבר אחר מנו למעי טעין ולקלקו האחרונים ז"ל לכיון לסבירא לן למוקי בשטר שכתבו צריך לקיימו וכלבד נאחז לסבירא ליה הכי במסכת כתובות (דף יט.) הא לאחרן חזקה אין העדים חותמים על השטר אע"כ נעשה בגוונא ד"מ בשטר מקוייס לבל בשטר שאינו מקוייס נאחז לומר קטן היה מנו ליכול למימר היני מכיר בשטר זה מעולם ושטר זה מזייף הוא ולא על נב למיבעי לן בעלמא (בב"ב דף ה:) לו לאחרינן מנו במקום חזקה לו לא הכא ולאי לאחרינן מנו לו מקום שאין לכל החזקות שוות לו מקום לנוקי ממונא בחזקת תריס ומכיחין רבים להוס מלמקשינן לרבי יוחנן לפום מאי להוס סליק לאעתויי לרבי יוחנן למוקי בשטר שכתבו אין הילכתא כותיה:

(דף קנה.) איתמר בן מאימתי מוכר בנכסי אביו רבא אמר ר"נ מבן שמונה עשרה שנה ורב הונא בר חיננא אמר ר"נ מבן עשרים שנה והילכתא כותיה (דף קנו.) אמר ר"נ אמר שמואל בודקין לגיטין ולקדושין ולחליצה ולמיאונין ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן כ' שנה וכיון דבדקיניה לקדושין למה לי למבדקיה לגיטין ביבם בן ט' שנים ויום אחד שבא על יבמתו קנאה ואינו נותן גט עד שיגדיל לחליצה לאפוקי מדר' יוסי דאמר איש כתוב בפרשה אבל אשה בין גדולה בין קטנה קמ"ל דמקשינן אשה לאיש ולמיאונין לאפוקי מדר' יהודה דאמר עד שירבה השחור על הלבן ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן כ' שנה לאפוקי ממ"ד מבן י"ח שנה והילכתא כרב נחמן אמר שמואל בכולהו.

מהא שמעינן דהילכתא כמ"ד מבן כ' וחזינן ביני רבוותא פלוגתא בהני מילי דכתבינן איכא מאן דס"ל כדכתבינן ואיכא מאן דס"ל דהאי דאמר רב נחמן אמר שמואל ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן כ' אכולהו קאי דבדקינן לכולהו מכי מטי זמן בגרות עד דמטו כ' שנה ומסייעי להאי סברא מהא דשלח גידל בר מנשה לרבא (דף קנה:) וקאמר דהאי דקאמר לאפוקי ממ"ד מבן י"ח לאו אהני דאיפליגו אליבא דר"נ קיימי דש"מ דהילכתא כמ"ד מבן כ' שנה אלא אהאי מתני' קיימינן דתנן (נדה דף מז:) * בדפו"י ליתא לתיבת בוגרת וכן בנדה שם ליתא (בוגרת) בת כ' שנה שלא הביאה ב' שערות תביא ראיה שהיא בת כ' שנה והיא אילונית לא חולצת ולא מתיבמת ובן כ' שנה שלא הביא ב' שערות יביא ראיה שהוא בן עשרים והוא הסריס לא חולץ ולא מיבם כדברי ב"ה ב"ש אומרים זה וזה בן י"ח רבי אליעזר אומר הזכר כדברי ב"ה והנקבה כדברי ב"ש שהאשה ממהרת לבוא לפני האיש ועלה קא אמרינן הכא לאפוקי ממ"ד מבן י"ח אבל האי מימרא דאיתמר משמיה דר"נ מבן י"ח ומבן כ' לית הילכתא כוותייהו דהא איפסיקא הילכתא כגידול בר מנשה והאי סברא איכא עליה כמה פירכי חדא דא"כ לא איבעי ליה למימר עד שיהא בן כ' אלא הכי איבעי ליה למימר עד עשרים שנה ועוד אי ליכא הפרש בין נכסיו לנכסי אביו למה ליה למימר ולמכור בנכסי אביו לימא ולמכור בנכסים סתם אי נמי ולמכור בקרקעות מ"ט קאמר ולמכור בנכסי אביו אלא ש"מ ולמכור בנכסי אביו דוקא ועוד כדהדרינן אכל חדא מינייהו ואמרי' לחליצה לאפוקי מדר' יוסי למיאונין לאפוקי מדר' יהודה הוה מיבעי ליה למימר עד כ' שנה לאפוקי ממ"ד מבן י"ח שנה ולא לימא ולמכור בנכסי אביו ולא לימא מבן י"ח אלא בן שמונה עשרה לחוד ועוד דלא צריך לאפוקי מההיא מתני' כל עיקר דמחלוקת בית שמאי ובית הלל היא דקיימא לן כבית שמאי במקום בית הלל אינה משנה

והאי דשלח גידול בר מנשה לרבא לא מסייעא להו דלא שלח ליה מהו למכור בנכסי אביו אלא מהו למכור בנכסיו הוא דשלח ליה דהכי אמרינן (דף קנה:) שלח ליה תינוקת בת י"ד שנה ויום אחד ויודעת בטיב משא ומתן מהו כלומר מהו שתשא ותתן בנכסים שלה שלח ליה אם יודעת בטיב משא ומתן מקחה מקח וממכרה ממכר ואמרינן עלה והא דרבא לאו בפירוש איתמר צריך לקיימו ומקצו ליה והלא מצמך אמרו יפה ערערו בני מספחה כלומר ואם אין צריך לקיימו אחיך יכולין לערער והך לאו קושיא היא אלא מסוס לסמיך למסקנת לחזקה אין העדים וכו' ולפיכך אמרינן למאן דאמר דאיכא בעדים הכא אין צריך להכניע עדים לפס נפ כן מאי מקצה הא קיימא לן נבי מתנה דסכיב מרא למאן דאית ליה אין צריך לקיימו אית ליה לצריך דאיכא בעדים ובגמרא מצמו לה להסיא אלמא לאי הוה סבירא ליה צריך לקיימו הוה אתי שפיר הא לאמר יפה ערערו אף על גב דאית לן נאי קטן היה מסוס מנו למעי לומר קטן היה מסוס מנו למעי למימר השטר לאו כלום הוא על שיקיימו את השטר: ליתמר כו'. העלו המפרשים ז"ל בשם הגאונים למלנקטו בנכסי אביו לוקח בנכסי אביו הוא לבעינן בן עשרים ושיהיו לו סימנין ומיהו אף על פי שאינו יודע בטיב משא ומתן כיון שהוא בן שבע עשרה שנה ויוסף אחד שהוא גדול ובלבד שיהיו לו סימנין ושיודע בטיב משא ומתן לו למסכרו ליה ומכר כלאחרינן בסמוך: ליתמר המחכר נכסי עצמו כגון נכסים שנתנו לו אחריס או שנתן לו אביו בחייו על כתן. ואפשר לומר לטעמא למילתא מסוס שאפשר לקרקעות שירש לילמא מוזיל וזבין כיון שלא טרח ולא עמל בהם ולקרקעות לוקח בשאר שפסקן מרובה: ליתמר המחכר לוקח בנכסי אביו תקנו שהיו ירושה מצויה לבל בשאר ירושות לפילו ירושת אמו ליגס בנכסים ליהיה לבבר שאינו מצוי הניחוהו על הדין והיינו טעמא למתנתו מתנה לפילו בנכסי אביו זה לעת הרא"ש והרנב"ר ז"ל ע"כ:

[דף קנה:] יכיל רחיים שהוא בן כ'. כלומר וחשבינן ליה לגדול ולחמרינן כיון שלא הביא סימנין סריס הוא ולא מיבעי ללוקח בר הקמת שם הוא ולא חולין לכל שאינו עולה ליבום אינו עולה לחליצה והכא נמי אי בעינן בן עשרים למה לי למכתב הא ולאי גדול הוא ומהכא נפקא לן דלחפילו הוא חריף טובא ויודע בטיב משא ומתן בעינן שיהא בן עשרים למכור בנכסי אביו לאי לא כן מאי מקשה למה לי למכתב תלמר למיירי ביודע בטיב משא ומתן ובפחות מכן כ' שנים תריך למכתב שלא ולאי בכל ענין בעינן שיהא בן עשרים: והוא שנולדו לו סימני סריס. כלומר לתרתי בעינן שיהא בן עשרים ושיהיו לו סימני סריס לכל לון לו סימני סריס לא"ת שהוא בן כ' לאו חסוב גדול על רוב שנותיו להיינו שלשים ושבע כי ימי שנותיו שבעים: כי תתץ. כי האי שאין לו סימנין והוא בן כ' לא סיס סריס כחוש מעוות להשמינו לא סיס סריס שמן יותר מלאי מעוות להכחישו: תוך זמן. כלומר תוך עשרים כלפני עשרים ולאן ממכרו ממכר בנכסי לחביו: שלא ליס (רכ) נילל וכו'. ס"נ בנכסיס כלומר נכסי עצמו לבנכסי שתמת נכסי עצמו ניהנו ולפיכך סני בסימני גדול להיינו לזכר שלש עשרה שנה ויום לחל ולנקבה שתים עשרה שנה ויום

(שם) אלא מכללא איתמר דההוא פחות מבן עשרים דאזיל זבין ניכסיה דשמעת מינה דהאי דשלח ליה גידול בר מנשה לרבא לאו לזבוני בנכסי אביו שלח ליה אלא לזבוני בנכסי דידיה הוא דשלח ליה כגון דזבין ליה אפוטרופא דיליה כדהוה קטן נכסי ובעא איהו השתא לזבונינהו ואמר ליה אם יודעת בטיב משא ומתן מקחה מקח וממכרה ממכר ומדאמרינן אהא דשלח גידול בר מנשה דההוא פחות מבן עשרים דאזל זבין נכסיה ולא קאמרינן זבין בנכסי אבוה הוה להו תיובתא ולא הוה להו סייעתא

ועוד דגרסינן בהדיא בפרק האומר התקבל גט זה לאשתי (גיטין דף סה.) אמר רבא שלש מדות בקטן צרור וזורקו אגוז ונוטלו זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים וכנגדו בקטנה מתגרשת בקדושי אביה. הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלי וכנגדו בקטנה מתקדשת למיאון. הגיעו לעונת הנדרים נדריהן נדר והקדשן הקדש וכנגדו בקטנה חולצת. ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים שנה והא רבא גופיה הוא דאמר הכא דתינוק בן שלש עשרה שנה ויום אחד שהביא שתי שערות ויודע בטיב משא ומתן מקחו מקח וממכרו ממכר והוא דאמר התם ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים ואי אמרת הא דשלח גידול בר מנשה לרבא לחל ושהביאו שתי שערות שיהיה רשאי למקנן לעיקרן והא לחמרינן ההוא פחות מבן עשרים ולא פירש כמה שנים היו לו כיון שהיה להוכיח ולגלות על שתים עשרה שנה ויום לחל משום לכיון היכא מכלל עשרים לין קפילא כיון שהוא גדול בין רב למעט והיינו למקנין ולישלח בתינוקת בת שתים עשר שנה ויום לחל כלומר לכיון לגדולה היא לין סברא לחלק בין בת שתים עשרה לחברא עשרים: כיון למסברו ליה וסבר. מסתמא מהכא מלא בלקיש רבא לעצת אם יודע בטיב משא ומתן מסתמא לחמרינן כל שהוא גדול יודע הוא ומכירתו מכירה על לילעו בבירור לחינו יודע כי האי למעיקרא היה מתנה כשוטה שהיה לוכל תמריס וזורק הנרעינים לפני רבא כדי שיחשבוהו לשוטה הוא לעבד הכי שהשליך הנרעינים: עלותו עלות. גדול זה שהוא בן י"נ שנה ויום לחל ולחינו יודע בטיב משא ומתן שלין מכירתו מכירה בקרקעות מיהו כיון שמכירתו מכירה במטלטלין עלותו נמי עלות אם יבוא להעיד לחמטלטלי לגי תימא לענין עלות בעינן לעת גדול טפי קא מסתמא לן ולוקא שיהיו גדולים לבעינן לחשיב לכל פעוטות לא אע"נ לכמטלטלי מקחן מקח וממכרו ממכר כלי חיין למזונות:

למכור בנכסי אביו הוא אם כן קשיא דרבא אדרבא

וכללא דמילתא דסברא פריכא הוא וליכא למיסמך עליה אבל סברא קמא דכתבינן סברא תריצא היא ועליה סמכינן וכותיה עבדינן דלית ליה לינוקא לזבוני בנכסי דאבוה אלא עד דהוי בר עשרין שנין והוא דאייתי שתי שערות ואי הוי בר עשרין ולא אייתי שתי שערות אכתי קטן הוא כדתנן (יבמות דף צו:) אחד בן תשע שנים ויום אחד ואחד בן עשרים שנה שלא הביא שתי שערות ובדקינן ליה עד רוב שנותיו ואי נולדו בו סימני סריס כדהוי בר עשרים אע"ג דלא אייתי שתי שערות גדול הוא והוי זביניה זביני דתנן (נדה דף מז:) בן כ' שנה שלא הביא שתי שערות יביא ראיה שהוא בן עשרים והוא הסריס לא חולץ ולא מיבם ואיתמר עלה אמר רב שמואל בר רב יצחק אמר רב והוא שנולדו בו סימני סריס ואמר רבא דיקא נמי דקתני והוא הסריס שמע מינה ואמרינן (שם) וכי לא נולדו בו סימני סריס עד כמה תאני רבי חייא עד רוב שנותיו כי אתי לקמיה דרבי חייא אי כחוש הוה אמר להו זילו אבריוה ואי בריא הוה אמר להו זילו אכחשוה דהני סימנין זימנין דנתרי מחמת כחישותא וזימנין דנתרי מחמת בריותא (מכילתין דף קנה:)

איבעיא להו תוך זמן כלפני זמן או כלאחר זמן רבא אמר רב נחמן תוך זמן כלפני זמן רבה בר רב שילא אמר רב נחמן תוך זמן כלאחר זמן שלח ליה גידול בר מנשה לרבא ילמדנו רבינו תינוקת בת י"ד שנה ויודעת בטיב משא ומתן מהו שלח ליה אם יודעת בטיב משא ומתן מקחה מקח וממכרה ממכר ולישלח ליה תינוק מעשה שהיה כך היה ולישלח ליה תינוקת בת שתים עשרה שנה ויום אחד מעשה שהיה כך היה

אמר רב הונא בריה דרב יהושע ולעדות עדותו עדות כלומר בן שלש עשרה שנה ויום אחד שהביא שתי שערות ואינו יודע בטיב מקח וממכר אע"פ שאין מקחו מקח וממכרו ממכר לענין עדות עדותו עדות אמר מר זוטרא לא אמרן אלא למטלטלי אבל למקרקעי לא א"ל רב אשי למר זוטרא מאי שנא מטלטלין דזביניה זביני אלא מעתה הא דתנן הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין הכי נמי דעדותן עדות א"ל התם בעינן ועמדו שני האנשים וליכא

[דף קנו.] מתנתן מתנה. לף על גב דלענין מכירת קרקעות כיון שחינו יולא בטוב משלו ומתן לן הוי זביניה זביני מ"מ לענין מתנה מתנתן מתנה [ולפי'] בנכסי לבוי לכי היכי לבנכסי ענמו חשבינן ליה כגבול יולא וכו' הוא הדין בנכסי לחבירו ליה כבן עשריס ומיהו שיעיה גבול ובסימנים כלחמרן לחבל הפעוטות לן מנינו לסם יל במקרקעי ולילו במטלטלי ובמתנה לן ערין למימר לקל וחומר הוא כיון למני מזבן לסו: ולי למרת זביניה זביני. פירש כיון לעל הרוב מוזל ומזבן לן פלוג רבנן ולפילו כי מזבן ביוקר זביניה לאו זביני וליכול לוקמ למסלר ביה ומחילה של קטן כמתנתן כן לעת רבותי הריטב"ל ז"ל ומסתברל למתנה שים בה לחרוית לס יש בה חסם הערמה ליבו כמכר ולס לאו הרי היא קיימת וסכל לפי רלות הלייניס. וכן לתה לומר לענין לינא לבר מערב למתנין למתנה לחית בה חסום לינא לבר מערב וסכי מוכח מליבא לסתס בב"מ [דף קח:]. הריטב"ל ז"ל: לליעבדן מילוי. פינמלו לו חסל לסיטוב לו בכל ענייניו: [דף קנו.] למר רב נחמן למר שמואל בוקלין לקלוסין. בוקלין לס יש לו שתי שערות לע"פ שים לו י"נ שנה ויוס לחד והא לבלקינן לקלוסין לאו למימרל שלא יוכל לקלס על לבלקינן היא אלא שאין קלוסין נמורין לבל לנטען [ולחליבא] לן מני לחלון ולנרס על לבלקינן ליה בחליבא למקשין לסס לאים לף על גב דלאים לוקל כתיב בפרשה לס לן יחפון האים לבל לנטל בבליקה לילייה סניף: ובעינן לנטל למה לי. ללי הקלוסין לאו קלוסין נמורין ניהו ע"כ למלי בעי בליקה לנטל ולי נמורין ניהו ע"כ נס הנטל לאלו נמור הוא לוקלי לפילו נסרו לו הסימנים אין בכך כלום: ולמילונין. הלא מיכא למלן לס הבילה שתי שערות לסא נהוגה היא לענין חליבא והוא הדין למילון וללא כרבי יהודה לבעי ריבוי שערות: על שיהא בן עשרים. לאו למימרל הלא ערין בליקה חלא על עשרים להא בעינן על רוב שנותיו חלא לפחות ממלן לומר לבן שמנה עשרה הוי נהוג ובבליקה סני למכור בנכסי לבוי קמ"ל דבחנס בוקלין אותו למכור בנכסי לבוי על שיהיה בן כ' ואו הוי ממכרו ממכר לס הבוא שתי שערות או סימני סירום ולס אין לו סימני סירום אין ממכרו ממכר על שיניע לרוב שנותיו שהס שלשים ושס שנה ובבר פסק תלמודא בכולהו הני וכמו שפירשנו: לומר אמר אמימר מתנתו מתנה א"ל רב אשי לאמימר מאי שנא זביני דלא דילמא * בס"י אזיל מוזיל ומזבין כ"ש מתנה דלא מטי ליה ולא מידי (דף קנו.) ולטעמיך זבין שוה חמשא בשיתא ה"נ דזביניה זביני אלא קים להו לרבנן דינוקא מקרבא דעתיה גבי זוזי ואי אמרת זביניה זביני מזבין לכולהו נכסיה * בגמ' איתא אבל גבי מתנה (ג"א) גבי מתנה אי לאו דהוה ליה הנאה מיניה לא הוה יהיב ליה מתנה אמור רבנן תהוי מתנתו מתנה דליעבדו ליה מילי והלכתא תוך זמן כלפני זמן והלכתא כגידול בר מנשה והלכתא כמר זוטרא והלכתא כאמימר והלכתא כר"נ אמר שמואל בכולהו:

מתני' המחלק נכסיו על פיו ר' אליעזר אומר אחד בריא ואחד מסוכן נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף בשטר ובחזקה ושאין להן אחריות אינן נקנין אלא במשיכה (דף קנו:) אמרו לו מעשה באמן של בני רוכל שהיתה חולה ואמרה תנתן כביניתי לבתי והוא בי"ב מנה ומתה וקיימו חכמים את דבריה אמר להם בני רוכל תקברם אמם:

גמ' תניא אמר להם ר' אליעזר לחכמים מעשה במרוני אחד שהיה בירושלים והיו לו מטלטלין הרבה וביקש ליתנם במתנה אמרו לו אין לו תקנה עד שיקנם על גבי קרקע הלך ולקח בית סאה סלע סמוך לירושלים ואמר צפונו לפלוני ועמו מאה צאן ומאה חביות דרומו לפלוני ועמו מאה צאן ומאה חביות אמרו לו משם ראיה מרוני בריא היה אמר רבי לוי קונין משכיב מרע ואפילו בשבת ולא לחוש לדברי ר"א אלא שמא תטרף דעתו עליו:

מתני' ר' אליעזר אומר בשבת דבריו קיימין מפני שאין יכול לכתוב אבל לא בחול רבי יהושע אומר בשבת אמרו קל וחומר בחול כיוצא בו זכין לקטן ואין זכין לגדול דברי רבי אליעזר רבי יהושע אומר לקטן אמרו קל וחומר לגדול (דף קנז.) נפל הבית עליו ועל אביו (או) עליו ועל מורישיו והיתה עליו כתובת אשה ובעלי חובות יורשי האב אומרים הבן מת ראשון ואח"כ מת האב * בס"י ויורשי הבן ובעלי חובות אומרים האב מת ראשון ואח"כ מת הבן ב"ש אומרים הממחכר ולעת הרא"ס ז"ל לכל שים לו עשרים וסימנים לע"נ שחינו יולא בטוב משלו ומתן מכמרו ממכר לבל לבריטב"ל ז"ל כ' בשם רבו הרא"ס ז"ל לכל שכן שאם לן היה יולא וכו' שהוא שוטה ואין מקחו וממכרו כלום ויותר נכון בעיני לעת הרא"ס ז"ל שלא תיקנו על לבר שחינו מנני כמו שכתבו הכי לעיל נבי ירושה והניחוה על הדין שהרי לענין קלוסין וניטען וחלילה לא חשבינן ליה כשוטה מפני שהוא לינו יולא בטוב משלו ומתן. כך נרלה לי על כלן: מתני' סבירלה ליה לרבי שלעזר שלעולם לא קנינן בחמירה בעלמא ולפילו בשכיב מרע ורבנן סברי לבחמירה בעלמא סני בשיש בהבירו רליה מחמן על בני רוכל שכיון שהיתה מנה ומתה ונתנה לתת תכשיט של כלי מילת לבתה שאוב ללף וכ' לינרין וקיימו חכמים את דבריה לחמר לבלה קנין מהני בחמירה בעלמא וכ' שלישור לומר למקום שהיו רשעים שהיו מקיימי קונים בכרס שהוא כלחים לעת ר' שלישור מקום שים מקום שמחכשב לו לוכל מקום שהם לנחליסם קנסו שמחכיליס לותם לנחליסם קנסו לותם חכמים שמותר לחבל ממונם ביליס וטעמל דרבנן כל שחין כמוהו מקיימים לינו בר זריעה ולינו לסור וקי"ל כרבנן כשלישה בבמ': נמ' קונין. בחמירה בעלמא ולא חייסינן לר"ל לבעי קנין והטעם שלא תטרף קנין בימי ימים למפרסים לחם לינה הסכיב מרע שיקנה ממנו בקנין קונין לפילו בשבת שא"נ דלמיל קנת למקח ולממכר בקנין סולר מכל מקום התירו כן כלי שלא תטרף לעת החולה חם לן יקיימו לבריו לי נמי היכא דהוי מתנת מקנת לבעיל קנין לבל לן מקום לחייסינן לבבי ר"ל לחמר בעי קנין לולאי לן חייסנן לבבריו: מתני' נפל הבית על לחובן ועל יעקב חו על לחובן ועל מוריסיו לולינו לחי לבין ולחובן היה חייב חו לגבות כתובתה חו לבעל חוב וטוענן הבעל חוב כי יעקב חו מוריסיו לחובן ומה לחבוני וחבר כך מת לחובן וחם כן מה שזכה לף על פי שלא בא לילו בחותה שעה ולאי שלו היה כיון לכתב לו נכסי לקנאי ולעתיד שלא למקנל לין הוא שיזכה בחובו בנכסים שלו ויורבי לחובן טוענין שחם היה כן הלין עומסה שלא לחרבה לחובן מת לחנון ולא זכה בשום נכסים הלבך אין לו במה ינבה: בית הלל לומר נכסים בחזקת יורבי האב שהנכסים תחת ילם הם ואין לבעלי חובות לנבות שלא בראוי להם בדורה:

נמ' לקמן בגמ' פשוט [לקמן דף קעה.] תנן להמלוה בשטר כיון שיש קול בבבל נובה חובו מנכסים משועבדים שמכר הלוה לאחר מכן מפני שכבר היו חוזן נכסים משועבדים למלוה ויש לו קלח למילתא ויכיר לו לגוקח לחקור וי"כ הוא להפסיד לנפשיה לחבל בלא טעה אין לו קול כ"כ

יחלוקו ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן:

גמ' תנן התם המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים על ידי עדים גובה מנכסים בני חורין בעי שמואל דאיקני מהו אליבא דרבי מאיר דאמר אדם מקנה לחבירו דבר שלא בא לעולם לא תיבעי לך דודאי קנה כי תיבעי לך אליבא דרבנן דאמרי אין אדם מקנה לחבירו דבר שלא ב"ל ומיניה לא תיבעי לך דאפילו מגלימא דעל כתפיה אלא כי קא מיבעיא לן דאיקני וקנה ומכר וקנה והוריש מאי ומסקנא (דף קנז:) את"ל משתעבד לוה ולוה וחזר וקנה מהו לקמא משתעבד או לבתרא משתעבד אמר רבינא מהדורא קמא דרב אשי אמר לן ראשון קנה מהדורא בתרא אמר לן יחלוקו וכן הלכתא יחלוקו

והא דתנן לשבח קרקעות כיצד הרי שמכר שדה לחברו והשביחה ובא בעל חוב וטרפה כשהוא גובה גובה את הקרן מנכסים משועבדים ואת השבח מנכסים בני חורין חצי שבח הוא גובה משום דלא טריף מיניה בעל חוב אלא חצי שבח דהאי דאיקני הוא והוה ליה בעל חוב ולוקח לגבי האי שבח כלוה ולוה וחזר וקנה דקי"ל יחלוקו וכן הלכתא:

(דף קנט.) שלחו מתם בן שמכר בנכסי אביו בחיי אביו ומת הבן בחיי האב ואח"כ מת האב בן הבן מוציא מיד הלקוחות וזו היא שקשה בדיני ממונות אבוה מזבין ואיהו מפיק:

מתני' (דף קנח.) נפל הבית עליו ועל אשתו יורשי הבעל אומרים אשה מתה ראשון ואח"כ מת הבעל ויורשי האשה אומרים הבעל מת ראשון ואח"כ מתה האשה ב"ש אומרים יחלוקו וב"ה אומרים הנכסים בחזקתן וכתובת האשה בחזקת יורשי הבעל ונכסים

ורבותיו ז"ל ע"כ: ומיניה לן קל מיבעיא לן. כלומר מנכסים שהוא ברשותו ואפי' קנאם לאחר מכן לן קל מיבעיא לן לולאי לפילו מגלימא דעל כתפיה יגבה הלוה כי קל מיבעיא לן לקנה ולאחר כך מכר או הוריש לאחר זה שהוא משועבד לו יגבה מיניה או לא ומשמע מלפסקינן בלוה וחזר ולוה ליחלוקו בין שניהן נכסי שקנה אחר שנשתעבד נכסיו שעתיד לקנות להם חלף על פי שמכרם ז"מ לבעל חוב גובה מהם: חזר ולוה. שאחר שלוה מראובן ושעבד נכסים לקנאי ולעתיד לבא למקני לוה משמעון ושעבד לו כן מי שהיו לראובן לוקח קנה או לילמא נס לאחרון זכה עמו שהרי עליין לן קנאם וכשקנאם כבר היה משועבד לשניהם ופסקינן ליחלוקו ומשמע שאריך שיפרע ויאמר לשקנה לבל מסתמא לן לחמרינן לשקנה ז"ל דהא לחמרינן לעיל בחזקת הבתים [דף מ:] וניחום לילמא לשקנה ז"ל מסתמא לן מסתמא הכי: [דף קנז:] מהדורא קמא. לאחר שמחכר פירות בשם רבינו האי גאון ז"ל לרב

יאמר לו הרי שלך בידך ואיני חייב לך כלום ואפילו נתן לו שטר אין לו עליו כלום שכבר נתפייסו זה את זה ומחלו זה לזה ואין לך בידך יותר מן השטר בלא פרעון ואפילו הכי אמרינן בגמרא דאפילו נתן לו שטר ואמר לו פרעתיך ואבד השטר ובא לתבוע ממנו חייב לפרוע לו שמא לא נתפייסו ולא מחל לו אלא מפני שהשטר בידו ומכל מקום אם נתפייסו ומחל לו אפילו אבד השטר אין לו עליו כלום

שבועה כגון שפטרה משבועה כמתני' לפרק הכותב (לקמן דף פו:) לי נמי ייחל לה לרעת לו מטלטלי ולית ליה בעינייהו ונוכח בלא שבועה כלישנא ברים ע"פ [לקמן דף נה.] שאם לו כן הא אין לחלק מורים שבועה לבניו (שבועות לקמן דף מח.) ולכבדי הכל אין ליורדים בכתובה כלום לו בכתובה ולא בתוספת כתובה לפיינו תוספת וגלוניא. כריטב"ל ז"ל: בש"ס יחלוקו. שהרי שניהן טוענין מחמת ירושה יורשי הבעל לומרים מתה לאחר לחלונה ובעלה יורשה ויורשי לאחר לומרים הבעל מת לחלון וכיון שאין לה בנים ממנו לחנגו גירש לותה ח"כ הוי ממון המוטל בספק וחולקין: [לקמן דף קנח.] וכ"ה לומרים נכסים. שהכניסה עמה בנלוניתה וקבלם הבעל על עצמו ולחריותן עליו הם בחזקתן פרק"י **בגמ' בחזקת שניהם ויחלוקו לותם מפני שנראים שוין בהם שהרי עקרן מן האשה ולחריותן על הבעל:** וכתובה. לפיינו עיקר כתובה ותוספת בחזקת יורשי הבעל מפני שהוא ממון הנוטל מן הבעל והמוניא מחבירו עליו להליה: ונכסים הנכנסים והיוצאים עמה. שהם נכסי מלוג ולא ממון האשה שאין לבעל בגופן כלום בחזקת יורשי האשה והרוצה להוניא מידה עליו להביא הראיה: גמ' וכיון שכל לחד יש לו לין להחזיק בהם הלכך יחלוקו כלפי' במתני' והכי הלכתא כבר קפרא וכן כתב רבינו חלפסי ז"ל: מתני' וכו'. נפל הבית על רחל ובניהן ואין לרחל בן לחר לא מיעקב ולא מלחר ולא היה ברור שמתה היא בניהן היה בניהן יורש ולחי בניהן מלאה לבניהן לבל לא מת בניהן לחנון כיון שהיתה כבר למנה היה לבית זוכה בחלקה וה"ה שלחר יורשיה שהן יורשים במקום בן ובזה חולקין ולפיכך בין בית שמאי ובין בית הלל מודים ליחלוקו וכתב רבינו שמואל ז"ל לפי היה לה בן לחר מהם לחר שיורש במקום בן זה נמי לא לחמרינן יחלוקו משום לייוסף [בנה מהם לחר] טוען ולחי בחני הנכסים לפיפלו מתה היא תחלה לא יירש בניהן חלא חני הנכסים לפ כן יוסף טוען שכל הנכסים שלו שבניהן את לחנון והוי ולחי יורש במקנתן ולחי בניהן היו טוענין חלא בעבור חניין. ולותו חני ספק הוא ולא לחי ספק ומוניא מידי ולחי ומייתי לה מפרק החולן [לקמן דף לח.] מיכס יבמתו תנך שלשה חלשים שמת בעלה וילדה לסוף שבעה חלשים שהוא ספק שמא בן תשעה לחנון שמא בן שבעה לאחרון ואחר כך מת לחד כשהספק טוען חנא ברייה למיתנא ויש לי חני הנכסים והיכא טוען את ברי וכולן שלי לחמרינן התם שהיו עם היכא מתום שטוען ברא מה ולחי לפיינו בחני והוא שהיו הכא והלכתא לנכסים בחזקתן: (נמ') וכו'. לפיינו לשבט הלם לכיון שנתארמלה ברשותה ובחזקתה היה ומילתא בחזקת יורשים כבר מפורש זה בית נוחלין: סליקא לה פרק מי שמת

הנכנסין והיוצאין עמה בחזקת יורשי אשה:

גמ' (דף קנח:) בחזקת מי ר' אלעזר אומר בחזקת יורשי אשה ור' יוחנן אמר בחזקת יורשי הבעל תני בר קפרא הואיל והללו באין לירש והללו באין לירש יחלוקו וכן הילכתא הא דקאמרי ב"ה הנכסים בחזקתן פירש רבינו האי גאון ז"ל דאינון נכסי איתתא דלא ידיעי אי מנכסי כתובה נינהו ואי מנכסי מלוג דאינון נכסים הנכנסים והיוצאין עמה אינון ובהון איפליגו רבי אלעזר ור' יוחנן ובר קפרא וקא פסק הילכתא כבר קפרא חדא דהוה מסקנא דשמעתא ועוד דהוא רביה דרבי יוחנן וקי"ל דאין הלכה כתלמיד במקום הרב ואיכא מ"ד הני נכסי דקאמרי ב"ה בחזקתן נכסי צאן ברזל אינון וכתובה מאי דקביל הבעל על נפשיה מדיליה כגון תוספת ועיקר כתובה דהוא מנה מאתים ונכסים הנכנסין והיוצאין אינון נכסי מלוג ומסתברא לן דהאי פירושא טפי עדיף ומסתבר מההוא פירושא קמא:

מתני' נפל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו א"ר עקיבא מודה אני בזה שהנכסים בחזקתן אמר לו בן עזאי על החלוקים אנו מצטערין אלא שבאת לחלוק עלינו את השוים:

גמ' בחזקת מי רבי אלעא אמר בחזקת יורשי האם ור' זירא אמר בחזקת יורשי הבן כי סליק רבי זירא קם בשיטתיה דר' אלעא וקם רבה בשיטתיה דרבי זירא א"ר זירא ש"מ אוירא דא"י מחכים וטעמא מאי אמר אביי הואיל והוחזקה נחלה באותו השבט:

(דף קנט:) בעו מיניה מרב ששת בן מהו שיירש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב אמר להו רב ששת תניתוה אב שנשבה ומת בנו במדינה ובן שנשבה ומת אביו במדינה יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו היכי דאמי אילימא כדקתני היינו יורשי האב והיינו יורשי הבן אלא לאו ה"ק אב שנשבה ומת בן בתו במדינה * ובן בתו שנשבה ומת אבי אמו במדינה ולא ידעינן הי מינייהו מית ברישא יורשי האב ויורשי הבן יחלקו. כ"ה בגמ' (ג"א) ובן שנשבה ומת אבי אמו במדינה יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו ואם איתא נהי דבן מת ברישא לירתיה לאבוה (דאבוה) דאמיה בקבריה וליירתינהו לאחוה מן אבוה א"ל רב אחא בר מניומי לאביי אף אנן נמי תנינא נפל הבית עליו ועל אמו אלו ואלו מודים שיחלוקו ואם איתא נהי נמי דבן מית ברישא לירתיה לאמיה בקבריה וליירתינהו לאחוה מן אבוה אלא לאו ש"מ אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחים מן האב ש"מ וטעמא מאי אמר אביי נאמרה סיבה בבן ונאמרה סיבה בבעל מה סיבה האמורה בבעל אין הבעל יורש את אשתו בקבר אף סיבה האמורה בבן אין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב:

סליקא לה פרק מי שמת

[דף קס.] נט פשוט. כל השטרות קרויין נט וכלשמרינן בעלמא (כתובות דף נח:) ונט חוב שחין בו תחריות ומשנתנו זו בין בניטין בין בשחר שטרות מיירי: פשוט. נקרע בעין שלנו כתוב וחתוס מתוכו: מקושר. עושין בו לפחות שלשה קשרים: מאחוריו. כנגד תורף הגט וזה שכותבים שיטה ומניחים שיטה חלק ותופרים שכתב על החלק וכזה נ' שיטין וזו נ' קשרים והעליה חותמים שם (שהרי) שלשה בשלשה קשרים כשרים וכל זה היה תקנת חכמים כשלמרינן בגמרא [דף קס:] משום לחתרא לכהנים שהיו בעשים ומנרשי נשייהו ואסור לכהן להחזיר גרושתו ומש"ה תקינו רבנן מקושר שים טורח בעשייתו שלחכי ושכי מיתבא לעתיה: פשוט שכתבו [כו']. בחתרא לנהיני בפשוט ובמקושר וכותב לו פשוט כהונן ועליו בתוכו וכתב נמי עליס מלחוריו כמו במקושר פסול הוא שהרי ושם עוד לו פשוט הא שלו פשוט הוא שם עוד לו מקושר שלו מקושר הוא הלכך קפיל עליה להה לו עבד כלבעי ליה ושם נט שבש הוא פסול לגרש בו וקי"ל כוותיה להה לרבן שמעון ב"נ שיטה היא כלמסמע בגמ' [דף קסב.] ושלו הלכתא כוותיה ונרשה להסתא שלו נהגו במקושר ושלו ילעיגן ליה והיה נרשה שלא לפסול חותו שלו שייך קפילא במלי שלו סלילקא לעתיה כלל כיון לכל דין פשוט יש לו מ"מ נרשה לפסולי מלפילים הר"ם ז"ל לטעמא לפסולין משום שלא נעשו כתיקון חכמים ושם כן זה שחתמו בו מבחון כשמקושר חינו כתיקון חכמים: שכתוב בו על לחל בגמרא פריך פשיטא: גמ' כל מחק שהניח עליו ערין לקיימו בפוף השטר לפני ערין וקיים שלש שנים מקויימים חיכא למימר שמא זייף ומחק כרעינן והניח לאחר שנכתב השטר וחתמו ועריך שיכתוב עינו נמי כמו שלנו כותבין ושם שהיה בפנינו ושקינהו מפלוני ב"פ וכו' וטעמא לחזר לכר שלו לעירך משום לקו"ל [דף קסב.] לחין למין משטה לחרונה ושם היה בו פוס חילוס היה בחנס נכתב וטעמא לחין למין ממנו כדי שלא יכתב בין השטר לעדים מפני שחינם יכולים לומר כ"ב שלא יניחו לזה רווח בין חתימתן לכתיבת השטר ואתי לכתוב ולזייף בלותו רווח ובשטר לא כתיב היה ערין וקיים חיירינן הכא: למר סמכר למרו בירושלמי כל מה שחתה יכול לתלות במחק תלה ומשום הכי נקט הכא מחקין שכולל מחקין ונרדין ולא נקט תלויות משום לכתלויות חין העורך (דף קס.) **גט** פשוט עדיו מתוכו מקושר מאחוריו פשוט שכתבו עדיו מאחוריו ומקושר שכתבו עדיו מתוכו שניהם פסולים רבי חנניה בן גמליאל אומר מקושר שכתבו עדיו מתוכו כשר מפני שיכול לעשותו פשוט ר' שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה:

יום רעו

גמ' (דף קס:) וטעמא מאי תקינו רבנן מקושר אתרא דכהני הוה והוו קפדי טובא ומגרשי נשייהו תקינו להו רבנן מקושר אדהכי והביכ מיתבא דעתייהו * [וכן מחקו הב"ח] (אמר רב יצחק בר יוסף) והיכן עדים חותמים בגט מקושר אמר רב הונא מבחוץ כנגד החלק שבין קשר לקשר וליחוש דילמא כתב בסוף השטר מאי דבעי והרי עדיו חתומים מבחוץ דכתיב בסוף השטר שריר וקים וניחוש דילמא כתב מאי דבעי והדר כתב שריר וקים חד שריר וקים כתבינן תרי שריר וקים לא כתבינן וניחוש דילמא מחק לשריר וקים וכתיב * בס"י מאי [וכ"ה הב"ח] מילי דבעי (ומקיים) והדר כתיב שריר וקים הא"ר יוחנן תלויה מקויימת כשרה (דף קסא.) מחק אף על פי שמקומים פסול ולא אמרן דפסול אלא כשעור שריר וקים ובמקום שריר וקים * הג"ה [וכ"ה הב"ח] תנן התם איש פלוני עד בן איש פלוני עד כשר * ע"כ [וכ"כ הב"ח] :

רב ירמיה בר אבא אמר אחורי כתב היה חתום מלמטה למעלה שהכתב נכתב שיהו חותמים נגד הכתב (דף קסא:) א"ר יצחק בר יוסף כל המחקין כולן צריך לכתוב קיומיהון וצריך שיחזור מענינו של שטר בשיטה אחרונה מאי טעמא (דף קסב.) אמר רב עמרם לפי שאין למדין משיטה אחרונה (דף קסב:) דתניא הרחיק את העדים שני שיטין מן הכתב פסול פחות מכן כשר היו ארבעה וחמשה עדים חתומים על השטר ונמצאו * בגמ' גרס ונמצא א' מהן קרוב או פסול ועי' בראש ג' (ג"א) הראשונים קרובים או פסולין יתקיים העדות בשאר מסייע ליה לחזקיה דאמר חזקיה מילאהו בקרובים כשר ואל תתמה שהרי אויר פוסל בשלשה סכך פסול פוסל בארבעה פירוש מילאהו בקרובים כ"כ להתס כי לח מקייס להו כל השטר כשר לגמי שאין מחותה תלויה לחבל במחקין שאינם מקויימים כל השטר נפסל לחייסינן שמא היה שם חיזה תנאי ותלוין כל מה שחפשר לתלות בו כ"כ בתוס' וכן לעת סהיטב"ק ז"ל ורבו סרש"ס ז"ל. ולעת סרמב"ן ז"ל שם לחמרי' שלריך לכתוב שריר וקיים ותרי שריר וקיים לח כתבינן היינו לוקל במקושר שתקנו כן משום חשש זיוף שלא להוסיף עליו ושלא לגרוע ממנו לחבל בגט פשוט לח תקנו מכל זה כלום ולע"פ שלא כתב שריר וקיים לו שים בו שריר וקיים תרי זימני יהן בכך כלום וכן המנהג לכתוב ב' ג' פעמים וכן הוין במחק במקום שריר וקיים ושיעור שריר וקיים שם הוא מקויים כשר בפשוט סריטב"ק ז"ל שלא שהנו נהגנו בו פיסול לפילו בפשוט וכן בהפך שנהגנו שכשר לגמול מסיטה לחרונה מה שפוסל בתלמול בפירוש וכבר טורח סרמב"ן ז"ל לתת טעם בדבר וכן מה שלמרו בגמ' [דף קסח:] לריך לחזור מענייטו של שטר שם לח עשה כן היטו נפסל השטר בכך שלא שהן למדין מחותה סיטה כי לח תקנו חכמים כן בחיוב שלא ענה טובה כן לעת ר"י הזקן והריטב"ק ז"ל: תניח סרחיק העליס. פר"י [לקמ' על נב] לחין למדין מסיטה לחרונה מ"מ יכתוב על החתת שלמעלה ממנו ויזייף מלי לכעי [ומסדר בשנייה] לפיכך פסול: פחות מכן כשר. למר המחבר ומיהו שם מילא חותה סיטה בדיו לע"פ שחתמו העדים בשניה פסול למחרינן [דף קסג.] עדים לטיוטא הוא לחתימי. כלומר בפנינו נמחק בדיו כלי שלא יחשדו על בעל השטר שמחק לגיזה לבר חיוב שהיה כתוב בו ונמלא שלא בלו להעיל לעיקרי של שטר לו לפילו היה מלא נקודות שלין בו מחק כלל והלובן נרחה בין נקודה לנקודה חיישינן לשמא מעידין בו היולך פסול וכבר חמרנו לחיירי בשטר שלא כתיב בה שריר וקיים שלא לחיישו נרחה בעיני החחרונים לכל היכא שיכול להזלייף ע"י נזיזה פסול ולפילו בלו עדים והעידו שלא נוסף בו כלום פסול. סריטב"ק ז"ל: סרחשונים. כגון בשיטה לראשונה מהשנים יתקיים העלות בחותה שנחתמו בשטה השנייה שהם בשרים ונימא שהרחשונים לכבול בעלמא והא לחמר נמלא מחק מהם קרוב או פסול עלותן פסולה מיירי שנחתמו לחרונים בשטה שניה או כולם יחד בשטה שחת לגו ולחי נימא לגמס עלות נמור נתכוונו: [דף קסב:] מלאוהו בקרובין

כסבר. כתב ה"ר יונה ז"ל דלוקח כשבאו כך מיד הלוה או המוכר ליד המוכר או הלוקח הא מלאהו המוכר או הלוקח לאחר שבא ליסע פסול דשטר שנמסר לסע פסול היה וכמי שאינו ומי וכן אם לאחר שבא ליסע נתנו הלוה או המוכר ומלאהו בקרובין כשר דהיכא דהוי שנעשה שטר לבל יעכבוהו ז"ל כתב אם היה פקח ממלא אותו קודם שיבא לב"ד: שני שטרי שאמרו שהוא פסול שיהיה החלק שיעור כתיבת העליון שהרי הסופר הוא עומד ללוות לזייף ומי שאינו סופר והוא כותב תדיר הוא יודע לכוין בכתיבה דקה ומיושרת כמו הסופר והיה ניכר הזיוף אם לא היו שני שטרי שטרי (אלא כשני שטרי) מכתב הסופר ממש: כגון [לך]. [בב' שטרי] כזה שזה שכף הוא עומד הוא הלמ"ל ומעלה שאין בו אלא לויר [לחל] בין שיטה לשיטה ולויר ל"ך מלמעלה ולמטה הרי שלשה לוירין: אמר רב לא שנו אלא שנתן לחתנו. זהו קיום בית דין ועל פה לכתבי לשטרי שטרי פסול: [ויזייף] מה שרוצה לכתוב בשטר ועליה. [ויזייף] בין העליה לכתב נמי. כלומר בשטר חתום למכתבינן בשיטה לחת לילמא נייז לעילאי והא חתימי שהרי תחת חותם שיטה ובאותה שיטה יכתוב מאי לבעי: [דף קסג:] אלא מן העליה שלמעלה. כלומר אין מקיימים אלא מפה לילא אם מזויפים: אמר המחבר ובשטרי כתובות בכל מקום כשריס ותקריים העלות בשניס כשריס כי הלכך יהוא ומפורשס שחותמים הרבה בערבוניא לכבוד ואפילו אין השניס הכשריס רעיפים וכה"נ מיקל לייקי בית דין ולא מקיימי ליה אלא בכשריס כגון שחתמו אלו הקרובין במלוי שני השיטין

(דף קסג.) רב שבתאי משמיה דחזקיה אמר שני שיטין שאמרו בכתב ידי עדים ולא בכתב ידי סופר מ"ט דכל מאן דמזייף לאו לגבי ספרא אזיל איבעיא להו שני שיטין שאמרו הן ואוירן או הן בלא אוירן אמר ר"נ בר יצחק מסתברא הן ואוירן * בגמ' איתא וכמה אמר רב יצחק בן אלעזר כגון כו' (ג"א) רב יצחק אמר כגון לך לך זה ע"ג זה אלמא קסבר שני שיטין וארבעה אוירין ר' אבהו אמר כגון ברוך בן לוי בשיטה אחת אלמא קסבר שיטה אחת ושני אוירין רב חייא בר * בר אמי כ"ה בגמ' וברא"ש (ג"א) [וכ"ה הב"ח] חמא משמא דעולא אמר כגון למד וכף בשתי שיטין אלמא קסבר שתי שיטין ושלשה אוירין

אמר רב לא שאנו אלא בין עדים לשטר אבל בין עדים לאשרתא אפילו טובא נמי כשר מאי שנא בין העדים לשטר דילמא מזייף בין עדים לאשרתא נמי דילמא מזייף וכתיב דמטייט ליה בין העדים לשטר נמי לטייט ליה אמרי סהדי אטיוטא הוא דחתמי אבל בי דינא לא חתמי אטיוטא (דף קסג:) ורבי יוחנן אמר לא שאנו אלא בין העדים לכתב אבל בין העדים לאשרתא אפילו שיטה אחת פסול מאי שנא בין העדים לאשרתא דילמא גייז הוא לעילאי וכתב הוא ועדיו בשיטה אחת וקסבר שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת כשר אי הכי בין העדים לכתב נמי דילמא כתיב מאי דבעי והא חתימי עדים קסבר שטר הבא הוא בשיטה אחת ועדיו בשיטה אחת פסול וליחוש דילמא כתיב הוא ועדיו בשיטה אחת ואמר אנא לרבות בעדים הוא דעבדי קסבר כל כי האי גוונא אין מקיימין אותו מן העדים של מטה אלא מן העדים של מעלה

אמר רב שטר הבא הוא ועדיו על המחק כשר (דף קסד.) ואם תאמר מוחק וחוזר ומוחק אינו דומה מי שנמחק פעם אחת לנמחק שתי פעמים וליחוש דילמא שדי דיותא אמקום עדים מעיקרא ומחיק ליה והדר כתב כוליה שטרא ומחיק ליה דכי הדר מחיק ליה להאי שטרא הוה ליה אידי ואידי נמחק שתי פעמים אמר אביי קסבר רב אין העדים חותמין על שטר מחוק אלא אם כן נמחק בפניהם

ואותבינן עליה דרב מהא דתניא הוא על הנייר ועדיו על המחק כשר ואי ס"ד דשטר הבא הוא ועדיו על המחק כשר ליחוש דילמא מחיק ליה לנייר וכתיב ליה מאי דבעי וה"ל שטר הבא הוא ועדיו על המחק ואמאי קתני בברייתא הוא על הנייר ועדיו על המחק כשר הא אפשר דמזייף ליה ומשוי ליה שטר הבא הוא ועדיו על המחק אלא מדקתני בברייתא כשר שמעינן דשטר הכא הוא ועדיו על המחק פסול ופריק רב כי קתני בברייתא הוא על הנייר ועדיו על המחק כשר בדכתבי הכי אנחנא סהדי חתימנא על מחקא ושטר אניירא וכתבי ליה בין סהדא לסהדא דאי לא חיישינן דילמא מחק ליה לשטרא וכתיב מאי דבעי והוה ליה שטר הכא הוא ועדיו על המחק דכשר

וכן הילכתא הוא על המחק ועדיו על הנייר פסול ואע"ג דכתבי סהדי אנחנא סהדי חתימנא אניירא ושטרא אמחקא פסול דסוף סוף מחיק ליה לשטרא וכתיב מאי דבעי:

ולענין נתן שכיח להרבות בעדים ואפילו בשנים לחתונים כשר דלתלינן לומר לנתנלי חתמו לאי מילק לא מילק הוו לייקי מסוס חומרא לעדיות וכן נראה בירושלמי ועכ"ז ראוי לחוש להחמיר. הריטב"ם ז"ל והלכתא כר' יוחנן להריב הרב ומקוי"ל בשטר הבא הוא ועליו בזיוף לחת כשר לקלקו בתום' שאין לעדים להניח חני שיטה חלק ואם לירע כן אלא אחת להחלק בראש הקלף יחתום הני תחתיו והשתא ליכא למימחק לזיוף אלא אלא הכשירו חלק שטר הבא הוא ואני עליו בשיטה לחת ולא בלחת ועליו ואומר ר"ת דמ"מ ראוי למנוע לכתחלה מלחתום אפילו לחלק לבדו בלחתם הקלף לילמא נייז לעולמי ויכתוב בלותו חלק חוב על הטל ותנן [דף קעה:] הנעיל עליו כתב ידו שהוא חייב לו נוכח מבני חרי ומיהו הוא ז"ל מסופק אם נפסל בהכי וכתב הריטב"א ז"ל עם הסכמת רבותיו ז"ל לכיון שאין זיוף על בע"ח אלא על עצמו היו [נפסל בכך] ומיהו לא אמרו אלא יחתמו העליה כן אלא כשהניח חלק לכתוב לוה פלוני מפלוני כך לבל פחות מכן לא: אמר רב שטר הבא הוא כו' פי' נמחק בפניהם. כלומר אלא היה אם מחק מעיקרא ואם ירחו כו שינוי במחיקה מן העליון אין רשאין לחתום: [הוא על המחק ועליו על הנייר]. כיון למסהדי בשטרא על מחקן אם כן יחזור ויתחזק ומי יכיח אם נמחק פעם אחת או שתי פעמים להא לאמרינן אינו דומה נמחק כו' שני מילי היכא לחתימי סהדי נמי על מחקא לבל הכא כיון לעל נייר חתמי לא ילילא ועוד יש [פנים] לחריס בגמ' כלי להכשיר ולא עלו כלל:

אלא עשרין.

זוזי מאה דאינון סלעין תלתין אין לו אלא מנה.

כסף זוזי דאינון ונמחקו אין פחות משנים.

דרכונות דאינון ונמחקו אין פחות [משנים] * ס"א וט"ס הוא (כסף) * מכאן עד סוף המשנה אינו לא בגמ' ולא במשניות רק בברייתא (ג"א) כסף דינרין ודינרין כסף אין פחות משני דינרין כסף.

כסף בדינרין אין פחות משני דינרין דהב כסף:

גמ' ת"ר כסף אין פחות מדינר

קפילק. כיון שנתנה לו ממה שחמר לו ונתנו רועה שיהיה שלוחו כלל בזה ואם נטל נתנה הוא פסול לגרש בו: [דף קסה.] מרלה מקוס הוא לו. כלומר עשה לו פשוט ואם עושה מקוסר שים טורח יעשה אלא שהרואה לו שאם ירצה לו יטרח בו יותר מלאי ונית הלכתא כחד מינייהו לכולהו שיטה נינהו וכן פסק הרב ז"ל: פי'. על אחל בכתב. אלא מצינו קיום אלא לחתימת על אחל לבל ים על אחל על פה היולא שחייב מנה כמו שמעיל השטר לבל ונינו מעיד על אותו מנה ענמו ואפ"ה מצטרפי ומשלם בעל כרחיה ולא אמרינן אמנה דקא מסהיד אחי לי קא מסהיד אחי ולאחי מנה ליכא אלא על אחל ויפטר ויפטור אלא משלם וטריף ממשעבדי דקלא אית לה למילתא כיון שים על אחל בכתב ועל אחל על פה: [דף קסה:] מהו שיבא ב"ל אלא כ"ש. לערף עדות שמעו לפי מה שמעו ויפטרו הדין. וכתב הרב בהלכותיו הא לפי האשה שנתארמלה (דף כח.) לעד ולינן לא מצטרפי. כלומר לא מצינן קיום אלא לאחל מן העדים ולאחל מן הלויין שבהנפק וטעמא דהאי מסהיד אמנה דשטרא והלויין ונינו מעיד אלא על חתימת ידן נמצא שאין על המנה אלא על אחל ומשתבע ומפטור. אמר המחבר לעת הנאונים ז"ל והרמב"ם ז"ל והרשב"ץ ז"ל לכי היכי שהשדרו בשבועה לערף הוא הדין לחייב בשבועה כלומר שעל אחל בכתב מחייב שבועה כמו על אחל על פה שהרי בגמרא לילן לא חלקו בדבר: רבינא אמר וכו'. לקיום שטרות תלתא בעינן לפילו למ"ל אנים שנו ליניהן דין ואי לא כתב ואחל ליתובי הוה מחזי כשיקרא לאמר במותב תלתא ולא נחתמו בו אלא אנים: אמר המחבר כתב הריטב"ץ ז"ל בשם רבו הרש"י ז"ל לכיון לאמר במותב תלתא (דף קסה.) רבן שמעון בן גמליאל אומר הכל כמנהג המדינה:

כגון אתרא דנהיגי בפשוט ובמקושר וא"ל עביד לי מקושר ועבד ליה פשוט או אמר לו עביד לי פשוט ואזל עבד ליה מקושר תנא קמא סבר קפידא ורשב"ג סבר מראה מקום הוא לו אמר אביי רשב"ג ור"ש ורבי אלעזר כולהו סבירא להו מראה מקום הוא לו רשב"ג הא דאמרן ר"ש דתנן ר"ש אומר אם הטעה לשבח הרי זו מקודשת רבי אלעזר דתנן האשה שאמרה התקבל לי גטי ממקום פלוני וקבלו לה ממקום אחר פסול ור"א מכשיר והני כולהו שיטה אינון ולית הילכתא כחד מינייהו:

מתני' (דף קס.) גט פשוט עדיו שנים מקושר שלשה פשוט שכתוב בו עד אחד ומקושר שכתוב בו שני עדים שניהם פסולין:

גמ' (דף קסה.) אמימר אכשר בעד אחד בכתב ועד אחד על פה (דף קסה:) שלחו ליה חבריה לר' ירמיה עד אחד בכתב ועד אחד על פה מהו שיצטרפו.

שנים שהעידו אחד בבית דין זה ואחד בבית דין זה מהו שיבא בית דין אצל ב"ד ויצטרפו.

שנים שהעידו בבית דין זה וחזרו והעידו בב"ד זה מהו שיבא אחד מכל בית דין ובית דין ויצטרפו שלח להו אני איני כדאי שאתם שלחתם לי אלא כך דעת תלמידכם נוטה שיצטרפו וכן הילכתא אבל עד ודיין אין מצטרפין דהכי גרסינן בפרק האשה שנתארמלה (דף כא.) דמאי דמסהיד סהדא לא קא מסהיד דיינא ומאי דקא מסהיד דיינא לא קא מסהיד סהדא:

(דף קסה:) רבינא אמר הכי שלחו ליה שלשה שישבו לקיים את השטר ומת אחד מהן צריכין למיכתב במותב תלתא כחדא הוינא וחד ליתוהי או לא שלח להו אני איני כדאי שאתם שלחתם לי אלא כך דעת תלמידכם נוטה שצריכין למיכתב במותב תלתא כחדא הוינא וחד ליתוהי וכן הילכתא:

מתני' כתוב בו זוזין מאה דאינון סלעים עשרין אין לו כחלק היינא וחד ליתוהי לא מעכב ולרווחא נומר קוסטא למילתא נקט ליה וכן מה שנהגו לכתוב וחתיימנא תרי מנו תלתא חינו חלא לבדר לבל חינו צריך וחין מעכב כלל תלא לבפרק החסא שנתארמלה (לף כב.) מוכח לכל היכא לכתיב ביה בי לינא תו לא צריך כי כתב אמר לנא רבנא חסא לסלק חסא לבית דין חנוף: מתני' וכו' אין לו אלא כ'. מסום ליל בעל השטר על התחתונה וכיון לאפסר לומר שהזהין היו פחותין ומחה מסה לא זוו אלא כ' סלעין נאמר כן ואף על פי למנה שתמת הוא כ"ם סלעים. וכשכתוב בו תלתין נאמר שהסלעים הם גרועים וחינם שוין יותר ממנה: לרכונות. הם זהובים וכיון שנמחק המנין נשון רבים אין פחות משנים ויתר נמי לא מסום ליל בעל השטר על התחתונה: אמר המחבר כתב הרשב"ץ ז"ל למי שכתב מטבע שתם במקום שיוצאין שתים או שלש מטבעות אי כולהו שני כחלק נותן לו מן הגרוע שבהן מלמרינן אמר פריטי אימר נסכא אימר להכא פריטי אבל אם החחר מהם יוצא להיות ולא החחרים מלותו שיוצא להיות נותן לו ואפילו הוא יותר חשוב כלמרינן הכא בחתרא ללא שני פריטי וכתב הריטב"ץ ז"ל תלמידו ללא חפיד שני ללא כשנוסחין ונותנין בהם בימינו מלכל ומחורה ולא מסום שמתחלפים בשולחנות והא שכתב הרב ז"ל להיות ללו לוקה ללא שני פריטי כלל משמע וכן לעת הריטב"ץ ז"ל ורבו הרש"ם ז"ל. ושובר שיצ ויהיה כתוב בו שנתפרע ממנו לינרין ים לומרים לנבי שובר נוטן הלמון על העליונה ושמוצין מחבירו עליו הרשים ולייינין הכי לטובא קאמר ולזה נוטה לעת הרש"ם ז"ל לף על פי שהינו נראה בעיני הריטב"ץ ז"ל תלמידו ע"כ:

תנו רבנן כסף וכו'. כיון שכתב בו בשטר מטבע שכתב כסף סתמא לינר כסף הוא והוי הלין בשכתב זהב סתמא וכשלמר כסף לינרין או לינרין כסף מיעוט דכיס שנים וה"ה בזהב לכל למר כסף בלינרין מסתמא שמכר כסף שוה שני לינרין ומלכתב לינרי ולא כתב לינרין מסתמא על זהב וכשכתב לינרין מסתמא על כסף ויש רגיל בנמ' מלתניא מעשה ועמלו קינין בירושלים בלינרי למר רשב"נ המעון הזה שם לנין הלילה על שיעמלו בלינרין כלומר שהיו יקרים בלינרי זהב ורשב"נ לימד לותם שהיום קריבים לכל כך קינין שהם תורין שהיולדת מביאה לקרבן ומשום כך החזו לינרין של כסף ומשום הלי טעמא הא לחמרי בנמ' לכריסא לחמרי בשני לינרי זהב מלנקט לינרי הא לאו הכי כל היכא לליכא למימר כסף או זהב לחמרינן כסף ליה בעל השטר על התחתונה: מתני' [כתב בו למעלה מנה כו']. פירוש לרך הוא שכופלין בשטר הלכריס כנון ולחריות ממון זה כו' ולעולם נלך אחר התחתון משום לחפשר לחזר מן הרחשן ולע"נ ללעיל נבי סלעים תלתין לו פלנינן ביה שם כתב תחתון או עליון לכבל נוונע לחמרי ללא יגבה ללא מנה שהי התם לחפשר לומר הסלעין תלתין היינו מנה ללא שהם נרועים לבל מנה ומלתיים ולהי שני לכריס שם יש לנו לילך אחר הרחשן או אחר האחרון ומסתבר להלוך אחר האחרון לליכא למימר חזר בו מן הרחשן: למה כותבין את העליון. כיון ללא לזלינן ללא בתב התחתון: שאם נמחקה אות אחת מן התחתון. כיון שנמחקה אות אחת מן התחתון שכתוב למטה חנן לא יוכל לטעון (חנני) אני הוא ללא מילים אחר שמו כך נפל ותתם מעלתו שמו חנני הוא להא נוכל ללמול מעלין שכתוב חנני: לאחר המחבר מה שמנינו בכל הולך אחר התחתון אם התחתון מנה שהוא לחובתו למלין לפילו מטבע לחבירתה כיון שמוציאו מתחת ידו או יורדים בבל אם הוא מלוים שהוא לזכותו לין למלים אם הוא בזיטה לחבירתה. הריטב"ה בשם רבו הרמ"ה ז"ל: נמ' שתי לותיות לין למלים מן העליון מטום לזימנין לימרמי ליה שם בן שנם לותיות וקילף רובא לשמא אם נלמול שתי לותיות ול"כ העליון הוי עיקר הלכך לא ילפינן ללא לות לחת [וכנמחק שם או] שתי לותיות מן העליון נימא שהלים הזה שמו כך הוא לבל לא הלים שמו כשם העליון ללעולם ניזל לחר התחתון: לאחר המחבר לא שייכא הכא פלוגתא לתפוס (ב"מ לף קב: וב"ב לף קה:) לזון רלזון או לזון לחרון להתם בבת לחת אם סותרין להללי לבל הכא זה למעלה וזה למטה לבבי הכא בזו מן הרלזון לדייק בחופבנא [ובשמל] שהוא כן: שפל מלמעלה וקפל למטה ניזל בתר התחתון. ממה נפשך אם זבוב חסר רגל הקוף שלמעלה ול"כ הרי הוא כלמטה ואם ללו הרי הן כשתי שמות והולכין לחר התחתון לבל שפל מלמטה וקפל מלמעלה נימא ילמול תחתון מעליון והוא קפל ללא שזבוב חסר הרגל או לילמא שהוא אם לחר וניזל [בתר] בתרא ועלה בתיקו לחומרא והמוציא מחבירו עליו הרלוח ואע"נ לבעלמא לחמרינן ממון המוטל בספק חולקין היינו בלבר שלי לפשר להתברר כגון [לף קנ.] נפל הבית עליו ועל לבירו ללא לפשר לבל [הכל] לאן הוא ללא יועיל בירור הלבר כמו שיזוע לבעלי השטר שאם יועיל לי שפל או קפל וכיון שאין הליינים יועיל לפסוק הרי שהקים והמחזיק יחזיק במה שבילו: שפל. כלי שרוחצין וקפל כמו מקפל טליתות:

כסף.

כסף דינרין ודינרין כסף אין פחות משנים דינרין כסף.

כסף כדינרין אין פחות משני דינרין זהב .

אמר מר כסף אין פחות מדינר כסף ואימא נסכא א"ר אלעזר דכתיב ביה מטבע ואימא פריטי אמר רב * בגמ' איתא רב פפא (ג"א) [וכ"ה הב"ח] נחמן באתרא דלא סגו פריטי דכספא ת"ר * [וכ"ה הב"ח] [דהב] אין פחות מדינר זהב.

דהב דינרין ודינרין דהב אין פחות משני דינרין זהב.

דהב בדינרין אין פחות משני דינרין כסף דהב:

אמר מר (דף קסו.) דהב בדינרין אין פחות משני דינרין כסף דהב ודילמא בתרי דינרי דהבא פריכא קאמר אמר אביי יד בעל השטר על התחתונה אי הכי רישא נמי גבי כסף בדינר רישא דאמר דינרי סתם דינרי זהב קאמר סיפא דאמר דינרין סתמייהו של כסף:

גרסינן בפרק שני דייני גזרות (דף קי:) המוציא שטר חוב על חבירו וכתב בו בבבל גובה מעות בבל.

ארץ ישראל גובה מעות של ארץ ישראל כתב בו כסף סתם מאיזה שירצה לוה מגבהו מה שאין כן בכתובה ואמרינן ודילמא נסכא אר"א שכתב בו מטבע כו':

(דף קסה:) **מתני'** כתוב בו מלמעלה מנה ומלמטה מאתים מלמעלה מאתים ומלמטה מנה הכל הולך אחר התחתון אם כן למה כותבין את העליון שאם תמחק אות אחת מן התחתון ילמד מן העליון:

גמ' (דף קסו:) ת"ר ילמד התחתון מן העליון אות אחת אבל לא שתי אותיות כגון חנן מחנני וענן מעננני א"ר פפא פשיטא לי ספל מלמעלה וקפל מלמטה הכל הולך אחר התחתון פי' ספל סאה ופלגא קפל קבא ופלגא בעי רב פפא קפל מלמעלה וספל מלמטה מאי מי חיישינן לזבוב או לא תיקו פירוש דילמא זבוב מחקיה ברגליה דקו"ף ושוייה סמ"ך או לא ההוא שטרא דהוה כתיב ביה שית מאה וזוזא שלחה רב שרביא לקמיה דאביי שית מאה אסתירי וזוזא או דילמא שית מאה זוזי וזוזא או דילמא שית מאה פריטי וזוזא אמר ליה דל פריטי מהכא דלא כתבי בשטרא אסוכי מסכי להו (דף קסו.) ומשום להו זוזי מאי אמרת שית מאה אסתירי וזוזא יד בעל השטר על התחתונה אמר אביי מתלת ועד עשר לא ליכתוב אינים בסוף שיטה דילמא מזייף וכתיב ואי איתרמי ליה נהדרי לדיבוריה תרי ותלתא זימני א"א דלא מתרמי ליה באמצע שיטה:

ההוא דהוה כתיב ביה תילתא בפרדיסא אזל מחקיה לגגיה דבי"ת ושוייה ופרדיסא אתא לקמיה דאביי אמר ליה מ"ט רווח ליה עלמא להאי וא"ו כולי האי כפתיה ואודי:

ההוא דהוה כתיב ביה מנת ראובן ושמעון אחי הוה להו חד אחא דשמיה אחי אזל כתיב ליה וא"ו שוייה ואחי אתא לקמיה דאביי א"ל מאי טעמא דחיק ליה עלמא להאי וא"ו כולי האי כפתיה ואודי ליה אמר מאן דמחוי חתימת ידיה בי דינא לא ליחוי בסוף מגילתא דילמא משכח לה איניש דלא מעלי וכתב עלה מאי דבעי ותנן הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה

[דף קסז.] הכותב לחבירו כתוב ביד וכו'. לקמיכי. סך עומדין מכס כמה עולים בזוזי וכותבין זוזי: יל בעל השטר על התחתונה. ולא כס חיסתרי פסיטי כסס פלגא דזוזא יהבי ליה חיסתרי מכלן חתם למל כי שטר שכתוב בו מלא וחתמו שהם לירנין וכיוצא בו שלא הזמינו לירנין ואין לומר שהן מעות ללא כן לקמיכי מסכי להו וזהו ברור הריטב"ק ז"ל. גרסינן בגמרא לימר לבניי לא ליחוי לינים חתימת ידיהם בסופה למנילתא דילמא חזלי וכתבי עליה מלי לבעי ותנן הוציא עליו כתב יהו שהוא חייב לו נוכח מנכסים בני חורין. לבניי לימת ענה שלא יוכלו לזמות לרמות כשיחתום לאחר שמו אם יש חלק מלמעלה שמא ימצאנו ללא רע ויכתוב בחלק שלמעלה ואי אתחתום אי למטה לויתי מפלוני כך וכך ממון הילכך לא ליחתום אלא כריס מנילתא: לתנן הוציא עליו וכו'. להו לשון לכתב לוקח קאמר שלא מחתימת יהו ר"ל כלתנן (ניטין קף עח:) כתב סופר ועד ואמר רבי ירמיה חתם סופר שנינו. לימר שמחבר ותנן הוציא עליו כתב וכו' ושמעינן מכלל לכל שהוא חתום למטה ר"ן שיהיה השטר מכתב ידו אבל אם אין שמו כתוב שלא בתחלה פסול על שיהא הכל מכתב ידו ור"ת ומה אפשר יש בזה כשיוציא זה כתב ידו יטענו זה פרעתי לעתך הרמב"ם והנחן ז"ל י"ל למשן למפקי עליה שטר מזוייף אין לדר שיטענו פרעתי שלדבה נווח ולומר לא היו לבריס מעולם ואוב אינו יכול לומר פרעתי לכל [לעיל קף ו.]שלומר לא לוייתי כלומר לא פרעתי למי ועוד לשלמא כתב ביה לילך נאמנות ושכלא שלא כתב ביה בעה"ת וכן בחו"מ אם לומר ברי לי שלא לוייתי שלא שחתימתי בסוף מנילה זו והנחתיה ביד בעל דיני והוא כתב מה שרצה עליה לו שטוענו שחתנה היה בינו לביני הולאה זו בכל אלו וכיוצא בהן הוציל ולא עקר ולא כפר בתיבת יהו החתום כאן מנו ליכול למימר פרעתי כי לימר שכי והכי היה מעשה שיפטר ובשבועת היסת והא לימר לבניי לא ליחוי לינים היינו טעמא לחייבינן לולי יכבח הוא שלא בתה ויאמר לא לוייתי מעולם שכן הוא הלמת והחתימה לחר שלא בתה על ההלואה ה"ל מילי שלא לכיורי לינאי וכל האומר לא לוייתי כלומר לא פרעתי למי לבל אם יזכור העיקר ויטענו שכי והכי היה מעשה ה"נ למשתבע ומיפטר לחמרינן מנו: לימר לבניי כו' לא ליכתוב לוינים וכו'. לימר המחבר מתלת על עסרה לי כתיב בה ולא להלריים בחמץ שיטה ר"ל שטר שיכול להזלייף ופסול וכן כל שמניח היוח חלק בסוף שיטה בתקום שיכול לזייף בו כלום ולי לבסכון תלתין וחמסין בסוף שיטה כשר השטר [ולא] לחמרינן שמא תלת וחמש היה לחזקה על העליים שעושין כהונו וכן לנתי לפני רבותי: כפתיה ולולי. ס"ת לולי לא לולי לא פסלינן שטרא ולימר מורי הרב למיירי שלא היה המחק ניכר לולי לא כל מה שאתה יכול לתלות במחק תלה וס"ת לכופין על כי היי נוגע ושמעינן מהכא לחותיות רווחות או לחוקות שאינן מקויימות כשרות ומיהו מוטב שלפילו בעל כרחה מנרשה: ושוכר לאחה. כלי שיהא מזומן ביום שכשיפרע לה הבעל כתובתה תתן לו השוכר שתהא לו לרחיה וכיון שזכות הבעל הוי זכין לו לאחה שלא בפניו: והבעל נותן שכר. השופר שהרי זכותו הוא וקנין נפשו: ובלבד שיהו השופר והעליה מכירים. שזהו שמו ושם אשתו לולי שלא הכי היכל למיחש שמא יכתבנו לעורך אחת מקרובותיה הרוצה להתנרש מאיתה ובטל זה תנאה כתובתה מבעלה כלתנן [כתובות קף פח:] הוציאה נט ואין עמו כתובה נוהה כתובתה וכן בשוכר היכל למימר שלא תתן אותו לקרוב שלא שחייב בכתובת אשתו: [קף קסז:] כותבין שטר לגוי: [ולוקח] בשטרי הקנאה שבעבד נפשו בלותו קנין סודר שלפילו לא [יליף] על זמן מרובה כל הקרקעותיו משועבדים מעתה משעת הקנין ואז לא היו טורף שלא כדין אם יטרוף לקוחות מזמן זה אבל בלא קנין לא לשמח לא יליף על סוף שנה חלשים וכיון שזמן השטר היו מעכשיו [אתי] לטרוף לקוחות מזמן זה שלא כדין: ואע"פ שאין מלוה עמו. להא זכות הוא לו וכלשמרן: ואין כותבין למלוה. ואע"פ שרלו הקנין לשמח רצה לגווח ולא ליה: והלוה נותן שכר. שהרי הנאה שלו: כותבין שטר למוכר ואע"פ שאין לוקח עמו. ולוקח שכותבין בשטר המכר שקבל המעות מילו שאין כאן סוס חובה ללוקח אבל אם לא יעיל על עצמו שכבר קבל הדמים אין כותבין שלא מלעת הלוקח לשמח חיני רוצה לקבל חובה לקיחה: והלוקח יתן שכר. שהרי לעולם הוא נהנה יותר מן המוכר להא אמרי חינגי (ב"מ קף נף.) זבנת קנית זבין חובידי: נמ' שיהא מכיר שם וכו'. לקוייתם כלי שלא יהא נרשה כשהרמה ויעטרכו ב"ל לכוח עליהם: לין חתימת ילא ליהי היא ומיהו מקמיה לרב לחא לא חתמי מעולם. ס"ת לאי לאו לאחוי השטר מקוייס ואע"פ שרבה לא היה נזכר מהמעשה ושלא כלברי הרמב"ם ז"ל שכתב כי הטל שמעיל על כתב יהו ערוך שיהיה זכור מן המעשה מעצמו ואם לאו לין קיומו קיום וליתא. כל זה מהריטב"ל ז"ל: מתלתא על עסרה לי כתיב להו בסוף שיטה עביל מתלת תלתין וכן על עסרה בכלל לבל לחל עשר לא היה עושה מעשה עשרין היה ערוך לתת ול"ו בין לחל ועשריס והיתה לחוקה ויהיה ניכר הזיוף כלחמרינן בהני עובדי לחיק ליה עלמא: ואי לימרמי. לעבד לה בסוף שיטה וחזור הלמון בתחלת שיטה לו בחמנע שיטה כשהר שטרך להזכירם פעמים הרבה ולפילו יזייף הטעיון לא יוכל לזייף התחתון וקי"ל לחין למלין מן הטעיון כלחמרינן לטיל: לזרנוקא. נול מלא עמלתי עליו זרועי כשהתחתי ושיו יהי רוחתות: מתני' **כותבין** נט לחים. לימר המחבר ולכל למיחש שמא לא יתננו לה על לחחר זמן ויבא לחפות עליה לו תטרוף היל שלא כלין פירות ונכסים שמכר בטעה בין כתיבה לנתינה שהרי כל שטר ערוכה להביל רחיה לימת מטח ניטע ליקח הרא"ש ז"ל: **כותבין** נט לחים אע"פ שאין לשתו עמו. שהרי לא בעינן לעתה

כלומר לגמ' סני בהכרת פניס ושימוך על לחריס בשמות משום להוי מילתא לעבידא לגלויי לגמ' עריך שיכיר שמותיהם נס כן: אין מנרסין נשותיהן לגמ' זה בפני זה. והשתא ליכא למיחש למילי ולא"נ לחתרין בניטין (דף פו:)שני יוסף בן שמעון שהלכו למלינת היס ושלחו ניטין לנשותיהן ונתערבו אין מנורשות משום שהס לא נתערבו ניתנין ומתנרשות שהני השם לשניהם בשעת לחד נתנו ניטין לשלים והוה מכירן ונס מכיר נשותיהן שזו נשתנו שלו זה ולכך למיחש כמו שהיו בעיר לחת זה בפני זה לו הס זה עומד בירושלים וזה בטבריה הס לא נתערבו לו השקומות שילא בבירור שבעלה של זו עומד במקום שכתוב בנוסח וכן בנוסח של זאת אין לו סוס חסס שהרי כותב בנסו במקום פלוני נכתב נסו זה: ולישנא. כלומר כיון לחייניון להאי ניחוש נמי שמא ילך במקום שאין שם גמל הוא מלוותו שם ויכתבו לו וחא"כ ילך במקום אחר שעומד שם היס שמו כן לממטי נסו זה לשתנו: הוחזק שמו בעיר שלשים יום אין חוששין. לולאי זה שמו לחס לא כן נועל היה הלבר שאין שמו כן בזמן רב כזה הלכך לא כתבינן ליה לסוס גמל תוך זמן זה על שיהא מוחזק בשם זה שלשים יום: אמרה ליה השתא לחבירי לאו אנא. השתא הזאת הכתובה בסובר זה אלא אחרת היא שמא כשמי: אמר ליה רבה בר רב חנן אנא נמי כך אמרתי לעגיים אלא שאמרו לה שתת היא אלא שזקנת ועשה קולך עבה: [דף קסח.] אלא מורחיה למילק. והא לאמר תחלה שהיא זאת אלא הגלה הוא הלכך כשהולה אחר כך לכריה לומר שאינה והנעוצה נאמן והא לאמר מעיקרא לפי שאין לרך ערבה מרבנן להכיר בשטיס כ"כ: אלא מורחיה למילק. אמר אמחבר ז"ל איכוא למש לשמוך בזה על פי עד אחד לפילו על השם וקרוב אף על פי שאין סומכין על בעל לבר עמו אלא ס"ל שנריכין שניס שיעידו לו בתחלה היכי אמרינן לא אלא אלא על פי עדיס כשריס אלא ואלו כלאמרינן להא מילתא לעבידא לגלויי היא וכן לענין חליצה סומכין על אלו אלא שזה היכא וזו היכא כלאמרינן ס"ל ותלמידו הריטב"א ז"ל: ליכבר. הרשב"ץ ותלמידו הריטב"א ז"ל: ליכרת לת היא: נילבר. ינסו: עם השרן. המסתכל ומכיר בנסיס כלי להכיר שם חלפו לו בלחתת כעורב יותר: וכתב ונתן. משמע שהבעל הנותנו הוא הדרים בעיר אחת אין מגרשי' נשותיהן אלא זה בפני זה ולישוש דילמא אזל למדינתא אחריתי ומחזיק לשמיה ביוסף בן שמעון וכתיב גיטא וממטי ליה לאיתתיה דהאיך אמר להו רב הונא בר חיננא הכי א"ר כל שהוחזק שמו בעיר שלשים יום אין חוששין לו

ההוא תברא דהוה חתים עליה * בגמ' איתא רב ירמיה בר אבא אתא לקמי' ההוא אתתא א"ל כו' (ג"א) רבה בר רב חנן אתא * נ"א האי איתתא וכ"ה בא"י לקמיה דאביי אמרה ליה לאו אנא הואי אמר להו אנא נמי אמרי לסהדי לאו איהי היא ואמרי לי מיקש הוא דקשה לה ובגר ליה קלא אמר אביי אע"ג דאמור רבנן (דף קסח.) כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד צורבא מרבנן לאו אורחיה למידק

ההוא תברא דהוה חתים עליה רב ירמיה בר אבא אמרה ליה לאו אנא הואי אמר לה איברא את הויא אמר אביי אע"ג דצורבא מרבנן לאו אורחיה למידק כיון דדק דק אמר אביי האי צורבא מרבנן דאזיל לקידושי איתתא נידבר עם הארץ בהדיה דילמא מחלפי לה מיניה:

והבעל נותן שכר מ"ט אמר קרא (דברים כד) וכתב ונתן והאידנא דלא עבדינן הכי שדיוה רבנן אאשה כי היכי דלא נשהייה:

והלוקח נותן שכר ואפי' במוכר שדהו מפני רעתה:

יום רעז

כותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו ואין כותבין למלוה עד שיהא הלוה עמו והלוה נותן שכר ואפי' בעיסקא:

מתני' (דף קסז:) אין כותבין שטרי אירוסין ונשואין אלא מדעת שניהם והחתן נותן שכר ואין כותבין שטרי אריסות וקבלנות אלא מדעת שניהם והמקבל נותן שכר אין כותבין שטרי בירורין וכל מעשה בית דין אלא מדעת שניהם ושניהם נותנין שכר רבן שמעון בן גמליאל אומר לשניהם כותבין שנים לזה לעצמו ולזה לעצמו:

גמ' (דף קסח.) מאי שטרי בירורין הכא תרגמו שטרי טעניתא רב ירמיה בר אבא אמר זה בורר לו אחד וזה מכתיבו שפורע שכרו: והשתא שהשתא נותנת השכר. כי היכי דלא נשהייה. ליתן לה נמו בשביל שכר השופר וכן כך תתענג והא לכתיב וכתב ונתן לא קשיא לעונשת כתיבא קשיא. אמר אמחבר שבעל נותן שכר ואפילו שכר השוכר כשניע לילו ולוקח במקום שאין כותבין כתובה לו שיש עליה שלא כתב לה שעריך השוכר כלי שלא תגבה ממנו בעליה לבל במקום שכותבין כתובה כיון שהיא לא נזהרה בכתובתה והוא פורע לה היא פורעת שכר השוכר וכן אתה ן בשטרות לעלמא שאם לבל המלוה השטר הוא נותן שכר והא לשיעטריך למימר אין כותבין שטר ללוקח וכו' כתב הרמב"ן לחריפא קלי שאם קנו מיל הלוה לו מיל המוכר שלא בפני לוקח ומלוה וכא לוקח ומלוה ותובעין איכתבו וייתנו להס אין כותבין להס כלל שלא אמרו סתם קנין לכתיבה עומד שלא כשהוא לפניהס לי נמי לא ניחא ליה שיתנו לו על שיקבל מעותיו ולעת הר"ר שלמה בן לחרת והרא"ש ז"ל לכל שקנו מיל המוכר והלוה סתם כותבין ונותנין למלוה וללוקח ומתני' פשיטא שלא לחנב ריפא נקט לה: מוזיף ליה לעיסקא. שיתעסק חותו ויתן לבעל המעות לחזר ריוח לפ"ה על הלוה ליתן שכר מסוס לרוב הנאה שלו ולא מיבעי למימר בהלואה שכל הנאה שלו: מפני רעתה. קרקע רעה ולא תימת רוצים לקנות המוכר הוא קמ"ל לעעונש הקונה מרויח: מתני' [שטרי אירוסין]. לאע"פ שאם לבריס הנקנין בחמירה מ"מ אס נכתבו נוהה מנכסיס משועבדיס. שטרי אירוסין מפרש בקלוסין [לף ט:] לבשטרי פסיקתא מיירי להיינו שאומר כמה אתה נותן לבנך כך וכך ואתה לבתך כך וכך והלכך אין יחייבה אס לא מלעת שניהן יחד: ואחתן נותן שכר. שהרי הוא קונה ונס מרויח בקבלת נלוניית שאתה: ואחתן נותן שכר. היינו לוקח אס כתבו הכל בשטר אחד אבל כתבו לכל אחד בפני עלמו כל אחד פורע שלו: אריסות. הוא שמקבל למחצה לשלים ולרביע מן הפירות שיעלו אם בכל שנה ושנה: קבלנות. הוא אחירות לבין עבדא בין לא עבדא נותן לו אחירתו כך וכך כורים לשנה: שטרי בירורין. מפרש בגמרא להס שטרי טעניתא כלומר סופרי הלייעים היו כותבין טעניות לנשי הריב בבלי שלא יהיו טוענין ואוזרין וטוענין להפך ועל פי הטענות פוסקין בית דין הדין על כן אין רשאי לכתוב אותן טענות אלא מלעת שניהס רשב"ג

לומר אין רוצה לכתוב טענות של שני בעלי דינין בכתיבה אחת כדי שלא יבואו לידי ריב אלא כל אחד מעלה טענותיו בפני עצמו ואחר כך פסיטא שלא נצרכה אלא לפילו צורבא מרבנן. לפילו צורבא מרבנן החתן לסלקו לעתך לחינא חמיו שמשיא בתו לתלמיד חכם נותן הסכר קמ"ל: [גמ' נמ' אין כותבין לריסות וקבלנות וכו'] לפילו בבורות. כלומר שצריך להודיעה שגם לו שנתיים שאין בו ריווח עתה למקבל לפ"ם הוא נותן הסכר לפי שהוא נהנה שמוציא לבר שיוכל להתפרנס ממס: שטרי טענתא וכו'. לומר שמחכר ולאחר כתיבה אין יכול לחזור ולטעון ולפילו בנותן לחלקא ולפילו לא הוכחם בעדים וכן זה ברור וכו' על שלא כתבו יכולין לחזור בהם ולברור לחריס ומשכתבו אין יכולין לחזור בהם וכן פרש"י ז"ל בפ"ק דמציעא [לף כ.] ומיהו בירושלמי אמרו שאם טענו בפניהם אין יכולין לחזור בהן ולמלו מכאן שאין כופין לעוס ולאם טיעון טענתו כתובה לפילו לב"ד וכל שכן לבעל דינו דלמי עליה כלריך ברכה: זה ברור לו. ליין וכותבין בשטר פלוני [בירור] ליין פלוני כלי שלא יוכלו לחזור בהן רשב"ג אומר וכו': [גמ' נמ' דלמית עלי כי לריך וכו']. דלמית עלי מריבה בשתרוה טענותי וקי"ל [לף קעל.] כל מקום שאנו רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו חוץ מערב ועיין ורואה לחרונה: אומר שמחבר כתב הריטב"ם ז"ל לעת מורי הרב החכם ומורי הרשב"ם ז"ל שהטוען לחבירו שיתן לו טופס משטרו שמוציא עליו כולי עלמא מולו שיכול לומר בעל השטר לתת רוצה לבקש עקיפין של שקר על שטר שלי כלי שתפסילני וזו טענה גדולה היא שלכל מרואה לו בב"ל לקרותו ולרואתו וכן לנתי לפני רבותי פעמים הרבה : מתני' השלים השטר. כלי שלא יהיה לשם טורח לכתוב שטר ממה שנשאר מחוייב נתנו השטר ביד שלים ומשום שחפלו למהר הפרעון ממה שנשאר אומר לשלים שם לא נתתי לך מכאן על יום פלוני שנשאר מחוייב תחזיר השטר למלוה כלי שיוכל לתבוע ממני כל החוב שם ירלה וכו' מפרש בגמרא: נמ' אומר המחבר חלוק בין היני לסמכתא לתנאי בני נד ובני לחובן ושאר תנאים לא אמרינן כל שלא לסמכתא היא שלא במקום לנזוס וקנים ונפשיה במילי כעין משנתנו ובשבר שאין הקנס מלעתא שלא לסבת שבר שהוא ערוך ולחפוקי תנאי שבניטון ונם בחלו לוקה תולה בלעת עשות במילתא לבילו ולא בילו לנמרי ולחפוקי תולה בלעת שחריס ולחפוקי לבר שהוא בילו לנמרי אין שאין בילו כלל וכלמוכח בסנהדרין (לף כה.) וזה שכלל הנאמר שבולל כל השמועות שקבלתי מפי רבותי: אומר הריטב"ם ז"ל כל לחיתא מעכשיו אין בו לסמכתא פרק לילהו נשך [לף סו:] ויש למרין שסתם קנין אינו כמעכשיו והרשב"ם ז"ל כתב פרק לילהו נשך לכל קנין כמעכשיו הוא אלא לא היכי קני לקמיה הא הלר סורלא למריה כלאחרינן בנדרים פרק השותפין (לף מח:) וכ"כ ר"ת ז"ל והא לבעינן הכא וכפ' ל' נדרים ב"ל חסוב ופ' לילהו נשך כמעכשיו לבל מפורש שם ע"כ: לסמכתא לא קנין. כלומר השבטיח לחבירו לבר ע"מ שיעשה לבר לעתיד ושמך בלבו בשעת התנאי שיוכל לקייס הלבר לזמן פלוני וכשהגיע הזמן נאנס ולא יוכל לקייס לא קנין ואינו נפסל בכך אע"פ שהתנה לכאנוס הוא נאנס המלוה לא שמך על לבריו לספק היה לו אע"פ שהבטיחו בלבריס והלכתא הכי לסמכתא כי האי לחתן לך כך לא קנין לפילו קנו מינים בבית דין חסוב אלא לוקה [במתפים] ומחל לותו בב"ל משום לכשמחל לותו תיכף זכה בו הנתבע כהחיל לנרסינן פ"נ לנדרים (לף כז.) ההוא נברא לאתפים זכותיה בבי דינא ואמר אי לא אתינא מכאן ועד ל' יום ולא אתינא מכאן ועד ל' יום תן לו את שטרו והגיע הזמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן ורבי יהודה אומר לא יתן ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו אמר רב אין הלכה כרבי יוסי דאמר אסמכתא קניא שאני הכא דאמר ליבטל זכואתיה

והילכתא אסמכתא קניא והוא דלא אניס פי' חולי וכיוצא בו והוא דקנו מיניה בבית דין חשוב * עי' נדרים דף כ"ז בר"ן ובב"י ח"מ סי' נ"ד וקאמר גאון דהאי דינא ליתיה אלא במתפיס זכואתיה בלאחוד ומסתברא כוותיה:

מתני' מי שנמחק שטר חובו מעמיד עליו עדים ובא לפני ב"ד והן עושין לו קיום איש פלוני בן איש פלוני בורר לו אחד:

מתני' מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר לו אם לא אתן לך מכאן ועד יום פלוני תן לו את שטרו והגיע הזמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן ר' יהודה אומר לא יתן:

גמ' במאי קא מיפלגי רבי יוסי ורבי יהודה רבי יוסי סבר אסמכתא קניא ורבי יהודה סבר אסמכתא לא קניא אמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו אמר רב אין הלכה כרבי יוסי כי אתו לקמיה דרבי אמי אמר להו וכי מאחר שר' יוחנן מלמדנו פעם ראשונה ושניה הלכה כר' יוסי אני מה אעשה ולא היא אין הלכה כרבי יוסי:

גרסי' בפרק ארבעה נדרים (נדרים דף כז.) ההוא גברא דאתפיס זכותא בבי דינא ואמר אי לא אתינא מכאן ועד שלשים יום ליבטלן הני זכואתי אתניס ולא אתא אמר רב הונא בטלה זכותיה אמר ליה רבה והא אונסא דאורייתא הוא דכתיב (דברים כ"ב:כ"ו) ולנערה לא תעשה דבר וגו' וכי תימא קטלא שאני והא תנן נדרי אונסין הדיירו חבירו שיאכל אצלו חלה הוא או שחלה בנו או שעיכבו נהר הרי אלו נדרי אונסים וכו' ואמרינן (דף כז:) לרב הונא מכדי אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא שאני הכא דמיתפסן זכואתיה והא תנן מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר לו אם לא נתתי לך מכאן ועד ל' יום תן לו את שטרו והגיע הזמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן ורבי יהודה אומר לא יתן ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבהו אמר רב אין הלכה כר' יוסי דאמר אסמכתא קניא שאני הכא דאמר ליבטל זכואתיה

והילכתא אסמכתא קניא והוא דלא אניס פי' חולי וכיוצא בו והוא דקנו מיניה בבית דין חשוב * עי' נדרים דף כ"ז בר"ן ובב"י ח"מ סי' נ"ד וקאמר גאון דהאי דינא ליתיה אלא במתפיס זכואתיה בלאחוד ומסתברא כוותיה:

מתני' מי שנמחק שטר חובו מעמיד עליו עדים ובא לפני ב"ד והן עושין לו קיום איש פלוני בן איש פלוני מחיימתי נכתב ומה שכתוב בו וב"ל כותבין לו קיום וכותבין כל מה שהיה כתוב בלותו השטר וסך הממעות ובלמן הזה שכתוב כלן במתני' כל זה כותבין המקיימין ולחו"כ כותבין לת שמותם בסוף: אומר המחבר מורי נ"ר לומר לבעליס שהכירו החתימות שני שלין זה על מפי על כי על עיקר הכתב הם מעידים ולא על המנה וזו היא עלות נמורה וקיום נמור הוא והרי זה כאילו העידו נתברר לנו שהיה לפלוני שטר מכר או שטר מתנה וכן עיקר. הריטב"ם ז"ל:

[דף קסח:] נמ' ופלוני ופלוני עדיו. פי' הטעיס המעידין שרשומו קייס והעדים החתומין בו וזה ערוך בסוף רבו ב"ל לטורוח ולברר שהס כשרין וכדי שיוכל הלה לפסלם לכל מס שכתבו שהיו עדיס כשריס בשכי סני: הוזקקנו. שחקרנו עדיס החתומיס: ונמצאו לבריסס מכוונים. כלומר שלס היס בשטר מזוייף נוכח מזמן שכתוב בשטר וזין ערוך ריוס לחרת לכל מס לו שכתבו זה כשירה לנבות ערוך להכיל ריוס לחרת לשמש מזוייף הוא לו שכתב לנוות ולא לוה: ומקום שתורף. לו שקני שם הלוה ושמלוה: שכיי לו פליל שלא לחר בשטר הנט הוי הנט פסול בכך: ונתננו לו. לגיכה למיתם שמא שכתב לנוות ולא לוה שפ"ס אין כותבין לשמש לו שלכד ממנו שטרו ויהיו שני שטרות בילו ויטרוף בשטר לחר ויחזור ויטרוף בשטר הסני ולפילו לו יכתוב בשטר הסני לחריות הס לחרין (ב"מ לף טו:) לחריות טעות סופר הוא ולפילו יפרט בפירוס שלס יטרוף ממשעבדי מ"מ היו טריף מכני חרי: לכל בשטרי מקח וממכר. שס לחרו העדיס כתבנו ונתננו לו: כותבים. ב"ל לפילו עדיס שעשו שליחותן לין חוזרין ועושין שליחותן לכיון שקנו מילו בשטר לחר ולפילו בלבד עשלן שליחותן ולהיות לגקון לחרי רב יוסף שטר שלין בו לחריות היא שמתחלה שטר בלא לחריות הוא ובהא לו קפיל לפילו למיתם: [דף קסט.] חוץ מלחריות שבו. מלחר שלמת הוא הלבד שזה הקרקע הוא קנוי לו ועדיס נזכר העדות והוא ילפ פן ישתכח הלבד ויערערו עליו שלס כיון הלכך כותבין לו שטר בלא לחריות כלמפרש טעמא לקמן ולא חיישינן להא לרשב"ג לחיים שמא לחר שלקחו חזר לו שטרו כלי שיתבטל ממכר לבמיכרת השטר סני למיקני כל ממשעבד היה ע"נ שלא כתב קני הוא וכל שעבודא לבית ועתה הוא מתחרט ולפיכך מבקש מהליינים שיכתבו לו שטר מכר ולא היה שלא חיישינן להכי לכרבנן קי"ל לחין לוקחות נקנות בממיכרת שלא לפס לו כן כותב לו קני הוא וכל שעבודא לבית ועדיך להכיל ריוס על לותה כתיבה לו יתננה נמוד לו בקנין בשטר חלם כיון לוקח ומוכר: לחר מר וכו' שוב לי. כלומר [המתן] לי מעט ומכיון כלי שיתבטל הלבר וכשיחזור המלוה לקחת ולהוציא מהקרקע יטרוף זה מכח השטר הסני מלקוחות לחריס שלקחו לחריו לכיון שהיה כתוב בו לחריות סני קרקעות היו מסועבדיס לו ועתה כבר נפכח מה שטרוף פעם לחרת ולחי השתא למטרף שלא כלין: וכיון לקרעיניה. כלומר לולאי לא טריף בעל חוב מיניה להלאי פעם לחשונה על לקרעי לשטריה כלחמר ר"נ כל טירפא שלא כתיב כיה לקרעיניה לשטרי למלוה שלא טירפא היא כל שלרכתא שלא כתיב כיה קרעיניה לטירפא שלא שומא היא ויהלך השתא. כשחוזר לטרוף במלי קטריף ולס ירצה שלוקח להוציא מן שלקוחות ערוך להרלות במלי טרפו מיניה ול"ב לחלי חייסינן שמא יטרוף שלא כלין ופריך שלא בעי [טריף] מכח שטר כלי שיעטרך לקרעו שלא מערער הוא לומר שלא זה נזוקה היא ממני לשל לחבותי היא ויבית עליה ויטרוף וכבה"נ מני עביל כמה פעמים כל היכי שיתכח שלכר: [דף קסט:] [לחר רב נחמן לכתב הכי שטרא לן שלא למנבה ביה כו']. וכה"נ לוקח הוא לחועיל לפילו משום שלא כתב ביה לחריות הא קי"ל שלחריות טעות סופר הוא והשתא שלא נבי כלל: לתקוני שרתיך. ולתא קנית ממנו שלא בלחריות שהתנה המוכר עמו בפירוס שאינו מוכר לו בלחריות שאם היה בסתם הא לחרין לחריות טעות סופר הוא והנה עוות השליח ועוד לו הליין שיקנה הקרקע בשמו מן המוכר כמו שקנאו בלא לחריות ולח"כ יחזור ויאמרנו לו בלחריות ולע"נ לחרין בכתובות [דף עט:] טעה השליח לן קלחינן לפילו בפחות מכלי לונאה חוזר ולפילו בקרקע ע"נ לחרין בעלמא לוך לונאה לקרקעות ג"כ תימא הכא לחלי שלא כתב ביה קרעיניה לטירפא שלא כתיב כיה קרעיניה לשלרכתא שלא שומא היא כל שלרכתא שלא כתיב כיה קרעיניה לשלרכתא שלא שומא היא ויהלך השתא. כשחוזר לטרוף במלי קטריף ולס ירצה שלוקח להוציא מן שלקוחות ערוך להרלות במלי טרפו מיניה ול"ב לחלי חייסינן שמא יטרוף שלא כלין ופריך שלא בעי [טריף] מכח שטר כלי שיעטרך לקרעו שלא מערער הוא לומר שלא זה נזוקה היא ממני לשל לחבותי היא ויבית עליה ויטרוף וכבה"נ מני עביל כמה פעמים כל היכי שיתכח שלכר: [דף קסט:] [לחר רב נחמן לכתב הכי שטרא לן שלא למנבה ביה כו']. וכה"נ לוקח הוא לחועיל לפילו משום שלא כתב ביה לחריות הא קי"ל שלחריות טעות סופר הוא והשתא שלא נבי כלל: לתקוני שרתיך. ולתא קנית ממנו שלא בלחריות שהתנה המוכר עמו בפירוס שאינו מוכר לו בלחריות שאם היה בסתם הא לחרין לחריות טעות סופר הוא והנה עוות השליח ועוד לו הליין שיקנה הקרקע בשמו מן המוכר כמו שקנאו בלא לחריות ולח"כ יחזור ויאמרנו לו בלחריות ולע"נ לחרין בכתובות [דף עט:] טעה השליח לן קלחינן לפילו בפחות מכלי לונאה חוזר ולפילו בקרקע ע"נ לחרין בעלמא לוך לונאה לקרקעות ג"כ תימא הכא לחלי שלא כתב ביה קרעיניה לטירפא שלא כתיב כיה קרעיניה לשלרכתא שלא שומא היא כל שלרכתא שלא כתיב כיה קרעיניה לטירפ

ת"ר הבא לידון. היכי מוחזק בקרקע ול"ל מביאו מה לך כאן ל"ל אתה מכרת לי ויש לי שטר והחזקתי נ' שניס [נרייך לכברי] ונידון בשטר על כרחו נרייך להביא שטר ויכרר לכברי ואם לא מצא השטר יפסיד ולא מהניא ליה חזקה כיון דלמר שיש לו שטר: [דף קע.] לא למר לא לכברי. כלומר שאם באו עדים ולא העידו כלכבריו הפסיד הבל שם לא באו נאמן ולא הפסיד ונבי ממון לוקח הבל נבי חזקה מי לא מייתי שטר מיפסיל כלפרש"י והכי משמע ריש פרק זה בורר [לקמן נג:]: אלא נמי לברר וכו'. לפום מאי לל"ל יצחק בר יוסף אלא נמי למי לברר קאמינן משמע להלכתא כרבי ועוד הא ק"ל הלכה כרבי מחברו וכלפסק רב נילא משמיה דרב הלכה כרשב"ג והרמב"ם ז"ל כתב כרבי: לכתחלה. כלומר שאומר לו קיים שטרך שם נתקיים הרי טוב ואם אי אפשר לקיימו סומכים על עדי חזקה ויגבה היסת שלקחה וכהא דאמרינן הכא פרעתיך פסקינן נמי שנרייך לברר ואם אומר לעדים הוו לי עדים שפרעתיו הוי מילתא דרמיא עליה לחינם ואם אומרו העדים לא היו לברים מעולם חייב הלוה אבל לא אומר לעדים הוו עלי סהדי אפשר שאע"פ שהיו בפניהם אמתלו ואם אמלו העדים ואמרו לא היו לברים מעולם יגבע הלוה ויפטר ובהאי גונא מיירי הכא (לכל הנשבעין) [לפרק שבועת הדיינין סוף דף מא:] לומר רבא עליה כל מלתא ללא רמיא עליה לחינם ול"ל ולאו לאעתויי. כך כתבו מן הרשבונים ז"ל : [דף קע:] מתני' **מי** שפרע מקנת חבנו. ואינו רוצה הלוה לשומו ביד שלים: ר' יהודה אומר יחלוץ. שטר שחר מסכוס הנאחר ויקרע זה כדי שלא יגבה כל שטר זה כיון שפרע מקנת חבנו ור' יוסי אומר שלא יקרענו שלא יכתוב לו שובר שמא שפרע ואע"פ שיצטרך לשמור שוברו מן העברים זה יפה לו שיטרח בשמירת השובר כדי שיהיה זרוז לפרענו ולא יחבר ואם יחליפנו בשטר אחר כפי הנכוס הנאחר לא יהיה זרוז לפרוע שלא יוזק יוזק והלא הלוה לו בבת אחת ופקי"ל כר' יוסי בלללי בגמ': [דף קעח:] גמ' ס"מ לפלגך. להא טוב יותר מכלום שלא יוכל לגבות כל החוב בשטר בעוד שיזמרנו: לבל לכוליה. כגון שרוצה בספר תורת הבית שלו: תנן התם מוקדמין. כגון שלוה בשנה זו

ת"ר בא לידון בשטר ובחזקה נידון בשטר ואין נידון בחזקה דברי רבי רשב"ג אומר אף בחזקה קא שקלינן וטרינן במאי קא מיפלגי רבי ורשב"ג ואסיקנא (דף קע.) דבלברר קא מיפלגי דרבי סבר אע"פ שיש עמו חזקה צריך לברר את שטרו ורשב"ג סבר הואיל ויש עמו חזקה אין צריך לברר את שטרו אמר רב גידל אמר רב הלכה כרשב"ג ואף רבי לא אמר (דף קע:) אלא לברר כלומר כשמביא שטרו אומר לו ברר את שטרך ואע"פ שיש עמו חזקה ואם א"א לו לברר כגון שמתו עדיו או הלכו למדינת הים נידון בחזקה רשב"ג סבר אין צריך לברר כלל אלא נידון בחזקה לכתחלה:

מתני' מי שפרע מקצת חובו ר' יהודה אומר יחליף ר' יוסי אומר יכתוב שובר א"ר יהודה נמצא זה צריך להיות שומר שוברו מן העכברים א"ל ר' יוסי וכן יפה לו ואל ירע כוחו של זה:

גמ' ומסקנא דכותבין שובר דאמרינן (דף קעא:) א"ר הונא בריה דרב יהושע ואפילו למ"ד כותבין שובר ה"מ אפלגא אבל אכולה לא ולא היא אפילו אכוליה נמי כותבין כי האי דרב יצחק בר יוסף הוי מסיק ביה זוזי בר' אבא אתא לקמיה דרב חנינא בר פפי א"ל הב לי זוזאי א"ל הב לי שטרי ושקול זוזך א"ל שטרך אירכס לי אכתוב לך שובר א"ל הא רב ושמואל דאמרי תרוייהו אין כותבין שובר אמר ליה ר' חנינא בר פפי מאן יהיב לן מן עפרא דרב ושמואל ומלינא עיינין הא ר' יוחנן ור"ל דאמרי תרוייהו כותבין שובר כי אתא רבין א"ר אילעא כותבין שובר ומסתברא דכותבין שובר דאי ס"ד אין כותבין שובר אבד שטרו של זה יאכל הלה וחדי מתקיף לה אביי אלא מאי כותבין שובר אלא מעתה אבד שוברו של זה יאכל הלה וחדי א"ל רבא אין עבד לוה לאיש מלוה:

תנן התם שטרי חוב המוקדמין פסולין והמאוחרין כשרין אמר רב * בגמ' וברא"ש איתא אמר רב המנונא לא שנו כו' הונא לא שאנו אלא שטרי הלואה אבל שטרי מקח וממכר אפי' מאוחרין נמי פסולין מ"ט זימנין דמזבין ליה ארעא בניסן וכתיב ליה שטרא בתשרי ומתרמי ליה זוזי ביני ביני וזבין ליה מיניה וא"ל הב לי שטרא זבינאי וא"ל אירכס ויהיב ליה זוזי וכי מהדר ליה ארעא כי מאטי תשרי מפיק ליה לשטרא וא"ל הדר זבינתא מינך אי הכי אפילו שטרי הלואה נמי זימנין דיזיף מיניה בניסן וכתיב ליה שטרא בתשרי

לפורעו כל החוב ואמר לו המלוה תירכס לי שטרא לבל לכתוב לך שובר לא יפרע לו לעולם על סיתן לו השטר: ולא היא. להא לסיקנא שאינו בדין שאם יראע שאבד המלוה השטר שיבבל הלוה למי שאינו יודע שאבד השטר ואע"פ שאפשר נם כן שאם יכתוב לו שובר ויבבל אותו ינבה המלוה ממנו כל החוב ויסמוך בשקלתו שפרע לו יותר טוב הוא זה להא עבד לוה לאיש מלוה ובדין הוא שיטרח בשמירת שוברו בשביל שיפרע המלוה ממה שהלוה לו בשעת לחקו ומיהו אע"נ דקי"ל הכי לטובת יותר שלא יחליף כר' יוסי משום לעבד לוה וכו' מ"מ שם הסכימו שניהם להחליף יכתוב זמן הרחמנן הכתוב כבר בשטר שקרע שאם היה כתבו זמן שני של עכשיו שמחליפו לשתכח לאפסיל המלוה כל אותו שעבוד קרקעות שמוכר משעת השלוחה: גרסי' בגמרא [דף קעח.] בשלמא בי לינא לימי לאפקועי ממונא. ולפ על פי שנקרע שטר הרחמנן ונפקע שעבודו רשאין ב"ל לשעבד נכסיו כשמעיקרא מן הזמן הרחמנן בתה שנשתר לפרוע: הלא עליה שעשו שליחותן היאך חוזרין ועושין שליחותן. כלומר כי הוא מתחלה לא עשאן שלוחין הלא לכתוב שטר לחר והשטר הזה כבר נפקע כשנפרע ולפיכך לפי' הוא מעה עתה לכתוב להם שטר לחר מן הנשתר מן הזמן הרחמנן אין להם לעשות לשליחותן הרחמנן כבר נגמר ונפקע והוא אינו יכול עתה לעשותן שליחות על שעבוד ללמפרע שאין בידו ואע"ל כי בלא לעתו אינם יכולין לעשות שטר לחר ולפי' מזמן שני והא לאמרי' בב"ק (דף נח:) נבי סורף שטרותיו של חבירו לי לחיכא עדים ליכתבו ליה שטרא לחרינא ס"ק לאי לחיכא עדים שרשו השטר ואמרו וכוונו מה שכתוב בו והכירו החתימות שבו ליכתבו ליה ב"ל שטרא לחרינא בלחרות להכא ליכא למיחש לנבי והלר נבי כיון לחיכא עדי שריפה. ושט"ח אי שטר מכר בלחריות שנחתם בו לחר מן העדים בלבל ולבל אי נמחק אומר מורי הרב שיכולין לחזור ולכתבו ולחתום בו שניהם מעשה לכל זמן שלא עשו שניהם מעשה שטר לף הרחמנן לא עשה שליחותו וכן כתב הר"ר יצחק הלוי ז"ל

וכתב הסמ"ג בשם שעברה ורבי למטרף מן הלקוחות שלקחו בשם שעברה וטריף שלח כרין אבל שם כתב לגמ' וקנו מיניה ואע"פ שלא לוה על שנה שניה לא טריף שלח כרין ומהרי"נ נבי מיניה להא שעבודי שעבד נפשיה מיד משעת הקנין: מתוכחין כסדרים. כגון שלוה בניסן וכתב זמן מתשרי הבא להשתא ליכא למימר טיטרוף שלח כרין אלרבית הניח לו הסעבוד שלח יוכל לטרוף שלח מתשרי ואילך וכבל מה שים לחום בהא מבואר בגמ': אירכס. נאבל: [סמר שזמנו כתוב בשטר וכו']. אף על גב דליכא למימר לשמא מוקלס הוא לכשהגיע זמנו נזקקין לאותו מנין הכתוב בשטר לט"ו ימים של חודש פלוני לחשבון העובדי כוכבים נמנין שנכתב בשטר והלא יהוא הוא שהיו ישראל כותבין לו בשטר שהוא מוקלס ופסול ומ"מ כיון דקי"ל כרים דקים לשמר (כתובות דף יח:) עליים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד ז"מ שכל מי שבא לפסול השטר עליו תרחיק הלכך מעמידים שטר זה בחזקת מקורם וכשר והא למקרקעין קיום בהדיל לשמרינן קיום שטרות לרבנן: לשמר שמחבר שטר מאוחר הוא וכשר ולא לשמרינן יל בעל השטר על שהתחנוך שלא בלשון שכתוב בשטר שים לו שתי משמעות לחל לזכות ולחל לחובה שכל לפסול את השטר ולומר שעשאה שלא כרין לו לחזקה על העליים שעושין לכריסס כהוגן והא דקי"ל כר' יוחנן ורים לקים לשמרי כותבין שובר כתבו הנאונים ז"ל שהיה לו לקבל חרס שתם שלימו מוצא שטרו ושינו מעריס בכבר. הריטב"ץ ז"ל: לשמר להו (רבה) [רבה] וכו' לקנייתך. שטרי מקנה שלין כתוב בהם לחריות ולא לתי למטרף לקוחות שכל שטרי הלואה לו יכתוב שם יש בהן לחריות מאותו זמן שנעשה הסלוקה שלא מזמן שהוא עומד בשעת כתיבה כיון לעליים החתומים על השטר לומר נינהו לשמפקי לקלא שם כן מה שלקחו קולס השטר לו משעבד ומתרמי ליה זוזי ביני ביני ופרע ליה ואמר ליה הב לי שטרי וא"ל אירכס לי וכתיב ליה תברא וכי מאטי זימניה מפיק ליה וא"ל השתא הוא דיזיפת מינאי קסבר האי תנא אין כותבין שובר

א"ל רב יימר לרב כהנא ואמרי לה רב ירמיה מדפתי לרב כהנא והאידנא דלא עבדינן הכי דהא כותבין שובר בתר דאמר להו רב * בגמ' איתא דא"ל ר' אבא לספריה ספרא לספריה כי כתביתו שטרי מאוחרים כתובו הכי שטרא דנא לאו כזמניה כתבנוהו אלא אחרנוהו וכתבנוהו אמר ליה רב אשי לרב כהנא והא האידנא דלא עבדינן הכי בתר דאמר להו רב ספרא לספריה כי כתביתו תברא אי ידעיתו זימנא דשטרא כתובו ואי לא כתובו סתמא דכל אימת דנפיק לירעיה אמר ליה רבינא לרב אשי ואמרי לה רב אשי לרב כהנא (דף קעב.) והא האידנא דלא עבדינן הכי א"ל רבנן תיקוני תקיני מאן דעביד עביד ודלא עביד איהו אפסיד נפשיה אמר להו רב * בגמ' א"ל רב לספריה וכן א"ל ר"ה כו' ספרא לספריה וכן אמר רב הונא לספריה כי קיימיתו בשילו כתובו בשילו ואע"ג דמסירי לכו מילי בהיני וכי קיימיתו בהיני כתובו בהיני ואע"ג דמסרי לכו מילי בשילו משום דמיתחזי בשיקרא אמר להו רבה בר רב שילא להנהו דכתבי שטרי אקניאתא כי כתביתו שטרי אקניאתא אי ידעיתו יומא דאקניתו ביה כתובו ואי לא כתובו יומא דקיימיתו בי' ואי לא מיתחזי כשיקרא:

אמר רבא האי מאן דנקיט שטרא בר מאה ואמר שויוה ניהלי תרי בר חמשין חמשין לא משוינן ליה עבדו רבנן מילתא דניחא ליה למלוה וניחא ליה ללוה ניחא ליה למלוה כדי שיכוף לפורעו וניחא ליה ללוה כי היכי דניפגום שטריה ואמר רבא האי מאן דנקיט תרי שטרי בר חמשין חמשין ואמר שוינהו ניהלי חד בר מאה לא משוינן ליה עבדו רבנן מילתא דניחא ליה ללוה וניחא ליה למלוה ניחא ליה למלוה כי היכי דלא ניפגום שטריה וניחא ליה ללוה כדי שלא יכוף לפורעו אמר רב אשי האי מאן דנקיט שטרא בר מאה ואמר שויוה ניהלי חד בר חמשין לא משוינן ליה מ"ט אמרינן האי מיפרע פרעיה וא"ל הב לי שטרי וא"ל אירכס לי וכתב ליה תברא אבר מאה והשתא מפיק ליה להאי וא"ל לתלוה ואם היה כותב זמן המוקלס הוה ליה לין מוקלס ופסול כלמוכח בניטין (דף יז.) ואם [אם דף יח.] היו עוסקין בחותו ענין כאר אע"פ שנחתם בלילה וכן כתב הרמב"ם ז"ל: לאבל אם שטר קנין הוא לפילו לא חתמוהו אלא לאחר זמן מרובה כאר לכתוב מיום שקנו ממנו לסתם קנין לכתיבה עומד וקול יש בלאבר ונובה ממשעבדי לאבל כשלא נכתב כלל הקנין אינו נובה מנכסים משועבדים להא בטוען קליה כן כתב ר"י ז"ל וכתב בעל העיטור ז"ל לכשטרי הלואה נמי לא כתבו מיומא דקנו מיניה אלא כשעומדין עליין תוך זמן הפרעון לבל לאחר זמנו הין כותבין שמא פרע וכן לעת הרא"ה ז"ל והרשב"ץ ז"ל סובר לכתבינן כל היכא שלא מיחה בהם הלוה ע"כ: יומא לקלקיתו. יום שנתנה בו המתנה או מכר המכירה לפיכך למיחם שמא נתנה לאחר מכן לאחר והוי שלא כדין: [קף קעב.] כי היכי שלא מתחזי כשיקרא. לם יכתוב יום לאחר שלא יהיה בו המתנה ולא הכתיבה ומהלי טעמא נופא צריך להזכיר מקום שנמסרו בו הלבריס ומקום שנכתוב בו שאם לא יכתוב שלא לאחל מהם מיחזי כשיקרא ומיפסל כלמוכח בניטין (דף פ.) אילמרו לו לין לאחל בהיני ולא נכתב בהיני או שלא במקום שילו אמרו לכם: לליפנוס שטרייה. כשפרע מקצתו נפנס השטר ואם לאחר זה לאחר כן פרעתיו כולו והמלוה לומר לו פרעת שלא מקצתו לו יפרע שלא בשבועה כלאחריות (בכתובות דף פז.) הפונמת כתובתה לו תפרע שלא בשבועה וה"ה לשאר שטרות: לליכוף לפורענו. פיהיה זריז יותר מפחדו שלא יתבע לו כל החוב הלכך לו יחליפו השטר שלא מדעת שניהם המלוה והלוה: והאי לאחרינא הוא. שהלויתי לך חמשים ומה שפרעת הוא החוב של מנה:

אחרינא הוא:

מתני' שני אחין אחד עני ואחד עשיר והניח להן אביהם מרחץ ובית הבד עשאן לשכר השכר לאמצע עשאן לעצמו הרי העשיר אומר לעני קח לך עבדים וירחצו כמרחץ קח לך זיתים ובא ועשם בבית הבד:

גמ' * לשון הרי"ף ז"ל (ג"א) איידי דתנא רישא מי שפרע מקצת חובו רבי יהודה אומר יחליף רבי יוסי אומר יכתוב שובר וכו'

מתני' הכא תני הא לא? לחין למיעל להו לחמר יחלכו הלה וחלי להכי נמי יחלכו העשיר ואין העני יכול לומר כיון שחנינו אלי אינו רוצה שתשתתפ ממנו אלא חני שבוע האחר יהיה אלי ויעמוד בטל מפני זה נהנה וזה אינו אלא חסר הוא אלא כך יאמר לו העשיר או קח לך עבדיה וזיתים ותשתתפ בהם או כלומר לשתתפ אני בו כלומר להשהיה חזקה שהניחו לבינו יהיה לעולם הלכך נס לא תסכימנו לאחר ומיהו העשיר מצי למימר ליה נול או חינוך לבנ הכא העני לא מצי למימר נול אלא אמרינן הכי אלא כשכל אחד יכול לקנותו ולומר נול או חינוך לבנ הכא הכא שהאחד עני לפ: מתני' **שנים** שהיו. (ויסבין) למיל נמי להאי להלה יחלכו וחלי כיון לכמקום אחד הם ואינן ניכרים לפ בשם ולפ במקום אם יוציא האחד שטר חוב על חבירו יאמר לו הלה לחבירה תנה היית מחויב לי זה האוב ופרעת לי והחזרתי לך השטר הזה ואם מחויבים לאחרים הם כל אחד יאמר המלוה אלך חבירו לומר אין לי אלא המחוייב אלא חבירי: נמצא לאחד בין שטרותיו וכו'. מפורש בגמ': אמר המחבר ולפ אחר יכול להוציא וכו'. ומיהו אם אחד מהם היה קטן בזמן השתוב בשטר נודין מן האחר שהיה נדול וכלמוכח בפרק מי שמת [דף קנה.] שריטב"א ז"ל: כיצד יעשו. אם רוצים להלוות שיתנו מי שיולוה להם: יפלגו. שיתנו אם שמו של אחד יוסף בן שמעון בן יעקב והאחר שמו יוסף בן שמעון בן נפתלי להשתתפ יהיו ניכרים ואם שמותיהן שוים בשטרות יכתבו שימנים אם האחד לרוך והאחר נון או אחד לבן וחבירו אחוז ואם היו שוין בשימניהם יכתבו כהן אם אחד כהן והאחר ישראל ואם שניהם כהנים או ישראלים אחרים בתוספתא שיכתבו לוורתם שוים: שהוא שטרא וכו' אע"ג דאמרי' הכא דכולי עלמא בין תנא דמתני' בין תנא דברייתא אותיות נקנות במסירה ואבייי ורבא תרוייהו אית להו אותיות נקנות במסירה לא סמכינן אהא דהא אמימר ורב אשי דבתראי אינון פסקו הלכה בפרק המוכר את הספינה (דף עז.) * ע"ש גירסא אחרת (ג"א) אין אותיות נקנות במסירה והאי דאמרינן הכא דכולי עלמא אותיות נקנות במסירה אוקמתא בעלמא היא ולאו דסמכא הוא והכין פסקו רבנן קשישי כדכתבינא:

(דף קעג.) נמצא לאחד בין שטרותיו שטר של יוסף בן שמעון פרוע שטרות שניהן פרועין:

טעמא דנמצא הא לא נמצא מצי מפיק והא אנן תנן ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב אמר אביי הכי קאמר נמצא לאחד שובר בין שטרותיו ששטרו של יוסף בן שמעון פרוע שטרות של של יוסף בן שמעון

דסבר רבי יהודה דלא כתבינן שובר וסבר רבי יוסי כתבינן שובר ואי אבד שוברו יאכל הלה וחדי תנא נמי שני אחין אחד עני ואחד עשיר דדמיא לה דאי לית ליה לעני עבדים ולא זיתים אכיל הלה וחדי וכן נמי הא מתני' שנים שהיו בעיר דמיא להו כהאי ענייננא:

מתני' שנים שהיו בעיר שם אחד יוסף בן שמעון ושם אחד יוסף בן שמעון אינן יכולין להוציא שטר חוב זה על זה ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע שטרות שניהן פרועין כיצד יעשו ישלשו אם היו משולשין יכתוב סימנים אם היו מסומנים יכתוב כהן:

גמ' ההוא שטרא דנפק בבי דינא דרב הונא דהוה כתיב ביה אני פלוני בן פלוני לויתי ממך מנה (דף קעב:) אמר רב הונא ממך אפי' מריש גלותא ממך ואפילו משבור מלכא אמר ליה רב חסדא לרבה פוק עיין בה דלאורתא בעי לה רב הונא מינך נפק דק ואשכח דתניא גט שיש עליו שני עדים ואין בו זמן אבא שאול אומר אם כתוב בו היום גירשתיך כשר אלמא היום ההוא יומא דנפק ביה משמע הכא נמי ממך מההוא גברא דנפק מתותי ידיה משמע ולנפילה לא חיישינן:

(דף קעג.) תניא אחד מן האחין ששטר חוב יוצא מתחת ידו עליו להביא ראיה שאביו נתנו לו וראייה בשטר אבל לא בעדים דקי"ל אין אותיות נקנות במסירה ואי מתנת שכיב מרע היא אפילו בעדים דקי"ל דדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו כדגרסי' בפרק מי שמת (דף קנא.) אימיה דרב עמרם הוה לה מלוגא דשטרי וכו' אע"ג דאמרי' הכא דכולי עלמא בין תנא דמתני' בין תנא דברייתא אותיות נקנות במסירה ואבייי ורבא תרוייהו אית להו אותיות נקנות במסירה לא סמכינן אהא דהא אמימר ורב אשי דבתראי אינון פסקו הלכה בפרק המוכר את הספינה (דף עז.) * ע"ש גירסא אחרת (ג"א) אין אותיות נקנות במסירה והאי דאמרינן הכא דכולי עלמא אותיות נקנות במסירה אוקמתא בעלמא היא ולאו דסמכא הוא והכין פסקו רבנן קשישי כדכתבינא:

(דף קעג.) נמצא לאחד בין שטרותיו שטר של יוסף בן שמעון פרוע שטרות שניהן פרועין:

טעמא דנמצא הא לא נמצא מצי מפיק והא אנן תנן ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב אמר אביי הכי קאמר נמצא לאחד שובר בין שטרותיו ששטרו של יוסף בן שמעון פרוע שטרות של של יוסף בן שמעון

ז"ל מפרקין ומיבמות ומסנהדרין לעניך ותו לסברת הוא שאין תפיסתו רשות על הכתובה ולא על החנוך והוא הדין לם טען שנתנוהו לו במתנת שכיב מרע שעניך להביא ראיה וכבר ברר לבריים ולנו כראוי הרמב"ן ז"ל בספר הזכות וכן הסכימו גדולי המפרשים ז"ל וכן לעת רבותי הריטב"א ז"ל (וכו'): פיסקא. מפסט מתני' משמע שאם מלץ המלוה שובר שפטר יוסף בן שמעון שהיה חייב לו פרוע שניהם פרועים אם שני יוסף בן שמעון שהיו בחותם העיד חייבין לו לכל אחד מלי למימר לני הוא שפרעתי ולפיכך מקשה למשמע לדוקא משום שמלץ השובר הוא לחמרינן לשניהם פרועים הא אם היה מוציא השטר חוב היה נובה והא קתני לין לאחר יכול להוציא עליהן כלפירשתי במתני' ומשני לין כשי נמי לאין לאחר יכול להוציא עליהן אבל הכא הכי קאמר שהמלוין אם שני יוסף בן שמעון ואחר שבשובר שהיה מחוייב להם מלץ השובר והכי קאמר מתניתין לין לאחר יכול להוציא עליהם ולא אם על אחר (להא ולהי מוציאין וקמ"ל) לאם יותר לאחד מהם היה מחוייב לשני יוסף בן שמעון בחותם שובר שפטר שמעיהן ומיהו אם עומדין הרשאה זה לזה ולהי יפרע לאחד מהם להשתא לא מלי למימר לשניהם יחד אלא זה השובר שעשיתם לי לשני שובריו היה לריך ומיהו נרשה למפרשים ז"ל לאילו אמר כשר פרעתי לשניכם והשובר נכתב שתם על שניכם לטענתך מעלייתא היא: אמר המחבר שני יוסף בן שמעון קיימת לן להם על לאחרים יכולין להוציא לאמרינן כאן משלו וכאן היו כהיות ליבמות ושלים שהוציא שטר מילו ואמר שנתנו בעלון לאחרים בכתיבה וכמסירה יש לומר שהוא נאמן להא להא היימניה עליה זה שהפקילו בילו ונרחים לבריים שהוא כן כלפי בעל לבר להא היימניה כלאמרינן בסנהדרין [דף לא.] ואילו נמי מנו אלא בעי קלייה לבל לנבותו מן הלוה ליתניה להני טעמי ואינו נאמן בכתיבה או בחתם ואין לומר השלים נאמן בזה ואפילו כלפי בעליו אינו נאמן לומר שהוא לעלמו וכל זה ברור ונכון קבלתי מפי מורי הרב הלוי (הר"ם) [הכ"מ] ז"ל וכן קבלתי ממורי הרשב"ץ ז"ל וכן פסקו בתוספותיהם ואע"פ שהרב רמב"ם ז"ל כ' שאפי' לעלמו נאמן כלפי בעליו. הריטב"א ז"ל: מתני' המניח בשעת מיתתו ואמר לבנו בין השטרות שהי מניח לך יש לאחד שנפרעתי ממנו ואינו יודע לאיזהו כל השטרות פרועין שכל לאחד לומר אני שפרעתיו לבל נאמינו שני שטרות לשם בתוך השטרות שהיה חייב בשם אלם לאחד אינו יכול לומר שאלו שניהם פרועים שהרי אותם לא אמר לאחד שלך הוא אלא נתן לשניהם יחד ואפילו אם שפרעתי ולפי נד שהסך שבו יותר גדול מהשאר יכול לומר שאלו שפרעתי ממנו ואינו יודע לאיזהו לזכות כל השטרות פרועין שכל לאחד לומר אני שפרעתיו לבל נאמינו שני שטרות לשם בתוך השטרות שהיה חייב בשם אלם לאחד אינו יכול לומר שאלו שפרעתי ולפי נד שהסך שבו יותר גדול מהשאר

נכסים ללוה בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב מכלל דת"ק סבר ל"ש הכי ול"ש הכי חסורי מיחסרא והכי קתני המלוה את חבירו על ידי ערב לא יפרע מן הערב ואם אמר ע"מ שאפרע ממי שארצה יפרע מן הערב בד"א בשאין נכסים ללוה אבל יש נכסים ללוה לא יפרע מן הערב וקבלן אע"פ שיש נכסים ללוה יפרע מן הקבלן (דף קעד.) רשב"ג אומר אם יש נכסים ללוה אחד זה ואחד זה לא יפרע מהן וליתא לדרשב"ג דאמר רבה * בר חנא אר"י בגמ' בהרבה מקומות רבה בר בר חנה (ג"א) בר אבוה א"ר יוחנן כל מקום ששנהרשב"ג במשנתנו הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה ערב הא דאמרן.

צידן דתנן (גיטין דף עד.) אמר רשב"ג מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו ה"ז גיטך ע"מ שתתני לי אצטליתי ואבדה אצטליתו ואמרו חכמים תתן לו את דמיה.

ראיה אחרונה דתנן (סנהדרין דף לא.) אמרו לו הבא עדים אמר אין לי עדים הבא ראיה אמר אין לי ראיה לאחר זמן מצא עדים ומצא ראיה הרי זו אינו כלום אמר רבן שמעון בן גמליאל מה יעשה לא היה יודע שיש לו עדים ומצא עדים לא היה יודע שיש לו ראיה ומצא ראיה והדין כללא לאו דוקא הוא דלא אמרינן הילכתא כרבן שמעון בן גמליאל אלא עד דאיכא טעמא:

אמר רב הונא הלוהו ואני ערב הלוהו ואני פורע הלוהו

הערב לעולם רשאי לומר בעוד שהלוה בחייס לגלן לס כן מת לו ברח חבל לו בדרך לחברת והקשה לו שזהו מילתא בלא טעמא דולמי לעתו שאם לו נפרע מהלוה מחיזה לך שיסיע נפרע מן הערב: לגלן לחר רב נחמן מאי לו יפרע מן הערב שלא יתבע לערב כל היכא שיוכל לגבותו מן הלוה ופירשו המפרשים ז"ל לחפילו אין לו נכסים יקועים ללוה קלחר שתובע תחלה ללוה בדין ואם פסקו לו בית דין שאין ללוה במה יפרע חז ינבה מן הערב: לחר המחבר כללא לכולא שמעתא כי לרבעה לינים הס ערב סתם וערב שהתנה שיפרע ממי שירצה וערב קבלן וערב שנשא ונתן ביד וכן מפטפוסים. ערב סתם אין נותבין ממנו לגלן בשאין נכסים ללוה ולא ליוקשו כלל ולחפילו מנכסים מסועבדים ושנשבע שאין לו בתקנת הגאונים ז"ל לי נמי כשהוא נברח לגלמי לו שנכסיו במלינת הים ואין לו נכסים כלן לו שמת והניח יתומים קטנים לעת הרמב"ס ז"ל. וערב שהתנה בעל מנת שפרע ממנו כל זמן שאין ללוה נכסים יקועים לבל אם יש לו נכסים יקועים בכאן ולחפילו מסועבדין נוכח הימנו ואין צריך לומר שנוכח ממנו בלרכים שלמרנו שנוכח מן הערב סתם. קבלן. לחפילו יש כמה נכסים ללוה ולחפילו מפורסמים יפרע מן הערב אם ירצה גלן שלעת הרמב"ן ז"ל הוא פטור במקום יתומים קטנים. נשא ונתן ביד אין למלוה כלום על הלוה גלן לינו על הערב כלאיתא בשם לקמן ומיהו לחרו בתוספות בשם ר"ת ז"ל כלקמן ע"כ ובשם הגאונים ז"ל לחרו שמשביעין את הלוה שאין לו במה יפרע ומיהו אם אין הלוה בעיר לו נכסיו הינם בעיר או שהוא נברח או שהוא נכסיו הינם בעיר אבל שהוא נברח גלמי לו שהוא נותן נוכח מן הערב וקיימת לן כרב נחמן לתניא כוותיה: ואם לחר על מנת שלא' שמעון בן גמליאל משמע לתנא קמא לחפילו בשם נכסים ללוה קלחר ליפרע מן הערב ולפיכך לחרינן לחסורי מחסרא והכי קתני לעניין ערב אם לא לחר על מנת כבר נתברר לינו שינבה מן הלוה תחלה אם יכול וכמו שבלחרנו לאם לחר על מנת יועיל לו שאין צריך לתבוע ללוה בדין כמו שלחרנו באין לו נכסים יקועים ומפורסמין גלן שיפרע מן הערב לבל לחרו בשם הגאונים ז"ל לינו נפרע מן הערב בשבועה שלא נפרע מן הלוה כדין הבא ליפרע מן היורשים וכן בדין בקבלן לבל אם אין ללוה נכסים יקועים לא יפרע מן הערב לנכסומי לבר לינם ערבין כיה טפי ולא על פי לחר ליה על מנת. ובקבלן כמו שלחר לו תן לו ואני אתן לך לחפילו לא התנה המלוה בעל מנת ויש נכסים יקועים ללוה ינבה מן הערב אם ירצה והכי צריך לומר כלי שיהא חלוק בין ערב לקבלן כרבן שמעון בן גמליאל והסכימו האחרונים ז"ל ללעניין ערב לחפילו התנה בפירוש על מנת שתנבה מן הערב תחלה אם יש לו נכסים ללוה לא ינבה מן הערב

ונכתב הרמב"ן ז"ל שאפילו בירר בתוך התנאי ולחר וחפילו יהיו נכסים יקועים ללוה אני מתנה שתנבה תחלה מן הערב אם ירצה לגלן מהני לפטומי מילי בעלמא נינהו לע"כ לא נחר ומקני נפשיה הערב בההיא הנאה לקח מהימן ליה לגלן. כל שאי לאפשר לו ליפרע ממנו ללוה. לגלן שיש מן האחרונים שחלקו בזה לכל שהתנה בממון בלבר שאפשר ולאי תנאו קיים ולא שייך למימר בכי האי גוונא פטומי מילי ומשתבר טעמייהו ונריך לעיין בין בערב ובין בקבלן אם מת הלוה ויש לו נכסים יקועים גלן שיתומי קטנים שאין נפרעין מהן על שגגלו אם נפרעים מן הערב ויש מן הגאונים ז"ל לחחרו לכל שאי לאפשר לו ליפרע מן היתומים הרי הוא כנברח גלמי לו כאין נכסים ללוה שיפרע מן הערב וכן לעת הרמב"ם ז"ל והרמב"ה ז"ל לבל הרמב"ן ז"ל והרא"ה ז"ל לחרו ללף מן הקבלן אין נפרע לערבא בתר יתמי אזיל וכל שהיתומים פטורין הערב לו הקבלן פטור וכלגמרינן בפרק כל הנשבעים (לף מז.) נבי מת לוה בחיי מלוה ואחר כך מת מלוה שאין בני המלוה נוכים מן הערב כשם שאין נוכין מבני הלוה משום לערבא בתר יתמי אזיל והטעם שאין נפרעים מיתומים קטנים משום חשש פרעון הוא ומשם כן היכך יתחייב הערב ומשם [אין מי] שיכול לפקח ולחפש בעסקיו לם פרע הלוה לם כן על כרחך לחתם מחייב את היתומים שהרי הערב חוזר עליהם ויש מי שכתב כלבריהם ונרלה לי עיקר וכתב הריטב"א ז"ל שרלה רבו הרמ"ה ז"ל שעשה מעשה כזה ועוד צריך לעיין לם מכר הלוה בעיר או נכסיו מחיזה מהם ינבה המלוה לם מן הלקוחות או מן הערב והקבלן ונרלה למפרשים ז"ל שיכול לגבות מן הלקוחות וכן הדין שיפרע מהם תחלה שאין הלקוחות יכולין לחמותו לגלן הקבלן לומר כבר הנחתי לך מקום שתגבה ממנו ללו לחמרינן הכי גלן כשהניח נכסים ללוה לבל לו גלן הקבלן שיכול לומר שאינו רוצה ליפרע גלן מנכסי לוה: רבי שמעון בן גמליאל לומר וכו'. הא פסיקנא לית הלכתא כוותיה בהא לערב ובהא לעיקן לפרק מי שאחזו ובהא לרלוה לחחרונה לפרק היני ממונות שאם הביא ראיה וכו': [דף קעה.] לחר רב הונא הלוהו ואני ערב הלוהו וכו'. ואע"פ שאין אם קנין גלן בחמירה בעלמא משתעבד ליה למלוה ש"ל המלוה אם לו היית לחתה לו היית נוטל מלוה לותו כלל ואע"נ ללמיל לאסמכתא שהרי לו היה נעשה זה ערב גלן משום שאבוד שיפרע הלוה וקי"ל לאסמכתא לו קניא שאני הכא כלאמר רב יצחק [דף קנט:] בההיא הנאה דקא מהימן ליה נמר ומשעבד נפשיה לנמרי ולא היו לאסמכתא וקי"ל כרבא לכל לזכות גלו לזכות ערבות אם גלן לוקה כשאמר לו תן לו ואני אתן לך אפילו לא התנה המלוה ממשמע לן תשלם לו כלום ונרלה לאחרונים לכ"ם אם אמר לו תן לו ואני קבלן בפירוש שהוא לזכות וכן פירש הר"ם ז"ל ושני מיני

קבלנות היכא היכך קבלנות להכא רעה מזה נוכח רעה מזה נוכח והיכך קבלנות שמשם מן המלוה ונתן ללוה היכ שלא נטל הלוה מהמלוה כלום שלא מן הערב ומיהו תימה ר"ת ז"ל שלא יהן נכסיס לערב חוזר על הלוה מהא לרבי יהא לא כן מחל הערב ללוה

ואני נותן הלוהו ואני חייב כולן לשון ערבנות הן.

תן לו ואני קבלן תן לו ואני פורע תן לו ואני חייב תן לו ואני נותן כולן לשון קבלנות הן איבעיא להו הלוהו ואני קבלן תן לו ואני ערב מאי א"ר יצחק לשון ערבנות ערבנות לשון קבלנות קבלנות כלומר הלוהו ואני קבלן.

תן לו ואני ערב ערב. רב חסדא אמר כולן לשון קבלנות הן חוץ מהלוהו ואני ערב רבא אמר כולן לשון ערבנות הן חוץ מתן לו ואני נותן א"ל מר בר אמימר לרב אשי הכי אמר אבא תן לו ואני נותן אין למלוה על הלוה כלום ולא היא לא מיפטר לוה מיניה דמלוה עד שישא ויתן ביד מדאמר רבא תן לו ואני נותן קבלן הוא ואמר אמימר תן לו ואני נותן אין לו למלוה על הלוה כלום מכלל דקבלן דאמר רבא אי בעא מלוה למתבעיה ללוה מצי למתבעיה ושמעינן מינה דקבלן תרי גווני נינהו איכא קבלן דגבי מלוה ממאן דבעי ואיכא קבלן דלית ליה למלוה גבי לוה כלום תן לו ואני נותן הוא ניהו קבלן דאית ליה למלוה לאפרועי ממאן דבעי.

נשא ונתן ביד הוא ניהו קבלן דלית ליה למלוה על הלוה כלום.

תן לו ואני פורע תן לו ואני קבלן תן לו ואני חייב מסתברא לן דהילכתא כרבא דאמר כולן לשון ערבנות הן אבל רבואתא קמאי פסקו הילכתא כרב הונא דאמר כולן לשון קבלנות הן:

ההוא דיינא דאחתיה למלוה לנכסי דלוה מיקמי דליתבעיה ללוה סלקיה רב חנן בריה דרב ייבא אמר רבא מאן חכים למעבד כי הא מילתא אלא רב חנן בריה דרב ייבא קסבר נכסוהי דבר אינש אינון ערבין ליה [(ס"א) ותנן] המלוה את חברו על ידי ערב לא יפרע מן הערב [וקי"ל] לא יתבע מן הערב תחלה.

ההוא ערבא דאבוהון דיתמי דפרעי למלוה מקמיה דלודעינהו ליתמי לרב פפא אמר פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו ורב הונא בריה דרב יהושע אמר אימור צררי אתפסיה (דף קעד:) מאי בינייהו איכא בינייהו כשחייב מודה אי נמי שמתוה ומת בשמתיה לרב פפא דאמר פריעת בע"ח מצוה ויתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו * נ"א מ"ז (לית ליה) לרב הונא בריה דרב יהושע דסבר מצוה על היתומים לפרוע חובת אבוהון אבל חיישינן לצררי כיון שחייב מודה אי נמי דמתחייב ליה בב"ד ולא קיבל עליה דינא ושמתוה ומת בשמתיה הא ודאי ליכא למיחש לצררי הילכך אית ליה לערב למיגבה מיתמי מאי דפרעיה

פפא ורב הונא בריה לרב יהושע לא פליגי בהכי לכולהו מודו שהפסיד הערב מה שהניח שלא פליגי בטעמא מאי שהיתומים פטורין לרב פפא סבר שעבודא לאו לאורייתא וחין בפריעת בעל חוב שלא מצוה וכעוזן קטנים לפילו אומו שעבוד לרבנן ליתא ורב הונא בריה לרב יהושע סבר שעבודא לאורייתא והיו חייבין לפרוע שלא לחייבינן למימר שמא נתן כבר לבניהם למלוה ונכסים בשביל החוב הלכך על פינגילו לא ינבה מהם שיעבו לטוענן ולחזור לחר לינס: למר המחבר ולעניו ערב לו קבלן שפרע קולס זמנו למלוה ולא לועליה ללוה ועליין הלוה בחייס לומר מורי הרב ר"מ ז"ל שנוכח מן הלוה לס העליס מעיליס שלא פרעו לחר כך ללא מפטר מטעמא לפורע חובו של חברו להתם הוא מסוס לליכא על הפורע סוס שעבוד לבל הכא לרמיה עליה שעבודא ליכא למימר הכי ולפילו היה ערב סתם וכ"ם לס היה קבלן וכל שלין לערב על הלוה סוס שטר שלא לין וחוזב ערבותו פשיטא לתביעת ערב ללוה תביעה על פה ויכול לומר פרעתי כלין כל מלוה על פה וכן לס לין עליס שהכניסו ערב ולינו מזכיר כן בשטר החוב וא"ל לא הכנסתיך ערב ונטר בשבועה כשאר תביעות וכמו שכתב הרמב"ס ז"ל ולס המלוה נתן לערב שטר החוב וכל שעבודו פשיטא שזוכה בו כלינים לעלמא ונוכח לפילו מן היתומים כמו שהיה המלוה עלמו נוכח. עכ"ל הרב ריטב"ל ז"ל: [דף קעד:] מאי בינייהו. כלומר ללתרוייהו ולאי הפסיד הערב ולין נזקקין לנכסי יתומים על פינגילו מה לי לי טעמא מסוס הלי לו מסוס הלי: ומהלרינן לילה בינייהו בשחייב מודה. ללרב פפא לין נזקקין לקטנים הס ולרב הונא נזקקין להס שהרי ליכא למיחס לנרני ומימלא נשמע ללרב פפא הפסיד הערב מה שהניח ולרב הונא לן הפסיד כיון שחייב מודה לו לשמתיה מסוס שלא רלה לפרוע ומיה בשמתיה לולאי לן פרעו ושלחו ממערבא להלכתא כרב הונא בריה לרב יהושע היכא לשמתיה ומת בשמתיה והונא לין בשחייב מודה לו למיה בנו זומניה שלא שלא שלחו מתם שלא מה שנשתל להס וכיון לקיימא לן

כוותיה שמעינן דשעבודא לאורייתא כך הענו מן השחרונים ז"ל וכולן הסכימו למטלטלי דיתמי אע"נ דקי"ל דלא משעבדי לבעל חוב מכל מקום היינו הוא דאתא לתקוני רבנן הנחונים ז"ל כתובת אשה לגבות ממטלטלי משום לתקנת בעלי כלתמרינן בכתובות [דף פז. ע"ש] לתרנקי למחוזק לאשה נוכח ממנו הוא סדין נמי לבעל חוב דנבי ממטלטלי דיתמי וכן נהגו וכן הלכה למעשה וכלתמרינן לקמן [דף קעו.] מלוה על פה נוכח מן היתומים כדי שלא תגעול לתת בפני לוויס ואי לא נבי ממטלטלי דשכח תכוסין אין לך נעילת דלת גדול מזה: [אי נמי לאו לתפסי ערדי] וכו'. אי לאו שנתן הלוה לערב נכסים כפי חשבון הערכות לא היה עומד לו שהעובד כוכבים יחזור עליו הלכך לתמרינן ערדי לתפסיה ולא נבית מיתמי לעולם כלתמרינן לאי לאו ערדי לתפסיה לא הוה מקבל ליה: [ואי ערב בכתובה] וכו'. הלמון הזה חף על גב דכלהו בנמרא אינו מסולק כן שלא נפיק מכיניייהו ולפי כך כתב הרב רבינו משה בר מיימון ז"ל לערב לכתובת בנו שם קנו מילו אז הוא דלתמרינן דשעבודי שעבד נפשיה ומיהו בנמרא לא נזכר בזה סוס קנין כלל ונם המפרשים לא זכירו קנין וכבר הסינו הרלב"ך ז"ל מזה שכל ערב אחר בכתובה אף על גב דלית ליה לבעל נכסים לא משעבד נפשיה למענין נתכוין לזונגם ולא מילי חסריה דקיימא לן כרים לקים לשמר (בקדושין דף ז.) טב למיתב טן לו מלמיתב לרמלו שכל ערב להלוותו אף על גב דלית ליה נכסים ללוה כיון דחסריה למלוה תמרינן דלי לא משום ערבותיה אל זה לא היה מועיל הלה מעותיו ומיהו ערב לחתן על הנילונין צריך עיון כיון דלא שייך למימר כל כך לאו מילי חסריה: וקבלן לכתובה. כיון דשמר ליפטר מלימתא כל כך ולאי שעבודי שעבד נפשיה ואפילו לית ליה נכסי לבעל: שמר המחבר מענין ערב ולא מילי חסריה. פירש מורי ז"ל וכן בשם רבותיו ז"ל וכן בתוספות לבע"ח דאבוהון:

שלחו מתם שמתוה ומת בשמתיה הילכתא כרב הונא בריה דרב יהושע:

ההוא ערבא דפרעיה לעובד כוכבים מיקמי דליתבעינהו ליתמי א"ל רב מרדכי לרב אשי הכי אמר * אביימי מהגרוניא כ"ה בגמ' וברא"ש (ג"א) אביי מהגרוניא משמא דרבא אפי' למ"ד חיישינן לצוררי ה"מ ישראל אבל עובד כוכבים כיון דבתר ערבא אזיל לא חיישינן לצוררי א"ל אדרבה אפילו למ"ד לא חיישינן לצוררי הני מילי ישראל אבל עובד כוכבים דדיניה בתר ערבא אזיל אי לאו דאתפסיה צוררי מעיקרא לא הוה מקביל ליה:

איתמר ערב דכתובה דברי הכל לא משתעבד קבלן דבעל חוב דברי הכל משתעבד קבלן דכתובה וערב דבעל חוב פליגי איכא מאן דאמר אי אית ליה נכסי ללוה משתעבד ואי לית ליה לא משתעבד ואיכא מ"ד בין אית ליה בין לית ליה לא משתעבד והלכתא בין אית ליה בין לית ליה משתעבד ואפילו קבלן דכתובה אבל ערב דכתובה אע"ג דאית ליה לא משתעבד מאי טעמא מצוה עביד ולא מידי חסריה ואי ערב בכתובה דבריה הוא משתעבד דאבא לגבי בריה שעבודי משעבד נפשיה:

כיוצא בו אמר רשב"ג הערב לאשה בכתובתה וכו': גרסינן בערכין (דף כג:) ההוא גברא דזבנינהו לנכסיה וגירשה לדביתהו שלחה רב יוסף בריה דרבא לקמיה דרב פפא ערב תנן הקדש תנן לוקח מהו א"ל אטו תנא כי רוכלא ניחשוב וניזיל נהרדעי אמרי דתנן תנן ודלא תנן לא תנן א"ר * משרשיא כ"ה בגמ' וברא"ש (ג"א) שרביא מאי טעמייהו דנהרדעי בשלמא מקדיש משום רויחא דהקדש ערב נמי מצוה הוא דעבד ולא מידי חסריה אלא לוקח מכדי מידע ידע דכל חד וחד איכא עליה כתובה אמאי ניזיל וניזבין איהו הוא דאפסיד אנפשיה וקיימא לן כותייהו:

אמר רב הונא שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו ואמר מנה לפלוני בידי נאמן חזקה אין אדם עושה קנוניא על ההקדש (דף קעה.) ודוקא דאיכא בידיה שטרא דמקויים אבל איכא בידיה שטרא דלא מקויים אמר תנו קיימיה לשטריה ונותנין לא אמר תנו אין נותנין

לתרוייהו בעי' נהו ולפפוקי ערבות לנלוגין שהביא לה חסריה ולפפוקי המתחייב לחבירו ונכנם זה ערב ללא עביד מינה ממשתעבד לף על נב ללא חסריה. וכולהו לא קנו מידו ממשתעבד. הריטב"ה ז"ל: לתר המחבר בנטין ריש פרק הניזקין [דף מט:] ותיפוק ליה לערב לכתובה לא משתעבד ותירן בקבלן ופירש"י ז"ל **שהתפיסה מבני מטלטלין לכתובתה והיא מסרתן לאביו כתורת קבלנות [והחזירתן לבנו].** והקשה לו מתוך לשונו ערין ליפה ולינתן ביל ועוד שלא נפה נתן ביל חין לה על הבעל כלום אלא על הקבלן כלאיתא בבלהי נמ פשוט [דף קעה.] ומשום הכי משתעבד לכיון שלמר שיפרע ממנו תחלה נמר ומשעבד נפשיה לכל ערב לשונו נפרע ממנו תחלה לא נמר ומשעבד נפשיה והרשב"ם ז"ל כתב ולי נרחה שלא בא רש"י ז"ל **לפרש שתפה היא ותתן ביל ממה אלא לומר לך לתן לו ואני קבלן ערין וכמו שכתב הרב אלפסי ז"ל.** ואלו בכתובה שהיא לינה נותנת כלום לא שייך קבלנות בה אלא"כ יתן לה הבעל כסף בכתובתה ויחזור הקבלן ויאמר לה תן לו ואני קבלן ומקברי רבינו ז"ל נלמוד למחייב עצמו ליתן מנה לחבירו ונתן לו קבלן עליהם שאין לו לין קבלן על שיתן לו שמתחייב ממון החיוב וחזר ואמר לו הקבלן תן לו ואני קבלן עכ"ל בחילופיהן: נרסי' בערכין כו' ונרשה לדביתהו. ולא נשאר לו כמה יפרע כתובתה וכעי רב יוסף אי מצי לקוחות להכריחו שילירנה הלוה כלאמרינן נבי ערב במתני' כלי שלא יעשה קנוניא על הלוקח ובמקלקל נמי תנן בפ' שום היתומים [דף כג.] המקלקל נכסיו והיתה עליו כתובת אשתו רבי אליעזר אומר כשנרשנה ילירנה הלוה ולסיקנא כנהרדעי דלוקח בהני לתנן תנן וטועמא משום דליכא למימר בהו אינהו לאפסילו לנפשייהו לערב מצוה עבד ולא מילי חסריה לבל הלוקח הוא לאפסיל לנפשיה הלכך תנהו כתובתה ממשעבדי ולא יוכלו הלקוחות להלירה:

[ס"מ שהקלים]. לאחר שהחכר מפי' במסכת ערכין להוקף כשאחר כן כשהוקף שכיב מרע ועל שהקדש לאבל ברית לפילו על שהקדש חילו נאמן וכן שכיב מרע על נכסי שליוטו ושאם מסמע לכל היכא לאפשר בשאלה לפילו ברית נאמן מנו לאי בעי מתנשיל עלה ולא

יתומים חזר ואמר לנו אבא פרעתיו אין נאמנין אם איתא דפרעיה לא הוה אמר תנו ושמעינן מהא דרבא דהיכא דלא אמרו חזר ואמר לנו פרעתי דנותנין ואף על גב דלא אמר תנו ואי קשיא לך הא רב ושמואל דאמרי תרוייהו אמר תנו נותנין לא אמר תנו אין נותנין התם דלא אמר בתורת הודאה אבל הכא דאמר בתורת הודאה ודמיא להההיא דגרסינן בפרק דיני ממונות (דף ל.) * כי פרק זה בורר קורא הרי"ף פ' דיני ממונות מפני שמתחיל ג"כ ד"מ בשלשה (ג"א) הרי שראו אביהן שהטמין מעות בשידה תיבה ומגדל ואמר של פלוני הם של מעשר שני הם רואים אם כמוסר דבריו קיימין ואם כמערים לא אמר כלום:

בעי רבא שכיב מרע שהודה מהו צריך לומר אתם עידי או לא אדם משטה בשעת מיתה או לא צריך לומר כתובו או לא בתר דבעי הדר פשטה אין אדם משטה בשעת מיתה ודברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו:

מתני' המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים ע"י עדים גובה מנכסים בני חורין (דף קעה:) הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין ערב שהוא יוצא לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין ומעשה בא לפני רבי ישמעאל ואמר גובה מנכסים בני חורין א"ל בן ננס אינו גובה לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין א"ל למה א"ל הרי החונק את אחד בשוק ומצאו חברו וא"ל הנח ואני נותן לך פטור שלא על אמונתו הלוהו ואיזה הוא ערב שהוא חייב לו א"ל הלוהו ואני נותן לך חייב שעל אמונתו הלוהו א"ר ישמעאל הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות שאין מקצוע בתורה גדול

שכשאר בין מן ההקדש בין מן היתומים לאבל ברית חילו מקויים חילו נוהג בין מן היתומים בין מן היורש לשמש מזוייף הוא ולא לאחר הכי מסוס שיהיה חייב לו שלא חילו רוצה להחזיק עצמו בעשיר שהיה מעני עצמו כשהיה ברית ושלא יאמרו עתה שהוא מתרפש והוא רב ומיהו לא אמר תנו אין לו כיון דאי אמר תנו לא מהימן אי לא אמר תנו מהימן דאי אמר תנו מסתמא לא אמר אלא מדעתיה דנפשיה אמר תנו ולא אמר אלא מדעתיה דנפשיה:

גמ' מי יימר דמזקיק ליה חכם לו כי היכי דלכך לו לחיות הא שלא בשלא לאפשר בשאלה כגון שהקדיש על לעת רביס לו שכאלו נכסים ליל הנזבר לתו ליכא שאלה כלפרקינן בגרסיס [לף נט.] בתרומה ביל כאן. והקשו הרשאונים ז"ל תיפוק ליה כיון דשכיב מרע היה כשהקדיש כל נכסיו אם עמל חוזר להם לעיל [לף קמח:] שלקח בתיקו וקלי ממונא בחזקת מריה וקיימא לן [לף קנא.] כל שאילו עמל חוזר חוזר במתנתו ותירן הרמב"ן ז"ל דלכאי בשהקדיש כשהוא ברית כראוי שלא שאמר מעכשיו כשהוא שכיב מרע מנה וכו' ומהא לבעינן מקויים שמעינן שאין נפרעים מן היתומים שלא בשטר מקויים ולוה שהוא קיים והוא שיהו טוענין שמוייף חזן לו טוענין ליה ואם טוען כן בברית ואחר כך נתקיים השטר שוב חיזו נאמן להביא עדים שפרע לכל שאומר מזוייף הוא ולא ליחוש כאומר לו פרעתיך והולאת בעל דין כאחד עדים אמי כלאיתא בפ' קמא [לף ו.]: כל שעיקר תנו לפילו יש שטר עומד חיזה שלא מלוה על פה ואם אמרו יתומים נתננו נאמנין בשבועת היסת כנ"ל וכן משמיע לרבותינו על ידי וכן כתב הרשב"ל ז"ל. הריטב"ן ז"ל: כ' טעמות הם על הולאה. טעמת שמשה הייתי בך וליתא שלא בשאלה ע"י תביעה ליכול למימר כשם שתביעת ממני שלא כדין הולאתי לך בשטר להשביע לו עמו והביא ליתא שלא בשאלה תביעה ומשיים בין אומר לאחר תביעה ע"י שלוחים [לף כט. וע"ב] ולמשיקנא דלהולאת ס"מ [לף קעה.] אין ל"ל כתובו ומיהו אין כותבין שלא בחייו להם הולאתו כהולאת ברית היא ואם עמל חיזו חוזר כלפירשנו בעובדא לקמיה [לף קמט.] וכו'. אם את בטל שליחותו על שכתיבה ואין כתיבתם שלא מזכרת בעלמא ומה שכותבין שטר עומד לאחר מיתה היא כיון למזכרת לברים היא ונריך שיכתוב לאחר מיתה כדי שיאמרו ומנו מרעיה ליתפטר לבי עלמיה נתנו חכמים רשות לכתוב ועשאוה כמעשה בית דין שכותבין שלא בשליחות בעל לבר מפי מורי הרב הלוי ז"ל. הריטב"ן ז"ל: אם לאחר מכן שהקדיש נכסיו אמר מנה לפלוני בידי לא חייסינן למימר לגרועי מן שהקדש נתכוין שלכך נאמן ועוקף לאיל ליה להאי שטרא שהיה לו בית זה מנה ואם תאמר ש"כ פשיטא שלא בשבועה וה"ה לעיכב בשלא לא יפרע שלא בשבועה וה"ה לעיכב שהקדש קמ"ל לאאמר מנכסי יתומים שלא בשבועה ואבאין אם

[קף קעה:] מתני' נוהג מנכסים משועבדין. בשבועה ובשאין אם

מהן שהן כמעין נובע והרוצה לעסוק בדיני ממונות ישמש את בן ננס:

גמ' המלוה את חבירו בשטר גובה מנכסים משועבדים וכו' אמר עולא דבר תורה אחד מלוה על פה ואחד מלוה בשטר גובה מנכסים משועבדים מ"ט שעבודא דאורייתא ומה טעם אמרו מלוה על פה אינו גובה מן הלקוחות משום פסידא דלקוחות אי הכי מלוה בשטר נמי התם אינהו אפסידו אנפשייהו וקי"ל הכי דהא רב פפא דהוא בתרא פסק הלכתא הכין בפרק האשה נקנית (דף יג:) דאמר רב פפא הלכתא מלוה על פה גובה מן היורשין שעבודא דאורייתא ואינו גובה מן הלקוחות דלית ליה קלא והא דקא פסק רב פפא הכא (דף קעו.) ואמר דהלכתא מלוה על פה גובה מן היורשין ואינו גובה מן הלקוחות גובה מן היורשין שלא תנעול דלת בפני לוין ואינו גובה מן הלקוחות דלית ליה קלא לאו דפליגא דידיה אדידיה אלא הא קא משמע לן דהיינו טעמא דאוקמוה רבנן אדאורייתא וגובה מן היורשין שלא תנעול דלת בפני לוין:

הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין:

בעא מיניה * בגמ' וברא"ש איתא רבה בר נתן (ג"א) רבא בר נתן מרבי יוחנן הוחזק כתב ידו בב"ד מאי א"ל אע"פ שהוחזק כתב ידו בב"ד אינו גובה אלא מנכסים בני חורין פירוש מאי טעמא דכמלוה בעדים על פה דמי אי קא מודו ליה דלא פרע ליה גובה מנכסים בני חורין ואי קא טעין דפרע מישתבע שבועת היסת ומיפטר ואי קא כפר ואמר לא יזיפנא מיניה מידי והאי לאו כתבא דידי הוא אי הוחזק כתב ידו בב"ד אי נמי איכא סהדי דכתב ידיה הוא הוחזק כפרן ומשלם דקי"ל * לעיל דף ו. וכ"מ כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי:

ערב שהוא יוצא לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין:

זימנין אמר רב קודם חיתום שטרות גובה מנכסים משועבדים לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין וזימנין אמר רב אפילו קודם חיתום שטרות אינו גובה אלא מנכסים בני חורין ולא קשיא הא דכתב ביה פלוני ערב דלא שייך ערב בשטרא והא דכתב ביה נכסים בני חורין ולפילו זיבורית במדינה זו ולחר שיסבע הלוה לס הוא בעיר לו קרוב מהלך יום לחד שלין לו נכסים כתקנת הגאונים ז"ל: הוגיע עליו כתב ידו. לעת הרמב"ס והגאונים ז"ל שהיו כמלוה ע"פ שיכול לומר פרעתי ומחינו נובה מן היורשים ללא כמלוה על פה לכיון לליו כלן שטר רלוי לגבות מן נכסים המשועבדים לו חייב ליחוחי ביל מלוה לע"פ שפרעו ולו מני למימר ליה לס ליתיב לפרעתיך שטרך בידי מלי בעי כלחמרינן בשטר בעיים נובה מנכסים משועבדים לליכל תרתי שטר ועדים תפקי לקלע והיה להו ללקוחות לחזלכודי ללא למזבן מנברא לנכסיו משועבדין למלוה ולינהו לחפסידו לנפסייהו לבל ע"י עדים בלא שטרא לית להו קלא ולין להחסים הלקוחות וה"ס בשטר בלא עדים כגון כתב בכתב ידו מולה לני החתום מטה: נמ' שעבודא לאורייתא. לכתיב (לבריס כ"ד:י"ל) יונית לליך לת העבוט החוזר לו שמש מיגה לנכסיו משועבדים למי שהלוה לו וה"ס מקרקעי הלכך בשמכרן לחרי כן לין הוא סיטרוף לותם המלוה: משום פסידא דלקוחות. דסס לינס יולעים שהיה חייב משום לליו קול ללא במלוה בשטר לליכל תרתי שטר ועדים וכלחמרן הלכך למלוה בשטר לא חיישינן לנפסידם לליהנו לנפסידו לנפסייהו וכתב רבינו לנפסי ז"ל דקי"ל כעונא להא דב פפא לסוה בתרא פסק הלכתא הכי בפ' האשה נקנית (דף יג:) לאמר דב פפא הלכתא מלוה על פה נובה מן היורשין ואינו נובה מן הלקוחות ואינו נובה מן היורשין לשעבודא לאורייתא ואינו נובה מן הלקוחות דלית ליה קלא והא דקא פסק רב פפא הכא לאו דפליגא דידיה אדידיה אלא הא קא משמע לן דהיינו טעמא דאוקמוה רבנן אדאורייתא ולנובה מן היורשין שלא תנעול דלת בפני לוין: לאמר ע"פ ליכן נובה מלי מכני חרי כתב הריב"ף ז"ל שאין למלוה על פה לין קלימה במקום מלוה בשטר לשטרא כנכסים משועבדים חציבא לנבי ליליה ומלוה על פה ליכן נובה ממשועבדים וכן לעת הרי"ף ז"ל ורבינו מלי נאון ז"ל כתב בתשובה שים פה לין קלימה לנבות ממנו לו מיורשיו מן הקרקעות לו ממטלטלין ששעבד בחנב וכן לעת הרשב"ץ ז"ל כיון לקי"ל שעבודא לאורייתא כתב הרא"ש ז"ל פרק הלוה למלוה ע"פ נובה מן היורשין היינו לוקח ליכא לילוי לן ללא פרע כגון שהוה וכו' כלאיתא פרק מי שמת לבל ליכא למספקא לן לו פי פרע טענינן ליתמי כל מלי למעי טעין לבהון ולומר פרע ולפילו שבועת היורשין לא בעו ללא לבטוח שבועת היורשין (שבועות קף מה.) ללא ליכא שהתימים בלין להוציא מיהו כגון שיש בילס והלוה לומר להס שהוא פרוע לו נשבעין שבועת יורשין ונוטלין לבל להחזיק מה שביליס לא מנינו שתקנו שבועה בתשובה לבל מחרימים סתם לס שום ללס יועיל שלביהס לא פרע ע"כ: [קף קעו:] הוחזק כתב ילו בב"ל. כגון שהולה שזהו כתב ילו וב"ל כתבו עליו הנפק: מהו. מי חשבינן ליה בשטר שחתמו בו עדים ונובה ממשעבדי או לחרינן לב"ל מחזיקין בשטר כלי שלא יוכל לטענן מזוף הוא לבל כיון שהשלוהו ליהס נעשית בשטר ועליס אע"ג להשתא חתמינן עליה ב"ל לאו כמלוה בשטר הוי ולא נבי ממשעבדי ולשיקנן לכמלוה על פה ליהא לבל תנאי ולא נבי ממשעבדי: ערב שיצא לאחר חיתום שטרות. לאחר שנכתב ונחתם השטר בעדים כתב למטה אני פלוני בן פלוני ערב מוקמינן לה בגמ' לאי קנו מיניה הוא לשמינן הכא לגבי מבני חרי שיה כבר על לחמונתו הלוהו שהרי היה כבר כתוב וחתום השטר וכיון ללא היו עדים חתומים על הערבות חשבינן ליה בערבות על פה ומוקמינן לה בגמ' כגון ללא כתב ואני לא ופלוני ללא אני לא פלוני וה"ה חנוך לרבי ישמעאל לאי קנו מיניה נמר ומשעבד נפשיה לבל בלא קנין לא שהרי לא הלוה לחבירו סום לבר בעבורו כלי לניחא על לחמונתו הלוהו ונרלה לה"ה לערב לכתובה לאי קנו מילו ינבו מיניה מבני חרי להא הוא הוא כחנוך לתרוייהו מנה קעביל הערב ולאו מילי חסריה לזה שנכנס לו ערב וכי היכי לשמקומין הא לחנוך בקנין בגמ' ה"ה בערב לכתובה ולזיזהו ערב לבלא קנין משתעבד כגון הלוהו ואני נותן לך להא ולאי על לחמונתו והבטחתו הלוהו: לאמר ממחבר כתב הנאון ז"ל בשעריו פי' היה חונק הוא שמחזיק בבעל חובו שיפרעו ועבר שמעון ואמר הניחהו ואני יתן משמע ללאו חנק ממש קאמר וכתב הרמב"ם ז"ל בפ' כ"ה מהלכות מלוה ולוה ז"ל

מי שלח פירש קנה הלבר שערב כגון שאמר כל מה שתתן לו תן לו ואני ערב או מכור לו ואני ערב יש מן הנחונים שחורה שחפילו הלוה לו בעדרת חלפים או חס הלוהו מאה חלף נשתעבד הערב בכל וירחה לי שאין זה הערב חייב כלום שכיון שאינו יודע הלבר שנשתעבד עצמו בו לא סמכה דעתו ולא שעבד עצמו ולבריס של טעם הס למבין: מי שאמר לחבירו הלוהו ואני ערב לנופו של לוה זה לא ערב לעצמו של ממון אלא כל זמן שתרצה לבילנו לך וכן הס אמר לו אחר שהלוהו ותבעו בדין הניחהו וכל זמן שתתבע אותו לבילנו לך ונקנו מידו על זה הס לא יבית אותו הלוה יש מן הנחונים שחורה שהוא חייב לשלם ויש מי שחורה שחפילו התנה הס לא לבילנו או אמת או שברח אלא חייב לשלם הרי זו לשמכתא ולא נשתעבד ולזה לעתי נוטה עכ"ל: נמ' כשכתב פלוני בלא וא"ו לא שייך בשטרא ומשמע כמאן לפריס בהלית ע"מ שאין עליו אחריות למש"ה לא רצה לכתוב וא"ו שלא יכנס בשעבוד שקבל עליו לוה למלוה ומש"ה אפילו קולס חיתוס שטרות אינו נוטה אלא מנכסים בני חורין אבל כשכתב וא"ו מוסיף על ענין רלשון וכל אחריות ושעבוד שקבל עליו לוה למלוה קבל נמי הערב עליו הלכך נבי ממשעבדי ולוקח בקולס חיתוס שטרות אבל לאחר חיתוס שטרות אפילו בוא"ו [אפילו בקנין] לא נבי ממשעבדי ומיהו נרלה לבוא"ו נבי מבני חרי לאשתעבד לקנין בשטר ומיהו כאילו קנו מיניה אבל בלא קנין ובלא וא"ו אחרינן בסמוך לערב שלא בשעת מתן מעות לא נבי אפילו מבני חרי ומיהו מסתברא טפי לאפילו מבני חרי לא נבי והוא"ו לא מעלה ולא מוריד לאחר חיתוס שטרות שהרי כבר נשלם השטר בעדיו ומה שכתוב אחר כן כאילו נאמר על פה הוא וכיון שהוא לאחר מתן מעות אין הערב חייב כלום אלא לוקח בקנין כאחרינן בסמוך: אע"פ שקילס. למשמע שהיה מוקה לו מ"מ הלכה כר' ישמעאל לערב לאחר חיתוס שטרות נוטה מנכסים בני חורין והוא לקנו מיניה כאפסקינן בסמוך להא ערב לכשלא בשעת מתן מעות הוא משמע כר' ישמעאל למתני' בקנין ולאחרינן לאחוק ונקנו מידו משתעבד לאתיא לא בעי קנין כשלא בשעת מתן מעות הוא משמע כר' ישמעאל למתני' בקנין נמי מיירי כלאחרן הלכה כר' ישמעאל ופלוני ערב דשייך ערב בשטרא וכן א"ר יוחנן:

מעשה בא לפני רבי ישמעאל וכו': אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן אע"פ שקילס רבי ישמעאל את בן ננס הלכה כרבי ישמעאל אמר רב יהודה אמר שמואל חנוק וקנו מידו מישתעבד מכלל דערב דעלמא לא בעי קנין ופליגא דר"נ דאמר ר"נ (דף קעו:) ערב דב"ד הוא דלא בעי קנין אבל ערב דעלמא בעי קנין והלכתא ערב דשעת מתן מעות הוא דלא בעי קנין ערב דלאחר מתן מעות בעי קנין וערב דבית דין לא בעי קנין בההיא הנאה דקא מהימנין ליה גמר ומשעבד נפשיה והנך כולהו בעו קנין:

סליקא לה פרק גט פשוט וסליקא לה מסכת בבא בתרא